פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת עירובין · ימים מד–נז

מסכת פסחים · ימים נח–סז

מסכת יומא · ימים סח–ע

מסכת סוכה · ימים עא–עט

מסכת עירובין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם רבינו יהונתן

ימי הלימוד מד–נז

יום מד

פרק א

ברי"ף א. **א מבוי שהוא גבוה** [דף ב.] **מעשרים אמה ימעט רבי יהודה אומר אין צריך והרחב מעשר אמות ימעט ואם יש לו צורת הפתח אע"פ שהוא רחב מעשר אמות אינו צריך למעט.** והכי הלכתא ואע"ג דאמר בגמרא ע"ב מתני רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב אין צריך למעט וא"ל איתנייה צריך למעט לא קי"ל כוותיה אלא כסתם מתני'. דרב לטעמיה דאמר רבנן מפתחו של היכל ילפי ולכך אמר דצריך למעט דהא היכל צ"ה הוא דהוה ליה ואפ"ה י' אמות הוא דהוה ליה. ואנן קיימא לן כאמוראי בתראי דאמרי דנקט פתחו של היכל לסימן בעלמא הלכך מהניא צ"ה כסתם מתני':

גמ' א"ר אילעי אמר רב רחבה ד' [דף ג.] אע"פ שאינה בריאה ואם יש לה אמלתרא אפי' גבוהה יותר מעשרים א"צ למעט מאי אמלתרא חמא בריה דרבה בר אבוה אמר קיני. כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פיסקי דארזא. מ"ד פיסקי דארזא כל שכן קיני ומ"ד קיני אבל פיסקי דארזא לא:

ב מקצת קורה **בתוך עשרים ומקצת למעלה מעשרים מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים אמר רבה במבוי כשר בסוכה פסולה. ואסיקנא רבא אמר אחד זה ואחד זה כשר חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן.** וכן הלכתא. והא דקאמר אחד זה ואחד זה לאו דוקא דלא מצריך רבא למיהוי מקצת סכך או קורה בתוך עשרים אלא אפילו כולו למעלה מעשרים קמכשר רק שיהיה החלל עשרים. והא דאמר בסוכה דף ד. והוצין יורדין בתוך עשרים פי' בתוך הכשר עשרים דהיינו עד שפת עשרים:

ג [דף ג.] **אמר** אביי משמיה דרב נחמן אמת מבוי ואמת סוכה באמת בת חמשה ואמת כלאים באמת בת ששה רבא משמיה דרב נחמן אמר אחד זה ואחד זה באמת בת ששה אלא שהללו שוחקות והללו עציבות ולחומרא. היכא דשוחקות חומרא משחינן בריוח. והיכא דעציבות חומרא מצמצמין להו. והלכתא כרבא דמילתא דאביי מוקי כרשב"ג ומילתא דרבא כד"ה:

ד [דף ד:] **היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו ממעט בקורה שרחבה טפח ודיו. דקורה משום היכרא הוא** [דף ה.] **והיכר של מטה כהיכר של מעלה וכשם שלמעלה דייה בטפח כדתנן** דיי לקורהשתהא רחבה טפח זה לשון רב אלפס ז"ל ואין לשונו מכוון דמשמע שממעט בקורה אחרת שנותן למטה מעשרים וכן כתב הוא למעלה כיצד **נותן עליו קורה מעשרים אמה ולמטה.** ולישנא דגמרא לא משמע הכי דאביי מודה בהא דסגי בטפח אלא דמיירי בבא לבנות בנין תחת הקורה. והר"ז הלוי ז"לכתב דהלכה כרב יוסף דרביה דאביי הוה. ובירושלמי גרס כיצד ממעט עושה איצטבא על פתח המבוי. כמה יהא בה. רבי אחא בר אושעיא אומר ד' טפחים כדי מקום. רבי יוסי אומר טפח כדי קורה. ומסתמא כיון שהזכיר רבי אחא בר אושעיא תחילה היה גדול מדרבי יוסי והלכתא כוותיה. **אם היה גבוה פחות מעשרה טפחים חוקק בו** ד' אמות לתוך אורך המבוי לרוחב כל המבוי **כדי להשלימה לעשרה טפחים כאביי. ואע"ג דפליג עליה רב יוסף דהוא רביה ואמר דסגי בד' טפחים. כיון דסוגיין כאביי דאמר משך מבוי בד' אמות הלכתא כוותיה.** ומדכתב רב אלפס ז"ל דהאי פיסקא הוי הלכתא כרב יוסף דהוי רביה דאביי אי לאו דסוגיין כאביי אם כן בגבוה מכ' ובא למעטו משמע שפוסק כרב יוסף. וגם הרמב"ן ז"ל פסק דמשך מבוי בד' אמות גבי לחי הבולט מדופנו של מבוי. ורבינו אבי העזרי ז"ל פסק כרב יוסף דאין הלכה כתלמיד במקום הרב. ואי משום ההיא דלחי הבולט הא דחה ליה רב יוסף דלאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ד' אמות. דהא רב יוסף גופיה אמר לקמן (עירובין דף י.) גבי לחי המושך עם דופנו של מבוי ש"מ משך מבוי ד' אמות וא"כ תקשה דידיה אדידיה אלא ע"כ התם נמי לאפוקי מתורת לחי קאמר. וכי אייתי אביי ראיה למילתיה מלחי הבולט ה"נ מצי לאתויי מההיא דלקמן אלא מחדא מילייהו מייתי. ואע"ג דטפי הוה ניחא ליה לאתויי מההוא דלקמן משום דרב יוסף גופיה אמר. דילמא אכתי לא שמעה מיניה. ור"מ ז"ל הביא ראיה דהלכה כאביי מדאיצטריך למיפסק כרב יוסף בשדה ענין ומחצה בפ"ח דבבא בתרא דף קיד: ודף קמג: ובמחצה ליכא מאן דפליג עליה אלא אביי מכלל דבשאר דוכתי לית הלכתא כותיה לגבי אביי **איתמר מבוי שנפרץ מצדו כלפי ראשו איתמר משמיה דרב** ברי"ף א: **אמי ורב אסי אם יש שם פס ד' מתיר פירצה עד עשר ואם לאו פחות מג' מתיר ג' אינו מתיר:**

ה אמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי הבולט מדופנו של מבוי פי' בולט מדופן של מבוי כמין עמודים שעושין לחזק הכתלים וסותם קצת פתחו של מבוי פחות מארבע **אמות נידון משום לחי וא"צ לחי אחר להתירו ד'** [דף ה:] **אמות נדון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו. ואותו לחי מוקי לה באידך גיסא. אי נמי** מוקי לה בהדיה ומטפי בה פורתא **או מבצר בה פורתא אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי** ח' אמות אבל במבוי ז' אמות ניתר **בעומד מרובה על הפרוץ. רב אשי אמר אפילו במבוי** ח' אמות נמי אין **צריך לחי אחר להתירו** ממה **נפשך אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה על הפרוץ אי פרוץ נפיש נדון משום לחי. מאי אמרת כהדי הדדי נינהו.** הוי ספק דבריהם וספק דבריהם להקל:

ו אתמר מבוי עקום פי' כמין דל"ת. [דף ו.] **רב אמר תורתו כמפולש. ושמואל אמר תורתו כסתום.** פרש"י תורת היתר מבוי מפולש יש לו בעקמומיתו וצריך לעשות צורת הפתח בעקמומיתו דבמקום שהוא מפולש לחבירו חשיב כל אחד כמפולש לרה"ר הלכך צריך צ"ה בעקמומיתו ולחי מכאן ולחי מכאן או צ"ה מכאן וצ"ה מכאן ולחי בעקמומיתו. וגם לשמואל פירש בל"א תורתו כסתום תורת מבוי סתום יש לו בעקמומיתו. וצריך לחי בעקמומיתו. ולישנא דתורתו כמפולש לא משמע כפירושו דמשמע תורת מבוי זה שהוא עקום תורתו כאילו היה מפולש ביושר בלי עקמומית וניתר באחד מפתחי' בצ"ה ומצד אחר לחי או קורה ר"י. ולקמן ע"ב משמע כפי' רש"י דאמר **ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה** חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוהו דלתות ופי' רש"י עקום כמין ח' ואם א"צ בעקמומיתו תיקון הוה ליה למימר דלת. ואינה ראיה דר"ח גריס דלת וכן כתוב ברוב הספרים ואף לספרים דגרסי דלתות יש לפרשו עקום באמצע ופתוח בג' פתחים לרה"ר. ועוד ראיה לפירוש רש"י מדאמר לקמן (עירובין דף ח.) ההוא מבוי עקום דהוה בסורא כרך בודיא ואותבוה בעקמומיתו אלמא דצריך תיקון בעקמומיתו. ומיהו ר"ח ז"ל גריס בשפתיה ואפילו אי גרסי' בעקמומיתו י"ל שבני ראשו האחד לא רצו לתקן ועוד ראיה לפירש"י מהא דאמר לקמן שם: **מבוי העשוי כנדל אמר אביי עושה** צ"ה לגדול ואידך **כולהו משתרו בלחי וקורה כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום** וכו'. ולפי' ר"י אתיא כרב כיון דלרב אין צריך תקון בעקמומיתו. ומסיק אלא אמר רבא עושה צ"ה לכולהו מהך **גיסא ואידך גיסא מישתרי בלחי וקורה.** ומשמע דלכל מבואות הקטנים עושה צ"ה מהך גיסא במקום שפתוחין לגדול ולאידך גיסא עושה לחי וקורה דהיינו לצד רה"ר. ואי כפי' ר"י א"כ ה"ק עושה צ"ה לכולהו לצד רה"ר ואידך גיסא דהיינו המבוי הגדול בפתחו לרה"ר וא"כ לא הוה ליה למימר ואידך גיסא אלא הכי הוה לי' למימר ואידך ותו לא פי' ואידך המבוי הגדול. והא ליכא לאקשויי לפי' ר"י למה ליה למיעבד צ"ה לכולהו ליעבד צ"ה בפתיחת המבוי הגדול לרה"ר ואידך כולהו לישתרו בלחי וקורה. משום דמבואות קטנים כל אחד מפולש לחבירו כמין ח' וצריך אחד מהן צ"ה. וצריך ליתן טעם אמאי בעי טפי ממבוי מפולש שפילושו ביותר. וי"ל כדי שיראו צ"ה בני מבוי זה ובני מבוי זה ועוד אומר אני שהלשון מוכיח כפי' רש"י דכי היכי דלשמואל אנו מפרשים תורתו כסתום פירוש כל אחד מן המבואות דינוי כמבוי סתום. דאי אפשר לפרש דמבוי עקום זה דינו כמבוי סתום בלא עקמומית דאותו אינו צריך אלא לחי אחד. הכי נמי תורתו כמפולש דקאמר רב היינו כל אחד מן המבואות דינו כמבוי מפולש ובירושלמי גרס מבוי שהוא עקום ומפולש רבי יוחנן אומר נותן **לחי או קורה מכאן ועושה צורת הפתח מכאן** רבי שמעון בן לקיש אומר נותן לחי או קורה ומתיר. ומסיק רב כרבי יוחנן ושמואל כריש לקיש משמע לכאורה כפי' ר"י ומיהו גמרא דידן פליגא אירושלמי. ויש עוד ליישב הירושלמי לפי' רש"י ז"ל דלא איירי בירושלמי אלא בתיקון אחד מן המבואות תדע מדלא קאמר ריש לקיש דנותן **לחי או קורה מכאן ולחי או קורה מכאן** כי היכי דקאמר ר' יוחנן נותן לחי או קורה מכאן ועושה צ"ה מכאן אלא ודאי בתיקון אחד מן המבואות מיירי וקאמר רבי יוחנן אם אחד מן המבואות רוצין לתקן עושה צ"ה ולחי וריש לקיש אומר נותן לחי במקום צ"ה ומתיר. אע"פ שבתיקון שני מבואות נמי הייתי יכול לפרש כן. מ"מ טוב לפרש בתיקון מבוי אחד כי היכי דלא ליפלוג הירושלמי אגמרא דידן:

ז במאי עסקינן. אילימא ביותר מעשר בהא לימא שמואל תורתו כסתום. אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש. אלמא פרצת מבוי מצדו בד'. ורב חנן

בר אבא אמר שאני התם. דקא בקעי בה רבים. מכלל דלרב הונא אע"ג דלא בקעי בה רבים מאי שנא מר' אמי ור' אסי התם איכא גדודי הכא ליכא גדודי אבל אי ליכא גדודי אע"ג דלא בקעי ביה רבים. ולרב חנן בר אבא אי בקעי ביה רבים פרצתו בד' ואי לא בקעי ביה רבים פרצתו בעשר אע"ג דליכא גדודי. ופסק ר"מ ז"ל דהלכתא כרב הונא מדפריך סתמא דגמ' לעיל (עירובין דף ה:) מה לחצר שכן פרצתה בעשר תאמר במבוי שפרצתו בארבע ומדקאמר ר"נ בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא ואע"ג דדחי ליה גמרא מ"מ מדקאמר רב חנן שאני התם וכו' ולא קאמר סתמא דגמרא התם דקא בקעי בה רבים כדקאמר בתר הכי כי פריך לרב הונא מר' אמי ורבי אסי וקאמר סתמא דגמרא התם ליכא גדודי אלמא הלכתא כרב הונא. ומה שכתב רבינו אבי העזרי ז"ל דנראה לו הלכה כרב חנן אמר רב ולא כרב הונא משום דרב הונא תלמיד הוה ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. לא נהירא לי דרב הונא נמי אמר למילתיה משמיה דרב. ושמא בספרו היה חסר במילתיה דרב הונא אמר רב אבל בכל הספרים שלנו יש אמר רב הונא אמר רב עכ"ל ר"מ ז"ל. והר"ז הלוי ז"ל פסק כרב חנן בר אבא משום דקאי רב הונא בריה דרבי יהושע כוותיה שם. ורי"ף הביא דברי רבי אמי ורבי אסי ולא הביא דברי רב חנן בר אבא ודברי רב הונא דפליגי במילתיה דרבי אמי ורבי אסי מכלל דסבירא ליה דפרצת מבוי בעשר אפילו כי ליכא גדודי וכיון דבשל סופרים הוא עבדינן לקולא ופרצת מבוי בעשר כי היכא דלא בקעי ביה רבים:

רי"ף ב. **ח ת"ר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרה"ר עושה צ"ה מכאן ולחי או קורה מכאן. חנניה אומר ב"ש אומר עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשיוצא ונכנס נועל. וב"ה אומר עושה דלת מכאן ולחי או** [דף ו:] **קורה מכאן: איתמר רב אמר הלכה כת"ק. ושמואל אמר הלכה כחנניה אליבא דב"ה. והלכתא כרב בתרוייהו. במבוי עקום דאמר תורתו כמפולש ובמבואות המפולשין דאמר הלכה כת"ק. דקי"ל הלכתא כרב באיסורי. וה"מ מבואות המפולשיך לרשות הרבים הוא דסגי להו** בצ"ה מכאן ולחי מכאן **או קורה מכאן. אבל רה"ר גופיה לא מיערבא אלא בדלתות מכאן ומכאן והוא דננעלות בלילה דאמר רבה בר** רב הונא **אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה** נעולות **בלילה חייבין עליה משום** רה"ר אבל השתא דנעולות דלתותיה בלילה הוה ליה כחצר של רבים שמערבין את כולה ואין מבואותיה צריכין תיקון. ורה"ר פי' רש"י צריך שיהא רחב ט"ז אמה ומצויין בה ששים רבוא ואין לה חומה או שיהא רה"ר שלה מפולש משער לשער שיהא פלושו דומה לדגלי מדבר. ור"י פי' במבואות הרחבים י"ג אמה ושליש ושני ראשיהן מפולשין לרה"ר שהוא רחב ט"ז כיון דבקעי בהו רבים חשיב רה"ר ממש מן התורה ולא מערבין אלא בדלתות נעולות בלילה. ומביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דשבת דף ז. איצטבא שבין העמודים נידון ככרמלית אבל רה"ר שבין העמודים נידון כרה"ר ואע"ג דהאיצטבא והעמודים ממעטין. ואפילו למאן דאמר התם דנידון ככרמלית הכא דעיילו להדיא מודה דהוי **רה"ר. וההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא** רמא עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוה דלתות. מדאתריה דשמואל הוה עביד כשמואל אע"ג דלית הלכתא הכי. **אמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר** [דף ז:] **חצר מותרת ומבוי אסור. חצר מותרת אף על גב דבקעי בה רבים** ובלבד שלא תהא הפרצה יותר מעשר כדתנן **חצר שרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה. ומבוי אסור משום דהוה ליה כמבוי מפולש לרה"ר.** אמר רב יוסף עובדא הוה בדורא דרעותא במבוי שכלה לרחבה פירוש ונפרצה הרחבה כנגדו לרה"ר ואתו לקמיה דרב יהודה ולא אצרכוה ולא מידי. ומיירי ברחבה שאינה יתירה מבית סאתים. דאי יתירה מבית סאתים ולא הוקפה לדירה הויא כרמלית והוה כמבוי שכלה לבקעה כדמשמע לקמן בפ' עושין פסין (עירובין דף כד:) גבי רחבה דהוה בפום נהרא. אי נמי אפילו יתירה מבית סאתים מיירי וכשהוקפה לדירה כגון שפתח ולבסוף הוקף. ואמר רב ששת כאן שעירבו בני חצר עם בני מבוי כאן שלא עירבו בני חצר עם בני מבוי. הא דרב יהודה לא אצרכיה ולא מידי מיירי כשעירבו בני רחבה עם בני מבוי ודלא כפירוש רש"י שפירש דרחבה הוי כמו עירבו משום דלית בה דיורין ואינה אוסרת על המבוי דלא גריע מחורבה שבין שני בתים דאמר לקמן (עירובין דף סו:) שאוסרת ואע"ג דלית בה דיורין כלל אלא מיירי כשעירבו הלכך דיורין לא אסרי אמבוי כיון שעירבו. ומשום דמפולש לרה"ר

לא מיתסר כדמפרש לה רב יוסף כשכלה לאמצע רחבה לא מיחזי כמפולש. והא דאמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר [דף ח.] חצר מותרת ומבוי אסור מיירי בשלא עירבו חצר מותרת דלא נפרצה במלואה כחצר קטנה שנפרצה לגדולה דגדולה מותרת וקטנה אסורה ומבוי אסור דלגבי דידיה הוי כמלואו. ומיירי כשנכנסין כותלי מבוי לחצר דאם לא כן הוי כנראה מבפנים ושוה מבחוץ דקי"ל דנידון משום לחי ומשום דמפולש לא מיתסר אם עירבו דמיירי כשכלה לאמצע רחבה והאי דנקט ונפרצה חצר כנגדו לאו משום איסור מבוי נקטיה אלא משום רבותא דשריותא דחצר לאשמועינן אע"ג דרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו מותרת אפילו לטלטל בתוכה. אמר רב יוסף לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה לצדי רחבה אסור כיון דאחד מן הכתלים של הרחבה מתעקם עמו ונראה כמפולש אע"פ שאין פרצת הרחבה לר"ה מכוונת כנגד פרצת המבוי לרחבה הוה ליה כמבוי עקום שיש בעקמומיתו יותר מעשר דלכולי עלמא לא משתרי בלחי וקורה כדאמר לעיל (עירובין דף ו.): אמר רבה הא דאמרת לאמצע רחבה מותר לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה אסור. אמר רב משרשיא הא דאמרת לאמצע רחבה זה שלא כנגד זה מותר לא אמרן אלא ברחבה דרבים אבל ברחבה דיחיד לא דזימנין דמימלך ובני ביה בתים והוי כמבוי שכלה לצדי רחבה ואסור:

ט אמר רב יצחק מעשה במבוי שצדו אחד כלה לים וצדו אחד כלה לאשפה ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בו לא איסור ולא היתר תנא וחכמים אוסרין דחיישינן שמא תנטל אשפה. ודוקא אשפה דיחיד אבל אשפה דרבים לא חיישינן שמא תנטל כדתנן **אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים חלון שעל גבה זורקין לה בשבת** ובים חיישינן שמא יעלה הים שרטון: [דף ח:] **איתמר מבוי העשוי כנדל. פירוש נדל שרץ שיש לו** הרבה רגלים מכאן ומכאן כדתניא חולין סז: עד **כל מרבה רגלים זה נדל וכן זה המבוי יש לו שבילין** מכאן ומכאן והם מפולשין לרה"ר מצד אחד. **אמר אביי עושה צ"ה לגדול ואידך כולהו מישתרו בלחי וקורה. אמר ליה רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום והא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו לדרב אלא אמר רבא עושה צורת הפתח לכולהו מחד גיסא ואידך גיסא** מישתרי בלחי וקורה מהא שמעי' **דהלכתא כרב דאמר הלכה כתנא קמא דהא רבא** גופיה כוותיה סבירא ליה וקי"ל דכל היכא דפליגי **אביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם:**

י איתמר משום רב כהנא רבה מבוי שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצר. פחות מארבע אמות מניח את הקורה באלכסון. ארבע תמות אינו מניח **אלא כנגד הקצר. פירוש שאם היה ארוך עודף על הקצר ארבע אמות הוה ליה כמבוי בפני וצריך מחיצה כנגדו ואם לא היה הארוך עודף על הקצר** ארבע אמות אינו מבוי **בפני עצמו ולפיכך מניח את הקורה באלכסון: רבא אמר אחד זה ואחד זה אין מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. מאי טעמא קורה משום היכר ובאלכסון לא הוי היכר. ואם יש באלכסונה יותר מעשר אמות ד"ה אין מניח אלא כנגד הקצר** ר"מ פסק כרבא וכן פסק הרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הל' ב ומתוך שכתב רב אלפס ז"ל ואם יש באלכסונה יותר מעשר וכו' משמע שפיסק כרב כהנא דלרבא לעולם אינו מניח אלא כנגד הקצר ותימה למה לא יהא הלכה כרבא דהוא בתראה. ולא מסתבר למימר דסבירא ליה לרב אלפס ז"ל דקורה משום מחיצה. דהא לקמן (עירובין דף יב:) פליגי רבה ורבא בלחי אי הוי משום מחיצה אי משום היכר אבל בקורה מודו דהוי משום היכר. הלכך נראה דהלכה כרבא וכתב ר"מ ז"ל דבתוך המבוי יכול להניח את הקורה באלכסון ומשתמש בקצר כנגד הקצר ובארוך כנגד הארוך. וכתב הראב"ד ז"ל דבצ"ה מודה רבא דעביד באלכסון דלכ"ע משום מחיצה הוי **והלכתא' מותר להשתמש תחת הקורה ובין לחיים נמי מיתר כרבא. והנ"מ דפתוח לרה"ר אבל פתוח לכרמלית לא דאמר** [דף ט.] **רב חנן בר רבא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו בין דאית ביה** ד' בין דלית ביה ד' **ואוקימנא בדפתוח לכרמלית משום דמצא מין את מינו וניעור.** והרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הל' יא השוה יחד תחת הקורה ובין לחיים דכל שפתוח לכרמלית אסור והראב"ד השיג עליו ואמר דתחת הקורה אפילו פתוח לכרמלית מותר וכן משמע מתוך דברי רי"ף. והא דקאמר הנ"מ דפתוח לרה"ר קאי דוקא אבין לחיים. ונראה דהיינו טעמא דרבא אמר בין לחיים נמי מותר וקאמר עלה והוא דפתוח לרה"ר. והא דקאמר רבא מנא אמינא לה אבין לחיים דוקא קאי אבל

רי"ף ב:

אתחת הקורה לא איצטריך להביא ראיה דרבא הוא דאמר לקמן (עירובין יב:) דקורה משום היכר ולחי משום מחיצה הלכך תחת הקורה פשיטא דמותר להשתמש. אבל תחת הלחי דהוי משום מחיצה הוצרך להביא ראיה דמותר להשתמש דה"ק סתמא דגמרא לימא בהא קמיפלגי. דמ"ס משום היכר ולכך מותר להשתמש תחת הקורה ומ"ס משום מחיצה ולכך אסור להשתמש תחת הקורה. ואע"ג דתו קאמר דכולי עלמא קורה משום היכר ואיבעית אימא משום מחיצה. מ"מ חזינן דסברת הגמרא דלמאן דאמר קורה משום היכר מותר להשתמש תחת הקורה ומאן דאמר משום מחיצה אסור. הלכך רבא דאית ליה קורה משום היכר ולחי משום מחיצה אהא דאמר מותר להשתמש תחת הקורה לא איצטריך לאתויי ראיה אלא אבין לחיים הוא דאיצטריך לאתויי דאע"ג דאית ליה לחי משום מחיצה מותר להשתמש בין לחיים משום דבטיל לגבי מבוי ואהא הוא דמסיק דוקא דפתוח לרה"ר אבל לכרמלית אסור. ומיהו יש ספרים דגרסי לקמן רבה אמר קורה משום היכר ולחי משום מחיצה ורבא אמר אחד זה ואחד זה משום היכר. וכן מסתבר דמזכיר רבה קודם רבא. וכן משמע בפלוגתא דלחי העומד מאליו דרבא אית ליה דלחי משום היכר. ולפי זה אין ראיה שיהא חילוק בין קורה ללחי בפתוח לכרמלית. והר"ז ז"ל פוסק דבין לחיים אסור משום דקי"ל לקמן (עירובין דף טו.) דלחי משום מחיצה כאביי דאמר לחי העומד מאליו הוי לחי וטעמא דהוי לחי משום דלחי משום מחיצה. ולאו ראיה היא משום דאפשר דקי"ל דחודו החיצון יורד וסותם. ועוד כמו שהוכיח ר"י דמ"ד בין לחיים אסור לאו משום דסבר דלחי משום מחיצה אלא משום דהכשירו בכל שהוא ואי שריא לאישתמושי כנגדו אתי להשתמש חוצה לו:

יא ואם נעץ שתי יתדות בשני כותלי המבוי והניח קורה עליהם אפילו למאן דאית ליה אסור להשתמש תחת הקורה דחודו הפנימי יורד וסותם נמי אסור דקורה ע"ג מבוי בעינן וליכא. ואם נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי שאין בגובהן ג' ואין בעקמומיתן שלש והניח קורה עליהן מותר דאמר חבוט רמי קורה ע"ג מבוי ואמר לבוד משתי רוחות: [דף ט:] **איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי. נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ורבי שמעון בר רבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אין נידון משום לחי. והלכתא נידון משום לחי.** ונראה מבחוץ ושוה מבפנים כמו שפי' רש"י בברייתא דר' חייא כותל שצדו אחד כנוס מחבירו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים כגון ששקוע הכותל מלפניו שאין הכניסה נראה לעומדים במבוי אלא לעומדים ברה"ר ואותה שקיעה חשיב לחי ולא כמו שפי' רש"י נראה מבחוץ ושוה מבפנים משך כל הלחי לחוץ וחודו הפנימי נכנסה בכותלי המבוי. דאי חשיב כי האי נראה מבחוץ ושוה מבפנים א"כ האי דמשני לקמן בנכנסין כותלי קטנה לגדולה האי נמי הוא [דף י:] נראה מבחוץ ושוה מבפנים כיון דאיכא גיפופי בגדולה מאחורי הכניסות א"כ כניסת הקטנה הוי נראה מבחוץ ושוה מבפנים. אלא ודאי כה"ג לא הוי אפילו נראה מבחוץ כיון שאין נראה לצד חלל המבוי אלא לעומדים אחרי המבוי ולחי המושך מדופנו של מבוי בין אי גרס מדופנו בין אי גרס עם דופנו יש לפרש שנמשך עם עובי רוחב הכותל של מבוי ורוחב הכותל עודף לצד מבוי או מאחריו:

יב מבוי שהוא רחב כ' אמה אמר אביי [דף י:] עושה פס גבוה עשרה **טפחים במשך ד' אמות ומעמידו באמצע.** ואם יש מן הפס עד הכותל של רחב המבוי יותר מעשר אמות יש לו דין מבוי עקום כמין חי"ת דאין חילוק בין אם יש הפסק גדול בין שני הפתחים של צד רה"ר בין אם יש הפסק קטן. וכתב הראב"ד ז"ל וצריך שתהא הקורה נוגעת באותו פס או בתוך ג' דבעי **קורה על גבי מבוי.** וכיוצא בזה מצאתי בירושלמי קורה אחת מהו שתתיר שני מבואות ר' ירמיה אמר ר' זעירא אמר ר' אבהו חד אמר אסור וחד אמר מותר. מ"ד אסור בנתינתה למעלה מג' לכותלי המבוי. מ"ד מותר בנתינתה למטה מג' לכותלי המבוי. **אי נמי עביד כדרב יהודה דאמר מבוי שהוא רחב ט"ו אמה מרחיק ב' אמות ועושה פס שלש אמות** וכ"ש אי מרחיק אמה ועביד פס אמה ומחצה ומרחיק אמה ועביד פס אמה ומחצה אלא דלא אטרחוה רבנן כולי האי. **והיכא דרחב עשרים אמה עביד הכי מהאי גיסא ומהאי גיסא. וליחוש דלמא שביק פתחא רבה ועייל בפתחא זוטא. אמר רב יהודה חזקה אין אדם מניח פתח גדול ונכנס ויוצא בפתח קטן.** ומ"ש מדר' אמי ורבי אסי. הכא לא ממעע בהלוכא התם ממעט בהלוכא:

יג ואם יש לו צ"ה וכו' ואף בגובהה מהניא צ"ה דלא

בעיא היכר בצ"ה. ואמלתרא מהניא בגובהה ולא ברחבה דאמלתרא מהני בגובהה משום דדבר חדוש הוא ומסתכל כלפי מעלה לראותה ואגב זה רואה הקורה והאי טעמא לא שייך ברחבה. [דף יא.] מעשה באדם אחד מבקעת בית תורתן שנעץ ד' קונדיסין בארץ ומתח זמורה על גביהן ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לענן כלאים. אמר ר' שמעון בן לקיש כדרך שהתירו לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת. ור' יוחנן אמר לכלאים התירו ולא לשבת ומוקי לה במן הצד ובדרב חסדא קמיפלגי אבל על גבן מודה רבי יוחנן דצ"ה מהניא אף מד' רוחות לרב בעשר ולמתני' אפילו יותר מעשר. וא"ת ולמה הוצרכו לעשות פסין לביראות לקמן (עירובין דף יז:) וגם לא התירו אלא בבהמת עולי רגלים ולא לאדם לקמן (עירובין דף כ:) ובקל היה יותר לעשות צ"ה מד' רוחות ואפילו ליותר מעשר כמתני' וי"ל דלא היה מתקיים כ"כ דאתו גמלים ושדו ליה וגם נקל ליפול ברוח שאינה מצויה לפי שהיו צריכין להגביהן מפני הגמלים וכן צ"ל גבי שיירא שחנתה בבקעה לקמן (עירובין טז:) שמקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה או קנים בפחות מג' ולא עבדי צ"ה. אי נמי הא דשרינן פיאה בחצר ובמבוי שיש בה דיורין אבל בבקעה דלית בה דיורין לא שריא. ובירושלמי דמס' כלאים פ"ד גרס אמר ר' זעירא מודה ר"ל לענין שבת שאין פיאה מתרת ביותר מעשר. א"ר חגי מתניתין אמרה כן מקיפין ג' חבלים זו למעלה מזו ואם אתה אומר שפיאה מועלת ביותר מעשר דיו בחבל אחד:

יד אמר רב חסדא צ"ה [דף יא:] שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום פירש רב האי גאון ז"ל צ"ה שעשאה מן הצד כגון שעשאה מן צדו של כותל דהוה ליה פתחא בקרן זוית ופתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי. ופירוש זה אינו מובן דלענין כלאים שמתח זמורה על גבי קונדיסין לא משמע הכי ועוד דקאמר אילימא מן הצד וכו' אלא על גבן ולא משמע אלא כפי' רש"י שפירש מן הצד שלא נתן העליון על שני הקנים העומדים אלא חברו להם מן הצד שאז אין דומה לפתח שהמשקוף נתון על שתי המזוזות והיינו כברייתא דלקמן צ"ה שאמרו קנה עכאן וקנה מכאן ואחד על גביהן. **ואמר רב חסדא צ"ה שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לעמוד בה דלת ואפילו דלת של קשין.** אמר רבי שמעון בן לקיש משום ר' ינאי צ"ה שאמרו צריכה היכר ציר. מאי היכר ציר. אמר רב אדא אבקאתא. רב אלפס ז"ל לא הביא הך מימרא דר"ל ותמה עליו רבינו מאיר ז"ל למה השמיטה דהא ליכא מאן דפליג עלה ודחק לפרש הסוגיא כדי לקיים דבריו שלא יהא צריך היכר ציר ופירוש אשכחיה רב אחא בריה דרבא לתלמידי דרב אשי אמר תני מר מידי בצ"ה כלומר וכי הוא מצריך היכר ציר או לא א"ל לא אמר ולא כלום ולא הוסיף מאומה על צ"ה אלא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן א"ל תנא **צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן.** הביא ראיה לדבריהם שאין צריך היכר ציר מדלא מצריך בברייתא היכר ציר. ואח"כ כתב ומיהו אין הלשון משמע כן דאם כן הו"ל למימר תניא דמסייע לכו. ועוד לא אמר ולא כלום לא משמע הכי ואדרבה נראה דה"פ אמר מר מידי בצ"ה כלומר אם בא שום חדוש אמרו ליה לא אמר שום חדוש אמר להן אני אומר לכם דבר חדוש תנא צ"ה וכו' וקנה על גביהן דאין צריך קורה רחבה טפח על גביהן אלא קנה משהו בעלמא ובלבד שלא יהא ניטל ברוח ושתהא בריאה שיכולה לעמוד בה דלת של קשין והיכר ציר נמי בעינן כדר"ל משום ר' ינאי דליכא מאן דפליג עלה. כל זה מדברי ר"מ ז"ל. וראיתי בירושלמי פ"א דפליגי רבי יוחנן ור"ל ר' יוחנן לא מצריך היכר ציר ור"ל מצריך היכר ציר ושמא על דא סמך רב אלפס ז"ל ולא הביא הא דהיכר ציר ומיהו ר"ל משמיה דר' ינאי אמר שהיה רבו של ר' יוחנן והלכה כר' ינאי: **צריכין ליגע או אין צריכין ליגע. פירוש אלו הקנים שבמזוזות המבוי אם היו גבוהין עשרה טפחים** ואין מגיעין לקנה שלמעלה אלא שמכונין כנגדו **מהו. רב נחמן אמר אין צריכין ליגע ורב ששת אמר צריכין ליגע. והלכה כרב נחמן דתניא כוותיה. מאי היא דתניא כיפה ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין** כשיש **ברגליה עשרה אף על פי שאין הקרוי שבשמי כיפה מגיע לרגליה הוה פתח וחייב במזוזה הכא נמי כיון שיש בקנים עשרה אע"פ** שאין מגיעין לקנה העליון פתח הוי: רי"ף ג.

טו מתני' הכשר מבוי ב"ש אומרים לחי וקורה. וב"ה אומרים לחי או קורה. ורבי אליעזר אומר לחיים. משום רבי ישמעאל **אמר תלמיד אחד לפני ר"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה על מבוי שהוא פחות מד' אמות שהוא מותר בלחי או בקורה. על מה נחלקו** מארבע אמות ועד עשרשב"ש **אומרים לחי וקורה ובית**

הלל אומרים או לחי או קורה א"ל ר"ע על זה ועל זה נחלקו:

טז גמ' כמאן דלא כחנניא ודלא **כתנא קמא. אמר רב יהודה ה"ק הכשר מבוי סתום כיצד ב"ש אומרים לחי וקורה וכו'. ופלוגתא דחנניא ות"ק במבוי מפולש:** [דף יב.] **אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן חצר צריכה שתי פסין משתי רוחות וכל פס משהו. ואם מרוח אחת צריך** שיהיה רחב ד' טפחים. וכן אמר שמואל חצר ניתרת בפס אחד. ופריך עלה דאמר שמואל לרב חנניא בר שילא את לא תעביד עובדא אלא או ברוב דופן או בשני פסין. ומשני מרוח אחת בד' משתי רוחות במשהו לכאן ומשהו לכאן. ואהא דאמר רוב דופן פריך ל"ל רוב דופן בפס ד' סגי. וכ"ת רוב דופן בדופן ז' דבד' הוי רוב דופן. למה לי רוב דופן. בג' ומשהו סגי דהאמר רב אחלי ואיתימא רב יחיאל עד ד'. איבעית אימא כאן בחצר כאן במבוי ואיבעית אימא דרב אחלי תנאי היא ושמואל לית ליה דרב אחלי ופסק ר"מ ז"ל במבוי פחות מארבעה אין צריך תיקון כיון דלליש נא קמא סבר שמואל כרב אחלי ומפליג בין מבוי לחצר הלכה כההוא לישנא דבשל סופרים הלך אחר המיקל ואע"ג דפליגי נמי תנאי בהאי לקמן (עירובין יג.) נראה דהלכתא כמאן דאמר אין צריך דאי הלכתא צריך אמאי דחיק גמרא לאוקומי לדשמואל דלא כהלכתא כרב אחלי. והרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הלכה ט כתב מבוי פחות משלשה טפחים אין צריך כלום. ונראה כמו שפסק ר"מ ז"ל וכן כתב הראב"ד ז"ל:

יום מה

יז ת"ר לשון ים שנכנס לחצר אין ממלאין ממנו בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה עשרה טפחים. במה דברים אמורים כשנפרצה **ביותר מעשר אבל בעשר אין צריך.** והוא דלא הויא הפרצה במלואו של כותל אלא שנשארו גיפופים. מימלא הוא דלא ממלינן **הא טלטולי מטלטלינן והלא נפרצה** למקום האסור לה **הכא במאי עסקינן דאית לה גדודי** פירש רש"י שנשאר מן המחיצה בגובה עשרה והים כיסהו הלכך בחצר המחיצה ניכרת דפעמים המים שוקעין והמחיצה נראית ולכך מותר להשתמש בחצר. אבל מהחצר לבית אסור הואיל ואין המחיצה ניכרת בבית. **והא דקאמר מימלא הוא דלא ממלאינן** היינו למלאות מים מן החצר ולהביאן לבית. ורשב"ם ז"ל פירש דאית ליה גידודי שלשון הים הפיל הקרקע ונשארו גידודים גבוהים עשרה בשפת המים ואותן הגידודים מתירין לטלטל בחצר אבל למלאות מן המים לחצר אסור דמקום המים נפרץ במלואו לים:

יח [דף יב:] **אמר רב יהודה אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בלחי משהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב מבוי שארכו כרחבו אין ניתר בקורה טפח. אמר ר' זירא כמה מכוונן שמעתתא דסבי כיון דארכו כרחבו הוה ליה חצר וחצר אינה ניתרת אלא בפס ארבעה דאמר רב נחמן נקטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יותר על רחבו ובתים וחצירות פתוחות לתוכו.** רש"י פי' כאן בית לכל חצר. ולעיל דף ה. ולקמן פרק הדר (עירובין דף עד.) פי' שני בתים לכל חצר וכן עיקר דמוכח הכי בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלא.) גבי מבוי שלא נשתתפו וכו'. **ואיזוהי חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ארבעה כל שאין ארכה יותר על רחבה אבל ארכה יותר על רחבה אפילו משהו בלחי וקורה סגי:** רי"ף ג:

יט מתני' [דף יג:] **הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח והאריח חצי לבנה של שלשה טפחים. דיה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו רחבה לקבל אריח ובריאה לקבל אריח. ר' יהודה אומר רחבה אע"פ** שאין בריאה:

גמ' [דף יד.] **אמר רבה בר רב הונא קורה שאמרו צריכה שתהא בריאה לקבל אריח ומעמידי קורה אין צריכין לקבל קורה ואריח. ורב חסדא אמר א' זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאים כדי לקבל קורה ואריח.** הרמב"ם ז"ל פי"ז הל' יג פסק כרב חסדא ור"מ ז"ל פסק כרבה בר רב הונא דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכן מסתבר. אמרינן ששת הניח קורה ע"ג מבוי ופירס עליה מחצלת והגביהה מן הקרקע שלשה קורה אין כאן ומחיצה אין כאן קורה אין כאן דהא מיכסא ומחיצה אין כאן **דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה** וכל מחיצה שהגדיים בוקעין בה לא שמה מחיצה. כתב ה"ר שלמה בן אדרת ז"ל דקורה שהיא משוכה למטה מעשרה טפחים פסולה דכיון שיש שיעור מחיצה נפקא מתורת קורה ומחיצה אין כאן דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין בה. וליתא דהכא דוקא אמר קורה אין כאן משום דמכסיא ואינה נראית וסבורים דבמחצלת המבוי ניתר. אבל כשהקורה נראית בשביל גודלה לא נפקא מתורת

קורה. **ת"ר קורה היוצאת מכותל זה ואינה נוגעת בכותל אחר וכן שתי קורות אחת** יוצאת מכותל זה ואחת יוצאת מכותל זה ואינן נוגעות זו בזו. **פחות מג' אין צריך להביא קורה אחרת. ג' צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר פחות מד' אין צריך להביא קורה אחרת ד' צריך להביא קורה אחרת וכן שתי קורות המתאימות לא בזו לקבל אריח ולא בזו לקבל אריח. אם מקבלות אריח לרחבו טפח אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר אם מקבלות אריח לארכו ג' טפחים אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת היתה אחת** למעלה ואחת למטה רבי יוסי ב"ר יהודה אומר רואין את העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאלו היא למעלה ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים ותחתונה למטה מעשרה. כתב ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבי יוסי ב"ר יהודה דסבר כאבוה דאית ליה רואין ולית הלכתא כאבוה. ומה שהביאו הרי"ף משום שהוא סיום הברייתא הביאו ולא להלכתא:

מתני' היתה של קש ושל קנים רואין אותה כאילו היא של מתכת. עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה. עגולה כאילו היא מרובעת. אם יש בהיקפה שלשה טפחים יש ברחבה טפח. לחיים שאמרו גובהן עשרה טפחים ורחבן ועוביין כל שהוא רבי יוסי אומר רחבן ג' טפחים היתה של קש וכו' לר"י ולית הלכתא כוותיה:

גמ' מאי קמ"ל דאמר רואין היינו הך. מהו דתימא במינו אמר רואין שלא במינו לא אמר רואין קמ"ל. עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה מאי קמ"ל. קא משמע לן כדרבי זירא דאמר ר' זירא היתה קורה **בתוך מבוי ועקמומיתה חוץ למבוי היא למעלה מעשרה ועקמומיתה** בתוך עשרה **היא בתוך עשרים ועקמומיתה למעלה מעשרים** רואין כל **שתנטל**

רי"ף ד. **עקמומיתה ואין בין זה לזה שלשה אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת.** כתב ר"מ ז"ל אע"ג דרבנן פליגי עליה דר' יהודה בהיתה של קש ושל קנים בהא דעגולה ועקומה מודו רבנן דאמרינן רואין מדפריך אעקומה פשיטא ומשני קמ"ל כדר' זירא אלמא דהכי הלכתא כיון דאתיא לאשמעי' הך דר' זירא. ועוד נראה לי להביא ראיה לדבריו מדפריך אהיתה של קש מאי קמ"ל היינו הך ואעקומה פריך פשיטא אלמא אפילו רבנן מודו בה ומילתא דפשיטא היא לכ"ע. ואעגולה פרי' הא תו למה לי דפשיטא דהיא כמו עקומה:

כ רהבן ועוביין כל שהו תניא וכמה כל שהו ר' זירא אומר [דף יד:] **אפילו כחוט הסרבל. תניא עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי.** אם עשה לחי לחציו הפנימי מותר להשתמש עד הלחי ולא חיישינן דלמא אתי לאישתמוש מן הלחי והלאה. **אמר רבא עשה לחי למבוי** והפליגו מן הכותל שלשה או שהגביהו מן הקרקע **שלשה לא עשה ולא כלום. ואפילו לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד הני מילי למעלה אבל למטה כיון דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין בה לא אמר: רבי יוסי אומר רחבן שלשה. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים. א"ל רב הונא בר חיננא בהלמי אמרת לן בלחיים לא אמרת לן. רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילא משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים. אמרו ליה אמרת אמר להו לא. אמר רבא האלהים אמרה ואנא גמירנא לה מיניה. ומאי טעמא הדר ביה משום דרבי יוסי נימוקו עמו. אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי הלכתא מאי. אמר ליה פוק חזי מאי עמא דבר כלומר כרבנן נהגו** ולא כרבי יוסי:

כא [דף טו.] **איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי ורבא אמר לא הוי לחי. היכא דלא** סמכינן עליה מאתמול כגון דהוה לחי אחר ונפל בשבת **כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי. כי פליגי היכא דסמכינן עליה מאתמול אביי אמר הוי לחי דהא סמכינן עליה מאתמול. ורבא אמר לא הוי לחי** כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי עבידא. **בלחי בלחוד הוא דפליגי אבל מחיצה העומדת מאליה דברי הכל** הויא מחיצה ויראה דבמחיצה אפילו לא סמכינן עליה מאתמול הויא מחיצה. אבל קורה העומדת מאליה. יראה דלא הוי קורה דקיימא לן דקורה משום היכר וטעמא דאביי בלחי משום מחיצה :

כב מתני' בכל עושין לחיים אפילו בדבר שיש בו רוח חיים ור"מ אוסר. ומטמא משום גולל ור"מ מטהר וכותבין עליו גיטי נשים ורבי יוסי הגלילי פוסל. [דף טו:] **שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה**

מטלטלין בתוכה. ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים. ולא יהו פרצות יתירות על הבנין . וכל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח יותר מכאן אסור:

ברי"ף ה: **גמ' איתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור. רב פפא אמר מותר הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובא. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור הכי אגמריה רחמנא למשה גדור רובא. והלכתא כרב פפא דדייקא מתני'** כוותיה דקתני לא יהו פרצות יתירות על הבנין הא כי **הדדי נינהו שרי:**

כג מתני' מקיפין ג' [דף טז:] **חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו ג' טפחים. שיעור החבלים עוביין יותר על טפח כדי שיהא בין הכל עשרה טפחים. מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו ג' טפחים. בשיירא דברו דברי ר' יהודה. וחכ"א לא דברו בשיירא אלא בהוה:**

יום מו

כד כל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה **דברי רבי יוסי דוחכ"א אחד משני דברים.** ד' **דברים פטרו במחנה. מביאין עצים מ"מ. ופטורין מרחיצת ידים. ומדמאי. ומלערב:**

גמ' אמר רב המנונא הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד. בערב מאי. ומוקי לה כגון דאייתי מחצלת דהויא שבעה ומיהו וחקק בה ג' ושבק בה ד' ומשהו ואוקמא בפחות מג'. ולא איפשיטא. י"א כיון דלא איפשיטא עבדי' לחומרא ועומד מרובה על הפרוץ בערב לא הוי עומד. והראב"ד ז"ל כתב כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בע"א אלמא פשיטא דערב כשתי לענין עומד מרובה על הפרוץ ולא איצטריך ליה למיבעי וכן מסתבר:

כה דרש רב נחמן משום רבי' שמואל חצר שמשמשת לאויר ואינה מוקפת לשתי **וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי נותנין לו בית סאתים שהן מאה על נ' אמה כי בית סאה נ' על חמשים סאתים מאה על חמשים שהן ע' אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים כחצר המשכן דכתיב אורך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים ונקראת חצר והן עמודים ועליהן קלעים כדרך הולכי מדברות וכל מילי דשבת ממשכן ילפינן להו. הילכך יחיד נותנין לו בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להן כל צרכן ואע"פ שהוא שתי בלא ערב וכן הלכה. אמר רב גידל אמר רב שלשה מתירין בשבע ואוסרין בחמש. ופי' רב אשי הוצרכו לשש כלומר לבית שש סאין** שהן סאתים לכל אחד

ברי"ף ה. והקיפו שבע מותר **שהרי לא נשאר פנוי אלא בית סאה. לא הוצרכו אלא לתמש והקיפו שבע אפילו בחמש אסורין שהרי בית סאתים פנוי שאין צריכין להם. ואקשינן אלא הא דקתני וחכ"א אחד יחיד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי** [דף יז.] **מאי לאו פנוי מאדם וכיון שהן שלשה וכל אחד מהן יש לו בית סאתים הרי יש להן בית שש סאין ולא נשאר פנוי מאדם אלא סאה אחת ואמאי אמרת אסורין אפילו בחמש. ופרקינן** פנוי דקתני לא **מאדם אלא מכלים וכיון שלא היו צריכין לכלים אלא חמש והקיפו שבע הרי שנים פנוים מכלים. ולפיכך אסורין אפילו חמש ובטלה הקפתן:** איתמר שלשה ומת אחד שנים וניתוספו עליהן רב הונא ורבי יצחק חד אמר שבת גורמת וחד אמר דיורין גורמין. תסתיים דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת דאמר רבה בעאי מיניה מרב הונא עירב דרך הפתח ונסתם הפתח דרך החלון ונסתם החלון מהו ואמר לי שבת הואיל והותרה הותרה. והלכה כרב הונא דאמר שבת הואיל והותרה הותרה. דתניא כוותיה לקמן בפרק הדר (עירובין דף ע:) ואביי נמי הכי סבירא ליה לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) מההיא דבעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו. ואין לומר דרבי יצחק אוקי ברייתא דפרק הדר כרבי יהודה ואיהו סבר כרבי יוסי. דהא מסקינן הכא רבי יצחק נמי סבר כרבי יהודה. ואף על גב דרב סבר הלכה כרבי יוסי בפרק כל גגות שם ושמואל נמי פסק כוותיה בנפרצה לרה"ר רב הונא מודה נמי בהא כדמסיק הכא התם ליתנהו למחיצות. ואע"ג דההיא דאביי בפרק כל גגות בנפרצה איירי וקאמר שבת הואיל והותרה הותרה. לא דמיא הך פירצה דשתי חצרות שנפרצו זו לזו לנפרצה לרה"ר. דכיון דמעיקרא רה"י גמורה והשתא רשות היחיד גמורה והוקפה לדירה לא דמיא אלא לדיורין הבאין בשבת. והא דאמרינן לקמן פרק הדר (עירובין דף עא.) היכא דמת גר מבעודיום והחזיק ישראל בשבת בנכסיו אוסר ולא אמר שבת הואיל והותרה הותרה. שאני התם כיון דמת גר מבעוד יום פקע רשותיה והיה ישראל

ראוי להחזיק בו מבעוד יום. ונראה שאם עירבו לצורך שנה מחצר לחצר ונסתם הפתח בשבת ואח"כ נפתח בו ביום פשיטא דמותר לטלטל מזו לזו דהא אפילו בלא נפתח נמי מותר לטלטל מעבר לכותל או בחלון שאין בו ארבעה טפחים דשבת הואיל והותרה הותרה אלא אפילו נסתם באמצע השבוע ונפתח בשבת דחזר העירוב למקומו. וראיה מהא דאמר בשבת פרק הזורק (שבת דף קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה הנעשית בשבת בין בשוגג בין במזיד כו'. משמע דנפסקו אפי' בחול קאמר דאי בשבת אפילו לא חזרו ונתקשרו נמי אמרינן שבת הואיל והותרה הותרה ומיהו לפי מסקנא דשמעתין אין לנו ראיה שיהא הלכה כמ"ד שבת גורמת בפלוגתא דרב הונא ורבי יצחק דכיון דאסיקנא דרבי יצחק אמר אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה ושרי מבוי שניטלה קורתו או לחייו כ"ש שיתיר עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. דהא אמרינן לקמן בפ' הדר (עירובין דף ע:) כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת לאתויי עירב דרך הפתח ונסתם הפתח זה הכלל לאתויי מאי לאתויי מבוי שניטלה קורתו או לחייו משמע דאי לאו זה הכלל לא הוה שרינן מבוי שניטלה קורתו או לחייו אע"ג דהוה שרינן עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. וכיון דאוקימנא דרבי יצחק דאסר גב דיורין שרי עירב דרך הפתח ונסתם א"כ רב הונא דשרי בעירב דרך הפתח ונסתם אפשר דאסר גבי דיורין וליתא להך תסתיים דקאמר גמרא. ומיהו נראה לי אף על גב דלית לן ראיה להתיר גבי דיורין מברייתא דבפרק הדר דשריא בעירב דרך הפתח מ"מ אית לן ראיה מאביי דשרי בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) דיורין הבאין בשבת. וכן פסק רב אלפס ז"ל דשבת גורמת בלא דיורין: וחכ"א **אחד משני דברים. חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו יחיד בישוב דרבנן בתראי סברי היחיד בישוב שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב כדין הולכי מדברות.** וכן הלכה:

כו [דף יז:] **ופטורין מרחיצת ידים. אמר אביי לא שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובה. דאמר רב יהודה מפני מה אמרו אחרונים חובה מפני שמלח סדומית** יש שמסמא את העינים ומשתכחא כי קורטא בכורא. **א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי אמר ליה לא מיבעיא:** ומלערב. **אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא עירובי חצירות אבל עירובי תחומין חייבין** דתניא רבי חייא אומר **לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. קשיא ליה לרבי יוחנן וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. אמר ליה רב אשי מי כתיב** אל יוציא אל יצא **כתיב כלומר יציאה ברגלים בלבד** ולית בהו **מיתת ב"ד אלא באזהרה בלבד ולפיכך לוקין עליו. וקשיא לן היכי אמר הכא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה ואנן קים לן דליתא לדר"ע דאמר תחומין דאורייתא ואשכחן בגמרא דבני מערבא דגרסינן הגיעוך סוף תחומי שבת שאינו מחוורין דבר תורה.** ר' אבא בעא תינח **אלפים אמה אינו מחוור. ארבעת אלפים מחוור היא. ר' שמעון בר** רב הונא משום ר' אחא אומראין **לך מחוור מכולן אלא י"ב מיל כמחנה ישראל. נמצא עכשיו תחומי שבת מהן** דאורייתא ומהן דרבנן מאלפים אמה **ועד י"ב מיל לוקה עליהן** לרבנן מדרבנן ולרבי עקיבא מדאורייתא סוטה כז: **דכתיב מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב וכתיב ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים** באמה ואי אפשר לומר אלף שכבר נאמר אלפים **ואי אפשר לומר אלפים** שכבר נאמר אלף הא כיצד **אלא אלף אמה מגרש ואלפים תחום שבת ורבנן סברי אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים. ומי"ב מיל ולמעלה לוקה עליהם** דאורייתא לדברי הכל כדכתיב **אל יצא איש ממקומו והיינו י"ב מיל כנגד מחנה ישראל. אבל מאלפים אמה ולמטה מותר לדברי הכל. ועדיין הקושוא במקומה עומדת שאין לנו עירובי תחומין אלא עד סוף אלפים אמה בלבד ואם הניח עירובו חוץ לאלפים אין עירובו עירוב ואסור לו לצאת חוץ לאלפים אמה אפילו אמה אחת ואם איסור זה מדרבנן הוא לא ילקה** עליו דבר תורה אלא לר"ע. ומצי למימר דה"ק אבל עירובי תחומין חייבין דתני ר' חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה והיינו י"ב מיל שלוקין אף לדברי חכמים. וכיון דאיכא שום תחום שבת דאורייתא חייבין במכת מרדות אפילו תחום דאלפים דליתיה אלא מדרבנן. ומיהו גמרא דידן סבר לרבנן ליכא שום תחום שבת דאורייתא ואפילו י"ב מיל מדקאמרי' פרק כלל גדול (שבת דף סט.) דידע לה בתחומין ואליבא דר"ע משמע דלרבנן ליכא איסור דאורייתא בתחומין. ולקמן פרק מי שהוציאוהו (עירובין

דף מו.) קאמרינן אמר ליה רבא לאביי מכדי עירובי תחומין דרבנן:

פרק ב

ברי"ף ה: **א עושין פסין לביראות. ארבעה דיומדין נראין כשמונה דברי רבי יהודה. ר' מאיר אומר שמנה נראין כשנים עשר. ארבעה דיומדין וארבעה פשוטין גובהן עשרה טפחים ורחבן ששה ועוביין כל שהוא. וביניהן כמלוא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי ר"מ. ר' יהודה אומר של ארבע ארבע קשורות ולא מותרות אחת נכנסת ואחת יוצאת. מותר להקריב לבאר ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה מבפנים ושותה. ומותר להרחיק כל שהוא ובלבד שירבה בפסין:**

גמ' אמר **ר' יצחק בר אמי לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד. והתניא לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד מאי בהמה בהמת עולי רגלים אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד:**

ברי"ף ו. **מתני'** [דף יח.] **ר' יהודה אומר עד בית סאתים. אמרו לו לא אמרו בית סאתים אלא בגינה וקרפף. אבל אם היה דיר** וסהר או מוקצה או חצר אפילו בית חמשה כורין או בית י' כורין מותר **רבי יהודה אומר אם היתה דרך הרבים מפסקת יסלקנה לצדדין.** וחכ"א אינו צריך. אחד באר הרבים ובור הרבים ובאר היחיד עושין להן **פסין. אבל בור היחיד עושה לו מחיצה גבוה י'** [דף כב:] **טפחים דברי ר"ע רבי יהודה בן בבא אומר אין עושין פסיואלאלבאר הרבים בלבד. ולשאר עושין חגורה** גבוה י' טפחים:

גמ' אמר רב יהודה **אין בורגנין ולא פסי ביראות לא בבבל ולא בשאר ארצות. בורגנין בבבל לא דשכיחי בידקי דמיא בשאר ארצות** לא דשכיחי גנבי. פתי **ביראות בבבל לא דשכיחי מיא.** בשאר ארצות לא דלא שכיחא מתיבתא:

ברי"ף ו: **ב מתני'** [דף כג.] **ועוד אמר ר' יהודה בן בבא הגינה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים המוקפין גדר עשרה טפחים מטלטלין בתוכן. ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה. או שיהו סמוכות לעיר. רבי יהודה אומר אפילו אין בהן אלא בור שיח ומערה מטלטלין בתוכן. ר"ע אומר אפילו אין** בהן אחת מכל אלו מטלטלין בתוכן ובלבד שיהא ע' **אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על רחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה. רבי יוסי אומר אפילו ארכה כשנים ברחבה מטלטלין בתוכה:**

גמ' והא **תניא** [דף כג:] **רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על פי שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה. אמר רב ביבי בר אביי כי תנן נמי במתני' יותר משנים ברחבה תנן. אי הכי היינו רבי יוסי. איכא בינייהו ריבוע דרבנן פי' הא דתנן לקמן** (עירובין דף מט:) **עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות. לרבי אליעזר דאמר אם** היתה יתר על פי **שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה משח לה באלכסון** אי הוי **אלכסונא יותר על שנים ברחבה אפי' אמה אחת אין מטלטלין בתוכה דסבר לה כר' חנינא בן אנטיגנוס דאמר בעינן אלפים אמה תחום שבת עגולות ולא מרובעות ולר' יוסי משח לה בריבוע דסבר כרבנן דאמרי מרובעות הלכך אם היה ארכה כשנים ברחבה כחצר המשכן דכתיב אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים מטלטלין בתוכה. יותר על זה אין מטלטלין בתוכה. איתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. ורב ביבי אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי עקיבא. ותרוייהו לקולא. וצריכי דאי אמר הלכה כר' יוסי הוה אמינא עד שיהא בה שומירה או בית דירה כרבי יהודה בן בבא קמ"ל הלכה כרבי עקיבא. ואי אמר הלכה כרבי עקיבא ה"א אריך וקטין** ברי"ף ז. **לא קמ"ל הלכה כרבי יוסי דאפילו אריך וקטין.** קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור. נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר. נזרע רובו הא מיעוטו [דף כד.] שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית סאתים אסור כמאן כרבי שמעון. **צ"ע אם קרפף פחות מבית סאתים שלא הוקף** לדירה אם דינו כבית סאתים ויהא אסור לטלטל ממנו לחצר לרבנן דר"ש ולר"ש דקי"ל כוותיה לקמן (עירובין דף צא.) יהא אסור לטלטל ממנו לבית דסבירא ליה כולן רשות אחת לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. ולכאורה משמע שדינם שוה דאם לא כן היינו צריכין לומר דפליגי ר"ש ורבנן בבית סאתים מצומצם. דיותר מבית סאתים לכ"ע אפילו בתוכו אסור לטלטל יותר מד' אמות. ובפחות מכאן שרי אף לבית. ומיהו איכא

למימר דדין בות סאתים נוהג עד שיהא פחות מבית סאתים אמה. כי היכי דאמר לרבי אליעזר שלא יהא ארכה יותר על רחבה אמה אחת ולא קפיד אם ארכה יותר על רחבה מעט עד שיגיע לאמה אחת ה"נ לא נפיק מדין בית סאתים עד שיפחת אמה. והשתא לא הוי פלוגתייהו בבית סאתים מצומצם. ואין להביא ראיה להתיר מדפליג הכא בין פחות מבית סאתים לבית סאתים. דשאני הכא כיון דמיעוטו נזרע בפחות מבית סאתים לא תשוב ובטיל. ובית סאתים דחשיב לא בטיל. אבל נזרע רובו אפילו פחות מבית סאתום איכא למימר דאסור. ויש לדקדק מהא דאמרינן לקמן (עירובין דף צט:) אשפה שברה"ר חלון שעל גבה זורקין לה בשבת אלמא לא חשיבא מוקפת לדירה ע"י חלון שעל גבה לפי שהחלון למעלה מעשרה או משום שמופלגת מן הכותל בד' דומיא דחוליית הבור דמיתניא בהדה דמוקמינן לקמן במופלגת בד' ואפילו הכי מותר לזרוק מן החלון עליה אלמא כיון דלא הויא סאתים מותרת אף לבית. מיהו נראה שאין לחלק בין פחות מבית סאתים לסאתים מדקתני במילתייהו קרפף סתמא משמע דאיירי בכל קרפף שלא הוקף לדירה אע"ג שמותר לטלטל בתוכו ד' אמות דהיינו בית סאתים ובפחות נמי פלוגי. וההיא דאשפה נוקמה באשפה שבחצר או בקרפף לרבי שמעון ורבנן אוקמוה במוקפת לדירה. וא"כ רחבה שאחורי הבתים שלנו שנזרע רובה אפילו אין בכל הרחבה סאתים אסור להכניס ולהוציא ממנה לבית לרבי שמעון. ואפילו בחצר שלפני הבית נראה לומר דזריעת רוב מבטל ממנה הדירה. כמו בקרפף. ואף אם תמצא לומר דדירת חצר חשיבא ולא מבטלי לה זרעים מ"מ ברחבה נראה דזרעים מבטלי היקף דירה. ובחצר נמי הזרוע מיהת יפסיד דירה שלו. ונפקא מינה שאסור להכניס ממנו לבית. וגם אם הזרוע יותר מבית סאתים יאסר כל החצר. ומתוך פירש"י יש להביא ראוה דלא מבטלי זרעים לדירה אלא לקרפף יותר מבית סאתים. דרש"י פי' במתני' דשומירה ובית דירה חשיב היקף לדירה משמע דאיירי בפתח ולבסוף הוקף כדין הוקף לדירה. וסתם גינה זרועה היא ומאי אהני היקף לדירה הא אתו זרעים ומבטלי לה. אלא שמעת מינה דלא מבטלי דירת בית סאתים ואפילו לר' יהודה בן בבא דמחמיר טפי. כל שכן דמאן דמיקל דסבר דלא מבטלי זרעים בית סאתים. וגם מדבריו נראה להתיר אפילו כשהרחבה יותר מבית סאתים ואפילו כולה זרועה. דהא במתני' לא שרי ר' יהודה בן בבא בגינה וקרפף על ידי היקף לדירה יותר מבית סאתים ורחבה שריא אפילו בת עשרה כורין כדאמר לעיל (עירובין דף כב.) אי אתה מודה בדיר וסהר ומוקצה שאפילו בת עשרה כורין מותר. ומשמע דליכא מאן דפליג. ומוקצה היינו רחבה. א"כ רחבה עדיפא מקרפף הלכך אין ללמוד רחבה וחצר מקרפף שזרעים יבטלו דירתם. אבל למאי דפרישי' דשומירה ובית דירה הוי דירה גרועה ומהניא אף בהוקף ולבסוף פתח בבית סאתים וביתר מבית סאתים צריך פתח ולבסוף הוקף אין ראיה לחלק בין קרפף ורחבה. ומיהו מסתבר כיון דלא אשכחן ליה אלא בקרפף דאין ללמוד ביטול היקף דירה דרחבה וחצר מקרפף וצ"ע: נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר. אמר רב יהודה אמר אבימי והוא שעשויין איצטבלאות. רב נחמן אמר אף על פי שאין עשויין איצטבלאות. מר יהודה איקלע לבי רב הונא בר יהודה חזא דאין עשויין איצטבלאות וקא מטלטל בגוייהו א"ל לא סבר לה מר להא דאבימי א"ל אנא כרב נחמן ס"ל דאמר אע"פ שאין עשויין איצטבלאות. וכן הלכתא:

ג אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה פורץ בה פרצה יותר מעשר **וגודרה ומעמידה על עשר.** איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה עד שהעמידה על יותר מעשר מהו. ומסיק דמהני. אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בה אלא בד' אמות. אמר רב נחמן אם פתח בה פתח מותר לטלטל בכולה. ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח לא. פשיטא לא צריכא דאית ביה בי דרי מהו דתימא אדעתא דבי דרי פתח קמ"ל:

ד קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים כנטועה דמי ושרי אמר אמימר לא אמרן אלא דחזו לתשמישא אבל לא חזו לתשמישא אסור. וכי חזו לתשמישא [דף כד:] נמי לא אמרן אלא שאין בעומקן יותר מבית סאתים אבל יש בעומקן יותר מבית סאתים אסור ולאו מלתא היא מידי דהוה אכריא דפירי. ואי לא חזו לתשמישתא אפילו אין בעומקן יותר מבית סאתים אסור כי משמע שנתמלא כל הקרפף מים אלא שמקצתו יש בעומקו עשרה ומקצתו אין בעומקו עשרה ובחזו לתשמישתא הוה בעי לפלוגי בין יש בעומקו יותר מבית סאתים לאין בעומקו יותר מבית סאתים. אבל כי

לא חזו לתשמישתא לאמפליג משום דאפילו אותן שאין עומקן עשרה מבטלין הדירה כיון דלא חזו לתשמישתא וגם אין יכול להשתמש במקום המים: [דף כה.] **קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף** לדירה ובא למעטו ומעטו באילנות לא הוי מיעוט. בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי מיעוט. פחות משלשה לא הוי מיעוט. מג' ועד ד' רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט. רבה אמר הוי מיעוט דהא נפיק מתורת לבוד. רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דליכא מקום ד' לא חשיב. הרחיק מן הכותל ד' ועשה מחיצה להקיפו לדירה על ידי מחיצה זו הועיל. נ"ל דאין צריך לעשות מחיצה אלא ביותר מעשר. דבבנין מחיצה חדשה סותר את הישנה והוה ליה כעין פרץ אמה וגדר אמה. וכן משמע הא דקאמר הרחיק מן התל ד' ועשה מחיצה משמע דיש לקרפף שלש מחיצות מצד אחד ובאותה מחיצה שעשה לפני התל הוקף כולו לדירה. וכן כשעשה מחיצה על התל די לו ביותר מעשר. פחות מג' אינו מועיל. מג' ועד ד' רבה אמר מועיל. ורבא אמר אינו מועיל וכו'. רבה בר שימי מתני לקולא דמג' ועד ד' לכ"ע מועיל ופליגי בפחות מג'. ופסק ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבה בר שימי אלא כלישנא קמא משום דלישנא קמא סתמא דגמ' קאמר ליה. ואי משום דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. הני מילי בפלוגתא דתנאי אבל בפלוגתא דאמוראי ליתא להאי כללא מדפריך בפ' מי שהוציאוהו לקמן (עירובין דף מז:) גבי הנהו דכרי דאתו למברכתא והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אע"ג דשמואל מיקל. **ועוד הא דאמר** הלכה כדברי המיקל בעירוב דילמא בעירוב אמרו ולא במחיצות. וכי האי גונא אמר לקמן בסוף פרק כל גגות (עירובין דף צה.) ובפ' חלון (עירובין דף פא:) אמר רב יהודה אמר שמואל כל מקום שאמר רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו וקאמר עלה בעירובין ולא במחיצות. טחו בטיט ויכול לעמוד בפ"ע הוי מיעוט. א"י לעמוד בפ"ע רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט. רבה אמר הוי מיעוט דהשתא מיהא קאי ורבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא יכול למיקם לאו כלום הוא. ר"מ והראב"ד והר"ז הלוי ז"ל פסקו כרבא ורמב"ם ז"ל פי"ו מהל' שבת הלכה ט פסק כרבה. וכן נראה דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ומאביי ורבא ואילך הוא דקי"ל כבתראה ולא כאביי ורבא כנגד רבן: הרחיק מן התל ד' ועשה מחיצה מועיל. פחות משלשה או שעשאה על שפת התל פליגי בה רב חסדא ורב המנונא. חד אמר מועיל. וחד אמר אין מועיל והלכתא כמאן דאמר אין מועיל דקאי רב ששת בשיטתיה. והלכתא כרב ששת דאתמר עשה מחיצה על גבי מחיצה רב חסדא אמר בשבת מועל. בנכסי הגר לא קנה. רב ששת אמר בשבת נמי אין מועיל ואמר רב חסדא מודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל פירוש שהתל הוא הקרפף שהועיל שבאויר המחיצות העליונות הוא דר. בעא רב חנן נבלעו המחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו. ואסיקנא דבנכסי הגר לא קנה. ובשבת הויא מחיצה דכל מחיצה הנעשית בשבת בשוגג שמה מחיצה אפילו לטלטל וכל שכן דנעשית מאיליה. קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה. רבה אמר אויר קרויו מייתרו. ור' זירא אומר אין אויר קרויו מייתרו ואוקימנא דעבידא כי ארזילא ופירש רש"י משופע כעין גג היציע. וכתב ר"ח ז"ל וקיימא לן כר' זירא ובא"ז פסק כרבה דמיקל בעירובין. וכתב רבינו מאיר ז"ל מדבריו למדתי דסבירא ליה הלכתא כדברי המיקל בעירובין אפילו בפלוגתא דאמוראי. ואם תאמר תקשי ליה הא דפריך לקמן פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מז:) הא שמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן והא שמואל מיקל. וי"ל דודאי הואיל ואיתמר כללא דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אף לגבי עירובין אייתינן להאי כללא. אבל היכא דלא איתמר כללא כגון הכא דפליגי רבה ור' זירא אמרינן הלכה כדברי המיקל בעירובין אף במחיצות כגון הכא. אמר רבי זירא ומודינן [דף כה:] בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור הואיל ואויר מחיצות החצר מייתרו וע"י אויר המחיצות נעשה הקרפף יותר מבית סאתים. דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במלואו לחצר וגם החצר נפרץ במלואו. חצר מותרת וקרפף אסור. זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו. דחצר אפילו בת עשרת כורין מותרת:

ה ההוא בוסתנא דהוה סמוך לגודא דאפדנא נפל אשיתא ברייתא. פירש ר"ח ז"ל הבוסתנא היתה יתירה מבית סאתים שהוקף ולבסוף פתח האפדנא ועשו גודא להקיפה לדירה ברחוק ד' טפחים מגודא דאפדנא. וגם היה באותה גודא פתח ללכת מאפדנא לבוסתנא. ונפל ההיא גודא. וסבר רב ביבי למיסמך אגודא גווייתא דאפדנא הואיל והותרה על ידי מחיצה שעשו להקיפה

לדירה ואע"ג דנפלה ההיא מחיצה רצה לסמוך אגודא גווייתא דהואיל והותרה הותרה. ותועיל ההיא גודא דאפדנא אע"ג שנעשית קודם שפתח האפדנא לבוסתנא. ומסיק דכיון דלדירה גוואי נעשית המחיצה ולא לדירת בראי דבשעה שנעשית לא היה פתח בין אפדנא לבוסתנא ולא הוקף בוסתנא לדירה באותה אשיתא לא תועיל כאילו עכשיו הקיפה לדירה:

ו אמר [דף כו.] רב אסי מחיצת אדרכלון לא שמה מחיצה דלצניעותא בעלמא הוא דעבידא. אמר רב הונא כל מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה ודוקא לענין היקף דירה אבל לענין לטלטל בתוכה שמה מחיצה:

ז מתני' אמר ר' אלעאי שמעתי מר' אליעזר אפילו היא כבית כור. וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור להכניס ולהוציא לו אבל להן מותר. וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח. וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי:

גמ' והתניא ביתו אסור **לו ולהם. אמר רב הונא** אמר רב ששת לא קשיא **הא רבי אליעזר והא רבנן. אמר רב ששת** לכשתמצא [דף כו:] לומר לדברי ר"א **המבטל רשות חצרו רשות ביתו ביטל. לדברי חכמים המבטל רשות חצרו רשות ביתו לא ביטל. וחמשה השרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב לרבי אליעזר כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. ולרבנן** צריך לבטל **לכל אחד ואחד. ואי גלי דעתיה ואמר בטילי רשות חצרי ורשות ביתי אפילו לרבנן כיון דגלי גלי והן מבוטלין:**

פרק ג

רי"ף ז: **א בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח. הכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. הנודר מן המזון מותר במים ומלח. מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. סומכוס אומר בחולין. ולכהן בבית הפרס רבי יהודה אומר אפי' בבית הקברות** מפני שיכול לחוץ ולאכול:

גמ' [דף כו.] **אמר רבי יוחנן אין למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהן חוץ. אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח והא איכא כמהין ופטריות דאין מערבין אלא שמע מינה אין למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר** בהן חוץ. ועוד איכא מילי טובא דאין מערבין בהן גודגדניות שהוקשו לזרע וכפניות ותבלין ופולין יבשין ועדשים וחטין ושעורין. **חוץ מן המים ומלח. דוקא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו. אבל מים ומלח כאחד מערבין: תנא** [דף כט.] **כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגוויה בכחצי פרס. וכמזון שתי סעודות לעירוב. וכביצה לטומאת אוכלין סבר רב יוסף למימר הא דתניא וכמזון שתי סעודות לעירוב** ה"מ עד דאיכא סעודה מהאי וסעודה מהאי. **אמר ליה רבא אפילו למחצה ולשליש ולרביע. אמר ליה ההוא מרבנן לרבא תפוחים בכמה ואסיקנא אמר רב נחמן תפוחים בקב. תניא ר"ש בן אלעזר אומר עוכלא תבלין וליטרא ירק** ועשרה אגוזים וחמשה אפרסקין ושני רמונים ואתרוג אחד. ואמר גורסק בר דרי משמיה דרב וכן לעירוב. **תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר יין כדי לאכול בו חומץ כדי לטבל בו זיתים ובצלים כדי לאכול בהן מזון שתי סעודות. ויין דאמרן היינו יין מבושל אבל יין שאינו מבושל מערבין בשתי רביעיות. ובצלים נמי דאמרן מערבין באמהות אבל בעלין לא. ועלים דאמרן אין מערבין בהן** [דף כט:] **דלא אבציל זרתא אבל אבציל זרתא** לית לן בה. **אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהוא ליפתן כדי לאכול בו שתי סעודות. וכל שאינו ליפתן אלא נאכל כמות שהוא כדי לאכול ממנו שתי סעודות. בשר חי כדי לאכול ממנו שתי סעודות. בשר צלי רבה אמר כדי לאכול בו. רב יוסף אמר כדי לאכול ממנו. והלכתא כרבה.** [דף ל.] **אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות. וכמה אמר רב נחמן ב"ר יצחק סיני אמר שתים:**

יום מז

ב אמר רב הונא שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה. ככר זו עלי אין מערבין לו בה ואע"ג דפריך גמרא לרב הונא ומשני הוא דאמר כר' אליעזר. מ"מ הלכה כותיה דרב הונא דסתמא דברייתא כותיה דתניא זה הכלל אדם אוסר את עצמו באוכל מערבין לו בה. אוכל הנאסר על האדם אין מערבין לו בה. ר' אליעזר אומר ככר זו עלי מערבין לו בה ככר זו הקדש אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות אלמא סתמא דהך ברייתא כרב הונא. והא דאמר רב הונא שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה לאו דוקא שלא אוכל כו' דה"ה נמי אם אמר שבועה שלא אהנה מככר זו מערבין לו בה. דקי"ל כרבה וכרב יוסף דאמרי לקמן דאין

מערבין אלא לדבר מצוה ומצות לאו ליהנות נתנו. ודבר זה אתה למד מדלא מצא רב הונא לחלק אלא בין שבועה לקונם ואמאי ליפלוג בשבועה גופא ולימא שבועה שלא אוכל מככר זו מערבין לו בה. שבועה שלא אהנה מככר זו אין מערבין לו בה. או ליפלוג בקונם גופיה ולימא קונם אכילת ככר זו עלי מערבין לו בה. קונם הנאת ככר זו עלי אין מערבין לו בה. וכן בברייתא דמפלגא בין אדם אוסר עצמו באוכל דהיינו שבועה ובין אוכל הנאסר על האדם דהיינו קונם ואמאי ליפלוג הכל בשבועה או הכל בקונם כדפרי'. ועוד דאתיא הך ברייתא דלא כרבה ורב יוסף ולקמן (עירובין דף לא.) משמע דדחק לאוקומא פלוגתייהו אליבא דכולהו תנאי. הלכך בין לרב הונאבין לברייתא אפיק למילתיה בלשון שבועה אפילו אמר שבועה שלא אהנה מככר זו מערבין לו בה דמצות לאו ליהנות ניתנו. ואם אפיק למילתיה בלשון קונם אפילו אמר קונם אכילת ככר זו עלי אין מערבין לו בה גזירה אטו אמר ככר זו הקדש. משום דסתם קונם דומה להקדש דשניהם אוכל נאסר על האדם: ולכהן בבית הפרס ר' יהודה אומר אף בבית הקברות מפני שיכול לחוץ ולאכול. כתב רש"י דרבי יהודה ות"ק דיליה סברי כסומכוס דאמר מידי דחזי ליה למיכליה בההיא שעתא בעינן. ולי נראה דאין זה תלוי במחלוקת סומכוס ורבנן דלא פליגי אלא בהא דסומכוס סבר מידי דחזי ליה למיכל בעינן ורבנן סברי כיון דחזי לאינשי דעלמא מערבין לו בה. אבל לכ"ע בעינן שיוכל המערב להגיע לעירובו ובע"א לא קנה שביתה. ולית הלכתא כסומכוס ואע"ג דסתם משנה דמס' כלים פי"ז משנה יא כוותיה משום דב"ה סברי כרבנן וכן רב הונא דאמר שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה. והא דתנן במתני' והכהנים בחלה ובתרומה לא הוי כמחלוקת ואח"כ סתם דהוא הדין לישראל נמי אלא אורחא דמילתא נקט כהנים שתרומה וחלה מצויה להם. ועוד דהך משנה נמי שנויה בפרק כל שעה (פסחים דף לה.) והתם דוקא כהנים וההוא לישנא תנא נמי הכא. וכתב ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבי יהודה ואע"ג דאמר שמואל לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צה.) בכל מקום שאמר רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו ועוד אמר בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו.) הלכה כדברי המיקל בעירוב ואפילו יחיד במקום רבים בהא לית הלכתא כוותיה דכיון דתליא פלוגתייהו בפלוגתא דרבי ורבי יוסי ב"ר יהודה דרבי דמטמא קסבר [דף ל:] אהל זרוק לא שמיה אהל וקיימא לן הלכה כר' מחבירו:

רי"ף ח. **מתני'** [דף לא.] **מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו:**

ג השולח עירובו ביד חש"ו [דף לא:] **או ביד מי שאין מודה בעירוב אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב:**

גמ' השולח עירובו ביד חש"ו. אוקימנא בעירובי תחומין אבל עירובי חצרות השולח ביד קטן הוי עירוב דקי"ל כרב הונא דאמר קטן גובה את העירוב: ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב. ודילמא לא ממטי ליה. בעומד ורואהו. ודילמא לא שקיל ליה מיניה. חזקה שליח עושה שליחותו. אמר רב נחמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו. בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה חזקה שליח עושה שליחותו. רבינו שמשון הזקן ז"ל פסק כרב ששת לפי שכתוב בתשובת הגאונים דהלכתא כרב ששת באיסורי וכרב נחמן בדיני. ור"ת ז"ל כתב דבהא הלכתא כרב נחמן. והביא ראיה מפרק התקבל (גיטין דף סד.) גבי בעל אומר לגירושין וכו' דקא פריך בר יוסף האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם ומשני הנ"מ לחומרא אבל לקולא לא. אלמא לא אמר בשל תורה [דף לב.] חזקה שליח עושה שליחותו לקולא. ועוד ראיה מדמסיק פר' קמא דחולין דף יב. גבי האומר לשלוחו צא ושחוט לי צא ותרום לי דכ"ע אין חזקה שליח עושה שליחותו אע"ג דהתם אליבא דרב נחמן קאמר. מ"מ כיון דסלקא שמעתתא הכי. וגם ההוא דבעא מיניה קבלה מיניה ש"מ דהכי הלכתא ועוד ראיה מרב שמעיה דאמר למילתיה בסמוך חזקה אין בית דין של כהנים וכו' כדי לתרץ דברי רב נחמן אלמא סבירא ליה כותיה. ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אלא במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו הלכך אין השליח חושש ליתן הגט. וההיא דחולין נמי אין השליח

חושש לשחוט ולתרום כי אם לא ישחוט אין מכשול וכן אם לא ימצא התרומה אצל הכרי ידע המשלח שאינו תרום. ורב שמעיה איכא למימר דלא אמר למילתיה ליתן טעם למה האשה סומכת על כהנים אלא ליתן טעם לדברי רב. דאמרי' בפסחים פרק האשה דף צ: אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אע"פ שהמקוה לפניו משום דמחוסר מעשה דדלמא פשע ולא טביל אבל שוחטין וזורקין על מחוסר כפורים אע"ג דמחוסר מעשה ואייתי עלה הא דרב שמעיה וכיון שנדחו ראיותיו אין אנו צריכין לסתור כלל של הגאונים ז"ל:

ד מתני' נתנו באילן למעלה מי' [דף לב:] **טפחים אין עירובו** עירוב למטה מי' טפחים עירובו **עירוב. נתנו בבור אפילו עמוק** ק' אמה הרי זה עירוב:

גמ' האי אילן היכא קאי אילימא ברשות היחיד מה לי למעלה מה לי למטה רשות היחיד עולה עד לרקיע. אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא דנתכוין לשבות למעלה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר **אלא דנתכוין לשבות למטה הא** קמשתמש באילן **הא מני ר' היא דאמר כל דבר שהוא** משום שבות לא גזרך **עליו בין השמשות. אמר רבא לא שנו אלא** באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר. אבל עומד בתוך עיבורה של עיר אפילו למעלה מעשרה נמי עירובו עירוב דמתא כמאן דמליא דמי. חוץ לעיבורה של עיר נמי כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ארבע אמות הויא לה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע. אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא הכא באילן הנוטה **חוץ לד' אמות עסקינן ונתכוון לשבות** בעיקרו. ומאי למעלה [דף לג.] ולמטה דהדר זקיף והא אי בעי מייתי ליה דרך עליו. כשרבים מכתפים עליו. וכדעולא דאמר עולא עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפים עליו וזרק ונח על גביו חייב. ואף ע"ג דאכתי יכול להביא אליו על ידי זריקה דהזורק מרה"י לרה"י דרך אויר רה"ר פטור. או יביאנו כלאחר יד. או בזה עוקר וזה מניח. וי"ל דבשבות כי הני לא שרי ר' בין השמשות כיון דבקל יכול לבוא לידי חטאת. והכי נמי מפליג לקמן (עירובין דף לד:) לר' בין שמא יקטום ובין משתמש באילן: תניא רבי יהודה אומר נתנו על גבי קורה גבוה עשרה טפחים ורחב [דף לג:] ארבעה עירובו עירוב. ואם לאו אין עירובו עירוב. דסבר דכל למעלה מעשרה בעינן שיהא העירוב מונח על גבי מקום ד'. כתב ר"מ ז"ל לא ידענא הלכתא כמאן. דהא רבנן פליגי עליה בתוספתא פ"ב דקתני נתנו על גבי קורה שגבוה עשרה טפחים עירובו עירוב. ור' יהודה אומר אם היתה רחבה ארבעה עירובו עירוב. וקי"ל כ"מ שאמר ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו אפילו אי רבים פליגי עליה. דעיקר ההיא מילתא דפסיק כר' יהודה איתמר לקמן בפרק חלון (עירובין דף פא.) ובפרק כל גגות (עירובין דף צה.) והתם רבים פליגי עליה וליכא למימר דוקא במתני' אבל בברייתא לא. דמי קאמר במשנתינו בכ"מ קאמר. וכהאי גוונא פריך פרק בתרא דכתובות דף קט. גבי כל מקום שאמר ר' רואה אני את דברי אדמון וכו'. ואיכא נמי למימר דלמא הלכה כרבנן דקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב ואפילו יחיד לגבי רבים כדאמר בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו.) כ"ש רבים לגבי יחיד. ונראה לי דהלכה כרבנן דההיא פיסקא דהלכה כדברי המיקל בעירוב ריב"ל אמרה לקמן פרק מי שהוציאוהו שם ופליג אשמואל דאמר כל מקום שאמר ר"י בעירובין הלכה כמותו. ולקמן נמי פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מט:) גבי שלש חצרות הפתוחות זו לזו ס"ל לשמואל כר' יהודה דאמר שלשתן אסורות ולית הלכתא כוותיה דקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב. והלכה כריב"ל לגבי שמואל דהא קי"ל רב ושמואל הלכה כרב באיסורי. ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן. ור' יוחנן וריב"ל הלכה כריב"ל כמו שפסק ר"ת ז"ל מההיא דמגילה בפ' בני העיר (מגילה דף כו.) בפלוגתא דבית הכנסת אם מותר לעשות בית המדרש וכ"ש דהלכתא כוותיה לגבי שמואל. ועוד הואיל וסתם לן תנא דמתני' לקמן (עירובין דף לד:) כרבנן ולא הביא דברי ר"י במתני' כלל. תדע דאמאי דחיק לאוקמי מתני' בדוחק גדול בנופו נוטה חוץ לארבע אמות וכגון דהדר זקיף לוקמי כר"י ובאילן שאין בנופו רחב ארבעה ולהכי למעלה מעשרה אין עירובו עירוב דבעינן עירוב על גבי מקום ארבעה ולמטה מעשרה לא בעי מקום ארבעה. הלכך נראה דלא מתוקמא מתני' כרבי יהודה משום דקתני סיפא נתנו על גבי קנה אפילו גבוה **מאה אמה הרי זה עירוב וסתם קנה משמע אפילו כל שהוא.** ודלא כרש"י שפירש שהוא רחב ארבעה. וכיון דסתם מתני' דלא כוותיה נראה דלית הלכתא כוותיה. ואע"ג דר' סבירא ליה כוותיה לית הלכתא כר' מחבריו. עכ"ל ר"מ ז"ל: נתנו בבור וכו'. האי בור היכא קאי. אי נימא

ריי"ף ח:

[דף לד.] **דקאי ברשות היחיד פשיטא** דכי היכי דרשות [דף לד:] היחיד **עולה עד לרקיע הכי נמי נחית לתחת. אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא. אילימא למטה פשיטא הוא ועירובו במקום אחד הוא.** אלא **דנתכוין לשבות למעלה. הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא.** וכגון שנתכוין לשבות חוץ לארבע אמות משפת הבור דאי בד' אמות הוי הוא ועירובו ברשות היחיד. **אלא הכא בבור העומד בכרמלית עסקינן ונתכוין לשבות למעלה ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות:**

מתני' נתנו בראש הקנה או בראש הקונדם **כל זמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו גבוה מאה אמה הרי זה עירוב:**

גמ' בזמן שהוא תלוש ונעוץ אין. בזמן שאין תלוש ונעוץ **לא גזירה שמא יקטום ואפי' רבי מודה שבות כי האי:**

ה מתני' נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב. ר"א אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב:

גמ' ואמאי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא. רב ושמואל דאמרי תרוייהו הכא במגדל של בנין עסקינן ור"מ היא דאמר פוחת לכתחלה ונוטל. משמע דסלקא אדעתא מעיקרא דאיירי במגדל של עץ שהוא כלי. וכן סתם מגדל שהוא מזכיר בגמרא בכל מקום הוא של עץ. שהרי הוא שונה בכל מקום שידה תיבה ומגדל. ותימה מאי קשיא ליה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר והלא מותר לשבר כלי בשבת לאכול מה שבתוכו כדתנן במס' שבת פרק חבית (שבת דף קמו.) שובר אדם את החבית לאכול ממנו גרוגרות. ויש לומר דבמסכת יו"ט דף לג: מוקי לה במוסתקי ופי' רש"י שברי כלים המדובקות יחד ע"י זפת דמחמת גריעותו לא חיישינן שמא יתכוין לעשות כלי. ואע"ג דהתם לא מוקי לה במוסתקי אלא לר"א. מיהו גם לרבנן איכא לאוקומי הכי דרבנן לא פליגי עליה דר"א דקאמר ולא להריח בו אלא משום דאיהו סבירא ליה דבקטימת קיסם לחצות בו שיניו חייב חטאת. ורבנן נמי אי הוו מחייבי הוו מודו דאסור לקטום ולהריח. הלכך בתיקון כלי דשייך ביה בנין מודו רבנן דאסור לשבר החבית ולאכול ממנו גרוגרות אי לאו דאיירי במוסתקי. דבנין גמור וסתירה גמורה שייכא שפיר בכלים כדאמרינן בריש הבונה (שבת דף קב:) האי מאן דעייל שופתא בקופינא דמרא חייב משום בונה ולא כמו שפירש"י בפרק כלל גדול (שבת דף עד:) גבי מאן דעביד חביתא ותנורא וחלתא דמשום בונה לא מיחייב דאין בנין בכלים. והא דאמר בכל דוכתא אין בנין בכלים היינו דוקא כעין החזרת מנורה ומנורה של חוליות בפ' כירה (שבת דף מו.) ובפ' שני דיום טוב דף כב. אבל כשעושה כל הכלי או תיקון גמור מיקרי שפיר בנין. והא דאמר רבה ורב יוסף [דף לה.] במגדל של עץ עסקינן משום דאין בנין בכלים. היינו כדמוקי לה במנעול וקטיר במיתנא. אי נמי בנטילת דלת כדקתני בריש כל הכלים (שבת דף קכב:) דלת של שידה תיבה ומגדל נוטלין אבל לא מחזירין גזרה שמא יתקע. ומדמוקי במסקנא במנעול וקטיר במיתנא ובעי סכינא למיפסקי' משמע הא דאמר חותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחותך היינו דוקא כעין קשירה של מיתנא וכיוצא בה. אבל פותח של עץ ושל מתכת אסור להפקיע ולשבר דבכלי נמי שייך בנין גמור וסתירה גמורה. ומוקי לה באוירא דליבנא וביו"ט דוקא ולא בשבת. ואם היה בנין גמור דאי אפשר לסותרו ביו"ט או בשבת ונמצא המפתח ביו"ט בין בעיר בין בשדה עירובו עירוב. בשבת בעיר עירובו עירוב דיכול להביאו דרך גגות חצירות וקרפיפות כר"ש. בשדה אין עירובו עירוב. **אביי ורבא דאמרי תרוייהו הכא במנעול וקטיר במיתנא עסקינן ובעי סכינא למיפסקיה. ר"א סבר** כר' נחמיה אפילו סכין ואפילו תרווד **אין ניטלין אלא לצורך תשמישן. ורבנן סברי כל הכלים ניטלין בין לצורך בין שלא לצורך:**

מתני' נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת. מבעוד יום אין עירובו עירוב. ומשחשיכה עירובו עירוב ספק מבעוד יום או משחשכה **ר' מאיר ור' יהודה אומרים הרי זה חמר גמל. רבי יוסי אומר ספק עירוב כשר אמר רבי יוסי העיד** אבטולמוס משום חמשה זקנים על **ספק עירוב שכשר:** רי"ף ט.

גמ' אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל תוך ד"א הנותן עירובו יש לו ד"א:

ו מתני' [דף לו:] **מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים למזרח עירובי למערב. באו למערב עירובי למזרח. אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך. לא באו לכאן ולכאן הריני כבני עירי. אם בא חכם למזרח עירובי למזרח.** למערב עירובי למערב. לכאן ולכאן

אלך למקום שארצה. לא בא לכאן **ולכאן הריני ככבני עירי. ר"י אומר אם היה אחד מהן רבו ילך אצל רבו.** היו **שניהם רבותיו למקום שירצה ילך. ולרבנן זימנין דניחא ליה לאיניש בחבריה טפי מרביה:**

ז [דף לח.] **ר"א** אומר יו"ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה **מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח בשני למערב.** בראשון למערב בשני למזרח. **עירובי בשני ובראשון הריני ככבני עירי.** רי"ף ט:

עירובי בראשון ובשני הריני ככבני עירי. וחכמים אומרים או מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר. או מערב לשני ימים או אינו מערב כל עיקר. כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו. בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו. נאכל עירובו בראשון אין עירוב לשני. אמר להם ר"א מודים אתם לי שהם שתי קדושות:

גמ' אמרו לו לר"א אי אתה מודה שאין מערבין מיום טוב לשבת אמר להם אבל. הא לאיי קדושה אחת הן. ור"א התם משום הכנה. [דף לח:] **אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר' אליעזר דאמר שתי קדושות הן** מאי הכנה דתניא **והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין יום טוב מכין לשבת** ואין שבת מכינה ליו"ט. אלא הא דתנן **מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו והא קא מכין מיו"ט לשבת א"ל מי סברת סוף היום קונה עירוב תחילת היום קונה עירוב ושבת מכינה לעצמה. אלא מעתה יערבו בלגין. בעינן סעודה הראויה לו מבעוד יום ואלא הא דתנן רבי אליעזר אומר יו"ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מערב אדם שני עירובין** רי"ף י. **וכו' והא בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא. אמר ליה מי סברת דמנח לה בסוף אלפים** לכאן ובסוף אלפים לכאן לא דמנח לסוף אלף אמה לכאן ולסוף **אלף אמה לכאן. ואלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני והא קמכין מיו"ט לשבת. אמר ליה מי סברת דאזיל ואמר מידי דאזיל ושתיק** ואפילו רבנן דפליגי עליה דר' יוחנן בן נורי ואמרי דחפצי הפקר לא קנו שביתה הני מילי בישן דלא מצי אמר. אבל בניעור דמצי אמר אף על גב דלא **אמר כמאן דאמר דמי.** ואף על גב דתניא לא יהלך **אדם לתוך שדהו לידע מה היא צריכה כיוצא בו** לא יטייל אדם עד **פתח המדינה כדי שיכנס לבית המרחץ מיד. לא קשיא מידי דהתם** [דף לט.] **מוכחא מילתא הכא לא מוכחא מילתא דאי צורבא מרבנן הוא אמרי שמעתיה משכחתיה ואם עם הארץ הוא אמרי חמרא איתאבד ליה: גופא אמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני. עירב בפת בראשון מערב בפת בשני. עירב בפת בראשון מערב ברגליו בשני. עירב ברגליו בראשון אין מערב בפת בשני שאין מערבין בתחלה בפת בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני אמר שמואל ובאותה הפת:**

ח מתני' רבי יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר השנה מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב. בראשון למערב ובשני למזרח. עירובי בראשון ובשני הריני ככבני עירי. עירובי בשני ובראשון הריני ככבני עירי. ולא הודו לו חכמים:

גמ' מאן חכמים. ר' יוסי היא דאמר דשני י"ט **של ר"ה קדושה אחת הן שהרי אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש. וכן הלכתא.** אבל בשני י"ט **של גליות מודה רבי יוסי לחכמים שהן שתי קדושות כדבעינן למימר לקמן:**

מתני' ועוד אמר רבי יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"ט ראשון ואוכלה בשני. וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני ולא הודו לו חכמים והלכתא כר"י [דף לט:] בשני **ימים טובים של גליות אבל** לא בשני **ימים טובים של ר"ה:**

גמ' ההוא בר טביא דאתא בי ריש גלותא דאיתצד ביו"ט ראשון ואישתחיט ביו"ט שני. רב נחמן ורב חסדא אכול דסברי דשתי קדושות הן. ורב ששת לא אכל דסבר דקדושה אחת היא. אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל א"ל תני מר מידי בקדושות. א"ל רי"ף י: **תנינא מודה ר' יוסי לחכמים בשני ימים טובים של גליות. א"ל אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידי** האי פיסקא כתבתי בפ"ק דחולין סימן יט גבי דהשוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה:

ט ההוא ליפתא דאתא למחוזא חזיא רבא דכמישא. [דף מ.] **אמר הא ודאי מאתמול עקרו מאי אמרת מחוץ**

לתחום אתא הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר וכ"ש הא דאדעתא דנכרים אתא שרא **רבא למיזבן מינייהו. כיון דחזא דקמפשו ומייתו אסר להו: הנהו בני גננא דגזי להו נכרים אסא ביומא טבא תניינא. לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי** בהו לאלתר אתו שיילוהו **לרבא אמר להו בעינן בכדי שיעשו:**

מתני' רבי דוסא בן הרכינס אומר העובר לפני התיבה ביו"ט ראשון של ראש השנה אומר החליצנו ה' אלהינו ביום ראש החדש הזה אם היום אם מחר ולמחר אומר אם היום אם אמש. ולא הודו לו חכמים: גמ' אמר רבה כי הוינן בי רב כהנא איבעיא להו מהו להזכיר של ר"ח בר"ה כיון דמחולקין במוספין מדכרינן או דלמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן. ואסיקנא [דף מ:] **אמר רב חסדא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן:**

י ואמר רב כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן מהו להזכיר זמן בר"ה וביוה"כ כיון דמזמן לזמן קאתי אמר. או דלמא כיון דלא איקרי רגלים לא אמר לא הוה בידיה. כי אתאי לקמיה דרב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי קאמינא פרש"י כשאני רואה אותו. ונהגו העולם לקבוע הברכה בשעה שאוכל ממין חדש. כמו שהחיינו דעשיית לולב וסוכה שקובעין בשעת קדוש היום. א"ל רשות לא קמיבעיא לן. **כי קמיבעיא לן חובה מאי. ואסיקנא הלכתא אומרים זמן בראש השנה וביוה"כ. והלכתא אומרים זמן ואפילו בשוק ולא בעי כוס.** לכרן נהגו לומר זמן ביוה"כ בבית הכנסת בשעת קבלת היום לפני ברכו. ויום טוב שני של ר"ה אע"ג דקי"ל ביצה ד: נולדה בזה אסורה בזה דקדושה אחת היא אפילו הכי יש אומרים שיש לומר זמן. שאם לא באו עדים ביום ראשון עד מנחה ולמעלה נמצא שיום שני עיקר:

פרק ד

א [דף מא:] **מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות. החזירוהו כאילו לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר ר"ג ור"א בן עזריה אומרים מהלך את כולה. רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע אמות.** מעשה ובאו מפלנדרסין **והפליגה ספינתן בים. רבן גמליאל ור' אלעזר הלכו את כולה. רבי יהושע ור' עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמם: אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אף על פי שהחזירוהו נכרים אין לו אלא ד' אמות. וכ"ש אם יצא לדעת וחזר לדעת שאין לו אלא ד' אמות.** וכתב רבינו מאיר ז"ל דכל העיר היא לו כד' אמות ומהלך את כולה כיון ששבת בה בין השמשות. ומדקדק מהא דקאמר תנינא הוציאוהו נכרים והחזירוהו הוא כאילו לא יצא אבל יצא לדעת והחזירוהו נכרים לא מ"ד לצדדין קתני וכו'. ואם תאמר דאין כל העיר לו כד' אמות הוה ליה לשנויי דאיצטריך ליה לשמואל לאשמועינן דיצא לדעת והחזירוהו נכרים לעירו דאין לו אלא ארבע אמות בעיר ואי ממתניתין הוה אמינא הוציאוהו נכרים והחזירוהו הוא דכאילו לא יצא ויש לו כל העיר כולה ואלפים אמה לכל רוח הא יצא לדעת וחזר לדעת אין לו אלפים אמה לכל רוח מיהו כל העיר כולה שלו דכולה כד' אמות ולהכי איצטריך שמואל לאשמועינן דאין לו אלא ארבע אמות בעירו. ומדלא משני הכי שמע מינה דכל כה"ג יש לו כל העיר כולה. ולהכי פריך שפיר אי הכי מאי קמ"ל שמואל אי הא קמ"ל שהוא מפסיד אלפים אמה לכל רוח מדיוקא דמתני' שמעינן לה ואין לדחות ולומר לעולם אין לו אלא ד' אמות בעירו והא דלא משני הכי משום דהא נמי ממתני' שמעינן לה דכיון דדייקינן דהחזירוהו נכרים הוא דכאילו לא יצא הא יצא לדעת וחזר לדעת לא וכיון דהפסיד תחומו חשבינן ליה כאילו לא שבת בכאן א"כ גם העיר לא תהא לו כד' אמות. זה איני שהרי בספינה מודה שמואל שהלכה כר"ג דמהלך את כולה הואיל ושבת במחיצותיה ואעפ"כ אין לו חוצה לה אלפים אמה לכל רוח וא"כ הכא נמי אי לא דאשמועינן שמואל ה"א הכי ביצא לדעת וחזר לדעת. ונהי דיש לחלק בין ספינה ובין יצא לדעת וחזר לדעת מ"מ לא ה"ל לאקשויי מאי קמ"ל דהא מדיוקא דמתני' לא שמעינן לה: **בעי מיניה מרבה הוצרך לנקביו מהו. א"ל גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.** כתב ה"ר יהודה ברצלוני ז"ל בשם רבינו חננאל ז"ל דהא דהוצרך לנקביו כגון השתנת מים והוצאת ריעי. וכתב ה"ר יהודה ברצלוני ז"ל ואנו לעניות דעתנו לא מיתחזי לן דהוי בכלל הוצרך לנקביו השתנת מים אלא הוצאת ריעי בלחוד. דהא אמר בבכורות בפ"ז דף מד: משתינין מים בפני רבים. הלכך ליכא למימר הכא גדול כבוד הבריות. וא"ת דאיכא

ר"י"ף יא.

כבוד הבריות מפני כבוד עצמו דבתוך ארבע אמות דיהבו ליה רבנן אינו יכול לטנפן בהוצאת מים. הכא נמי ליכא כבוד הבריות דאין כל כך טינוף בקטנים מפני שנבלעין במקומן. אבל בגדולים דאין נבלעין ויש בהן ריח ודאי איכא כבוד הבריות שאי אפשר לו לטנף אותן ארבע אמות בגדולים. הלכך לא בריר לן האי מילתא אי הוי השתנת מים בכלל האי הוצרך לנקביו. ואת"ל דהוי בכלל אפשר דהוי טעמא משום דברי תורה דכיון דאישתין ליה בתוך ד' אמות אסור ליה לעסוק בדברי תורה בההוא דוכתא כל זמן שרישומו ניכר. וחזי לן תשובה לרב האי גאון ז"ל בהאי עניינא ומתחזי לן מינה דהאי כבוד הבריות מפני בני אדם שרואין אותו הוא ולא משום כבוד עצמו הוא. כי כתוב בתשובתו מיהו אם הוצרך לנקביו ויש שם בני אדם שהוא מתבייש לפניהם יש לו לצאת מאותן ד' אמות עד מקום שהוא יושב בסתר או יחידי ועושה צרכיו כי כבוד הבריות דוחה את הדבר הזה. ע"כ דברי הרב ברצלוני ז"ל. וכן נראה לי דהוצרך לנקביו הוי דוקא לגדולים דהכי מוכח בכולי גמרא. **אמרי נהרדעי אם פיקח הוא עייל לתחומיה וכיון דעל על.** פירוש אם פיקח הוא כשהוא יוצא חוץ לד' אמותיו לבקש לו מקום צנוע לעשות צרכיו ילך לו לצד תחומו ולא לשאר רוחות. ואם לא מצא מקום צנוע עד שנכנס לתחום חוזר לדין תחומו הראשון דכיון דברשות נכנס אבל מצא מקום צנוע קודם שנכנס לתחומו אין לו רשות לילך יותר. אלא יעשה שם צרכיו ואחר שיעשה צרכיו יש לו רשות להתרחק משם עד שיכלה הריח. כי אין זה כבוד הבריות שישב כל היום במקום מטונף. ובאותו מקום שכלה הריח קנה ארבע אמות חדשות. וכשהוא הולך להתרחק מן הריח אם באותו ההילוך נכנס לתחומו לפי שברשות הוא הולך חזר לדין תחומו:

יום מח

ר"ף יא: **ב אמר רב פפא פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו ואפילו במזיד לא הפסידו את מקומן מאי טעמא. אנוסין נינהו.** והכי הלכתא. ואע"ג דמוקי מילתיה דרב פפא כתנאי [דף מב.] ורבי נחמיה ור"א בן יעקב אומרים לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין. ורב פפא סבר כתנא קמא דשרי בשוגג שלא במקומן ובמזיד במקומן. ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב לא שרו עד דאיכא תרתי לטיבותא שיחזרו למקומן שוגגין. **ואע"ג** דקי"ל משנת ר"א בן יעקב קב ונקי. בהא לית הלכתא כוותיה כיון דרב פפא סבר כרבנן דשרו במקומן במזיד. ושמא זאת אינה מן המנין ק"ב. כי כתב ר"ח ז"ל מפי הקבלה דבק"ב דברים הלכה כמותו ותו לא. מיהו הא דשרו רבנן בשוגג שלא במקומן דלא אשכחן דקאי רב פפא כוותן אפשר דבהא הלכתא כר"א בן יעקב דאסר: ומיהו גם בזה נראה דאין הלכה כמותו דלא מסתבר שיהא הלכה כמותו במקצת דבריו ובמקצת אין הלכה. ועוד דקיימא לן תחומין דרבנן והלכה כדברי המיקל בעירוב. ועוד דקיימא לן דבמזיד במקומו שרי כרב פפא כ"ש שוגג שלא במקומו. דלפום סוגיא דגמרא נראה דיותר יש להחמיר במזיד במקומו מבשוגג שלא במקומו. מדקאמר במזיד במקומן דכולי עלמא לא פליגי דאסור והכא בשוגג שלא במקומן קמיפלגי: במזיד שלא במקומן אסורין נראה לי אסורין אפילו לאחר שלא הוציאן. מדקתני במזיד לא יאכל ומשמע לכל אדם. ולא דמי לבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר. דהכא איתעביד בהן איסורא דישראל הוציאם: **אמר רב נחמן אמר שמואל היה מהלך בבקעה ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים פסיעות בינונית. וזהו תחום שבת. אמר רב נחמן אמר שמואל שבת בבקעה והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מהלך בה אלפים אמה ומטלטל בכולה על ידי זריקה.** ודוקא כשהקיפוה לדירה פי' רש"י דאתיא אף לרבן גמליאל דמודה בה שאין כל ההיקף כארבע אמות מאחר שיש לו אלפים אמה. דדוקא בהוציאוהו נכרים אקילו גביה משום דאין לו אלא ארבע אמות. ובירושלמי פיסקא א' מוקי מילתיה דשמואל כר' יהושע. **ורב הונא אמר מהלך אלפים** ומטלטל ד' אמות אבל בכולן על ידי זריקה לא. **שמא ימשך אחר חפצו. באלפים מיהא לטלטל כי אורחיה. משום דהוי כמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה. תניא כוותיה דשמואל** [דף מב:] **היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר מותר לטלטל בכל העיר** ובלבד שלא יעבור את **התחום ברגלו. ובמאי מטלטל. לאו ע"י זריקה. פי' כיון שאין לו לעבור את התחום ברגליו שהוא חצי העיר היאך יטלטל בכל העיר כולה אלא ע"י זריקה: נתנוהו בדיר וסהר כו'. אמר רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה. ושמואל אמר הלכה כרבן גמליאל בספינה אבל לא בדיר וסהר. קא**

פסקי רבוותא הלכתא כשמואל. ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורי הכא הלכתא כשמואל משום דתני' כוותיה דתני' **חנניא** [דף מג.] **אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה לאמש הכריע אחי אבא ביניהם ואמר נראין דברי רבן גמליאל בספינה ודברי ר"ע בדיר וסהר. ואנן לא סבירא לן הכי** דמהך ברייתא לא גמרינן **אלא דרבן גמליאל ורבי עקיבא פליגי. אבל סיוע לחד מינייהו לא גמרינן מיניה. דקיימא לן ב"ב דף קל:** נדה דף ז: אין למידין הלכה לא **מפי המשנה ולא מפי הגמרא. וכי תימא האי מכריע הוא וכל מקום ששנים חולקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע. הא אמרינן** על ההיא מימרא בפרק כירה (שבת דף מ.) **הני מילי במתני' אבל בברייתא לא. ועוד** האי אחי אבא של ר' חנניא רבי יהושע הוא **והיאך יהא הוא החולק והוא המכריע. הלכך הדרינן לכללא דידן דהלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני. ועוד הא אמרינן לקמן** (עירובין דף מד.) **בענין נחמיה בריה דרב הונא בר' חנילאי דאי ס"ד בדמלו גברא עסקינן מאי תיבעי ליה הא אמר רב הלכה כר"ג בדיר וסהר ובספינה אלמא** דהלכתא כדפסיק רב וכ"כ הרב אלפס. וכן לקמן (עירובין דף מז:) גבי הנהו דכרי דאתו למברכתא משמע דכל העיר חשובה כד' אמות:

ג פסק רשב"ם דמותר ליכנס בספינה מבעוד יום אע"פ שהולכת בשבת מחוץ לתחום. דספינה ממילא אזלא ואיהו לא מידי עביד ובשבת נמי מותר ליכנס בה דלאו מידי עביד בכניסתו לתוכה. והא דאמרינן בפרק קמא דשבת דף יט. אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת אתיא כבית שמאי דלא שרו להתחיל מלאכה מערב שבת אלא כדי שתיעשה מבעוד יום. אבל בית הלל דשרו עם השמש שרו אפילו ליכנס בה בשבת דהא לא עביד מידי בכניסתו וכי תו הדר ממטיא ליה חוץ לתחום לאו מידי עביד. ואין נראה לי דבריו בזה דע"כ ל"פ ב"ש וב"ה אלא בדברים שאסור לעשותן בשבת דבית הלל שרו עם חשכה ובית שמאי בעו שתיעשה מלאכה מבעוד יום. אבל אי שרי ליכנס בספינה בשבת בהא לא שייך פלוגתייהו בע"ש. ובירושלמי משמע דלא כוותיה דגר' בירושלמי פרק קמא דשבת פיסקא א' אין מפליגין בספינה לא בע"ש ולא בחמישי בשבת. בית שמאי אומרים אף ברביעי. ובית הלל מתירין. והא דמתירין ב"ה היינו אף בע"ש דאי ברביעי דוקא שרו א"כ היינו ת"ק. ומשמע דוקא בע"ש אבל בשבת לא. ובכה"ג איכא גבי שולח אגרות ביד נכרים ובשבת פרק תולין (שבת דף קלט:) משמע דאסור ליכנס בספינה אפילו בתוך התחום גבי ההוא מרבנן דאזיל וניים במברא ועבר לאידך גיסא וסייר פירי. ואמר למינם קמיכוינא ושרי התם משום דהערמה הוי בדרבנן וצורבא מרבנן לא אתי למעבד לכתחלה. אלמא לכתחלה אסור לילך בספינה אפילו תוך התחום. מדלא מדכר התם יציאה חוץ לתחום. ואפשר משום הכי גזרו לפי שדומה לשט בנהר שאסרו חכמים גזירה שמא יעשה חבית של שייטין. או שמא ינהיג הספינה ד' אמות בכרמלית. ויש שנוהגין שמתקנין סעודתן בספינה מערב שבת ומדליקין בה נרות לקנות שם שביתה וסומכין על זה ליכנס בה בשבת ולהפליג ואין בזה תועלת של כלום דכיון דאין הספינה זזה משם עד למחר ואז הם נכנסין בה הרי הן מפליגין בספינה בשבת. ולענין קנין שביתה כדי להלך את כולה דסברי אינהו דאסור לא מהני מידי דמה קניית שביתה שייך בספינה מאחר שנוסעת משם והולכת חוץ לתחום ועוד היה אומר רשב"ם ז"ל דאפילו היה הישראל יושב בקרון בשבת שהנכרי מוליכו חוץ לתחום ליכא שום איסורא בזה. אלא שהיה אוסרו מטעם אחר שמא יפגעו בו ליסטים או שמא ישכח וירד מן הקרון ואין לו אלא ארבע אמות. ומיהו נראה דאיכא איסורא כיון דבהמה מנהגת את הקרון דאסור להשתמש בבעלי חיים וגבי כלאים תנן פ"ח מ"ג היושב בקרון סופג חת החרבעים כאילו רוכב על הבהמה: בעי רבי חנינא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה. עמוד גבוה עשרה ורחב ד' לא תבעי לך דכארעא סמיכתא דמי. כי תיבעי לך גבוה עשרה ואינו רחב ד' אי נמי דאזיל בקפיצה ולא אפשיטא ועבדינן לחומרא:

מתני' פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לר"ג מה אנו לירד אמר להם מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה:

גמ' [דף מג:] **תניא שפופרת היתה לו לר"ג שהיה צופה ומביט בה אלפים אמה ביבשה וכנגדן אלפים אמה בים. הרוצה לידע עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט ויודע עומקו של גיא:**

ד נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי משכתיה שמעתיה ונפק חוץ לתחום. א"ל רב חסדא לרב נחמן

ר"י"ף יב. **נחמיה תלמידך שרוי בצער. אמר ליה לך ועשה לו מחיצה של בני אדם שנמצא כאילו הוא בתוך דיר או סהר שמותר להלוך בו ויכנס. ודוקא שיצא שלא לדעת.** אבל יצא לדעת לא **והנהו דעבדי מחיצה נמי בעינן דעבדי שלא לדעת.** אבל מיעבד מחיצה לדעת לא. **ואם תאמר רב חסדא דעבד מחיצה לדעת הוה** דא"ל רב נחמן לך **ועשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס** [דף מד:] **רב חסדא שלא מן המנין הוה. הנהו בני גיננא דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא לדעת יאמרו לדעת. הנהו זיקי דהוו שדיין בריסתקא דמחוזא. בהדי דאתא רבא מפירקא אעלינהו ניהליה. לשבתא אחרינא בעו למיעבד הכי. אסר להן דהוה ליה כלדעת:**

מתני' מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח. ואם היה בתוך התחום כאילו לא יצא. **כל היוצאים להציל חוזרין למקומן:**

גמ' מאי קאמר. אמר רבה הכי קאמר אם היה בתוך תחומו כאילו לא יצא מביתו דמי. פשיטא מהו דתימא כיון דעקר עקר קמ"ל. רב שימי בר חייא אמר הכי קאמר אם היה תחום שנתנו לו חכמים מובלע בתוך תחומו **כאילו לא יצא מתוך תחומו ובהא קמיפלגי מר סבר הבלעת תחומין לאו מילתא היא. ומר סבר הבלעת תחומין מילתא היא. ואע"ג דלא שבת באויר מחיצות. איתיביה אביי לרבה מהך דתנן** [דף מה.] **רבי אליעזר אומר שתים יכנס. מאי לאו רבי אליעזר לטעמיה דאמר והוא באמצען וארבע אמות דיהבו ליה רבנן** כמובלעות בתוך התחום דמו **וקאמר יכנס אלמא הבלעת תחומין מילתא היא וע"כ לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מודו. וקם רבה בתיובתא ולא פריק ליה ולא מידי. הלכך הלכתא כרב שימי בר חייא דסבר הבלעת תחומין מילתא היא** והוה ליה כאילו לא יצא מתחומו והוא כבני עירו:

ה כל היוצאין להציל חוזרין למקומן. ואפילו טובא והא אמרת רישא אלפים ותו לא. **אמר רב יהודה אמר רב חוזרין בכלי זיינן למקומן. כדתני' בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהם אויבים** נכנסו ליטול כלי זיינן ונכנסו ר"י"ף יג: האויבים **אחריהם דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שעה התקינו שיהו חוזרין בכלי זיינן למקומן.** רב נחמן בר יצחק אמר כאן שנצחו ישראל את העובדי כוכבים וכאן שעובדי כוכבים נוצחים את עצמן. וכתב ר"מ ז"ל דהלכתא כהנך תרי אוקימתא כרב נחמן בר יצחק דבתראה הוא וכרב יהודה דתניא כוותיה:

ו אמר רב יהודה אמר רב נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיין ואין מחללין עליהם את השבת. תניא נמי הכי נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיין ואין מחללין עליהן את השבת. בד"א כשבאו על עסקי ממון. אבל באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת:

מתני' מי שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס דברי ר"מ. רבי יהודה אומר יכנס. אמר ר' יהודה מעשה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין. פרש"י לא יכנס להיות כאנשי העיר כיון שלא ידע שהוא בתוך התחום אלא קנה שביתה במקומו **ויש לו אלפים אמה לכל רוח. ר"י אומר יכנס** והרי הוא כאנשי העיר. וקי"ל כרבי יהודה דרבי יהודה ורבי מאיר **הלכה כרבי יהודה. ולא עוד אלא כל מקום ששונה ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו:**

ז מתני' מי שישן בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי רבי יוחנן בן נורי. וחכ"א אין לו אלא ארבע אמות בלבד ר"א אומר והוא באמצען ורבי יהודה אומר לאיזה רוח שירצה. ומודה ר"י שאם בירר לו שאינו יכול לחזור בו:

ח [דף מו.] **אמר ר' יעקב בר אידי אריב"ל הלכה** כדברי המיקל בעירוב והלכה **כרבי יוחנן בן נורי. ותרתי למה לי. אמר ר' זירא צריכא דאי אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי ה"א בן לקולא בין לחומרא.** לקולא פי' **דישן קונה שביתה כמו ניעור. ופי' לחומרא דחפצי הפקר לרבי יוחנן קונין שביתה והיינו לחומרא. קמ"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב דחפצי הפקר לא קנו שביתה כרבנן** אלא **הרי הן כרגלי כל אדם.** ואין זה תרי קולי דסתרו אהדדי דסבירא לן כרבנן דדבר שאין בו דעת לא קני שביתה. והא דסבירא לן דישן קנה היינו טעמא כדפרש"י הואיל וניעור קנה ישן

נמי קנה. **ולימא הלכה כדברי המיקל בעירובין ולא בעי למימר הלכה כרבי יוחנן בן נורי אמר** אביי איצטריך סד"א הנ"מ **יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבים אבל יחיד במקום רבים אימא לא קמ"ל** הלכה **כר' יוחנן בן נורי דהוי יחיד במקום רבים.** אמר ליה רבא לאביי מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי יחיד במקום רבים. הכי קים לן דעירובי תחומין דרבנן כאביי ורבא דאמוראי בתראי נינהו ואמרינן נמי לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לז:) מאן האי תנא דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה דתניא האומר לחמשה הריני מערב וכו'. ואע"ג דשמעינן לרבי יהודה דאמר תחומין דאורייתא גבי ספק עירוב לעיל בפ' בכל מערבין (עירובין דף לה.) ולקמן בשלהי חלון (עירובין דף פא:) קאמר שמואל כ"מ ששונה ר"י בעירובין הלכה כמותו. בהא לית הלכתא כוותיה. ורב אשי שדחה בספ"ק דף יז: אל יצא כתיב. אליבא דרבי חייא קאמר דסבר תחומין דאורייתא וליה לא סבירא ליה. [דף מו:] **רב פפא אמר איצטריך סד"א הנ"מ בעירובי חצרות אבל בעירובי תחומין אימא לא קמ"ל** הלכה כרבי יוחנן בן נורי **דאפילו בעירובי תחומין. רב**

רי"ף יג. **אשי אמר איצטריך סד"א הנ"מ בשיורי עירוב אבל בתחלת עירוב אימא לא קמ"ל דהלכה כרבי יוחנן בן נורי בתחלת עירוב. דדברי רבי יוחנן בתחלת עירוב הן:**

ט רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלכה כרבי עקיבא מחבירו כרבי יוסי מחבריו כרבי מחבירו. למאי הלכתא רבי אסי אומר הלכה. רבי חייא בר אבין אמר מטין. רבי יוסי בר' חנינא אמר נראין. אמר ר' יעקב בר אידי א"ר יוחנן ר"מ ור' יהודה הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. ואין צ"ל **שרבי מאיר ורבי יוסי הלכה כר' יוסי אמר רב** אסי אף אנן נמי נימא **רבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי דא"ר אבא אמר רבי יוחנן רבי יהודה ור"ש הלכה כרבי יהודה והשתא במקום רבי יהודה ליתא במקום רבי יוסי מיבעיא. איבעיא להו ר"מ ור"ש מהו. תיקו. אף על גב דרב פליג ארבי יוחנן בהני כללי קיימא לן כרבי יוחנן אפילו בברייתא** היכא דלא איתמר בהדיא לשנויי הך [דף מז:] כללי:

יום מט

י אמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אינן **קונין שביתה. ורבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים נכרי אטו בעלים ישראל. הנהו דיכרי דאתו למברכתא ביומא טבא. שרא להו רבא לבני מחוזא דאתו למברכתא ע"י עירוב למיזבן מינייהו ולמיזל בהו למחוזא.א"ל רבינא לרבא מאי דעתיך דאמר שמואל חפצי הנכרי** אינן קונין שביתה הא **אמר ר' חייא בר אבין אמר ר' יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים נכרי אטו בעלים ישראל. ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י. הדר אמר רבא לזבנינהו** לבני מברכתא דכולהו מברכתא לדידהו כד' אמות דמיא. פרש"י דמברכתא היתה מוקפת מחיצות וכן פי' גבי מי שהוציאוהו נכרים והוליכוהו בעיר אחרת בר"פ ופירש והרי היא מוקפת מחיצות משמע דלא חשיב כד' אמות להלך את כולה אלא אם כן מוקפת מחיצות דומיא דדיר וסהר ואל תתמה דהא דנקט עיר סתם ומפרשי' לה במוקפת מחיצות. דהכי נמי הא דתניא לעיל (עירובין דף מב:) ומותר לטלטל בכל העיר ע"כ במוקפת מחיצות איירי. ואע"ג דגבי נותן עירובו בתוך עיבורה של עיר אמרינן לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לב:) אפילו למעלה מעשרה עירובו עירוב משום דמתא כמאן דמליא דמיא ופריך עלה חוץ לעיבורה נמי כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות הוה ליה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע. משמע דבתוך עיבורה נמי הוי טעמא לפי שחשובה כל העיר עם עיבורה כד' אמות אע"פ שאין כאן מחיצות. וי"ל דהני מילי לשובת שם או נותן עירובו בו שיש לו אלפים אמה לכל רוח. ובמקום שנותן עירובו נחשב הכל כד' אמות אפילו מה שהוא חוץ למחיצות לענין זה דחשיב הוא ועירובו במקום אחד אפילו נתנו באילן למעלה מעשרה. אבל למובא מחוץ לתחום אין חשוב כד' אמות להלך את כולו בלא היקף מחיצות. ונראה דבעי נמי היקף לדירה פתח ולבסוף הוקף דלא עדיף משובת באויר מחיצות דלא חשיבא לגביה כד' אמות אם הוא יותר מבית סאתים כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף טו.) דשבת בתל והוא מד' אמות ועד סאתים מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה ודוקא בית סאתים אבל טפי לא הואיל ולא הוקף לדירה. וכן משמע בפ"ב דר"ה דהיקף מחיצה בעינן דתנן התם דף כג: חצר היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת ולשם כל העדים מתכנסים וכו' בראשונה לא היו זזין

משם כל היום כולו. משמע דאפילו בעיר לא היו הולכים ואמאי כיון שברשות באו מחוץ לתחום וכי גרע מהוציאוהו נכרים ונתנוהו בעיר. אלא ודאי כדפי' ר"י התם דמיירי לאחר שנפרצו בה פרצות שהיתה אז ירושלים כרשות הרבים כדאמר לקמן פרק המוצא תפילין (עירובין דף קא.) ולכך צריך ליזהר בדבר הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר או אפילו בא בשביל נכרי שלא לטלטל חוץ לד' אמות בעיר שאינה מוקפת ואפילו מוקפת מחיצה צריך שתהא מוקפת לשם דירה. וכתב רבינו מאיר ז"ל דסתם עיירות מוקפות לדירה הם דאין דרך להקיף מחיצה עד שיבנו הבתים תחלה. אבל מבצרים סתמייהו הוקפו ולבסוף ישבו:

יא תני רבי חייא חרס שבין תחומי שבת פירש חרס חריץ שהוא מלא מים והוא בין שתי תחומי שבת צריך **מחיצה של ב.רזל להפסיקו להתיר חציו לתחום זה וחציו לתחום זה.** [דף מח.] **מחיך עלה ר' יוסי ב"ר חנינא. מ"ט מחיך עלה. משום דקל הוא שהקילו חכמים במים. כדבעא מיניה רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. א"ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. קל הוא שהקילו חכמים במים הלכך אפילו מחיצה של קנים מתרת:** וחכ"א אין לו כו'. ר"י היינו ת"ק אמר רבא שמנה על שמנה איכא בינייהו. ת"ק קאי אר' יוחנן בן נורי דאמר שיש לו אלפים אמה לכל רוח. וקאמרי חכמים יש לו ד' אמות לכל רוח. תניא נמי הכי יש לו שמנה על שמנה דברי ר"מ. ואמר רבא מחלוקת להלך. אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות אין טפי לא. כתב הר"ז הלוי ז"ל אע"ג דקי"ל במי שישן בדרך כרבי יוחנן בן נורי שיש לו אלפים אמה לכל רוח. לענין ד' אמות של שביתה נקטינן כרבנן ומשחינן ליה שמנה על שמנה. ונראה בעיני דה"ה לכל ד' אמות שקונות לו לאדם בכל מקום כולן שמנה על שמנה הן והוא באמצען עכ"ל. ור"ח ז"ל גורם חכמים היינו ת"ק ומפ' ת"ק דריש פרקין דאמר מי שהוציאוהו נכרים **אין לו אלא ד' אמות** אלמא שמעינן דכל מי שאין לו אלפים יש לו ד' אמות א"כ למה הוצרכו למימר יש לו ד' אמות הוי להו למימר אין לו אלפים וממילא ידענא דיש לו ד' אמות. ונראה דמה שלא הביאה רב אלפס ז"ל משום דסבירא ליה כת"ק דריש פירקין מדסברי ר' יהודה ור' אליעזר כוותיה: הני ד' אמות היכא כתיבי דתניא **שבו איש תחתיו כתחתיו. וכמה תחתיו גופו ג' אמות ואמה כדי פישוט ידיו ורגליו דברי ר"מ. ור"י אומר גופו ג' אמות ואמה כדי ליטול חפץ מראשותיו ומניח תחת מרגלותיו ומתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו. מאי בינייהו. איכא בינייהו ד' אמות מצומצמות.** ר"מ סבר ד' אמות מצומצמות ר"י סבר ד' אמות מרווחות. והני ד' **אמות באמה דידיה יהבינן ליה. ואי קשיא לך אמאי לא תני להו גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם. משום דלא פסיקא ליה משום דאיכא ננס באבריו דלא הוי ד' אמות דידיה כתחתיו** דבעינן מיתב ליה ד' אמות כאמות דעלמא: רי"ף יג:

יב מתני' היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה מביאין ואוכלין באמצע. ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו. ואם היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהם הוא מותר עמהן והם עמו. ושנים החיצונים אסורין זה עם זה. אמר ר' שמעון למה הדבר דומה לשלשה חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים עירבו שתיהן עם **האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה. ושתים החיצונות אסורות זו עם זו:**

גמ' [דף מח:] **אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"ש. אבל חכמים אומרים רשות אחת משתמשת** לשתי רשויות ואין שתי רשויות משתמשות **לרשות אחת כלומר האמצעית משתמשת עם החיצונות ואין החיצונות משתמשות עם האמצעית.** כי אמריתה קמיה דשמואל אמר [דף מט.] אף זו דברי ר"ש. אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות. פרש"י דאף איסור זה ר"ש אמרו שלא התיר אלא שתהא רשות אחת משתמשת לשתי רשויות ולא שתי רשויות לרשות אחת. וכתב רבינו מאיר ז"ל דאף לרש"י הלכתא כוותיה דרב. באיסורי דסבירא ליה כר"ש דמתיר הכל. ואע"ג דתניא כוותיה דשמואל. הני מילי במילתייהו דרבנן דאמר שמואל דלדידהו שלשתן אסורות. אבל במילתיה דר"ש לא מוכח מתוך הברייתא אי כרב אי כשמואל. ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל חצר שבין שני מבואות עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם. לא עירבה עם שניהם אוסרת על שניהן. היתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה זה שרגילה בו אסורה. וזה שאינה רגילה בו מותרת. אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל אם עירבה אצל שאינה

רגילה הותר רגילה לעצמו. ואמר רבה בריה דרב הונא אמר שמואל אם עירבה רגילה לעצמו וזה שאין רגילה בו לא עירבה והיא עצמה לא עירבה דוחין אותה אצל מי שאינה רגילה בו. כגון זו כופין על מדת סדום. ורב אלפס ז"ל לא הביא כלזה משום דלית הלכתא כשמואל בהא דאמר אם עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם. דלרבנן אמר למילתיה וקי"ל הלכה כר"ש. ומיהו לשאר דברים אנו צריכים מה שחילק בין רגילה ובין שאינה רגילה. **אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כר"ש.** אמר רב יהודה אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב. מה שמו. עירוב שמו. רבי חנינא אמר עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדינאה. והלכתא כשמואל דהכי אמר אביי לקמן בפ' הדר (עירובין דף סח.) כיון דאי בעו מינאי ולא אפשר לי למיתבא להו בטל שיתוף. לכך צריך ליזהר העושה עירוב שלא יערב בדבר המקפיד עליו כגון אם תקן לכבוד שבת פנדא או גלוסקא נאה דכיון דאי בעו מיניה לא יהיב להו בטל שיתוף:

יג ואמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב. ואפילו לב"ה דאמרו חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים עירובן עירוב. הני מילי דמלייה למנא ואייתר אבל מיפלג פלגיה לא. אמר שמואל עירוב משום קנין. ורבה אמר עירוב משום דירה. מאי בינייהו. איכא בינייהו. כלי שאין בו שוה פרוטה וקטן. למאן דאמר משום קנין מערבין בכלי. ולמאן דאמר משום דירה אין מערבין בכלי. ולמאן דאמר משום קנין בעינן שיהא בו שוה פרוטה. ואפילו יש בו שתי סעודות או כגרוגרת לכל אחד אין מערבין בו עד שיהא בו שוה פרוטה. ולמ"ד משום דירה לא בעינן שיהא בו שוה פרוטה. וקטן למאן דאמר משום קנין אין מניחין את העירוב בביתו של קטן. דלאו בר אקנויי רשותא הוא. ומאן דאמר משום דירה מניחין את העירוב בביתו של קטן. והלכה כרבה דאמר עירוב משום דירה דלקמן בפ' הדר (עירובין דף סו.) קאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי מה מערב בפחות משוה פרוטה וכו' וקי"ל כרבי יוחנן לגבי שמואל:

מתני' מי שהיה בא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום. תהא [דף מט:] **שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה. ומעיקרו עד ביתו אלפים אמה. נמצא מהלך משחשכה ארבעת אלפים אמות:**

ריי"ף יד. **גמ' מאי לא אמר כלום. אמר רב לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל. ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל.** פי' בכל מה שיניח אותו תחתיו של אילן לילך כדמפרש ואזיל **ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל בא למדוד מן הצפון מודדין לו מן הדרום בא למדוד מן הדרום מודדין לו מן הצפון. אמר רבה מאי טעמא דרב. משום דלא מסיים אתריה.** איכא דאמרי [דף נ.] מאי טעמא דרב משום דקסבר כל **שאין בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. פירוש כשם שאין לו לאדם לקנות ארבע אמות מקום שביתה אחרי שכבר קנה במקום אחר.** כך אין לקנות שיעור שתי שביתות **בבת אחת. דף נ:**

[דף נ:] **תניא כוותיה דרב מי שהיה בא בדרך וחשכה עליו והיה מכיר באילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום. שביתתי במקום פלוני מהלך עד מקום פלוני. הגיע למקום פלוני מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה. במה דברים אמורים במקום מסויים כגון שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא** מד' **אמות עד בית סאתים אבל במקום שאינו מסויים אין לו אלא ארבע אמות. היו שנים אחד מכיר ואחד** אינו מכיר **שאינו מכיר מוסר שביתתו לאותו שהוא מכיר. ומכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני.** במה דברים ריי"ף יד: אמורים בסיים **לו ארבע אמות שקבע. אבל לא סיים ארבע אמות שקבע לא יזוז ממקומו.** לימא תיהוי תיובתא דשמואל. אמר לך שמואל הכא במאי עסקינן דאיכא **ממקום רגליו עד עיקרו** תרי אלפים וד' גרמידי אי סיים ד"א מצי אזיל ואי לא לא מצי אזיל. **תניא כוותיה דשמואל טעה ועירב לשתי רוחות כמדומה הוא שמערבין לשתי רוחות. או שאמר לעבדיו צאו ועירבו עלי. אחד עירב** עליו לצפון ואחד עירב עליו **לדרום. מהלך לצפון בעירובו לדרום ולדרום בעירובו לצפון. ואם מיצעו עליו את התחום לא יזוז ממקומו. ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורא בהא הלכתא כשמואל. דהך דתניא כוותיה דשמואל שייכא בההיא דת"ר ביצה לז: שנים ששאלו חלוק אחד זה לילך שחרית לבית המדרש וזה לילך בו ערבית לבית הכנסת וכו' וקי"ל דהלכתא היא. הלכך הלכתא כי האי דתניא כוותיה דשמואל דתרווייהו חד טעמא**

הוא. ועוד דתניא כוותיה דשמואל. ואף על גב דתניא נמי כוותיה דרב. הא משני ליה שמואל שפיר. ועוד דהני ברייתות פליגי אהדדי וקי"ל כדברי המיקל בעירובין כך כתב ר"מ ז"ל: **מהלך ממקום רגליו וכו'** [דף נא.] **אמר רבא והוא דכי רהיט מטי. א"ל אביי והא חשכה לו קתני. חשכה לו לביתו אבל לעיקרו של אילן מצי אזיל. איכא דאמרי חשכה לו כי סגי קלי קלי אבל כי רהיט מטי:**

מתני' אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכ' ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו ויש לו אלפים אמה לכל רוח עגולות דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס. וחכמים אומרים מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר הזויות **וזהו שאמרו העני מערב ברגליו. ר' מאיר אומר אנו אין לנו אלא עני. ר' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר.** ולא אמרו לערב בפת אלא **להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו.** הא דקתני במתני' ואמר שביתתי במקומי לאו דוקא אמר. דהוא הדין בלא אמירה נמי הוי קני כדאמר לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לח:) אבל ניעור דאי בעי למימר מצי אמר אע"ג דלא אמר כמאן דאמר דמי. ולעיל (עירובין דף מה.) נמי תנן מי שישב ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס ומוכח בגמרא דקני שביתה גבי עובדא דרבי טרפון דאמר שמא בית המדרש מובלע בתחום שלו היה. והא דקתני ואמר שביתתי במקומי משום דבעי למיתני בסיפא זהו שאמרו העני מערב ברגליו אבל עשיר לא אע"ג דאמר שביתתי במקומי ורבי יהודה נמי דאמר אחד עני ואחד עשיר ע"כ מיירי בדאמר. להכי תנא ברישא ואמר שביתתי במקומי. דעשיר העומד בעירו והחשיך על התחום אינו קונה משם אלפים אמה לכל רוח אלא אם כן נתכוון לקנות משם שביתה. וכה"ג אשכחן בפרק קמא דבבא מציעא דף יא. דתנן ראה אותן רצין אחר המציאה אחר צבי שבור ואחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו. ובלא אמירה נמי זכתה לו שדהו דאפילו גבי ד' אמות שתקנו חכמים שקונות לו בכל מקום קאמר התם אי תקינו ליה רבנן דליקני כי לא אמר מאי הוה. והא דתני ואמר זכתה לי שדי משום רבותא דסיפא תני היה צבי רץ כדרכו או שהיו גוזלות מפריחין ואמר זכתה לי שדי לא אמר כלום:

גמ' הני אלפים אמות היכא כתיבי. דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות. אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה. מנא הני מילי. אמר רב חסדא למדנו מקום ממקום ומקום מניסה וניסה מניסה וניסה מגבול וגבול מגבול וגבול מחוץ וחוץ מחוץ ומדותם מחוץ לעיר. והא דבעיא מרובעות משום דכתיב גבי מגרש הלוים זה יהיה להם ותני רבי חנינא כזה יהיה לכם כל שובתי שבת מה התם כתיב פיאות אף גבי שבת בעינן מרובעות כדי שיהיה להם פיאות. אמר רב אחא בר יעקב המעביר ד' אמות בר"ה אינו חייב עד שיעביר הן ואלכסונן. פירש רש"י דגבי העברה לא שייך למיתב להו פיאות דלא שייך בהו ריבוע ועיגול. אלא בכל פעם נותנין לו שיעור אלכסון ואינו חייב עד שיעביר ה' אמות וג' חומשים. ורשב"ם ז"ל פירש דגבי העברת ד"א נמי תלוי בריבוע העולם שאם הוא מעביר אך זורק ממזרח למערב או מצפון לדרום חייב בד"א לחודייהו. ואם העביר או זרק לאלכסון של עולם מקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית אינו חייב עד ד' אמות ואלכסונן. ועמוד בר"ה נמי דבעיא גבוה עשרה ורחב ארבעה דבעינן הן ואלכסונן היינו כשעומד אלכסונו של עמוד לאלכסונו של עולם אבל אם עומד אלכסונו ממזרח למערב ומצפון לדרום לא סגי בד' על ד' מרובעין דבעיא שיהא ארבע טפחים ואלכסונן לאלכסון של עולם. והכי אמר לקמן בכיצד מעברין (עירובין דף נו.) דעיר עגולה מרבעה בריבוע העולם נותן צפונה לצפון עולם ודרומה לדרום עולם. ור"ת ז"ל פירש דלכל צד נותנין אלכסון בזריקה ובהעברה וכן לתחום שבת לכל צד שהולך נותנין לו אלפים ואלכסונן. ובכל מקום שמזכיר ד' גבי עמוד רחב ארבעה בעי הן ואלכסונן לכל צד דהיינו רחב חמשה טפחים וג' חומשים על חמשה טפחים וג' חומשים. אלא דלא איצטריך ליה להזכיר בשום מקום אלא הד' טפחים דמנייהו נפיק אלכסונן. וגבי כוורת בפ"ק דשבת דף ח. דנקט רחבה ששה פטור ולא נקט רחבה ד' כמו בכל מקום משום דבכל דוכתא דאיירי במרובע שמעינן הן ואלכסונן. אבל כוורת דסתמא עגולה היא אי הוי נקט רחבה ד' הוה משמע דלא בעי אלכסון שאין לעיגול אלכסון. וקשה לפירושו מהא דתניא ביומא פרק ב' שעירי (יומא דף סז.) עשר סוכות ושנים עשר מילין דר"מ וכולן על ידי עירוב. פי' שהמיל הוא אלפים אמה והיה מהלך ע"י עירוב. אלמא דתחום שבת לא הוי אלא אלפים אמה. וי"ל דכי היכי

דבכל דוכתא קרי לתחום שבת אלפים אמה אע"ג דבעי אלכסון הכי נמי קרי ליה התם מיל. ומיהו קשה לפי' דבכל פיאות שבת ילפינן מערי לוים ובערי לוים אין נותנין פיאות אלא לפיאות עולם כדמוכח לקמן בכיצד מעברין (עירובין דף נו:): וזהו שאמרו העני מערב ברגליו וכו'. **אמר רב נחמן מחלוקת במקומי. דרבי מאיר סבר עיקר עירוב בפת עני אין** [דף נא:] **עשיר לא ורבי יהודה סבר עיקר עירוב ברגליו אחד עני ואחד עשיר. אבל במקום פלוני ד"ה עני אין עשיר לא אלמא קסבר ר' מאיר עיקר עירוב בפת. ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר מאן קתני לה ר' יהודה קתני לה:**

יד תניא כוותיה **דרב נחמן אחד עני ואחד עשיר מערבין בפת. ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר שביתתי במקומי לפי שלא אמרו לערב ברגל אלא למי שבא בדרך וחשכה לו דברי ר' מאיר ור' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר מערבין ברגל. ויצא עשיר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי במקומי וזהו עיקרו של עירוב. והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו ביד בנו** ביד עבדו ביד שלוחו בשביל **להקל עליו. והלכתא כרב נחמן מדמתני ליה רב חמא לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר** וא"ל סיים בה נמי הלכה כרבי יהודה:

טו אמר [דף נב.] רמי בר חמא הרי אמרו שבת יש לו ד' אמות. הנותן עירובו יש לו ד' אמות או אין לו ד' אמות. אמר רבא ת"ש לא אמרו לערב בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו. ואי אמרת אין לו ד' אמות האי להקל להחמיר הוא. אפילו הכי ניחא ליה כי היכי דלא ליטרח וליפוק. כתב ר"מ ז"ל אע"ג דדחי ליה גמרא הלכתא כרבא דיש לו ד' אמות. דסתמא דגמרא קאמר לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לב:) כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות וכו' אלמא דרבא לא הדר ביה:

מתני' מי שיצא לילך לעיר שמערבין בה והחזירו חבירו. הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי ר' ריי"ף טו. **יהודה. ר' מאיר אומר כל שיכול לערב ולא עירב. הרי זה חמר גמל:**

גמ' מאי שנא הוא ומאי שנא אינהו. אמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומין. איהו כיון דנפיק ליה לאורחא הוה ליה עני הנך עשירים נינהו ולא מצי למימר שביתתי במקום פלוני. רב אלפס ז"ל כתב הנך בני העיר דאמרו ערב עלינו עשירים נינהו ר"ל שהוא היה מכיר אילן או גדר ומסרו לו שביתתן. תניא נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהם שני תחומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה עירוב דברי ר' יהודה. יתר על כן אמר ר' יוסי בר יהודה אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה עת חמה היא עת צנה הוא למחר משכים והולך. אמר רבה לומר שביתתי במקום פלוני אע"פ שהחזיק דכולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי להחזיק. ורב יוסף אמר להחזיק כ"ע לא פליגי דצריך. כי פליגי לומר ר' יהודה סבר צריך שיחזיק **בדרך וצריך שיאמר שביתתי במקום פלוני ורבי יוסי** בר יהודה סבר צריך **להחזיק בדרך אבל לומר אינו צריך כיון שגמר בלבו לשבות במקום פלוני והחזיק בדרך קנה שביתה באותו מקום. והלכתא כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר יהודה. דקאמר רב יהודה בר אישתיתא אייתי כלכלה דפירי לרב נתן בר** הושעיא כי אזיל שבקי' עד דנחית דרג' **אמר ליה בית הכא. למחר קדים ואזיל. כמאן כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר יהודה.** וקשה אמאי לא חשיב ליה בהדי שדה ענין ומחצה דהלכה כרב יוסף. ורש"י גרס לא הכא במאי עסקינן דאמר שביתתי במקום פלוני [דף נב:] וכרבה אליבא דר' יהודה:

טז מתני' מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס. ר' אליעזר אומר שתים יכנס שלש לא יכנס. מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס. רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס שאין המשוחות ממציין המדות מפני הטועין:

גמ' תנא מפני טועי המדה. והלכתא כת"ק. אמר ר' ריי"ף טו: **חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת** תוץ לתחום יכנס דכתיב **אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן.**

הדרן עלך מי שהוציאוהו

פרק ה

א כיצד מעברין **את הערים. בית נכנס בית יוצא. פגום נכנס פגום יוצא. היו שם גדודיות גבוהות עשרה טפחים גשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה כנגדן ועושין אותן כמיזטבלא** [דף נג.] **מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות:**

גמ' [דף נה.] **תנו רבנן כיצד מעברין את הערים. ארוכה כמות שהיא. עגולה עושין לה זויות. מרובעת אין עושין לה זויות. היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר רואין אותה כאילו היא שוה. היה בית אחד יוצא כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין** ב' פגומין רואין אותם **כאילו חוט מתוח עליהם ומודדין הימנה ולהלן אלפים אמה. היתה עשויה כמין קשת כמין גאם רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות. אמר מר ארוכה כמות שהיא פשיטא. לא צריכא דאריכא וקטינא מהו דתימא ניעבד פותיא כי אורכה קמ"ל: מרובעת אין עושין לה זויות פשיטא. לא צריכא דמרבעא ולא מרבעא בריבוע של עולם שיהא צפונה לצפון העולם ודרומה לדרום העולם. מהו דתימא נרבעה בריבוע** של עולם קמ"ל דלא:

רי"ף טז. **ב אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה** פחות מד' **אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם** לאו מודדין לה מן הקשת לאו דוקא מן הקשת אלא מן היתר ולפנים ממקום שהוא פחות מארבעת אלפים אמה. וכמה יהא [דף נה:] בין יתר לקשת. רבה בר רב הונא אמר אלפים אמה. רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר אפילו יתר מאלפים אמה. אמר אביי כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאי בעי אייתי לה דרך בתים. ואם אין בין יתר לקשת יתר מאלפים אמה אפילו יש בין שני ראשיה יותר מארבעת אלפים אמה מודדין מן היתר. משמע מלשון ר"ח ז"ל שהיה רב הונא יכול להשמיענו דין זה בשני פגומין היוצאין מצד אחד דבעי שיהא ביניהו פחות מד' אלפים אמה. והא דלא נקיט מילתיה בשני פגומין שהוזכרו בברייתא קודם עיר עשויה כקשת. משום דשני פגומין דברייתא איירי ביוצאין בשני רוחות. ונראה דלרבא בריה דרבה בר רב הונא דאמר אפילו ביתר מאלפים אמה בין קשת ליתר מודדין לה מן היתר לא הוה מצי למימר למילתיה על שני פגומין. דאפילו בעיר העשויה כקשת אם אין בין יתר לקשת אלא אלפים אמה מודדין מן היתר אפילו אם יש יותר **מארבעת אלפים אמה בין שני ראשי** הקשת כדמפרש טעמא משום דאי בעי אייתי לה דרך בתים. ואפילו לרבה דאמר אלפים ולית ליה טעמא דאי בעי אייתי לה דרך בתים נראה דגבי פגום היוצא בתוך ע' אמה ושיריים על ע' מן עיקר העיר אפילו יש ביניהם ארבעת אלפים רואין כאילו חוט מתוח עליהן. אבל אם יש בראש האחד הרבה פגומין זה אצל זה כל אחד בתוך ע' אמה ושיריים של חברו וכן בראש האחר דהשתא החיצונים הם חוץ לעיבורה של עיקר העיר בזה צריך לדקדק אם רואים כאילו חוט מתוח עליהם מזה לזה אפילו יש ביניהם ד' אלפים לפי שבטלים אגב העיר. אבל בעיר העשויה כקשת שעיקר העיר כך יש חשיבות בראש הקשת כמו באמצעה היכא דהוי ארבעת אלפים בין ראשיה אין מודדין לה מן היתר. וגם צריך לדקדק ברחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר שזו היא עיקר העיר שכך היא עשויה אם נאמר רואין אותה כאילו היא שוה אפילו אורך העיר ד' אלפים אמה: **היו שם גדודיות וכו' מאי גדודיות. אמר רב יהודה ג' מחיצות שאין עליהן תקרה. תנו רבנן אלו שמתעברין עמה. נפש שיש בה ד' אמות על ד' אמות והגשר והקבר שיש בהן בית דירה. ובהכ"נ שיש בה בית דירה לחזן. ובית ע"ז שיש בה בית דירה. והארוות והאוצרות שבשדות שיש בהן בית דירה. והבורגנין שבתוכה. והבית שבים.הרי אלו מתעברין עמה. ואלו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך. והגשר והקבר שאין בהן בית דירה ובית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן. ובית ע"ז שאין בה בית דירה. והארוות והאוצרות שבשדות שאין בהן בית דירה. ובור ושיח ומערה וגדר ושובך שבתוכה. והבית שבספינה. הרי אלו אין מתעברין עמה:**

יום נ

ג אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהן. אמר רב חנינא בר כהנא אמר רב אם יש שם שלש חצירות של שני בתים הוקבעו. **ת"ר הבא לרבעה מרבעה בריבוע של עולם. נותן צפונה לצפון העולם ודרומה לדרום העולם:**

מתני' [דף נו.] **נותנין קרפף לעיר דברי ר"מ וחכמים אומרים אין נותנין קרפף אלא לשתי עיירות בלבד אם יש לזו** ע' אמה ושיריים ולזו ע' **אמה ושיריים עושה קרפף את שתיהן להיות אחד. וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים החיצונים קמ"א ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות כאחד:**

רי"ף טז: **גמ' איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו. וחייא בר רב הונא אמר אין נותנין אלא קרפף אחד לב' עיירות.** תניא בפ"ק דסוכה דף ג. בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אין עושין אותו עיבור בין שתי

עירות. וקשה דהאי בית מאי עבידתיה. דלר' מאיר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו אף בלא בית. וכן לרב הונא אליבא דרבנן. ולחייא בר רב דאמר קרפף אחד לשתיהן אותו קרפף אין צריך בית. ואי בשיש יותר מקמ"א ושליש בין שתי עיירות ולכך צריך בית לערב את שתיהן. מה לי להזכיר שתי עיירות הוה ליה למימר אין עושין אותו עיבור לעיר שהרי לעיר אחת יכול לעשות בורגנין ללכת כמו שירצה כדאמר לעיל בפ' עושין פסין (עירובין דף כא.) כי אתיתו מברניש לבי כנישתא דדניאל דהוה תלתא פרסי אמאי סמכיתו אבורגנין וכו'. ומתוך קושיא זו גורם רשב"ם אין עושין אותו עיבור לעיר. וכן משמע בירושלמי דסוטה פ"ח הל' ד דגרס התם אין עושין עיבור לעיר וה"פ אין עושין אותו חיבור לעיר. ור"ת מקיים גירסת הספרים וה"פ אין נותנין לו דין עיבור בין שתי עיירות דלרבנן עיר אחת אין לה קרפף ואם היה לזה הבית ד"א היה לו דין עיר. ולרב הונא נותנין קרפף לעיר וקרפף לבית כמו שנותנין לשתי עיירות שני קרפיפות ולחייא בר רב קרפף אחד לשתיהן. דלאו דוקא נקטי רבנן שתי עיירות אלא ה"ה עיר ובית אלא אגב דנקט ר' מאיר עיר נקטי רבנן נמי שתי עיירות דממה נפשך לחייא בר רב דאמר קרפף אחד לשתיהן לאו דווקא נקט שתי עיירות דה"ה עיר ובית דע"י בורגנין הולכין כדמוכח בפ' עושין פסין. ופסק ר"ת ז"ל כרב הונא דגדול היה ובר סמכא יותר מחייא בר רב דהוי זוטר מיניה טובא כדמוכח בפ' יש בערכין (ערכין דף טז:) שהיה רב הונא מוכיחו והנך אמוראי דלקמן קיימי כוותיה. רב אידי אמר ר' חנינא דמשני אליבא דרב הונא לאו משולשין וכו'. דלחייא בר רב יכולין להיות משולשין ממש. וכן אביי ורבא שקלי וטרי אליבא דהך שינוייא. וכן בשילהי שמעתין דא"ל רב פפא לרבא הני בני אקטיספון דמשחי תחומא מהאי גיסא דארדשיר הא קמפסקא דגלת דהוי יותר מקמ"א ושליש. משמע דאי לא הוי אלא קמ"א ושליש שפיר עבדי והיינו כרב הונא והא דאחוי ליה רבא אטמהתא דשורא דמבלעי בדגלת בע' אמה ושיריים. היינו מאקטיספון וקרפף שלה ומארדשיר וקרפף שלה דהיינו קמ"א מאטמהתא דשורא לצד ארדשיר. וכן ההיא דעושין פסין דף כא. דקאמר מתוותא דמיבלען בע' אמה היינו מעיר הסמוכם לה עם קרפף דהיינו קמ"א בין הכל. ועוד נראה לרבינו תם לדקדק דממה נפשך הכי הלכתא דנותנין לשתי עיירות שני קרפיפות דאפילו לחייא בר רב דקאמר קרפף לשתיהן הא מוקי סיפא דמתני' דקתני אם יש לזו ע' אמה ושיריים וכו' כר"מ והוי מחלוקת ואח"כ סתם וא"כ אף לדידיה הלכה כר"מ. וכן כתב ר"מ ז"ל הלכה כר"מ מדאמר ריב"ל לעיל (עירובין דף מו.) הלכה כדברי המיקל אפילו יחיד כנגד רבים. ועוד הביא ראיה מדמפליג רבא לעיל (עירובין דף לב:) בין אילן העומד תוך עיבורה בין עומד חוץ לעיבורה. מיהו אין נראה מה שפי' ר"ת ז"ל דבית חשוב כעיר לגמרי לענין זה שנותנין קרפף לזה וקרפף לזה. אע"פ שלחייא בר רב אליבא דרבנן הוי בית כעיר לגמרי לענין זה שנותנין לשני בתים בלא עיר קרפף אחד לשתיהן דאל"כ עיר שאין לה חומה במה יתחברו ליחשב כאחד אם לא ע"י דמובלע כל אחד בתוך ע' אמה ושיריים של חבירו דלא מיסתבר להצריך שיגעו זה בזה. מיהו ליתן שני קרפיפות לרב הונא בבית הסמוך לעיר כמו לשתי עיירות לא מסתבר. דלר"מ עיר דוקא דהא קרא קדריש ה"נ נראה דלרבנן עיירות דוקא. אבל לחבר בית לעיר למדוד תחום העיר מן הבית או לחבר שני בתים יחד בעיר שאין להחומה משערינן בשבעים אמה ושיריים. וניחא השתא מה שהזכיר רב ספרא קמ"א ושליש גבי שתי עיירות ורבא שהשיבו נקט ע' אמה ושיריים משום דאירי באטמהתא דשורא לחברם יחד. ולעיל נמי בעושין פסין גבי מתוותא נקט שבעים אמה ושיריים לפי שהיו עיירות חריבות ולא היה להן דין עיר אלא דין בית. וגר' בסוכה אין עושין אותה עיבור לעיר. ולספרים דגר' שתי עיירות איכא למימר דנקט שתי עיירות דרגילין לעשות ביניהם בורגנין כדי לילך מזו לזו בשבת כשרחוקות זו מזו ואין עירוב מועיל בלא בורגנין ואשמועינן דאפילו כבורגנין לא חשיב אם אין בו ארבע אמות. גרסינן בירושלמי פיסקא א' מהו ליתן עיבור לעיבור. מילתיה דר' שמעון בן יוחי אמר נותנין. דמדרבי שמעון בן יוחי יכול אני לעשות שיהו מהלכין מצור לצידן ומטבריא לצפורי ע"י מערות וע"י בורגנין כאן להילוך וכאן לעיבור. ר' חייא אמר איתפלגין ר' חייא רבה ובר קפרא חד אמר הדין דתימא בעיר גדולה אבל בעיר קטנה לא. שלא תהא תוספת יתירה על העיקר. וחד אמר בין בעיר גדולה בין בעיר קטנה דין אלפים. ומיהו בגמרא דידן קאמר הוו אזלין מברניש לבי כנישתא דדניאל תלתא פרסי. וכדי

שלא יחלוק גמ' דידן אירושלמי איכא למימר דברניש עיר גדולה היתה מהלך שלשה פרסי. וטפי נראה דגמרא דידן סבירא כרבי שמעון בן יוחי דהלכה כדברי המיקל בעירובין: גרסינן **בנדרים דף נו: הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה ואסור ליכנס לעיבורה. מנלן דעיבורה דמתא כמתא דמי. אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו מאי יריחו אילימא יריחו ממש והכתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת. אלא שמע מינה בעיבורה** שמע מינה:

ד [דף נז:] **וכן** שלשה כפרים המשולשין. אמר רב אידי אמר רבי יוחנן לא משולשין ממש אלא כל שאילו מכניס אמצעי ביניהם ויהא משולש ואין בין זה לזה אלא קמ"א אמה ושליש. פירוש בין כל חיצון וחיצון לאמצעי שביניהם אין יותר מקמ"א אמה **ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד.** אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי. אמר ליה אלפים אמה והא את הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר לעיל (עירובין נה.) אפילו יותר מאלפים. הכי השתא התם איכא בתים הכא ליכא בתים. אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לחיצון. אמר ליה כמה יהא מאי נפקא לך מינה כל שאילו מכניס אמצעי ביניהם ואין ביניהם אלא קמ"א ושליש. אמר ליה ואפילו ארבעת אלפים אמה אמר ליה אין. והא **אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם** לאו מודדין לה מן הקשת. אמר ליה התם ליכא למימר מלי הכא איכא למימר מלי. פי' התם ליכא למימר מלי משום דלעומדין באמצע הקשת איירי שמודדין להם מפתח ביתם דאין אומרים כאילו ביתם נתונה במקום היתר דא"כ מפסדת לה אידך גיסא. דאין רואין כאילו הוא בשני מקומות ואפילו יש בתים הרבה בתשת שאם שבקת ליה לביתיה לצד מערב אתה יכול להשלימי מן הבחים האחרים מ"מ לכל העומדים בקשת לא אמרינן מלי דהי מינייהו מפקת וה"נ לא אמר מלי לאותן העומדים באמצעי להיות רואין אותם כאילו הן בין שני החיצונים למדוד להם משם אלפים אמה. אלא דווקא לעומדין בשנים החיצונים הוא דאמר מלי כשבאין בני החיצונה זו לילך לצד חיצונה אחרת שמודדין לכל אחת תחומה מפתח חברתה. וה"ה נמי אם בני ראש קשת זה באין לילך לצד ראש קשת האחר נותנין להן כל אויר שבין שני ראשי הקשת ומודדין להם אלפים שלהן משם ולהלן דאמר מלי אפילו איכא טובא בין שני ראשי הקשת ובלבד שלא יהא בין יתר לקשת יותר מאלפים אמה כדאמרינן הכא בין אמצעי לחיצונה. אי נמי התם ליכא למימר מלי לפי שאין האויר של היתר מחזיק כל הבתים שבקשת. וה"ה בשלשה כפרים אם היה האמצעי גדול ויתר על האויר שבין שני החיצונים לא אמר מלי: ולהך שינויא אף לבני ראשי הקשת אין נותנין להם כל האויר שביניהם דהא לא אמר מלי: לעיל (עירובין דף נה.) ע"ש אמר רב הונא חומת העיר שנפרצה בקמ"א ושליש:

ה מתני' אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו:

ו היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו. הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו ובלבד שלא יצא חוץ לתחום ואם אינו יכול להבליעו בזו א"ר דוסתאי ב"ר ינאי שמעתי שמקדרין בהרים:

גמ' [דף נח.] **תנא לא פחות מפני שמרבה ולא יותר מפני שממעט.** ירושלמי פסקא א' היה ממנו לנחל ע"ה אמות. תרי אמוראי חד אמר מודד בחבל של חמשים אמה וחוזר לאחוריו כ"ה אמות. וחד אמר מודד בחבל של חמשים אמה והשאר מודד בחבל של ארבע אמות. תני רב יוסף ג' **חבלים הן של מגג. ושל נצרים. ושל פשתן. של מגג לפרה דתנן** פרה פ"ג משנה ט **כפתוה בחבל של מגג ונתנוה ע"ג מערכתה. של נצרים לסוטה דתנן סוטה פ"א משנה** ו **אח"כ מביא חבל המצרי וקושרו למעלה מדדיה. ושל פשתים למדידה: היה מודד ובא וכו'. מדקתני חוזר למדתו מכלל דאם אינו יכול להבליעו הולך למקום שיכול להבליעו וצופה כנגד מדתו וחוזר. תנינא להא דת"ר היה מודד והגיע מדתו לגיא. אם יכול להבליעו בחבל של נ' אמה מבליעו. ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה וחוזר למדתו. ואם היה גיא מעוקם מקדר ועולה מקדר ויורד. הגיע לכותל אין אומר יקוב את הכותל אלא אומדו והולך לו.** אין אומר יקוב את הכותל כלומר כעין נקיבה שיטריחו לזקוף כלונסות מכאן ומכאן ולמתוח חבל מזה לזה ולהבליעו, אלא הקילו חכמים לשער כמה היה יכול להיות מכלונס לכלונס ע"י אומד שאומד בלבו. ונראה דדוקא לענין הבלעה בכותל התירו ע"י אומד משום דיש טורח

לעלות. אבל אם לא היה יכול להבליעו בחבל של חמשים וצריך לקדר לא התירו באומד כיון דאין בו טורח יותר לקדר בכותל מבגיא. ומיהו לא מיירי כשהכותל זקוף כל כך דחוט המשקולת יורד כנגדו. דאם כן לא היה צריך למדוד השיפוע בירידה ובעליה. אלא אם כן יש מישור בראש הכותל ימדוד אותו מישור. כדאמר שמואל דמודדו מדידה יפה ופרש"י דאין מדרונו ממעט התחום אלא נכנס לתוכו ומודד קרקעיתו ועולה לשפתו ומשלים מדתו והולך. ובדבר זה יש חילוק בין גיא לגדר דבגיא לא התירו אומד כיון דיכול להבליעו בחבל משפתו אל שפתו: **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו.** אבל אם חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה. פי' רש"י לא שנו שמקדרין. ובשביל שהזכיר קדור ולא הזכיר הבלעה פירשו התוספות דקאי אגיא מעוקם. וקשה למה שמואל יאמר דבריו אברייתא ויניח משנה שלימה לכן אני אומר דשמואל אמתניתין אמרה למילתיה ומה שהזכיר רש"י קדור ולא הזכיר הבלעה אע"ג דקאי אקדור ואהבלעה דמתניתין. אומר אני דמשום סיפא דמילתיה דשמואל נקט קדור ושבק הבלעה. **והא דקאמר אבל** [דף נח:] **חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה** פירוש ואין שיפוע הירידה והעליה עולה למדת תחומה היינו דוקא לענין קדור דהקילו חכמים כיון דהשיפוע הוא פחות מארבע אמות וגם יש טורח גדול בקדרו כיון שאין משופע. אבל בהבלעה שהוא יכול להבליעו בקל בחבל של חמשים אמה משפתו אל שפתו לא הקילו חכמים: **וכמה עומקו של גיא שהקילו בו להבליעו או לקדר. אמר רב יוסף אלפים אמה.** אבל אם הוא יותר מודד ירידה ועליה מדידה יפה. איתיביה אביי עמוק ק' אמה ורחב נ' אמה **מבליעו ואם לאו אין מבליעו. הוא דאמר כאחרים דתניא אחרים אומרים אפילו עמוק אלפים ורחב חמשים מבליעו. איכא דאמרי אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפים. כמאן לא כתנא קמא ולא כאחרים. התם כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו הכא כשחוט המשקולת יורד כנגדו** וקאמר רב יוסף דאפילו יותר מאלפים מבליעו. אבל קדור לא שייך ביה דלא הטריחו עליו לקדר. וכי **אין חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה. אמר אביי** ארבע אמות דכיון דשיפועו מגיע עד ארבע אמות צריך להבליעו. ולא שני לן בין עמוק מאה לעמוק אלפים. דכל שיעורי חכמים כך הך למאה צריך ארבע אמות ולאלפים לא צריך אלא ארבע אמות. אע"פ שאין דומה שיפוע דבר מועט לשיפוע דבר מרובה דכיון שהגיע השיפוע לארבע אמות שהוא דבר חשוב בכל מקום צריך לקדר: הגיע להר וכו'. **אמר רב הונא בריה דרב נתן אמר רבא לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה מתוך חמש.** אבל במתלקט עשרה מתוך ארבע אומדו והולך לו. והיינו דלא ניחא תשמישתיה דאמרינן לעיל גבי כותל אומדו והולך לו. ואיכא שלשה חלוקי דינין בהר וכותל אם חוט המשקולת יורד כנגדו אינו מודד השיפוע כלל. אלא אם יש מישור בראשו מודדו מדידה יפה כמו שאמרנו בגיא. ואם אין חוט המשקולת יורד כנגדו ומתלקט עשרה מתוך חמש מבליע או מקדר והיינו ניחא תשמישתיה. ואם מתלקט עשרה מתוך ארבע אומדו והולך והיינו לא ניחא תשמישתיה. ובגיא לא התירו אומד אלא כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו מקדר או מבליע וכשחוט המשקולת יורד כנגדו אם יכול להבליעו בחבל של חמשים אמה מבליעו. ואם לאו אינו מודד כלל שיפוע ירידה ועליה. אלא אם יש מישור מודדו מדידה יפה ומשלים עליו תחומו: **ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. מה טעמא אמר רב הונא גזרה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכאן: אם אין יכול להבליעו כו'. ת"ר כיצד מקדרין. תחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו. אמר אביי נקטינן אין מקדרין אלא בחבל של ארבע אמות:**

ז מתני' אין מודדין אלא מומחה פירוש בקי במדידה. זו גרסת רש"י והכי משמע בירושלמי הל' ד דקאמר התם ההדיוט שריבה אין שומעין. ורבינו חננאל ז"ל גרס **אין מודדין אלא מן המומחה. ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום שריבה ריבה** לא' ומיעט לאחר **שומעין למרבה. ואפילו עבד ואפילו שפחה** רי"ף יז: **נאמנין לומר עד כאן תחום שבת. שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל. פירוש מומחה מלשון ומחה במדבר לד כלומר מקום שוה ומישור** ופירש ר"ת כלומר דרך ישר ומכוונת כנגד העיר. שלא ילך לצדדין וימדוד לפי שנוח לו שם דליכא תמן עקוני ופשורי ואח"כ בא לו כנגד העיר וצופה ומביט כנגד מדתו. משום דאי עביד הכי זימנין דטפי שיש כנגד העיר הרים וגיאיות שיש לו לקדר או למדוד מדידה יפה. ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום

רי"ף יז.

שריבה. פירש רש"י ומוציא מדה הקצרה כנגדה ואנו תולין שלא מתח החבל כל צרכו. ותניא בתוספתא פ"ד צריך למותחו בכל כחו:

ח גמ' ובגמרא פריך למקום שריבה אין למקום שמיעט לא ופירש רש"י והלא בכלל מאתים מנה. וקשה לפירושו מאי פריך טובא אשמעינן דאין שומעין למקום שמיעט אלא הולכין במקום מדת הקצרה עד כנגד מדת המרובה. ולא ניחא נמי האי דמשני אף למקום שריבה דמשמע ששומעין נמי למקום שמיעט והא ליתא דאף במקום הקצר מוציא המדה כנגד המרובה. לכן נראה לפרש **למקום שריבה אין למקום שמיעט לא** דמשמע ליה שהולכין הכל אחר המרובה ואף במקום הקצר ומוציאין את המדה כנגד המרובה. ואמאי שמא לא טעה הממעט כי מצא דרך מדתו הר או גיא שהיה צריך לקדר או הר המתלקט עשרה מתוך חמש ומדדו מדידה יפה ולא נתלה בטעות. ומשני [דף נט.] **אימא אף למקום שריבה** תולין להקל ולא נאמר שטעה להאריך. וכל שכן שתולין למקום שממעט להחמיר ומניח את הציון באלכסון ממקום שריבה למקום שמיעט. **ריבה לאחד ומיעט לאחר היינו קמייתא. הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחר שומעין לזה שריבה.** ומיירי שבצד אחד ממש מדדו שניהם. ולא כמו רישא דאיירי בשתי מקומות מרוח אחת. **אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר באלכסונה.** ומיירי שמדדו שניהם במקום אחד. ואם הרחיק אחד ציון שלו יותר מן הראשון כמדת העיר ואלכסונה לא נאמר שני הוא שטעה אלא נאמר הראשון בשעה שמדד היתה העיר קטנה ולא היו בה כי אם בתים מועטין בקרן מערבית דרומית ואח"כ נתוספו על העיר דיורין ונעשית גדולה ומדד מקרן מזרחית צפונית אלפים אמה נמצא שנתרבית מדתו כמדת העיר שנתוספה אלכסונה: ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין כו'. אבל קטן לא מהימן כדתנן בפרק שני דכתובות דף כח. אלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן עד כאן היינו מהלכין בשבת. משמע דוקא כשהוא מעיד כשהוא גדול מה שראה בקטנותו אבל בעודו קטן לא מהימן. והא דקאמרינן עלה בגמרא והוא שיש גדול עמו. לא אכולהו קאי דהא חשיב התם לענין תחום שבת ובהא אפילו גדול לחודיה מהימן דאפילו עבד ואפילו שפחה מהימנו כדתנן הכא. ועל כרחך לא קאי נמי אהא דקתני התם ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר וטובל ואוכל בתרומה דהא מוקי לה התם בתרומה דרבנן ובהא גדול לחודיה מהימן כיון דאין מעלין מתרומה דרבנן ליוחסין:

ט מתני' עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין אתכולה. של רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא א"כ עשו לה שיור כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי ר' יהודה. ר' שמעון אומר שלש חצירות של שני בתים. פירש רש"י דלאו דוקא של רבים ונעשית של יחיד מהני לה שיור אלא הוא הדין של רבים והרי היא של רבים. אלא רבותא אשמועינן אע"ג שנעשית של יחיד בעי שיור. וכן מוכח בגמ' דקאמר **ר' זירא עירב למתא דבי ר' חייא ולא שבק לה שיור** משום דסבר דשל יחיד ונעשית של רבים הוא. אלמא השתא של רבים הואי ואביי דהקפיד משום דקסבר דמעיקרא נמי עיר של רבים הואי ומשום דלא שבק לה שיור הקפיד אבל אי שבק לה שיור לא הוה קפיד אע"ג דלדידיה עיר של רבים והרי היא של רבים הואי. וכן משמע נמי מרבה בר אבוה דעריב למחווא ושביק לה שיור. ובימי רבה בר אבוה מסתמא של רבים הואי דהא אפילו בימי עולא שהיה חבירו של רב נחמן היתה של רבים כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף ו:) אמר עולא הני אבולי דמחווא **אלמלא דלתותיה נגעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים** וכל שכן בימי רבה בר אבוה שהיה רבו של רב נחמן. ומה שפירש רש"י גבי הנהו בני קקונאי דף ס. דעיר של רבים ונעשית של יחיד הואי ובעי שיור. לאו לאפוקי של רבים והיא של רבים אלא לאפוקי של יחיד ונעשית של רבים: **ת"ר עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה. עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע. ואין מערבין אותה לחצאין. אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו. ואם היתה של רבים והרי היא של רבים ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה.** מאן תנא דמיערבא רה"ר. אמר רב הונא בריה דרב יהושע ר' יהודה היא. **דתניא יתר על כן אמר ר' יהודה מי שיש לו שני בתים משני צידי רה"ר עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע. אמרו לו אין מערבין רה"ר בכך:** אמר [דף נט:] מר אין מערבין אותה לחצאין אמר רב פפא לא שנו אלא לארכה אבל לרחבה מערבין. ואיכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא דלאורכה הוא

דאין מערבין הא לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי אין מערבין. ורב אלפס ז"ל לא הביא הני תרי לישני דרב פפא. משום דסבירא ליה כלישנא בתרא לחומרא. ולא מסתבר כלל למיזל לחומרא בתרי לישני לענין עירובין וכן כתב ר"מ ז"ל ונראה כלישנא קמא דבשל סופרים אפילו בעלמא הלך אחר המיקל וכל שכן בעירוב שאין לו עיקר מן התורה שהלכה כדברי המיקל בעירוב. ועוד דמסתבר דאיכא דאמרי הוי כטפל לגבי העיקר. ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפ"ע. **מ"ש לחצאין דלא דאסרי אהדדי.** מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי. פירש רש"י כיון דמעיקרא של יחיד הואי והיו מערבין את כולה והורגלו להיות אחד אסרי אהדדי ואפילו איכא לחי או קורה למבוי לא מהני. משמע מתוך דבריו דאפילו לחי מפסיק בינו ובין רה"ר כיון שהורגלו לערב יחד הויא כמו מבוי אחד ואין מפסיק לחי לחצי מבוי. וקשה מהא דאמר בפ"ק דף יד: עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי. וצריך לומר דהתם מיירי שאין חצר פתוח למבוי מן הלחי ולחוץ. אבל אם היה חצר פתוח ועשו לחי לפנים מן החצר אסורין להשתמש במבוי כי היכי דאסורין להשתמש הכא במבוי מבוי בפני עצמו אף על פי שעשו לחי. אבל בירושלמי לא משמע הכי דגרסינן בירושלמי דפירקין פיסקא ה אמר ר' אסי הדא אמרה בני מבוי שנתנו קורתם באמצע המבוי אלו אסורים ואלו מותרין. נתנו אלו ואלו אלו ואלו אסורים. והשתא ניחא הכל דהא דאמר יש לו חצי מבוי מיירי שלא נתנו החיצונים קורה וכיון שאין החיצונים יכולין לטלטל במבוי לא אסרי על הפנימים. אבל כשנתנו גם החיצונים אסורין גם הפנימים אם עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן ולא עירבו יחד. דכיון דהורגלו לערב יחד כל המבוי אי אפשר ליחלק להשתמש אלו בחצי המבוי ואלו בחצי המבוי. וה"נ כיון שהורגלו בני העיר לערב יחד אסרי אהדדי דהוי כמו נתנו אלו ואלו שהרי העיר מתוקנת משני ראשיה ואין לחי וקורה מועלת לחלקם זה מזה ונראה לי דדוקא בלחי וקורה הוא דאין מועיל לחלקם זה מזה אבל בצ"ה או משהו מכאן ומשהו מכאן נחלקין זה מזה. וכן כתבו התוספות על ההיא דלרחבה מערבין וצריך שיהא ביניהם צורת הפתח או משהו מכאן ומשהו מכאן שלא יהא כל א' נפרץ במלואו למקום האסור לו וכן כתבו על שיור של עיר של רבים. וכן כתב ר"מ ז"ל דיכול לחלק מבוי לחצאין בצורת הפתח או בשני לחיים דבהכי חשיב כסתום ומובדל בין הדיורין שחוצה להן. שהרי אפילו חצר אחת אם רוצים לחלקו באמצעיתו בשני פסין של שני משהויין משהו לכאן ומשהו לכאן או בפס ארבעה יכולין לחלקו ויערבו אלו לעצמן ואלו לעצמן כיון דאין בין פס לפס יותר מעשר. ואם יש יותר מעשר יכולין לחלקו בצ"ה דמהני ביתר מי'. והכי נמי יכול לעשות במבוי דהשתא לא אסרי דיורין שחוץ לתיקון עליהן. **והא דפריך הכא מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי** היינו כשראשי המבוי מתוקנים בלחי או קורה דקתני בברייתא **עושה לחי מכאן ולחי מכאן** קירה מכאן וקורה מכאן וכו' עד **אין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי** אלמא דבתיקון לחי או קורה איירי אבל בשני פסין כשאין ביניהם יותר מעשר או בפס ארבעה והפירצה בעשר או בצ"ה אפילו ביותר מעשר מהני בכל דוכתא: **הכא במאי עסקינן דעבוד** מחיצה דקה גבוה עשרה טפחים. ר"ח ז"ל פי' איצטבא ורש"י פי' פתח נמוך בכל מבוי ומבוי. **וכי הא** ריי"ף יח.
דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה לפתחו אינו אוסר על בני מבוי:
י רבי זירא עירב לכולא מתא דבי ר' חייא ולא שביק לה שיור. אמר ליה אביי מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דאמרי לי הני סבי דידה דר' חייא בר אשי הוה מערב לכולה. ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים הואי. אמר ליה לדידי אמרו לי הני סבי דידה אשפה הואי **התם מחד גיסא השתא דאישתקילא אשפה הוה ליה כשני פתחים ואסור. אמר ליה לאו אדעתאי. אמר רב נחמן אמר רב סולם מכאן ופתח מכאן** תורת פתח **עליו ותורת מחיצה עליו ולא בעי שיור. שמע מינה דכל היכא דאיכא שני פתחים לא מערבי ליה עד דעבדי ליה שיור. וטעמא דשיור כדי שיכירו** כי העירוב הוא שהתיר **הטלטול לפיכך אסור השיור** להוכיח על העירוב כלומר השיור אסור לערב עם העיר משום היכירא. אבל לעצמן יכולים לערב בני השיור כדאמר בשמעתין בעיר חדשה כי היכי דהיא הויא שיור לגדולה גדולה נמי הויא שיור לדידה. וכן אמר דרבה בר אבוה מערב לה לכולא מחווא ערסייתא משום פירא דבי תורי וכל חד הוי שיור לחבריה. **והא דאמר סולם תורת פתח עליו** היינו **בכותל שבין שתי חצירות** רצו מערבין שנים

לא רצו מערבין אחד. ואנשי חצר ואנשי מרפסת שלא עירבו זה עם זה אינן אוסרין זה על זה. אמר רב יהודה כותל שרצפו [דף ס.] בסולמות אפילו ביותר מעשר תורת מחיצה עליו:

יום נא

יא הנהו בני קקונאי דאתו לקמיה דרב יוסף אמרו ליה הב לן גברא דמיערב לן מאתין. אמר ליה לאביי זיל ערוב להו וחזי דלא קא מצווחת עלה בבי מדרשא. אזל חזינהו להנהו בתי דפתיחי לנהרא אמר הני ודאי ליהוו שיור למתא. הדר אמר אין מערבין את כולה תנן מכלל דאי בעי לערובי מצי מערבי והני לא מצי לערובי אלא ליפתח להו כוי למתא דאי בעי לערובי דרך חלונות מצו מערבי. הדר אמר לא בעי כוי דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחווא ערסייתא ערסייתא משום פירא דבי תורי וכל חד הוי שיור לחבריה אף על גב דאי בעי לערובי בהדי הדדי לא מצי מערבי. הדר אמר להו לא דמי להתם דהתם אי בעו לערובי דרך גגות וקרפיפות מצו מערבי הכא לא מצו מערבי כלל הילכך בעינן כוי. הדר אמר כוי נמי לא בעי דההוא בי תיבנא דהוה ליה למר בפומבדיתא והוה שיור לכולא מתא אמר היינו דאמר לי רב יוסף חזי דלא קמצווחת עלה בבי מדרשא: עיר חדשה היתה ביהודה. איבעיא להו חדשה מהו מאי חדשה אילימא חדשה ממש כי היכי דהויא היא שיור לגדולה גדולה נמי הוי שיור לדידה אלא כעין חדשה פירוש עיר של רבים שנתמעטה ועמדה על חמשים דיורין כעיר חדשה צריכה שיור או לא. רב יהודה ורב הונא חד אמר צריכה שיור וחד אמר אינה צריכה שיור. והלכתא לקולא: ר' שמעון אומר ג' חצירות. **אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון. ר' יצחק אמר אפילו בית אחד וחצר אחת.** חצר אחת סלקא דעתך. אלא **בית אחד בחצר אחת אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרבי יצחק גמרא או סברא.** אמר ליה מאי נפקא לך מיניה אמר ליה **גמרא גמור זמורתא תהא.** פסק רב אלפס והלכתא כרבי יצחק. ותימה היאך יחלוק אמורא על תנאי דמתני' דמר מצריך חמשים דיורין ומר מצריך ג' חצירות ונראה לי שרב אלפס סובר דרבי יצחק הוא תנא ובריית' היא והלכה כדברי המיקל בעירוב. וסמך אההיא דאביי דלעיל דבי תיבנא לחודיה הוי שיור:

מתני' מי שהיה במזרח ואמר לבנו לערב לו במערב. במערב ואמר לבנו לערב לו במזרח. אם יש ממנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו. לעירובו אלפים אמה ולביתו יותר מכאן מותר לעירובו ואסור לביתו. פי' לדין ביתו. והוא הדין נמי אם היה בתוך תחום ביתו אסור לדין ביתו אלא אגב דנקט ברישא ולעירובו יותר מכאן תני נמי בסיפא ולביתו יותר מכאן:

יב הנותן עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום. נתנו חוץ לתחום מה שנשכר הוא מפסיד:

גמ' [דף ס:] **חוץ לתחום סלקא דעתך אימא חוץ לעיבורה של עיר: מה שנשכר הוא מפסיד. כיצד כגון שנתנו למזרח העיר לסוף אלף אמה נמצא מהלך לצד מזרח שלשת אלפים והרי נשכר אלף אמה ואינו מהלך לרוח מערב אלא אלף אמה.** נמצא אלף אמה שנשכר ברוח מזרח מפסיד לרוח **מערב. ואקשינן מה שנשכר ברוח מזרח הוא מפסיד ותו לא כלומר אבל העיר** כולה כד' אמות הויא לה והתניא הנותן עירובו בתוך **עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום. נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפילו אמה משתכר אותה אמה ומפסיד את** העיר כולה לפי שמדת העיר כלה לה **במדת התחום. אמר רבה בר רב הונא לא קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר** אז מפסיד חצי העיר שחוץ אלפים מעירובו. **כאן שכלתה מדתו בסוף העיר. מתני' דקתני מה שנשכר הוא מפסיד בתחומין בלבד אבל בעיר לא הפסיד כלום כשכלתה מדת אלפים של תחומו בסוף העיר דאמר רב אידי אריב"ל היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר. בסוף העיר נעשית כל העיר כולה כארבע אמות ומשלימין לו השאר. וכולהו רבוותא פסקי דהכי הלכתא. ואע"ג דאמר רב אידי אין אלו אלא דברי נביאות. לא איכפת לן בהכי דהא רבא דייק ממתני' ואמר תרוייהו תנינהו אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה. ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה. טעמא מאי. לאו משום דאנשי עיר גדולה כלתה מדתן בסוף** עיר קטנה ולפיכך הן מהלכין את כולה והויא להו כד' אמות. **ואנשי עיר קטנה כלתה מדתן בחצי עיר גדולה ולפיכך אין מהלכין את כולה:**

רי"ף יח:

יג אמר רב יוסף אמר רבה בר אבוה [דף סא.] **אמר רב הונא עיר היושבת על שפת הנחל אם יש לפניה דקה ארבע אמות מודדין לה משפת הנחל.** ואם לאו אין

מודדין להם אלא מפתח בתיהם. פרש"י שפת הנחל עמוק אם יש לפניה דקה מחיצה ארבע אמות גובה על פני כל העיר כולה על שפת הנחל מודדין לה משפת הנחל שהיא כלה שם כשאר כל עיירות. ואם לאו כיון דבעיתא תשמישתא לא הוי ישוב קבוע והוי כיושבי צריפין ואין מודדין להם לכל אחד אלא מפתח ביתו:

מתני' אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה. כיצד מי שהיה בעיר קטנה ונתן עירובו בעיר גדולה או **בעיר גדולה ונתן עירובו בעיר קטנה** [דף סא:] **מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. אמר ר' עקיבא אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה. אמר להן רבי עקיבא אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה. אמרו לו אימתי בזמן שאין** שם דיורין אבל יש שם **דיורין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים. נמצא קל תוכה מעל גבה. ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה אפילו סוף מדתו כלה במערה. ולית דחש לה לדרבי עקיבא אלא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה:** רי"ף יט.

גמ' ת"ר שבת בעיר אפילו היא גדולה כאנטוכיא שבת במערה אפילו היא **כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה.** רב אלפס ז"ל לא הביא פלוגתא דשמואל ורבי אלעזר **בנותן את עירובו בעיר** חריבה משום דסבר דהלכה כר' אלעזר דמיקל ואין חילוק בין שובת לנותן את עירובו אע"ג דגמרא מייתי סייעתא לשמואל הא דחי לה רבי אלעזר:

פרק ו

א הדר עם הנכרי בחצר תו עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אין אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרים זה על זה:

גמ' דכולי עלמא בין רבי מאיר בין [דף סב.] רבי אליעזר בן יעקב ס"ל דירת נכרי **לא שמיה דירה. ובגזירה שמא ילמוד ישראל ממעשיו של נכרי פליגי. דרבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דחשוד אשפיכות דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו רבנן. חד דלא שכיח דדייר לא גזרו ביה רבנן. ורבי מאיר סבר זימנין דמיקרי ודייר ואמרו רבנן אין עירוב מועיל במקומו ואין ביטול רשות מועיל במקומו** עד שישכור ונכרי **לא מוגר דחייש לכשפים. שלח רבי יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן** הנכרי **אפילו בפחות משוה פרוטה.** איתמר רב חסדא אמר שכירות בריאה בעינן. ורב ששת אמר שכירות רעועה בעינן. פירוש בריאה במוהרקי ואברגני. רעועה בלא מוהרקי ואברגני. פירש רש"י אם ירצה למלאות כל החצר ספסלים וקתדראות. ובערוך פירש מוהרקי כתיבה וחתימה. כמו מוהרקיהו דהני בטפסא דמלכא מנח ב"מ עג: יבמות מו. אברגני פי' שלוחים משרתי העיר. ור"ח ז"ל פי' מוהרקי ואברגני כמו בנין. והלכה כדברי המיקל בעירוב ובשכירות סתם סגי. כתב ר"מ ז"ל ואין צריך לשכור ממנו בכל ע"ש דקי"ל לקמן (עירובין דף סו.) דשוכר כמערב דמי מה מערב אם עירב לכמה שנים כל זמן שהעירוב קיים עירובו עירוב וכ"ש שכירות דלא בעי לשכור בכל ע"ש דקאמרינן לקמן שם דלקולא אמר שוכר כמערב ולא לחומרא דהא מערב מבעוד יום אין משחשכה לא ושוכרים מן הנכרי אפילו בשבת וכל שכן במילתא דמקילינן במערב דלא בעי לערב בכל ע"ש דמקילינן נמי גבי שכירות ואין צריך לשכור בכל ע"ש. ומה שכתב רש"י ז"ל ונכרי חייש לכשפים ולא מוגר ומתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ע"ש יוצא נראה לי לאו משום דבעי לשכור בכל ע"ש היכא דאין הנכרי חוזר בו מן השכירות אלא כשהנכרי חוזר בו מן השכירות אז צריך לחזור ולשכור הימנו כשיתרצה. מידי דהוה אמערב שאם אמר חוזרני בי מן העירוב ואיני רוצה לערב עם בני החצר ובני המבוי צריך לחזור ולזכות פעם אחרת ולערב. ואע"ג דאמר לקמן בפרק חלון (עירובין דף פ.) אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף באין בני מבוי ונכנסים לתוך ביתו ונוטלין עירובו בעל כרחו הני מילי ברגיל להשתתף אבל שאינו רגיל לא. ונכרי שהיה רגיל להשכיר ועתה אינו רוצה להשכיר לענין שכירות בעל כרחו לא שייך למילף שכירות מעירוב: [דף סב:]

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן יעקב. ורבי יוחנן אמר נהגו כרבי אליעזר ב"י. גרסינן בתענית בפרק בשלשה פרקים (תענית דף כו:) **מאן דאמר הלכה דרשינן לה בפירקין. ומאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן וכי אתא לקמן מורינן. ומאן דאמר נהגו אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן להו.** ואע"ג. דקיימא לן דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב

ושמואל בהא הלכתא כשמואל דאמר הלכה דאפילו בפירקין דרשינן לה כדקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב כדאמר ריב"ל לעיל (עירובין דף מו.) וקיימא לן כוותיה לגבי רבי יוחנן. ואביי ורב יוסף חשבי להא דרבי אליעזר בן יעקב כביעתא בכותחא. ואביי ורבא אית להו הכי בעובדא דהמן בר ריסתק: הלכך ישראל הדר יחידי בעיר המוקפת חומה מותר לטלטל בכולה. ואפילו הרבה ישראלים דרים בבית א' כל זמן שאין שני ישראלים דרים בב' בתים שאוסרים זה על זה. ויראה לי דאפילו יש כמה בתים של ישראלים פתוחין לחצר אחת מותרין לטלטל בכל העיר. כמו ששני ישראלים בבית א' איקרו יחיד במקום נכרי לגבי החצר. כמה בתים פתוחים לחצר אחת מיקרו יחיד במקום נכרי לגבי המבואות. עד שיהא שתי חצירות של ישראל פתוחות למבוי ואוסרין זה על זה במבוי אז הנכרי אוסר עליהם וראיה מדהמן בר ריסתק דהוי דייר בההוא מבואה ומקרי יחיד במקום נכרי על ידי ביטול שבטלו רשותם לבני חצר אחרת אע"פ שסחם חצר יש לה שני בתים:

ב אמר רב יוסף ואפילו ביעתא בכותחא בעאי מיניה מרב חסדא בשני דרב הונא ולא אורי לי. רב חסדא אירי בכפרי בשני דרב הונא ורב המנונא אורי בחרתא דארגיז בשני דרב חסדא. וכל הני שלא במקומו הוה דהא מקומו של רב הונא הוה בפומבדיתא. ואסיקנא לקמן דבשני דרב חסדא אורי משום דתלמיד חבר הוה. אבל בשני דרב הונא לא אורי אפילו שלא בפניו משום דתלמיד גמור הוה. ואפילו רחוק ממנו יותר משלש פרסאות אסור. כדאמר לקמן שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה. ופריך עלה מאותו תלמיד שנתחייב מיתה על שהורה הלכה ברחוק שלש פרסאות מרבי אליעזר אבל אם לא נתחייב מיתה לא קשיא ליה מידי דודאי איסורא איכא. ורבינא דסר סכינא בבבל משמע שהיה רחוק הרבה מרב אשי והיה אסור אם תלמיד גמור הוה. והא דאמר לפניו אסור וחייב מיתה כל תוך שלש פרסאות חשיב בפניו. כדמשמע באותו תלמיד שהורה בפני ר' אליעזר שאם היה בתוך ג' פרסאות בדין נתחייב מיתה וכן בני אהרן מסתמא לא הורו בפני משה ממש. ועיקר שיעורה דאמר שלש פרסאות מבני אהרן גמרינן להו שהורו בתוך ישראל שהיה מחניהם שלש פרסאות. ויראה דהא דתלמיד חבר מרתר היינו דוקא חוץ לשלש פרסאות. ומה שאסור להורות היינו דוקא על מעשה שבא לפניו. אבל אם שאלו לתלמיד הלכה כדברי מי יכול לומר מה שבדעתו כיון שאין מורה על מעשה שבא לפניו. וגם נראה דדוקא בדבר שיש בו חידוש לשואל. ואפילו ביעתא בכותחא ומגילת תענית בכהאי גונא איירי. ולא נקטינהו אלא לאשמועינן דאפילו בהני שהתלמיד יודע בודאי שאינו טועה אסור להורות. אבל בהוראה שהשואל יודע דהוראה פשוטה היא כגון נותן טעם לפגם או איסור שנתערב בהיתר לבטלו בששים וכיוצא באלו דכשמתירין לו אינו דומה לו דבר חידוש שכבר שמע שהוראה זו פשוטה לכל ישראל שרי. ורבינא דסר סכינא בבבל לאו הוראה הואי אלא מפני כבודו של חכם כדאמר חולין דף יז. לא אמרו להראות סכינא לחכם אלא מפני כבודו של חכם. ואין ראוי לת"ח ליטול שררה בפני רבו אלא אם כן נטל רשות מרבו. ואם בני ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו לו איכא לספוקי אי שרי. מידי דהוה אהא דאמר [דף סג.] וצורבא מרבנן חזי לנפשיה. או דילמא הני מילי בדיקת סכין שאינו אלא לכבודו של חכם וכי האי מחיל ליקריה שלא להטריח צורבא מרבנן לבא אליו. אבל דבר איסור והיתר אפילו לעצמו אסור להורות במקום רבו והדעת נוטה לאסור: **אמר רבא לאפרושי מאיסורא אפילו בפניו נמי שפיר דמי. רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזיא להההוא גברא דקא קטר חמרא בציניתא בשבתא. רמא ביה קלא ולא אשגח ביה. אמר ליהוי ההוא גברא בשמתא. א"ל רבינא לרב אשי כהאי גוונא מאי מי מיתחזי כאפקירותא. א"ל אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'** כל מקום שיש בו **חלול ה' אין חולקין כבוד לרב. אמר רב בפניו אסור וחייב מיתה. ושלא בפניו אסור ואין חייב מיתה. תנא רבי אליעזר אומר לא מתו בניו של אהרן אלא על שהורו הלכה בפני רבן.** מאי דרוש. **ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אף על פי שאש** יורדת **מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט. ותלמיד היה לו לרבי אליעזר שהורה הוראה בפניו אמר לה לאימא שלום אשתו תמה אני אם יוציא שנתו.** ולא הוציא שנתו ומת. **אמרה לו וכי נביא אתה. אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה:**

ג אמר ר' אבא בר כהנא כל המשגר מתנותיו לכהן

אחד מביא רעב לעולם שנאמר שמואל ב כ **ועירא היאירי היה כהן לדוד וכי לדוד היה כהן לכ"ע לא היה כהן אלא שהיה משגר לו כל מתנותיו וכתיב ויהי רעב בימי דוד:**

ד אמר רב כהנא אמר רב כל הלן בקילעא שאיש ואשתו ישינים [דף סג:] **בה עליו הכתוב אומר מיכה ב נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה. אמר רב יוסף אפילו באשתו נדה. ההוא מבואה דהוה דייר ביה המן בר ריסתק א"ל אוגר לן רשותא.** לא אוגר להו. אתו לקמיה דאביי אמר להו זילו בטילו רשותייכו לגבי חד דהוה ליה יחיד במקום נכרי ויחיד במקום נכרי לא אסר ואע"ג דאינהו אסירי לטלטל מחצרותיהן למבוי כדתנן לקמן (עירובין דף סט:) נתנו לו רשותם הוא מותר והן אסורין אהני מיהא לגבי ביתו של יחיד שמותר להוציא מביתו למבוי. ואפילו לענין בתים האחרים שבחצר מהני שהיחיד שבטלו לו רשותן יכול להוציא מביתו כלי הבתים למבוי שהעירוב עושה אותם כבית אחד. וגם אם החצירות פתוחות זו לזו ועירבו יכול היחיד להוציא מכל החצירות והבתים למבוי שנעשית הכל אחד ע"י עירוב. ומיהו כיחיד במקום נכרי לא חשיב על ידי העירוב אחד דא"כ לא יצטרכו לעולם לשכור דיערבו כולם יחד ויהיו מותרין בלא שכירות. אבל על ידי ביטול הוא לבדו מותר והן אסורין. אמר רבא [דף סד.] אם כן בטלת תורת עירוב מאותו מבוי שהרואה שהוא מוציא מביתו למבוי יאמר שמטלטל במבוי בלא עירוב. מעשה בא לפני רש"י ז"ל בחופה אחת ששכחו ולא עירבו והוצרכו להוציא מבית זה לבית זה והתיר להם ע"י שבטלו רשותם לאחד ונראה שאם מועיל בטול רשות מבית לבית יהיו מותרים כולן לטלטל אף אותן שבטלו. אע"ג דהמבטל רשות חצירו אסור להוציא מן הבית לחצר היינו לפי שיש לו חלק בחצר וכשהוא מוציא מביתו לחצר נראה כחוזר ומחזיק ברשותו אבל היכא שמוציא מביתו לבית חבירו אין זה כמחזיק ברשותו ולא נסתלק הבטול בכך. וכיון דמשתרו כולהו על ידי ביטול לא מהני הביטול דאם כן בטלת תורת עירוב מאותן בתים שלא יחושו עוד לעשות עירוב כיון דמשתרו כולהו בביטול. ומיהו אם יש חדרים בבית יכול לבטל הבית בלא החדר ועתה יהא אסור להוציא מן החדר לבית כמו מן הבית לחצר ולא שייך בטלת תורת עירוב שהרי ישתכר בעירוב יותר מביטול. ורבינו שמשון ז"ל היה אומר דאפילו אין חדרים בבית יכול לבטל ביתו שהרי אסור להחזיר כליו מבית חבירו לביתו דעתה הוא מחזיק ברשותו שבטל וכיון דמפסיד בדבר לא בטלת תורת עירוב. ור"ת ז"ל היה מדקדק מהא דפליגי שמואל ורבי יוחנן לקמן (עירובין דף סו.) בבטול רשות מחצר לחצר ובבטול רשות בחורבה משמע דמבית לבית אסור לכ"ע מדלא איירי בה. ומטעמא דפרישית שמותר כולהו לטלטל מזה לזה וכיון דשריא לכולהו בטלת ת.רת עירוב ויבא לטלטל אפילו בלא ביטול. והך סברא ליתא כדפרישית לעיל משום דאסור להחזיר הכלים מבית חבירו. ועוד הביא ראיה מההיא ינוקא דאישתפוך חמימיה לקמן (עירובין דף סז:) שהתיר רבה לומר לנכרי דלייתי מגו ביתו אע"פ שלא עירב ואמאי ליבטלו כולהו רשותייהו להההוא ביתא דהוה ביה קטן דמסתמא כרבי יוחנן סבירא ליה דיש ביטול רשות מחצר לחצר כדאמר בההיא שמעתתא דרבה כרבי יוחנן סבירא ליה. אלא ודאי רבי יוחנן מודה דאין בטול רשות מבית לבית. ונראה דאין משם ראיה דע"כ הוו חצירות למבוי כדקאמר התם והא לא ערבינן והא לא שתפינן והיו יכולין להביא חמין דרך חצירות ומבוי לבית שהיה בו הקטן. ומה שלא עשו כן צריך לומר שלא היו שם הבעלים שיבטלו רשותם. אלא אמר רבא ליזל חד מינייהו **ולישאל מיניה דוכתא** ריי"ף יט: **וליתוב בה מידי דהוה ליה כשכירו ולקיטו ואמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו. אמר ליה אביי לרב יוסף היו חמשה שכירו ולקיטו מהו. אמר ליה אם אמרו שכירו ולקיטו להקל יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר: גופא אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו. אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתתא:**

ה אמר רב יהודה אמר שמואל השותה רביעית יין אל יורה. אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתתא דהא אנא כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי. א"ל רבא מ"ט אמר מר הכי והא אמר רב אחא בר חיננא מ"ד משלי כ"ט ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה. אמר ליה הדרי בי: אמר רב אדא בר אהבה **שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה. שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה** ולא יצא וצריך לחזור ולהתפלל. וכן ההיא דברכות דף כב:

המתפלל ונמצא צואה כנגדו דמסיק התם כיון שחטא אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל. וצ"ע אם יש להשוות ברכות לתפלה לענין צואה ושכור. דע"כ לאו לכל מילי דמיין שהרי שתוי אל יתפלל לכתחלה עד שיפיג יינו ושתוי מברך לכתחלה ברכת המזון וכל הברכות כדאיתא בירושלמי פ"ק דתרומות הל' ו ואכלת ושבעת ואפילו מדומדם: ה"ד שתוי וה"ד **שכור שתוי כל שיכול לדבר בפני המלך שכור כל שאין יכול לדבר בפני המלך.** [דף סד:] **אמר רמי בר אבא דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית אבל שתה יותר** מרביעית כ"ש שדרך טורדתו **ושינה משכרתו:**

ו אין מעבירין על האוכלין. **אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפין. אבל בדורות האחרונות שבנות ישראל פרוצות בכשפין מעבירין. תנא שלימים מעבירין פתיתים אין מעבירין. והא דכתיב ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ופתיתי לחם ההוא דהוו שקלי באגרייהו:**

ז דף סה. תניא [דף סה.] **שכור מקחו מקח וממכרו ממכר. אם עבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותי. מלקות מלקין אותו. כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו. אלא שפטור מן התפלה. א"ר חנינא ל"ש אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם:**

ח דף סה: ריש לקיש ותלמידי רבי [דף סה:] **חנינא איקלעו להההוא פונדק דלא** הוי שוכר והוה משכיר ואיבעי' להו **מהו למיגר מיניה. כל היכא דלא מצי מסלק ליה לא תיבעי לך** דהא לא מצי מסלק ליה וכגון דלית ליה למשכיר שום תפיסת יד להשתמש בבית. דאי אית ליה שום תפיסת יד להשתמש בבית לא גרע משכירו ולקיטו. **כי תיבעי לך היכא דמצי מסלק ליה. כיון דמצי מסלק ליה אגרינן מיניה. או דילמא השתא מיהא לא סלקיה. אמר** ריש לקיש נשכור וכשנלך **אצל רבותינו שבדרום נשאל להם. אתו ושיילו לרבי אפס אמר להם יפה עשיתם ששכרתם:**

ט רבי חייא בר יוסף **ורבי חייא בר אבא ורבי אסי איקלעו להההוא פונדקא אתא נכרי מריה דפונדק בשבת.** אמרו מהו למיגר מיניה. **שוכר כמערב דמי מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום. או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה מבטל רשות אפילו בשבת אף שוכר אפילו בשבת. אמר להן רבי חייא בר יוסף נשכור.** אמר להו ר' אסי לא נשכור. **אמר רבי חייא בר אבא נסמוך על דברי הזקן ונשכור. אתו ושיילוה לרבי יוחנן אמר להן יפה עשיתם ששכרתם.** [דף סו.] **והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי. כי קאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי לקולא. מה מערב בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה. ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו. ומה מערב** חמשה ששרויין בחצר אחת אחד **מערב לכולן אף שוכר** חמשה ששרויין בחצר אחת אחד שוכר לכולן. רש"י פי' מהו למיגר מיניה והדר ניבטל רשותא לגבי חד דההוא מיהא לישתרי. וכן מוכח כולה סוגיא דבעינן תרתי שכירות וביטול דאף על פי שעירבו לא מישתרו בשכירות לחודיה. דמיד כשבא הנכרי בטל ליה העירוב וכי הדר שכר לא חזר העירוב לקדמותו דאמרינן בשמעתין דקשיא ליה דשמואל רביה דאמר [דף סו:] אוסרין ואין מערבין אין מבטלים. ובשילהי שמעתא דף סז. נמי אמר למ"ד שוכרין לא תיבעי לך דהשתא תרתי עבדינן שכירות וביטול חדא מיבעיא. ואע"ג דאמר בשבת פרק הזורק (שבת דף קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להיתירן הראשון. שאני הכא דמתחלה כשנעשה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת לפי שעתיד הנכרי לבא. אבל הרם אין הספינות עומדות ליפסק אע"ג דבשכח אחד מבני חצר ולא עירב אין עירובו בטל אלא היחיד מבטל להן רשותו ומותרים. שאני התם דהוו מצו לערב כולהו מאתמול. וגם נמי לא שייך כאן שבת הואיל והותרה הותרה. ואין לפרש דהכא מיירי בשלא עירבו הלכך בעי בטול אבל אי עירבו סגי בשכירות לחודיה בלא בטול דחוזר העירוב לקדמותו. דהא על כרחך יכולין היו לערב כיון דהלכה כרבי יהודה דנכרי לא אסר כי ליתיה. וכיון שהיה מועיל כאן עירוב מנ"ל שלא עירבו ועשו שכירות ובטול דלמא הכא הוא דעירבו ולא עשו אלא שכירות לחוד אלא ע"כ אע"ג דעירבו בטל העירוב כשבא הנכרי. וא"ת ולמה הוצרכו לשכור בבטול לחודיה סגי כיון דבטילו רשותייהו לגבי חד הוה ליה יחיד במקום נכרי כדאמר לעיל (עירובין דף סג:) בעובדא דהמן בר

ריי"ף כ.

ריסתק. ואע"ג דמסיק רבא דלא מהני בטול לעשותו יחיד במקום נכרי משום דא"כ בטלת תורת עירוב. הני מילי כגון שאין רוצה להשכיר. אבל הכא שהנכרי רוצה להשכיר ובשבת אחרת יכולין לערב לא שייך למימר בטלת תורת עירוב. וי"ל דהני אמוראי סברי כרבי מאיר דאסר יחיד במקום נכרי. ורבי יוחנן נמי לטעמיה דאמר נהגו כראב"י אבל אורויי לא מורינן. אבל לדידן דקי"ל כר"א בן יעקב סגי בביטול לחודיה ולא בעי שכירות. אי נמי יש לומר כיון שאם לא היה הנכרי מתרצה להבכיר לא היה מועיל הבטול אין לחלק בין מתרצה לשאין מתרצה דאטו אמירת הנכרי תגרום לבטול שיועיל כשיאמר אתרצה להשכיר ולא יועיל כשיאמר לא אתרצה. הלכך תרתי בעי לעולם. ור"ח ז"ל פסק כרבי יוחנן ואע"ג דשמואל פליג עליה בסמוך וקאמר כ"מ שאוסרים ואין מערבין אין מבטלין. קיימא לן בכל דוכתא כר' יוחנן לגבי שמואל וכדברי המיקל בעירוב. ור"י פסק כשמואל דלקמן (עירובין דף ע:) דייקא ברייתא חדא כוותיה דתניא כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת וכו' זה הכלל לאתויי מת נכרי בשבת דאין מבטלין ואמר לקמן (עירובין דף סז.) בשלהי שמעתין היכא דמת נכרי בשבת אליבא דמ"ד שוכרים לא תיבעי לך השתא תרתי עבדינן חדא מבעיא. אלמא לא מתוקמא הך ברייתא כרבי יוחנן דאמר שוכרים. ודוחק לומר לאתויי מת נכרי בשבת מיירי בלא בטול דלא משתרי כשמת הנכרי אף על פי שעירבו אבל בטול מהני. דהא הקיפו נכרים מחיצה איירי אפילו על ידי בטול כדאמר רב ששת בשמעתין דאין מבטלין ודומיא דההיא קאמר לאיתויי מת נכרי דאין מבטלין. ואפילו אם תמצא לומר דרבי יוחנן אמר דזה הכלל אתי לאתויי מילתא אחריתי. מ"מ מדנקט סתמא דגמרא הכי שמע מינה דהכי הלכתא. ורבינו מאיר ז"ל דחה ראיה זו כי ר"ח ז"ל פירש דאיתיביה זה הכלל וכו' לדשמואל פריך הלכך מסיק סתמא דגמרא אליבא דשמואל וכן פסק ר"ח ורב אלפס ז"ל כרבי יוחנן. **אמר שמואל אין בטול רשות מחצר לחצר ואין בטול רשות בחורבה. ורבי יוחנן אמר יש בטול רשות מחצר לחצר ויש בטול רשות בחורבה וקי"ל דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. ועוד דהא** רבא כרבי יוחנן ס"ל כדבעינן למימר בעובדא **דההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה** לקמן (עירובין סח.). ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב: [דף סז.] בעא מיניה רב חסדא מרב ששת שני בתים משני צדי רשות הרבים והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מי מצי לבטולי רשותייהו להדדי או לא. א"ל אין מבטלין דכיון דלא מצי לערובי מאתמול אין כאן תורת ביטול: אמר רב יהודה אמר שמואל נכרי שיש לו פתח ד' על ד' פתוח לבקעה אפילו מכניס ומוציא כל היום כולו גמלים וקרונות דרך מבוי אינו אוסר על בני מבוי. מ"ט בההוא פיתחא דמיחד ליה טפי ניחא ליה. איבעיא להו פתוח לקרפף מהו. תא שמע דאמר רב חנן בר אמי משמיה דאולפנא אפילו פתוח לקרפף. רבה ורב יוסף דאמרי תרוויהו נכרי [דף סז:] בית סאתים אוסר יתר מבית סאתים אינו אוסר. ישראל בית סאתים אינו אוסר יתר מבית סאתים אוסר. פרש"י ז"ל בישראל דוקא שלא הוקף לדירה אבל הוקף לדירה אינו אוסר. ור"י ז"ל פי' דאם הוקף לדירה אפילו בית סאתים אוסר. דכיון דהוקף לדירה הוי כמו בית ואינו עומד במקום אויר:

יום נב

י אמר עולא אמר רבי יוחנן קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אפילו כור ואפילו כוריים הזורק מרה"ר לתוכו חייב. מחיצה היא אלא שמחוסרת דיורין. מתיב רב הונא בר חיננא סלע שבים גבוה עשרה ורחב ארבעה אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו. פחות מכאן מטלטלין. עד כמה. עד בית סאתים. אהייא. אילימא אסיפא בית סאתים הוא דמטלטלין טפי לא הא מכרמלית לכרמלית קמטלטל. אלא לאו ארישא וה"ק סלע שבים גבוה עשרה ורחב ד' אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו עד כמה עד בית סאתים הא יתר מבית סאתים מטלטלין אלמא כרמלית היא ותיובתא דרבי יוחנן. אמר רב אשי הם אמרו והם אמרו הם אמרו קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בד' והם אמרו אין מטלטלין מרה"י לכרמלית. בית סאתים דשרי לטלטולי בכוליה אסרו רבנן לטלטל לא מתוכו לים וילא מן הים לתוכו. יותר מבית סאתים דאסור לטלטולי בכוליה שרו רבנן לטלטל מתוכו לים ומים לתוכו. מ"ט דלמא אמרי רה"י גמור הוא ואתי לטלטולי בכוליה. ומאי שנא. תוכו שכיח. מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח. מכאן התיר ר"ת ז"ל בגינה יתירה מבית סאתים שלא הוקפה לדירה לטלטל מתוכה לחוצה לה הואיל ולא היתה

רה"ר גמורה כמו סרטיא ופלטיא עוברת לפניה. והתיר לעמוד בחוץ ולהטמין המפתח בתוך הגינה ולהוציאו מן הגינה לחוץ. ואין לחלק בין גינה לסלע דהתם לא שכיח. שהרי כל עיקר גזירה זו כדי שלא יבא לטלטל בתוכה בכולה והאי טעמא שייך נמי הכא. ועוד ראיה מדתני' פרק קמא דשבת דף ו. ד' רשויות לשבת. ואם היה אסור לטלטל משאר כרמלית לקרפף יותר מבית סאתים משכחת לה חמשה:

יא ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה דאתקינו ליה מע"ש למימהליה עליה בשבתא. אמר רבה ליתו ליה חמימא מגו ביתאי. אמר ליה אביי והא לא ערבינן **ניסמוך אשיתוף: והא לא** שתפינן א"ל לימא לנכרי דליזול **וליתי מגו ביתאי. אמר אביי בעי לאותוביה ליה למר ולא שבקן רב יוסף. דאמר רב יוסף אמר רב כהנא כי הוינן בי רב יהודה אמר לן בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא. בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא. בתר הכי אמר לי מאי בעית לאותובי. א"ל מכדי הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות מה הזאה** [דף סח.] **אינה דוחה את השבת אף אמירה לנכרי אינה דוחה את השבת. א"ל ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה.** ובפרק ר' אליעזר דמילה סי' ב הארכתי בפי' דהאי עובדא. **א"ל רבא בר רב חנן לאביי מבואה דדיירי ביה תרין גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף. א"ל ומאן ליעבד. מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי. אינהו לא משגחי וניקני להו ריפתא בסלא.** כיון דזימנין דבעו לה ולא אפשר לי למיתבא **ניהלייהו לא הוי שיתוף. דתניא א' מבני מבוי שבקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף וליקני להו מר רביעיתא דחלא בחביתא. תניא אין משתתפין באוצר. ואסיקנא להא דתניא אין משתתפין באוצר** כב"ש אבל לב"ה **משתתפין באוצר:**

יב ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר רבא נשיילה לאימיה אי צריכה ליחם ליה נכרי אגב אימיה. והא קאכלה תמרי. ההוא תונבא הוא דנקיט לה. ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה. אמר רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי דניזל וניתב התם ואיבטל להו רשותא בהאי חצר. אמר ליה רבינא לרבא והא אמר שמואל אין ביטול רשות מועיל מחצר לחצר. אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר. ואי כשמואל לא סבירא ליה למר נילח מר אדוכתיה וליבטיל מר לדידהו וליהדרו אינהו ולבטלו למר דהאמר [דף סח:] **רב מבטלין וחוזרין ומבטלין. א"ל אנא בהא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין. והיינו טעמא דאין מבטלין וחוזרין ומבטלין דלא ליהוי מילי דרבנן כחוכא ואיטלולא.** ואע"ג דאמר רבא דכשמואל סבירא ליה דאין **מבטלין וחוזרין ומבטלין קי"ל כרב דהא רב אשי** אסיק דרב ושמואל בפלוגתא דרבנן ורבי אליעזר **קמיפלגי. דרב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר ושמעינן מינה דהלכתא כרב דאמר מבטלין וחוזרין ומבטלין.** ורבא דסבר כשמואל לטעמיה דאמר אליבא דשמואל פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין ואוקי מילתא דשמואל כרבנן ולית הלכתא כוותיה אלא כרב אשי דהוא בתראה ואיהו מוקי רב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר:

יג מתני' אמר ר"ג מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי ואמר לנו אבא מהרו והוציאו כליכם למבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם. [דף סט.] **רבי יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם. פירוש צדוקי זה נתן רשות לבני מבוי וצריכין בני מבוי להוציא כליהם** למבוי להחזיק במבוי קודם שיוציא הצדוקי כליו במבוי דויבטל נתינתו כדתנן **מי שנתן רשות והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר דברי רבי מאיר וכו' ולפיכך אמר להם אביו של ר"ג מהרו והוציאו את הכלים עד שלא יוציא ויאסור עליכם.** כתב ר"מ ז"ל ונראה דהכי הלכתא דצדוקי הרי הוא כנכרי שעובר אמילי דרבנן בפרהסיא כיון דת"ק סבירא ליה הכי. ואע"ג דר"מ אליבא דר"ג סבירא ליה דאינו כנכרי. הא רבי יהודה פליג עליה ואמר דאפילו לר"ג צדוקי כנכרי. ואפילו לפי מה שפירש רש"י לקמן בשמעתין דר"מ כר"ג סבירא ליה ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה. ואע"ג דהלכה כדברי המיקל בעירובין. הא לא חשיב קולא אי אמר צדוקי איו כנכרי דאיכא קולא וחומרא דאי כנכרי הוא אין מבטל רשות אבל שוכרין ממנו ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין שוכרין הימנו עכ"ל. ואין דבריו נראין לי מה שכתב צדוקי הרי הוא כנכרי משום דעובר על מילי דרבנן בפרהסיא. דהא אמר בפרק בנות כותי' דף לג: אף על פי שנשי צדוקין הן

רי"ף כ:

רי"ף כא.

מתייראות אנו מן הפרושים. וכן פי' ר"י אהא דקאמר רבי יהודה דמתניתין צדוקי אין כנכרי ושמעינן ליה לרבי יהודה דעבריין לחלל שבתות בפרהסיא אפי' במילי דרבנן כגון שהוציא כליו לחצר שאין מתערבת לרש"י אינו מבטל רשות וצדוקי קעבר אכל מילי דרבנן ותירץ דאין עוברין בפרהסיא דמתייראין מן הפרושים הלכך לא חשיב רבי יהודה צדוקי כנכרי. וגם מה שכתב דרבי יהודה פליג עליה וסבר דלר"ג צדוקי כנכרי הא ליתא אליבא דמתני' דאף רבי יהודה סבר דצדוקי מבטל רשות אלא דסבר דאין חזקה מועלת. ואע"ג דמשני בחד שינויא מאי עד שלא יוציא עד שלא יצא היום אלמא צדוקי הרי הוא כנכרי אף לרבי יהודה דמתני'. הא איכא שינויא אחרינא דמחלק בין בצינעא ובין בפרהסיא והאי שינויא עיקר לפי שאין צריך להגיה המשנה. ומה שכתב דאיכא כאן קולא וחומרא דאי כנכרי הוא הרי אין מבטל רשות ושוכרין ממנו. ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין שוכרין ממנו. דבריו אינן מובנים דודאי קולא הוא דאינו כנכרי ומבטל רשותו בדיבור ואין צריך שכירות. ומה שכתב דאם אינו כנכרי דמבטל רשות ואין שוכרין ממנו הא ליתא דישראל שלא רצה לבטל אלא לשכור שוכרין ממנו. ונראה לי דהלכה כר"ג דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. וגם מדפליגי רבי מאיר ורבי יהודה אליבא דר"ג מכלל דסבירא להו כוותיה. ועוד ראיה מרבי אמי ורבי אסי שגזרו על הכותיים שלא לבטל רשות חולין דף ו. אלמא עד ימיהם היו מבטלין רשות. ועל כרחך צריכים למימר כמו שפרש"י בריש פירקין שהיו סוברים כר"ג דצדוקי וכותי אינו כנכרי: **גמ'** ת"ר מי שנתן רשותו והוציא בין במזיד בין בשוגג אוסר דברי ר"מ. רבי יהודה אומר בשוגג אין אוסר במזיד אוסר. במה דברים אמורים כשלא החזיקו בני מבוי במבוי. אבל החזיקו בני מבוי במבוי בין בשוגג בין במזיד אין אוסר. פרש"י האי במה דברים אמורים ארבי מאיר קאי דלרבי יהודה דמתני' לא מהניא חזקה. אבל לרבי יהודה דברייתא אפשר לפרש האי במה דברים אמורים אף לר' יהודה. והר"ז הלוי כתב דסמכי' אהאי שינויא מאי עד שלא יוציא עד שלא יצא היום ומהניא חזקה לרבי יהודה. ולי נראה דשינויא אחרינא עיקר שאין צריך להגיה המשנה ולא מהניא חזקה לר' יהודה. ואפשר דהלכה כדברי המיקל בעירוב ומהניא חזקה וכן נראה:

יד תנו רבנן ישראל עבריין [דף סט:] **משמר שבתו בשוק מבטל רשות ושאין משמר שבתו בשוק אין מבטל רשות מפני שאמרו חכמים ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובנכרי עד שישכור. כיצד אמר לו רשותי קנויה לך רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך לזכות.** ואפילו אין עבריין לחלל שבתות באיסורא דאורייתא אלא באיסור דרבנן אין מבטל רשות. מדמשני כאן בצנעא כאן בפרהסיא ולא קאמר אידי ואידי בפרהסיא ולא קשיא הא באיסור דאורייתא והא דרבנן אלמא דאין חלוק בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. וכן לפרש"י דפירש אם עד שלא נתן רשותו הוציא וקאמר רבי יהודה דאינו יכול לבטל משום דהוי עבריין אלמא באיסור דרבנן נקרא עבריין ואין מבטל:

טו מתני' אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב. ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו ולהם. ושלהן מותר **לו ולהן. נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין. היו שנים אוסרין זה על זה. שאחד נוטל רשות ונותן רשות שנים נותנין רשות ואין נוטלין רשות:**

גמ' ביתו היא דאסור הא חצירו שרי ה"ד אי דלא בטל חצירו אמאי שרי. ואי דבטל ביתו אמאי אסור. לעולם דבטל וקסברי רבנן המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל. כתב ר"מ ז"ל ואע"ג דר"א בפרק עושין פסין (עירובין דף כג.) ס"ל דאינהו שרי אפילו מביתו וקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב נראה דהלכה כרבנן. מדאמר לעיל אמילתיה דר"א ובקשתי לי חבר ולא מצאתי: ועוד דה"ל מחלוקת ואח"כ סתם דבפירקין סתם לן דלא כרבי אליעזר. וא"ת כיון דמחלוקת ואח"כ סתם הוא היכי מסיק רב אשי לעיל רב ושמואל בפלוגתא דרבנן ור"א קמיפלגי והיכי סבר שמואל כר"א. וי"ל דשמואל הוה מוקי מתניתין אפילו כר"א וכגון דגלי בהדיא ואמר הריני מבטל רשות חצרי ולא רשות ביתי. דהא מסקינן לעיל פ"ב (עירובין דף כו:) היכא דגלי גלי כו'. ומיהו ראיה גדולה היא לדידן מדרמינן לעיל שם מתני' דהכא אמתני' דעושין פסין ומשני הא ר"א והא רבנן ולא בעי לאוקמי מתניתין דהכא אפילו לר"א וכגון דגלי ליה בהדיא שמע מינה דהלכתא כרבנן. ועוד דלא שייך הכא הלכה כדברי המיקל בעירוב כיון דאיכא נמי חומרא במילתיה דר"א. דלדידיה אין מבטלין וחוזרין ומבטלין ולרבנן מבטלין וחוזרין ומבטלין. הלכך עבדינן כרבנן בין לקולא בין

לחומרא ולא עבדינן תרי קולי דסתרי אהדדי: וכיון דהלכתא כרבנן א"כ חמשה **ששרויין בחצר אחת כשהוא מבטל רשות צריך לבטל לכל א' וא'** כדמשמע לעיל בספ"ב. והיכא דבטיל בהדיא רשות ביתו מודו רבנן דביתו מותר לו ולהם כדמסקינן לעיל בפ"ב שם מסתברא בין ר"א בין רבנן היכא דגלי גלי. עד כאן דברי ר"מ ז"ל: שלהן מותר לו ולהן. מ"ט משום דהוי אורח לגבייהו. פר"ח ז"ל דאמר בירושל' דפירקין הל' ב אכסנאי אין אוסר לעולם. ונראה דלא דמי להך דהכא דהתם איירי בנכרי הבא לדור במבוי לשם אכסנאות ולא לקבוע עצמו. והכי איתא התם. אית תנא תני קסדור אוסר מיד ואכסניא לאחר שלשים יום. ואית תנא תני קסדור אוסר לאחר שלשים יום ואכסניא אינו אוסר לעולם. מ"ד קסדור אוסר מיד ברגיל ואכסנאי לאחר שלשים יום כשאינו רגיל ומאן דאמר קסדור אוסר לאחר שלשים יום באלין דעלין ברשות ואכסנאי אינו אוסר לעולם באלין דלא עלין ברשות: **נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין. ואמאי אינהו נמי ליהוי אורחין לגביה. חד לגבי חמשה הוי אורח חמשה לגבי חד לא הוו אורחין: היו שנים אוסרין זה על זה פירוש היו שנים ששכחו ולא עירבו עם בני החצר אע"פ שנתנו להן בני החצר רשותן אינן מותרין להכניס ולהוציא. דכיון דשניהם לא עירבו אוסרין זה על זה. פשיטא. לא צריכא דהדר חד מינייהו ובטיל ליה לחבריה. מהו דתימא לישתרי. קא משמע לן כיון דבעידנא דקבטיל ליה לא הוה ליה שריותא בחצר לא משתרי: שנים נותנין רשות** [דף ע.] **ואין נוטלין רשות**

רי"ף כא: **למה לי. לא צריכא** דא"ל קני על מנת להקנות. **תניא אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב. ושנים שעירבו נותנים רשותן לאחד שלא עירב. ושנים שלא עירבו נותנים רשותן** לשנים שעירבו או לאחד **שלא עירב. אבל אין אחד שעירב נותן רשותו** לאחד שלא עירב. ואין שנים שעירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו ולא שנים **שלא עירבו ניתנין רשותן לשנים שלא עירבו:**

טז בעי מיניה אביי מרבה חמשה ששרויים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא עירב כשהוא מבטל רשות צריך לבטל לכל אחד ואחד או אין צריך. א"ל צריך לבטל לכל אחד ואחד. **איתיביה אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב.** היכי דמי אי דליכא אחרינא בהדיה. **בהדי מאן עירב אלא פשיטא דאיכא אחרינא בהדיה וקתני לאחד שעירב. ורבה הכא במאי עסקינן דהוה אחרינא בהדיה ומית.** והלכתא כוותיה: בעי מיניה רבא מרב נחמן יורש מהו שיבטל רשות. ומיירי כשלא עירב אביו. דאי עירב לא אסר יורש עליו כדתניא לקמן [דף ע:] אחד מבני חצר שמת והניח רשותו לאחד מן השוק משחשיכה אין אוסר. דשבת כיון דהותרה הותרה. ומיירי כשבא היורש לדור בבית אביו בשבת. דאי לא בא לא הוה אוסר דקי"ל כר"ש דאמר דף פו. אם הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו אינו אוסר. ומיהו אי הוה דייר היורש בחצר בבית א' אוסר עליהן אע"פ שלא נכנס לדור בבית אביו כיון שהוא בחצר וראוי להשתמש בו חשבינן כאילו נכנס לדור בבית ואוסר עליהן כיון שלא עירבו. ואע"פ שהיורש עירב עמהן אין אותו עירוב מועיל לבית שיורש בשבת. כדתני' לקמן (עירובין דף ע:) אחד מבני השוק שמת והניח רשותו לאחד מבני החצר מבעוד יום אינו אוסר. דמה שעירב בו באותו חצר על הבית שדר בו מהני נמי לבית שירש מבעוד יום משחשכה אוסר ואע"פ שעירב לא מהניא עירוב לאותו בית שירש בשבת. אבל אין לפרש כשהיורש היה דר עם אביו. דא"כ אי בעי לערובי מאתמול מצי לערב קרינן ביה אע"פ שלא זיכה לאביו כדאמר לעיל בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מט:) חמשה שגבו את עירובן כשהן מוליכין את העירוב למקום אחר אחד מוליך על ידי כולם. אף אם לקח פת משלו והוליך למקום השיתוף מועיל לכולם כדפרישית התם דשליחות דכולהו קעביד הואיל ועירבו יחד. כל שכן שנים הדרים בבית אחד. ועוד תנן לקמן בפירקין (עירובין דף עב.) **חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד ב"ה** אומר עירוב אחד לכולן. ומהא דאמר לעיל (עירובין דף סד.) שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו אין ראיה לכאן דדלמא הני מילי בנכרי דדירתו לא חשיב כל כך אבל בישראל לא. א"ל אני אומר מבטל. ודבי שמואל תני אין מבטל. והלכתא כרב נחמן דאמר מבטל: [דף עא.] **מאימתי נותנין רשות. ב"ש אומרים מבעוד יום וב"ה אומרים משתחשך. ומי שנתן רשות והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אין אוסר: במאי קמיפלגי ב"ש סברי ביטול רשותא מיקנא רשות הוא ומיקנא בשבת אסור. ב"ה סברי ביטול רשותא**

איסתלוקי רשות הוא ואיסתלוקי רשות בשבתא שפיר דמי:

מתני' בעל הבית שהיה משותף עם שכניו לזה ביין ולזה ביין אין צריך לערב. לזה ביין ולזה בשמן צריך לערב. ר"ש אומר אחד זה ואחד זה אין צריכין לערב:

גמ' אמר רב ובכלי אחד:

יז תניא מערבין בחצר בפת ואם רוצה [דף עא:] **לערב ביין אין מערבין ומשתתפין במבואות ביין ואם רצו להשתתף בפת משתתפין מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות דברי ר"מ. וחכמים אומרים או מערבין או משתתפין.** פליגי בה רב רחומי ורבה בר יוסף. חד אמר בפת כ"ע ל"פ דבחדא סגי. כי פליגי ביין. וחד אמר ביין דכ"ע ל"פ דבעי תרתי. כ"פ בפת. הראב"ד פסק כמ"ד ביין כולי עלמא לא פליגי. חדא דפשטיה דברייתא כך היא בכל ענין. ועוד רב גידל מתרץ לברייתא כוותיה. ועוד דסוגיא דשמעתין לקמן (עירובין דף עג.) בענין חמש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי כמאן דאמר בפת נמי פליג רבי מאיר. ועוד דגרסינן בפירקין שם ולקמן בכיצד משתתפין (עירובין דף פה:) אמר רב יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל גבי השולחן סומכין עליו משום עירוב וא"ל משום שיתוף. ול"פ כאן במסובין בבית סומכין עליו משום עירוב כאן במסובין בחצר סומכין עליו משום שיתוף. משום שיתוף אין משום עירוב לא. ורישא נמי משום עירוב אין משום שיתוף לא. שמע מינה דבפת נמי בעי עירוב ובעי שיתוף. והר"ז ז"ל כתב דהלכה כמאן דאמר בפת כולי עלמא לא פליגי דפשטיה דברייתא משמע הכי או משתתפין במה שרגילין להשתתף דהיינו ביין כדפריך מינה למ"ד ביין לא פליגי. [דף עב.] ורב גידל אמר רב דחיק לשנוייה בדוחק ודיחוי בעלמא קאמר ולא דסבירא ליה הכי. וגם דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. ומה שכתב הראב"ד ז"ל דסוגיין דשמעתין בחמש חצירות כמאן דאמר בפת נמי פליג ר' מאיר אינה ראיה לפר"י דלמאן דאמר בפת מודה רבי מאיר היינו דוקא כשנשתתפו במבוי בפת. משום דשיתוף סגי ביין ועשו בפת ואלמוה טפי מועיל אף לחצירות. ועוד שהשיתוף שייך לבתים כמו לחצירות שהכל משתתפין יחד. אבל עירובי חצירות דפת אין לו להועיל כל כך למבוי. ולשון הברייתא מוכחת כן דקתני מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי דמשמע אע"פ שעירבו בחצירות צריך להשתתף במבוי. והשתא ניחא למאן דאמר דבפת מודה ר"מ. ומה שהביא ראיה לקמן מבני חבורה אינה ראיה דהא דקאמר במסובין דחצר משום שיתוף אין משום עירוב לא רב לטעמיה דסבר כר"מ. והא דקאמר במסובין בבית משום עירוב אין משום שיתוף לא ניחא לפר"י דבהא לא מודה ר"מ: **אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"מ. ורב הונא אמר מנהג כר' מאיר. ור' יוחנן אמר נהגו** כר' מאיר והלכתא כר' יוחנן דלא מורינן כר' מאיר אלא כרבנן וסומכין על שיתוף במקום עירוב. ואפילו נשתתפו במבוי ביין אין צריכין לערב בחצירות. ועל עירוב במקום שיתוף אם כל החצירות שבמבוי פתוחות זו לזו בפתחים או בחלונות ועירבו יחד אין צריכין שיתוף במבוי:

מתני' חמש חבורות ששבתו בטרקלין א' בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולן: ומודים בזמן שמקצתן שרויין בחדרים או בעליות שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה. ומיירי שכל חדר ועלייה פתוח לחצר כמו שפי' רש"י דהנך חבורות ששבתו בטרקלין לכולן יש להן פתח מן הטרקלין לחצר. דאם לא היה לכל אחד פתח הוה אמרינן פנימי נותן עירובו לחוד. או שני הפנימיים לרבי יוחנן דסוף פירקין (עירובין דף עה:) גבי עשרה בתים זו לפנים מזו. ומיהו אם יש לאדם סופר או מלמד בתוך ביתו או בחורים הבאים ללמוד ושרוי כל אחד בחדר או בעלייה בפני עצמו ויש לכל אחד פתח פתוח לחצר אף על פי שחלוקין מבעל הבית בפת אין אוסרין עליו ולא זה על זה. ולא מיבעיא אם כולן אוכלין במקום אחד אע"פ שכל אחד ישן בחדרו דקי"ל כרב דאמר לקמן (עירובין דף עג.) מקום פיתא גרים. אלא אפילו לשמואל דאמר מקום לינה גרים וכן לרב ואפילו אוכלים וישנים כל אחד בחדרו אין אוסרים זה על זה כיון שכולן משתמשין בביתו של בעל הבית בכל עסקי תשמישיהן באפיה ובישול חשיבי כולהו כאילו אוכלין וישנים במקום אחד. לפי שהכל נקרא על שם בעל הבית. ועוד שאין משאיל להם רשותו לאסור עליו ולא לאסור זה על זה ומצי לסלוקינהו. והוה ליה כחמשה שכירו ולקיטו דלא אמרו להחמיר דאחד נותן עירובו ודיו. ואפילו שרויים בחדרים ובעליות. דאי כשכולן

ר"י"ף כב.

שרויין בבית אחד בזה לא היה מסתפק אביי לעיל (עירובין דף סד.) דאפילו אם היה הבית שלהן לא היו אוסרין זה על זה דכיון דלגבי נכרי דדירתו לא שמה דירה לא אוסרין אלא חשיבי כולהו כחד כ"ש גבי ישראל דדירתו דירה דבטלה דירתם לגבי בבעל הבית ולא דמי למקצתן שרויין בחדרין ועליות דהכא דיש לזה כמו לזה כולם שוין:

גמ' אמר רב נחמן מחלוקת במסיפס אבל במחיצות י' **ד"ה עירוב לכל חבורה וחבורה. איכא דאמרי אמר רב נחמן אף במסיפס מחלוקת** [דף עב:] **מיתיבי אמר ר' יהודה הסכך פירוש גדיל סככה לא נחלקו ב"ש וב"ה על המחיצות המגיעות לתקרה שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה.** ואפילו הן מחיצות גרועות כגון של יריעות. **על מה נחלקו על מחיצות שאינן מגיעות לתקרה. שב"ש אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה. וב"ה אומרים עירוב אחד לכולן. להך לישנא דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס תיובתא. ולהך לישנא דאמר רב נחמן אף במסיפס מחלוקת לימא תיהוי תיובתיה. אמר לך רב נחמן פליגי במחיצות והוא הדין במסיפס והאי** דקמפלגי במחיצות עשרה להודיעך כחו **דבית הלל. אמר רב נחמן הלכה כר' יהודה הסבר.** תניא במה דברים אמורים כשמוליכים את **עירובן למקום אחר. אבל אם היה עירוב בא אצלן ד"ה עירוב אחד לכולן.** וכן לב"ה דבעי חדרים ועליות דוקא במוליכין עירובן למקום אחר הוא דמודו שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה אבל בעירוב בא אצלן עירוב אחד לכולן. מיהו בחדרים ועליות ממש אין נראה לחלק בין עירוב בא אצלם ובין מוליכין עירובן למקום אחר מדפשיטא לי' כל כך לגמרא דקאמר אילימא חדרים ועליות ממש פשיטא:

יום נג

יח מתני' האחין שאוכלין על שולחן אביהן וישנים בבתיהן צריכין עירוב לכל אחד ואחד לפיכך אם שכח אחד מהם ולא עירב יבטל את רשותו. אימתי בזמן שמוליכין את עירובן למקום אחר. אבל אם עירובן **בא אצלם או שאין עמהם דיורין בחצר אין צריכין לערב:**

רי"ף כב: **גמ' שמע מינה מקום לינה גרים. אמר רב יהודה אמר רב במקבלי פרס שנו: ת"ר מי שיש לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו אינו אוסר עליו. בית התבן ובית הבקר בית העצים ובית האוצרות הרי זה אוסר עליו. רבי יהודה אומר לא אמרו אלא בית דירה בלבד. אר"י מעשה בבן נפחא שהיו לו ה' חצירות באושא ובא מעשה לפני חכמים ולא אסרו אלא בית דירה בלבד בית דירה סלקא דעתך. אלא אימא מקום בית דירה. מאי מקום בית דירה. רב אמר מקום פיתא. ושמואל אמר מקום לינה. והלכתא כרב. ושמעינן** מינה דהלכתא כרבי יהודה ומודה רב ברועים ובקייצין ובורגנין [דף עג.] ושומרי פירות בזמן שדרכן ללון בשדה אע"ג דאכלי בדוכתח אחריתי כי משחינן להו תחומא ממקום לינה דידהו משחינן להו. משום דאנן סהדי דאי ממטינן להו ריפתא התם טפי ניחא להו:

יט ת"ר מי שיש לו חמשה עבדים מקבלי פרס וחמש נשים מקבלות פרס רבי יהודה בן בתירא מתיר בנשים ואוסר בעבדים. רבי יהודה בן בבא מתיר בעבדים ואוסר בנשים. **מאי טעמא דרבי** יהודה בן בבא. אמר רב יהודה אמר רב דכתיב ודניאל בתרע מלכא. הר"ז הלוי ז"ל פסק כרבי יהודה בן בבא **משום דרב מפרש לטעמיה.** והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' עירובין הל' ו פסק כדברי שניהם להקל. ואין זה תרי קולי דסתרן אהדדי דלמר סבירא ליה דאשתו כגופו ועבד לאו כגופו. ולמר ס"ל כיון דהעבד משועבד לעבודת רבו חשיב כאילו הוא תדיר אצל רבו. וכיון דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב תפסינן סברת המיקל בעבד וסברת המיקל באשה. תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דרב בי רבי חייא אמר אין אנו צריכין לערב שאנו סומכין על שולחנו של רבי חייא. ורבי חייא דבי רבי אמר אין אנו צריכין לערב שאנו סומכין על שלחנו של רבי: בעי **מיניה אביי מרבה חמשה שגבו את עירובן כשמוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן. או** דלמא צריכין עירוב לכל **אחד א"ל עירוב אחד לכולן. א"ל והא אחין דכשגבו עירובן דמי וקתני צריכין עירוב לכל אחד ואחד. התם כגון דאיכא אחריני בהדייהו** דמגו דהני **אסרי הני נמי אסרי. הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אימתי בזמן שמוליכין את עירובן למקום אחר אבל אם היה עירובן בא אצלן או שאין עמהן דיורין אין צריכין לערב שמע מינה. בעי מיניה רב חייא בר אבין מרב ששת הני בני בי רב דכרכי ריפתא בבאגא ואתו ונייחי בבי רב כי משחינן להו** מבאגא משחינן להו או מבי רב משחינן להו **מבי רב משחינן להו.** אמר ליה הרי הנותן עירובו בסוף אלפים דלא אזיל

וניחא התם וכי משחינן ליה תחומא מהתם משחינן ליה. אמר ליה התם אנן סהדי דאי מיתדר ליה התם טפי ניחא ליה. **הכא אנן סהדי מאן דמייתי ליה ריפתא להכא טפי ניחא ליה:** בעי **מיניה רמי בר חמא מרב חסדא האב ובנו והרב ותלמידו כרבים דמו או כיחידים דמו. צריכין לערב או לא. מבוי שלהן ניתר בלחי וקורה או לא. א"ל תניתוה האב ובנו הרב ותלמידו בזמן שאין עמהם דיורים הרי הן כיחידים ואין צריכין לערב. ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה:**

מתני' חמש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי. רי"ף כג. **עירבו חצירות ולא נשתתפו במבוי מותרין בחצירות ואסורין במבוי אם נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן. עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן. שכח אחד** [דף עג:] **מבני מבוי ולא נשתתף מותרין בחצירות ואסורין במבוי. שהמבוי לחצירות כחצר לבתים:**

גמ' מתני' כולה ר"מ היא דאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף וטעמא מאי כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות. וכאן דרובא עירבו לא משתכח. **אמר רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו. מאי טעמא** דקסבר רב אין מבוי ניתר בלחי וקורה **עד שיהו בתים וחצירות פתוחות לתוכו וכיון דפתוחות זו לזו נעשו כחצר אחת:**

כ גופא אמר רב אין מבוי ניתר בלחי וקורה **עד שיהו בתים וחצירות פתוחות** [דף עד.] **לתוכו. ושמואל אמר אפילו בית אחד וחצר אחת. ורבי יוחנן אומר אפילו חורבה. וקיימא לן כרב דהא שמואל הדר ביה לגבי רב בענין ההוא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר איהי והוה ליה רבי יוחנן חד לגבי תרי. ומתניתין נמי מסייע ליה שהמבוי לחצירות כחצר לבתים. ועוד דאמר רב נחמן בפ"ק דף ה. נקטינן אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהא ארכו יותר על רחבו ועד שיהו בתים וחצירות פתוחין לתוכו.** כתב ר"מ ז"ל אע"ג דקיימא לן כרב בהא דאין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהו בתים וחצירות פתוחים לתוכו. בהא דסבר רב ושמואל משום דפתיחי להדדי חשיבי כחד חצר לא סבירא לן כוותיה אלא כסתם מתני' דתני פתוחות. ועוד דמדקאמר רב לא תני פתוחות משמע אבל אנן תנינן פתוחות:

כא [דף עד:] **אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצדו אחד נכרי וצדו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך חלונות להוציא דרך פתחים למבוי.** וכן בחצר אין מערבין דרך חלונות להתירו דרך פתחים לחצר. **משום דאסור לעשות יחיד במקום נכרי.** כלומר אסור לעשות סיוע ליחיד שידור עם נכרי ומתוך שאנו אוסרים לישראל הדר אצלו לערב עמו לא ישאר יחיד אצל הנכרי. ואם תאמר והיכי הוי מצי לערובי להתיר דרך פתחים למבוי והא לא מישתרי מבוי בלחי וקורה דאין בו אלא חצר אחת של ישראל. וסתם מבוי הכשירו בלחי וקורה דמשום הכי לא תני רב פתוחות זו לזו. ויש לומר דלמאי דמסקינן דטעמיה דרב **משום דאסור לעשות יחיד במקום נכרי** אז לא נאמר דדירת נכרי לא שמה דירה כדהוה בעינן למימר מעיקרא אלא אמר דחשיבא דירת נכרי דירה לקולא למישרייה למבוי בלחי על ידי תצירו של נכרי כדעביד צריכותא אי מההיא ה"א דירת נכרי שמה דירה רש"י פירש האי דנקט דרך חלונות אורחא דמילתא נקט דאין דרך לעשות פתח בין בית לבית אלא דרך חלונות. ומיהו אם היה פתח פתוח מבית לבית הכי נמי דאין מערבין דרך הפתח. ור"י פי' דדוקא נקט חלונות משום דכי לא מערבי בהדי הדדי מירתת ישראל ולא דייר בהדי נכרי וכי מערבי אהדדי לא מירתת. אבל דרך פתחים כיון דאפילו אם לא מערבין שכיח דדייר ולא מירתת דכיון שיש פתח ביניהם נראה לו כאילו דרין עמו בביתו ושרי לערב בהדיה כיון דבלאו עירוב נמי שכיח דדייר:

מתני' [דף עה.] **שתי חצירות זו לפנים מזו עירבה** רי"ף כג: **הפנימית ולא עירבה החיצונה הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות. עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה ר"ע אוסר את החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה. וחכמים אומרים אין דריסת הרגל אוסרתה. שכח אחד מן החיצונה ולא עירב. הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. שכח אחד מהפנימית ולא עירב שתיהן אסורות. נתנו עירובן במקום אחד ושכח אחד בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות. ואם היו של יחידים אינן צריכין לערב:**

גמ' אמר ר' אבין אמר רבי ינאי שלש מחלוקת בדבר. ר' עקיבא סבר אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. ורבנן סברי אפי' רגל האסורה

במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ותנא דקתני חיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות סבר דרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. ורגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. וקי"ל כדברי המכריע. וכן מוכחא סוגיא דכולה פירקין. וכן פסק הראב"ד ז"ל והר"ז הלוי ז"ל: **נתנו במקום אחד. מאי מקום אחד. אמר רב יהודה אמר רב חיצונה ואמאי קרי לה מקום אחד.** מקום המיוחד לשתיהן: **ואם היו של יחידים כו' אמר רב ביבי** [דף עה:] **משמיה דרב אדא בר אהבה שלשה אסורין. פרש"י** אם שלשה דרין בשתי חצירות אסורין ואפילו יחיד בפנימית ושנים בחיצונה. מאי טעמא. הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה דהרואים שנים דרים בחיצונה סבור דגם בפנימית דרים שנים ואתי למימר דרגל האסורה אינה אוסרת. ורב אלפס ז"ל פירש אין קורין **יחידים אלא בזמן שהם שתי חצירות ובכל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שנים. אבל אם היו כולם שלש חצירות ובכל חצר דר אחד שנמצאו כולם שלשה אסורין. מ"ט הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה דכל שלשה רבים. וכיון דשלשה דורסין בחיצונה הרי הן רבים ואוסרים. ושמואל אמר לעולם מותרים עד שיהו שנים בפנימית** שנים שלא **עירבו לפיכך אוסרים בחיצונה. אמר ר' אלעזר נכרי הרי הוא כרבים ואוסר. מאי שנא ישראל דיחיד** אין אוסר. דכל מאן דחזי להו דמטלטלין אי ידע דיחיד הוא ידע דכל יחיד שרי **לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה לא מטלטלי אלא משום דעירבו בהדי הדדי.** אי הכי נכרי נמי נימא אי ידע דיחיד הוא הא ידע ואי לא ידע אמר בדעתיה האי דמטלטל דאגיר מיניה הוא. סתם נכרי אי **איתא דאגר מיפעא פעי וכיון דלא פעי אמרי מטלטל במקום נכרי** ולפיכך אסור פרש"י דר"א כשמואל ס"ל ומיירי משום דאיכא נכרי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה וקאמר דאף על גב דישראל אחד בפנימית לא הוה אוסר נכרי אוסר. דאי כרב אדא בר אהבה ס"ל דאוסר מאי איריא נכרי אפילו ישראל נמי. וליכא למימר כרב אדא ס"ל ומיירי דאיכא נכרי בפנימית וישראל אחד בחיצונה. דבכי האי גונא אפי' נכרי לא אסר והלכה כשמואל דר"א קאי כוותיה. ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב. ולפירוש רב אלפס ז"ל אתיא ר"א שפיר כרב אדא דרב אדא איירי בשלש חצירות ור' אלעזר איירי בשתי חצירות:

כב אמר רב יהודה אמר שמואל עשרה בתים זו לפנים מזו פנימי נותן עירובו ודיו. רבי יוחנן אומר אפילו חיצון. חיצון בית שער הוא. אימא חיצון של פנימי. ובהא קמיפלגי מר סבר חיצון של פנימי הוי בית שער. ומר סבר לא הוי בית שער. והלכה כר' יוחנן. ואע"ג דלקמן בפרק כיצד משתתפין (עירובין דף פה:) אמר כל מקום שאמרו חכמים הדר שם אין אוסר הנותן עירובו שם אין עירוב חוץ מבית שער דיחיד. פירוש דאע"פ דהדר שם אין אוסר הנותן עירובו שם עירובו עירוב. ויש לומר דההיא פליגא אר' יוחנן. והלכתא כר' יוחנן לגבי רב ושמואל. אי נמי התם בבית שער חצר דיחיד דלא עביד לדירה. אבל הכא בית דעביד לדירה אמרינן בית שער דיחיד לא שמיה בית שער. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי חצירות ושלשה בתים ביניהם זה בא דרך זה ומניח עירובו בזה וזה בא דרך זה ומניח עירובו בזה זה נעשה בית שער לזה. וזה נעשה בית שער לזה. ואמצעי הוי בית שמניחין בו את העירוב ובית שמניחין בו את העירוב אין צריך ליתן פת. אבל [דף עו.] שתי חצירות ושני בתים ביניהם ובא זה דרך זה והניח עירובו בזה שתיהן לא קנו עירוב ממה נפשך. אי בית שער הוא הא תנן הנותן עירובו בבית שער אכסדרה אין עירוב. ואי בית הוא הא קמטלטל בבית דלא קמערב. ולא משוינן כל בית ובית לגבי האי בית ולגבי האי בית שער. ומאי שנא מדרבה:

כג דאמר רבה אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב לו מבעוד יום ולאחד עירב לו משחשכה. זה שעירב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות. וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משתחשך. שניהם קנו עירוב. אמר ליה הכי השתא התם בין השמשות ספיקא ולא מינכרא מילתא. אבל הכא אי לגבי האי בית לגבי האי נמי בית ואי לגבי האי בית שער לגבי האי נמי בית שער. בפ' במה מדליקין (שבת דף לד.) פי' רש"י ובעירובי תחומין איירי רבה וכן נמי פירש כאן דקנו שביתה. ובתחומין איירי דבפ' במה מדליקין פריך למתני' רישא אסיפא דברישא משמע דספק חשיכה מערבין ומשני כאן בעירובי חצירות וכאן בעירובי תחומין וכדרבה וכו' פירש רש"י דבחצירות אסרינן ספיקא ובתחומין שרינן ואם כן מילתא דרבה איירי בתחומין ולשון צא וערב משמע כפירושו. וקשה

לפירושו דא"כ מאי פריך ממילתיה דרבה דאיירי בתחומין אההיא דלעיל דאיירי בחצירות ועוד דלעיל פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) גבי הלכה כדברי המיקל בעירוב משמע איפכא דבתחומין מחמרינן טפי מבחצרות. וכן בפ' בכל מערבין (עירובין דף לא:) דתנן השולח עירובו ביד חש"ו אינו עירוב ופריך הא אמר רב חסדא קטן גובה את העירוב ומשני כאן בעירובי תחומין כאן בעירובי חצירות והתם על כרחך מתניתין איירי בתחומין דהא כולה פירקא איירי בתחומין ולשון השולח משמע נמי הכי. ומילתא דרב חסדא איירי בחצירות מדקאמר לשון גובה דמשמע דגובה מכל בני החצר והמבוי. על כן נראה כפי' ר"ח ז"ל שפי' דמילתא דרבה איירי בחצירות וצא דקאמר צא וגבה העירוב כמו צא ושכור לנו פועלים ב"מ דף פג.:

פרק ז

ריי"ף כה. **א חלון שבין שתי חצירות ארבעה על ארבעה בתוך עשרה. רצו מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד. פחות מד' על ד' או למעלה מעשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד:**

גמ' תנו רבנן כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מערבין שנים. ואם רצו מערבין אחד. ואי **חלון עגול הוא צריך שיהא בהיקפו שבסר נכי חומשא. דקיימא לן כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח. הלכך בעינן למיהוי** היקף דהאי חלון **שבסר נכי חומשא כי היכי** דניהוי ביה רוחב חמשה טפחים ושלשה **חומשי טפח. דכי בצרת מיניה** תמני חומשי דאינון תרי חומשי מכל טפח דארבעה טפחים **דקי"ל כל אמתא בריבועא** [דף עו:] **אמתא ותרי חומשי באלכסונא הוי רוחב החלון בריבוע ארבעה על ארבעה לא פחות ולא יותר: פחות מארבעה וכו'. אמר רב נחמן ל"ש אלא חלון שבין שתי חצירות. אבל חלון שבין שני בתים אפילו למעלה מעשרה נמי אם רצו מערבין אחד. מאי טעמא. ביתא כמאן דמלי דמי. וכן** הלכתא: **בעא מיניה רבי אבא מרב נחמן לול הפתוח מן הבית לעלייה צריך סולם קבוע להתירו או לא. כי** אמרינן ביתא כמאן דמלי דמי הנ"מ **מן הצד אבל באמצע לא. או דלמא לא שנא. אמר ליה לא צריך. סבור מינה סולם קבוע הוא** דאין **צריך אבל סולם עראי צריך. אמר רב יהודה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אחד סולם קבוע ואחד סולם עראי אין צריך. כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורוחב ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד. היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה. נפרץ הכותל עד י' אמות מערבין שנים. ואם רצו מערבין אחד מפני שהוא כפתח. יותר מכאן מערבין** אחד ואין מערבין שנים. אין בו ד' **מאי. אמר רב אויר שתי רשויות** ריי"ף כה: **שולטות בו ולא יזיז בו אפילו כמלא נימא. ור' יוחנן אמר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין. והא תנן היו בראשו פירות** [דף עז.] **אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין. עולין אין מעלין לא. הכי קאמר יש בו ארבעה עולין אין מעלין לא אין בו ארבעה אפי' מעלין. ואזדא ר' יוחנן לטעמיה דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רה"י ולבני רשות הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. האי דקתני ובלבד שלא יורידו למטה** אוקמא בפרק כל גגות (עירובין דף צב.) **למטה לבתים אבל לחצירות מורידין דקיימא לן כר"ש דאמר גגות וחצירות וקרפיפות כולן רשות אחת הן. ודאמר הכא ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפרק כיצד משתתפין** (עירובין דף פז.) **ברשויות דאורייתא כגון רשות היחיד ורשות הרבים. אבל ברשויות דרבנן כגון כותל שבין שתי חצירות שגבוה** עשרה ואין רוחב ארבעה **מותר לכתף ולהחליף וכן הלכה. אמר רבה אמר בר רב הונא אמר רב נחמן כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים וצדו אחד שוה לארץ. פי' נמוך מעשרה. נותנין אותו לזה ששוה לארץ. מאי טעמא. משום דהוה ליה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת. אמר רב שיזבי אמר רב נחמן חריץ שבין שתי חצירות עמוק** עשרה ורוחב ארבעה וצדו אחד **שוה לארץ נותנין אותו לזה ששוה לארץ דהוה ליה לזה תשמישו בנחת.** בא למעטו אם יש במיעוטו ארבעה משתמש בכל הכותל. ואם לאו אין משתמש אלא כנגד המיעוט. מה נפשך. אי אהני מיעוטא בכל הכותל לישתמש. ואי לא אהני מיעוטא אפילו כנגד המיעוט לא לישתמש. אמר רבנאי כגון שעקר חוליא מראשו. אבל איצטבא ואין במיעוט ארבעה אפילו כנגד

האיצטבא אין משתמש שאין ראוי לעמוד על האיצטבא להשתמש כיון דאין בו ארבעה אבל במקום עקירת החוליא עומד על הקרקע ומשתמש שם. אמר רב יחיאל כפה ספסל בצדו של כותל אפילו אינו גבוה אלא חצי טפח ממעט. ואמאי דבר הניטל בשבת הוא ודבר הניטל בשבת אין ממעט. ומסיק כגון דחבריה בטינא ובעי [דף עז:] מרא וחצינא:

ב סולם המצרי אין ממעט והצורי ממעט. ה"ד סולם המצרי. אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבעה חווקין. מאי טעמא דסולם המצרי. דהוה ליה דבר הניטל בשבת. אי הכי אפילו דצורי נמי. התם משום דכבידו קובעו. משמע הכא דאפילו סולם צורי מותר לטלטלו וקשה דבפרק קמא דיום טוב דף ט. לא שרי אלא סולם של שובך אבל סולם של עלייה אסור דהרואה אומר להטיח גגו הוא צריך. ותירץ רבינו תם דהכא בסולמות קטנים שמשתמשין בהן בבית ואין ראוין לעלות בהן לגג. וה"ר אברהם ז"ל תירץ דהתם ביום טוב איירי דשרי לטלטולי ברשות הרבים וברשות הרבים אומר להטיח גגו הוא צריך וכיון שאסור ברשות הרבים אפילו בחדרי חדרים אסור. אבל הכא בשבת איירי שאין מטלטל בר"ה ולכך מותר לטלטלו בחצר: אמר אביי **כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה** והניח סולם רחבארבעה מכאן וסולם רחב ארבעה מכאן ואין בין זה לזה שלשה ממעט. כלומר **אם רצו מערבין אחד.** ולא אמרן אלא דלא הוי כותל ד' אבל אי הוי כותל ארבעה אע"ג דמיפלגי טובא:

ג אמר רב ביבי בר אביי איצטבא על גב איצטבא אם יש בתחתונה ארבעה אי נמי אין בתחתונה ויש בעליונה ד' ואין בין זה לזה שלשה ממעט. רש"י פירש שאורך האיצטבא ארבעה משמע דלא בעי ארבעה על ארבעה וכן פירש לעיל בא למעטו אם יש במיעוטו ארבעה משך באורך הכותל. וקשה דלקמן בשמעתין (עירובין דף עח.) בעי שיגיע הסולם לראש הכותל דבעי סולם עשרה. ואין לומר דהתם מיירי שאין אורכו רחב ארבעה אצל הכותל. דהא בכל שמעתין משמע דסולם צריך שיהיה אורכו ברחבו ד' כדאמר לקמן שם סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע מהו:

ד חקק להשלים בכותל בכמה להשלים ארבעה אורך רוחב קאמר כך פירש רש"י לקמן (עירובין דף עח:) וגבי סולם כל שהוא פרש"י ואין בו ארבעה. מכלל דשאר סולם המתיר בלא זה צריך שיהא רחב ד'. וצריך לומר לפי' רש"י שיש בין שליבה לשליבה שלשה ושליבה התחתונה נמי גבוהה שלשה מן הארץ דהוי מיעוט באויר ולא שמיה מיעוט ולהכי בעינן שיגיע הסולם לראש הכותל ודוחק הוא. ונראה לפרש דהכא בעי ד' על ד' שאז ראוי לעמוד עליו ולעלות על הכותל. ולהכי לא בעינן אלא שיתמעט הכותל מעשרה. אבל לקמן מיירי שאינו רחב ד' על ד' ולהכי בעינן שיגיע הסולם בראש הכותל. ור"מ ז"ל תירץ דכל הני איירי לענין זה שאם עשה הא' בנין אצל הכותל ומיעטו מעשרה דהוה ליה חבמישו בנחת ונותנים אותו לו. אבל פתח לא חשיב לערב אחד אפילו שכנגדו עשה כיוצא בו אם לא שיגיע הסולם בראש הכותל: **ואמר רב נחמן אמר רבה בר** אבוה זיז היוצא מן הכותל והניח עליו סולם משהו ממעט. ולא אמרן אלא דאנחיה עילויה. אבל אנחיה בהדיה לא כל שכן דארווחי ארוח: [דף עח.] **ואמר רב נחמן אמר רבה בר** אבוה כותל תשעה עשר צריך זיז אחד למעטו. כותל עשרים צריך שני זיזין למעטו. אמר רב חסדא והוא שהעמידן זה שלא כנגד זה. אמר רב יהודה אמר שמואל כותל עשרה צריך סולם ארבעה עשר להתירו. ורב יוסף אמר אפילו סולם שלשה עשר ומשהו. אביי אמר אפילו אחד עשר ומשהו. ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אפילו ז' ומשהו. אמר רב סולם זקוף ממעט. והלכתא כרב באיסורי. וגם רב הונא בריה דרב יהושע דהוה בתראה סבירא ליה כוותיה. וגם הלכה כדברי המיקל בעירוב: בעא מיניה רב יוסף מרבה סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע מהו. אמר ליה אין כף רגל עולה בו. קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע מהו. אמר ליה הרי כף הרגל עולה בו. חקק בכותל להשלימו [דף עח:] בכמה אמר ליה בעשרה. כל הכותל בכמה. א"ל מלא קומתו. ומאי שנא. א"ל התם כיון דאית ליה רווחא מאבראי מסתלק ליה. הכא לא מסתלק ליה: ואם עשה לאילן סולם עשרה או לאשירה סולם מסקינן דאילן דאיסור שבת גורם לו אסור ובאשירה שרי דליכא איסור שבת:

ה מתני' חריץ שבין שתי חצירות עמוק עשרה ורוחב ארבעה **מערבין שנים ואין מערבין אחד. ואפי' מלא תבן או קש. מלא עפר או צרורות מערבין אחד** ולא שנים נתן עליו נסר שהוא רחב ארבעה טפחים וכשתי **גזוזטראות זו כנגד זו מערבין אחד ואין מערבין שנים.**

פחות מכן מערבין שנים ואין מערבין אחד:
גמ' אמר רבא ל"ש [דף עט.] **אלא שנתן** לרחבו אבל
ריי"ף כה. לארכו אפילו כל שהוא נמי **שהרי מיעטו לחריץ מארבעה: וכן שתי גזוזטראות וכו' אמר רבא** הא דתנן וכן שתי גזוזטראות וכו' זו כנגד זו אין **אבל זו שלא כנגד זו או זו למעלה מזו לא. ולא אמרן אלא שיש** בין זה לזה ג"ט אבל אין בין זה לזה **שלשה גזוזטרא עקומה היא:**

יום נד

ו מתני' מתבן שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים מערבין שנים **ואין מערבין אחד. אלו מאכיליו מכאן ואלו מאכיליו מכאן נתמעט התבן** מעשרה טפחים מערבין אחד ואין מערבישנים:
גמ' אמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו ויאכיל. ואוקומי שרי. והא **אמר רב הונא אמר רב חיננא** אין מעמיד אדם בהמתו **על גבי מוקצה בשבת. דקאי לה באפה.** פרש"י שלא יתן לתוך קופתו בשבת דלמא שקיל טובא וממעט לה וקמטלטל בחצר האסור. וקשיא לן דהא רב הונא ס"ל לקמן (עירובין דף צג:) במחיצה המפסקת בין שתי חצירות ונפרצה בשבת דאמר שבת הואיל והותרה הותרה. ובלשון אחר פירש לא יתן לתוך קופתו משום דמוקצה הוא מאתמול למחיצה זו. וקשיא לן דלא הוקצה לעולם למחיצה דלא שייך מוקצה אלא בסוכה שנפלה או בבית שנפל שמתחלה נעשה לשם מחיצה וגם היה מוקצה בין השמשות משום סתירת אוהל. ונראה לי לפרש אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן דבחול קאמר. וכן מוכח לישנא דמתני' דקתני נתמעט התבן מעשרה **טפחים מערבין אחד ואין מערבין שנים** ואי בשבת מאי מערבין איכא. ולהכי פריך אברייתא שמע מינה דיורין הבאין בשבת אוסרין ולא פריך אמתניתין משום דלישנא דמערבין אחד בחול קאמר אבל לישנא דשניהם אסורין משמע ליה שנתמעט בשבת. וקאמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו לאכול בחול. ודאי אי בעי לסלוקי כולו בבת אחת מצי מסלק ליה. אבל לא יתן לתוך קופה ויאכיל מעט מעט דלמא ממעט ליה בע"ש סמוך לחשיכה ולאו אדעתיה וקמטלטל בשבת בחצר האסורה. ופריך ואוקומי בחול מי שרי כיון שלא יתן לתוך קופתו בחול אפי' להעמיד נמי אסור דלמא יתן לתוך קופתו ויאכיל כדאסרינן בשבת להעמיד בהמתו על גבי מוקצה. והתנא בית שבין שתי חצירות ומלאו תבן מערבין שנים ואין מערבין אחד. זה נותן לתוך קופתו ומאכיל וזה נותן לתוך קופתו ומאכיל. נתמעט התבן מעשרה טפחים שניהם אסורין. כיצד הוא עושה. נועל את ביתו ומבטל את רשותו. וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת. קתני מיהת זה נותן לתוך קופתו ומאכיל. אמרי בית כיון דאיכא מחיצה ותקרה כי מיפחת מינכרא מילתא:
ז אמר מר [דף עט:] כיצד הוא עושה נועל את ביתו ומבטל את רשותו. תרתי. הכי קאמר או נועל ביתו או מבטל רשותו. איבעית אימא לעולם תרתי כיודדדש ביה אתי לטלטולי. פירש רש"י לענין היתר חבירו בחדא סגי מיהו לדידיה בעי למיעבד הרחקה דלא ליתי לטלטולי. והוא הדין דסבירא ליה להאי תנא בכל מבטלי רשות דבעי לנעול. וקצת יש לחלק בין הכא לאנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב. דהתם לא הורגלו באותה חצר בלא עירוב או' בטול רשות הילכך לא בעי נעילת ביתו. אבל הכא שהורגלו לטלטל עד הנה שהיה התבן מפסיק בלא שום עירוב איכא למיחש. והיינו דקאמר כיון דדש ביה פירוש בלא עירוב אתי לטלטולי. ואע"ג דאיירי מאתמול אפילו הכי בשבת ראשונה שאחר המיעוט הוא דבעי נעילת בית כיון דבשבת שעברה היו מטלטלין שם בלא עירוב וביטול רשות. אבל בשבת שאח"כ לא איצטריך עוד לנעול. ולפירוש רש"י שצריך מכל מקום נעילה המבטל רשות היאך יצא מביתו כל היום אם לא יכנס ויצא דרך החצר למבוי וכן שתי חצירות זו לפנים מזו. והא דאמר לעיל בסוף כיצד מעברין (עירובין דף נט:) הפנימית אחדא לדשא ומשתמשא. לאו לענין דריסת הרגל איירי אלא לענין תשמיש שלא תשמש בחיצונה. ואפשר דהא דבעי נעילת דלת ביתו היינו כל היום כשאינו צריך ליכנס ולצאת. אבל בשעת כניסה ויציאה פותח ואח"כ נועל. ולעיל פרק הדר (עירובין דף סח.) מצינו דחיישינן דילמא אתי לאפוקי אחר שביטל דאמר רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי ואיזיל ואיתיב התם ואיבטל להו האי חצר ופי' רש"י דלא רצה לישב שם בבית החיצון כדי שלא יבא להוציא משם לחצר. ואם לא היה שם בית פנימי לישב שם משמע שהיה צריך לנעול את ביתו להיכרא. ואם תאמר יהיו כל בני החצר שלא עירבו צריכים לנעול את ביתם כדי שלא יבאו להוציא

מבית לחצר. ויש לומר דכשרואים אחרים מטלטלים הוא דאיכא למיחש טפי הלכך יש להחמיר כדפירש רש"י. והמבטל רשות צריך שיהא ביתו נעול כל היום והיוצא יצא והנכנס יכנס וינעול מיד אחריו:

ח מתני' כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני המבוי. ומזכה להן ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העברים וע"י אשתו. אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים וע"י עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו. היה אומר רבינו חננאל"ז דלר' יוחנן דאמר בפ"ק דבבא מציעא דף יב: גבי מציאה לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול וגדול נמי הכא אין לזכות העירוב ע"י בנו הגדול הסמוך על שולחן אביו דידו כיד אביו: ועבדו ושפחתו העברים אע"ג דסמוכין על שולחן רבן לא הוי ידן כידו. דדוקא בבנו הגדול הוא דאמר רבי יוחנן דידו כיד אביו לפי שרגיל להיות תמיד על שולחן אביו. אבל הנכרי הסמוך על שולחן בעל הבית אין מציאותו לבעל הבית ואפי' אוכל בחנם אצלו כ"ש עבדו ושפחתו העברים דבשכרן קאכלי. והא דאמר ע"י אשתו מוקי לה בשילהי נדרים דף פח: כגון שיש לה בית באותו חצר דמגו דזכיא לנפשה זכיא נמי לאחריני. אבל אין לה בית בחצר לא. ואם תאמר אי במקבלת פרס הא אינה צריכה לזכות לעצמה כדקאמר בפ' הדר (עירובין דף עג.) ורבי יהודה בן בתירא מתיר בנשים ואוסר בעבדים ומסתמא עירוב בא אצלו דכיון דמזכה לבני המבוי מניחו בביתו. ואי כשאין מקבלת פרס כי אין לה בית נמי תזכה להם דאין ידה כידו במציאה ולא למעשה ידיה כיון דלא זיין לה. ויש לומר דאיירי כשנותן לה הבעל מעות למזונותיה ובכהאי גוונא לא חשיב מקבל פרס לענין עירוב כשאינה מביאה המאכל והמשתה מתוך ביתו ואוכלת. אי נמי כשאומר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך ומספקת ולא הוי כמקבלת פרס כיון שניזונית ממעשה ידיה ומ"מ ידה כידו לכל דבר. ומיהו קשה מעבדים כנענים אם יש להם בית בחצר צריך לזכות להם כיון שאוסרין אליבא דרבי יהודה בן בתירא דמסתמא תקינו ליה רבנן הזכייה כיון דאוסרין וכיון דזכו לנפשייהו זכו נמי לאחריני. וצריך לומר דמסקנא דנדרים אתיא כרבי יהודה בן בבא דמתיר בעבדים ואוסר בנשים ותרוייהו במקבלי פרס ואשתו צריכה לערב ועבדו א"צ לערב ולעיל פ' הדר סי' יט פסקינן הלכתא כר' יהודה בן בתירא:

גמ' אמר רב יהודה חבית של שיתוף צריך להגביה מן הקרקע טפח מכאן דקדק ר"ת ז"ל דהגבהה סגי בטפח. ולא כפרש"י שפי' בפ"ק דקדושין דף כה: גבי פיל ר"ש אומר במה יקנה וקאמר במניח ד' כלי' תחת רגליו שמע מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קונה לוקח ופירש רש"י שם כו. ד"ה בחבילי דמשום הגבהה לא קני דסתם כלי אינו גבוה שלשה טפחים ולהכי מוקי לה בחבילי זמורות. ורבינו תם פירש דסתם כלי אינו גבוה טפח דבהגבהת טפח סגי כדמשמע הכא. ועוד הביא ראיה מדאמר פרק המניח (בבא קמא דף כט:) גבי הופך את הגלל דמוקי לה כשהפכו בפחות משלשה. וכי נתכוין לזכות בו קאמרהתם דקנה שמע מינה דחשיבה הגבהה בפחות משלשה ולאו ראיה היא דאע"ג דבעלמא בעינן שלשה גבי גלל של הפקר שאני שאפילו הבטה בהפקר קניא. אי נמי משום דהוי גלל ככליו וקני ליה כליו. אי נמי כשהגביהה בידו דכיון שהגביה בידו קני ליה בפחות משלשה כדאיתא בכתובות פרק אלו נערות (כתובות דף לא:) כגון שצירף ידו למטה משלשה וקבלה. ומהך דשמעתין אין ראיה דשאני שיתופי מבואות דרבנן ולהכי קרי בשמעתין הך הגבהה דטפח משהו משום דבעלמא בעינן שלשה:

ט גרסינן בפרק קמא **דסוכה דף ג: ת"ר בית שאין בו** ארבע אמות על ארבע **אמות פטור מן המזוזה ומן** רי"ף כה: **המעקה ואין מטמא בנגעים ואין נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו. מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא. ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו את העירוב דלא חזי לדירה. והאי** דאין מניחין בו עירוב היינו **עירובי חצירות אבל שיתופי מבואות מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי. ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו לבורגנין לא משוינן ליה. מאי טעמא. בורגנין חזי למילתיה האי לא חזי למילתיה:** [דף פ.] **אמר רב נחמן נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצירות ואחד שיתופי מבואות צריך לזכות. בעי רב נחמן עירובי תבשילין מאי. אמר רב יוסף מאי תיבעי לך** הא אמר

שמואל **עירובי תבשילין צריך לזכות.** ובעירובי תבשילין כתוב בתוספות דיכול לזכות ע"י אשתו. דאיהי נמי בעי לזכות כדי לבשל מיום טוב לשבת. ולי נראה דאינו יכול לזכות על ידה דכשהוא מערב עירובי תבשילין אינו מזכה לאשתו ובניו אלא כשהוא מערב כולם מותרים בלא זיכוי. מידי דהוה אעירובי חצירות. וכיון דאינה צריכה לזכות אין מזכין על ידה מידי דהוה אעירובי חצירות היינו כשאין לה בית באותו חצר: ההוא טורזיינא דהוה בשיבבותיה דרב יהודה בר אושעיא אמרו ליה **אוגר לן רשותך. לא אוגר להו. אתו לקמיה דרב יהודה אמרי ליה מהו למיגר מדביתהו. אמר להו הכי אמר** שמואל **אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו** ואפילו אם אינו רוצה לערב. וכן נמי אשתו של נכרי אפילו אם אין הבעל רוצה להשכיר היא משכרת. מיתיבי נשים שעירבו ושנשתתפו שלא ברשות בעליהן אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. לא קשיא הא דאסר והא דלא אסר. הכא נמי מסתברא דאי לא תימא הכי קשיא דשמואל אדשמואל **דאמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף** באין בני מבוי בתוך **ביתו ונוטלין ממנו שיתוף** בעל כרחו רגיל אין שאין רגיל לא ולעיל קאמר אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו דמשמע בכל ענין אפילו אינו רגיל. והא דלא משני הא דבעי הכא רגיל משום דנוטלין ממנו בעל כרחו ואפילו דעת אשתו ליכא משום דפשיטא ליה דאין שום עירוב מועיל בעל כרחו. וקאמר אלא לאו שמע מינה הא דאסר והא דלא אסר. הא דאמר שמואל אפילו אינו רגיל מערבין בעל כרחו היינו בדאסר. והא דקאמר הכא רגיל אין שאין רגיל לא בדלא אסר כגון בחצר שבין ב' מבואות ורגיל במבוי א' ואין רגיל באחר ואפילו הכי כיון שהורגל להשתתף עמהן ע אם נטלו עירובו בעל כרחו ומדעת אשתו מותר לטלטל במבוי והא דתניא אין עירובו עירוב היינו בדלא רגיל ולא אסר. ואע"ג דפסקינן דאשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו היינו דוקא ליתן פת לצורך העירוב אף על פי שמיחה בעלה. אבל לזכות לאחרים משלו בלא דעת בעלה אין לה כח. והכא בלא אסר ולא רגיל דאמר אין עירובו עירוב היינו דוקא היכא דמיחה הבעל דבהכי איירי כולה שמעתין כעין עובדא דטורזיינא. אבל כל זמן שלא מיחה הבעל עירובה עירוב דמסתמא לא קפידא בל צריך עיון אם אין אשה והבעל בעיר אם יכולין בני ביתו לערב בלא דעת בעל הבית דהא תנן לקמן עמוד ב ניתוספו עליהם דיורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע. וכן כשכלה האוכל ממין אחר צריך להודיע וכתב ר"מ ז"ל דמה שנסתפק היינו בחצר שבין שני מבואות דלא ידעינן בהי ניחא ליה כדאמר בסמוך ואפשר דבהא אפילו רבי יהודה מודה. אבל חצר הפתוחה למבוי אחד אף על גב דלרבנן צריך להודיע כיון דלרבי יהודה אין צריך להודיע קיימא לן כרבי יהודה כדפסיק לקמן שמואל דף פא: ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב:

ל מתני' [דף פ:] **נתמעט האוכל מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ניתוספו עליהן דיורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע. סוגיא דשמעתין אם האוכל ממין אחד אפילו כלה מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ואם משני מינים ונתמעט מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ואם כל הצריך להודיע. ואוקימנא לקמן בחצר שבין שני מבואות שמתוך שאתה מתירו במבוי זה אתה אוסרו במבוי אחר. אבל במבוי אחד אין צריך להודיע. מאי טעמא. דזכות הוא לו וזכין** לאדם שלא בפניו:

ר"י"ף כו. **יא במה הוא שיעורו בזמן שהן מרובים מזוך שתי סעודות לכולן. בזמן שהן מועטין כגרוגרת לכל אחד ואחד. אמר רבי יוסי** במה דברים אמורים בתחילת עירוב. אבל בשירי **עירוב כל שהוא ולא אמרו לערב בחצירות אלא שלא לשכח את התינוקות:**

גמ' כמה הן מרובין. אמר רב יהודה אמר שמואל מי"ח בני אדם ואילך. ומאי שנא י"ח דנקט. אמר רב נחמן בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא כל שאילו מחלקו **ואינו מגיע כגרוגרת לכל אחד ואחד הן הן מרובים** וסגי ליה בשתי סעודות. ואם לאו הן מועטין וסגי בגרוגרת לכל אחד ואחד. **ואגב אורחיה קא משמע לן דב' סעודות הוי י"ח גרוגרות:**

יב מתני' בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח דברי ר' אליעזר. רבי יהושע אומר ככר הוא עירוב. ואפילו מאפה סאה והיא פרוסה אין מערבין בה. ככר כאיסר והוא שלם מערבין בו:

גמ' ת"ר בכל מערבין עירובי תחומין [דף פא.] **ובכל משתתפין שיתופי מבואות. ולא אמרו לערב בפת אלא עירובי חצירות בלבד. וסוגיין כר' יהושע דאמר אין מערבין עירובי חצירות אלא בפת** שלימה ואפילו הוא **כאיסר ואין מערבין בפת פרוסה ואפילו הוא**

מאפה סאה. מאי טעמא אין מערבין בפרוסה משום איבה: ירושלמי פיסקא י מפני מה אמרו מערבין בחצירות מפני דרכי שלום מעשה באשה אחת שהיתה רובבת דובבת **עם חבירתה ושלחה עירובה ביד בנה וגפפתיה ונשקתיה. אתא ואמר לאימיה אמרה הכין רחמא לי מתוך כך עשו שלום** ביניהם. הדא דכתיב משלי ג וכל נתיבותיה שלום. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי עירבו כולן בפרוסה מהו. א"ל גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו שיתן זה פרוסה וזה שלימה ויבאו לידי איבה. ור"מ ז"ל כתב שיכול לזכות לכל בני החצר בפרוסה דבהא לא שייך שמא יחזור לקלקולו. אמר ר' יוחנן בן שאול נטל ממנה כדי חלתה כדי דימוע מערבין לו בה. והתניא נטל ממנה כדי דימוע מערבין לו בה כדי חלתה אין מערבין לו בה. לא קשיא הא בחלת נחתום והא בחלת בעל הבית. דתנן שיעור חלה אחד מעשרים וארבעה. העושה עיסה לעצמו והעושה לשמחת בנו אחד מארבעה ועשרים. נחתום העושה למכור בשוק וכן האשה העושה למכור בשוק אחד מארבעים ושמונה. ודוקא בנוטל לשם חלה דאי לא איבה איכא כדקתני מתני' אפילו מאפה סאה והיא פרוסה אין מערבין לו בה. משמע דבעינן שלימה לגמרי. והא דקאמר כדי חלתה ולא קאמר ניטל ממנה חלתה קא משמע לן דאפילו ניטל לשם חלה אם הפריש יותר מכדי צורך דאיכא איבה. ולפי הסברא נראה לי דכיון דטעמא משום איבה דאין חילוק בין דניטל לשם חלה ובין לא ניטל לשם חלה. דמה יודעין שכניו אם ניטל לשם חלה או שלא לשם חלה. אלא בכדי שיעור חלה והם תולין דלשם חלה ניטל וליכא איבה. ומתני' מאפה סאה והיא פרוסה יותר מכדי חלה: אמר רב חסדא תפרה בקיסם מערבין לו בה. והתניא אין מערבין לו בה. לא קשיא הא דידיע תפרה והא דלא ידיע תפרה. **אמר שמואל מערבין בפת אורז ואין מערבין בפת דוחן. אמר רב מערבין בפת עדשים:**

יג מתני' נותן אדם מעה לחנוני או לנחתום כדי שיזכה לו בעירוב דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו ומודים בשאר כל אדם [דף פא:] **שזכו לו מעותיו. שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין. אבל בעירובי חצירות מערבין** לדעתו ושלא לדעתו. **לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין** לאדם אלא בפניו.

רי"ף כו:

פי' רש"י אפילו עירב חנוני זה לכל האחרים וזיכה גם לזה אינו עירוב שהרי לא נתכוין לזכות לו מתנת חנם כשאר מזכה בעירוב אלא לקנות במעה והרי אינה קונה דכיון דמעות אינן קונות לא סמכיה דעתיה דהאי ונמצא מערב לו במעותיו שלא מדעתו זה לשון רש"י. ותימה מה תולה עירוב במעות שלא מדעתו. אפילו עירב במעות מדעתו לא הוי עירוב כיון דמעות אינן קונות. והתו' כתבו דאפילו זיכה לו ע"י אחר או קנה לו לחם מן השוק באותה מעה אינו עירוב כיון שהנותן נתכוין לקנות מן החנוני מיד כי היה סבור שמעותיו קונות לו בלא משיכה וכל הזכיות שעושה לו החנוני שלא מדעת בעל הבית קעביד ואין מערבין אלא מדעתו. ודברים הללו תמוהים בעיני דהא דאמרו חכמים דאין מערבין אלא מדעתו ואפילו בעירובי חצירות היינו משום דחשיבי ליה קצת חובה אי בשתי מבואות איירי ואי נמי במבוי אחד מיירי חשבינן ליה קצת חובה. אולי יש קצת טעם למה אינו רוצה לערב דאי זכות גמור הוא מאי הוי טעמייהו דרבנן דאומרים אין מערבין אלא לדעתו. וזה שגילה בדעתו שחפץ בעירוב שהרי נתן מעה לחנוני ומאחר שאין קונה לו המעה וזיכה לו החנוני אמאי לא זכה. הלכך נראה לי לפרש מתניתין כמשמעה ואם נתן לו לחם בלא זיכוי לא זכו לו מעותיו דלא סבירא להו לרבנן להא דר' אליעזר דסבר דעשאוהו כארבעה פרקים הללו אבל אם זיכה לו על ידי אחר מודו רבנן דהוי עירוב. והא דקתני שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו מילתא באנפי נפשיה הוא ולא קאי אנותן מעה לחנוני. וה"ק ואין מערבין לו וכו'. וכהאי גוונא בפרק קמא דיום טוב דף ח. שאפר כירה מוכן הוא. תדע דאי קאי אנותן מעות לחנוני הוה ליה למיתניי' קודם הך דתנא ומודים חכמים בשאר כל אדם וכו':

גמ' ומודים חכמים בשאר כל אדם וכו'. **מאן שאר כל אדם. אמר רב בעל הבית. וכן אמר שמואל בעל הבית דאמר שמואל לא שנו שלא זכו לו מעותיו אלא נחתום. אבל בעל הבית קנה. ולא שנו בנחתום דלא קנה אלא בדאמר ליה זכי לי.** אבל אמר לו ערב לי קנה. ולא שנו בדאמר ליה **זכי לי דלא קנה אלא במעה. אבל בכלי קנה:**

יד אמר רבי יהודה במה דברים אמורים וכו'. **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה. ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו**

אמר ליה רב חנא בגדתאה לרב יהודה אמר שמואל אפילו במבוי שניטלה קורתו או לחיו. אמר ליה בעירוב אמרתי ולא במחיצות [דף פב.] **אמר ריב"ל כל מקום שאמר ר' יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים. ור' יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק:**

פרק ח

ברי"ף כז. **א כיצד משתתפין בתחומין. מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. וכל שקיבל עליו מבעוד יום מותר. משחשכה אסור שאין מערבין משתחשך:**

גמ' אמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה. מאי קא משמע לן תנינא לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. מהו דתימא אורחא דמילתא קתני. קא משמע לן לדבר מצוה דוקא:

ב אמר רב אסי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו בדליתיה לאבוה במתא. אבל איתיה לאבוה במתא כבר ארבע וכבר חמש אין. טפי לא: [דף פב:] **ת"ר מערב אדם על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן. אבל אינו מערב לא על ידי בנו ובתו הגדולים ולא על ידי עבדו ושפחתו רעבים ולא על ידי אשתו אלא מדעתן.** נראה דרבי יוחנן דאמר בפרק קמא דבבא מציעא דף יב: לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממש אלא קטן ואין סמוך על שולחן אביו זהו גדול גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן. מודה הכא דקטן אפילו אין סמוך על שולחן אביו יש לו דין קטן וגדול אפילו סמוך על שולחך אביו יש לו דין גדול. דטעמא דקטנים משום לחנכן במצות כדאמר נזיר דף כט. האיש מדיר את בנו בנזיר לחנכו במצות והכא נמי איכא חנוך דאין מערבין אלא לדבר מצוה: וכולן שעירבו ועירב רבן עלייהו יוצאין בשל רבן. חוץ מן האשה והדומה לה שיכולין למחות. וכיון שעירבו אין לך מיחוי גדול מזה:

ג מתני' וכמה שיעורו. **מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. מזונו לחול ולא לשבת דברי ר"מ. ר' יהודה אומר מזונו לשבת ולא לחול. וזה וזה מכוונים להקל. ר' יוחנן בן ברוקה אומר ככר בפונדיון מארבע סאין לסלע. ר"ש אומר שתי ידות לככר משלש לקב. חציה לבית המנוגע. וחצי חציה לפסול את הגויה:**

גמ' תניא קרובין דבריהם להיות שוין. דבריהם דמאן אי ר' **יוחנן בן ברוקה ור"ש.** ר' יוחנן בן ברוקא אומר ד' סעודות לקב ר"ש אומר ט' סעודות לקב. **אמר רב** ברי"ף כז: **חסדא צא מהן מחצה לחנוני. אכתי למר תמני ולמר תשע. היינו דקאמר קרובים דבריהם להיות שוין. הלכך כדהויין תמני סעודתא לקב והקב יש בו ארבע מאות זוז במשקל אלקירואין הויין** שתי סעודות מאה זוז לכל סעודה חמשים **זוז קמח דאינון חמשה ושבעים במשקל ספרד.** מדהביא רב אלפס ז"ל כל זה משמע דהלכה כהני תנאי. ובגמרא משמע דמשערין באכילת אדם בינוני מדקאמר וכמה מזון שתי סעודות אמר רב יהודה תרתי ריפתא איכרייתא וכו' ומדקאמר רב יוסף אנא נמי כרבי מאיר סבירא לי מיהו צריכים לידע כמה היא סעודה בינונית של כל אדם. דלעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף ל:) אמר דר"מ ורבי יהודה קיימי אזקן וחולה. ורעבתן בטלה דעתו ומשערינן ליה בסעודה בינונית של כל אדם: [דף פג.] תנו רבנן ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם **כדי עיסת מדבר. וכמה עיסת מדבר** [דף פג:] **דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעת רביעים קמח ועוד חייבין בחלה. שהן שש** של ירושלמי שהן חמש של צפורי. **מכאן אמרו האוכל כמידה זו ה"ז ברוך ומבורך.** יתר מכן הרי זה רעבתן. **פחות מכן הרי זה מקולקל במעיו:**

מתני' אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת. פחות מכן לחצר. חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת. פחות מכן לחצר. במה דברים אמורים **בסמוכה. אבל במופלגת אפילו גבוה י' טפחים לחצר. ואיזהו סמוכה. כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים:**

גמ' פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות. לזה בזריקה ולזה בזריקה היינו כותל שבין שתי חצירות. לזה בשלשול ולזה בשלשול היינו חריץ שבין שתי חצירות. לזה בפתח ולזה בזריקה היינו דרבה בר רב הונא אמר רב נחמן. לזה בפתח ולזה בשלשול היינו דרב שיזבי אמר רב נחמן. לזה בשלשול ולזה בזריקה מאי. אמר רב שתיהם אסורין. ושמואל אמר נותנין אותו לזה שבשלשול. והלכתא כרב דקיימא לן כרב באיסורי. ועוד דרב הונא ושאר אמוראי שקלי וטרי לתרוצי מתניתין אליבא דרב: [דף פד:] אמר רב יהודה אמר שמואל בור שבין שתי חצירות מופלגת

מכותל זה בארבעה ומכותל זה בארבעה [דף פה.] זה מוציא זיז כל שהוא וממלא ווה מוציא זיז כל שהוא וממלא ורב יהודה דידיה אמר אפילו קניא. אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרב יהודה דשמואל היא. דאי דרב הא אמר אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר. דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב ב' בתים ושלש חורבות ביניהם זה משתמש בסמוך לו על ידי זריקה וזה משתמש בסמוך לו ע"י זריקה ואמצעית שניהם אסורים בה. ומוקי לה דעבידא כחצובה כזה ואמצעית נוגעת בשני הבתים ותשמיש בני שני הבתים שוין בה פירש רש"י שאין לחורבות בעלים אלא בעלי בתים הללו. משמע דסבירא ליה דאם יש להם בעלים אוסרין אותן הבעלים על בעלי הבתים אע"פ שאין לבעלים דיורין בחורבה. וקשה דהא קיימא לן כרבי יהודה לעיל (עירובין דף עב:) דאמר בית התבן אין אוסר. ולקמן בפירקין (עירובין דף פו.) נמי פסקינן כרבי שמעון דאמר דירה בלא בעלים לא שמה דירה. ונראה דרש"י סובר דנהי דאין אוסרת את החצר ואת המבוי שהיא פתוחה להם בתוכה מיהא אסור לטלטל. וכן פירש לעיל בהדיא בסוף פרק הדר (עירובין דף עד.) דלמא אתי לאפוקי מאני דחצר לחורבה. ופי' רש"י ורשות אחרת היא שיש לה בעלים ובמבוי לא נשתתפה שהרי אינה אוסרת כדתניא לעיל בית התבן אין אוסר דאין אוסר אלא מקום דירה בלבד דהיינו מקום פיתא ומקום לינה. וקשה לר"י לעשות דירה בלא בעלים דירה לחצאין לאסור טלטול לתוכה ולא לאסור על הבתים ועל החצר שהיא פתוחה להם. הלכך נראה דאין אוסרת כלום והא דאמר בסוף הדר דלמא אתי לאפוקי מאני דחצר לחורבה מיירי בחורבה הפתוחה לבית. וא"ת א"כ יאסור הבית על המבוי. ועוד דל חורבה מהכא לישתרי בלחי וקורה משום בית. יש לומר כגון שאותו הבית פתוח נמי לחצר אחרת ואינו רגיל במבוי זה וחורבה דהכא אפילו אית לה בעלים אינה אוסרת על שני הבתים להשתמש בהן כיון דלא דיירי בהו. ומיהו אמצעית דשניהם משתמשין בה אסרי אהדדי. מידי דהוה אשני בתים של אחרים שאם דרים בהן אוסרין זה על זה אע"ג דלאו דידהו נינהו. והלכתא כרב דאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר:

ד איתמר שני בתים בשני צידי רשות הרבים רב אמר [דף פה:] אסור לזרוק מזה לזה. ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה. ומוקי לה כגון דמדלאי חד ומתתאי חד דלמא מיגנדר ואתי לאתויי והלכתא כרב. אם היו שניהם שוין מותר לזרוק אם שניהם שלו או שעירבו:

ה מתניי' הנותן עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב. והדר שם אינו אוסר עליו. בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית **האוצרות הרי זה עירוב. והדר שם אוסר עליו. ר' יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד של בעה"ב אינו אוסר עליו:** רי"ף כח.

יום נה

ו גמ' אמר רב יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל גבי השולחן סומכין עליו **משום עירוב. ואמרי לה משום שיתוף. אמר רבה ולא פליגי כאן שמסובין בבית כאן שמסובין בחצר. דתניא עירובי חצירות בבית שבחצר. ושיתופי מבואות בחצר שבמבוי.** פירש רש"י כל שכן אם הניח השיתוף בבית דעדיף טפי וכן משמע בירושלמי דבפרק הדר פיסקא ח' דגרסי' התם עירוב צריך בית. שיתוף מהו שיהא צריך בית. מילתא דשמואל שיתוף צריך בית. ומסיק רבי אבהו בשם ר' יוחנן שיתוף בין אויר חצר בין אויר מבוי: **רבי יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד וכו'.** ה"ד תפיסת יד. אמר ר' חנינא **כגון חצר של בן** בוניוס. פירוש בן בוניוס **היה עשיר וכל בית שהיה בחצירו היה לו בה סחורה ומיני פרקמטיא: רבה בר חייא אמר אפילו** [דף פו.] **יתד של מחרישה. אמר רב נחמן הני דבי שמואל תנו דבר הניטל בשבת אוסר ושאין ניטל בשבת אינו אוסר. תניא נמי הכי יש לו טבל ועששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר:**

מתניי' המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל אוסר דברי ר"מ. רבי יהודה אומר אחד נכרי ואחד ישראל **אינו אוסר. ר' יוסי אומר נכרי אוסר וישראל אינו אוסר. שאין דרך ישראל לבא בשבת. רבי שמעון אומר אף המניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיע מלבו:**

גמ' אמר רב הלכה כרבי שמעון ודקוא אצל בתו אבל אצל בנו לא. כדאמרי אינשי נבח בך כלבא עול. נבח בך גורייתא פוק. אם חזר לביתו בשבת י"א שאוסר ומביאין ראיה מנכרי דכי ליתיה לא אסר וכי איתיה אסר. ועוד ממבטל רשות שאם חזר והוציא אוסר. ולי

נראה כיון דרבי שמעון לא שרי אלא משום דמסיע מלבו ובודאי לא יחזור ה"ל שבת שהותר ושוב לא תיאסר. ולא דמי לנכרי שהיה עתיד לבא בשבת. ומבטל רשות כיון שחזר והחזיק הוא במבוי קודם שהחזיקו בני מבוי בודאי לא הסיע מלבו. וכן מצאתי משם הראב"ד ז"ל. ונראה דהלכה כרבי יהודה דנכרי אין אוסר כי ליתיה דאמר שמואל. הלכה כרבי יהודה כל מקום ששנה בעירובין. וריב"ל אמר הלכה כדברי המיקל בעירוב. ואע"ג דקיימא לן ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי האי כללא הוא והיכא דאשכחן אמורא דפריט בהדיא הלכה כר' יהודה מקיימין כללא בשאר פלוגתייהו:

ז מתני' בור שבין שתי חצירות אין ממלאין ממנו בשבת אלא א"כ עשו לו מחיצה גבוה עשרה טפחים. בין מלמטה בין מתוך אוגנו. אמר ר"ש בן גמליאל בית שמאי אומרים מלמטה. וב"ה אומרים מלמעלה.

ריי"ף כח: **אמר רבי יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם:**

גמ' אמר רב הונא למטה למטה ממש. למעלה למעלה ממש. וזה וזה בבור. ורב יהודה אמר למטה למטה מן המים. כלומר תשעה **טפחים ונראים ראשי הקנים למעלה מן המים טפח. למעלה למעלה מן המים. וצריך לשקוע מחיצת הקנים בתוך המים טפח שלא יהא זה דולה מרשות זה לרשות זה ולא יהא זה דולה מרשות זה** לזה. וסוגיין כרב יהודה. אלא הא דאמר רב יהודה קורה ארבעה מתרת בחורבה פירש רש"י דרב יהודה סבר כר' ישמעאל בר' יוסי דאמר סוכה טז. מחיצה תלויה מתרת בכל מקום ולית הלכתא כוותיה. ולא נהירא דהא רבי ישמעאל בר' יוסי לא התיר אלא במבוי אבל ברה"ר לא והכא שרי אפילו בחורבה הפרוצה לרשות הרבים. ועוד דקורה רחבה ד' לאו טעמא משום מחיצה תלויה דליכא הכא משום מחיצות כלל אלא משום פי תקרה ובפי תקרה לא אשכחן תנא דפליג. ועיד דהא רב אית ליה פי תקרה לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צ:) גבי אכסדרה בבקעה ולית ליה דרבי ישמעאל בר רבי יוסי דהא איהו קאמר בשמעתין דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. אלא ודאי הלכה כרב יהודה דאמר פי תקרה יורד וסותם. קורה ארבעה פי' רש"י דלהכי נקט ארבעה דאי אמרת חודיו יורדין וסותמין יש בין חלל המחיצות ארבעה דמחיצה העשויה לחלל פחות מארבעה לאו מחיצה. משמע דכי אין בה ארבעה נמי אמרינן פי תקרה יורד וסותם מרוח אחת אם היו שאר הרוחות מוקפות מחיצה. מדפי' דלא נקט רחבה ארבעה אלא משום שיהא בחלל המחיצות ד' הא אם לא היו צריכים לחלל המחיצות כגון שהיו שאר הרוחות מוקפות מחיצה אמר פי תקרה יורד וסותם אע"ג דאינה רחבה ד'. ואי אפשר לומר כן שהרי הוא עצמו פירש קורה מתרת במים בבור שבין שתי חצירות והקורה נתונה על רוחבה באמצע למעלה ואם איתא דאמר פי תקרה בפחות מד' למה לי קורה ד' כיון דחצירות מוקפות מחיצה ולא בעי אלא להפסיק. וכן בפ"ק דף ח: גבי קורת מבוי דאמר קורה משום היכר אמאי לא הוי מחיצה משום דפי תקרה יורד וסותם. ואמאי בעינן נמי ארכו יותר על רחבו ובתים וחצירות פתוחים לתוכו. ולמעלה מעשרים נמי אמאי ימעט. ואפילו למ"ד בפ"ק שם קורה משום מחיצה אית ליה נמי שפיר דלא אמר פי תקרה יורד וסותם לשוייה מחיצה מן התורה אלא בקורה רחבה ד' אלא הכי פי' עשאוה חכמים כמחיצה כי ע"י היכר בלא שום מחיצה לא היו מתירין חכמים את המבוי אלא כמו מחיצה דפי תקרה דהויא דאורייתא ברוחב ארבעה עשאו לקורה טפח מדרבנן להתיר מבוי על ידו. והשתא לא הוי פירוש קורה משום מחיצה כמו לחי משום מחיצה. דלחי הוי מחיצה דאורייתא כדמוכח בפרק קמא דף יב: דאמר הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב. ועוד דמסתבר דקיימא לן דקורה משום היכר דהא רבא דהוא בתראה וקיימא לן כוותיה לגבי אביי סבר בפ"ק דקורה משום היכר. ואע"ג דקיימא לן כאביי דאמר לחי משום מחיצה ולא כרבא דאמר משום היכר. ולפיכך פסקו כל רבותינו חוץ מרבינו תם כאביי בלחי העומד מאליו וטעמא דאביי משום דאזיל לטעמיה דאית ליה לחי משום מחיצה. מכל מקום בקורה דכולהו אמוראי סברי דקורה משום היכר כרבא בהא הלכתא כרבא. וקי"ל כרב דאמר פי תקרה יורד וסותם אפילו כי ליכא שם ג' מחיצות דהלכתא כרב באיסורי. אלמא בקורה טפח לא יאמר פי תקרה יורד וסותם. וכן מוכח בפרק קמא דשבת דף ט. גבי איסקופה דקאמר כגון שקירה בשתי קורות ואין בזו ד' ואין בזו ד' ואין בין זו לזו שלשה: ואמר רב נחמן [דף פו:] קורה ארבעה מתרת במים. והא קאזיל דלי להך גיסא דקורה ומייתי. קים להו לרבנן

דאין דלי מהלך יותר מארבעה. סוף סוף תחת קורה מיהא עריבי מיא וקאזיל ומייתי מביני וביני אלא קל הוא שהקילו חכמים במים. כדרב טבלא דבעא מיניה רב טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. אמר ליה אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים. פרש"י וליתא לדרב יהודה אלא כרב הונא קיימא לן דבית הלל למעלה ממש אמר. ועל זה סומכין העולם שעושין בתי כסאות על המים ואין המחיצות מגיעות למים. ואע"ג דאמרינן לקמן בפירקין (עירובין דף פז:) גזוזטרא שהיא **למעלה מן המים ועשו לה מחיצה** עשרה טפחים לא שנו אלא למלאות אבל לשפוך אסור. הלכה כאיכא דאמרי דמסיק לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור אלא אפילו לשפוך נמי שרי דבשל סופרים הלך אחר המיקל. ומיהו מחיצה שאינה עשויה לשם המים אלא לשם צניעות בית הכסא לא מהניא דמחיצה לשם מים בעינן. דלא קיימא לן כרבי יהודה דאמר לא תהא מחיצה גדולה מהכותל שביניהם. ואע"פ דגבי גזוזטרא שהיא למעלה מן המים פרש"י אלא א"כ עשו לה מחיצה כל סביבה או סביב הנקב ד' על ד' החקוק באמצעיתה בין מלמעלה על הגזוזטרא בין מלמטה מחובר להגזוזטרא אלמא מהני סביב הגזוזטרא אע"פ שאותה המחיצה אין עשויה לשם המים. איכא למימר אף על פי דבעינן הכא זה וזה בבור היינו משום דלמעלה לא הוי היכר דנעשית בשביל המים אבל בגזוזטרא אפילו למעלה הוי היכר שעשויה כדי למלאות הימנו. דבענין אחר לא היה צריך מחיצה אלא כדי להתיר לדלות ממנו בשבת. אבל בבית הכסא צריך מחיצה לצניעות הלכך צריך לעשות מחיצה למטה מחובר לבית הכסא לשם המים והיינו לשיטת רש"י דפירש דלא קי"ל כרב יהודה. מיהו תימה על מה שפי' רש"י דסוגיא דשמעתין דלא כרב יהודה דהא רב ורבי חייא ובריית דיעקב קרחינאה כוותיה קיימי. וגם צריך לומר דרב יהודה דאמר קורה ארבעה מתרת בחורבה לית ליה דרב נחמן דאמר מתרת במים משום דעריבי מיא. ולכאורה נראה דאדרבה רב נחמן לא שרי אלא במים דליכא אלא בקיעת דגים אבל בחורבה לא. הלכך נראה לפרש קל הוא שהקילו חכמים במים בקורה ד' דמותר בלא שיקוע משום דפי תקרה יורד וסותם חשיב טפי אבל במחיצה תלויה קיימא לן כרב יהודה דבעי שיקוע. ור"ח ז"ל פירש דקיימא לן כרב יהודה דסוגיא דשמעתין כותיה. וזה לשונו. רב יהודה חייש שלא יהא מוליך מחצי הבור שהוא רשות חבירו וכן זה משל זה. לפיכך מצריך שיהו ראשי הקנים בולטין למעלה מן המים טפח או חוצצים ראשי הקנים במים טפח למנוע הדלי מלילך ולחצוב המים מרשות חבירו. אלא הא דאמר רב יהודה קורה ארבעה מתרת בחורבה ורב נחמן אמר קורה ארבעה מתרת במים הא קאזיל דלי ומייתי מיא לאידך גיסא דבור. ומשני קים להו לרבנן דאין דלי מהלך תותי קורה חוץ לארבעה טפחים. תותי קורה מיהא עריבי מיא וקחציב דלי מיא דביני וביני. קל הוא שהקילו חכמים במים דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים אע"פ שאין מגעת עד הקרקע רק שיהו הקנים שקועים טפח בבור שלא יכנס הדלי בהדיא לחלק חבירו. הכא נמי כיון דלא אזיל דלי טפי מד' טפחים ואע"ג דעריבי מיא תותי קורה לא חיישינן. וקי"ל כרב יהודה דסיגיא דשמעתין כוותיה וכן פסק רב אלפס ז"ל כיון דסוגיא כרב יהודה. והראב"ד והר"ז הלוי ז"ל פירשו על דרך רש"י. ואני אומר לרבינו חננאל ורב אלפס בתי כסאות סגי להו במחיצה תלויה ממש. דדוקא בבור שבין שתי חצירות מצריך רב יהודה שיקוע ראשי הקנים בבור שלא ילך הדלי להדיא לרשות חבירו לשאוב מים. אבל בבית הכסא מודים דלא בעיא שיקוע. דעדיף בית הכסא מקורה ארבעה שמתרת במים:

ח מתני' [דף פז.] **אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין ממנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה עשרה בכניסה ויציאה. אמר ר' יהודה מעשה באמה של אובל שהיו ממלאין ממנה בשבת ע"פ זקנים. אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור:** רי"ף כט.

גמ' ת"ר עשו לה מחיצה בכניסה ולא עשו לה ביציאה ביציאה ולא עשו לה **בכניסה אין ממלאין ממנה. אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוה עשרה בכניסה ויציאה רבי יהודה אומר** מעשה באמה שהיתה מביאה המים **מאבל לצפורי והיו ממלאין ממנה על פי זקנים. אמרו לו משם ראיה שמא** אין **בעומקה עשרה ורחבה ארבעה. פירש מחיצה זו של אמת המים צריכה להיות משוקעת במים כדי שתחלק בין המים שברה"י** ובין המים שברשות הרבים כמו מחיצה של בור **שצריכה להיות משוקעת בתוכו לחלק בין רשותו לרשות חבירו:** תנו רבנן אמת המים שעוברת בין החלונות

פחות מג' משלשל דלי וממלא. שלשה אין משלשל דלי וממלא. ורשב"ג אומר פחות מד' משלשל דלי וממלא. ארבעה אין משלשל דלי. וממלא. במאי עסקי' אילימא באמת המים גופה. אלא הא דכי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן אין כרמלית פחותה מארבעה לימא כתנאי אמרה לשמעתי'. אלא באגפיה ולהחליף. הא כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו התם רשויות דאורייתא והכא רשויות דרבנן. [דף פז:] והא ר' יוחנן ברשויות דרבנן נמי קאמר דתנן כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורחב ארבעה מערבין שנים ואין מערבין אחד. היו בראשו פירות. אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין והוינן בה אין בה **ארבעה מאי אמר רב אויר שתי רשויות שולטות בו ולא יזיז בו אפילו כמלוא נימא** ורבי יוחנן אומר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין אבל לחלופי מחצר לחצר דרך הכותל לא. אלמא אית ליה לרבי יוחנן דאפילו ברשויות דרבנן אסור להחליף. ההוא זעירי אמרה. ולזעירי תקשה לך מתני'. זעירי מוקי לה באמת המים גופה ודרב דימי תנאי היא. ותיהוי כי חורי כרמלית. אביי בר אבין ורב חיננא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית. רבינא אומר אפילו תימא יש חורין לכרמלית התם בסמוכה הכא במופלגת. נראה דהלכה כאביי בר אבין ורב חיננא בר אבין דאמרי אין חורין לכרמלית. אע"ג דרבינא דהוא בתראה קאמר אפילו תימא יש חורין לכרמלית איהו לא פליג בהדיא עלייהו אלא קאמר דאפילו יש חורין לכרמלית אית לן שינויא אחרינא. רב אשי אמר כגון דעביד ליה ניפקי אפומייהו ואזדו רבנן לטעמייהו ורשב"ג לטעמיה. רב אלפס ז"ל כתב לעיל בפרק חלון סימן א' הא דאמר ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפ' כיצד משתתפין ברשויות דאורייתא כגון ברה"י וברשות הרבים. אבל ברשויות דרבנן כגון כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה מותר לכתף עליו ולהחליף. והר"ז הלוי ז"ל כתב דאשינויא דרב אשי דהוא בתראה סמכינן ולא צריכין לשינויא דחיקא דלעיל לפלוגי דרב דימי אדזעירי ולחלק בין רשויות דאורייתא לרשויות דרבנן. ואדרבה ברשויות דרבנן אשכחן דמחמרי' טפי בהאי ענינא כדאמר לעיל (עירובין דף עז.) ברשויות דרבנן עבדו רבנן חזוק טפי משל תורה. וכן רבי יוחנן אומר אלו מעלין מכאן ואוכלין וכו'. אבל להחליף מחצר זו לחצר זו אסור. ועוד הביא ראיה מפרק המוצא תפילין (עירובין דף קא:) גבי הא דתניא וחכמים אומרים אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה מביא מפתח מע"ש ומניחו באסקופה למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאסקופה או לחלון שעל גבי הפתח. ואם יש בחלון ארבעה על ארבעה אסור מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות כלומר מאסקופת כרמלית לחלון שהיא רשות היחיד דרך המנעול שהוא מקום פטור. וקאמר עלה ש"מ איתא לדרב דימי דאמר אסור להחליף. אלמא איתא לדרב דימי דאמר אסור להחליף אפילו ברשויות דרבנן. והתוס' הקשו לקמן מהך דשמעתין ותירצו דרב דימי סבר דברייתא דלקמן פליג אהך דהכא והכי אמר לקמן איתא לדרב דימי ועדיפא מדידיה דאיהו קאמר דוקא ברשויות דאורייתא והך ברייתא סוברת אפילו ברשויות דרבנן ואתיא כזעירי דאמר דרב דימי תנאי היא ומאן דאסר אסר אפילו בדרבנן ושינויא דחיקא היא. ונראין דברי הר"ז ז"ל וכן דעת הראב"ד:

ט מתני' גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין הימנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה י' טפחים בין מלמעלה בין מלמטה. שתי גזוזטראות זו למעלה מזו ועשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו: דף פח.

גמ' [דף פח.] אמר רבה בר **רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור. אלא אפילו לשפוך נמי שרי. אמר רב שיזבי פשיטא היינו עוקה. מהו דתימא התם תיימי מיא הכא לא תיימי מיא קמ"ל:**

מתני' חצר שהיא פחותה מד' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת אא"כ עשו לה עוקה מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה בין מבפנים בין מבחוץ. אלא שמבפנים אין צריך לקמור ומבחוץ **צריך לקמור. רבי** רי"ף כט:
אליעזר בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ד' אמות ברשות הרבים שופכין לתוכו מים בשבת וחכמים אומרים אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב. אבל שופך הוא לגג והן יורדין לביב. החצר ואכסדרה מצטרפין לארבע אמות. וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה את שעשו עוקה מותרין ואת שלא עשו עוקה אסורין. פרש"י דטעמא דביב קמור ארבע אמות משום דקיימא

לן בארבע אמות יש שיעור לקבל סאתים מים שאדם עשוי להסתפק בכל יום וצריך לומר דאיירי בביב שיש בו [דף פח:] ארבע אמות על ארבע אנגות. דבפחות מכן לא תיימי מיא כמו גבי חצר דאם לא כן איזה שיעור ניתן לרחבו. ורשב"ם פירש טעמא דקמור ביב משום חשדא וכיון **שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים** אין הרואה סובר שמחצר יצאו כשהשליכם בעל החצר זה בשבת כיון דיציאת המים מופלג מן החצר. ובגמרא משמע כפרש"י דמדמי ד' אמות דביב לארבע אמות דחצר דמוקי כולה מתני' כרבי אליעזר בן יעקב. ולפירוש רשב"ם סילון של עץ שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכין לתוכו מים בשבת דקי"ל לעיל (עירובין סב.) משנת ראב"י קב ונקי. אע"ג דלא מיבלעי בסילון של עץ לא חיישינן מכיון דליכא חשדא. אבל לפרש"י אפילו הוא ד' אמות על ד' אמות אסור משום דלא מיבלעי בעץ. מיהו אם הוא מרוצף באבנים מותר דאיבלעו מיא:

גמ' חצר שפחותה מד' אמות וכו' מאי טעמא. אמר רבא מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום. בד' אמות אדם רוצה לזלפן פחות מד' שופכן. אז **אי איכא עוקה שרי ואי לא אסור. פירוש שנעשה כשופך לרשות הרבים. רבי זירא אומר בארבע אמות תיימי מיא. בפחות מארבע אמות לא תיימי מיא ואזלי לרשות הרבים.** מאי בינייהו. איכא בינייהו אריך וקטין. **לרבא אסור כיון דקטינא לא מזלפי. לר' זירא כיון דאריכא תיימי ביה מיא.** נראה לי דהלכה כר"ז ירא דמתני' דייק כוותיה. מדקתני חצר שפחותה מארבע אמות ולא קתני חצר שאין בה ד' אמות על ד' אמות. הלכך אפילו אריך וקטין ובלבד שיחזיק בריבוע ד' אמות על ד' אמות. אבל רב האי והראב"ד ור"ח ז"ל כתבו דכשיש בו אורך ד' אמות אע"פ שאין ברחבו ד' אמות. וסברא דרש"י נראה לי עיקר. דעל כרחך צריך ליתך שיעור ברוחב. דלא מסתבר דבאורך ד' אמות ברוחב טפח תיימי סאתים מים. ועוד דלישנא דאריך וקטין משמע כפי' רש"י דלפירושם הו"ל למימר איכא בינייהו שאין ברחבו ד'. אבל לישנא דאריך וקטין משמע ששיעור הקרקע שוה לשניהם אלא למר בעינן מרובע ולמר אפילו אריך וקטין וכן אריך וקטין דאמרינן גבי גינה וקרפף בפ' עושין פסין (עירובין דף כג:): וחכמים אומרים אפילו גג או חצר כו'. **תנא במה דברים אמורים בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע.** רש"י פי' דאעוקה קאי. והא דקבעה בעל הגמרא בתר מתניתין דביב ולא קבעה אעוקה. משום דפריך עלה משופכין. ורבינו תם ז"ל פי' דקאי אלא ישפוך על פי הביב והא דקאמר והא שופכין משום דרגילין לשפוך בביב שופכין מאוסין. **מ"ט אדם רוצה שיבלעו מים במקומם.** ולמאי ניחוש אי משום קלקול חצירו הא מתקלקלא וקיימא. ואי משום שמא יאמרו **צנורו של פלוני מקלח מים בשבת. סתם צנורות בימות הגשמיס מקלחים הם. אמר רב נחמן בימות הגשמים עוקה מחזקת סאתים נותנים לה סאתים. סאה נותנים לה סאה. בימות החמה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים. סאה אין נותנים לה כל עיקר גזירה דלמא אתי למיעבד בה סאתים. אי הכי בימות הגשמים נמי נגזור.** התם למאי ניחוש לה. **אי משום קלקול חצר הא מקלקלא וקיימא. אי משום שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים בשבת. סתם צנורות מקלחין הן מים בשבת. אמר אביי הלכך אפילו כור ואפילו כוריים שרי.** אביי קאי אהאי דקאמר בימות הגשמים נמי בבית סאה נגזור דלמא אתי למיעבד בה סאתים ומשני דבימות הגשמים ליכא למיגזר ועלה קאמר אביי כיון דליכא למיגזר אפילו כור או כוריים שרי ליתן בבית סאה. וליכא לפרושי דאביי בעוקה בית סאתים קאמר. דהא רב נחמן גופיה אפילו כור אפילו כוריים שרי כמו שפרש"י דהא דקאמר רב נחמן עוקה מחזקת סאתים נותנים בה סאתים על כרחך בית סאתים לאו דוקא והוא הדין טובא. דאי בית סאתים דוקא א"כ אין חילוק בין בית סאתים לבית סאה דלתרוייהו אין שופכין אלא שיעור העוקה ואמאי נקט במתני' מחזקת סאתים. הלכך אבית סאה קאי וקאמר דבימות הגשמים נותן בה אפילו כור ואפילו כוריים כיון דליכא למיחש למידי. ומסתברא אפילו בלא עוקה נמי כיון דליכא למיחש למידי דבית סאה לא מעלה ולא מוריד דאין זה שיעור שנתנו חכמים לעוקה. וכן משמע לישנא דברייתא במה דברים אמורים שהצריכו חכמים עוקה בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע אף בלא עוקה. והלכתא כאביי דבתראה הוא וגם מסתבר טעמיה. והרמב"ם ז"ל פט"ו לא כתב כן: וכן שתי דיוטאות אמר רבא. **לא שנו אלא שלא עירבו אבל עירבו מותרין. וכי לא עירבו אמאי**

אסורין. [דף פט.] **אמר רב אשי גזירה דלמא אתו לטלטולי מאני דבתים לחצר.** וא"ת בלא עירבו תרוייהו ליתסרו. וי"ל דמיירי בשאינן שופכין ממש לתוך העוקה בחצר אלא שופכין על הדיוטא והן יורדין לעוקה. ואע"ג דאו הוה כחו בחצר שאינה מעורבת. לא אסרו חכמים אלא כחו בכרמלית אבל כחו בחצר שאינה מעורבת לא אסרו כלל וכן פסק רשב"ם דמותר לשפוך מים בחצירו אע"פ שהולכין לרשות אחרת שאינה מעורבת:

הדרן עלך כיצד משתתפין

פרק ט

רי"ף ל. **א כל גגות העיר רשות אחת הן. ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה דברי ר"מ. וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות לעצמו. רבי שמעון אומר אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות כולן רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית:**

גמ' מאי טעמא דר"מ. כדרב יצחק בר אבדימי דאמר רב יצחק בר אבדימי אומר היה ר"מ כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחת כגון עמוד ברשות היחיד גבוה עשרה ורחב ארבעה אסור לכתף עליו גזירה משום תל ברשות הרבים. הכא נמי גזירה משום תל ברשות הרבים. פי' הר"ר יהודה דאין הלכה כר"מ בהא אע"ג דקיימא לן הלכה כר' מאיר בגזירותיו. הני מילי במקום יחיד. אבל הכא רבנן פליגי עליה כדאמר לקמן (עירובין דף צא.) דלחכמים גגין וחצירות רשות אחת הן. ונ"ל דלית הלכתא כר"מ ולאו מטעמיה. דאפילו לגבי רבים פסקינן כוותיה בכתובות בפרק אף על פי (כתובות דף נו.) גבי שהאדם משהה את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה. אלא משום דלקמן (עירובין צא.) פסקינן כר"ש דאמר כולן רשות אחת הן:

ב [דף צ.] **איתמר** ספינה רב אמר מותר לטלטל בכולה אפילו יתירה מבית סאתים דהא איכא מחיצות וחשיב מוקף לדירה. **ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות. דמחיצות להבריח מים הן עשויות** ולא חשיב מוקף לדירה והלכתא כרב [דף צ:] ומודה רב שאם כפאה על פיה לזופתה שאין מטלטלין על גבה. **אמר רב יהודה כשתמצא לומר לר"מ גגין רשות לעצמן וחצירות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן. ולדברי חכמים גגין וחצירות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן.** [דף צא.] **ולדברי ר"ש כולן רשות אחת הן. אמר רב הלכה כרבי שמעון. והוא שלא עירבו אבל עירבו גזרינן דלמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר. ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בין עירבו ובין** שלא **עירבו וכן אמר רבי יוחנן בין עירבו בין לא עירבו. וקיימא לן כשמואל ורבי יוחנן:**

רי"ף ל: **מתני'** גג גדול הסמוך לגג **קטן** [דף צב.] **הגדול מותר והקטן אסור. חצר** קטנה שנפרצה לגדולה **הגדולה מותרת והקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה:**

גמ' למה לי למיתני תרתי. לרב קתני גג דומיא דחצר מה חצר דמינכרא מחיצתא אף גג דמינכרא מחיצתא. פרש"י לאפוקי שאם הגג בולט חוץ למחיצתא לרשות הרבים ואינה ניכרת לעומד על הגג לא אמרינן גוד אסיק. הלכך גגין שלנו שבולטין ראשיהן לרשות הרבים ולא מינכרא מחיצתא הויין כרמלית ואסור לטלטל על גבן ד' אמות. ואין לומר כיון דלא שלטי ביה רבים שהרי גבוה הוא אין נעשה כרמלית אלא מקום פטור הוי. דלא אשכחן בשום דוכתא דבמקום שהוא רחב ארבעה שיהא נקרא מקום פטור. ועוד דהא בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה אע"פ שמוקף מחיצה מארבע רוחות לא שלטי ביה רבים והוי כרמלית. וכן גגין השוין אליבא דרבי מאיר ואליבא דשמואל וגג יחידי לרבנן דהוא יותר מבית סאתים הוי כרמלית. והא דאמר בפרק קמא דשבת דף ז: אין כרמלית למעלה מעשרה. ה"פ מכח קרקע שהוא כרמלית אין האויר שלמעלה מעשרה כרמלית דאקילו ביה רבנן מקולי רשות היחיד ומקולי רשות הרבים שאויר למעלה מי' מקום פטור. וגזוזטרא שהיא למעלה מן המים דמשמע שהיא כרשות היחיד דלא מצרכינן לה לעשות מחיצה אלא לדלות מן המים אבל לטלטל על גבה משמע דהויא רשות היחיד אפילו בלא מחיצה. יש לומר כיון דליכא אלא בקיעת דגים תחתיה הוי רשות היחיד כמו טרסקל. ואפילו רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי ברבי יהודה בטרסקל מודו הכא כיון דליכא אלא בקיעת דגים. אי נמי כגון דחלון פתוח לגזוזטראות דהוי ליה חורי רשות היחיד. וכן נראה דאם יש חלון ארבעה על ארבעה פתוח לגג הוי כחורי רשות היחיד אף על גב דלית ליה מחיצות. ובירושלמי משמע דזיזין וגזוזטראות הבולטין מן הכותל לא הויין כרמלית

אפילו הם רחבים ארבעה דגרסינן בירושלמי אמר רבי יוחנן זיזין וכותלין שהם רחבים ארבעה וגבוהים עשרה מותרין כאן וכאן ובלבד שלא יחליפו. משמע דחשיב מקום פטור מדשרי לבני רה"י ובני רה"ר. וכותלין דקאמר היינו באבנים הבולטין מן הכותל. דודאי כותל שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי רשות היחיד ולא קשה מבית שאין תוכו עשרה דחשיב כרמלית ואע"ג דלא מצו רבים לאישתמושי התם. דשאני הכא כיון שהוא למעלה מעשרה יש לו ליחשב מקום פטור כיון דלא הוי רשות היחיד ולא רשות הרבים. מיהו לפום גמרא דידן משמע דגג הוי כרמלית היכא דלא מינכרא מחיצתא. וכן פרש"י כאן מה חצר דמינכרא מחיצתא אף גג נמי דשרינן ליה במחיצות תחתונות משום גוד אסיק. מיהו מחיצות ניכרות בעינן שלא יהא הגג בולט חוצה להן דאי לא מינכרא מחיצתא לא אמרינן גוד אסיק. וגדול נמי אסור דאין לו שום מחיצה וכל שאין לו שום מחיצה אינו רשות היחיד: יתיב רבה ורבי זירא ורבה בררב חנן ויתיב אבי גבייהו ויתבי וקאמרי שמע מינה ממתני' דקתני שהיא כפתחה של גדולה דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה כיצד גפנים בגדולה אסור לזרוע בקטנה. ואם זרע זרעים אסורים וגפנים מותרין. גפנים בקטנה מותר לזרוע בגדולה. [דף צב:] אשה בגדולה וגט בקטנה מתגרשת אם שתיהן שלה או השאילה חצר גדולה או קטנה ושתיהן של איש אחד. אשה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת. צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה יוצאין ידי חובתן. צבור בקטנה ושליח צבור בגדולה אין יוצאין ידי חובתן. תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין. תשעה בקטנה ויחיד בגדולה אין מצטרפין. והוא הדין נמי חמשה בקטנה וחמשה בגדולה אין מצטרפין. ואגב דנקט ברישא תשעה בגדולה נקט נמי בסיפא תשעה בקטנה. צואה בגדולה אסור לקרות קריאת שמע בקטנה. צואה בקטנה מותר לקרות קריאת שמע בגדולה: אמר רב יהודה אמר רב ג' קרפיפות זה בצד זה [דף צג.] וזה בצד זה שנים החיצונים מגופפים ואמצעי אין מגופף. יחיד בזה ויחיד בזה נעשו שיירא ונותנין להן כל צורכן כלומר לאמצעי דהוי כאילו שלשתן דרין בתוכו. אמצעי מגופף ושנים החיצונים אין מגופפין אין נותנין להן כל צורכן. ואם שנים באמצעי ויחיד בזה ובזה נותנים לשנים החיצונים כל צרכן דשדינן הך דאמצע להכא ולהכא. וכל שכן שנים בזה ושנים בזה ויחיד באמצע דשדינן האי יחיד להכא ולהכא. **דרש מרימר** [דף צג:] **גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין:**

ג בעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו שיאסרו. אמר רב חיננא תא שמע חצר קטנה שנפרצה לגדולה **גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה. אמר רבה אימור מבעוד יום נפרצה א"ל אביי לא לימא מר אימור אלא ודאי מבעוד יום נפרצה דהא מר הוא דאמר בעאי מיניה** דרב הונא ובעאי מיניה דרב **חסדא עירב דרך הפתח ונסתם הפתח עירב דרך החלון ונסתם החלון מהו** א"ל שבת הואיל והותרה **מקצתה הותרה כולה: איתמר כותל שבין שתי חצירות שנפל רב אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות. ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. והלכתא כשמואל דהא קיימא לן דיורין הבאין בשבת** אין אוסרין דשבת **הואיל והותרה מקצתה הותרה כולה:**

[דף צד.] מתנ' **חצר שנפרצה לרשות הרבים המכניס מתוכה לרשות היחיד** או **מרשות היחיד לתוכה חייב דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מתוכה לרשות הרבים או מרה"ר לתוכה פטור מפני שהיא ככרמלית.** ואסיקנא דבצידי רשות הרבים קמיפלגי. **רבי אליעזר סבר צידי רשות הרבים כרה"ר דמי** והאי חצר כיון שנפרצה לרה"ר הוי ליה צידי רשות הרבים ולפיכך **המכניס מרשות היחיד לתוכה או מתוכה לרשות היחיד חייב. ורבנן סברי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמי.** ויש הלכות של רב אלפס ז"ל שהוגה בהן והאי חצר כיון שנפרצה לרשות הרבים הוי ליה כצידי רשות הרבים לפיכך המכניס מתוכה לרשות היחיד או מרשות היחיד לתוכה חייב. ולכאורה נראה דבטעות הוגה דלא פליגי אלא בצידי רשות הרבים ולא במטלטל מתוך החצר. וכן כתב הר"ז הלוי ז"ל. והמגיה קרא למקום המחיצה תוכה דלגבי רשות הרבים קרי ליה תוכה: **חצר שנפרצה משתי רוחותיה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו וכן המבוי שניטלו קורותיו או לחייו מותרים לאותה שבת ואסורים לעתיד לבא דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אם מותרין לאותה שבת מותרין לעתיד לבא. ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת:**

רי"ף לא.

גמ' במאי עסקינן. אילימא בעשר מ"ש מרוח אחת

דאמר פתחא הוא **משתי רוחות נמי נימא פתחא הוא. אלא ביתר מעשר אי הכי אפילו מרוח אחת נמי אמר רב לעולם בעשר וכגון שנפרץ** [דף צד:] **בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי. וכן בית שנפרץ** משתי רוחותיו אוקמא בי **רב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון דליכא למימר פי תקרה יורד וסותם.** ופירש"י באלכסון בשיפוע כעין גגין שלנו דליכא פה והיינו כארזילא דעושין פסין דף כה: ולשון דאלכסון לא משמע כפי' דהוה ליה למימר וקירויו משופע או כי ארזילא ונראה לפרש דמיירי כגון שנפרץ הקירוי באלכסון עם המחיצות בקרן זוית כזה ובכהאי גונא לא אמרינן פי תקרה. דטעמא דפי תקרה משום דדמי לפתח מדמפלגי' בסמוך בין עשר ליתר מעשר **ופתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי: איתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה. ואע"ג דליכא אלא שלש מחיצות אמרינן פי תקרה יורד וסותם. ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות** דלא אמר **פי תקרה יורד וסותם.** בעשר כ"ע לא פליגי כי פליגי ביתר מעשר. איכא דאמרי ביתר מעשר כ"ע ל"פ כי פליגי בעשר. הר"ז הלוי ז"ל פסק כלישנא בתרא. ולכאורה נראה דבשל סופרים הלך אחר המיקל. רש"י פי' דפליגי באכסדרה פרוצה מארבע רוחותיה. ואכסדרה בבקעה משמע כפירושו. וגירסת רש"י כי לית ליה בד' אבל בג' אית ליה. אבל לשון אכסדרה משמע כרב אלפס דסתם אכסדרה יש לה שלש מחיצות כדאמר בפרק לא יחפור (בבא בתרא דף כה:) עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת. ואמרינן נמי במנחות פרק הקומץ רבה (מנחות דף כט:) מפני מה העולם הזה נברא בה' מפני שהיא דומה לאכסדרה כל הרוצה לצאת יוצא. וכן פירש ר"ח ז"ל דדוקא ברוח רביעית אמרינן [דף צה.] פי תקרה יורד וסותם. וגריס כי לית ליה בשלש אבל בארבע אית ליה. פירוש כשאין שם אלא שלש מחיצות והרביעית פרוצה במלואה. אבל בארבע פירוש שיש שם ארבע מחיצות כגון שיש ברביעית שני לחיין דאיכא שם מחיצה אע"פ שפרוצה יותר מעשר **אמרינן פי תקרה יורד וסותם.** ור"ת ז"ל פירש דסתם אכסדרה הוי מוקפת משתי רוחות ובההיא נמי איירי רב בשמעתין. ומשמע כדבריו מדפריך בגמרא משתי רוחות נמי נימא פי תקרה יורד וסותם אלמא דבשתי רוחות נמי אמר רב פי תקרה יורד. וסותם. ויש לדחות משום דאוקימנא לשתי רוחות דמתני' בקרן זוית ועשר פריך שפיר נימא פי תקרה דהא איכא טפי משלש מחיצות. ומיהו יש לדקדק מהא דפריך לשמואל דלא אוקימנא אכתי בקרן זוית ופריך ליה משתי רוחות נמי נימא פי תקרה מאי קשיא ליה הא לא אשכחן מאן דשרי פי תחרה אלא מרוח אחת. אלא ודאי רב אית ליה אפילו שתי רוחות. מיהו גם זה יש לדחות כי עדיין לא היה יודע שיש חילוק בין היכא *שיש* מחיצות להיכא שאין מחיצות כלל. אבל כיון דאסיקנא דלשמואל יש חילוק בין היכא *שיש* שם ארבע מחיצות להיכא שאין שם אלא שלש גם לרב אין ללמוד מדבריו כי היכי שמתיר באכסדרה שיש בה שלש מחיצות גמורות כמו כן יתיר בשאין שם אלא שתים. מיהו נראה כדברו רבינו תם דבשתי מחיצות נמי מהני פי תקרה מההיא דקאמר בפ' קמא דסוכה דף יח: בההיא מודינא לך דהוי כמבוי מפולש פירוש דלא מהני פי תקרה גבי שבת במפולש כדאשכחן דאסרי רבנן גבי בונה עלייה על שני בתים. משמע הא בלא פילוש מהני פי תקרה בשתי מחיצות. והא דנקט אכסדרה בבקעה משום דסתם אכסדרה שבחצר היא עומדת אצל כותל הבית ונמשך לכל אורך הבית מכותל חצר זה עד כותל של חצר האחרת ופרוצה במלואה לפנים ואיכא שלש מחיצות אבל בבקעה אפשר דליכא אלא שתי מחיצות:

ד רבי יוסי אומר אם מותרים וכו'. איבעיא להו רבי יוסי לאסור קאמר או להתיר קאמר. אמר רב לאסור וכן אמר רבי יוחנן לאסור. תניא נמי הכי רבי יוסי אומר הואיל ואסורין לעתיד אסורין לאותה שבת. איתמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי. ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה. ומוקי לה בנפרצה לכרמלית. ונראה דהלכתא כרב באיסורי ואפילו נפרצה לכרמלית הלכה כרבי יוסי. ומ"מ קי"ל שבת הואיל והותרה הותרה דאפילו רבי יוסי לא פליג עליה אלא היכא דליתנהו למחיצות כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף יז.):

מתני' הבונה עלייה על ישני בתים וכן גשרים המפולשים מטלטלים תחתיהם דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין:

הדרן עלך כל גגות

יום נו

פרק י

א המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ר"ג אומר שנים שנים. במה דברים אמורים בישנות. אבל בחדשות פטור. מצאן צבתים או כרוכות מחשיך עליהן ומביאן. ובסכנה מכסן והולך לו:

ריי"ף לא.

גמ' חדשות מאי טעמא לא. משום דחיישינן דלמא קמיע נינהו. אבל בישנות כיון דמקושרות נינהו לא טרח איניש כולי האי בקמיע. תני רב שמואל [דף צז.] **בר רב יצחק אלו** הן ישנות כל שיש בהן רצועות **ומקושרות. חדשות כל שיש בהן רצועות ואינן מקושרות.** מצאן צבתים. **אמר רב יהודה אמר רב הן הן צבתים הן הן כריכות. צבתים זוזי זוזי. כריכות דכריכי טובא: מחשיך עליהן ומביאן. ואמאי וליעיילינהו זוג זוג אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכניסן זוג זוג. ואם לאו מחשיך עליהן ומביאן: ובסכנה מכסן והולך לו. ואוקימנא בסכנת** נכרים בעת צרה ב"מ. [דף צז:] **אבל בסכנת ליסטין מוליכן כולן כאחת פחות פחות מד' אמות:**

ב גרסינן בספ"ק דיום טוב **דף טו. היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו. היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרן ביה מניחן בבית הסמוך לחומה:**

מתני' רבי שמעון אומר נותן אדם לחבירו וחבירו לחבירו עד **שיגיע לחצר החיצונה. וכן בנו נותנו לחבירו וחבירו לחבירו אפילו הן מאה. רבי יהודה**

ריי"ף לב.

אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו ואפילו חוץ לתחום. אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה:

גמ' וכן בנו. בנו מאי בעי התם. תנא דבי רבי שמואל שילדתו אמו בשדה: רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו. כתב הר"ז הלוי אוקמה רב אשי בחבית דהפקר ומאן אמרו לו רבי יוחנן בן נורי. וכיון דלא קיימא לן כרבי יוחנן בן נורי לחומרא אלא לקולא ממילא שמעת דהלכה כרבי יהודה. והרב אלפסי ז"ל לא פי' ונראה מדבריו שאין הלכה כרבי יהודה עכ"ל. ונראה לי מה שלא הביא הרב אלפס ז"ל משום דאיכא שלש אוקימתות לאוקימתא דרבה ורב יוסף פשיטא דהלכה כרבנן ולאוקימתא דרב אשי כבר איפסקא לעיל דחפצי הפקר אינם קונין שביתה:

ג מתני' היה קורא בספר על האסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו. היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים גוללו אצלו. משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב. [דף צח.] **רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו. רבי שמעון אומר אפילו בארץ עצמה גוללו אצלו. שאין לך דבר משום שבות שעומד בפני כתבי הקודש:** כתב הר"ז הלוי ז"ל דהך מתניתין דהקורא בספר על האסקופה אוקמא רבה באסקופה הנדרסת ומשום בזיון כתבי הקדש שרו ליה רבנן ואתיא ככולי עלמא. והקשה ליה אביי מברייתא דמפלגי בין תוך ארבע אמות לחוץ ארבע אמות. ואוקי לה איהו באסקיפה כרמלית ופריך עלה גמרא ומוקי באסקופה ארוכה אדהכי והכי מדכר. והאי שינויא דלא כהלכתא דקיימא לן כרבה דאמר (שבת יב:) לא יקרא שמא יטה ואפילו גבוה שתי מרדעות ולא אמר אדהכי והכי מדכר. ותו אוקי לה אפילו באסקופה שאינה ארוכה וסתם כתבי הקדש עיוני מעיין בהו ונחו להו ומסיק לה כבן עזאי. ובפרק המצניע (שבת דף צא:) תנן סתמא דלא כבן עזאי דתנן המוציא אוכלים ונתנן על האסקופה פטור ואוקימנא דלא כבן עזאי הלכך סתמא דרבים עדיף ולא סמכינן על ברייתא אלא על תנא דמתניתין דלא מפליג בין נתגלגל תוך ארבע אמות ברשות הרבים ובין נתגלגל חוץ לארבע אמות דלעולם גוללו אצלו ובאסקופה הנדרסת וכדרבה:

ד גמ' הופכו על הכתב מי שרי והתניא כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפך יריעה על פניה אלא פורס מפה על פניה או **בגד התם אפשר הכא לא אפשר** ואי לא מהפך לה **איכא בזיון טפי ואסור לזרוק כתבי הקדש משום בזיון. הופכו על הכתב והא לא נח. אמר רבא בכותל משופע. אמר ליה אביי אי הכי אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו הא נח ליה. חסירי**

מיחסרא והכי קתני הגיע לעשרה הופכו על הכתב. במה דברים אמורים בכותל משופע דהא נח. אבל **בכותל שאין משופע אפילו למטה** [דף צח:] **משלשה טפחים גוללו אצלו דברי רבי יהודה שר' יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא החוט גוללו אצלו. מאי טעמא. דבעינן הנחה על גבי משהו:**

ה מתני' זיז שלפני החלון נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת:

רי"ף לב: **גמ' והאי זיז דמפיק ליה לרה"ר למעלה** מעשרה טפחים וכל למעלה מעשרה לא שלטא ביה רשות הרבים **הלכך נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת כיון דבהדי רשות היחיד הוא כרה"י דמי. מיהו אין נותנין עליו אלא מאני דמיתברי כגון קערות כוסות וצלוחיות וכיוצא בהן דאי נפלי לרשות הרבים מתברי ולא אתי לאיתויינהו. אבל כלים דלא מתברי אסור דחיישינן דלמא נפלי ואתי לאיתויינהו מרה"ר לרה"י.** תניא נמי הכי זיז שלפני החלון נותנין עליו קערות כוסות וצלוחיות. ומשתמש בכל הכותל עד עשרה התחתונים ואם יש שם זיז אחד למטה ממנו אין משתמש בו אלא כנגד חלונו בלבד: האי זיז היכי דמי אי דלית ביה ארבעה אפילו כנגד חלונו לא ישתמש. פי' רש"י אע"ג דאוקימנא בכלים הנשברים. הני מילי בדאית ביה ארבעה דלא שכיחי למיפל כולי האי. אבל אי לית ביה ארבעה דרובא נפלו ליה מיחזי כמאן דשדי להו לרה"ר. וקשה לפירושו כיון דאפילו ברחב ד' אסר כלים שאין נשברים. איזה שיעור ניתן לזיז להשתמש עליו כלים שאין נשברים. כיון דברוחב ארבעה אסור הוא הדין ברחב ארבע אמות. דלענין שבת חשיב רשות ארבעה טפחים כמו ארבע אמות או יותר. וגג שאין לו מעקה העומד אצל רשות הרבים יהא אסור להשתמש עליו בכלים שאינן נשברים דלמא נפלי ואתו לאיתויינהו. הלכך נראה לפרש דברחב ארבעה שרי לאישתמושי ביה אפילו כלים שאינן נשברים. וכי פריך לעיל ליחוש דלמא נפלי ואתי לאיתויינהו הא דלא משני ליה ברחב ארבעה ובכלים שאין נשברים משום דסתם זיז אין בו רחב ארבעה. והאי דדייק גמרא אי דלית ביה ארבעה אפילו כנגד חלונו לא ישתמש ולא משני ליה דאיירי בכלים הנשברים. משום דעל כרחך לא מתוקמא בכלים הנשברים מדקתני לא ישתמש בו אלא כנגד חלונו בלבד. הלכך רישא דברייתא דאיירי בזיז כל שהוא נקט קערות וכוסית דמשתברין. וסיפא דחלון משלימו לארבעה איירי בכל הכלים: ואי דאית ביה ארבעה אמאי כנגד חלונו בלבד. בכל הכותל נמי לישתמש. אמר אביי דלית ביה ד' וחלונו משלימו לארבעה. כנגד החלון משתמש דחורי החלון הוא. דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור:

ו מתני' עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ברה"ר ומטלטל ברשות היחיד ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות. לא יעמוד אדם ברה"ר וישתין ברשות היחיד. ברה"י וישתין ברשות הרבים. וכן לא ירוק. רבי יהודה אומר מי שנתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק:

גמ' וכן לא ירוק. [דף צט.] **אמר רב יוסף השתין ורק חייב חטאת. אע"פ שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה מחשבתו משויא ליה מקום.** ודוקא כה"ג דנהנה באותו מקום טפי מבמקום אחר. כגון זרק לפי הכלב שיאכלנו או לפי הכבשן שישרף שם וכן השתין ורק. אבל זרק לתוך ידו של חבירו אפילו במתכוין לא אמרינן **מחשבתו משויא ליה מקום** אלא דוקא משום דידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה וכן מוכח בפ"ק דשבת דף ה.:

ז אמר ריש לקיש כיח בפני רבו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תקרי למשנאי אלא למשניאי. כיח אמאי אניס הוא. בכיח ורק קאמרינן:

ח מתני' לא יעמוד אדם ברשית הרבים וישתה ברשות היחיד. ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. אלא אם כן הכנים **ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכן בגת:**

ט גמ' רישא רבנן וסיפא ר"מ. אמר רב יוסף בחפצים הצריכים לו ודברי הכל. ופי' רש"י ליכא למימר דשתיית מים ליהוי הכנסה כמשתין ורק. דלא דמי להתם דהתם קא עקר מרשות זו לרשות זו ועביד הנחה ברשות אחרת. אבל שותה עביד הנחה ועקירה בחד רשותא דהא ברשות שהוא שותה בו פיו עומד ובפיו נחין מיד. ואע"פ שהן חוזרין ונבלעין במעיו אין חשש הואיל ונחו בפיו שהוא מקום פטור. והא דגבי משתין ורק לא חשיב פיו מקום פטור. הכא שאני שהוא במקום אחד ופיו במקום אחר ואין לאסור מההוא טעמא דאמר לעיל (עירובין דף פה:) מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד

לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. דהתם הוא דגזור רבנן דלמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לרה"ר להדיא בלא הנחת מקום פטור אבל הכא אי אפשר בלא הנחה בפיו שהוא מקום פטור. ולפי פירוש זה העומד ברה"י וראשו ברשות הרבים מותר לרוק לרה"ר לפי שהרוק נח בפיו שהוא מקום פטור קודם שיצא לרה"ר והא דמיבעיא ליה פי האמה לרה"ר מהו. היינו דוקא במי רגלים שמשנעקרים שוב אין נחין בפי האמה. מיהו קשה הא דאמר בשמעתא קמייתא דשבת דף ג: גבי היתה ידו מליאה פירות והוציאה לחוץ משחשיכה דאי שדי להו אתי לידי חיוב חטאת ליקנסוה. והיכי אתי לידי חיוב חטאת והלא כשנחו הפירות בידו כשהיתה ידו ברשות הרבים נעשית ידו מקום פטור וכבר נחו הפירות במקום פטור ותו לא אתי לידי חיוב חטאת אי שדי להו. וי"ל דהתם לא חשיב הנחת הפירות בידו כמונחין במקום פטור כיון שלא נתן החפץ לידו ממקום אחר אחרי שהוציאה לרה"ר כמו גבי שתיה שנתן המים לתוך פיו. ולפי תירוץ זה אסור לרוק מרשות היחיד לרה"ר אפילו ראשו ברה"ר דאע"פ שהרוק נח בפיו אין חשיבא הנחה כיון דלא בא ממקום אחר לתוך פיו כמו בשתיה: איבעיא להו כרמלית מאי. אמר אביי היא היא. רבא אמר היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה:

ל מתני' [דף צט:] **קולט אדם מן המזחילה למטה מי' טפחים ומן הצנור מכל מקום ושותה:**

ברי"ף לג. **גמ'** **קולט אין מצרף לא. פירוש קולט תופס כלומר מקבל מן המים היורדין באויר ושותה אבל לצרף ידו עם המזחילה לא. מאי טעמא. אמר רב נחמן** הכא במזחילה **פחות מג' סמוך לגג עסקינן דכל פחות משלשה סמוך לגג כגג דמי. תניא נמי הכי עומד אדם ברה"ר** ומגביה ידו למעלה מעשרה **פחות מג' סמוך לגג וקולט אבל לא יצרף. תניא אידך לא יעמוד אדם ברה"ר** ויגביה ידו למעלה מעשרה **פחות מג' סמוך לגג ווצרף אבל קולט הוא ושותה:** ומן הצנור וכו'. **תנא אם יש בצנור ארבעה על ארבעה אסור מפני שמוציא מרשות לרשות:**

יא מתני' בור ברשות הרבים וחולייתו גבוה עשרה טפחים חלון שעל גביו **ממלאין ממנו בשבת. וכן אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים זורקין לה בשבת:**

גמ' במאי עסקינן. אילימא בסמוכה למה לי גבוה עשרה. אמר רבא במופלגת מן הכותל בארבעה עסקינן. טעמא דאיכא חוליא עשרה דהשתא מטלטל מרשות היחיד לרה"י דרך מקום פטור הא ליכא חוליא עשרה קמטלטל מרה"י לרה"י דרך רה"ר:

יום נז

יב וכן אשפה. אוקימנא באשפה של רבים שאין **עשויה לפנות. אבל אשפה של יחיד העשויה לפנות לא דחיישינן דלמא מפני לה והויא לה רה"ר:**

מתני' אילן המיסך על הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו. היו שרשיו גבוהין מן הארץ שלשה טפחים לא ישב עליהם. בסוכה פ' הישן (סוכה דף כד:) **אוקמא רב אחא בר יעקב בדעבד להו בהיצא ודפנא כי היכי דלא ליזיל וליתי ברוח מצויה דכל מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה:**

גמ' אמר רב הונא **בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים** דכל מחיצה [דף ק.] **שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה יותר מבית סאתים:**

יג היו שרשיו גבוהין וכו'. מפני שאסור להשתמש באילן בשבת. אבל אם אין גבוהין מן הארץ **שלשה טפחים הרי הן כקרקע ומותרין לישב עליהם: איתמר שרשי אילן הבאין מלמעלה משלשה לתוך שלשה רבה אמר מותרין דכל פחות משלשה לארעא כארעא הוא. ורב ששת אמר אסורים** דכיון דמכח איסורא קאתו **אסורים. והלכתא כרבה דהא רב יוסף שרא ליה לאביי כוותיה דרבה. תניא שרשי אילן הגבוהין מן**

ברי"ף לג: **הארץ ג' טפחים אם יש חלל תחתיהם שלשה אע"פ שצדו אחד שוה לארץ הרי זה לא ישב עליהן:**

יד לפי שאין עולין באילן ואין ניתלין באילן ואין נשענין באילן ולא יעלה שם **מבעוד יום לישב שם כל היום כולו. ואחד אילן ואחד כל בהמה. אבל בור שיח ומערה וגדר מטפס ועולה מטפס ויורד ואפילו הן מאה אמה. תנא חדא עלה אסור לירד ותניא אידך מותר לירד. לא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשיכה. ואיבעית אימא הא והא משחשכה ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד.** [דף ק:] תני חדא אחד אילן לח ואחד אילן יבש. ותניא אידך במה דברים אמורים בלח אבל ביבש מותר. **לא קשיא כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים** בימות החמה נמי הא קא נתרי פירי. בדליכא פירי והא קנתרי קיסמי. בגדודא. אמר **רמי בר חמא**

אמר רב אסי אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבת שנאמר ואץ ברגלים חוטא:

טו תנו חדא מותר לילך על גבי עשבים **ותניא אידך אסור. לא קשיא כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים.** בימות הגשמים עשבים קשין ונוחין לשבר. בימות החמה הן רכין ונכפפין. ואיבעית **אימא הא והא בימות הגשמים ולא קשיא הא דסיים מסאני והא דלא סיים מסאני. והשתא דקיימא לן כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר כולהו שריין.** אעשבים קאי דבכל ענין שרי להלך על גביהן. אבל באילן יבש איכא למיגזר משום דמינכר טפי. ואין להוכיח מכאן היתר לאילן יבש. ונראה דרב אלפס ז"ל לא מפליג בין אילן לעשבים ולהכי לא הביא בהלכות ההוא דאילן יבש:

טז אמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה שנאמר ואץ ברגלים חוטא. אריב"ל כל הכופה את אשתו לדבר מצוה הויין ליה בנים שאינן מהוגנים. אמר רב איקא בר חנינא מאי קראה שנאמר גם בלא דעת נפש לא טוב. תניא נמי הכי גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה את אשתו לדבר מצוה. ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה. איני והאמר רבא הרוצה שיהו בניו זכרים יבעול וישנה לא קשיא כאן לדעת כאן שלא לדעת. גרסי' בפרק כל היד (נדה דף יז.) **אמר רב חסדא אסור לאדם שישמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך. מאי תלמודא. אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו. אמר רב הונא ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביום. אמר רב אם היה בית אפל מותר. אמר רב ואיתימא רב פפא ות"ח מאפיל בטליתו ומשמש:**

מתני' [דף קא.] **הדלת שבמוקצה וחדקין שבפירצה ומחצלת אין נועלין בהן אלא אם כן היו גבוהין מן הארץ:**

גמ' ורמינהו **דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביו"ט. אמר אביי כשיש להם ציר רבא אמר כשהיה להם ציר. ת"ר סוכי קוצים וחבילי קוצים שהתקינן לפרצה שבחצר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צ"ל ביו"ט. תני רבי חייא דלת אלמנה הנגררת אין נועלין בה בשבת. ה"ד דלת אלמנה. איכא דאמר חד שיפא. ואיכא דאמר דלית לה גשאמא. חד שיפא לוח אחד ודקדוק המלה שבבא מלשון שבבים יהיה עגל שומרון הושע ח ושקעו בי"ת אחד בחברתה ואמרו שיבא ועוד החליפו ואמרו שיפא בדגש.** ופירוש גשאמא ויש גרס בשאומא **והיא איסקופה התחתונה שאין לה כן אלא מורידין אותה ע"ג הארץ. וכשפותחין שומטין אותה ועוקרין אותה:**

יז מתני' לא יעמוד **ברה"י ויפתח ברה"ר. ברה"ר ויפתח ברה"י. אלא א"כ עשו** לה [דף קא:] מחיצה גבוהה עשרה **טפחים דברי ר"מ. אמרו לו מעשה בשוק של** ריי"ף לה. **פטימין שהיה בירושלם שהיו נועלין ומניחין המפתח בחלון שעל גבי הפתח. רבי יוסי אומר שוק של צמרים היה.** פי' **של פטימין שוק של** מוכרי עופות כדאמר במסכת **יו"ט דף כט: הולך אדם אצל פטם ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד:**

גמ' ת"ר שערי **גינה בזמן שיש להם בית שער מבפנים פותח ונועל מבפנים. מבחוץ פותח ונועל מבחוץ. מכאן ומכאן פותח ונועל מכאן ומכאן. אין להם לא לכאן ולא לכאן אין פותח ונועל לא לכאן ולא לכאן. וכן חנויות הפתוחות לרשות הרבים. בזמן שהמנעול למטה מעשרה מביא מפתח מע"ש ומניחו באיסקופה ולמחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה. בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים מביא מפתח מע"ש ומניחו במנעול ולמחר פותח ונועל בו ומניחו במקומו דברי ר"מ. וחכמים אומרים אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים מביא מפתח מע"ש ומניחו באיסקופה ולמחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה או לחלון שעל גבי הפתח. ואם יש בחלון** ארבעה על ארבעה אסור מפני שהוא **כמוציא מרשות לרשות. האי מנעול היכי דמי. אי דלית ביה ד' על ד' מקום פטור הוא. אי דאית ביה** ד' על ד' בהא לימרו **רבנן אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים פותח ונועל ומחזירו לאיסקופה והא קמטלטל מרשות היחיד לכרמלית. אמר אביי לעולם דלית ביה** ד' על ד' ויש בו לחוק **ולהשלימו לארבעה. ר"מ סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים:**

יח מתני' נגר **שיש בו קלוסטרא ר' אליעזר אוסר. ור' יוסי מתיר. אמר רבי אליעזר מעשה בבית הכנסת של טבריא שהיו נוהגין בו היתר עד שבא ר"ג וזקנים ואסרוהו להם רבי יוסי אומר איסור היו נוהגין בו והתירוהו להם:**

גמ' בניטל באגודו כולי עלמא ל"פ דשרי. כי פליגי. כשאין ניטל באגודו מ"ס כיון שיש בראשו קלוסטרא תורת כלי עליו. ומ"ס [דף קב.] כיון דאינו **ניטל באגודו לא. והלכתא כרבי יוסי:** ברי"ף לה:

מתני' נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה. המונח כאן וכאן אסור. רבי יהודה אומר המונח במקדש והנגרר במדינה:

גמ' ת"ר איזהו נגר הנגרר שנועלין בו במקדש אבל לא במדינה. כל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ. ר' יהודה אומר זו אף **במדינה מותר. אלא איזה נגר הנגרר שבמדינה אסור. כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו ומניחו בקרן זוית. א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר'** יהודה ורש"י גרס הלכה כר' יהודה בנגרר. ור"ח לא גרס בנגרר והכי ניחא טפי דאי גרס בנגרר משמע דקאי אהא דאמר ר' יהודה אף במדינה מותר דקאי אנגר הנגרר דאיירי ביה ת"ק כל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ והא ליתא דרבי יהודה שרי קשור אע"פ שאין תלוי אלא מונח כולו לארץ. דהא לא אסר אלא כשאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו וכו' אבל בקשור שאין יכול לשומטו בקרן זוית שרי. ואי גרס ליה יש לומר משום דאיתמר בי מדרשא הלכה כר' יהודה בנגרר ונקמז להכי קאמר הכא הלכה כר' יהודה בנגרר ולקמן קאמר הלכה כר' יהודה בנקמז. **אמר רבא והוא שקשור בדלת. ואם ניטל באגודו אפילו אינו תלוי אלא בבריח של דלת מותר כר' טבלא: בעי ר' זירא נקמז מהו. אמר רב יוסף מה תיבעי ליה לא שמיע ליה הא דתניא נקמז מותר נשמט אסור. ר' יהודה אומר נקמז אע"פ שאינו נשמט אסור. ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בנקמז.** כתב הר"ז הלוי ז"ל הא דתנן הדלת שבמוקצה וכו' וכן הא דתניא דלת הנגררת והמחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועליץ בהן וכו' סתמא כולהו כר' אליעזר דבעי בפקק החלון קשור ותלוי בפרק כל הכלים (שבת דף קכה:) וקאמר רב ירמיה בר אבא משמיה דעולא מאן תנא נגר הנגרר רבי אליעזר היא. והשתא דקיימא לן הלכתא כרבי יהודה דבקשור אף על פי שאין תלוי סגיא נקטינן מיניה דלית הלכתא כהני מתנייתא דבעי קשורים ותלויים. ולא כתנא דמתני' דבעי גבוהין מן הארץ. ולא נהירא לאוקמא סתמא דמתני' דלא כהלכתא. ויותר נראין דברי הראב"ד ז"ל וז"ל אי קשה לך כיון דקי"ל כר' יהודה וכרשב"ג שם קכו. דאמר מוסיף אהל עראי מותר הא אמר לעיל במתני' הדלת שבמוקצה וחדקים שבפרצה ומחצלת אין נועלין בשבת אלא א"כ גבוהין מן הארץ ואסרי ליה משום בנין והלא תוספת אהל עראי הוא שהרי הדלת עשוי הוא לפתוח ולסגור. התם כיון שדלת של מוקצה הוא ושל פרצה לאו תוספת אהל עראי הוא אלא קבע שאין עשוי לפתוח אלא לזמנים רחוקים לפי שאין דרך כניסתו ויציאתו עליהם. ואם היה בפתח קבוע ליכנס ולצאת דרך שם אף על פי שאין גבוהין מן הארץ נועלין בהן:

יט ההוא שריתא דהוה בי רבי פדת דהוו שקלי לה בי עשרה ושדו לה אבבא אמר האי תורת כלי עליה. ההיא אסיתא דהוה בי מר שמואל דהוה מחזקת אדריבא והוו שקלי לה בי **עשרה ושדו לה אדשא. אמר זו תורת כלי עליה:**

כ מתני' [דף קב:] **מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה. והעליון כאן וכאן אסור. ר' יהודה אומר העליון במקדש והתחתון במדינה:**

גמ' ת"ר ציר דלת שידה תיבה ומגדל במקדש מחזירין ובמדינה דוחקין. והעליון כאן וכאן לא יחזיר. גזירה שמא יתקע. ואם תקע חייב חטאת. של בור ושל דות ושל יציע לא יחזיר. ואם החזיר חייב חטאת. רבינו תם זכרונו לברכה נסתפק אם מותר לדחוק העליון במדינה מדקאמר כאן וכאן לא יחזיר משמע דלדחוק מותר אף במדינה. או דלמא האי דנקט לא יחזיר בשביל מקדש נקט אבל במדינה אפילו לדחוק אסור מדקתני ברישא במדינה דוחקין התחתון מכלל דבעליון לדחוק אסור. וכן מסתברא דאסור:

כא מתני' מחזירין רטייה במקדש אבל לא במדינה. ואם לכתחלה כאן וכאן אסור. קושרים נימא במקדש אבל לא במדינה. ואם לכתחלה כאן וכאן אסור. ברי"ף לה. **חותכים יבלת במקדש אבל לא במדינה. ואם בכלי כאן וכאן אסור.** איסור חזרת רטייה פירש רש"י שמא ימרח. אבל לשחיקת סממנין ליכא למיחש כיון דמאתמול הוה עלה. וכן משמע דמדנקט רטייה דטעמא הוי משום מירוח דאי משום שחיקת סממנים מאי איריא דנקט רטייה אפילו כל מילי נמי הוה ליה למיתני אע"פ דליכא למיחש למירוח. והא דאמר בבמה אשה יוצאה דף סד: יוצאה אשה בפלפל ובגרגיר מלח ובכל דבר

שתתן לתוך פיה ואם נפל לא תחזיר. לאו משום שחיקת סממנין אלא לפי שנראה כשמחזרת לתוך פיה כאילו מתכוונה להוציאן בפיה:

גמ' ת"ר רטיה שפירשה מע"ג המכה מחזירה למכה. רבי יהודה אומר הוחלקה למטה דוחקה למעלה. למעלה דוחקה למטה. ומגלה מקצת רטייה ומקנח פי המכה וחוזר **ומגלה מקצת רטייה ומקנח פי המכה. ורטייה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח. ואם מירח חייב חטאת. אמר רב יהודה הלכה כרבי יהודה. ואמר רב חסדא מחלוקת שפירשה על גבי כלי. אבל פירשה על גבי קרקע ד"ה אסור להחזיר. וקיימא לן כת"ק. ואע"ג דאמר רב יהודה** דלית **הלכתא כוותיה. דהא רב אשי דהוא בתראה עבד עובדא כוותיה דת"ק. דאמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא ונפלה אבי סדיא ואהדרה.** ואמינא **ליה לא סבר לה מר להא** דרב חסדא מחלוקת שפירשה **על גבי כלי אבל על גבי קרקע ד"ה אסור ואמר רב יהודה הלכה כר' יהודה.** א"ל **לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.** כי גם כשפירשה על גבי קרקע מחלוקת והלכה כת"ק. ותמיה לי מנא ליה לרב אלפס לאקולי כולי האי היתרא לגבי קרקע והלא עובדא דרב אשי פירשה על גבי כלי הוה. ומצינו לפרושי לא שמיע ליה הא דרב יהודה אבל שמיע ליה הא דרב חסדא דבקרקע דברי הכל אסור והלכתא כתנא קמא דשרי על גבי כלי. אי נמי לא שמיע ליה הא דרב חסדא דאמר דבקרקע דברי הכל אסור אלא סבירא ליה דבקרקע פליגי [דף קג:] אבל בכלי דברי הכל מותר דכהוחלקה דמי ליה לר' יהודה וכן פרש"י ודרב יהודה לא שמיע ליה דהלכה כרבי יהודה בפירשה על גבי קרקע:

כב מתני' כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש אבל לא במדינה. ואם להוציא דם כאן וכאן אסור. [דף קד:] **בוזקין מלח על גבי הכבש שלא יחליקו. וממלאין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת ומבור הקר ביו"ט:**

גמ' דרש רבא חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומזרה בה. וכשהוא מזורה לא יזרה **בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה. וממלאין מבור הגולה תנן בסוף מדות פ"ה משנה ד לשכת הגולה שם היה בור** הגולה והגלגל נתון עליה ומשם מספיקין מים לכל העזרה: רי"ף לה:

כג עולא איקלע לבי רב מנשה אתא ההוא גברא טרף אבבא. אמר מאן האי ליתחיל גופיה דקמחיל שבתא. אמר ליה רבא לא אסרו **אלא בקול של שיר בלבד. ואותבינן עליה דרבא מהא דתניא מעלין בדיופי ומטיפין מיארק לחולה בשבת. לחולה אין לבריא לא מאי לאו כגון דניים וקבעי לאיתעורי ושמע מינה אולודי קול אסור. ופריק כגון דתיר ובעי לאונומי** דמשמע קליה כמו זימזומי והוא כעין כלי שיר. והדרינן **ואותבינן מהא דתניא:**

כד המשמר פירותיו מפני העופות מקשואיו ומדלועיו מפני החיה הרי זה לא יספוק ולא יטפח ולא ירקד כדרך שהוא עושה בחול. מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור. ופריק רב אחא בר יעקב לא גזירה שמא יטול צרור לזרוק בהם. והדר אותבינן מהא דאמר רב יהודה אמר רב נשים המשחקות באגוזים אסור לאו משום אולודי קלא לא משום דאתי למישוי גומות. תו אקשיה ממתניתין דקתני ממלאים מבור הגולה בשבת **במקדש אבל לא במדינה מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור. לא גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו.** ואם תאמר והיכי שרינן למלאות מבורות שיש להם גלגל דהא אסרינן למלאות מבור הגלגל אפילו במקום דליכא גנה וחורבה משום שריית כיתנא ובכל דוכתא איכא למיחש הכי. ותירץ רבינו תם ז"ל דהאי גלגל מיירי בגלגל גדול שמוציא מים הרבה ביחד דכיון שמוציא מים הרבה ביחד בלא טורח איכא למיחש שמא ימלא לגינתו ולחורבתו או משום שריית כיתנא. והן אותן גלגלים הקבועים בהן דליים הרבה סביב סביב. וכן מפ' בערוך בערך אנטל דאמרי' בפסיקתא רבתי עלמא דומה לגלגלא דאנטל האי מתמלא והאי מתרוקן האי מתרוקן והאי מתמלא. אבל אותם שלנו שאין ממלאין בהן אלא מעט מעט מותר דליכא למיחש דלמא אתי למיעבד עובדא דחול. ר"ח ז"ל כתב אע"ג דמשני רבא כל הני פירכי דפרכי עילויה אשינויא דחיקי לא סמכינן לדחויי להא דעולא. ורב אלפס ז"ל כתב מסתברא לן דהלכה כרבא. דהא **רב אחא בר יעקב** פריק אליביה אלמא כוותיה סבירא ליה. והא ועוד דאמר אמימר שרי למימלי בגלגלי **במחוזא אמר טעמא מאי גזרו** רבנן משום שמא ימלא **לגינתו ולחורבתו והכא לא גינה ולא חורבה איכא. כיון דחזא דתרו** [דף קד:] **בה כיתנא אסר להו. אלמא**

כרבא סבירא ליה. דאי כעולא לא הוי שרי למימלי בגלגלא כלל דהא משמיע קלא הוא. וחזינא מקצת רבוותא דסבירא להו כעולא. וסמכי אגמ' דבני מערבא. דגרסינן במסכת י"ט פ"ה הל' ב' אמר ר' זירא כל משמיעי קול אסורין בשבת. ר' אלעזר איעצר בסידרא סליק לביתיה דרבין אשכחיה דמוך על תרעא בגין דלא מקשה על תרעא בשבתא. ואמר נמי דרב יהודה היה **מקיש על תרעא בשבתא א"ל אביי מאן שרי לך ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיא דגמרא דילן להיתירא לא איכפת לן במאי דאסרי** בני מערבא. דעל גמרא דידן סמכינן דהוא בתראה **והוו בקיאי בגמרא דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לא סמכא הוא לא קשרו ליהאינהו:** ומבור הקר מאי בור הקר. רב נחמן בר יצחק אמר באר מים חיים דכתיב **כהקיר ביר מימיה. תנא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד. וכשעלו בני הגולה חנו עליה** והתירוה נביאים שביניהם להן ולא נביאים שבהן התירום להן **אלא מנהג אבותיהם בידיהם:**

מתני' שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי רבי יהודה. ורבי יוחנן בן ברוקה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה. מהיכן מוציאין אותו. מן ההיכל והאולם ומבין האולם למזבח דברי רבי שמעון בן ננס. רבי עקיבא אומר כל מקום שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו. ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר. רבי שמעון אומר כל שהתירו לך משלך נתנו לך. שלא התירו אלא משום שבות:

הדרן עלך המוצא תפילין וסליקא לה מסכת

עירובין

יום מד **מבוי** שהוא גבוה וכו'. מכוי מלמטן (סופטים ח) מכות העיר והוא החלל המוקף ג' מחיצות ואין בו כותל רביעי ומלהורייתא רש"י נמורה היא לכל חכמים חסמה כיון שרשמו לחל פתוח לרשות הרבים או לכרמלית לילמל לחי למיטעי ולמסרי רש"ר נמורה לי

יום מד נמי כי היכי ללא ליתו לטלטולי מרשות הרבים לתוכו לכיון שנפרץ במילואו לרשות הרבים ושוב היא לרש"ר לימרי ליו רש"ר יש לו לפיכך הצריכו לעשות היכרא לבני רש"ר ולבני רשות היחיד שלא יטלטלו משם לזה ויקנו להניח קורה רחבה טפח על כותל המבוי להויליא שפתי רשויות הן ויקיש להו לרבנן לעל עשרים לאמ שלטו ביה עינא לפיכך לאמרו שאם המבוי נבוה עשרים לאמ לבל כלומר החלל שים מן הקרקע על הקורה כשר המבוי ואם יש לחלל כ' לאמ ומשם צריך להמעיט נבהו ולהעמילו על עשרים ליותר משם לל שלטו ביה עינא ור' יהודה פליג ואמר לליו צריך למעט לסבירא ליה לליו לשום היכרא בעלמא הוקנקנ קורה שלל לשם מחיצה לאמרי' פי תקרה הפנימי יורד ומוסף וכיון דהכי הוא שוין רגל הנכנסת והיונקת תחתיה יכולה לבטל המחיצה מה לי תוך כ' מה לי למעלה מעשרים הכל ליו לאחל ול"ק למעט. ולאזל רבי יהודה לטעמיה לאמר בפרק כל נגוח העיר (לף עה.) ועוד אמר רבי יהודה מערבין במבוי המפולש וחכמים חוסרים. לס"ל ללף ע"פ שהוא מפולש מערבין ומטלטלין בתוכו כיון דיש לו קורה לשני רשמיו לאמרינן פי תקרה יורד ומוסף יש לו ל' מחיצות ורבני הנכנסים והיונקין תחתיהן [לף כב סוף:] ליו מבטלין מחיצה ורבנן סבירא להו לקורה מסוס היכרא ולל מסוס מחיצה ובעינן שלא מחיצות ולאו לו קורה לרביעית להיכר וכיון שהוא מפולש ואין לו ללא שתי מחיצות לפי' יעשה לו לאו שהוא מסוס מחיצה ואין לו רגלי הנכנסים והיונקים [שם] ומבטלי המחיצה: [לף כ:] **הרחב מעשר אמות ימעט.** לכיון שהוא רחב כל כך לא מיחזי פתח ללא כפרצה ולא יועיל בו היכרא לקורה ללא"כ יש לו צורת פתח שהוא עשוי מכלן ועשוי מכלן לראויין להחזיק [ל' יא:] ללא על זמורות או על הוצן והלומה לו ומניעין על הקורה לבל לר' יהודה לסבירא ליה לקורה מסוס מחיצה לע"פ שהוא רחב מעשר ואין לו צורת פתח אינו צריך למעט ואע"נ ללא פליג במתני' פליג בברייתא ולית הלכתא כוותיה לא בנבהו ולא ברחבו ואם הוא רחב על עשרים לאמ עושין פס נבוה י' במשך ל' לאמת שהוא שיעור מבוי ומעמילו לאחרו על מבוי לכיון שזה הפס עשוי כמשפט הזה אין כח לאוירא להאי ניסא והאי ניסא לבטלו להא מיחזי כשני מבואות לבל בלאו הכי מבטל ליה. ולאמת מבוי הנזכרת במתני' ולאמת סוכה בלאמ בת שסה טפחים כרבה משמיה דרב נחמן לאמר בנמ' [לף נ:] שסה אינבות כלומר מעומעמות: **גמ' כיצד ממעטו כו'.** כיצד משפטו שיהיה ממועטו: **נותן הקורה** [לאמ] לאמר רבה במבוי כשר לאמרינן קלים לאומר נאסוב כל לאותו קנה מהעובי העולה למעלה מעשרים כלילו הוא ננלע ונאתך ממנו שהרי לי לנו במה שנאמר לבל בסוכה פסולה שלא תאסוב כל לאותו עובי **הסכך כלילו הוא** ניטל לל ישאר בסוכה סכך שינן על הלמס בחמה. והוי חמתה מרובה מצלתה ובמרת פריך לס תלמר בקורה קלים הוי שנאמר קורה הטולת ברוח ורבנן לית להו רוחין להא בעי שתהא ברייתו: **חלל סוכה תנן וכו'.** לל הקפידו חכמים כי לס על החלל שלא יהא יותר מעשרים ומה לנו לאוש בעובי הסכוך ובעובי הקורה העולה למעלה מעשרים הרבה לפי שעיקר הסיכוך הוא למי שעומד תחת הסיכוך לו תחת הקורה וכיון שאין בחלל עשרים טלטל ביה עינא: **ממעטו בקורה שרחבה טפח ודיו.** לפי ההלכה משמע ללא צריך למעט בקורה כגון שיסיס למטה קורה שרחבה טפח ועודיה טפח לו פחות למעט חללה שלא די לו בעפר שינביה בקרקע מה שתחת הקורה שהיא טפח ולא חייסינן נזירה שמא יפחת לותו עפר ע"י לריסת הרגלים ולא יהיב לעתיה לתקוני להכי ס"ל [לף ז:] לרב יוסף לסני ליה בטפח [לף ה.] ולא חייסינן שמא יפחת והלכה כרב יוסף שהוא רבו של לבייי ללא הרב לאפסי שכתב שממעט בקורה להחמיר נקט קורה לו לבן והלומה לסס שאין לרכן ליפחת: **היה גבוה פחות מעשרה טפחים חוקק בו ד' אמות על ארבע אמות.** כלבייי לפליג בהלי רב יוסף רבו ואע"נ לממעט מנבהו סני בטפח [לף ז:] **לרב יוסף ולאבייי בל' טפחים הכא בעיא לרב יוסף ל' טפחים ולאבייי** ל"ק כשיעור מבוי למר כלאית ליה ולמר כלאית ליה **להתם לאיתיה לאופן** כלומר שכבר נקרא לופן ללא שאריך **למעטו קנה בהיכר בעלמא סני לרב יוסף בהיכר טפח ולאבייי** בהיכר ל' לבל **הכא להתם הוא דמסני ליה לופן** לבל פחות מי' לל מיקרי **לופן בין לרב יוסף בין לאבייי בעי' לאיתחזי הלי לופן לשיעור הכשר לורך מבוי אלא הלכך לרב יוסף לס"ל שיעור מסך מבוי כל' טפחים** חוקק בו ל' טפחים (על לרבע טפחים) **במסך המבוי** וכשיעור רחבו ולאבייי לסבירא ליה שיעור מסך מבוי בלרבע לאות חוקק בו נמי **לרבע לאות במסך המבוי** וברחבו והלכתא כוותיה לאבייי בהא לע"נ לפליג בהלי רביה כיון לדאסכחן הרבה מן התלמידים כנון רב הונא ורב לסי **לס"ל למסך מבוי כל' לאות:** [לף ה.] **מבוי שנפרץ מצדו.** מלל לאחל מן הכותלים כנגד לרכן: **וכלפי ראשו. סמוך לקורה** ולל [כלפי ראשו] מאם שהרי נשאר סס קנה מן הכותל מפסיק בין פתח מבוי שהקורה נתונה עליו ובין **מעשרים אמה ולמטה.** כלומר **שלא יהיה בחלל הפתח עשרים** לאמ שכל עובי הקורה יכנס להשלמת עשרים לאמ : **ואם** היתה מקנת עובי **הקורה בתוך עשרים ומקנתה למעלה מעשרים וכן סוכה** שאם היתה **מקנת עובי הסכך בתוך כ' ומקנתו למעלה מכ'**

הפרנה שנפרנה עכשיו כגון זה: **אם יש שם פס ד'. לפ שמתייר מן הכותל סמוך לקורה פס** חסוב שהוא רחב ל': **מתיר** פרנה ע"פ שכל כך היתה גדולה שיש לה **על עשר לחות לכיון שיש הכשר לורך מן הקורה על הפרנה לא בטיל ליה תורת פתח מקמת** מסגרת שהן מונעין בני רה"ר: אמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי הבולט מדפנו של מבוי פחות מד' אמות נידון משום לחי וא"צ לחי אחר להתירו. ד' אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו. הא שמעתא חזינא בה תרין פירושי דלא דייקי משום דאית בהו פירכא ולהכי לא כתיבנא להו והכי פירושא לחי הבולט מדפנו של מבוי כגון שיש ע"פ המבוי כותל רביעי משוך כלפי רחבו אם אינו משוך אלא פחות מד' אמות נידון משום לחי לפי שאין בו שיעור משך מבוי לפיכך א"צ המבוי לחי אחר להתירו ואם יש בו ד' אמות שיעור משך מבוי אינו נידון משום לחי אלא נידון [* גי' ד"ת כשאר] כותלי מבוי ופתחו של מבוי הרי הוא עומד בלא לחי ולפיכך צריך לחי אחר להתירו ואותו לחי כאין פרנה ואם הפרנה **שלשה** לורכה **פחות מנ': מתיר. תיקון המבוי** את המבוי **שהרי כלבול** למי ולין כאן פרנה ואם הפרנה **שלשה** לורכה **היו** מתיר לכיון לממעטי **בני מבוי בהילוכם** ומקנרין את **לרכם** לרך לותה פרנה חיישינן **לילמא שבקי פתחא רבה ועיילי ונפקי בהיהיא פרנה** ובטיל ליה **פתחא קמא ובטלה קורה ליהיה** להא לין בו הכשר מבוי ולין **קורה למבוי זה ויהי טעמא מפרשי ליה נקמן** ולף על נב דקבעינן לעיל כלבי למסך מבוי [לרבעה לחות והכא קתני למסך מבוי] סגיא בפס ל' [טפחים] ל"ק [לף ה.] להא לעיל תחלת מבוי הוי להשתא בחקק זה משוינן ליה מבוי לכל הא לרב לחי ורב לפי לסוף מבוי הוא שבשר היה מבוי לבל [לם] **לירע בו פסול ומהלר לשויה ליה מבוי סגי בל' טופחים: נידון משום לחי.** לפי לא סועמל לכך לבל לא מייבי בהאי **מילתא לרב הונא** הא היינו של לותו עובי הלחי לם מותר לטלטל בשנגו לם לאו ולקמן [לף י'] בלחי המסך מלפנו של מבוי לחר רב הונא נוסיף לבין הלחיים לסור להשתמש: **ואם יש בו ד' אמות שיעור וכו' עד ולפיכך צריך המבוי לחי אחר להתירו.** ולם תלמר הא לחר רב הונא בלחי המסך ע"פ שיש בו ל' לחות ל"ג לחי לחר להתיר למבוי הרלשון שהוא המבוי הגדול לפי שהוא ניתר בגרלה מבפנים והוה מבחון ונם לאותו מסך של ל' לחות שמסך בלפני המבוי שהוא נקרל מבוי קטן בשנד המבוי הגדול נם הוא שיהו צריך לחי לפי שהוא ניתר בגרל' מבחון והוה מבפני' ולם כן הכא בלחי הבולט כשיעור ל' לחות לחי צריך לחי לחר להתירו הלא הוא גרלה מבפנים הבליטה לף ע"פ שהיו גרלה מבחון: [לף ו:] **לא קשיא.** להיינו טעמל לבעינן בלחי הבולט ל' לחות שיהו מתיר מסוס לגרלה מבפנים שבשר יצל מתורת לחי כיון שהוא לריך לגרלה מבפנים הבליטה לף ע"פ שהיו גרלה מבחון ונוסף מבפנים שהרי אין לה ל"ח **ולא יצל מתורת לחי** לפיכך ניתר בגרלה מבפנים (ורחב) כל כך לבל בלחי המסך לע"פ שהוא מסך ל"ג לאורך המבוי מלך לחלו הסמוך לפתח המבוי **היו בולטו לרוחב המבוי** כי לם לחת לו ב' לחות ואותה הבליטה אין הוא שתתיר המבוי הגדול שהרי אין לה ל"ח **ולא יצל מתורת לחי** לפיכך ניתר בגרלה מבפנים ואוה מבחון אותו מבוי גדול ואותו מבוי קטן נמי אין לריך לחי לניתר [בגרלה] מבחון ואוה מבפנים שלא לא היה לאותה **משיכה לאורך המבוי לגא** פחות מל' לחות היה ניתון מסוס לחי ואותה המבוי הגדול לבל היה נאסר לטלטל כגון שלו פחות מאלבע לחות לסביבית לרך הוצל להלחיים לסור להשתמש ועודת לחי הבולט כזה שסנגר מלופן הרביעי לחה לו שתים על ל' לחות (וסיעור) [ועובי] אותה הבליטה הוא מסה כשיעור לחיים בעביון ורחבן שהוא מסה וכגגו [אותו עובי] עלמו אין כאלין שיעור לרכו אלא פחות מל"ק **לגילון מסוס לחי אין** כשלורך בליטתו ל"ש לגלון מסוס כאותו לסור להשתמש כגגו עובי: **ואותו** לחי מעמידו לאיבך נסף **אלא הכותל החחר כגגו** אותה הבליטה שלא יניחנו סמוך לבליטה לא יהיה ניכר כלל אי נמי לסוקי ליה בהלי ההוא קמא ומטופי היה כלומר שיעשו עב יותר ויוצא לחון או למבנך היה אלא יהיה עב כעובי הכותל הבולטת ויש מפרשין נבוה ממנו כי היכי לליהוי ליה היכרא: **דהוה ליה פרוץ שבו כעומד שבו.** ומסוס הכי לריך לחי לחר להתירו ואע"נ לקי"ל פרוץ כעומד מותר יש לומר לרב הונא בריה לרב יהושע לטעמים לאמר [לף טו:] פרוץ כעומד לסור לבל אי קשיא לי הא קשיא לי לאיבך לנטריך לרב לפי נינהו למימר מאי לאמרת כי הדלי נינהו ספק לדבריהם וספק לדבריהם להקל הא קיימא לן [לף טז:] לפרוץ כעומד אלו אפילו בלאוריייתא בלחיים כלאים ובסיכוך של דבר המקבל טומאה שהוא פסול מלאורייתא: **ומסקנא** לסמעתא בפירלא חע"נ לגא בקעי הא רבים בחותה פרנה חע"נ לגיכא נידוני כאר על יותר מעשר כרב חנן בר רבא. ואי בקעי הא רבים ביתר מל' לעיל כמבוי עקום לעיל לרב **בעקמימותו ניכר פתח** חע"נ לאין בו יותר מעשר אי לאו לחי וקורה לסמוכל וע"ש לאאי לא הביא הרב אלפסי ז"ל מילתיה לרב חנן בר רבא לבעי **פרנת מבוי על יותר מעשר** ומוכח היכא לבקעי הא רבים בחרבעה: **איתמר מבוי עקום.** ושני פתחים שלו לרי"ף ל אי לכרמלית כזה. רב לאמר תורתו **כמפולש. ומבוי המפולש לרי"ף צריך ניכר פתח מכאן ולחי ויקורה מכאן כלנקמן ואף זה צריך לשני פתחיו נלך רי"ף לחי**

לכל ג' ובעקימותו צריך צורת הפתח לחותו פילוס שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש לרה"ר: ושמואל אמר תורתו בסתום. וג"ן בעקימותו כלום חלח חלו עושין לפתחן לחי וחלו עושים לפתחן לחי ללח מערכינן צורת פתח חלח לפתחים המפולשין זה כנגד זה לרה"ר: והלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי. וחע"פ שיש רשות לכל לחד ולחד מחלו המבוחות העקימות לברום על חבירו וחין לעכב בידיהם חפ"ה חם עירבו חלו לעצמן וחלו לעצמן לח חסרי לחבלי לפי שהרי יש להם פתח פתוח לרה"ר לכל לחד ולחד וכיון שעירבו חלו לעצמן וחלו לעצמן נלו לעתייהו שסלקו לריסתן זה מזה וכנון זה כופים על מלת סלוס שלח יעברו זה על זה בשבת חע"פ שלריכן בחול לעבור כיון שיש להם לדך לחרת קרובה ממנה וכענין זה חמרי' בפרק מי שהניחוהו נכרי חו רוח רעה [דף מט.] בחנך שבין שני מבוחות ויש להם לדך על זה ועל זה כלחי' התם: **כיצד מערבין מבואות המפולשי' לרה"ר.** כלומר מבוי שהיה"ר עוברת לפני' מפני עלמי' חך חין לריסת הרבים על המבוי כי חם מיופבי המבוי שלפעמי' יוללים מפתח זה לרה"ר ופעמים מזה לבית שמחי חליבת לחנייה לריך ללמות ושיעמדו עגולות כל היום חון מפעה שיוללו לרה"ר ולב"ה סני בללת לחד וחע"פ שלי"ב לעגול לריך שלח יהיה עפר חו ללרוות לפני הללת [דף ו:] שהם ירלה לעגול יעגול: **אבל** בללת מכחן [ומכחן] ועגולת בלילה מיערבת מפני שיש כחנך שהרבים נכנסין בזו ויולחין בזו להשת שיהיל היא לבבת לפי שלטלטל וירוסלים עמי מיערב כיון דללמות עגולות בלילה וחע"פ [שכל זמן] שלח עירבה הויא ככרמלית כלחמרינן בסוף מסכתין [דף קי.] לקרי לה כרמלית לקל מקסינן לרבנן לחמר ר"מ רה"ר וקל מייתי לינהו רבי מכרמלית לירוסלים כרמלית היא לל"ר יוחנן לחמל וכו'. וע"ע גדול היכי מיערבת בללמות לבבן כיון שנקרל כרמלית וכי עירוב מפיק לה מכרמלית לבל חם בנה לו עמוד מכחן ועמוד מכחן בשני רחבי המבוי לפבור לומר למיערבת להוי כחנך שיש לה ל' מחיללת ובללמות עגולות בלילה: **וההוא מבוי עקו' דהוה בנהרדעא.** בתמיה כלומר שהיה מפולש לרה"ר מפני עלמי וחין לדך רשות הרבים עוברת בו: **ורמו** עליה חומריה לרב לחמר תורתו כמפולש וחע"ג

אמר תורתו כסתום וניתר בלחי או קורה תנו רבנן כיצד מערבין מבואות המפולשין לרה"ר עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן חנניה אומר בית שמאי אומרים עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל ובית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן (דף ו:) איתמר רב אמר הלכה כת"ק ושמואל אמר הלכה כחנניה ואליבא דב"ה והלכה כרב בתרוייהו במבוי עקום דאמר תורתו כמפולש ובמבואות המפולשין דקסבר הלכתא כת"ק דקי"ל הלכתא כרב באיסורי והני מילי מבואות המפולשין לרה"ר הוא דסגי להו בצורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן אבל ברה"ר גופה לא מערבין אלא בדלתות מכאן ומכאן והוא דנעלות בלילה דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר דאלמא כל שאין דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר וההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא ורמו עליה * בס"י איתא חומרא דשמואל חומרא דרב ושמואל ואצרכוה דלתות לא קשיא משום דנהרדעא אתריה דשמואל הוה אמר רב (דף ז:) מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר חצר מותרת ומבוי אסור חצר מותרת אע"ג דבקעי בה רבים דתניא (דף ח.) חצר שרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה ומבוי אסור משום דהוה ליה מבוי המפולש לרה"ר איתמר (דף ח:) מבוי העשוי כנדל פירוש נדל שרץ שיש לו רגלים הרבה לכאן ולכאן כדתניא (חולין סז:) (ויקרא י"א:מ"ב) כל מרבה רגלים זה נדל וכן זה המבוי יש לו שבילים הרבה לכאן ולכאן והן מפולשין אמר אביי עושה צורת פתח לגדול ואינך כולהו משתרו בלחי וקורה א"ל רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום והא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו ליה לדרב אלא אמר רבא עושה צורת פתח לכולהו מחד גיסא ואידך גיסא תשתרי בלחי או קורה מהא שמעינן דהלכתא כרב דאמר הלכה כת"ק דהא רבא כרב ס"ל וקי"ל דכל אביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם:

ללעת רב סני בצורת הפתח להל פסק הלכה כת"ק לבצורת הפתח סני לפי שיהיה מפולש לרה"ר סם שחמירו עליו חומרא דשמואל לחמר הלכה כחנניה ולצרכוה לנת לחד מכחן ולחי וקורה מכחן ולחו לוקח קחמר בלנתות ג"מ להלכתא כשמואל לו קשיח מילי מפוס לנהרלעה וכו' ולפ"ש שבנמ' [דף ז.] מתרן לכולה כרב עבדוה ללרב נמי לפסק הלכה כת"ק ולין מורין כן קחמר סמך הרב לחלפי ז"ל על (רבח) [רב זוזבי] שמתרן בענין לחר וסמך נמי להל לתייתי לקמן [דף ח:] במבוי הפתוח בנלל שהורה רבח להו למעבד להו צורת פתח לכולהו מחל ניסל ולילך ניסל מיפתרי בלחי וקורה ג"ת להלכה ומורין כן קחמר לפ"ל לרב חלפסי ז"ל שפתוח היה לרה"ר שיש מי שחומר שלין רחיה מפס לפתוח פתוח לכרמלית הוה ולפברי הכל סני בצורת פתח: **מבוי שנפרץ וכו'.** חנך מותרת להל ליכל נילולי מכחן ומכחן שהרי החנך היתה רחבה יותר הרבה מן המבוי ומבוי לפור וכו' לל מיבעיל לפ לל עירבו בני חנך עם בני מבוי למבוי **לפור שהרי נפרץ במילואו למקום החפור לו** חלח לפילו עירבו בני חנך עם בני מבוי לפור כיון **לנפרלה חנך כנגדו** נרחה להוה ליה כמבוי המפולש לרפות הרבים: **מבוי** העשוי כנדל כזה **שרץ שיש לו רגלים הרבה כלתניל מרבה רגלים זה נדל והמבוי עשוי כנדל שפתוחין לו מבוחות הרבה ורחבין פתוחין לרה"ר ורחבי** המבוי הנדול פתוחין לרה"ר מזה ומזה עומד **צורת פתח לגדול** בחחד מפני רחבי ובפני לחי וקורה ולינך כולהו המבוחות **הקטנים מיפתרו בלחי וקורה ברחבים על פני רה"ר** לבל בעקימותם חין לריכין כלום לכפתומין למו במקום עקימותם שהרי חינם רולים רה"ר בעומס בחמנע המבוי הקטן: [דף ח:] **כמאן כשמואל דאמר. מבוי עקום תורתו כסתום** לל **בעי שום תיקון בעקימותו** וחפי ליה ללרב למיצריך צורת פתח למקום העקימות: **אלא אמר רבא.** עומד צורת פתח לכולהו עקימות ולילך ניסל הסמוכה לנל רה"ר מפתרי בלחי וקורה והמבוי נדול כמפפנו הרחפון שחמר צורת פתח מהחי ניסל וברחפו הפני לחי וקורה כיון שהוא מפולש לרה"ר מפני עלמי ולל מהני ליה צורת פתח העפוי בעקימות כל לחד ול' מחבוחות הקטנים כיון שיש לו פילוס ל' לרה"ר מחמת עלמו:

מבוי שצדו א' ארוך. ונמסך כותלו לרה"ר יותר מכותלו יצו הסני כזה לס"ל לקורה מסוס מחיצה ובלכסון נמי הוי מחיצה: **ואם** יש בלכסון יותר מעשר לפי שהוא רחב הרבה יותר מה' לחמות [נ' לחמות וממחצה הוי לכסון י' וממחצה] ואע"פ שאין בכותל **העולף על חבירו** ל"ל יהיה בלכסון יותר מעשר לכל לחמתא ברבועא לחמתא ותרי חומשי בלכסונא נמצא שיש בלכסון יותר מי' וכיון שיש בו יותר מעשר הוי פתח רחב יותר מעשר ותנן ברחב מי' לחמות ימעט וע"ע לחמי לצעריך לרב לכפסי ז"ל לכתוב ואם יש בלכסון יותר מי' וכו' כיון להלכה כרבה ס"ל דבלכסון ליכא היכרא ובלחי כ"ע מודו שאין מסוס מחיצה כנגד הקנה ע"פ שלחי מסוס מחיצה כיון שהוא יוצא חוץ למבוי מצד לחלל: **משום דמצא מין את מינו וניעור.** כלומר לפי שהכרמלית קל הוא בעיני המתמצין במבוי שהרי אין בו אלא איסורא דרבנן ולומר [נו] תוך הפתח אליו שהרי יש לו ג' מחיצות כמו שיש לכרמלית חיישינן **אי שרית לטלטולי** בתוך הפתח לילמוד יטלטל בכרמלית הסמוך לו: **והלכתא מותר להשתמש תחת הקורה ובין הלחיים נמי מותר כרבא כו'.** כלכתיבנא בהל': **העתקה** מספר המאור נ"ל שאין לכרי הרב נכונים כזה אלא תחת הקורה מותר ובין הלחיים אסור כלחיי לחפסיק הלכתא כוותיה ביע"ל קנ"ס ולזלו לטעמייהו ללחי מסוס מחיצה לחלי ומסוס היכר לרבא ולית הלכתא [כרבא] כלמפרש לקמן בגמ' בשמעתא ללחי העומד מלאיו וכיון דקי"ל כלחיי ללחי (העומד מלאיו) מסוס מחיצה הוא **אסור להשתמש בין הלחיים** ומלישנא לרבא ליתנהו נמי לסיומי לסיומי אלא ליכא לילף ובין לחיים ותנך הפתח אסורין נ"ס לפתיחי לכרמלית ניורא ול"ס לפתיחי לרה"ר יניבא ותו לא : [דף טו:] **נראה מבפנים ושוה מבחוץ.** כלומר שהעמיד רחבו **של לחי לגד לרכו של מבוי ולא משך קנת רחבו קימעא כלפי חוץ לגד הסוס חולו לחיצון לעובי כותלי המבוי ולומר כמו שהוסיף על רוחב הכתלי'. ואינו נרא' מבחוץ כלחי לבל חולו הפנימי נראה מבפנים שעובי בולט לתוך רוחב המבוי כזה: נראה** מבחוץ שוה מבפנים שמבפנים נראה כמוסיף על חורך הכותל לבל מבחוץ נראה שאינו מכותל המבוי שהרי נמשך להלאה מרוחב הכותל כזה

איתמר משום רב כהנא רבה מבוי שצדו אחד ארוך וצדו א' קצר פחות מד' אמות מניח הקורה באלכסון. ד' אמות אינו מניח הקורה אלא כנגד הקצר פי' שאם היה הארוך עודף על הקצר ד' אמות הוה ליה כמבוי בפני עצמו וצריך מחיצה כנגדו ואם לא היה הארוך עודף על הקצר אלא פחות מד' אמות אינו כמבוי בפני עצמו ולפיכך מניח את הקורה עליו באלכסון רבא אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר מ"ט קורה משום היכר ובאלכסון לא הוי היכר ואם יש באלכסון יותר מי' אמות דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר והלכתא מותר להשתמש תחת קורת המבוי ובין לחיים נמי מותר כרבא והני מילי דפתוח לרה"ר אבל פתוח לכרמלית לא דאמר רב חנין בר אבא אמר רבא תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו בין דאית ביה ארבעה בין דלית ביה ארבעה ואוקימנא בדפתוח לכרמלית משום דמצא מין את מינו ונעור (דף ח:) והיכא דנעץ שתי יתידות בשני כותלי מבוי והניח הקורה עליהם לא מהניא ולא מידי דבעינן קורה על גבי מבוי וליכא (דף ט:) איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ור"ש ברבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אינו נידון משום לחי והלכתא נידון משום לחי. מבוי שהוא רחב כ' אמה (דף י:) אביי אמר * בגמרא איתא אמר שמואל משמיה דלוי עושה כו'. עושה פס גבוה י' טפחים במשך ד' אמות ומעמידו לאורכו של מבוי באמצע אי נמי עביד כדרב יהודה דאמר מבוי שהוא רחב חמש עשרה אמה מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש אמות והיכא דרחב עשרים אמה עביד הכי מהאי גיסא ומהאי גיסא וליחוש דילמא שביק פיתחא רבה ועייל בפתחא זוטא אמר רב יהודה בר מתנה (דף י: ע"ש) חזקה אין אדם מניח פתח גדול ויוצא ונכנס בפתח קטן: ואם יש לו צורת פתח אף על פי שרחב מעשר אמות אינו צריך למעט: (דף יא:) אמר רב חסדא צורת פתח שעשאה מן הצד לא עשה כלום פי' רבינו האיי גאון ז"ל כגון שעשאה מצדו של כותל דהויא ליה פיתחא [בקרן זוית] (דף ו.) ופיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי: (דף יא:) ואמר רב חסדא צורת פתח שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לקבל דלת

וכשנדלקה **מבפנים לבדי הכל לינולן מסוס לחי** שהרי עיקר ההיכרא לבני מבוי נעשה והא ליכא לבל בנדלקה מבחוץ ומוס מבפנים שההיכר לבני רה"ר בהא פלוגי לחד לחמר מועיל שהרי בני רה"ר לא יחשבו לותן בדלותם שמטלטלין בתוך המבוי. והלכתא לחומיל כיון לליכא היכרא לרה"ר והם נם הם בנלחם לרה"ר רולין לותם הלכך לי לסם זכה: **והיכא דנעץ שתי יתידות וכו'.** והניח קורה עליהם לע"פ שנלבקות לכותלי המבוי לא כלום הוא לא מיבעיא למ"ל לס"ל מותר להסתמך תחת הקורה לגא מועיל כלום שלא יסתמך תחת הקורה והתם ליכא מחיצות כלל לגא לפילו לכברי האומר שאסור להסתמך תחת הקורה לליכא למיגזר בה מילי לפ"ה אסור מסוס לבעינן קורה שתהא מונחת ע"ג כותל מבוי ולליכא שהרי אינו עשוי כתיקון חכמים: **מבוי שהוא רחב כ' אמה וכו' עושה פס גבוה י' טפחים במשך ד"א.** כשיעור מבוי ומעמידו בלחמע ולליכא מבוי מכאן ומבוי מכאן לבל בפחות מזה אחי לוירא להאי ניסא ולהאי ניסא ומבואר ליה: **מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש.** להא עומל מרובה על הפרון מרוח לחת ומותר לף כנגד הפרון ולליכא לליכא רוחב כ' אמה עביד כי הלי נוונן מרחיק כ' לחמת מכאן ועושה פס שלש וכן מחיצה ניסא ונשארו עבר והקורה מתירתן: **וליחוש דלמא שביק פתחא רבה ועייל בפתחא זוטא.** להיינו בלותו פרון שתי לחמת ובישול תורת פתח מפתחא רבה ובטיל הלחי לו הקורה המתוקנים בו ונמלא מבוי זה בלא סוס תיקון לגא"נ לממוס פרלא לא יכלינן לפסולי ליה להא עבר הוא לפ"ה נפסל מסוס שאין סס לא לחי ולא קורה: **צורת פתח שעשאה מן הצד.** כגון קנה מכאן וקנה מכאן וקנה בלחמעיתן ולא על נביסס ובהלכות מפורש פירוש לחר: [דף יא:] **ואפי' דלת של קשין.** של סבולין כלומר [לפי' קנה הטלין] כיון **לליכא עורת הפתח** שים לו עמוד מכאן ועמוד מכאן סוחמין במבוי קנת והקורה לקה מן הלקה מונחת עליהם לע"פ שאינה בריאה לקבל בגין לריח עם הטיט הלריך לו ואינה רוחבה טפח סני בהכי. לבל כשהקורה נכנסת בחורי הכותל שבלפון וברוס וכל רוחב המבוי מפולש בזה לגו קפלינן שתהא רוחבה טפח ובריאה

יום מה להכיר לכל שלמס קביעות הוסמס שמס ולס לפי שעס: **מתני' הכשר מבוי וכו'**. מבוי שיש לו שלש מחיצות ולופן [רביעית] מפולמת לרשות הרבים כיצד הכשירו: **בית שמאי אומרים לחי וקורה**. לסבירס לסו לבית שמלי לחסור לטלטל בלש לרבע מחיצות שלמות מן המורס ולמלמ הלכתס **למסס מסיני לקיימס לן למחיצות**

יום מה הלכס למסס מסיני ולוקיימתיס לרביעית ללחי וקורס. ובית הלל סבירס לסו למן המורס סני בשלש מחיצות ולמלמ הלכתס להוסיף נס רביעית לו בלחי מסמו לו בהיכר מחיצס לע"נ לללו מחיצס היל: **ורבי** לליעזר נמי ס"ל כב"ש ובעי לחי מכלן ומכלן וצריך שיהיו הלחיים לרבי לליעזר לו הלחי לב"ה סמוך לכותל המבוי בלש הפסק שלשס טפחים שלשס היו מרוחקים מן הכותל שלשס לחי לוירל להלי ניסל ולהלי ניסל ומבטולי להו לגבל בפחות משלשס לחמרינן לבול וכמלן למיחבר למי וצריך נמי שתהל הקורס עומלת על נבי כותלי המבוי מבפניס ולל שיהיו יתרות יוללות מן המבוי לחוץ ותהיס הקורס עליהס ננעלת בצד הלחל לל כותלי המבוי משום לבעי' [לף ח:] קורס על נבי מבוי [וליבל. ושתס מבוי] שס כותלי המבוי שקורס נשענת בשס לו ונכנסת בתוכס בחור מכלן וחור מכלן: **משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד.** מפרש בגמרל [לף יג.] שלותו תלמיל רבי מלוי היה שלמל מתחלס ביללותו לפני רבי ישמעלל ונתר נתרל ושלר בל לפני רבי עקיבל ושבר שברתו וחלולו לל רבי עקיבל שלש נתנל כמותו בתלמילי בית הלל: **על מבוי שהוא פחות מארבע אמות.** כלומר ברלבו לסני בלחי לו קורס לפי לבית שמלי להל קורס משום מחיצס נמי היל ומינכרל מחיצתל כיון שלינורלב כל כך לבל כשהוא רלב יותר לל מינכרל מחיצתל על סיסייעלו הלחי לסתום וב"ס סבירל להו לסני לפילו בקורס כלפריסין למן המורס לפילו קורס לל צריך כיון לליבל נ' מחיצות בלל חתלי הלכתל לאוסופי קנל היכרל לטופן רביעית: **ורבי** עקיבל סביר לתלמיל לבשניסס נחלקו ב"ש וקיימס לן כב"ס בשניסס לסני בלחי לו קורס על רולב עבר כסתמל למתניתין לע"נ לסתם ולח"כ מחלוקת היל: **ובגמ' [דף יג.] מקשינן רבי עקיבא היינו תנא קמא דמתניתין דקתני הכשר מבוי ב"ש אומרים לחי וקורה וכו'** ולל קלמפלינהו רלב לקלע ומתרן לילל בינייהו מבוי שלינו רלב ל' טפחים לס צריך לחי וקורס לבית שמלי לו לחי לב"ס ול"ק ללל מפלינו בין רלב וקלע ס"ל ללב"ס צריך לחי ולו' ועקיבל לימפרש לתנהו לנקט פחות מל' לתות לוקל מבוי שלינו קלע רלב לבל במבוי שלינו לע כל כך לינו צריך כלוס לגליבל לבית הלל לו נמי לופכל לת"ק מיקל ורבי עקיבל מחמיר: **גמ' כמאן לא כחנניה וכו'**. קס"ל לתתני' בעי לתת שיעור הכשר לכל מבוי שבעולם לפי' מפולם לרשות הרבים מפני רלסיס לס כן לל כחנניס ללחנניס [לף ו. וע"ב] ללתות בעי לבית שמלי ולבית הלל ללת לחת: **ולא כתנא קמא.** להל בעי ערוך פתס מרלסם לחת ולחי וקורס בלל הפני ומתרן הכשר מבוי שתוס קלמר סיס לו שלש מחיצות שלימות מפלש רוחותיו ובדוק הרביעית לבלס היל מפולמת לרשות הרבים לפי לו בלחי לו קורס לב"ס: [לף יב.] **חצר צריכה שני פסין.** כלומר חלל שנפרלס למקום הלסור לס לע"פ שלין בפרלס יותר מעשר כיון שהיל נפרלס במילותל נלסרה לחלל לטלטולי בכולה לבל לס לל נפרלס כולה [ללל] שנמלייר מכותל רביעית בגוי בציעור לרבעה טפחים במקום לחל ניתרת בכך לבל לל בפחות לו לפילו בפחות ציעור זה לס מכל לל לותו כותל נשלר טפח מכלן וטפח מכלן בנוסבו של כותל לו על עשרה טפחים ולע"פ שלש יסיס קנס על נכיהן נחשב לותס פרלס כפתס לבל ביותר מעשר לע"פ שנשלר מן הכותל בגוי בעשר [ולפילו] ביותר מעשר היו מועיל כלום ולכילו נפל כל הכותל למי ונלסרה לחלל לטלטול בתוכה על ציעשה ללותה פרלס ערות פתס לעורת פתס מהניל לחלל ברלבה ולמבוי בנבסה וברלבה: [דף ג.] ולמלתרל לי מהניל בס בנבסה וברלבה בעיל [לף יל.] ולל לילפיטל וכל תילו לליסורל [לף ג.] לחומרל ופירוס לחלתרל קורס על לרז לרוכה ורלבה תחובה בכותל ומעיירת בציורין ומתוך חסיבות הקורס עלמה שהיל מעל חסוב ומתוך שהיל מעיירת מביטין בה כל בני לדם בעברס סס ולילל היכרל לפי כנבוי מעבריס לחמ: **לשון ים שנכנס.** בכח לחלל **לרך פרלת הכותל וכשלה נפרן במילואו עסקינן מלמפלינ כין** י' ליתל מי': **אין ממלאין.** בני החלל שתותו לעון יס הוא כרמלית ולהלל רשות היחיד: **אלא** בשבת לפי שלותו לעון יס הוא כרמלית ולהלל רשות היחיד: **אלא** חס כן עשו לו מחיצה נבוהה עשרה כלומר שנדרו מלותה פרלה כולה על שלש **נשאר מן** (החרין) [הפרוץ] חלל עשר לבל שהס נחשבים כפתס כיון שיש בעומל הנשאר שס שיעור לרבע טפחים לו שיור כל שהוא מכלן ומכלן לבל חס לו היתה הפרלה מתחלה חלל עשר חין ערוך כלום שהרי יש שיור מכלן ומכלן לו מלל לחל פס לרבעה: **ממלא הוא דלא ממלינן.** משום לטלטול מכרמלית לרשות היחיד: **הא טלטולי מטלטלינן. כהלי חלר: והלא נפרצה למקום האסור לה.** כלומר והלל נפרלה **יותר מעשר וכלילו נפרלה** ואפי' דלת של קשין: תאנא צורת פתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. צריכין ליגע או אין צריכין ליגע פי' אלו הקני' שבמזוזות המבוי אם היו גבוהין עשרה טפחים ולא הגיעו לקורה של מעלה מהו רב נחמן אמר אין צריכין ליגע ורב ששת אמר צריכין ליגע והלכתא כרב נחמן דתניא כותיה מאי היא דתניא כיפה רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין בשיש ברגליה עשרה שחייבת אלמא כיון שיש ברגליה עשרה אע"פ שאין הקירוי שבשמי הכיפה מגיע לרגליה פתח הוי וחייב במזוזה הכא נמי כיון שיש בקנים עשרה אע"פ שאינן מגיעין לקורה פיתחא הוי: **מתני'** הכשר מבוי בש"א לחי וקורה וב"ה אומרים או לחי או קורה ר"א אומר לחיים משום * גי' ד"ת ר' ישמעאל וכ"ה בס"י ר"ש אמר תלמיד אחד לפני ר"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה על המבוי שהוא פחות מד' אמות שניתר בלחי או בקורה על מה נחלקו על שהוא מד' אמות ועד י' שבית שמאי אומרים לחי וקורה ובית הלל אומרים או לחי או קורה אמר ר"ע על זה ועל זה נחלקו: **גמ'** כמאן לא כחנניה ולא כת"ק אמר רב יהודה הכי קאמר הכשר מבוי סתום כיצד ב"ש אומרים לחי וקורה וכו' ופלוגתא דחנניה ותנא קמא במבוי מפולש היא. אמר רבי אסי א"ר יוחנן חצר צריכה שני פסין משתי רוחות כל פס במשהו ואם מרוח אחת צריך שיהא הפס ד' טפחים: ת"ר לשון ים שנכנס לחצר אין ממלאין ממנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בד"א שפרצתה ביתר מעשר אבל עשר א"צ כלום ממלא הוא דלא ממלאינן הא טלטולי מטלטלינן והלא נפרצה החצר למקום האסור לה (דף יב:) הכא במאי עסקינן דאית ליה גידודי שהם כמו פסין ואותן הפסין הם מב' רוחות ולמעלה מן המים מכשירות לטלטל בחצר אבל מחיצה צריכה תוך המים להכשיר ולהוציא ולמלאות

במילואה מחסיבה: [קף יב:] **הכא במאי עסקינן דאית ליה גידודי.** יש מפרשים **שנשאר מן הפרצה מלמטה כנוכה** י' ולגלג שהיה כשהוא לפיכך בחנך מותר לטלטל שהרי לא נפרצה כלל אבל מימלא מיניה כיון שהיה מכשיר לותו: **וצריך** עיון לאמאי לא מהני לגמון היה מחיצה שהרי יש תחתיו מחיצה נבוכה עשרה לע"פ שהיה עולין למעלה מן הגגר להא מהני מחיצה תלויה בחיט ובבור בין מלמעלה בין מלמטה ואמרי' [קף פו.] למטה למטה מן החיט ויש למעלה למעלה מן החיט ויש מפרשים לחית ליה גילולי סיועלין לחבית מן פינת הכותל מכאן ומכאן והם חשובין מחיצה לענין טלטול לפיכך לפי' ביתר מעשר מטלטלינן לתוכה שהרי לותו יתר מעשר אינו שוה כלל הפרצה שהרי לחן יוצא ולחן נכנס ומעכבין לאדם ליכנס לאותו מקום שהוא רחב יותר מעשר לכל לותן גילולין לוחם מהניה כלום שיוכל לשחוב חיט מן לגמון היה למכל מקום הפרצה בהרבה מקומות הוא יתר מעשר וגילולין אין מעכבין כניסת החיט כלום לפיכך אין ממלאין ממנה על שתהא הפרצה פחותה מי' לאותן: **מבוי וכו'.** לאינו ניתר . בלאחי משמו לגלג בפס ל' כלין חנך: **אינו ניתר בקורה טפח.** כשאר מכוונת לגלג בפס ל' לו בשני פסין של שני משקויין **ומר למר חלא ומר למר חלא ולא פליגי: מכוונן** שמעתא לסבי לפיועי הוא לא: **ובתים וחצרות פתוחים לתוכו.** כלומר שתי חצירות וכל חנך צריך שני בעלי בתים כלי שיטטרכו לעירובי חצירות וצריך שתי חצרות במבוי כלי שיטטרכו לשיתוף מבוי להא קי"ל [קף עא:] שאין סומכין לשיתוף במקום עירוב ולעירוב במקום שיתוף וכל חנך וחנך צריך היכרא שאין לו לסמוך [זה] ע"ז על כן לא שני בבעל הבית לחל בחנך לחת בנך לחל ובשני בעלי בתים בחנך לחת מנך הסא שני לו ברוח לחת שאם היה כאן לותו בעל הבית שהיה יחיל אין נולע לו שם צריך (שתוף) [עירוב] שם לא שהרי הוא משתתף עמשם ולא עירב ואם היו בחנך לחל לרבעה בעלי בתים **לא שני בהכי** להתיר המבוי שהרי אינן צריכין אלא לעירוב ואינן צריכין שתוף: **ואיזהו חצר כו'.** שאם היה לרבה יתר על רחבה לפי' משהו היה ליה כמבוי ומבוי בלאחי וקורה שני צריך שנפרצ לכי שני ליה בלאחי וקורה הני מילי שפתוחין לאותו חנך בתים וחצרות כענין שפירשנו למעלה: **מתני' קורה שאמרו וכו' רחבה כדי לקבל אריח. שתהא לומה לקביעות לבנות עליה בנין** רחב כשיעור האריח כלי שלא יתגלגל מפני הנשמים: **והאריח הוא חצי לבינה של ג' טפחים.** נמלא מחיח טפח ומחצה רחב: **ודיה לקורה ברחב טפח כדי לקבל אריח זה לרחבו. וכגמרא [קף יא.] פריך טפח ומחצה** בעיא ומתרן כיון לאיכא רחבה טפח מצבן לה בטויח כלומר ממרח בטויח על רחבה של קורה ומניח האריח על הטויח ומוציא מהאריח מלא לגבא [מנך לחל] וכן מנך שני וקלי ולאינו זז ממקומו והבליטה מועלת לקורה להנן מפני הנשמים: [קף יא.] **ובריאה כדי לקבל אריח.** כלומר לאריחין הרבה כשיעור רוחב פתח המכוי מלובקים שם בטויח כפי מה שצריך להם שלא"כ לא תהא בה היכרא לסבורים בני רי"ר לאפי שעה נתנה שם לחבל כשהיא בריאה ועבה ורלויה לקבל בנין כזה ניכר ומפורסם לכל שלקביעות הוסמה שמה ולית בה היכרא ור' יהודה ס"ל רחבה לע"פ שאינה בריאה לחזיל לטעמיה לקורה לינה לגלג משום מחיצה: **היתה של קש וכו'.** ר' יהודה קתני לה וצא להוסיף שלא"פ שהיא מתין שאינה בריאה לקבל בנין כזה אף"פ כשר: **עקומה.** מפרש בגמ' שעקמימותה חון למבוי ולפיכך הכי אמרינן רוחין כאילו היא פשוטה וכולה תוך המבוי עומדת ולרבנן לית להו רוחין אם היה עקמימותה חון למבוי ומשך העקמימות יותר משלשה טפחים שאם היה נחתך כל אותו עקמימות מתוך היה בין קורה לקורה שלשה טפחים המבוי פסול ור' יהודה לחית ליה רוחין לף על פי שים בין קורה לקורה שלשה טפחים כשר המבוי: **עגולה. ואין אריח יכול לנוח עליה לשם שלא היה שאם תחלק תהיה רחבה טפח** רוחין לותה כאילו היא מרובעת **ואי זו היא מדת ענול שלא להכשירה** כל שיש בהיקפה שלשה טפחים כלומר **שצריכה חוט של ג' טפחים להקיפה סביב בילוע שיש שם רוחב טפח שאם תחלק** וכולה המים מתוכו: אמר רב יהודה אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בלחי משהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בקורה טפח א"ר זירא כמה מכוונן שמעתתא דסבי כיון דארכו כרחבו הוה ליה חצר וחצר אינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ד': א"ר נחמן נקטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יתר על רחבו ובתים וחצרות פתוחות לתוכו ואי זו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ד' כל שאין ארכה יתר על רחבה אבל ארכה יתר על רחבה ואפי' משהו הויא לה כמבוי ומבוי בלחי וקורה סגי: **מתני'** (דף יג:) הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח והאריח חצי לבינה של שלשה טפחים דיה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו רחבה לקבל אריח ובריאה לקבל אריח ר' יהודה אומר רחבה אע"פ שאינה בריאה היתה של קש ושל קנים רואין אותה כאילו היא של מתכת עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת אם יש בהיקפה שלשה טפחים יש בה רוחב טפח: **גמ'** (דף יד.) אמר רבה בר רב הונא קורה שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח ומעמידי קורה אין צריכין שיהו בריאין כדי לקבל קורה ואריח ורב חסדא אמר אחד זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה ואריח: ת"ר קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת לכותל אחר וכן שתי קורות אחת יוצאה בכותל זה ואחת יוצאה בכותל זה ואין מגיעין זו לזו פחות מג' אין צריך להביא קורה אחרת ג' צריך להביא קורה אחרת רשב"ג אומר פחות מד' א"צ להביא קורה אחרת ד' צריך להביא קורה אחרת וכן שתי קורות המתאימות לא בזו לקבל אריח ולא בזו לקבל אריח ומקבלות אריח לרחבו טפח א"צ להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת רבן שמעון בן גמליאל אומר אם מקבלות אריח לארכו מתני' זו לחית ליה רוחין רבי יהודה קתני לה: **גמ' צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח.** כמו שמפורש בפירוש המשנה: **אבל מעמידי קורה.** כלומר שם סתם הקורה ע"נ יתדות נעוצין בקרקע או שכותלי המבוי שם קורה ומסכת עליהם **אין צריכין שיהיו כריאים לקבל אריח וקורה אלא רוחין לקבל אריח נבלה להא לא יהבי' אריח עליה** לנמרי אלא בעינן קורה בריאה להרחות שהיא לשם **קביעות נקבעה לשם כי היכי דתיהוי היכר מעלית אבל במעמידי הקורה לא** צריך היכר: **ורב חסדא.** ס"ל שם לא יהיה היכר במעמידי הקורה מה יועיל היכר הקורה ולגלג המעמידים יכחישו ההיכר: **פחות מג' א"צ להביא קורה אחרת.** לחמרי' לבול ורשב"ג סבר לחמרי' לבול על ל': **שתי קורות המתאימות.** שהניחן

זו אלא זו אע"פ שהניחן בתוך נ' טפחים לא אמרי' כהו לגבול ויעטרפו זה עם זה לשיעור טפח ללא לקביעות הוסיפו עם שניים אע"פ שם כל כך מקומות בתוך טפח שאם יתן החריץ שרחבו טפח ומחצה בין תוך שני הקורות ולא יפול לארץ שיסמוך בחלבע מכאן ובחלבע מכאן נמצא שהן ביניהם ללא טפח מעטרפין ואם לאו אין מעטרפין ויש שנותרפין לארבע לשיעור להמרינן בעלמא לפחות מג' אמרינן לכול [ורבב"ג אתי לאפלוגי שאפילו אינן חלוקות ללא קורה אחת היא צריכה שתהא רחבה לקבל חריץ לארבע ל' ולוחות הנידסף ואמר לא נהירא לא"כ רשב"ג במתני' הוא ליה לאיפלוגי] ולא נהירא שהרי מינו שר"נלאפלוגי במתניתין דם"ל למתני' לשני לקורה ברוחב טפח וכשהן חלוקות בעי נ' טפחים: **היתה אחת למעלה ואחת למטה.** כלומר **זו אצל זו הן אלא שהאחת ממעמידיה גבוהין ממש חברתה** על כן היא גבוהה ממנה: **רואין את העליונה וכו'.** ואע"נ להכא משמע שלעולם מעטרפין שתיהן על כל זמן שהעליונה במקום כשר להיינו למטה מעשרים והתחתונה נמי במקום כשר להיינו למעלה מי' טפחים אע"פ שיש ביניהם כמה אמות והטעם משום להמרינן חבוט רמי ולא משום לבוד. הא פרכינן להאי סברא במס' סוכה בפ' היכן תחת הסוכה [דף כב:] ואמרינן ללא להמרינן חבוט רמי לבד שהוא פחות מטפח ומתרץ לה להאי בריי"ת לכי להמרינן לבול מעטרפין הקורות שתיהן בעוד שהן ביניהם נ' טפחים ל"נ טפח לבדו כמו שמפורש למעלה ס"מ שתיהן במקום כשר כגון שהעליונה בתוך כ' ותחתונה שמונה לה בתוך נ' או פחות מרוחב טפח לבד יתר מג' לא ללא להמרי חבוט רמי לבד שהוא פחות מרוחב טפח לבד שם היתה התחתונה בתוך כ' והעליונה למעלה מכ' אע"פ דלהמרינן לבול להספילה למטה ולהסבסירה אע"ג דשאר רואין להמרינן לא רואין לא להמרינן ואם היתה התחתונה למטה מי' טפחים ועליונה למעלה מי' אע"פ שהיא לה בתוך נ' לא להמרינן לבול ונראה לותה כאילו היא נבוהה למעלה כדי להסבסירה לאע"ג דשאר רואין להמרי' האי רואין לא להמרי' כיון שמקומן במקום שניהן רואין: **ור'** יוסי בר יהודה ס"ל כאבוה דהיינו ר' יהודה לאית ליה רואין ופליג עליה לר' יהודה להסבסיר כל הקורה למעלה מכ' והוא לא מודה ליה בהאי וכי האי רואין לא להמרינן: **היא בתוך מבוי עקימיותה חוץ למבוי וכו'.** ק"ע להאי סברא הרב אלפסי ז"ל מילתיה לרבי זירא להא מילתיה לרבי זירא למאן לאית ליה רואין להמרת ולמאן לאית ליה רואין לא מפלגי בין נ' לפחות מג' ועוד לר' יהודה אפי' למעלה מכ' מכשיר וי"ל ללעת ר' יוסי קתני לה לאית ליה רואין היכא שהן הקורה מונחת במקום כשר ופסקינן כותיה כיון דקאי [רבנן] בסיומתיה כלפסקינן [דף טז:] במחיצה של שתי בלא ערב וערב בלא שתי כותיה כיון שלשה א"צ להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת: היתה אחת למטה ואחת למעלה רבי יוסי ברבי יהודה אומר רואין את העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה ותחתונה למטה מעשרה: רבי יהודה אומר רחבה אע"פ שאינה בריאה: וליתא לדר' יהודה דבעינן רחבה ובריאה וכן הא דא"ר יוסי ברבי יהודה רואין את העליונה כאלו היא למטה ליתא: היתה של קש או של קנים רבי יהודה היא ולית הלכתא כותיה : אמר ר' זירא היא בתוך מבוי ועקימיותה חוץ למבוי היא בתוך עשרים ועקימיותה למעלה מעשרים היא למעלה מעשרה ועקימיותה למטה מעשרה רואין כל שאילו תנטל עקימיותה ואין בין זה לזה שלשה אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת: **מתני'** (דף יד:) לחיים שאמרו גבהן עשרה טפחים ורחבן ועביין כל שהוא רבי יוסי אומר רחבן ג' טפחים. (דף טו.) בכל עושים לחיים אפי' בדבר שיש בו רוח חיים ור"מ אוסר ומטמא משום גולל ור"מ מטהר וכותבתין עליו גיטי נשים ורבי יוסי הגלילי פוסל: **גמ'** ורחבן ועביין כל שהוא: (דף יד:) וכמה כל שהוא תאני ר' חייא אפי' כחוט הסרבל: תנא עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי פי' אם בא לחצי מבוי הפנימי ועשה בו לחי והניח החצי החיצון בלא לחי יש לו להשתמש באותו החצי הפנימי מן הלחי ולפנים ומן הלחי ולחוץ אסור להשתמש דכמבוי בפני עצמו ובנבוה למעלה מכ' תמוה לקא סמיך על תמנה זו אל לחי שעיורו י' כשיעור מכוי: [קף יל:] **ר' יוסי אומר רחבן ג'.** י"ל ללעתיה לר' יוסי לבעי לבר חמוד במחיצה שאפי' יפלוגנו מן הכותל בנ' לא ליתי לוירא להאי ניסף והאי ניסף ולוכטליה כללאסכתן במלא אמנעית אל נ' מלות במחיצות כלאים [דף טז.] כל שהוא נ' [ומנ' על ל'] צריך אלא יהא בין זה לזה במלואו ומוקמינן לה במלואו ונכנס ויוצא ומ"ש מחמיר ר' יוסי ואפי' בסמכו לנמרי בכותל בעי נ' טפחים ברחבו. והלכה כסתם מתנה אע"נ דקי"ל בעלמא (כאן יל: וניטין סז.) לר' יוסי נימוקו עמו ובלבד אלא יהרהקנו מן הכותל נ' טפחים ואפי' לאי העומד מאליו כנון תל או עמוד או לילן אלא נעזעו [שם] אלא לסם לאי הוי לאי וכן קבעינן בגמרא: **בכל עושין לחיים (וכו') אפי' בדבר שיש בו רוח חיים.** כנון אלא או בהמה ולא חייסינן שמא תמות למיתה לא שכיחא ולשמא תברח נמי ליכא למיחש לבקקורה מיירי ולשמא תרבץ תחתיה וליכא מחיצה עשרה נמי ליכא למיחש למיירי למתוחה בחבלי אלעיל כלומר שקשורים בחבלי לכותלי המבוי ביתקות סיוענות מן הכותלים או מן התקרה וחיצה יכולה לרבוץ תחתיה וכי מפרשינן בסוכה [דף כג.]: [דף טו.] **ור"מ אוסר.** לחיים למיתה ואע"נ למתוחה בחבלי אלעיל לזיזמנין למתה וכוונה [ולא] הות נבוהה י' ולא יהיב לאעתיה ומיתי עלה: **ומטמא משום גולל. אם עשה ממנה גולל לקבר** כלומר אין לוקח שמוכך עליה נסר העליון המוסף על פני המת מטמאין אלא וכליס לילפינן (חולין קף עב.) **מלכתיב וכל אשר ינע על פני השדה לרבות גולל ולוכף:** [דף טו:] **ר"מ מטהר.** למוקים ליה להאי קרא (להוציא) [לרבות] עובר ממש במעי אמה: **וכותבין עליו גיטי נשים.** דהא **לכתיב וכתב לה ספר כריתות היו ספר לספירת לכריס בעלמא הוא** לאתא ור' יוסי ס"ל לספר לוקא ואי אלו וכתב לה לאתי לרבויי כל לבר ר"ש ספר אין מילי אחרינא לא קמ"ל וכתב וספר לרבנין הכי מה ספר שאין בו רוח חיים ואינו חוכל אף כל וכו' וצריך לספרם [לרבנן] שכותב לה נעו על קרן פרה ונותן לה את הפרה שאם לא נתן אלא את הקרן כיון שצריך קציעה אחר שנכתב לא מינכרא **לכתיב וכתב ונתן** מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר קציעה ונתינה: **גמ' יש לו חצי מבוי.** ולא נזרינן אי שריית ליה חצי מבוי אחי לאסתמוסי בכוליה וקמ"ל אלא נזרינן: **הילמי. במסכת שבת בפ' שמונה שרצים** (דף קח.) **הילמי שלמוירח:**

לחי העומד מאליו. שלח הוקבע לשם תיקון מכוי: היכא דלא סמכי עליה מאתמול. שהיה שם לחי לחר ונפל בשבת (ושאר שם החיון (שמוסך עליו מחתמול) סמוך ללחי ורבח לטעמיס ללחי משום היכר הוא וכיון שהיו עשוי כדיוס ליכח היכרא לח לבני רס"ר ולח לבני המבוי. ולחביי לחר היו לחי להשי סמכי עליה מחתמול. (ע"ש לחשי לח לחר) לחביי לחר היו לחי לחביי לטעמיס ללחר לחי משום מחיצה ומחיצה העשויה מלילה היו מחיצה: **מתני' שיירא שחנתה בבקעה (וכו') והקיפוה.** מע"ס: **כלי בהמה.** כגון מרלעות ולוכפין של בהמה והיו מחיצה שהרבה ממנה פרוץ כגון החלל שבין לוכף לוכף לעפ"כ הויא מחיצה ומותר לטלטל בכל הבקעה שהיתה מתחלה כרמלית שהרי עכשיו היא מוקפת לגירה ובלבד שיהא עומד שבמחיצה כשיעור הפרוץ כלומר שיהא עומד כפרוץ להכי קבעינן הלכה בגמ' [בלף טז:] לעומד כפרוץ לף כגגל הפרוץ מותר שלא היה הפרוץ מרובה על העומד לף כגגל העומד לשון לע"פ שלין כל פרלה ופרלה יותר מי' לחות ולא היתה שם פרלה יותר מי' לחות לף כגגל העומד לשון לע"פ שהעומד מרובה על הפרוץ לגמרי ונחשבת לותה לופן כלילו הינו ולחר שנפרלה במילולה למקום הלשון לה לין הוא שתלשר שהרי הין לה ל' מחיצות ובגמרל לקבעינן [לף יב.] לחלר ניתרת בשם ל' טפחים מיירי שלין בפרלה י' לחות לחשבינן ליה כפתח כלילמרי' הכל בחתני' כל פרלה שהיא כעשר לחות מותרת תפני שהיא כפתח ובלבד שיהיה העומד שלה ל' טפחים לבל בשחות מכן **לתי לויר הפרלה ומבטל** לה לע"פ שלין יותר מעשר: **יותר מכן אסור.** לע"פ שהעומד מרובה על הפרוץ לבגגרל במילולה למי ולף כגגל העומד לשון: **גמ' פרוץ כעומד. וכל הסיקף סביב עמוי כן: אגמריה רחמנא למשה. כלילמרי' ברים פירקין [לף ל.] מחיצות והלכותיהן הלכה למשה מסיני: לא תפרוץ רובה.** לף הקפילה תורה לגלח על הגפרוץ שלח יהיה רוב: **מתני' מקיפין ג' חבלים וכו'. לשיירא לקי** לשרינן להו להקיף בקעה גדולה בתחיצה גדולה לע"פ שמניע לכל לחל עלמו דמי שהרי הקיפוה לחבלים לא אמרת לן רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים אמרי ליה אמרת אמר להו לא אמר רבא האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומ"ט הדר ביה משום דרבי יוסי נמוקו עמו א"ל רבא בר רב חנין לאביי הלכתא מאי א"ל פוק חזי מאי עמא דבר כלומר כרבנן נהוג עלמא ולא כר' יוסי: (דף טו.) איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי ורבא אמר לא הוי לחי היכא דלא סמכי עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי כי פליגי היכא דסמכי עליה מאתמול אביי אמר הוי לחי דהא סמיכי עליה מאתמול ורבא אמר לא הוי לחי דאע"ג דסמיכי (עליה) מאתמול כיון דלאו אדעתא דהכי עבדיה לא הוי לחי והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו. ובלחי בלחוד הוא דפליגי אבל מחיצה העומדת מאיליה דברי הכל הוה מחיצה: **מתני'** (דף טו:) שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא גדר גבוה י' טפחים ולא יהיו פרצות יתירות על הבנין וכל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסור: **גמ'** איתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור רב פפא אמר מותר הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובה רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור הכי אגמריה רחמנא למשה גדור רובה (דף טז:) והלכתא כרב פפא דדייקא מתני' כוותי' דקתני ובלבד שלא יהו פרצות יתידות על הבנין הא כהדדי נינהו שרי: **מתני'** מקיפין ג' חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו שלשה טפחים שיעור חבלים עביין יתר על טפח כדי שיהא הבל עשרה טפחים מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים בשיירא דברו דברי ר' יהודה וחכמים אומרים לא דברו בשיירא אלא בהווה. כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה דברי ר' יוסי ברבי יהודה וחכמים עצמו דמי אמר רבא עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע ג' טפחים או שהפליגו מן הכותל שלשה לא עשה ולא כלום ואפי' לרשב"ג דאמר אמרי' לבוד הני מילי למעלה אבל למטה כיון דהויא לה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה לא: ר' יוסי אומר רחבן ג' טפחים: א"ר יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יוסי לא בהלמי ולא בלחיים א"ל רב הונא בר חיננא בהלמי אמרת לן בלחיים לא אמרת לן רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים אמרי ליה אמרת אמר להו לא אמר רבא האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומ"ט הדר ביה משום דרבי יוסי נמוקו עמו א"ל רבא בר רב חנין לאביי הלכתא מאי א"ל פוק חזי מאי עמא דבר כלומר כרבנן נהוג עלמא ולא כר' יוסי: (דף טו.) איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי ורבא אמר לא הוי לחי היכא דלא סמכי עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי כי פליגי היכא דסמכי עליה מאתמול ורבא אמר לא הוי לחי דאע"ג דסמיכי (עליה) מאתמול כיון דלאו אדעתא דהכי עבדיה לא הוי לחי והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו. ובלחי בלחוד הוא דפליגי אבל מחיצה העומדת מאיליה דברי הכל הוה מחיצה: **מתני'** (דף טו:) שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא גדר גבוה י' טפחים ולא יהיו פרצות יתירות על הבנין וכל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח

פחותה כזו וכי שמעינן להו לתנן בברייתא [ל' טז:]: **וחכ"א אחד משני דברים.** בין רבים בין יחיד מהני ומועיל שתי בלא ערב או ערב בלא שתי נותנין להם כל צרכן וכגמרא [ל' יז.] פריך חכמים היינו חכמים **לפלוגי עליה דרבי יהודה חכוה** לר' יוסי כר' יהודה להכא ומתרץ יחיד בייסוד כלומר אם נתיר ליחיד העומד בייסוד לעשות כשלהו שהוא יתר מבית סאתים או מבית כור מחיצה של שתי בלא ערב או ערב בלא שתי לרבנן קמאי דוקא במלבר הוא **דסרי ליה ולא בייסוד** שהרי דומיא דמיירי קאמר אלא לכרו בשיירא אלא בהווה וחכמים בתרתי שתין מזכירין שיירא מתירין לפילו ליחיד בייסוד מחיצה כזו: **ארבעה דברים (פוטרין) [פטרו] במחנה וכו'.** (פוטרין) [פטרו] התירו להם חכמים למחנה היוצא להלחם לפי' למלחמת הרשות וכל שכן למלחמת מצוה ע"פ שהוא חסור לכל הלם ולפי' לשיירא שהולכת ממקום למקום שהן שוירא בל' לברייס אלו כדין יחיד העומד בביתו: [לף יז.] **מביאין עצים מכל מקום.** ולא חיישינן לגזל כיון שהם עניים חסובין שמצלן בתוך הסדות של בעלי בתים ולפי' מצלן תלוסין אלא תלמר לוקח כשמצלן מחוברין בתוך הזרועים הוא שהתירו להם חכמים שהרי נתנו בעל הבית בעקירתם מתוך תבואתו לכל הם מצלן תלוסין לו לא קא משמע לן ולפי' הן תלוסין ויבשין הכל התירו להם חכמים לפי שלי לפסר למחנה להיות בלא עניס לאפות תבשילם ופתם: **והתירו** להם לאכול בלא רחיצת ידים ולהתפלל בקנוח ידיהם בעפר לבדו ולא הם הם רחוקים ממים לפילו מיל ליחיד היינו מצריכין אותו ליזל למעיין או לבור ומקוה מים על הרבע מילין ולמחנה לא הצריכו: **ומדמאי.** הם עמי הארן מביאין להם לחם ויין לקנות כמנהג לא מצריכין לחכמים שבמחנה שיעשרו ממה שקונין מהן אלא תלינן לקולא **לרוב עמי הארץ מעשרין הן** אלא נרעי מחכמנים לתניא [לף יז:] מחכינן את העניים ואת החכמנים למאי: **ומלערב.** מפרש בגמ' בעירובי חצירות שלם הקיפו בקעה אחת במחיצה ובתוך שבקעה תקעו להליסם כל אחד ואחד ממנו שבקעה היא להם כחצר שיש בה בעלי בתים הרבה ונחמיר עליהם שיסמרו לטלטל בבקעה אלא"כ עירבו חצרות קמ"ל מתני' אלא נחמיר עלייהו ואמרו לטלטולי בכל הבקעה בלא עירוב לכל בעירובי תחומין הצריכום חכמים שחסור להם לנחת חון מלחמים לחם ממקום שנשבתו בו בשבת אלא"כ הניחו עירובי תחומין כלין כל יחיד העומד בייסוד כיייסוד למה צריך להם להתיר לנחת [חון לתחום] בעוד שאין מלחמים ואין החויבים יוצאין לנמלן: **גמ' חצר שתשמישה לאויר ואינה מוקפת שתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי וכו'.** ק"ע מה שפירש הרב אלפסי ז"ל שתשמישה לאויר שתי בלא ערב או ערב בלא שתי להא במסכת סוכה (לף כל:) מפרש חילן המיסך על האילן וכו' למוקים ליה לעביל ליה בהונקא ולפנל שהוא שתי וערב ופריך התם אי הכי למחיצה מעלייתא היא למאי חין מטלטלין בו אלא בבית שלתים ואו מתרן מסוס להוה ליה מחיצה שתשמישה לאויר למאי הא"נ לאיכא שתי וערב לא הוי מחיצה לטלטל בו יותר מבית שלתים ועוד איכא רבים לחלת לתניא [לף כב.] כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל אויר שתשמישה לבירה כגון ליר וסכך ומוקצה וחצר לפי' בית חמשת כורין ובית עשרה כורין מותר וכל לירה שתשמישה לאויר כגון בורגנין שבסדות בית שלתים מותר יותר מבית שלתים לסור. ולפירוש שקבלנו מרבינו כך הוא כל (חצר) [אויר] שתשמישה לבירה לפילו מקום שאינו מקורה אם תשמישו לבירת אלם כלומר לכניסתו ולינתו והם תמיד כגון ליר וסכך וכו' מטלטלין בו לפי' לרוך כור או כורים שהרי הוקף לבירה. וכל לירה שתשמישה לאויר אע"פ שהיא מכוסה והיא עשויה כגג העשוי לבירה כיון שאינו נעשה לבירה אלא לשמירת אויר שהוא חוצה לה כלומר הסדות והכרמים שלא תעבור בה רגל אלם ורגל בהמה כגון אלו הבורגנין והן יוצאי ארייפין והן עשויין בשתי וערב אע"פ שהן עשויין כשאר כל בתים כיון שאין תשמישן (לתשמיש) [לבירה] בית שלתים מותר אם אין בין תוך כל אלו המחיצות אלא בית שלתים אחד לבזה הסיעור מועיל כל מחיצה ויותר מבית שלתים אחד לטלטל בו אלא בארבע אמות:

אומרים אחד משני דברים. (דף יז.) וארבעה דברים פטרו במחנה מביאין עצים מכל מקום ופטורין מרחיצת ידים ומדמאי ומלערב: **גמ'** (דף טז:) דרש רב נחמן משום רבינו שמואל חצר שתשמישה לאויר ואינה מוקפת שתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי יחיד נותנין לו בית סאתים שהן מאה אמה על חמשים אמה כי בית סאה חמשים על חמשים בית סאתים מאה על חמשים שהם שבעים אמה ושירים על ע' אמה ושירים כחצר המשכן כדכתי' (שמות כ"ז:י"ח) אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים ונקראת חצר והיא של עמודים ועליהם קלעים כדרך הולכי מדברות וכל מילי דשבת ממשכן ילפינן להו הלכך יחיד נותנין לו בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להם כל צרכן ואע"פ שהוא שתי בלא ערב וכן הלכה: (דף יז. ע"ש נ"א) אמר רב גידל אמר רב שלשה מותרין בשבע ואסורין בחמש ופירשה רב אשי הכי הוצרכו לשש כלומר לבית שש סאין סאתים לכל אחד ואחד והוקפו לשבע מותרין שהרי לא נשאר פנוי אלא בית סאה לא הוצרכו אלא לחמש והוקפו לשבע אפילו בחמש אסורין שהרי בית סאתים פנוי שאין צריכין להן ואקשינן ואלא הא דקתני וחכמים אומרים אחד יחיד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי מאי לאו מאדם וכיון שהן שלשה וכל אחד ואחד יש לו בית סאתים הרי יש להן שש סאין ולא נשאר פנוי מאדם אלא סאה אחת ואמאי אמרת אסורין אפילו בחמש ופרקינן לאו פנוי דקתני מאדם אלא מכלים וכיון שלא היו צריכין לכלים אלא חמש והוקפו לשבע הרי שנים פנוים מכלים ולפיכך אסורין אפילו בחמש דבטלה הקפתן. היו שלשה והקיפו בית שש סאין וקנו שביתה ואחר כך מת אחד מהן הרי הן מותרין כדמעיקרא ולא חיישינן לזה שמת ואם קנו שנים שביתה ואח"כ נתוספו עליהן הרי הן אסורין כדמעיקרא ואע"פ שנתוספו עליהן מאי טעמא שבת גורמת ולא דיורין: וחכמים אומרים אחד משני דברים: חכמים היינו תנא קמא איכא ביניייהו יחיד בישוב דרבנן בתראי סברי יחיד בישוב שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב כדין המדבר והלכתא כוותיהו:

ולא חיישי' לזה שמת. לכיון שסותר למקצת שבת הותר לכל השבת כולה: [דף יח:] **לוקין על עירובי תחומין. לכתיב לא יצא איש ממקומו ומהכא ילפינן בפרק מי שהוציאוהו [דף נח.]** וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת. **כית לין לקסבר לא יוציא רובא לומר לנפקא לן מיניה** לאזהרה להוציאה **מרשות לרשות שהיא לא מלאכה וממיתין עליה** וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד שלא יעשה כן שלא **יעשה כן מחייב עליו מיתת ב"ד לית לוקין עליו חפי' לא התרו בו למיתה והתרו בו למלקות להשתא לא מיקטל חפ"ה לא נקי להא לאזהרת מיתה ניתן ולא למלקות: אל יצא כתיב. ולין כאן לכון הוצאת מטוי: סליקו** להו מבוי **עושין פסין לביראות וכו'.** לבירות שבדרכות הרבים ובירות ענמן רש"י הן שעמוקים עשרה ואין יכול למלאות מהן ועושין להן פסין שלו להכין להם סיקף שיהו הפסין הללו עושין לאותן סביבות הבור רש"י ויתלה ויונית שם ותכנם בהמתו כולה שלו רואה ורובה ויפקנה שם: **דיומדין.** כלומר לו עמודים והוא עמוד הנראה כפניס שעשוי כמרזב וכשנועץ בקרקע לפחת מזרחית צפונית שנוטה לפנו לחל למזרח ולפנו לחל לנפון והפני לפחת מזרחית לדומית שנוטה לפנו לחל למזרח ולפנו לחל לדרום והפלגי לפחת מערבית צפונית שנוטה לפנו לחל למערב ולפנו לחל לנפון והרביעי לפחת מערבית לדומית שנוטה צפו ל' למערב וצפו ל' לדרום וכשנותן לרבעתן לל' הפחות נותן לכל רוח ורוח רוחב חמה ונותן שהרבע' דיומדין הן כשמונה ומפורש לקמן במתניתין שבין ליומא לחבירו מתיר ר' יהושע על שלש עשרה חמה ושלים ות"ק אם פטורין לזמו ס' ו' טפחים בין ליומא לליומא ורבי מאיר הינו מתיר חלש על עשר חמות. ות"ת חמי מקריך **ר' מאיר פטוטים** בין ליומא לליומא כי מקשו בגמרא [דף יט:] ומתרץ בבור שמונה כ"ע לא פליגי דלא צריך פטוטין ובבור שתים עשרה כ"ע לא פליגי לצריך פטוטים כי פליגי מחי' ועל י"ב דלר"מ בעינן פטוטין ולר"י לא בעי' פטוטים כי פירושו בבור ח' וכו' אם רוחב הבור ח' חמות לבבן לפילו לרבי מאיר לחינו מתיר בין ליומא לליומא חויר חלש על י' חמות בבור שמונה חמות לבבן בין צריך להסיס פטוטין בין ליומא לליומא למעטו חויר מאי טעמא לכי מניח כ' חמות שצריך חויר לרחסה ורובה של פרה שתעמוד שם בעת שתשתה לכתי ליכא חלש עשר חמות בין ליומא לליומא ולא מיבעיא לס יסיס הליומא של מזרחית צפונית רחוק מן הבור חמה ו' לבלה והליומא של מזרחית לדומית ירחיק לותו מן הבור ג' חמות ותוכל כל הפרה כולה לעמוד מצד מזרחית לדומית בחותו חויר שבין חני ליומא המועיל במקום כותל לדום לחפילו הכי ליכא חלש חויר שתי חמות מסוף חני ליומא שהוא מועיל לכותל מזרחית מכאן על הבור והבור יש בו ח' הרי עשר חמות של פרון על תחלת הליומא שהוא ברחם החחל ולעשר אין צריך כלום ו"ג שירחיק ליומא של כותל מזרחית צפונית ב' חמות מן הבור וליומא של כותל מזרחית צפונית כמו כן שתי חמות מן הבור ויכול להסקות בהמתו **מכל צד שהרי ליכא שתי חמות** כשיעור של רחסה ורובה של פרה בכל הצדדין וליכא מפרון חלש עשר חמות ולעשר אין צריך מיעוטו בפטוטין שעשיין לחם וכ"ם לר' יהושע שהוא מתיר פרתו על י"נ חמות ושלים לחם: **ובבור** שתים עשרה לפילו לר' יהושע צריך פטוטים למעטו הפרון שהם הרחיק שני הליומדין מן הבור מכאן ומכאן בשיעור ב' חמות כשיעור רחסה ורובה של פרה לפ"ם צריך ליומא למעטו הפרתה להיה יש בפרתה חרבע עשרה חמות שנשאר חוץ מן הליומא לחם לחת מכאן ומהם חחת מכאן ורוחב הבור י"ב הרי לך חרבע עשרה וכ"ם לר"מ שהוא חוסר פרתה יותר מי' חמות וצריך שיסיס פטוטו לחל רחב לחם בשמעתא החויר כדי שלא יהיה בין ליומא לפטוטו חלש שם חמות ומחתה מכאן ושם חמות ומחתה מכאן חו יבקיעו לליומא וצריך פטוטים הרבה וכל זה חלוכא לר' מחיר וחליבא לר' יהושע שני כשיסים פטוטו לחל שע"פ שיבקיעו של הליומא שהרי הינו נשאר חלש שלש עשרה חמות של פרון. ולוקח בבור י"ב צריך פטוטים בין לרבי מחיר בין לרבי יהושע כשהרחיק הליומדין מן הבור מכאן ומכאן שתי חמות

(דף יז:) ופטורין מרחיצת ידים אמר אביי לא שאנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובה דאמר רב יהודה מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני מלח סדומית שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא כקורטא בכורא אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי אמר ליה לא מבעיא כלומר שצריך נט"י: ומלערב: אמרי דבי דבי ינאי לא שנו אלא עירובי חצרות אבל עירובי תחומין חייבין דתאני ר' חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה קשיא ליה לרבי יונתן וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אמר רב אשי מי כתיב (שמות יז) אל יוציא איש אל יצא איש כתיב כלומר יציאה ברגלים בלבד היא ואין בה משום מיתת בית דין אלא באזהרה בלבד היא ולפיכך לוקין עליה וקשיא לן היכי אמרינן הכא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה ואנן קיימא לן דלית לדרבי עקיבא דאמר (סוטה דף ל:) תחומין מדאורייתא ואשכחינא בגמ' דבני מערבא דגרסינן הגיעוך סוף תחומי שבת שאינן מחוורין לך דבר תורה ר' מנא בעא ניחא אלפים אמה אינו מחוור ד' אלפים אמה מחוור הוא ר"ש בר ביסנא בשם רבי אחא אמר אין לך מחוור מכולם אלא תחום י"ב מיל כמחנה ישראל נמצאו עכשיו תחומי שבת מהן דרבנן ומהן דאורייתא מאלפים אמה ולמעלה עד י"ב מיל לוקה עליהן מדרבנן ולר"ע לוקה עליהן מדאורייתא דכתיב מקיר העיר וחוצה אלף אמה וגו' וכתיב (במדבר ל"ה:ה') ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים וגו' אי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר (במדבר ל"ה:ה') אלף אמה אלא אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת ורבנן סברי אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים מי"ב מיל ולמעלה לוקה עליהם מדאורייתא לדברי הכל דכתיב אל יצא איש ממקומו והיינו י"ב מיל כנגד מחנה ישראל אבל מאלפים אמה ולמטה מותר לדברי הכל ועדיין הקושיא במקומה עומדת שאין לנו עירובי תחומין אלא עד סוף אלפים אמה בלבד ואם הניח עירובו חוץ לאלפים אמה אין עירובו עירוב ואסור לו לצאת חוץ לאלפים אמה אפי' אמה אחת ואם איסור זה מדרבנן הוא לא ילקה עליהם דבר תורה אלא לדברי ר"ע והאי תירוצא לא סליק אליבא דגמרא דילן וקושיא בדוכתיה עד השתא כדקאי קאי : **סליקו להו מבוי עושין** פסין לבירות ארבעה דיומדין נראין כשמונה דברי רבי יהודה ר' מאיר אומר שמונה נראין

בשום אבל שם הקביע הסיומא הא' לבור לגמרי לו הרחיקו ממנה אמה אחת לבד ומהאי הסני הרחיק הסיומא שתי אמות כשיעור רחבה ורוחב של פרה הין שם פרון אחד אמה אחת ומאי הסני הרחיק הסיומא כ' אמות כשיעור רחבה ורוחב הין שם פרון אחד י"נ אמות] והין צריך פשוטים אליבא דרבי יהודה. כי פליגי ר"מ ורבי יהודה במסקנא דלרבי מאיר צריך פשוטים ולר"י לא צריך פשוטים בבור ט' וכנון שהרחיק כל שני הסיומין בשום מן הבור כשיעור רחבה ורוחב של פרה ומעמד שים לפרון אחת עשרה אמות לרבי מאיר צריך פשוטים ולרבי יהודה לא צריך אבל שם הקביע הסיומא לגמרי לבור מאי אחד ומאי הסני הרחיק הסיומא שתי אמות לבדן ליכא פרון אחד אלא עשר אמות לבדן **ואפילו לרבי מאיר לא** צריך. ובבור עשרה שם הרחיק בשום כלפריסיות יהיה הפרון אחד עשרה ולרבי מאיר צריך פשוטים ולרבי יהודה לא צריך ובבור אחת עשרה שם הרחיק בשום כלפריסיות יהיה הפרון אחד עשרה ולרבי מאיר צריך פשוטים ולרבי יהודה לא צריך: **גבהן עשרה.** שאין נקרקית מחיצה בפחות מעשרה ורחבן שם טפחים לזהו אמה שאע"פ שמחיצת (עשר) [חנך] סני בשם לרבעה לא למי להשם בחנך ליכא ג' מחיצות שלמות לבל בספסי בירכות שרוכו פרון מכל צד מצרכינן שם של שמה טפחים: **ועביין כל שהוא.** למה לנו ולעביין כי שם לרחבן: **וביניהם כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר.** כלומר אנו מתירין בין לסומא לסיומא לחייב כל כך שיכלו ו' פרות ליכנס בתוכה בבת אחת כלשמרם ואזל אחת נכנסת ואחת יוצאת כלומר שלא פרות המוכנות בעול הרועות ליכנס שם לשתות ויוצאו שלא אחריות יוצאות משם שאחו כבר והוא שיעור יותר נאות מסיכנסו ו' כולן בבת אחת וזה השיעור הוא עשר אמות לפי שרוחבה של פרה החורשת אמה ושני שליסי אמה ומעלה לשם פרות שם אמות ושמה פעמים שני שליסים שם שנים עשר שליסים ושם אורכא אמות הרי עשרה ומעלה אר"מ מתיר על עשר ולא יותר ור"י מתיר כשיעור שמונה פרות שהם שמנה אמות וט"ז שליסים שהחשבה עשר ממן הן חמש אמות צרף אותם עם שמונה אמות הן שלש עשרה אמות ושליש אמה ואע"פ שאין הפרות מוכנות בעול בשבת אפ"ה מצערין בהו לפי שנם ביומות אחול נכנסת שם לשתות ופעמים שכשמעמיד הא' נכנס לשתות מועד השני שמתה משם ורוצה לעלות ושם יהיה בין הסיומין פחות מזה השיעור יבואו הפרות ויפילו הסיומין לאחר ומחלוקת לרבי מאיר ורבי יהודה שזה משער בעמד של ג' ג' פרות וזה משער בארבע פרות הן מפני שהארץ קשה מקומות שאין חורשין בלא ארבע פרות או מפני שהארץ קשה לחרוש או מפני שהשחשה נשה שלהן לינה חזקה כשאר פרות לעולמו: **קשורות ולא מותרות.** מקשינן בגמרא [לף יט.] כיון לתנא קשורות פשיטא ללא מותרות ומתרת אי לא תנא ללא חלא הוה לימא מאי קשורות כעין קשורות שהן שמוכות זו לזו קשה ושם יהיה בעניין זה יהיה השיעור יותר נאות לסכי תנא ולא מותרות לדוקא קתני שכן לרבן בחול להוליכן לבור להשקותם: **אחת נכנסת ואחת יוצאת.** כלפריסיות להנהיל השיעור לפי שהרבה פעמים

כשנים עשר ארבעה דיומדין וארבעה פשוטין גבהן עשרה טפחים ורחבן ו' ועביין כל שהוא וביניהם כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר של ארבע ארבע קשורות ולא מותרות אחת נכנסת ואחת יוצאת: מותר להקריב לבור וכו'. כלומר יכול להקריב הסיומין ולנעמא שמוך לבור שם ירעה ובלבד שיהא שתי אמות מן המחיצה על הבור וזהו שיעור רחבה ורוחב של פרה כלפריסית שהם יקריבם כל כך לבור שלא יהיה בו כשיעור הזה כשירצה להשקות בהמתו בלי יוציאנו לרה"ר שבילו נזרעין שמא יוציאנו לרה"ר לזהו חוץ הסיומין לבל כיון שהסיור רחב כשיעור רחבה ורוחב של פרה ליכא למינזר כלשמרינן **בהמוצא תפילין [ל' עט.]** לא יעמוד לזה ברה"ר ויסתם ברה"י שלי"כ שכנים רחבה ורוחבו למקום שהוא שותה ובשיעור הקרבה זו שהיא רחבה ורוחב של פרה הוי פלוגתא לר' אחיר ור' יהודה לרבי אחיר אינו אחיר שלא פרון של י' אמות ורבי יהודה אחיר על י"נ אמה ושלים: **מותר להרחיק כל שהוא.** כלומר כל אם שהוא רוצה ל' או ה' אמות אז יותר ובלבד שיהיה זריז להרבות פשוטים בענין שלא יהיה בין ליומל לפשוט יותר מעשר לר"מ או לר' יהודה אי"נ אמה ושלים וכן יזהר שלא יהיה בין פשוט לפשוט יותר מזה השיעור לפילו יהיה ממזרח ועל מערב מסך שלא ולרבע סחין [או יותר] שרינן בחחיצות נרועות כלומר ור"י פליג ואמר לעל שרינן לעל כשיעור בית סאתים בלבד לזהו **שיעור חנך המסכן כמו שנאמר לקמן** [לבל יותר לא] לעל אוקרי תו חנך: **אמרו לו חכמים לא אמרו.** חכמים זה השיעור של בית סאתים לעל בננס וקרפף שהם לבריס שלא הוקפו לירה לעל מחיליהן ועשו מחיצותיהן להתם הוא לעל מהני יותר מבית סאתים מהום לעל רגע חז"ל להקל בדבר שהמחיצות ועשו מחיליהן לבל בספסי בירכות שעשו הסיומין והפשוטין ע"י בן לעם לין הוא שיהיה לפילו **כיותר מבית סאתים: אבל אם היה שם דיר וכו'.** ליר שים לו מחיצות ובית בתוכו לרועה שלהן וכל שלו שמונה הכא בענין זה ולפילו יש להן בתורך יותר מחמשה כורין לין הוא שמותר לטלטל בהם כל מה שירצה שהרי עשה על ידי בן לעם והוקף לבירה: **ומותר להרחיק כל שהוא וכו'.** הא לקא משמע לן ר"ל למסתם הלכתא כרבי מאיר לפלוגי בהדי רבי יהודה לשרי מחלוקת ולאחר כך שהוא רוצה לפילו **כיותר מבית סאתים** להוי מחלוקת ולאחר כך סתם והלכה כסתם: [לף כ:] **גמ' אמר ר' יצחק בר אדא לא הותרו וכו' לעולי רגלים.** לוקא לפי שהם עוסקים בשבר מצוה ונריכין למי נשמים שרבה כלכתיב (לבריה י"ל:י"ל) למטר השמים תשתה מים ולין מעיינות מים נמצאין בכל מקום לבל בזמן הזה שלנו בגלות שלין רוב ישראל יוצאין מבתיהם לילך בשיירות ועוד לשכיחי **בלקי למיח לא** שרינן לטלטל בתוכה בחחיצות הלו שפרון מרובה על העומל: **בהמת עולי רגלים. לבל חלש לפי לעולי רגלים לא הותר לו ללות ולשתות שהרי יכול ליכנס לפניה** ולם היה [לף כל.] רחב כ"כ שלינו יכול לירד בתוכו לף לשם מותר ורבר לשפני ז"ל לא חשש לסיים לבריו לפי שבעונותינו חרב בית מקדשנו: [לף כב.] **מתני ר' יהודה אומר אם היתה דרך הרבים וכו'.** לס"ל **לחתן רבים ומבטלי מחיצות** כלומי שהפרון מרובה על העומל מחרבע רוחותיה שהם היו שתי המחיצות שלמות בהא הוא מודה רבי יהודה שלין כח בדבים לבטל מחיצות כלחזון בפרק כל

נגות (דף עה.) לתניא מי שיש לו שני בתים מצני ערי רי"ר עוסה לחי מכאן ולחי מכאן וקורה מכאן לו קורה מכאן ונוסק ונותן בחמע לבני רבי יהודה וחכמים לחומרים לין מערבין רי"ר בכך שמע מינה להיכא לחיכא שתי מחיצות שלמות מועה רבי יהודה לנא לתנ רבים ומבטלי מחיצתא:

יום מו **וחכ"א אינו צריך.** כלומר לנא לתנ רבים ומבטלי שם לרבע מחיצות לפסי בירות יש מכל מחיצה ומחיצה פם שסה מכאן ופם שסה מכאן שאם לא מחמת הפסין שסה כל כך רחבים מכאן ומכאן כהא הוו מוקו רבנן לתנ רבים ומבטלי מחיצתא כלחזינן בפלונתא לעיל למי שיש לו שני בתים בצני ערי רשות הרבים וכבי מיתרצי בגמ' לר' יהודה לעל:

יום מו יהודה ולרבנן לעלרבנן: **אחד בור הרבים וכו'.** שאם נובע ולא עביל לפסיק: **או בור הרבים.** לע"נ לעביל לפסיק כיון לשל רבים הוא שריון ליה למימלא בשבתא ע"י פסין או לפני בור של יחיד כיון לנא עביל לפסיק לכל לבור היחיד לחיכא תרתי לגריעותא חלא לשל יחיד הוא ועוד לעביל לפסיק ולו שרית ליה לטלטול בו שמא יבא לטלטל במחיצות אלו אחר שיבשו מים ועיקר שיתרת לו שתירו חכמים [לנא מסוס ערוך הרבים או ליחיד לשתות מים בלרך] ור' יהודה בן בבא סבירא ליה שנא שתירו חכמים לטלטל במחיצות נרועות כאלו שהן פרוץ מרובה על העומד בכל מחיצותיו לנא חיכא לחיכא תרתי למעליותא כגון בור הרבים: **ולשאר.** (שנא יבענו שם הוקף לגירבי שם לאו) כגון בור של יחיד לע"נ לנא עביל לפסיק ל"ג בור של רבים שהן מים מכונסין: **עושין להם חגורה וכו'.** וחגורה ומחיצה לבר אחד סה ומפני שמקריבין מחיצה מל' רוחותיה קורא לה חגורה: [דף כג.] **גמ' הלכה כר' יהודה בן בבא.** לאמר אין עושין פסין לנא לבור הרבים בלבד ולא לבור היחיד לע"פ שהוא בור של יחיד עביל לפסיק: **אין בורגנין בבבל.** כלאמרינן בכיצד מעברין את הערים (דף נה:) שם היו בורגנין חון לעיר בתוך ע' לאמ ושיריים מקעברין עמה ומוללין תחוס העיר מסס ולהלן לפילו עשר פרסאות יכול לילך בשבת שם מעיינן בורגנים קרובים זה מזה בשיעור זה ובורגנין שם סוכות שעושין שומרי שדות וקמ"ל ר"י דלין בורגנין אינו נוהג בבבל ואינן מתעברין עם העיר לפי שאינם דבר של קיימא שבא שבועת מים ושוטפת אותם ושמחרחרנית שאין יסלקנה לצדדין וחכמים אומרים אינו צריך: (דף כב:) אחד בור הרבים ואחד בור הרבים ואחד בור היחיד עושין לו פסין אבל בור היחיד עושין לו מחיצה גבוהה י' טפחים דברי רבי עקיבא רבי יהודה בן בבא אומר אין עושין פסין אלא לבאר הרבים ולשאר עושין חגורה ובלבד שיהא גבוה עשרה טפחים: **גמ'** (דף כג.) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בבא ואמר רב יהודה אמר שמואל לא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים בלבד וצריכא דאי אשמועינן הלכה כרבי יהודה בן בבא הוה אמינא דרבים ואפילו מכונסין והאי דקתני באר הרבים לאפוקי מדר' עקיבא אתי קמ"ל דלא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים ואי אשמועינן דלא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים הוה אמינא לא שנא דרבים ולא שנא דיחיד כדר' עקיבא קמ"ל דהלכה כר' יהודה בן בבא: (דף כא.) אמר רב ירמיה בר אבא אין בורגנין ולא פסי בירות לא בבבל ולא בשאר ארצות בורגנין בבבל לא דשכיחי בדקי דמיא בשאר ארצות נמי לא דשכיחי גנבי פסי בירות בבבל לא דשכיחי מיא ובחוצה לארץ נמי לא דלא שכיחי מתיבתא א"ל רב חסדא למר בריה דרב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא אמרי קא אתיתון מברניש לבי כנישתא דדניאל תלתא פרסי בשבתא אמאי קא סמכיתו אבורגנין הא אבוה דאבוך משמיה דרב אמר אין בורגנין בבבל נפק אחוי ליה הנהו מתאותא דמיבלען בשבעים אמה ושירים: **מתני'** (דף כג.) ועוד א"ר יהודה בן בבא הגנה והקרפף שהיא שבעים אמה ושירים על שבעים אמה ושירים מוקפת גדר גבוה י' טפחים מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה או שתהא סמוכה לעיר רבי יהודה אומר אפילו אין בה אלא בור שיח ומערה מטלטלין בתוכה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחד מכל אלו מטלטלין בתוכה ובלבד שלא תהא אלא שבעים אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים * בס"י אי' כאן וכמה הם סאתים כחצר המשכן רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על רחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה ר' יוסי אומר אפי' ארכה פי שנים סם שפע מים כבירים שוטפין לפ"ם לת: **דשכיחי גנבים.** ונגבי להו בלילה כל מה שבתוך הבורגנין נמצא שחוסס עשויין לגירת קבע: **דשכיחי מיא.** שחס לת כן היה מותר בעבור שיירות שהולכות לדבר מנוס לנמול תורה לומיל לעולי רגלים ובחו"ל ליכא בעלי יסיבות ולפילו ליכא לרן עוני ולנלול הוא וכל כמה רגיס לחר פרנסתם ולינן מנייעים: **מתני' ועוד אר"י בן בבא הגנה והקרפף וכו'.** כלומר שלא יקענו לם הקפולדירהסם לת: **שהן שבעים אמה ושיריים וכו'.** שהן ע' לאמ ול' טפחים על ע' לאמ ול' טפחים ועוד לבר מועטו שהוא י"ט לאמות פחות שלים לילפינן [דף כג:] מחנך המשכן לכתיב לורך החנך מאה בלאמ ורוחב חמשים בחמשים ולא היתה מרבע ליה הוה כי היא סיעור כשתקח חמשים לאמ **שלרכו יתר על רחבו ותשכב מסס החמשים הנותרים [ויהוו להו שבעים לאמ ול' טפחים מרובעים] כיצד עשה מסס רצועות של י' לאמות רוחב ולרכן חמשים השכב לותם לאמת למזרח ולאמת למערב הרי רחבה ע' ולרכה נ' שיס לאמ לדרום ולאמת לנפון הרי ע' על ע' שלא שהקרנות פנומים לכל קרן וקרן עשר על עשר מפני התוספת שהוסיפת טול מן** הנ' לאמ ל' **לאמות** כלומר ל' **לאמות** של י' י' ושיס על **לרבעה קרנות ונתמלאו** טול י' על י' הנותרים שהם ק' לאמות **ועשה לותן רצועות של כ' טפחים הרי נ' רצועות לורך כל** אחת מלה **לאמות שהן נ' מאות** לאמ **תן ע' לכל רוח הרי שבעים** לאמ **ולרבעה טפחים על ע'** לאמ **ול' טפחים שלא שהקרנות [פנומים] כ' טפחים על כ' טפחים** ונשאריס לך כ' לאמות מן הנ' מאות לאמ טול מהם לאמ ושני טפחים שהן שמונה טפחים להשליס פנימה ל' **הקרנות יעשרו כיוך י"ט** לאמות פחות שלים שהן שהן **י"ח לאמות ול' טפחים והוא הנקרא לכר מועטו** בגמרא לחיכא בין ל"ע ור' יהודה בן בבא נמצא לכשיעור הזה נקרא חנך שהוא [ר"י] לטלטל בו: **ובלבד שיש שם שומירה.** כעין סוכה של שומרי הלילן לו השלות לו הכרמים בקביעות יומם ולילה כל השנה: **או בית דירה.** לבעל הבית לע"פ שאינה תדירה שלא לפרקיס: **או** שתהא סמוכה לעיר: **בתוך** שלפיס לאמ כגון ליכול בעל הבית ללכת ולטייל בה הא לאו הכי נקרא כרמלית כדין בקעה ואסור לטלטל בה שלא בתוך לרבע לאמות. ורבי יהודה פליג ואמר לסני

אם יש בה בור או שיח להתקבץ בהם מי גשמים שנראה שלעולם אלא הוקפה ובור ושיח אחד אם אלו שבור בחפירה ושיח בבנין כלאחרינן (בב"ב סא.) בבור ושות ח"נ (ב"ק קף נ:) האחד מרובע והשני עגול: **או מערה.** להסתופף תחתיה מפני החמה ולהתענג בה אבל אם אין בה בור או שיח לשמור לטלטול בכולה ור"ע פליג ואמר לעיל"נ לאין בה אחד מכל אלו מותר לטלטל בה כיון לאין בה יותר מבית סאתים על בית **סאתים ואפי' שלא הוקפה לדירה שאם** הוקפה לדירה בודאי אפי' בבית י' כורין מותר לטלטל בכולה: **ר"א אומר אם היה ארכה וכו'.** לר"ת ס"ל למרובעת בעינן כר"ע ור' יהודה בן בבא דלרבים ורחב חמשים בחמשים הכי טול חמשים וסבב חמשים כלפריסת ורבי יוסי לא קפיל בריבוע אלא לפילו מלא על חמשים כחצר המשכן שהיה שיעור בין בנוי ושאינו בנוי ופרכינן והא תניא רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יתר על שנים ברחבה לפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה ומתרצינן במתני' נמי הכי תנן אי הכי היינו רבי יוסי ומתוך היכא ביינייהו ריבוע לרבעוה רבנן **רבי אליעזר סבר ארכה יתר מכ' על רחבה אין מטלטלין ומיהו עיקרה ומשפטה לכתחלה ארכה פי שנים ברחבה ולית ליה ריבוע** דלרבנין טול חמשים וסבב חמשים לבל אם מרובעת **לא מיתסרא כהכי** כלקתני **אם היתה ארכה יותר משנים ברחבה אין מטלטלין אף בעיר מפי שנים ברחבה מטלטלין ורבי יוסי סבר מרובעת עיקר ולכתחלה לורויי מורינן הכי ומיהו לפילו ארכה פי שנים ברחבה שריא ומקלקלת לפילו מכלל לעיקרה ומשפטה נלו הכי הוא** והלכה כרבי עקיבא [קף כנ.] לגל בעי לא שמירה ולא בית דירה ולא סמוכה לעיר ולא בור ושיח ומערה כיון שאין בו יותר מבית סאתים ואף על פי שלא הוקף לדירה ולית הלכתא כוותיה לבעי מרובעת לוקל לגל הלכה כרבי יוסי לפילו ארכה פי שנים ברחבה שריא: **גמ' איכא בינייהו רבוע דרבנן.** פירשנו במסגת בעניין לחבר: **אריך וקטין.** כגון מלא על חמשים: [קף כה.] **קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה.** גגל שהיו מחיצות עומדות מגליהן ברחבה מטלטלין בתוכה: **גמ'** (דף כג:) רבי עקיבא היינו תנא קמא איכא בינייהו דבר מועט דתניא רבי יהודה אומר דבר מועט יש על ע' אמה ושיריים ולא נתנו בו חכמים שיעור וכמה הם סאתיים כחצר המשכן: ר"א אומר וכו'. והתניא ר"א אומר אם היתה ארכה יתר על פי שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה אמר רב ביבי בר אביי כי תנן נמי מתני' יתר משנים ברחבה תנן אי הכי היינו רבי יוסי איכא בינייהו ריבוע דרבנן פי' הא דתנן (דף מט:) עגולות דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות בטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות לר' אליעזר דאמר אם היה ארכה יתר על שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה משח ליה באלכסון וכי הוה אלכסונה יתר על שנים ברחבה אפי' אמה אחת אין מטלטלין בתוכה דסבר לה כרבי חנינא בן אנטיגנוס דאמר בעינן תחום שבת עגולות ולא מרובעות ולרבי יוסי משח לה בריבוע דסבר לה כרבנן דאמרי מרובעות הלכך אם היה ארכה פי שנים ברחבה כחצר המשכן דכתיב ארך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים מטלטלין בתוכה ואם יתר על זה אין מטלטלין בתוכה וטעמא דרבי חנינא בן אנטיגנוס וטעמא דרבנן בהאי פלוגתא מיפרש בפרק מי שהוציאוהו נכרים (דף נא.) דילפינן לאלפים אמה תחום שבת בגזירה שוה מהאי קרא ומדותם מחוץ לעיר וגו' אלפים אמה ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר זה יהיה לכם מגרשי הערים לזה אתה נותן פאות ואי אתה נותן פאות לשובתי שבת ורבנן סברי זה כזה יהיו כל שובתי שבת: (דף נא.) איתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורב ביבי אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' עקיבא ותרוייהו לקולא וצריכא דאי אשמעינן הלכה כרבי יוסי הוה אמינא עד דאיכא שומירה או בית דירה קמ"ל הלכה כר"ע ואי אמר הלכה כר"ע הוה אמינא אריך וקטין לא קמ"ל הלכה כר' יוסי דאפי' אריך וקטין: (דף כג:) אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לשם דירה כיצד הוא עושה פורץ בו פרצה יתר מעשר אמות וגודרו ומעמידו על עשר לשם דירה ודיו דדמי כאילו הוקף כולו לדירה ומותר לטלטל בכולו דהויא ליה כחצר: **מתני'** (דף כד.) אמר ר' אלעאי שמעתי מרבי אליעזר אפילו היא בית כור וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב ביתו אסור מסעיפי הסריס ונקיקי הסלעים לו שלא היתה כוונתו לדור בתוכו ואע"פ **שאחר כן בנה לירה בתוכו ואמרי' לקמן הוקף שלא לדירה ולבסוף פתח** בתוכו לא מהני ליה ולא מידי [קף כה.] על שיעשה לו מחיצה לחרת מבפנים דחוק ממחיצות הרשתנות לרבעה **טופחים וכיצל יעשה** שלא יצטרך למחיצה לחרת כל שביבות הקרפף **פורץ כה פרצה שהוא יותר מעשר** ונתבטלו כל המחיצות שהפילו היה מוקף לדירה היה לסור לטלטל בו לף כנגד העומק לף על פי שהעומק מרובה על הפרוץ ונולד **וסותם לותה פרצה** לסם לירה לם ירצה כולה לו לם ירצה לתם לחת היתרה **על עשר והוי כפתוח ולבסוף הוקף** ולותן י' לתות הנשארות פתח הן ולפילו כננגן מותר לטלטל: **מתני' אמר רבי אילעאי שמעתי מר' אליעזר אפי' היא בית כור.** ולע"נ לגל הוקף לדירה לגל לתי לבקעה דבקעה לא מסיימי מחיצותיה לגל בדרך מדרון ונכנס לה ויוצא ממנה לבל ננה וקרפף יש לסם מחיצות מעלייתא לף לא נעשו על לעת שיצולו בסם: **וכן שמעתי ממנו אנשי חצר וכו'.** כלומר שששכח ולא עירב עם בעל הבית חברו לו שהיו סם רבים וכולם עירבו חוץ ממנו ולם ביטל לת רשות חצרו להם שלומר כל רשותי קנויה לכם לו מבוטלת לכם תכף ונקנה להם חלק שיש לו בחצר נם ביתו והוי חילו כלורה לנבייהו שהוא חוסר עול עליהם וסם מותרין להועיל ולהכנים בביתו לל זה המבטל לבל חילו לא לע"נ דהוי כלורה לנבייהו דשמא יסוב בלבו מבטולו שבטל להן ולם יחזור ויזכה בחצר יהיה חוסר עליהם לי נמי להבין לבל בני החצר שמחמת ביטולו שביטל להם מלתמים בחצר ונם בביתו לבל חילו לא לע"נ לנעשה חורח נם בביתו שלם לא נעשה [חורח] לנמרי נם מביתו היה לסור לבעלי חצר להכנים ולהוציא מן החצר לביתו לגל ולחי לנמרי נסתלק מביתו וחצר שלו ומן הדין היה מותר נם הוא לגל תסוס שלא יטעו בני החצר לחברין ליה ובברייתלא פליגי רבנן עלייהו ולתמרי לו ולסם להכנים ולהוציא מן החצר לביתו שהוא לר בו לסביבותיו שהמבטל חצרו רשות ביתו לא ביטל ע"כ לתר בפירוש כל רשותי יש לי בין בחצר בין

בכתיס לבל בשאר בתיס של בעלי חצר שעירבו וביטל להס רשות חברו הוא מותר להכנים ולהוציא מבתיסס לחצר להוי חורס לגבייהו כיון שנסתלק מן החצר אע"פ שלא נסתלק לגמרי מביתו אלילא לדבנן בסתם או אלילא לר"ש היכא לאמר בפירוס רשות חצרי אני מבטל לך ולא רשות ביתי והלכתא כרבנן שסמבטל רשות חצרו רשות ביתו לא מבטל אלא"כ גלי לאעתיה בפירוס שביטל הכל ואפ"ס ביתו אסור לו להוציא לחצר לבל להס מותר ואס לא גילה אלא לקאמר חצר אי אתה רשות ולא לאמר כל רשותי שים לי בביתי ובאחרי אסור ביתו לו ולהס: **שיוצאין בעקרבלין.** משום מרור בפסח והוא סיב הנגל שביב הקנל ונכרך ועולה בו כלובאי נפנים ולובאי ללועזין הנלבתיס ונכרכין לכל מה שמוציאין: **ובקשתי לי חבר.** לס שמע ממנו כמו שסמעתי אני ולא מלאתי: **גמ' לר' אליעזר המבטל רשות חצירו.** מסתמא רשות ביתו נמי בטל לפיכך ביתו נמי מותרת לאוצי החצר להוציא ממנה ולהכנים לתוכה שהאוסר כבר נסתלק לגמרי ואב כאורח לגבייהו ומן הדין נס לו נמי היה מותר להוציא ולהכנים מביתו לחצר כמו שהוא מותר בשאר הבתיס לבל משום היכרא שיכירו שביטל הוא רשותו להס לאסרינן ליה לאותו המבטל שלא יוציא מן הבית לחצר אי נמי שלא יתלך ויחזור מביטולו שהרי יכול לחזור מביטולו שביטל ויאסר עליהס אס יחזיק בחצר ולהביא לדבנן לאסרי ביתו לו ולהס לסבירא להן שלא בטל משתתפת כי אס החצר לבדו ולא הבית לפיכך אין להס רשות ליכנס אס ולהוציא משם לחצר אע"פ שבל החצר הוא שלהס שהרי בבית אין להס אוס זכות לזכות בו לבל המבטל בשאר הבתיס מותר להכנים ולהוציא כלין חורס שמתארח עס בעה"ב: **וחמשה וכו' לרבי אליעזר.** לסבירא ליה דיותר ממה שהוציא בשפתיו אינו מבטיל מתוך דברים הבא נמי אע"פ שלא בטל בפיו שלא לחלל לעתו וכוונתו היתה בגגל כולס ומותרין כולס לטלטל מבתיסס לחצר וגס לביתו ולדבנן לסבירא להו שאני מלקלקין מה שהוציא בשפתיו ואין אנו מבינין בו יותר הכי נמי אמרינן ליה שבטל לו לבלו **ולא נלחריס ואסורין כולס לטלטל** בחצר שהרי זה אוסר על זה: **סליק** עושין פסין **בבל מערבין בו'.** מערבין עירובי חצרות ועירובי תחומין: **ומשתתפין.** שתפוי מבוקות: **חוץ מן המים ומלח. ללאו מילי למזון ניהו ובעמא לעירובא משום ללעתא ולירתו במקום מזונותיו הוא וכיון שנתנו בני החצר כלי מזונס בבית לחד נעשה כאילו לריס בתוכו ונמצאו כולן רשות לחת וכן בעירובי תחומין נעשה המערב כאילו אוכל ושוכח **שם ומשם יש לו אלפים אמה לבל רוח והלבך לבר מזון בעינן:** [לף כו:] **בכסף מעשר. בתוך ירושלים כשהוא מוציאו כלבתיב** (לברים י"ל:כ"ו) **ונתתה הבסף בבל אשר תאוה נפשך** וגו': **חוץ מן המים ומלח. ללאו פרי מפרי הוא** ולא נילולי קרקע כלישנאן בבשר ויין: **והנודר** מן המזון מפרש בגמ' [לף ל.] לו שאמר יהא עלי מזון לולאי לו מיקרי מזון אלא כגון שאמר יהא עלי כל לבר שמביאין לפי שעה וכל מילי זייני לפי שעה חוץ מן המים ומן המלח: **מערבין לנזיר.** בין עירובי תחומין בין עירובי חצרות: **ביין.** בשתי רביעיות של גוג יין בלנקמן [לף בט.] לאע"נ לליליה לו **חזי חזי לאחריני וכיון למזונא הוא נבי לאחרים שרו ליה רבנן** ולישראל נמי בתרומה להא חזי לכאן: **סומכוס אומר בחולין ולא בתרומה.** למילי לאחזי ליה בעינן ותרומה לו חזיא [לף ל:] ליה בשום ענין שאם יאבל עליו לאחס בלומר שטעה בתרומה מזה על זה אף"ס לאסורא ליה שהרי טובל הוא ואין מערבין בטובל להא לו חזיא ליה לאבל נזיר ביין לו פליג סומכוס להא לו בעי מיתאבל על נלריה: **ולכהן בבית הפרס.** מערבין לכהן בתרומה [לף לו.] ומניחו במקום שנאחרס בו קבר ומיירי בתרומה שלא הוכשרה אס היא תרומת פירות לו תרומת לנן שגולסס במי פירות ואינה יכולה לקבל טומאה ואע"נ לבעינן לוכתא לליהוי ליהו מצי **למיזל ולמאקליה ולמיכליה האס וקני שביתה בההיא לוכתא למיהוי כאילו שכב שם בבית הפרס** אף"ס שפיר **למי לספיקא לרבנן הוא ומותר ליכנס ע"י ניפוח** לאמרי' [לף ל:] מנפח אאס בבית הפרס והולך כלומר שאם שנאחרס בה קבר לכולה ספיקא משום עצמות הוא שבאבר כבר נרקב כמה שניס ועצמות בלא באר אין מטמאין בהאל אלא במגע וכשמנפח לפני רבניו אס יש עצם גדול נראה הוא ויזהר שלא יגע בו ברבניו ואס עצם קטן הוא ונאחס בנפיחה ואינו מסיטו ברבניו ואס מכוסה בעפר אינו מטמא להא עצם כשעורה אינו מטמא אלא במגע: **אבל אין מניחין עירובי תחומין לכהן בבית הקברות.** ואפילו יהיה חולין לפי שאינו יכול ליכנס לשם ואס [תאמר ואת] אפשר ליכנס בשילה תיבה ומגלל נזלים שמחזיקין מ' סאה בלאו שאם כורייס בידם אלא מקבלי טומאה ליטלי' משם אף אתה אומר בפ' מלין מה שם מיטלטל אלא ודיקן ואינו נקבע לף כל מי שמיטלטל אלא ודיקן ואינו נקבע יצאו אלו שאם יטלטל אאס אותם אלאים יזבדו ואפילו אבי אין מערבין לו [שם] לסבירא ליה להא זוזק לאו שמיה להא כלומר להא שאינו קבוע במקום אחד כל הימים וכיון שאין בין הטומאה והשילה ושבילה פותח טפח מיקרי טומאה רגעה ובוקעת ועולה על לרקיע ור' יהודה פליג ואמר למעלה בבית הקברות לסבירא ליה אוהל אע"פ שהוא זוזק שמיה להל ואינה בוקעת ומניחה בפני הטומאה אע"נ לחזיון בבית שהוא אלא עפר וערוגות במסכת סוכה שמביאה לשם חגב נדרא ואמרינן שהכלים העומדים על הגג נטמאין לף אמי להסס כיון שאין אוהל טפח בבית אין שם להל כלל אלא שהקבר מסכינן ליה לבית אבל בשילה תיבה ומגלל שיש לו אוהל נגול אע"פ שאין בינו ובין הטומאה טפח מניחה ואינה ואס תאמר היאך יקאנה מעל הקבר שאם מניעין ידו חוץ לשילה יאהילנה על הקבר מתרן בגמרא שיכול להביא אלעיו בפשוטי כלי עץ שאין בראבן טפח ללא שהקבר טומאה ואינן יכולין להביא אלעיו טומאה כיון שאין בראבן טפח ואפי' יהיה לו רוחב טפח מצ אחד שם

מלהכניס ומלהוציא לו אבל להם מותר וכן שמעתי ממנו יוצאים בעקרבלין בפסח וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי: **גמ'** וכן שמעתי ממנו אנשי חצר וכו': והתניא * צ"ל והתנן וכ"ה בגמרא דף כו. ביתו אסור להכניס ולהוציא לו ולהם אמר רב הונא בר חיננא לא קשיא (דף כו:) הא ר"א הא רבנן: אמר רב ששת כשתמצא לומר לדברי ד"א המבטל רשות חצרו רשות ביתו בטיל לדברי חכמים המבטל רשות חצרו רשות ביתו לא בטיל וחמשה ששרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב לר"א כשהוא מבטל רשות א"צ לבטל רשות לכל אחד ואחד לרבנן כשהוא מבטל רשות צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד ואי גלי דעתיה ואמר בטלית רשות חצרי ורשות ביתי אפילו לרבנן כיון דגלי גלי והוו מבוטלין: **סליקו להו עושין פסין בכל** מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח והכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח הנודר במזון מותר במים ובמלח מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה סומכוס אומר בחולין ולא בתרומה ולכהן בבית הפרס רבי יהודה אומר אפילו בבית הקברות (דף כז.) מפני שהוא יכול (לצאת) לחוץ

יספכנו לחותו על שהוא פחות מטפח הינו מביא את הטומאה לכהן התוחז לחותו ביולו: [קף כו.] **גמ' אמר ר' יוחנן אין למדין מן וכו'.** כלומר אין למוד על נזון המצנף שכולו כלו נזול לכבריס רבים יחד שאינו חש התנף לפרט הכל והולך לחר הרוב ואע"פ שנלחמר בו חון למטמע שהקלק בלבר שלא הוציא מכלל שלא שלו בלבד: **אבל מים ומלח כאחת מערבין.** שלרך העולם לעשות ממנו כמין הילמי לתנן במסכת שבת בפ' (בתרא) [שמונה שרצים] [קף קח:] שטוכלין בו כלרך שטוכלין במוריים הלחם או הבשר ללפת בו הפת: **לפסול את הגויה בבחצי פרס.** ואע"פ שאין אוכלין טומאין מטומאין הלם במגע אפי' הכי הם אוכל **מינייהו חצי פרס להיינו שתי ביצים נפסל גופו מלאכול בתרומה כדתניא בפרקא לקמן [לף פב:] וחצי חציה לפסול בה את הגויה חציה היינו פרס שהוא לשון פרוסה שנחתכה לשנים** ויש לרבע ביצים שהרבר הזה יהיה **שמונה ביצים וחצי חציה להיינו חצי פרס הם שתי ביצים** והם אוכל בין מלחם ובשר ופירות טומאים שיעור **חצי פרס נפסל גופו מלאכול בתרומה: ובמזון** שתי סעודות לעירוב ואע"פ שאינם ממין לחלו: **וכן כביצה.** בין כל אלו המינין מאוכלין טומאין יטמאו אוכלין טהורין הם ינעו בהם: [קף כט.] **עד דאיכא סעודה מהאי וכו'.** כלומר בעינן שתהא הסעודה לחת כולה ממין לחלו והשניה ממין לא לחלו הבל מצלפת מינין לא יצטרפו: **אמר ליה רבא אפי' למחצה לשליש ולרביע.** ואפי' ממינין הרבה מצטרפין וכן לעירוב: **עולא. שמינית של ליטרא** שתבלין כגון מפלפלין וכמון והלומה להן שכך צריך לתבל שתי סעולות של בשר. וליטרא ירק. לשתי סעולות צריך ליטרא ירק **ללפת בו את הפת: וכן עשר האגוזים.** שמצה לנוזים לכל סעולה וסעולה: **יין כדי לאכול בו.** מוקים לה לקמן ביין מבושל שטוכל בו פתו: **בשתי רביעיות.** להיינו חצי לוג לפי שים בלוג לרבעה רביעיות: [קף כט:] **דלא איבצול זרתא. שלא נלוז להיות לרוכים כזרת** שבעוד שהם כל כך קטנים מזיק לאדם הלחות שבו ונקרל בלמן חכמים נחש: **כל שהוא לפתן כדי לאכול בו. לא ממש שתי סעולות לתיהוי כולה סעולתא מההוא מילי בעינן אלא כל מילי לפוש חסיבותיה אם לפתן שאדם רגיל ללפת בו את הפת בעינן שיהא בו** כלי ללפת שתי **סעולות ואם לבר הרגיל להביא בקנוח סעודה הוא שיעורה בכלי שאדם רגיל להביא בקנוח שתי סעולות: כדי לאכול ממנו.** ממש שתי סעולות: **סיני** לחר שתים רב יוסף נקרא סיני (ברכות סא.) **לפי שהיה בקי במצניות ובכרייתות** ומסורין בפיו כחילו קבלה **מתני' מערבין בדמאי וכו'.** בככר מסר סיני מפי משה רבינו: **שלקחה מעם הארץ ולא ילעינן** שלא הפריש ממנה מעשר ראשון ומעשר עני ולפילו שכי מערבין לו בה לכיון שלי בעי מפקר (ליה) ניכסיה וחזי ליה לתנן בית הלל חומרים מלכילין את הענייס ואת שלכסניא לחאי שבאתא נחי חזי ליה ופירות לכסניא חייבות של בני אדם **שמטילין חותן על בני העיר לזונן והוו כענייס שהרי חינם בבתיהם** ולפי שרוב עמי הארץ מעשרין הם תלינן לקולא בשבי שהרי אין מספיק להם מזון: [קף לא.] **במעשר ראשון.** מפרש בגמרא שניטלה ממנו תרומת מעשר וזהו מעשר מן המעשר ולא ניטלה ממנו תרומה גדולה כגון שהקלימו הלוי לישראל בשבלין קודם שניטלה ממנו תרומה גדולה ואמר לו תן לי עשר שבולין בשביל עשרים שיש לך ונתנם לו ודווח הלוי בזה שמעורב בו קצת מן התרומה גדולה שהוא חלק [חמשים] מן הי' ועבר על לברי תורה בשהקלימו מעשר ראשון **לתרומה למלוורייתא קודמת למעשר לרחשית קרייה רחמנא** אבל טובל הוא מיקרי כיון שלא הוקבע זה לתרומה על שיהיה ממורח לכתיב לחשית לנוך אבל אם מעשר אל עליו מלאטריך קרא למפטרייה מתרומה גדולה כשהקליס מעשר ראשון לכתיב (במלבר יח) והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר מעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר מכלל לסס מעשר אל עליו אע"פ שהוא בשבלין ואינו ממורח עליון אבל הקלימו בברי למיחייב בתרומה גדולה טובל מיקרי ומאי לקחתי ולא במע"ר שלא ניטלה ממנו תרומתו **היינו תרומה גדולה** אבל בריעא מתפרש שניטלה ממנו תרומתו תרומת מעשר להיינו מעשר מן המעשר וקמ"ל לבבשי סני ומוכחינן מתרי קראי לקשיין להלולי בחל קרא כתי' והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר משמע מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה לס ניטלה תחלה וקרא לחל לומר מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת ה' ומשנינן כאן שהקלימו בשבלין הלא ליחייב בתרומה גדולה ומיפטר כאן שהקלימו בבבי שחל עליו חיוב תרומה גדולה

ולאכול: **גמ'** א"ר יוחנן אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ: אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח והא איכא כמהין ופטריות דאין מערבין בהן אלא לאו ש"מ אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ ש"מ: חוץ מן המים והמלח: ודוקא מים בפני עצמן ומלח בפני עצמו אבל מים ומלח כאחד מערבין. (דף כט.) תניא כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרס וכמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין סבר רב יוסף למימר הא דתניא וכמזון שתי סעודות לעירוב דאיכא סעודתא מהאי וסעודתא מהאי א"ל רבה אפילו למחצה לשליש ולרביע: אמר ליה ההוא מרבנן לרבא תפוחין בכמה ואסיקנא א"ל רב נחמן תפוחין בקב תניא ר"ש בן אלעזר אומר עוכלא תבלין וליטרא ירק וי' אגוזים וה' אפרסקין וב' רמונים ואתרוג אחד וכן לעירוב. פירוש הא דתניא עוכלא תבלין וכו' כענין ששנינו במשנתנו אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חטין וחצי קב שעורין וכו' תניא ר"ש בן אלעזר אומר יין כדי לאכול בו מזון שתי סעודות חומץ כדי לטבל בו זיתים ובצלים כדי לאכול בהן ב' סעודות ויין דאמרן יין מבושל אבל יין שאינו מבושל מערבין בשתי רביעיות ובצלים נמי דאמרן באמהות אבל בעלין לא ועלין נמי דאמרן אין מערבין בהן (דף כט:) דלא אבצול זרתא זרתא אבל אבצול זרתא זרתא מערבין אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהוא לפתן כדי לאכול בו שתי סעודות וכל שאינו לפתן אלא נאכל כמו שהוא כדי לאכול ממנו שתי סעודות בשר חי כדי לאכול ממנו מזון שתי סעודות בשר צלי רבה אמר כדי לאכול בו שתי סעודות ורב יוסף אמר כדי לאכול ממנו והלכה כרבה: (דף ל.) אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות וכמה אמר ר"נ בר יצחק סיני אמר שתים: **מתני'** (דף לא.) מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא

ומיחייב להריימו נמ מן המעבר: **ובמעשר שני.** שנפלה קנת שנתן את הקרן ולא נתן את החומש וקמ"ל לחין חומש מעכב והקלע נמי: **אבל לא בטבל.** דהא לא חזי ליה לאכילה ואפילו בטבל טבול מדרבנן לחוד לו לערב כגון טבל פירות הען שחינם מפרעת ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו: (דף לא:) השולח את עירובו ביד שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב אינו עירוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב: **גמ'** השולח את עירובו ביד חרש שוטה וקטן אוקימנא בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות השולח ביד חרש שוטה וקטן הוי עירוב דקיימא לן כרב הונא דאמר קטן גובה עירוב: ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב: וליחוש דילמא לא ממטי ליה בעומד ורואהו וליחוש דילמא לא שקיל ליה מיניה חזקה שליח עושה שליחותו: **מתני'** (דף לב:) נתנו באילן למעלה מי' טפחים הרי זה עירוב נתנו בבור בפי' עמוק למטה מי' טפחים הרי זה עירוב נתנו בראש הקנה או בראש הקונדוס כל זמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו גבוה מאה אמה הרי זה עירוב נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב רבי אליעזר אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אין זה עירוב: **גמ'** (דף לב:) האי אילן היכא קאי אילימא דקאי ברה"ר מה לי למעלה מה לי למטה רשות היחיד בוקע ועולה עד לרקיע ואלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא נתכוין לשבות למעלה הוא [ועירובו במקום אחד] אלא דנתכוין לשבות למטה הא קא משתמש באילן לעולם דקאי ברשות הרבים ונתכוין לשבות למטה והא מני רבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו שהרי יש כח ברוח לזקפו לתוך ל' לחומת שבת בסה שדרך הענפים שיהיו רכין ברחמן על עשרה טפחים לבל יפ מה שיוצא חוץ לל' לחומת שוי יתר מי' לין כח ברוח להביאו תוך ל' לחומתו מפני שהוא חזק וקשה ואינו מענו שיזקוף ברוח מצוי' והוא במקום לחל ועירובו במקום לחל הוי ול"ת לרקיע והוא ועירובו במקום לחל הוא ומקום מחובר ליכא להא תלוש הוא ול"ת הא מוקמינן לה לעיכא דרבי לכל לבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין בשמשות לפילו היה מחובר לחמי לא הוי עירוב והא כל מקמתם במחובר ליכא [ליפוך ללא מקום שבות ומתרן בגמרא ללו מקום למקמתם במחובר פשלינן ליה ללא גזירה שמא יקטום לפי שהקנה רך הוא וכולהי כי שקיל ליה יקטום ליה ומיחייב מקום קונך לבל בילון שהוא קשה ליכא] ללא מקום שמא יעלה ויתלוש ונזרינן **מקמתם בילון מקום הלי** נזרה : **נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח וכו'.** כלומר ונתכוין לשבות במגל (ל"נ) דקאי ברה"י ול"נ לפי דקאי ברה"ר ונתכוין לשבות למטה הא לחמרינן הנותן עירובו יש לו ל"ת והוא ועירובו במקום לחל הוא ואם לא היה יכול לבל מפתח הוה עירוב אע"נ **לנתכוין לשבות למטה** לבל כיון שנלבד כל כין הקמשות לא קני שבימה אם שהרי לא היה יכול ליטלו מפס לגיבה דרי"ף ואפילו היה יכול לחתוך הקנה בסכינא לפשפתח שהוא נדול כנון שהוא קשה בחבליס לפ"ה לא קנה שביתה דס"ל לר"ל כר' נחמיה (שבת לו. ע"ש בתוס' ד"ה הא ר' נחמיה) דכלי שמלאכתו לאיסור לפילו לעולך נופו לסור לבל לרבנן קני שביתה שהרי יכול לחתכו בלבר שמלאכתו לאיסור: [לף לב:] **גמ' רה"י עולה עד לרקיע.** והוא ועירובו במקום לחל הוא שהרי יכול ליטלו מפס ולאכלו: **אילימא** טפחים עירובו עירוב להוא ועירובו במקום לחל חשבינן ליה מתני' שאם מיוצא מן האילן חון לארבע אמות הוא פחות מי' יום מז

דנתכוין לשבות למעלה. ברשם החילון והוא נס הוא ברשם החילון לחמי אין עירובו עירוב הלא סניסם במקום ס' וכשנכנס שבת יכול לאכלו שם תע"נ רקא עביל איסורא רקא **משתמש במחובר לפילו הכי קני עירוב** כיון למבעוד יום עלה שם ולא רקא עביל השתא מעשה ביוים והכי לחמרי כפ' סמונע תפילין [לף ק.] תני חלא עלה מותר לירד ותניא לוקך עלה לסטור לירד ויעמוד שם כל השבת ומוקמינן לה להאי לסטור לירד בשעלה שם בשבת והאי לשרי בשעלה שם מבעוד יום מ"מ מסתע לאיסור גמור עושה בירידה יותר מכשעומד שם על החילון לפי שעיקר איסור מחובר לא נאסר אלא מפני שמא יתלוש ובעמדו עליו ליכא משום שמא יתלוש (ה"נ) וא"כ הוא ועירובו במקום אחד הוא: **אלא דנתכוין לשבות למטה.** בקרקע ונס הוא עומד בקרקע **לחמי למטה מעשרה עירובו עירוב הא** רקא מסתמא בחילון הלא יון בו כח ליטול אותו בלא איסורא ביוים **מסתמא בחילון אי** שיבא מכרמלית לרה"ר אם יש במקום הנחת העירוב ל' טפחים ומתרן לחליבא לרבי היא לכל לכר שהין בו איסורא לאורייתא אלא לרבנן לא נזרו עליו בין השמשות שהוא **שעת קניית העירוב כיון** שהוא שפק יום שפק לילה **וכיון לכהיא שעתא מני שקיל ליה נמלאת שעורה הרחוק בחותה שעה היא ותו לא ליכפת לן תע"ג** הלא מני שקיל ליה ביוים שבת והיינו יכול לאכלו: **בבור** שעומד בכרמלית כגון בקעה או תל גבוה עשרה והוא יותר מבית שלתים שלא הוקף לגידיה ותע"פ שהבור הוא רשות היחיד וקא מטלטל מרשות היחיד לכרמלית לפי' כי עירובו עירוב לרבי היא: **תלוש ונעוץ.** הוא להני עירוב לליכא ביה שום איסורא תע"פ **שנתכוין לשבות למטה והניח עירובו למעלה** כלפרישית בפי' השתא שבירא לן כרבא לחמר [לף לב:] שנתן עירובו יש לו ל' **חמות והס עולות על לרקיע** והכל כמקום לחד הוא לכל מחובר לא הוי עירוב משום לכי שקיל ליה מסתמא במחובר הוא ותע"ג לחוקימנא לכולא מתניתין כרבי הלא נזרו עליו בין השמשות הכא נזרינן לפי שהקנה רך הוא ואיכא למיתש שמא יקטום **כי שקיל ליה** ומיחייב משום קוצר כלחמרינן (שבת ענ:) זומר ונריך לענים חייב שתים לחת משום קוצר ולחת משום נוטע לכל לילן קשה הוא ולי בבין השמשות יעלה לן חיישינן שמא יתלוש: **קטיר במתנא.** קשור שמעמד בחבל: [לף לה.] **ובעי סכינא.** כגון לותו סכינא לשבשפתא שהוא לכר שמלאכתו לאיסור וס"ל לרבי אליעזר כרבי נחמיה לחמר אין כלי ניטל הלא לצורך מלאכתו כלומר לפילו לכר שמלאכתו להיתר לצורך גופו אין לצורך מקומו לא והיינו שכן לכר שמלאכתו לאיסור לא כך והא כך משום הכי קתני בברייתא לי בעיר לכל עירובו עירוב **לחי מסכח ליה מני לאיתויי לרך חנרות וקרפיפות** ואם בשלה לכל אינו עירוב שלרי אין יכול להכיאו בעיר בשום ענין הלא ס"ל כר"ש לחמר בפרק שמונע תפילין (לף עה:) לנותנו עליו בין השמשות: נתנו בבור: האי בור היכי דמי אילימא דקאי ברשות היחיד פשיטא כי היכי דרשות היחיד בוקע ועולה עד לרקיע הכי נמי נחית לתתא אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא דנתכוין לשבות למעלה הוא במקום א' ועירובו במקום אחר אי למטה פשיטא הוא ועירובו במקום אחד הוא אלא הכא בבור העומד בכרמלית עסקינן ונתכוין לשבות למעלה ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משו' שבות לא גזרו עליו בין השמשו': נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס : תלוש ונעוץ אין שאינו נעוץ ותלוש לא גזירה שמא יקטום: נתנו במגדל ונעל בפניו: אמאי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא אביי ורבא דאמרי תרוייהו הכא במנעול דקטיר במתנא עסקינן ובעי סכינא למפסקיה ור' אליעזר סבר לה כרבי נחמיה דאמר אפילו תרווד ואפי' טלית אין ניטלין אלא לצורך תשמישן לפיכך אסור ורבנן סברי כל הכלים ניטלין בין לצורך בין שלא לצורך: **מתני'** נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום אינו עירוב משחשיכה הרי זה עירוב ואם ספק רבי מאיר ורבי יהודה אומרים הרי זה חמר גמל ר' יוסי ור' שמעון אומרים ספק עירוב כשר אמר רבי יוסי העיד ר' זכריה בן אבטולס משום חמשה לחברו וחברו לחברו לפילו במקום מנוח ומפסקים בסכינא לחסכפתא נמי לי לפסר כר' נחמיה ור' אליעזר לא סבירא ליה הא לרבי לגא נזרו עליו בין השמשות ורבנן ס"ל כרבנן לדכר שמלאכתו להיתר בין לצורך נופו בין לצורך מקומו ארי ודכר שמלאכתו לאיסור לצורך נופו ומקום פסיקותא ליכא לאיסורא לתע"נ לתנן שם (ביצה לח:) **חותמות שלקרקע מתיר** לכל לא מפקיע ולא חותך הא לא קשיא להתם מיירי בשבת לכל הכא מיירי כבין השמשות וסבירא (ליה) [להו] כרבי לגא נזרינן עלה בבין השמשות להא לגא **סתירת לחל לא כנין הוא** לגא **פתיחת לגת כעלמא: מתני' נתגלגל חוץ לתחום.** מפרש בגמ' לקרבא לחמת חוץ למלת לגליפה: **אינו עירוב. הואיל ויש מכיתו שהוא לר שם על עירובו יותר מלגליפה** שהרי אינו יכול לאכלו שם בבין השמשות שהעירוב חוץ לתחום וגם חוץ לחותן ל' לחמת שנתנו חכמים לכל מי שנותן עירובו וחותן ל' לחמת כגגד כל העיר שהוא מפסיל כשהוא רוצה לעקור עצמו מן העיר ולשבות במקום לחר שהם לו היה חוץ לתחום לגא לחמ לו אתיס לו היה תחומו הוא עליון ולא למי למי שיצא חוץ לתחום לחמרי במתניתין [לף נכ:] לפילו לחמ לחת לא יכנס להתם חין לחוני לתת לו ל' חמות יותר שהרי נתכוין לשבות בעיר שהוא עולה לו כל"ח ואם יצא חוץ לתחום ככר הוא חוץ לתחום וחוץ ל' לחמות לחד הכא שהיה רוצה לעקור לת עצמו מן העיר רלוי לתת לו במקום שמניח שם עירובו ל' לחמות שהם הוא כיתו: **נפל עליו גל.** כותל גדול שהיה יכול ליטול עירובו משם כבין **השמשות שהוא זמן קניית עירובו** לגא שם כן יחפור שם במרא וחצינא והוי איסורא לאורייתא שמתחייב חטלת שהם היה יכול ליטול משם מבלי שיצטרך לכלי חפירה לגא ביום בלבד לטלטול ארורות העפר והחבנים שעליו הוי עירובו עירוב שהרי ליכא בטלטול לכר שהיו רלוי לגא איסור שבות וכל לכר שהוא משום שבות לא נזרו עליו בה"ש: **או נשרף.** בענין שהיו רלוי לאכילה שהרי כמי שהיו בעולם הוא: **תרומה ונטמאת.** נמי שהרי יש בה איסור מן התורה בהכיתה לקלי עליה במיתה לכתיב (ויקרא כ"ב:ט') ומתו בו כי יחללוהו ולפילו יהיה כהן טומ: **ואמרינן** (סנהדרין כג.) פרט לזו שמחוללת ועומלת לפילו הכי נמי למיעטה ממיתה לבל איסורא ליכא ולכילו שהיה בעולם הוא: **משחשיכה הרי זה עירוב. שכבר קנה** שביתתו ולפילו נאבד עירובו לח"כ מה בכך ותע"פ שהין לו מה לאכול שם שהרי בעודו בעיר כשלא היה לו מה לאכול בשבת יש לו לילך לגליפה חמה לכל רוח הכא נמי יש לו לגליפה חמה לכל רוח: **ספק.** לינו יודע שם בעוד יום בלו על העירוב לגו המקרים המזכירים לו מהשכחה: **הרי זה חמר גמל. למספקא לן שם אם קנו ליה עירוב והכא הוי בילוע ביתו ומהכא יש לו למלול לגליפה חמה לכל רוח** והין לו למזרח העיר שהוא כגגד **עירובו למערב כלום ומחמת ספק זה** הין לו

לילך חלק חלפים חמה שבין ביתו לעירובו לממה נפשך כהנך מקתרי לפילו לא יהיה עירובו עירוב לאבל לותן חלפים למעירובו ולילך לצד מערב לסוור לילך לחי לא קנה עירוב כלילו לא עירב למי שים לו למלוך תן העיר ולצד מערב חלפים חמה ותו **לא ומביתיו ולילך לצד מזרח נמי** לסוור לילך לדילמא **קנה עירוב נמצא [הוא כחמר גמל]** שהוא **צריך לפנות לפניו ולאחריו** ולינו יכול לזוז מפס כך הוא זה שלין לו לזוז מלותן חלפים חמה שהם מהעיר ולצד המערב שהוא לותו רוח שעירב אם ולין לו להלוך הנה והנה כולל:

ספק עירוב כשר. לחמרינן העמל עירוב על חזקתו שכשהניחו היה בתוך התחום ויהיה טהור ולא היה גל עליו ולפיכך הוא עירובו עירוב והולך ממקום עירובו לכל רוח חלפים חמה: **גמ' לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות.** משום התחום לאבל אי לא נתגלגל חלא שלא לאמת מני שקיל ליה לכל נותן עירוב תיקנו לו חכמים ל' לאמת מלבד החלפים חמה לכלן ולכלן ונמצא שעליון תוך התחום הוא **ומני חזיל ושקיל ליה** בלא שום לישנורא וכ"ם בבין השמשות: [קף לט:] **מתני' מתנה אדם על עירובו וכו'. מניח שני עירובין לאחל לשוף חלפים חמה למזרח ביתו ואחל לשוף חלפים חמה למערב ביתו** ויאמר שם יכולו עובדי כוכבים מן המזרח **וצריך אני לכרוח מפניהם לקנה עירוב שבמערב ויהיה לי למערב ביתי לרבעת חלפים חמה ושע"נ חלא על למאר חמרינן יש בבירה לבין השמשות קנה עירוב בהאי ניסף** ונם שם יאמר שם יבולו עובדי כוכבים מצד מערב **וצריך אני לכרוח מפניהם** לצד המזרח לקנה עירוב שבמזרח ויהיה לי למזרח ביתי לרבעת חלפים חמה: **למקום שירצה ילך.** ואמרי בבירה: **הריני כבני עירי.** שים להם **חלפים חמה וחלך מעירי לכל רוח ואיני רוצה להשתכר מזה ולהפסיד** מצד אחר ולמאר בשבת כל מה שיכורר מכל אלו התנאים שהזכיר למרינן בבירה וילך למקום שיכורר: **ואם בא חכם למזרח. חוץ לתחום עירי ורוצה אני ללמוד תורה מפיו ועכשיו איני יודע לאיזה רוח יבא ולמאר לשמע מבני אלם הבאים משם לכאן על ידי עירוב: לכאן ולכאן למקום שארצה אלך.** ואפילו יהיה אחל משם חבירו ושבני שמצד האחר הוא רבו שם יבורר למאר מצד שבא חבירו **למרינן יש בבירה** שפעמים שלעת האלם נוחה בחבירו שאינו בוש לשאול ממנו כל חפצו יותר מבבירו שבוש ממנו: **ור' יהודה.** פליג ואמר שאין לו לברור אלא לצד רבו שבו לעתו נוחה יותר מבחבירו לפי שאינו מסופק במה שיאמר לו רבו שהוא הלכה למעשה מה שאין כן בחבירו לשמא אין הלכה כמותו ושם היו שניהם רבותינו למרינן. בבירה וילך למאר למקום שירצה ולפי שלרך העולם לברוח מפני עובדי כוכבים ומפני לסטים ולצאת לקראת חכם **ללמוד תורה מפיו** לפיכך נקט אותה במתניתין: [קף לח.] **רבי אליעזר אומר יו"ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מערב אדם שני עירובין.**

זקנים שספק עירוב כשר: **גמ'** אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל נתגלגל בתוך ד' אמות הנותן את עירובו יש לו ארבע אמות: **מתני'** מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו עובדי כוכבים למזרח עירובי למערב ואם באו עובדי כוכבים למערב עירובי למזרח ואם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא באו לא לכאן ולא לכאן הריני כבני עירי ואם בא חכם למזרח עירובי למזרח בא למערב עירובי למערב בא לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא בא לכאן ולכאן הריני כבני עירי ר' יהודה אומר אם היה א' מהן רבו ילך לו אצל רבו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך: **גמ'** ורבנן זימנין דניחא ליה לאיניש בחבריה טפי מרביה: (דף לח.) **מתני'** ר' אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין לפניה בין לאחריה מערב אדם שני עירובין ואומר אם עירובי הראשון למזרח השני למערב ואם עירובי הראשון למערב השני למזרח ואם עירובי בראשון ובשני הריני כבני עירי ואם עירובי בשני ובראשון הריני כבני עירי וחכמים אומרים מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר או מערב לשני ימים או אינו מערב כל עיקר כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו נאכל בראשון עירוב לראשון ואינו עירוב לשני אמר כלומר מי **שהוא צריך לילך יום רחצון למזרח** ביתו לרבעת חלפים חמה ויום שני ים לו צורך לילך למערב ביתו ל' חלפים חמה וכח ר' חליעזר להוליענו שיכול **לילך למזרח ולמערב בערב יו"ט רחצון ולומר עירובי של מזרח יקנה לי היום לצורך מחר ועירובי שהנחתי למערב ביתי יקנה לי בבין השמשות של מחר לצורך יום שני לקמבר ר"ח שבת ויו"ט לאו כחל יומא חנא ב' קלושות הן ובין השמשות ליומא קמא לילידיה הוא לקני ולא ליום** שני שהם היו קלושה חחת חינו יכול לערב לשתי רחושות כשם שאסור לערב חני היום למזרח וחני היום של חחריו למערב: **ואם עירובי בראשון וכו'. כלומר ואם לא היה צריך חלא לילך בחחת מן הצללין היום רחצון** לבלו וביום שני חינו צריך לנחת מתחומו ורוצה שיהיה היום שני **ככני עירו** אף הכך שלא יצטרך ביום רחצון לנחת חוץ לתחום העיר ובשני יצטרך יכול לעשות כרצונו **לשתי קלושות הן: וחכמים אומרים מערב וכו'.** מפרש בגמרא הכי קאמר כשם שמערב חלם לרוח אחת ליום אחד ולא חני יום למזרח וחני יום השני למערב לולאי חינו מערב כל עיקר ונם חינו יכול לומר חני היום למזרח וחני היום ככני עירי כך ביו"ט ושבת לו שבת ויו"ט מערב לשני ימים לרוח אחת לו חינו מערב כל עיקר לשמא קלושה אחת הן ואם היה פשיטא לרבנן לקלושה אחת הן לא היה מצטרך להולין עירובו אלא **ככה"ג של יום רחצון** לבלו להא יומא לריכתא הוא אלא מספקא להו לרבנן לשמא שתי קלושות הן לפיכך צריך להולין עירובו ביום ב' בין השמשות: [קף לח:] **וכיצד הוא עושה.** אם יניחנו שם שמא יאבד כך הוא עושה מוליכו השליח ברחצון ערב יו"ט שלפני השבת ומחשיך עליו על שיקנה עירוב שכבר החשיך לנמרי: **ונוטלו ובא לו. לשמא יאבד ושוב אין לו עירוב ליום ב' כלקתני נאבל עירובו ברחצון אין סומך עליו בשני** לשמא שתי קלושות הן ושחזר ומוליכו בשני כלומר מבעו"י של יו"ט שהוא ערב שבת ועומד שם על שהחשיך ולהבילו אי אפשר שהרי ליל שבת הוא אלא אוכלו אם נמלא שם בעל הבית עוליכו שם בערב יום ב'. משתכר בהליכתו. כלומר שאם לא ירלה לחזור לביתו בלילה ויקנה שיעור חלפים שלא יצטרך לילך חותם למחר ואם היה שולח עירובו על ידי שליח לא היה מצטרך למחוז חפלו כמו עכשיו: **ומשתכר בעירובו.** שאוכלו שם שאם היה שולח עירובו על ידי שליח כיון שאי אפשר לשליח להחזירו שמא היה נאבל שם בלילה ולא יתלאנו למחר ואי"ת כיון שבעל הבית עמו מוליכו שם אמאי צריך להביא פת עמו יערב ברבנלו להא קי"ל בנת' [קף לח:] עירב בפת ברחצון מערב ברבנלו בשני ואומר תהא שביתתי במקומי יש לומר שמא לא אמר חלא היכא **שנאבל עירובו ברחצון שאינו יכול לערב בפת בשני** ולומר פת זה יהא עירוב למלכן שמכון מיו"ט לשבת אבל כשהוא מערב ברבנלו אינו צריך לומר מילי כיון שכונתו שתהא שביתתו במקומו אי נמי יש לומר

שמוליך פת עמו ויאכלנו סם לאורן של כוכבים שאם יתנין לאכול על שובו שמא יכבה נרו ואין לו מקום **שיאכל שם ויו"ט שלאחר השבת ללא תפסד בהכי מוליכו ברחשון** ואינו חוכל **וחוזר ואוכל שם כשני לרחות שם קייס העירוב ומחשיך עליו ואם ירצה יאכלנו** שם או יחזירנו לביתו ואם לא מצא נר בביתו יקליק נרו ויאכלנו שם: **נאכל עירובו בראשון.** אין יוצא עליו **לשתי קלוסות הן** ור' אליעזר הקשה להם לחכמים שהיה סבור לפשוטה להו **לשתי קלוסות הן** ומשום הכי מקשי להם לחכמים מודים אתם לי שהם שתי קלוסות לשמריתו **לאין עירוב נשני לאי אמרת חלת קלוסה** וניהו הוא ליה **כחל יומא לריכא ויקנה בין השמשות של רחשון לשניים וכיון לשתי קלוסות נינהו יכול לערב בשתי רוחות** לכ' ימים והוא לא יצא לרבנן מספקא להו ואזלי הכא לחומרא והכא לחומרא: **גמ' לרוח אחת מאי ניהו.** לרוח אחת לקתני מאי ניהו מה רוצה לומר **פשיטא לשני ימים דקאמר בניחותא: ולשני הימים דקאמר מאי ניהו פשיטא דלרוח אחת קאמר.** וא"כ תרתי למה לי היינו קשיותא: **הכי קאמרי ליה רבנן לר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון.** כלומר בלילה לצפון שרבי השמש שוכב בלילה לצפון: **וחציו לדרום.** ביום יערב לדרום בין ביום לרוך בין ביום פני לדרום בין ביום לרוך בין ביום קנה שמע מינה לאין חולקין בלילה מן היום ולא היום מן הלילה ליומא חלא הוא כך אין ראוי לערב לשתי רוחות מזרח ומערב אלא לצפון ודרום בשני הימים לכולהו יומא לריכתא הוא: **ור' אליעזר.** השיב להם לא דמי בלילה ביום קלוסה אחת היא בזאתי בלילה אבל הכא שני ימים ביום טוב ושבת שתי קלוסות הן ואין שם קלוסה זו דומה לזו: **אבל.** אמת כמו (בראשית י״ז:י״ט) **אבל שרה אשתך ומתרגמינן בקלוסתא: שאם עירב ברגליו.** שלא היה לו פת לשבת בעצמו ויצא בחלפים על שקלם עליו היום וקנה שביתה וחוזר ואין בביתו: **מערב ברגליו בשני.** כלומר **עריך לערב ברגליו לף בשני ואינו יכול לעשות בשני חוץ לתחום ע"י קניה רחשונה. או שם עירב בפת ברחשון ואכל עירובו** להם רבי אליעזר אי אתם מודים לי שהן שתי קדושות: **גמ'** לרוח אחת מאי ניהו לשני ימים לשני ימים מאי ניהו לרוח אחת היינו חדא הכי קאמרי ליה רבנן לר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום אמר להם [אבל] כשם שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום כך אין מערבין לשני ימים אחד למזרח ואחד למערב ורבי אליעזר התם קדושה אחת הכא שתי קדושות: אמר להם רבי אליעזר אי אתם מודים לי שאם עירב ברגליו בראשון שמערב ברגליו בשני נאכל עירובו בראשון אינו יוצא בו בשני אמרו לו אבל הא לאיי שתי קדושות הן וחכמים הכא לחומרא והכא לחומרא אמרו לו לר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין מיום טוב לשבת אמר להם אבל הא לאיי קדושה אחת היא ורבי אליעזר התם משום הכנה (דף לח:) אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דרבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן ומי אמר רב הכי והא איתמר שבת ויום טוב נולדה בזה אסורה בזה אמר אביי התם משום הכנה מאי הכנה כדתניא (שמות ט״ז:ה׳) והיה ביום הששי והכינו חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין שכת מכינה ליום טוב ואין יו"ט מכין לשבת ואלא הא דתנן כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו והא קא מכין מיו"ט לשבת א"ל מי סברת סוף היום קנה עירוב תחלת היום קנה עירוב ושבת מכינה לעצמה אלא מעתה יערבו בלגין בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא אלא הא דתנן רבי אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מערב שני עירובין וכו' הא בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא מי סברת דמנח ליה בסוף אלפים אמה לכאן ובסוף אלפי' אמה לכאן לא דמנח ליה בסוף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן ואלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני הא קא מכין מיום טוב לשבת מי סברת דאזיל ואמר מידי דאזיל ושתיק וקאים ואע"ג דלא אמר מידי כיון דאי בעי מצי אמר כמאן דאמר דמי והא דתניא לא ילך אדם לתוך שדהו לידע מה היא צריכה כיוצא בו (דף לט.) לא יטייל אדם על פתח מדינה כדי שיכנס לבית המרחץ מיד לא קשיא מידי דהתם מוכחא מילתא הכא לא מוכחא מילתא דאי צוברא מרבנן הוא אמרי שמעתיה משכתיה ואי עם הארץ הוא אמרי חמרא כיוס רחשון לאחר שקנה עירוב אי אתם מודים שאין יוצא עליו כיוס שני ע"י אותה הקנייה: **אמרו לו אבל.** אמת הוא שאומרת: **הא לאיי שתי קדושות הן. ר"ח מהלר להו הא ולאי אף לשכריכם שתי קלוסות הן** וכבנן מספקא להו **כשבת ויו"ט אי חלת קלוסה אי שתי קלוסות הן** ניהו: **ועבדי הכא לחומרא. לאינו יכול לערב לשתי רוחות ללילמת קלוסה** אחת הן: **והכא לחומרא.** שאם נאבד אין עליו כשני ללילמת שתי קלוסות הם: **וצריך** עיון אם **הוא כשני עירו** ויש לו אלפים אמה לכל רוח אי לילמת כיון דמשום ספק הוא אין לו אלא אלפים אמה לכדן ואין לו לצאת (אלא) כשנר אותו רוח שעירב אפילו אמה אחת ולכאורה משמע לאין לו אלא אלפים אמה לכדן ונעשה אמר נמל ופלוגתא הר' יוסי ור' יהושע [היא] [דף לח.] הלר' יוסי ולאי שתי קלוסות הן **והרי הוא כשני עירו** שע"נ לאזול לחומרא **לאין יכול לערב לשתי רוחות** ורבי יהושע ס"ל לחמר ונמל הוא ואין לו אלא אלפים אמה לכל **ממה נפשך כהנהו אלפים משתרי: אי אתה מודה שאין מערבין בתחלה מיום טוב לשבת.** כלומר **אם נא עירב בין השמשות של ערב יום טוב והוערך לצאת בשבת אי אתה מוליה שאינו יכול לערב תחילה מיו"ט לשבת ללמת קלוסה אחת הן והרי הם כיום אחד שאינו יכול לערב בתני היום אם נא עירב בין השמשות** ור' אליעזר מסיק התם משום הכנה שמכין מיום טוב לשבת שהורחת ביום טוב ליל של סוף תחומו כלי לערב בשבת אי נמי שלומר תהא שביתתי במקומי ואי הוה מערב בפת לומר הרי זה לעירובי תחומין **ולא משום [טעמא] לכאן יומא הוא: הלכה כארבעה זקנים.** מפורש בגמרא שמותם לכולהו שבירא להו **לשתי קלוסות הם: אלא הא דתנן ר' אליעזר אומר יו"ט הסמוך לשבת וכו'.** והא קא מכין מיום טוב לשבת לקס"ל למנח ליה לעירוב בסוף אלפים אמה מכאן ובסוף אלפים אמה מכאן והוא עריך ליום מבעוד יום לאין מקום עירובו של יום טוב שני כלי שלא יהא רחוק ממנו יותר מאלפים אמה שהעותן את עירובו חוץ לאלפים אמה לא קנה עירוב וכיון שהוא הולך שמוך לבין השמשות לסוף תחומו אינו

מקום עירובו של יום טוב שני וטוב שני חינו יכול לחזור לתחומו הראשון לפי שתחומו השני מופלג מן הראשון ונמצא זה כמכין מיום טוב לשבת והא ולחי מוכחא מילתא והכי זה כמהלך ללד שלשו ליכא מה היא עריכה וכמעויל על פתח המבוי כלי שיכנס למרחץ מיד: **מי סברת דמנח ליה בסוף אלפים אמה לכאן ובסוף אלפים אמה לכאן.** כלי שיעטרך לעצמך לסוף תחומו מבעוד יום: **לא דמנח ליה בסוף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן.** שחינו צריך לומר לקראת עירובו כלל: **אלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני ולא בפת.** כלומר צריך לערב ברגליו בשני ולא בפת עירב בפת בראשון מערב בפת בשני הא קא מכין מיום טוב לשבת **כשמערב ברגליו בשני** לכשלמחר עירב בפת בשני ליכא הכנה להא לוקימנן לשבת מכינה לעצמה משום לתחלת היום קונה עירוב אלא עירב ברגליו הא ולחי הכנה היא כשמערב ברגליו ולומר כאן תהא שביתתי: **אמר ליה מי סברת דאזיל ואמר מידי לא דאזיל ושתיק ויתיב וקאים.** וחוזר לביתו וכבר היתה נזונת לאו הכנה היא כיון לשתיק וחוזר למקום שבת. משום לחין זה לומה למהלך ללד שלשו למטויל על פתח המבוי שחינו אלא הולך ושותק וחוזר לביתו ולא מוכחא מילתא לחי ערבית מדבנן הוא לחרי שמעתי' משכחתיה ולי עם החרץ הוא לחרי חמרא לישתלח ליה: **גופא עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני.** כלומר צריך לערב ברגליו בשני לאותו הרוח עצמו ללאו קושטא אחת הן: [דף לט.] **עירב בפת בראשון.** ונאכל עירובו מערב ברגליו בשני שאין מערבין תחלה בפת מיו"ט **לשבת להוא הכנה לקרו ליה השתא סם עירוב: אמר שמואל ובאותה הפת. לקרא סם עלה מאתמול והשתא קא שתיק לאכל לא בפת לאחרת לבעי למיקרי עלה סם עירוב השתא:**

מתני' ר' יהודה אומר ר"ה שהיה ירא שמא תתעבר וכו'. **שמא יעבו כ"ש הגזול אלל מעובר ויהיו שני ימים טובים והוא צריך ליל ברחמן לצל אחל ובשני לצל** שני: **מערב שני עירובין.** ומינימן ערב יו"ט **זה לכאן וזה לכאן ואומר וכו' כללעיל** משום לס"ל לרבי יהודה **לשתי קלושות הס: ולא הודו לו חכמים.** לקשברי קלושה אחת היא לפיכך אי יערב לרוח אחת לשני ימים אי אינו מערב כל עיקר: **ועוד אמר ר' יהודה מתנה אדם על כלכלה.** של טבל ביו"ט לרשון של רשע הכנה ואומר אם היום חול תהא זו תרומה על אירכס ליה גופא אמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני עירב בפת בראשון מערב ברגליו בשני עירב ברגליו בראשון אין מערב בפת בשני שאין מערבין בתחלה בפת: עירב בפת בראשון מערב בפת בשני אמר שמואל ובאותה הפת: **מתני'** ר' יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר מערב אדם שני עירובין ואומר אם עירובי בראשון למזרח בשני למערב בראשון למערב בשני למזרח ואם עירובי בראשון הריני כבני עירי ואם עירובי בשני בראשון הריני כבני עירי ולא הודו לו חכמים: **גמ'** מאן חכמים רבי יוסי דסבר דשני ימים של ר"ה קדושה אחת הן שהרי אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגים אותו היום קדש ולמחר קדש וכן הלכה אבל בשני ימים טובים של גליות מודה ר' יוסי לחכמים שהן שתי קדושות כדבעינן למימר קמן: **מתני'** ועוד אמר ר' יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"ט הראשון ואוכלה בשני וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני ולא הודו לו חכמים: **גמ'** ת"ר כיצד מתנה אדם על הכלכלה של פירות ביו"ט ראשון ואוכלה בשני היו לפניו שתי כלכלות של טבל אומר אם היום חול ולמחר קדש תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ומניחה ולמחר הוא אומר אם היום חול תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ואוכלה והלכתא כר' יהודה בב' ימים טובים של גליות אבל בב' ימים טובים של ראש השנה לא: (דף לט:) ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא דאיתציד ביו"ט ראשון של גליות ואשתחיט ביו"ט שני רב נחמן ורב חסדא אכלי דקסברי שתי קדושות הן ורב ששת לא אכל דקסבר קדושה אחת הן. אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל א"ל תני מר מידי בקדושות א"ל תנינא מודה ר' יוסי לחכמים בשני ימים טובים של גליות א"ל אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידי: חלו ואם היום קודש חין בדברי כלום להא **חין מנכיחין תרומה ביום טוב לשבות לרבנן היא כמס' ביצה** (דף לו:) **ולמחר הוא לומר אם לתמול קדש היה והיום הוא חול תהא זו שהמרתי תרומה על חלו ואם היום קדש ולתמול חול כבר היא תרומה מלתמול ולוכל כלכלה המתוקנת ממה נפשך ומצייר תרומה: ולא הודו לו חכמים. לסקברי תרוייהו קלושה לחת הס וחין מנכיחין בהם תרומה** ובינה שנולדה בזה לסורה בזה לכיום ל' לריכתה הס: **וכן ביצה שנולדה.** ביום טוב רשמן תלכל בשני לכיון לס"ל שתי קלושות הן רלויה להלכל בשני ממה נפשך שהס יום רשמן עיקר יום ב' חול הוא **ובינה שנולדה ביום טוב מותרת** לכלכול **מוצאי יו"ט ואם שני** עיקר יום טוב שני ומצא ביום רשמן הוא חול ובב' יומים טובים של גליות לו בשני יומים של רגל הסנה לרבי יהודה ליכא למימר בהו מנו לחיתקנתי לבין הסמסות חיתקנתי לכולי יומא לכיון לסמוס שפקה נשסר בין הסמסות ולא סמוס ולחי כנון שלא היה רלוי לתכילה לו שהיה מחובר בבין הסמסות הרס רלוי לומר מנו לחיתקנתי לבין הסמסות חיתקנתי לכולי יומא חלא סמוס לגא ילעינן הס יום הוא לו שמא לילה הוא ולזלינן לחומרא ולסברינן ליה לכל בין הסמסות לחמרינן בכי הלי מנו לחיתקנתי לבין הסמסות לחיתקנתי לכולי יומא ולע"נ לתסכתן במסכת סוכה (דף מו:) נבי לחרנא [שבתציני] שפק [שמיני] לסורה סמוס הלי מנו לא למי הרס סמוס להוקנה למנוחה מחמרינן ביה וכן הכי נמי סרינן בעבי סינוקא [ביום] רלשון שמותר לאוכלו ביום שני ממה נפשך: [דף לט:] **גמ' ומניחה למחר.** ולומר הס היום חול תהא זו תרומה על זו ובתנאי זה לי לו ולא היה עריך לומר ביום ב' הס היום קדש חין בדברי כלום לגא כדי שיתן לת לבו שהיום קודש ולא יזלזל במלתכה יחמר הס היום קדש חין בדברי כלום לסבירא ליה לר' יהודה שתי קלושות הס: **מודה ר' יוסי וכו'.** לע"נ לסבירא ליה לר' יוסי לקלושה לחת הן ב' יומים טובים של ר"ה כדחמרינן ולא הודו לו חכמים ולומרו בגמרא להאי לא הודו לו ר' יוסי הוא: **רב נחמן ורב חסדא אכול. לממה נפשך** שרי כדקתני ר' יהודה במתניתין וכן ביצה שנולדה ברשמן תלכל בשני ממה נפשך לשתי קלושות הן כדמפורש בפירוש המשנה ולע"פ שעריך **בכדי שיעשו כלי יום שני:**

מתני' רבי דוסא בן הרכינס **אומר העובר לפני התיבה וכו' החליצנו.** כלומר חזקנו ולמענו: **ביום ראש החדש הזה.** לו היום לו למחרתו ונזוד עלינו בו נזירות טובות וכן למחר יהא לומר לפי היום לפי חסם ולפיכך כונתו על רבי יוסף לומר בפירוש זה לפי היום לפי חסם כדי שלא ירהפ בתפלתו כשקרקן: **ולא הודו לו חכמים.** כלי שלא יכלו עמי הארץ ויזלזלו בהם: [קף מ.] **גמ' כיון** יום מח **דחלוקים במוספין.** לכתיב (במדבר כ"ט:ה'-ו') ושעיר עזים לחל חטאת לכפר עליכם (ונו') **מלבד עולת החודש** ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה ס"מ **שמקריבין מוספי ר"ח ומוספי ר"ה** למרי' בתפלה נמי את יום ראש החדש הזה: [קף מ:] **או דילמא.** למרי' זכרון לחל עולה לכאן ולכאן שכל העולם יולעים **שראש השנה הוא ר"ח** ומלכתיב זכרון תרועה ולא כתב זכרון לחל חין לנו להזכירו יום מח בפירוש: **מהו לומר זמן.** ברכת שהחיינו וקיימנו: **כיון דלא איקרו רגלים.** להה לא כתב לחל שלא רגלים בשנה ונו' בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסכות: **אקרא חדתא אמינא זמן. כשאני רואה לגעת תשנה כשהן מתחלפים לחיוב זמן** כ"ש בשמחת יו"ט של ר"ה ויוה"כ: [קף מ:] **מי שהוציאוהו נכרים.** שחפרוהו לגלות חון לתחום: **או רוח רעה. שנכנס בו שד ונטרפה לעתו ויצא חון לתחום וחח"כ נסתפה והרי היא חון לתחום** לע"פ שיצא בחומת חין לזה שהקומה. חילך וחילך שלא בהרבע לחומתין: **החזירוהו.** תוך התחום כחילו לא יצא והרי הוא כבני עירו וכל העיר לפניו כהרבע לחומת כשהר היה בתחלה ויש לו שלפי חמה לכל רוח ורוקף שהיוצאים והחוזרים היה בחומת [לכל הם יצא לגמרי שהחזירוהו בחומת] חין לו שלא הרבע לחומת לו נמי יצא בחומת **וחזר בלעתו וברגע חין לו שלא ל' לחומת: הוליכוהו לעיר אחרת. והרי היא מוקפת מחיצות: או שנתנוהו בדיר או בסהר. שהן מוקפין ויקיפן גדול: מהלך את בולה. להוחיל ומוקפת מחיצות הרי היא כהרבע לחומת** ור"י ורבי עקיבא פליגי נמי בעיר ודיר וסהר לע"פ שמוקפין מחיצות לכיון שלא שבת בלחיר מחיצות מבעוד יום לא מהני ליה מחיצות: **מפרנדסין** הם מקום והיו עומלין בע"ם בנמל **אנוסים נינהו.** ע"י המוליאן וחין רחוי לקנסן וכיון שחזרו חזרו

(דף מ.) ההוא ליפתא דאתא למחוזא חזייה רבא דכמישא אמר רבא הא ודאי מאתמול עקרוה מאי אמרת דמחוץ לתחום אתא הבא לישראל זה מותר לישראל אחר וכ"ש זה דאדעתא דנכרי' אתא שרא להו רבא למזבן מיניה כיון דחזא דמייתי ומפשי אסר להו הנהו בני גננא דגזו להו נכרים אסא ביומא טבא לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי לאלתר אתו ושיילוהו ליה לרבא אמר להו בעינן בכדי שיעשו וכן הלכתא: **מתני'** (דף לט.) רבי דוסא בן הרכינס אומר העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה אומר החליצנו ה' אלהינו את יום ראש החדש הזה אם היום אם למחר ולמחר הוא אומר אם היום אם אמש ולא הודו לו חכמים: **גמ'** (דף מ.) אמר רבא כי הוינן בי רב כהנא איבעיא להו מהו להזכיר של ר"ח בר"ה כיון דחלוקין במוספין אמרינן או דילמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן ומסקנ' מאי הוי עלה (דף מ:) רב חסדא אמר זכרון אחד עולה לכאן ולכאן וכן אמר רבא זכרון א' עולה לכאן ולכאן ואמר רבא כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן מהו לומר זמן בר"ה וביום הכפורים כיון דמזמן לזמן קא אתו אמרינן או דילמא כיון דלא איקרו רגלים לא אמרינן לא הוה בידיה כי אתא לבי רב יהודה אמר אנן אקרא חדתא נמי אמרי' זמן א"ל רשות לא קא מיבעיא לן כי קא מיבעיא לן חובה מאי ואסיקנא והלכתא אומר זמן בר"ה וביוה"כ והלכתא אומר זמן אפילו בשוק ולא בעי' ליה כוס: **סליקו להו בכל מערבין מי** שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות החזירוהו כאילו לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים מהלך את כולה (וחוצה לה) ר' יהושע ור' עקיבא אומרים אין לו אלא ד' אמות ומעשה שבאו מפרנדסין והפליגה ספינתם בים ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מד' אמות שרצו להחמיר על עצמן: **גמ'** אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אע"פ שהחזירוהו נכרים אין לו אלא ארבע אמות וכל שכן אם יצא לדעת וחזר לדעת שאין לו אלא ד' אמות: בעו מיניה מרבה הוצרך לנקביו מהו אמר להן גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה אמרי נהרדעי אם פקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על אמר רב [פפא] פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו אפילו במזיד לא הפסידו מקומן מאי מקום שספינה נוסעת ויש בלעתן לגלות מן הספינה וליכנס בעיר נמלא שקנו שביתה ביבשה ובא רוח גדול וחזק ולחם את הספינה והפליגו בחמעית היה נמלא שהיו חון לתחום: **ר"ג ור' אלעזר הלכו את כולה.** היו מהלכין את כל הספינה שהרי הם כלילו **נתנוהו בליר וסהר** שהרי יש לספינה מחיצה ויותר עליהן ספינה מליר וסהר שהרי שבתו בליר מחיצות מבעוד יום ולפיכך לרבי יהושע ורבי עקיבא לפליני **בנתנוהו בליר וסהר** בספינה היה להם להלך את כולה הואיל ושבתו בליר מחיצות מבעוד יום אלא שרצו להחמיר על עלמן: **גמ' אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת כו'.** קמ"ל דב נחמן אלא מהני חזרה בחומם למי שיצא בלעתו וברגע לזקוף היתר החזירוהו נכרים למה שהזכיר בתחלת לברייתא זה הוציאוהו נכרים ולאו מילתא בפני עלמה היא החזירוהו נכרים לכל ענין בין היה לדעת בין שלא לדעת: **הוצרך לנקביו.** זה שהוציאוהו נכרים לא מי שיצא לדעת שלין לו שלא ל' לחומת: **מהו.** לגלות חון לל' לחומתו ולחזור למקום שד' לחומת שהם יפנה במקום ל"ל שלא לא יוכל להתפלל שם ולברך המוציא ונ' ברכות וכל לרבי תורה לרבי נועם שם וכל נתיבותיה שלום ויוצא ונפנה על מקום שהרוח יכלה ממנו וחוזר למקומו [לך לא ירחיק יותר]: **את לא תעשה שבתורה.** מוקמינן לה בתם' ברכות בפי שמתו (לף יט:) שלאו **לא תסור קאמר ותחומין** נמי מלרבנן הם לכל לא שלאו נמור להם לחמרי' התם המוצא כלאים בבגדו פוסקו ולפילו בשוק: **אי פקח הוא.** זה **שנגרך לנקביו ויכנו ליה רבנן רשותא למיפק לאלרבע לחומתין** יתן עיניו שיפנה בתחום העיר ולא שירחיק עוד מן התחום וכיון לעגל על וכלילו לא יצא **ומותר לכתו בעירו להה ברשות נכנם ולא נגע מהחזירוהו** נכריס לחמרי' לכלילו לא יצא ומשמע לשם חמרינן הלי כיון לעגל על שלא בפי שיצא בחומת לכל לא למי שיצא בלעתו וכמוזר להה לחמרי' לעיל שלא מהני החזירוהו נכריס למי שיצא בלעתו: **פירות שיצאו חוץ לתחום. ביו"ט: לא הפסידו את מקומן.** וכל העיר לגם כל"ל וכל רוח חלפים חמה:

והכייכן כאילו לא יצאו ואם לא חזרו למקומן אין להם אלא ל"ש בין שיצאו שנוב בין שיצאו מזיד ומותרין בהכילה לאותן שיכולין ללוך עם אם יצאו הפירות בשנוב [לת"ק לר"ש בן יעקב ורבי נחמיה] חבלב אם יצאו במזיד לא יאכלו כיון אלא חזרו למקומן לקנסינן להו אע"פ שהן לחנוסין כלומר שיצאו אלא מלעתן. ותימה הוא למה לא כתב זה הרב אלפסי ז"ל ושמא ס"ל דהאי לא יאכלו לאנשים אחרים נמי קא אסרי וקשה ליה לעתיה דהא קיימא לן [לף ת.] הבא מחוץ לתחום בשבת ישראל זה מותר ליישראל אחר ויש לתרץ לאפשר דס"ל לרי"ף דיותר אסורין פירות שיצאו חוץ לתחום ע"י ישראל במזיד מפירות שיצאו על ידי נכרים דהתם יצאו על ידי נכרים אבל הכא ישראל הוציאן הלכך קנסינן להו: **פסיעה בינונית.** היא לאמה: [לף מכ.] **שבת בבקעה.** ויש לו ממקומו ללפים לאמה לכל רוח לאבל לא היה לו לטלטל אלא בל"ש לכרמלית היא וכשהקיפוה נכרים מחיצה בשבת לסוס לירה מותר לטלטל בכל תוך המחיצות לכל מחיצה שנעשית בשבת בין בשוגג בין במזיד שמא מחיצה (ומטלטל בכולה על ידי זריקה): **ורב הונא אמר וכו'.** לאבל על ידי זריקה לא ואם בא במזיד אזרוק מרשות הרבים לתוכה חייב משום מכנים לשמא מחיצה לחומרא ולא לטלטל אלא היא מחיצה לקולא ובשוגג לפילו לטלטל לעשיית נכרים לא גרע משוגג על ידי ישראל ולוקין שהקיפוה לשם לירה שאם לא עשאוה לירה כיון שהוא [יותר] מבית שלשים לזהו שאר לאמות על חמשים או שבעים לאמה ופירים [מרובע] היינו סרינן על פני כולה לטלטל: **מהלך אלפים אמה.** לבאן אלא משני ליה הכי משום להיות כל"ש לכי לחמרינן כל הבית או כל העיר שם כל"ש ה"מ **היכא דשבת בחויר מחיצות מבעו"י אבל הכא דבשעת שביתה לא הוו ליה מחיצות לא לחמרי ולפילו לרבן נמליאל לחמר בהוציאתו נכרים ונתנוהו בחויר ושהר לאע"ג אלא שבת בחויר מחיצות נעשית לו בארבע לחמות השם הוא משום ליצת בחונם והקילו חכמים אצלו להיות לו היקף בארבע לחמות לחורי שנשלם והמלך את כולה אבל הקונה שביתה שיש לו אלפים לבל רוח לא הקילו חכמים אצלו להיות לו היקף בארבע לחמות אע"פ שבת בחויר מחיצות מבעוד יום: ומטלטל בכולה. לפילו חון לאלפים שאין לו רשות להלך [יכול] לטלטל שם ע"י זריקה כלומר מותר לזרוק לשם שלקיימת לן בטעמא דנחמן אמר רב נחמן אמר שמואל היה מהלך בדרך ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים פסיעות בינוניות וזהו תחום שבת ואמר רב נחמן אמר שמואל שבת בבקעה והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מהלך אלפים אמה ומטלטל בכולה ע"י זריקה ורב הונא אמר מהלך אלפים אמה ומטלטל בארבע אמות אבל בכולה ע"י זריקה לא גזרינן שמא ימשך אחרי חפצו באלפים אמה מיהת ליטלטל כי אורחיה משום דהואי כמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה: (דף מב:) תניא כוותיה דשמואל היה מודד והולך וכלתה מדתו בחצי העיר מותר לטלטל בכל העיר כולה ובלבד שלא יעבור התחום ברגליו ובמאי מטלטל לאו על ידי זריקה פירוש כיון שאין לו לעבור התחום ברגליו שהיא חצי העיר היאך יטלטל בכל העיר כולה אלא על ידי זריקה: הוליכוהו לעיר אחרת וכו': אמר רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה ושמואל אמר הלכה כרבן גמליאל בספינה אבל לא בדיר וסהר דכולי עלמא מיהת הלכה כרבן גמליאל בספינה מאי טעמא רבה אמר הואיל ושבת באויר מחיצות מבעוד יום רבי זירא אמר הואיל וספינתו נוטלתו מתחלת ד"א ומניחתו בסוף ארבע מאי בינייהו איכא בינייהו שנפחתו דופני הספינה אי נמי בקופץ מספינה לספינה לרבה דאמר הואיל ושבת באויר מחיצות הכא אסור דהא לא שבת באויר מחיצות לרבי זירא מותר הואיל וספינה נוטלתו מתחלת ארבע ומניחתו לסוף ארבע רבי זירא מ"ט לא אמר כרבה מחיצות (דף מג.) להבריח מים הן עשויות ורבה מ"ט לא אמר כרבי זירא במהלכת כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי בשעמדה ודייקא במתני' כוותיה דרבה דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר מה דיר וסהר דקביעי אף ספינה נמי דקביעא וקא פסקי רבואתא הלכתא כשמואל אע"ג דקי"ל הלכה כרב באיסורי הכא הלכתא כשמואל דתניא כוותיה דתניא חננ"א אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה לאמש הכריע אחי אבא ביניהם ואמר נראין דברי ר"ג **לן למחיצה הנעשית בשבת בשוגג שמא מחיצה** ומותר לטלטל בתוכה לבל בתוך לללפים לאמה שיש לו רשות להלך מטלטל בהן בללרכו: **ומטלטל בדרבו בד'.** לפי' בתוך לללפים לאמה **בלילו לא היתה שם מחיצה וטפי** מל' לון לו **לפילו בזריקה ללא שני לן בין טלטול כאורחיה לטלטול בזריקה ללא במקום [שמותר] לטלטל ולאמור להלך כגון מתוך התחום לחון לתחום לבל במקום שמותר להלך לי שרי בטלטול שרי** בזריקה ולי לאמור בטלטול לאמור בזריקה לזורק ומעביר ברה"ר לו בכרמלית לין לחלב לסס: **באלפים מיהת ליטלטל.** כי לורחיה להא בל מחיצה שנעשית בשבת בשוגג [לף בה.] שמא מחיצה לפילו **לטלטל ויהיה מותר בטלטול וב"ש בזריקה ומשני כיון לחון לללפים לאמה לאסור לטלטל לפילו בזריקה משום גזירה שמא ימשך לחר חפצו וב"ש כי לורחיה שהרי לפילו להלך שם לינו יכול מיתסר נמי בתוך לללפים לאמה משום להוו ליה לללפים לאמה לילית נפרצים** חון לללפים להא לין הפסק ביניהם והיינו מחיצה שנפרצה במילואה למקום האסור לה: [לף מכ:] **הלכה כר"ג.** שמתיר להלך בל תוך המחיצות לין בדיר וסהר וספינה: **הואיל ושבת באויר מחיצות.** הספינה מבעו"י ובל שובת במחיצות קי"ל לבולה בל"ש למיין: **ר' זירא אומר הואיל וספינה נוטלתו מתחלת ארבע ומניחתו בסוף ד'. בלומר בשעוקר לת רגליו קולס סיניחנה** הוא יוצא מל"ש שלו ונכנס בל"ש לחרות בעל ברחו לפילו לא תתיר לו שלא ל"ש לבלן על פני הספינה לוקין ל"ש הס יותר מחמשים לאמה ביס שהמים מוליכים לותו בעל ברחו ומה לי ל"ש ומה לי מאה הלבך הבל מותר להוס ליה במו שאנשוהו נכרים והוציאוהו מל"ש ונותנים לותו תיהר בל"ש **לחרות שנותנים לו לעולם** על ל"ש וכן לעולם וזה הטעם ש"ש שלא בשהלכת חבל לא בשעמדה: **מאי בינייהו. בין רבה לרבי זירא: שנפחתו דופני הספינה.** ונתבטלו המחיצות טעם רבה ליתיה הכא. ולית להלכתא בר"נ בספינה נמי **לר' זירא ליתא** נמי בבי תלי נונע: **א"נ בקופץ מספינה לספינה.** שלא שבת בחויר מחיצות של זו לרבה לסור **להלך בכולה ולר' זירא סרי: להבריח מים הן עשויות. ולא חשיבי מחיצות לעשות ספינה כולה** בל"ש: **מהלכת. לחיכא למימר** התי טעמא **לספינה נוטלתו לפילו ר"ע מודה לסרי: פליגי בשעמדה. ובשעת עמילתה קנו להם ל' לחמוניהם:**

אין למדין הלכה מפי משנה ומפי תלמוד. זו ברייתא לפי שסם לברי יחיד שהיה שונה המשנה או הברייתא ונראה בעיני כעיקר ופסק הלכה כמותו ולפעמי שלא הורו או חכמי זורו על כן חין למוך עליהם על שבאו חכמים האחרונים החמורים בזמן רבינו ורב האי ופסקו הלכה כלברי שיחיד שהיו כל חכמי זורו מוליס לו: **בדמלאי גברי.** שהיו להם הרבה לנשים שהיו יכולים לעשות להם מחיצה מסוף התחום על מקום נחמיה מחי מספקא ליה לרב חסדא למה היה שולל זה: **הא אמר רב הלכה כר' גמליאל.** לפילו בדיר שלא שבת בחויר מחיצותיה: **מתני' פעם** אחת **לא נכנסו לנמל וכו'.** כלומר היו בחין בים ולא הניעו מבעוד יום ליכנס בנמל שהוא סמוך לעיר או תוך העיר במקומות רבים שאם היו מבעו"י או תוך תחום העיר היו רשאין לירד מן הספינה וליכנס בתוך העיר ואם לא היו אם כתוך התחום מבעו"י לאמור להם לירד מן הספינה שברי חון לתחום היו וחין לזו מל' לאמת לזאו הספינה ולפיכך שלולאו מה תנו לירד **מן הספינה לתוך העיר** שברי לו הנענו שלא מתאספה לנו והורה להם לירד שהוא נתן לעתו להכיר אם היו תוך התחום קולם בין הסמסות ואף על פי שסם לא נתנו לעתם לשבות בעיר כיון שהיה בלעתם שיקנו שביתה במקומן והעיר רבן נמליאל שתוך תחום העיר היו על שאספה והלכך היו מותרין ליכנס לעיר אבל לא ללאת חון לעיר אלפים אמה לכל רוח שברי לא היתה כוונתם לשבות בעיר ואע"פ שר"נ נתכוין לשבות בעיר ויש לו אלפים אמה לכל רוח מלבד כל העיר כיון שלא הניל להם זה המספנו לר"ת ס"ל לקמן [דף מה.] הואיל ולא היתה כוונתם לכך לא יכנם ולעתם ר' יהודה יש להם ליכנם בעיר ולמהול אותה לה אלפים אמה לכל רוח שאם היו יודעים לא היו קונים שביתה במקומם אלא בעיר כמעשה דר' טרפון לנקמן [שם] לאמר שביתתי במקומי וכיון שהוא לו שהוא תוך תחום העיר נכנם בעיר כלילו שבת בעיר: **גמ' שפופרת.** **קנה חלול וכשהוא לחוך חין עיפין בה למרחוק וכשהוא קצר עיפין בה יותר ויהיה שפופרת של רבן גמליאל מתוקנת למלת עפיית אלפים אמה ביבשה** לו ביש: [דף מנ:] **כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה ביבשה. ומולל כמה אמות יכול לעפות בה ואחר כך ילך על שפת הגיא ויעפה בה לעומקו של גיא ויתרחק לאחוריו על שיכחין שבמקום שכלה עומקו של גיא שם כלה עפיית השפופרת** בספינה ודברי ר"ע בדיר וסהר ואנן לא סבירא לן הכי דהאי תנא לא גמרינן מיניה אלא דר"ג ור"ע פליגי אבל סיוע לחד מינייהו לא גמרינן מיניה דקיימא לן * בב"ב קל: אין למדין הלכה מפי משנה ולא מפי תלמוד וכי תימא האי מכריע הוא וקי"ל כל מקום ששנים חולקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע הא אמרינן עלה דהא מימרא בפרק כירה (דף מ.) דילמא ה"מ במתני' אבל בברייתא לא ועוד אחי אביו של חנניא היינו ר' יהושע והיאך יהא הוא החולק והוא המכריע הלכך קא הדרין לכללא דהלכתא כרב באיסורי ובשמואל בדיני ועוד הא אמרינן לקמן בענין נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי ואי סלקא דעתך בדמלאי גברי עסקינן הא אמר רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה דאלמא הלכתא כרב: **מתני'** (דף מא:) פעם אחת לא נכנסו לנמל עד חשיכה אמרו לו לרבן גמליאל מה אנו לירד אמר להם מותר שכבר הייתי מסתכל בה ביניים בתוך התחום עד שלא חשכה: **גמ'** (דף מג:) תניא שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מסתכל בה אלפים אמה ביבשה וכנגדן אלפים אמה בים והרוצה לידע עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה ביבשה וידע כמה עומקו של גיא נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי בצער א"ל לך עשה לו מחיצה של בני אדם שנמצא כאילו הוא בתוך דיר או סהר שמותר לילך כולו ויכנס ודוקא שיצא שלא מדעת אבל יצא מדעת לא (דף מד:) והנהו דעבדי מחיצה נמי בעינן דעבדי שלא מדעת אבל מחיצה דמיעבד לדעת אסור ואם תאמר הא רב חסדא דעבד מחיצה לדעת הוה דאמר ליה רב נחמן זיל עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס רב חסדא שלא מן המנין הוה ההיא בי גננא דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת: הנהו זיקי דהוו שדיין בריסתקא דמחווא בהדי דאתא רבא מפרקיה אעלינהו ניהלייהו לשבתא אחרינא בעו **שלא יתרחק עוד מעט לא ירלוה לת קרקעית הגיא וילע שעמקו של גיא והרחקתו שנתרחק מספתו הוי מלת עפיית השפופרת:** הרוצה לילע כמה נוכהו של לקל הרוצה לעשות ממנו שתי קורות או שלא הרוצה לקנותו ולינו יכול **לעלות בו למללו** מפני שמתיירא שמא יפול כיון שעשה ימלול עלו של לקל ועל קומתו **של עגמו ופעמים שהגל רכה על המגל ופעמים שהמגל רכה על הגל כשהחמה עומלת כנוכה הרקיע על כל לכר הוי קטן וכשחמה בשפל הוי הגל לריך הלכך מולל לף על קומת עגמו** שהיה נוחה למלול וכפי **מה שירלה שירכה על קומתו ילע שרכה על הלקל עד הלקל** שם **לקומתו רכה כפליס כן לקומת הלקל וכן נשלים לו לרכיע: שרוי בלער.** שהוא חון לתחום ולינו יכול לזוז מתוך ל"ל שלו במה תהיה תקנתו: **א"ל לך עשה לו מחיצה של ב"א.** לם סם יסרלוים מיירי שעירבו עירובי תחומין ויכולין לנלת סם ולעמול סביבות לו עבדים ושפחות ללאו בני מעיר וניהו ומעת כלילו הוא בתוך ליר לו סבר לאע"פ שלא שבת בחויר מחיצות מבעו"י לפ"ה מהלך לת כולה וכיון שנכנם תוך התחום ברשות נכנם להוי כמי שהחזירוהו נכריס תוך התחום להוי כלילו לו יצא: **ודוקא שיצא שלא מדעת.** הוא לחמרי' כיון לעל על לבל יצא לעת לו לחמרי' כיון לעל על להם לו מהני ליה לפילו החזירוהו נכריס: **והנהו** לעבדינן מיניהו מחיצה בעינן שלא ירגישו בלבר כלום שלא ילעו שלסם מחיצות ללם מסיס לותם סם והוי מחיצה שנעשית בשוגג להויל מחיצה לפי' להקל [לעיל כה.] ולטלטל שלם ירגישו בלבר היל נעשית במזיד ולא היי מחיצה שלא להחמיר שמי שזורק מרה"ר לתוכו חייב ולא לבבר לחר כלל: **רב חסדא.** שנתכוין לכך לא היה ממנין לותן שנעשו מחיצה מלליהן שלא שנסתבב הלבר על ידו ולין מזיק לנו כוונתן להתחסד כמחיצה שנעשית במזיד לפי שברי רב חסדא שלא היה מסלר החנשים בידיו שלא מלליהן נעשין שנתקבלו לו סם לתמוה עליו או לנחמו על שהיה מנטער: [דף מז:] **הנהו בני גננא.** בני חופה: **דאעילו** מיא **מרה"ר לרה"י והוקבעו סם לעת שהוליעוס שעל כך הס** נקבעים סם: **זיקי.** נולות: **ריסתקא.** רס"ר: **בהדי דאתא רבא מפרקיה.** שהיה **נזול שומעי הלרסה בחיס לחריו נטלס הממס והכיחס בתוך** מחיצות הכחיס והכניסס:

מתני' מי שיצא ברשות וכו'. כגון לעלות החלם או להציל מן הגייס ומן הנהר וכן חכמה הכלה לילל את החלם וחמרו להם כבר נעשה מעשה וחינן צריכין לילך יש להם לחלפים חמה לכל רוח מחותו מקום שנחמר בו: **ואם היה תוך התחום.** מפרש בגמרא וחס היו לותן לחלפים שנתנו להם חכמים לף על פי שיעלו חוץ לתחום חס היו מניעות לתוך לחלפים חמה של תחום העיר הרי הם כחילו לם יעלו לכיון שנכנסו ברשות תוך התחום הרי הם ככני העיר הוחיל שיעלו ברשות לבל חס לם היו מובלעים בתוך תחום העיר חין להם חלח לחלפים חמה לכל רוח מחותו מקום שהוגל להם: **וכל היוצאין להציל חוזרין למקומן.** ובגמרא מקשי ולפי' טובא והל חמרת ריבא לחלפים ותו לם ומתרץ **חוזרין ככלי זיינם** למקומם כלומר היתר לחר חנו מתירים להם שמותרים להכנם לבתיהם בחרבות ורמחים וקשתות ולל יניחום לותם חוץ לעיר לע"פ שהם תוך התחום שמל יבואו ברכוש החויבים ויקחום ולל יהיה להם בזה להלחס: **גמ' מאי קאמר.** כלומר מהי הלי לקחמר כחילו לם יצא פשיטא הלל יצא להל עליון הוא בתוך התחום: **הכי קאמר אם היה בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מביתו דמי. כלומר להלי לם יצא לבתיתו קלי והכי קחמר חס היה עליון בתוך תחום ביתו** כחילו לם יצא מביתו למי **וחוזר לביתו והרי הוא כחילו לם עקר רגליו לכך יש לו מסס לחלפים חמה לכל רוח כבתחלה ולם למרינן ממקום שנחמר לו יהיו לו להלפים חמה: פשיטא.** כיון **לעליון לם יצא מן התחום כחילו בביתו** הוא: **מהו** לתיפוך הוחיל וכי עקרי רגליו **לגלת ברשות רבנן תקינו לו** ממקום שנחמר לו לחלפים חמה **הכא נמי חע"נ לקלי בתחומו נמלוך לו מהתם ולי בעי למיפך** חוץ לתחום העיר ליפוך קמ"ל ללל ומעירו מולך ולע"נ ללל ניחל ליה לכחילו לם יצא מביתו למי לנמרי: **אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך תחום שלו כאילו לא יצא מתחומו דמי. כלומר לעולם מתניתין בשכבר יצא עסקינן שהס לם יצא הל לם לימטריך** למימר הלל ולפי בשיצא חוץ לתחום מיירי וכחילו לם יצא לקתני **לתחומין לקלי כלומר הלקא לעתך מעיקרל ומפי הם היה בתוך התחום הכי קחמר הם היו לותן לחלפים חמה הנתונות לו לכל רוח** ממקום שנחמר לו נכנסות תוך לחלפים של תחום ביתו כחילו לם יצא מתחומו למי והולך על ביתו והרי הוא **כבתחלה** לרבל שימי סבר הבלעת תחומין מילתל היל וכיון למבלען בתחומים **וממטו ליה תחומיה הוה ליה כחל תחומל וכמלן הלא נפיק מתחומיה הוא ויש לו לחלפים חמה לכל רוחות העיר כבתחלה ולא ממקום שנחמר לו** כלל לע"פ שהקנו לו חכמים הלא הקנו לו חכמים זה הלא שלא יהל להם מכשילין לעתיד לבוח שהס לם היה להם הלא ל' לחמות היה מכשילן וכיון שהועילו לו תחומין שנתנו לו חכמים שנכנס לתחומו ויכול לעמוד בעירו לחלפים חמה לכל רוח תו ליכל למיחם נמלל שתף מכשילן ולי להם כמה שהחזירו להם כל מה שחבדו וחינן צריכין שירוחו בו להיות להם שמונת לחלפים: **והא אנן תנן רבי אלילזר אומר מי שיצא חוץ לתחום שתי אמות יכנס.** כלומר שעומד בחמה שנית: **מאי לחי שיעור לנקט ליה רבי לליעזר לטעמיה לחמר במתניתין גבי ל' לחמות שנתנו לו חכמים ליוצל חוץ לתחום הוה בחמנען שים לו לכל נלילו שתי לחמות ולפיכך זה שיצל** חמה לחת ועומד בחמה שנית **כיון לקנת משתי לחמות לבוקות בתחומו סבירל ליה לרבי לליעזר לכמלן ממובלע למו ומותר ליכנס** חלמת הבלעה מילתל היל וחע"נ לרבנן פליגי עליה הלל סבירל להו הבלעה מילתל היל לחפי' חמה לל יכנס הני מילי לבבר הרשות כלומר שיצל לבבר הרשות בין בשוגג בין במזיד חבל חם יצל לבבר מנוה יכנס להבלעת תחומין מילתל היל ומתניתין במי שיצל ברשות לבבר מנוה מיירי לפיכך ממרינן הבלעת תחומין מילתל: **פיסקא שכל היוצאין להציל חוזרין למקומן.** וחפי' טובא ובבריסל יסיב בהו שיעורל ומסוס לקסיל ריסל לסיפל לוקימנן **חוזרין ככלי זיינן למקומן ולא** חייסינן להעביר ל' לחמות ברס"ג ולל להכנסה לפי שסכנת נפשות היה בדבר חס יניחום חוץ לתחום לו מחוץ לעיר בחותו מקום שנחמר להם בבר נעשה מעשה שמא ירגישו בהם לויבים ויקחום ולל יהיה להם להנזל כשיגורו על העיר: **לספר.** מרק"ח בלע"ז **שמכלת גבול ארץ ישרלל לגבול** העמים: [קף מה.] **יוצאין עליהם בכלי זיינן. שמא** יבלבלו ומסס תהל נוחה החרן ליכבם מפניהם:

למיעבד הכי אסר להו דהוה ליה כלדעת ואסור: **מתני'** מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח ואם היה בתוך התחום שלו כאילו לא יצא שכל היוצאין להציל חוזרין למקומן: **גמ'** מאי קאמר אמר רבה הכי קאמר אם בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מביתו דמי פשיטא מהו דתימא הואיל ועקר עקר קמ"ל רב שימי בר חייא אמר ה"ק אם התחומין שקבעו לו חכמים מובלעין בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מתוך התחום דמי ובהא קמיפלגי מר סבר הבלעת תחומין לאו מילתא היא ומר סבר הבלעת תחומין מילתא היא ואע"ג דלא שבת באויר מחיצות ואותביה אביי לרבה מהא (דף מה:) דתנן ר"א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס מאי לאו ר"א לטעמיה דאמר הוא באמצען וד' אמות דיהבו ליה רבנן כמאן דמבלען בתוך תחומי' דאמי וקאמר יכנס אלמא הבלעת תחומין מילתא היא ועד כאן לא פליגי רבנן עליה דר"א אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מודו ליה וקם רבה ולא פריק ולא מידי הלכך הלכתא כרב שימי בר חייא דסבר הבלעת תחומין מילתא היא. פירוש ברשות ברשות ב"ד: שכל היוצאין להציל חוזרין למקומן אוקימנא חוזרין בכלי זיינן למקומן דתנן בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהם לויבים ורדפו אחריהם נכנסו ליטול זיינן נכנסו אחריהם ודחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם לויבים באותה שעה התקינו שיהו חוזרין בכלי זינן למקומן: אמר רב יהודה אמר רב נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהן בכלי זיינן ואין מחללין עליהן את השבת תניא נמי הכי נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהן בכלי זיין ואין מחללין עליהן את השבת במה דברים אמורים כשבאו על עסקי ממון אבל אם באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת:

מתני' מי שישב בדרך. לנוח שהיה עיף ולא היה יודע בתחום העיר וחשכה לו שם ואמר שביתתי במקומי **וכשעמד בבקר ראה שהוא סמוך לעיר: הואיל ולא היתה כוונתו.** מערב שבת לכך שיהיה מכני העיר למהר לו ללפיס אמה לכל רוחות העיר מלבד העיר לפחות הוא ללכת כמו אחד מבני העיר ללא נס היה נכנסת לו בחשבון ואם כלתה מלתו בחני העיר אין לו ללא חני העיר וא"ת במה ימהר ללפיס אמה מפרש בברייתא [לף מב.] מהלך **ללפיס פסיעות בינוניות ועל מקום שיכלו יכנס** ולא יותר. פסיעות בינוניות שלא ירחיב רגליו וירחיקם זו מזו כלרך שהוא רק ללא כמהלך בינוני וזה שיעור אמה אחת בין רגל לרגל: **רבי יהודה אומר יכנס.** לשביתתו בעשות היתה והרי הוא כבני עירו לנמרי ואין העיר עולה לו לחשבון ויש לו ללפיס אמה לכל רוח ומביא ראיה לדבריו לדבי טורפון עשה מעשה כדבריו שנכנס בלא מתכוין כלומר **שלא היה יודע כשחשכה לו שהוא בתוך התחום של עיר ולא נתכוין להיות שביתתו בעיר שלא במקומו** וכשהוליעוהו נכנס בעיר בכוונה לשביתתו בעשות היתה: **מי** שיש בלרך: **ולא ידע עד שחשכה. ולא נתכוין לקנות שביתה** במקומו. יש לו ללפיס אמה לכל רוח. לשבירא ליה לר' יוחנן בן נורי לנכסי הפקר שאין לסם בעלים קונין שביתה במקומן ולסם סמוכין שלפיהן עירב לנו לחל אין **להוליכן מלותו מקום שמונחין שלא ללפיס אמה לכל רוח** והלסם היש בנכסי הפקר חסוב יש לו ללפיס אמה לכל רוח נמצא לרבי יוחנן בן נורי מחמיר נבי כלים של הפקר. ומיקל נבי לסם היש שהרי מתירו ליל ללפיס אמה לכל רוח וחכמים חומרים אין לו ללא ל' אמות להוליכן ויש בלרך ולא נתן אל לבו שמא תחסר בעוד שיש ולא אמר שביתתי במקומי והרי הוא כמי שיצא חוץ לתחום ואין לו ללא ל' אמות וכלים של הפקר שאין בני לעה אין לנו לקנסן והם כרבנלי סמוכין זה נוטל כלי אחל ומוליכו למזרח שעירב שם וחבירו נוטל הכלי השני ומוליכו למערב שעירב שם. נמצא לחכמים מחמירין בלסם היש ומקילין בנכסי הפקר ואע"נ ללא תנן במסנה זו אלא שבת לרבן בנכסי הפקר שיהיו כרבלי סמוכין שנינו אותה בפרק סמוכין תפילין (לף עה:) רבי יהודה אומר נותן לסם שבת לחבירו וחבירו לחבירו ואפילו חוץ לתחום אמרו לו לא תהלך שבת זו יותר

מתני' מי שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר יכנס אמר רבי יהודה מעשה היה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין: **גמ'** יש מי שפירש ואמר הואיל והיה בדעתו לילך לזו העיר אע"פ שעכשיו לא הזכיר כלום אמר רבי יהודה הרי הוא כמי שיצא לילך לעיר שמערבין [לו] בה (דף נב.) שמותר לו לילך עד אותה העיר אם היא בתוך ארבעת אלפים אמה שנמצא כאילו עירב ברגליו לכך נכנס רבי טרפון בלא מתכוין שני תחומי שבת כאילו עירב ברגליו ויש מי שאומר שמשנתנו במי ששבת בתוך התחום היא דר"מ סבר כיון שלא היה יודע שהעיר קרובה אליו בתוך תחומו ונתכוין לשבות בתחומו אין לו ממקומו אלא אלפים אמה ואם היתה העיר בסוף אלפים אמה הרי זה לא יכנס ואם היתה במקצת אלפים אמה יכנס בה עד תשלום אלפים אמה בלבד ור' יהודה סבר כיון שאילו היה יודע שהעיר קרובה לא היה קונה שביתה אלא עם בני העיר הרי הוא כמי שקנה שביתה עמהן ומותר ליכנס עמהן לעיר והולך את כולה וחוצה לה אלפים אמה והאי פירושא דמסתבר הוא וכן כתב רב אחא משבחא * בפ' בשלח וקיי"ל הלכה כרבי יהודה דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ועוד גרסינן בהדיא בפרק חלון (דף פא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו: **מתני'** מי שישן בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי ר' יוחנן בן נורי וחכ"א אין לו אלא ד' אמות בלבד ורבי אליעזר אומר והוא באמצען ור' יהודה אומר לכל רוח שירצה ומודה ר' יהודה שאם ברר לו שאינו יכול לחזור בו: **גמ'** אמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יהושע בן לוי הלכה כר' יוחנן בן נורי וא"ר יהושע בן לוי הלכה כדברי המיקל בעירוב ותרתי למה לי א"ר זירא צריכי דאי אמרינן הלכה כר' יוחנן בן נורי הוה אמינא בין לקולא בין לחומרא קמ"ל דהלכה כדברי המיקל בעירוב פירוש לקולא דישן קונה שביתה כמו הניעור ופי' לחומרא דחפצי הפקר לרבי יוחנן בן נורי קונין שביתה והיינו לחומרא קמ"ל הלכה כדברי מרנלי בעלים ומוקמינן לה בנמרא [לף עז:] בחבית של הפקר ומיס של הפקר שאין קונין שביתה וחכמים לחמרו לו ר"י בן נורי הוא דס"ל לנכסי הפקר קנו שביתה ואינו מקפיד על המיס לם היו ממעינות הנובעין לבל על החבית קפיד ק"ו כמי נשמיס של הפקר לקני שביתה נם המיס לעתיד ועל כן קפיד הוא על החבית ועל המיס ובמסכת יו"ט (לף לט.) **(ובנהריס** (לף מו) לתנן בור של יחיד כרגלי היחיד ושל לנסי העיר כרגלי לנסי העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא ולא למרינן שיקנו שביתה במקומס ומסהיל לתני נמי [לף מו.] נהרות סמוסכין ומעיינות הנובעים הרי הלו כרגלי [בל] שלם ליכא להבחיל לשהיה לפפילו רבי יוחנן בן נורי מודה ללא קנו **שביתה וכל** מילי לחיוני יכול להיות קבוע במקום ק' ללא שהוא נע **ונל חיוני קונה שביתה** וכן מיס בעבים נמי **לא קנו שביתה** להא מינה נייהי: **וסברתו** של רבי יוחנן בן נורי בכלים של הפקר נפקא לן בנמרא [לף מה:] מהא לתני נשמיס שילכו מערב יו"ט ונתמלא בור לחל שלם יש לו ללפיס אמה לכל רוח ס"מ לקנו שביתה במקומס ואין להוליכן לכל מקום שירלו ואי הוה ס"ל לרבי יוחנן בן נורי בכלים כרבנן ללא **קנו שביתה וכרגלי המונחין שם** הא לא רבי יוחנן בן נורי ולא רבנן לבל מילם היש יכולין למימר לתע"נ לשלם היש **קני שביתה היינו טעמא משום** להוליל ונעשר קנה יש נמי קנה לבל כלים לללו בני לעת ונישנו **לא קנו שביתה** כלל: **רבי אליעזר אומר והוא באמצען. שכילח ליה לרבי אליעזר** כרבנן שאין לו לזוז מל' אמות שלו לבל פלינ עליה לרבנן קמלי לשלמרי נותנין לו לבל ל' לרבע אמות שסן שמונה אמות על שמונה ורבי אליעזר לא יסבירנן ליה אלא שתי אמות לבל ל' ורבי יהודה ס"ל (כרבנן) [כר"י] ללאין לו אלא לרבע אמות ואותן לרבע אמות כולן לרוח אחת יסבירנן להו ופלינ עלייהו לרבנן לדוקא לרוח אחת ולא לבל ללילי כרבנן לשלמרי שמונה על שמונה ובבירותא הלבר תלוי שיקחם לשיזה רוח שירלה לבל כיון שברר לותם לל' מזרח ויהחזיק ללבת אותה אחת מאותן לרבע אמות שוב אין מניחין לותו לילך לל' מערב לפילו שלם אמות: [לף מו.] **גמ' הלכה כרבי יוחנן בן נורי.** לישן קני שביתה כלילו ניעור: **הלכה כדברי המיקל בעירוב.** לנכסי הפקר **לא קנו שביתה** להלכה כרבנן לשלמרי הרי הן כרגלי

המונחן וכו' מפרש ואזיל: **בסוף עירובו. שהניח עירובו במקום המשתמר לכמה שבתות ונתמעט החוכל מציעור שתי סעודות מקילינן בזה לאכסורי** בלבד המועט ומעינן המחלוקת **לקמן בפרק חלון** [לקמ פ:] לגבי **במחלוקת של תחילת עירוב לא ניזיל בתר המיקל: והא** לר' יוחנן בן נורי כתחלת עירוב למימ: [לקמ מו:] **ר' אסי אמר הלכה.** כלומר ללרשינן לפלוגו בפרקין: **מטין.** כלומר **ר' יעקב ור' זריקא לאו הלכה ממש פסקי להא מטין קאמרו למטין להולאה לאחר ר' יוסי לפי' במקום רבים ולאורויי מורינן להלכה יחיד לעשות כר' יוסי לגבי למלרם כרבים לא לרשינן: נראין. לאורויי לא מורינן** ולפי עניך כרבי יוסי לא מלרשינן עובלא: **ואפי' בברייתא.** להא תימא הא **לכייל ר' יוחנן** לר' יהולה ור' יוסי הלכה כר' יוסי לוקא במחלוקת לתנן במתניתין לגיכא לספוקי לי לאמרה ר' יוסי הא מילתא לו לא להא תנן לה רבי הכי לגבל בברייתא לגיולא החליף התנא לו לאמורה שנאן **לרבי יהולה לרבי יוסי ולרבי יוסי לרבי יהולה** לימא לא ליסמוך עליה [לקמ מז:] קמ"ל לפי' בברייתא סמכי לגלרבי יוסי: [לקמ מז:] **חפצי הנכרי אין קונין שביתה. והרי הן כרגלי כל לאם ואם בלו מחזן לתחום לתנך העיר מותר להוליכן לכל רוח** לכיון שהנכרי לאו בר מקנה **שביתה הוא הרי הן כנכסי הפקר לאין קונין** שביתה והרי הן כרגלי המונחן: **גזרה בעלים וכו'.** ואם תאמר בנכסי נכרי שיהו כרגלי המונחן יאמרו נם כן בחפצי ישראל: **מברכתא. אם מקום** ומחזק **עיר הסמוכה למברכתא ותנך ל' לאפים היתה שביו מערבין מזו לזו: שרא להו רבא.** לאותן בני מחזק שעירבו ובלו במברכתא שיקנו מהם ויבישום עמהם **למחזק ולא"פ שהביאום נכרי מחון לתחום לקסבר אין חפצי הנכרי קונין שביתה: הדר** אמר להו לבני מחזק והתיר לבני מברכתא לקנות מהם ולהוליך המיקל [למימרא] דחפצי הפקר לא קנו שביתה כרבנן והרי הן כרגלי כל אדם ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב ולא בעי למימר הלכה כרבי יוחנן בן נורי א"ר [זירא] אצטריך סד"א ה"מ יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבים אבל יחיד במקום רבים אימא לא קמ"ל (דף מו:) רב פפא אמר אצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בעירובי חצרות אבל בעירובי תחומין אימא לא קמ"ל דהלכה כרבי יוחנן בן נורי אפילו בעירובי תחומין רב אשי אמר אצטריך סלקא דעתך אמינא ה"מ בסוף עירוב אבל בתחלת עירוב אימא לא קמ"ל דהלכה כר"י בן נורי ואפילו בתחלת עירוב דדברי רבי יוחנן בן נורי כתחלת עירוב דמי: רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הל' כר"ע מחבירו כר' יוסי * בגמ' וברא"ש איתא מחבריו מחבירו כרבי מחבירו למאי הלכתא רבי אסי אמר הלכה רבי חייא בר אבא אמר מטין רבי יוסי בר חנינא אמר נראין אמר רבי יעקב בר אידי א"ר יוחנן (בן נורי) ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואצ"ל שר"מ ורבי יוסי הלכה כר' יוסי. א"ר אשי אף אנו נאמר רבי יוסי ור' שמעון הלכה כרבי יוסי דא"ר * בגמ' חייא בר אינו חייא בר אבא א"ר יוחנן רבי יהודה ור"ש הלכה כרבי יהודה השתא במקום רבי יהודה ליתא במקום ר' יוסי מיבעיא. איבעיא להו ר"מ ור"ש מאי תיקו אע"ג דרב פליג עליה דרבי יוחנן בהני כללי קי"ל כרבי יוחנן ואפילו בברייתא: (דף מז:) אמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אין קונין שביתה ורב חייא בר אבין א"ר יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל הנהו דיכרי דאתו למברכתא ביומא טבא שרא להו רבא לבני מחוזא דאתו להו למברכתא ע"י עירוב למזבן מינייהו ולמיזל בהו למחוזא א"ל רבינא לרבא מאי דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אין קונין שביתה והאמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן הדר אמר רבא לזבונינהו בני מברכתא דלדידהו כולה מברכתא כד' אמות דמיא: תני ר' חייא חרס שבין תחומי שבת פירוש חוקם כל אחד ואחד לבדו שיש לו במברכתא אמות של מברכתא כדרבא אחת למיל **כלתנן במתניתין הוליכוהו לעיר אחרת או נתנוהו בלילי וסהר** מהלך את כולה לפסקינן [בדף מב:] הלכה כר"נ לפי' בעיר ולילי וסהר: **תני רבי חייא חרס.** לית לנרסי בסמ"ך בחילוף ס' תחת לגי ועיקרו במ"ס ונקרע סחרין חרס על שם שמוטחים בו תעלות וחרמים והיו לגו המים מכונסים שם שלם היו נובעים היו כרגלי כל לאם כלתניא [לקמ מו.] מעיינות הנובעין או נהרות המושכים הרי הם כרגלי כל לאם ולא היה לריך מחיצה של ברזל ולא קורה ולא מחיצת קנים כיניהם להפסיק והיה רשאי כל לאחד ולאחד מזה ומזה לגלות מלך תחומו לגלו מכונסין היו לותן המים שבאחרין וקנה שביתה ולא תימא לאחיא כרבי יוחנן בן נורי לסבר לנכסי הפקר קונין שביתה ונאמר שקנו שביתה במקומן שלם כן אפי' לר' יוחנן בן נורי לא היה להם להכניסן לתוך העיר שברי כולן יש להם לגלפיס לאם חון לעיבורה של עיר לגלו לפילו לרבנן קנו שביתה ולא במקומן לגלו בעיר הסמוכה לרוח זה מכלן ולעיר הסמוכה לרוח לאחרת מכלן לכיון שהם סמוכין לעיר לעת בני העיר עליהם והרי הן כרגלי לגבי העיר וכיון שהחרין בין שתי העיירות לעת גלו עליהן ולעת גלו עליהן נמלא שחני החרין הול לגבי עיר לאחת וחני הכ' הול לגבי עיר לאחרת ולפיכך לריך שיזהר כל לאחד ולאחד מבני העיירות שלא יקח מהמים של עיר לאחרת ומ"ם מלריך ליה מחיצה של ברזל כלי **שלא יעברו מים של תחום זה לתוך תחום זה** לכל לא מהני בה מחיצה של קנים להא מתערבי מיא ומחום הכי לאחיכו עליה להא לגבכחן שלפילו על פי הבאר או על פי לאת המים שנכנסה בחוך סני בקורה [לקמ פו ריש: ע"ם] לאחת שעומלת בכניסה ובילילה לקל הול שהקלו חכמים במים הכח נמי במחיצה של קנים סני לאחרין:

חרס כמו חריץ מלא מים והוא בין שני תחומי שבת צריכה (דף מח.) מחיצה של ברזל להפסיקו להתיר חציו לתחום זה וחציו לתחום זה מחיך עליה ר' יוסי בר חנינא מ"ט מחיך עליה משום דקל הוא שהקלו חכמים במים כדבעא רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה א"ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים דקל הוא שהקלו חכמים במים הלכך אפילו מחיצה של קנים מתרת: וחכמים אומרים אין לו אלא ד' אמות בלבד:

[דף מח.] **גופו שלש אמות.** כלומר כפשוטו יליף נכנס הרשות: **ואי קשיא לך אמאי לא תני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם.** משנה היא במסכת כלים [פי"ז משנה י"ח] יש שאמרו הכל לפי מה שהוא חלש חלש קומתו מנחה חלש חפניו קטורת חלש לונגמיו ליום הכפורים וכמזון שתי סעודות לעירוב ליתני נמי ל' לחמות ליועץ חון לתחום: **משום דאיכא ננס באברים.** כלומר **[וכטנו] שגופו בינוני** ואמתו קנה ולא **סגי ליה בחמה ליחיה וכעי למיתן ליה על קלס: מתני' היו שנים מקצת אמות וכו'.** היו שנים עומדין זה רחוק מזה שם לחמות ומקצ שכל אחד ואחד מובלעות ב' לחמות שלו בתוך תותן של חבירו: **מביאין ואוכלין.** בתוך תותן ב' לחמות: **ובלבד שלא יפשוט זה ידו לתוך ב' החיצונות.** שאין לו בשם כלום ויוציא לשם פתו או חפציו שהרי אין חפציו כרגלו: **ואם היו שלשה ואמצעי מובלע ביניהם.** שתי לחמותיו בתוך של זה ושתים בתוך של זה הוא מותר עם כל אחד פונה לכאן ומשתמש עם זה פונה לכאן ומשתמש עם זה: **ושנים החיצונים מותרים לבוא לאכול בתוך ד' אמותיו של אמצעי זה בב' הסמוכות.** לו וזה בב' הסמוכות לו ולא נזרין שמא זה לחמעני יביא כליו של זה חון לתחומו של זה לצד מזרח ויכניסם בתוך תחומו של זה לצד מערב ומפרש בגמרא למשום **יום מט** שכי לא נזרין שכיון שהשנים החיצונים [לסוריס] שמא שאין להם לזוז משם לילך וילוך כל אחד ישמור חפציו שלא יזוזו מלבוא: [דף מט.] **אמר רבי שמעון למה הדבר דומה כו'.** מפרש בגמרא לה"ק רבי שמעון לרבנן זה הענין של שלשה שמוכלעין תחומין של שנים בחמעני שאם מוליך שנים החיצונים מותרים לאכול בתוך תחומו של אמצעי ולא נזרינן כלפריסית והלא זה הלבר שזה לחותו מחלוקת שאנו חולקים במקום אחד ואם נזרינן שמא וכאן אינכם נזרים. ומה מחלוקת בשלש חצרות זו לצד זו ופתוחות לרה"ר לכל אחת ואחת רשות לעצמה (אלא שפתח אחד פתוח מחמעני לחותה של זה מזרח ופתח אחד לחותה של זה מערב שיכולה כל אחת מהחיצונות ליכנס שם שם תרצה כלי לצלת לשניה שבשלה לבל לריסית רבנים' אינו על החמעית שהרי פתוחות זו לצד ואחת לרה"ר וכיון שכן אינם חוסרות זו על זו כלתנן (לף עו.) הני ד' אמות היכן כתיבן כדתניא (שמות ט"ז:כ"ט) שבו איש תחתיו כתחתיו וכמה תחתיו גופו שלש אמות ואמה כדי לפשט ידיו ורגליו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר גופו שלש אמות ואמה כדי ליטול חפץ מתחת מראשותיו ומניח תחת מרגלותיו ומתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו מאי בינייהו איכא בינייהו ד' אמות מצומצמות דרבי מאיר סבר מצומצמות ורבי יהודה סבר מרווחות והני ארבע אמות באמה דידיה יהבינן ליה ואי קשיא לך אמאי לא תני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם משום דלא אפסיק ליה דאיכא ננס באיבריו דלא הוי ד' אמות דידיה כתחתיו ובעינן למיתן ליה ארבע אמות כארבע דעלמא: **מתני'** (דף מה.) היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה ומקצת אמותיו של זה בקצת אמותיו של זה מביאין ואוכלים באמצע ובלבד (דף מה:) שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו ואם היו שלשה ואמצעי מובלע בנתים הוא מותר עמהן והן מותרין עמו ושנים החיצונים אסורין זה עם זה א"ר שמעון למה הדבר דומה לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה"ר עירבו שתים [החיצונות * צ"ל עם וכ"ה בגמ' ובס"י וגם] האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה ושתים החיצונות אסורות זו עם זו: **גמ'** (דף מח:) אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"ש אבל חכמים אומרים רשות אחת משתמשת עם שתי רשויות ואין ב' רשויות משתמשות עם רשות אחת כלומר האמצעית משתמשת עם החיצונות ואין החיצונות משתמשות עם האמצעית (דף מט.) ושמואל אמר לדברי חכמים שלשתן אסורות: (דף מט.) אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כר"ש: **מתני'** מי שהיה בא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר תהא שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה ומעיקרו עד ביתו אלפים אמה נמצא מהלך משחשכה ארבעת אלפים אמה ואם אינו מכיר או אינו יודע בהלכה ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו ויש לו אלפים אמה לכל רוח עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר ג' תחומין ופתח לחל בינהן לס רגו מערבין לעגמן לחתת שלש שיו זו לפניס מזו היתה חוסרת פנימית לחתיסה וחיצונות חסורות להסתמם [ולפילו] לעגמן: **עירבו ב' החיצונות עם האמצעית.** לך חיצונות כהלי הללי לו עירבו לס תרצה החמעית מוליכה חפציה לחותה של לך מערב לו לחותה של מזרח: **והן מותרות עמה.** לס ירצו לותן לחי חיצונות להביל כליהם לתוך לחמעית עוסין ולו נזרינן לחמ יתערבו כליהם ויתחלפו כלי החיצונות מזו לזו ורבנן פליגי עליה לר' לחמן בגמרא ולחמרי שלשתן חסורות ול"ת לחמלי לו פליגי הכל ומוסיפין רבנן לחתני' זו שלשתן לעשים יין לחוס שיזוזו משם וכל לחל ולחל רואה לת חבירו ומזכירו ומומר חפציו לבל בשלשה בתים שלין עומדין שם בעליהם בקביעות ולרך רב ביניהם וחפציו רבים יש לנזור שם לילמי מחלפי מלנייהו ולסרינן נמי לשלשתן לכיון לעירבו שתיהן עם החמעית וחיצונים בהלי הללי לו עירבו הוי כחמשה שערויין בחוך לחת ושכח לחל מהן ולו עירב שחוסר לת כולן: **גמ' זו דברי ר"ש.** שהחמעית מותרת עם שתיהן והחיצונות נמי לו לסרינן: **אבל חכמים אומרים. ללו שנו שניהם עירובן בחמעית לו נתנה חמעית עירובה בזו וכזו.** רשות [לחת] משמשת לשתי רשויות וכליהם שהכתו בחמעית מותר להוליכם לרשות של שתי החיצונות ולין שתי רשויות להיינו שתי החיצונות משתמשות עם רשות לחת להיינו החמעית לכיון לשכיחי מלני של שתי החיצונות שלו עירבו זו עם זו ברשות החמעית נזרינן לילמי לחת מן החיצונות כשתרצה להסיב כליה לרשותה תטעה ותקח כליס של החיצונה הסנית שלו עירבה עמה: **שלשתן** לסורות לכיון לנתנו שלשתן עירובן במקום לחל נחלי שיש להם חלק בבית החמעני **וכיון לשתים חיצונות** לו עירבו הם כחמשה שערויין בחוך לחת ושכח לחל מהם ולו עירב לשלשתן לסורין: [דף מט:] **מתני' מי שבא בדרך וחשכה לו.** נרסינן כלומר שהוא שמוך לחשכה והיה עיף ולו רגיל לזוז משם לבל לם היה רוצה לטרוח ולילכת [דף נ.] **היה מניע תחת האילן** קולס שיבא השמש: **והיה מכיר אילן או גדר.** והוא שמוכך לו בתוך ללפים לחמ שלש היה בין רגליו וכן החילן יותר מללפים לחמ לו היה בלבריו כלום שהרי הוא עומל חון

גמ' מאי לא אמר כלום אמר רב לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל בא למדוד מן הצפון מודדין לו מן הדרום בא למדוד מן הדרום מודדין לו מן הצפון (דף נ.) אמר רבא מאי טעמא דרב משום דלא סיים אתריה איכא דאמרי אמר רבא מאי טעמא דרב דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו פירוש בשם שאין לו לאדם לקנות ד' אמות מקום שביתה אחרי שכבר קנה במקום אחד כך אין לו לקנות שיעור שתי מקומות בבת אחת (דף נ:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא שנו אלא באילן שיש תחתיו ח' אמות אבל אילן שאין תחתיו שמונה אמות אלא ז' הרי מקצת ביתו ניכר כלומר שאין בחציין אלא שלש אמות ומחצה ומכל מקום שאתה מודד לא תמצא ארבע אמות אלא עד שתמדוד חצי אמה מן החצי האחר נמצאת אותה חצי אמה כמסוימת וניכרת והיא מקצת בית שביתתו: תניא כותיה דרב מי שהיה בא בדרך והיה ירא שמא תחשך והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי במקום פלוני מהלך עד מקום פלוני הגיע למקום מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה בד"א במקום המסוים כגון ששבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים וכן בבקעה שעמוקה עשרה והיא מארבע אמות עד בית סאתים אבל מקום שאינו מסויים אין לו אלא ד"א היו שנים אחד מכיר ואחד שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ומכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני בד"א שסיים לו ד"א שקבע לו אבל לא סיים לו ארבע אמות שקבע לא יזוז ממקומו תניא כותיה דשמואל טעה ועירב לשני רוחות כמדומה הוא שמערבין לב' רוחות או שאמר לעבדיו צאו ועירבו עלי אחד עירב לצפון וא' עירב לדרום מהלך לצפון בעירובו לדרום ולדרום בעירובו לצפון ואם מיצעו עליו את התחום הרי זה לא יזוז ממקומו ואע"ג דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי בהא הלכתא כשמואל דהא דתניא כותיה דשמואל שייכא בהא דת"ר (ביצה לו:) שנים ששאלו חלוק זה לילך בו שחרית לבהמ"ד וזה לילך בו ערבית לבהכ"נ וכו' מיצעו עליו את התחום ה"ז לא יזוז ממקומו וקי"ל דהלכתא היא הלכך הלכתא נמי כהאי דתניא כותיה

אבל כשאומר תהא שביתתי תחת הילון וזהו לא יכול לומר תהא שביתתי בעיקרי שמסיים מקום שביתתו ויכין במקומו וינוח בלילה ולמחרתו ילך לילון ומהילון ולגל ביתו אלפים אמה: **

שביתה בהן כי אמר נמי כולהו כחלא כנון הכא לחמר שביתתי תחתיו לא לחמרי נקנו ליה ל' לחמת מיניהו: ל"ש וכו'. לקמן מקי לקמן שאינו יכול לזוז ממקומו משום לגא סיים לתניא ס"מ **בחוץ שיש ח' לחמת** בכל נופו **לחיכא למיימר בהאי ניסא כחר לו בהאי ניסא כחר ולא הוי סיום** לכל בחוץ שאין בכל מה שתחתיו לגא ז' לחמת **על כרחין מקנת ביתו ניכר בחמה לחמקעית לח"ק שלא בירדה לחי בחמקע החוץ כחר לו** ל' לחמת **הרי היא מסה ואי מהאי ניסא לו מהאי ניסא הרי היא מסה הלכך קנה סם בית ומיהו לחמרינן בה למלוג לו מן** הקפון מולדין לו מן הקרוס מן הקרוס מולדין לו מן הקפון: [קף ג:] **שביתתי במקום פלוני. כלמפרש ולחזל שהיה מקום מוקף מחיצות ורלוי להיות כולו כל' לחמת הלכך לא צריך לסיים היה** ל' לחמת לכולו כל' לחמת ומהלך לת כולו וחוזק לו לגלפים לחמה: **בד"א. להמהלך לת כולו לבל מלגלפים שחוזק לו: במקום המסויים. שמיוחד וחלוק מסחר הכקעה: והוא מד' עד בית סאתים. ולם יותר מבית סאתים הוחיל ולא הוקף לגירה לא מהניא ליה מחיצות לשוויה** כלרבע לחמת: **אבל מקום שאינו מסוים.** כלומר שאין כולו רשות לחת כנון שאין לו מחיצה או שיפנו יותר על בית סאתים אין לו **בתוכו חלא לרבע לחמת לבל לגלפים לחה מסה והלאה וכעי לסיומי הי מיניהו כלמפרש ולחיל לקמיה וכי מסיים להו קני להו** ומהלך **מסה והלאה לגלפים לחה** ותוך **המחיצות עולה לו** מן **המנין: בד"א. לבמקום שאינו מסויים קני ליה מיהא לרבע לחמת לשביתה ולגלפים לחה לכל רוח: בשסיים ארבע אמות שקבע.** כלומר **שהיה לו בסה סימן** חילן או **לבן** ולחמר בחותן **ל' לחמת תהא שביתתי: לא יזוז** ממקומו. לפילו **פסיעה [לחת]** מל' לחמת **על מקום רגליו לחין לו שביתה לא כאן** ולא כאן **לבמקום רגליו לא רלה לקנותם** וכאן **סרלה לא סיים לותם** ויהיינו כרב: **והוא דבי רהיט מטי.** הא **לקתני מתני' לאם סיים קנה שביתה בעיקרו** והוא **לאי** הוה רהיטו הוה **מטי התם קולם שתאחז** ולז **מהני ליה לחירה וקני התם שביתה ומני ליזל בנחת: חשבה לו. ליזל על ביתו ולפי' במרוצה: מסגי קליל קליל. הולך מעט מעט** בנחת: **מתני' זהו שאמרו העני מערב ברגליו.** כגון זה שהוא בלרך ולין עמו פת להסתת עני הוא ולו התירו חכמים לערב ברגליו בלא פת וילמר תסא שביתתי במקומי ולפי' במקומי שהוא מזומן סם לוקק לעני סרי ולא לעשיר שיצא מביתו על מנת לערב ברגליו לכיון שהיה יכול להביא בילו פת ולא עשה אינו **קונה שביתה במקומו ולאינו** יכול לזוז ממקומו שהרי עקר לעתו מן העיר ונם במקומו **לא קנה שביתה** לסבירא ליה לר' מחיר **לעיקר עירוב בפת** שכיון שמביא פת עמו נילה לעתו דשמואל דתרוייהו חד טעמא נינהו: מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה: (דף נא.) אמר רבא והוא דכי רהיט מטי ליה א"ל אביי והא חשכה לו קתני חשכה לו לביתו אבל לעיקרו של אילן אזיל איכא דאמרי חשכה לו כי מסגי קליל קליל אבל כי רהיט מטי: **מתני'** (דף מט:) זהו שאמרו העני מערב ברגליו ר"מ אומר אנו אין לנו אלא עני ר' יהודה אומר א' עני וא' עשיר ולא אמרו מערבין בפת אלא כדי להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו: **גמ'** (דף נא.) אמר רב נחמן מחלוקת במקומו דר' מאיר סבר (דף נא:) עני אין עשיר לא ור' יהודה סבר אחד עני ואחד עשיר אבל במקום פלוני עני אין עשיר לא לדברי הכל אלמא קסבר ר' מאיר עיקר עירוב בפת ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר רבי יהודה קתני לה תניא כותיה דר"נ אחד עני וא' עשיר מערבין בפת ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר שביתתי (במקום פלוני) [במקומי] שלא אמרו לערב ברגל אלא לבא בדרך וחשכה לו דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר מערבין ברגל ויוצא עשיר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי במקומי וזהו עיקרו של עירוב והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו להקל עליו והלכתא כרב נחמן מדתני ליה רבי חמא לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר (בפת) אמר ליה אתנייה נמי הלכתא כרבי יהודה : **מתני'** מי שיצא ליליך לעיר שמערבין בה והחזירו חבירו הוא מותר ליליך וכל בני העיר אסורין דברי רבי יהודה ורבי מאיר אומר כל שהוא יכול לערב שיחזיר עם ולא במקום לחר לבל כשמערב ברגליו לא ניכר לכל שהולך עם בעבור עירוב אלא חמרי חינמי לם תלמיד חכם הוא שמעתא מסכתינן ולם עם הארץ חמרי חמרא לחלבד ליה והולך לבקרו עם: [קף נא:] **ור"י סבר עיקר עירוב ברגל.** כיון שעורח הוא בעלמו לא על חנם הוא עושה וניכר לכל יותר מכשהולח עם שלוחו ובילו פת וכיון שעיקר עירוב ברגל כל שכן שיועיל למי שיוצא מביתו לכתחלה על מנת כן לזהו עשיר לבל במקום פלוני כלומר זה שהיתר הנזול שלנו מתירין ומקילין שיחמר שביתתי בלותו מקום שרחוק ממנו קרוב לגלפים לחה לוקק לעני הבא בלרך ולבבי הכל שרינן ליה **שיחמר שביתתי בעיקרי** ולוקק לעני היגע ולא לעשיר ובמקומי פלוני ר' מחיר ור' יהודה לגא להקל על העשיר שלא יצטרך הוא בעלמו לטורוח לערב ויכול לעשות על ידי שלוחו: **גמ' מחלוקת במקומי.** מפורש בפי' המסנה: **ולא** לחמרו לערב בפת כו' **למסמע לעיקר המעיה ברגל: היא: רבי יהודה קתני לה.** ולא רבי מחיר לר' יהודה שבר עיקר עירוב ברגל לבל במקום פלוני לבבי הכל שאין היינו שחשבה לו בלרך מקרוב ולא נתכוין לכך: **מערבין ברגל.** לפי שעיקר עירוב ברגל הוא שהרי הוא בעלמו סובת סם ועוקר לעתו מן העיר: **מתני' מי שיצא ליליך לעיר שמערבין בה וכו'.** כלומר **שממוכה לעירו ל' לגלפים לחה ויכול ליליך מזו לזו ע"י עירוב** והוא החזיק בלרך קלת: [קף נב.] **והחזירו חבירו.** לל"ל **עת חמה או עת נעה היא כללקמן** בבריימתל: **הוא מותר ליליך. לותה עיר לחרת** למיירי סיס לו שני בתים לחת בזו ולחת בזו ורוצה ליליך **לביתו סיס לו בעיר לחרת מבערב ולשבות שם בשבת ולא יצא מביתו לעשתא לקנייתי שביתה בסוף התחום ולחזור לגלה לעשתא למיזל התם** לגלה שהחזירו חבירו ולמר שביתתי במקום מסויס פלוני הוא מותר ליליך **למחר לאותה עיר לחרת** כיון שהחזיק בלרך קנה לכיון סיס לו סם בית הרי הוא כבא בלרך [ליליך] לל ביתו וחשבה לו ליליך והוי כעני שאין לו פת לומר שביתתי במקום פלוני שהרי אין להשתיעי כשלא שלח שלוחו ולא עירב בפת שהרי כשיצא מביתו לא היה לעתו ע"מ לערב לגלה **ליליך לביתו שבעיר לחרת** והיה יכול להניע לעיר לחרת מבעי"י ולגפות ולבבל לו שם לחרי כן וכאן בהלרך שהחזירו חבירו נמלל שלא ילך שם היום על למחר ולמר שביתתי במקום פלוני אין **הוא שיקנה לו שביתה** שם לפא עני הוא והחזיק בלרך: **וכל בני העיר העיר אסורין.** כלומר וכל לותן חבריס שהיו בחיס ממלכתן שבשלות שפנעוהו ולמרו לו אין פה ולנחנו נלך עמך **למחר לאותה עיר לחרת** ולמרו נם שם

תהא **שביתתנו למקום פלוני** המסויים לך וניכר לכל סל"ח שיועיל להם ויהיו מותרין למחר ליל עמו שם קמ"ל לחסורין לחינהו כעשירים ומו שהרי היו בתחומם ולא יצאו מביתם ע"מ לקבל שביתה לפיכך לא מהני להו שביתתי במקום פלוני על שיחמרו שביתתי במקומי לו שיסלחו שלוחם לערב להם בשת וכיון שלא עשו הרי הם כבני עירם ויש להם לחלפים לחם לכל רוח מלבד העיר שהיא מן החסבון: **ור' מאיר אומר כל שיכול לערב וכו'.** כלומר כל שיכול לערב בשת ולא עירב פליג ר' מחיר ואמר לילילכו פשיטא לכו לעני הוא זה לילי מספקא לי אי עני הוא שם שלא שהרי יכול היה לחר כן לשלוח עירובו ע"י שלוחו שם [לחר] שהחזירו [חבירו] כלאחרי בשלח בני העיר ואסור נם הוא לילך **למחר לאותה עיר לחרת** וגם אינו יכול לעשות מעשירו לכל רוח לחלפים לחם שמא יש לומר שהיא שהיא הוא לשלח בני העיר שהוא טורח והחזיק בדרך ומי לעני שהיה בא בדרך וחשבה לו נמצא שביתתו שביתה ולפיכך אין לו לזוז מביתו **והרי הוא חמר נמל בחותם לחלפים** לחם שמביתו על חותו מקום מסויים שאמר [יכול לילך] ולא יותר לפניהם ולא לאחריהם שאותם **לחלפים לחם שמעבר ביתו לנו שני הפסיל לשמא קנה שביתתו בחותו מקום מסויים ומסוף התחום נמי לא קנה כאן לחלפים לחם לפניהם לנו עיר לחרת שמא לא קנה כאן שביתה** לחלא בביתו: **גמ' הנך בני העיר דאמרו ליה ערב עלן עשירים נינהו.** צריך לפרש כמו שפירשתי במשנה שהרי אין לחלם רשאי לומר לחבירו ערב עלי ברגל לך זה ר"ל הרב לחלפני ז"ל ערב עלן כלומר תהא שביתתנו בחותו מקום שסיימת לעצמך כלי שלנך עמך למחר ואם לא בעבור זה הטעם שהם עשירים ואין להם לומר שביתתנו במקום פלוני היינו סומכים עליו כלקמיה [לף נ:] ומאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר: **כיון שהחזיק בדרך.** ללכת **לאותה עיר לחרת** ולשבות שם בביתו ולחפות ולכשל מבעו"י ויחילא לו לחנם ושוערך לחזור ולחר שביתתי במקום פלוני **הניחר קנה שביתתו** שם ויכול למחר בשבת לילך שם להא כעני נחשב שלא היה לו (להניח) [להביא] ביתו פת ולערב שהרי היה [שבור] שיניע לביתו בעוך היום נמול: **יתר על כן.** לקמן מפרש במאי פליגי ר' יוסי בר' יהודה ור' יהודה חד אמר בלהחזיק פליגי אי **בעינן שיחזיק בדרך** קודם שיצא ויאמר תהא שביתתי במקום פלוני לר' יהודה בעי שיחזיק **ור' יוסי מיקל שאני מצאו חבירו** קודם שהחזיק בדרך והכיר לעתו **שרוצה לילך לעיר לחרת** והחזירו: **לומר כ"ע לא פליגי בין ר' יהודה [בין ר' יוסי בר' יהודה] דקאמר יתר על כן שמיקל יותר ממנו וכו'.** כלומר אע"פ שלמי שמערב ברגלו חינו ג"ל שביתתי במקומי לחמרינן בגמרא [לף לח:] מי סברת ליתיב ואמר מילי לא ליתיב ולא אמר מילי לחבל לא יאמר שביתתי במקום פלוני ערוך שיועיל בשפתו לתרתי קולי לא מקילינן בעירובי תחומין: **כי פליגי.** ר' יהודה ור' יוסי בר' יהודה בלהחזיק לא צריך שיחזיק קצת בדרך בע"ם או נאמר **כיון לאחן שהלי להתם בעי למיזל** כמו שהחזיק בדרך למי ובאמירה לבהמה שני ליה: [לף נב:] **מתני' מ"ל שיצא חוץ לתחום. במזיד ומלעת שלא לשם מצוה** לא בשוגג לפי לא עבר התחום חלא לחם לחת לא יכנס בתוך התחום כרצונו ויהיה כאילו לא יצא ואין לו חלא ל' לחמת **מזה ומזה שהם ח' על** ח' ואע"פ שמובלעות לו ל"ל בתוך תחום העיר לא לחמרינן כיון לעל בתוך התחום על ור' לאליעזר ס"ל להבלעת תחומין מילתא היא ולחמרי' כיון לעל על והרי הוא כאילו לא יצא לבל חזיל לטעמיה [לף מה.] ללא יהיב ליה חון לתחום חלא ל' לחמת על ל' לחמת ולא כולם לרוח לחת חלא בחמצעי הוא כ' מכאן וכ' מכאן ולפיכך שם לא יצא חון לתחום חלא לחם לחת והוא עומד בחם הסנית יכנס להבלעת תחומין מילתא היא: **[שלש לא] יכנס.** שם עומד בחם הסלישית וכבר יצא שתי לחמת שלמות נמצא שאין מובלע כלל תחום שנתנו לו חכמים על תחום העיר לפיכך לא יכנס: **מי** שהחזיק לו חון לתחום לפי לחם לחת לא יכנס כלומר מי שהיה בא בדרך וחשבה לו ואינו רחוק מסוף התחום חלא לחם לחת לא צריך ליה ליכנס שם לחר שביתתי בעיר לא לחר כלום שהרי הוא חון למקום שמייס יותר מלפיס לחם ובמקומו נמי לא קני שביתה שהרי נלה **לעתו שאינו רוצה לקנות שביתה** שם במקומו ואין לו חלא ל"ל כאין מי שיצא חון לתחום ור"ם מתיר ליכנס על ט"ו לחמת שלמות לפי שהמשוחות שם מולדין **התחומין לעיירות ועושין סימן** נגול לסוף החחום ואין ממנין המלות **להציב סימן בסוף לחלפים** לחם **חלא כונסין לותן בתוך לחלפים** לחם: **ומפני הטועין. טועי המלות הם המשוחות הקובעים את התחום לחמרינן לקמן בכיצד מעברין [לף נז:] אין מולדין חלא בחבל של חמשים ולחלפים לחם יש מ' חבלים וכל חבל וחבל** ממעט שיעור ב' **לחיזות שזה תופס מכאן וזה תופס מכאן והחיזה כופח וחצי לצבע של גולל הרי שמנים טפחים ולרבעים לצבעות העוליס לעשרה טפחים** ל' לצבעות של גולל **בטפח הרי ל' טפחים שהם ט"ו לחמות** נמצא כשהוא עומד בחמת ט"ו חון לסימן עליון יצאו תוך התחום וכיון שהיה הרי לנם ליכנס ולא מחמרינן ליה כמו שלנו מחמירין למי שיצא חון לתחום שהיה לו להזהר ולתת לעתו שלא יצא ולפי בלנסוהו נכריס יש לומר לר' שמעון נמי היה מחמיר בו משום נזירה למי שיצא לעתו וי"ל שהיה מתיר לו ליכנס שם לא לחוציאו חלא י"ל לחמת:

ולא עירב הרי זה חמר גמל: **גמ'** מאי שנא איהו ומאי שנא אינהו אמר רב יהודה הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת איהו כיון דנפיק ליה לאורחא הוה ליה עני בני העיר דאמרו ליה ערב עלן עשירי נינהו תניא נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה בעירוב דברי רבי יהודה יתר על כן אמר רבי יוסי בר' יהודה אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה עת חמה הוא עת צנה הוא למחר משכים והולך: אמר רבה לומר שביתתי במקום פלוני * מהר"ם מ"ז (אע"פ שהחזיק) כולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי להחזיק ורב יוסף אמר להחזיק כולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי לומר דרבי יהודה סבר צריך להחזיק בדרך וצריך שיאמר שביתתי במקום פלוני ורבי יוסי ברבי יהודה סבר אינו צריך אלא להחזיק בדרך אבל לומר אינו צריך כיון שגמר בלבו לשבות במקום פלוני והחזיק בדרך קנה שביתה באותו מקום והלכתא כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דקאמרי' רב יהודה איש ברתותא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא כי הוה קא אזיל שבקיה עד דנחית דרגא אמר ליה בית הכא למחר קדים ואזיל (דף נב:) כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר' יהודה: **מתני'** מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר"א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס מי שהחשיך לו חוץ לתחום אפי' אמה אחת לא יכנס רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמות יכנס שאין המשוחות ממצין את המדות

גמ' מפני טועי המדה. מפורש בפירוש המשנה: **רגלו אחת בתוך התחום וכו'.** לפי' לתנא קמא להלכתא כוותיה דקאמר לפי' אמה אחת לא יכנס ואע"פ שכפסיעה אחת כינונית יש אמה אחת וכ"ש אם היתה פסיעה נסה אף"ה כיון שלא עקר אלא רגלו אחת אינו נקרא יוצא חון לתחום לכתיב אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן ביי"ל שהוא לשון רבים כלומר בשאני רגליך חון לתחום עריך שתמצע בעבור כבוד שבת שלא תלך הנה והנה אלא עמוד במקומך: **כיצד מעברין את העירם וכו'. מפורש בגמרא** [דף נג.] שהוא **לשון חשה עוברים ותנן לקמן [דף ס.] הנותן עירובו בעיבורה של עיר וכו' אלמא יש עיבור לעיר ומפרש התם כיצד יש לה עיבור** אם בית אחד נכנס ובית אחד יוצא מוציאין את המדה כנגד היוצא **כלומר כשבא לעיין שימן תחום העיר ובא למדוד אלפים אמה חוצה לה ואין לעיר חומה חלקה אלא חומה מן הבתים המחוברים והסמוכים ויש בית נכנס לתוך העיר מחבירו ונראית כיוצאת פנומה מכאן ויש בית יוצא וכולו יותר מחבירו או פנוי נכנס או פנוי יוצא שהיתה העיר מוקפת חומה ויש מגדלים עגולין בולטין בחומה פעמים שבולטין לפנים פעמים שבולטין לחוץ: או שהיו שם.** למאמע **קרנות של עיר: גדודיות** שברי חומות בית שנשתרו בה שלש מחיצות ואע"פ שאין עליה תקרה כיון שרואין לדירה נחשבים כבית ומתנה מודדין ובלבד שיהא בתוך שבעים אמה ופירש שמוך לשאר בתי העיר המחוברות כלומר לקמן: **או גשרים.** שהם מכוסין מלמעלה ויש לו כותלים מל' רוחותיו אלא שהכיפה חלולה ויש בכותלים פילוס שיעברו הסיס תחתיו או בני אדם ויש תחתיו דירה לכומכם: **ונפשות.** בית שע"נ הקבר שהנר לוקן בפניו ושומר הקברות יש לו דירה בו וצריך שיהיה ל"ק [על ל' לשמות] בכל אלו. [בכל אלו] מונעין את המדה כנגדן **אם הכליטות הללו אינן קרן מזרחית צפוני' רואין כאילו יש כליטה לאחרת כנגדה בקרן מזרחית לדומית וחוט מתוח מזו לזו ומולד מן החוט ולחון כלי שיהא התחום שוה נמתי הקרנות ולא יהא כאן לרוך** וכאן קרן: **ועושין אותן.** כלומר **את התחומין מרובעין שיש להם לאפים לעולין כבאמצע ולא ענולין** שאם [לא] כן לא היו **לעולין לאפים כלרך כל ענול** שמתמעט לעולין וזהו שאמר שיהא נשכר את הזויות **ובעיר מרובעת עסקינן שאין בה אלא לאפים על לאפים לזהו נמי תחומין מרובעין שאם היתה מרובעת כנון שהיה שלשת לאפים בארכה** וברחבה אין לה אלא לאפים לא **יהו מרובעים התחומין** לוקח אלא יהא לרכן אלא כרחבן או שנאמר שניתן לרחבן כמו לארכן אלא כך יהיה היוס על כלפני העיר רחבן לאפים ומשך התחומין כמשך כל העיר. ואם היתה עיר קטנה שאין לה אלא אלף אמה [רוחב] אין לה לתחומיה אלא טבלא לרבה לאפים אמה ורחבה של אלף אמה רק במלת **הקרנות הן שוות עיר של** אלף על אלף ועיר שהיא לאפים על לאפים שלעולם נותנין לקרנות טבלא של אלפים על לאפים למלאת אותה הפנימיה שיש בין טבלא של מזרח ובין טבלא של נפון שצריך למלא אותה בטבלא של לאפים על לאפים שברי אותה טבלא של מזרח משך שלש לאפים אמה וכן אותה של נפון: **ואם היתה העיר עגולה.** כלומר שהיא אלף אמה על אלף אמה עגולין עושין לה זויות ומוסיפין עליה הרביע כלאמרינן [לקמן יל: וגו:] שהמרובע יתר על העיגול רביע ואחר שנרבעה שנשתכרנו בזויותיה הרביע מאותו מקום שנמלט הריבוע ונתחיל למלוד התחומין כמו כן מרובעין כמו שפירשתי לילפינן מקראי ללעיל [ללכל מילי] לשבת ולמנו נותנין פיאות: [לקמן נה.] **גמ' ת"ר כיצד מעברין וכו' ארוכה כמות שהיא.** כלומר שהיא ארוכה על לאפים אמה לאבל אין ברחבה אלא אלף אמה שמע מינה **ירחיבנה למזרח ולמערב** כמו **שהיא ארוכה בנפון [ולרום] על שתהיה מרובעת יפה** שתעמוד לאפים על לאפים [קמ"ל] **כמות שהיא מניחין אותה** ושכי קאמר שם היתה ארוכה וקצרה זו לינה צריכה לעבר אותה לאבל שם היתה עגולה אותה צריכה להתעבר ועושין לה זויות ומרחיבין אותה על הרביע כמו שלנו אומרין כמה מרובע יתר על העיגול רביע ותהיה ארכה כרחבה לגמרי: **מרובעת אין עושין לה זויות.** וע"ת הרי יש לה זויות מיירי שהיא מרובעת אבל לינה מרובעת כריבוע של עולם **שיהא נפונה לנפון עולם אלא עומלת באלכסון** וקמ"ל שלא נוסיף בתחומי' על שתהיה מרובעת כריבוע של עולם אלא מולדין לאפים אמה מחומתה לוכחא לרבנן [לקמן נז.] ולוכחא לר"מ חון לעיבורה של עיר לזהו כשיעור קרפף של שבעים אמה ושריס [על שבעים אמה ושרייס] שהוא כחצר המשכן והוא בית סאתים (על בית סאתים): **היתה רחבה מצד אחד.** אלף אמה וקצרה מצד אחד חמש מאות אמה לבדן רוחין כאילו חוט מתוח לשיעור רחבה לרוחבה הקצר ומולדין מאותו החוט ולחון: **היה בית יוצא כמין פגום או שני בתים וכו'.** קמ"ל לכל היכי שמוסיפין מרוחב אחד כשבית אחד יוצא חשב כמין פגום בשמוך לשאר הבתים בשבעים אמה ושריס אבי אמרינן בשתי רוחות. והאי או שני בתים לקאמר לא ברוח אחד עומדות ויוצאות כמין פגום שאם כן היון לאמר מבית אחד כל שכן מצי בתים אלא בשתי רוחות וקמ"ל שמעברין אותו בכל [רוח] שיצאו ואפילו בארבע רוחות: **רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות.** ואפי' לאותן היושבין בקצר של קצת **מולדין מן היתר** שהוא המקום הרחב שבקצת: **אם יש לו בין שני ראשיה. היינו חורך מקום היתר** פחות מל' לאפים אמה נמצא **תחום רוחב זה נכלע בתוך תחום רוחב האחר ולפיכך נעשית עיר אחת מלאה**

מפני הטועין: **גמ'** תנא **מפני טועי המדה והלכתא** כתנא קמא אמר רבי חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ מן התחום יכנס דכתיב (ישעיהו נ"ח:י"ג) אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן: **סליקו להו מי שהוציאוהו כיצד** מעברין את הערים בית שם נכנס בית יוצא פגום נכנס פגום יוצא היו שם גדודיות גבוהות עשרה טפחים (דף נג.) ועשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה כנגדן ועושין אותן כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות: **גמ'** (דף נה.) ת"ר כיצד מעברין את הערים ארוכה כמות שהיא עגולה עושין לה זויות מרובעת אין עושין לה זויות היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחד רואין אותה כאילו היא שוה היה בית אחד יוצא ממנה כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין שני פגומין רואין אותה כאילו חוט מתוח עליהן ומודדין ממנה ולהלן אלפים אמה היתה עשויה כמין קשת או כמין גא"ם רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות: אמר מר ארוכה כמות שהיא פשיטא לא צריכא דאריכא וקטינא מהו דתימא ניעביד פותייה כארכה קמ"ל דלא: מרובעת אין עושין לה זויות: פשיטא לא צריכא דמרבעא ולא מרבעא בריבוע עולם דצפונה לצפון עולם ודרומה לדרום עולם מהו דתימא נירבעה בריבוע עולם קמ"ל דלא: אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם יש בין שני ראשיה ארבעת אלפים אמה

בתים ומולין לה מן היתר כחילו היו מלאה בתים וחס ושלום לחו לין מעטרפין לותה להיות עיר לחת ומולין לה מן הקסת לכל לחד ולחד מפתח ביתו וחלל העיר החלן שלין בו בתים מן המלוח: [קף נה:] **שלש מחיצות שאין עליהם תקרה. וכל שכן חס והן מקורות מזו לזו כגג להוא ליה לירה מעלייתא: נפש. כנין על הקבר ופתמיה לירת שומר הקבר עביל הלכך לע"ג לגלי לייר בה לירה הול: והקבר. כית הקברות ופתם כית הקברות לגלו לירה עביל** לפיכך בעינן שיהיה סס כית לירה לשומר כית הקברות וכן **פתם כית הכנסת לגלו לירה עביל** להא לין יתנין בהס: **והאוריות. חוריות סוסיס: אוצרות. לתבואה ליין ולשמן ולגלו לירה** הול: **והבורגנין שבתוכה. שבתוך הפלה: והבית שבים.** שהול בתוך שבעים לחת ושירים לעיר שהיל שמוכה לעיר: **ובור.** היל בחפירה ולין בה כנין לבניס:

יום נ **ושיח.** הול כבנין לבניס: **ובית שבספינה. לת קביע ליה לוכתת פעמים שהיל בתוך שבעים לחת פעמים שלינו: ומערה.** שהיה רלויה לירה שלין לה כי חס שתי מחינו' לע"פ שהיל מקורה כלשמרינן בגולויות שהן שלם מחינות: **יושבי צריפין.** ליורין **של הוגן ושל ערבה ולינן קבע הלכך לפילו יש הרבה במקום לחל כשיעור מהלך חלף לחמה** לינן **חשוכין עיר להיות כל' לחות וכל לחל ולחל מולל מפתח ביתו**

יום נ **חלפים לחמה לכל רוח: הבא לרבעה.** כלומר שהיתה עגולה לו בית נכנס ובית יצא והוקרך לרבעה לגו עגה שירבענה ברבוע עולם לע"פ שהס היתה מרובעת מתחלה ולין ריבועה כריבוע עולם לין לנו למול חלל מריבוע הגמלא לו לבל כיון שרוצה לרבעה טוב שירבענה לריבוע עולם: **וסימניך. חס לינך יולע נפון וללוס:** [קף נו.] **עגלה בצפון ועקרב בדרום. מזלות הס** ולל יסנו לת מקומס לעולם בקין ובחורף כשלר מזלות: **מתני' נותנין קרפף לעיר וכו'.** כלומר **כשבח למלול התחומין לין מולין מן החומה חלל מרחיק** מן חומת העיר שבעים לחה ושירים כשיעור חנך המסכן שהיל שלה על חמשים וכשלגו מרבעים שלה על חמשים כלומר שנקח החמשים העולפים בחורך על הרוחב ונוספים סביבות החמשים על החמשים יהיו שבעים לחה על שבעים לחה ושירים וכשיעור זה נוסף על העיר ומסס ולילך נמלול חלפים לחה וזה התוספת נפקל לן מקרלי בגמרל חלל שרבי שלור מוקים לקרל לכל עיר קטנה לו גדולה וחכמים שחולקים עליו סברי לל ניתן זה התוספת חלל כשהן שתי **עיירות סמוכות זו לזו** שכשסס כל כך סמוכים שלין בין שתיהס חלל שיעור קרפף הנזכר שהול שבעים לחה על שבעים לחה ושירים לגו עושין לותן שתי עיירות כעיר לחת ומולין לאנשי לחת מזרחית מסוף עיר המערבית כל תחום שבת לבל עיקר המלילה תהיה מחוממת מודדין לה מן הקשת: (דף נה:) היו שם גדודיות גבוהות וכו': מאי גדודיות אמר רב יהודה שלש מחיצות שאין עליהן תקרה: תנו רבנן אלו שמתעברין עמה נפש שיש בה ד' אמות על ד' אמות והגשר והקבר שיש בהן בית דירה ובית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן ובית ע"ז שיש בה בית דירה לכומרים והאוריאות והאוצרות שבשדות שיש בהן בית דירה והבורגנין שבתוכה והבית שבים הרי אלו מתעברין עמה ואלו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך והגשר והקבר שאין בהן בית דירה וכית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן ובית ע"ז שאין בה בית דירה לכומרים והאוריאות והאוצרות שאין בהן בית דירה ובור ושיח ומערה וגדר ושובך שבתוכה והבית שבספינה אין אלו מתעברין עמה אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהן: (דף נו.) ת"ר הבא לרבעה מרבעה לריבוע עולם צפונה לצפון עולם דרומה לדרומה של עולם וסימניך עגלה בצפון עקרב בדרום: **מתני'** (דף נז.) נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין נותנין קרפף אלא לשתי עיירות בלבד אם יש לזו שבעים אמה ושירים ולזו שבעים אמה ושירים עושה קרפף את שתיהן להיות כאחת וכן שלשה כפרים המשולשים אם יש בין שנים החיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד: **גמ'** איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו ר' חייא בר רב אמר אין נותנין אלא עיר המערבית בלבד סוס תוספת כלל: [קף נז.] **אם יש לזו שבעים וכו'.** סיפל זו ר' מאיר קתני לה שנותן לכל עיר קרפף ולפיכך כשיש בין שתי העיירות שיעור שתי קרפיפות שהס מאה ולרבעים ולחל ושלים חזרו שתיהן עיר לחת **והיינך מזו ללכת לרך חברתה חונה לה מולל מחומת חברתה והולך לחבל** לגליפל להבנן כיון שיש בין שניהס יותר מכשיעור קרפף לחל מולליס לאנשי עיר מזרחית מחומתה לגמרי בלל סוס תוספת ותכנס עיר מערבית בחשבון החלפים: **וכן בשלשה כפרים המשולשין וכו'.** סיפל זו רבי מאיר קתני לה לסבירה ליה לנותנין קרפף לכל עיר ועיר ואס תאמר למה הולרך להיות החמעני ביניהס שלל נשאר לאנשי כפריס חלל שיעור קרפף לחל ביניהס ומפרש בגמרל שקולל שיש כל שתנן להלילענו במלילת תחומין והיינו לקאמר וכן כמו שהקלנו במלילת הקרפיפות שלנו מוסיפין לותן על התחומין ג"כ יש קולל לחרת בלבד תחומין והלי מסולגין לקתני מתני' לל מסולגין ממש כלומר שיעמלו שלשתן בשורה לחת כגון זה ולל יהיה בין רלשונה לחמעית חלל פחות מקרפף לחל והחמעית לבין הסלגיות כמו כן פחות מקרפף חלל זה הסלגיות עומלת **מרחוק כנגד בין** החיצונות כזה והכי קלאר כל שלילו לותה מטיל לחמעי ביניהס וכו' כלומר הלי לקתני במתני' בין זה לזה חלל מאה ולרבעים ולחל ושלים עושה החמעני לת שלשתן להיות לחל והכי פירוש כל שלילו לותה מטיל לחמעי ביניהס וכו' כלומר הלי לקתני במתני' חס יש בין שנים החיצונים מאה ולרבעים ולחל **לל כלס"ל שלין ביניהס יותר חלל מתני' בהכי עסקינן למרחקי מהלי טובא** חלל חלפים והכי קלאר חס לויר שיש בין שנים החיצונים רב מאל חס כל כך הוה נגול החמעני שהס תכניסנו בין שנים החיצונים לל יפלר **לויר בין החיצון והחמעני** כי חס קמ"ל **חמת לכלן וכן** קמ"ל **לכלן להיינו שיעור שתי קרפיפות לשתיהן רולין לותו כלילו נתן ביניהס והרי כולן לחת והיינך מלחת מהן לילך לרך לחת מחברותיה מולל מחומת חברותיה לבל חס רב לויר יתר על כן לל למרינן רולין** בגמרל מפרש **ובלבד שיהל החמעני** סמוך לשתיהס החיצונות לכל לחת ולחת מהס בתוך חלפים לחה שיכולין לבני החיצונה לילך חס בשבת בלל עירוב וכענין זה למרינן רולין לותו כלילו הול בחמעני בשוה מהס לבל ברחוק מזה **לל למרינן רולין** -: **גמ' נותנין קרפף לזו וקרפף לזו.** חלילך להבנן שמולים שלשתי עיירות נותנין קרפף כותס לתת לכל עיר ועיר קרפף ולפילו יהיה בין שתי העיירות מלה ולרבעים ולחת לחה לזה שיעור שתי קרפיפות נעשו שתי העיירות להיות לחת **והיינך מזו ללכת לרך חברתה חונה לה מולל מחומת חברתה** והולך לו עול חלפים לחה: **ור'** חייל בר רב פליג ולמר שלפילו ב' עיירות לריך

שיהיו שתיהן בתוך שבעים אמה ולא יותר שאם יהיה ביניהם יותר רחוי למדול התחום מחומת של עמה וסוניות המשנה כולה הולכת כחייא בר רב ומפורשת כל המשנה לעת חייל בר רב ולעי"ד שהוא מחמיר בעירוב הלכתא כוותיה: **ומותר ליכנס בתחומה.** שתין התחום נכנס בכל עיר לכל עיבורה נקרא על שם עיר: **אלא ש"מ בעיבורה.** כלומר שכל כך היו קרובים לחומה שהיו עומדים בתוך שבעים אמה ונקי קרי לעיבורה של יריחו יריחו: [דף מז:] **מתני' אין מודדין אלא בחבל של חמשים.** כשאנו מודדין תחום העיר בחבל ונריכין בה שני אנשים במהירה לחל לוחז בה מכאן והשני בראש השני צריך שיהיה החבל כשיעור הזה של חמשים לא פחות ולא יותר לא פחות מפני שמרבה את התחום לפי שכשהחבל קצר **יכולים למתחו כרצונם ומהריך המלה** ולא יותר מפני שמעטו התחום לפי **שכופלו על חבל מכפילו בחמשיעיתו** ונקצר שתין יכולין למשכה: **ולא ימדוד אלא כנגד לבו. קבעו לו חכמים מקום לשוס כנגדו רשם החבל שלא יתן זה כנגד עיקרו וזה כנגד רגליו והחבל מתקצר מפני האלכסון והתחומין מתמעטין: היה מודד והגיע לגיא וכו'.** מבלעיו. כלומר **אם אינו רוחב חמשים אמה משפתו אל שפתו מלמעלה אע"פ שיש במלרונו לילוך יותר מאלף אין לומרין תעלה מדת מלרונו למדת התחום** שלא יעמוד זה על שפתו מכאן וזה **על שפתו מכאן ויבליע מלרונו בחבל אחד** ואם רצה לירד בשבת במלרון הגיא יכול לירד שם ואחר כן יוצא משם ומשלים תחומו כאילו לא ירד בגיא: **או לגדר. חומת אבנים שנפלה ונעשה גל גבוה ומשופע ובני אדם מהלכים עליו** עולה זה על שפתו מכאן וזה על **שפתו מכאן ומבליעו באותו חבל: וחוזר למדתו.** ובגמרא מקשי למה לי למימר וחוזר למקום ומשני קולא שאחרת קמ"ל שאם היה הגיא או הגדר כל כך רחב שבשנך העיר שהוא מולד תחום העיר אינו יכול להבליעו בחבל של חמשים לאבל **אם ילך לאחד מרחבי הגיא שלא כנגד העיר יכול להבליעו** שרואין היה למולד שילך שם ויבלענו ואח"כ חוזר לכנגד אותו מקום שהיה **כנגד העיר ומשלים את מדת התחומין:** [דף נח.] **ובלבד שלא יצא חוץ לתחום.** כלומר שאם היה כל כך לרוך שרואים שיכול להבליעם שם **יונחין חון לתחום העיר וכל שכנגד התחומין** אינו יכול להבליעם מפני רחבו אע"פ שיכול **להבליעו שלא כנגד התחומין לא שרינן ליה להבליעו** חון לתחום **גזירה שמא יאמרו הרואין מדת התחומין של עירי העיר כאה על לכאן: ואם** אין יכול להבליעו שכל כך הוא רחב [ככל הנראים]: **בזו א"ר דוסתאי שמעתי שמקדרין בהרים.**

קרפף א' לשתי עיירות. גרסי' בנדרים (דף נו:) הנודר מן העיר מותר ליכנס בתחומה ואסור ליכנס בעיבורה מנא לן דעיבורה דמתא כמתא דמי אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו מאי ביריחו אלימא ביריחו ממש והכתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת אלא שמע מינה בעיבורה: **מתני'** (דף נז:) אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו היה מודד ובא והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו והולך לו הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו (דף נח.) ובלבד שלא יצא חוץ לתחום ואם אינו יכול להבליעו בזו אמר רבי דוסתאי א"ר ינאי שמעתי שמקדרין בהרים: **גמ'** תנא לא יפחות מפני שמרבה ולא ירבה מפני שממעט תני רב יוסף שלשה חבלים הן של מגג ושל נצרים ושל פשתן של מגג לפרה דתנן כפתוה בחבל של מגג ונתנוה על גבי מערכתה של נצרים לסוטה דתנן אחר כך מביא חבל המצרי וקושרה למעלה מדדיה ושל פשתן למדידה: היה מודד ובא והגיע לגיא וכו': מדקתני חוזר למדידתו מכלל דאם אינו יכול להבליעו הולך למקום שהוא יכול להבליעו ומבליעו וצופה כנגד מדתו וחוזר תנינא להא דת"ר היה מודד והגיע לגיא אם יכול להבליעו בחבל של חמשים אמה מבליעו ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה וחוזר למדתו ואם היה גיא מעוקם מקדר ועולה מקדר ויורד הגיע לכותל אין אומרים יקוב את הכותל אלא מודד והולך לו ואי ניחא תשמישתיה מודדו מדידה יפה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו (דף נח:) אבל חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה וכמה עומקו של גיא אמר רב יוסף אלפים איתיביה אביי עמוק מאה אמה ורחב חמשים מבליעו ואם לאו אין מבליעו הוא דאמר כאחרים דתניא אחרים אומרים אפילו עמוק אלפים ורחב חמשים מבליעו איכא דאמרי אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפים כמאן לא כרבנן ולא כאחרים התם בשאין חוט המשקולת יורד כנגדו הכא בשחוט המשקולת יורד כנגדו ואם חוט המשקולת יורד כנגדו מקדרין נוקבין רואין אותו כאילו נוקבין אנו אותה ומולין אותו **לרך אותו הנקב ולמעוטי מלרונו** הן עומדין כן ולא נקיבה ממש לבל ממעטין קנה ממלרונו אע"פ שאנו מולין מלרונו ומפרש בגמרא כיצד אנו ממעטין ואומר שאין מולין אותו אלא **בחבל של לרבע** לחמות **והתחתון מניח את החבל כנגד לבו והעליון כנגד מרגלותיו ומתמעט מלרון של כל** לרבע לחמות כשיעור חני קומת אדם ובזו לקתני בא למעט מילתא שהיא מן התורה כגון מילת **ערי מקלט ומילת ערי [דף נח:] עגלה ערופה** דלא מקלינן בהו כ"ש אלא אנו מולין אותה מילתא יפה וכל המלרון הוא נחשב כאילו הוא [מיסור] גמור: **גמ' לא יפחות מפני שמרבה.** מפורש בפי' המשנה: **של מגג.** כמו נמי: **לפרה.** לפי שכל מעשה פרה היו נעשין בכלי לבנים שאין מקבלין טומאה ערוך נ"כ שיהו החבלים מלבר שאין מקבלין טומאה: **נצרים.** ערי לקל ונקרא חבל המצרי: **לסוטה.** ולפי שעשתה מעשה מצרים שהיו שטופים בזמה לפיכך קושרין לה חבל המצרי על לליה: **ושל פשתן למדידה.** למילת תחומין **וערי מקלט ועגלה ערופה: פיסקא מדקתני חוזר למדתו וכו'.** מפורש בפי' המשנה: **אם היה גיא מעוקם. ואינו יכול להבליעו מקלר ועולה וכו' וה"ק ואם היה גיא מעוקם והולך וסובב את העיר** והוא כ"ש לחד שאינו **יכול להבליעו בחבל של ג' לרוח מערבית על שהוא מתעקם ולנפון הוא מתחיל להסוות ואותה הבלעה אינה מועלת** למילת תחומין של מערב: **מקדר ועולה.** ומפרש בגמרא כיצד מקלר כלומר שמולר נס מלרון הגיא לך לא מילתא יפה לחשוב כל המלרון עמו אלא מולר **בחבל של ל"ל והתחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו** וכדי שלא יקלר החבל בהלכסון ומרויח שמאריך התחומים שיעור חני קומת אדם לכל ל"ל: **הגיע לכותל וכו'.** אלא מולר והולך לו [ויש] שגורסין אלא לומלו והולך לו לפי שהכותל **זקוף יותר מלאי** ולא חזי בלל להילוך לא בנחת ולא בקשה לפיכך **אין נוכחו ושיפועו עולה למילת התחום** אלא לומלו כשיעור עובי הכותל וזהו כמו שמולדו שמולד

רחב הכותל לזכו עובין: [לף נח:] **לא שנו.** זה שלנו מקילין במלילה היכן ללן ניחא תמים הכותל וכן זה שלנו מקילין במלילה בקרקעית הגיל ללן שבלך מלרון הלוך כל הגיל ולא נשאר בגיל מקום שהוא שוב ויליה מיסור וזהו **שלין חוט המשקולת יורל כנגלו כשמניח חוט המשקולת הבנלים ללן שפתו ויהיו יורלת לעומקו מתרחקת בשיפועו ומעבלה המלרון מלילל כנגלו** לרך יפר כלרך הבנלים להשוות הכותלים זה תחת זה כלי להשוותה למטה על למעלה שלן תהא שורה אחת יוצלת **ולחת נכנסת ללן מרחיקו מלמטה כנגלו** שלין השפוע שבגיל מכוון ולקמן **מפרש לעל ל' למות קלי ליה יליליה כנגל שירחיק השפוע את המשקולת לקלקעיתו ל"ש כנגל שפתו העליונה** על קלקעיתו מלמטה נמצל שלין מיסור בכל קלקעי' גיל ומ"ש לין מוללו מליליה יפה ללן מקלר ויורל מקלר ועולה לצל הלחר שעולה ממנו לל שפת הגיל: **אבל אם הי' חוט המשקולת יורד כנגדו.** כלומ' **שפתו זקופה מלל שלין מתרחקת שפת תחתיתו מכנגל שפת גבהו ל"ש** והשאר מן הגיל הוא מיסור ושוה **לין מלרונו ממעט מלת התחום על ידי קלוב ללן נכנס לתוכו** ומוללו קלקעיתו מליליה יפה כקלקע חלקה ושוה **ויוצל לשפתו ומשליס מלתו** והולך: **וכמה עומקו של גיא. לניחמ מבליעו כשלינו רחב נ':** **אמר** לב יוסף לללפיס **לבל יותר מכן לפילו יכול להבליעו לין מבליעו ללן מקלר: ואם לאו.** לין מבליעו כולו ללן מקלר: **הוא דאמר כאחרים.** לב יוסף לתמר ללפיס ס"ל כתחריס לפילו יותר מללפיס מבליעו בחבל נ' לס יכול להבליעו: **לא כרבנן.** לרבנן על מלה סבירל להו: **ולא כאחרים.** לפה תמרי על ללפיס תמה ולא יותר: **התם.** מחלוקת לר"מ ורבנן לשליבא לדברי הכל ביותר מללפיס **לינו מבליעו ללן מקלר** מיירי שלין חוט המשקולת יורד כנגדו ללן הולך בשיפוע ונמצל שיכול לסס לירל בנחת לתוך הגיל ולפיכך רשוי למלול מלרונו בענין קלור ולא בענין מליליה יפה: **הכא בחוט המשקולת וכו'.** לב יוסף שתמר לפילו בעומק יותר מללפיס מבליעו מיירי בגיל שקשה ירילתו לתוכו הרבה שחוט המשקולת יורל כנגדו כמו שיורל בכותל נבוה שקשה לירל לתוך הכור ולפיכך לין לנו למלול מלרון הגיל כלל ללן מבליעו בחבל כיון שיכול להבליעו: **וכי חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה.** כלומר כמה טפחים לנו רוצין שיהו זקופין ככותל זקוף שנתמר שתהא קשה ירילתו לתוכו ונבליענו בחבל נ' ולא נצטרך למוללו: **אמר אביי ד'.** טפחים ויותר כ"ש לבכל לס לא היו ל' ללא נ' כיון שהוא עמוק יותר מללפיס לין רשאי להבליעו ללן מקלר לבל לא מליליה יפה כיון שהוא מלרון ולין קלקעיתו הוא וחלק ללא בעלייתו וירילתו מלרון: **פיסקא ל"ש.** **שמבליעו להר לס יכול ולס לא יכול מקלרו** כלומר שמולל לללכסונו לא לתרן ללא בהר המתלקט עשרה טפחים מתוך ה' כלומר לניחא תמימתיה לעלות במלרונו שהרי יש במלרונו ה' לתות שהם ל' טפחים קולס שיובא להר י' טפחים וכזה השיעור היה כבר המוזבח שהיה ל' לתה לנובה ט' לתות של מוזבח בלא קרנות המוזבח ויהיו עולין בו במשך כבל עם חיברי העולות והחיתורין ומלא שבשים במלרון נ' חלקים יותר על חלק הנבוה ניחא תמימתיה לבל הר המתלקט י' מתוך ל"ו שהם כ"ל טפחים שלין נ' חלקים במלרון יותר מן הנובה לא ניחא תמימתיה כלל ואפילו ליהו יכול להבליע לין מקלרו בחבל של ל"ו ללא לתות עד כמה הגיע להר מבלייעו וחוזר למדתו: אמר רב הונא בריה דרב נתן לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה טפחים מתוך ד' אמות אבל בהר המתלקט י' טפחים מתוך חמש אומדו והולך לו וכן הלכתא: ובלבד שלא יצא חוץ לתחום: מאי טעמא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכאן פי' שלא יבאו לטעות הרואין ויאמרו מדת תחומין באה לכאן: ואם אינו יכול להבליעו וכו': כיצד מקדר תאנא תחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו אמר אביי נקטינן אין מקדרין אלא בחבל של ד' אמות אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אין מקדרין לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה מפני שהן של תורה: **מתני'** אין מודדין אלא מן המומחה ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום שריבה ריבה לאחד ומיעט לאחד שומעין למרבה ואפי' עבד ואפי' שפחה נאמנין לומר עד כאן תחום שבת

נצטרך להניח מקום מליליתנו ונילך למקום לחר כלי להבליע הגיל לו הגלר שכננגנו ומ"ת לס שתלנו למול ופגענו כהן נתן בהס הלין שמפורש בשנה ולס לא נוכל להמלט בהוס של מעלה נפגע בהס כך נעשה כלשר למרנו וי"מ לותו כפשוטו שלין מוסרין מליליה שתחום ללא למי שהוא יליע ומומחה שהוא בקי בלייני שמליליה והוא מלקלק במליליה: **ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחד.** כלומר כשמלל ללפיס לתת לרוח מזרחית ומלל נ"כ ללפיס לרוח מערבית וניכר לכל ומפורסס למרחית העין שלין תחום של מזרח לרוך כמו לותו שתחום של מערב כי לתות לו ק' על ק' מהן נסתך לס למליליה שקנרה ונחסר מן שלרוכה כשיעור שיתרון שנועל לכל שים בה ונלמר שטועה בלותה שמליה שלרוכה לו שמא נלמר שטועה במליה שקנרה ונרלך שנוסף עליה ובא שתנא להשמיענו לתינו לקולא ונלמר כי זה בקי הוא ושמא **מפני שלא מתח מתחלה שחבל כל ערכה נתקנרה** לתניא בתוספתא שהוא **ערוך למותחה ככל כחו** ומוסיפין על שקנרה ומקולי עירוב שנ כלן: **ריבה לאחד ומיעט לאחד.** מתרן בגמרל ריבה ל' ומיעט ל' כלומר מולל ל' ריבה ומולל לחל מיעט בלותו רוח עלמו כנון שנעקרו שתחומין ונסתפק להס ובלו ומללו בתחלה ע"י מולל לחר ויצלה להס שמליה השניה חון למליה שהרחיבונה שנתברר להס בסוף מקום שמליה שהרחיבונה לעל"כ שומעין למליה שהניח שהיא מרובה ונלמר בבריימתל ובלבל שלל ירבה השני על שהרחיבו יותר ממלת העיר בלולכסונה כי שמל רחבון טעה ולל ריבע לת העיר לשל שמלל ממנה כמו שהיא עגולה מנ' זוויות והשני הוא בקי וריבע לותה והוציל לה זוויות ונשתכר בלולכסונה ויש לנו לתנות זה שהלכסון כנגל כל הרוח כולו כי שמל לכלן הוציל לת הזוויות לו שמל לכלן והוא בקי בריבועה יותר ממנו ותולין לקולא על שיתברר לנו שהוא טעות בידו: **ואפי'** עבדים ושפחים נאמנים לומר ע"כ תחום שבת שלנחנו רלינו מפלוני שהיה מומחה לרבים שמלל שהתחומין והניע לכלן: **שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל.** כלומר לע"פ שהעדיכו חכמים ז"ל עירובי תחומין שלמרו

לנתת חוץ לתחום אמה ע"פ שלא היה לאסור חלק חוץ לג' פרסאות כמחנה ישראל שהם י"ב מילין וכל מיל הוא אלפים לפ"ה לה אחמירו על כל פנים חלק לתקל פעמים בהם כשיסתפק להו אוסף שפקיק: **גמ' פי' מומחה מפורש בפרק המשנה הכל.** על שלא שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל: **גמ'** פי' מומחה מלשון ומחה כלומר מקום שוה ומישור: (דף נט.) למקום שריבה אין למקום שמיעט לא אימא אף למקום שריבה: ריבה לאחד ומיעט לאחד: היינו קמייתא הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחד שומעין לזה שריבה אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר ואלכסונה: **מתני'** עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה של רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא אם כן עשו חוצה לה שיור כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר ג' חצרות של שני שני בתים: **גמ'** ת"ר עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו ואם היתה של רבים והרי היא של רבים (דף נט:) ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה: האי דקתני עושה לחי מכאן ולחי מכאן אוקימנא כרבי יהודה דאית ליה האי סברא דתניא יתר על כן אמר רבי יהודה מי שיש לו שני בתים משני צדי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך: ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו מאי שנא חצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי הכא במאי עסקינן דעביד דקה כי האי דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה על פתחו אינו אוסר על בני מבוי פי' דקה אצטבא רבי זירא עירבה לכולה מתא דבי רבי חייא ולא שבק לה שיור א"ל אביי מאי טעמא עביד מר הכי א"ל דאמרו לי הנהו סבי דידה דרבי חייא בר אשי הוה מערב לה לכולה ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים היא א"ל לדידי אמרו לי הנהו סבי אשפה הוה התם מחד גיסא השתא דאשתקילא לה ההיא אשפה הויא לה כשני פתחים ואסיר א"ל לאו אדעתאי אמר ר"נ (* בגמ' ובראש"ש ליתא בר יצחק) אמר רב סולם מכאן ופתח מכאן סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו תורת מחיצה עליו ולא בעי שיור ש"מ דכל היכא דאיכא שני פתחים לא מערבינן ליה עד דעבדי ליה שיור וטעמא דשיור כדי שיכירו שהעירוב הוא שהתיר את הטלטול ולפיכך אסור השיור כדי להזכיר העירוב תורת פתח עליו בכותל שבין שתי חצרות רצה מערב אחד רצו ירכב יותר ממלת העיר ואלכסונה. וע"ע לחמי לו לחמר יותר מאלכסון העיר. לבדו ולמה הזכיר מלת העיר וי"ל סיג לתלות שטעה המקנך שלח רבע העיר שהיתה עגולה ונם טעה שלח **הניח טלפון של תחומין כנגד הקרן באלכסון כלחמרן** שלח **מחמצע הקרן והפסיד זויות כל האלכסון שלא לחפיס לאבל לם ריבה הטעות יותר מזה חין לנו במה לתלות** וחוזרים למלול פעם שנית לו שומעין לאותן שמיעטו: **מתני'** עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה כלומ' בלא שיור לכיון שהיתה לה היתר מקחלה (התיר) לטלטל [בכולה] מפני שהיתה של יחיד כמו שמפורש בגמרא כך עתה לע"פ שהיא **של רבים מטלטל בכולה ע"י עירוב בלא שום שיור** בעלמא ולא נגזור עליה משום גזירה: **עיר של רבים ונעשית של יחיד וכו'.** הם לקתני נעשית של יחיד חין מערבין את כולה כך צריך לפרש שלם היתה מקחלה של רבים וקנאה לשם כולה והוא מסכיר הבתים שבה לבני לשם שהרי הם כתחלה שהיו צריכין לערב לע"פ שהוא של יחיד עכשיו צריך לסייר בעירובה כלי שיהא להם היכר בלשון שבת וטלטולו וכ"ש עיר של רבים עכשיו וכל הימים היתה של רבים ומטעם מפני שהיתה בחזקת לשון מקחלתה לפיכך נגזור עליה ומצריכין לה **שיור וכהוגה שיור הוי היכרא** לכל שלחו מטלטלין בה משום עירוב: [לף נט.] **אלא א"כ עשה חוצה לה שיור. שלח עירבו עם שאר העיר חלח נכון** וכל שכן שם היו מערבין לותה מבוחות מבוחות בפני עלמן שלין שיור גדול מזה חלח רבותא לשמעינן שלפי' שיור של חוצה לה מהני לשאר העיר: **בעיר** חשבה כך שמה [וכה] שיערו חכמים **שיורי עיירות והיו עלמה היתה שיור לעיר גדולה הסמוכה לה** ור"ם פליג וחמר שלפיהו שלם חלרות שיש בהן שני בעלי בתים בכל חלר וחלר הוי **שיור לעיר גדולה: גמ' ורשות הרבים עוברת בתוכה.** ולע"פ שלחוק שם עשרה חמה שלם היה בה שם עשרה לח היה ניתר בלחי וקורה כלתנן והרחב מעשר חמות יתעטו ורבי יהושה לומר [לין] ערין למעט ולתנייה רב ערין למעטו: [לף נט:] **ואין מערבין אותה לחצאין.** בין לחרבה בין לרחבה משום לכל לחד ולחד יאסר לת חבירו וזהו מבוי **שסכח לחד מן החלרות ולח נשתתפה בו לאסריה לכולה** לרבנל האסורה במקומה חוסרת שלח במקומה: **מבוי** שמבוי [נמי] אסרי לאהלי כלפריסית שלפי' לרבנן לאסרי שלפי' רבנל האסורה חינה חוסרת שני מילי בשתי חלרות זו לפניס מזו שלע"פ שיש **לריסת רבנל לפנימית על החיצונה** לח לאסרה לפי שיש לבקש מסס בלרך פיוס שיסלקו היוס לריסת רבנל ויסנרו שלריסה שהרי לח יזיק לסס כלום כיון שהס לאסורים במקומס כמו כן לאבל ברה"ר **שלין הפרש וחלוק לאחרכו ולרחבו שלו מחיצה** [לין] **לומר תיחוש לשמא** ותשתתפו ועוד שלח נוכל לומר לרבים שבכל העיר שיסלקו לריסתם מעל זה שמבוי שעירבו בפני עלמן לפי' רבנן מולו בהם **לאסרי לאהלי ולפי' היכא לאו לו קורה למבוי לא מהני: ומתרץ דעביד דקה.** ברשות כל מבוי ומבוי יעשו דקה שהוא לנטבע נבוהה לרבעה טפחים ונלי לעתייהו כלהו **לאסתלוקי כל חד מחבריה: לפתחו. לפתח חנרו: אינו אוסר על בני מבוי. שם לא נשתתף עמהם לגלי לעתיה לאסתלק** לנמרי: **יש** שנורסין דקה ברי"ם ויש שנורסין בלל"ת: **ולא שביק לה שיור.** ועיר של רבים היתה: **א"ל אביי מאי טעמא עביד מר הכי.** שלח הנחת לה שיור: **לדידי נמי אמרי לי סבי דידה מעיקרא נמי דרבים הואי.** ולהלי לעירבה רב חייל בר לשי **כולה בלא שיור** משום **לאשפה היה לה שסתם לחב מפתחיה ולא היה לה** חלא **שער** לחב **ולחרינן לעיל לאפי' עיר של רבים** ולרי היל של רבים בהכי סני לה לבבל השתא לאשתקולי לה לאשפה הוי לה כשני פתחים **ולאסור לערב לת כולה בלא שיור: א"ל לאו אדעתאי.** כלומר לא נתתי אל לבי ולטעיתי בלבבר: **סולם מכאן וכו'.** כלומר סולם שעולין ויורדים בו חוץ למחיצתה: **תורת מחיצה עליו ולא בעי שיור.** ומערבין לת כולה

מערבין שנים: (דף ס.) ר' שמעון אומר ג' חצרות של שני שני בתים: אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון: רבי יצחק אומר אפי' בית אחד וחצר אחת: בית אחד וחצר א' ס"ד אלא אימא בית אחד בחצר אחת אמר אביי לרב יוסף הא דרבי יצחק גמרא או סברא [א"ל מאי נפקא לן מינה] א"ל גמרא גמור זמורתא תהא והלכתא כרבי יצחק: **מתני'** מי שהיה במזרח ואמר לבנו לערב לו במערב ואמר לבנו לערב לו במזרח אם יש ממנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו לעירובו אלפים אמה ולביתו יותר מכאן מותר לעירובו ואסור לביתו הנותן את עירובו לעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לתחום (דף ס:) מה שנשכר הוא מפסיד: **גמ'** חוץ לתחום סלקא דעתך אלא אימא חוץ לעיבורה של עיר מה שנשכר הוא מפסיד כיצד כגון שנתנו למזרח העיר בסוף אלף אמה נמצא מהלך לרוח מזרח שלש אלפים והרי נשכר אלף אמה למזרח ואינו מהלך לרוח מערב אלא אלף אמה בלבד נמצא האלף שנשכר ברוח מזרח הפסיד ברוח מערב ואקשינן מה שנשכר הוא מפסיד ותו לא כלומר אבל העיר כארבע אמות דמיא והתניא הנותן את עירובו בעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפי' אמה אחת נשכר אותה אמה ומפסיד את כל העיר מפני שאמרו מדת העיר עולה לו למדת התחום אמר רבה בר שילא לא קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר

שלא כהרכבא לחמת לן: **נתנו חוץ לתחום וכו'**. מקשי' בגמרא הא לא הוי עירוב כלל כלהמרינן נכי נתנגנל חון לתחום ומתרץ(נמי) תני חון לעיבורה של עיר כלומר מעטו או רב: [דף ס:] **מה שנשכר. לרוח זו שהניח מפסיד לרוח שכנגדה שהרי הוא מונה מן העירוב**

שאפי' חוץ שאין בה אלא בית אחד שפתוחה לרשות הרבים ופתוחה להם כיון שלא עירבה עם כל בני העיר יש היכרא בלבר לכל שעל ידי עירוב מטלטלין בכל העיר: **מתני' מי שהיה במזרח. כשלא וקלם עליו היום** כשיתנו שם וכבר לחמ מבעוד יום לבנו לערב לו במערב רואין שם כשקלקם היום לא היה ממנו ולביתו יותר מאלפים לבל על מקום העירוב יותר מאלפים: **מותר לביתו.** לרוח **כיתו כלומר יש לו למנות שביתתו מביתו כאילו לא עירב: ואסור לעירובו.** לרוח **עירובו יש לו למנות שביתתו לעירובו לכיון לכי קלם עליו היום היה רחוק מעירובו יותר מאלפים שאינו יכול להלך** שם ולאכלו נמצא שאין עירוב זה מועיל לו שלא הוא מזיק לו וכיון שכן יותר רוצה בביתו מבעירובו שעירב לו בנו ואע"פ שאנינו **בפרק מי שהוציאוהו** (לף נ:) שהאומר תהא שביתתי במקום פלוני והיה לותו מקום רחוק ממנו יותר מאלפים למה לאמרינן התם הרי זה לא יזוז ממקומו לא למי התם **בבא בדרך מיירי וכיון לבמקום פלוני לא היה יכול לקנות שביתה שהרי רחוק מאלפים היה ובמקום רגליו לא הוה ניחא ליה לליקני** אין לו שביתה כלל שהרי הוא פשע בעמיו שהיה לו לפרש לבריו ולומר שם אני **רחוק מלותו מקום יותר מאלפים** תהא שביתתי במקומי וכיון שלא לאמר פושע הוא. לבל היו שלשה ע"י שליח היה לו לשליח לקלקל בשליחותו שיכוין שכשקלקם היום לא יהא לבין חון לתחום וכיון שלא לקלקל יכול לומר היה לאחר לתקוני שהרתיך ולא לעוותי וקנה שביתה בביתו והרי הוא כאילו לא **עירבו עליו כלל וכלתנן בפרק בבל מערבין** (לף לה.) **גבי נתנגנל חון לתחום שפק מבעוד יום שפק משחשכה ולמרינן הרי זה לומר גמל ולא קתני לא יזוז ממקומו שמע מינה** לבשאינו פושע בדבר **יש לו שביתה בביתו: לעירובו אלפים ולביתו יותר מכן.** לבל שם בשקלקם היום היה עומל בתוך תחום עירובו והיה רחוק מתחום ביתו: **אסור לביתו.** לסור למנות מביתו שלפים לומה לבל רוח שהרי קנה לו עירובו לבולאי ניחא ליה בעירובו שהרי עשה שליחותו ובגמרא פריך היכי לפשר שיהיה קרוב ממקום עירובו ויהיה רחוק יותר מביתו ומתרץ כגון דקאי ביתו בלולכסנא כזה שרלוכן עומל במזרח ביתו **ועירובו מוסך למערב יותר מביתו ואע"פ שבמים שהלכסון רב והוי ביתו רחוק ממנו יותר מעירובו: הנותן את עירובו בעיבורה של עיר.** כלומר בלחת מן הבתים העומלים בתוך שבעים לומה ומיירייס: **לא עשה כלום.** שהרי בלא עירוב נמי יש לו שלפים לבל רוח ובל העיר ועיבורה

שלפים לומה לבל רוח ולא נתנו בסוף שלפה למזרח נמצא שבלה שלפים של מזרח בסוף שלפה [לעיר] ונשתבר שלף לרוח מזרח ונם הוא מפסיד שאין לו ליל לרוח מערבית שלף שלפים לומה לרוח מזרח ונם הוא מפסיד שאין לו ליל לרוח מערבית שלף שלפים לומה ומקשינן אם שאין העיר עולה לו בחשבון שלפים של מערב שלף כולה כל' לחמת כיון שלף כלפה מלתו בחצי העיר שאם הרחיק כ"ב עירובו למזרח שיבלה מלתו בחצי העיר תחשב לו העיר בחשבון ואין לו ליל שלף חצי העיר ואע"פ שאנו לומרים שבל העיר כלרבא לחמת למיל אין אנו רוצין לומר שנחשוב לותה **כל' לחמת ויפסיד מן החלף** של לל מערב לותן ל' לחמת שלף כוונתו לומר שאין העיר בלל מן החשבון אע"פ שנתנו לו ל' לחמת למקום הנחת עירובו אע"פ שאנו לומרים שאין העיר בלל מן החשבון בשעירב לסוף שלף לומה לרוח מזרח לבל אין לו לעלת חון לשער העיר לל נפון ולל לרום בלל שהרי לרומו ונפונו [חון] למקום שנתן בו עירובו הוא נמשך ואין לו לילך לנפון העיר ולרומה בלל שהרי למי שנתן עירובו שנותנין לו ל' לחמת חון מן החלפים ונם החלפים שאנו נותנין לו אינם כי אם שלפים לומה ברוחב ל' לחמת למזרח ובן למערב ובן לנפון ובן לרום ולקרנות שלפים על שלפים ולהשלים פנימית הקרנות ובן לבל קרן וקרן נמצא שאין מניעות בלל תחום של נפון ושל רום של מקום שביתתי לתחום נפון ורום של העיר ולבאורה משמע שאף לרוח מערבית שאמרנו שיש לו שלף לומה חון לעיר אין לו רשות לילך שלף שלף לומה ברוחב ל' לחמת ושלא בלל רוח העיר אע"פ שהיה לו בתחלה רשות לזה נם בתוך העיר: **צ"ע** אם ילקלק שלא ילך בה בבל רוחב העיר שלף בשיעור ל' לחמת לבבן חותן שבנגד מקומו ושלא שנה ושנה שאין לו להטות ימין ושמאל ויש לבעל דין לחלוק בזה לביון שאין אנו קפדין עליו למנות לו לורך העיר בלל כמו שפירשנו נם בן אין למנות לו רוחב העיר ויש לו להלך את בולה לאחריה ולרחבה ויאמר נם בן היכא שבלתה מלתו בחצי העיר לאע"פ שאמרנו אין לו שלף חצי העיר לבל חותו חצי ילך לאחריו ולרחבו ואין נראין לבריו בזה שבלתה מלתו בחצי העיר: **גמ' חוץ לתחום סלקא דעתך.** הא לא הוי עירוב בלל שהרי אינו יכול להלך שם ולאכלו ואם טעה והלילו יאמר לו לתקוני שהרתיך ולא לעוותי ונמצא שהבעלים קנו שביתה במקומם שביתה בילו לא שלחו שם [ומתרץ] לימא חון לעיבורה של עיר: **בסוף העיר.** לאו דוקא וב"ש אם בלתה מלתו חון לעיר למהלך את בולה וחוזה לה שלף לומה

יום נא

שהיה לו להסליס מתחום לחלפים: **אנשי עיר גדולה מהלכין וכו'.** מפורש בפירוש המשנה: [דף סא.] **בעיתא תשמישתא.** מפני המים שלפניו הלכך אי הויא ל' לחמת חסיב ומולדין לה לחלפים מספת התקרה וחילך: **מתני' אנשי עיר גדולה וכו'.** אם שכחתו אם שכל

יום נא

מי שמוכח ים לו ל"ל לכתיב שבו חיס תחתיו כתחתיו כשיעור נופו להיינו ל' לחמת ואם שבת במקום שהוא מסויים כגון תל שהוא נבוה עשרה או חרין שהוא עמוק עשרה או בקרפף ויוד ושבר או **עיר גדולה או קטנה** כולן כל' לחמת לבדו נחסבין יום לו חוגה לה לחלפים לחמה לכל רוח כרוחב לחוגה מקום שבבת אם מעטו אם הרבה ובשוכת לא פליגי רבי עקיבא ורבנן להלכולהו חית להו לכל העיר שבבת אם כחרבע לחמת למיל לאבל בגוחתן את עירובו שבולח אם מזון שתי סעודות ע"י שלוחו פליגי **רבי עקיבא ורבנן בין בעיר** הרבה או בשערה הרבה לאבל רחויה לירה כלומר שלא נפלו מחינותי' ע"פ שאין בה עבשיו דיורין סבירא להו לרבנן לכולה כל' לחמת למיל וכ"ם בעיר יחוכה אפי' גדולה כחנוכיות ור"ע פליג ואמר אפי' בעיר יחוכה כיון שאין שוכת בה הוא בעמו אין לו אלא ממקום עירובו להיינו ל' לחמת וחוגה להם לחלפים לחמה והעיר מחסבון החלפים לחמה לכל רוח: **והקשה להם ר"ע לרבנן הלא אתם מודים לי במערה שהנותן עירובו בתוכה לא אמרי' כולה כד' אמות דמיא.** והסיבו לו רבנן לחימתי אנו מודין בזמן שאינה רחויה לדיורין מתרן בגמרא שאינה רחויה לירה כלומר שנפלו ממנו קרע ממחינותיה ומתירת אלא ללון בתוכה אבל אם היתה בריאה אע"פ שהיא חריבה מלא אמרין כולה כל' לחמת למי: **נמצא קל תוכה.** שהרי היא רחויה לירה ובשביל כך אנו מקילין בה למהלך כולה וחוגה לה לחלפים לחמה: **מעל גבה.** שאין רחוי לדור על גבה ולאו נתנו עירובן על גבה אין נותנין להם אלא ל"ל לבבן וחוגה לה לחלפים לחמה: **ולמודד שאמרו וכו'.** כלומר **אע"פ שחלקו חכמים על ר"ע בנותן עירובו בעיר לומר שכל העיר** אף המערה הרחויה לדיורה כולה כל"ל למיל מולים אם בזו במי שבת **מעיר לחרת אף** ממקום שבבת אם וכלתה מדתו

וכאן שכלתה מדתו בסוף העיר. פירוש מתני' דקתני מה שנשכר הוא מפסיד בתחומין בלבד אבל בעיר לא הפסיד כלום כשכלתה מדת אלפים אמה של תחום בסוף העיר דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי יהושע בן לוי היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר כלתה מדתו בסוף העיר נעשית העיר כולה כארבע אמות ומשלימין לו את השאר וכולהו רבוותא פסקו דהכי הלכתא ואע"ג דאמר רב אידי אין אלו אלא דברי נביאות לא איכפת לן בהכי דהא רבא דייק אמתני' ואמר תרוייהו תננהי אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה מאי טעמא לאו משום דאנשי עיר גדולה כלתה מדתן בסוף העיר לפיכך מהלכין את כולה ואנשי עיר קטנה כלתה מדתן * נ"א בחצי בתוך העיר לפיכך אין מהלכין את כולה אמר רמי בר חמא אמר רב הונא עיר היושבת על שפת הנחל אם יש לפניה דקה ארבע אמות מודדין לה אלפים אמה משפת הנחל פירוש כי רוב העתים הנחל מתייבש ומשתמשין בו שאינו מתמלא אלא בשעת הגשם וכיון שאינו [מתמלא] ומשתמשים בו נעשה בכלל העיר ואם אין לפניה דקה אין מודדין לה אלא מפתח בתיהן ומאי שנא דכל דקה בעלמא ארבעה טפחים והאי דקה ארבע אמות משום דהאי שתיא על שפת הנחל בעיתא תשמישתא הלכך אי הויא ארבע אמות אין ואי לא לא: **מתני'** אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה (דף סא.) (ואין) אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה כיצד מי שהיה בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה או מי שהיה בעיר קטנה ונתן עירובו בעיר גדולה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה אמר ר"ע אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה אמרו להם ר"ע אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה אמרו לו אימתי בזמן שאין בה דיורין אבל יש בה דיורין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה נמצא קל תוכה מעל גבה ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה ואפי' סוף מדתו כלה במערה: **גמ'** (דף סא:) ולית דחש לה לדרבי עקיבא אלא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה כת"ק: תנו רבנן שבת בעיר גדולה אפילו כאנטוכיא ובמערה אפילו כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה: **סליקו להו כיצד מעברין הדר** עם העובד כוכבים בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב

שלח לחלפים לחמה לו שלא לחלפים פסיעות בינוניות בחני מערה שרחויה לדירה ולפי' יש בה דיורין וכן בעיר יכוכה שאינו רשאי ליכנס ממקום מלתו ולהלן כלומר ורישא למפלוג בין לחנשי עיר גדולה לחנשי עיר קטנה וקתני נמי כיצד מתרן לה בגמרא חסורי מיחסרא וחכי קתני לחנשי עיר גדולה מהלכין לת כל עיר קטנה ולין לחנשי עיר קטנה מהלכין לת כל עיר גדולה בל"ל במולך לבל מי שהיה בעיר גדולה והניח עירובו בעיר קטנה או היה בעיר קטנה והניח עירובו בעיר גדולה מהלך לת כולה וחוגה לה לחלפים לחמה וחכי פירושו **לחנשי עיר גדולה שיוצאין מעירן לעיר קטנה שבלעת כולה בתוך לחלפים לחמה שלהם כנון שרחוק מעירן לחף והיו עמה לחף מהלכין לת כולה כל"ל ומשלימין לחף חוגה לה שהרי כלתה מלתן בתוך העיר** כלומר חוץ לעיר לו נמי בסוף לעיר בעמעם אם לפסר לעמעם ולין לחנשי עיר קטנה שיוצאין לעיר **גדולה שרחוקה ממנה לחף והיו עמה לחלפים הולול ולין כולה שבלעת בלחלפים לחמה שלהן העיר עולה להם במלת התחום** לזסו כלתה מלתו בחני העיר ולין לשאי ליכנס לה לחף בלחף לחמה לבבן לאבל מי שהיה בעיר גדולה וכו' להיינו נותן עירובו לכתחלה בתוך העיר לקנות לה שביתה לין חילוק בין גדולה לקטנה לעיבא לרבנן בתרוייהו לחמרי כולה כל' לחמת למיל: **גמ' שבת בעיר גדולה.** בין שהיא יכוכה בין שהיא חרבה מהלך לת כולה לפילו לרבי עקיבא לבשבת מולה להו לרבנן ובנותן עירובו הוא לפלוג ולית הלכתא כוותיה: **סליקו** להו כיצד מעברין **הדר עם העובד כוכבים בחצר וכו' מי שאינו מודה בעירוב.** כגון כותאי כלחמרינן **בפרק בכל מערבין** (קף לא:) לסבירא לן כותים נידי לריות סם וכעובדי כוכבים נחסבים לגמרי: [קף סא:] **הרי זה אוסר עליו. לטולטל מבית לחצר** ולפי ביטול לו רשותו לאע"נ לביטול רשות מהני מיסרלל חבירו וכעלויקי אע"פ שהוא מין כלחמרינן בסמוך בעובד כוכבים וכותי לא מהני כלחמרינן חבירו אלא ילמול ממעשיו החמירו בסם חכמים והעריכום שיכבור מסם ישראל [והוא לא יבבר] מפני שהעובד כוכבים יחום לבבפים ויחמר בלבו לחי רועה לתת לו חלקי

שבתך מתנה ועם כל זה חיינו רוצה לטלטל בו על שלשכיר לו בפחות משוה פרוטה בולאי לכספים הוא מתכוין ולא יכיר לו ומתוך כך יצא ישראל מביתו ולא ימות ממעשיו לבל מן הדין לא היה ערוך לפיכך ביטול כלאמרי' בגמרא לדירת עובד כוכבים לא שמא לידה כי לא כליר על בשמא לבל שקלו בו חכמים לשע"נ לישראל שמטלטל רשות לחבירו שלא עירב עמו לאמרי' שאין לו רשות למטלטל להוציא בכל אותו שבת מביתו לחנרו כלום לבל נבי עובד כוכבים מקיונין כיון שעבר ממנו יש לו רשות לנכרי להוציא מביתו כמו שקנה: **ראב"י אומר לעולם אינו אוסר. העובד כוכבים על ישראל על שיהיו שני ישראלים לריס בשני בתים שהם חוסרין זה על זה** והם עריכין לערב ביניהם ואמרו חכמים שלא יועיל עכשיו עירוב לסם ולא ביטול רשות זה לזה שע"פ שמועיל לסם במקום אחר על שיסברו מן הנכרי לבל סם לא היה בחנך כי סם ישראל אחד הוא חוסר עליו העובד כוכבי ועטמי' לר"ן לכיון לאחד הוא **בחנך מתיירא מן העכו"ס מפני** שפיכת דמים לנשפלין העכו"ס על זה ויעץ מעליו ועל כן ל"ג לנזור לבר מפני זה לבמילתא ללא שכיחא **לא גזרו רבנן וכיון לדירת עכו"ס לא** שמא לידה ל"ג לשכור ממנו ומותר להשתמש בחנך לבל בשיש שנים בחנך שאחד שומר את חבירו והלבר מניו בכל יום ולא יעטרכו לנעת משם וילמלו ממעשיו שנריכוס חכמים לשכור ממנו והנכרי לא יכיר מפני כשפיס ובטלו עירובם ולפילו יבטלו זה לזה אין ביטול רשותם מועיל כלום: **גמ' כ"ע לא פליגי בין לר"א בין לר"מ וכו'.** מפורש בפירוש המשנה: **שוכרין מן הנכרי אפילו בפחות משוה פרוטה.** לפי שהיא חשובה לסם מחמת קטנותם כלאמרי' [מכילתין לף סח.] בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה **לאזהרה שלהן זו מיתתן** ולא ניתן להיסבון משק"כ נבי ישראל לבני מחילה נינהו ובני נהיבים שאינם קפדים בלבר מועט כזה: [לף סב:] **ביעתא בכותחא.** ביעים נמורות הנמצאות במעי התרנגולת לבר פשוט הוא ללאו אין בבר הרי זה אוסר עליו רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה על זה: **גמ'** (דף סב.) דכולי עלמא בין לרבי אליעזר בן יעקב דירת עובד כוכבים לא שמה דירה ובגזרה שמא ילמד ישראל ממעשיו של עובד כוכבים קא מפלגי דרבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דעובד כוכבים חשוד על שפיכת דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרי בהו רבנן חד דלא שכיח דדייר לא גזרי ביה רבנן ור' מאיר סבר זימנין דמיקרי ודייר ואמרי רבנן אין עירוב מועיל במקום עובד כוכבים ואין בטול רשות מועיל במקום עובד כוכבים עד שישכור ועובד כוכבים לא מיגר דחייש לכשפים: שוכרין מעובד כוכבים אפילו בפחות משוה פרוטה דשלח ר' * בגמ' איתא ר' יצחק [וכן הגי' בד"ס] צדוק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן העובד כוכבים אפי' בפחות משוה פרוטה (דף סב:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן יעקב ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי אליעזר בן יעקב. גרסינן בתענית בפרק בשלשה פרקים (דף כו:) מאן דאמר הלכה דרשינן לה בפרקיה ומאן דאמר מנהג מדרש לא דרשינן אבל אורויי מורינן ומאן דאמר נהגו אפילו אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן להו ובהא הלכתא כמ"ד הלכה דהא אמר ליה אביי לרב יוסף הא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א בן יעקב וקי"ל דמשנת ר"א בן יעקב קב ונקי מהו לאורויי במקום רביה דהא דבר ברור הוא (שמותר) אמר רב יוסף אפילו ביעתא בכותחא בעאי מיניה מרב חסדא בשני דרב הונא ולא אורי לי אע"פ שדבר ברור הוא שמותר כי הביצים גמורות אינן מין בשר (דף סג.) אמר רבא ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזייה להההוא גברא דקא קטר חמרא בציניתא דדקלא בשבתא רמא ביה קלא ולא אשגח אמר להוי ההוא גברא בשמתא א"ל רבינא לרב אשי כי האי גוונא מי שרי וא"ל הכי אמרי אינשי מי שרי לאיניש דלישתבע ולישלם ואנן מי יכלינן למיעבד הכי והתניא **ונטותו היה מתכוין הסולל לא יורה במקום רבו:** [לף סג.] **ולאפרושי מאיסורא.** לא **רחה תלמיל לחלם רוצה לעבור עבירה ורבו** סם **וסותק מותר לתלמיל לקפון ולנגוער** בו: **דקא קטר חמרא.** שהיה קושר החמור: **בציניתא. בלקל וחין מסתמסין בחילן מסוס שבות** לנזרינן כל תשמיש במחובר מסוס שמא יעלה עליו ויתלוש להוא חיסורא לחורייתא: **כי האי גוונא. לעבלית השתא קמך מי היית לפקירותא** נבי תלמיל לפני רבו לבל רבינא לע"נ למספקא ליה לא חשש לתלמיל חבר הוא בללקמן: **אין חכמה וגו'. לין תורת חכמה וכבול היא תבונה ויועץ עומל לנגד חילול השם: בפניו.** ר"ל תוך נ' פרסאות לשור **להורות וחייב מיתה בידי שמים: שלא בפניו.** לפילו רחוק ממנו יותר מנ' פרסאות: **אסור.** לכתחלה להורות לבל ליכא מיתה: **המשגר מתנותיו וכו'.** לפי שנוזל לכהנים להחריס שלין להן ממה שיחיו שלין חשובים בעיני העשיריס כמו זה הכהן: **כל הלן בקילעא.** בחלר כמו בקליעה וי"ן מלשון קלעים כלומר תוך הילון הפרוס שמוכבין שם החים ולשתו לפי שבושין ממנו: **ואפילו היא נדה.** לליכא מניעת תשמיש לפ"ה בושה להשה לשכב שם ולבבי צניעות שבין היא לשתו חיינו יכול לומר לותם ומעטעריס שניסס ועוד שלבך כבוד הוא לשה שבושבת שלא מטת בעלה:

מיתחזי כי אפקירותא א"ל (משלי כ"א:ל') אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה' כ"מ שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב ואמר רבא בפניו אסור וחייב מיתה שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה תניא רבי אלעזר אומר לא מתו בניו של אהרן אלא מפני שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש (ויקרא א':ז') ונתנו בני אהרן אש על המזבח אע"פ שאש * בגמ' איתא יורדת מן השמים דולקת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהיה מורה הלכה בפני רבו אמר לה לאמא שלום אשתו תמיהני אם יוציא זה * ס"א שנתו שבתו ולא הוציא * ס"א שנתו שבתו אמרה לו וכי נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה אמר רבי אבא בר * בגמ' הגי' זבדא כהנא כל המשגר כל מתנותיו לכהן אחד גורם רעה לעולם שנא' (שמואל ב כא) (וגם) עירא היאירי היה כהן לדוד וכי לדוד היה כהן ולכולי עלמא לא אלא שהיה משגר לו כל מתנותיו וכתיב (שמואל ב כ"א:א') ויהי רעב בימי דוד שלש שנים (דף סג:) אמר רב

המן בר רסתק. זה שמו: **בטל לן רשותך.** לא תמרו לו אלא לנסותו להם לין ביטול רשות מועיל במקום נכרי על סיכסוך: **ניזיל חד מינייכו ונשאול מיניה דוכתא.** כלומר **יסתלו עם הנכרי על סיהא חויכו ויסחיל לו הנכרי מקום כחנרו לחתנוחי כיה מילי לכהח לח יחוס לכספים וכיון **להסתא לייר ישרחל בחנר הנכרי חסכינן ליה כלילו סכר הבית של הנכרי** וקריך סיערב עם חבירין סיסרחליס העומדים בסחר בתי החנר ולי לנו בזה ולין לנו קריכין לסכור מן הנכרי רשות חנרו לכלילו סכר כל בתי הנכרי חסכינן ליה והנכרי מסולק מסס: **פי' שביר.** לעבודת כל הסנה: **לקיט.** לימות הקניר והחסיף: **היו.** סס בבית הנכרי חמסס שבירים ולקיטים **לריס בחלריס ובעליות** כל לחל ולחל בפני עלמו **שלילו היתה רשות שלהס היו כולן קריכין לערב כלתנן מתני'** [לף עב.] ומולי' במקום שמקנתן שרויין בחלריס ובעליות שקריכין לערב **והסתא לרשותה לנכרי הוא מהו להקריכן לערב** זה עס זה **ולח סכח לחלל ולח עירב יסמור לותן מי למרי' כי היכי למשויינן ליה לשביר ולקיט כבעלים להקל ולהתיר עירוב במבוי להחמיר נמי הוו כבעלים או לימא לקולא סויגהו רבנן כבעלים חבל לחומרא לח לכל בעירובין להקל והני ולחי לחו לילהו הוא: כאילו מאבד הונה של תורה.** כבוזה של תורה **וסופה להסתכח ממנו:** [לף סל.] **רועה זונות. זו נחה ולחלענ ולחעסק בה על סתתקייס ביליי: הדרי בי.** לח לוסיף עול: [לף סל:] **אין מעבירין על האוכלין. המונח לוכלין בלרך הינו רשאי לעבור עליהן ולהניחס שם** לחל יסלקס שהוכלין לחר רוב עוברי הלרכים ולח נזרקו שם לשם כספים: **פתיתין אין מעבירין.** לפי שחין לרך הכספניות לעשות בפתיתין חלא בכלימין: **דשקלן באגרייהו. פתיתי לחס כלי לעשו' כספים מלבריס לחברי' והכי קחמר נהיה בשביל פתיתי לחס שנותנין לכס בשכרכם חנלת' לת שמי בתוך עמי שהייתן עושות בהס כספים לנביאי הבעל להטעות בהן עמי:** [לף סס:] **אקלעו להההוא פונדק. להוו ליירי ביה בההוא חנך תרי ישרחל וחל נכרי שכבר לירתו מחבירו נכרי ולותה שכת לח היה הנכרי הסוכר שם חלח הנכרי המשכיר והיו ירחיס שמח יכח הנכרי בשבת: פונדק. יש בו חלריס ופתוחין לחנך והחכסנחיס נכנסיס בהן ולוסרין זה על זה בשבת: היכא דלא מצי מסלק ליה. משכיר לשוכר על זמנו** לח תבעי לך **לולחי כרשותיה הוא ולח מצי למינר מיניה: נשכור. לסקף ללבריהס להקל: אתא נכרי בשבת. ומחתמול שקיר מצי לחיערובי ליולין ליסרחל להוו בה משום נכרי לח חסר עלייהו היכח לליתיה** והסתא לחתא לין לטולטל בחנך: **אמרי.** מסו למינר מיניה בשבת: **מה מערב מבעוד יום.** ולח בשבת לף שוכר מהנכרי מבעו"י ולח בשבת: **או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה מבטל רשות אפילו בשבת.** כלתנן במתני' [לף סט:] בית הלל לומרים מסתחסך: **נשכור. לכל בעירובין להקל:** [לף סל.] **מה מערב אפילו בפחות וכו'. לנקולא לקסינהו רבי יוחנן ולח לחומרא לכל בעירובין להקל: ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו וכו'.** לס **נכרי הוא משכיר רשות לחוניו לריס בחנך: ומה מערב א' מערב על ידי בולן.** כגון שתי חנירות ופתח ביניהס וכלין לערב זה עס זה לחל מולין עירובה של זו לשל זו כלומר (משלו) ועשה שלוחס והותרו כולס **כלתניח כהתי פירקת [לף עב:] ה' שנבו לת עירובם כשהן מוליכין לותן למקום לחר לחל מוליך על ידי כולן** לף שוכר וכו' **ה' ישרחל נמי שבריון עם הנכרי בחנך לחת לחל מהן שוכר מן הנכרי בשביל כולן** וכיון שעירב עמהן שני להו בהכי **כלתמרי' לעיל [לף סל.] נותן עירובו ויהיו:**

ברונא * בגמ' הגי' הישן ודין זה לא הובא לא ברמב"ם ולא בטוש"ע וצ"ע למה כל הלן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר (מיכה ב':ט') (ואת) נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה אמר רב יוסף ואפילו אשתו נדה ההוא מבואה דהוה דייר ביה המן בר רסתק אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אגר להו בטיל לן רשותך בטיל להו (דף סד.) אמר להו רבא ליזיל חד מנייכו ולישאיל מיניה דוכתא וליתיב ביה מידי דהוי כשכירו ולקיטו דאמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן את עירובו ודיו א"ל אביי לרב יוסף היו חמשה שכירו ולקיטו מהו א"ל אם אמרו שכירו ולקיטו להקל יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר גופא אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתא ואמר רב יהודה אמר שמואל השותה רביעית יין אל יתפלל אמר רב נחמן לאו מעליא הא שמעתא דהא אנא כמה דלא שתינא רביעית חמרא לא ציילא דעתאי אמר ליה רבא מאי טעמא אמר מר הכי והאמר רב אחא בר חנינא מאי דכתיב (משלי כ"ט:ג') ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה כאילו מאבד הונה של תורה אמר ליה הדרי בי אמר רבה בר רב הונא שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה היכי דמי שתוי והיכי דמי שכור שתוי כל שיכול לדבר בפני המלך שכור כל שאינו יכול לדבר בפני המלך (דף סד:) אמר רמי בר * בגמ' בגי' אבא ועי' ד"ס חמא דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית אבל שתה יתר מכדי רביעית כל שכן שדרך טודרתו ושינה משכרתו. אין מעבירין על האוכלין אמר רבי יוחנן אמר ר"ש בן יהוצדק לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים מעבירין תאנא שלימין מעבירין פתיתין אין מעבירין והאי דכתיב (יחזקאל י"ג:י"ח-י"ט) ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם ההוא דהוו שקלו באגרייהו (דף סה.)

תניא שכור מקחו מקח וממכר עבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותו מלקות מלקין אותו כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה א"ר חנינא לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם (דף סה:) רבי שמעון בן לקיש ותלמידי רבי חנינא אקלעו להההוא פונדק דלא הוה שוכר והוה משכיר אמרו מהו למיגר מיניה כל היכא דלא מצי מסלק ליה לא תיבעי לך דלא אגרינן מיניה כי תיבעי לך היכא דמצי מסלק ליה מאי כיון דמצי מסלק ליה אגרינן מיניה או דילמא השתא מיהא לא סלקיה אמר להם רבי שמעון בן לקיש נשכור ולכשנלך אצל רבותינו שבדרום נשאל להם אתו שיילוה לר' אפס אמר להם יפה עשיתם ששכרתם: רבי * בגמ' הגירסא חנינא חמא בר יוסף ורבי

[קף סו:] **אין ביטול רשות מחצר לחצר.** כגון שני חצרות זו בצד זו ופתח ג' ביניהם ושכחו כולם ולא עירבו נהי לבני חצר החיצונה יכולין לבטל רשותן לחצר מבני חיצונה דהא בחותמי חצר עצמה עומד לכל **שיבטלו בני חצר זו לבני חצר לחברת** ויסתמכו בשניהם קמ"ל שמואל דלא עבדינן [קף סו.] כיון שאין חוסרין דהא לחמרי [קף עו.] דלא מערבין לחד דלא מערבים שניהם גם לענין ביטול נמי אין מבטלין: **אין ביטול רשות בחורבה.** כגון **בית מכתן ובית מכתן וחורבה ביניהם ושתי הכתים פתוחים לה ולחסור להסתמם בה אלא ג"כ עירבו ואם לא עירבו אין מבטלין רשותן זה גזה להתיר החלל להוציא ולהכניס מביתו** לא ורבה **אלא סרו רבנן ביטול רשות אלא בחצר שלפני הבית לחקילו רבנן משום להוי עיקר תסמיסתייהו הכא** לבל חורבה אין **עיקר תסמיסתייהו הכא: משום דהא רשותא דחד הוא והא רשותא דחד הוא.** כלומר שאין בני חצר זו חוסרין על בני חצר לחברת כלחמרינן דלא מערבין שניהם לבל חורבה לדשותא דתרוייהו היא כלומר תסמיס אחד לשניהם וחוסרין זה על זה הוה למינץ ליבטולי לחלדי קמ"ל שמואל דלא: **דאישתפוך חמימי. שהיו רוצים למולו והחמו לו מים מבערב** כלחמרינן בפסח שני (קף סט.) לבבל אלא מילה חולים הם ואין רחוי למול אלא ג"כ דוחק בימים חמין לבבר כלי לרבך בבבר ולא יהיה לו נער כל בך ונשפכו המים בשבת קולם המילה [שאם היה אחר המילה אפילו לבתחילה היינו מחמין לו חמין בשבת] לבבנת נפשות יש בה כלחמרי בפר' רבי אליעזר למילה (קף קלב:) ביום הרלשון בלרבה: [קף פז:] **מגו ביתא. מביתיה לרבה והתינוק היה בבית אחר בחצר** אחר: **נסמוך אשתוף.** למבוי אלא"נ לתנן בתמניתין [קף עב:] אם נשתתפו בתבוי תותרין בבן ובבן ותוקמינן ליה [התם] ואם נשתתפו נמי קאמר לך' תאיר קתני לה לסבירא ליה לבעיון תרתי אלא לשכח את התינוקות לבל הבא תסום לבר תניא שבתי היתה עליו חובת מילה הוי שרי לסמוך על שתוף במקום עירוב: **בעאי לאותובי ליה למר.** כלבעי למימר בסמוך למה היה תניר לומר לנכרי לבר שהוא בעמיו לא היה עומד: **בדאורייתא** מותבינן תיובתא **בחיסור של תורה וחכם מורה בו היתר ויש בתלמידיו מי שיודע להשיב לחכם בהוראתו [יפיב קושט שיעשה כלי אלא לעבור על לבני תורה: בלרבנן. כגון עירוב חצרות שבבינן לחכם בהוראתו]: והדר** מותבינן **ליה נלמוד אם יפה הורה** כפי מה שבקבל מרבו: **הזאה.** על הטומא שיגיע לסורה בשבת אלא תסום שבות: **מההזאה שבות ואינה דוחה את השבת. לפי' במקום מניח כגון לשחוט את פסחו** בשחל שביעי בשבת שהוא ערב הפסח וכיון לחין מזין עליו בשבת לא יבחטו עליו הכהנים הטהורים שרבי היגו רחוי לאכלו בליל הפסח אלא הזה [היו שוחטין] עליו אע"פ שהוא טמא ואינו יכול ליכנס במקדש כיון לשלוחתא חזי: **אף באמירה לנכרי.** לחית בה תסום שבות לא נתירנה תסום לבר מניה: [קף פח.] **ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה.** כלומר בהזאה יש הוא שנחמיר בו לאסור תסום שבות שרבי יש בטלטולו מעשה בידים ואפשר שיעבור חיסורא לשלוחתא אם יוליך הספופרת של מי חטאת ל' לחות בדשות הרבים לבל בלחמירה לנכרי לא עביד בלחמירתן מעשה אלא ליבור בעלמא הוא ולעולם לא יבא לידי חיסורא לשלוחתא לפיבך זה שאומר לנכרי לפילו היה אומר לו עשה מלאכה זו בשבת כלומר שיאמר לו זיל לחיים עליו לעולם לא יבא לידי חיסורא לשלוחתא לפיבך יש הוא שנקל בו : **תרי גברי רברבי כרבנן. כגון אתה ורבה לקייריתו ביה: מר.** להיינו רבה: **לאו אורחיה. יש בבודו לחזר על בני מבוי ולגבות** את הסיתוף: **אנא טריידנא בגירסאי.** הייתי מתבטל בל אותו היום מלברי תורה: **ליקנו להו ריפתא בסלא.** בלומר יזבה להן לבבי בבבר אחד מאותם שבסלו ולא יהיה בזה טורח ולא ביטול תורה: **ומתרץ זימנין דבעו לה מינאי.** בלומר **אם היה אחד מהם ערוך לאכול מן הסתוף היה שואל ממני ואין יכולת בידי לווותר את שלי בבל שבת לבך נמצא שאין בלבי להיות להם בו חלק גמור ובטל הסתוף: שבקש יין ושמן. מבל הסתוף** שזיבה להם אחד מן המבוי אפי אחד. ואם תאמר

חייא בר אבא ורבי אסי איקלעו לההוא פונדק אתא אתא נכרי מריה דההוא פונדק בשבתא אמרי היבי נעביד שוכר במערב דמי מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום או דילמא שוכר במבטל רשות דמי מה מבטל רשות אפילו בשבת אף שוכר אפי' בשבת אמר להו רב חמא בר יוסף נשבור רב אסי אמר לא נשבור אמר להו ר' חייא בר אבא נסמוך על דברי זקן ונשבור שברו אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להם (דף סו.) יפה עשיתם ששברתם והאמר רבי יוחנן שוכר במערב דמי כי קאמר רבי יוחנן שוכר במערב דמי לקולא לחומרא לא לקולא מה מערב בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ומה מערב אפילו שבירו ולקיטו אף שוכר אפילו שבירו ולקיטו ומה מערב ה' ששרויין בחצר אחת א' מערב לבולן אף שוכר ה' ששרויין בחצר אחת א' שוכר לבולן וכן הלבתא (דף סו:) אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה ורבי יוחנן אמר יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה וצריבא דאי אשמעינן מחצר לחצר בהא קאמר שמואל משום דהא רשותא דחד והא רשותא דחד אבל בחורבה דרשותא דתרוייהו חד אימא מודי ליה לר' יוחנן צריבא ואי איתמר בהא בהא קאמר ר' יוחנן אבל בהא אימא מודי ליה לשמואל צריבא וקיימא לן דשמואל ור' יוחנן הלבה ברבי יוחנן ועוד דהא רבה בר"י סבירא לי' בדבעינן למימר קמן * בס' תרלז בענין: ההוא ינוקא דאישתפוך חמימי פי' מיא חמימי דאיתקון ליה מערב שבת לממהל עליהו בשבתא אמר רבה לייתו ליה חמימי מגו ביתאי אמר אביי והא לא עירבו נסמוך אשיתוף הא לא אישתתופי אמרו ליה לנכרי דניזל ולייתי מגו ביתאי אמר אביי בעאי לאותובי למר ולא שבקן רב יוסף דאמר רב יוסף כי הוינן בי רב יהודה אמר לן בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא לבתר הכי אמר ליה מאי בעית לאותבי למר אמ' לי' דתניא הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות (דף סח.) מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לעו"ג שבות ואינה דוחה את השבת א"ל ולא שאני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה כלומר הא דאמור רבנן אמירה לנכרי שבות לא שאני לך בין אמירה למעשה שיש בה איסורא דאורייתא ובין אמירה שאין בה איסור מעשה דאורייתא דהא מר לא אמר ליה זיל אחים לי דהוא

נמי לחכוי שהיה תלמיד לו היה יכול **לוותר משלו בכל שבת** ושבת אבל רבה שהיה רחם היטיבה והיה עשיר למה לו היה עוסק ים להטיב לכיון שהיה רחם היטיבה לו היה לו פנאי לפיוסו לזה כי כל בני היטיבה היו נעבים עליו מבקר ועל ערב: **ליקני להו רביעתא דחלא בחביתא.** יקנה להו לחכוי לע"פ שהוא עני רביעית חומץ לכל אחד ואחד בחמת מחביותיו וכזה לו היה קפיל מס יפלגו ממנו בכל שבת ושבת **ועיקר שתוף ביין כלחמרי' לקמן בהאי פירקא: אין משתתפין באוצר וכו'. בלבד האוצר כגון חביות של יין או פירות המכונסין לתוך סומכין על מה שבתוכן משום לתוך בריירה לזיזהו של שיתוף וכי מסתפק ממנו ליכא למימר חזיל ליה שיתוף** לי נמי ליכא היכרא: **לבית שמאי דלית להו ברירה.** נבי מתניתין לתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טומאין וכו' אבל לב"ה משתתפין בחוצר ומה שנסתפק מן החבית למנ"ם לו למחרת ואומר זהו של שתוף ונאמר לינלוי מילתא למפרע לזהו של השתוף שאם לא יאמר לא הועיל כלום כלאחרינו לי תאמר מוכיח שמע יבקע הגוד ונמצא שותה עכשיו למפרע לכיון שלא הופרש לפי' בשוף מן החבית לשם תרומה לא היה כלום הכא נמי צריך שיהא מפריש בשוף מן החבית לשם שיתוף: **דאישתפוך חמימיה.** בחצרו: **לישיילה לאימיה אם צריכה היא להחם לה חמין. לקיימא לן חיה** (שבת קכט.) **נאחר שבעה לפילו שם** יום נב **אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את השבת אבל עושין לה ע"י** נכרי ס"נ ליחים ליה נכרי ונרחן התינוק עם אמו לפני המילה: **והא קא אבלה תמרי. כלומר הא קא חזינן לאינה צריכה חמין לפי' לשתות** וכל שכן לרחון כל נופה ויכילך נאמין אותה בלבד ניכר לכל שהיא כבריאה: **תונבא.** נשהלה מכובד החולי **ואוכלת ואינה יולעת מה** שהיא אוכלת: **פנו לי מנאי. בחצרו. של רבה היו חמין והתינוק נשפכו חמין שלו בחצר לחורת ופתח ביניהם ולא עירבו שתי החצרות יחד והיו בביתו חלרים פנימים שאינן פתוחין לחצר והם לעניות והנשים יושבות שם וכי נברא היה פתוח לחצר ותנן במתני' [דף סט:] המבטל רשות חצרו לשני** מעשה איסור דאורייתא אלא אמר ליה זיל אייתי לי ושתיק ליה ולא מצא תשובה אמר רבה בר רב חנין לאביי מבואה דדיירי בה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שתוף א"ל ומאי ליעביד מר לאו אורחי' אנא טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי ואי אקני להו ריפתא בסלא זימנין דבעו לה * ס"א מינאי מאיתמול ולא איפשר למיהב ניהלייהו ולא הוי שיתוף דתניא אחד מבני מבוי שבקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף וליקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא התניא אין משתתפין באוצר ואסיקנא דהא דתניא אין משתתפין באוצר לבית שמאי דלית להו ברירה אבל לב"ה דאית להו ברירה משתתפין באוצר: ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר רבא לשיילוה לאימיה אי צריכא ליחים ליה נכרי אגב אימיה והא קא אכלה תמרי ההוא תונבא הוא דנקיט לה: ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה אמר רבא ליפנו לי מאני מבי גברי לבי נשי דאיזיל ואיתיב התם ואיבטיל ליה רשותא בהאי חצר דידי א"ל רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר אי כשמואל לא ס"ל למר (דף סח:) נינח מר אדוכתי' ליבטיל מר מדוכתיה לדידהו וליהדרו אינהו וליבטלו ליה למר דהאמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין בההיא בשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין והיינו טעמא דאין חוזרין ומבטלין כי היכא דלא ליהוו מילי דרבנן כי חוכא וטלולא ואע"ג דאמר רבא אנא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין קיימא לן כרב דהא רב אשי דהוא בתרא אסקה להא דרב ושמואל דבפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי דרב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר ושמעינן מינה דהלכתא כרב דאמר מבטלין וחוזרין ומבטלין וכן הלכה: (דף סא:) **מתני'** אמר ר"ג מעשה בצדוקי א' שהיה דר עמנו במבוי בירושלים אמר לנו אבא מהרו והוציאו כל הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם ר' יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם פירו' צדוקי זה נתן רשות לבני מבוי וצריכין הן בני מבוי להוציא כליהם להחזיק במבוי קודם שיוצי' הצדוקי כליו למבוי ויבטל נתינתו כדתנן (דף סט:) מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר עליו דברי ר"מ וכו' לפיכך אמר להם אביו של רבן גמליאל מהרו והוציאו כל הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסור **להוציא הוא מביתו לחצר להא נאו לזיהיה הוא** ובשלו לא תאמרון לניהייהו הלכך הוצרך רבה לפנות **כליו מבי גברי כדי שלא** יצטרך לכל אותו היום להוציא מפני **לחצר והלך ויצב בחלריס הפנימיים וביטל רשות חצרו** וכיון שהגיעו לחצר **והותרו להכיל החמין מחצרו לחצרן** לרחון בו הולל לפני המילה: **ניתיב מר אדוכתיה.** מלקק לחמרת **פנו גלית לעתיך שמאחר שהבטל רשותך שוב אין לך היתר בכל היום** לבטלו **בחצר זו והיינו כשמואל לחמר נקמן אין מבטלין וחוזרין ומבטלין לחי לאו כשמואל ס"ל למר ליתיב מר לחוכתיה ויבטל להם רשות חצרו שעה לחת על שיקחו חמין ויחזרו הם ויבטלו לך לות חצרך:** [דף סח:] **דהא אמר רב מבטלין וחוזרין** יום נב **ומבטלין.** כלומר **שנים הלריס בחצר לחת ולא עירבו מבטל זה לזה על שיעשה ערכיו ויחזור זה ויבטל לזה** ובעמא **לאין חוזרין ומבטלין לא משום להוה ליה חצר לחרת** כיון שבטל להם רשותו ונסתלק משם לגמרי לאם כן קשיא ליה לרבה להא ס"ל כר' יוחנן ליש ביטול רשות מחצר לחצר אלא טעמו של דבר כי היכי ללא ליהוו מילי לרבנן כי חוכא לטלולא שחוק ולטלולא להיינו לינוקת: **דרב כרבנן.** דס"ל המבטל רשות חצרו רשות כיתו לא ביטל נמצא שאינו משלוח מן החצר לגמרי ים ביטול רשות בלותה חצר לכדי הכל ומשום הכי קאמר רב מבטלין וחוזרים ומבטלין: **ושמואל דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין.** ס"ל כר"י לאמר שהמבטל רשות חצרו רשות כיתו נמי ביטל נמצא שאינו משלוח מן החצר ולא קיימא לן כשמואל לאמר אין ביטול רשות מחצר לאמר **מתני' אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד כו'.** קסבר **רבן גמליאל** צדוקי היינו כנכרי ללא למי לכותים לפי שכותיים נרי לרייות הם ואינם נרים לבל צדוקי ישראל הוא ונהפך למינות וכיון ליפראל הוא יכול לבטל רשות בלא שום שכירות והכי קאמר שהיה לר עמנו במבוי וביטל לנו רשותו מערב שבת: **אמר לנו אבא מהרו והביאו כליכם למבוי והחזיקו בו כיון שקדש היום מיד כדי שלא יחזור בו.** כלומר שלא יוציא הצדוקי כליו

למבוי קוסם שתועילו לתם כליכם וכיון שלא שכרתם ממנו **יכול הוא לחזור מביטולו** שביטל לכם להם ליבורת בעלמא הוא לבל כיון שתחזיקו לתם רשותנו קוסם שיועיל כליו למבוי כחילו קניתם ממנו לבבל מקום חזקה מועילה בקניה ככסף ולע"פ שאין זו כשאר חזקות שבקרקע נקנה בה לפילו לכי הקילו חכמים בה (ותקנו) [שתקנה] כשאר חזקות וזו החזקה לבעיא מבקרקע היום בעינן לה לחזקה מבעוד יום לא מוכחא מילתא וכיון לנבי עדוקי מהני חזקה כל שכן נבי ישראל למהני להו חזקה ושוב אין יכול לחזור בו: **ר' יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם.** כלומר לשבירת ליה לר' יהודה לרבן נמליאל ס"ל לעדוקי הרי הוא כנכרי ולא מהני ליה ביטול לאת בשבירות ואין שוכרין מן הנכרי בשבת ומשום הכי לאמר שיעשו צרכיכם במבוי מבעו"י קולם השבת לפי שאין תועלת בביטולו מתני' זו לקתני על שלא יועיל למאמש נקרע ביטול ואם לא היה מוחזר בו היה מועיל להם ביטולו **[וכחזקה הוא לפלוג]** לכיון (שלא) שחזר בו לא מהני להו חזקה כיון דלהי חזקה לאו כשאר חזקות היא שהם בנוף הקרקע מתרץ בגמרא [לף סט] תני על שלא יצא היום כלומר קולם שיצא יום שמי ויכנס יום שביעי רוצה לומר לבעובם בעדוקי לא מהני ביטול לאת על שיכיר והוא לא היה רוצה לשכור לבל בישראל לקי"ל למהני ביה ביטול אם ביטל והחזיקו בני מבוי במבוי קולם שחזר בו שוב אינו יכול לחזור בו: **גמ'** מהרו ועשו צרכיכם במבוי מפורש בפירוש המשנה: [לף סט:] **כיצד אומר לו רשותי קנויה לך או רשותי מבוטלת לך.** לישראל לקי: **קנה.** בליבורת בעלמא: **ואינו צריך לזכות. בקניין סולר: מתני' אנשי חצר ששכח אחד מהם וכו'.** ולא עירב עמהם לבל ביטול להם רשותו וסבירא ליה להלי תנא שהמבטל רשות חברו רשות ביתו לא בטל להם ומשום הכי ביתו לאסור להם לבני חצר **להוציא ולהכנים מביתו לחצרו** שהרי לא ביטל להם רשות ביתו בפירוש וכל שכן שאסור לו מביתו להוציא ולהכנים שהוא המבטל עצמו שכבר ביטל להם חברו ומחלרית ישראל לא יעשו עולה ולא יקברו כזב ולע"פ שהמבטל מותר לו להוציא ולהכנים מאחר בתים שבאחר לחצר לא לימי להתם היינו טעמא משום לחיושי הוי חורח לנבייהו לבל בביתו של עצמו לאסור להוציא לל החצר שסילק עצמו ממנו לחין לרך לומר כשהוא בביתו לליושי חורח לנבייהו ועוד לנרלוה לכל אם יוציא מביתו לחצר שחזר מביטולו ולע"נ שאינו יכול לחזור בו כיון שהחזיקו בני מבוי במבוי לפי הכי לאסור לנרלוה כחוכא וטלולא (לא) שירלוה לכל שבחיסורי משמשים בני חצר בחצר: **ושלהם מותרין לו ולהם.** כלפרשי' משום לחיושי חורח לנבייהו: **נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין.** כלומר הוא מותר **להוציא מביתו לחצר** שהרי סילקו עצמן מן החצר לגמרי: **והן אסורין.** לל מבעיא מבתיהן לחצר לחסורין שהרי סלקו עצמן וירלוה כחוכא וטלולא ועוד מפני החשד כלפרישית ללל לפילו מביתו חסורין להוציא ולהכנים לחצר לליכא למימר ברבים שיהיו כאורחים שלל יחוד: **היו** עליכם: **גמ'** (דף סט:) תניא ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות פירוש אף על פי שהוא מחלל את השבת בסתר ושאינו משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות דהוה לי' כעכו"ם מפני שאמרו ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובעכו"ם עד שישכור כיצד אומר לו רשותי קנויה לך ורשותי מבוטל' לך קנה וא"צ לזכות: **מתני'** אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור מלהכני' ומלהוציא לו ולהם ושלהם מותרין לו ולהם נתנו לו רשותן הוא מותר והם אסורין היו שנים אוסרין זה על זה שאחד נותן רשות ונוטל רשות ושנים נותנין רשות ואין נוטלין רשות: **גמ'** ביתו הוא דאסור אבל חצרו שרי ה"ד אי דלא בטיל חצרו אמאי שרי ואי בטיל ביתו אמאי אסור לא צריכא דבטיל רשות חצרו וקסברי רבנן המבטל רשות חצרו אין מבטל רשות ביתו: ושלהן מותרין לו ולהם מאי טעמא משו' דהוי אורח לגבייהו: נתנו לו רשותן הוא מותר והם אסורין: ואמאי ניהוי אורחי לגבי' חד לגבי חמשה הוי אורח חמשה לגבי חד לא הוו אורחים: היו שנים אוסרין זה על זה וכו': פירוש היו שנים ששכחו ולא עירבו עם בני החצר אע"פ שנתנו להם בני חצר רשותן אינן מותרין להכניס ולהוציא דכיון ששניהם לא עירבו אוסרין זה על זה פשיטא לא צריכא דהדר הד מינייהו ובטיל ליה לחבריה מהו דתימא לישתרי קמ"ל כיון דבעידנא דבטיל ליה להההוא לא הוה ליה שריותא בחצר לא מישתרי [שנים נותנים רשות ואין נוטלין **שנים שכחו ולא עירבו ושכר בני החצר בטלו להם את רשותן: שניהם אוסרין זה על זה.** לפי שהחצר היא **של שניהם והבתים מיוחלות כל בית לבעליה ואין מוניחין מרשות המיוחלת לו לרשות שלו ושל חבירו: שהא' נותן רשות ונוטל רשות.** פירוש ונוטל רשות כשמבטלין לו רשותן ושוב ליה לאחר שביטול הרשות לירים לעשות בו כל חפלו כלומר לין הוא זה כשם שאי' נותן רשות ליחיל לו לרבים והם מותרין בבטולו כמו כן נמי לין הוא שנוטל רשות מן האחרים כשביטלו לו שהרי לין בחצר מי שיאסור עליו לבל שניס שכחו ולא עירבו עם בני החצר לין הוא שיתנו רשותן לאותם שעירבו ויסלקו נפשם לגמרי מן החצר לבל ילך ויקבלו שניס אותן שלא עירבו רשות מיחיל לו מרבי' הלא יאסר כל ל' ו' את חצר שברו **להוציא מביתו שהשיר לעצמו לחצרו** שהרי יש לאברו נמי חלק בה ובבריימא תני שלא"פ שהשני בטל רשותן לחבירו לנמלא שכולן בטלו רשותן ליחיל לפילו הכי לאסור להוציא לחצר לכיון שתיכף שבטלו אותן שעירבו לאותם שלא עירבו לא שהר בחצר לטולטל שוב לא מהניא לו ביטול חבירו עול משמע מכלן שהעשרה לו **השניס שמבטלין רשותן ליחיל** ערייכים שיבטלו לו רשותן בב"ש : **גמ' ביתו הוא דאסור הא חצרו שרי.** מלקתני ביתו ולא חצרו: וכשיפא נקט רשות משמע לזוקק ביתו ולא חצרו: **היכי** למי לי לבטול רשותו לבני חצר לממי ביתו לאסור **הרי נתן להם ביתו ונסתלק: ואי דלא בטיל להו. מילי רשות חצרו מלן** שריל: **לעולם דבטיל וקסברי רבנן וכו'.** כלומר שבטל משתמש ולא זוכיר בפירוש בתים וחצרות: **וקסברי רבנן וכו'.** המבטל רשותו בשתמש רשות חצר ביטל לבל לא רשות ביתו **ופליגי הלר"ח לחמר בעושין פסין** (לף כו:) שהמבטל רשות בשתמש לבל ביטל לבית בלא חצר לא ליירי היכ לינשי ולפיכך לחמרי רבנן ביחו לאסור לו להוציא שלא יוציא משם אחר מביטולו ולהם נמי לאסור שהרי לא ביטל רשות ביתו לבל הוא מותר בשלהם להוציא לחצר ולהכנים לבתיהן לכלותה הוי נבייהו ואע"פ שהוא משתמש בחצר לינו נרלה כמי שחוזר מביטולו כיון שלין משתמש בה כלרך תשמישו הרלוי שהיה לרכו **להוציא מביתו לחצר: נתנו לו רשותן.** שהרבים בטלו רשותן ליחיל הוא מותר בשלו **להוציא מביתו לחצר** לבל בשלהם לא שהרי לא סלקו נפשם מבתיהם לגמרי מן החצר לבלו: **והן אסורים אפילו בשלו.** לגמ' נחשוב לותם בלותחים כלמפרש וחזיל לחמשה לנבי חד לא הוו לותחים: **מהו דתימא לישתרי.** להא הוו **להו**

כחמשה הסרויין בחצר לחתן ולא עירבו למבטלי רשותא לחד מיניהו: קמ"ל. ללא למי לחילו אתם כל חד וחד מבטל ליה רשותיה אבל הכא כיון דאחר בני החצר נאו להחי לפיים לחוליה בעול אלא לתרוייהו כי הדר חד ומבטל לחילך רשותא לילים מני לבטולי רשות לאקני ליה לחבריה לא מני לבטולי כיון לבעינא לבטולו לאו הנך קמאי רשותא לילהו לא הוה ליה להאי מבטל שריותא והתירא בהאי חצר משום לאסרי להדלי לאתכח לביטול קמאי לא מהני וכי הדר ומבטל האי לא מני לאקנויי רשותא לילהו להא לא קנייה: [קף ע.] **ואין נוטלין רשות למה לי.** הא תניא ליה היו שנים לוסרין זה על זה: **לא צריכא.** ממשנה יתירה כח להשמיענו לחפילו לחמרי ליה קמאי קני על מנת להקנות כלומר להקנות פלוני לפלוני חבירו לחמ"כ והדר ליהו ומבטל לחבריה לחפילו הכי לא משתרי האי בתרא למהו לתימא שלוחא שוייה קמ"ל כיון דלא קנה ליהו לאיסתרויי לא מני (קנ) לאקנויי: **אחד שלא עירב וכו'.** כגון שהיו שלשה ליורין בחצר השנים עירבו והשלישי לא עירב ולחתן שלא עירב מבטל רשותן **לא' מן המערבים ומותר להא בהאי חבריה עירב ליה לשלמא הין צריך לבטל אלא לחחד לכלהו הוו כחד** ולקמן מתרץ לה להוה לחברינה בהאיה ומית שאם היה חי צריך לבטל לכל אחד ואחד בפירוש ללי לא עביד לחמרינן למאן לגלגי גלי למאן דלא גלי לא גלי: **ושנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים הדרים עמהם ועירבו או ליחיד הדר עמהן ולא עירב.** לא הוה ולא הם לא לבל הין לאחד שעירב **עם אחד מבני חצרו נותן רשותו ליחיד השלישי שלר עמהן ולא עירב לכי בטיל ליה ליהו רשותא לבתי לחבריה לאסר עליה: ואין שנים שעירבו נותנין רשותם לשנים שלא עירבו.** כלאחר לעיל להא לחבתי לאסרי להדלי ולחפילו ביטול האחד לאחר כן לאחבירו כלפריסיקי: **ואין שנים שלא עירבו נותנין רשותם לשנים שלא עירבו.** ולא משמע לן לחפילו לאחר לסם על מנת להקנות כלפריסיקי: **דהוה אחרינא בהדיה ומית.** ומיירי **בשיירא שחנתה בבקעה והקיפוה מחיצה ונעשה חצר ונטו בה חיש לחלו לכי מת אין ליורשים סם כלום לחי בחצר ממש הא לאכח יורשים וכיון לחילו הוה לבוהון הוה לסר לינהו נמי לסרי: מתני' מאימתי נותנין רשות בש"א מבעוד יום.** לאכל משתחשך סוב לינו יכול לבטל לסבירא להו לב"ס למבטל כמערב למי מה מערב מבעו"י מהני ולא משחשכה לף בטול רשות נמי לא יועיל ללא מבעו"י לכתחלה: **וב"ה סברי משתחשך.** ללא ילפי בטול מעירוב להסם הוי בית מעשה ומשום הכי לסור לעשותו מחלה בשבת לבל בטול לחמירה בעלמא הוא מה לי מבעוד יום מה לי משחשכה ובשה לא לחמרינן [קף ע:] כיון שנאסר למקנת שבת לסור לכל השבת להכי תניא רשות (דף ע.) למה לי לא צריכא דאמר ליה קני ע"מ להקנו']: תניא אחד שלא עירב נותן רשותו לא' שעירב ושנים שעירבו נותנין רשותן לא' שלא עירב ושנים שלא עירבו נותנין רשותן לשני' שעירבו או לא' שלא עירב אבל אין אחד שעירב נותן רשותו לא' שלא עירב ואין שני' שעירבו נותנין רשותן לשני' שלא עירבו * כ"ה בס"י וגמרא [ואין שני' שלא עירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו] בעא מיניה אביי מרבה ה' ששרויין בחצר אחת ושכח א' מהן ולא עירב כשהוא מבטל רשות צריך לבטל לכל א' וא' או לא אמר ליה צריך לבטל לכל א' וא' איתיביה א' שלא עירב נותן רשותו לא' שעירב היכי דמי אילימא דליכא אחרינא * בגמרא ובראש"ש איתא בהדיה בהדי מאן [וכן הגי' הב"ח] בהדי מאן עירב אלא פשיטא דאיכא אחרינא בהדיה וקתני לאחד שעירב ורבה הכא במאי עסקינן כגון דהוה אחרינא בהדי' ומת והלכתא כרבה: **מתני'** (דף סט:) מאימתי נותנין רשות ב"ש אומרים מבעוד יום ובית הלל אומרים משתחשך: מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר: **גמ'** (דף עא.) במאי קא מיפלגי ב"ש סברי ביטול רשות מקנא רשותא הוא ומקנא רשותא בשבתא אסור וב"ה סברי ביטול רשות אסתלוקי רשותא הוא ואסתלוקי רשותא בשבתא שפיר דמי: **מתני'** בעל הבית שהיה שותף לשכיניו לזה ביין ולזה ביין אין צריכים לערב לזה ביין ולזה בשמן צריך לערב רבי שמעון אומר אחד זה ואחד זה וכו'. מקשין בגמרא [קף עא.] לפי לזה בשמן ולחמי והא לא חזי לערוב כלחמרינן [קף סט.] להחולק עירובו אינו עירוב לחפילו היה נגבה לסם עירוב וכל שכן **הכא ללא נגבה לסם** עירוב ללא [חזי] לערוב ומתרץ להכי קאמר ר"ם לרבנן מסכחת לה לחפי' בשני כלים מועיל כגון שם היתה חצר עומלת בין שני מבואות עם מבוי זה נפתחה ביין ועם מבוי השני **נפתחה בשמן וכיון לשני עירובין הן** לא לוכפת לן שם אינו דומה ביין זה למין זה וכי היכי שאם היה השיתוף הזה עם זה ועם זה לסם שתופי מבואות שהיתה החמנעית מותרת להשתמש עם שניהם נם החינוקות של"פ שאסורין זה עם זה שניהם מותרין עם החמנעי' ולא נזרינן לומר טעו ומחזירין בחזקת כליהם כלי בני מבוי לחר להכי בכרייתא חון מן המבטל רשות: **מי שנתן רשותו והוציא וכו'.** ביהרחל קא מיירי שבטל רשותו והוציא לחר כן כלו לחצר ועליון לא החזיקו בני מבוי במבוי: **ה"ז אוסר עליהם.** כין שהוציא במיל קולם שהוציאו והחזיקו לותם שבטל להם **להדר שקליה לרשותיה ולחפילו בשוגג** לוסר נם כן לנזרינן [קף סח:] שוגג לטו מזיל ולסור לטלטל עול בחצר על שיבטל פעם לחרת: **ורבי יהודה לא גזר שוגג אטו מזיד.** לכל במזיל לליכא לרבי יהודה שוב חינו יכול לבטל לכמומר למי ליה [קף סט.] שהרי מחלל שבת בפרהסיא הוא שנותן ונותן בלא עירוב ונריך שיבדרו ממנו כדין ונכרי לכל לליכא לר"מ הוה סני ליה בביטול לע"פ שמחלל שבת בפרהסיא ומכנים ומוציא בלא עירוב לכיון לעירובי חצרות לרבנן לא מיקרי מומר מחלל שבתות בפרהסיא לם נוסף ונותן בלא עירוב: [קף עא.] **בעל הבית שהיה שותף לשכניו.** עם שכניו **שבמבוי לנוסף שותפות בעלמא ולא לנסם שתוף** עירוב: **לזה ביין ולזה ביין.** בנמרא מוקיס לה לוקא **בכלי לחל לכל כך כלים לא היה מועיל ולע"נ לחמרי ב"ה בפרק מי שהוציאוהו** (קף מט.) **לעירוב הנתון בשני כלים כשר** לא למי **להתם הוא למעיקרא לנסם עירוב נבו לותו ומליוה למנא ולייתר לכל הכא ללא נגבה לנסם שיתוף מבוי לוקא בכלי** לחל לכל בשני כלים לא ולע"פ שיין ויין הוא ולחוי לערבן יחל לא היה מועיל כלום ונריכין היו לערב: **לזה ביין ולזה בשמן.** להיינו מסתמא בשני כלים נריכין לערב: **רבי שמעון אומר אחד זה ואחד זה וכו'.** מקשין בנמרא [קף עא.] לפי לזה בין ולזה בשמן ולחמי והא לא חזי לערוב כלחמרינן [קף מט.] להחולק עירובו אינו עירוב לחפילו היה נגבה לסם עירוב וכל שכן **הכא ללא נגבה לנסם** עירוב ללא [חזי] לערוב ומתרץ להכי קאמר ר"ם לרבנן מסכחת לה לחפי' בשני כלים מועיל כגון שם היתה חצר עומלת בין שני מבואות עם מבוי זה נפתחה ביין ועם מבוי השני **נפתחה בשמן וכיון לשני עירובין הן** לא לוכפת לן שם אינו דומה ביין זה למין זה וכי היכי שאם היה השיתוף הזה עם זה ועם זה לסם שתופי מבואות שהיתה החמנעית מותרת להשתמש עם שניהם נם החינוקות של"פ שאסורין זה עם זה שניהם מותרין עם החמנעי' ולא נזרינן לומר טעו ומחזירין בחזקת כליהם כלי בני מבוי לחר להכי בכרייתא חון מן המבטל רשות: **מי שנתן רשותו והוציא וכו'.** ביהרחל קא מיירי שבטל רשותו והוציא לחר כן כלו לחצר ועליון לא החזיקו בני מבוי במבוי: **ה"ז אוסר עליהם.** כין שהוציא במיל קולם שהוציאו והחזיקו לותם שבטל להם **להדר שקליה לרשותיה ולחפילו בשוגג** לוסר נם כן לנזרינן [קף סח:] שוגג לטו מזיל ולסור לטלטל עול בחצר על שיבטל פעם לחרת: **ורבי יהודה לא גזר שוגג אטו מזיד.** לכל במזיל לליכא לרבי יהודה שוב חינו יכול לבטל לכמומר למי ליה [קף סט.] שהרי מחלל שבת בפרהסיא הוא שנותן ונותן בלא עירוב ונריך שיבדרו ממנו כדין ונכרי לכל לליכא לר"מ הוה סני ליה בביטול לע"פ שמחלל שבת בפרהסיא ומכנים ומוציא בלא עירוב לכיון לעירובי חצרות לרבנן לא מיקרי מומר מחלל שבתות בפרהסיא לם נוסף ונותן בלא עירוב: [קף עא.] **בעל הבית שהיה שותף לשכניו.** עם שכניו **שבמבוי לנוסף שותפות בעלמא ולא לנסם שתוף** עירוב: **לזה ביין ולזה ביין.** בנמרא מוקיס לה לוקא **בכלי לחל לכל כך כלים לא היה מועיל ולע"נ לחמרי ב"ה בפרק מי שהוציאוהו** (קף מט.) **לעירוב הנתון בשני כלים כשר** לא למי **להתם הוא למעיקרא לנסם עירוב נבו לותו ומליוה למנא ולייתר לכל הכא ללא נגבה לנסם שיתוף מבוי לוקא בכלי** לחל לכל בשני כלים לא ולע"פ שיין ויין הוא ולחוי לערבן יחל לא היה מועיל כלום ונריכין היו לערב: **לזה ביין ולזה בשמן.** להיינו מסתמא בשני כלים נריכין לערב: **רבי שמעון**

זה אין צריך לערב: **גמ'** אמר רב ובכלי אחד: (דף עא:) תניא מערבין בחצרות בפת ואם רצו לערב ביין אין מערבין ומשתתפין במבוי ביין ואם רצו להשתתף בפת משתתפין מערבין בחצרות ומשתתפין במבוי כדי שלא תשתכח תורת העירוב מן התינוקות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מערבין או משתתפין: (דף עב.) אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"מ ורב הונא אמר מנהג כר"מ ור' יוחנן אמר נהגו העם כר"מ: **מתני'** חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה וב"ה אומרים עירוב א' לכולן ומודים בשמקצתן שרויין בחדרים או בעליות שצריכי עירוב לכל חבורה וחבורה: **גמ'** אמר רב נחמן מחלוקת במסיפס אבל במחיצה עשרה דברי הכל עירוב לכל חבורה וחבורה איכא דאמרי א"ר נחמן אף במסיפס מחלוקת (דף עב:) מיתיבי א"ר יהודה הסבך פירוש גדיל סבכה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מחיצות שמגיעות לתקרה שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה על מה נחלקו על מחיצות שאין מגיעו' לתקרה שבית שמאי אומרים צריך עירוב לכל חבורה וחבורה וב"ה אומרים עירוב אחד לכולן להך לישנא דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס תיובתא להך לישנא דאמר רב נחמן אף במסיפס לימא תיהוי תיובתא אמר רב נחמן בר יצחק (כי) פליגי במחיצות והוא הדין למסיפס והא דקא מיפלגי במחיצות עשרה להודיעך כחן דב"ה אמר רב נחמן אמר רב הלכה כר' יהודה הסבך:

להוליך כלים שבחצרה למבוי ולהפתם עם המבואות לא בזה ולא בזה כיון שבעירבו החיצונים עמה ופנים החיצונים לא עירבו ונעמו כחמשה שחרויין בחצר לחת ושכח לחת מהם ולא עירב שכולם לסורין: **גמ' אמר רב ובכלי אחד.** מפורש בפי' המשנה: **מערבין לחצרות בפת ואם רצו לערב ביין אין מערבין.** לעירוב מפני לירה כלחמרינן **כמי שהועילוהו [לף מט.]** ולירתו **של לחם** לינה נמשכת ללא לחת פתו: [לף עח:] **ומשתתפין במבוי ביין. לפתוף למבוי לינו ללא לפתף (רשות חצרו במבוי** ללא ליהוי רשות הרבים) וחצר לאו לירה הוא ולפיכך סני ביין: **ואם** רצו בפת מערבין **כ"ש לחפיכ טפי: מערבין בחצרות. הפתוחות זו לזו ואע"פ שעירבו דרך פתחיהן צריכין להשתתף במבוי להתיר המבוי ואם לא עשו חצרות מותרות ומבוי אסור** ולפיכך נמי מבוי מותר וחצרות אסורות **לחין סומכין על עירוב במקום שתוף ולא על שתוף במקום עירוב היכא דלא עירבו בתי חצר לעצמן שאם ימכו על זה תשתכח תורת עירוב** לו תשתכח תורת שתוף: **וחכ"א** מערבין לו משתתפין **אם** לא עירבה כל חצר לעצמה לבד **נשתתפו כולם במבוי אע"פ שלא עירבו חצרות זו עם זו שתוף המבוי מחברן ומטלטלין מזו לזו בין דרך המבוי בין דרך הפתחים** כלתנן [לף ענ:] **שהמבוי לחצרות כחצר לבתים מה עירוב החצר מצוי לבתים חלת לף שתוף המבוי מצוי חצרות חלת: הלכה** מנהג נהגו מפורש בתענית בפ' בתרא (לף כו:) ומייתינן ליה בריש פירקין [בהלפסי סוס"י תרל"ב] ולפעת ר' יוחנן ע"פ פסיטוא ללא מחינא ביה אם רגא לערב ולהשתתף וי"ל דצריך לשמועינן ללא הויא ברכה לבטלה אע"ג דרבים פליגי ואמרי לסני בחד: **מתני' ה' חבורות ששבתו בטרקלין וכו'.** טרקלין זה בית גדול ורחב. (ב"ב ג"ח:) והוא י' על י' ברוס י' ופתוח לחצר ואין בתים לחרים פתוחין לחצר ולטרקלין זה עשוי קיטוניות קיטוניות והוא חלוק בחמישית וכל חלק וחלק פתוח לחבירו ויונלין בפתח לחד ופעמים שאין פתוחין זה לזה ויונלין כל לחד ולחד בפתחו הפתוח לו לחצר ולמעלה מהם עליה על כל (בני) הבית שאין לחם לסם לר בה לבל הם עצמן [משתמשין] בה ביחד ועכשיו נחלקו ב"ש וב"ה אם נחשוב לאו קיטוניות שלמטה בבתים חלוקים או נאמר מאחר כי מלמעלה בית לחד הוא ותשמים הסוה לכולן בעליות יחד והוא מצרפן ולא נחשוב לותם בבתים חלוקים ב"ש סברי בתים חלוקים הם ואע"פ שאין **מחיצות שביניהם מגיעות לתקרה** ואין להם לאו י' טפחים הואיל וכל לחד ולחד לוכל בביתו צריכין כל לחד ול' ליתן חלק בעירוב שרוצין לערב עם חצר הסמוכה להן ופתח לחד ביניהם ומניחין הם בחצר כחתת עירובן ולא בטרקלין ג"ש יש לוירין שלפני הטרקלין: **וב"ה סברי בית א' הוא.** אע"פ שכל ל' לוכל מפתו אין צריכין ללא עירוב לחד לכיון שאין המחיצות גבוהות ואין מפתמשים כל לחד ולחד בביתו בצניעות כמו שדרך שאר בתים כולן כלחד הם נחשבים לבל לא היה עירוב בין אותן שאותן בני חצר [לחרית הסמוכה לטרקלין או בני לותה החצר] שלפני הטרקלין מביאין עירובן ומניחין לותן בלחד מבתי הטרקלין לפי' לבית שמלי אין צריכין לערב כלל לכי היכי שלותו בעל הבית שמונח הם העירוב אינו צריך לערב כלחמרי בבריית בית שמניחין בו עירוב אינו צריך לערב כמו כן נמי **שאר בני הטרקלין** אינן צריכין כלל לתת חלק בעירוב להא מכונפין הם **שהטרקלין מחברן וכל שכן הם** אין ליורין לחריס בחצר ונם אינם רוצים לערב עם בני חצר לחרת ולפי' בית שמלי מוליס שהטרקלין מחברתן ואינם צריכין לערב לכלם כבעל הבית לחד למו כיון שאין **מחיצות מגיעות לתקרה:** ומודים בזמן שמקצתה שרויין בחדרים או בעליות שצריכין עירוב לכל לחד ולחד: **חדרים** הלו שמומרת [לף עב:] בל"ל שמוליכין עירובן למקום לחר כלומר בין לבני חצר לחרת בין לותה חצר

מתני' האחין לא גרסינן השותפין אלא האחין שאוכלין על שלחן אביהם וישנים בבתיהם וכו'. מוקמינן לה בגמ' במקבלי פרס מאביהם כלומר לגמרי לגמרי לוקח לוכלין על שלחן לביתם בכל יום ולעולם בבית שיהיו בו לוכלין בו להוי מקום **פיתח ומקום לינה** וקמ"ל מתני' זו שאע"פ שהן סמוכין על שלחן לביתן הוין נגררין עם לביתן ולא סני להו בעירוב שעירב לביתם עם בני החצר שלהם או [עם] בני החצר הסמוכה לחצר לביתן ופתח אחד ביניהם לכיון שהם לוכלין בפני עצמן והם מוליכין עירובן למקום אחר כמו שפירשתי לעיל על אחד ואחת לתת חלקן בעירוב: **ואם שכח אחד מהם מן האחין ולא עירב.** צריך שיבטל את רשותו לבני חצרו או לבני חצר אחרת למחר דסבירא ליה [לף סו:] ליש ביטול רשות מחצר לחצר: **אימתי אנו מצריכין לכל אחד ואחד מן האחין עירוב.** ולא סני להו חלק שנתן בו לביתן בזמן שמוליכין את עירובן **לתחתי בחלא מבתי שלא בני** חצרן או בבתי **בני חצר אחרת להוליכו והזקקו לעירוב לחמרינן בגמ' מנו דשלח ליורין לסדרי לוינהו נמי לסדרי ונריכין כולן ליתן פת הוליכו וחלוקין ליורייהן בלוינה ומקבלי פרס הן והוינ לוכלין בבית לביתם ממש** וכיון דנייהי כולהו נייהי ולוכלי להו ליכלוך לכל חס היה **עירוב כל החצר בח לחד לביתם שלח הוזקקו לעירוב** כלחמרי' **[לף מט. ולף עו.] בית שמניחין בו עירוב ח"ל ליתן לת הפת נס הבנים כלס נמסכין בו** ופטורין הן מתת חלקן בעירוב כיון שמקבלין הן פרס מלביתם והעירוב עומד בבית שמקבלין בו לת הפרס: **או שאין עמהן דיורין אחרים.** כלומר בכל לוותו חצר לחד הס ולביתם לבדן ונס הס לוינ חפצים לעצמ עם בני חצרות הפתוחות להן לפיכך לוינ נריכים לעצמ כלל עם לביתן לכיחיליס הס ולא"נ כ"ס בחמס חבורות לפטורי להו לכולהו בעירוב לחד והכל בלחים שהן לומין להס לנמרי לח פליני ומולו לנריכין עירוב לכל ל' ול' היכל שמוליכין למקום לחר לל קשיל לכיון שכל ל' ול' מן הלחין עומדין בחנריס ועליות בפני עלמן הין הוא שילסרו כיון שהוצרך לביתן לעצמ שמי שיללה שנובין עירוב מלביתן ולינו רולה שנובין מביני שעומדין בפני עלמן בלכילתן ולינתן לתי למימר מותר לטלטל בחצר לע"פ שלח עירבו כלס מה שלין כן בחמס חבורות הסרוויות בטרקלין ללכל הלולם ניכר לכיחיליס למו כלפריסיק: **גמ'** ס"מ מקום לינה נורס **לחי הוו יסנים בבית לביתם לפי שמוליכין עירובן למקום לחר לח הוו נריכין לעירוב חלח לביתם וניימ לתיהוי תיובתא דרב לחמר לקמן בשמעתין [לף עג.] מקום פיתח נורס והרי חלו לוכלין בבית לביתן: במקבלי פרס מאביהן.** ולין לוכלין על שלחנו ממש חלח שולחן לסס מכל סעולות לביתם בכל יום ויום מה שיספיק להס ולוכלין בבתיהס. ולעולם מקום פיתח נורס ולע"נ לחינו מקום לינה ומקום לינה בלח מקום פיתח לח מהני כלום ולהניח להו קבלת פרס שמקבלין מלביתן שלח לין עמהן דיורין בחנר לין נריכין לערב וכבריי' תני נמי תלמיד חלר רבו ומקבל פרס מרבו

מתני' האחין שאוכלין על שלחן אביהם וישנים בבתיהן צריכין עירוב לכל אחד ואחד לפיכך אם שכח אחד מהן ולא עירב מבטל רשותו אימתי בזמן שמוליכין עירובן למקום אחר אבל אם היה עירוב בא אצלן או שאין עמהן דיורין בחצר אין צריכין לערב: **גמ'** האחין שאוכלין וכו' ש"מ מקום לינה גורם אמר רב יהודה אמר רב במקבלי פרס מאביהם שנו: ת"ר מי שהיה לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו אינו אוסר עליו בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות הרי זה אוסר עליו רבי יהודה אומר לא * ברא"ש איתא אמרו אסרו בית דירה בלבד. א"ר יהודה מעשה בבן נפחא שהיו לו חמש אוצרות באושא ובא מעשה לפני חכמים ולא אסרו אלא בית דירה בלבד בית דירה ס"ד אלא אימא מקום בית דירה מאי מקום בית דירה (דף עג.) רב אמר מקום פיתא ושמואל אמר מקום לינה והלכתא כרב ושמעינן דהלכתא כרבי יהודה: בעא מיניה אביי מרבה חמשה שגבו עירובן כשהן מוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן או צריכין עירוב לכל אחד ואחד א"ל עירוב אחד לכולן והא אחין כמי שגבו דמי וקתני צריכין עירוב לכל אחד ואחד התם כגון דאיכא אחרים בהדייהו מיגו דהני * בגמ' וברא"ש איתא אסרי אסירי הני נמי אסירי והכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אימתי בזמן שמוליכין עירובן למקום אחר אבל אם היה עירוב בא אצלן או שאין עמהן דיורין בחצר אין צריכין לערב

לומר שמוליכין שם עירובן ומניחין אותו שם נמצא שם דיורין אחרי' בחצר עצמה ואמרי' מינו להני לסדרי הני הני נמי לסדרי הני כלומר מתוך שהאחרים לוסרים [את האחין לף האחין לוסרים] זה את זה וצריכין עירוב לכל ל' ול': **ה"נ מסתברא מדקתני סיפא אימתי וכו'.** מכלל דרישא בשם עמהן דיורין לערב כלל הוא לומר לף שאין עמהן דיורין בחצר אין צריכין לערב כלל הוא לומר לף כשמוליכין עירובן למקום אחר אין צריכין חלא עירוב ל' לכולן ולהאי פי' משמע מה שמפורש במסנה שמשוה מולך עירובו לחצר אחרת כמו לאותה חצר כשיש עמהן דיורין בחצר ומונח עירובן שם נראה מכאן ללאו כהלכתא הוא: **האב** וכנו לו הרב ותלמידו ומקבלי פרס כרבים למו **לענין שתי חצרות זו לפנים מזו ולריסת הרגל של פנימית על החיצונה ותנן במתניתין חס היו של יחידים כלומר שיחיד לר בפנימית להויל רגל המותרת במקומה אינה חוסרת שלח במקומה וחס של רבים היל ולח עירבה פנימית לעצמה להויל רגל האסורה במקומה לפילו עירבה חיצונה לעצמה** חוסרת וחס לחב וכנו עומדין בפנימית חס כרבים הס נריכין לערב עם החיצונה וחס כיחידים הס לינ נריכין לערב עם החיצונה:

בי רב דכרכי ריפתא בבאגא. פי' בבית לוספיזת בכקעה: **ואתו ונייחי בבי רב.** כלומר טולכים ויסנים בבי רב שהיה בתוך לילפיס לחמה: **כי** משחינן להו פי' כשמולילין להם את תחומן מכי רב לסוס מקום ליגיע לו מבלעג לסוס מקום פיתע: [קף עג.] **צריכין לערב.** היכא לליכא **ליורין לחרים עמהם** ואע"ג לפסטה ממקום לחר לעיל [קף עג.] מרב בי ר' חייא ור' חייא בי ר' (לוילי) [לוילי] לבעי לאר בעות בעי נמי הא: **מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה. לקי"ל לין המבוי ניתר בלחי וקורה על שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו ואת"ל נמי לכיחידים ממו ר"נ חסבינן שתי חצרות לחד של לב ולחד של בן כחלק חצר ולא מסתברי מבוי לילהו** לו למעל לפי' הני לילין צריכין לערב מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה לפי חצרות מ"מ לית'נהו ומסקנא לחזלינן הכא לקולא והכא לקולא: **מתני' חמש חצירות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי וכו'.** ובכל חצר וחצר הרבה בעלי בתים ולוסרין זה על זה לבל חצירות לינן לוסרות זו על זו כלאמרינן [קף עג:] לכותל שבין ב' חצירות ופתח ל' רגי מערבין (הרבים) רגי מערב לחר: [קף עג:] **עירבו בחצרות.** כל חצר עם בני חצרו וגם החצירות זו עם זו ועיקר עירובי חצירות בפת: **ולא נשתתפו במבוי.** כלומר צריכין עוד להשתתף כולן ביון כלי שלא יאסרו זה עם זה במבוי הפתוח להחצר החינון: **מותרין בחצרות ואוסרין במבוי.** לפי שלין **סומכין על העירוב במקום שתוף** כר' מאיר לשבירת ליה בברייתל לבעינן עירוב ובעינן שתוף: **ואם נשתתפו במבוי.** כלומר ולא נשתתפו נמי כלומר שעירבו ונשתתפו מותרין כלן וכלן וקו משמע לן שלא שלין לכל החצירות כולן פתח לכל לחת ולחת בפני עלמה פתוח למבוי לפ"ש מיקרי שתוף: **עירבו בחצרות ונשתתפו במבוי.** כשפשט לבל שכח לחל מבני החצר שלא עירב **בחצרו להתיר חצרו לבל בשתוף היה לו חלק** מותרין כלן וכלן לאע"פ ללין סומכין על שיתוף במקום עירוב ולא על עירוב במקום שתוף ס"ת בשלא נשתתף כלל [כל] החצר לו שלא עירב כלל לבל השתא שנם בלולו חצר שלירב בו השכחה רובם עירבו מותר לאותו שכחה עלמו לסמוך על השיתוף שנתן בו חלקו לסמי טעמל קלמר ר"מ לבעינן עירוב ובעינן שתוף משום כלי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות והכל לרובה של רובם לו לאתה חצר עירבו לו תשתכח בעבור שמע מינה: בעא מיניה ר' חייא בר אבין מרב ששת הני בני בי רב דכריכי ריפתא בבאגא ואתו ונייחי בבי רב כי משחינן להו מהיכא דכריכי משחינן או דילמא מבי רב משחינן להו א"ל מבי רב משחינן דאנן סהדי אי איכא דמייתי להו ריפתא להכא ניחא להו טפי: בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא האב ובנו הרב ותלמידו ברבים דמו או כיחידים דמו צריכין לערב או לא מבוי שלהן ניתר בלחי וקורה או לא אמר ליה תניתוה האב ובנו הרב ותלמידו בזמן שאין עמהן דיורין הרי הם כיחידים ואין צריכין לערב ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה: **מתני'** חמש חצרות שפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי ערבו בחצרות ולא נשתתפו במבוי מותרין בחצרות ואסורין במבוי (דף עג:) נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן עירבו בחצרות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתף עמהן מותרין בחצרות ואסורים במבוי שהמבוי לחצרות בחצר לבתים: **גמ'** מתניתין כולה רבי מאיר היא דאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף וטעמא מאי אמר רבי מאיר דבעינן עירוב ובעינן שיתוף כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות והכא כיון דרובה עירבו לא אתי לאשתכוחי עירוב מיניהו: אמר רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו מאי טעמא דסבר רב אין המבוי ניתר בלחי וקורה אלא עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו וכיון שפתוחות זו לזו נעשו כחצר אחת: גופא אמר רב אין המבוי ניתר בלחי וקורה אלא (דף עד.) עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו ושמואל אמר אפילו בית א' וחצר אחת ורבי יוחנן אמר אפי' חורבה. וקי"ל כרב חדא דהא שמואל הדר ביה לגבי דרב בענין ההוא מבואה דהוה דייר ביה אבין בר איהי והוה ליה רבי יוחנן חד לגבי תרי ומתני' נמי מסייעא ליה שהמבוי לחצרות כחצר לבתים ועוד הא אמר רב נחמן בפ"ק (דף ה.) אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהא ארכו יתר על רחבו ועד שיהו בתים וחצרות פתוחות לתוכו: (דף עד:) אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצדו אחד נכרי וצדו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים (דף עה.) משום לחל שלא עירב ויש לו לסמוך על שתופו: **שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתף.** כלומר שכחו כל בני חצר לחת ולא נתנו חלק ביון השיתוף לבל בעירוב אפי נתנו חלקן מותרין בחצרות ואסורין במבוי **לחין סומכין על עירוב במקום שתוף** לתרוייהו בעינן לבל לם לא שכחו כל בני החצר להשתתף חלא לחד לבדו סיה מותר נם השוכח במבוי כלאמרינן בעירוב לתו לא לתי לאשתכוחי שיתוף כיון לדובא שתפו: **שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. וכשם שאסור להוציא מן הבתים לחצר בלא עירוב כך אסור להוציא מחצר למבוי בלא שיתוף** ולפי מסמע לן שלא תאמר לין הוא שנאמיר בבתים לחצר לפי שבבית הוא רש"י והחצר רשות לבל בני חצר לבל חצר ומבוי שבניהם רשויות של רבים הם לא נצריכם לשתף קמ"ל לצריכין: **גמ' וטעמא מאי אר"מ בעינן עירוב ובעינן שתוף וכו'.** מפורש בפירוש המשנה: **רב לא תני פתוחות זו לזו.** חלא פתוחות למבוי לל לחת ולחת ולא למקום לחר **וכל עירבו בחצירות לקתני במשנה עירבה חצר לעצמה קאמר ומותרין בחצירות לקתני מותרין כל בני החצר לעצמן קאמר: בתים וחצרות פתוחות לתוכו.** כלומר **בתים לחצירות שני בתים לכל חצר וחצר ושתי חצירות פתוחות למבוי והנך כיון לכולן פתוחות זו לזו ומעורבות יחד לרך פתחיהן חלא חשיב להו** ואע"נ **לתניא לעיל [קף** עג.] שלב ובנו הרב ותלמידו למבוי שלהן ניתר בלחי וקורה אע"פ שלינן צריכים לערב לא לתי אפשר לשתף משום לקבלי פרש הוא לפטרינן להו מעירוב לבל החצירות לחויות לעירוב לל לחת ולחת בפני עלמה שהרי הן פתוחות לל לחת ולחת למבוי מה שלין כן היכא שפתוחות זו לזו: [קף עג.] **בית אחד וחצר אחת.** כלומר בית לחל בפני עלמו וחצר לחת עם שני בתים: **אפילו חורבה.** בית הרב מצ לחל שהיו נרועה מבית שהרי נפרנס ביותר מעשר: **ומתני' דמסייעא ליה לרב שהמבוי לחצרות כחצר לבתים.** נקט במבוי חצרות שהוו לשון רבים ונקט בחצר בתים לשון רבים משמע לצריך לרבע' בעלי בתים בשתי החצרות: **מבוי שצדו אחד נכרי וצדו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים למבוי.** כלומר **אם יש בתים לצד ביתו של זה שפתוחות לריה"ר ולא למבוי וחלונותיהם לבית שער לזה ופתחיהם למבוי ישראל זה עם זה לרך חלונותיהם להוציא**

יום נג

יום נג

כליסם למכוי לרך פתחו סל זה שפתוח למכוי והטועם משום שחשוב להעשות יחיד במקום נכרי שמא ילמד ממעשיו לפיכך לא יערכו ולא יסתפו עמו במכוי כלי שיהא יחיד ויורד מן הנכרי שלא יהרגנו ויש כי יש יערכו עמו ישמוך עליהם ויתערב שם וילמד ממעשיו: **ובן** בחנך שיהרלמ **ונכרי לרין בה ובית ישרלא לעג כותל ביתו סל ישרלא זה ולא בחנך לשור לערב לרך חלונות להוציא כליו לרך ביתו סל זה לחנך ולהכי נקט חלונות שחין לרך בני חלס לעשות פתחים גדולים מבית לבית** ונריך עיון לשמי לעטריך רב למיסר משום נכרי במכוי תיפוק ליה שהרי חין במכוי ל' בעלי בתים ולשילו הוה שבירא **ליה לדירת נכרי שמא לירים:** [לף עה.] **מתני' שתי חצרות זו לפנים מזו וכו'.** כלומר **פנימית פתוחה לחיצונה וחיצונה לרשות הרבים ולריסת רגלה סל פנימית בחיצונה כשרוצה ללכת ברשות הרבים** וכבל חנך ושנך יש בעלי בתים רבים שחוסרין זה על זה ונריכין לערב זה עם זה בחנרן סל עגמן ושהנך [הפנימית חינה] נריכה לערב עם החיצונה שהרי חין לדיסת חיצונה עליה ושם היא רוצה סונרת פתחה לעגמה ומשום הכי **עירבה הפנימית** (מותרת) לעגמה עם בעלי בתים שבחוכה: **ולא עירבה החיצונה.** לעגמה עם בעלי בתים שלה: **הפנימית מותרת.** שהרי יכולה לסנור פתחה וחין יכולין לעכב עליה בני חיצונה וחיצונה חסורה שהרי לא עירב זה עם זה בחנך סל עגמה: **חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות.** פנימית כמשפטה וחיצונה שע"נ לעירבה לפי שרגליה סל **פנימית חוסרתה שהרי הפנימית רגל החסורה** במקומה היא ורגל החסורה חוסרת: **עירבה זו לעצמה וזו לעצמה.** כל אחת ואחת מותרת שהרי הפנימית רגל המותרת במקומה היא שהרי עירבה לעגמה וקשהרי רשנו רגל החסורה חוסרת שבל רגל המותרת חינה חוסרת: **ור"ע.** שבר אף **הרגל המותרת חוסרת** במקום שלא עירבה שם כיון שיש לה רשות לעבור עליה כמי שעומדת שם בחיצונה למי: **וחכ"א אין דריסת הרגל אוסרת.** מפרש בגמ' לפי' רגל החסורה במקומה כגון שלא עירבה **פנימית לעגמה חינה חוסרת** על החיצונה שעירבה לכיון **שחין לפנימית לעבור עליה בחיצונה** שלא בדרך העברה חין חוסרת עליה להוציא כלים שבבתים לחנך: **שכח אחד מן החיצונה.** לע"פ שהחיצונה חסורה דאסור לעשות רשות יחיד במקום נכרי: **מתני'** שתי חצרות זו לפנים מזו עירבה הפנימית ולא עירבה החיצונה פנימית מותרת חיצונה אסורה ולא פנימית שתיהן אסורות עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה רבי עקיבא אוסר את החיצונה שדרישת הרגל אוסרתה וחכמים אומרים אין דריסת הרגל אוסרתה שכח אחד מן החיצונה ולא עירב הפנימית מותרת והחיצונה אסורה שכח א' מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות נתנו את עירובן במקום אחד ושכח אחד ולא עירב בין מן החיצונה בין מן הפנימית שתיהן אסורות ואם היו של יחידים אינן צריכין לערב: **גמ'** אמר רבי אבין אמר רבי ינאי שלש מחלוקות בדבר רבי עקיבא סבר אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה ורבנן [בתראי] סברי אפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ותנא דמתניתין דקתני עירבה חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות קסבר רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ורגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה: נתנו את עירובן במקום אחד: מאי מקום אחר אמר רב יהודה אמר רב חיצונה ואמאי קרי ליה מקום אחר מקום המיוחד לשתיהן: (דף עה:) ואם היו של יחידים וכו': אמר רב ביבי משמיה דרב אדא בר אהבה שלשה אסורין: פירוש אין נקראין יחידים אלא בזמן שהן שתי חצרות ובכל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שנים אבל אם היו כולן שלשה חצרות וככל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שלשה אסורין מאי טעמא הואיל ואני קורא רבים בחיצונה דכל שלשה רבים הם וכיון ששלשה דורסין בחיצונה הרי הן רבים ואסורין ושמואל אמר מותרין לעולם עד שיהו שנים בפנימית ולא עירבו לפיכך אסורין בחיצונה: א"ר אלעזר נכרי הרי הוא כרבים ואוסר ומאי שנא ישראל דיחיד לא אסר דכל מאן דחזי ליה דמטלטל אי ידע דיחיד הוא הא ידע דכל יחיד שרי ליה לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה לא מטלטל אלא משום דעירבו בהדי הדדי א"ה נכרי נמי נימא אי ידע דיחיד הוא הא ידע דכל הפנימית מותרת לחלחל לסל וזו היא משנה שלינה ערוכה להל תנא ליה ריסק **פנימית ולא חיצונה פנימית מותרת: שכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות.** להויל פנימית רגל החסורה במקומה וחוסרת סלא במקומה ונם זו משנה שלינה ערוכה וי"ל לפסק הלכתא כלברי החומר לרגל החסורה חינה חוסרת ושלינה חוסרת חוסרת: **נתנו עירובן במקום אחד.** כלומר **עשירבו שתיהן זו עם זו** ושהי **במקום לחל מפרש בגמרל שנתנוהו בחיצונה** ושכח לחל בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן לסורות ולא מיבעיל לס שכוכח היא מן הפנימית לשתיהן **לסורות שהרי הפנימית לסורה** במקומה היא וחוסרת סלא במקומה לא"ע"פ שלא היה שכוכח מבני **הפנימית** **סלא מבני החיצונה לפ"ס שתיהן לסורות לפנימית נמי לסורה לטולטל** במקומה ע"פ שלא בחה הפסיעה בעבורה **משום ללא מני למיחל לשל ולשתלוקי מן החיצונה ולשתמוסי בחפי נפשה להל ליתל לעירובי נבה שהרי חוקו העירוב המתירן בחנרן הוקיהו לחיצונה** שלם היה העירוב מונח בפנימית כיון שלא בחה הפסיעה בעבורה יכולה היא לסנור הללת ולהשתמש במקומה וחין לעכב בידה מחמת שנשתנפה עם בני החיצונה ליכולה לומר להן **לתקוני שלריתך ולא לעוותי: אם היו של יחידים.** כלומר **שחין בפנימית לשל בעל הבית לחל** וכמו **כן בחיצונה לחל** לבלו: **אין צריכין לערב. זה עם זה. משום לריסת הרגל לכיון ליחיד הוא והפנימית נמי הוי רגל המותרת במקומה חינה חוסרת ושתמת כרבנן** קמלי: **ואם היו שנים לפילו בחיצונה נזרינן לימלא לחי למיסרי שנים בפנימית ולחל בחיצונה** להויל פנימית רגל החסורה במקומה: **גמ' מאי מקום אחד אמר רב חיצונה. והתם היינו טעמא לפנימית לחסורה משום שכחה לחיצונה להל ליכא למימר תשתלן מינה** ותשתמש בפני עצמה ותשנור הללת שבניסם כיון לליתל לעירובה נבה [כ"ם] שם שכחה לחל מן **הפנימית מיתשרא חיצונה בשכחה לפנימית לבל** שם נתנו עירובן בפנימית **לא מיתשרא פנימית משום שכחה לחיצונה לחלחל לשל ומשתמש** ולע"פ שים חלק לחיצונה בעירוב חין בידה לעכב לפי שלכך **לימרה פנימית לתקוני שלריתך ולא לעוותי: נכרי הרי הוא כרבים.** כלומר **שם לל נכרי בפנימית ושני ישרלים בחיצונה חוסרת לריסת רגלו עליהם על**

שיסכרו ממנו וצריך לפרש שיהו סנים בחיצונה לקיימת לן כרבי אליעזר בן יעקב דאמר בריש פרקין [על שיהו] שני ישראלים חולקין זה על זה והסתם חפילו היה ישראל אחד עמו בפנימית לא היה חוסרו לריסת רגלו [לא כל שכן לגא לחסרה]: [קף עה:] **ומאי שנא ישראל דלא אסר.** לס היה יחיל לר בפנימית: **דאיידע שהוא שם יחידי. יצא שאין רגל המותרת לוסרת ולא נפיק חורבא** מינים: **מפנא פני.** קולס שיסכור והאי כיון שלא נשמע לרבים שסכרו ממנו שסרי אין רחוי לסכור ממנו להא יחיל הוא וסכור לותו שרואה שנכנס הנכרי עליסס ואינו **יולע** שהוא לר **עס יחילי סוכר** שאין **לריסת הרגל לוסרת לי נמי יאמר עירוב של פנימיי' וחיצונים מועיל במקום נכרי בלא שכירות** ולפיכך לסור על שיסכור ויש מפרשים מפנא פני מתרעס בכל עת כמה זול עשיתי לכס בסבירתי ולס שכר כבר היה נשמע לכל: **סליקו** להו הלר [קף עו.] **חלון שבין שתי חצרות ד' על ד' בתוך י' וכו'. מפרש בגמ'** שלא בעינן שתהא כל נובה החלון למטה מי' שלא לפי' במשנה ממנה למטה מי' שני: **מערבין שנים.** כל לחד ולחד לעצמו לס אין בכל חצר וחצר שלא יחיל ולס בכל חצר וחצר כ' או ג' בעלי בתים מערבת כל חצר וחצר בפני עצמה ולסורין זו עם זו: **ואם רצו מערבין אחד. עירוב לחד כלומר שיתנו שלו שלהו עירוב כל' ויערבו עמהן ויהיו** כחצר לחת: **פחות מד' וכו'.** פחות מל' שלו פתח הוא ואין רחוי לעבור מזו לזו ולמעלה מי' נמי אין לרך להסתמם מזה לזה שהרי לפילו לא תניה נובה הכותל יותר מי' טפחים הויא **מחיצה מעלייתא ומערבין סנים הלכך כשאין כלום מן חלל ל' בתוך י' שלו כפתח הוא** להא שלא ניחא תשמישתיה: **ואין מערבין אחד. ולסורות זו עם זו בלרך רשף הכותל ולרך לותו חלון שלו חורין וסדקין** [קף עו:] ובגמרא מוקים לה למעלה מי' לחמרי' למערבין סנים לוקה כשהוא חלון בכותל שבחצר שאינה מקורה לבל בכותל שבתוך הבית שהוא מקורה לחמרי' בית כמלן למלי למי ולפילו למעלה מי' מערבין לחת לפי שלרך הבית להסיס שפסלים לו תיבות שביבות הבית וא"כ לפי' למעלה מי' מערבין ל' שהרי כלמטה הוא נחשב וניחא תשמישתיה: **גמ' ת"ר כולו למעלה מי' וכו'.** כלומר רואו של חלון למעלה מעשרה טפחים וקלתו למטה מעשרה טפחים כלומר לפי' שהוא: **אם רצו מערבין אחד ביתא כמאן דמלי דמי וכו'.** מפורש בפירוש המשנה: **לול הפתוח מהבית לעלייה.** כגון בית ועליה של שני בתים ולול להיינו **לרוכה בקרקעית העלייה והעלייה נכוה** יחיד שרי לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה האי דמטלטל משום דאגד מיניה הוא סתם נכרי אם איתא דאגר מיפעא פעי וכיון דלא פעי אמרי מטלטל במקום נכרי הוא ולפיכך אסור: **סליקו להו הדר** (דף עו.) **חלון** שבין שתי חצרות ד' על ד' בתוך י' מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד פחות מד' על ארבע או למעלה מעשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד: **גמ'** תנו רבנן כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה או כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד ואם חלון עגול הוא צריך שיהא בהיקפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח הלכך בעינן למהוי ביה היקף דהאי חלון (דף עו:) שיבסר נכי חומשא כי היכי דלהוי ביה רוחב ה' טפחים וג' חומשי טפח דכי בצרת מיניה שמונה חומשין דאינון תרי חומשי דארבע' טפחים כדקי"ל כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונה הוי רוחב חלון בריבוע ארבע' על ארבע' לא פחות ולא יותר: פחות מארבעה על ארבעה וכו': אמר רב נחמן לא שנו אלא חלון שבין שתי חצרות אבל חלון שבין שני בתים אפילו למעלה מעשרה נמי אם רצו מערבין א' מאי טעמא ביתא כמאן דמלי דמי וכן הלכה בעא מיניה רבא מרב חסדא לול הפתוח מן הבית לעלייה צריך סולם להתירו או לא כי אמרי' ביתא כמלי דמי הני מילי מן הצד אבל באמצע לא או דילמא לא שנא אמר ליה לא צריך סבור מיניה סולם קבוע הוא דלא צריך אבל סולם עראי צריך אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אחד סולם קבוע וא' סולם עראי אינו צריך: **מתני'** כותל שבין שתי חצרות גבוה עשרה ורחב ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה מאלו ואוכלין. **גמ'** תנו רבנן **מקרקע הבית** הרבה יותר מעשרה טפחים ורוצין לערב בני עלייה עם בני בית מלמטה לרך לותה לרובה מי מערבין סולם קבוע עומד תמיד בלותה לרובה כדי שיהא נוח תמיסתיהו מזה לזה לרך הסולם ויהויל לותה לרובה כפתח שביניהם לס רצו מערבין [כ' לס רצו מערבין] לחד שלא לא היה שם סולם קבוע לין יכולין לערב כיון שהלרובה למעלה מעשרה טפחים לבי לחמרינן בית כמלן למלי למי הני מילי מן הלל לפי שלרך בעל הבית לנוח שיהא תיבה ומנהל סמוכים לכותלים ולרך לותם יכול להסתמם בחלון שהוא למעלה מי' טפחים לבל בלחמץ הבית שלין לרך להיות שם סולם לבר בעולם כיון ללא ניחא תמיסתיהו לסור לערב ביניהם כיון שהוא למעלה מי' טפחים או לילמר לא שנא לבבל ענין לחמרינן בית כמלן למלי למי והוי כמלן ללא נביהא י' ולפי' סולם ערלי לא צריך ויכולין לערב ביניהם לרך לותו לול ויסתמם זה עם זה בלרך שלשול ובלרך זריקה העליון לתחתון בלרך שלשול כלרך שלולה ללם מבור והתחתון לעליון בלרך זריקה: [קף עז.] **מתני' כותל שבין שתי חצרות וכו'. היו לנקט רוחב לרבעה משום סיפא נקט לה לבעי למתני היו ברלשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה לחציר ליה רשותא בלפי נפשה** ולינו בטל **לא לגבי זה ולא לגבי** זה כיון שרוחבו לרבעה **לבל לענין למהוי כמחיצה בכל להו פותיא הוי כסתימה ולין מערבין לחל: היו בראשו פירות וכו'.** כלפריסית ולוקק עולין לבל מעלין מן הקרקע למעלה על הכותל לסור: **ובלבד שלא יורידו למטה.** מפרש בגמרא [קף עב.] למטה למטה לבתים כלומר לותן פירות שבתו ברלשם הכותל לסור להכניסן בבתים משום לנגין ובתים שתי רשויות הן לבל למטה בקרקע החצר מותר להא נגין וחצרות רשות לחת הן בין עירבו חצרות עם בתים לסכיחי מלני לבתים בחצר ולא נזדינן שמא יעלה כלים שבתו בבתים על הכותל או שמא יכנים לותן הפירות שבתו על הכותל לבתים וכ"ש היכא שלא עירבו חצרות עם בתים לליכא למינזר מילי שהרי לין מכניסין מן החצר לבתים כלל ולוקק לעולין לין מעלין לא בשרוחב הכותל ל' לחציר כנגן ונגן ובתים שתי רשויות הן לבל לא היה רחב לרבעה אלא פחות מלרבעה לא חציר כנגן ומותר להכניס פירותיו נם לבתים למקום פטור הוא ולמרינן מקום שלין בו לרבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לבתף עליו ובין עולין ובין מעלין ומורידין לבתים מותר: **נפרץ הכותל עד**

י' אמות וכו'. ונאחר מן הכותל מסאני מכלן ומסאני מכלן לו מנך אחד לבבו ונאחר אחרבע' טפחי' רוחב בנובה עבר': **ממערבין שנים.** אם ירצו אלו לעמוד ואלו לעמוד ואין אומרין זה על זה סדרי לן נפרצה במילואה ואותה פרצה אינה נחשבת אלא כפתח ואם רצו מערבין אחד כאחרונין בחצר שיש בו ארבעה על ארבעה בתוך עשרה: **יתר מכאן.** יתר מי' אמות נפרץ ואע"פ שנאחר מן הכותל מכאן ומכאן כפלי כפלים ממה שנפל (הכל) חשוב כמו שנפל כולו ואין זה פתח אלא **פרצה והוו כולהו כלילות חצר אחת ואם עירבה כל אחת ואחת לעצמה היו כחולקין את עירובן ואומרין אלו על אלו: גמ' אין בו ד' מאי.** כלומר אם אין רוחב הכותל ד' טפחים מי יכולין בני חצרות לעלות למעלה ולאכול עליה כמו שעושין בשיש ברחבה ארבעה על ארבעה או לילמא לא: **אמר רב אויר שתי רשויות שולטת בו.** לכיון **אלא חסיב למיהוי רשותא בטיל לגבי תרוייהו ורשות שתי החצרות שולטין בו ואומרין זה על זה ואפי' על רחבו לאסור לטלטולי: ולא יזיז.** על הכותל ממקום למקום: **אפילו כמלא.** נימא אחת אפילו פחות מטפח לפי שהוא כמטלטל מרשות לרשות בלא עירוב ולא למי יהא לבקעה או לרשות הרבים שמותר לטלטל חפץ מתחלת ארבע לסוף ל' לתתם כל אותם פחות מארבע לאות חלא רשותא הוא ויכא רשות לאוכן ושמעון שולט בכל טפח וטפח אבל כשרוחב הכותל ארבעה אין רשות אחד מהם שולט בו והוא הוי רשות היחיד בלא בעלים שמותר לטלטל בכולו: **ורבי יוחנן אמר אלו מעלין וכו'.** אלו מעלין **מחצרן לרשות הרבים למוריליון למקום פטור הוא וכטל לכאן ולכאן להקל** ואפילו כליס שנאחו בכתיס לכליס שנאחו בחצר פטיעה הוא להא אפי' בשיש בכותל ל' טפחים מותר להעלותו אם להא קי"ל [לקמן נא.] לגבי חצרות רשות אחת הן אלא אפי' כליס שנאחו בכתיס לאסרינן להעלות לכותל בשיש בה ל' טפחים לכתיס וגגות שתי רשויות הן כיון שלא עירבו בעלי הגגות עם בעלי הכתיס שאוסרין זה על זה ואע"פ שאין בכותל נובה עשרה [אלא] רחב ל' ואין בו ליורין שיאסרו על בעלי בתיס אפי' הכי אסור לטלטל מן הכתיס לכותל לפי שדרך בעל הבית מכלן ובעל הבית מכלן להשתמש בו בזריקה הוי לזה בזריקה ולזה בזריקה ומניחס אסורין בו אבל להשתמש למעלה ממס כליס או פירות שנאבתו למעלה מותר לטלטל בכולה כלשאבתן בחצר שאינה מעורבת שאסור להכניס ולהוציא מן הכתיס לחצר ומותר לטלטל בכל החצר כליס שנאבתו בחצר: **אבל ברשות דרבנן.** כגון כותל שבין שתי חצרות לרה"י הוא והוא נבוה עשרה ואינו רחב ארבעה מותר לכתף ולהחליף ומשמע לן דוקא על גבי הכותל העומד תחת אויר הוא למותר לכתף ולהחליף אבל בדרך חורין בכותל שהוא נבוה ארבעה והכותל מקורה כלומר שהוא בין שני בתיס אסור לכתף ולהחליף מזה לזה אע"פ שאין ברוחב החור ארבעה על ארבעה אי נמי בכותל שבין שני בתיס שאינה נבוהה יותר מעשרה טפחים אסור להשתמש עליה מזה ומזה אע"פ שאין ברחבה ארבעה על ארבעה לפי שהכותל נחשבת כחורי רשות היחיד לזה וחורי רשות היחיד לזה ואוסרין זה את זה ועוד להא אמרינן בירק כמלן למלי למי וכאילו היא פחותה מעשרה למי **לגבי נפשה ורשות שניהס שולטת בו** אפי' לר' יוחנן שמתיר להעלות עליה מאני לבתיס לדוקא התיר בכותל העומד תחת אויר שאין עליה קירוי כלל אי נמי אמרי' כיון שמקורה כמלן למלי למי וקרקע הבית נחשב כאילו הוא לאותה חור הכותל או לנבהה של כותל וכמי שיש בהס ארבעה טפחים רוחב למי ואסור לכתף עליו וכ"ש שאסור להחליף עליו: **וצדו אחד שוה לארץ.** כלומר נבוה הוא מן הצד האחד ומשוך מצד אחר כנון שקרקעיתה שלזו נבוה מחצר שברשות עשרה ממה או פחות מעשרה נמצא שלעליונה ניתן תשמישתן על עובי הכותל יותר מן התחתונה שאינה יכולה להשתמש עליו אלא לצד בזריקה לפיכך נותנין לותה עובי הכותל כולו לעליון להעלות מחצרו עליו ולהוריד ממנו לחצרו וחברו התחתון אסור בו לפי שהוא לעליון תשמישתו בנחת ולתחתון תשמישתו בקשה נותנין לותו לזה שתשמישתו בנחת: [לקמן עח:] **חריץ שבין שתי חצרות כו'.** חרין על פני לורך החצרות מבחיל בין זו לזו היו מחיצה מעלייתא: **וצדו א' שוה לארץ.** כלומר שאינו עשוי מצמר עשרה כנון שקרקעיתה נמוך יותר מקרקעית חצר שכנגדו נמצא שתשמיש החרין הוא נוח למי שעומד בחצר התחתון יותר מלבני חצר העליונה: **מתני' חריץ שבין שתי חצרות וכו'. ולריך הוא ומפסיק על כל פני החצר כולה: ורחב ארבעה.** לפי היא פחות מכן היה נוח לפסעו **מפסקו לא ספקו**

כעין נסר [וכחנך אחד לנמרי למי שאוסרין זה אין זה ומערבים אחד ואין מערבין שניהם] ולא למי לכותל נכות עשרה ואינו רחב ל' לאמרינן למערבין שניהם ואין מערבין אחד להתם לא ניחא להסתמא מזה לזה אבל בחרין ניחא **תשמיסתייהו וכפרן חסיב ולא כפתה: אפילו מלא קש או תבן.** לאמרינן למערבין שניהם ולא אחד לפי שאין דרך קש ותבן לבטולינהו להא חזו לכהמה לפיכך אינו נחשב כסתום כלל ואע"פ שרגלי אדם אינן נשקעות לתוכו שכל כך הוא מעובה לפילו הכי ככותל חשוב ומפסיק הן שתי הרשויות הפסק גמור: **מלא עפר וצרורות וכו'.** מערבין אחד להני סתום לנמרי לפי שדרך עפר וצרורות להתבטל במקומו ונמצא אחרך ל' אין ואין לבר שיפסיק ביניהם ומשום הכי אין מערבין שניהם והוא הדין אם לא נסתם מכל צדדין חוץ מלמעלה אבל מלמעלה לכפתח הוי ואם רצו מערבין אחד ואם רצו מערבין שניהם אלא אם אמרת שאין לפילו למיהוי כענין זה לא הוזכר במשנה: **נתן עליו נסר רחב ארבעה. כמין נסר מזו לזו** כלומר שנתן **לרחבו של נסר לרחבו של חריץ** כיון לניחא תשמיסתייהו שאין לפילו ירא לעבור משם לזה דרך הנסר כסתום לגמרי: **ואם רצו מערבין אחד.** לבד אין לוסרין זה את זה שהרי נשאר חריץ מכאן וחריץ מכאן: **ואם** הוא נסר פחות מארבע לפי מיקרי סתום שהרי אילו ירא לעבור משם לזה וכפתוח לגמרי למי ומערבין שניהם ואין מערבין אחד: **וכן הדין לשתי גזוזטראות.** שהן תקרות שבולטות אחת מרוחק מזרח למערב ואחרת ממערב למזרח נמצא שרשות הרבים הוא מקורה חון מבפנים עד ארבעה טפחים רוחב לו יותר לאמרינן שאסור הוא להוציא ולהכניס מגזוזטרא זו לגזוזטרא זו בשבת ואם רצו לערב אין כח בידם ואם **נתן נסר רחב ארבעה כמין נסר** מערבין אחד ואם ירצו מערבין שניהם לכסתום הוא ואם אינו רחב ארבעה אילו ירא לעבור ומערבין שניהם ואין מערבין אחד: [קף עט.] **גמ' לא שנו.** לבעיון נסר רחב ארבעה: **אלא שנתנו לרחבו של חריץ.** כלומר **לרחבו של** אף **לרוחב החריץ משפה לשפה כעין נסר** ואחריו מכאן ומכאן מפסיק בין שתי החצרות לכי יש בו ארבעה טפחים אין אילו ירא לעבור על הנסר ותשמיסתן מזה לזה בנחת הוא והוא הנסר כאילו פתח יש ביניהם ורצו מערבין אחד: **אבל לארכו של חריץ. שנתן אורך הנסר לאורך החריץ והוא נשען על גבי יתלות אלא שפתו האחת ופתם קצת רוחב החריץ ומיעטו** מארבע במשך ל' כשיעור פתח **הרי מיעטו לרוחב החריץ מארבעה במשך מלת הפתח** ואע"פ שאין סותם בכל החריץ כולו כיון שמיעטו בשיעור הפתח אם רצו מערבין אחד לכפתח הוי לותו שיעור כיון שאין בין החצר לחצר ארבעה: **אבל זו שלא כנגד זו לא.** לפי שאין הנסר יכול אלא בהלכסון עומד ומתירא אילו לעבור בו לפיכך **לא סני לפילו בנסר ארבעה** טפחים אם זו למעלה מזו לכיון שהנסר רחוק מהכרו אילו ירא לעבור בו: **ולא אמרן אלא כשיש ביניהם ג' טפחים.** כלומר **לחוקה זו מזו** ג' אם נבוה מהכרתה ג'

מערבין א': **גמ'** אמר רבא ל"ש אלא שנתן ארכו של נסר לרחבו של חריץ אבל נתן ארכו של נסר לארכו של חריץ ואפי' אין ברחבו של נסר אלא משהו מערבין א' שהרי מיעטו לחריץ מארבעה: וכן שתי גזוזטראות וכו': אמר רבא לא שנו אלא זו כנגד זו אבל זו שלא כנגד זו או זו למעלה מזו לא ולא אמרן אלא שיש ביניהן ג' טפחים אבל אין ביניהן שלשה גזוזטרא עקומה היא ושרי: **מתני'** מתבן שבין ב' חצרות גבוה י' ורחב ד' מערבין ב' ואין מערבין אחד אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן נתמעט התבן מי' טפחים מערבין אחד ואין מערבין שנים: **גמ'** מתבן שבין שתי חצרות וכו': אמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו ויאכיל: ולאוקמי שרי והאמר רב יהודה אמר ר' חנינא מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת ואין מעמידין אותה על גבי מוקצה בשבת דקאי לה באפה ואזלה היא ואכלה: (דף עט:) **מתני'** כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ומזכה להן ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העבריים ועל ידי אשתו אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים ולא ניחא תשמיסתן בנסר רחב לרבעה כלפריסיק: **אבל אין בין זה לזה שלשה.** כלילו היו שניהם שוים חשבינן להו **וכני להו נסר רחב לרבעה** ולף על פי שיעמוד הנסר בעקמימות לו במלרון אין מזיק לאדם להסתתם בעקמימות כזו ובמלרון כזו: **מתני' מתבן שבין ב' חצרות. גבוה י' סלקא דעתך מפסיק על פני כל רוחב החצרות: אלו מאכילין.** לתת **התבן לבהמתן ולא חייסינן לילמא מתמעט התבן מי' טפחים להויא ליה חלל רשותא ואסרי להדלי ולא מסקי לעלייתיהו ומטלטלי בחצר להא לפי' לימעיט לי לא הוי מיעוט על פני י' למות ויותר לא אסרי לעל י' פתחא הוי ואין בהמה ממעטת בלכילתה** כ"כ ובגמרא מפרש להאי **מלכילין לקמני במתניתין** שמעמיד הבהמה שמוך לגבים והיא **בהמה ומוכלת ומש"ה לא חייסינן לילמא ממעיט לבהמה קלי קלי לאכלה** לאכל בידים אין לו לעשות לאע"פ שלא נתמעט על פני י' למות אין לו ליטול ממקום שנתמעט שהרי נוטל מתבן שברשות חברו של חבירו: **נתמעט התבן.** על פני כל תוכך החצר לו במשך יותר מי' למות: **מערבין א'.** **לא נתמעט בחול** שהרי הכל נחשב כפרון ואפילו לא נתמעט מע"ם אלא בשבת אפ"ה נאסרים שניהם

כילו ונמצא שלח הוציא החבית מתחת ילו וכמי שלח זכה לאחר למי:

גמ' צריך להגביה מן הקרקע טפח. כלומר כשהוא מזכה משלו חבית תחת לכל בני המבוי צריך שיגביהנה מן הקרקע הזוכין בה כגון בנו ובתו הגדולים טפח לכל כמה שהוא כדאמרינן לה הויא זכייתם זכיה וכבי תני לה בתוספתא לא מצלכסא ל"ג לזכות ולא מצלו הצליח מנביהה מן הקרקע ולומר זכיתי להם ולף על גב דבאחר הגבהות בעינן שיעור ג' טפחים כמו שמצינו בבבא קמא (דף כט:) גבי הכופף את הגגל לבל גבי עירוב לקילו ביה רבנן לכבותם לחודיה סני ים מפרשין שאחר שזכו בה הזוכים כשפשט כל הגבהה צריך שתעמוד החבית מופרשת משאר החבית העומדות בחוצר ותהיה גבוהה טפח מסס:

סבי דפומבדיתא. רב יהודה ויסיבתו: [דף מט.] **החולק את עירובו.** כלומר שנותן בשני כלים שהאחד מהם הוא מחזיק כל ככרות בעלי בתים שנשלחו שם עירובן והוא לא רצה ליתן בכלי אחד אלא בשנים לפיכך אין עירובן עירוב למי שמו עירוב שמו: **אימתי.** שרי **כ"ה בשני כלים כגון להני** עליון שני חצרות של העירוב בחבל: **אבל אין שניהם בבית אחד.** לפי' כ"ה מוקם לאיזו עירוב: **דמלייה למנא ואייתר.** כלומר שהוא הכלי קטן וצר מלהחזיק כל ככרות בעלי בתים ולפיכך שמו בשני כלים ולא עשה מקום קפילא וכיון לעליון בבית אחד הם שניהם עירובן עירוב: **אבל פלגי מיפלג לא.** שהוא **יכול הכלי להחזיק כולם ולא** רצה לערבם כלי שלא יתחלף בככרו עם ככר חבירו ובשעת החלוקה יקח כל אחד ואחד ככרו כיון שהם מקפילים בזה אע"פ שהם כולם מונחים בבית אחד לא הוו עירוב: **בית שמניחין בו עירוב וכו'.** ואע"פ שאין בכל אותו הבית פת כלל לפילו הכי מותר עמהם לכיון שהניחו הם כולם עירובן בלילו הם לריס באותו בית לחי וכבני ביתו הם נחשבין כולם וא"צ שיתן חלק בעירוב כלל שהם הוא ערוך ליתן חלק בו לא הוא מועיל **לפי' הוא לו פת באותו הבית** על שיזמינו עם שאר ככרות העירוב בכלי אחד: **פטור מן המזוזה.** ללמד בית הוא ובכולהו בית כתיב בהו: **ואין מערבין בו וכו'.** אין לוסרין בחצר ולא במבוי להא ללמד בית הוא כלל ואפי בעינן בית הראויה לדירה וכחצר הוא דאין **מניחין בו עירוב.** כלומר עירובי חצרות להא קי"ל עירובי חצרות

גמ' אמר רב יהודה חבית של שתופי מבוי צריך להגביה מן הקרקע טפח אמר רבא הני תרי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו חדא הא ואידך המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא אמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים ב"ש אומרים אין עירובן עירוב וב"ה אומרים עירובן עירוב אימתי בזמן ששניהם בבית אחד אבל בשני בתים אינו עירוב אפי' תימא ב"ה ע"כ לא פליגי ב"ה אלא דמלייה למנא ואייתר אבל פלגי מפלג לא: (דף מט.) אמר שמואל בית שמניחין בו עירוב אין צריך ליתן את הפת: גרסינן בסוכה (דף ג.) תנו רבנן בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב דלא חזי לדירה והאי עירוב דאין מניחין בו עירובי חצרות אבל שיתוף מבוי מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו בבורגנין לא משוינן ליה מאי טעמא בורגנין חזו למילתיה והאי לא חזי למילתיה: (מכילתין פ.) אמר ר"נ נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצרות וא' שיתופי מבואות צריך לזכות או לא א"ל רב יוסף מאי תיבעי לך האמר שמואל צריך לזכות ההוא טורזינא דהוה בשבבותיה דר' זירא א"ל אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתא * ס"י [לקמיה דר"ז] אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו אמר להו הכי אמר רשב"ל משמיה דגברא רבה ומנו רבי חייא אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו הכי נמי אמרו אשתו של נכרי משכרת שלא מדעתו אמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף בני מבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו שיתוף כעל מנת להניחו בבית שבחצר ולא בחצר לבל שתופי מבואות שמשתתפין החצירות למבוי להשתתם במבוי מניחין לותו בבית זה שלין בו ל' לחות על ל' לחות ללא נרע היא בית מחצר שבמבוי שהוא מקום שרלוי להניח בו שיתוף לתניח עירובי חצירות בבית שבחצר ושתופי מבואות לף בחצר שבמבוי והטעם שהעירוב נעשה להתיר הבתים להשתתם מבית לבית על ידי עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו: **גמ'** אמר רב יהודה חבית של שתופי מבוי צריך להגביה מן הקרקע טפח אמר רבא הני תרי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו חדא הא ואידך המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא אמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים ב"ש אומרים אין עירובן עירוב וב"ה אומרים עירובן עירוב אימתי בזמן ששניהם בבית אחד אבל בשני בתים אינו עירוב אפי' תימא ב"ה ע"כ לא פליגי ב"ה אלא דמלייה למנא ואייתר אבל פלגי מפלג לא: (דף מט.) אמר שמואל בית שמניחין בו עירוב אין צריך ליתן את הפת: גרסינן בסוכה (דף ג.) תנו רבנן בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב דלא חזי לדירה והאי עירוב דאין מניחין בו עירובי חצרות אבל שיתוף מבוי מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו בבורגנין לא משוינן ליה מאי טעמא בורגנין חזו למילתיה והאי לא חזי למילתיה: (מכילתין פ.) אמר ר"נ נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצרות וא' שיתופי מבואות צריך לזכות או לא א"ל רב יוסף מאי תיבעי לך האמר שמואל צריך לזכות ההוא טורזינא דהוה בשבבותיה דר' זירא א"ל אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתא * ס"י [לקמיה דר"ז] אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו אמר להו הכי אמר רשב"ל משמיה דגברא רבה ומנו רבי חייא אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו הכי נמי אמרו אשתו של נכרי משכרת שלא מדעתו אמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף בני מבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו שיתוף כעל מנת להניחו בבית שבחצר ולא בחצר לבל שתופי מבואות שמשתתפין החצירות למבוי להשתתם במבוי מניחין לותו בבית זה שלין בו ל' לחות על ל' לחות ללא נרע היא בית מחצר שבמבוי שהוא מקום שרלוי להניח בו שיתוף לתניח עירובי חצירות בבית שבחצר ושתופי מבואות לף בחצר שבמבוי והטעם שהעירוב נעשה להתיר הבתים להשתתם מבית לבית על ידי עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו: **גמ'** אמר רב יהודה חבית של שתופי מבוי צריך להגביה מן הקרקע טפח אמר רבא הני תרי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו חדא הא ואידך המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא אמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים ב"ש אומרים אין עירובן עירוב וב"ה אומרים עירובן עירוב אימתי בזמן ששניהם בבית אחד אבל בשני בתים אינו עירוב אפי' תימא ב"ה ע"כ לא פליגי ב"ה אלא דמלייה למנא ואייתר אבל פלגי מפלג לא: (דף מט.) אמר שמואל בית שמניחין בו עירוב אין צריך ליתן את הפת: גרסינן בסוכה (דף ג.) תנו רבנן בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב דלא חזי לדירה והאי עירוב דאין מניחין בו עירובי חצרות אבל שיתוף מבוי מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו בבורגנין לא משוינן ליה מאי טעמא בורגנין חזו למילתיה והאי לא חזי למילתיה: (מכילתין פ.) אמר ר"נ נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצרות וא' שיתופי מבואות צריך לזכות או לא א"ל רב יוסף מאי תיבעי לך האמר שמואל צריך לזכות ההוא טורזינא דהוה בשבבותיה דר' זירא א"ל אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתא * ס"י [לקמיה דר"ז] אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו אמר להו הכי אמר רשב"ל משמיה דגברא רבה ומנו רבי חייא אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו הכי נמי אמרו אשתו של נכרי משכרת שלא מדעתו אמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף בני מבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו שיתוף כעל מנת להניחו בבית שבחצר ולא בחצר לבל שתופי מבואות שמשתתפין החצירות למבוי להשתתם במבוי מניחין לותו בבית זה שלין בו ל' לחות על ל' לחות ללא נרע היא בית מחצר שבמבוי שהוא מקום שרלוי להניח בו שיתוף לתניח עירובי חצירות בבית שבחצר ושתופי מבואות לף בחצר שבמבוי והטעם שהעירוב נעשה להתיר הבתים להשתתם מבית לבית על כן צריך שיהיה מונח בבית והשיתוף יהיו נעשה ללא להתיר חצרות למבוי לפיכך יכול להניחו לף בחצר שבמבוי וכ"ם בבית שבחצר ובחצר נמי לקל לחודי' למותר בלבל שיהיה שמור שם לבל במבוי היינו טעמא שלין להניחו שם לפי שהיו שמור שהכלבים והעובדי כוכבים מצויין שם: **ואין עושין אותו עיבור בין ב' עיירות.** ללמד"נ לקי"ל שהם היו בין ב' עיירות הקרובות זו לזו ע' אמה והיריים זו ולזו להיינו קמ"ל אמה ושלים כולן נחשבות כעיר אחת והשובת בתחת מהן הולך לת כולה וחוזר לה ללפיף אמה ואם העיר השניה היא כ"ב גדולה שבלתה מלתו בחצי העיר עולה בחשבון הללפיף אמה ולין לו ללל חציה לבל שם יש בין שתיהן יותר מקמ"ל אמות כשתי עיירות הן נחשבות אמות והשובת בתחת מהן הולך לת כולה וחוזר לה ללפיף אמה ואם העיר השניה היא כ"ב גדולה שבלתה מלתו בחצי העיר עולה בחשבון הללפיף אמה ולין לו ללל חציה לבל שם היה בית שם ל' אמות על ל' אמות לו בורגנין שהוא בית שם קנים לסוף ע' אמה והיריים והם מעטרין לותה הללפיף היתרים על קמ"ל אמות ואפי כל לותן שתי העיירות לתת וכן המשפט שאם יש לסוף ע' אמה והיריים בורגנין וכן לסוף שבעים אמה והיריים לחריס בורגנין נם כן וכן על ללף פעמים לבל יכול לילך בלל עירוב בשבת ולפילו הן י' פרסאות לבל בית שלין בו ל' לחות על ל' לחות לל חזי לדירה כלל וכמי שלינו חשוב הוא ויותר חשובין הבורגנין לפי שהן רחבין ורלויים לעמוד בהן לבל בית לך כזה אינו רלוי לכלום: [דף פ.] **נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד שיתופי מבוי צריך לזכות.** והוא הדין לעירובי חצרות לדין שיתוף ועירוב לחד הוא וכן לסיעור נרונרות לבל לחד ולחד להא לחמרינן [בדף עא:] לרבנן ס"ל לסמכינן על עירוב במקום שיתוף ועל שיתוף במקום עירוב: **ולא נשתתף.** כלומר **לינו רוצה ומתכוין לאסור עליהן** ולינו חושש בהפסלעתן ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא אמר:

מתני' נתמעט האוכל וכו'. נתמעט האוכל מערב שבת שני מסיעורו הרחמן המפורש לקמן במסנתנו אם רוצה הוא לזכות להם מאלו על ידי בנו ובתו הגדולים מוסיף על סיפיה בו סיעור וחינו צריך להודיע להם ואפילו יערב עליהם מאלהם **שהרי כולם נתרצו בו בתחלה** וכן סיפיה ממין רחלון וכן סיפיה ממין לחר כיון שנשאר קנת מן הרחלון חינו נראה כמו שמערב בתחילה ור"ל לשחול לעתן בזה וכ"ם אם יערב להם מאלו ואם היה כלה לנמרי צריך להודיעם אם יתרצו ממין החחר אם יערבו מאלהם לבל בחותו ממין ענמו ר"ל להודיעם אפילו יערב עליהם מאלהם לבל אם יערב עליהם מאלו חינו צריך להודיעם ואפי' לנקט נתמעט במשנה ולא נקט כלה כי היכי סיוכל לומר ר"ל להודיעם לבין מאלו בין מאלהם ר"ל להודיע: [קף פ:] **ניתוספו עליהן.** ליורין: **מוסיף ומזכה.** מאלו ככרות לחשבון הנוספים ומציס לותם בסל לחל עם הרחלונים וחינו צריך להודיע לליורין הנוספין ואם מאלו הנוספין רוצה לערב צריך להודיעם אם יתרצו בעירובו לבל אם רצה לערב מאלו על הרחלונים ועל הנוספים תבא עליו ברכה וחינו צריך כלל להודיעם מבעוד יום אלא על שחאכה כלחזינן בתחילת עירוב סיכול להניח את החבית על כל בני המבוי **ותרתי קתני מוסיף ומזכה אם מאלו הוא מערב** וכלא הודעת הנוספים כלל **וצריך להודיע לכל הנוספים אם מאלהם הוא מערב: גמ' סוגיא דשמעתא וכו'.** מ"ם בהלכות הרב ז"ל צריך תיקון גדול וזהו תיקונו אם בא לערב מלותו ממין הרחלון לפילו כלה **מוסיף ומזכה ולפילו מערב עליהם מאלהם** וחינו צריך להודיע ואם בא לערב ממין לחר אם כלה הרחלון צריך להודיע להם **אם מערב מאלהם ואם מאלו** ר"ל להודיעם כלל ואם נתמעט מוסיף ומזכה אף ממין לחר וחין צריך להודיע להם בין סיעורב מאלו בין מאלהם ובניתוספו בו ליורין אם מאלו מוסיף על הכרות של עירוב ומציס בכלי לחל וא"ל להודיע לליורין הנוספים ואם מאלהם צריך להודיעם אם יתרצו בעירוב: **בחצר שבין שני מבואות.** רגילה בזה ולא עם זה ואמרינן בגמ' שמותרת ברגילה ואסורה בשחינה רגילה ואם עירבו עליה שלא מעשתה בחותה שחינה רגילה נמלא שחייבו לה סיותה היתה רוצה ברגילה ועכשיו כיון שעירבו עליה בשחינה רגילה נאסרת בחותה ברגילה לבל בחצר שבאמבוי לחל חינו צריך להודיע לה כלל לפילו יערבו עליה מאלה לבולחי זכות הוא לה שהרי היתה חוסרת על בעלי חצר ונאסרת שלא להודיעם לחצר: **מתני' כמה הוא שיעורו וכו'.** של סיתופי מבוחות וה"ה לעירובי חצרות: **בזמן שהן מרובין.** כלומר שהרבה בעלי חצירות יש במבוי ר"ן הרבה בעלי בתים (יעמלו) [יש] בחצר ומפרש בגמ' מרובין י"ח בעלי בתים או בעלי חצירות [ומי"ח ולילך] לא קפדינן חנוגנתא לכל בני בית של כל

כרחו: **מתני'** (דף פ:) נתמעט האוכל מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע נתוספו עליהם מוסיף ומזכה וצריך להודיע: **גמ'** סוגיא דשמעתא אם האוכל מין אחד ואפילו כלה מוסיף ומזכה וא"צ להודיע ואם שני מינין ונתמעט ואינו כלה מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע ואם כלה צריך להודיע ואוקימנא לקמן בחצר של שני מבואות שמתוך שאתה מתירו במבוי זה אתה אוסרו במבוי אחר אבל בחצר שבמבוי א' א"צ להודיע מאי טעמא דזכות הוא לו וזכין לו לאדם שלא בפניו: **מתני'** כמה הוא שיעורו בזמן שהן מרובין מזון שתי סעודות לכולן ובזמן שהן מועטין כגרוגרת לכל אחד ואחד אמר רבי יוסי בד"א בתחלת עירוב אבל שיורי עירוב כל שהוא לא אמרו לערב בחצרות אלא כדי שלא לשכח את התינוקות: **גמ'** וכמה הן מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל משמנה עשר בני אדם ואילך ומאי שנא שמונה עשר דנקט אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי משמיה דאבא כל שאילו מחלקין ואין [מגיע] כגרוגרת לכל אחד ואחד הן הן מרובין ואם לאו הן הן מועטין ואגב אורחיה קא משמע לן דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות: **מתני'** בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר * בס"י איתא בכיכר כיכר העירוב כו' ככר הוא העירוב ואפילו מאפה סאה והוא פרוסה אין מערבין בו ככר כאיסר והוא שלם **לחל וכמזון ב' סעודות סני** לה ורע"פ שלילו היינו חולקין לותם לא היה מניע לכל לחל ולחל מן הבעלי בתים בכרגרת לפילו הכי לי להם בזה והוא הדין לעפרים ולשלשים והלי **לנקט שמונה עשרה** להודיענו שלין שמונה עשרה נרוגרות [שלש] כשיעור שתי סעודות ולפילו הכי כיון לדבר חסוב הוא סני לה בהכי ורע"פ שבזמן **שהם מועטין צריך כגרוגרת** לכל בעלי הבית שבחצר ולמועטין לי להן כגרוגרת לכל לחל ולחל ולינן צריכין לשתי סעודות [לף על פי שבעירובי תחומין צריך לפילו ליחיל שתי **סעודות בעירובי חצרות לא בעינן]: אמר רבי יוסי בד"א בתחלת עירוב.** כלומר צריך כגרוגרת לכל לחל ולחל לבל בעירובי עירוב שנתמעט מעיורו משנכנס שבת ולשון לבול שהוא שלין לפילו לשבת הבלה כיון שמתחלה היה בו שיעור ולם נתמעט קולם שנכנס שבת ולשון עירוב קרינן ביה: **ולא אמרו לערב בחצרות וכו'.** כלומר לחר שנשתתפו במבוי ליין לא הצריכו לערב בפת: **אלא לשכח את התינוקות.** שלא תשתכח תורת עירובי חצירות מתינוקות שלריס שם לו הבחים מבחוץ שמא יאמרו לין צריך לערב בחצרות כלל כי התינוקות לינם נותנים לבם לא השתוף וכיון שלא הוצרך עירוב אלא לשכח לפני בכל יהא **הלכך מקילינן ביה** לסני בכל יהא כשנתמעט העירוב כיון שהשתוף קיים והוא הדין בשיורי שיתוף כשהעירוב קיים ומשמע ר"ן מקילינן הכי בחצר שלינה פתוחה למבוי שעירבה לעצמה ר"ן פתוחה למבוי ולא נשתתפה עם המבוי לם נתמעט מעיורו צריך להוסיף בו ולהעמידו על עיורו ומשמע מכאן לר' יוסי כר"מ [קף עח: ובאלפס סי' תרמ"ח] ס"ל ור"כ לחמי לא לרשינן בפרקין ולא מניעא למימר להאי לא לחמרו סתמא היא לכ"ם דקסיק לחמי לא לרשינן בפרקין: **גמ'** ר"נ ואנב חורחיה קמ"ל לי"ח נרוגרות (לא) סויין [יותר מסתי] סעודות לפי הכי בלא המצה לשלמנו למסמונה עשר בעלי בתים [ולילך] לין מניע להן בסתי סעודות כנרוגרת לכל לחל ולחל ס"ה **סני להו כב' סעודות: מתני' בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח.** שלין נקרל עירוב לו שיתוף שלא כשהוח מלכר חשוב לבל מים ומלח לין לחם קפיל מתת לחבירו כרגנו ולין לחם קונה בהם לירה למתנת חנם הוח לבל בפירות ויין שהן לבריס חשובים מערבין ומשתתפין ור' **יהושע פליג ואמר** לחם מערבין שלא בכבר שהם כנרוגרת בכל בבר ובבר לבל בעה"ב ולחר כן מסיימין כולן בסל ל' ולם לח היה שהם לפילו יהיה כ"ב נלול היה בו מלפה **שלה כיון שניטל ממנה** שיעור חלתה שהוח לחל ממ"ח לנחתום הרגיל למכור נקרל פרוסה ולין מערבין בו וכ"ם לם ניטל ממנה שיעור חלה של בעה"ב שהוח לחל מעמרים ול' שלין מערבין בו ובבר כאיסר לחו לוקח שלא לפי כנרוגרת והוח שהם מערבין בה לי נמי יש לומר לרבי יהושע מיקל

מצא לחלק **הלח בעי כגרוגרת חלח** כשיעור ליסר סני ומחמיר לבעי ככר שלם **וטעמו משום ליבה** שחבירין מכניסין שלם ויהוי מכנים פרוסה: **גמ'** ואין מערבין חלח בפת למעוטי פירות ובפת שלימה כר' יהושע לחמר ככר הוי העירוב ואפילו הוי כליסר כלומר כגרוגרת בכל ככר וככר של כל חלק וחלק מן הבעלי בתים: **ואין מערבין בפרוסה משום איבה.** כי שמא החלק יביא ככר שלם וחבירו פרוסה ויבואו לידי קפילה והקנטה ואפילו יביאו כולן פרוסות נזרו שלח יועיל נזירה שמא יחזור לכר לקלקולו ויבא לידי ליבה: **שהיתה דבובה.** שנאה כתרגומו: [קף פא.] **מערבין בפת אורז.** שלרך העולם לאכלו מס שאין כן בפת לוחן: **מערבין בפת עדשים.** לשע"נ לחזינן ביחזקאל לקרי ליה ללאו לחם הוי לפי כתיב (יחזקאל כ"ל:כ"ב) **ולחם לנפשם לא תאכלו** [וכתיב (שם ל) ואתה קח לך חטין ושעורין וגו' ועשית אותם לך ללחם] ההיא משום הכי לא מיקריא לחם לפי שהיתה לפנייה בנללי עולת החלם וענות שעורים לכתיב (שם) וענות שעורים תאכלנה ההיא שעורים לאו שעורים ממש הלא שעורים שלא יאכל ממנה לשובע הלא כלרך רעבון: **מתני' נותן אדם מעה לחנוני. שהוא מוכר יין ולר עמו במבוי** או לנחתום **המוכר ככרות ולר עמו בחנרו: שיזכה לו בעירוב.** עם בני חנרו **שם יבאו בני המבוי לקנות ממך יין לסיתוף** או ככר לעירוב יהא לי חלק בו ואע"פ שלא עשאו שליח לערב הוי עירובו עירוב לאע"נ לבעלמא (ב"מ מל. מז:) לחמרינן יש מעות קונות **הכא קונות שהעמילו לבריסס בעירוב על יין תורה למעות קונות: וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו. שיש מעות קונות על סימסוך ולפילו עירב החנוני הזה לכל החריס [וזכה גם לזה] אינו עירוב שהרי לא נתכוין לזכות נו בחתנת חנם כשאר מזכין בעירוב חלא לקנות הלחם כמעה והרי אינה קנויה לו לכיון למעות אין קונות לא ממכח לעתיה להאי שיקנה לו הככר ונתנה שמערב לו במעותיו שלא לעשות: ומודים בשאר כל אדם.** מפרש בגמרא בעה"כ **שאמר לו חברו הילך מעה זו וזכה לי בעירוב והלך וזכה לו שקנה עירוב לכדרי הכל להוחיל ויש בעל הבית רגיל למכור ככרות לא נתכוין זה חלא לעשותו שליח ונעשה כאומר לו ערב לי לגבי חנוני נופיה אי אמר ליה ערב לי אמרינן בגמ' לקני: שאין מערבין לו לאדם.** כלומר משלו חלא לעשות **הלכך כיון לחנוני כי אמר ליה זכה לי לא נתכוין חלא לזכות הימנו ולא סמך עליו שיעשה שלוחו ומעות אין קונות ולא סמכא לעתיה נמנא שהוא מערב לו שלא מדעתו אבל אם מסך הככר והניחו אצלו לכך שליח עשאו** ועירובו עירוב וכגמרא אמרינן לקוקי במעה הוא לפלניו רבנן אבל נתן לו מערבין בו: **גמ'** (דף פא.) תנו רבנן בכל מערבין ערובי תחומין ובכל משתתפין שתופי מבואות ולא אמרו לערב בפת אלא עירובי חצירות בלבד וסוגיין כרבי יהושע דאמר אין מערבין ערובי חצרות אלא בפת ואין מערבין אלא בפת שלימה ואפילו כאיסר ואין מערבין בפת פרוסה ואפילו הוא מאפה סאה מאי טעמא אין מערבין בפרוסה משום איבה: ירושלמי מפני מה אמרו מערבין בחצרות מפני דרכי שלום ומעשה באחת שהיתה לה דבובה עם חברתה ושלחה עירובה ביד בנה וגפפתיה ונשקתיה אתא ואמר לאמיה אמרה הכין רחמין ליה מתוך כך עשו שלום הדא הוא דכתיב וכל נתיבותיה שלום אמר שמואל מערבין בפת אורז ואין מערבין בפת דוחן אמר רב מערבין בפת עדשים: **מתני'** נותן אדם מעה לחנוני או לנחתום כדי שיזכה לו בעירובו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו (דף פא:) ומודים בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו אמר רבי יהודה בד"א בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות מערבין לו בין מדעתו בין שלא מדעתו [לפי] שזכין לו לאדם בין בפניו בין שלא בפניו ואין חבין לו לאדם אלא בפניו: **גמ'** נותן אדם מעה וכו' ומודים בשאר כל אדם שקנו לו מעותיו מאן שאר כל אדם אמר רב בעה"ב וכן אמר שמואל בעל הבית דאמר שמואל לא שנו שלא זכו לו מעותיו אלא נחתום אבל בעל הבית קנה ולא שנו בנחתום דלא קנה אלא דאמר ליה זכי אבל אמר ליה ערב לי זכה ולא שנו דא"ל זכי לי דלא קנה אלא במעה אבל כלי קנה: א"ר יהודה בד"א בעירובי תחומין : אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו א"ל רב חנא בגדתאה לרב יהודה אמר שמואל אפי' במבוי שניטלה קורתו או לחייו א"ל בעירוב אמרתי לך ולא במחיצות (דף פב:) א"ר יהושע בן לוי כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי ובמה אינו אלא מפרש דברי כמים ורבי יוחנן אמר כשבת לר' יהושע מתיר בחיוך פירקין [דף עג.] לכיון שאותר למקנת שבת הותר לכל השבת כולה ורבי יוסי פליג עליה ואסר: **בעירוב אמרתי. כל היכא לחייבי בהלכות קנייה עירוב: ולא במחיצות.** כגון מבוי שנטלה קורתו או לחייו לקורה ולחי במקום מחיצה הן עומדין: [דף פב.] **ובמה לחלוק.** והכל לקקתני במה ולחי רבנן חלוקים עליו לבעל בעלים שם עירבו עליהן מצלתן ולית הלכתא כותייהו חלא כרבי יהודה שחיוה ערוך בעל בעלים לבדולחי ניחא להו להא חסורין הם לעולמל מבתיים לחצרות וזכין לחלם חלא כלי לחל שיזכה לו בעירוב קני לחברי הכל לכל מילי מיקני [בגמל] לזכו כלי ולכלמרינן קונין בכלי לע"פ שאין בו שום פרוטה: [קף פא:] **אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין וכו'.** כלומר בעירובי תחומין ערוך להוליניו מקום לחוב הוא לו שמפסיל כל ער שלחר כמה שמרויח מכאן ושמא אין נוח לו בלותו רוח חלא ברוח שבנגדו אבל בעירובי חצירות לזכות הוא לו לולחי שאם לא יערב עליו יאסר להוניח מביתו לחצר מערבין עליו חפילו חלא לעשתו והא לתנן לעיל [קף נז:] ונתוספו עליהם ליודין שצריך להודיעם מוקמינן ליה בגמרא **בחצר שבין ב' מבואות** ובלחת רגילה ובלחרת אינה רגילה לחמרינן זה שרגילה לסור שם שאין רגילה מותר ואם עירבו עליה חלא מלעתה בשאינה רגילה נמנא לחוב הוא לה שאינה יכולה עוד להשתמש ברגילה ואין חבין לחדם חלא בפניו: **גמ' אבל בעה"ב קנה.** מפורשת בפירוש המשנה: **אלא בדאמר זכי . לא עשאו שליח** בעירוב שעירב לו הוא בעצמו וכיון חלא ניהו על זה חפילו עשה לו סמך עליו המקנה ונמנא שעירב עליו בלא לעתו לבל לחמר לו ערב לי קנה לחזקה שליח עשה שליחותו וסמך עליו בודלי בעל הבית המקנה: **ולא שנו דאמר ליה זכי לי אלא כשנתן לו מעה.** לקי"ל **למעות אין קונות** לבל נתן לו כלי בדמי שכבר קנה לו לנמרי לבל מילי מיקני [בגמל]: **הלכה כר' יהודה.** לשעירובי חצרות לא בעיא לעת שעירבו עליו וחפילו עירבו להם משלשה ולא משלו מערב עליהם: **אפילו במבוי שניטל קורתו או לחייו.** כלומר

בפניו ולעולם רבי יהושע בן לוי לסבר לפרש כל צריך לתרץ מתניתין של ניתוספו עליהן לירדן בחצר שבין שני מבואות לחינו זכות לו אלא חובה כלפריסית בפירוש המשנה ולמעלה בסמוך לזה: **סליקו** להו **חלון כיצד משתתפין בתחומין מניח את החבית.** מפלו ומזכה להם ע"י בנו ובתו הגדולים [לף עט:] נבי שתופי מבואות ואומר אח"כ הרי זו לכל בני עירי הרוצין לילך לצד מזרח הרבעת הלפיס: **לילך לבית האבל ולבית המשתה.** ומפרש הכי נקט הני מפרש לאין מערבין עירובי תחומין בפת כי אם ברגל או לבבר מצוה ואף על פי שלא נודע לבני העיר שזה עירב עליהן מבעוד יום ואע"פ שלא הסכימו על עירובו אלא מסחסכה לחרינן כין ברירה כלומר לחרינן כיון שנתרצה עכשיו לינלאי מילתא למפרע **שקולם זמן קניית העירוב לעתו היה** כן ולוקח כשהוליעם מבעוד יום שאם לא הוליעם שעירב עליהם אלא מסחסכה היאך יתכן לומר בו ברירה הא לא ידע להם עירוב בעומם ואפי כל שקבל עליו מבעו"י מתרן בגמרא לפני קתני וכל מי שהוליעוהו מבעו"י אע"נ [שלא] קבל בולאי עליו [אלא] מסחסכה מותר לילך לחרינן ברירה: **משחשכה אסור.** כלומר אם לא הוליעם אלא מסחסכה אסור לסמוך עליו שאין מערבין עירובי תחומין מסתחסך להם ליכא למימר ברירה בשבר שלא היה יודע כלל: **גמ' א"ר יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה.** כלומר **לא התירו חכמים לעשות חון לתחום בעירוב של פת אלא לשבר מצוה** שהקילו על העשיר שלא יערב בדגליו לשבל לשבר הרשות צריך שיערב בדגליו ויושבות הוא בעלמו בשעת קניית העירוב: **מהו דתימא אורחא דמילתא קתני.** שאין דרך העומם שיניח פלס של ביתו וילך לשבות בעיר אחרת אלא מפני מצוה ולעומם אפי' לשבר הרשות יהא מותר לערב בפת קמ"ל רב יוסף למפני לוקח נקט להו: **קטן בן שש יוצא בעירוב אמו.** כלומר בותן שתי סעודות של הלם שני לשניהם לכנוף אחד למי ובנמ' מוקים **לה להאי מילתא בלוליתיה לאכוה בחתא** והכן על בן שם שניהם צריך לאחו ויוצא בעירוב אחו אבל אי אימיה לאכוה בחתא אינו **צריך לאחו מכן ל' שניס ולמעלה: בין מדעתן.** בשתמת: **בין שלא מדעתן.** אע"נ לאמרי לא להא ברשות אביהן הן אבל בשאר הלמים ולהלן לה כגון בנו ובתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים מלעתן לשיינו בשתמת אי אבל אמרו לא לא מהני עירובן כלל ואי עירבו הן לעצמן ועירב רבן עליהן יוצאין בשל עצמן לכיון שעירבו הן לך מיחוי גדול מזה: **מתני' וכמה שיעורו כו'.** מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד מהרוצין לילך שם לכיון שיש לו שם שיעור סעודת לילה וסעודת יום נראה לכל שעקר לעתו מן העיר ושובת שם במקום סעודתו ובמקנה זו לא פירש אלא שיעור כשהוא מערב בפת אבל ביין לא פירש אע"פ שמקנה זו בנויה על עירובי תחומין ביין כלקתני מניח את החבית אבל בבריית' מפורש **בפרק בכל מערבין** וכו' ואומר שם שבשתי רבועות סני ומשאר לבר שהוא נעשה לשבוע ממנו בעינן שתי סעודות ולבר העשוי ללפת את אימתי לפרש קא אתי ובמה לחלוק הוא דקא אתי: **סליקו להו חלון כיצד** משתתפין בתחומין מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה כל מי שקבל עליו מבעוד יום מותר משחשכה אסור שאין מערבין משתחשך: **גמ'** אמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה מאי קמ"ל מתניתין היא לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה מהו דתימא אורחא דמילתא קתני קמ"ל לדבר מצוה דוקא אמר רב אשי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו הא יתר על בן שש צריך לערב לעצמו (דף פב:) ת"ר מערב אדם ע"י בנו ובתו הקטנים וע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן אבל אינו מערב לא ע"י בנו ובתו הגדולים ולא ע"י עבדו ושפחתו העברים ולא ע"י אשתו אלא מדעתן: **מתני'** וכמה הוא שיעורו מזון ב' סעודות לכל אחד ואחד מזונו לחול ולא לשבת דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לשבת ולא לחול וזה וזה מתכוונין להקל רבי יוחנן בן ברוקה אומר מכבר בפונדיון מארבע סאין בסלע רבי שמעון אומר שתי ידות בכבר משלש לקב הפת בעי ממנו שיעור ללפת ממנו שיעור שתי סעודות ואע"פ שאין לרך לאכול לפתן בבת אחת פ"ה הקילו חכמים בעירובי תחומין לסני ליה בלפתן לבדו לכיון שבילה לעתו ועשה מעשה סני בכך: [לף פב:] **מזונו לחול.** שאין צריך כל כך כמו שאוכל **בשבת שאוכל לפתן ורווחת לבסומי** שביחת לבל בחול שאינו אוכל לפתן ממעט בלחם: **ר'** יהודה סבר לצרכה בשבת אוכל מעט מפת לפי שהוא ממלא בטנו מתבשיל ומיני מתיקה: **וזה וזה.** בין ר' מאיר ור' יהודה שניהם מתכוונין למעט שיעור ב' סעודות שהצריכו חכמים לעירובי תחומין וטעמייהו כלפריסית: **מכבר בפונדיון. ככר הלקוח מן הנחתום בפונדיון** שהוא חלק שניה עשר בדינר העשוי מפלה שנלקחה ברביעית של סלע להיינו דינר שהרי נקט מחרבע שאין בסלע [ומפלה שם קבין שהם י"ב **חצי קבין הרי מניע חצי קב לפונדין**] וכלומר ככר שהוא חצי קב משהה קבין לפלה יש בו שתי סעודות נמצא שבקב ליכא אלא ל' סעודות וכבריית' תני ר' יוחנן בן ברוקה שמשנה סעודות יש בקב ומתרן בגמ' ששיעור תנא למתני' לאי שיער אלא לאחר שנטל החצוני מחצית המלה בשכר טרחו ובשכר העניש שנקנ לאפות לותו ולידי וליכי חד שיעורא **נמצא ככר בפונדיון רובע** הקב הוא ולא חצי קב **וקיימא לן קב ארבעה לוגין ולוג שהם ביצים ונמצא שעשרים ואחד ביצים** יש בקב וכביעיתו הוא שם ביצים וכשם [ביצים] יש **שתי סעודות שלש** ביצים לשעורה וחזו חציה לבית המנוגע להיינו שלש ביצים **וחצי חציה לפסול בה את הגויה** זהו ביצה וחמשה וכבי שמעון מיעט בשיעור **ואחר שהמצא סעודות יש בקב ולי לעירוב בשתי יולת של ככר** שעשה מן הקב שלשה בכרות כמוהו נמצא **ככר השלמת שליסית הקב** וחולקים לותה לג' חלקים ובשני חלקים יש שתי סעודות שהן שמנה ביצים בין הכלם סעודות ובשעורה לחמת שתי ביצים ומחצה ועוד משהו: **חציה לבית המנוגע. שתמת היה והכי קאמר חצי ככר השלמה שבשערו בו את העירוב בין למר בין למר נשהייתי בית המנוגע לעמת בגדים** שעליו מלותו שהוא נכנס שם צריך **שיהיה שם שיעור לכילה** כזו שאע"פ שהחיש **שנכנס שם עומת הוא מיד** לבל מלבושיו שהוא לובש חוץ חינן טומאין שאע"פ שהוא נוגע לותם חין לסם לגע טומאת ערב שהם עצמן נקרחין רלשונים וחינם עושין לגע שני ולא רלשון לבל בשהיה שם שיעור לכילה טומאים הבגדים טומאת שבעה ונקרחין נם הם לב הטומאה ועושין רלשון ואפי שהם לא היה לובשן לגע מכניסן על כתיפו היו טומאים מיד טומאת שבעה כמו שהם המכניסן ונזירת הכתוב הוא שבדרך מלבוש לא יהא לב הטומאה לגע שם שהוא יושבה בבית המנוגע שיעור לכילה לכתיב (ויקרא יי:מ"י) **והבית לא הבית יטמא** אע"פ שלא [יושבה] שיעור לכילה **שם וכתיב** (שם) **והאוכל בבית** יטמא למשמע לבשיעור לכילה ולא קשיא כאן לשהם כאן לבגדים שלובש וקמ"ל מתניתין שאע"פ שלא לבל לגע **חצי ככר זו הרי זו כדי לכילה ואע"נ לדבי שמעון לענין עירוב הוי ככר שהם שעורות** ולישא לפילו **ג' ביצים ובבית המנוגע** בעי

סעודה של ארבע בניס לא קשיא **התם הוא דבשיעור העירוד נתכוונו להקל אבל שיעור סעודות. לכילה קיס להו לרבנן הכי לבעינן שיהא בכדי לכילת חצי כבר זו והוא פרס שאנו רומיס בכולה תלמודא על סס שבשיערוה בפרוסה כלומר בחצי כבר: לפסול את הגויה.** כלומר שאוכל לוכלין טמאין כחצי פרס נפסלה גוייתו מלאכול בתרומה ומלרבנן היא להא לין לוכל טמאה אלא סס ורבנן נזור שהאוכלן יפסל מלאכול בתרומה על שיטבול כלאמרינן בפרק בתרא ליומא (לף פ:) הנח לעומאת גוייה ללאו לאוריית: גמ' אי ר' יוחנן בן ברוקה ארבע סעודות לקבא. מפורש בפי' המשנה: [לף פג:] **בדי עיסתכם. שאתם רגילין ללוש במלבר עומר לנלגולת** מספר נפשותיכם: **והעומר עשירית האיפה הוא.** ואיפה שלש סאין במנחות (לף עז.) **יליף לה לכתיב** (יחזקאל מ״ה:י״ל) **האיפה והבת תוכן אחד להס וכתיב** (שם) **מעשר הבת מן הכור וכור שלשים סאין מעשר ליליה כמה הוי ג' סאין** ס"מ לאיפה **הוי שלש סאין והעומר עשירית האיפה של שלש סאין שהן י"ח קבין שהן: לוגין שהרי קב ל' לוגין עשירית ע' לוגין ז' לוגין עשירית של שני לוגין חומש הלוג והיא ביצה וחומש שהרי לוג** ו' ביצים והיינו לקמני שבעה רבעים ועוד ביצה וחומשא מלוגין מלברייתא שהן מוזרין שם לוגין לירושלמיות שהרי י' **מלבריות [נעשו] ס' ירושלמיות נשאר לנו לוג מלברי וחומשו להוא ביצה וחומשא שהוא חומש הלוג** נמלא הלוג ים בו ו' ביצים חוזרין **לחמש ירושלמיות וביצה וחומש חוזרין לביצה** לחת נלולה וממנה תשלום הלוג נמלא שהן שם ירושלמיות ושם לוגין ירושלמיות הן ס' לוגין לנפוריא והיינו לקמני (ז') [ס'] רבעים קמח ועוד שהן חמשת לוגין ומשום הכי קרי להו ללוגין רבעים משום שים בקב לארבעת לוגין והאי ועוד לקמני משום לבעינן להו שוחקות: **האוכל כמדה הזו.** בפרי סעולות: **הרי זו בריא.** שאוכל כל ערכו: **ומבורך. שאינו אוכל יותר מלאי לכתי'** (משלי י״ג:כ״ה) **ובטן רשעים תחסר: מתני' אנשי חצר וכו'.** ס"נ אנשי חצר ואנשי מרפסת שבשכחו כולן ולא עירבו אלו עם אלו וכו'. לבל עירבו אלו לעלמן ואלו לעלמן. פי' מרפסת תקרה היוצא' על האכסדרה והיא לרוכה ברבה לפני העליות ויש עליה עלייה אחרת שיוצאת לתוך כלפי החצר כשיעור המרפסת התחתונה וכך יש לעלייה השניה ובני המרפסת התחתונה יכולין להשתמש בתשמיש נוח ע"ג עמוד שהוא נבוה עשרה העומד בחצר מה שאין כן לבני חצר [שאין] יכולין להשתמש ע"ג עמוד שלא בתשמיש קשה כלומר בזריקה ובני עלייה העליונה כמו כן תשמישן בקשה כלומר בשלשול שמשלשלים בחבל כליסס ע"ג העמוד וכל שותף בני העלייה החתונעית שבמרפסת לפניהס ובני עלייה העליונה שים לפניהס כמו כן תקרה לפניהס חציה לבית המנוגע וחצי חציה לפסול את הגויה: **גמ'** תנא וקרובין דבריהם להיות שוין. דבריהם דמאן אילימא דבריהם דרבי יוחנן בן ברוקה [ור' שמעון מי דמי דר' יוחנן בן ברוקה] ארבע סעודות לקבא ואי רבי שמעון תשע סעודתא לקבא אמר רב חסדא צא מהן מחצה לחנוני אכתי למר תמני ולמר תשע היינו דאמר וקרובים דבריהם להיות שוין הלכך כדהויין תמני סעודתא לקב והקב יש בו ת' זוז במשקל אלקירוא"ן הויין ב' סעודות מאה זוז כי לבל סעודה נ' זוז קמח דאינון חמשה ושבעים במשקל ספרד ת"ר (במדבר טז) ראשית ערסותיכם (דף פג:) כדי ערסותיכם וכמה כדי ערסותיכם כדי עיסת מדבר וכמה עיסת מדבר (שמות ט״ז:ל״ו) והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבין בחלה שהן שש לירושלמית וחמש לצפורית מכאן אמרו האוכל במדה זו הרי הוא בריא ומבורך יתר מכאן ה"ז רעבתן פחות מכאן הרי זה מקולקל במעיו: **מתני'** אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר חולית הבור והסלע שגבוהין עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר בד"א בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה עשרה טפחים לחצר איזו היא סמוכה כל שאינה רחוקה ד' טפחים: **גמ'** (דף פד.) ת"ר אנשי חצר ואנשי עלייה ששכחו ולא עירבו אנשי חצר משתמשין בעשרה התחתונים ואנשי עלייה משתמשין בעשרה העליונים כולם יוצאין בסולם לחד לחצר ומן החצר לרשות הרבים ולא"פ שהן לוסרין הולוץ ונבוה מרפסת עשרה [שלא הלכו בסולם אלא להקל כלאמר בכיצד מעברין בסופו (לף נט:) סולם תורת פתח עליו מ"מ שתי רשויות הן ומשום לריסת ותורת מחיצה עליו והכל להקל] **שהרגל נמי אין לוסרין לת בני חצר** אלא עירבו עמהן להא ליתי הלכתא כר' עקיבא [בלף עה.] אלא כדכתן לאמרי לרגל המותרת במקומה אינה לוסרת אלא במקומה ובני מרפסת מותרין במקומן הן שהרי עירבו כולן לעלמן: **כל שגבוה י' טפחים.** כיון אלא עירבו אלו עם אלו אם **בחצר תלו אלו עמוד נבוה עשרה סמוך למרפסת רשות המרפסת שולטת בו ולאויין הס להשתמש בו** כיון שהוא להס בנחת ואלא בני החצר לתשמיש קשה הוא שהרי טורח להס להנביה כלי כבד על נבי העמוד אבל בני המרפסת אינס נבוהים מן העמוד עשרה ואינו נקרא אלשול בפחות מעשרה: **פחות מכאן לחצר.** ליתיר נוח לבני חצר שהרי לבני מרפסת הוא נמוך עשרה ואין יכולין להשתמש בו אלא בשלשול ובני חצר משתמשין בו בנחת: **ואם אין המרפסת גבוהה מחצר כי אם עשרה.** כיון שהעמוד סמוך למרפסת אע"פ שאין העמוד אלא חולית הבור והסלע נבוהין עשרה ותשמישו בנחת לבני החצר כיון שגם לבני מרפסת היינו הוא שהרי בעלייה הראשונה נמי תשמישן **בנחת נותנין אותו לשניים ושניים לשלישין בו ללזה כשתח הוא ולזה כשתח הוא** ושניים לוסרין זה לת זה ומאי לחצר לקאמר ר"ל אף לחצר וכן הדין לחולייתו הבור כלומר מן העפר שבעזיקו מן **הבור הקיפו פי הבור סביב** על שהוא נבוה עשרה טפחים ורחבו ארבעה משלר קרקע עולם שבחצר: **או** שלש שלש ממש ורלוי להשתמש בעובי הסלע ובעובי החולית שהרי רחבו ארבעה: **במה דברים אמורים.** כשנבוה עשרה **לנותנין אותו לנמרי לבני** עלייה ראשונה שהרי במרפסת הני מילי שמשוכח המרפסת לעמוד בתוך ארבעה טפחים יש שנוסרים עשרה טפחים לגיחא **תשמישתיה לבני מרפסת מלבני חצר: אבל במופלגת.** ארבע מן העמוד אע"פ שנבוה עשרה אין יכולין נס בני מרפסת נמי להשתמש בעמוד אלא בקושי כלומר בזריקה שזורקין שם כליסס ואלא בלרך הנחה: **נותנין אותו לחצר.** כלומר לף לחצר ושניים לסורין בו לזרוק עליו לא מן החצר ולא מן המרפסת לבל כליס אי פירות שבבתו על העמוד אי על הסלע אינו עולין שם ואוכלין ואלו יורדין שם ואוכלין ורוקא שעירבו אלו לעלמן ואלו לעלמן לבניהי מאני לבתים בחצר משום הכי מותר לבני חצר להשתמש בעמוד ונותנין אותו למי שמשתמש בו יותר בנחת לבל שם לא עירבו אלו לעלמן ולא אלו לעלמן בני חצר ובני מרפסת נמי מותרין זה עם זה להא קיימא לן בנין ותקרות רשות אחת הן: **גמ' ת"ר אנשי חצר ואנשי עליה ששכחו ולא עירבו.** אלו עם אלו: [לף פד.] **בעשרה**

התחתונים. מכותל הכתים שבחצר לא היה נסר נתון על גבי יתידות היוצאות מן הכותל והנסר רחבו לרבעה **לחצי חצר מסתמסין בעשרה התחתונים ללילהו הוי בחתת ולבני עלייה בשלשול: בעשרה העליונים.** הסמוכין לעלייה **לחצי עלייה מסתמסין הו סמוכין הם לעלייה והוי לילהו בחתת ולבני חצר בזריקה** לפי שנסר נתון בין עשרה הפתחים שהיה לפורין הו להוה לזה בזריקה ולזה בשלשול ורשות שניהם שולטת בהם: [קף פה:] **מתני' הנותן את עירובו בבית שער וכו'. בעירובי חצרות** קאמר שמפקפק להיות מונחים בבית לחד מבתי החצר שהרי נעשה להתיר הכתים זה עם זה לפי בית שער ואע"פ שיש לזן לרבע מחיצות כיון שרבים עוברין לבתיהם דרך שם אין עליהם תורת בית אלא תורת חצר: **והדר שם אינו אוסר.** הלכך אם **בבית שער שבחצר** אינו אוסר על בעל החצר ואין צריך **יום נה** שיתן חלקו בעירוב להיה לאו לירה היא כלל: **בית התבן וכו'.** לפי שם הניח עירובי חצירות בבית שבחצר שהוא מיוחד לפורר שם תבן לו בהמותיו הרי זה עירוב שהרי רשויה לירה הוא ובית מיקרי: **והדר שם.** בבית העשוי לתבן והוא עשוי מענפי אילנות ומקנים כלומר שאינה בית של קבע לפילו הכי בית מיקרי לכל דבר ומי שאוכל שם אוסר על בני חצר אע"פ שאינו יכן ושוכב שם למקום פיתח נורס [קף ענ.] והכי הלכתא: **רבי יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית אינו אוסר.** רועה נומר יש לך בית קבוע בחרבע מחיצות ואין רגל אחר לורשתו ולפילו הכי אינו אוסר מי שהוא לר בו כנון השוכר בית בחצר מבעל הבית שבחצר ויש לו למשכיר תפיסת יד בחיתו בית כנון שמניע לשם שכורתו אי מטלטלין שאין ניטלין בשבת אינו אוסר עליו בחצר מפני שהוא נראה כהכנעתי הוחיל ועליון יש לו תפיסה בחיתו בית אלא עקר עניו משם אבל שם היה לו לבעה"ב כלים המטלטלין בשבת אינו נקרע תפיסה שהרי יכול ליטלם בשבת ואין לו תפיסה שם כלל נמצע שכולה לשוכר הוא ולא למשכיר ומילתיה דרבי יהודה לבדי הכל היא ואין חולק עליו ויש מן הרבנים שאומרים כי מה שאמרנו אינו אוסר ה"מ כנון חצר שהיא כולה שלו ומשכיר הכתים שבה לאחרים והוא שוכן בחלר מהן ויש לו תפיסת יד בכולן שאינן אוסרין עליו משום לאחין השותפין [קף עב:] שאוכלין על שלחן אביהם ויצנים בביתיהם שאין צריכין עירוב כל לחד ולחד וה"מ בזמן שאין עמהן דיורין אחרים בחצר אבל אם יש שם דיורין בחצר ומוליכין עירובן לגג אחרים צריכין עירוב בכל לחד ולחד מנו דלמאי הני הני נמי לפאי נמי הכא נמי תנן לעיל בו דיקא נמי דקתני אינו אוסר עליו אלו הוא דאינו אוסר אבל על האחרים אוסר הוא למאן דאמר שאם יש שם דיורין אחרים אוסר עליהן וצריך לערב עמהן ואע"פ שבעל הבית [עירב] עמהם נמצא שכולם צריכין לערב בזמן שיש שם לאחרים בחצר: **גמ' משום עירוב.** עירובי חצרות להתיר הכתים בחצר: **משום.** שתוף שתופי מבואות שלא יפסרו החצרות זו על זו תפיסת המבוי המשותף ביניהם: **ולא פליגי כאן שמסובין בבית.** סומכין עליו משום עירוב לפי שעירובי חצרות משום לירות הוא **למערב להו לבית לירה כלומי כל בני הכתים לריך בו הלכך לי לא חזי לירה לא מצי למיסרי לבל שתוף שלא משום לירה להא להו כתים שייכי כה אלא חצרות הלכך להו לירה בעינן אלא מקום המסתמר כגון חצר** והוא הלין שנם מסובין בבית יכולין לעשות ממנו שתופי מבואות לבל מסובין בחצר לי לפסר להיות משום עירובי חצרות: **דתניא עירובי חצרות בבית שבחצר.** כלומר שני לבריס בא ללמד. בבית. למעוטי בית שער ולכסלרה ומרפסת וחצרות ומבוי. שבחצר. למעוטי **בית שבחצר לחרת: שתופי מבואות בחצר שבמבוי.** בחצר לרבויי שמי בחצר וכל שכן בית שהוא שמור. שבמבוי. לפתוקי חצר שאינה פתוחה למבוי זה לפי שלזכר נעשה שילעו שלין מטלטלין במבוי אלא בשתוף לאע"נ לשתופי מבוי רחוי לעשותו מיין לבל בפת כולי עלמא לא פליגי ליוקא בו: [קף פו.] **כגון יתד של יום נה מחרישה.** לפי' **לין לו לבעל הבית** כלי חשוב אלא זה אלא יתד של מחריפה בלע"ז **קבילי"ח הוי תפיסת יל: דבר הניטל בשבת. לינו תפיסת יל ולוסר לאי בעי שקיל ושדי ליה לברלא: יש לו טבל.** שאינו רחוי לטלטל כל זמן שאינו מתוקן ותנן (בילה לו:) לין מנביהין תרומות ומעשרות ביו"ט: **עששית. של ברזל חתיכות נלוזות** שלין בהן תורת כלי שאם היו שפופין של מתכת אע"נ למלאכתן לאיסור הוא הא קי"ל (שבת קכד.) לדבר שמלאכתן לאיסור לעורך נופו ולעורך מקומו מותר לטלטלו: **מתני' המניח את ביתו והלך וכו' הרי זה אוסר.** לפ"ל לר"מ לדירה בלא בעלים שמא לירה ור' יהודה פ"ל **לא שמא לירה** ור' יוסי נמי פ"ל **לא שמא לירה מיהו נכרי לוסר שמא יבא** בשבת ור"פ פ"ל לדירה בלא בעלים לא שמא לירה וכיון שהלך לשבות לגג בתו שבחותה העיר כבר נוקף מבית לירה שיש לו בחצר זה וכיון שחשב ושלב עמו משם שוב לא ימלך מזה ולא יחזור בו (לפניה נ:ירנ) לשחרית יפרילל לא יעשו עולה ולא יבכרו כזב ונו' לבל עכו"פ לוסר שיחזור בו לכתיב (תהילים קמ"ל:ח') לפר פיפס לבר שוא ולוקא נמי בישראל לגל בתו שאינו ירא מבעלה לפי יכעום עמו כי היפס עיקר הבית לבל הלך לשבות לגל בנו לסור שלא סילק לעתו משוב לביתו בשבת עמו מפני שהיה מתיירא מתנרת לפת בנו:

כיצד זיז יוצא מן הכותל למטה מעשרה בני חצר משתמשין בו למעלה מי' בני עלייה משתמשין בו: **מתני'** (דף פה:) הנותן עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אין עירובו עירוב והדר שם אינו אוסר עליו בבית התבן בבית הבקר ובבית העצים ובבית האוצרות הרי זה עירוב והדר שם אוסר עליו רבי יהודה אומר אם יש עליו תפיסת יד של בעל הבית אינו אוסר עליו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר * בגמ' הגי' שמואל רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל השולחן סומכין עליה משום עירוב ואמרי לה משום שיתוף אמר * בגמ' הגי' רבה רבא ולא פליגי כאן שמסובין בבית כאן שמסובין בחצר דתניא עירובי חצרות בבית שבחצר ושיתופי מבוי בחצר שבמבוי: רבי יהודה אומר אם יש עליו תפיסת יד וכו': היכי דמי תפיסת יד כגון חצרו של בן נינם פירוש בן נינו היה עשיר וכל בית שהיתה בחצרו היה לו בה סחורה ומיני פרקמטיא (דף פו.) ורבה בר * בגמ' בר בר חנא חייא אמר אפי' יתד של מחרישה אמר רב נחמן הני דבי שמואל תאנו דבר שניטל בשבת אוסר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר תניא נמי הכי יש לו טבל ועששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר: **מתני'** המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל אוסר דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר אינו אוסר רבי יוסי אומר נכרי אוסר ישראל אינו אוסר שאין דרך ישראל לבוא בשבת ר' שמעון אומר אף המניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיח מלבו:

גמ' דוקא בתו. לעכיל חיוים ללייר לעל חתנו: אבל בנו. לין לאס מסיח לעתו מכיתו לזור עס כלתו שמא תתקוטט ויצא: כלבא. זכר: גורייתא. כלבתא נקבה כגון כלתו: מתני' בור שבין שתי חצרות וכו'. עומד בעובי הכותל המפסיק ביניהם **חציו בזו וחציו בזו: אין ממלאין ממנו בשבת.** לפי **שזה ממלא מרשות חבירו לרה"כ** עשו לבור מחיצה: **בין מלמטן.** תחת הים ולע"פ שלין יוצלין קני מחיצה חון מן הים ללא טפח: **בין מתוך אוגנו.** לע"פ שחיצה סמוכה למים ללא רחוקה חלל כלומר בחלעת הבור או סמוך לפי הבור **וכלבל שתהא כתוך לחוגני הבור שתרחה כהפסקה** ורבב"נ בא להסמיענו דלהי מתוך לחוגנו לקל שרי תנא קמא ב"ה הוא ולא ב"ש ור' יהודה פליג ואמר לכיון **לס"ל למחיצה תלוייה מתרת במים** לא בעי שתכנס **המחיצה בתוך לחוגני הבור** ולע"פ שהיא למעלה מחוליית הבור שחיצה נוגעת בלל לחוליית הבור מועיל לזהו כותל המפסקה בין החצרות לע"פ שהוא נבוה חלל מחוליית הבור ורוחב הבור יותר מעובי הכותל ונשאר מרוח הבור חלק זה וכן מרוח השני ומשתמש רוחב הכותל ל' טפחים ולאמרינן קורה לרבעה מתרת במים לע"פ שחיצה מתרת (בחורבה) [בחורבה] ול"ת למה לי ל' לפילו בפחות נמי תשתרי שהרי הין לנו קפיס בעירבוב המים מתרן בנמרח לף על פי שהין לנו חוששין למים שמתערבין ברייהין לנו לחוש שלא ילך הלילי לחלק חבירו וקיס לרבנן לחין לי מהלך יותר מל' טפחים ובשאר מחיצות של קנים שהין רחבות קבעינן בנמרח שרייך לשקוע רלשי הקנים תחת המים טפח כדי שלא יעבור הלילי לחלק חבירו: **גמ' למטה.** לקלמרי ב"ש: **למטה ממש. סמוך למים והין** מהני מילי: **למעלה.** לקלמרי ב"ה: **למעלה ממש. סמוך לשפתו העליונה לס העליונה אס ירצה ליו כבר: וזה וזה בבור. [לאפי' לב"ה] צריך שתהא כל מחיצה עשרה מלונן הבור ולפנים: ורב יהודה אומר וכו'.** מפורש בהלכות הרב ז"ל וסוגיין כרב יהודה לע"נ לתלמיד לרב הונא הוא להא חזינא בנמ' לר' חייא רקי כוותיה שלאמר שרייך שירלו **רשלי הקנים במים** טפח ורב ונחמן לאמר רבה בר בר חבוה [לף פז:] קורה לרבעה מתיר במים ולע"נ רקי"ל לקל הוא שהקלו חכמים במים לאפי' הכי בעינן במחיצות קנים שירלו רשלי הקנים מלמעלה טפח כדי שלא יצא הלילי לחלק חבירו חון למחיצה או שתכנס טפח למטה מן המים מהאי טעמא לפרישנא ולא מסוס עירוב מים ולא יעשה מחיצת לבנים או קורה על שפת הבור מלמעלה לא תתיר הלא בקורה ל' כי היכי הלא ליזיל הלילי לאידך ניסק ומייתי ממים שהנישנו לחלק חבירו וקיס ליכא לרבנן הלין הלילי מהלך יותר מל' טפחים והא רקי"ל לקל הוא שהקלו חכמים במים מיירי בענין הלילי למיחש הלילי סילך לחלק חבירו כגון שהיה הבור רחב הרבה שיאחר חון לעובי המחיצה שעליו הרבה מכל צד או כגון חמת המים העוברת בחצר הליכה למיחש הלמא חזיל הלי לאידך ניסא ור"ת תכמי מקיף [בחורבה] **מחיצה שנעשית בשביל המים לאבל כי** הא **מחיצה שנעשית בשביל** החצר הינו מהני למים ולאפי' הא נפרצה החצר הלא בפחות מעשר צריך מחיצה כיון שעמוקה י' ורחבה ל' למי ליס והא לאמרינן בפ"ק [לף יב.] בלשון יש שנכנס לחצר וכו' בל"ח שנפרצה ביתר מי' לאבל בפחות מי' הינו צריך כלום ל"ק להתם מיירי בשחיצה עמוקה י' לכאורעא סמיכתא היא כלומר והינה חולקת רשות עמוקה י' **ר' יהודה אומר כותל וכו'.** רבי יהודה לטעמיה לאמר [לף פו.] בבור שבין שתי חצרות הלא בעי מחיצה העשית לשם הפלגת מים ומבית סיוע לשבריו מחמה של חובל שם עיר והיתה עוברת בין החצרות והיו ממלאין ממנה מן החצרות והא היתה שם הלא מחיצת הכותל העוברת תחתיהן אמרה: **אמרו לו מפני שלא היה בו כשיעור.** כרמלית לזהו נבוסה י' ורחבה ל' לומיל ליס והא **נעשין רשות לעצמן** ואפי' ברה"ר הם כרמלית אבל בפחות מעומק י' או אפי' עמוק י' כיון שהין **ברחבה ל' אס עוברת ברה"ר לין ריה"ר יש להם כלהנן בהזורק** (לף ק:) **הזורק ל' אמות ביס פטור לכרמלית היא והא היה רקק מים ורה"ר מהלכת בו חייב לרה"ר הוא וכמה הוא רקק מים פחות מי' טפחים אלמא מים שאינם עמוקים י' הינן חולקין רשות לעצמן וכי הוו נמי בחצר הוו להו רה"י** והם עצמו לה בכניסה והא ביניהה כיון שהוא לומה ליס שהוא עמוק י' ורחב ל' **לא מהני מילי להא מחוברת למים** שהוא חון **לחצר וביניהתה לחון נעשה הכל כרמלית:**

גמ' אמר רב הלכה כר' שמעון ודוקא אצל בתו אבל אצל בנו לא כדאמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק: **מתני'** בור שבין שתי חצרות אין ממלאין ממנו בשבת אא"כ עשו לו מחיצה גבוהה י' טפחים בין למעלה בין למטה בתוך אוגנו אמר רשב"ג ב"ש אומרים מלמטה ובית הלל אומרים מלמעלה א"ר יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם: **גמ'** אמר רב הונא למטה ממש למעלה למעלה ממש וזה וזה בבור ורב יהודה אמר למטה למטה מן המים כלומר יהיו הקנים משוקעין למטה מן המים ט' טפחים ונראים ראשי הקנים למעלה מן המים טפח. למעלה למעלה מן המים ט' טפחים וצריך לשקוע מחיצת הקנים בתוך המים טפח שלא יהא זה דולה מרשות זה ולא יהא זה דולה מרשות זה וסוגיין כרב יהודה: **מתני'** (דף פז.) אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה רבי יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה א"ר יהודה מעשה באמת המים של אוכל שהיו ממלאין ממנה מים על פי זקנים בשבת אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור:

גמ' ת"ר עשו לה מחיצה בכניסה ולא ביציאה. לא מהני מילי להא מחוברת למיס שחון לחנך ונעשה הכל כרמלית: שמא אין בעומקה י' ורחבה ד'. כלומר [שלא] היתה עמוקה י' לע"פ שרחבה ד' אי לא היתה רחבה ד' לע"פ **שהיתה עמוקה י' לא חשיב בפחות מל' למיהוי רשותא לנפשיה:** [קף פז:] **מתני' גזוזטרא שהיא למעלה מן המים.** גזוזטרא קורות שיוצאות חוץ לעליות הספינה ומסככים אותן הקורות בנסרים ומניחין בראותה התקרה נקב ל' טפחים על ל' טפחים שלוים בה מים מן היס ושופכין לתוכה שופכין וקמ"ל מתני' שאין מותר ללות דרך אותה לרוכב בשבת מן היס לע"פ שהתקרה רחבה מכל צדדי הרוכב יותר מי' לס"ל לתנא דמתני' לא **חמרינן כוף וגוד** אלא נוד לחודיה כגון שעשו מחיצה סביבותיה לע"פ שהיתה נוגעת במים **אבל שנאמר כוף וגוד בגזוזטרא עצמה לא אמרי': בין מלמעלה' בין מלמטה.** בין מלמעלה כלומר שהמחיצות חוץ כל כך לרוכות מן התקרה על היס בין מלמטה שעשו כמין כוורת שעשו לה בשס מחיצות ונתנוהו סמוך ליס אבל חוץ מניע לתקרה ואף"ס מתיר ללות דרך אותה לרוכב שסביבה עשו בנסרים כמין כוורת: **וכן שתי גזוזטראות זו למעלה מזו.** כלומר שיס בספינה עליות רבות זו למעלה מזו ובכל עלייה ועלייה מוציאים קורות ומקרין אותן בנסרים ומניחין לרוכב בכל תקרה ותקרה ואס עשו לעליונה כמין כוורת או כמין תיבה מרובעת ולא עשו לתחתונה ורוצה התחתונה למלות בשבת דרך אותה לרוכב העשויה כמחיצות כמין כוורת או כמין תיבה מרובעת לסור אס לא עירבו מע"ס זו עם זו לפי שאוסרים זו לת זו למיירי שבאין בני התחתונה דרך עליונה למלות בדרך אותה לרוכב וכ"ש שהתחתונה לסורה למלות בנקב שלא שהרי אין לה מחיצות כלל ומיירי לכרמלית קא משמע לן מכרמלית לרה"י קא ממלא אכל אס עשו בני תחתונה מחיצות לרוכב שלשה שתיסס מותרות בלא עירוב לכיון שעשתה תחתונה נמי לעצמה נמלא נלי לעשות **תחתונה לשלוחי שליחא נפשה** מעליונה כלומר שבטלה ומחלה זכותה שהיתה לה להשתמש בעליונה: [קף פח.] **גמ' לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור. מפני שהנהר מוליך שופכיו חוץ למחיצת הגזוזטרא: פשיטא.** להיינו עוקה **לתנן במתניתין [לף פח.] חצר שפחותה מל' לחמת אין שופכין לתוכה**

גמ' תנו רבנן עשו לה מחיצה בכניסה ולא עשו לה מחיצה ביציאה ולא בכניסה אין ממלאין ממנה אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה: רבי יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה. א"ר יהודה מעשה באמה של אובל שהיתה מביאה מים מאובל לצפורי והיו ממלאין ממנה על פי זקנים בשבת אמרו לו משם ראיה שמא לא היתה עמוקה עשרה ורחבה ארבעה פירוש מחיצה של אמת המים צריכה להיות משוקעת בתוך אמת המים כדי שתחלוק בין המים שברשה"ר למים שברשות היחיד כמחיצה של כור שצריכה להיות משוקעת בתוכו לחלוק בין רשותו לרשות חבירו: **מתני'** (דף פז:) גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין ממנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בין מלמעלה ובין מלמטה וכן שתי גזוזטראות זו למעלה מזו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו: **גמ'** (דף פח.) אמר * בגמ' הגי' רבה בר"ה רבי אבא אמר רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור אלא אפילו לשפוך נמי שרי אמר רב שיזבי פשיטא היינו עוקה מהו דתימא התם תיימי מיא הכא לא תיימי מיא קמ"ל: וכן ב' גזוזטראות וכו': אמר רב הונא * אמר רב לא שנו אלא בסמוכה אבל במופלגת אפי' גבוה עשרה טפחים עליונה מותרת: **מתני'** חצר שהיא פחותה מארבע אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת אא"כ עשו לה עוקה שהיא מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה בין מבפנים ובין מבחוץ אלא שמבחוץ צריך לקמור ומבפנים אין צריך לקמור רבי אליעזר בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכים לתוכו מים בשבת וחכמים אומרים אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב אבל שופך הוא לגג והן יורדין לביב והחצר והאכסדרה מצטרפין לד' אמות וכן שתי דיוטות זו כנגד זו מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה את שעשו עוקה מותרין ואת שלא עשו

מים כשבת אלא ר"כ עשו לה עוקה להיינו נומא מחזקת סאתים ותני עלה לע"פ שנתמלאת העוקה מבעוד יום שופכין לה בשבת ולע"פ שהמים יוצאין הימנה לרה"ר: מהו דתימא התם תיימי מיא. המים עשויין להכלא בקרקע הילכך כי שפיך לעתיק **ליבלעו בלוכתייהו קא שפיך ואי נפקו לבר לאו מחשבתו להכי הואי ולא נתקיימה מחשבתו ואיסורא ממש ליכא להא ברה"י קא שפיך לבל הכא למילע ילע לולאי נפקי ולא תיימי** לישנא דמתני' לשפוך נמי ברי למה שיוצא לחוץ הוא חושש עליו ואינו נהנה ממנו **לבל חצר הפחותה מל' לחמת [ניחא ליה לליפוק לבר אלא יולכך חצרו הלכך בעי עוקה] לניחא ליה לליבלעו** בעוקה: **מתני' חצר שהיא פחותה מד' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת. מפרש בגמרא** טעמא כיון שהחצר כל כך צר וקצר מתקלקל החצר בטיט אס יפפוך לתוכה כל אותן המים שהרי רוחן בהן יהיו וכלי תשמישיו ולפי שהוא חם על הקלקול חצרו נזרינן שמא יפפכם לרשות הרבים ומשום הכי אינו מצריכין לו שיעשה עוקה כלומר חפירה בקרקע שתחזיק סאתים מים ומשליך שם כל שופכין שלו ואינו צריך להשליך מימיו לרה"ר: **מן הנקב ולמטה.** כלומר כ"כ תהיה גלולה שתחזיק סאתים מים קולס שיניעו המים לל הנקב העשוי לה על שפתה כלי שיצאו ממנה המים לרה"ר ולא שיהיה הנקב לגמרי סמוך לקרקע העוקה שא"כ תיכף שיפפך לתוכה חני קב מים יצא לחוץ מכאן ואינו רוצים שיתעכבו שם כל שופכיו כל יום השבת ויתבלעו במקומם לו שיגואו שם קצת ממ"כ כשהנקב מלמטה לגמרי ול"ת כיון שהעוקה מלאה בסאתים ונתמלא מע"ס היאך יפפוך שופכיו שם בשבת י"ל שבע"ס לא יפפוך שם כלל שהרי יכול להוציאם לרה"ר ולזורקם שם נמצא שבעוקה אין שם מים כלל ושופכין שלו יחזיק לותה העוקה שלו ואפילו שם תמצא לומר שהיא מלאה לפ"ס מוקה לשפוך בה ואע"פ שיצאו ממנה המים לרה"ר לכיון שים לה עוקה מוכנת לקבל קצת משופכיו נמצא שבשעת זריקתן שם יעשו הנחה לותן המים בעוקה קולס שיצאו לרה"ר ולא מסכחת לעולם ליכא לאסורא לאורייתא לכיון למילתא ללא שכיחא היא שתהא מלאה מע"ס כיון שיכול לשפכן לרה"ר ואי נמי נתמלאה לפסר שנתבלעו במקומם ול"נ שיכול להשליך קצת משופכיו בחצר וקצתם בעוקה לא נזרו חכמים בכך והתירו לשפוך

עוקה אסורין: **גמ'** חצר שפחותה מד' אמות וכו': מאי טעמא אמר * בס"י הגי' רבא רבה מפני שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום בד' אמות אדם רוצה לזלפן (דף פח:) פחות מד' אמות אדם רוצה לשפכן אי איכא עוקה שרי ואי לא אסיר פירוש שנעשה כשופך לרשות הרבים רבי זירא אמר ארבע אמות תיימי מיא פחות מד' אמות לא תיימי מיא אלא נפקי לרה"ר מאי ביניהו אמר אביי אריך וקטין איכא ביניהו לרבה אסור כיון דקטינא לא מזלפי לר' זירא כיון דאריכא תיימי ביה מיא ולא נפקי לרשות הרבים: וחכ"א אפילו גג וכו': תנא בד"א בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע מאי טעמא אדם רוצה שיבלעו מים במקומן מאי איכא למימר צנורו של פלוני מקלח מים בשבת סתם צנורות מקלחין הן אמר ר"נ בימות הגשמים עוקה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים סאה נותנין לה סאה בימות החמה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים סאה אין נותנין לה כל עיקר גזירה דילמא אתי למעבד בה סאתים אי הכי בימות הגשמים נגזור נמי התם למאי ניחוש אי משום קלקול חצרו הא מיקלקלא וקיימא אי משום שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים בשבת סתם צנורות מקלחין הן אמר אביי הלכך

עוקה אם ירצה יעשנה מבפנים בתוך החצר או סמוך לרה"ר ואם ירצה יעשנה לגמריבורי"ר חון לעשר החצר ויפתוך **שופכין סמוך לשער וכן יורדין** לאותה עוקה ואותה עוקה לאו רה"ר נמורה הלא ככרמלית שהוא עמוק מג' טפחים ורחבו ל' וכיון לשיכא למיחם נמי ליסגרה לרבנן מנרכינן ליה לקמור אותה כלומר **לכסות פיה בנסרים כלי שיפלו המים** הבאים מכחו בשפכה סמוך לשער למקום פטור אך כשהעוקה מבפנים אינה צריכה לקמור שהרי ברשות היחיד עומקה: **רבי אליעזר בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ארבע אמות וכו'.** ביב **חרין העשוי לקלח שופכין שבחצר לרה"ר** והוא קמור במשך ארבע אמות ברשות הרבים מותר לשפוך לתוכו בשבת דקיס להו לרבנן לכל"ש בחפירין **יש שיעור לבלע בהם סאתים ממים שהלם עשוי להסתפק בכל יום** דהא תיימי מיא **ואי נמי לא תיימי ליה בו מיס מבעו"י כיון לרוב השנה עשויין להתבלע הכי נמי כי נפקי לברלי לאו להכי ליכוין וכיון דלא נתקיימה מחשבתו שרי לחפי' ליסורת [לרבנן] ליכא הכא דלאו לרשות הרבים זריק להו ליהו נופיה חלא מחיליהן יוצאין הלכך כי לא מיכוין שרי לכתחלה: לא ישפוך ע"פ הביב. כלומר בתוך החרין ואע"פ שיש חורך מלא חמה על יציאתו ויכולין להתבלע** אם יסור לכיון **לבנופיה קא שפיך** גלה לעתו שכוונתו שיצאו לחוץ ונזרינן שמא יפסכם הוא בעצמו לרה"ר חלא שופכן מבחוץ ומיהו יורדין לביב: **החצר והאכסדרה מצטרפין לד' אמות.** ולאו ברייך לעוקה כלל שהרי יכול לזלפן בין החצר והאכסדרה ונבלעים השופכים במקומה ואין מתקלקלין במיס כיון שרחבה לרבע אמות: **וכן** שני ליוטות זו כנגד זו למי שנורם וכן מתפרש הכי כי על ענין ברוף הקי לקלמר לעיל מיניה החצר והאכסדרה מצטרפין זה עם זה וקלמר כמו כן לשתי ליוטות שלפני עלייה ופתח לחד של עלייה (סתומה) [פתוחה] של ליוטות החלת ופתחה שתי פתוחה של ליוטות השניה ושתיהן ל' אמות נמלא שיש לעלייה שהיא ל' אמות ריוח מלמטה אע"פ שאין במקום ג' חלל בשני מקומות קמ"ל מתניתין זו למצטרפין כיון שהן כנגד זו ואין זו למעלה מזו והן סמוכות זו לזו הרי הן כליוטה אחת ושופכין בהן בשבת ואין צריכין לעוקה כלל והליוטות הללו יש על התקרה מעזיבה רבה שמתבלע הא המים כמו בחצר אבל אם אינם כנגד זו אלא [שהם] זו למעלה מזו אז שתיהן רחוקות ל' טפחים זו מזו אינם מצטרפות אע"פ שיש בין שתיהן ריוח ל' אמות לפי שאין תשמישתן נוחין מזו לזו ושמא כשיצא אל הליוטה האחת לשפוך לה מפני הטורח וישפכם לרשות הרבים ומשום הכי מצריכין להו עוקה כגון עריבה מעץ או ניסטרא חבית שנשברה מחזקת סאתים: **מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו וכו'.** עכשיו מלברת המשנה על בני החצר שהיו פחותים מל' אמות שצריכה עוקה ואם עשה אחד עוקה לתשמיש ביתו והאחר לא עשה את שעשה עוקה מותר ואת שלא עשה עוקה אסור לשפכם בחצר בפתחו והן מתגלגלין ויורדין לעוקת חבירו ולא מפני שרבו המים שהן כל כל שאין בין שתיהן והעוקה הינה מחזקת אלא סאתים להכי תניא בתוספתא [פ"ו] עוקה גזוזטרא בריכה ועריבה אע"פ שנתמלאה מים מע"פ שופכין לתוכה מים בשבת כמו שפירשנו למעלה לכיון שתקנו לו חכמים זכר לשבת אלא יאכל והוא בעצמו יפשפש לרה"ר תו לא גזרינן הכא נמי אע"פ שהם שני בעלי בתים שני להו בעוקה אחת אלא מאחר שאין עשה עוקה למיירי אלא שריב עם חברו בעל העוקה ואי שריב ליה לשפוך שופכין שלו בתוך ביתו ויתגלגלו וירדו לעוקת חברו שמא יחום על הקלקול ביתו ויוציאם עם הכלי לחצר ויפשפש בעוקת חברו וקא מטלטל מאני לבתים לחצר שאינה מעורבת לכל הם עירבו מותר אע"פ שמתפקין בין שניהם חלבו שאין והעוקה אינה מחזקת אלא סאתים: **גמ' מאי טעמא.** לחצר פחותה מל' אמות קאי למשמע הא לרבע אמות שרי מאי טעמא: **אדם רוצה לזלפן. שלחייה היא לזלף ולהרבין עפרה שלא יעלה לבקה לבימות החמה מוקמינן לה למתני' לקמן בבריית וכיון לרועה לזלפן לי נמי שפיך להו ונפקי לא מיקיימא מחשבתו: פחות מד' אמות.** אינה רלויה **לזלף ושופכן וכי נפקא מיקיימא מחשבתו** ונזרו **כה רבנן לימלא חתי למיסרי זריקה בהדיא לרשות הרבים:** [קף פח:] **תיימי מיא. כל אמות רלוין ליבלע סאתים מים הלכך לי נמי נפקי לבר לא מיתקיימא מחשבתו: דאריך וקטין. כגון שיעור שמונה אמות על שתים לחיכא קרקע כשיעור לרבע אמות מרובעות ויש מקום ליבלע סאתים מים אבל לזלף אינה רלויה לעת רבה לסור לשפוך בלא עוקה לר' זירא לא בעי עוקה וכיון למר וכיון למר ל' אמות למתני' בלורך ובכוחב קא משמע: פיסקא בד"א.** לעריך עוקה כדי שיבלעו במקומה: **בימות החמה.** שאין חצרו מטונפת ומתרפה שיצאו לחון: **אבל בימות הגשמים.** לא **חיכפת ליה ליפקו לברלי להא בלאו הכי חצרו מטונפת ועומלת מפני הגשמים: מאי איכא למימר שמא יאמרו צנורו של פלוני וכו'.** כלומר אי משום שיאמרו צנורו של פלוני מקלח מים **ואתי למימר לשרי לזרוק בהדיא לרה"ר** למה לי בצנור מה לי לרה"ר ממש להא נמי מיכוין ומצני להא ליכא למיחש לסתם צנורות בימות הגשמים מקלחין הן ואמרי נשמים וינהו אבל בימות החמה אע"נ ליש בו שיעור ואלם רוצה שיבלעו במקומם ליכא למיחש לשמא יאמרו וכו': **מחזיק סאה. העוקה נותנין לו רשות להסתפק ולשפוך סאה** שהרי רוצה שיבלעו מים במקומם: **התם למאי ניחוש.** ליה ח"נ **אתי למיעבד סאתים לא**

לישכת לן להוא נופיה לא יליף מינה חורבא למימר כי היכי דשרי לשפוך בעוקה זו כדי לנקות לחון הכי נמי שרי למשלינהו לברתי להא לא מיתקיימא מחשבתו ולא ניחא ליה לליפקו להא חצרו מיקלקלא וקיימא ואי משום שמא יאמרו הרואים הרי ענור על פלוני מקלח וסבורין שהוא מכוין לכך שמא יעשה בימות הגשמים וכו'. מיהו לכתחלה לא שרינן ליה טפי משיעוריה: אמר אביי הלכך. כיון לליכא למיחש מידי אפי' כור וכורייס קא שרי תנא בבריית': אבל עירבו. לליכא למיחש לתי לטלטולי מאי לכתוב בחצר להא לא ליכפת לן מוקצין לשפוך לותן אלא עשו עוקה לאותה ליומא שעשו עוקה ולא קפלינן אנפשיה למיל כלומר להא חינה מחזקת אלא שלחים והשתא קא שדו בה שני בעלי בתים כל אחד ואחד שלחים שהרי שניהן שלא נתחלקת העוקה מבעו"י שופך ושוב ואינו נמנע לפי שכוונתן שיתבלעו במקומן בקרקע הלכך כי שפיך לשעתא לליבלע בלוכתייהו קא שפיך ואי נפקי לבר לאו מחשבתו להכי הוא ולא נתקיימה מחשבתו ואיסורא ממש ליכא להא בראשות היחיד קא שפיך: שליקו להו כיצד משתתפין כל גגות העיר רשות אחת וכו'. לע"פ שליורים חלוקין מלמטה לשני בני חלם ולא עירבו זה עם זה אפי' הכי (לעור) [תניר] אין בהם חלוקת רשות וכלים ששבתו בגג זה מותרין להוציאין לזה: ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה מחברו או נמוך עשרה מחברו. ומפרש בגמרא [קף פט.] טעמא לפי שאפילו בחצר שאינו מעורב אם היה בחמע עמוד החצר עמוד גבוה עשרה ורחבו ארבעה אסור לכתף עליו מן החצר לעמוד גזירה משום תל ברה"ר כלומר שיחשוב הרואה וילמד אלא חצר זה נחשב כרשות הרבים שהרי אין מכניסין מתוכו לבית ולא מן הבית לתוכו ואפי' הכי מעלין מן החצר על העמוד ומורידין ממנו לחצר הכי נמי אם יהיה תל לועמוד גבוה עשרה ברשות הרבים לע"פ שאסור להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד לבל מוקח הוא ברשות הרבים עמוד להעלות מרשות הרבים על העמוד והוא שאין לומין זה לזה לפי שהחצר נם הוא רש"י לע"פ שאין מכניסין ממנו לבתים ומשום הכי היה רחוי להעלות מן החצר לעמוד מה שאין כן מרה"ר לעמוד שהוא רש"י נמוד ומשום הכי אסרינן נמי לטלטל מן הגג הגמוך לגג הגבוה ממנו י' טפחי שהוא (בחצר) [כחצר] שלא עירבו זה עם זה והגג הוא עמוד נמוד: וחכ"א כל אחד וא' רשות לעצמו. ואם לא עירבו ליורין שלמטה אסורין לטלטל מזה לזה לתמרינן כשם שליורין חלוקין מלמטה כך ליורין חלוקין מלמעלה: ר"ש אומר וכו'. ר"ש מיקל מכולם ואמר חצרות וגגות וקרפיפות שאינן יוצר מבית שהרי שהרי מחשבתם מיוחד ותליר רשות אחת הן ומטלטלין מזה לזה אפי' מחצר של רבים לחצר של רבים אפילו כור אפילו כורייס שרי: וכן שני דיוטאות אמר רבא (דף פט.) לא שנו אלא שלא עירבו אבל עירבו מותרין וכי לא עירבו אמאי אסורין אמר רב אשי גזירה דילמא אתי לטלטולי מאני מבית לחצר: סליקו להו כיצד משתתפין כל גגות העיר רשות אחת הן ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה מחברו וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות בפני עצמו ר"ש אומר אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית: **גמ'** (דף צ:) אר"י כשתמצי לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן וחצרות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן (דף צא.) לדברי חכמים גגין וחצרות רשות אחת וקרפיפות רשות אחת לדברי רבי שמעון כולן רשות אחת הן אמר רב הלכה כרבי שמעון והוא שלא עירבו אבל עירבו גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בין עירבו בין לא עירבו וכן אמר רבי יוחנן בין עירבו ובין לא עירבו וקיימא לן כשמואל ור' יוחנן (דף צ.) ספינה רב אמר מטלטלין בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות רב אמר בכולה מטלטלין דהא איכא מחיצות ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות בלבד (דף צ:) מחיצות להבריח מים הן עשויות אמר ליה רב חייא בר יוסף הלכתא כותיך או הלכתא כרב אמר ליה הלכתא בגג עירוב ולא הוצרכו לר"ש עירובי חצרות אלא מפני היתר כלי הבית (לכלים ששבתו בתוכן): לכלים ששבתו בתוכן. כלים ששבתו בגי מהן מוציאין חותן מזה לזה אבל כלים ששבתו בתוך הבית והבניחוס לחצרן ע"י שעירבו בחצר לסור להוציאם מחצרן לחצר אחרת אם לא עירבו אתי אמר רב יהודה כשתמצי לומר וכו'. כשתעמוד על סוף לעתם זו היא נמר לעתם לכבריסם: [קף ע:] לדברי ר"מ גגין רשות לעצמן. ומטלטלין מגגו של רחוכן לגגו של שמעון: וחצרות רשות לעצמן. ומטלטלין מחצרו של רחוכן לחצרו של שמעון כלים ששבתו בחצר וכן מחצר של רבים לחצר של רבים. וקרפיפות. לסיינו גגות רשות לעצמה ואפי' הן של שני אנשים מטלטלין מזה לזה להא ק"ר מאיר כל גגות העיר רשות אחת הן ס"מ לסבירא ליה לחין רשות מתחלקת מחמת שינוי בעלים אלא בתים לחוולייהו מפני שהן תדירות לדידה ומה לי גגין ומה לי חצרות ומה לי קרפיפות אבל מגג לקרפף ומגג לחצר לא ואפי' הן של אים אחד כלאחרינן [כלף פט.] גזירה משום תל ברשות הרבים וכל שכן כשהן של שנים ומחצר לקרפף נמי דשמעינן להו לרבנן בבריית' לאסור לטלטל מחצר לקרפף ור"מ לא שמעינן ליה לפלוג עלייהו להקל אלא בחילוק רשות לגגין הוחיל ושמן שום אבל ברשויות החלוקין בשמן לא שמעינן להו להקל לחלוקי קאמר ר"מ גגות לתשמישן שום וכן קרפיפות ואפי' הן של שנים לכשינוי בעלים לא מיתסרי אלא בתים לר"מ וגגין לרבנן אבל בחילוק ותשמיש ושינוי שם הרשות קפיל הלכך מחצר לקרפף אסור ואפי' הוא שלו ושלהם יתר על בית אחים לעל כרחיך קרפיפות בשלהן יתירין על בית אחים קאמר לאי ביתיהם בהא ליתא ר"ש למטלטלין הא כרמלית הוא ליכא מאן לפלוגי למחצר המשכן נמרינן ועוד בהגיא אמר בשלשי פרק עושין פסין לפלוגתא לר"ש בקרפף בית אחים ואפי' חצר וקרפף של אחד אסרי רבנן לקא אמרינן התם [לף כנ:] קרפף יותר מבית אחים שהוקף לדידה נזרע רובו הרי הוא כגגה ואמר רב הונא בריה לרב יהושע וכו' וכי לייקת בה שמעינן מינה לגא שרי ר"ש אלא בקרפף בית אחים ורבנן אסרי ואע"ג ללאחל נבריא הוא: [לף קא.] ודברי חכמים. אלא נזרי משום תל גגין וחצרות רשות אחת ולא מטלטל מגג לגג אם אחד בעליהן משום לרבנן כבתים משוי להו ע"י חילוק אל מטה אבל מחצר לרבים לחצר לרבים מטלטלין כלתניא בבריית' לקמן ומגג לחצר מטלטלין ואע"ג לגג רשות אחת הוא לדידה ולחצר לשות כלתניא לקמן בבריית' הוחיל וגג תשמיש שאינו תדיר הוא לא הוי משם כבית ומטלטל ממנו לחצר: וקרפיפות רשות אחת הן. הן של שנים לכל רשות שאמו שוה מותר לו חון מן הגגין אבל מחצר לקרפף לפילו לחד נבריא לסור ולא למי לגג וחצר

לתסמיסת לגג וחצר שיש הוא והכי שמיע לרב יהודה ומתניתין לייך ליה מקמאי ר"ש כולן רשות אחת הן מכלל לרבנן נלאו חלק רשותא משום לכולהו וכברייתא מסייע ליה לקמן [עח:] לקתני גג וחצר לכסלרים ומרפסת כולן רשות אחת הן [וחצר] ומרפסת כשתי חצרות דמי ומליוקא ליה לא תנא בה קרפף ומבוי מוקמינן להו כרבנן דלאי ר"ש לפי' קרפף נמי משתרי בהדי חצר ואי ר"מ גג וחצר לא משתרי להא בהדיא לסבר במתניתין מנמוך לגבוה: **לדברי ר"ש כולן רשות אחת הן.** לעל תימא הא לאמר ר"ש לחל גגות וחלל חצירות וחלל קרפיפות כל חלל וחלל רשות בפני עצמה הוא כלומר למשני להו חצירות רשות לעצמן וגגין לעצמן וקרפיפות לעצמן להאי סברא ר"מ לית ליה לכל לר"ש כולהו שלשתן חלל רשותא משוי להו והכי שמיע ליה לרב יהודה וכברייתא מסייע ליה לרב יהודה לתניא כותיה לקמן [עח.] היינו מעלין לו שמן ואלונתית מחצר לגג ומגג לחצר ומחצר לקרפף ומקרפף לקרפף: **שמן.** לסוך : **ואלונתית.** להסתפג: **עד שהיינו מגיעין למעיין.** כלומר חמי טבריא: **הלכה כר"ש.** לשלשתן גג וחצר וקרפף כולן רשות אחת הן ומותר **לטלטל** מזו לזו כלים שבשתי בנג או בחצר או בקרפף: **והוא שלא עירבו. בני** החצרות כל אחת לעצמה להשתא לא שכיחי כלי הבתים בחצר וליכא למגזר אי שרית להוציא כלים שבשתי כזו להכניסן לחברתה אתי לאפוקי נמי כלי הבית: **אבל עירבה.** כל חצר לעצמה ולא עירבו שתי החצרות יחד: **אסור לטלטל** מזו לזו אפילו כלי החצר כיון דשכיחי מאני לבתים בחצר לילמא אתי לאפוקי מאני לבתים שבחצר זו לחצר זו ור"ש מודי בהו דלקתני לכל לא לכלים שבשתן בתוך הבית: **ספינה רב** אמר מותר לטלטל בתוכה בכולה. ואפילו יש בה יותר מכ' סאתים להוקף לגירה הוא: **ושמואל אמר מחיצות להבריח מים עשויות.** ולא לגירה וכל לבר שלא הוקף לגירה אין מטלטלין בו אלא בכ' לאמת כיון שאין יותר מכדי סאתים לכרמלית היא: **מתני' גג גדול וכו'.** הגדול מותר כלומר להכניס לו כלי הבית של מטה ואין בני קטן חוסרים עליו לקטן שלפני גדול פתחו הוא ושרי בנפופין שבשדרו לגדול מכאן ומכאן משום חד מקל אחד ל' טפחים וכגון שאין ספרקא יותר מי': **אבל קטן לאור להוציא לו כלי הבית** לבני גדול לשרי עליה לנפרן לו במילואו ולבדי הכל הוא לאפוקי ר"ש לא לאמר לגגין וחצירות רשות אחת הן אלא לכלים שבשתן בתוכו אבל לכלי הבתים לא לאמר לומיא לחצר קטנה שבפרקא לגדולה ללכולי עלמא חצירות רשות אחת הן ולענין כלי הבתים גדולה מותרת להוציא לה כלי הבתים של עירבה לרשות לעצמה ולא לשרי עלה בני קטנה: וכן חצר קטנה שבפרקא במילואה לחצר גדולה לבל גדולה לבל גדולה שבשדרו לא ניפופים ומה שבפרקן נמי לא היו יותר מעשר: **גדולה מותרת.** להוציא לילה כלים שבשתן בבתים שלה לפי שאין ליורדי הקטנה לוסרים עליה וקטנה לסורה להוציא מן הבתים שלה לחצר שהרי נפרצה במילואה למקום שאסור לה וליורדי גדולה לוסרים עליה: [לף עג:] **גמ' גידוד חמשה ומחיצה חמשה.** כלומר **חצר שקרקעית הגבוה מחברתה חמשה טפחים והוסיפו על לותו גובה מחיצה ה':** מצטרפין. ומערבין שנים ואין מערבין לחד ולע"פ שאין החצר העליונה רואה מחיצה י' ביניהם לפי"ם לוסרת לפי שמי שעומד על גבי רקע המחיצה ומביט למטה רואה עומק החצר התחתונה שהיא למטה מי': **דיורין הבאים בשבת. כגון כותל שבין ב' חצירות שנפל בשבת להוי ליורייהו השתא כי הללי: מהו שיאסרו.** לאו על לאו: **וקטנה אסורה.** להא נפרצה במילואה ופל"ל שנפרצה בשבת ס"מ ליורין הבאין בשבת לוסרים: **א"ל רבה אימור מבעוד יום נפרצה.** כלומר לעולם לימא לך לי שנפרצה בשבת משפקא ליה לבל ממתני' לי יבינן לאוכוחי דלילמא מערב שבת שנפרצה [ואין הוא שיאסרו: לי תימא לימור. אלא ע"כ לית לן למימר למבעוד יום נפרצה] **להא לאמרת ליורין הבאים בשבת לין לוסרים** לאמרת לן בעלי מיניה לרב הונא עירב לרך הפתח כלומר **שתי חצירות שעירבו יחד על ידי פתח שביניהם** ונשתם **בשבת כגון שנפלה מפולת בגגו** מהו **לטלטל** מזו **לזו** לרך **גובה הכותל** ולרך חורין וסלקין מי לאמרי' הואיל והותר למקצת שבת הותר לבל השבת לו לא: **בותל שבין ב' חצרות.** כלומר שלא היה פתח ביניהם ולא עירבו יחד: **רב** אמר לין מטלטלין בו אלא בל' לאות **ורב** לית ליה הואיל והותרה הותרה **וכחל חצר נמי לא** משוינן ליה לקי"ל **חצר שלא עירבה** מטלטלין בתוכה **כלים שבשתו** בחוירא להחיל כולה חלל רשותא הוא לבל הכא שתי רשויות הלסורות זו עם זו היו ונמצאת כל אחת פרוצה במלואה למקום הלסור לה ולע"ג לקי"ל **כר"ש לחצרות רשות אחת הן הכא כשעירבו כל אחת לעצמה עשקינן ורב לטעמיה לאמר הלכה כר"ש והוא שלא עירבו לבל עירבו** לשכיחי מאני לבתים בחצר לא לשרי רשויות הן: **ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה. כלמעיקרא לאמרי' הואיל והותרה הותרה וכבלי הבית קאמר שמואל** לשרי על עיקר מחיצה ולא יותר לאי **בשבשתן בחצר לפי' מחצר לחצר נמי להא שמואל הוא לאמר הלכה כר"ש ולפי' עירבו בל אחת לעצמה ולא נזר משום מאני לבתים להשתא הוו להו בחצר : נגידו לי גלימא.** קחו טלית ופרסו אותה לשום מחיצה: [לף ע.] **אהדרינהו רב לאפיה. לקשבר לסור לטלטל הסלין** לתוכה: **אי קפיד.** לס רב הוא בועם בזה קחו לבגדו של רב עמו וקשרו בו את הטלית

כרב: **מתני'** (דף צב.) גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה משום שהיא כפתחה של גדולה: **גמ'** (דף צג:) דרש מרימר גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין וכן הלכתא בעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו שיאסרו א"ר חנניה ת"ש חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה אמר רבה אימור מבעו"י נפרצה א"ל אביי לא לימא מר אימור אלא ודאי מבעו"י נפרצה דהא מר הוא דאמר בעאי מיניה מרב הונא ובעאי מיניה מרב חסדא עירב דרך פתח ונסתם הפתח עירב דרך חלון ונסתם החלון מהו * צ"ל ואמרו וכ"ה בגמרא ובראש [וכ"ה הב"ח] ואמרת לי שבת כיון דהותרה מקצתה הותרה כולה איתמר כותל שבין שתי חצרות שנפל רב אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות ושמואל אמר (דף צד.) זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה: שמואל ורב הוו יתבי בההיא חצר נפל גודא דביני ביני אמר להו שמואל נגידו לי גלימא אהדרינהו רב לאפיה אמר שמואל אי קפיד אבא ליקטרוה ביה המיניה היכי עביד שמואל הכי והא הוא דאמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה שמואל דעבד לצניעותא בעלמא הוא דעבד ורב אי סבירא ליה דאסור לימא אסור אתריה דשמואל הוה אי הכי מ"ט אהדרינהו רב לאפיה כי היכי דלא לימרו ליה הדר ביה משמעתיה והלכתא כשמואל דהא קי"ל דיורין הבאין בשבת לא אסרי הואיל והותרה מקצתה

למחיצה (ועי"ג) למסוס חיסור בנין ליכא להא שלא לעורך ועשה וליכא לרב שביה ערוך למחיצת הטלית הוי כזה תרי חיסורי מסוס טלטול ומסוס לקח עביד מחיצה בשבת: **והלכתא כשמואל וכו'.** : **מתני' חצר שנפרצה לרה"ר וכו'.** כלומר במילואה לו ביותר מי' לעי"פ שנשתרו סס ניפופין: **המכניס מתוכה לרה"י חייב.** לכרשות הרבים היא לנמרי וחייב מסוס מכניס ומרשות היחיד לתוכה חייב מסוס מוציא: **וחכמים אומרים.** פטור לבל לסוס לכלין כרמלית היא ובתוכה נמי לכתחלה לא (לפי) [לעל] ל"ש כלין כרמלית לכיון דלא ניחא תשמיסתיה לבני רה"ר שבני היא כעידי רה"ר לאו רה"ר נמור הוא לבל ר' לעיעזר ס"ל לעידי רה"ר כרה"ר למי: **חצר שנפרצה משתי רוחותיה וכו'.** כלומר בשבת לבל בשנכנס השבת היתה שלמה ונפרצה בשבת בפחות מי' ונשתרו לה ניפופין שלם נפרצה ביותר מי' לפילו מרוח לחת היתה נשברת ולא **לחמרינן כיון שהותרה למקצת שבת** הותרה לכל השבת כולה שלא ולבי בפחות מי' ולבי היו **מרוח לחת לבדו לא מיתסרא לחמרינן פיתחא היא** ולם תשמר מב' רוחותיה נמי לחמי לסורים לשבת לחרת ויש לתרן להאי ב' רוחות לאו מזרח ומערב הוא שלא נפון ומזרח הסמוכה לו ופיתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי: **וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו וכו'.** כלומר בקרן זוית לפיתחא בקרן זוית [לא] עבדי לינשי ולע"פ שלא נפרץ ביותר מי': **וכן מבוי שניטל קורתו או לחייו מותרין לאותה שבת. לחמרינן מתוך שהותרה למקצת שבת** הותרה לכל השבת כולה: **ור'** יוסי פליג עליה לחומרא לכיון שתתה חול שאסורין לעתיל לבא לזכו שבת לחרת לסורין נמי לאותה שבת שלא לחמרינן שבת הואיל והותרה והכי מתפרש בבריי' לר' יוסי לחמיר בא ולאסו' לפי בותה שבת [שכבר הותרה] ולא להתיר שבת לחרת לע"פ שמניו לכה"נ מותר לשבת לחרת כגון שיורי עירוב [לף פ:] שלפילו לשבת לחרת מועיל בכל שהוא לע"נ לכתחלה בעין שיעור: [לף עמ.] **הבונה עלייה על גבי שני בתים. והסס בשני צילי ר"ה: מטלטלין. תחת העלייה לפי תקרה מכאן ומכאן יורד וסותס: וכן גשרים המפולשין.** ויש **להסס מחיצות שלמות מלמטה בשני הצדדין** מותר לטלטל תחתיהן לחמרינן פי תקרה יורד וסותס: **וחכמים אוסרין.** לגי סבירא להו פי תקרה יורד וסותס: **ועוד א"ר יהודה מערבין במבוי המפולש.** ולע"נ לליכא למימר בית פי תקרה יורד וסותס ומטלטלין בכולן כיון לליכא ב' מערבין כלומר משתתפין בו

הותרה כולה: **מתני'** חצר שנפרצה לרה"ר המכניס מרה"י לתוכה או מתוכה לרה"י חייב זה דברי רבי אליעזר וחכ"א המכניס מתוכה לרה"ר או מרה"ר לתוכה פטור שהיא ככרמלית: **גמ'** אסיקנא דבציד רה"ר קא מיפלגי רבי אליעזר סבר צידי רה"ר כרה"ר דמו ורבנן סברי צידי רה"ר לאו כרשות הרבים דמו: **מתני'** חצר שנפרצה משתי רוחותיה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו וכן מבוי שניטלה קורתו או לחייו מותרין לאותה שבת ואסורין לעתיד לבא ר' יוסי אומר אם מותרין לאותה שבת מותרין לעתיד לבא ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת: **גמ'** במאי עסקינן אילימא בעשר מאי שנא מרוח אחת דשרי דאמרינן פיתחא הוא מב' רוחותיו נמי לימא פיתחא הוא ואלא ביתר מעשר אי הכי אפי' מרוח אחת נמי אמר רב לעולם בעשר (דף צד:) וכגון שנפרץ בקרן זוית דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי: וכן בית שנפרץ: מאי שנא מרוח אחת דאמרינן פי תקרה יורד וסותם * בראש"ש ליתא (אמרי בי רב משמיה דרב בית שנפרץ בקרן זוית דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי: וכן בית שנפרץ מב' רוחותיו) אוקמה רב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון דליכא למימר פי תקרה יורד וסותם: איתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ואע"ג דליכא אלא שלש מחיצות אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כוותיה: (דף צה.) רבי יוסי אומר אם מותרין וכו': איבעיא להו רבי יוסי לאיסור או להיתר אמר רב לאיסור וכן אמר רבי יוחנן לאיסור תניא נמי הכי רבי יוסי אומר הואיל ואסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת איתמר רבי חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי וכן הלכתא: **מתני'** הבונה עלייה על גבי שני בתים וכן גשרים המפולשין מטלטלין תחתיהן מערבין ביניהן דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין: **סליקו להו כל גגות המוצא** תפילין מכניסן זוג זוג רבן גמליאל אומר שנים שנים בד"א בישנות אבל בחדשות פטור מצאן צבתים או כרוכות מחשיך עליהן ומביאן (דף צה:) ובסכנה מכסן והולך לו ר"ש אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע לחצר החיצונה וכן בנו נותנו

תפילין בשבת מסוס שמא תפסק הרצועה ויבישס בידו ולפילו למאן דאמר שבת לאו זמן תפילין כיון דבהנחתן ליכא חיוב חטאת כלאיתא במסכת שבת בפרק במה אשה יוצאה (לף סמ.) מסוס

לדרך מלבוש עבידין ולא משוי הוא הכא נמי משום הנאה לכתבי הקודש שרו ליה רבנן לאנשויהו לדרך מלבוש כמו שהתירו לו (שבת קנז:) להציל תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין לחצר שאינה מעורבת אלו למבוי שאינו מפולש: **מכניסן זוג זוג. כלרך שלובשן בחול וחוזר ומכניסן זוג זוג על שיכלו** ור"ת מקיל בלבוש בזרוע ב' ב' של זרוע ובראש ב' ב' של ראש ובגמ' מפרש טעמא דמ"ל לר"נ לכיון **למשוש הנאה התירו חכמים שרו** ליה בלבוש שני זוגות לבל טפי לא הוי מיקרי דרך מלבוש אלא שני זוגות לבדן לפי שמקום יש בראש להניח בו שני תפילין וכמו כן יש בזרוע לבל תגע קמע סבר לא שריגן אלא זוג לחד שהרי אם נבש בחול שניס שניס קא עבר משום בל תוסיף לפיכך לענין הנאה נמי זוג לחד אין טפי לא: **במה דברים אמורים.** לשרינן ליה ללבשן בשבת הנאה: **בישנות. שניכר בהם הקשר העשוי כמין** יו"ל בשל זרוע וכמין לולי"ת בשל ראש **לולאי תפילין הן ויש בהן קלוסף ואסור להניחן בכזיון: אבל בחדשות פטור.** כלומר פטור **מלהכניסן לקמיעי בעלמא** הם כיון שאינם מקושרות ואע"פ שעשויים כמין בתים של תפילין ואע"פ שיש בהן רצועות **הלכך לא מחלני' שבתא עלייהו** בשביל הנאה לפי שאין **בהן קלוסף אלא כשנעשו לשם תפילין. מצאן צבתים.** קשריס קשריס הרבה של **תפילין** לאע"ג דשריגן ליה להכניסן לדרך מלבוש מעט מעט לא יכלו על שתחבך ועריך לטרוח הרבה [נפ] משתחבך וחוזיל ועריך להתעכב שם לאחר שקיעת החמה בשביל האחרונים נם בשביל הראשונים לא שריגן ליה לאחלן את השבת אלא יחשיך עצמו שם כלומר יעמוד שם כל היום על שיחשך ויביא כולן בידו: [קף עמ:] **ובסכנה מכסן והולך לו.** מוקים לה בגמרא בסכנת נכריס פירוש שעת הגזירה שנזרו אלא להניח תפילין ואם יפגעו בו נכרי עומדין עליו ויהרגוהו מפני הגזירה שיאמרו שהוא מניחן בראשו ופחות פחות של אע"ג דלא שכיח כולי האי שיהא מעמיד עצמו לכך מכסן בקש או בתבן כדי שיאמרו שלא ירחוס הנכרי ובבקר יסיר שם ויביאם לעיר בתוך כליס ולא ירגישו בהם ואי בסכנה מכסן והולך לו דקתני לכולה מתני' דקאי בין שמניח זוג לחד לו שניס ובין שמניח צבתים או כרוכות וצבתים וכרוכות לבר לחד בין כלומר שהם הרבה ולא יכול להביאן על שתחבך: **צבתים.** זוגים זוגים של ראש ושל יד קשורין **יחד כל זוג וזוג בפני עצמו ועוד** קשורין לחד בין בצבת זוגות רבים: [קף ע.] **וכרוכות דבריכין טובא.** כלומר הכל מעורב יחד ומבולבלי ולא שנקשרים כולן יחד בחוט אחת ובבריית"א לתני [קף ע.] מוליכן פחות פחות של לחות מוקים לה בסכנת נכריס ליסטין ולא בסכנת עריות שאין להתירן אלא מפני ליסטין שהם יתעלמו משתחבך ישלולו וישרגוהו כמנהג שודדי לילה לבל מבעוד יום אין לו לירד מהם לשם שם יביאם בידו לפיכך כיון **שאינו יכול להחשיך שם מפני פחד הליסטים** שריגן ליה שיביאם בידו שהם יניחם שם יתעלם שודדי לילה ויפסידום ויבזבזום ומתניתין נמי חסורי מיחסרא וכבי קתני במה דברים אמורים בסכנת נכריס לחבד מכל סכנת ליסטים מוליכן פחות פחות של חמות: **ר"ש אומר נותנן לחבירו וכו'.** פירוש במה דברים אמורים למסכן והולך לו כלומר שעוזב אותן במקומן בסכנת נכריס דזהו סכנת עריות שנזדו נזירה ואין יכול להביאם בידו אפילו משתחבך שמא ימלטום בידו ויהרג עליהם לפיכך מכסן בתבן ובקש על למחרת שיביאם בתוך כליס ולא ירגישו בהם לחבד מכל בסכנת ליסטים ולא סכנת עריות אפילו משתחבך לחבירו ואפילו הן מאה: **גמ'** בחדשות מ"ט לא משום דחיישינן דילמא קמיע נינהו אבל ישנות כיון דמקושרות נינהו לא טרח אינש כולי האי בקמיע (דף צז.) ותאני (אבא) אבוה דשמואל בר רב יצחק אלו ישנו' כל שיש בהן רצועו' ומקושרות חדשות כל שיש בהן רצועות ואין מקושרות: מצאן צבותין או כרוכות: אמר רב יהודה אמר רב הן הן צבותין הן הן כרוכות. צבותין זוגי זוגי כרוכות דבריכי טובא: מחשיך עליהן ומביאן: אמאי ניעיילינהו זוג זוג אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיני' דאבא כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכניסן זוג זוג ואם לאו מחשיך עליהן ומביאן: ובסכנה מכסן והולך לו: אוקימנא בסכנת עכו"ם כגון בשעת הגזירה אבל בסכנת ליסטין מוליכן כולן כא' פחות פחות מד' אמות: גרסי' ביו"ט בפרק ראשון (דף טו.) היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו החמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דאי מניחן בה מינטרן מניחן בנו נותנו לחבירו וכו'. בבריית' [קף:] תני כגון **שילתו לחמו בשלה** ואע"ג דקאי ליה ילף שמטלטלין לחותו מיל ליה לף"ה הא עלייהו בשבת ולא יטלטלנו לבדו פחות פחות של לחמ ולחוקו לבבר מניה הוא דאסור ר"ש כי היכי נונף והא לבנו נמי מניה היא שריך הוא להרחיקו ונסוכו ביום הולו ולהביא לת"ק שרי בפחות פחות של לחמ כיון דקאי ליה ילף ועוד לחוסף מילתא לשבת ויש חלול השם בדבר בעיני עמי הארץ השומעים שסוברים לאיכא חילול שבת: **גמ' בחדשות מ"ט לא וכו'.** מפורש בפי' המשנה על לבל בסכנת ליסטים מוליכם כולם בחתת פחות פחות של לחמ: **ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהם וכו'.** לס"ל להאי תנא לילה לאו זמן תפילין לפיכך מכסן כלי שלא יחשדוהו שעובר על בל תוסיף ומכו כן כשקדש עליו היום לס"ל לשבת לאו זמן תפילין לפיכך מכסן ביד על שמניע לביתו ולפיכך אינו מניחן שם בבית המלרש לפי שדרך המלרשות שלשם חוץ לחומה היו ולא היו נשמרים לא מחמת כלב ולא מחמת ננבים וכיון לא מינטרן מחמת ננבי ממטו לה לביתו לכיון לדיליה נינהו בעי ליטטווריניהו ועוד להא מחתן בריסיה ואי מינטרן לף מחמת ננבי לפיכך בבית הסמוך לחומה לא שריגן ליה לשמטווייהו על לביתו אלא על שיניע לבית הסמוך לחומה או לבית המלרש ויכיל לא מינטרן לא מחמת כלבי ולא מחמת ננבי לפיכך מחתן בחלרעא ומשכח להו ממטו לה לדרך מלבוש על ממטו לביתיה כלקתני בהאי פירלא ואי משכח להו בשבת לממחתן בחלרעא בזוכחתא לשינטר מחמת כלבי ולא מחמת ננבי שבקי להו כלאיתנהו כיון לא לבים להו מעיקרא ויש מן הרבנים שקובעים לזית הלכתא כאבי בשעה עליו החמה כיון דקובע במסכת מנחות (דף לו:) להלכה ואין מורין כן לילה לאו זמן תפילין הוא אין עריך שיניח ידו עליהם:

מתני' ר' יהודה אומר נותן אדם חבית וכו'. לפי שיש ללמוד שיעור חון לתחום לו שעומד בסוף תחומו ואין לו מיל לצאת לו חולה יתקבץ הרבה בני לילך שקנו תחומין בעיר ויבואו לחריס מתחום לותו חולה לו העמד ונותנין זה לזה ואין שם חלול שבת:

אמרו לו לא תהלך חבית זו יותר מרגלי בעליה. לפי קי"ל שהבהמה והכלים כרגלי הבעלים לכל על המים אין לנו קפדים למיירי במים שנשתכו מן המעיינות לכיון לנייטי [קף מו.] לן קנו שביתה כלל לפילו כרגלי מי שלקחן מן המעיין כיו"ט ולע"פ שזכה בהם המלאך ליום כרגלו לכלו לגל כרגלי כל לגל והחבית נמי מיירי [לפי'] בחבית של הפקר לכיון לגל נייד קני שביתה ולפי לתרו לו [קף ק:] רבי יוחנן בן נורי הוא לס"ל לנסכי הפקר קנו שביתה לכל רבי יהודה סבר שאין קונין שביתה כרבנן לפלוגי עליה לר' יוחנן בן נורי **בפרק מי שהוציאוהו: גמ' כשילדתו אמו בשדה.** מפורש בפירוש המשנה: [קף ק:] **מתני' היה** קורא בספר **על האסקופה וכו'. כל הספרים שהיו עשויין ביומות הרחשונים היו עשוין בגליון כעין ספר תורה שלנו** והאסקופה היא כרמלית ולפניה היא רה"ר ונתגלגל רחם הספר מילו לרה"ר עם העמוד השני: **גוללו אצלו. הוחיל ורחמו לחל כיולו** ליכא לגל משום שבות לגל **לנגלו כיולו הוא** ומשום כבוד ס"ת צריכין להחזירו שאם היה נופל מילו לנמרי ליכא לגל לאיסורא לרבנן: **היה** קורא בראש הגג **וכו'.** שהוא רה"י ונתגלגל רחם הספר מילו על שלא הגיע לעפרה טופחים התחתונים ברה"ר גוללו לנגלו שהרי עדיין לא היו בחויר רה"ר לכל משהגיע לעפרה טופחים התחתונים לסרו לנגללו ומיירי בכותל משופע שעשוי כמין מלרען רחב מלמטה ומתקנך ועולה **לכיון לכותלו מלמטה נח על בליטתו** ולע"ג **לחנגלו כיולו נזדיין משום** לילמל יפלו שני רחסיו שם ולילכ לאיסורא לתולייתא משל"כ בהסקופה לפיכך הופכו על הכתב כלומר משפך **האותיות כלפי הכותל שלא יהא כל כך מוטל בכזיון ומניחו שם על שתחסך** וחסורי מיחסרא וכי קתני בל"ן בכותל משופע לכל בכותל שלינו משופע לפי' בפחות מג' טופחים נוגלו לנגלו לברי ר' יהושע סר' יהושע לומר לפי' לינו משולש מן הארץ לגל שלא חוט נוגלו לנגלו לבעינן הנחה ע"ג משהו לכל הניע לארץ לנמרי הופכו על הכתב לשמור לנוגלו להא נח ברה"ר ולע"ג **לחנגלו כיולו נזדיין משום** שמא לא **יהא חנגלו כיולו. ור"ש לא** גזר כיון **לחנגלו כיולו ולילכ כזיון לכתבי הקדש** שריכין ליה להחזירו לגנלו: **גמ' לא התירו להפוך יריעה על פניה.** משום **כזיון לכתבי הקודש** לגל כיצד יעשה פורס עליה תת הכנל: [קף עח.] **התם אפשר.** הוא לכסותה בסודר שהרי בביתו הוא עומד ובלילה יכול לעשות ולמה נתיר לו זה הכזיון לע"ס שהוא קטן הכא בנתגלגל הספר מילו

בבית הסמוך לחומה : **מתני'** (דף צה:) רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים: **גמ'** (דף צז:) וכן בנו בנו מאי בעי התם תנא דבי שמואל כשילדתו אמו בשדה: **מתני'** היה קורא בספר על האסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב רבי יהודה אומר אפי' אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו ר"ש אומר אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו לפי שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש: **גמ'** (דף צח.) הופכו על הכתב ומי שרי והתניא כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להם להפך יריעה על פניה אלא פורס עליהן את הבגד התם אפשר הכא לא אפשר דאי לא מהפך איכא בזיון טפי: ואסור לזרוק כתבי הקדש משום בזיון: הופכו על הכתב הא לא נח אמר רבא בכותל משופע א"ל אביי אי הכי אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט והא נח א"ל חסורי מיחסרא והכי קתני הגיע לעשרה טפחים הסמוכין לארץ הופכו על הכתב בד"א בכותל משופע דנח אבל (דף צח:) בכותל שאינו משופע אפי' למטה מג' טפחים גוללו אצלו דברי ר' יהודה שר"י אומר אפי' אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו מ"ט בעינן הנחה על גב משהו: **מתני'** זיז שלפני החלון נותנין עליו ונוטלים ממנו בשבת עומד אדם ברה"ר ומטלטל ברה"י ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא חוץ לד' אמות לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברה"ר ברה"ר וישתין ברה"י וכן לא ירוק רבי יהודה אומר אף מי שנתלש רוקו בפיו לא ילך ארבע אמות עד שירוק:

גמ' כיח בפני רבו והוא **ליחה עבה הנתלשת מן הנוף ע"י החולי** שקורין טו"ס: **שנאמר** כל מטמאי חכבו מות חל תקרי מטמאי חלח מטמיא למטמא לעתו בתוניות: [דף עג.] **והא מינם אניס. שעל כרחו** הוא ע"י **חולי** או תנועה: **כיח** ורק קל לחרין **שרקק לותיה לחה בפני רבו** והיה לו **להסתלק** מפני **או להכליעו בכסותו: מתני' לא יעמוד אדם ברה"י וישתה וכו'.** כגון שהניח **עיזרו לרה"ר לגזרינן שמא יכנים** הכוס שהוא שותה בו לרה"י ואפי' רבנן הלא נזרו גבי מפתח נקמן [דף קי.] הכא נזרי משום לחיירי בכלים הנרחיצים בו ובכרי הכל שאם לא היה רוחצו ורובו אם לאסור לכל כיון דרובו אם נזכר הוא ולא יחני להוציאן: **וכן בגת. מפרש בגמרא לענין מעשר** דקי"ל שמותר לשתות ערלי מן היין שבגת קולס שהוקבע למעשר להיינו קולס שירד לבור ויקפה ובלבד שלותו יין שיקח בכוס לשתותו לא ימזגנו במים חמין לכיון שלא מזגו גילה לעתו שהיו קובע עצמו לשתות ממנו הרבה ומה שיאחר לו בכוס לא ימזגנו לרלוי הוא להחזירו לגת ולא יפסיל אחר היין שבגת ונקרא מותרו חוזר **ולא הוקבע למעשר** לכל אם נמזג היו רלוי להחזירו אם עוד וכיון לליין מותרו חוזר הוקבע למעשר ולפיכך לכיולת ערלי לאסור לכול ממנו ומהלי טעמא נמי אמרי' הכא אפי' לא ימזגנו אלא שרוקה לשתותו כמות שהוא אם רלוי ורובו מוטל על הגת גילה לעתו שאם יאחר לו מעט מן היין בכוס יחזירנו בגת שאז נמצא שנקרל מותרו חוזר **ולא הוקבע למעשר** ומפ"ה לא מפרשינן הלי וכן בגת לענין שבת וכנון להיו הגת כרמלית משום לחסקי' בגת' לענין כרמלית לא בעינן רלוי ורובו משום לליהו נופיה נזירה ואין ננזור נזירה ולפיכך בכלים הנרחיצים בו: [דף עג:] **קולט אדם מן המזחילה למעלה מי' טפחים. נגין שלאם חלקים הן וטוחין לותן בטיט ומרזבים קטנים הרבה היו לגג להוציא המים ונותנין למטה מהם קף לאורך הכותל בשיפוע וכל המרזבים שופכין עליו והוא מכיל את כל המים למקום לחל שלא יזיקו את הכותל** ואם מזחילה רחבה ל' לאל אינה בולטת ויוצאת חוץ מן הגג לפי' נ' טפחים ומפ"ה קאמר מתניתין שקולט לאם מאותן **המים הנופלים מן המזחילה** כלומר לחוץ מן המזחילה נ' טפחים יעמיל יכול אם כלי ואינו נראה כמי שמוריל מהגג לרה"ר: **אבל לא יצרף.** כלומר שיהיה הכלי אם יהיו לפי המזחילה אם בשמוך לה פחות משאם שאע"פ שאין המזחילה בולטת לאוץ ל"ט ומעט שאין בשם שבולטת ל' טפחים על ל"ט אלא ל"ט במשך בליטה פחות משאם לפי שכי מיקרי רה"י לכיון שהוא פחות משאם שמוך לגג רה"י מיקרי ונראה כמונית מרה"י לרה"ר: **אבל בצינור מ"מ.** לפיכך מצרף שריון ליה לפי שהצנור בולט הרבה למרחוק יותר [משאם] טפחים ואין ברחבו לרבה טפחים מעט שמקום פטור הוא ולא מעט למחשבים כגג כיון שבולטת הרבה חוץ לגג והוא הדין לפיכך במזחילה היה מועט ענין להתיר צידוף כגון שהיה בולטת משאם על קרוב מלרבעה טפחים אלא שמוס להיו מילתא אלא שכיחא לאי בליטתה מעטה ועל פחות משאם לפיכך אם היה ברחבו לרבעה לאסור לכיון שאמוכה לגג בפחות משאם לאמרינן לגבול ואם בולטת לרבעה היא עצמה רה"י היא לפי שכל מזחילה רחבה לרבעה טפחים וכיון שבולטת לרבעה טפחים מעט שיש בה לרבעה טפחים על לרבעה טפחים אי אמי י"ל לפיכך משאם ועל קרוב לרבעה לאסור אלא נרע מחורי רה"י וכמו כן היה יכול למעט בגובה חיוב חטאת אע"פ שאינו רחב לרבעה כגון שאם היה בולטת חוץ לגג פחות משאם לפיכך אינה מילתא אלא שכיחא היא שכל גובה בולטת הרבה. ועריך עיון אמאי בגובה עצמו מותר לערך אע"ג למקום פטור הוא ליהוי כחורי **רה"י ללכולי עלמא כרה"י למו** ויש לומר כיון שדרך כל מזחילה וגובה להיות גמוכין מן הגג הרבה כלי שילדו המים במהלכן ולא יתעכבו אם מפני ערוגות או עפרוריות שיעמלו בפי המזחילה או הגובה לפיכך לא יקראו חורי רה"י ואינן נאסרין אלא כשהיו עצמן לפיכך מזחילה שהיא רחבה לרבעה במקום משאם היא עצמה נקראת רשות היחיד והמצרף יהי אליה בפחות משאם בין בילו בין בכלי אסור אע"ג לליכא חיוב חטאת שהרי הטעינו שהים הוא וכשנים שעשאום למי אבל בגובה הוא עצמו אינו נקרא גג שהרי אינו רחב לרבעה טפחים וגם אינו סמוך לגג מפני מלרונו שהוא רוצה לקלאו חוץ הרבה רחוק מן הכותל לפיכך מותר לכתחילה לפילו לערך ובמזחילה נמי אשאמרינן ערוך ערוך עיון למה נקט למעלה מעשרה לפי למטה מעשרה ניחא ליה פחות משאם סמוך למזחילה שהרי היא עצמה רה"י ורה"י ז"ל נורס קולט אלא מן המזחילה למטה מעשרה אבל מצרף לפילו למטה מעשרה אסור ומפרש **עומד אלא ברה"ר** וקולט **בכלי למטה מעשרה מן המים היורדים מן המזחילה אבל לא יצרף פיו או כלי למזחילה שהוא בפחות משאם סמוך לגג ואע"פ שהיא למטה מעשרה מאי טעמא להוציא ומוטלת לאורך הכותל ובתוך שאם לגג למיא לגג והוי כמוניא מן הגג שהוא רה"י לרה"ר: ומן הצנור מ"מ. כלומר בין קולט בין מצרף משום לצנור לעולם לרוך הוא ויוצא לרה"ר וליכא למימר היא לבוד וכיון למטה מעשרה הוא ליכא לסורלי ובגמ' מוקמינן לה שלין בפי הצנור לרבע'** שאם היה בו לרבע' **אע"ג למטה מעשרה הוא ובבור נמי ליכא לפי' הכי כרמלית מיהא הוי ומפיק מכרמלית לרה"ר** ואינו נורס בגמרא הכא במזחילה שאשם עשרה טפחים עסקינן לכל פחות משאם לגג כלבול למו אלא שכי נורס הכא במזחילה פחות משאם לגג לגג כגג למי יש מן הרבעים עסקינן לכל פחות משאם סמוך לגג כגג למי יש מן המזחילה למעלה מעשרה טפחים ושותה ומן הצנור שותה מ"מ: **מזחילה.** מלשון זוחלי עפר והוא לשון זוחלין

שבמצה שעושין כעין כורות לריך פעמים עושין לותו של עץ ומחברין לותו לל הכותל בנבסו של כותל ומניע לארן וכל המים נכנסין לתוכה על ידי שפוע לו ע"י מרזב והכוורת מזחילן לארן מתוכו ויונלין מתחתיו לל הביב והביב מזחילן למרחוק ופעמים שעושין לותו מן הבנין עלמו כולו מן הכותל וסתם מזחילה רחבה ארבעה טפחים ופעמים שעושין לה חלונות להכנים היל לתוכה לסתות ממנה ואם היל נבוה עשרה כיון שהיל רחבה ל' אם ילרך ילו לפי המזחילה **ויטול מקומה מים ויסתה והוא** עומל ברה"ר הרי הוא מונית מרה"י לרה"ר לגג קולט ממנה ומכנים ילו לתויר המזחילה ומקבל מים מתויר המזחילה ושותה ללכר קלר ונמלל מחזן לגג ומקלח לארן וכיון שהיל נמלל נ' טפחים חזן לגג ולין ברחבו ל' טפחים הרי הוא מקום פטור הלכך שותה ממנו **בין קולט בין מנרף ואם יש בצינור** ארבע' טפחים ברוחב לסור לנרף ילו לגג ולסתות מפני שהוא מונית מרשות לרשות ואית דנרסי מפני שהוא כמונית מרשות לרשות לבל אינו מונית מתם לפי שלא נחו המים על גבי הלינור לגג שהן מתגללין ובלין: **ודייקינן** במזחילה קולט אין מנרף לו כלפרי מ"ט לו כלומר וכי **המים היורדין מתוך** **יום נז**
המזחילה דרך כותלים מי נחו כגג ונם אינן נחים לגג מתגללין והרי היל כאילו הוא קולט מתויר המזחילה ותוקמה רב נחמן במזחילה נדולה שלשה אמה אבר עסקינן ולא יותר וכשמכנים ילו לתוכה למעלה מעשרה ומנרף ילו לל כותל **המזחילה הסמוך לגג** בפחות מג' הרי הוא כמנרף ילו לל גגו עלמו ונוטל ממנו ואלו נוטל מעל גבי גגו הרי הוא מונית מרשות לרשות לו כמונית מרשות לרשות מפני שהוא מתגלגל על כלן. ובקיעל להאי פירושא שמתיר להכנים ילו לתויר המזחילה ומקבל מתויר ושותה הל ואלו אמרי' במסכת שבת בפירקא קמא (לף ה.) בעי רבא הכנים ילו לתוך חבית ובקבל מי נשמים והוינא אמינא חייב חטאת או לא ובקשו לו תיכי מיחייב חטאת הל אלו עקירה הוא ואת לי הטעינו חבירו ואת לי הטעינו שמים והטעינו חבירו פטור לבל לסור לשים שעשתה הוא נתינה לסור מלילו מתויר מקום שים בו לרבעה על ארבעה ולהוינא לחון לפיכך הפירש הרשזן נרשה יותר: **גמ' קולט אין מצרף לא.** מפורש בפי' המשנה על סוף ההלכה: **מתני' בור ברה"ר וחולייתו גבוה עשרה טפחים וכו'.** מפרש בנמרא שהוא רחוק מן הכותל ארבעה טפחים ונתנין לכותל מפקיק רה"ר לפיכך ילריך שתהיה נבוהה עשרה טפחים החוליית לבד שביבי נתנו שבשמלגל מן החלון לליו לבור אינו יורד לתויר רה"ר ללא לתויר מקום פטור מרה"י לרה"י בתויר מקום פטור הוא מתלא לבל לם לא היה חוליית נבוהה עשרה טפחים נתנו שהוא מונית מרה"י לרה"י ברה"ר לבל לם לא היה הבור רחוק מן הכותל ל' מרה"י לרה"י לרך רה"ר לבל לם לא היה הבור רחוק מן הכותל ל' אע"פ שאין בחוליית נבוהה י' מותר להנלות ממנו בשבת וקמ"ל לאע"פ שאין החוליא העומדת שביבי חזקה וברייתה שיוכל לשים להשתמש בה כרצונו כל לבר קל וכבד אפ"ה מנטרפה לבור להיותו רה"י שאם לא היה עמוק י' מיקרי כרמלית שהרי יש ברחבו ל' ואסור להנלל עליו אם למכרמלית לרה"י קל מטלטל: **וכן אשפה וכו'.** לפשה האמוכה לכותל בין שהיל אמוכה לכותל בין שהיל אמוכה בתוך ל' טפחים בין שהיל רחוקה יותר מותר להנליך אם שופכין שלו לכיון שהיל נבוהה י' טפחים מרה"י לרה"י בלרך תויר מקום פטור הוא מטלטל שאם לא היתה נבוהה עשרה מיקרי כרמלית ואסור לזרוק מרה"י לכרמלית ואע"פ שתהיה אמוכה לכותל לנמרי כ"ש אם תהיה ממנה רחוקה ארבעה ולקו מטלטל נמי בתויר רה"ר. ומוקים לה בנמרא לוקו בשאפה לרביס הוא לדרינן לרביס לא מימלכי מעשותה אשפה ולעולם תהיה נבוה י' טפחים ולא אמי אתי ליכי לישורא לא לחוריית ולא לדבנן שהרי כל היום מהליכין זה לזה שופכין וזבליהן אם ולא תחסר נובהה לבל בשאפה ליחיל אע"נ להשתמ הוא נבוהה עשרה טפחים למחר ינקה ויחסר נבוהה לי נמי שוב לא ירלה להנליך אם זבליו ותבנו ולקו עול והוא לא ילע וזורק אם שופכין ויבא ליכי לישור לחורייתא שתהיה רשות הרבים נמורה: **גמ' וכן באשפה וכו'.** מפורש בפירוש המשנה על בבל לירה שתשמישה לתויר וכו': [לף טו.] **מתני' אילן המיסך על הארץ וכו'.** **יום נז**
כלומר שנופו נוטה לרה"ר למטה מכל נללין שביב שביב על שאין בין רלשי הענפים ולארן שאפה טפחים מטלטלין תחתיו לתמרינן לבור והרי יש כאן מחיצה י' ומוקמינן בנמרא של מסכת סוכה בפרק היכן תחת המטה (לף כל:) בלעביד לה בהוצ ולפנא כעין שתי וערב כי היכי דלא ליזיל וליתי ברוח מנייה לבל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מנייה אינה מחיצה ואע"פ שהוא עשוי בהוצ ולפנא לם היה תחת החילון יותר מבית סחתים לסור לטלטל תחתיו לפי שהוא אינו מוקף לדירה כלומר לדור בו יומם ולילה אלא לשמור משם תויר השדות והכרמים ולא שמיה מוקף כלל ואין מטלטלין בו אלא כשהוא על בית סחתים שנראה כאהל לזכו שיעור אהל המכסן שהוא מהא על חמשים ומרובעות שבעים אמה וארבעה טפחים:

היו שרשי הגילון מן הקרקע ונראין כמו הגילונות הזקנים מס נבונים מן האדם שאפי טפחים חסור ליבש עליהם לכאילו מסתמא בגילון עצמן למי וכל שכן בענפים ואע"ג דבשרשים ליכא מידי למינזר לפיולו הכי כל תשמיש שבגילון נאסר משום גזירה שמא יעלה ויתלוש לכל גוון נבוהים השרשים שאפי טפחים מותר ליבש עליהם לכארעא שמיכתא למי: **גמ'** **איתמר שרשי אילן הבאים מלמעלה מג' לתוך שלשה.** כלומר לאחר שנתנבו חזרו ונכפפו **רבה אמר מותרין.** לכיון שהכפפו **לפחות מג' כארעא למי ורב ששת** חולק כיון שחותו ענף עצמו נאסר מתחלה היאך יבא לו היתר כשנגיל יותר **הרי הוא כח מכח לישורא** ולכך אין הוא שיאסר: [קף ק.] **אבל בור ושיח ומערה מטפס ועולה וכו'.** כלומר מותר לירד שם ולעלות משם בין יש בשם מים בין אין בשם מים ושמא תאמר משום טורח אסרו חכמים לעלות בגילון ואם כן ליהוי נמי אסור כבור ומערה קמ"ל שאין הטעם אלא משום שמא יעלה ויתלוש וכבור ושיח ליכא למינזר מידי שרי: **צדו אחד שוה לארץ אסור.** כיון שמשלש עליו נבוהין מן הארץ ג' טפחים אסור ליפיולו לליבא לרבה אע"פ שצדו אחד שוה לארץ: **[אין] נתלים באילן.** משנה בארץ: **נשענין.** נסמך בגבו לגוף הגילון ואע"ג לליכא למינזר כבי הא גוונא מידי גזרי כולהו משום שמא יעלה ויתלוש: **מבעוד יום.** אם עלה מבעוד יום **וקשם עליו היום לא קנסינן ליה** להא לא עבד שום איסורא בעלייתו: **משחשיכה.** לעבד איסורא בעלייתו קנסינן ליה: **בשוגג.** אלא [היה] זוכר לשבת לא קנסינן ליה: **במזיד.** קנסינן ליה ולא ירד: **אסור שיהלך ע"ג עשבים.** כלומר לחיס משום

תולש לכבל **יכשיס כתלושים למו:** [קף ק:] **בימות החמה.** שנוטיס ליבשות וקרוכים ליכבר לשור: **בימות הגשמים.** שסס לחיס [יותר] מותר: **דשיים מסאני שרי.** נועל מנעלים מותר חינו נועל מנעלים לשור לפי שהעשבים נכנסים בין **קשרי לנבעות רגליו ונתלשין: כל**

גמ' אם אין נופו גבוה מן הארץ ג' טפחים פי' כיון שאין בינו ובין הארץ ג' טפחים הוו להו כלבודין לארץ ונמצאו כמחיצות לפיכך מותר לטלטל תחתיו של אילן ואוקמה רב אחא בר יעקב בפרק הישן דעביד להו בהוצא ודפנא כי היכי דלא ליזול וליתי ברוח מצויה דכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה אמר ר"ה בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים (דף ק.) משום דהויא דירה שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה אלא בבית סאתים שהוא ע' אמה ושיריים: ואם שרשיו גבוהין מן הארץ וכו'. מפני שאסור להשתמש באילן בשבת אבל אם אינן גבוהין שלשה טפחים הרי הן כקרקע ומותר לישב עליהן: איתמר שרשי אילן הבאין מלמעלה משלשה בתוך שלשה רבה אמר מותרין דכל פחות משלשה לארעא ארעא הוא רב ששת אמר אסורין כיון דמכח איסורא קא אתו אסורין והלכתא כרבה דהא רב יוסף שרא ליה לאביי כותיה דרבה: תנו רבנן שרשי אילן הגבוהין מן הארץ שלשה טפחים אם יש חלל תחתיהן ג' ואע"פ שצדו אחד שוה לארץ ה"ז לא ישב עליהן לפי שאין עולין באילן ואין נתלין באילן ואין נסמכים באילן ולא יעלה עליהן מבעוד יום לישב שם כל היום כולו אחד האילן ואחד בהמה אבל בור שיח ומערה וגדר מטפס ועולה מטפס ויורד אפילו הן ק' אמה: תאני חדא עלה אסור לירד ותניא אידך מותר לירד לא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשכה ואי בעית אימא הא והא משחשכה ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד: אמר רבה בר רב הונא אמר רב (דף ק:) אסור לאדם שיהלך ע"ג עשבים בשבת שנא' (משלי י״ט:ב׳) ואץ ברגלים חוטא תאני חדא מותר להלך על גבי עשבים בשבת ותניא אידך אסור לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים ואי בעית אימא הא והא בימות הגשמים ולא קשיא הא דסיים מסאני והא דלא סיים מסאני דסיים

הכופה את אשתו לדבר מצוה. תמיס: **דכתיב ואץ ברגלים חוטא. לשון תמיס כמו בין רגליה כרע נפל שכב** (שופטים ה׳:כ״ז) ואין הוא ל' לוחץ לכתיב (בראשית יט) ויחיץ המלאכים ומתרגמינן ולחיקו: **גם בלא דעת נפש לא טוב.** ריבים להאי קרא ואין ברגליס חוטא: **נפש לא טוב. חיוס טובים הבניס שנעשים בלא דעת האשה שהיה בעלה לוץ ברגליס: הבועל ושונה.** בעל כרחה: **יבעול וישנה.** לפי **שמחמת כיאה לשמוע האשה לוכשת תאוה ומתרת להזריע בביאה שנייה** משל"כ האיש שכבר הזריע ברחמה לפיכך יולדת זכר מפני שהאיש מזריע לחריף ויהיה זרע הזכר העליון ועולה נכר: **אם היה בית אפל מותר.** לשמש לפי' כיוס להא ליכא למינזר שמא ירחה כה לבר מנונה: **מאפיל בכסותו.** על לשמו ומותר: **מתני'** הלות שבמוקצה שהוא מוקצה בחנך לנניעות ועשו לו מחיצה שלקשין ולות של קשין וכן פרעת החנך שסונרים אותה בחקשין וכן קונין ופעמים שסונרין את הלו במחלפות ואין להס ניר ולא עורת ללת ולא מן מסקוף תלמעלה ולא מלבן מן הלד כעין שלר ללתות: **אם אינן גבוהין מן הארץ ג' טפחים.** כשנרחין בחרן למו ואין פותחין ונועלין בהן מסוס למיחזי כבונה כיון שאין עליו תורת לות עשוי מלתמול ועכשיו הוא שסונר בפני הפרצה ובהגבהתו מעל החרן הוא מטלטל לבר שאין בו תורת כלי:

מסאני מותר דלא סיים מסאני אסור: והשתא דקי"ל כר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר אפילו כולהו שריין אמר מרי * בגמ' הגי' רמי בר חמא אמר רב אסי ובד"ס הגי' רמי בר אבא בר אבא אמר רב אשי אסור לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה שנא' ואץ ברגלים חוטא: אמר רבי יהושע בן לוי כל הכופה אשתו לדבר מצוה הויין לו בנים שאין מהוגנין אמר רב איקא בר חנינא מאי קראה גם בלא דעת נפש לא טוב תניא נמי הכי גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה אשתו לדבר מצוה ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה איני והאמר רבא הרוצה שיהיו לו בנים זכרים יבעול וישנה לא קשיא כאן לדעת כאן שלא לדעת. גרסי' בפרק כל היד (דף יז.) אמר רב חסדא אסור לאדם שישמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך מאי תלמודא אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום אמר רבא אם היה בית אפל מותר אמר רבא ואיתימא רב פפא ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש: **מתני'** (דף קא.) הדלת שבמוקצה וחדקין שבפרצה

גמ' ומחצלת. סל קנין: קנקן. הוא כלי שמוחזין בו מחורי המחריסה כשחורסין ויש שנועלים בו ומעמידין חותו במקום לתת שנועלין חותו בחמעא הפתח כדי שלא תצא הכשימה: [דף קא.] **בזמן שקשורין ותלויין. לענין לתלייה הוא לקפיל לחבל לגבוהין מן הארץ שלשה טפחים לא** קפיל: **בשיש** להן עיר שיש להם **תורת כלי ולא מיחזי כבונה** שאיכר לכל שלא הוסם שם לקבישות שלא לעורך שעה: **כשהיה** להם עיר אע"פ שאין להם עכשיו: **דלת אלמנה. לתת שהיא לאלמנה מתיקוניה: דחד דפא. עשויה מקרש אי להכא ולהי מיחזי כבונה ונותן הקרש בכותל שאין בה היכר לתת: גושמא. בריחים המחברים לותה: מתני' לא יעמוד אדם ברה"י ויפתח ברה"ר כו'.** כלומר ויקח מפתח המונח ברה"ר ויפתח בו פתח חנות שברה"ר ואע"פ שאין ממקום המפתח על הפתח ל' לחות נזירה שמא יכנים המפתח בילו: **וכן לא יעמוד אדם ברה"ר ויושיט אצבעו למעלה לרשות גבוה י' ורחב ד'. כגון שהיה מפתח החנות מונח על גבה ויטול לותה משם ויפתח בה החנות והוא גבוה למעלה מי' נזירה שמא יכיאנו לאלו לתוך י': אלא א"כ עשו לו מחיצה ויעמוד בתוכה.** וכן לסיפא וכן לריבוי קאי שאם יעשה מחיצה סמוך לפתח מבחוץ מרה"י לרה"י קא מטלטל ולחרינן בגמרא לחסורי מחסרא ממתני' ממקום זה והכי קתני וכן לא יעמוד לאלם ברה"י ויפתח בכרמלי' כגון **שערי גינה שבגינה כרמלית** אע"פ שיש לה מחיצות נעשות על ידי אלם לפי שהזרעים מבטלין המחיצות וקא אלם **ר"מ לעמוד בה ולהוסיף ידו על מקום גבוה י' ורחב ל' שהוא רה"י וליטול מפתח ויפתח המנעול מתוך הגינה שמא ימסוך המפתח אליו למחמיר ל' מחיר לפי' ברשויות לרבנן ושתם שערי גינה מנעוליהם גבוהים עשרה ורחבים ל' ורשות היחיד הן: אמרו לו וכו'.** רבנן פליגי עליה לר"מ לפילו ברשויות לאורייתא כגון והמחצלת אין נועלין בהן אלא אם כן גבוהין מן הארץ: **גמ'** הדלת פירוש דלת שבמקום מוקצה כגון דגבוה מכרמלית דנעשה מוקצה ממנה והוא כגון דיר וסהר דעשה לו דלת: וחדקין שבפרצה: הם הקוצין שבהן סותמין את הפרצה שלא יכנס בה גנב או חיה רעה: ומחצלאות אין נועלין בהן אלא אם כן גבוהין מן הארץ: ורמינהו דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב אמר אביי בשיש להן ציר רבא אמר כשהיה להן ציר פי' כדכתיב (משלי כ"ו:י"ד) הדלת תסוב על צירה תנו רבנן סוכי קוצים וחבילי קוצים שהתקינן לפרצה שבחצר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביו"ט תאני ר' חייא דלת האלמנה שאינה נגררת אין נועלין בה בשבת היכי דמי דלת אלמנה איכא דאמרי דחד שיפא ואיכא דאמרי דלית לה כישאמא פירוש חד שיפא לוח אחד ודקדוק המלה שבבא מלשון (הושע ח':ו') כי שבבים יהיה עגל שומרון ושקעו בי"ת אחד בחברתה ואמרו שיבא ועוד החליפו בי"ת בפ"א * גי' הרא"ש ואומרין וגרסינן שיפא כדגש ופירוש כישאמא ויש שגורסין גישתמא היא האסקופה התחתונה שאין לה כן אלא מורידין אותה על גבי הארץ וכשפותחין שומטין אותה ועוקרין אותה ואין נועלין אותה בשבת: **מתני'** לא יעמוד אדם ברה"י ויפתח לרה"ר ברה"ר ויפתח לרה"י אא"כ עשו לו מחיצה גבוה י' טפחים דברי ר"מ אמרו לו מעשה בשוק של פטמין שהיה בירושלים שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח ר' יוסי אומר בשוק של צמרים היה: **גמ'** שוק של פטמין שוק של עופות כדאמרינן ביו"ט (דף כט:) הולך אדם אצל פטם הרגיל אצלו ואומר תן לי תור אחד או גוזל אחד: (דף קא:) תנו רבנן שערי פתחי גנה בזמן שיש להן בית שער מבפנים פותח ונועל מבפנים מבחוץ פותח ונועל מבחוץ מכאן ומכאן פותח ונועל מכאן ומכאן אין להן לא כאן ולא כאן אין פותח ונועל לא כאן ולא כאן וכן חניות פתוחות לרה"ר בזמן שהמנעול למטה מי' מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה בזמן שהמנעול למעלה מי' מביא מפתח מערב שבת ומניחו במנעול למחר

רש"י ורש"ר ללא בעי ליסמו ורובו למקום שהוא מטלטל בו ללא נזרינן שמא יסמוך חפצים עריכין לו מבחוץ שאם היו חפצים עריכים לו לפי רבנן מולו לנזרינן ללא כיון שאין המפתח ערוך לו ללא לפתוח החנות לו נזרינן שמא יביאנו לליו וכ"ש **בשערי גינה שהן כרמלית** ומנעולין רש"י ללא נזרינן ומייתי ליה מקום של פטמין שהיה בירושלים וירושלים כרמלית היא לכיון **שלתוניה ננעלות בלילה לא מיקרי רש"ר** ללא לין כרמלית יש לה ואפילו הכי היו עומדין בקרקע שהוא לפני החנות **שהוא כרמלית ומניחין המפתח בחלון שהוא על גב** הפתח שהיה רחב ל' ונוטלו משם ופותח ונועל בו החנות אע"פ שרגליו עומדות בכרמלית ש"מ ללא נזרינן ברשויות לרבנן: [דף קא:] **של צמרים. מוכרי צמר** ולא פליג רבי יוסי ואמרו לו ללא שניהם חולקין עם רבי מאיר: **גמ' שערי פתחי גינה. שתם מנעוליהן גבוהים י' ורחבים ל' ורש"י הן: בית שער. בית קטן ופתח הגינה פתוח לו ובשערי גינה הסמוכים לרש"ר עשקינן מלקתני סיפא וכן חנויות פתוחות לרש"ר** פותח ונועל מבפנים **לבית שער רש"י הוא כמו** המנעול וכמו כן כשבבית שער מבחוץ: **אסורין מכאן ומכאן.** לפי **שהמנעול רש"י הוא ואע"פ שהמפתח מונח עליו נזר ר"מ** שלא **לעמוד ברשות הרבי ולא בגינה ויטול מפתח מהמנעול שהוא רשות היחיד לשמא יביאנו לאלו לרשות הרבים או לכרמלית: וכן** חנויות פתוחות לרשות הרבים וכנגד **מפרש לבאסקופה כרמלית** (בגינה) קא מיירי: **שערי חנויות פעמים שמנעוליהם גבוהים או נמוכים לפיכך נתן בהם חילוק** בזמן שהמנעול למטה מי' מביא מפתח מע"ש ומניחו באסקופה שהיא כרמלית למחר פותח ונועל בו שאם יש בו ל' על ל' מקום פטור הוא ומכרמלית למקום פטור קא מטלטל:

ובזמן שהמנעול למעלה מי'. לקמן מוקמינן להאי מנעול ליתי כיס ל' על ל' ויש בו לחוק **בתוך הלוח לתוך רחב המנעול כעובי של לוח ולהסליס רחב המנעול** לל': **ור' מאיר סבר חוקקין להשלים. רואין אותו כאילו הוא חקוק** ומתוך שהוא רחי"ו ולפיכך מתרץ ר'

מאיר שמלפני השבת ישתמש במנעול וכשנסגר מחזירו על המנעול אבל אינו יכול לתתו בחסקופה למרחי"ו לכרמלית קל מטלטל ונס נראה מכאן מחזר בו רבי מאיר מאי שאמר במשנה לבעלי רחבה ורובו לפנים מרחי"ו לכרמלית ואכתי קל **שרי שהרי החסקופה כרמלית והמנעול** רחי"ו וקל שרי לטלטל ולא גזר לילמא יתני לאיתויי אלא וחכמים מתירין בתחלה לטלטל מן החסקופה למנעול אע"פ שהוא למעלה מעמידה לסבירא להו אין חוקקין להסליס ומקום פטור הוא המנעול ואם רוצה מניחו בחלון שהוא על גב הפתח שנס הוא מקום פטור אבל אם היה בחלון ל' על ל' לסור לפי שהמפתח **הונח בתחלה בחסקופה שהיא כרמלית והחלון הוא רחי"ו** ועכשיו נתלש שהוא מחליף מכרמלית לרחי"ו דרך מקום פטור וסבירא לן לשמור להחליף לפילו כרשויות לרבנן: **מתני' נגר שיש בראשו גלוסטרא. קכי"ל כלע"ז שתוחבין אותו בחסקופה לנעול הלת** ופי' כיס ברחבו גלוסטרא כלומר **שרחבו עבה ורחוי לבוכנתא לכתום ולסחוק בו פלפלין** ולע"פ כיס בו תורת כלי לסבר ר' לליעזר בשבת **לכיון שאינו קשור ותלוי בלת** כשאר יתידות של עניס העומדים להיסק למי שאסור לטלטלם וכשנוען הנגר בחסקופ מיחזי כבונה: **ור' יוסי מתיר. לתורת כלי עליו משום גלוסטרא** וכיון לכלי הוא לא **מיחזי כבונה: גמ' בניטל בחנלו כשהוא קשור ותלוי בחבל של קיימא שרשוי לטלטלו על ידי אותו חבל** ואינו נפסק בילים: **כולי עלמא לא פליגי דשרי. כיון שקשור ותלוי יפה מוכח מילתא לנעול ולא מיחזי כבונה: כי פליגי בשאין ניטל באגדו.** כלומר **שהחבל** לק ואס היה רוצה ליטלו **משם על ידי אותו חבל** מיד היה נפסק: **ר' אליעזר סבר כיון שאינו ניטל לא. להוה ליה כמי שאינו קשור ותנן לקמן נגר המונח שאינו קשור בלת אין נועלין בו ואלו נמי מונח הוא ומשום גלוסטרא לא שרינן ליה: ור'** יוסי סבר גלוסטרא מסניא ליה שנראה כלי וכיון לכלי הוא לא הוי כבנין לניכר לכל ללפי שעה משמיט שס: **מתני' נגר הנגרר כו'. שקשור בלת בחבל ואינו תלוי שהחבל חרוך ומתוך שהוא נגרר**

ארבעה על ארבעה ויש בה לחקוק ולהשלימו לארבעה ר"מ סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים: **מתני'** נגר שיש בראשו גלוסטרא רבי אליעזר אוסר ורבי יוסי מתיר א"ר אליעזר מעשה בבית הכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להם רבי יוסי אומר איסור היו נוהגין בו והתירו להם: **גמ'** בניטל באגדו כ"ע לא פליגי דשרי כי פליגי (דף קב.) בשאין ניטל באגדו רבי יוסי סבר כיון דיש בראשו גלוסטרא תורת כלי עליו ושרי ורבי אליעזר סבר כיון שאין ניטל באגדו לא והלכתא כרבי יוסי: **מתני'** נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה והמונח כאן וכאן אסור רבי יהודה אומר המונח במקדש והנגרר במדינה: **גמ'** תנו רבנן איזהו נגר הנגרר שנועלין בו במקדש אבל לא במדינה בל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ רבי יהודה אומר * צ"ל זה אף במדינה וכ"ה בגמ' וברא"ש [וכ"ה הב"ח] אף זה במדינה מותר אלא איזהו נגר (הנגרר) שבמדינה אסור כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו ומניחו בקרן זוית אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהוד' אמר רבא והוא שקשור ותלוי בדלת ואם ניטל באגדו אפי' אינו תלוי אלא בבריח של דלת מותר לטלטל כר' טבלא בעי רבי זירא נקמז מהו אמר רב יוסף מאי תיבעי ליה לא שמיע ליה הא דתניא נקמז מותר נשמט אסור רבי יהודה אומר נקמז אע"פ שאינו נשמט אסור ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה בנקמז וטעמא מאי אמר אביי משום דמיחזי כבונה ואם עשו לו בית יד מותר ההיא שרותא דהוה בי ר' פדת דהוו שקלי לה בי עשרה ושדו לה אדשא אמר תורת כלי עליה: ההוא אסיתא דהוה בי מר שמואל דהות מחזקת אדרכא והוו שקלי להבי עשרה ושדו לה אדשא אמר זאת תורת כלי עליה: **מתני'** (דף קב:) מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה והעליון כאן וכאן אסור ר' יהודה אומר העליון במקדש

אינו נראה כקשור ובשאין בראשו גלוסטרא קשור: נועלין בו במקדש. לשמת בעלמא הוא לאינו בונה ממש הואיל וקשור לכך לגמ הואיל ונגרר מיחזי כבונה ואין שמות לרבנן במקדש שכשנזרו לא נזרו שס לפי שהן זריזין וחכמים היו: **והמונח. שאינו קשור כלל להוי בנין ממש ורבי יהודה סבר לאו בנין הוא לגמ לומה לבנין ובמקדש לא נזרו על השבות: גמ' אף במדינה מותר. הואיל ולקשור לע"פ שאינו תלוי: ושומטו ומניחו בקרן זוית.** כשרוצה לפתוח נוטלו משם ומניחו לחוריי הלת ולפי שאין בו טוס היכרא לומה לשלר חציות עץ ללאו בני טלטול נינהו וכשנועלין אותו לחוריי הלת כבר מבטלו שס והוי בנין קבוע: **הלכה כרבי יהודה.** בנגר הנגרר לאותר לפילו במדינה כיון שהוא קשור **לאבל במונח לשרי ליה ר' יהודה במקדש ליה הלכתא כוותיה כיון שאינו קשור שס כלל הוי בנין נמור שנראה כשאר נגרים ויתלות שנועלין בכותלין והבונה כל שהוא חייב ומלאכה לחוריייתא** הוא שלא לאותר **במקדש חון מהקרבת תמידין ומוספין וקרבנות עבור הלוחין לת השבת מנזירת הכתוב: והוא שקשור.** בלת עלמה **למוכח שפי' לנעול** וקאי **ולא שקשור במזוזה** שאחורי הלת וכבריח הלת: **ואם ניטל באגדו. שקשור בחבל חזק: נקמז מהו. שנכנס בחור החסקופה ויוצא הנגר לע הקרקע ונעון בקרקע ועל השתא לייתי בשהחסקופה נבוהה ואין החור נקוב על לארן: והגאון** רבינו שלמה ז"ל לאמר נקמז כמו נקמן הרבה הוא מנוי לעלמו כנגר שעומין בו חרין ומכניסין בו עץ ועומין מסמר בנגר ובעץ כשנועלו מעמיד לותו העץ בתוך החרין שבנגר והוא נסגר וכשפותח מפילו והנגר נופל ופותח הלת: **נשמט מהו. שנפסק החבל שהוא קשור בו והרי הוא נשמט ומונח בקרן זוית: שרותא.** קורה כלמתרגמינן בעל קורתי (בראשית יט) **בטלל שריתי: בי עשרה.** כלומר כל כך היתה גדולה שהיה הם מסוי עשרה בני אדם וללפילו הכי לא לסבר עליה: **אמר תורת כלי עליה.** שרשוי ליסב עליה: **אסיתא.** פירוש מכתשת של אבן גדולה: **אדרכא לתך חטים להיינו חמשה עשר סאין שהוא חצי כור: מתני' מחזירין ציר התחתון כו'.** ציר התחתון **של ללת חנון של שלה ושל תיבה ומגל שפתחיהן מגלייהן לציר התחתון כל זמן שלא יצא העליון נוח להחזירו ואין כאן בנין:** [לף קכ:] **אבל לא במדינה. גזירה שמא יתקע בגרזן ובמקבת להוי מלאכה: והעליון כאן וכאן אסור. לכיון שיצא עליון**

כולו נופל מיל והוי כבונה וקסבר יש בנין בכלים ומלאכה לא התירו במקדש וזוקק בללתות כלים למשוי חילוק בין מקדש למדינה לבא בללתות בתים ובורות ויציע לפי' במקדש למשוי בין עליון בין תחתון: **ר' יהודה אומר העליון במקדש וכו'.** לסבירא ליה לין בנין בכלים וליכא לגלי שבות ובמקדש לא גזרו על שבות: **גמ'** ניר לתת על סילה של שילה שהן כלים: **במקדש מחזירין.** להא ליכא לגלי שבות ללין בנין בכלים: **ובמדינה דוחקין. אם לא יש כולו מחור התקופה אלא התחיל ליטמט לוחקין לותו בחור.** לוחקין בלע"ז לינפש"ץ: **והעליון כאן וכאן לא יחזיר. לכיון שיש עליון כולו נופל והוי כבונה** תמה: **גזירה שמא יתקע. שמא יחזקו בחמריס ובגרזן להוי מלאכה ותתחתון במילינה קלי ללי עליון ובמקדש הויא לה שבות והך חזרה גזירה משום תקועה: של בור ושל דות. להוי בנין המחובר לקרקע תשיב בנין בכל להו: בור** [ב"ב קף סד.] בחפירה ולות בבנין: **מתני' מחזירין רטיה. כהן שלקה בילו ונתן עליה רטיה מבעוד יום והערך לעבוד בשבת לו ביום טוב ונטל רטיה מעל ילו אלא תהא חונקת בינו ובין כלי שרת לחניקה** (זבחים כא.) **פוסלת בה לבעיון ולקח הכהן ובין לחיין לא הוי לקיחה בכהן: מחזירה במקדש. לללי לא שריא ליה להחזירה לא שקיל ליה מילו ומימנע ולא עביד עבודה וזה לחל משלשה לבריים החמורים במסכת ביצה** (קף יח:) **שהתירו סופן משום תחילתן: אבל לא במדינה.** גזירה שמא ימרח הרטיה ומירוח (שבת עה:) **היינו ממחק החמור בחבות מלאכות של שבת: ואם בתחלה. שלא היתה קשורה לו מבעוד יום וכהן זה לא סילק לותה לערוך עבודה: כאן וכאן אסור.** לפי' במקדש להכא ליכא למימר **לין שבות במקדש להא שבות זה שלו ערוך גבוה הוא שלא לערוך עלמו: קושרין נימא במקדש כו'.** כלומר **כנור של לויים לקרבן אם נפסקה בשבת קושרין לותה לקסבר מכשירי מנוה שלא היה יכול לעשותה מלתמול להא היום נפסקה הניחא לוחה לת השבת ולף על גב דקסבר חב מלאכה** מוקמינן לה בגמרא שקושרין בחמנע כלומר שנפסקה בחמנעותה וכשקושרין אם לוזה של קיימא שרי מעכב השמעת קול הנינון ולוזו עושה כי אם לפי שעה על מנת שבת לבל מן השך שמוך ליתקות לחסור **לקשרים להוי קשר של קיימא: ואם בתחלה. שלא היתה אם ניחא מעולם שהיה יכול לעשותה** מערב שבת לו מערב יום טוב לפילו במקדש לחסור **וקסבר הלי תנא** עיקר שירה בכלי שאם היתה עיקרה בפה לא היו מתירין במקדש לפילו קשירה בחמנע: **חותכין יבלת במקדש כו'.** יבלת **וירו"לה בלע"ז והוא מוס לתמיל כלכתיב** (ויקרא כ"ב:כ"ב) **או חרוץ או יבלת יבלת** למתניתין הוא שם המוס **ויבלת** לקרית הוא שם **אם** התוחר על מקול עורת **[משום לקרית כתיב יבלת** לא תקריבו. ולוזו מקריב היבלת חלא הבאתה בעלת היבלת. וכן הוא עורת] ולקל חמרינן הכא חותכין לותה ביל קלמר ללי בכלי כלן וכלן לסור **לע"ג לכי עביל נמי ביל מתקן הוא והוה ליה חוקך מבעלי חייס והוא תולדה לנוזז לפילו הכי כיון לללחר יל קל עביל שלין לרך כן לחתכה חלא בסכין לין כלן חלא שבות:** [קף קנ.] **ואם בכלי כאן וכאן אסור. לחב מלאכה הוא הוחיל ולוזו משנה מכמות שעושה בחול: גמ' רטייה שפירשה. שנפלה וכמלינה מיירי ולהכי נקט פירשה שהוא לא נטלה מלעתו: מחזירין.** למילתא דלא שכיחא היא ולא גזרו בה רבנן וכי קל לחמרינן במתניתין שנטלה לבל לא במלינה מיירי שנטלה משם בכוונה: **ר' יהודה אומר כו'. אם נפלה כולה לין מחזירין לבל אם הוחלקה לוחקה** למעלה לו למטה כפי מה שלריך: **ומגלה מקצת רטיה.** לליבא דלברי הכל מולה זה: **ורטיה עצמה לא ימרח.** לא יחליק **נומות הנעשות ברטיה למירוח חייב משום ממחק:** [קף קנ:] **לא שנו. לתנא קמא שרי להחזירה: אלא שפירשה על גבי כלי.** כלומר **שנפלה לו על גבי הכר לו על גבי הכסת: אבל על גבי קרקע אסור.** לכל כתחלה למי ולסור משום מחיקת שמנים: **אבי סדיא. נפלה ליה על הכר שבמרלסותיו כמו שמתרגמינן מרלסותיו לסלוניו: לא סבר ליה למר להא דרב חסדא. למוקי פלוגתייהו כשנפלה על הכלי ולפילו הכי קלסר ר' יהודה ולמר שמואל הלכה כרבי יהודה: לא שמיע ליה. הא לרב חסדא לתנא שבירא לי לכי פליג ר' יהודה כשנפלה על גבי קרקע לבל בנפלה על גבי כלי מודה להוא ליה כהוחלקה בעלמא: מתני' כהן** שלקה **באצבעו כורך עליו גמי. ולף על פי שהגמי מרפא לת המכה הוחיל והשתא מיהא ערוך עבודה הוא לללו חורח לרעת שתרפא מכתו עם העבודה ומכסה לותה בגמי: אבל לא במדינה.** לרפואה בשבת שבות הוא ולסור **ואם להוציא דם. שמלקה בגמי להוציא לתר** כלן וכלן לסור **שלין זה ערוך עבודה ועוד לה"ל חובל ולב מלאכה לא שתרי לגבייהו: בוזקין מלח וכו'. מפזרין ומכתתין מלח על הכסם מפני שהוא חלק וכשהגשמים נופלין עליו מחליק ובוזקין הוא נשון כתית כלחמרי כפי שני. ליומא** (קף כנ:) **ממאי להאי ויפקלם בכזך ליטעון למיכזיך הוא ועוד כמרלה שבזך מפרש בחגיגה** (קף יג:) **כאור היוצא מבין החרסים שנורפין בהם הזהב והם נקובים וסלוקים** ולשבה יוצלה בו **כמרלה ירקרק או לחמלם: אבל לא במדינה.** מפני שהוא כמתקן חגרו כלי להלך בו והרי הוא כבונה: **ממלאין מבור הגדול ומבור הגולה. כך שמם** מלמון (זכריה ל':כ-נ') ונונלה על רלשה **ושניהם בנשכות העזריה: בגלגל.** טורנ"ו והתחתון במדינה: **גמ'** ת"ר ציר דלת של שידה של תיבה ושל מגדל במקדש מחזירין ובמדינה דוחקין והעליון כאן וכאן לא יחזיר גזירה שמא יתקע ואם תקע חייב חטאת של בור ושל דות ושל יציע לא יחזיר ואם החזיר חייב חטאת: **מתני'** מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה ואם בתחלה כאן וכאן אסור קושרין נימא במקדש אבל לא במדינה ואם לכתחלה כאן וכאן אסור חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינה ואם בכלי כאן וכאן אסור: **גמ'** תנו רבנן רטיה שפירשה מעל גבי המכה בשבת מחזירין אותה בשבת רבי יהודה אומר החולקה למטה דוחקה למעלה החולקה למעלה דוחקה למטה ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי מכה ורטיה עלמה לא יקנח מפני שהוא ממרח ואם מרח חייב חטאת אמר רב חסדא מחלוקת בשפירשה על גבי כלי אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור להחזירה וקי"ל הלכה כתנא קמא ואף ע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה לית הלכתא כותיה דהא רב אשי דהוא בתרא עבד עובדא כתנא קמא דאמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא ונפלה ליה אבי סדיא ואהדרה ואמרי ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא מחלוקת שפירשה ע"ג כלי אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור להחזיר ואמר רב יהודה הלכה כרבי יהודה אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי: **מתני'** (דף קג:) כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש אבל לא במדינה ואם להוציא דם כאן וכאן אסור (דף קד.) בוזקין מלח על גבי הכבש שלא יחליק וממלאין מבור הגולה ומבור

בלע"ז: **אבל לא במדינה. וטעמא מפרש בגמרא שמא יחמרו ממלח לנינתו ולחורכתו** הוא לו שמא יוסיף יותר ממה שצריך לו לפתות ויצטרך מסמותר לנינתו ולזרעיו המזרעים בחורכתו: **בור הגולה.** היה בעזרה כמו שסגינו בסוף מלות לפסח הגולה שם בור הגדול בגלגל בשבת ומבור הקר ביום טוב: **גמ'** דרש רבא חצר שנתקלקלה במי גשמים מביא תבן ומרדה בה וכשהוא מרדה בה לא ירדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה: וממלאין מבור הגולה. תנן בסוף מדות לשכת הגולה שם היה בור הגול' והגלגל נתון עליו ומספקין משם מים לכל העדה: עולא איקלע לבי רב מנשה אתא ההוא גברא טרף אדשא אמר מאן האי ליתחיל גופיה דקא מחלל שבתא א"ל רבא לא אמרו אלא בקול של שיר בלבד ואותבינן עליה דרבא מהא דתניא מעלין בדיופי ומטיפין מי ארג לחולה בשבת לחולה אין לבריא לא מאי לאו כגון דניים ובעי לאיתעורי וש"מ אולודי קול אסור ופריק כגון דתיר ובעי לאונומי והינו טעמא דלבריא אסור משום דמשתמע קלא דזמזומי שהוא כלי שיר פירוש דיופי מניקות ששואבין בהם יין ופירוש מי ארג כלי שפיו צר מלמעלה ורחב מלמטה ובתחתיתו נקבים קטנים שמוציאין את היין וכשנופלין בתוך כלי מתכות נשמע הגלגל קבוע בו והגלגל נתון עליו ומסס מספיקין מיס לכל העזרה בור הגדול לא מניע לו עיקר בעזרה חון ממקום זה ולפסר שבו היו מסקעין לת מי הכיור כלתנן ביומא(לקמן לז.) לף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה כי בבור הגולה מלחר שהגלגל נתון עליו והוא שימ"ש בלע"ז וכלשון לנגלה נגלע לטנטליי"ן וכלשון תוספתא עשה היולך יכול הכיור להסתקע בתוכו ע"י מוכני ולא יתכן שלא בבור לחרוך מלא ולפסר לומר שבזה הבור הגדול היו מסקעין ממנו: **ומבור הקר ביו"ט.** ממלאין כמו כן בגלגל לף במלינה מה שאין כן בשאר בלרות הנובעין שאסור לעשות בגלגל וכבי תני בברייתא שלא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה [נביאים שביניהם והתירו להם ולא] נביאים שביניהם בלבד התירום להם שלא מנהג לבותיהם בבי"ד שלהם: **שרץ הנמצא במקדש וכו'.** כלומר שמלאוהו מת: **כהן מוציאו בשבת.** ולא חיישינן לטלטול לפי שאין שבות במקדש: **בהמיינו.** בלשנטו ולע"ג למטמא ליה לאכנטו שהוא קדש לפיכך **הכי עדיף ונוח להרבות טומאה** משסקה על שנאחז **לחר עצת של עץ שהוא מפסוטי כלי עץ** ואינה **מקבלת טומאה** וכיולו **לא יגע** ללא ליטמא בהם נופו **הלכך בהמיינו לוחזו** ולא יגע בו **לשרץ לינו מטמא במשא והלכנו שמיטמא בשרץ לינו מטמא לת הכהן** לאוחזו להוא ליה לאכנטו לשמון לטומאה והלכה רווחת שאין לחם **וכיוס מטמאין** ללא מלא הטומאה בלבד גם במקרא **לא מניעו טומאה** לאם **ולכליס** ללא מן השרץ **והנבלה וכיוצא בהם שהם לא הטומאה לבל** לשמון **לטומאה** לו שני **לטומאה מטמאין לוכלין ומשקין כלכתיב** (ויקרא י"א:ל"ג) **וכל כלי חרס לשר יפול מהם לל תוכו וגו' להוי ליה כלי חרס** לשמון **לטומאה מכיון שנתנה השרץ בתוירו ולע"פ** שלא נגע **והכלי חוזר ומטמא** מה **שבתוכו** ולמרינן התם **בשמיטת חולין בפירקא** קמא יכול אם היו כליס בתוכו **יטמאו** מחמת כלי לשמון ת"ל **כל** לשר בתוכו יטמא **ומניך** ליה **מכל** האוכל לשר יאכל **לוכלין ומשקין מטמאין** מחמת הכלי **ואין כלי** לשר מיטמא מחמתו: **רבי יוחנן [בן ברוקא אומר] בצבת של עץ.** שהוא מפסוטי כלי עץ. [לף קז:] **שלא לרבות את הטומאה. לטמא לבנט הטהור ונוח לו להסתותו** אם **ולחזר לשר הנעצת מלהרבות הטומאה: מהיכן מוציאין אותו.** בשבת: **מן ההיכל ומן האולם. לבל בעזרה** אם **נמצא מכסהו בסיר** של **נחושת ומניחו עליו על** מנלקי שבת לתרנוס ועשית סירותיו לשמן (שמות כ"ז:נ') ותעביד פסכתרוותיה למיספי קיטמיה והוא השנוי במסכת תמיד [פ"ה] ושלשה לבריס מסמשת כופין אותו על נבי נחליס ועל השרץ בשבת ומוריחין בו לת הלשן מעל נבי המזבח ולע"פ שהעזרה קלוסה כמו ההיכל ובין האולם ולמזבח שאסור ליכנס טומא לשם לפיכך הכי החמירו בקלוסת היכל ואולם: **ר' עקיבא אומר כ"מ שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.** והיל מסער ניקנור ולפניס. : **משם מוציאין אותו ולשאר כופין עליו פסכתר.** ובגמ' מפרש טעמייהו: **רש"א כ"מ שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות.** ומקשינן בגמ' הל לר"ש להיכל קלי ומעני הסם קלי להא לקתני [לף נב:] מי שהחזיק לו חון לתחום לפילו לחת לחת לא יכנס ר"ש לומר לפילו ט"ו לחת יכנס שלין המשוחות ממנין לת המלות מפני הטועים פירום שלין החכמים המולדין התחומין מנמנמין לת הסלה למלול לותה בלקלוק לבל מקנרין לותה מפני הטועים שלא יעלו מעט חון לתחום עליין הס בתוכו על פי הסלה המכוונת ולפיכך יכנס וט"ו לחת פרסתיה (בפ') [בסוף פרק] מי שהוציאוהו נכרי לו רוח רעה והיינו לקלמר הכא הסלך נתנו לך שבבר הוא בתוך תחומו ומקשי בגמ' היכי שייך למתני עלה שלא התירו לך ללא מסום שבות והלא בהלי מילתא לתחומין לפי' שבות נמי ליכא כלפריסית שהוא לא יצא עליין חון לתחום ומתרץ שזה שלמר שלא התירו לך חכמים אלא מסום שבות לחילתא לחריתי קלי לקלמר תנא קמא לעיל [לף קכ:] לגיטא בלחמא שכנור שנפסקה לבן לוי קושרין לותה בשבת לפי שאינו **קשר של קיימא** מפני שמעשה הקשר לת הגיגון וקלמר ליה ר"ש ללא **התירו לו במקלם ללא** לבר שאין בו כי אם שבות במלינה לסיינו עניבת הגיטין שהוא שבות במלינה הוחול ואינו ערוך לה בלל ובלותה עניבה אי לפשר שיבא לידי חיוב חטאת לעניבה חיוב **קשר של קיימא** בלל לבל הקשרים לשיפסר שיבא בה לידי חיוב חטאת לפילו **קשר של קיימא לא התירו לך לפילו במקלם** לגמור רבנן על בל הקשרים לע"ג ללא שבית לה שלא יבא לידי לבריו כ"ש שהתירו לך (בתחומין) [בגיטין] לא התירו לך ללא לבר שאין בו כי אם שבות הקל שאי לשפסר לו לבוא לידי חיוב חטאת. ובלי ללא יקשה לך על לבריו ר"ש היאך הוא מיקל בעניינו לתחומין לסיכא למן לסמר לסית בה לרבות לסיסורא לסורייתא לכתיב (שמות ט"ז:כ"ט) אל יצא איש ממקומו וכתיב (יסעיהו נ"ח:י"נ) אם תשיב משבת רגלך ובלן שאנו מחמירין לשפילו שבות הקל אין מתירין במלינה ר"ש מחמיר יותר מסם שאפי' במקלם אינו מתיר שבות שאפשר לו לבוא לידי חיוב חטאת לבך אתה אומר לומר כאן כי מה שהוא מיקל אם בתחומין לא לסקל על אום שבות לרבנן ללא משלך נתנו לך שאין המשוחות ממנין לת המלות מפני הטועים כלפריסית שלא יטעו: **גמ' מביא תבן ומרדה בה.** ללא מבטל ליה **וליכא מסוס לשויי נומות שהיא מלאכה נמורה להוי ככנין לכיון לחזי למיאכל בהמה** או **לטוח החומות לא מבטל לה התס: וכשהוא מרדה לא ירדה וכו'.** לבעיון סיפנס קנת ממעשה חול: **לא בסל ולא בקופה. כלרך חול** ללא בשולי קופה **שנסתברה [ונסלרו] הסוליס: בור הגולה.** כמו גולת הזהב ומפורש בפי' המשנה: **טרף אבבא. הקיש על הלנת בלנרופו והסמיע קול: דקא מחלל שבתא.** לקל סבר עולא כל הולודי קלא לסור: **בקול של שיר. הנסמע כעין שיר בנעימה ובנחת** לליכא למינזר שמא יתקן כלי שיר: **מעלין**

בדיופי. מעלין יין מחבית לחבית ע"י שני קיסם התחובין בחלבסין למניח לחסיתן המסופעים זה כנגד זה ונותן [לחל] מן הקנים בחבית ומוען בפיו בראש קנה הלחל על שמוסך מן היין חליו ומסתלק מסס והיין עולה ויוצא כולו מחליו וליסנך לרכבן ליופי לו

פיות כ' פיות: **ומטיפין מי מרק לחולה. כלי חוח ופיו קנה ושל מקבת הוא ומנוקב בתחתיתו נקבים וממלאו מים וסותם פיו העליון כל זמן שפיו סתום אין המים יוצאין בנקבי' התחתוני' וכשרוצ' נוטל הפקק העליון והמים יוצאין בנקבים טיף טיף חחר טיף טיף ונותן כלי מתכת וכופהו תחתיו וקולן נשמע לחולה: ובעי לאיתעורי. על ידי קול זה שמתיירחין להקיצו בידים שמא יבעת וכיון להקיץ הוא לאו בנעימה ובנחת** עמ"ש ופ"ה לברית לח: **ומשני** לתיר וכעי לחונמי כו': **זמזומי.** ניענע שהוא כמו סיר: **לא יטפח בידו.** על לבו: **ספוק. כף על כף: ירקד. כרגל להשמיע קול להכעית העופות** שמע מינה לחולוני קלא לשור ומפני לא מיתסר משום חולוני קלא אלא משום שמא יטול ערור ויזרוק כריס"ך להכריחס: **נשים המשחקות באגוזים.** לגלגל האגוז ולזרוק קול שרי: **לאשוויי גומות.** הקול כשיר ואותבינן מהא דתניא המשמר זרעיו מפני העופות ומקשאיו ומדלועיו מפני החיה הרי זה לא יספוק ולא יטפח ולא ירקד כדרך שהוא עושה בחול מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור ופריק רב אחא בר (רב) יעקב לא גזירה שמא יטול צרור לזרוק בהן והדר אותבינן מהא דאמר ר"י אמר רב נשים המשחקות באגוזים אסור מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור ופריק התם לא משום דמשתמע כזמזומי והאמר שמואל נשים המשחקות בתפוחים אסור פי' שמשליכין זו לזו ע"ג קרקע ונוגעות אלו באלו מ"ט לאו משום דאולודי קלא איכא ופריק דילמא אתי לאשוויי גומות לפי שהשחוק בקרקע ותו אקשינן ממתניתין ממלאין מבור הגולה בגלגל במקדש אבל לא במדינה מ"ט לאו משום דאולודי קלא אסור פירוש לפי שגלגל משמיע את הקול ופריק לא גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו ומסתברא לן דהלכתא כוותיה דרבא דאמר לא אמרו אלא בקול שיר בלבד מדתריץ רב אחא בר יעקב כוותיה אלמא כוותיה ס"ל ועוד הא אמרי' אמימר שרא למימלא בגלגלא בשבתא במחוזא אמר טעמא מאי גזרו רבנן משום גינתו וחורבתו הכא לאו גינה איכא ולא חורבה איכא כיון דחזא (דף קד:) דתרו ביה כיתנא אסר להו דאלמא כרבא ס"ל דאי כעולא כלי שיגלגל היטב ולא יעכבנו תל העפר לו הנומא לפיכך הוא מסוס פני הקרקע והוא הלין לחפי' בתפוחים לסור: **אבל לא במדינה.** לאו משום לולודי קלא (לחל) **שהגלגל משמיע קול: אלא גזירה משום שמא ימלא לגינתו ולחורבתו. שמתוך שממלאין בו בלא טורח לחי להשקות בו גינתו וחורבתו** שזרוע מזרעים לא נטועה מנטועים ק"ג שמתוך שהוא ממלא מים רבים וק"ג לכולם להשתותם מה שיאחר לו מסס יפתח החתם ויכנסו לגינתו הסמוכה אם: **ר' אלעא איעצר בסידרא.** נתעכב בבה"מ וכשבא לביתו מצאם ישנים ולא רצה להקיש בקלת ויצן כל הלילה לפני הלת ס"מ לכל לולודי קלא לסור וקע"פ שאינו עשוי בנעימה ובנחת: **הכא לא גינה וכו'.** לפי שבתוך העיר היה: **תרו בה כיתנא. שורין בו פשתן: מאי בור הקר. לשון מקור כלכתיב כהקיר בור מימיה כמו שמעיין מיקר מימיה כשנובעין ומתחלשין ומוסיף** כן הוקר לעתם: **ביר.** כמו בחל: **נביאים שביניהם. חגי זכריה ומלאכי: מנהג אבותיהם.** היו בלותו הבור ולא רצו ללמוד **ממנו למלאות בגלגל** בשבת בשחר בורות לפי' בתוך העיר שלין בהן נגות ופרלסין לפי שים לגזור שמא יסרו במים הסה פשתן שלהם: **סליקא** לה מסכת עירובין

ס"ל לא קא שרי למימלא בגלגלא כלל דהא משמיע קול הוא וחזינן למקצת רבואתא דסבירא להו כעולא וסמכי אגמרא דבני מערבא דגרסינן התם במסכת יו"ט * פ"ה הל"ב אמר רבי אלעזר כל משמיע קול אסורין בשבת ר' אלעא איעצר בסידרא סליק לביתא ואשכחון דמכין דמך על תרעא בנין דלא מקש בשבתא ואמרינן נמי רבי ירמיה שרי מקש על תרעא בשבתא א"ל אביי מאן שרי לך ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיין דגמרא דילן להתירא לא איכפת לן במאי דאסרי בגמרא דבני מערבא דעל גמרא דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו הוי בקיאי בגמ' דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא לא קא שרו ליה אינהו: ומבור הקר: מאי בור הקר אמר רב נחמן בר מים חיים שנאמר (ירמיה ו) כהקיר בור מימיה: תניא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה נביאים שביניהן והתירוה להן ולא נביאים שביניהם התירום אלא מנהג אבותיהם בידיהם: **מתני'** שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי ר"י ר' יוחנן בן ברוקה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה מהיכן מוציאין אותו מן ההיכל והאולם ומבין האולם ולמזבח דברי ר"ש בן ננס ר"ע אומר כל מקום שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר ר"ש אומר כל שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות: **סליקו להו המוצא תפילין וסליקא לה מסכת עירובין**

מסכת פסחים

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד נח–סז

יום נח

פרק א

ברי"ף א. **א** [דף ב.] **אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. וכל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. ובמה אמרו שתי שורו' במרתף. מקום שמכניסין בו חמץ. ב"ש אומרים שתי שורות על פני כל המרתף וב"ה אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות:**

גמ' מאי אור רב הונא אמר נגהי. ורב יהודה אמר לילי ומסקינן דכולי עלמא בין לרב הונא בין לרב יהודה [דף ג.] **אור אורתא הוא ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה. באתריה דרב הונא קרי נגהי. ובאתרי דרב יהודה קרי לילי. ותנא** דמתני' מאי טעמא לא תנא **לילי. לישנא מעליא נקט. דאמר ריב"ל לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי עקם הכתוב שמנה אותיות ולא הוציא דבר מגונה. שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ותני דבי ר'**

ברי"ף א: **ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה. שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב. ואומר ותבחר לשון ערומים ואומר ודעת שפתי ברור מללו.** [דף ג:] **הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמי דרבי. ח"א מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה וח"א מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה אמר רבי מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. אמרו לא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו ר' יוחנן והשתא דקיי"ל אור אורתא הוא ודכולי עלמא חמץ לא איתסר** [דף ד.] **אלא משש שעות ולמעלה כדבעי' למימר לקמן אמאי מקדמינן ובדקינן מאורתא נשהי עד מחר ונבדוק בשית. וכי תימא זריזין מקדימין למצות. נבדוק מצפרא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו מלמד שכל היום** כולו **כשר למילה אלא שזריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר. ואמר רלב"י בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה. אמר אביי הלכך האי צורבא מדרבנן. לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר נגהי דארביסר דילמא מימשכא שמעתא ואתי לאימנועי ממצוה.**

ב המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר אם עד שלא מסר לו מפתח. חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק. **ואם משמסר לו מפתח חל י"ד על השוכר לבדוק.** בעו מיניה מרנב"י המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק ולא איפשיטא הך בעיא. ויראה שיכול לבטל והויא ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא ומתוך דברי ר"י משמע אפי' אי חזקתו בדוק כשישנו בעיר צריך לשאול לו. וכן כתב ר' יצחק גיאות ז"ל המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר יום ואינו יודע אם הוא בדוק או אינו בדוק שואלו ואם אינו מצוי בעיר שהלך לו חזקתו בדוק.

ג תניא הכל נאמנים על בדיקת ביעור חמץ אפילו נשים אפילו עבדים ואפילו קטנים משום דבדיקת חמץ. דרבנן והימנינהו רבנן בדרבנן ובירושל' פליגי איכא מ"ד לא תתני נשים לפי שהן עצלניות והן בודקות כל שהוא.

ד איבעי' [דף ד:] **להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי מקח טעות או לא ופשיט אביי דלא הוי מקח טעות בין באתרא דיהבי אגרא ובדקי בין באתרא דבדקי אינהו גופייהו.**

ברי"ף ב. **מ"ט ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בין בגופיה בין בממוניה. תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ד' ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש. דכולי עלמא חמץ משש שעות ולמעלה** צריך לבערו מן הבית מנלן אמר רבא [דף ה.] לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. וזמן שחיטת הפסח בין הערבים מכי ינטו צללי ערב והיינו בתחלת שבע. ואימא כל חד וחד כי שחיט זמן שחיטה קאמר רחמנא. [דף ה:] **תנו רבנן שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ. לפי שנאמר לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ. שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה יכול** יטמין **ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר לא ימצא. אין לי אלא בנכרי שלא כבשתו ואין שרוי עמך בחצר. נכרי שכבשתו ושרוי עמך בחצר מנין. ת"ל לא ימצא. אין לי אלא בבתים. בבורות שיחין ומערות מנין ת"ל בכל גבולך. ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים ובגבולים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מנין ליתן את האמור של זה בזה**

ושל זה בזה. ת"ל שאור שאור לג"ש. **נאמר שאור בבתים ונאמר שאור בגבולין מה שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים אף שאור האמור בגבולין כן. ומה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אף שאור האמור בבתים כן. אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים ת"ל לא ימצא והאמרת שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. לא קשיא הא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות. אי קביל עליה אחריות אסור דהוה ליה כדידיה. כדאמר להו רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו כיון דאילו** מיתבד או מיגנב ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי **כדידכו דמי. ואי לא קביל עליה אחריות שרי.** יש אומרים דוקא ש"ש דחייב בגניבה ואבידה אבל ש"ח לא ודייקינן מלישנא דאילו מיגנב או מיתבד וכן כתב ר"י. ובה"ג כתב דאפי' ש"ח נמי. ומיגנב או מיתבד בפשיעה קאמר. ומשום דבעי למימר ובעיתו לשלומי הוצרך לומר מיגנב או מיתבד. והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' חמץ ומצה הל' ד' כתב שאם הנכרי אלם וכופהו לשלם אע"פ שלא קבל עליו אחריות כדידיה דמי ואסור. יש מן הגאונים שאמרו ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי או אצל ישראל חבירו וקבל הנפקד עליו אחריות הנפקד חייב בביעורו ולא המפקיד אע"פ שהוא שלו כיון שאינו ברשותו. והביאו ראיה ממכילתא דתני התם בבתיכם למה נאמר. לפי שנאמר בכל גבולך שומע אני כפשוטו. ת"ל בבתיכם מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך. יצא חמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו. יצא חמצו של ישראל ברשות הנכרי שהוא שלו ואין ברשותו. וה"ר יונה ז"ל היה אומר דלעולם ברשות המפקיד הוא וחייב לבערו מן התורה. כדאמרינן בפ' מרובה (בבא קמא דף עו.) וגונב מבית האיש. ולא מבית הקדש. כך מצאתי בשם ה"ר יונה ז"ל ולא הבנתי ראייתו. וגם לא כתב לפרש הא דמכילתא שהביאו ממנה ראיה. ונ"ל דדבר פשוט הוא דאע"פ שהנפקד קבל עליו אחריות מ"מ עיקר הממון של הבעלים הוא וכיון שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת ממונו קרינא ביה ביתו. וההיא דמכילתא מיירי בנכרי שהלוה לישראל על חמצו כדתנן בפ' כל שעה (פסחים ד' לא.).

רי"ף ב:

יום נט

ה [דף ו.] **אמר רבא בהמת ארנונא פטורה מן הבכורה ואע"ג דמצי מסלק ליה בזוזי. עיסת ארנונא חייבת בחלה ואע"ג דלא מצי מסלק ליה בזוזי. מ"ט בהמה אית לה קלא דלנכרי היא. עיסה לית לה קלא.** ובתוספתא חלה פ"א בכורות פ"ב קתני בתרווייהו חייבת. ללישנא קמא דרבא ניחא דמירי בדמצי מסלק ליה בזוזי. ואפ"ה פסק רב אלפס כדאיכא דאמרי וכן משמע נמי בירושלמי דגרסינן אהך מתני' העושה עיסה עם הנכרי אם אין בשל ישראל כשיעור פטורה מן החלה. ומה בינה לעיסת ארנונא שהיא חייבת בחלה. תמן ברשות ישראל עומדת שמא ימלך הנכרי שלא ליטלה. הכא בדעת הנכרי היא תלויה. ולישנא משמע אע"ג דלא מצי מסלק ליה מדקאמר שמא ימלך הנכרי שלא ליטלה. ומשמע נמי אפי' אין שיעור חלה בשל ישראל חייב.

ו ת"ר נכרי שנכנס לחצר ישראל ובצק בידו אין זקוק לבער. הפקידו אצלו זקוק לבער. מכאן ראיה דש"ח חייב לבער דסתם פקדון שומר חנם הוא. ייחד לו בית אין זקוק לבערו שנאמר לא ימצא. פרש"י לא קבל עליו אחריות אלא אמר לו הרי הבית לפניך. וקשה דא"כ אמאי נקט ייחד לו בית אפי' בלא ייחד לו בית נמי. ועוד היכי מדקדק מכאן דשכירות קניא דכיון שלא קבל עליו אחריות אפי' לא קנה הנכרי המקום שרי. ופי' ר"ת ז"ל דאפי' באחריות שרי כיון דייחד לו מקום לא קרינא ביה מצוי בביתך. ורב פפא דמפרש קרא ארישא ידע ליה מסברא דכיון דייחד לו בית הוי כמו קבל עליו אחריות על חמצו של נכרי בביתו של נכרי וכן פי' הראב"ד ז"ל:

ז א"ר יהודה אמר רב המוצא חמץ ביו"ט בפסח כופה עליו את הכלי ואר"י אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה י' **טפחים משום היכרא:**

ח ואא"ר יהודה א"ר המפרש לים והיוצא בשיירא קודם ל' יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער אמר רבא הא דאמרת קודם ל' יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל דעתו לחזור אפי' קודם שלשים יום נמי זקוק לבער. ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא העושה ביתו אוצר קודם ל' **יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער ולא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו לפנותו אפי' קודם שלשים יום זקוק לבער והני ל' יום מאי עבידתייהו**

רי"ף ג. **כדתניא שואלין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום. מאי טעמא** [דף ו:] **שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני:**

ט אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל מיד אחר בדיקתו. **היכי מבטל דאמר הכי כל חמירא דאיכא ברשותי דלא** חזיתיה ולא בערתיה ליבטיל ולחשיב כעפרא דארעא והוי הפקר ולאו דידיה ולא עובר עליו בבל יראה ומ"ט צריך ביטול והלא בדק ופינה כל החמץ שנמצא אי נימא משום פירורין דקים (לן) שלא מצא בבדיקה ונשארו ועובר עליו בבל יראה ואע"פ שאינו רואה דהא לא כתיב לא תראה חמץ אלא לא יראה משמע לא יהא לך חמץ במקום הראוי לראיה ואע"פ שאין יודע שהם בביתו מ"מ בל יראה איכא ולכך צריך שיבטל ושוב אין כאן איסור בל יראה. ופריך והא לא חשיבי ומשום פירורין לא צריך ביטול דממילא בטילי והוי הפקר ואין עובר עליהן. **אמר רבא גזרה שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה** כלומר חיישינן שמא באחת מן הזויות היתה גלוסקא יפיפיה שדעתו עילויה ולא בטלה ממילא ולכך צריך לבטל וכי משכח ליבטליה ולמה הצריכו לבטל בשעת הבדיקה **דילמא משכח ליה לבתר איסוריה ולא מצי לבטל ליה דלאו ברשותיה קיימא. דאמר ר' אלעזר משום רבי ישמעאל שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאלו הן ברשותו. ואלו הן בור ברשות הרבים. וחמץ משש שעות ולמעלה. ונבטליה** [דף ז.] **בשית כיון דאיסורא דרבנן עילויה לא מצי מבטל ליה דלא ברשותיה קאי. דאמר רב גידל אמר רב המקדש אשה בחמץ משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא דשרירן ויבישין אין חוששין לקידושין דאיסורי הנאה נינהו. וניבטליה בארבע וניבטליה**

רי"ף ג: **בחמש כיון דלאו זמן איסורא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא** מיפשע ולא מבטל ליה. כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל ויש שנוהגין לבטל בתחלת שעה ששית בשעת שריפה. ואומר אני ששניהם כאחד טובים מדאמר דלאו זמן איסורא ולאו זמן ביעורא משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי וכן היה אומר ריצב"א והטעם לפי שרגילין לקנות פת ביום וגם בפת שיבטל בלילה הוא חוזר וזוכה וגם לא בטל בלילה אלא החמץ שלא ראה ושמא ישאר ממנו כזית. ומה שכתב בתשובת רש"י בתחלת שעה ששית רצונו לומר סוף חמישית קודם שיתחיל איסוריה. **והא דתניא היה יושב בבהמ"ד ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו מבטלו בלבו אחד שבת ואחד יו"ט** הך דשבת משכחת לה בי"ד שחל בשבת. **והך דיו"ט בתלמיד היושב לפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתיירא שמא תחמיץ** דקדם ובטיל ליה מקמי **דתחמיץ אבל לבתר דאחמיצה לא מצי מבטל לה:**

י אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך. דלא תימא אינה כל כך מצוה כיון דאינה אלא לבער את החמץ מן הבית. ומה שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית והוא מצוה מן התורה כדכתיב ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ודרשינן לעיל דביום הראשון היינו בי"ד. אומר אני דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו דהא אמר רבי עקיבא לעיל (פסחים דף ה:) תשביתו היינו שריפה. ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר. מידי דהוה אנותר. לקמן (פסחים דף כו:) אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו ומה שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו בבל יראה ואין מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליו. ומן הראוי שיברך קודם בדיקה על בדיקת חמץ ותקנו לומר על ביעור חמץ לפי שלאחר הבדיקה מיד הוא מבטל והיינו ביעור לחמץ שאינו ידוע לו ומצניע את הידוע לו ואוכל ממנו עד שעה חמישית ואז מבערו מן הבית ועל עסק זה נגררה הברכה של בדיקה שהיא תחלת הביעור ונגמר בשעה חמישית. והא דלא מברכין עלה שהחיינו אע"ג דבאה מזמן לזמן. נ"ל כיון דמצוה זו אינה אלא לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד סמכינן לה אזמן דרגל מידי דהוה אעושה סוכה ולולב לעצמו דמחויב לברך שהחיינו בעשייתו אלא סמכי' ליה אזמן דרגל פ' לולב וערבה ס"ס לז. וי"א שאין לבודק לדבר עד שיגמור הבדיקה ויש מוסיפין עוד יותר ואומרים שאם סח בדברים דעלמא שלא מעין הבדיקה שצריך לחזור ולבדוק ולברך וכל זה אין נראה לי אלא שיש ליזהר שלא יסיח בין ברכה לתחלת הבדיקה ואחר שהתחיל לא הויא שיחה הפסק מידי דהוה אישיבת סוכה וכאדם המדבר בתוך סעודתו דלא הויא שיחה הפסק להצריך לחזור ולברך על הסוכה וברכת המוציא דלא מצינו

דשיחה הוי הפסק אלא בין תפילין לתפילין משום דברכה ראשונה קיימא נמי אהנחת תפילין של ראש ואם סח צריך לברך פעם אחרת להניח תפילין לפר"ת ולרש"י נמי כיון דתרי מצות נינהו ולא מעכבי אהדדי ואם לא סח אין צריך לברך על מצות תפילין א"כ הוי היסח הדעת. ומיהו לכתחלה טוב ליזהר שלא יעסוק בשיחה בטילה עד שיגמור כל הבדיקה כולה כדי שישים אל לבו לבדוק בחדרים ובעליות ובכל מקום שמכניסין בו חמץ. ואם בע"ה אינו יכול לטרוח לבדוק בכל המקומות שבבית יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך לבדוק ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו על סמך הברכה שיברך בע"ה כדתניא בתוספתא דברכות פ"ו עשרה שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולם. **מאי מברך רב פפי משמיה דרבא אמר על ביעור חמץ. רב פפא אמר לבער חמץ . והלכתא על ביעור חמץ** פירוש גם על ביעור חמץ אע"ג דבלבער כ"ע מודו ובעל ביעור פליגי משום דאמר במס' ברכות דף נ. מברכותיו של אדם ניכר שתלמיד חכם הוא והמברך על ביעור ניכר שתלמיד חכם הוא ויודע דעל ביעור נמי להבא משמע כדאמר בפ' כיצד מברכין (ברכות דף לח:) משתבחין רבנן לר' זירא את בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי בברכות הוא אמר להם לכשיבא לידכם הביאוהו לידי כי אתא קריבו ליה תכא ואפיקו ליה ריפתא א"ל לטעום מר מידי אמר לו לישרי לן מר ופתח ואמר מוציא לחם מן הארץ אמר זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא בשלמא אי אמר לן המוציא אמר לן טעמא ואשמעינן הלכתא אלא אמר מוציא מאי קמ"ל במוציא כ"ע לא פליגי אלמא שצריך להשמיענו חדוש בברכותיו ולכך נהגו לברך על ביעור חמץ לאשמעינן דגם זה להבא משמע ושלא יטעו לומר דעל ביעור לשעבר ואם בירך כך לא יצא. ומה שחלקו במטבע ברכות יש מהן שתיקנו בעל ויש מהן שתיקנו בלמ"ד ר"ת ז"ל היה נותן טעם לדבר דכל מצות דנעשות מיד שייך לברך עליהן על כגון על מקרא מגילה על הטבילה על נטילת ידים על הפרשת תרומה על אכילת מצה על אכילת מרור אבל להניח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה יש בהן שיהוי והלשון מורה על כך להיות מעוטר בתפילין ולהיות עטוף בציצית ולישב בסוכה לאכול ולטייל כל היום ולהדליק נר חנוכה יש שיהוי במצותה כדאמרינן בבמה מדליקין דף כא: מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. וכן לשמוע קול שופר יש שיהוי להפסקה בין התקיעות דעיקר מצות שופר על סדר הברכות. ומה שאין מברכין על קריאת הלל ואנו מברכין על מקרא מגילה היינו טעמא לפי שקוראים את המגילה בלא הפסק אבל בקריאת ההלל מפסיקין והצבור עונין ראשי הפסוקים. ועוד דאמרינן בפסחים דף קיז. דעיקר קריאת הלל תקנו נביאים הראשונים לקרותו על כל צרה שלא תבא על הצבור לכשיגאלו גומרין את הלל הלכך שייך ביה האי לישנא לקרות את הלל דכל מצוה שאינה חובה תמיד לא שייך ביה על ומה שמברכין להכניסו וכו' משום דברכה זו לא נתקנה לגמרי על מצוה זו תדע דהא מברכין אותה לאחר המילה אלא נתקנה להודות ולהלל ולשבח להקב"ה שצוה לעשות מצוה זו בכל פעם שתבא לידינו. ומה שמברכין בתפילין של יד להניח ועל של ראש על מצות משום דלא רצו חכמים לתקן שתי ברכות זו אחר זו במצוה אחת שוות ותקנו בשל ראש על מצות שהיא גמר המצוה. וריב"א היה מחלק דמצוה דאפשר לעשות ע"י שליח מברך על אבל מצוה שהוא בעצמו צריך לעשותה צריך לברך בלמ"ד וזו היא קצת סברת הש"ס דלמול משמע דלא סגי דלאו איהו מהיל ועל שופר אנו מברכים לשמוע בקול שופר דלא סגי דלאו איהו שומע ולקרוא את הלל אע"פ דשומע כעונה כמו גבי מקרא מגילה מ"מ מצוה לענות בראשי הפרקי' אע"פ דשומע כעונה. ועל הטבילה אע"ג דטבילת טמאים א"א לעשות ע"י שליח כיון דטבילת כלים אפשר לקיים ע"י שליח לא פלוג. וגם משום דטבילת גרים שהיא לאחר הטבילה. ועל נטילת לולב לפי שפעמים מברך אחר שיצא בו שכבר נטל לא שייך לברך ליטול משום דלהבא משמע והיינו נמי טעמא דעל נט"י. ולהדליק נר של חנוכה אע"ג דאפשר לעשות ע"י שליח אורחא דמילתא הוא שכל אדם מדליק בביתו מפני חביבות הנס וכן נר של שבת ועל ספירת העומר לפי שנהגו שש"צ מברך להוציא את מי שאינו יודע לברך לכך מברכין על. ובתפילין נמצא בספרים מדויקים במצות תפילין וכן כתב רב אלפס ז"ל. ועל התורה מברכין באשכנז לעסוק בדברי תורה. ולפי טעם זה מברכין לאכול מצה ולאכול מרור: **ומיבעי ליה לאיניש לברוכי ברישא והדר בדיק. דאמר רב יהודה אמר** רי"ף ד.

שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. [דף ז:] **אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה. מ"ט דאכתי גברא לא חזי.** ת"ר טבל ועלה בעלייתו אומר בא"י אמ"ה אקב"ו **על הטבילה ומפרשי לה רבנן דבטבילת גר בלבד** קאמר דלא מצי למימר קודם טבילה אקב"ו **אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואח"כ טובלים דהא קי"ל נדה קוצה לה חלה ומחייבא לברוכי להפריש חלה. ותנן נמי** (ברכות כו.) **גבי זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע צריכין טבילה טעמא דראה קרי ופלטה** שכבת זרע צריכין טבילה **הא לא ראה קרי ולא פלטה ש"ז** קורא ומתפלל ואין צריכין טבילה. ור"י מפרש דאין למחות בנשים שמברכות אחר טבילה ולא קודם כיון דאיכא גר דלא מצי לברך עד לאחר הטבילה לא פלוג. והאי טעמא נמי שייך בנטילת ידים שנהגו לברך אחר הנטילה לפי שבבקר כשידיו מלוכלכות לא מצי לברוכי עד אחר הנטילה לכך נהגו לעשות כן אף בנטילה דסעודה. ועוד יש טעם אחר בנטילה כיון דמברך קודם ניגוב גם זו מצות נטילה כדאמרינן בסוטה (דף ד:) כל האוכל פת בלא ניגוב כאילו אוכל לחם טמא:

יא בודקין את החמץ לאור הנר כו' מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ת"ר אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר מפני שאור הנר יפה לבדיקה אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא [דף ח.] **ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר**

רי"ף ד: **נר ה' נשמת אדם חופש.** ואכסדרה דנפישא נהורא נבדקת לאורה אם היה טרוד ולא בדק בלילה כדאיתא בירושלמי הל' א וכי יש חמה בלילה תיפתר בשלא בדק כדתנן לא בדק אור ארבעה עשר בודק ארבעה עשר שחרית הדא אמר אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר ואפילו בבית שיש בו אורה. ולא לאור האבוקה ואע"ג דאבוקה נפיש נהורא דידה דאמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר אפילו הכי אין בודקין לאורה מפני שאין יכול להכניסו לחורין ולסדקין וגם משום דבעית שמא ישרוף הבית ונהגו באשכנז שאין בודקין אלא בנר של שעוה אבל לא בנר של חלב שהוא ירא שמא יטיף על הכלים וגם לא בנר של שומן שהוא ירא שמא יטיף על כלי החלב וגם לא בנר של שמן שהוא מתייראי שמא יטיף על הבגדים ויטנפם וגם אין יכול להכניסו לחורין ולסדקין.

יב כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. תנו רבנן חורי הבית העליונים והתחתונים וגג היציע וגג המגדל ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכין בדיקה. והתניא אוצרות יין צריכין בדיקה הכא במאי עסקינן במסתפק מהן. תני ר' חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. אמר רב חסדא בי דגים אין צריכין בדיקה והתניא צריכין **בדיקה לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי. אמר רבה בר רב הונא בי מילחי ובי קירי צריכין בדיקה. אמר רב פפא בי תמרי ובי ציבי צריכין בדיקה.**

יג תניא חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו. תניא [דף ח:] **חור שבין יהודי לארמאי בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו פלימו אומר כל עיקר אינו בודק מפני הסכנה שמא יאמר הנכרי כשפים הוא עושה לי** ואע"ג דשלוחי מצוה אין ניזוקין היכא דשכיחא היזיקא שאני וכיון דאיכא סכנה עבדינן כפלימו. **אמר רבא חצר אינה צריכה בדיקה מפני שהעורבים מצויין שם.**

יד בה"א שתי שורות החיצונות שהן העליונו'. אמר רב עליונה ושלמטה הימנה ושמואל אמר חיצונה ושלפנים הימנה תני ר' חייא כוותיה דרב וכולהו תנאי כוותיה דשמואל. יש מן הגאונים שפסקו כוותיה דשמואל כיון דכולהו תנאי תנו כוותיה והרמב"ם ז"ל פ"ב מהל' חמץ ומצה פסק כרב וכן פסק ה"ר יונה ז"ל דכל ברייתא דלא מתנייא בי רבי חייא ור' אושעיא לאו בר סמכא היא וכיון דרבי חייא תני כרב אין לחוש לאידך ברייתות דתנו כשמואל. ואפילו תימא רבי אושעיא היה בכללם מכל מקום הוה ליה רבי חייא ור' אושעיא חד לגבי חד וחזרינן לכללא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי.

מתניי' [דף ט.] **אין חוששין שמא גיררה חולדה** ממקום למקום מבית לבית **דא"כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף והיכא דבדק ובתר הכי** חזי עכברא דעל בביתא ובפומה פיתא אע"ג דעל להההוא ביתא ומשכח פירורין כשיעור ההוא פיתא **לא אמרינן מיכל אכלה להההוא פיתא והני פירורין דידה נינהו אלא אמרי'**

פירורין מעלמא נינהו ובעי למיבדק על ההוא פיתא דעכברא. דאמר [דף י:] **רבא תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין אין צריך בדיקה שדרכו של תינוק לפרר. עכבר נכנס וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך לבדוק שאין דרכו של עכבר לפרר.** כל הני פסקי הלכות דצבורי חמץ והנך בעיות דעכבר נכנס וככר בשמי קורה ובפי נחש השמיטו רב אלפס ז"ל משום דמילי דלא שכיחי נינהו. **רבי יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובי"ד שחרית ובשעת הביעור. וחכ"א אם לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בי"ד לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד ואם לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד. ומה שמשייר יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו פירוש בתוך המועד ולאחר המועד בתוך הפסח ולאחר הפסח.** כדי שלא יהא צריך בדיקה. **אחריו כגון שנטלו עכבר בפניו או שהניח עשר ומצא תשע אבל**

רי"ף ה. **אם לא ידע כמה הניח אע"פ שלא הצניעו אין צריך לחזור ולבדוק דהא תנן אין חוששין שמא גיררה חולדה וכו':** ירושלמי הלכה ג כיצד הוא עושה כופה עליו את הכלי. כפה ולא מצאו אני אומר יד נטלתו לא כפה ולא מצאו צריך. לבדוק את הבית. **ר' מאיר אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש. ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש.**

גמ' מ"ט אין אוכלין כל חמש [דף יב:] **גזירה משום יום המעונן וכיון דליכא חמה אתי למיטעי ומיחלף ליה בין חמש לשבע אי הכי ארבע נמי לא ליכול אמר רב פפא ארבע זמן סעודה לכל היא ולא אתי למיטעי אר"נ אמר רב הל' כר' יהודה. ת"ר** [דף כ:] **ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות תלויות טהורות וטמאות ומשיירין**

רי"ף ה: **מזון שתי סעודות מן הטהורות עד ארבע שעות. דברי רבי אלעזר איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע וכן הילכתא:**

הדרן עלך אור לארבעה עשר

פרק ב

א כל שעה שהוא מותר [דף כא.] לאכול מאכיל לבהמה ולחיה ולעוף **ומוכרו לנכרי ומותר בהנאתו. עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וכירים:**

גמ' מתניתין דלא כר' יהודה דאי ר"י הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל וכבר פסק רב לעיל (פסחים דף יג) הלכה כר' יהודה. הא דקתני במתני' מאכיל לבהמה ולחיה קא עביד צריכותא בגמ'. דאי תנא בהמה דאי משיירא קחזי ליה. אבל חיה דאי משיירא מצנע ליה אימא לא קמשמע לן דאפ"ה שרי. וקשה כיון דמצנע ליה היאך יכול להאכילה הא אמר לעיל (פסחים דף ט:) ומה שמשייר יניחנו בצינעה שלא תבא חולדה ותטול בפניו ויהא צריך בדיקה אחריו וכ"ש שלא יתן לה לאכול והיא תצניעהו. ודחק רבינו שמשון לפרש דמיירי בחיה שכפותה וה"ק דאי משיירא ליה בשאינה כפותה ה"א דנגזר כפותה אטו שאינה כפותה. והפי' הנכון נ"ל ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף והוא עומד עליהם עד שיאכלום ולא יעלים עיניו מהם עד שיאכלום ויבער המשוייר. ומתני' היתר הנאה אתא לאשמועי' ולעולם צריך ליזהר שלא יצניעו וה"פ דאי תנא בהמה דאי משיירא קחזי לה דאף אם מחמת טירדא יעלים עיניו מהם יחזור ויבער המשוייר דהא קא חזי ליה: **ומותר בהנאתו** [דף כא:] **פשיטא לא צריכא שחרכו קודם זמנו וכדרבא דאמר רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו אף לאחר זמנו.** וכגון שנפסל מלאכול לכלב דומיא דפת שעיפשה. יש שרוצים לומר לאו דוקא הנאה דהוא הדין נמי אכילה דעפרא בעלמא הוא. ולא מסתבר דאע"פ דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם מ"מ כיון דאיהו קאכיל ליה אסור. וכ"כ הרב הברצלוני ז"ל וז"ל והנ"מ דמותר בהנאה לאחר זמנו אבל באכילה לא ומהאי טעמא נמי אסור כותח הבבלי כי אכיל ליה דתנן דף מב אלו עוברין בפסח כותח הבבלי וכו'. ויש מי שאומרים המורייס שעושין האידנא שקורין אלמר"י שמשימין בו לחם קלוי שמותר אחר הפסח חדא שהחמץ ע"י תערובות שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ועוד שהרי חרכו קודם זמנו ומותר בהנאה אחר זמנו. ואנן חזינן לרבוותא דאסרין ליה לאחר הפסח. דלא שרי ר"ש אלא כגון דעריב שלא בכוונה אבל לערובי ולשהויי לא ומשום שחרכו נמי לא אימור לא חרכו יפה יפה דלא מסיק אדעתי' פסח בשעת עשייתו ועוד לא קאמרינן חרכו קודם זמנו מותר באכילתו לאחר זמנו אלא בהנאה קאמר. דלאו אורחא דארעא לאכול פת חרוך כל צרכו אבל גבי מורייס דאורחא למיכל הכי אסור:

ב עבר ומנו אסור בהנאה פשיטא **לא צריכא לשעות דרבנן. דא"ר גידל א"ר חייא ב"ר יוסף אמר רב המקדש מו' שעות ולמעלה אפי' בחיטי קורדנייתא אין חוששין לקדושין** פירש"י מתחלת ו' שעות ולמעלה. ולישנא דמשש שעות משמע מסוף שש כדלעיל (פסחים דף ד.) דכ"ע חמץ משש שעות ולמעלה אסור. ומפרש ר"ת מסוף ו' שעות ולמעלה. ומשוה יחד שעות דאוריי' וחיטי קורדנייתא דהוי חמץ דרבנן. דחמץ נוקשה אינו אסור אלא מדרבנן מו' שעות ולמעלה דהא דמרבינן לקמן (פסחים ד' מג.) חמץ נוקשה מקרא היינו דוקא תוך זמנו אבל לפני זמנו לא אסור אלא מדרבנן הלכך מייתי מרב גידל ומדמי אהדדי שעות דאורייתא וחמץ דרבנן לשעות דרבנן וחמץ דאורייתא ובעל העיטור ז"ל כתב דהא דרב גידל מתחלת שעה שביעית מירי ואליבא דרבי שמעון דאמר לקמן (פסחים דף כח:) מן התורה מותר בהנאה עד הלילה וקאמר רב גידל כיון דחכמים אסרוהו בהנאה **משש שעות ולמעלה אין חוששין לקדושין.** אבל בשעה ששית חוששין. ולא ידענא מנא ליה דלר"ש אסור בהנאה משש שעות ולמעלה מדרבנן. ור"י כתב דמותר בהנאה לר' שמעון עד הלילה אפילו מדרבנן. ובעל המאור ז"ל כתב אע"פ שהביאה רב אלפס להא דרב גידל בהלכותיו אין נראה לנו לסמוך עליה. דרב לטעמיה דסבירא ליה כר' יהודה לקמן (פסחים דף כט) דאמר חמץ מו' שעות ולמעלה עובר עליו מן התורה וחכמים עשו סייג ואסרו שעה ששית מדבריהם ולא קיי"ל הכי אלא כר"ש דאמר בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אין עובר עליו ולא כלום. אבל לכתחלה אין להשהותו מו' שעות ולמעלה. דלא פליג ר"ש אהא דדרשינן אך ביום הראשון תשביתו ואך חלק אי נמי לא תשחט על חמץ דם זבחי. אלא אם עבר וקידש כל היום חוששים לקדושיו. ואע"פ דסתם מתניתין מוקמינן הכא לשעות דרבנן וכדרב גידל. לא קיי"ל הכי דהא סיפא דמתניתין ולא יסיק בו תנור וכירים מוקמינן לה אליבא דר' יהודה ולית הילכתא כוותיה ולקמן נדקדק בפסק זה דיראה דאף על גב דרב פסק כרבי שמעון היינו דווקא לאחר זמנו אבל לפני זמנו קיי"ל כר' יהודה ואיתא לדרב גידל. **אמר חזקיה מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה.** [דף כה.] **א"ר יעקב אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מעצי אשירה דתניא ר' אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך. ואם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך.** ובמס' ע"ז הארכתי בזה. **כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז הא דאמרן. גילוי עריות ושפיכות דמים מנא ליה. דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה. אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. ומקיש נערה המאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור ורוצח גופיה מנא ליה סברא הוא כי ההוא דאתא קמיה דרבא** אמר ליה מרי דוראי א"ל **זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך. אמר ליה ליקטלך ולא תיקטליה מאי חזית דדמא דידך סומקי טפי דילמא דמא דההוא גברא סומקי טפי. מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לברתיה בגרקי דערלה. אמר ליה אימור דאמרי רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור. א"ל האי אשתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא. ואיכא דאמרי הכי** אמר ליה מידי דרך הנאתו קעבידנא וכיון דלאו דרך הנאתו קעבידנא לצורך רפואה מותר אע"ג דלית ביה סכנה. אבל שלא לצורך רפואה אפילו שלא כדרך הנאתו אסור מדקאמר ליה ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתו משמע מלקות הוא דליכא הא איסורא מיהא איכא ובכלאי הכרם ובבשר בחלב דלא כתיב בהו אכילה **אפילו שלא כדרך הנאתן** אסור שלא במקום סכנה: **איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו. אביי אמר** מותר. **ורבא אמר אסור. אפשר** וקמכוין. לא אפשר וקמכוין **כ"ע לא פליגי דאסור לא אפשר ולא קמכוין כ"ע לא פליגי דשרי.** ומיירי בדלא הוי פסיק רישיה כגון שיכיל לסתום נחיריו שלא יהנה מן הריח. דפסיק רישיה הוי כמתכוין בכל איסורי דאורייתא. **כי פליגי באפשר ולא** מכוין **ולר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור** כ"ע לא פליגי דאסור ואליבא דר' שמעון פליגי וכו'. וא"ד אפשר ולא **מכוין היינו פלוגתייהו דר'** יהודה ור"ש **כי פליגי דלא אפשר**

רי"ף ו.

רי"ף ו:

וקמכוין אביי אמר מותר. ורבא אמר אסור וקי"ל כרבא: ולא יסיק בו תנור וכירים וכו'. תנו רבנן תנור שהסיקוהו [דף כו:] **בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה וחכ"א הפת מותרת. בישלה על גבי גחלים דברי הכל הפת מותרת. והתניא בין חדש בין ישן יוצן. לא קשיא הא דתניא יותץ רבי אליעזר היא** [דף כז.] **דאמר זה וזה גורם אסור. והא דתניא יוצן רבנן**

רי"ף ז. **היא דאמרי זה וזה גורם מותר. והלכתא** כרבנן דזה וזה גורם מותר. והכי מסקינן במס' ע"ז בפ' כל הצלמים (עבודה זרה דף מט.) **בענין זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים דר' יוסי סבר זה וזה גורם מותר ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה** כר' יוסי ואמרי' **התם ההיא גינתא דאיזדבלא בזבל ע"ז שלח רב עמרם קמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי** א"ל הכי **א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי** הלכך גם חדש יוצן ומסיקין אותו בעצים דהיתירא והוה ליה זה וזה גורם ושריא. ואע"ג דלכתחלה אסור לעשות זה וזה גורם כדמוכח בפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתניא ר' יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה ומודה ר' יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שהוא מותר וחשיב ליה התם זה וזה גורם. יש לומר דהתם דין הוא שלא יהנה לכתחלה מן האיסור עצמו. אבל הכא התנור אינו האיסור בעצמו אלא שהתנור נגמר בעצי איסור ואי אמרי' יותץ נמצא התנור מופסד והוה כדיעבד. **ולענין אפה בו את הפת הלכה כרבי דאמר הפת אסורה משום דיש שבח עצים בפת. דהא אפיך שמואל ותני רבי אומר הפת מותרת וחכ"א הפת אסורה משום דבהא סבר שמואל הלכה כרבי ואפי' מחביריו ואפיך ותני** לה בלשון רבנן כי **היכי דתקום כרבנן לאיסור הלכך קערות וכוסות וצלוחיות שהסיקום בעצי ערלה אסירי וקדירה נמי אסירא דהא מקבלה בישולה מקמי דניתו עצים דהיתירא. כי פליגי בתנור דלמאן דאסר זה וזה גורם אסור.** ולמאן דמתיר זוז"ג מותר. וקי"ל מותר כדפי'. ובבישלה ע"ג גחלים פליגי שמואל ור' יוחנן. ח"א לא שנו אלא גחלים עוממות אבל לוחשות אסורה. וח"א אפי' לוחשות מותרת. ועבדינן לחומרא. והא דשרי בעוממות לדברי הכל דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם משום דדינן בשריפה תמורה לד. וקי"ל [דף כו:] כל הנשרפין אפרן מותר אבל בחמץ בפסח קי"ל כרבנן דאמרי מפרר וזורה לרוח והוו בכלל כל הנקברים שאפרן אסור וכל שכן הגחלים. ה"ר יונה ז"ל

ג מתני' רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה. וחכ"א מפרר [דף כח.] וזורה לרוח: או מטיל לים.

גמ' איבעיא להו מפרר וזורה לרוח ומפרר ומטיל לים או דילמא מפרר וזורה לרוח אבל מטיל לים בעיניה. ופליגי רבה ורב יוסף. רבה אמר חמץ לשאר נהרות בעי פירור. ורב יוסף אמר חמץ כיון דמאיס לא בעי פירור. והלכתא כרבה ורש"י פסק כר' יהודה משום דסתם לן תנא כוותיה בפרק בתרא דתמורה דף לג: דחשיב חמץ בכלל כל הנשרפין. ואע"ג דשתק ר' יהודה. אנן לא שתקינן. דלא איתותב אלא מדברי עצמו. וכן פסק בספר המצות עשין לט וכן פסק הרב הברצלוני ז"ל והביא ראיה מדאמר רבא לעיל (פסחים דף ה.) ש"מ אין ביעור חמץ אלא שריפה. והגאונים פסקו כחכמים וכן כתב בעל העיטור ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל. ואי משום סתמא דתמורה קי"ל בתרי מסכתות אין סדר ואם כן הלכה כרבים ואי תיקשי לך רבנן גופייהו לילפו מנותר דלדידהו ליכא פירכא וי"ל דלדידהו איכא לאקשויי מה לנותר שכן קדש לכך ראוי להחמיר ולשורפו ושריפה חמורה כדאי' בשילהי תמורה שם אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין רשאי ולפירוש ר"ת ז"ל דמפרש פ"ק דף יב בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר היינו בשעה ששית דאז רגילין העולם לבערו אין נפקותא בפסק זה כולי האי דאין אדם משהה חמצו עד אחר חצות ואף לפירוש רש"י בשעה חמישית מודה שמבערו בכל דבר.

ד מתני' חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור בהנאה שנא' לא יראה לך חמץ:

גמ' הא דקתני **של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה לאו למימר דבאכילה אסור אלא משום דבעי למיתני של ישראל אסור בהנאה תנא נמי גבי נכרי מותר בהנאה אבל מותר אפי' באכילה ומתני' ר'**

רי"ף ז: **שמעון היא דאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום ובדין הוא דאפי' דישראל נמי לאחר הפסח מותר אלא הא דקתני של ישראל אסור קנסא הוא דקא קניס ר' שמעון הואיל ועבר**

עליו בבל יראה ובל ימצא וכי קניס ר"ש בעיניה אבל ע"י תערובות לא קניס. הלכך של נכרי דלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא מותר ואפי' באכילה. ובירושלמי קאמר הא דתני מתני' **חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח** מותר בהנאה במקום שלא נהגו לאכול פת של נכרי. אבל במקום שנהגו לאכול מותר אפי' באכילה. ותניא בתוספתא ישראל ונכרי שהיו בספינה וחמץ ביד ישראל הרי הוא מוכר לנכרי או נותנו לו במתנה וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח. ובלבד שיתנהו לו במתנה גמורה ורשאי ישראל שיאמר לנכרי עד שאתה לוקח במנה קח במאתים שמא אצטרך ואקח ממך אחר הפסח. ונכרי שמביא לישראל דורון במוצאי פסח סמוך לערב ומניחו בביתו יאמר הישראל שאין רוצה שיקנה לו רשותו. וישראל שמצא חמץ בביתו אחר הפסח מן הדין הוא מותר דכיון דבטלו לא עבר על בל יראה וליכא למיקנסיה. ובירושלמי פליגי ביה דגרסינן התם הפקיר חמצו בי"ד. אחר הפסח מהו. ר' יוחנן אמר אסור וריש לקיש אמר מותר רבי יוחנן חייש להערמה ריש לקיש לא חייש להערמה. כלומר שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו. והא דקאמר רבי שמעון חמץ בין לפני זמנו בין [דף כח:] לאחר זמנו אינו עובר עליו בולא כלום משמע דאפילו באכילה מותר לפני זמנו ועד הלילה דומיא דלאחר זמנו. ועוד דהא לא מייתר ליה שום קרא לאסור לפני זמנו. ואי אפשר לומר כן מדקאמר סתמא דהש"ס ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה אתאן לת"ק ואי ר"ש שרי ליה עד הלילה א"כ אתי שפיר אף לר"ש מליל ט"ו ולא מיסתבר למימר דמלשון משעה קדייק דמשמע דהאיסור מתחיל בשעות ועוד דשילהי מתני' דפ"ק לעיל (פסחים כ:) מוקמינן כר"ש וקתני דשורפין תרומה ואי שרי באכילה עד הלילה למה שורפין אותה אלא ודאי לר"ש נמי אסור באכילה ומפיק ליה מתשביתו ואך חלק ואע"פ דכשאוכלו משביתו תשביתו משמע שלא כדרך הנאתו אבל להסיקו תחת תבשילו ולמוכרו לנכרי מותר ואין צריך להשביתו מן העולם אלא מביתו ולאחר חצות מיד צוה הכתוב להשביתו. ולענין פסק דין אם הלכה כר"ש לפני זמנו נפל מחלוקת בין הגדולים הראב"ד ובעל המאור ובעל העיטור פסקו כר"ש אלא שבעל העיטור כתב דלר"ש אסור בהנאה מדרבנן ובעל המאיר כתב דמותר באכילה עד הלילה דבאכילתו הוא משביתו. והרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות חמץ כתב שלוקה עליו משש שעות ולמעלה וכן כתב הר"י אבן גיאות ז"ל וכן נ"ל דאע"ג דקי"ל כר' שמעון בלאחר זמנו. בלפני זמנו קי"ל כר' יהודה כסתם מתניתין בריש פרקין עבר זמנו אסור בהנאתו. וכן ר' עבד עובדא כוותיה בההיא דיוחנן חקוקאה לעיל (פסחים דף יג.) שצוה למכרו לנכרים בשעה חמישית. ומתני' דהכא דאוקימנא כר"ש בלאחר זמנו ורבא נמי לא אמר הלכה כר"ש דלהוי משמע בכל דבריו. אלא חמץ לאחר זמנו קאמר דשרי כר"ש ובהך קרא דמחמצת כדדריש ר' שמעון לנתחמץ מאליו קיימא לן כוותיה אבל בההוא דדריש לא יאכל כרבי יוסי הגלילי לסמוכין לא קי"ל כוותיה דלא אשכחן קרא דלא לכתוב אלא לסמוכין. דחד קרא דמייתר מוקמינן ליה לפני זמנו שצותה תורה להשביתו.

יום ס

ה אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ומדלא קיהיב שיעורא שמע מינה דבמשהו קאמר **ושלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כר"ש** דר"ש לא קניס אלא היכא דאיתא **בעיניה אבל ע"י תערובות לא** קניס אפי' שהיה בעיניה ונתערב אחר הפסח. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דאפילו אם ערבו במזיד מותר. ולא נהירא לי דרבא לא שרא אלא כשנתערב ממילא והוי בכלל שאר איסורים שאם בטלן במזיד אסורין. וחמץ משש שעות ולמעלה אע"פ שלוקין עליו מן התורה כיון שאין בו כרת הרי הוא כשאר איסורין ובטל בששים ומותר אף בפסח כיון שנתבטל קודם הפסח ודין תערובות חמץ במשהו אם אסור בהנאה ודין תערובת חמץ במצה יבש ביבש אם בטל ברוב ודין נותן טעם לפגם בפסח כתבתי בשילהי מסכת ע"ג.

ו אמר רב קדירות בפסח ישברו ושמואל אמר אל ישברו אלא משהי לאחר הפסח **ועביד בהו בין במינו בין שלא במינו.** וצריך לשומרן במקום שאין הרגל מצויה שלא יטעו להשתמש בהו בפסח. רי"ף ח.

ז תניא אין לשין את העיסה בחלב. ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין [דף ל:] **התנור באליה. ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק התנור ואי שני** בהו ועבדינהו כעין תורא שרי. כיון **דשני בהו מידע ידע דמשום היכירא הוא דעבד ליה הכי דלא ליתי** בהן לידי תקלה לפיכך שריין והאי

בוכיא דאפיה ביה חמירא כולי **שתא אסירא למיפא ביה מצה בפסח משום דהסיקו מבחוץ. ואי מליא גומרי והסיקו מבפנים שפיר דמי.** אבל קדירות אפי' מלינהו גומרי אסירי משום דחייס עלייהו דילמא פקעי ולא עביד להו היסיקא שפיר. אבל אם הוחזרו לכבשן ונתלבנו כתב רבינו אבי העזרי ז"ל יש אומר שאין מועיל לקדירות ליבון על ידי החזרת כבשונות דחייס עלייהו דילמא פקעי ולא מלבין להו שפיר וכן כתב זקני רבינו אב"ן ז"ל. ושגגה היא בידם דלא אמרו חכמים כן אלא היכא דמתלבן מבחוץ ולא מבפנים. אי נמי ע"י מילוי גומרי דחייש לפקיעה אבל כשמחזירן לכבשן מתלבן מבפנים ומבחוץ כי השלהבת עולה לו בכל צדדין ולא פקעה. וכן מוכח בפרק דם חטאת (זבחים דף צו.) דפריך וליהדרינהו לכבשונות ומשני אין עושין כבשונות בירושלים. ומשמע הא עושין כבשונות בירושלים שרי. והא דאמר רב קדירות בפסח ישברו ולא אמר תקנת ליבון בכבשן. משום דאי מלבן להו ה"ל פנים חדשות באו לכאן והראשון הוי כמו שבור. אבל בהיסק בלא כבשן אין כאן פנים חדשות באו לכאן ע"כ דבריו. וכן כתב בשאלתות פרשת ראשי המטות סי' קלז דכלי חרס שרי בהחזרת כבשונות וכן דעת התוס'. ויראה לי דדוקא החזרת כבשונות שמצרפין בהן כלי חרס חדשים כי ההיא דפרק דם חטאת כיון דהכניסו להיסק גדול כזה ודאי לא חייס עלייהו דילמא פקעי. אבל לתנורין שלנו לא דאיכא למיחש דחייס עלייהו ויוציאן מן התנור קודם שנתלבנו היטב. **והני סכיני דפסחא מעיילי בהו ולקתייהו ברותחין ובכלי ראשון.** וקודם לכן צריך לשופו ולנקותו יפה דבענין אחר לא יפלוט. ותניא בסיפרי אך את הזהב ואת הכסף מכאן שצריך להעביר החלודה. הילכך סכינין שיש בהן גומות. ואין יכול לנקותן יפה בתוך הגומות לא מהני בהו הגעלה וצריכין ליבון. **אמר רב הונא עץ פרור**

ריי"ף ח: **מגעילין ברותחין ובכלי ראשון. קסבר כבולעו כך פולטו. נקוט האי כללא בידך דמאני דאעא ודפרזלא ושאר מיני מתכות ובורמי דגללא דאישתמש בהו חמירא** כולי שתא בכ"ר צריך למיעבד להו הגעלה בכ"ר **ודאשתמש בהו בכלי שני עביד להו הגעלה בכ"ש. ומשהי להו בגווייהו עד דפלטו שפיר. דגמרינן מגעולי של נכרים שנאמר כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגו'.** ותנו רבנן מסכת ע"ז דף עה: **הלוקח כלי תשמיש מן הנכרים דברים שלא נשתמשו בהן כל עיקר מטבילין והן טהורין. דברים שנשתמשו בהן על ידי צונן כגון כוסות קתוניות וצלוחיות מדיחן ומטבילין והן טהורין דברים שנשתמשו בהו על ידי חמין כגון יורות וקומקמוסים ומחמי חמין מגעילין ומטבילין והן טהורין. דברים שנשתמשו בהן על האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילין והן טהורין.** ואמרינן כיצד מגעילין שם דף עו אמר רב הונא מכניס יורה קטנה בתוך **יורה גדולה ויורה גדולה מאי.** ת"ש דההוא דודא דהוה בי מר עוקבא ואהדר ליה לישה **אפומא ומליא מיא וארתחוה. אמר רבא מאן חכים למיעבד הכי אלא** מר עוקבא דגברא רבה **הוא דקסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות. והני מילי בשאר ימות השנה אבל בפסח דאסור למיעבד** לישה עביד ליה גדנפא דטינא ומרתח ליה פסק רשב"א שצריך להגעיל היורה הגדולה קודם שיגעילו הכלים. וכן הורו ריב"א ורבינו אברהם בן רבינו שמואל ז"ל בשפייר"א וכן הורה ה"ר יהודה במגנצ"א וכן נהג ר' אליעזר ז"ל בגרמייז"א וכן פסק רש"י. ומפרש יורה גדולה מאי כלומר כיצד יש להגעילה קודם שיגעיל בה שאר כלים ומפרש הש"ס ע"י גדנפא. ורבינו יואל ז"ל לא היה עושה גדנפא אלא לפיד אש או אבן רותחת היה משליך לתוך היורה בעודה רותחת והמים רותחין עולה על פני שפתה ועדיף טפי מהתזת הניצוצות וכן כתב אבי העזרי ז"ל. וכתב עוד יש מרבותינו חולקין על דבר זה ומפרשים יורה גדולה במאי איורה דעלמא קאי. והדין עמהן דמה תקנה יש בדבר זה. דא"ת בשביל שלא תאסר פליטתה את הכלים שמגעילין בה. אכתי איכא חשש דפליטת כלים הראשונים תאסור את הכלים שמגעילין בה אחר כך. ע"כ צריכין למימר בעוד שטרודין לפלוט לא בלעי. א"כ אפי' לא הכשירוה נמי עכ"ד. ואין דבריו נראים לי דפליטת כלים הראשונים אינה אוסרת את האחרונים דכל כלי וכלי שמכניסין בו פליטת איסירו בטל בס' במי היורה. אבל היורה הגדולה אין במים שבתוכה ס' לבטל את פליטתה דבכולה משערינן הלכך צריך להגעילה תחלה. וכן נמצא בתשובת הגאונים מדיח יורה גדולה ומגעילה ברותחין ומכשירה ושוטפה בצונן ומפליטתה מחמץ תחלה ואח"כ מרתיח בה מים רותחין בלי שיעור ומגעיל בה יורות קטנות סכינים ועץ פרור

וכלים הצריכין הגעלה בכלי ראשון. ויזהר שלא ינוחו המים מן הרותחים שאם ינוחו המים מן הרותחים אסור להגעיל בהן כלים. ונוטלן ושוטפן בצונן ואח"כ ממלא היורה הגדולה וסובב שפתה בטיט ומגעילה כמשפט הראשון ושופכה ושוטפה. וכל זה מיירי כשהיורה הגדולה היא בת יומא אז צריך להכשירה תחלה וכן נמי כלי שהוא בן יומו אין להגעיל אלא אם כן יש במי יורה הגדולה ששים לבטל פליטת הכלי דהיינו כל עובי דופני הכלי דבכולי משערינן. דאם אין בו ששים כל הנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו ושומן בחמין הוי טעם לשבח. דלא שרינן חמין של נכרים בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח:) אלא משום דסתם כלים של נכרים אינן בני יומן. אבל אם אינן בני יומן מותר להגעילו אפילו אין במים ששים לבטל את הכלי. ואף על פי שטעם הפגום הנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו והוה ליה כקודם הגעלה אין בו חשש דהוה כנותן טעם בר נותן טעם שנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בכלי וכולן היתר כיון שנפגם הטעם. וכן נמי אם היורה גדולה אינה בת יומא אינו צריך להכשירה מטעם שפירשתי. ולא גזרינן להגעיל בכלי שאין בת יומא אטו כלי שהיא בת יומא וכן להגעיל כלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו כי היכי דאסרינן לבשל בכלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו. דהתם ראוי לגזור שאם יבשל בכלי בן יומו התבשיל אסור מן התורה. וגם בישול תבשיל שעושין בני הבית בקל יטעו אם נתיר לכתחלה לבשל בכלי שאין בן יומו כך יבשלו בכלי שהוא בן יומו. אבל הכא אם יחזור ויבלע מעט מן הנפלט דבר מועט הוא ונותן טעם בר נותן טעם הוא. וגם הבא להכשיר כלי אינו רגיל לטעות. ובערב הפסח קודם שעה חמישית דשעת היתר הוא מותר להגעיל אפי' בן יומו משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם החמץ נותן טעם בכלי והכלי במים וחוזר ונבלע בכלי וכולהו היתר. והוי כמו דגים שעלו בקערה חולין דף קיב דמותר לאוכלן בכותח. ואפילו לדברי המפרשים עלו אין נתבשלו לא הכי שרי. דהתם הבשר הנבלע בדגים חשוב טעם כי נבלע אוכל באוכל שדגים ראויין לאכילה והבשר נותן בהם טעם לשבח הלכך אסור לאוכלן בכותח אם נתבשלו בקדירה אבל הכא טעם החמץ הנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בדופני הכלי אינו חשוב טעם כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל. ומחבת שמטגנין בה כתב אבי העזרי הוגד לי בשם אבא מורי אחר פטירתו שהיה מצריכה ליבון. דמדמי לה לתנור שאופין בו דבעי היסק. ולא זכיתי לדון לפניו. דנראה לי דסגי לה בהגעלה והכי נהוג עלמא. חדא דחזינא דלענין חיובי חלה יהיב הש"ס חד דינא לטיגון ולבשול. ותו דלא חלקו חכמים בין יורה ליורה אע"ג שיש יורה שמטגנין בה חלב. ותו דתניא בשילהי תוספתא פ"ט דמסכת ע"ג היורות ומחמי חמין וטיגון וקומקמוס מדיחן ברותחין ע"כ דבריו. וי"א דפעמים שמטגנין בה ונתייבש השמן ונאפה מה שבתוכה בלא שמן וה"ל כמאפה תנור ונבלע בתוכה ע"י האור בלא משקה ולכך צריכה ליבון כמו שפודין ואסכלאות. ולא נהירא לי דאם באנו לחוש לזה אם כן כל קדירות של מתכת פעמים מחסרים המרק ומקדיח והתבשיל נשרף ונדבק לדופני הקדירה וצריך ליבון ולא מצינו מי שחשש לזה אלא היינו טעמא דאע"פ שנשרף ונדבק לדופן הקדירה לחלוחית משקה יש בתבשיל אלא שהוא יבש אצל דופני הקדירה ולא מיקרי תשמישו ע"י האור להצריכו ליבון. ומחבת או יורה שיש בו טלאי אין מגעילין אותן לפי שהבלוע שתחת הטלאי אינו נפלט על ידי הגעלה. ואין לומר דכל מה שעתיד לפלוט ע"י תשמישו חמץ יפלוט בהגעלה זו ומה שלא יפלוט עתה לא יפלוט לעולם דאת"ל כן א"כ תועיל הגעלה לכלי חרס אלא ודאי פולט תדיר מעט מעט ה"נ תחת הטלאי אינו נפלט בהגעלה ופולט תדיר מעט מעט.

ח בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו **לאישתמושי בהו בפסחא ירוקי לא תיבעי לך דודאי אסירי. כי תיבעי לך חיורי ואוכמי. היכא דאית בהו קרטופי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך דשיעי מאי. א"ל חזינא להו דמדייתי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם. ומאי שנא גבי יין נסך דדריש מרימר קוניא בין ירוקי בין** חיורי בין אוכמי בין אית בהו קרטופי בין דלית בהו קרטופי **שרי אמר ליה זה תשמישו על ידי חמין וזה תשמישו על ידי צונן. הא דדריש מרימר לענין יין נסך** ירוקי שריא לית הלכתא כוותיה. **דקיימא לן כרב זביד דאמר ירוקי אסירי משום דמצריף. וכבר** בארנו להו במסכת ע"ג פרק אין מעמידין סי' כד ודקא מקשינן הכא מאמימר לאו מירוקי **מקשינן אלא מחוורי ואוכמי קא מקשינן** פר"ת ז"ל מאני דקוניא היתוך זכוכית שמחפין

רי"ף ט.

בהן כלי חרס. ואע"ג דכלי זכוכית שלם לא בלע כיון דמחופה על החרס ונצרף עמו בכבשן בלע טפי. כתב רבינו האי ז"ל כלי עץ המצופין בסמנין ומשתמשין בהן בחמץ ככלי חרס דמי ואין משתמשין בהן בפסח.

ט אמר שמואל כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה. יש ספרים דגרסינן בצונן. ונראה דלא גרסינן בצונן אלא אפי' בחמין מותר להשתמש בהן במצה. כיון שכל השנה לא נשתמש בהן חמץ כי אם בצונן לא בלע ומותר להשתמש בהן מצה אפי' בחמין. חוץ מבית שאור דאע"פ שלא נשתמש בו אלא צונן הואיל וחימוצו קשה אסור להשתמש מצה בחמין. אבל בצונן מותר להניח במצה אפויה אבל ללוש בו מצה אסור אע"ג דצונן הוא דממהר להחמיץ. **אמר אביי ובית חרוסת כבית שאור שחמוצו קשה דמי.** תחלה פרש"י דמיירי הכא בלא הגעלה אבל ע"י הגעלה שרי ושוב חזר בו ואמר אע"פ שמדוכות של נכרים מותרות ע"י הגעלה הנהו דאסירי מחמת חמוצו קשה אינו יוצא אף ע"י הגעלה. וכן פרש"י דהגעלה לא מהניא ברחים של פילפל של עץ. דאגב חורפא של פלפל בלע טפי. וכן גדולי שפייר"א רבינו שמריה ורבינו אברהם ורבינו יהודה היו אוסרין בית שאור אפי' בהגעלה ואין נראה לר"י דבלוע על ידי צונן לא יפלוט בהגעלה. ולכאורה משמע דקאי אכלים שנשתמש בהם בצונן חמץ משתמש בהן מצה בלא שום תקון חוץ מבית שאור שאין משתמש בו בלא הכשר אבל על ידי הכשר שרי. וכן פירש בערוך ערך בית שאור כיון דחריף הוא הוי כרותח ובלע ואין משתמש בו אלא בהגעלה. וכן כתב ה"ר אלעזר מגרמיזא ז"ל בחיבורו הנקרא ספר רוקח סי' רנ"ז בשם אביו הריב"ק. וכן כתב ה"ר יצחק אבן גיאת ז"ל ואבי העזרי וכן עמא דבר. וה"ר יהודה ב"ר יום טוב ז"ל כתב שקבל מרבותיו דוקא ללוש בה מצה קא אסר הכא לפי שכח התבלין גורם לעיסה להחמיץ כדאמרי' לקמן (פסחים דף מ) שחרוסת מחמיץ את הקמח. לפי זה גרסינן שפיר משתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור לאשמועינן דחוץ מבית שאור מיירי אפי' בצונן כגון ללוש בהן מצה. **ורי"ף גורס כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור** וגם ר"ח גורס כן. **אמר רבא הני אגני דמחוזא הואיל ורגילי למילש בהו חמירא ומשהי בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי. אע"ג דרויחן ושליט בהו אוירא אסירי. והאידנא נהוג עלמא דלא** לשתמושי בפסח במאני דפחרא אלא בחדתי אבל בעתיקי לא.

רי"ף ט: **י מתניי'** נכרי **שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה. וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה.** הך **נכרי** [דף לא.] **שהלוה את ישראל על חמצו** אוקימנא אליבא דרבא כשהרהינו אצלו ובדאמר ליה קני לך מעכשיו אם לא אפרע לך עד זמן פלוני והגיע זמן ולא פרעו נמצא שלמפרע היה של נכרי. אבל אי לא אמר ליה **מעכשיו לא קני לה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסור. וכן** נמי אם לא הרהינו אצלו אע"ג דאמר ליה מעכשיו לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל. והאחריות על ישראל וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות חמץ והוא שיהיה הזמן שקבע לו קודם הפסח אבל אם הזמן לאחר הפסח אסור דהא הנכרי לא קני ליה קנין גמור עד אחר הפסח והכי תניא בתוספתא פרק ב' דמכילתין נכרי שהלוה את ישראל על חמצו ואמר לו אם לא באתי קודם הפסח וכו'. ולא נהירא לי דהא אמרינן לעיל אליבא דאביי אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה משום הכי מותר בהנאה דברשות דנכרי קאי אלמא אף על גב דבבית ישראל קאי אלא שאין האחריות על ישראל אמרינן כיון דלמפרע הוא גובה חזינן כאילו כבר קודם הפסח היה ברשות הנכרי. וכל שכן לרבא דאמר ליה בהדיא קני לך מעכשיו דאישתכח דלמפרע היה קנוי קנין גמור לנכרי וכן כתב הראב"ד ז"ל דאם הגיע זמנו קודם הפסח אפילו לא אמר מעכשיו קנאו שאין דין אסמכתא לנכרי וכן כתב בעל העיטור. ובריית' דקתני קודם הפסח אאמר לו קאי אבל זמן הפירעון היה אחר הפסח. ואחר הפסח דמתני' היינו זמן הפרעון. וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו [דף לא:] אחר הפסח אסור בהנאה מיירי נמי כשהרהינו אצלו ואמר לו מעכשיו דאי לאו הכי לא קני ליה ישראל דקיימי לן כתנא קמא דרבי מאיר דישראל מנכרי לא קני משכון הלכך אפילו הרהינו אצלו **אי לא אמר ליה** מעכשיו שרי. ומיירי שאין אחריות המשכון שבידו עליו דאם האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר. כתב בעל העיטור ודייקינן מהכא משכונו של נכרי ביד ישראל בריבית מותר למשכנו לישראל אחר באותו הריבית אף על פי שלא העמידו אצל הנכרי ולא אמרינן אישתכח ישראל

הוא דשקיל ריבית דהא לא קניא ליה אלא היכא דאמר ליה מעכשיו דאז הוי דעתו לשקועיה. ומשכונו של ישראל ביד נכרי אסור להלות לנכרי עליו בריבית אלא היכא דאמר ליה ישראל לנכרי קני קנין גמור מעכשיו אם לא אתן עד יום פלוני. ובהא דמשכונו של ישראל ביד נכרי אין נראין לי דבריו דמאי נפקא מינה שאין המשכון של הנכרי וכי אסור להלות לנכרי בריבית על המשכון של ישראל ואפילו אם הלוה הנכרי לישראל בריבית מותר לישראל אחר להלוות לנכרי על אותו המשכון בריבית ולקבל הריבית מיד ישראל שחייב לנכרי שהרי ישראל השני לא הלוה לראשון כלום אלא לנכרי הלוה ובמקומו הוא מקבל הריבית מיד ישראל דאיסור ריבית בלוה ומלוה תלוי ולא במשכון:

יא חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו.

גמ' א"ר חסדא צריך שיבטלנו תניא **כמה חפישת הכלב שלשה טפחים:**

יום סא

יב מתני' [דף לה.] **אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. בחיטין ובשעורין ובכוסמין ובשיבולת שועל ושיפון. יוצאין בדמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא בהן למוכרן בשוק יוצא בהן.**

גמ' תניא כוסמין מין חיטין. שיבולת שועל ושיפון מין שעורין. הני אין אורז ודוחן לא מנא הני מילי. רי"ף י.
אמר ר"ל וכן תנא **דבי ר"א בן יעקב לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח יצאו אלו שאינן באין לידי חימוץ אלא לידי סרחון.** ולית הלכתא כר' יוחנן בן נורי דאוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ דכל דבר שאין מחמשת המינין אין בא לידי חימוץ ומותר לעשות ממנו תבשיל בפסח.

יג אמר ריש לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת. ואסיקנא דטעמיה דריש לקיש משום דמי פירות אין מחמיצין. משמע דר"ל כרת הוא דלא מיחייב משום דלא הוי חמץ גמור אבל חמץ נוקשה מיהא הוי ולקי עליה והכי נמי אמרינן לקמן (פסחים דף לו.) אין לשין את העיסה ביין שמן ודבש ואם לש תשרף מיד וקשה דלקמן (פסחים דף מ.) גבי קמחין דאבישונא אמר רבא שרי משום דמי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין. וכן שרי לקמן (פסחים דף לט.) ותיקא במלחא ומשחא אלמא מי פירות אין מחמיצין. ופירש רבינו תם דמי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. והא דקאמרינן הכא דחמץ נוקשה הוי וכן ההוא דלקמן אין לשין וכו' מיירי כשערב בו מים ואז ממהרת להחמיץ. וכן מוכח בפרק כל המנחות באות מצה (מנחות דף נז.) מדקאמר התם אשר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחימוץ [דף לו.] דברי רבי יוסי הגלילי ופריך מנחת נסכים מי פירות נינהו **ומי פירות אין מחמיצין** אמר ריש לקיש אומר היה רבי יוסי הגלילי מנחת נסכים מגבלה במים וכשירה. אלמא משמע בהדיא דמי פירות בלא מים אין מחמיצין ועל ידי מים מחמיצין והא דקאמרינן התם דף נד. תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחימצה דחמץ נוקשה הוי. התם כבר נילושה במים כי ההיא דריש לקיש דהכא אוקימנא בשעירב בו מים וקאמרינן דחמץ נוקשה הוי. ואין לומר דהך דריש לקיש איירי בלא מים ואפ"ה סבר דחמץ נוקשה הוי ולית ליה הך דרבא לקמן דשרי קמחא דאבישונא. דא"כ אמאי איצטריך ליה לר"ל למימר דמנחת נסכים מגבלה במים בלא גיבול מים נמי אע"ג דלא הוי אלא חמץ נוקשה אצטריך קרא לאזהורי שלא תאפה חמץ דחמץ נוקשה פסול למנחות כדמוכח ההיא דתפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה. **תניא אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש. ואם לש רבן שמעון בן גמליאל אומר תשרף מיד וחכמים אומרים תאפה מיד. אמר רבי עקיבא שבתי היתה אצל ר' אליעזר ורבי יהושע ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש ולא אמרו לי דבר. ואע"פ שאין לשין בהן מקטפין בהן. אתאן לתנא קמא. וחכמים אומרים את שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו. ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין. הך מתניתא אוקימנא לה ביום שני. אבל ביום ראשון כלומר לילה הראשונה לא ואפילו לר' עקיבא משום דהויא מצה עשירה ומסתברא לן דהלכה כרבי עקיבא דשרי ביום שני. דהא ר' יהושע בן לוי כוותיה ס"ל** דקאמר להו לבניו יומא **קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך**

לושו לי ובודאי הך מתני' בשמן על ידי מים היא שנויה דהא קיטוף שמן ע"י ידי מים הוא שלשין במים ואחר כך מקטפין ות"ק מאי **דאסר בלישה שרי בקיטוף ורבנן אסרי בין בלישה בין בקיטוף. ואי לאו ר' יהושע בן לוי דהוא אמורא ועבד** עובדא כרבי עקיבא הוה אמרי' הלכה כרבנן דאסרי בלישה ובקיטוף. **דהא קי"ל בכל דוכתא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא דיחיד ורבים הלכה כרבים. אלא השתא כיון דאשכחן ריב"ל דהוא בתרא דעבד עובדא כרבי עקיבא שמע מינה דהלכה כרבי עקיבא. ולא מצית למימר דלית הלכתא כריב"ל. חדא** דהא לא **אשכחן אמורא דפליג עליה. ועוד דהא גמרא אייתי ראיה מיניה ואי לאו הלכתא כוותיה היכי מייתי ראיה מיניה אלא ודאי הלכתא היא. ואשכחן מקצת רבוותא דאסרי בין בלישה בין בקיטוף בין ביום ראשון בין ביום שני כרבנן. ואיכא מרבוותא אחריני דשרו. ואנן כתבינן מאי דסבירא לן** ע"כ יסוד רב אלפס ז"ל והשתא לדבריו אפי' מי פירות בתערובת מים אין מחמיצין. וקשה לדבריו מההיא דלקמן דל"ט: דאמרי' ותיקא במיא ומילחא אסירי במשחא ומילחא שרי אלמא מוכח בהדיא דמי פירות עם המים מחמיצין. וכן ההיא דמנחת נסכים כדפרשתי לעיל. הלכך נראה לי כרבוותא דפסקי כחכמים. ועובדא דר' יהושע בן לוי איירי בלא מים ולא מסתייע מינה אלא דיש חילוק בין יום ראשון ליום שני. ועוד נראה לי דליתא להאי דיוקא שדקדק רב אלפס ז"ל דדומיא דשרי רבנן בקיטוף דהיינו ע"י מים אסרי בלישה. דאפשר דבלישה אסרי אפילו אין בו מים דסבירא להו דמי פירות מחמיצין אף בלא מים כדאמר אביי לקמן בפירקין. וקיטוף שרי אפילו על ידי מים משום דקיטוף דבר מועט הוא ואין מחמיצין. ור' עקיבא דשרי לא שרי אלא מי פירות לחודייהו בלא מים. ובירושלמי דשילהי פירקין משמע דמי פירות אפי' בפני עצמן מחמיצין. דגרסינן התם הלכה ז רב שמואל בר רב יצחק הוה ליה יין תוסס יהב ביה שערי בגין דיחמע. אתא שייל לרבי מנא. אמר ליה צריך אתה לבער. רבי חנינא בריה דר' פדאי הוה ליה דבש מזוייף בסולת. אתא שייל לרבי אמי. אמר ליה צריך אתה לבער. חדא מן אילין דרבי פדאי הוה ליה גרבא דמשחא גו אוצרא דחיטי. שייל לרבי בון. אמר ליה זיל גרוף תחותאי. ואפשר דכל הני אמוראי סברי כאביי דאסר חצבא דאבישונא דסבירא ליה דמי פירות מחמצין בפני עצמה. וקיימא לן כרבא דשרי. ורש"י נסתפק במי בצים אי חשיבי כמי פירות אי לא לפי שהוא נראה לעינים שהעיסה תופחת ונעשה עבה יותר מעל ידי המים. ורבינו תם היה נוהג בו היתר והיה נוהג לאכול בערב הפסח אחר ארבע שעות עיסה שנילושה בביצים. אף על גב דאמרינן האוכל מצה בערב הפסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו היינו דוקא בלחם עוני שיכול לצאת בה הלילה. ובפלוגתא דרבן גמליאל וחכמים היכא דלש ככר במי פירות עם מים פסק ה"ר יצחק אבן גאות ז"ל כחכמים דאמרי תאפה מיד. ובעל הלכות כתב דקמו רבנן בסיפא דברייתא את שאין לשין בו אין מקטפין בו ורבן גמליאל בחדא שיטתא ותישרף מיד. ודבריו נעלמים דלא איירי חכמים אלא לכתחלה ובדיעבד פליגי בה ר"ג וחכמים והלכה כחכמים: [דף לו:]

רי"ף י:

תנו רבנן לחם עוני פרט לחלוט ואשישה. משמע הכא דחלוט הוי לחם אלא דלא הוי לחם עוני. וקשה דלקמן (פסחים דף לז.) אמרינן דחלוט של בעלי בתים פטור מן החלה אלמא לא הוי לחם כלל. וי"ל דהכא מיירי בבלילתו עבה. ומיהו קשה מההיא דאמרינן בפרק החולץ (יבמות דף מ.) גבי חלוט אע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם קרינא ביה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. וי"ל דהתם מיירי בבלילתו רכה דקודם אפייתו בתנור אפי' לחם לא הוי ואחר אפייתו חשיב לחם וחשיב נמי לחם עוני כיון דבלילתו רכה. והכא איירי בבלילתו קשה דלחם הוי לענין חלה ולחם עוני לא הוי ל"ש אפייה בתר דחלטיה ול"ש לא אפייה. ורב האי פירש האי דחלוט הוא לחם העשוי בשמן כחלוט של בעלי בתים הלכך אין יוצאין בו בלילה הראשון לפי שהיא מצה עשירה וחלוט שחלטו ברותחין יוצאין בו אם חזר ואפאו. **גם** לפי' זה צ"ל דהכא איירי בבלילתו קשה ולקמן בבלילתו רכה דהכא קרי לחלוט של בעלי בתים לחם אלא דלא הוי לתם עוני ולקמן אפילו לחם לא הוי.

יד יכול לא יצא ידי חובתו אלא בפת הדראה. ת"ל מצות מצות ריבה הכתוב אפי' כמצות של שלמה. א"כ מה ת"ל לחם עוני פרט לחלוט ואשישה פת הדראה פת סובין וכן פירש"י פת הדראה שניטל ממנה הדרה. והרמב"ם ז"ל כתב אין יוצאין לא בפת סובין ולא בפת מורסן אלא לש הוא את העיסה בסובין ובמורסן

שבו ויצא בו. וכן י"ל דעת רב אלפס שכתב פת סובין כלומר שלא הוציא ממנו הסובין דאילו פת סובין לא מיקרי לחם ופטור מחלה כדתנן בפ"ב משנה ו' דחלה.

טו תנא [דף לו.] **בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה בי"ט. ובית הלל מתירין. והני מילי ביום טוב. אבל בימות הפסח אסור למילש ולמיפא יותר מחמשת רבעים קמח ועוד דהיינו שיעור חלה. והיינו דאמר** רב לקמן דחמח. קבא מלוגנאה לפיסחא. זה לשון רב אלפס ולא ידעתי מה חידש דבאפיה פסח ויום טוב שוין ואין חילוק ביניהם אלא בלישה ומתניתין לא איירי בלישה אלא באפייה יותר מן הצריך ולא היה לו להזכיר ולמיפא דאפייה אין חילוק ביניהם. **ת"ר יוצאין בפת נקייה** ובפת הדראה ובסריקין המצויירין ואע"ג שאין **עושין סריקין המצויירין בפסח. אמר ר' יהודה דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים מפני מה אין עושין סריקין המצויירין בפסח ואמרו לו מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצתן. אמר להו אפשר שיעשנה בדפוס ויקבענה כיון אמרו לו יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי בייתוס מותרין.** אמר רבי אלעזר בר צדוק פעם אחת נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל והביאו לפנינו סריקין המצויירין אמרתי לו אבא לא כך אמרו חכמים אין עושין סריקין המצויירין בפסח אמר לי בני לא של כל אדם אמרו אלא של נחתומין אמרו. **ואיכא דאמרי לא של נחתומין אמרו אלא של כל אדם** אמרו ופסק רב אלפס ז"ל כאיכא דאמרי והא דלא פסק כחכמים דלא מפלגי בין נחתומין לשאר כל אדם לפי שנראה לו לומר מעשה רב. ולכאורה היה נראה כחכמים דלעיל סי' יג לא פסק רב אלפס ז"ל כר"ע אע"פ שעשה מעשה אי לאו דמסייע

רי"ף יא. ליה עובדא דריב"ל שהוא אמורא. **תנן התם הדובשנין והסופגנין והאסקריטין וחלת המסרת והמדומע פטורין מן החלה.** מאי חלת המסרת אריב"ל חלוט של בעלי בתים. אר"ל **הללו מעשה אילפס הן ור' יוחנן אומר מעשה אילפס חייבים והללו שעשאן בחמה פטורין ובין לר' יוחנן ובין לר"ל הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא.** כ"פ כשהדביק ולבסוף הרתיח. **ר"ל סבר כמעשה חמה ופטור. ור' יוחנן סבר כמעשה אילפס ול"ש הרתיח ולבסוף**

רי"ף יא: **הדביק ול"ש הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח.** ר"ח ז"ל פסק כר"ל משום דסוגיא דשמעתין כוותיה דקאמר סתמא דהש"ס לא דכ"ע מעשה אילפס פטורין. ועוד דהך סוגיא דיתיב רבה ורב יוסף אחוריה דרבי זירא אליבא דר"ל מיירי דלרבי יוחנן לא פטיר ליה אלא עשאו בחמה. ומיהו נראה דהלכה כר' יוחנן מדלא חשיב לה ביבמות דף לו. בהדי תלתא מילי דהלכה כר"ל. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת צו את אהרן סי' ע"ז. ועוד נראה דהא דמחייב רבי יוחנן במעשה אילפס היינו דוקא כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתנור אבל אם בשלו במים או טיגנן בשמן מודה ר' יוחנן דלא הוי לחם כדמוכח בירושלמי בפ"ק דחלה דגרסינן התם אמר רבי יוחנן כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח וריש לקיש אמר כל שהאור מהלך תחתיו **אין חייב בחלה ואין** אומרים עליו המוציא ואין אדם **יוצא ידי חובתו בפסח** אמר רבי יוחנן ובלבד על ידי משקין כלומר בהא מודינא לך:

טז ועוד היה אומר ר"ת דבדבר שבלילתו רכה פליגי דרבי יוחנן סבר אפייתו באילפס עושה אותו לחם ור"ל סבר דוקא תנור אבל דבר שבלילתו קשה מודו כולי עלמא דמיחייב בחלה אפי' סופו לבשלו במים או לטגנו בשמן דמשעת גילגול אתי חיוב חלה כדמוכח בכמה דוכתי מההיא דתנן פ"ג דחלה משנה ב נולד לה ספק טומאה עד שלא גילגלה תעשה בטומאה משגילגלה תעשה בטהרה. ותנן נמי בפ"ק דחלה עיסה שתחלתה סיפגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה תחלתה עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנים וסופה עיסה חייבת. ועוד היה אומר ר"ת ז"ל דכי היכי דמחייבי בחלה ה"נ מברך עליו המוציא לאחר הבישול או לאחר הטיגון כדמוכח בברכות בכיצד מברכין (ברכות דף לז:) היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר שהחיינו נטלה לאוכלה אומר המוציא לחם מן הארץ. וקפסיק ותני לא שנא מנחת סולת ומאפה תנור ולא שנא מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטגנים בשמן והוא הדין נמי במבושל במים דלא מסתבר לחלק בין מים לשמן אבל וורמזו"ש שקורין לטרייי"א היה אומר ר"ת שאין מברכין עליו המוציא שאין בהן תוריתא דנהמא אע"פ שנתחייבה עיסתה בחלה. ורבי' שמשון ז"ל כתב במס' חלה שהלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה במים או לטגנה בשמן פטורה מן החלה והביא ראיה מפרק כיצד מברכין

(ברכות דף לז:) דתני ר' חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה והתניא חייב ומשני התם כדקתני טעמא ר' יהודה אומר מעשיה מוכיחין עליה עשאה כעבין חייבת לימודין פטורה. ופירש"י התם לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא מייבשין אותו בחמה אלמא אע"ג דמשעת גילגול קאתי חיוב החלה כיון דגלגלה אדעתא לאפותו בחמה מיפטר משום דסופו לבטלו מתורת לחם והא דמפליג בין כעבין ללמודין משום דכעבין מיחלפא בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח אבל למודין מעשיה מוכיחין עליה ולא אתי לאיחלופי. ובירושלמי מסכת חלה פ"א הל' ו' גרס עיסת כותח חייבת בחלה שמא תמלך ותעשה חררה לבנה וכדי שלא יקשה ההיא דירושלמי לגמ' דידן יש לפרש דההיא דירושלמי כגון שנטלה מן העיסה מעט לאפותה באור דחיישינן שמא תימלך ליקח כשיעור חלה. והיינו נמי דמפליג בגמ' דידן בין כעבין ללמודין דכעבין אתי למימלך אבל למודין לאו אורחיה למימלך. והך דתחלתה עיסה וסופה סופגנין חייבת בחלה היינו בנמלך אבל תחלתה עיסה לעשות סופה סופגנין פטורה. ואמר נמי בירושלמי חדא איתתא שיילה לר' מונא כגון אנא דבעינא למיעבד אצותי איטרא מהו דנסיבנא מינה ותהא פטורה מן החלה אמר לה אסור שמא תימלך לעשות עיסה. פי' אצותי היינו עיסה כדמתרגמינן ראשית עריסותיכם ריש אצוותכון. וההיא אשה היתה לשה לעשות אותה איטרא והוא כעין סופגנין ואיסקריטין ושאלה באותה מקצת שהיא רגילה לאפות שלא כדרך איטרא אם יכולה לאוכלה בלא חלה ואסר לה שמא תימלך על כולה או על כדי שיעור חלה וה"ה לעיסת כותח אם לקח ממנו מועט כדי לאפות נתחייב בכל העיסה. ועוד אמר בירושלמי נחתום העושה עיסה כדי לחלקה בצק פטורה מן החלה אלמא אע"פ שיש בה שיעור חלה בשעת גלגול כיון דדעתו לחלקה בפחות מכשיעור ולמוכרה בצק פטורה מן החלה וה"ה נמי העושה עיסה ע"מ לעשות סופגנין. והא דאמרי' בכיצד מברכין שם דהאוכל מנחה מברך עליו המוציא לאו במנחת מחבת ומרחשת איירי דמטוגנות בשמן ובטלות מתורת לחם אלא במנחת מאפה תנור וסולת איירי. אי נמי בכל המנחות ושומנה מעט והוי כמו אפוי. ועוד ראיה מדאמרי' לקמן בפירקין (פסחים דף מא.) דלר' יוסי אין יוצאין ברקיק המבושל אע"פ שלא נימוח שהבישול מבטלו מתורת לחם ואע"ג דר"מ פליג עליה קי"ל כר' יוסי. וחביץ קידרא דפ' כיצד מברכין (ברכות דף לו:) בשלא נתבשל איירי והא דתניא התם הכוסס את החטה מברך עליה בפה"א טחנה אפאה ובישלה בזמן שהפרוסות קיימות בתחלה מברך עליהן המוציא ולבסוף מברך עליהן שלש ברכות. ההיא ר' מאיר היא דסבר דלא אתי בישול ומבטל לאפייה. ורבינו מאיר היה נוהג כשלשין עיסה בביתו כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן היה מצוה לאפות ממנה מעט ועל ידי כך נתחייבה העיסה כולה בחלה קודם שיקח ממנה מעט דחיישינן שמא תמלך וגם לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה וגם לא היה מברך עליה המוציא אלא מברך על לחם אחר ואח"כ אכלה.

יז תניא יוצאין במצה הינא ובמצה העשויה באילפס. מאי מצה הינא אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה והיכא דאפייה למצה על ארעא וקא מינטר לה שפיר נפיק בה ידי חובתו בפסח. דגרסי' במסכת ברכות בכיצד מברכין (ברכות דף לח.) האי כובא דארעא מברכין עליה בורא מיני מזונות ואי קבע סעודתיה עילויה מברך עליה המוציא ולבסוף שלש ברכות. **ואמרינן מר זוטרא קבע סעודתיה עילויה ובירך עליה המוציא ולבסוף שלש ברכות. ואמר מר בר רב אשי ואדם יוצא** [דף לח.] **בה ידי חובתו בפסח מאי טעמא לחם עוני קרינן ביה. והיכא דאיכא זקן או חולה** ולא יכול למיכל מצה ביבשתא תרו **ליה במיא עד דמרככא ואכיל ליה עד דלא מיתמחה דתניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אף על פי שלא נימוח מ"ט דבעינן טעם מצה וליכא** והיכא דרמיא מצה בקדירה ובשלה נפקא לה מתורת מצה ולא נפק **בה ידי חובתו בפסח** כתב בעל הלכות ואי אפייה על טפחא או על ארעא נפיק בה ידי חובתו.

יח והיכא דבעי לטגן העיסה במחבת בשמן בשאר ימות הפסח מותר והיכי עביד לה מרתיח את המחבת תחלה באש שתתלבן בשלהבת יפה ואחר כך נותן בה את העיסה ומטגנה בשמן ומותר לפי שאין פנאי להחמיץ אבל אם נתן את העיסה ואח"כ הרתיח את המחבת אסור. וכן שדר רב כהן צדק ריש מתיבתא.

אמר רב אסי מצה של מעשר שני **לדברי ר' מאיר אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח** לדברי חכמים אדם יוצא ידי חובתו בפסח והא לא כתיב מצתכם אמר רב יימר אתיא לחם לחם כתיב הכא לחם עוני וכתיב התם והיה באכלכם מלחם הארץ מה להלן משלכם אף כאן משלכם משמע מהכא דאין יוצאין במצה גזולה דרבנן אית להו שפיר גזירה שוה דגזירה שוה זו מקובלת בפ' רבי ישמעאל (מנחות ד' ע:) על ההיא מתניתין דהחיטין והשעורין והכוסמין והשיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין בחלה וקאמרי עלה בגמרא מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה כתיב הכא והיה באכלכם מלחם הארץ וכתיב התם לחם עוני אלא דרבנן אית להו דמצת מע"ש הוי שלכם אבל גזולה דלאו לכם היא לא נפיק בה. וכן מוכח מסקנא דסוגיא דקאמר לימא מסייע ליה מדהכא פליג בהך נמי פליג שאני עיסה דכתיב עריסותיכם עריסותיכם תרי זימני וממעטינן מינייהו מעשר שני וגזול אבל הכא גבי אתרוג דלא כתב אלא חד לכם למעוטי שאול וגזול הוא דאתא אבל מעשר שני דאיתיהיב ליה לאכילה הכי נמי דנפיק ביה אלמא דלכולי עלמא גזול לא חשיב לכם. וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' מצה דאין אדם יוצא במצה גזולה ובירושלמי פ"ק דחלה הל' ט גרס מצה גזולה אסור' לברך עליה אמר ר' אושעיא ע"ש שנא' ובוצע ברך נאץ ה'. הדא דתימר בתחלה אבל בסוף דמים הוא דחייב ליה אלמא משמע דאין בו איסור אלא משום ובוצע ברך נאץ וגו' אבל בדיעבד נפיק בה. ותו מסיק בה בירושל' רבי יונה אומר אין עבירה מצוה רבי יוסי אומר אין מצוה עבירה אמר רבי אילא אלה המצות אם עשאן כמצותן מצוה ואם לאו אינה מצוה. ואפשר דהני אמוראי פליגי ואית להו כיון דלא עשאן כמצותן אינה מצוה ולא יצא ידי חובתו.

י"ט מתני' [דף לט.] **אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בעולשין ובתמכא ובחרחבינא ובמרור יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית יוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמע"ש והקדש שנפדו.**

גמ' חזרת חסא. עולשין אלהנכי. תמכא אמר רבה בר בר חנה תמכא שמה וקורין לה בלשון ערבי של"ה חרחבינא אר"ל **אצותא דדיקלא יש שפירשו** אלקרצינע"ה ויש שפירשו אלהנדקו"ק **רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא** דקמהדר אמרריתא א"ל מאי דעתיך משום דמרירו **טפי והא אנן חזרת תנן ורב ושמואל תנו חזרת וא"ר אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי חסא דחס רחמנא עלן וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן למה נמשלו מצרים למרור מה מרור תחלתו רך וסופו קשה אף מצריים תחלתן רך** וסופן קשה תחלה בפה רך וסופן בעבודה קשה א"ל הדרא בי.

[דף לט:] **יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אמר רב חסדא לא שנו אלא קלח אבל עלין לחין אין יבשין לא.**

כ מתני' אין שורין את המורסן לתרנגולים אבל חולטין. כתב רב שרירא ז"ל אע"פ שחלוט אין בא לידי חימוץ ומוגלשין על גבי קמח הוא החלטות לא שמענו בשתי ישיבות שהתירו זה אלא לחיה ולחולה ע"פ בקיאין וכ"כ רב האי מצה חלוטה ברותחין מצה היא אבל דרבנן קמאי אמרו לא ידעינן חליטה היכן היא וכמה חולים טרחו להתיר להם מי שעורים בחליטה ולא התירו הגאונים אלא לחולה שהוקשה חליו על פי רופאים. כתב באבי העזרי מעשה היה ששרו מעט מורסן ושפשפו בהן אווז בפסח ואסרו אבא מרי משום דאית בעור נקבי נקבי פרצי ואמרינן בחולין דף קיב. ואי אית ביה פילי אסור ע"כ.

גמ' ת"ר אלו דברים שאין באין לידי חימוץ האפוי והמבושל וחלוט שחלטו ברותחין ואקשינן מבושל אדמבשל ליה איחמועי קא מחמע. אמר רב פפא אפוי שבשלו קאמר. ריי"ף יב.

כא תניא ר' יוסי ב"ר **יהודה אומר קמח שנפל עליו דלף אפילו כל היום כולו אין בא לידי חימוץ. אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף** לגבי טיף טיף והוא שיאפנה מיד כשיפסוק הדלף. ואם ספק אם דלף טורד אם לאו ספק דאורייתא לחומרא אבי העזרי. **האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ. אבל שפה היא על בשרה יבש** אפי' היא נכנסת למרחץ ומזיעה. דלחלוחית הזיעה אינה מחמצת. ומ"ש בפירש"י אע"פ שהמים טופחים על בשרה נראה הזיעה קאמר ואין לומר מים ממש קאמר כגון אחר שנשתטפה בחמין או בצונן דהא נראה דודאי אסור כי נשארין בתוך המים ומחמיצין אלא ודאי מי זיעה קאמר וצריכה להעביר כל הסובין ממנה קודם שתשתטף בצונן לכן כתב הר"י ז"ל דהאידנא אין הנשים בקיאות בזה ויש למונעם מלתת

מורסן על בשרם אפי' יבש.

כב מתני' לא ילעוס אדם חיטין ויתן על גבי מכתו מפני שהן מחמיצות. וכתב ה"ר אלעזר מגרמייז"י בחיבורו הנקרא ספר הרוקח סי' רצ שק מלא קמח היה נתון אצל החומה ונתלחלח מזיעת החומה נראה אע"פ דתנן בפ"ב דמכשירין זיעת הבתים בורות שיחין ומערות וזיעת אדם טהורה פי' אין מכשירין מיהו מחמיצים מידי דהוה ארוק שאינ ומכשיר ואפ"ה תנן לא ילעוס הלכך אם נפל מים על קמח או נתלחלח השק ירקד הקמח והשאר מותר. שק שיש בו קמח וישבו תרנגולים עליו ונתלחלח מצואת התרנגולים אמר במנחות דף סט. שעורים שנמצאו בגללי בהמה וכו' אי למנחות הקריבהו נא לפחתך ואינו אוסרו משום חימוץ מיהו ירקדו הבצק וישליכוהו לחוץ והשאר מותר ע"כ לא ידעתי למה דימה זיעת בתים לרוק ולא נדמה לזיעת אדם ששניהם אין מכשירין וגם מה שכתב דרוק אינו מכשיר הא ליתא דרוק מכשיר כדתנן במס' מכשירין פ"ו מ"ה וגם מה שכתב אם נפל מים על קמח שירקד הקמח והשאר מותר נ"ל דקולא גדולה היא לעשות כן בתוך הפסח דכיון דחמץ במשהו חיישינן שמא יעבור חמץ כל שהוא עם הקמח. וראיתי מורים הלכה למעשה שאוחז בידו כל מקום המלוחלח עד שיזרוק כל הקמח שבשק והוא עדיף טפי:

כג גמ' אמרי דבי רב שילא ותיקא שרי. והא תניא ותיקא אסור לא קשיא הא במיא ומלחא והא במשחא ומלחא כיון דלית בה מיא אלא משחא מי פירות הן **ומי פירות אין מחמיצין. ותיקא פי' קמח מבושל במים ומלח.** לפי שיטת רב אלפס ז"ל שכתב לעיל דהלכה כר"ע דמי פירות אין מחמיצין אפי' יש בו מים צ"ל לפי דבריו הכא כיון דלית בה מים לחוד אלא משחא עם המים אין מחמיצין ובאשכנז נהגו שלא ליתן מלח בעיסת מצה ויש נותנים טעם למנהג מהא דאמרינן שבת דף עט. שלש עורות הן מצה דלא מליח ולאו ראיה היא דעור שאינו מתוקן כהלכתו קרי ליה מצה כעיסה שלא נגמרה בחימוץ. ויש אומרים משום דמליחה כרותח מידי דהוה אחמי חמה שאין לשין בהם גם הכא נמי המלח מחמם קצת ויש מביאין ראיה דמלח אינו גורם חימוץ מהכא ותיקא במילחא ומשחא שרי ולאו ראיה היא דמלח ממהר החימוץ כשנילושה במים אבל אם נילושה במי פירות המלח לבדו אינו גורם החימוץ. ויש מביאין ראיה מהא דתנן לעיל (פסחים דף לה.) חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן למכור בשוק יוצאין בהן אע"פ שבודאי יש מלח בהן כדכתיב על כל קרבנך תקריב מלח. וטעות הוא בידם דאין ניתנין מלח אלא בדבר הקרב על גבי המזבח כגון אברים ופדרים וקומץ. תניא בתוספתא יוצאין במצה המתובלת כתב בספר הרוקח סי' רפג גרסינן במנחות פרק הקומץ רבה (מנחות דף כג:) תבלה בקצח בשומשמין בכל מיני תבלין כשרה הואיל ויש בה טעם מצה מ"מ אין ליתן פלפלין במצה לפי שהוא חד ומחמץ העיסה.

יום סב

כד אמר מר זוטרא לא לימחי אינש קידרא בקמחא דאבישונא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ. פי' קימחא דאבישונא שתיתא דשובלי רטיבתא. [דף מ.] **אמר אביי לא ליחריך איניש תרתי שיבלי בהדי הדדי דילמא נפיק מהא מיא ובלע האי. א"ל רבא אי הכי אפילו חדא נמי** לא דילמא נפיק מהאי רישא ובלע אידך רישא. **אלא אמר רבא מי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין וקי"ל כרבא.**

כה תנו רבנן אין לותתין את השעורין בפסח ואם לתתו נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות ר' יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן ע"פ חביות והן נתבקעות מאליהם. ר"ת גרס ע"פ האבוב. **ושמואל אמר נתבקעו ממש עבד שמואל עובדא נתבקעו ממש. וכיון דלא אפסקא בהא הילכתא בהדיא לא כמר עוקבא ולא כשמואל עבדינן לחומרא כמר עוקבא** דה"ל ספיקא דאורייתא **והני מילי לענין מיכלינהו להנהו שערי בעינייהו אבל אי משתכחי בהדי בישולי ולא נתבקעו כיון דאיסור חמץ במשהו דרבנן הוא לא אסרינן** להוהוא בישולא דאשתכחן ביה תרי או **תלתא שערי אא"כ נתבקעו כשמואל משום** דה"ל ספיקא דרבנן ואזלינן **לקולא. וי"א דהלכה כשמואל משום דמר עוקבא תלמיד דשמואל הוה וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום רבו. ועוד דהא עביד שמואל עובדא ואי לאו דקים ליה** דהלכתא הכי לא עביד עובדא ונ"ל דכ"ש אם נמצאת בעיסה או במצה לאחר אפייתה שמותרת אם לא נתבקעו ואפילו אם נתבקעו נראה לי דשרי דנתבקע לאו חמץ גמור הוא אלא קרוב להחמיץ.

מדקאמר ר' יוסי שורן בחומץ וחומץ צומתן וחטה זו בקמח היתה ודבר ידוע שהחטה שהיא קשה אינו ממהרת להחמיץ כמו העיסה וכיון שהעיסה לא החמיצה כל שכן החטה. ולא חיישינן שמא היתה החטה במים לפי שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה מחימוץ. וראיתי קצת מן המורים שאסרו אותה מצה ויש שאסרו כל המצות הנאפות בתנור עמה. ולא נהירא לי דאפילו אם היתה החטה חמץ למה תאסור כל המצות דהא דאמרינן חמץ במשהו היינו דוקא ע"י בישול שמתפשט החמץ בכל הקדירה וכל היכא דשאר איסורין אוסרין בנתינת טעם חמץ אוסר במשהו. אבל כזית חלב שנמצא בחררה אחת דבר ידוע הוא שאין איסור החלב מפעפע בכל החררה דאפייה לא הוי כבישול להתפשט הטעם בכל החררה אלא כדי קליפה או כדי נטילה כדאמרינן לקמן (פסחים דף עה:) נטף מרוטבו על החרס וחזר עליו נוטל את מקומו וכ"ש חטה אחת שאין יכולה בפליטתה להתפשט בכל המצה. וכן כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ ואם נמצאת חטה על בשר מלוח או על בשר צלי או בתוך מצה רותחת חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת ואם ביום טוב אחרון של פסח מותר להשהותו עד אחר הפסח שהרי הוא ספק יו"ט ספק חול וכן יש בתשובות עד כאן. כתב בספר הרוקח סימן רפ"א ע"ש חטה שנמצאת בתרנגולת מלוחה ונמלחו עמה תרנגולת אחרות ושאלוני ולא אסרתי כי אם אותה שנמצאת עליה החטה כי נתרככה וחמץ במשהו. והוא הדין אם צלו תרנגולות הרבה בשפוד אחד ונמצאת חטה באחת מהן היא אסורה ושאר מותרות עד כאן. ואין דבריו נראין מה שאסר כל התרנגולת מלוחה שנמצאת בה החטה אלא כאשר כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ שנוטל מקום פעפועו. אבל בתרנגולת צלויה שנמצאת בתוכה חטה בזה נראין דבריו שכולה אסורה לפי שכשמהפכין השפוד מתפשט הטעם בכל התרנגולת. ואם היה מעשה בא לידי הייתי אוסר כל התרנגולת שבשפוד הנוגעות זו בזו כי ע"י הפוך השפוד מתפשט מזו לזו וכי היכי דבשאר איסורין אם היה באיסור כדי ליתן טעם בכולן היינו אוסרין כולן הוא הדין נמי חמץ במשהו. **אמר רבא בעל נפש לא ילתות כלומר מי שמדקדק עליו במצות לא ילתות ואפי' חיטין דשריריין. אמר רב נחמן מאן דצייית ליה לאבא אכיל נהמא דעיפושא. דבי רב כהנא לתתי** דבי רבה בר רב הונא **לתתי. והאידנא שדרו ממתיבתא** שאין **אנו בקיאין בלתיתה הלכך לא שריא לן למילתתה. וחליטא ליכא בזמן הזה מאן דידע למיחלט הלכך אסור.**

כו אמר רב הונא בציקות של נכרים ממלא אדם את כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. פי' רש"י שמכיר שלא החמיצה שאין שם לא קרני חגבים ולא הכסיפו פניו. יש תמהים על פרש"י דלא מסתבר להקל כולי האי להתיר בצק שלש הנכרי שלא בפנינו דחיישינן שמא לשו בחימוץ ומפרשינן כגון בצקות של נכרי שלשו הנכרי בפנינו. ולא נהירא לי דא"כ הוי ליה למימר קמח של נכרים שלשו בפנינו. הלכך נראה לי לפרש כפרש"י דכיון שאין אנו רואין בו לא שיאור ולא סידוק מותר. ואפילו הכי לא הדר ביה רבא **דאמר להו רבא להנהו דמהפכי כיפי פי' עומרים הפיכו לשם מצוה. כלומר** אפילו שנדחו דברי רבא דהוה בעי למימר דשימור דלישה לאו שימור הוא אפילו הכי לא הדר ביה ומחמיר על עצמו היה לשמור מצה של מצוה משעת קצירה. וכן משמע דחומרא בעלמא הוא מדקאמר מר בריה דרבינא מנקטא ליה אימיה בארבי משמע דאיהו לבד היה מחמיר וכל שאר החכמים לא נהגו כן. וכן מדקאמר רב הונא בצקות של נכרי וכו' ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה משום דלא עביד ליה שימור משעת לישה משמע הא אם לקח קמח מן הנכרי ולש אותו אין צריך לאכול כזית מצה באחרונה ונהגו באשכנז וצרפת לשומרן משעת טחינה לפי שאז מקריבין אותן אל המים שטוחנן ברחים של מים. רב אלפס כתב ומיבעי ליה לנטורי קמחא דפסחא משעת קצירה דכתיב ושמרתם את המצות. ובשאלתות פ' צו סי' ע"ה כתב לא נפק אינש ידי חובתו אלא במצה דמינטר ליה מחימוץ מן דנפלה מיא עילויה והיכא דאמטינהו לחיטין נכרי חרש שוטה וקטן לא נפיק ידי חובתו. אי נמי לשה לעיסה נכרי חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור אינון ואף על פי דאפייה ישראל בר דיעה ועביד בהו שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה. ורב כהן צדק ז"ל כתב לצאת ידי חובה בלילה הראשונה אינה אלא במצה שאפאה ישראל לשם מצה שנאמר ושמרתם את המצות עד שתהא משומרת לשם מצה. ורב האי גאון ז"ל כתב מצה שאפאה נכרי לפני ישראל על ידי שימור כתקונה מותרת לישראל

לאוכלה. ובעלי מעשה וחסידים והתמימים מחמירין על עצמן כגאונים המחמירין ולשין ואופין בעצמן כההיא דאמרינן מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה.

כז ההוא ארבא דטבעא בחישתא שרי רבא לזבוני לנכרי. [דף מ:] **איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשהו מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת. לנכרי מ"ט לא משום דהדר מזבנה לישראל. הדר אמר רבא ליזבנינהו קבא קבא לישראל כי היכי** דניכל מקמי פסחא. והקשה רבינו אפרים ז"ל אמאי אסרינהו להנהו חיטי והרי לא נתבקעו ותירץ לתיתה דעסיק בהו בחיטי לא אתו לידי חימוץ עד שנתבקעו אבל הנך חיטי דשיעי כיון דמינח נייחו אתו לידי חימוץ.

רי"ף יב:

כח ת"ר אין מוללין את הקדירות בפסח והרוצה שימלול נותן את הקמח ואח"כ נותן את החומץ וי"א נותן את החומץ ואח"כ נותן את הקמח עולא אמר אחד זה ואחד זה אסור משום לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב אבל בחסיסי שרי דהא רבא גופיה מחו ליה בחסיסי פי' בחסיסי מיני אפייה שטוחנין אותה ומבשלין אותה במים ומוללין בה את הקדירה. ובערוך פירש קמח של עדשים שאינו בא לידי חמוץ ולא חיישינן דילמא אתי לאיחלופי בשאר קמח:

כט תנ'י אין נותנין את הקמח לא **לתוך החרוסת ולא לתוך החרדל ואם נתן יאכל מיד. ור' מאיר אוסר. ור' יהודה אומר ישרף מיד אין מבשלין את הפסח לא במשקין ולא במי פירות אבל סכין ומטבילין אותו בהן מי תשמישו של נחתום ישפכו מפני שהן מחמיצין.** ההיא דאין נותנין את הקמח וכו' מיירי שיש מעט מים מעורב בהן אבל בלא מים מי פירות אין מחמיצין.

גמ' אמר רב כהנא מחלוקת לתוך החרדל אבל לתוך החרוסת דברי הכל ישרף מיד וחכמים אומרים יאכל מיד. אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כדברי חכמים. [דף מב.] **מי תשמישו של נחתום ישפכו. תנא חדא שופכן במקום מדרון ואין שופכן במקום האשבורן ותניא אידך שופכן במקום אשבורן.** לא קשיא הא דנפישו וקוו והא דלא נפישו ולא קוו. רב אלפס ז"ל לא הביא אלא ברייתא קמייתא משום דלא בקיאין מהו נפישי:

ל אמר רב יהודה האשה לא תלוש אלא במים שלנו. פרש"י משום שבימות ניסן המעיינות חמין שעדיין הוא ימות הגשמים וחמה מהלך בשיפולי רקיע הלכך ממלא מבערב ומצטנן עד למחר. כתב רבינו אבי העזרי לפי טעם זה השואב בבוקר ומניחן עד הערב שפיר דמי ואיכא למימר דהכי עביד בפפוניא. אי נמי שואבן מן הנהרות. אבל ה"ר אליעזר ממי"ץ היה מפרש הטעם לפי שהחמה מהלכת בלילה תחת הארץ כחכמי או"ה ואמרינן לקמן (פסחים דף צד:) שנראין דבריהן הלכך אין להם תקנה אלא שלא יהו בלילה במחובר ולפי זה השואבן בתחלת הלילה מותרין מיד. ואסור לשואבן אחר תחלת הלילה. ומנהג כשר של הראשונים שהיו ממלאין אותן מן הנהרות בתחלת ליל ארבעה עשר שהמעיינות ובורות רותחין אבל לא נהרות דתניא בפרק מי שהיה טמא שם בארבעה שבילין החמה מהלכת ניסן ואייר וסיון החמה מהלכת בהרים וכו' אלמא שבניסן אינה מהלכת במים. וכתב בתשובת רש"י אין לשין אלא במים שלנו שחשו חכמים לרוב עיירות שאין להם אלא מי בורות ובארות הנובעין הן רותחין ומשמע מדבריו דבנהרות ליכא למיחש מידי. ומיהו אין לפרוץ גדר של הראשונים עכ"ל: **דרש רבא אשה לא תלוש לא בחמה ולא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים הגרופין פי' רב אלפס מים שנשאבו באותו היום.** ורש"י פירש הגרופין מן המולייריין דוד גדול שנחושתו עבה ואפי' כשאין שם אור מים שבשוליו חמין.

לא ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור הפת כלומר שלא תתעסק בדבר אחר ותניח את העיסה וצריכה שני כלים אחד שמקטפת בו ואחד שמצננת בו את הידים. איבעיא להו עברה ולשה מאי מר זוטרא אמר מותר ורב אשי אמר אסור וקי"ל כרב אשי. ופרש"י עברה ולשה במים חמין ולאו דוקא במים חמין אלא אכל הני דדריש רבא קאי דכולן משום חמימות. ולפרש"י אם עברה ולשה במים שלא לנו מותר דבהא לא מיבעיא ליה. ובלישנא דרב יהודה משמע הכי דקאמר **אשה לא תלוש אלא במים שלנו ולא** קאמר לא תלוש במים שלא לנו דהוה משמע לא תלוש בהן כלל אבל לא תלוש אלא במים שלנו משמע לכתחלה אם יש לה מים שלנו לא תלוש במים שלא לנו אבל אם אין לה מים שלנו ולשה במים שלא לנו מותר אבל רב אלפס ז"ל שפירש הגרופים שנשאבו בו ביום אז קאי הבעיא גם עלייהו. ויותר משמע כפירש"י

דגרופין מלשון מולייר הגרוף שבת דף מא. אבל לרב אלפס אף אם לשון גרופים משמע שנגרפו ונשאבו מן הנהר אכתי ה"ל לפרושי בו ביום דעיקר האיסור תלוי בזמן הגריפה וזה לא פי'. כתב אבי העזרי דוקא עברה ולשה במזיד דומיא דעבר ואפה בפרק שני דמסכת יו"ט די"ז. ועבר ושהה בפרק כירה (שבת דף לח.) אבל בשוגג לא. ומלשון רש"י משמע דאפילו בשוגג שפירש עברה ולשה בחמין אסור דקרובה למזיד היא ולא דמי לבצקות של נכרים דאמר התם אדם ממלא כריסו מהן דהכא בעינן למיקנסא דעברה אדרבנן. וגם משמע מדבריו דאסור באכילה משום חימוץ אף אם יאכל כזית מצה באחרונה דגרע מבציקו של נכרי. אבל בעל העיטור כתב הני מילי למצה משומרת ומים שלנו נמי למצה משומרת אבל לאכילה שרי דהא קיימא לן בצקות של נכרי וכו' והוא שאין בו סדקין וכן כתב ה"ר יצחק גיאות ז"ל. ולא נהירא לי דכל היכא דאיכא למיחש משום חימוץ אין לחלק בין כזית מצה לשאר אכילה הלכך נראה כפרש"י. ולא מיבעי מיתב ומילש בשמשא הוא **דאסור אלא אפילו למיתב תותי רקיע** הוא אסור ביומא דעיבא **אע"ג דלא נפלה שמשא בההוא דוכתא מאי טעמא יומא דעיבא** כולי שמשא וכן יראה שאין נכון ללוש קרוב לתנור מפני חום האש.

הדרן עלך פרק כל שעה

פרק ג

ר"ף יג. **א אלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי** וקולן של סופרים וזומן **של צבעים ועמילן של טבחים. רבי אליעזר אומר אף טיפולי נשים. זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח. הרי אלו באזהרה ואין בהם משום כרת.** ורש"י פירש אלו עוברין בבל יראה ובבל ימצא וגם ריב"א דקדק כן מלשון דאלו עוברין דמשמע שעוברין מן העולם מדלא תנא עוברין עליהן. ולא נהירא לרבינו תם דהא קתני בסיפא הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת משמע דלפרושי אלו עוברין דרישא אתי ואי בל יראה ובל ימצא קאמר צריכא למימר דליכא כרת. ועוד דתערובות חמץ דמתניתין מפקינן בגמרא מכל מחמצת לא תאכלו והיינו דוקא לאכילה דבאכילה איירי קרא. ואפילו באכילה לא הוי מיחייב אי לאו דרבוייא. וכי אתרבי נמי דוקא ללאו אתרבי ולא לכרת וא"כ לבל יראה ובל ימצא דליכא קרא מנלן דמחייב. ופירש רבינו תם אלו עוברין בפסח האוכלין פי' עוברין מעל השולחן דאין נאכלין כעין פירש ריב"א שפירש שעוברין מן העולם. והשתא להך טעמא דמפרש לעיל בריש מכילתין דמה שצריך לבער את החמץ מן הבית ולא סגי ליה בביטול משום דחמץ לא בדילי אינשי מיניה אסור להשהות בבית כל הני דמתניתין אף לפירוש רבינו תם שאינו עובר עליהן בבל יראה דחיישינן דילמא אתי למיכל מינייהו אבל לאידך טעמא דפרשינן משום דהחמירה תורה לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא היכא דלא ביטלו החמירו חכמים לבדוק ולהוציא מן הבית אע"פ שבטלו היה מותר להשהות כל אלו בבית כיון דאין עובר עליהן בבל יראה לפירוש רבינו תם. ושכר של שעורין ושל חטין שעושין באשכנז ובצרפת היה אומר רבינו תם דאסור להשהותו בפסח דדוקא בשכר המדי הוא דשרו דעיקרו עשוי מתמרים או מדברים אחרים ולא היו נותנין בו אלא מעט שעורין להחמיצו כדמשמע בגמרא דרמו בי' שערי. אבל שכר שלנו שעקרו משעורין לא וכן משמע בגמרא דקאמר דלא פליגי רבנן עליה דר' אליעזר אלא בכותח הבבלי דליכא כזית בכדי אכילת פרס. ושכר העשוי משעורין איכא הרבה יותר מכזית בכדי אכילת פרס. והדתנן **שכר המדי וחומץ האדומי בדאית ביה מיא עסקינן אבל לית ביה מיא לא דקי"ל מי פירות אין מחמיצין. ובגמרא דבני מערבא אמרינן נמי עלה וכולהו ע"י מים.** ומה שפסק רב אלפס לעיל כרבי עקיבא דמי פירות אין מחמיצין אפילו על ידי מים היינו לענין לישת העיסה דאינה ממהרת להחמיץ ויכול לשומרה מחימוץ כמו שאר עיסה אבל בכי האי גוונא שנותנין שעורין בשכר או בחומץ להשהותן בתוכו מחמיצין אם יש בו מים:

גמ' כותח הבבלי משום קומניתא דאית ביה. חומץ האדומי דרמו ביה שערי. זיתום המצרי תני רב יוסף תילתא שערי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא. וזומא של צבעים הכי תרגימו מיא דחיזרא. ועמילן של טבחים פת של תבואה שלא הביאה שליש שמניחין אותה על פי הקדירה ושואבת הזוהמא. וקולן של סופרים הכי תרגומו חרותא דאושכפי וסופרים נמי מדבקי בהו נייריהו. **תנו רבנן** [דף מג.] **כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי**

וחומץ האדומי יכול יהא ענוש כרת תלמוד לומר כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן ענוש כרת ועל ערובו בלאו דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים על חמץ דגן ענוש כרת ועל עירובו בולא כלום. ואע"ג דאמרי רבנן על עירובו בולא כלום מילקא הוא דלא לקי הא איסורא איכא וכי אמרי רבנן לא **לקי הני מילי היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס כגון כותח הבבלי ושכר המדי וכיוצא בו אבל היכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס אפילו לרבנן** חייב. ומדפי' רב אלפס דברי חכמים מכלל דאית ליה הלכה כחכמים. אף על גב דסתם מתני' דלא כרבנן לא חשיב ליה סתמא דתנן לקמן בפרקין שיאור ישרף והאוכלו פטור ור' מאיר פליג עלה בברייתא דקאמר דלוקה על שאור אבל במתני' לא פליג ואע"ג דרב אלפס פסק לקמן סוף סימן י' כרבי מאיר משום דתנא למילתיה במתניתין בלשון חכמים מכל מקום בהא דאמר ר"מ בברייתא דלוקה על שאור בהא הלכה כרבי יהודה דאמר האוכלו פטור כיון דלא תני הא דרבי מאיר דאמר בברייתא דלוקה בלשון חכמים דמתניתין וא"כ רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וסתמא דהכא הוי סתם ואחר כך מחלוקת לענין חמץ נוקשה הלכך גם לענין עירובו לא חשיבא סתמא זו סברת רב אלפס אלא שפסק כחכמים.

רי"ף יג:

ב מתני' [דף מה.] **בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל במיעוטו. וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו ה"ז כעריבה:**

גמ' א"ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שאינו עשוי לחזק אבל במקום העשוי לחזק אינו חייב לבער מכלל דפחות מכזית אפי' **במקום שאינו עשוי לחזק אינו חייב לבער. איכא דמתני לה אסיפא פחות מכאן בטל במיעוטו א"ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב לבער מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער** ותניא כתרווייהו לישני. ופריך הש"ס קשיא [דף מה:] אהדדי אמר רב הונא סמי קילתא מקמי חמירתא וכן פסק רב אלפס ז"ל כלישנא בתרא ואע"פ שאביי מתרץ שתי הברייתות אהדדי אין נראין לו דברי אביי ונתן בעל המאור טעם לדבריו משום דאביי מוקי תרתי ברייתות כרבי שמעון בן אלעזר ואמרי' בשמעתין דאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. והוא כתב נראה לי לסמוך על ההיא דאביי דהא עדיפא דמתרץ תרתי הברייתות אהדדי וגם תרי לישני דרב יהודה ורב אשי פי' דבריו לא תימא שלא במקום לישה וכו'. וכן פסק רבינו חננאל כאביי מהאי טעמא. ולא הארכתי לבאר דברי אביי דהא במקום לישה והא שלא במקום לישה ולכתוב שיטת רש"י ור"י לפי שישראל קדושים הם וגוררין ומבערין כל חמץ הנמצא אפילו כל שהוא ואפילו אם נדבק בכותלי הבית. כתב זקיני רבינו אב"ן ז"ל בחיבורו ומה שנהגו לגרר הכותלים והכסאות שהגיע בהן חמץ קודם הפסח מצאתי לו סמך בירושלמי. רב אמר הניח בביתו בצק חייב לבער והא **דאמר רבי שמעון בן** אלעזר כופת שאור שייחדה לישיבה בטלה מוקי לה בכופת מאוס ע"כ. אמר רב נחמן אמר שמואל שני חצאי זיתים חמץ וחוט של בצק ביניהם רואין כל שאלו ינטל החוט וניטלין עמו **חייב לבער ואם לאו אינו חייב לבער אמר** עולא לא אמרן אלא בעריבה אבל בבית חייב לבער מ"ט זימני דמיכנשי ונפלי אהדדי בעו במערבא בית ועלייה בית ואכסדרה שתי בתים זה לפנים מזה מהו תיקו. כתב בעל העיטור מבטלן ואין צריך לבער כיון דביטלן הוי דרבנן ואזלינן לקולא. ואבי העזרי כתב דאזלינן לחומרא ול"נ. והרמב"ם ז"ל פ"ב מהל' חמץ כתב הואיל ואלו חצאי זיתים דבוקים בכותלים או בקורות או בקרקעות אין חייב לבער אלא מבטלו בלבו ודיו ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא נקט.

ג ת"ר עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח תוך שלשה ימים חייב לבער לאחר שלשה ימים אינו חייב לבער אמר רבי נתן במה דברים אמורים בשלא נתן לתוכה עורות אבל נתן לתוכה עורות אפילו תוך שלשה ימים אין חייב לבער אמר רבא הלכה כרבי נתן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. ת"ר הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול אדם והכלב יכול לאוכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה בפסח הא אם נפסלה מלאכול לכלב אינה צריכה רי"ף יד. **שריפה ותנן נמי כל המיוחד לאכול לאדם טמא עד שיפסל מלאכול לכלב הא אם נפסל מלאכול לכלב נפיק** מתורת אוכל והוה עפרא בעלמא והא דתניא לעיל הפת שעיפשה חייב לבער מפני שיכול לשוחקה ולחמע בה כמה עיסות אחרות ההיא איירי בראויה לכלב:

ד תניא בתוספתא פ"ג הקילור והאיספלנית והרטייה שנתן לתוכה קמח א"צ לבער מלוגמא שהסריחה אינו צריך לבער. ירושלמי מלוגמא שנתחמצה ואח"כ נסרחה זקוק לבער כתב רבינו האי כיון דמלוגמא שהסריחה א"צ לבער כ"ש טריא"ק שמערבין בו חמץ יבש שחוק עם בשר אפעה שא"צ לבער. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות חמץ הל' י"ב דבר שנתערב בו חמץ ואין מאכל אדם כלל כגון הטריאק"א וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאוכלו עד לאחר הפסח אע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא:

ה ועוד כתב שם הל' י"א בגדים שכבסו אותם בחלב חטה וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ וכן כל שהוא כיוצא בו מותר לקיימו בפסח ואין בו משום בל יראה שאין צורת החמץ עומדת. וכן העיד רבינו משולם ז"ל על רבינו אליעזר הגדול ז"ל שהיו בגדיו מכובסין במים וקמח בפסח. וכן נהג אחריו רבינו יצחק ב"ר יהודה ז"ל וזקיני אב"ן ז"ל כתב ספק בידי על הכרים והכסתות שטחין אותן במי סובין אם צריך לבער. ונראה דאין צריך לבער דאין שם אוכל עליו ומאוס ופסול מלאכול לכלב ועוד דמיוחד לשכיבה. ואע"ג דאמרינן כופת שאור שמיוחד לישיבה צריך לבער אם לא שטח פניה בטיט משמע דלא מיפסל אלא ע"י הטיט הכא מאיס טפי.

מתני' [דף מו.] **בצק החרש אם יש** כיוצא בזה שהחמיץ אסור:

גמ' אם **אין שם כיוצא בו מהו.** אמר ר' אבהו אמר רבי אלעזר כדי שיהלך אדם ממגדל **נינוה לטבריא דהיינו מיל.**

יום סג

ו מתני' כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב. רבי אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה. בן בתירא אומר תטיל לצונן. **אמר רבי יהושע לא זהו** [דף מו:] **חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה** ובבל ימצא אלא מפרישה **ומניחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה.** נראה דר' אליעזר ורבי יהושע לא פליגי אבן בתירא דלא מיסתבר דפליגי בהך סברא אם מחמצת בתוך המים. אלא דרבי אליעזר אשמעינן דמוזהר על חימוץ חלה ור' יהושע סבר דאינו מוזהר. אמנם בהא פליג רבי אליעזר אבן בתירא דסבר דטוב יותר שלא יקרא **לה שם עד שתאפה** אולי לא יזהר יפה בהטלתה לצונן ואם אירע שקרא לה שם היה אומר רבינו תם שתטיל לצונן.

גמ' תניא רבי אומר הלכה כרבי אליעזר. ורבי יצחק אומר הלכה כבן בתירא. והלכה כרבי אליעזר כדפסק רבי. דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו. ועוד דהך דרבי אליעזר שייכא באידך דר' אליעזר **דאמר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה וחד טעמא הוא וכבר** רי"ף יד: **פסק שמואל הלכה כר' אליעזר דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א ואמר ר' חנינא אפי' כעבין דאין נושכות זו בזו הסל מצרפן לחלה.** ומ"ש ועוד דהך דר"א שייכא באידך דר' אליעזר כו' לא בא לחזק מה שפסק כר"א דהכא מאידך דר"א כיון דהלכה כאידך דר' אליעזר הלכה נמי כר"א דהכא דמה ענייננם זה לזה. אלא הכא קאמר אחר שפסק כר' אליעזר דהכא אמר ועוד הך דר' אליעזר שייכא באידך דר' אליעזר וכו'. כלומר אי אפשר לקיים הא דרבי אליעזר דהכא בלאו מילתא דר' אליעזר דהתם כיון דאינו מפריש מן העיסה במה יצטרפו לחלה. להכי הוצרך להביא ראיה דהלכה כרבי אליעזר דאידך ואחר אפייה יצרפם בסל. וכן פסק רש"י הלכה כר' אליעזר ויעשה עוגה קטנה אצל גדולה. משמע מדבריהם דאפילו היה שם מתחלה כדי חיוב חלה אפילו הכי בעי צירוף סל. ואינו נראה לריב"א דלא מייתי דר"א אלא אהני נשי דליישי קפיזא קפיזא דלא היה בו שיעור חלה אבל אם מתחלה היה בו שיעור חלה אין צריך צירוף סל אלא הקפה בעלמא כדי לתרום מן המוקף. וכן מוכח במילתיה דרבי אליעזר דקאי אריש דקתני העושה עיסתו קבים פטור מן החלה עד שישוכו ר"א אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה. ועוד ראיה מדאמר רבי יהושע אף התנור מצרפו מסתמא בעודן בתנור אין נוטלין מהן חלה אלא התנור מצרפו להתחייב בחלה ואחר שהוציאה יפריש מהן חלה כל שכן אם לש בתחלה כשיעור חלה דלא צריך תו צירוף. ועוד מ"ש מתרומה ומעשר דלא צריך צירוף סל להפריש מזה על זה כיון שהכל מיחייב כן גבי חלה נמי היכא דכבר נתחייב לא צריך תו צירוף כלי אלא הקפה בעלמא ובמקום שיש כהן קטן שלא ראה קרי מימיו מותר לאפותה דחזיא ליה כדאמרי' בבכורות בפרק עד כמה (בכורות דף כז.) אין תרומת **חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאת עליו מגופו.**

וכן כתב בהלכות גדולות בשם רב כהן צדק ריש מתיבתא. ואף אם יש כהן גדול שיכול לטבול נראה דמותר לאפותה דחזיא ליה אע"ג דטומאה יוצאת עליו מגופו לא חמיר בתר דטביל טפי מטמא מת שלא שטבל דמסיק התם דאוכל בתרומת חוצה לארץ. ועוד דאפילו בלא טבילה חזי לבעל קרי על ידי ביטול כדאמרינן התם רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאתו:

רי"ף טו. **איתמר האופה מיום טוב לחול. רב חסדא אמר לוקה ורבה אמר אין לוקה. רב חסדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל. ורבה אמר אין לוקה דאמרינן הואיל ואי מיקלעי ליה אורחים** חזי ליה ואסיקנא **דבפלוגתא** [דף מח.] **דרבי אליעזר ורבי יהושע קא מיפלגי. דרבה דאמר אמרינן הואיל כרבי אליעזר. ורב חסדא דאמר לא אמרינן הואיל כרבי יהושע. דרבי אליעזר סבר הך חלה מוזהרין עליה בבל יראה** ובבל ימצא מאי טעמא דאמרי' **הואיל ואי בעי מיתשיל עלה ומשוי לה חול וחזיא ליה והדר מפריש אחריתי השתא נמי כדידיה דמי ומוזהר עליה בבל יראה ובבל ימצא. ור' יהושע סבר לא אמרי' הואיל הלכך לא זהו חמץ שמוזהרים עליו בבל יראה ובבל ימצא. ורבי פסק בהדיא כר' אליעזר הלכך הלכתא כרבה דקאי בר' אליעזר דהלכתא כוותיה.**

מתני' [דף מח:] **רבן גמליאל אומר שלש נשים לשין כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו. וחכ"א שלש נשים עוסקות בבצק. אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה. ר"ע אומר לא כל** התנורים ולא כל **הנשים ולא כל העצים שוין. זה הכלל תפח תלטוש בצונן.**

גמ' מתני' בשלש בציקות דרבן גמליאל סבר שלש נשים מתחילות ולשות כאחת שלש בציקות וכשמגיעות לאפייה אופות זו אחר זו. ואע"ג שממתנת השלישית עד כדי שלש הסקות ושתי אפיות אין הבצק בא לידי חימוץ בשיעור הזה. וחכ"א שלש נשים עוסקות בבצק אחת לשה בתחלה וכשמתחלת לערוך מתחלת חבירתה ללוש וכשמתחלת הראשונה לאפות והשניה לערוך מתחלת השלישית ללוש נמצא שלשתן עוסקות בבצק בבת אחת. אחת אופה שלה ואחת עורכת שלה ואחת לשה שלה. והיינו דאמרי' תנא לשה מקטפת וחבירתה לשה תחתיה. מקטפת אופה וחבירתה מקטפת תחתיה. אופה לשה וחבירתה

רי"ף טו: **אופה תחתיה. וחוזרות חלילה. כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ.** וכמה שיעור עיסה ללוש בפסח כי עיסה מרובה ממהרת להחמיץ יותר מן הקטנה. **אמר רבה קבא מלוגנאה לפסחא. וכן לחלה. והאנן תנן חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה. ה"ק קבא מלוגנאה הוי כי האי שיעורא.** כתוב בשם ה"ר יונה היכא דלש יותר מזה השיעור חכמי צרפת ז"ל אוסרין העיסה. ונ"ל להתיר דטעמא דהאי שיעורא משום דאמרי' כל זמן שעוסקין בבצק אין בא לידי חימוץ. ושיערו שבזה השיעור מועיל עסק הידים אפי' כל היום וביותר אין הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גודלה ומ"מ כיון שאפי' אם לא נתעסקו בה כלל אינה אסורה אלא עד מיל זה העסק שמתעסקים בה אע"פ שאין כדאי לא גרע ממה שלא יתעסקו בה כלל. וכיון שאין שוהין בה יותר משיעור מיל מותר מיהו לדעת הגאונים שאמרו שלכתחלה אין להניח העיסה רגע אחד בלא עסק א"כ לכתחלה אין ללוש יותר מזה השיעור ע"כ ותמיהני על מי שעלה על דעתו לאסור הא תנן בפרק שתי הלחם (מנחות דף צד.) לחם הפנים נילושה אחת אחת וכתיב שני עשרונים יהיה החלה האחת. ונהי שהחמירו חכמים שלא ללוש אלא עשרון אחד מ"מ היאך עלה על דעתם לאסור בדיעבד. **אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא בפיסחא. אמר ליה אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקמפקע לה מחלה. אמר ליה דעבידו כר' אליעזר דתניא ר' אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה דכתיב והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א. אמר ליה והא איתמר עלה א"ר יהושע בן לוי לא שנו אלא ככרות של בעל הבית שנושכות זו את זו אבל כעבין לא. הא איתמר עלה א"ר חנינא אפי' כעבין.**

מתני' שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת. איזהו שיאור כקרני חגבים. סידוק כל שנתערבו סדקיו זה בזה דברי ר' יהודה וחכ"א זה וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. הא דתנן וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת תני לה בתוספתא בשם רבי מאיר. ואעפ"כ הלכתא כוותיה משום דתנינן לה במתניתין בלשון חכמים:

גמ' אמר רבא מאי טעמא דרבי מאיר. אין לך סדק

וסדק מלמעלה שאין בו כמה סדקין מלמטה. ואע"ג דהלכתא כר' מאיר בשיעור שיאור וסידוק הא דתניא לעיל (פסחים דף מג.) בברייתא דלרבי מאיר לוקה על שאור בהא הלכתא כר' יהודה דאמר האוכלו פטור. דכיון דלא תני הא דרבי מאיר לעיל כי הכא בלשון חכמים א"כ חזרנו לכללנו ר' מאיר ור' יהודה הל' כר"י.

מתני' [דף מט.] **ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין הכל מלפני השבת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנו. רבי אלעזר בר צדוק אומר תרומה לפני השבת וחולין בזמנן:**

גמ' תניא אמר ר' אלעזר בר צדוק פעם אחת שבת אבא ביבנה בארבעה עשר שחל להיות בשבת ובא זונן ריי"ף טז. **ממונה של רבן גמליאל ואמר הגיע עת לבער את החמץ והלכתי אחר אבא וביערנו את החמץ. וקיימא לן כר' אלעזר בר צדוק דקאי כר"א איש ברתותא דהלכתא כוותיה לעיל (פסחים דף יג.).**

ז ירושלמי פ"י ה"א ר' לוי אומר **האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה.** ונראה דדוקא מזמן איסור חמץ ואילך.

ח מתני' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש חמץ בביתו. אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ואם לאו יבטל בלבו. להציל מן הגייס ומן הנהר מן הדליקה מן המפולת יבטל בלבו לשבות שביתת הרשות יחזור מיד ועד כמה הוא חוזר חכמים אומרים עד כביצה רש"י פי' דסבירא ליה מערבין לדבר הרשות. ולא נהירא דא"כ הוי סתם משנה דלא כהלכתא דקיי"ל דאין מערבין אלא לדבר מצוה. ובירושלמי פרק י' הל' ז' מפרש מהו שביתת הרשות ההולך אצל רבו או אצל מי שגדול ממנו בחכמה. כאן שנה רבי המעשה גדול מן התלמוד דקרי ליה רשות גבי שחיטת פסחו ומל בנו וסעודת אירוסין.

גמ' תניא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא סעודת אירוסין בלבד. א"ר יוסי אני שמעתי סעודת אירוסין וסבלונות. הרב הברצלוני ז"ל פסק כר' יוסי וכן בעל העיטור וסעודת האירוסין דמתניתין שתיהן בכלל.

ט תניא ר"ש בן אלעזר אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה כגון מאי אמר רבי יוחנן כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ דא"ר יוחנן בת כהן לישראל אין זיווגן עולה יפה. מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה או גרושה או זרע אין לה במתניתא תנא או קוברה או קוברתו או זרע אין לה או **מביאתו לידי עניות. איני והא אמר רבי יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן וכל שכן תורה וכהונה מעשרתן לא קשיא הא בת"ח והא בעם הארץ. ת"ר ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו** ולמודו משתכח ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אין **נשמעין ומחלל שם שמים ושם אביו ושם רבו וגורם שם רע לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות** מאי היא אמר אביי קרי ליה בר מיחם תנורא. רבא אמר מרקד בי כובא. רב פפא אמר בר מלחך פינכי. רב שמעיה אמר בר מך רבע. **וגרסי' בפרק ד' מיתות** (סנהדרין דף נב:) **א"ר אליעזר למה ת"ח דומה לפני עם הארץ.** בתחלה **דומה לקיתון של זהב. סיפר עמו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס שכיון שנשבר שוב אין לו תקנה.**

י ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו **וישא בת ת"ח שאם מת** או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. **ואל ישא בת עם הארץ שאם מת או גולה בניו עמי הארץ. תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. וישיא בתו לתלמיד חכם. משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. ואל ישיא בת תלמיד חכם לעם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור ואינו מתקבל. תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם.** לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור. לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות. לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה. לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות. ואל ישא בת יהודי ע"ה [דף מט:] מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ. ועל בנותיהם נאמר ארור שוכב עם בהמה. תניא רבי אומר ע"ה אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר ושאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר. אמר רבי אלעזר יהודי עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו רבי אמור לשוחטו. אמר להן זה טעון ברכה וזה לא טעון ברכה. ואמר רבי עקיבא עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר כי הוא חייך ואורך ימיך

על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל שכן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן עם הארץ מותר לקרעו כדג אמר שמואל ומגבו. תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב. אמר להם זה נושך ושובר העצם וזה נושך ואין שובר העצם. תניא היה ר"מ אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחתה לפני הארי מה ארי דורס ואוכל אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. תניא אידך אלמלא צריכין אנו להם למשא ולמתן היו הורגין אותנו. תניא א"ר אלעזר כל העוסק בתורה בפני עם הארץ כאלו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורסה. גדולה שנאה ששונאין עמי הארצות את תלמידי חכמים משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהם יותר מהן. תנא שנה ופירש יותר מהם. **תנא ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות. ואין מקבלין ממנו עדות. ואין מגלין לו את הסוד ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים ואין מוסרין לו קופה של צדקה. ואין מתלוין עמו בדרך. וי"א אף אין מכריזין על אבידתו. ותנא קמא אמאי לא תני על אבידתו. סבר זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה ומקיים ביה יכין רשע וצדיק ילבש. ואי קשיא לך הא דאמרן חגיגה דף כב. כמאן מקבלין סהדותא מעם הארץ כמאן כר' יוסי. ההוא ע"ה דהתם לאו כעם הארץ דהכא. דאלו התם ליתא במקרא ובמשנה אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה כגון דלא חשיד אשבועתא ואגזלנותא ולא אחד מאנפי פסלנותא. אבל עם הארץ דהכא דחשיד** אכל הני דאמרן הוא דחשיד על השבועה **ועל הגניבה לפיכך אין ממנין אותו אפוטרופוס. וחשוד נמי אשפיכות דמים ולפיכך אין מתלוין עמו בדרך. ועוד שהוא חשוד על העריות כדאמר רבי אלעזר מותר לנוחרו**

רי"ף טז: **ביום הכפורים כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביום הכפורים שמותר להציל בנפשו כדתנן סנהדרין דף עג:** ואלו שמצילין אותן בנפשותיהן. ולא ידענא מה היה קשה לו לרב אלפס מההוא דחגיגה דקאמר כמאן מקבלינן סהדותא מעם הארץ דאדרבה מהתם מוכח שפסול לעדות כדאמר הכא דאין מקבלין ממנו עדות אלא שצריכין אנו להכשירן ולקבל מהן עדות שאם היינו מרחקים אותן ביותר היו עושין דת לעצמם וממנין להם דיינים מתוכם. כדאמר רבי יוסי התם חגיגה שם מפני מה אמרו הכל נאמנים על טהרת יין ושמן כל השנה כולה כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו. ואהא קאמר רב פפא כמאן מקבלין סהדותא האידנא מע"ה כרבי יוסי. משמע אע"פ שמן הדין לא היה לנו לקבל עדות מע"ה צריכין למיחש למאי דחייש רבי יוסי. ואי מיירי התם בעם הארץ שאין בו שום פסול כמו שכתב רב אלפס ז"ל למה יהא פסול לעדות. אלא ודאי פסול הוא וצריכין להכשירו משום דרבי יוסי. ועוד תימה הוא מה שכתב דהא דאמר רבי אלעזר דמותר לנוחרו ביום הכפורים מיירי כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביום הכפורים דמותר להצילו בנפשו וא"כ הוא כדבריו מאי אירא עם הארץ אפי' תלמיד חכם נמי. אלא כדפר"י דעם הארץ דלעיל מיירי במכיר וכופר כדי להכעיס והוא רע לשמים ורע לבריות דהויא הריגתו פיקוח נפש כי הוא לסטים וחשוד על שפיכות דמים והריגתו בכל עת מצוה היא והצלת נפשות כיון שהוא רגיל בכך אע"פ שאין עושה כלום באותה שעה. ועם הארץ דהכא דקאמרינן עלה דאין מכריזין על אבידתו משמע דוקא על אבידתו אין מכריזין אבל אסור לגזול ממונו לא מיירי באותו עם הארץ דאיירי בו ר' אלעזר כיון דמותר לאבד גופו כ"ש ממונו כל כמה דלא ידע יכין רשע וצדיק ילבש כדפירש בב"ק דף קיט ובע"ז דף כו: למאן דלית ליה זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא השתא גופו מותר ממונו לא כל שכן. אלא בעם הארץ אחר איירי. דכמה מיני עם הארץ יש כדאיתא בפ' שלשה שאכלו (ברכות דף מז:) ומ"מ אע"פ שאין חשוד בודאי על שפיכות דמים אין טוב להתלוות עמו. [דף נ.] והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון זה אור שהיה יקר וחמוד הוא בעוה"ז וקפאון הן לעוה"ב. ר' יוחנן אמר אלו נגעים ואהלות שיקרות הן בעולם הזה וקפאון הן לעולם הבא. ריש לקיש אמר אלו בני אדם שיקרין הן בעוה"ז וקפאון הן לעולם הבא. כי הא דר' יוסי בריה דריב"ל חלש ואינגיד אמר ליה מאי חזית. אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר ליה בני עולם ברור ראית ואנן היכי הויין. כי היכי דחשבינן הכא חשבינן נמי התם. ומה שמעת להו דאמרי אשרי מי

שבא לכאן ותלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן. מאן נינהו. אילימא ר"ע וחביריו משום הרוגי מלכות ותו לא. אלא הרוגי לוד:

הדרן עלך פרק אלו עוברין

פרק ד

א מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין. ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין לו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. עד חצות תליא במנהגא מכאן ואילך בכל מקום אסור והיה ריב"א אומר דבירושל' הלכה א' מפרש טעמא משום דאף יחיד בשאר ימות השנה אסור לעשות מלאכה ביום שמביא קרבן ודייק התם א"כ כל היום אסור כמו יחיד שמקריב קרבן. ומפרש התם משום דיחיד שמקריב קרבן ראוי להקריב כל היום. אבל פסח זמנו מחצות ואילך. והשתא נמי אע"פ שאין הפסח קרב כיון דבזמן הפסח היה אסור השתא נמי אסור כדאיתא במגילת תענית פרק ה ומייתי לה בשילהי בכל מערבין דף מא. אר"א בר צדוק אני ממשפחת סנאב בן בנימין ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ונדחה עד לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שי"ט שלנו היה פירוש שאבותיו היו מקריבין קרבן עצים בו ביום כדאיתא בפרק בתרא דתענית דף כו. בעשרה באב בני סנאב בן בנימין ורבי אלעזר ב"ר צדוק אחר חורבן היה אלא כיון שאבותיו היו מקריבין קרבן בו ביום ועשו בו יום טוב כל משפחותיו נוהגין בו יו"ט לעולם.

גמ' [דף נ:] מאי אירי **ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא כל העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אין רואה סימן ברכה לעולם. התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה שרי הכא מחצות. אי נמי התם סימן ברכה הוא** דלא חזי **שמותי לא משמתינן ליה. הכא שמותי נמי משמתינן ליה. תניא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובכל מקום שיש** בו נדנוד עבירה לאיתויי ת"צ **אין רואה סימן ברכה לעולם.** גרסי' בירושלמי הל' א' הני נשי דנהיגי דלא למיעבד עבידתא בריש ירחא מנהגא באפוקי שבתא לא מנהגא עד דתתפני סידרא מנהגא פירוש עד שישלימו סדר תפלה. כתב רבינו אבי העזרי ז"ל דוקא העושה מלאכה להשתכר אבל מתקן הוא כליו ובגדיו לשבת ויום טוב וכן מי שכותב לעצמו ספרים דרך לימודו מותר כל היום:

ב רבא רמי כתיב **כי גדול מעל שמים חסדך וכתיב כי גדול עד שמים חסדך הא כיצד כאן לעושין לשמה כאן לעושין שלא לשמה כדרב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה** והא דאמר רבא גופיה בפרק שני דברכות (דף יז.) כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. התם מיירי שלומד להתיהר ולהתפאר ולקנתר חביריו ולקפחם בהלכות ואין לומד על מנת לעשות והכא מיירי דומיא דאיירי ביה לעיל שפל ונשכר דלא עביד כולא שבתא ולא עביד במעלי שבתא שעושה מצוה שלא בכוונה שלא לשמה וכה"ג אמרי' בירושלמי (משנה ד' פ"ק דברכות) לא מודי רבי שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה לעשות לולב ולית ליה לר' שמעון בן יוחי המלמד שלא לעשות נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. ולא יצא לאויר העולם. רי"ף יז.

ג בני בישן נהוגין דלא **אזלי מצור לצידן במעלי שבתא אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן אמרו** אנן מאי אבהתנא הוה אפשר להו **אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קבלו עליהם אבותיכם וכתיב שמע בני מוסר אביך וגו'. תניא** [דף נא.] **דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אמר רב חסדא בכותאי משום דמסרכי ומדמי מילתא למילתא ואתו למישרי איסורא דאורייתא ולא כותאי בלחוד הוא דאסור למישרי להו אלא בכ"מ שאינן בני תורה כדתניא רוחצין שני אחין** כא' ואין רוחצין ב' אחין כא' **בכבול. ומעשה ביהודה והלל בני** רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחת בכבול ולעזו עליהם בני **מדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא אמר להם מותרין אתם. תניא עם** כל אדם רוחצין חוץ מבאביו **וחמיו ובעל אחותו. ר' יהודה מתיר באביו משום כבוד אביו.** וק' היאך התיר ר' בית שאן בפ"ק דחולין דף ו: משום שהעיד על ר' מאיר שאכל שם עלה

של ירק בלא מעשר מכל מקום בני המקום נהגו בו איסור. ופי' רבינו נסים במגילת סתרים דוקא דברים שידוע להן שהן מותרין ונוהגין בהן איסור לפי שרוצים להחמיר על עצמן אי אתה רשאי להתירן בפניהם אבל אם נוהגין מחמת טעות שסבורין שהוא אסור והוא מותר יכול להתירן לפניהם. ולפי זה ניחא הך עובדא דבית שאן דטעות היה שהיו סבורין שהוא א"י. והכי איתא בהדיא בירושלמי הל' א' ר' יוסי ב"ר **בון אמר כל דבר שאין ידוע בו שהוא מותר והוא טועה ונוהג בו איסור נשאל ומתירין לו וכל דבר שידוע בו** שהוא מותר והוא טועה **ונוהג בו איסור נשאל ואין מתירין לו.** כלומר אם בא לחכם לישאל אם יכול לזלזל במנהג שנהגו בו אבותיו כההיא דבני בישן לא יתיר לו החכם וכן נמי אדם שנהג איסור בדבר המותר לסייג ולפרישות לא יתיר לו החכם המנהג ההוא ממילא דהוי כמו נדר כדאיתא בפ"ב דנדרים ד' טו: תניא דברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור אי אתה רשאי להתירן לפניהם משום שנאמר לא יחל דברו אבל החכם יכול להתיר להם בחרטה כמו שאר דברים ויפתח בחרטה שהם מתחרטים שנהגו כן לשם נדר. והא דאמר הכא דדוקא בכותאי או בני מדינה אי אתה רשאי להתירן בפניהם אבל שלא בפניהם או בפני ת"ח אתה רשאי לנהוג בו היתר קשיא אמאי והאנן תנן **נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם** והוי ליה לאקשויי ממתניתין אהך ברייתא כדפריך לקמן ממתני' ארבה בר בר חנה דאכל תרבא דאייתרא. הילכך צריך לומר שיש חילוק במנהגים דמתניתין איירי במנהג חשוב שנהגו בני המקום על פי ת"ח ותלמיד חכם נהג עמהם. אבל מנהג גרוע של בני המדינה שנהגו מעצמם דבר אחד מותר להתירן שלא בפניהם כגון כל הני דחשיב בברייתא רחיצת שני אחין ויציאת קונדיקיסון וישיבת ספסלי נכרים בשבת. ודאייתרא מנהג חשוב הוה ע"פ תלמיד חכם.

רי"ף יז: **ד כי אתא רבה בר בר חנה אכל תרבא דאייתרא פירוש שני מקומות הן בחלב שעל גבי הקיבה** אחת כקשת ואחת כיתר שעל גבי **הקשת אסור ושעל היתר** מותר **איכא מאן דנהיג ביה איסורא ואיכא מאן דנהיג ביה היתרא ובבבל נהגו בו איסור וכי אתא רבה בר בר חנה מארץ ישראל לבבל נהג בו היתר כמנהג מקומו. עול לגביה רב** עויא ורבה בריה דרב הונא **כיון דחזינהו כסייה אתו ואמרו ליה לאביי אמר שוינכו ככותאי. ורבה בר בר חנה לית ליה נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם אמר אביי הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל אי נמי מבבל לא"י אבל מארץ ישראל לבבל כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו. רב אשי אמר אפילו תימא מארץ ישראל לבבל ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה. וקי"ל כרב אשי** דהוא בתראה ויש לאדם לילך אחר מנהג המקום שדעתו להשתקע שם בין לקולא בין לחומרא כי הא דר' זירא אכל מגרומתא דרב ושמואל בעלותו לא"י כי לא היה דעתו לחזור לבבל הילכך לא נהג חומרי המקום שיצא משם וכן רבה בר בר חנה אכל תרבא דאייתרא בבבל משום שהיה דעתו לחזור לארץ ישראל ולהכי לא נהג חומרי המקום שהלך לשם. ודוקא בצינעא שלא ישנה מפני המחלוקת ולהכי כסייה. אבל בפרהסיא לא. ולא מיבעי כי ההיא דאייתרא שיש לו לנהוג כחומרי המקום שהלך לשם ולא יקל מפני המחלוקת אלא אפי' ההולך ממקום שמחמירין למקום שמקילין ואפי' דעתו לחזור יש לנהוג כקולי המקום שהלך לשם ואל יחמיר כמנהג מקומו מפני המחלוקת בדבר שניכר בו שינוי מנהג. כדמוכח לקמן דקאמרינן [דף נא:] ממקום שאין עושין למקום שעושין ואל ישנה אדם מפני המחלוקת ונעביד והא אמרת נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ומשני רבא אין בזה משום שינוי מחלוקת כלומר ודאי לא יעשה כי צריך לנהוג [דף נב.] חומרי המקום שיצא משם ואין בזה משום מחלוקת דמימר אמרינן מלאכה הוא דלית ליה פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא. משמע הא לא אפשר בלא מחלוקת היה לו לעשות מלאכה עמהם דגדול השלום ויש לו לעבור על מנהג מקומו כיון דלית ביה איסורא דאורייתא אלא שנהגו בו איסור להחמיר עליהן.

ה רב נתן אתא מבירים לפומבדיתא ביו"ט שני של עצרת **נגדיה רב יוסף אמר ליה אביי לשמתיה מר. דהא רב ושמואל דאמרי תרווייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות. אמר ליה הני מילי בשאר אינשי אבל הכא צורבא מדרבנן הוא ודטבא ליה עבדי ליה דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא** מדרבנן ולא מימנו אשמתא דרבנן. **פירוש מימנו אנגידא מתקבצים אצל הרב ואין מלקין אותו עד שיסכימו כולם להלקותו.**

ולא מימנו אשמתא משום דאין משמתין אלא על דבר חמור ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיד. לפי זה השמתא חמורה היא מן המלקות. וגרסינן בפרק אלו מגלחין (מועד קטן דף יז.) **מאי שמתא אמר רב שם מיתה.**

ו מתני' [דף נג.] **מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסח אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין. מקום שנהגו להדליק ביום הכפורים מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובמבואות האפלין ועל גב החולין.**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב אסור שיאמר אדם **בשר זה לפסח מפני שנראה כמקדיש** בהמה **ונראה כאוכל קדשים בחוץ** ואפילו בשר שחוטה לפי שהשומע שאומר בשר לפסח הוא יחשוב שהקדישו מחיים ונמצא אוכל קדשים בחוץ. ודוקא גדי או טלה הראוין לפסח. ובאשכנז רגילין למלוח בשר לצורך הפסח ולייבשו ונוהרין מלהזכיר עליו פסח אלא אומר בשר זה ליו"ט. ונהגו כן על פי פירש"י שפי' שיהו סבורין שהקדישו לדמי פסח והילכך אפי' בשר בהמה נמי. **אמר רב פפא ודוקא בשר אבל חיטי ושערי לא דעבידי אינשי דמינטרי להו לפסחא. וגדי מקולס אע"ג** שלא פריש ואמר בשר **זה לפסח אסור דתניא רבי יוסי אומר**

רי"ף יח. **תודוס איש רומי הנהיג בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסח שלחו לו אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נידוי** מפני שאתה מאכיל לישראל קדשים בחוץ ואפילו במקום שנהגו לאכול צלי גדי מקולס אסור. [דף נג:] **תודוס איש רומי גברא רבה היה ועוד היה מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים.**

ז ואמר רבי כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף. גרסינן בסוף שני דייני גזירות כתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא כל המשיא בתו לת"ח וכל העושה פרקמטיא לת"ח ומהנה לת"ח מנכסיו כאלו נדבק בשכינה. ת"ר איזהו גדי מקולס כל שצלאו כולו כאחד. נחתך ממנו אבר או שנשלק ממנו אבר אין זה מקולס. מקום שנהגו להדליק וכו' תניא בין שאמר להדליק בין שאמר שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד פי' תשמיש המטה.

מתני' [דף נד:] **מקום שנהגו לעשות מלאכה** בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין **עושין. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו. אמר רשב"ג לעולם יעשה כל אדם עצמו כת"ח.**

יום סד

ח [דף נה.] **וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר. הלילה ב"ש אוסרים וב"ה מתירין עד הנץ החמה.**

גמ' מעיקרא תנא מנהגא לבסוף תני איסורא. א"ר יוחנן לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי יהודה. דתניא א"ר יהודה ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר אמר לו רבי מאיר וכי מה ראיה יהודה וגליל לכאן אלא מקום שנהגו לעשות עושין ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ומתני' דריש פירקין רבי מאיר ומתני' דהכא ר' יהודה ופלוגתא דב"ש וב"ה בלילה ובגליל ואליבא דר' יהודה ולר' מאיר לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה דליכא אסורא אלא מנהגא ובמנהגא לא שייך פלוגתא דליחזי היכי נהוג. ואע"ג דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. יראה דהלכה כרבי מאיר בהא דסתם משנה דריש פרקין עדיף מדברי חכמים.

מתני' ר' מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר ואע"פ שהוא יכול לגומרה. וחכ"א שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין והכובסין ר' יוסי ב"ר יהודה אומר אף הרצענין.

גמ' תניא [דף נה:] **ר' מאיר אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בי"ד ושאינה לצורך המועד לא יגמור. עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו. נהגו אין לא נהגו לא** ויראה דהך דשרי ר' מאיר לגמור במקום שלא נהגו היינו עד חצות דוקא דאין לך צורך המועד יותר מלספר ולכבס ולכך התירו ואפילו להתחיל ואפי' הכי לא התירו אלא עד חצות. ובשם הר"י ז"ל כתבו דכל היום שרי מדקתני בסיפא דהך ברייתא עד חצות מכלל דרישא לצורך המועד גומר כל היום ואין נראה לי הראיה דלא מצי למיתני בענין אחר כיון דקתני עושין מלאכה בערבי פסחים הוצרך לשנות עד חצות.

ט מתני' מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר. תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה מתה מושיבין אחרת תחתיה:

גמ' השתא אותובי מותבינן אהדורי מבעי אמר אביי סיפא אתאן לחולו של מועד אמר רב הונא לא שנו אלא תוך ג' למרדה דאכתי לא פרח צימרא מינה ואין טורח כל כך בחזירתה. ואחר ג' לישיבתה דפסדי ביעי לגמרי. דאיכא תרתי לטיבותא דזוטר טירחא ונפיש פסידא. אבל לאחר שלשה למרדה דפרח צימרא מינה אפי' לאחר ג' לישיבתה אסור ותוך ג' לישיבתה דאכתי לא פסדי ביעי לגמרי אפי' תוך שלשה למרדה לא מהדרינן. ורבי אמי אמר אפי' תוך שלשה לישיבתה מהדרינן. במאי קא מיפלגי מר סבר להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו ומ"ס להפסד מועט נמי חששו ונראה דבהפסד מועט תוך שלשה פליג רבי אמי אבל בטירחא דבתר שלשה למרדה לא פליג ארב הונא. יש פוסקים כרב הונא לחומרא. אבל למאי דפסיק ר"ת וריב"א מ"ק סי' א' דאיסור מלאכה בחול המועד דרבנן א"כ אזלינן בה לקולא.

מתני' גורפין זבל מתחת רגלי הבהמה בארבעה עשר ובמועד מסלקין לצדדין.

גמ' תנו רבנן הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין. ואם נעשית החצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה.

מתני' מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינו לצורך המועד.

גמ' אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאין לצורך המועד והא אנן תנן **אין מביאין כלים מבית האומן ואם חושש להם שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת ומשנינן ל"ק הא בארבעה עשר והא בחולו של מועד בי"ד מביאין ובחולו של מועד אין מביאין אא"כ לצורך המועד.** וכן הלכתא.

הדרן עלך פרק מקום שנהגו

פרק י

רי"ף יט. **א** [דף צט:] **ערבי פסחים** סמוך למנחה **לא יאכל אדם עד שתחשך. ואפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.** הא דקתני סמוך למנחה לא יאכל הא מקמי הכי אכיל ומי מצי אכיל. חמץ מו' שעות ולמעלה הא אסור מדאורייתא. מצה נמי לא אכיל דאמר בירושלמי פרק זה הלכה א האוכל מצה בערב הפסח כאלו בא על ארוסתו בבית חמיו ואי מיני תרגימא הא אמרי' לקמן (פסחים דף קז.) דשרי. וצ"ל מצה עשירה דמצי אכיל. דהא דאמרינן דאסור לאכול מצה בערב פסח היינו במצה שראויה לצאת בה ידי חובתו בלילה. וכן נוהג ר"ת בערב הפסח שחל להיות בשבת שהיה עושה סעודה שלישית במצה עשירה.

ב עד שתחשך תימה אמאי תנא עד שתחשך טפי מבערבי שבתות ובערבי ימים טובים דלא קתני אלא לא יאכל מן המנחה ולמעלה ותו לא וי"ל דאתא לאשמעינן אף על גב דבשבתות ובשאר ימים טובים יכול להוסיף מן החול על הקדש ולאכול קודם שתחשך כדאמרינן פרק תפלת השחר (ברכות דף כז:) מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש על הכוס בערב הפסח לא מצי אכיל עד שתחשך. וכן משמע בירושלמי בתוספתא שילהי פ"ב דקאמר פסח מצה ומרור אוכלין בבת אחת ומאימתי אוכלן משתחשך ותניא נמי לקמן (פסחים דף קכ:) הפסח אינו נאכל אלא בלילה. ומצה איתקש לפסח דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו פירוש סמוך למנחה מתשע **שעות ולמעלה דמנחה גופה מט' שעות ומחצה ולמעלה וסמוך לה ט' שעות.**

גמ' תניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מט' שעות ומחצה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאב דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך. וקי"ל הלכה כר' יוסי מחבירו. ומתניתין דערבי פסחים ד"ה היא דמודה ר' יוסי בערב הפסח שלא יתחיל הסעודה מט' שעות ומחצה ומעלה **משום חיובא דמצה ובערבי שבתות ובעי"ט היכא דאתחיל ליה מקמי ט' שעות ואימשיך ליה בסעודתיה עד דקדיש ליה יומא פריס ליה למפה על השלחן ומקדש והדר גמר ליה לסעודתיה. דתניא מפסיקין לשבת** [דף ק.] **דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אין מפסיקין. ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהן היום ואמר רבן שמעון בן גמליאל לר' יוסי רצונך שנפסיק וניחוש לדברי רבי יהודה חברנו. אמר לו בכל יום אתה מחבב דברי בפני רבי יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני. הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. א"ל א"כ לא נפסיק שמא יראו התלמידים**

ויקבעו הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי. תימה הוא על לשון רי"ף שכתב שמודה רבי יוסי בערב הפסח שלא יתחיל בסעודה מתשע שעות ולמעלה אלמא דסבירא לרבי יוסי דבערב שבת שרי אף להתחיל ופסק הלכה כמותו. והדר תו קאמר וערבי שבתות **וימים טובים היכא דאתחיל ליה מקמי תשע שעות ואימשיך ליה** וכו' אמאי נקט מקמי תשע שעות. והרמב"ן כתב שמצא בהלכות רב אלפס ז"ל מדוייקת היכא דאתחיל מקמי דקדיש יומא. אבל בהלכות גדולות כתב מן תשע שעות דמעלי שבתא ומעלי יומא טבא לא מתבעי ליה לאיניש מיתחיל בסעודתא דתניא לא יאכל אדם וכו' ואפילו רבי יוסי לא אמר אלא דאי אתחיל לא מפסיק אבל לכתחלה לא יתחיל. והא ליתא דהא אמרינן בשמעתין אלא הא דקתני ושוין שמתחילין אימתי אי בערבי שבתות וימים טובים הא מיפלג פליגי אלמא דרבי יוסי שרי אף להתחיל. וה"ר ישעיה מטראני הביא ראיה לדברי הלכות גדולות מדאיצטריך ליה לרבי יוחנן לפסוק הלכה כר' יוסי בערב שבת להפסקה מכלל דלא סבירא ליה כוותיה בהתחלה. דאי סבר כוותיה השתא להתחיל שרי כל שכן שאין צריך להפסיק אלא שמע מינה דוקא בהפסקה פסק כוותיה ולא בהתחלה. והא ליתא דא"כ תיקשי לך לרבי יוסי גופיה מאי איצטריך ליה לאשמועינן דאין מפסיקין השתא אתחולי מתחלינן איפסוקי מיבעי אלא ודאי כמו שפירש ר"י דתרי מילי נינהו דאפשר דאע"ג דשרי רבי יוסי להתחיל ולא חייש ליכנס כשהוא תאב מכל מקום לכשתחשך צריך להפסיק מפני כבוד השבת הלכך אע"ג דרבי יוחנן סבר כרבי יוסי בהתחלה הוצרך לפסוק כמותו בהפסקה וכן פסקו רשב"ם ור"י דמותר להתחיל בסעודה בערב שבת עד שתחשך. וכן מוכחת סתם מתני' מדתני ערבי פסחים עד שתחשך מכלל דבערב שבת וי"ט שרי. **אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה** לא כרבי יהודה דאמר אדם מפסיק **סעודתו ועוקר את השלחן** ומברך ברכת המזון ומקדש ואח"כ **גומר סעודתו. ולא כרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ואחר כך מקדש. אלא פורס מפה ומקדש ואחר כך שרי המוציא וגומר לסעודתיה ומברך ברכת המזון.** מדלא הביא רב אלפס דברי רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא דאמרי הלכה כרבי יהודה בערב הפסח ואוקימנא לה להפסקה מכלל דאיהו לא

רי"ף יט:

מפליג בהפסקה בין פסח ובין שבתות וימים טובים ובכולהו פסיק כשמואל דפורס מפה ומקדש. ומה שכתב לעיל בערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל וכו' פריס מפה וכו' ולא הזכיר ערב הפסח משום דהוי בכלל ערבי ימים טובים דלענין הפסקה אין טעם לחלק ביניהם דבשלמא לענין התחלה משום חיובא דמצה ראוי לחלק ביניהם כדי שיאכל מצה לתיאבון. אבל בהפסקה שהוא משום כבוד שבת ויום טוב אין טעם לחלק ביניהם. ואם תאמר כיון דחזינן דר' יוסי בר חנינא ור' יוחנן מפלגי בהפסקה בין פסח לשבת היכי שבקינהו רב אלפס ופסק כשמואל. ונראה לי דרב אלפס סבר כשינויא דרב פפא דהוא בתראה דמוקי מתני' כרבי יהודה ורבי יוסי פליג אף בערב הפסח ורבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא בהתחלה איירי ולא בהפסקה וברייתא בתרייתא משבש לה מן קדם קמייתא ואע"ג דרב פנחס בריה דרב אמי קבלה ומשום הכי קאמר הש"ס אלא מחוורתא כדרב הונא מסתברא ליה לרב אלפס לשבש בתרייתא ולאוקמי לשינויא דרב פפא כדי שלא נצטרך לחלק בהפסקה בין שבת לפסח דיותר מסתבר להחמיר בהפסקה שהיא משום כבוד שבת מבפסח ושינויא דחיקא הוא דשני רב נחמן בר יצחק כדי להעמיד דברי רב הונא ולא אזלינן בתריה אלא אמרינן מחמת קושיא זו דפריך הש"ס לרב הונא מדרבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא הדר ביה הש"ס מהאי דקאמר אלא מחוורתא כדרב הונא ומוקמינא לשינויא דרב פפא ומשבישנא לברייתא בתרייתא ורב פנחס שקבלה לא הוי שמיע ליה הך קמייתא. אומר אני שזו היא סברת רב אלפס וסברא נכונה היא ולא כמו שפסק רשב"ם לענין הפסקה הלכה כרבי יוחנן בערב הפסח וכשמואל בערבי שבתות וימים טובים. כך דנתי דעת רב אלפס. אלא שנסתכלתי בראשית דבריו שכתב ומתניתין דערב הפסח דברי הכל היא דמודה רבי יוסי בערב הפסח שלא יתחיל וכו' נמצא דסבר כאוקימתא דרב הונא ולפי זה לא יכולתי לתרץ דע"כ לדבריו דרב הונא צ"ל דר' יוחנן ור' יוסי בר חנינא בהפסקה איירי ולמה לא הביא דבריהם לפסוק כמותם בהפסקה דערב הפסח. ומכל מקום מה שכתבתי דברים נכוחים הם ויש לסמוך עליהם דאף בערב הפסח סגי בפריסת מפה וכן פסק הר"ז הלוי והרמב"ן ז"ל. ומה שכתב רב אלפס והדר שרי המוציא וגומר סעודתו הקשה עליו הר"ז הלוי אילו

היה צריך לברך המוציא הוה טעון ברכת המזון אסעודה הראשונה שלא מצינו ברכת המזון אחת לשתי ברכות של המוציא ועוד דחזינן לקמן גבי חברים שהיו מסובין דתפלה לא הוה הפסק להצריך המוציא וכ"ש קידוש ולא קשיא מידי דאף על פי שטעון המוציא אין צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל כדאיתא בפרק כל הבשר (חולין דף קז:) השמש מברך על כל פרוסה ופרוסה משום דהוי כנמלך שאינו יודע אם יתנו לו יותר וצריך לברך המוציא על כל פרוסה ואינו צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל מדלא קאמר מברך אחר כל פרוסה ופרוסה. ומה שהקשה מתפלה תירץ ה"ר יונה דלא דמי דהכא כיון שקדש היום נאסרה עליו אכילה הלכך כמי שנגמרה אכילה הראשונה דמי וכשאכל אחר הקידוש הוי התחלת אכילה אחרת וצריך לחזור ולברך ומיהו קשה לרב אלפס מהא דאמרינן בירושלמי פ"ק דברכות הל' ו' גבי הא דאמר ברכה הסמוכה לחבירתה אינה פותחת בברוך ופריך והרי קידוש פי' דסמוכה לבפה"ג ופותחת בברוך ומשני שניא שאם היה אוכל מבעוד יום ומשך סעודתו עד שיקדש היום אינו אומר בורא פרי הגפן. ואילו היה קידוש הפסק להצריך המוציא משום דנאסרה עליו האכילה הוא הדין דנאסרה עליו השתיה וצריך לברך בורא פרי הגפן קודם קידוש. ונראה לי דלא קשה דודאי האיסור אכילה גורם לקידוש דהוי הפסק להצריך המוציא אבל בורא פרי הגפן שהוא קודם הקידוש בשביל איסור השתיה לא הוי הפסק. וכן כתב ה"ר יצחק גיאות ז"ל יש מי שסובר דקידוש לא הוי הפסק דלא עקר דעתיה מאכילה ולא דייק. וכן כתב בהלכות גדולות דצריך לברך המוציא.

ג תניא כוותיה דשמואל [דף ק:] **ושוין שאין מביאין את השלחן אלא אם כן קידש ואם הביא פורס מפה ומקדש.** והא דתניא בפ' כל כתבי הקודש דף קיט: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מצא נר דלוק ושלחן ערוך כו'. לא קשיא דערוך ומסודר היה במקום אחר כדי להביאו אחר הקידוש. ובימיהם היה להם שולחנות קטנים והיו מסובין על המטה וכל אחד שולחנו לפניו כדמוכח בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף מו:) ואין טורח והפסק להביא השלחן אחר הקידוש. אבל לדידן שהשולחנות שלנו גדולים וטורח להביאם אחר הקידוש להפסיק כל כך בין קידוש לסעודה נהגו להביא השלחן קודם קידוש ולפרוס מפה ומקדש. ובירושלמי דקאמר דפורסין מפה כדי שלא יראה הפת בושתו שהוא מוקדם בפסוק ודין הוא שיקדים בברכה ומקדימין ברכת היין. וקשה מאחר דברייתא איירי בכל ערב שבת מאי מייתי ראיה מינה ליושב וחשכה לו שדי לו בפריסת מפה. ופירש הר' יחיאל מפרי"ש דהכי מייתי ראיה דכי היכי דאהני פריסת מפה כאילו לא הביא השלחן הכי נמי אהני כאילו עקר את השלחן. **והני מילי לקידוש אבל להבדלה אינו מפסיק כדבעינן למימר לקמן. והא דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה לומר שפורס מפה ומבדיל ואחר כך גומר סעודתו כדרך שהוא עושה בקידוש ליתא.**

ד אותן בני אדם שקדשו בבית הכנסת אמר רב ידי קידוש יצאו ידי יין לא יצאו. ואע"פ ששתה וגם דעתו לשתות יין בביתו אפי' הכי צריך לברך בביתו בורא פרי הגפן דשינוי מקום חשוב כהיסח הדעת. ודוקא משום שנוי מקום. אבל אם קדש בביתו **יצא ידי יין ואין צריך לברך** על היין שבתוך המזון. והוא הדין נמי אם הבדיל על הכוס במקום סעודה בין שהבדיל קודם שנטל ידיו בין שהבדיל לאחר שנטל ידיו א"צ לברך על היין שבתוך המזון. דהא רב סבירא ליה דיש קידוש שלא במקום סעודה. וא"כ אין חילוק בין קידוש להבדלה. וראיה מהא דאמרי' בפ' כיצד מברכין (ברכות דף מב.) בירך על היין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון שהיו רגילין לקבוע עצמן בשתיה קודם נט"י וכן אחר שגמרו סעודתן קודם בהמ"ז וכל שכן שפוטר את היין שבתוך המזון. שאפי' מ"ד התם דיין שבתוך המזון אינו פוטר את היין שלאחר המזון. היינו משום דיין שבתוך המזון בא לשרות ואינו חשוב כיין שלאחר המזון שבא לשתות. אבל יין שלפני המזון שבא לשתות דעדיף מלשרות פשיטא שפוטר יין שבתוך המזון הבא לשרות. ועוד דאם צריך לברך על היין שבתוך המזון היכא שבירך על היין שלפני המזון א"כ מאי קאמר התם יין שלפני המזון פוטר יין שלאחר המזון תיפוק לי דיין שבתוך המזון פוטר יין שלאחר המזון. ודוחק הוא לומר דמיירי בלא שתו יין בתוך הסעודה. אלא על כרחך יין שלפני המזון פוטר את היין שבתוך המזון ואע"ג דהתם מוקי לה בשבתות וימים טובים והקזת דם שאדם קובע סעודתו על היין. הוא

הדין בחול נמי אם היה לפניו יין דעתו לשתות בתוך המזון ולא נקט שבתות וימים טובים אלא דאז הוא רגילות לקבוע סעודתו על היין. תדע דבימים טובים נמי אם לא היה בדעתו לשתות אחר המזון ואחר כך נמלך ושתה צריך לברך כי הכל תלוי בדעתו. וכן כתב שם הראב"ד ז"ל דוקא במקום שאין היין מצוי להם אבל במקום שהיין מצוי כגון במקומות הללו אין הפרש בין שבתות לימי החול. ואף אם נאמר דדוקא נקט שבתות וימים טובים. היינו דוקא לפטור את היין שלאחר המזון לפי שאינו רגילות כל כך לקבוע לשתות יין לאחר המזון אבל בתוך המזון שכל אדם רגיל לשתות פשיטא דאפילו בימות החול פטר ליה יין שלפני המזון באקראי. הלכך נראה דיין קידוש והבדלה שעל שולחנו או בשאר פעמים כשמברך על היין לפני המזון באקראי בעלמא ואפילו בחול ודעתו לשתות יין בתוך הסעודה אין צריך לברך על היין שבתוך הסעודה. וגם אין צריך לברך ברכה אחרונה על מה ששתה.

ה ושמואל אמר אף ידי קידוש נמי לא יצאו ולרב למה ליה לקדושיה [דף קא.] **בביתיה. כדי להוציא בניו ובני ביתו.** ואע"פ שכבר יצא יכול להוציאם כדאמר בראש השנה דף כט. כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא. ואע"ג דאמר התם חוץ מברכת היין. כיון דהאי בפה"ג לחובת הקידוש כקידוש דמי ויכול להוציאם אע"פ שכבר יצא ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא. **להוציא אורחים ידי חובתן דאכלי ושתו בבי כנישתא. ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה דכתיב וקראת לשבת עונג במקום עונג שם תהא קריאה. סבור מינה ה"מ מבית לבית אבל ממקום למקום לא. אמר להו רב ענן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ואפי' מאיגרא לארעא הוה מקדש.** וה"ה מחדר לחדר. אבל מפנה לפנה בבית אחד אפי' טרקלין גדולים א"צ לברך. והכי אמרי' בשמעתין דמפנה לפנה לא חשיב שינוי מקום. והכא גרסינן ממקום למקום ולקמן גרסי' מפנה לפנה. ומבית לבית דלקמן היינו ממקום למקום דהכא. **ואף רב הונא סבר אין קידוש אלא במקום סעודה. ואף רבה סבר** דאין **קידוש אלא במקום סעודה דאמר אביי כי הוינן בי מר הוה מקדש לן ואמר לן טעימו מידי דילמא אדעייליתו לביתייכו מתעקרא** לכון שרגא **ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש** רי"ף כ.

אלא. במקום סעודה. האי טעימו מידי דקאמר היינו אכלו לחם כדאמרינן בפ' שלישי דשבועות דף כב: כדאמרי אינשי נטעום מידי ואכלו ושתו. ובפרק קמא דשבת דף יא. עביד ליה עגלא תילתא אמר ליה לטעום מר מידי אמר ליה בתעניתא יתיבנא. אפי' אם יועיל מיני תרגימא להשלים סעודה שלישית מסתברא דלענין עיקר סעודת שחרית וערבית אינו מועיל. יש רוצים להביא ראיה מכאן שאין מקדשין אלא לאור הנר ומפרשי מתעקרא לכון שרגא ולא תוכלו לקדש בלא נר. וליתא דה"פ ולא תאכלו בלא נר אבל אם היו רוצים לאכול בלא נר היו יכולים לקדש ועל מה שלא היו אוכלים לא היה מקפיד לפי שיכולין לקיים שלש סעודות למחר. וקי"ל כשמואל דאין קידוש אלא במקום סעודה. ואע"ג דקי"ל כרב באיסורי וגם רבי יוחנן סבר כרב דאמר אף ידי יין נמי יצאו ונהי דאיתותב ביין בקידוש לא איתותב. מכל מקום הלכה כשמואל כיון דהנהו אמוראי סברי כוותיה. והמקדש שרוצה לאכול במקום אחר יכול לקדש לאוכלים שם דלדידהו הוי מקום סעודה. וכן משמע הכא דמסתמא אחד מבני העיר מקדש בבית הכנסת להוציא האורחין. והמקדש כיון שדעתו לקדש בביתו אין לו לשתות כי אסור לו לטעום עד שיקדש. אע"ג דרב דאמר ידי יין לא יצאו מיירי כששתה מן הקידוש שקידש בבית הכנסת דאם לא שתה פשיטא שלא יצא כיון דאיכא הפסק בין ברכה לשתיה. מ"מ לשמואל דאמר ידי קידוש לא יצאו מיירי בלא שתה דכיון דצריך לקדש בביתו אי אפשר לו לשתות. וכיון דהלכתא כשמואל המקדש בבית הכנסת אי ליכא אורחין נראה דהויא ברכה לבטלה. ורבינו נסים ז"ל כתב במגילת סתרים דהא דאמרינן דאין קידוש אלא במקום סעודה היינו היכא שהיה בדעתו מתחלה לאכול במקום הקידוש ושוב נמלך ואכל במקום אחר אבל אם מתחלה קידש אדעתא דהכי לאכול במקום אחר יצא ידי קידוש. והביא ראיה מהא דאמר בירושלמי בסוף כיצד מברכין מי שסוכתו עריבה עליו ליל י"ט האחרון מקדש בביתו ועולה ואוכל בסוכתו. ולכאורה נראה דהירושלמי פליג אגמרא דידן דלפי הירושלמי מאי קאמר לשמואל למה ליה לקדושי בבי כנישתא לימא להוציא כל בני העיר שדעתם לאכול בביתם. אלא שיש לפרש דה"ק ולשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא וכו' דאתי למיטעי ונפק מיניה

חורבה דמאן דחזי סבר שיש קידוש שלא במקום סעודה שלא יעלה על לבם לומר להוציא את מי שדעתו לאכול בביתו שהרי אין אדם סומך על זה הקדוש והכל מקדשין בביתן. ומשני דלא אתי למיטעי שיבינו הכל שהוא להוציא האורחים שבבית הכנסת ומיהו בהא פליגי אגמרא דידן דמשמע התם דרב ושמואל לא פליגי אהדדי. דגרסינן התם סוכה שבעה כיצד גמר לאכול לא יתיר סוכתו אלא מוריד הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו"ט האחרון. ריב"ל אמר צריך לברך תוך ביתו. רבי אחא בר יעקב בשם שמואל אמר אם קדש בבית זה ונמלך לאכול בבית אחר צריך לקדש ור' חנינא בשם רבי אושעיא אמר רב מי שסוכתו עריבה עליו ליל י"ט האחרון מקדש בתוך ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו. אמר רבי אבא ולא פליגי דהא דאמר רבי אושעיא אמר רב כשהיה דעתו לילך לבית אחר ודקאמר שמואל בשלא היה דעתו לאכול בבית אחר. מיהו יש לתרץ דלא פליג אגמרא דידן והא דמשמע בירושלמי דמועיל תנאי לשמואל היינו ממקום למקום כמו מארעא לאיגרא דהכי איירי בירושלמי מבית לסוכה. אבל מבית לבית ודאי פליגי כדמפרש בגמרא דידן שקדשו בבית הכנסת ולשמואל לא מהני תנאי ולרב מהני תנאי אפילו מבית לבית. והשתא פריך שפיר לשמואל **למה ליה לקדושי בבי כנישתא** אם אין תנאי מועיל לצאת בביתו. ומהשתא הוי ברכה לבטלה אם אין שם אורחין וה"ר יונה פירש דאינה ברכה לבטלה דהא דאמרינן דאין קידוש אלא במקום סעודה היינו מדרבנן ואסמכוה רבנן אקראי וקראת לשבת עונג. ועיקר הקידוש מן התורה הוא כדכתיב זכרהו על היין בכניסה. הלכך כיון שיש בני אדם שאינם יודעים לקדש נהגו לקדש בבית הכנסת כדי שיצאו ידי קידוש מן התורה. והא דקאמר אין קידוש אלא במקום סעודה לא משמע כפירושו דמשמע שאינו קידוש כלל. וכן הא דאמר רבה ובקדושא דהכא לא נפקיתו. ועוד קשה מאי קאמר לשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא נימא להוציא מי שאינו יודע לקדש בביתו. **ובין רב ושמואל תרווייהו סבירא להו ידי יין לא יצאו ותניא כוותייהו דתניא שינוי יין אין צריך לברך שינוי מקום צריך לברך. וכן הלכתא.**

ו אמר רב יוסף בר אבא אמר רב ברכות דף נט: אע"פ שאמרו [דף קא:] **שינוי יין אין צריך לברך אבל מברך** הוא הטוב והמטיב פי' רשב"ם דוקא כשהשני משובח מן הראשון. ודבר זה בארתי יפה בפרק הרואה סימן טו. **יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא ויתיב ר"ח וקאמר משמיה דרב הונא הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא מבית לבית אבל מפנה לפנה לא. אמר ליה רב אידי בר אבין הכי** תנינן **לה במתניתא דבי בר הינק כוותיך. ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא בדברים** שאין **טעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פירות ויין. אבל דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פת ומיני דגן אין צריך לברך המוציא. מ"ט לקבעיה הדר.** כלומר כיון שאם לא היה אוכל כאן היה צריך לחזור למקומו ולברך הוי כאילו הוא עדיין במקומו וגומר סעודתו כאן ומברך כאן בהמ"ז. **ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה צריך לברך. מיתיבי בני חבורה שהיו מסובין ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה בד"א בזמן שהניחו שם זקן או חולה. אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאים טעונים ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה.** וקשה **לרב חסדא. אמר רב נחמן בר יצחק מאן תנא עקירות רבי יהודה וכו'.** [דף קב.] ותניא כוותיה דרב חסדא חברים שהיו מסובין לשתות יין ועקרו רגליהן וחזרו אין צריך לברך. כתב רב אלפס ז"ל וקאמרי רבוותא הלכתא כרב **ששת דתניא כוותיה ואע"ג דשנייה ר"נ בר יצחק לא סמכינן אשינויא.** ורשב"ם פסק כרב חסדא משום דתניא כוותיה ונראה כדבריו. ולא ידענא למה כתב רב אלפס לא סמכינן אשינויא דרב נחמן בר יצחק אין שינויא מבורר בגמרא יותר מזה דכיון דמצא ברייתא דעקירות רבי יהודה ופליג אתנא קמא דבמה דברים אמורים דברייתא דברי הכל פליג אתנא קמא ואם כן ברייתא קמייתא דפריך מינה לרב חסדא יחידאה הוא ואמאי פסיק כיחידאה. ועוד דתניא כוותיה דרב חסדא ויש ספרים שכתבו בהן תניא כוותיה דרבי יוחנן וכן כתוב במגילת סתרים דרבינו נסים ולא נהירא לי גירסא זו דאין זו שיטת הש"ס דבתר דמסיק דברי האמוראים בתיובתא דלימא בתר הכי תניא כוותיה. והא דאמרינן שינוי מקום צריך לברך היינו ברכה ראשונה להבא. אבל ברכה אחרונה

ריי"ף כ:

למפרע אין צריך לברך דשינוי מקום הוה כהיסח הדעת. ואמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קז:) גבי היסח הדעת השמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לפי שהסיח דעתו ואינו יודע אם יתנו לו יותר הלכך צריך לברך ודבר זה ביארתי יפה בפרק כיסוי הדם סימן ה'.

ז תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום מביאים כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום והשני אומר עליו ברכת המזון דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אוכלין ושותין עד שתחשך. גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום. הא מתניתא כבר אדחיה לה דאמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה לא **כרבי יהודה ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש. ומיהו אע"ג דאדחי לה גמרינן מינה דהיכא דגמר סעודתיה מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדיש יומא מקדמינן ומברכינן ברכת המזון על כוס ראשון ואחר כך אומר קידוש היום על הכוס שני כרבי יוסי דאמר גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום.** ויש להסתפק אם צריך להזכיר של שבת בברכת המזון אף על גב דקתני בתוספתא ברכות פ"דבדברי רבי יוסי כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון ומזכיר של שבת בברכת המזון מכל מקום איכא למימר שאני התם שאכל משתחשך הלכך דין שיזכיר של שבת אבל הכא שגמר סעודתו מבעוד יום לא. או דלמא כיון שקידש היום צריך לברך ברכת המזון של שבת מידי דהוה אמי שלא התפלל בערב שבת מנחה מתפלל שתים של שבת וכן נראה. ותמיה לי לדברי רב אלפס דע"כ צריך לאכול מיד אחר הקידוש אליבא דשמואל דאמר אין קידוש אלא במקום סעודה דסעודה שאכל אינה מועלת להחשיב קידוש במקום סעודה וכיון דצריך לאכול מיד ברכת המזון למה לי לפרוס מפה ולקדש אע"ג דמשו ידייהו ואיתסר להו למיכל. הא קי"ל דהב לן ונבריך אין צריך לברך בהמ"ז וסגי בפריסת מפה וקידוש והמוציא ואם הוא סובר דחשיב קידוש במקום סעודה כיון שהיתה הקריאה במקום עונג ואע"ג דלא היתה לכבוד שבת לא מסתבר לי טעמיה בהאי וה"ר ישעיה מטרני כתב דודאי לרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ומתיר לאכול ולשתות קודם קידוש לדידיה מברכין ברכת המזון קודם קידוש. אבל לשמואל דמצריך להפסיק בפריסת מפה ואוסר לאכול ולשתות קודם שיקדש אם כן היאך ישתה כוס של ברכת המזון קודם קידוש ודברים של טעם הם הלכך נראה לי לפרש דאין חילוק בין גמר קודם חשיכה ובין לא גמר אלא לעולם פורס מפה ומקדש.

יום סה

ח ואמאי [דף קב:] **ונימרינהו תרווייהו אחד כסא אמר רב הונא ב"ר יהודה א"ר ששת לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. מאי טעמא. א"ר נחמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות. ואי קשיא לך יום טוב שלאחר שבת דאמר רבא יקנה"ז אלמא אומרים שתי קדושות על כוס אחד התם לאו שתי קדושות הן דקדושא ואבדלתא חדא מילתא היא** דגם בהבדלה הוא מזכיר י"ט **אבל ברכת המזון וקידוש** תרתי מילי נינהו ומטעם זה נהגו בחופה שאין אומרים שש ברכות על כוס של ברכת המזון אלא מביאין כוס אחר ואומרים עליו שש ברכות ואחר כך חוזר ולוקח כוס של ברכת המזון ומברך עליו בורא פרי הגפן ואל תתמה שמביאין כוס לשש ברכות ואין אומרים עליו בורא פה"ג דכי האי גוונא אמרינן לקמן (פסחים דף קג.) **רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא** וברכת אירוסין ונשואין הנהיג רבינו משולם לעשות על כוס אחד ולא דמי להא דאמר דברכת המזון וקידוש תרתי מילי נינהו דהתם זה בא אחר הסעודה וזה בא לקדש היום ור"ת אומר שצריך שתי כוסות לפי שאומרים ברכת אירוסין בבית האירוסין וגם לפעמים אדם מקדש אשה ונושאה לאחר זמן מרובה ויש מקומות שנהגו לקרות הכתובה בינתים הלכך צריך שתי כוסות.

ט יו"ט שחל להיות אחר השבת רב אמר יקנ"ה ושמואל אמר ינה"ק היכא דאמר זמן היכי עביד [דף קג.] **אביי אמר יקזנ"ה ורבא אמר יקנה"ז והלכתא כרבא** אבל בשמים לא מדכרי כל הני אמוראי ופירש רשב"ם ז"ל משום דביום טוב נמי איכא נשמה יתירא וקשה דא"כ במוצאי יום טוב יברכו על הבשמים אלא היינו טעמא דמחמת שמחת יו"ט ותענוג אין אדם מרגיש בחסרון נשמה רב הונא בר **יהודה איקלע לבי רבא אייתי לקמיה מאור ובשמים פתח רבא בריך אבשמים** רי"ף כא. **ברישא והדר אמאור** אמר ליה רב הונא והא בין ב"ש **וב"ה מאור ואחר כך בשמים דתנן ב"ש אומרים נר ומזון בשמים והבדלה וב"ה אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה עני רבא בתריה זו דברי ר"מ אבל ר' יהודה**

אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על המזון שהוא בתחלה ועל הבדלה שהוא **בסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים שב"ש אומרים מאור ואח"כ בשמים ובה"א בשמים ואח"כ מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם כב"ה ואליבא דר' יהודה.**

י [דף קג:] **אמימר** ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי **בסעודתא וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא. אמימר בריך אכל כסא וכסא. ומר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא ורב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך אמר רב אחא בריה דרבא אנן כמאן נעביד אמימר אמר אנא נמלך אנא ומר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבו בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב** לן ונברך והדר אמרו ליה הב לן **ונשתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן וניברך איתסר לכו למישתי. פירוש משום** דעקריתו דעתייכו ממישתא הלכך אי בעיתו למישתי צריכיתו לברך בורא פרי הגפן ורשב"ם פירש איתסר לכו למישתי עד דברכיתו בהמ"ז וכמו שפי' רב אלפס עיקר וזה ביארתי בפ' כיסוי הדם סי' ה'. והלכתא כמר זוטרא דתלמידי דרב קיימי כוותיה דאפי' הב לן ונבריך הוי כהיסח הדעת להצריך בפה"ג כ"ש בהמ"ז. ומהאי טעמא נמי נשתנה בהמ"ז מכל דברים האחרים הטעונים כוס כגון קידוש והבדלה ברכת חתנים וברכת מילה שכולן בורא פרי הגפן קודמתן וכאן מברך בורא פרי הגפן באחרונה. ואין לומר משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן דהא ליתא דהא מכי אמר הב לן ונבריך אסור לשתות בלא בפה"ג. כל שכן שנטל הכוס בידו לברך. אלא היינו טעמא לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבורא על מה שאכל ושתה והוה היסח הדעת והפסק על מה שעשה ואפילו על בפה"ג שבירך והכוס בידו והלכך צריך לברך תכף לשתייתו. ומה שאין מברכין ברכה אחרונה על היין שבתוך המזון אפילו אם לא נשאר לו כוס לברכת המזון. פי' רשב"ם משום דברכת המזון פוטרת מקל וחומר השתא ברכה מעין שלש פוטרת שלש מיבעי. והאי קל וחומר פריכא הוא דדברים הבאים שלא מחמת סעודה בתוך הסעודה יוכיחו שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם ואין ברכת המזון פוטרתן. אלא היינו טעמא משום דהיין בא לשרות האכילה ואי אפשר לאכילה בלא שתיה והוי כדברים הבאים תוך הסעודה מחמת הסעודה שאינן טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. ומהאי טעמא פריך התם יין נמי ליפטריה פת שלא יברך עליו בפה"ג ומשני דמחמת חשיבותו גורם ברכה לעצמו. אבל לאחריו ודאי נפטר מהאי טעמא. ובהלכות גדולות כתב דכוס של ברכת המזון אין צריך לברך לאחריה. ודבר תימה הוא ושמא חשבו כבא מחמת הסעודה אע"פ שהפסיק בברכת המזון. והעולם לא נהגו כן. **ורב אשי אמר לית הלכתא כתלמידי דרב דהא יום טוב אחר השבת וקאמר רב יקנ"ה והנה הברכה אינה מפסקת וכל שכן** אי אמר הב לן **ונבריך. ולא היא התם** כי אמר הב לן ונבריך עקר דעתא ממישתא ומיכלא. **והכא איתא לכסא בידיה ודעתיה למישתייה וברכות** דקא מסדר עלה כחדא ברכה דמיין **וקי"ל כמר זוטרא וכתלמידי דרב. ובנמלך קי"ל כאמימר דאי בריך אחד כסא אדעתא דלא לישתי אלא ההוא כסא בלחוד והדר אימליך למישתא כסא** אחריתי בעי לברוכי בורא פרי הגפן והדר שתי אבל ברכה אחרונה לא בעי דהיסח הדעת לא מצריך ברכה אלא להבא.

יא וכי מטא לאבדולי קם שמעיה אדליק אבוקה משרגא א"ל למה ליה למר למיעבד **כולי האי הא מנחא שרגא.** א"ל ולא סבר מר **אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר. פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. אמר** למה ליה למר למימר כולי האי **והא אמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא. אמר ליה אנא כי הא סבירא לי דאמר רבי אלעזר אמר ר"י** הפוחת אל יפחות משלש והמוסיף אל **יוסיף על שבע אמר ליה והא מר לא תלת** ולא שבע אמר. **א"ל** [דף קד.] **איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה הוא. דאמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל כל הברכות כולן צריך לומר מעין חתימתן סמוך לחתימתן ובפומבדיתא אמרי מעין פתיחה סמוך לחתימתה. וקי"ל כשמואל הלכך יום טוב שחל אחר השבת בעי למימר מעין חתימתה סמוך לחתימתה בין קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת** ומה שנהגו העם להוסיף ואת יום השביעי ששת ימי המעשה קדשת הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך תמה רבינו

אפרים מהיכן בא להם תוספת זה וגם אינו. לא מעין חתימה ולא מעין פתיחה. והשיב לו ר"ת משום דאמר המוסיף אל יוסיף על שבע רצו לפעמים להזכיר שבע הבדלות והוסיפו בהבדלת יו"ט במוצאי שבת לפי שהן מענין יו"ט. ואלו הן בין קדש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים הרי ג' בין יום השביעי לששת ימי המעשה אגב דאמר ליה בעלמא אחר השלש אמר ליה נמי הכא ואינו מן המנין. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת היינו אוכל נפש דשרי בי"ט. ואת יום השביעי משאת ימי המעשה קדשת היינו י"ט אחרון של חג שהוא חלוק משאת ימי חול המועד שלפניו והבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך היינו שתי הבדלות בין כהנים ולוים וישראלים. והיינו מעין חתימה המבדיל בין קדש לקדש ורמז בעלמא הוא לשבע הבדלות דמקצתן אינן כתובות בתורה. **הלכתא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר. והמבדיל לא יפחות משלש ולא יוסיף על שבע ואע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קודש לחול זו הבדלתו של ר' יהודה הנשיא ועולא נמי עביד כוותיה** ואמרי' נמי בשבת בפ' שואל (שבת דף קנ:) **אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרי' המבדיל בין קודש לחול וסלתינן סילתי. אפילו הכי נהגו העם לומר שלש וקי"ל כה"ג דמנהגא מילתא היא הלכך צריך למימר שלש הבדלות בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים. ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא ואינה מן המנין.** והא דרב אשי לאו בהבדלה על הכוס איירי אלא ברוצה לעשות חפציו קודם שיבדיל על הכוס דבעי למימר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול. אבל על הכוס מודה הוא למיעבד כברייתא. **מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל. ושמואל אמר המבדיל בין קודש לחול. והלכתא כשמואל. דהא אביי ואיתימא רב יוסף** לייט אהא דרב והלכתא אומרים הבדלות

רי"ף כא: במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב **ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט חולו של מועד ובמוצאי שבת ליום טוב אבל לא במוצאי י"ט לשבת. גרסי' בסוף פרק קמא דחולין דף כו: אמר רבא יום טוב שחל להיות באמצע השבת אומרים המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך ובין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה. מ"ט סדר הבדלות הוא מונה. תניא** [דף קה.] **לילי שבת ולילי יו"ט יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון** שבת וי"ט אין בהם קדושה על הכוס ויש בהם אזכרה בברכת המזון. **רב חנניא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא והוה קאי עלייהו רב ייבא סבא. אמרו ליה זיל עיין אי נגהי יומא ונפסוק וניקבעיה לשבת.** פי' נפסוק בעקירת שולחן. **אמר להו לא צריכתו** דהא קבעה נפשה כלומר ודי בפריסת מפה. **דהכי אמר רב כשם ששבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש פי' כל דבר שאוכל ממנו בחול עראי ועדיין לא הוציא ממנו המעשר אסור לאכול ממנו בשבת אא"כ עישר. מ"ט כיון דכתיב וקראת לשבת עונג ובעי לענוגי לשבת במאכל ובמשתה איסתלקו להו כולי פרי מתורת עראי והוו להו לשבת כמאן דאזמינהו למיכל מינייהו בשבת בתורת קבע ואי לא עשרינהו מבעוד יום אסור** למעשרינהו משחשיכה ואי עשרינהו **מבעוד יום מצי למיכל מינייהו בשבת. ואפילו ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ובאותה שבת קבעתן השבת למעשר ואסור לאכול מהם באותה שבת מפני שנקבעו למעשר. וכן ספק חשיכה ספק אינה חשיכה קובעת השבת לעצמה לקידוש ולא צריכתו למידק אי חשיכה אי לא חשיכה למיקבעה משום דהיא קבעה נפשה הואיל וספק חשיכה וספק** אינו חשיכה הוא. **פרוסו מפה וקידשו ותיהדרו לסעודתייכו.** וקא קשה לי לפירוש זה מה אייתי ראיה מקביעת שבת למעשר לענין ספק חשיכה היכא אשכחן דספק חשיכה קובעת לענין איסור אכילת עראי עיקר הראיה דמייתי היינו מהא דספק חשיכה אין מעשרין את הודאי. אין זה נכלל במלת שבת קובעת למעשר. וגם בספרים שלנו כתיב פוק חזי אי קדיש יומא. והר"ז הלוי ז"ל פירש שרצו לעקר משעה שקידש היום שהוא משתשקע החמה ואמר להו לא צריכיתו למהר כל כך שהיא קובעת עצמה בעיצומה של שבת והוא בצאת הכוכבים דהכי תני גבי מעשר היה אוכל באשכול וחשיכה לילי שבת ר"א אומר יגמור ור' יהושע אומר לא יגמור אלמא אין השבת קובעת למעשר עד שתחשך לגמרי וכן פריסת מפה:

יב סבור מינה **כשם שקובעת לקידוש ובעו למיפסק סעודה ולקדושי כך קובעת להבדלה ובעו למיפסק סעודה ולאבדוליה אמר להו רב עמרם הכי אמר רב**

להבדלה אינה קובעת והני מילי לענין מיפסיק דלא פסיק לסעודתיה אבל אתחולי בסעודה לא מתחלינן. ומיפסק נמי לא אמרן אלא באכילה אבל בשתיה פוסק ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושכרא אבל מיא ליא לן בה. דהא רבנן דבי רב אשי לא קפדי אמיא. ופלג"ג רב אדשמואל דאמר כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה וקי"ל כרב באיסורי. ובעל העיטור פירש דלא פליגי רב ושמואל והא דאמר להבדלה אינה קובעת קאי אמאי דקאמר להו שבת קבעה נפשה מספק וצריכין להפסיק אע"פ שעדיין לא חשיכה והיו סבורין לומר דה"ה להבדלה צריך להפסיק בספק חשיכה ואמר להו דלהבדלה אין צריך להפסיק מספק לסעודת שבת עד שתחשך ודאי. ואינן דברים של טעם. ורחוק מן הדעת הוא לומר דשקלא וטריא דהש"ס דמפליג בין הפסקה דקידוש להבדלה ובין שתיה לאכילה ובין חמרא ומיא איירי בספק חשיכה דוקא.

יג הני מילי דקביעי ואכלי מעיקרא משמע הכא שהיו רגילין לאכול בשבת סמוך לחשיכה והאידנא יש שנזהרין שלא לקבוע סעודה בין מנחה למעריב בשבת. וגם רבינו תם כעס על רבינו משה שהנהיג לאכול בין מנחה למעריב בשבת משום דאמרינן במדרש השותה מים בשבת בין השמשות גוזל את המתים וכתב שפעם אחת אירע בלותיר ובא לידי סכנה. וגם רב שלום ממתא מחסיא כתב שתקנו לומר צידוק הדין על שמת משה רבינו באותה שעה. וגם נהגו שלא לקבוע מדרש בין שתי תפלות משום דחכם שמת בתי מדרשות בטלים ומנהג אבותינו תורה היא והא דמשמע בשמעתין שהיו אוכלין סמוך לחשיכה מיירי שהתחילו מבעוד יום והשיב לו שמצא במדרש השותה מים בע"ש בין השמשות וגם מה שכתב שמת משה רבינו ע"ה בשבת ליתא דכתיב בן מאה ועשרים שנה אנכי היום ודרשו רבותינו ר"ה דף יא. היום מלאו ימי ושנותי ואמרינן במדרש רבה פ' וילך בו ביום כתב י"ג ספרי תורה ובשבת היאך היה כותב ועוד מוכח בסדר עולם פי"א דבערב שבת נפטר דקתני אחר הפסח בכ"ב בניסן סבבו את העיר ונאמר ויהי ביום השביעי ותפול החומה רבי יוסי אומר שבת היה וכ"ח בניסן היה נמצא ר"ח באחד בשבת ור"ח אדר בשבת וא"כ בשבעה באדר שמת בו משה רבינו היה בערב שבת ומה שאומרים צדקתך על המתים שיחזרו לדינם. בעי **מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק מי שלא קדש בע"ש מהו שיקדש כל היום כולו** א"ל מדאמרי בני רבי חייא **מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולו** הוא הדין מי שלא קדש בע"ש מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה. **וכן אמר רבא לקמן (פסחים קז.) הלכתא טעם מקדש טעם מבדיל. מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה.** ועד כמה ר' זירא אמר עד רביעי בשבת. כי הא דיתיב ר' זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר לענין גיטין חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא ארבע וחמשא ומעלי שבתא קמיה שבתא. אמר ר' יעקב בר אידי **אבל לא על האור.** וכן תני שילא מרי אבל לא על המאור. ת"ר כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם לכבוד לילה. קידוש לילה קודם לכבוד יום ולכבוד לילה.

רי"ף כב.

יד [דף קה:] **תניא** הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים. ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשל כולו לאחריו. ש"מ מהא מתניתא תמני. **שמע מינה המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס ושמע מינה** טעם מבדיל ושמע מינה ברכה טעונה כוס ושמע מינה המברך צריך שיטעום ושמע מינה טעמו פגמו ושמע מינה כוס של ברכה צריך שיעור ושמע מינה אומרים [דף קו.] שתי קדושות על כוס אחד ושמע מינה בית שמאי היא ואליבא דרבי יהודה. משמע מהכא דברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד דהא נכנס לביתו קתני משמע שהוא יחיד. מיהו יש לדחות הנכנס לביתו היינו בעל הבית ויש לו בני בית ויכול לזמן. ועוד יש להביא ראיה מהא דלקמן (פסחים דף קיז:) גבי הא דתנן כוס שלישי מברך עליו ברכת המזון ואמרינן עלה בגמרא שמע מינה ברכת המזון טעונה כוס וד' כוסות תקנו אפילו ליחיד. **גם** זה יש לדחות משום דברכת המזון טעונה כוס בשלשה תקנו עליו כוס אחד אפילו ליחיד. ואם לא היה צריך כוס בשום פעם גם עתה לא היו מתקנין כוס אחד לברכת המזון. ונראה לה"ר יחיאל מפרי"ש להביא ראיה מכאן דאם לא היה צריך כוס אפילו ביחיד יבדיל על הכוס ויאכל כל אחד לבדו דרשאין לחלק כל זמן שלא התחילו לאכול ביחד אלא ודאי אף ביחיד טעונה כוס.

רבי יעקב בר אידי קפיד אחצבא פגימא. פי' רשב"ם דוקא לכתחלה אבל אם אין לו אלא כוס פגום יברך עליו. ותימה היאך התירו לאכול בלא הבדלה משום קפידא דפגימא כיון דבדיעבד יכול לברך על הכוס פגום. ובירושלמי משמע דכוס פגום מרבה עליו כל שהוא ומכשירו ואפילו במים יכול לתקנו. דגרסינן התם רבי יונה טעם כסא ומתקנא ליה. פי' היה שותה מכוס של קידוש או מכוס של ברכת המזון ונותן בו מעט מים ומניחו עד למחר. ופריך עליה והא תניא השותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה דמו בראשו. אמר רבי יוחנן והוא שלנו בכלי מתכות. ותימה אם כן הכא למה לא יבדיל על הכוס ויתקנו במים ויכשירנו בברכת המזון ויש לומר דמיירי שכבר היה מזוג כדינו ואם היה משים בו מים יותר היה מקלקלו ולא היה ראוי לשתיה:

טו ת"ר זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין. רמז לדבר שהרי מצינו זכירה על היין דכתיב זכרו כיין לבנון. נזכירה דודיך מיין. **אין לי אלא ביום בלילה מנין.** תלמוד לומר את יום. **תנא מהדר אלילה ונסיב ליה קרא דיממא.** ותו עיקר קידוש בלילה הוא אלא **זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו. אין לי אלא בלילה ביום מנין תלמוד לומר את יום.** וזכירה דהכא היינו קידוש. אבל ויכולו לא מצינו שתקנו לומר על הכוס אלא דקאמר הש"ס בפרק כל כתבי הקדש דף קיע: כל האומר ויכולו בערב שבת כאילו מעיד על הקב"ה שברא עולמו בששה ימים ושבת ביום השביעי. ומה שאומרים אותו בשעת קידוש אע"פ שכבר אמר בבית הכנסת היינו כדי להוציא בניו ובני ביתו. ומה שאומר אחר התפלה אע"פ שכבר אמרה בתוך התפלה היינו משום דכשחל להיות י"ט בשבת אומרים אתה בחרתנו ולא אמרינן בתוך התפלה וצריך לומר לאחר התפלה לכך נהגו לומר כן בכל שבתות השנה. **ביום מאי מברך אמר רב יהודה בורא פה"ג.**

טז רב אשי איקלע למחוזא אמרו ליה לימא לן מר קידושא רבא אמר מאי קידושא רבא כל היכא דאיתא בורא פרי הגפן בעי לברוכי ברישא. בריך בפ"ג ואגיד ביה. חזיה להההוא סבא דהוה גחין ושתי. קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו. וא"ת וההוא סבא היאך שתה קודם המברך הא אמרינן בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף מז.) אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך ויש לומר שפשט ידו ליקח הכוס לפי שהיה מאריך אבל עדיין לא שתה. ויש מפרשים היינו דוקא גבי המוציא שצריך המברך לטעום כדאמרינן בפ' ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כט.) לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים אא"כ אוכל עמהם הלכך לא יטעום אחר לפניו. אבל גבי קידוש דאין חובה רק שיטעום אחד יכול אחר לטעום לפניו. מיהו בירושלמי פ' כיצד מברכין משמע דאין חילוק. דגרסינן התם א"ר אבא בשם רבינו אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך. ר' יהודה בן לקיש אומר שותין אע"פ שלא שתה הוא. ולא פליגי מה דאמר רבי אבא כשהיו כולן זקוקים לכוס אחד. ומה דאמר ר' יהודה בן לקיש כשיש לכל אחד ואחד כוסו בידו והשתא ניחא הכא כשהיה כוסו בידו. וצריך לומר כי כוסות שלהן לא היו פגומים שהיו ראויין לברכה שאנו רואין כאלו כל אחד קדש על כוסו ואע"פ שאין צריכין לשתות לכתחלה מיהו מצוה לשתות. וכן בשבת אם רצה כל א' לאכול מככרו צריך שיהא לפניו שתים משום לחם משנה. ויש שנוהגין לשפוך מכוס של ברכה לשאר כוסות והכא משמע דלא צריך דההוא סבא שתה מכוסו אע"פ שלא שתה מברך ושפך מברך מכוס ברכה לשלו. ונ"ל דאין ראיה מהכא דאיכא למימר דגחין והגביה כוסו להושיט למברך שישפוך לכוסו. וגחין ושתי דקאמר פי' גחין ליתן כוסו כדי לתקנו לשתות.

אמר רב ברונא אמר רב הנוטל ידיו לא יקדש שאם היה מקדש היה הקידוש הפסק והסח הדעת בין נטילה לברכת המוציא והיה צריך ליטול ידיו ולברך פעם אחרת על הנטילה נמצא ברכה שבירך על הנטילה הראשונה היא לבטלה הלכך לא יקדש הוא אלא יתן לאחר שלא נטל ידיו לקדש ויצא הוא בשמיעה ולא הוה הפסק. ורב לטעמיה דאמר יש קידוש שלא במקום סעודה ולא שייך הקידוש לסעודה הלכך הוי הפסק. אבל לשמואל דסבר אין קידוש אלא במקום סעודה הוי קידוש אתחלתא דסעודה ולא הוי הפסק. **וכן אמר רב אדא בר אהבה** [דף קו:] **הנוטל ידיו לא יקדש אמר ליה רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב ושכחינה לשמעתיה. זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב זימנין דחביבא ליה ריפתא ומקדש אריפתא וזימנין** דחביבא ליה חמרא וקדיש **אחמרא. אלמא בחביבותא תליא מילתא ולא בנטילותא תליא מילתא וכן הלכתא.** פירש רשב"ם זימנין דחביבא ליה

ריפתא ומקדש אריפתא אלמא לא בעי נטילה אחריתי אלא מעיקרא משי ואכיל נהמא דקדושא אלמא קידוש שלאחר נטילה לא הוי היסח הדעת. וכן הלכה דמי שנטל ידיו קודם קידוש אין צריך לחזור וליטול אחר קדוש. ולא פליגי רבנן בין מקדש אחמרא למקדש אריפתא מדלא מהדרו ליה לרב יצחק בר שמואל מידי מיהו לכתחלה מוזגין ואח"כ נוטלין לידים כבית שמאי הלל במס' ברכות דף נא: ור"י חילק משום דמזיגה שהיא בחמין צריך דקדוק גדול. שלא יחסר ושלא יותיר ואיכא היסח הדעת טפי. ור"ת תירץ דהתם מיירי בחול ואם יטול ידיו תחלה לפעמים יתעסק בשאר צרכים ולא יאכל לאלתר ואתי לאסוחי דעתיה אבל בשבת השלחן ערוך ליכא למיחש להכי.

יז כתב רשב"ם ומדרב שמעינן שמקדשין על הפת ואומרים ויכולו ומברך ברכת המוציא ואינו פורס עד שיקדש אח"כ ודוקא קידוש אבל הבדלה אינה אלא על הכוס. דעל הכוס של יין תקנוה. כדאמרינן ברכות דף לג. העשירו קבעוה על הכוס ומי שאין לו כוס במקום שרגילין לשתות יין אל יבדיל ודי לו בהבדלת תפלה. בסדר רב עמרם. והקשה רבינו תם מאי מייתי ראיה ממקדש אריפתא למקדש אחמרא בקידש על הפת ודאי לא הוי היסח הדעת שהרי אחר נטילה בירך מיד ברכת המוציא והקידוש לאחר המוציא הוי כמו גביל לתורי דלא הוי הפסק בין ברכה לאכילה. אבל אם נטל ידיו לאכילה ואחר כך קידש אחמרא הוי היסח הדעת בין נטילה לברכת המוציא. והיה אומר רבינו תם דאין מקדשין על הפת כלל. דקידוש חמור מהבדלה דאמרינן לעיל (פסחים דף קה.) דקידוש קובעת והבדלה אינה קובעת ואמרינן נמי לקמן בשמעתין סבר מיניה קידושי לא מקדשי הא אבדולי מבדלינן והבדלה אינה על הפת כדאמרינן לקמן אמימר בת טוות וכ"ש קידוש. וכן משמע בירושלמי דברכות גבי פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דמברך על היום ואחר כך מברך על היין. אמר רבי זירא מדברי שניהם נלמוד מבדילין בלא יין ואין מקדשין בלא יין. ואמר רבי אסי בר בון נהיגין תמן במקום שאין יין שליח ציבור עובר לפני התיבה ואומר ברכה אחת מעין ז' משמע דהיינו לפי שאין מקדשין על הפת. ועוד ראיה דבעי בפ' במה מדליקין (שבת דף כג:) נר חנוכה וקידוש היום איזה מהן עדיף ואי מצי לקדושי אריפתא פשיטא שיש לו ליקח נר ולקדש אריפתא הלכך היה אומר רבינו תם שאין מקדשין על הפת כלל וה"פ דשמעתין הנוטל ידיו לא יקדש רב לטעמיה דסבירא ליה דיש קידוש שלא במקום סעודה וחיישינן שמא לא יאכל מיד אחר הקידוש. אמר להו רב נחמן וכו' זימנין דחביבא ליה ריפתא וכו' כלומר זימנין שהיה רעב והיה רוצה לאכול מיד ומקדש אריפתא כלומר מקדש אחמרא אדעתא לאכול פת מיד בלא נטילת ידים בינתים. וזימנין דחביבא ליה חמרא ומקדש אדעתא דחמרא כדי לשתות יין דיש קידוש שלא במקום סעודה. ונהגו העם לקדש על הפת וכן הסכימו כל הגאונים ומה שהביא ראיה רבינו תם דקידוש חמור מהבדלה משום דקובעת לקידוש ואינה קובעת להבדלה אינה ראיה דלאו משום חומרא דקידוש הוא אלא טעם יש לדבר דדין הוא שתקבע לקידוש משום כבוד שבת שלא יאכל עד שיקדש ויקבע סעודתו לכבוד שבת אבל הבדלה אינה כבוד שבת שיצטרך להפסיק סעודתו כדי להבדיל והבדלה דין הוא שלא יבדיל על הפת דאי בעי לא אכיל במוצאי שבת הלכך אינה אלא על היין שאומרים עליו כל דברי שירה והודאה או על דבר שהוא חמר מדינה אבל קידוש ראוי להיות על הפת כיון דהסעודה היא חובת שבת ומה שהביא ראיה מהירושלמי איכא למימר הכי פירושו מבדילין בלא יין על דבר שהוא חמר מדינה ואין מקדשין עליו ונהגו במקום שאין יין שהיו רגילין לקדש בבית הכנסת להוציא האורחים דאי אפשר לקדש בפת בבית הכנסת אומר שליח ציבור מעין שבע והאי דנר ביתו לאו ראיה היא דס"ד אמינא כיון דעיקר מצותו על היין ידחה נר ביתו. אמרו ליה מר קשישא ומר ינוקא בני [דף קו.] דרב חסדא לרב אשי זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא ה"ל חמרא ואייתינן ליה שיכרא ובת טוות למחר טרחינן ואייתינן ליה חמרא ואבדיל וטעים מידי. והא דאמרינן לעיל ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון אלמא מותר לאכול קודם הבדלה אוקמא רבינו נסים ביושב על שלחנו וחשכה לו וס"ל דהבדלה אינה קובעת ור"י תירץ דודאי אם אין לו כוס ומצפה למחר למצוא כוס לא יאכל הלילה אלא ימתין עד למחר שיבדיל על הכוס. אבל אם יש לו כוס ואינו מצפה שימצא למחר יין יותר מוטב שיאכל קודם שיבדיל ויברך בהמ"ז והבדלה על אותו כוס ממה שיבדיל על הכוס ויברך ברכת המזון בלא כוס. לשנה אחרת תו

אמימר **איקלע לאתרין לא הוה לן חמרא ואייתינן ליה שיכרא אמר חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי** פירש רשב"ם האי חמר מדינה הוא אין יין בעיר הזאת כי אם שכר הלכך מבדילין בו וכן הלכה ואין מבדילין על המים היכא דליכא לא יין ולא שכר וי"מ כשאין יין גדל בתוך מהלך יום סביב העיר. בעי מיניה רב חסדא מרב הונא מהו לקדושי אשיכרא פי' רשב"ם היכא דהוה חמר מדינה ומסיק דאין מקדשין ואין מבדילין עליו ואין להביא ראיה מכאן דאין מקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה דאפשר למימר כי היכי דלא קי"ל כוותיה במאי דאמר אין מבדילין עליו הכי נמי בקידוש לא קי"ל כוותיה אלא כמו שמבדילין עליו כך מקדשין עליו וכ"ש אי מפרשינן מהו לקידושי אשיכרא היכא דלא הוי חמר מדינה והשתא ניחא טפי דלא פליג רב הונא אאמימר וא"כ אפשר נמי דלרב הונא מקדשין עליו היכא דהוי חמר מדינה והא דאמר בירושלמי דאין מקדשין בלא יין. מיירי היכא דלא הוי חמר מדינה ואפילו הכי מבדיל עליו כדאמרינן הכא סבור מינה קדושי לא מקדשי אבדולי מבדלי ואי מקדשין על השכר ניחא שיעשה יקנה"ז על השכר אבל אם אין מקדשין על השכר היאך יעשה חצי יקנה"ז על הפת וחצי על השכר ומיהו בסדר רב עמרם כתוב גבי יקנה"ז אע"פ דאין מבדילין בעלמא על הפת ביו"ט שחל להיות במוצאי שבת מבדילין עליו כיון דקידושא עיקר ומקדשין על הפת נעשית ההבדלה טפלה ומבדיל על הפת עם הקידוש ונראה שדעת ר"י נוטה שמקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה וכ"כ רבינו אב"ץ דמקדשין על השכר אם הוא חמר מדינה ויראה לי אע"פ שיכול לקדש על השכר אם הוא חמר מדינה טוב הוא יותר לקדש על הפת כיון שהסעודה באה לכבוד שבת אבל בבקר יראה שיברך על השכר קודם ברכת המוציא. דאל"כ בטלה קידוש של היום דרבינן ליה מקרא כמו קידוש הלילה ולמה נבטלנו כיון דאפשר לקיימו על השכר ויקנה"ז יעשה על השכר וזה טוב יותר ממה שיעשה הבדלה שלא כהלכתא. מכח טפלה. ורב עמרם שכתב שיעשה יקנה"ז על הפת דילמא ס"ל דאין מקדשין על השכר כלל ורוב הגאונים הסכימו שמקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה.

ת"ר אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין אטו אשיכרא ואמיא **לא מברכין שהכל אלא אמר** ר"י"ף כב: **אביי ה"ק אין אומר הבא כוס של ברכה אלא על היין אבל אשיכרא לא והני מילי דלא קבע עילויה אבל קבע עילויה לית לן בה.** רבינו שמואל ב"ר מאיר לא גריס דלא קבע עילויה וכו' דסבירא ליה כיון דברכת המזון טעונה כוס מה תלוי בקביעת סעודה מיהו היכא דהוה חמר מדינה נראה דמברכין עליו דהא הבדלה דלכולי עלמא טעונה כוס מבדילין עליו וכ"ש בהמ"ז דאיכא למ"ד בפרק אלו דברים (ברכות דף נב.) דאינה טעונה כוס.

יום סו

יח אמר רב הונא וכן תנא רב גידל דמן נרש טעם ר"י"ף כג. מלא לוגמא **יצא ואם לאו לא יצא** לאו מלא לוגמיו ממש אלא כדמפרש ביומא דף פ. כמלא לוגמיו כדמפרש התם כל שאילו מסלקו לצד אחד ויראה מלא לוגמא והוא פחות מרביעית כדאמרינן התם והכי נמי אמרינן לקמן (פסחים דף קח:) גבי ד' כוסות והוא דשתי רובא דכסא אבל מלא לוגמא הוי יותר מרביעית כדאיתא התם ודלא כרב עמרם וכרב צמח גאון שכתבו אם קידש ולא טעם רביעית לא יצא דאמר מר המקדש אם טעם וכו' ואם לא טעם המקדש וטעם אחר מלא לוגמא יצא וכו' כדאיתא בעירובין דף מ:. ויראה שהאחד מן המסובין צריך לשתות מלא לוגמא. ואין שתית שנים מצטרפין למלא לוגמא דלא מיקרי שתיה של הנאה בפחות ממלא לוגמא ואנן בעינן שיהנה האדם מכוס של ברכה ויין שראוי לקדש עליו בארתי בפ' המוכר פירות סי' י':

יט לא יאכל סמוך למנחה וכו' אסיקנא [דף קז:] סמוך למנחה קטנה תנן ומשום דילמא אכיל מצה אכילה גסה אבל קודם לכן מותר והכל לפי מה שהוא אדם דהא אמרינן רב ששת הוה יתיב בתעניתא כולי מעלי יומא דפסחא משום דאיסתניס הוה ואי הוה טעים מידי ביממא באורחא לא הוה מצי אכיל ואמרינן נמי בירושלמי דהך פרקין רבי לא אכל חמץ ולא מצה ובעי למימר משום דרבי בכור הוה ומסיק דרבי איסתניס הוה ואי הוה אכיל ביממא לא הוה אכיל בליליא ומכאן יש סעד למה שנהגו הבכורות להתענות בערב פסח למאי דאמר רבי בכור הוה וכן יש במסכת סופרים פ' כ"א הל' ג' הבכורות מתענין בע"פ אמר רב אשי אמר רב **אבל מטבל הוא במיני תרגימא פי' מטבל כלומר מעביר פתו במיני תרגימא כגון פירות וכיוצא בהן ר' צדוק מטבל בירקי** וכן פי' רשב"ם מיני תרגימא כגון

פירות ובשר ולא נהירא דהא אמרינן בתוספתא דברכות פרק כיצד מברכין מבריכין על מיני תרגימא בורא מיני מזונות ואמרינן התם דאין מברכין בורא מיני מזונות אלא על חמשת המינים בלבד ועוד דאמרינן בפ' בתרא דיומא דף עט: דפרי לא בעי סוכה לימא מסייע ליה ואם השלים במיני תרגימא יצא ואי ס"ד פרי בעי סוכה ישלים בפירות אלמא דמיני תרגימא לאו פירות נינהו. **תניא נמי הכי השמש מטבל בבני מעיים ונותנן לפני האורחין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר נירו לכם ניר וגו'. רבא הוה שתי חמרא מעלי יומא דפסחא כי היכי** דניגרריה ליביה ליכול מצה טפי.

כ [דף קח.] **ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב איתמר מצה צריכה הסיבה מרור א"צ הסיבה יין אתמר משמיה דרב נחמן צריך הסיבה ואיתמר משמיה דר"נ לא צריך הסיבה ולא פליגי הא בתרי כסי קמאי הא בתרי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא תרי כסי בתראי בעי הסיבה** דהויא ליה חירות תרי **כסי קמאי לא בעו הסיבה דאכתי לא הויא** חירות דאכתי עבדים היינו **קאמרינן ואמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעי הסיבה דההוא שעתא ה"ל חירות תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה דמאי דהוה הוה השתא דאמרינן דאיתמר הכי ואתמר הכי כולהו** בעו הסיבה ומצה בעי הסיבה בכזית ראשון וכזית של אפיקומן ואם אכל בלא הסיבה לא יצא כדאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב יצא משמע מיסב אין לא מיסב לא ואם אכל בלא הסיבה יחזור ויאכל בהסיבה וכן בכוס ראשון ושני אם לא שתה בהסיבה יחזור וישתה בהסיבה אבל בכוס שלישי או רביעי אם ישתה יותר נראה כמוסיף על הכוסות ומיהו איכא למימר כיון ששתה שלא כתיקונו הוברר הדבר שלא ממנין הכוסות היה ומה ששותה עתה הוא כוס של חובה ואם שתה כוס רביעי בלא הסיבה צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס שישתה אחר כך שיהיה בהסיבה שהרי כששתה כוס רביעי בלא הסיבה ולא נזכר להסיב הסיח דעתו לשתות יותר. **פרקדן לא שמיה הסיבה הסיבת ימין לא שמיה הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ואתי לידי סכנה** פירש רשב"ם שהרי בימינו צריך לאכול ולפי זה אטר בימינו מיסב בימינו ולאידך פירושא שמא יקדים קנה לוושט קאי אהסיבת ימין אין חילוק בין אטר לאחר. אשה לא בעי הסיבה פירש רשב"ם מפני אימת בעלה שכפופה לו ולפי זה אלמנה וגרושה בעו הסיבה ובשאילתות דרב אחאי כתב דלאו דרכם דנשי למיזגי ולפי זה אפילו אלמנה וגרושה נמי אבל אשה חשובה אורחא למיזגי. **בן אצל אביו צריך הסיבה** אפילו הוא רבו דסתם בן אביו מלמדו תורה **תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דאמר אביי כי הוינן** בי מר מזגינן אבירכי דהדדי כי הוינן בי רב יוסף אמר **לא צריכתו מורא רבך כמורא שמים** ואפי' אינו רבו מובהק מדלא משכח לאוקמי ברייתא דאפילו תלמיד בפני רבו אלא בשוליא דנגרי. **איבעיא להו שמש מאי ואסיקנא דבעי הסיבה אמר ריב"ל נשים חייבות בארבע כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס.**

כא אמר רב יהודה אמר שמואל ארבע [דף קח:] **כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה שתאן חי יצא ידי** ארבע כוסות **ידי חירות לא יצא.** שתאן בבת אחת פירוש שלא על הסדר אלא מזג ארבע כוסות זה אחר זה ידי יין יצא ידי **ד' כוסות לא יצא השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דשתי רובא דכסא** ובני ביתו שותין המיעוט הנשאר משמע דלכתחלה א"צ להשקותם אלא הוא שותה כל הכוס והם יוצאין בשמיעה תדע דהא נמי כששתו לא יצאו אלא בשמיעה דהא בעינן רובא דכסא והם לא שתו אלא המיעוט. ומיהו יש לדחות דמיירי כשיש לכל אחד כוס לפניו כמו שהן נוהגין והוא שפך לתוכן ולשון המשנה משמע שאין ארבע כוסות כי אם לו מדקתני ולא יפחתו לו מארבע כוסות דמשמע דוקא לו צריך ולא לבני ביתו לכל אחד ואחד ומיהו בברייתא דמייתי בתר הכי משמע דצריך לכל אחד ואחד כוסו דקתני אחד נשים ואחד אנשים ואחד תינוקות א"ר יהודה מה תועלת יש לתינוקות ביין משמע דלתנא קמא צריך כוס ונהגו ליתן לפני כל אחד ואחד כוסו וכן נכון לעשות. **תנו רבנן ד' כוסות הללו צריך שיהא בו כדי רביעית אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין אלא מחלק להם קליות ואגוזים כדי שישאלו ותניא** [דף קט.] **אמרו עליו על רבי טרפון שהיה מחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שישאלו.**

ריי"ף כג:

כב תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות כדי שלא יישנו אמרו עליו

על ר"ע מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מלילי פסחים ועיה"כ לילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו עיה"כ כדי שיאכילו בניהם. ת"ר חייב אדם לשמח את בני ביתו ברגל שנאמר **ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך** וגו' במה משמחן ביין **רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם. אנשים בראוי להם ביין ונשים בראוי להם במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין ובא"י בבגדי פשתן המגוהצים.**

כג אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע בגודל דתניא ורחץ במים במי מקוה את בשרו במים **שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים** [דף קט:] **מי מקוה ארבעים סאה.**

כד ולא יפחתו לו מארבע כוסות. היכי קיימי רבנן ומתקני מילתא דאתי לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרין ולא ישתה תרין **אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא** ליל שמורים ליל **המשומר ובא מן המזיקין רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה רבינא אמר כל** חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא ואמרי רבוותא הואיל וכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא צריכים לברך בפה"ג לכל כסא וכסא ומסייעי ליה להאי סברא מהא דתנן חולין דף פו: **שחט מאה חיה**

רי"ף כד. **ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולם רבי יהודה אומר שחט חיה** יכסנה ואח"כ ישחוט העוף ואמרי' עלה **מודה ר' יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא אחת א"ל רבינא לרב אדא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא** מרב ברונא ורב חנינא **תלמידי דרב דהוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה הב לן ונבריך והדר אמרי ליה הב לן ונשתי ואמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמריתו הב** לן ונבריך איתסר לכון למישתי א"ל הכי השתא התם מישתא **וברוכי בהדי הדדי לא אפשר הכא אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי בחדא ידא שמעינן השתא דכי היכי דלענין ברכת המזון כיון דלא אפשר למישתי ולברוכי בהדי הדדי הויא הפסק וכד מפסיק לברכת המזון צריך לחזור ולברך** בורא פרי הגפן הכא **נמי כיון דלא אפשר למישתי ולמיקרי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר ההגדה ובתר דגמר הלילא בורא** פרי הגפן וסברא מעליא הוא והכי מבעי ליה למיעבד ולא נהירא לי מה שהביא ראיה משום דכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא צריך לברך בפה"ג אכל כוס וכוס שהמצוה אינה מזקקת ברכה כל כמה דליכא היסח הדעת כדחזינן לעיל (פסחים דף קג) רב אשי דבריך אכסא קמא ותו לא בריך אף על גב דברכת המזון טעונה כוס לא בעי לברוכי כיון דליכא היסח הדעת הכא נמי אע"ג דכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה היא כיון דליכא היסח הדעת לא בעי לברוכי אכל כסא וכסא ואע"ג דלית הלכתא כרב אשי היינו מטעמא אחרינא משום דברכת המזון חשיב הפסק ואיכא היסח הדעת אבל לפום סברא דידיה דברכת המזון לא הוי הפסק ליכא מאן דפליג עליה דההיא סברא דברכת המזון אע"ג שהיא טעונה כוס למצוה אינה מזקקת ברכה לסברתו דליכא הפסקה והיסח הדעת וכן תפילין שתי מצות הן ואינם מעכבות זו את זו ומברך ברכה אחת על שתיהן אפילו מאן דבריך שתים מ"מ ברכה ראשונה עולה גם לשל ראש דאילו לא היה מניח אלא של ראש היה מברך שתים ומה שהביא ראיה מהב לן ונבריך דהוי הפסק משום דמישתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר לאו ראיה היא דשאני ברכת המזון דהוי היסח הדעת וסילוק על מה שאכל ושתה הלכך צריך לברך לכתחילה אם רצה לאכול או לשתות וכן כיסוי הדם הוי גמר וסילוק השחיטה אבל אם עמד להתפלל באמצע הסעודה אפילו הגיע זמן המנחה ואין שהות לו לגמור סעודתו ולהתפלל שחייב להפסיק ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל ואפ"ה לא הוי הפסק כדאמרינן לעיל (פסחים דף קב.) גבי עקרו רגליהם לילך לבית הכנסת דמיירי בכל ענין אפילו אין שהות ביום דחייב להפסיק אפ"ה לא הויא הפסקה כדפרישנא סימן ו כ"ש בין כוס ראשון לכוס שני שאם ירצה לשתות דשותה לא הוי היסח הדעת וכן בין שלישי לרביעי אע"ג דאסור לשתות כיון שהכוס לפניו ודעתו לשתות לא הויא הלילא הפסק והיסח הדעת הלכך נראה שאין לברך כי אם על כוס ראשון ושלישי ועוד כתב רב אלפס ז"ל **ועל הגפן ועל פרי הגפן איכא מ"ד** שאין מברכין **אלא לבסוף ואיכא מ"ד** לבתר תרי דמקמי סעודה ולבתר תרי דבתר סעודה והדין **בתרא טעמא דמסתבר הוא ושפיר דמי למיעבד הכי** ולמאי דפרישית א"צ לברך על הגפן כי אם אחר כוס רביעי

רי"ף כד:

ודברי רב אלפס תמוהין שכתב שמברך בתר תרי דמקמי סעודה דעל כוס שני למה יברך והלא הוא פוטר יין שבתוך המזון דקי"ל יין שלפני המזון פוטר יין שבתוך המזון ויש מיישבין דבריו דאמתניתין קאי ולא יפחתו לו מארבע כוסות ואין לו יין לשתות בתוך המזון ולא נהירא לי דמי שאין לו אלא ארבע כוסות שתי כוסות הראשונות שותה רוב הכוס ויוצא בו ידי חובתו והשאר שותה בתוך המזון ונמצא שאין זקוק לברך ברכה אחרונה ועוד דאם איתא דיין שלפני המזון טעון ברכה לאחריו כשאין לו יין בתוך המזון אם כן כשיש לו יין נמי בתוך המזון יצטרך לברך אחר יין שלפני המזון קודם ברכת המזון דיין ששתה בתוך המזון אין טעון ברכה לאחריו דהוי דברים הבאים מחמת סעודה בתוך הסעודה ואיך יתכן שיהו נפטרין בברכה ראשונה אחת כיון שאין נזקקין ברכה אחת באחרונה הלא מיד אחר ששתה היין שלפני המזון נזקק לברך אחריו ברכה שאינה צריכה ליין שבתוך המזון הלכך אין מצטרפין כלל ליפטר בורא פרי הגפן הלכך צ"ל דיין שלפני המזון כיון שבא לפתוח בני מעיים ולהמשיך אדם לתאות אכילה ברכת המזון פוטרתו וא"צ לברך אחריו אף כשאין לו יין בתוך המזון ולא דמי לדברים הבאים אחר סעודה קודם ברכת המזון דטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם דהתם סילק מלאכול ואותן דברים אינם בכלל סעודה כלל הלכך אין ברכת המזון פוטרתן אבל דברים הבאים לפני הסעודה כגון פרפראות ויין שבא לגרר ולהמשיך לסעודה בכלל הסעודה הן ונפטרין בברכת המזון.

כה מתני' [דף קיד.] **מזגו לו כוס ראשון ב"ש אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין. וב"ה אומרים מברך על היין ואח"כ מברך על היום הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת** פירש רשב"ם דטיבול זה לא היה בחרוסת מדלא מדכר חרוסת עד טיבול שני וכן היה נוהג ר"ת שלא היה מטבל טיבול ראשון בחרוסת דהא קי"ל כר' אלעזר בר צדוק לקמן סי' ל דאמר חרוסת מצוה זכר לתפוח או זכר לטיט א"כ בשעת טיבול המרור שהוא טיבול של מצוה ראוי לטבל בו ולא ראשונה דלאחר שמלא כריסו ממנו יביאנו למצוה וא"ת תינח היכא דאית ליה שאר ירקי אלא מתני' דאיירי בדלית ליה שאר ירקי ות"ק ס"ל חרוסת משום קפא א"כ אמאי לא מייתי חרוסת בהדי חזרת קמא מפני הסכנה ותירץ ה"ר יונה ז"ל משום דטיבול ראשון אינו לחיוב אלא להיכירא בעלמא ורגילין כל השנה שאוכלין חזרת בלא חרוסת ואינם חוששים לקפא גם עתה נמי לא חשו חכמים אם יאכלוהו בלא חרוסת כמו שעושין בשאר ימות השנה אבל טיבול שני שהוא של מצוה הזהירו חכמים שלא יהא בו חשש סכנה. **הביאו לפניו מצה חזרת וחרוסת אף על פי שאין חרוסת מצוה רבי אליעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש מביאין לפניו גופו של פסח.**

גמ' תניא אכלו דמאי יצא אכלו בלא מתכוין יצא אכלו [דף קיד:] לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה בפחות מכזית אבל בירקות הראשונות שמברך עליהן בפה"א בעלמא ואין מזכירין עליהם אכילה אין צריך מהם כזית. **תניא ר' יוסי אומר אע"פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין מאי שני תבשילין א"ר הונא סילקא וארוזא רבא מהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא חזקיה אמר אפילו דג וביצה** רב יוסף אמר צריך **שני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה** ונראה כשחל פסח להיות באחד בשבת שלא יביא כי אם תבשיל אחד. דאין חגיגה בא עם הפסח דאינה דוחה את השבת דלא כתיב בה במועדו ואם יביאנה בע"ש תיפסל בלינה במוצאי שבת הלכך לא יביא תבשיל שני לחגיגה משום מהרה יבנה בית המקדש ויאמר אשתקד מי לא הביאנו זכר לחגיגה אע"פ שחל להיות ארבעה עשר בשבת השתא נמי נביא חגיגה בשבת וכי האי גוונא חיישינן גבי חדש בראש השנה דף ל.. וה"ר יעקב מאורלינ"ש וה"ר יהודה מקורבי"ל ז"ל היו אומרים דצריך שני תבשילין. דכשחל ארבעה עשר להיות בשבת מביאין החגיגה מערב שבת ואינה נפסלת בלינה במוצאי שבת. דאמרינן אוקי לילות בהדי ימים והוי להו שני לילות ויום אחד כנגד שני ימים ולילה אחד. ולקמן (פסחים דף קכ:) אמרינן גבי פסחא ס"ד אמינא נוקי לילות לבהדי ימים אי לאו מיעוטא ולגבי חגיגה דליכא מעוטא אמאי לא נימא הכי. והא דתניא בפרק אלו דברים (פסחים דף סט:) אימתי בא עם הפסח בזמן שבא בחול. לא קשי' דבחול בא עם הפסח אבל בשבת אינו בא עם הפסח אבל בא בערב שבת. ולא נהירא

דהא דס"ד אמינא דפסח נוקי לילות לבהדי ימים משום דאינו נאכל ביום הקרבתו דכתיב בלילה הזה הלכך יום הקרבתו אינו מן המנין. אבל חגיגה שיכול לאוכלה ביום הקרבתה פשיטא דיום הקרבתה מן המנין. **רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא:** ברי"ף כה.

כו פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי מברך ברישא בורא פרי האדמה ואכיל וכי מטא לחזרת [דף קטו.] **מברך על אכילת מרור ואכיל.** ופי' רשב"ם ואין צריך לברך בורא פרי האדמה לפי שנפטר בברכה שבירך על הירקות. ולא נהירא דהא אסח דעתא באגדתא והלילא דאמרינן לקמן (פסחים דף קטו:) הנוטל ידיו בטיבול ראשון צריך **שיטול ידיו בטיבול שני** משום דאסח דעתיה באגדתא והלילא. ומה שאין מברכין בפה"א על המרור היינו משום דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו וחובה הוא להביא מרור אחר מצה הלכך הוה כדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה שאין טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. תדע לך דהא קרי ליה במתני' פרפרת הפת דקתני במתני' עד שמגיע לפרפרת הפת והיינו חזרת שמביא אחר הפת. ותנא בכיצד מברכין דף מב. בירך על הפת פטר את הפרפרת. ונראה לי דלא קשה לפי' רשב"ם דנהי דאגדתא והלילא הוי היסח הדעת לענין נטילה היינו משום דילמא אסח דעתיה ונגע במקום הטנופת דידים עסקניות הן אבל לענין אכילה כיון שבירך בורא פרי האדמה על הירקות וחזרת לפניו ודעתו לאכול ממנו לאו נמלך הוא ואין כאן לא היסח הדעת ולא שינוי מקום שיהא צריך לברך שהרי חברים שעקרו רגלם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש לעיל (פסחים דף קב.) אף על פי שהתפללו ושינו מקומם אם הניחו שם מקצת חבריהם לא הוי היסח הדעת כל שכן הכא שיושב במקומו אע"פ שקורא ההגדה לא הוי היסח הדעת. אבל **היכא דליכא שאר ירקי מאי אמר רב הונא מברך ברישא אמרור** בפה"א ואכיל וכי מטי **אחזרת מברך על אכילת מרור. א"ל רב חסדא לאחר שמילא כריסו ממנו חוזר ומברך על אכילת מרור אלא אמר רב חסדא מברך ברישא בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף אכיל בלא ברכה. והלכתא כרב חסדא ואמאי מטבל תרי זימני כדי שיראו התינוקות וישאלו. רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקי לאפוקי נפשיה מפלוגתא.**

כז אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נחמן אמר רב **הלל משמיה דגמ' לא לכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וליכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור דרבנן מבטל ליה למצה דאורייתא. ואפילו למ"ד מצות אין מבטלות זו את זו. הני מילי דאורייתא ודאורייתא או דרבנן ודרבנן אבל דאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ומבטל דאורייתא. תניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן בבת אחת שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו. א"ר יוחנן חלוקין עליו חביריו על הלל דתניא יכול לא יצא אדם ידי חובתו אא"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו אפילו זה בעצמו וזה בעצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כהלל ולא כרבנן ואנן בעינן למעבד זכר למקדש ובעינן דליכול כל חד וחד** בפני עצמו כי היכא דלא ניתי **מרור דרבנן וליבטל מצה דאורייתא מברך אמצה לחודיה ואכיל ומברך אמרור לחודיה ואכיל והדר אכיל מצה ומרור בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל** וכריכה זו יש לעשות בחרוסת דהלל לא היה מטבל בחרוסת כי אם בטיבול זה. ואי איתא הלכתא כהלל הוה מברך אמצה ברישא ואכיל לה והדר מברך אמרור ואכיל ליה בהדי מצה והויא מרור דרבנן וכריכה דרבנן ולא מבטלי אהדדי. אבל משום דמספקא לן אי הלכתא כהלל בעי למיכל מרור בלחודיה משום דכריכה שהיא רשות מבטלת מרור שהוא דרבנן כי היכי דמרור שהוא דרבנן מבטל מצה שהיא דאורייתא דכל הפחות מחבירו מבטלו.

כח אמר רבי אלעזר א"ר יהושע כל שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים [דף קטו:] **אמר רב פפא לא לישהי אינש מרור בחרוסת דילמא אגב חוליה** דחרוסת מבסם ליה לטעם דמרור ואנן **בעינן טעם מרור וליכא. אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש נטל ידיו לטיבול ראשון צריך** ליטול ידיו בטיבול שני ושיילינן ולמה ליה והא משא ידיה חדא זימנא. ומהדרינן **כיון דבעי למימר אגדתא והלילא דילמא אסח דעתיה ונגע במידי דמיטנף.**

כט אמר רבא בלע מצה יצא. בלע מרור לא יצא. בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא. כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה לא יצא **א"ר שימי בר אשי מצה** ברי"ף כה:

בפני כל אחד ואחד מרור וחרוסת בפני כל אחד **ואחד ואין עוקרין את השלחן אלא** בפני מי שאומר ההגדה **ורב כהנא אומר כולהו נמי לפני מי שאומר ההגדה והלכתא כרב כהנא ולמה עוקרין את השלחן אמרי** דבי רבי ינאי כדי שיראה התינוק וישאל. והאידנא ששלחנות שלנו גדולים הם וטורח לסלקם מסלקינן הקערה שבה המצות כאילו אינם רוצין לאכול יותר. **אביי הוי יתיב קמי דרבה חזא דקא מגביהי פתורא אמר להו מי קאכלינן דסליקתו פתורא.** א"ל **פטרתנא מלומר מה נשתנה.**

ל אמר שמואל לחם עוני שעונין עליו דברים. תניא נמי הכי לחם עוני וכו'. ד"א לחם עוני [דף קטז.] **מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה. דבר אחר מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן נמי בפרוסה. הלכך בפסח מברכין על אחת ופרוסה אבל בשאר ימים טובים בצעינן** אתרתי ריפתא שלימתא דאמר רבי אבא ברכות דף לט: שבת קיז: **חייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת מ"ט לקטו לחם משנה כתיב** ומפרשי רבנן דבימים טובים בעינן על שתי ככרות כמו **בשבת דעיקר חיובא בשבת משום דלא נחית מן בשבת אלא הוה נחית בע"ש זוגי זוגי ובימים טובים נמי לא נחית אלא הוה נחית בעי"ט כמו דהוה נחית בע"ש** הלכך בעינן ביו"ט למיבצע על תרתי ריפתא שלימתא כדבעי' בשבתא **ואתא לחם עוני וגרעה** לחדא ואוקמא אפרוסה הלכך בעינן למיבצע אחדא ופלגא וכי מבצע **מנח לה לפרוסה בגווה דשלימתא ובוצע דאמר רב פפא שם הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מ"ט לחם עוני כתיב ביה.** ויש מביאין ראיה לדבריו מדקתני במתניתין הביאו לפניו מצה אלמא דליכא אלא חדא מצה שלימה. ולא נראה דמאי שנא פסח לענין לחם משנה משאר כל הימים טובים שלא יבצע אלא על שתי ככרות שלימים דהא דדרשינן לחם עוני לפרוסה היינו אותו לחם שיוצא בו ידי אכילת מצה אבל המוציא פשיטא דעל שלימים בעינן כשאר ימים טובים תדע דאם אין לו לחם עוני כי אם כזית ויאכל אותה באחרונה ויברך המוציא על מצה עשירה פשיטא דתרתי שלימות בעינן. וה"ה נמי אם יש לו לחם עוני לאוכלו בתחלה למה לא יברך המוציא על השלימה הלכך נהגו העם לעשות שלש מצות. ונהגו באשכנז ובצרפת לעשות מעשרון אחד זכר ללחמי תודה שהיוצא מבית האסורין מביא לחמי תודה ולחמי תודה באין ג' מינין של מצה חלות רקיקין ורבוכה. ושלש חלות עושין מעשרון אחד דכל מין ומין היו שלשה עשרונות ושליש עשרון ומכל מין היו עושין עשר חלות דהיינו שלש מן עשרון אחד. ועושין להם סימן איזהו ראשונה ואיזה שניה ואיזהו שלישית כדרך שהיו עושין בקופה של לשכה שהיה כתוב בהן א' ב' ג' לידע איזה מהן נתרמה ראשונה שמצוה בראשונה. ומיהו אם החליף שניה בראשונה לא עכב כדאיתא במגילה פרק היה קורא דף כא: ראשון היה קורא ארבעה פסוקים ושני שקרא ארבעה או שלישי ה"ז משובח. ומאותן שלש מצות יבצע השניה לשנים וישמור החציה לאפיקומן ויניח חציה בין שתי השלימות ועל הראשונה יברך המוציא ועל הפרוסה יברך על אכילת מצה ואוכלן ביחד מכל אחת כזית ומן השלישית יעשה כריכה כהלל דכיון דתיקון שלש מכל חדא נעביד בה מצוה חדא והרוצה לצאת ידי חובת שניהם יברך המוציא ועל אכילת מצה ויבצע מן השלימה ומן הפרוסה כאחד: **רבי אלעזר בר צדוק אמר מצוה מאי מצוה** ר' לוי אמר זכר לתפוח פירוש **תחת התפוח עוררתיך ור' יוחנן אמר זכר לטיט. אמר אביי הלכך מצוה לסמוכי ומצוה לקייוחי. תניא כוותיה דרבי יוחנן תבלין זכר לתבן פירוש כמו קינמון וסונבל שדומין לתבן. חרוסת זכר לטיט. א"ר אלעזר בר צדוק כך היו תגרי חרך בירושלים אומרים בואו וקחי לכם תבלין למצוה.**

מתני' מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל מאביו ואם אין דעת בבן האב מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי. ולפי דעת הבן אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה כולה **והשתא לא לימא בשר צלי דלית ליה פסחא.**

גמ' ת"ר חכם בנו שואלו ואם לאו אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפילו שני תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות פסח שואלין זה את זה מה

נשתנה הלילה הזה וכו': מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי גנות רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה ושמואל אמר עבדים היינו והשתא עבדינן כתרוייהו: מתני' רבן גמליאל היה אומר מי שלא אמר **שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח** שאכלו אבותינו על שום מה [דף קטז:] **על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנא' ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו'. מרור על שום מה על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה. מצה על שום** מה על שום שלא הספיק בצקת אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם שנאמר ויאפו את הבצק וגו' לפיכך אנחנו **חייבין להודות להלל לשבח ולפאר ולברך ולרומם לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו הוציאנו מעבדות לחרות** מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול **ונאמר לפניו הללויה. עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד** בצאת ישראל ממצרים וב"ה אומרים עד **חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה**

ריי"ף כו. **מרור ואינו חותם רבי עקיבא אומר כן ה' אלהינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתינו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן** הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע **דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל ישראל וקי"ל כרבי עקיבא.**

גמ' אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם **אמר רבא מצה צריך להגביה מרור צריך להגביה. בשר אין צריך להגביה שמא יאמרו בשר זה לפסח ונראה כאוכל קדשים בחוץ.** [דף קיז:] **וחותם בגאולה אמר רבא דקריאת שמע והלילא גאל ישראל. דצלותא גואל ישראל. מ"ט רחמי אינון. א"ר זירא דקדושא וקדשנו במצותיו. דצלותא וקדשנו במצותיך מ"ט רחמי אינון.**

יום סז

לא אמר רב חמא בר יעקב צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא זכור את יום השבת לקדשו וכתיב התם **למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אמר רבא בר שילא דצלותא מצמיח קרן ישועה. דאפטרתא מגן דוד. ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ תני רב יוסף זה שאומרים מגן דוד.** אמר ר' שמעון בן לקיש **ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהם ואברככה זה שאומרים אלהי יצחק. ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמים בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן: אמר רבא אשכחתינהו לסבי דפומבדיתא דאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת. וביומא טבא בין בצלותא בין בקידושא מקדש ישראל והזמנים. וכן הלכתא.**

לב מתני' מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו. רביעי גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר. בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה. בין ג' לד' לא ישתה. ירושלמי בפרק זה הלכה ו **למה בשביל שלא ישתכר כבר משוכר הוא. מה בין יין שבתוך המזון ליין שלאחר המזון** שבתוך המזון אינו משכר שלאחר המזון משכר:

גמ' א"ל רב חנין לרבא ש"מ בהמ"ז טעונה כוס לעיל סי' יד פירשתי שאין להוכיח מכאן דבהמ"ז טעונה כוס ביחיד. ועוד י"ל משום דעיקר ארבע כוסות לא נתקנו ליחיד דאמרינן במדרש תהלים הקוראים צריך שיהיו שלשה כדי שיאמר אחד לשנים הודו. דאי לא תימא הכי שצריך לחזר אחר זימון אלא אף ביחיד טעונה ברכת המזון כוס. אמאי קרי לה ד' כוסות הא ליכא אלא שנים דטופיינא. דקידוש וברכת המזון בעלמא נמי איתנייהו. אלא ודאי בעלמא א"צ לחזר אחר שלשה ובלילי פסח צריך לחזר. וכן קידוש בעלמא נמי א"צ כל כך לחזר אחר יין אלא יקדש על הפת ובלילי פסח צריך לחזר אחר יין והעולם לא נהגו כך לחזר אחר זימון. וההוא דמדרש תהלים עם אשתו וקטן שהגיע לחינוך יכול לומר הודו. וארבע כוסות אע"ג דליכא אלא שתי טופיינא מ"מ כולן ביחד הם ארבע כוסות. **א"ל ארבע כסי תקינו רבנן דרך חירות. הואיל** ואיתנייהו בכל חד וחד נעביד חדא מצוה. **ואומר עליו ברכת השיר. מאי ברכת השיר רב יהודה אומר יהללוך** מכאן ראיה שאין לברך על ההלל לאחר סעודה דאי מברכין עליו א"כ מאי קאמר ואומר עליו ברכת השיר פשיטא כיון דאמרינן גומרים עליו את ההלל ממילא ידענא דמברך יהללוך. אבל אם אין מברכין עליו בתחלה הוצרך לומר אע"פ שלא בירך לפניו יברך לאחריו ומיהו יש לומר

לפי שברכת הלל תליא במנהגא כדאיתא לקמן דף קיע קתני במתניתין ובלילי פסח צריך לברך. [דף קיח.] **ר' יוחנן אמר נשמת כל חי.** כתב רב אלפס דמנהגא דעלמא כרב יהודה. ורשב"ם פירש דעבדינן כתרווייהו וחותמין בהלל ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות. ואומר הלל הגדול ונשמת וחותמין שנית ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות. וה"ר חיים כהן לא היה חותם ביהללוך ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות כיון דבעי למיחתם בסוף ישתבח. דשתי חתימות בחד גוונא למה לי.

לג ת"ר כוס חמישי אומרים עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון. וי"א ה' רועי לא אחסר. ורשב"ם גורס רביעי אומרים עליו הלל הגדול דכוס חמישי מאן דכר שמיה. ואם בא לומר כוס חמישי רשות ואם ירצה יעשה כוס חמישי הכי הוה ליה למימר הרוצה לעשות כוס

ריי"ף כו: חמישי אומר עליו הלל הגדול. אבל לפי גירסת הספרים משמע דלר' טרפון וי"א כוס חמישי הוה ליה חובה ונהגו העולם לעשות רשות. וכן כתב ה"ר יוסף טוב עלם ז"ל שאם הוא תאב לשתות יעשה כוס חמישי. משמע מתוך דבריו שאסור לשתות אחר ארבע כוסות. ותימה דמנלן הא דלקמן לא קאמר אלא דאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן היינו שלא לאכול אבל למשתי שרי. וכן נמי מדפריש בירושלמי דבין שלישי לרביעי לא ישתה משום דשמא ישתכר. מכלל דאי לאו חיישינן לשכרות היה מותר לשתות. ומנהג פשוט הוא שלא לשתות יין ופי' הר"ם ז"ל טעם למנהג לפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביציאת מצרים לספר בנסים ובנפלאות שעשה לנו הקב"ה ולאבותינו עד שתחטפנו שינה ואם ישתה ישתכר. והכי אמרינן בתוספתא פ"י חייב אדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת מצרים כל הלילה. וזה ששנינו מעשה בר' אליעזר ור' יהושע שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה וכו'. אבל בכוס רביעי התירו שיש לו סמך מן הפסוק כנגד ולקחתי אתכם. **מהיכן הלל הגדול. אמר רב יהודה** מהודו עד **על נהרות בבל רבי יוחנן אמר משיר המעלות עד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אומר מכי יעקב בחר לו יה עד על נהרות בבל** אבל **מנהגא דעלמא כרב יהודה בהלל הגדול.**

לד מתניי [דף קיט:] **אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן**

ריי"ף כז. **ישנו מקצתם יאכלו ישנו כולם לא יאכלו רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו** במצה נמי איירי כדמוכח בגמרא בעובדא דרבה ומוכח נמי התם דר' יוסי אישנו מקצתן קאי והלכה כרבי יוסי.

גמ' מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון ארזילאל וגוזליא לאבא חנינא בר **שילא ור' יוחנן אמרי כגון תמרים וקליות ואגוזים תניא כוותיה דרבי יוחנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כגון קליות ואגוזים אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן** פירש רשב"ם שצריך לאכול מצה בגמר סעודה זכר למצה הנאכלת עם הפסח בכריכה וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם חובה ועל כן אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה אע"ג שאינה עלינו חובה מדאמר רב חסדא לעיל גבי מרור דלאחר שמילא כריסו ממנו היאך חוזר ומברך עליו הלכך מברך אתרווייהו ברישא והדר אכיל מצה של מצוה באחרונה ואחר אותה מצה אין נפטרים ממנה באכילת דבר אחר שלא לשכח הטעם ע"כ. ולפי זה היה נראה שצריך לאכול עמה מרור וחרוסת כיון שהיא זכר מצה הנאכלת עם הפסח בכריכה ועליהן היה ראוי לברך על אכילת מצה אלא שכבר מילא כריסו ממנה וא"כ צריך לעשות כמו בזמן המקדש שהיו אוכלין הכל ביחד הלל וסיעתו ואף לרבנן מצוה לאוכלו ביחד אמנם תמיהני למה עושין כריכה בתחילה יספיק בכריכה אחרונה זכר למקדש הלכך נראה לי דאותה מצה אינה לשם חובה אלא אוכלין אותה זכר לפסח שהיה נאכל על השובע באחרונה ולפי שהוא זכר לפסח יש ליתן לה דין הפסח שלא לאכול אחריה. וא"צ עמה מרור וחרוסת. [דף קכ.] **מר זוטרא מתני הכי אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אבל מפטירין אחר מצה אפיקומן. ומסתברא לן דלישנא קמא אליבא דגמרא הוא ולישנא בתרא אליבא דמר זוטרא הוא. הלכך עבדינן כלישנא קמא** שהוא אליבא דגמ' וכן **נהוג עלמא כלישנא קמא** דלבתר דאכלי כל מיני מגדים ומיני פירי **אוכלין בסוף כזית מצה דמינטרא ולא** טעימי לבתר הכי כלום בר מכסא דברכת המזון **וכסא דהלילא. ומאן דצחי ליה ליה רשותא למישתי אלא מיא אבל חמרא לא.** ולמעלה סי' לג כתבתי ע"פ הירושלמי דאין איסור בשתיית יין.

לה והיכא דלית ליה כולה סעודתא ממצה דמנטרא

אלא כזית בלחוד דמנטר הוא דאית ליה אכיל ברישא מהיאך דלא מינטר ובריך עליה המוציא ולבסוף מברך על כזית דמנטרא לאכול מצה ואכיל. ומברך אמרור ואכיל והדר כריך ואכיל מצה ומרור בלא ברכה. **דתניא הדובשנין והסופגנין והאסקריטין אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה.** ותימה הוא כיון דאיירי בשאין לו אלא כזית אחד שמור היאך יעשה כריכה ויאכל משאינה שמורה ויבטל טעם מצה שמורה. ויותר מסתבר להניח הכריכה שאינו אלא זכר בעלמא ממה שיבטל טעם של מצה. ויראה שהברייתא דדובשנין איירי בזמן הבית הלכך צריך שיאכל כזית שמור באחרונה לקיים על מצות ומרורים יאכלוהו אבל בזמן הזה שאין לנו חובת מצה אלא מבערב תאכלו מצות אין לאחר ברכת המצה מוטב שיאכלנה בתחלה לתיאבון.

לו ומאן דלית ליה חמרא בלילי פסח מקדש **אריפתא. מידי דהוה אשאר שבתות וימים טובים. והיכי עביד. שרי ברישא המוציא ובצע ליה לריפתא ומנח** ידא עילויה עד **דגמר קידושא ומברך לאכול מצה ואכיל והדר מטבל בשאר ירקי ועקר ליה לפתורא. ובתר הכי אומר מה נשתנה** הלילה הזה וכולה אגדתא **עד גאל ישראל. ומברך אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה. ומאן דבעי לברוכי בתרי או בתלת בתי היכי עביד. מברך ברישא**

רי"ף כז: **בביתא** דידיה ואכיל כל מה **דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתו אינהו כסא דקדושא ואגדתא. ואכלי מצה וירקי ואיהו לא אכיל בהדייהו ולא מידי. ושביק להו למגמר סעודתייהו ומברכי ברכת המזון.** והדר לביתא אחרינא ועביד הכי. **וכן לכל ביתא וביתא. ולבסוף אזיל לביתיה וגומר הלילא ושתי כסא דהלילא. וגמרינן להא מילתא מהא דתניא ר"ה דף כט. כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת הפירות היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אין מוציא. בעא רחבה ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש מהו כיון דחובה הוא מפיק. או דילמא ברכה לאו חובה היא. ופשטינן ליה מהא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפא הוה מקדש לן וכי הוה** אתא אריסא מדברא הוה מקדש ליה ושמעינן מהא שאע"פ שבירך לעצמו **על המצה שהיא חובה כי איכא מאן דלא שמע ולא נפיק ידי חובתיה הדר מברך ליה בין המוציא בין** אכילת מצה בין בורא פרי האדמה בין אכילת מרור כולהו חד טעמא **דמצוה נינהו. וכן הלכה. ואיהו כיון דבריך ליה** בהמ"ז **לא לטעום מידי דאין מפטירין אחר** הפסח **המצה אפיקומן. ואי בעי לאקדומי להני בתי בתי ברישא. ומברך להו ולא אכיל ולא טעים מידי בהדייהו. והדר אזיל לביתיה ומקדש הרשות בידו ושפיר דמי.**

לז אמר רבא בזמן הזה מצה דאורייתא ומרור דרבנן. מ"ש מרור דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן פסח אין שלא בזמן **פסח לא. מצה נמי כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו מצה** מיהדר אהדריה קרא דכתיב **בערב תאכלו מצות. תניא כוותיה דרבא ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות. מאי טעמא הוה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא יכול אף לילה הראשונה תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין תלמוד לומר בערב תאכלו מצות.** ירושלמי בשבועות פ"ג הלכה ד' **שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי פסחים. שבועה שלא אוכל מצה בערב בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בערב בלילי הפסח. שבועה שלא אשב בצל** אינו יושב בצל סוכה. **שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה. כתוב** בספרי דבי רב **מיין ושכר יזיר לעשות יין מצוה כיין הרשות:** ישנו מקצתן וכו' [דף קכ:] היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים תיר ולא תיר. כגון דקרו ליה ולא ידע לאהדורי סברא. וכי מדכרו ליה מדכר אבייה הוה יתיב קמיה דרבה והוה מנמנם. אמר ליה מינם קא ניים מר. אמר ליה נמנומי קמנמנא ולא הייתי ישן והיינו כרבי יוסי.

לח אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לדברי ר"א בן עזריה לא יצא לכאורה נראה דהלכה כר' אלעזר דסתם מתני' כוותיה דתנן הפסח אחר חצות מטמא את הידים. וכן סתם מתני' דאיזהו מקומן דף נו: ובפרק קמא דברכות דף ב. ומיהו בפ' הקורא את המגילה למפרע דף כ: איכא סתמא כרבי עקיבא ומאי אולמיה דתרי או תלת סתמי מחד סתמא וגם ההיא סתמא דמגילה קתני לה בהדי הלכתא פסיקתא. ומיהו נכון להחמיר כרבי אלעזר דאפשר דרבי עקיבא מודה

להרחיק את האדם מן העבירה באיסור דאורייתא. וכן היה נוהג רבינו תם ז"ל למהר לאכול אפיקומן קודם חצות.

לט רבי שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי האב מברך. שהחיינו וקיימנו מאן מברך. כהן מברך דקא מטי הנאה לידיה או דילמא [דף קכא:] **אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל** ביה מדרשא אמרו לו אבי **מברך שתים. והלכתא אבי הבן מברך שתים.**

מ ומחייבינן לממני יומי דשבעה שבועי מדאורייתא מחמיסר מדאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר דכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת ותנו רבנן מנחות דף סה: וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד. פירוש מדלא כתיב וספרת לך כדכתיב גבי שמיטה והתם הספירה בב"ד שהיו מברכין בכניסת השנה. אבל וספרתם לכם משמע ספירה לכל אחד ואחד **ממחרת השבת ממחרת יום טוב. תנ"ה מיום הביאכם תספרו חמשים יום יכול יקצור** ויביא אימתי שירצה ויספור ת"ל **מהחל חרמש בקמה תחל לספור וכו'.** יכול יקצור ויספור ואימתי שירצה יביא תלמוד לומר **מיום**

ריי"ף כח. **הביאכם תספרו. יכול יקצור ויספור ויביא ביום.** תלמוד לומר **שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שאתה מונה מבערב.** יש מקשין כיון דקרא קאמר תספרו חמשים יום למה אין אנו מונין אלא תשע וארבעים יום ודוחקין לפרש הפסוק עד ממחרת השבת שהוא יום חמשים תספרו אי נמי חמשים יום אוהקרבתם דבתרי' קאי והכי קאמר עד ממחרת השבת תספרו ולא עד בכלל. חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'. ולי נראה שאין אנו צריכין לדחוקות הללו. כיון דכתב ביה בהדיא שבעה שבועות תספר לך אין לספור יותר משבעה שבועות ומתספרו חמשים יום לא קשיא מידי שכן דרך המקרא כשמגיע המנין לסכום עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חסרון האחד. כיוצא בו כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים בראשית מו וכן ארבעים יכנו דברים כה. **וכי היכי דמצוה למימני יומי מצוה למימני שבועי דאמר אביי שם דף סו. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי.** רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא. ופירש ר"י ונראה דספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון דהוי ספקא דרבנן ועוד נראה דעדיף טפי סמוך לחשיכה משום תמימות.

מא והיכא דשכח ולא ספר בלילה כתב בהלכות גדולות שסופר ביום וכן משמע משילהי מתני' דפרק ר' ישמעאל מנחות דף עא. דתנן מצוה לקצור בלילה ואם קצר ביום כשר אבל נראה עיקר אידך סתמא דפרק שני דמגילה דף כ: כל הלילה כשר לקצירת העומר. ודייקי מיניה דקתני לילה דומיא דיום מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לא ואמרינן נמי בריש מועד קטן דף ג: ר"ג ובית דינו נמנו על שתי פרקים האלו והתירום. ומסיק רב אשי התם דסבר כרבי ישמעאל דדריש מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קצירת העומר שהיא מצוה ודחיא שבת וכיון דדחיא שבת אינו נקצר אלא בלילה כדמוכח בסוף פרק רבי ישמעאל דקאמר התם ואי ס"ד דנקצר שלא כמצותו כשר אמאי דחיא שבת ניקצריה מערב שבת אלא מדדחי שבת אלמא נקצר שלא כמצותו פסול. ועוד דרבי יוחנן דאמר סוכה דף לד. עשר נטיעות הלכה למשה מסיני סבר כר' ישמעאל מ"ק ד. דאמר מה חריש רשות ודחיא שבת ועוד דכי הך סתמא דמגילה חשיב הלכתא פסיקתא בפרק הגוזל (בבא קמא דף קב.) ובפ"ק דע"ז דף ז. גבי המשנה ידו על התחתונה הלכך אם שכח ולא ספר בלילה יספור ביום בלא ברכה. ועוד כתב בה"ג שאם הפסיק יום אחד ולא סיפר שוב אינו סופר דבעינן תמימות. ואין נראה לר"י דכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא. וכי מברכים מברכים מעומד דת"ר בקמה תחל לספור אל תיקרי בקמה אלא בקומה.

מב ואסור לן למיכל חדש עד אורתא דשיבסר בניסן נגהי תמניסר דכתיב ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו ותנן ערלה פ"ג מט החדש אסור מן התורה בכ"מ ואמר בגמרא מנחות סח: אמר רבינא אמרה לי אם אבוך אכיל באורתא דשיבסר נגהי תמניסר סבר לה כרבי יהודה דאמר והלא מן התורה הוא אסור שנאמר עד עצם היום הזה עד עיצומו של יום וסבר עד ועד בכלל וחייש לספיקא הלכך שיבסר ספק שיתסר הוא הלכך לא אכיל עד אורתא.

הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים

אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר וכל מקום שאין מכנסין בו חמץ אין צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכנסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית

יום נח [קף ב:] **אור ליי"ד.** ליל י"ג שמחרתו י"ל. ולא שני לן פירושא לישנא חי תניגן חור לי"ל חי נמי לחור י"ל חי נמי חור י"ל למוכח בגמ' לכבל חד מהני תלת לישנא חיכא לפרושי **ליל י"ג שמחרתו י"ל** ואע"ג לחיכא לפרושינהו נמי ליל שלחר י"ל שמחרתו ט"ו להני ליתני מסמען הכי ומסמען הכי

יום נח חפ"ה כל חד וחד מוכח מסמעותיה לפום לוכתיה והכא על כרחין חית לן לפרושי **ליל י"ג שמחרתו י"ל** כלפרושינן לליכא לפרושי ליל י"ל שמחרתו ט"ו שהרי כבר חל זמן חיסורו כלמוכח בגמרא (קף ה.) ונמצא עובר עליו: [קף ג.] **בודקין את החמץ.** פרש"י ז"ל כלי שלא יעבור בבל ירחה ובל ימצא והקשו בתוספות להא קיימא לן למלקולייתא בביטול בעלמא סני כלישתא בגמרא וסוף סוף לא סני בלא ביטול כלאמרי' בגמרא (קף ו:) הבודק צריך שיבטל וכיון שכן הוא היכי חיתא בדיקה כלי שלא יעבור עליו בבל ירחה ובל ימצא ה"ל למלקולייתא פטר נפשיה בלא ביטול ובביטול לחודיה סני וי"ל למלקולייתא בחד מינייהו סני כלומר או בבדיקה או בביטול לבדיקה לחודה נמי מהניא כלאמרינן עלה בגמרא (ז:) גלוך הנר מנח לן ופבטינא ליה מקראי אלמא לבדיקה נמי מלקולייתא היא וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל הלכך שפיר איכא למימר לבדיקה לחודה כלי שלא יעבור עליו בבל ירחה שמא שהצריכו חכמים בטול אחר הבדיקה אינו אלא מדבריהם שמא ימצא נלוסקא יפיפיה ולעתיה עליה כלאיתא בגמרא (ו:): **ומפני** שרואיתי בעיני בדיקה וביטול לבריס מעורבין רואיתי לפרסן יפה יפה: **הרי** שאמרה תורה (שמות י"ב:ט"ו) ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ואמר בגמרא למלקולייתא בביטול בעלמא סני ונפקא לן מלכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו או תשרפו כענין שפי' בעבודת כוכבים השחת שרוף וכלה כלבני רש"י ז"ל **ולפי תרגום יונקלוס תשביתו תבטלון ח"ו נפקא לן מלכתיב לא ירחה לך כלבני רבותינו הצרפתים ז"ל והכי תניא בספרי לא ירחה לך שאור בטל בלבך: ומהו** ענין בטול זה מוכח בגמ' (שם) נבי הא דאמרי' הבודק צריך שיבטל לביטול מלין הפקר הוא והיינו למייתיין עלה (שם) דהויא לסופי תלתים להויא מתורת הפקר ננעו בה ואע"ג להפקר כי האי גוונא לא מהני לולאי מלן לאמר בנכסי דיליה לבטלו ולהוו כעפרא לא משמע להו הפקר ותו לבגמ' אמרי' מבטלו בלבו ובולאי לבעניין הפקר ממונו הפקר בלבו לא מהני להברים שבלב חיסם לברים ותו למלן לאמר התם בנדרים (קף מג.) אליבא דר' יוסי להפקר כתנהם מה מתנה על לליתיה ברשות זכה לא נפקא מדשות נותן ה"נ בהפקר וכיון שכן בטול חמץ לר' יוסי היכי מהני מלין הפקר והא לא חתי לרשות זוכה לגלא סיימו טעמא משום דנסי לאמי להוי ברשותיה לחיסים לא מצי מפקר ליה כי האי גוונא חמץ שאני לפי שאיגו ברשותו בעלמא לגלא סעשאי הכתוב כאילו הוא ברשותו ומ"ה בנלויי לעתא בעלמא לגלא ניחא ליה לאיסוי זכותא בגוויה כלל סני ומהני לפילו לחמץ ילוע כלאמרי' במועא נלוסקא יפיפיה לדעתיה עליה ובתלמיד היושב לפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מנולנלת בתוך ביתו כלאיתא בגמ' (ל' ז.) ותנן נמי לקמן בפ' חלו עוברין (ל' מא.) הסולך לשחוט את פסחו וכו' ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למעותיו יחזור ואם לאו יבטל בלבו: **שמא** תאמר ח"כ אין לנו מן התורה גלא בטול זה ואין לבדיקה וביעור חמץ עיקר מן התורה כלל אי אפשר לך לומר כן דהא בעי בגמ' (ל' ז:) בדיקה גלאו הנר מנח לן ומוכחינן לה מקרא וכ"ת דלמלקולייתא בעלמא ניגעו ליתא להא חזינן תנאי גלי לליפלגו (קף כא.) חמץ זה בשם מבערו ואיכא מ"ד לאין ביעור חמץ גלא שאין בו חיסם ור' יהודה לסבירא ליה הכי (קף כז:) ואנו מנותר ואם אתה חושש שאין בנו מן התורה גלא בטול מכ' לבריס אי אינבטל בלבו כל חמץ שיש ברשותו ויוציאנו במחשבתו מרשותו וסני בהכי מלקולייתא לפי' בחמץ הילוע לו או אם לא בטלו בלבו בלל ערין מן התורה שיבדוק לאחריו בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערנו מן העולם ובביעור זה הוא שנאמר כשם שיבערנו ולפיכך כל שאינו מבטל חייב לבדוק כדי שלא יעבור עליו בבל ירחה ובל ימצא [ולפיכך כתב רש"י ז"ל שבודקין את החמץ כדי שלא יעבור עליו בבל ירחה ובל ימצא] והיינו למי שאינו מבטל לבל למי שמבטל סני בהכי אלא מפני שבטול זה תלוי במחשבתו של בני לדם ואין לעותיהן שוות ולפעמים שיקלו בכך ולא יוציאוהו מלבן לנמרי לאו הכמים להחמיר שלא יספיק בטול ולהלריכוהו בדיקה וביעור שהוא מספיק נ"כ מן התורה או מפני שחשש שלא יספוג בתוך ביתו יבא לאכלו ומשמע לתנא למתני' לא בעי ביטול כלל אלא בדיקה ובכי סני ליה לפי שמכין שבדק יצא ידי חובתו ואם שמא ימצא לאחר כך נלוסקא יפיפיה יבערנה לאלתר שמא תאמר למפרע עבר עליה ליתא שהרי שמכה תורה על החזקות וכל שבדק לותן מקומות שרגיל להמצא בהן חמץ יצא י"ח וחין לו לחוש לכבר בשמי הקודה ולפיכך תנא למתני' לא הזכיר בטול אחר הבדיקה כלל אלא שבא רב יהודה לאמר רב וחבא ואמר הבודק צריך שיבטל ומסקינן בגמ' (י:) להיינו טעמא שמא ימצא נלוסקא יפיפיה ולעתיה עליה ופרש"י ז"ל **לשמא מתוך שלעתיה עליה ישכח לותה מלבערה ומצא עובר עליה כלומר מצאתיה וילך לבל מקמי הכי לא שכבר יצא י"ח בבדיקה כלכתיבנא.** ומצאתיה לאתה לומר לפי לעתא זה שהתורה שלמרה תשביתו היינו לא בבטול לא בבדיקה וביעור והיינו בחמץ יכול לא מפני חשש מקומות שהוא רגיל להמצא בהן לבל כל שלין לו חמץ לא חשש מקומות שהוא רגיל להמצא בהן לא חלה עליו מצות יעבור ולא מקומות שהוא רגיל להמצא בהן לא חלה עליו מצות השבתה שהרי אתה לומר שכל שבדק אע"פ שלא ביטל ונתבטלה בילו נלוסקא יפיפיה היינו עובר עליה אלא בשהייתה מעת מצאתיה ולילך לגלא לין מצות השבתה לגלא על חמץ יכול לא מפני מקומות שרגיל להמצא בהן ולי לפסר לפרש שכל שבדק ולא בטל ולא בטל וחל"כ מצא נלוסקא יפיפיה עובר עליה למפרע שא"כ לפי בדק הוא מחייב מן התורה לבטל מפני שפק חמץ שאינו מצוי וכיון שמבעוד יום התורה בטל בעלמא סני לי אתה מוצא בדיקה [ובעור] מן התורה גלא כלאמרן זהו לעתי והוא על דרך שפי' ז"ל ומה שהצריכו חכמים בדיקה בחמץ יותר מבשאר לסורין ולא סמכו על הבטול כבר כתבתי שעשו כן כדי לקייס מצות תשביתו שחשש לבני לדם שלא יבטלוהו במחשבתן לנמרי ואם אתה חומר שחשש שלא יבא לאכלו וכלברי הרשלונים ז"ל היינו טעמא לחשו היה טפי מבשאר לסורין משום לחמץ לפ בדילי לינשי מינים כולי שהא וחמיר לסורייה טפי לחית היה כרת ולפשר עול שמפני טעם זה החמירה התורה בו לעבור עליו בבל ירחה ובל ימלא: **לאור הנר.** מפני שאור הנר יפה לבדיקה כלאיתא בגמ': **ולמה** חמרו לקמן במתניתין בסמוך לסתי סורות **שלּ חביות הסלורות במרתף של יין צריך לבדוק ביניהן** כיון לחמרי לכל מקום שאין מכנסין בו חמץ אין צריך בדיקה להוה ס"ל (במקום שמכנסין בו חמץ) אין מסתפק ממנו צריך בדיקה ומפרש מקום שמכנסין בו חמץ כלומר **לא חמרו חלה במרתף שמכנסין בו חמץ כנגן מרתף שמסתפק ממנו [יין] לשולחנו ופעמים שהשמש עומד למזוג ופתח בילו**

וכשהיין כלה נכנס למרתף להכניח יין: בש"א שתי שורות על פני כל המרתף וב"ה אומרים וכו'. בגמרא (לקמן ח:) ליפלוגתא בפירוש לכ' שורות והריטב"ף ז"ל לא הזכיר זה בהלכותיו לפי שאין מסדרים עכשיו החביות בלותו ענין כלל: **גמ' ותנא דידן מ"ט לא תני לילי.** שהוא יותר לשון מבורר: **לישנא מעליא נקט. שמעיה ולרך נקיי הלעת לכבר בלשון נקיה: דבר מגונה. לאו משום לילי לשון מגונה** אלא כיון למדרכי יהושע ב"ל שמעי' שרשוי לספר **בלשון נח ונקי** לחמרי' משום שכי פתח תנא לחתני' לשון אור כלכתיב (תהילים קי"ט:ק"ל) פתח לברך יאיר וכתב הרמב"ם ז"ל למ"ש נקט אור לומר שבתחילת **הלילה שים בו אור עליין** רלוי לבדוק כלי שלא יתרסל או שלא יפכח וכיון לשותה שעה קוטנת הוא שים בה אור תנא אור משום ליענה בתחילת ליל י"ל בודקין את החמץ ואם לא תפני טעם זה משום ליענה מעליא לא היה שם שתנא חסך לאור ומכאן שתה למל (שהביעור) ערין להקדימו עם אור היום כלי שלא יתרסל. ולאו לבדיוו ז"ל: **שהרי עקם.** שהרי הוסיף: **אשר איננה טהרה. ולא כתב מן הכשמיה הטמאה כאורחיה הרי ח' לותיות עקם הטמאה ה' לותיות אשר ליננה טהורה י"נ לותיות: ובגמרא פרכינן אטו בדאורייתא מי לא כתיב טמא.** כלומר למה לו עיקם לכתוב **אשר ליננו טהור** ופרקינן לכל היכא לכי הלכי נינהו כלומר שאין ערין להתריך בזה יותר מזה משתעי בלשון כבוד [אבל היכא] דלא כי הלכי נינהו משתעי בלשון קצרה כלומר אע"פ שאינו לשון נקי ואפ"ה עקם בקרא **לאשר ליננה טהורה** ללמדנו שרשוי לו לאדם לחזר אחר לשון כבוד ונפקא מינה להיכא לכי הלכי נינהו ואם לו עקם בשום מקום לא היינו למדים שיהיה רלוי **לחזור אחר לשון נקייה** כלל: **שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב.** לאו למימרא למרכב נופיה קראו מושב שהרי מרכב. ומושב אין לישב שהוא במרכב אינו טעון כבוד בגדים כלאי' בתורת כהנים וכמ"ש כלים (פ"ל מ"נ) משל"כ במושב שמנעו שוה למשאו וטעון: **כבוד** בגדים ולפיכך אי אפשר לומר למרכב נופיה קראו מושב להא אתי למעטי ומשום לשון כבוד לא משני קרא מדמעטיתיה וכי מוכח בנמ' שלא לומר שלא כתב מרכב בהדיא נבי שלא לכתביה נבי אין שלא לסמכי' לחומב ומרבויי בלחוד אתי וכי אינתי בתורת כהנים אשר היה יושבת עליו זה מושב כלי זה מרכב ופירוש מרכב היינו הען שתופס בו האדם בשעה שרוכב הנקרא בלע"ז מכל מושב שכמרכב שלא עומד עליו בפסוק רנגיס לינו כמושב: [לקמן נ:] **מפני מה בוצרין בטהרה. בכלים טהורים** ואין מוסקין בטהרה. **בזיתים קרי מסיקה ואין ערין למוסקן בכלים טהורים כלאחמרי' במס' שבת** (לקמן יז.) **ללא חסיב מוהל היועל מהן מסקה להכשיר שאינו** הלל אומרים שתי שורות החצונות שהן העליונות: **גמ'** מאי אור רב הונא אמר נגהי ורב יהודה אמר לילי דכולי עלמא (דף ג.) בין לרב הונא בין לרב יהודה אור אורתא הוא ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה באתריה דרב הונא קרו אור נגהי באתריה דרב יהודה קרו לילי ותנא דידן מאי טעמא לא תני לילי לישנא מעליא נקט דאמר ר' יהושע בן לוי לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה שנאמר (בראשית ו) מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה, אשר איננה טהורה ותאנא דבי ר' ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב ואומר (איוב ט"ו:ה') ותבחר לשון ערומים ואומר (איוב ל"ג:ג') ודעת שפתי ברור מללו: (דף ג:) הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבי חד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה וחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה אמר רבי מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי יוחנן: (דף ד.) והשתא דקיימא לן אור אורתא הוא ודכולי עלמא מיהא חמץ לא איתסר אלא משש שעות ולמעלה כדבעינן למימר לקמן אמאי מקדמינן ובדקי' מאורתא נשתהי עד למחר ונבדוק בשית וכי תימא זריזין מקדימין למצות כדכתיב (ויקרא יג) וביום השמיני ימול בשר ערלתו מלמדי שכל היום כשר למילה אלא שהזריזין מקדימין למצות שנאמר (בראשית כ"ב:ג') וישכם אברהם בבקר נבדוק מצפרא אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן לא ליפתח בעידניה באורתא דתליסר נגהי ארביסר דילמא ממשכא ליה שמעתא אתי לאמנועי ממצוה: **שמן גמור לאו היועל על ידי כובד הבל בלבל לאבל יין הזב מן הענבים מכשיר לניחא ליה כיה: מובטח אני בזה.** שלמר אין מוסקין בטהרה ואע"ג לחיכך נקט לשון קצרה אפ"ה לא מתרץ ליענים לאמר ומוסקין בטומאה ומשמע לאו שני בלאו הכי הלכך ליענה לאחי לאמר ואין מוסקין בטהרה לייק טפי כלומר שאין מקפידין למסקו בטהרה ובתוספות כתבו לאפשר שעל ידי שתי שלמר לשון קצרה קאמר הכי ואין נראה: **והשתא דקי"ל וכו' וכ"ת זריזין מקדימין למצית כדכתיב כו' וישכם אברהם בבקר.** שהכיס בבקר ולא המתין על שיהא היום נגול: [לקמן ד.] **נבדוק מצפרא.** למשמע ליה מסברא לשני ליה זריזות בהכי: **בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן.** לשיעור בלילה ואיכא אור הנר שרוב בני אדם להשתמש בו בלילה שהוא יפה לבדיקה בהם יותר מאור החמה: **ואיבא** מ"ל שאם בא להקדים לבדוק בי"נ שרשאי והוא שיבדוק לאור הנר שאפי' ביום ערין אור הנר כלתני' אין בודקין לא לאור החמה ולחמרי' עלה בירושל' (הלכה ג) וכי יש חמה בלילה הלא אמרת אפי' ביום ערין בדיקה לאור הנר הלכך כי תנא אין בודקין לא לאור החמה כו' הלא לאור הנר מתוקמא אי שעבר ולא בדק ליל י"ל אי שבא להקדים בי"נ וכן לעת הר"ן הלוי ז"ל ולישתי להתם בירושלמי משמע שאם בא להקדים ביום י"נ אינו רשאי לחמרי' התם ומה בלילה ש"ב יוסי שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה ולחמרינן תי התם מבוקעות החפלים מהו לבדוקן בתחלה ביום לאור הנר מילהון לרבנן לחמרו שרגע לא כתה למנהר בלילה מנהר בימתא הלכך רב נחמן בר יצחק ס"ק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן שהם פנויים ובשעה שאור הנר יפה לבדיקה כלחמרינן שאורו מבהיק בלילה יותר מן היום ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"נ לאור הנר אינו רשאי לחמרי' התם ומה בלילה ש"ב יוסי שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה ולחמרינן תי התם מבוקעות החפלים מהו לבדוקן בתחלה ביום לאור הנר מילהון לרבנן לחמרו שרגע לא כתה למנהר בלילה מנהר בימתא הלכך רב נחמן בר יצחק ס"ק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן שהם פנויים ובשעה שאור הנר יפה לבדיקה כלחמרינן שאורו מבהיק בלילה יותר מן היום ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"נ לאור הנר אינו רשאי לחמרי': **אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן וכו'.** כלומר כיון שלחמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכשו מניח תלוי בדבר לא ליפתח בעידניה **לא יתחיל להתעסק** בשמעתא בלורתא לתלמיד נגהי לרביסר **ליל יניחת י"נ שהוא כניסת י"ל והוא ליל בדיקת חמץ** על שיבדוק לילמא מסכה ליה שמעתיה ויסכח מלבדוק:

המשכיר בית לחבירו בי"ד. לערך י"ל וממנו ולילך קס על סלע מסר לו מפתח חל י"ל וכו' לאו למימרא דמסירת מפתח קונה להא דאמרי' בבבא קמא (דף עט:) דלא קנה אלא כשם שקרקע נקנית בכסף ובשטר וכחזקה כן מכירות קרקע נקנית בח' מדכתיב הכא והפ"ה אמרי' דנהי דהשוכר קונה הפ"ה כיון שהבית של מוכר ויכולין לומר שהיית הבית מעוכב אלא שיש השוכר נכנס שם מפני שהמפתח בידו של מוכר והם מסר לו מפתח קונה י"ל כיון שקנאו כדינו ובידו להיות יושב ונכנס על השוכר לבדוק: **גרסינן** בגמ' (ל' ז:) בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק המכיר בית לחבירו כי"ל חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק למאי נפקא מיניה לשיתיה להאי דאמרי לשיתיה כלומר לאי שיתיה למוכר קמן לא נפקא לן מיניה מידי לשפולי ניתא לחזקתו בדוק כל היכא דאיכא לשיתיה קמן שיילינן ליה ולא סמכינן לחזוקי לכל היכא דלפסד לברורי מילתא מברירינן ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל בפרק קמא לחולין לא סמכינן אחזוק מינקין אלא שחיטה מיומחין הן אלא היכא דאיכא לשיתא ואיתא קמן לפשיליה אבל אי איתא קמן לא סמכינן לחזוקי ובדקינן ליה וכמו שכתבתי שם בס"ד. ואמר להו רב נחמן תניתוה הכל נאמנין על ביעור חמץ לפי' נשים ועבדים ולפי' קטנים מ"ט לאו משום לחזקתו בדוק ולחי' לה בגמ' והפ"ה כיון לפסטיה רב נחמן ומלבבן הוא לפי מלאורייתא בביטול בעלמא סני ליה נקיטינן כותיה לחזקתו בדוק ומיהו אי איתיה למוכר קמן שיילינן ליה וכלכתיבנא וכן פסק הר"ם בפ"ז מז"ל מה' סני מהלכות חמץ ומצה: **ואמרי'** נמי בגמ' (שם) היכא דמוחזק לן לעל בדוק וקאמרי הני לאו בקנאה דמהימני כיון דבדיקת חמץ מלבבן הוא למלאורייתא בביטול בעלמא סני מהימני רבנן בלבבן והיכא למימר דלא סמכא דנשים לא מהימני לעל בלבבן והילו בפרק המוכר (דף עב) חמרין מהכילתא שאינו מעושר ופרכינן היכי למי אי לימא נפרום ואי לא יצא נפמוך עילוה אלמא סמכינן עלייהו אפי' בדלאורייתא ועוד שהרי מעשים בכל יום שאנו מאמינים לוחן על השחיטה ועל הניקור יש לומר שמתוך שבדיקת חמץ [צריכה] לדקדוק גדול ונשים ענגיות הן אי לאו מלבבן בעלמא הוא לא סמכינן עלייהו אבל בשאר איסורין סמכינן והכי איתא בירושלמי לשיתא מלן לאחמר התם לית כאן נשים להן ענין נאמנות הן והיכא מלן לאחמר מתוך שהן עצמיות בודקות כל שהוא: **המשכיר** בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק כתבו בתוס' לבי"נ ליירי לאי בי"ל הא

המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר אם עד שלא מסר לו המפתח חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק ואם משמסר לו המפתח חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק (דף ד:) איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי כמקח טעות או לא ופשטה אביי דלא הוי כמקח טעות בין באתרא דיהבי אגרא ובדקי ובין באתרא דבדקי אינהו גופייהו מ"ט ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בין בגופיה בין בממוניה תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש רבי יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש דכ"ע מיהת חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן אמר אביי תרי קראי כתיבי כתיב (שמות י"ב:י"ט) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב (שמות י"ב:ט"ו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם הא כיצד לרבות ארבעה עשר לביעור ואימא לרבות ליל ארבעה עשר לביעור (דף ה.) ביום כתיב ואימא מצפרא אך חלק דהוה ליה בתחלת שבע ועבדו רבנן הרחקה יתירה כי היכי דלא ליגע באיסורא דאורייתא: (דף ה:) ת"ר (שמות יב) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר * צ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ לפי שנאמר * צ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה יכול יקבל פקדונות מן הנכרים ויטמין תלמוד לומר לא ימצא אין לי אלא נכרי שלא כבשתו ואין שרוי עמך בחצר נכרי שכבשתו ושרוי עמך בחצר מנין ת"ל לא ימצא ואין לי אלא בבתים בבורות שיחין ומערות מנין תלמוד לומר (שמות יב) בכל גבולך ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל

צריך לשרוף ומאכיל לבהמה כל חמש והוא לא יאכל: דכ"ע מיהת חמץ משש שעות ולמעלה אסור מן התורה. להכי אי **לא מיתסר על לאורתא לא הוו נזרי ביה רבנן לבין ימת נלילא לא טעו לינסי: כתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם.** למסמע אפילו שעה אחת בתוך השבעה: **וכתיב אך ביום הראשון תשביתו שאור.** ואי אהי הרחמן מכלל המעיין הוא **הרי שהה בו שעה אחת: הא כיצד לרבות וכו'. לע"כ אהי הרחמן רחמן לכל זי' דקאמר להוא י"ל:** [לקמן ה.] **ואימא לרבות ליל י"ד.** לכיון לסתם לך הכתוב נימא למתחלת היום קאמר ומסיק לביום כתיב: **אך חלק. לכן וקרי מיעוטין הן למאי מקמת היום מותר ומקצת היום אסור ומעתה יש לנו לחלק חציו** מותר וחציו אסור וי"ל **אך הוא חן בלשון ביתא לחם"ם בט"ע ני"ף לכ"ן ח' תחת** ח' וע' תחת כ': [לקמן ה:] **תנו**

לסיקנא לעיל לעל המסכיר לבלוק ולחבריה אמרו לכי אמרינן לניחא ליה לאיגם וכו' היינו לענין **הלה הוי מקח טעות** לכל שלומי בעי ואני אומר לא כלכבי זה ולא כלכבי זה בי"ל עסקינן ומ"ס מסתם לה ואמר בחזקת שהוא בדוק הלה בעי למיחם לספקא לבעיין לעיל המכיר בית בי"ל לי חזקתו בדוק לי לין חזקתו בדוק ולקמר סתמא בחזקת בדוק כלומר לאי חזקתו בדוק מתוקמא בסתמא ואם לין חזקתו בדוק מתוקמא לקל"ל בהדיא ומסקינן **הלה הוי מקח טעות** ולקל קשיא להו להא מסקינן לעיל לעל המסכיר לבדוק לא קשיא לי כלל לעיל מקלינן וטרינן מנת ביעור לחמץ רמיא ומסקינן להמסכיר רמיא והכא בעי לי לאמר מסכיר לא בעינא למיעבד מנא לי נמי לשיתיה למסכיר בסתם ומוכר לא סני ליה בלא ביעור להא לאמרינן לקמן (ל' י.) ואמנם אל נכרי עוסק הוא מחיצה נבוה י' וכיון שכן בעיין לי הוי מקח טעות להכא לאו במנת ביעור עסיקינן הלה לענין לינא מקלינן וטרינן ומסקינן **הלה הוי מקח טעות** לניחא ליה לאינשי בממוניה ולא מנא תבא ליה שוכר למסכיר מה לשפיק עליה שהרי לא הסניה למסכיר כלל למעוט בלאוד הוא דרמיא עליה למסכיר ולא"נ הלה עבדה ליכא חיובא לממונא עליה כלל כלל: [לקמן ל:] **תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש.** ס"נ ולא"נ לכפירקין הוא (ל' יא:) דקאמר תנן התם: **ושורפין בתחלת שש. ולא ימתין על תחלת שבע שהוא לאסור מן התורה לפי שאלו טועה בשעות: רבי** יהודה אומר **טועה אלא יאכל מכן ואילך להתרחק מן העבירה יותר ולא יאכל מסוף ל' ולמעלה: תולין לא אוכלין ולא שורפין. כלומר אין**

רבנן שבעת ימים וגו' והלא כבר נאמר לא יראה לך שאור בכל גבולך. הרי כתיב במשמע לפי שנאמר לא ירחק **לך משמע מיניה שלך** אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים **להיינו נכריס ושל נכוס כנון שהקליסו לבלק הכית: יכול** יטמין חמץ שלו להא לא ירחק כתיב וזה הוא גרוע ויקבל פקדונות מן הנכרים להא לך כתיב וזה הוא שלך תלמוד לומר לא ימצא **אסר הטמנה שלך היא בכלל מציאה ואסר של אחרים להא לא כתיב לך** ולקמן פריך והא אמרת ריסא שלך אי אתה רואה של אחרים ושל נכוס ומפני **אין לי אלא בנכרי שלא בכשתו.** מפרש לה בגמרא להכי קאמר הוין לי סריתא לשל אחרים **שלא בנכרי שלא בכשתו תחת ידך** שלא מיקרי לך נכרי שבכשתו מגח לן לסרי לחיכא למימר שלך מיקרי תלמוד לומר לא ימצא מפרש לה בגמרא [לכתיב] לך לך תרי זמני מפקינן לה לסדי חד לך שלא ימצא ולרום ביה הכי לפילו במצוי שלך להיינו נכרי שבכשתו לא מיתסר שלא לך כלומר בלקבול עליה אחריות ויש כאן לקלוקי לכריס ובתבתים בחילוסי: **אין לי אלא בבתים וכו'.** כלומר אי לא כתב שלא [לא] ימצא בכתיכא **יכין לי שאסור לסהות חמן שלו בבתים מפני שמצוי שלנו תמיד: בבורות** סיחין ומערות שבגבולין מנין תלמוד לומר בכל גבולך: **ועדיין** [לחי לומר] **אע"פ שנאמרו שניהם בבתים עובר** בכל ירחק בכלל גבולין נינהו וכל ימצא לכתיב בהו וכל יטמין וכל יקבל פקדונות מן הנכרים למתסרת בהו הטמנה להא לא כתיב בהו רחיק שלא מציאה ולקבל פקדונות נמי מיתסר שלא **כתיב לך אבל בגבולין לכתיב לך עליין לחי לומר בהן** לבל שתא רואה של זה בזה וחומרת של זה בזה ואחרים של זה בזה ומפרש נמי ליתן קולא של זה בזה ואחרים של זה בזה נאמר שאור בבתים וכו' ומפרשינן לקמן לחומרי לבתים שלנו בגבולין כשקבל עליו אחריות וקולא לגבולין שלנו לבתים בשלא קבל: **ותמיהא** לי כי היכי לילפינן קולא של אחרים מגבולין לחומי לא ילפינן מיניהו קולא להטמנה כלחמרי' בריסא לבריית' יכול יטמין והיכי (לא) מקיימין היתרא להטמנה למשתמעא מגבולין ואיסורא ליהיה למשתמעא מבתים כי היכי למקיימין היתרא ואיסורא של אחרים ונראה לי לחין ולחי מעיקרא לחמרינן לחי לא כתב שלא לא ירחק הוא לחמרי' יכול יטמין לבל כיון לכתב לא ימצא גלי שלא ירחק לרחיק נלו לוקא שלא ליפגע בעלמא ולהא לא לינטריך נ"ם לשאור שאור ושינו לתני תנא ועליין לחי לומר בבתים עובר משום בל ירחק ובל ימצא ובל יטמין וכו' בגבולין שלך לי שתה רואה לבל שתה רואה של אחרים ושל נכוס ולא תני בגבולין לי שתה רואה לבל שתה רואה של אחרים להא לא כתיב לך ולקמן פריך והא אמרת ריסא שלך לי שתה רואה לבל שתה רואה של אחרים ושל נכוס ומפני **אין לי אלא בנכרי שלא בכשתו.** מפרש לה בגמרא להכי קאמר הוין לי סריתא לשל אחרים **שלא בנכרי שלא בכשתו תחת ידך** שלא מיקרי לך נכרי שבכשתו מגח לן לסרי לחיכא למימר שלך מיקרי תלמוד לומר לא ימצא מפרש לה בגמרא [לכתיב] לך לך תרי זמני מפקינן לה לסדי חד לך שלא ימצא ולרום ביה הכי לפילו במצוי שלך להיינו

לה קלא דלנכרי היא (אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ ביום טוב כופה עליו את הכלי ואמר רב יהודה אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה י' טפחים) ואמר רב יהודה אמר רב המפרש בים והיוצא בשיירא קודם ל' יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער אמר רבא הא דאמרת קודם ל' יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל אם דעתו לחזור אפילו קודם שלשים יום זקוק לבער ואוזדא רבא לטעמיה דאמר רבא העושה את ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק לבער ולא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער הני ל' יום מאי עבידתייהו כדתניא שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום מאי טעמא שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר בפסח שני (דף ו:) אמר רב יהודה הבודק צריך שיבטל מבטל דאמר הכי (כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ולא ביערתיה ליבטיל וליהוי כעפרא) מאי טעמא אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה וליבטליה כד משכח לה דילמא משכח לה בתר איסורא ולא מצי מבטיל לה דלאו ברשותיה קיימא דאמר רבי אלעזר משום ר' ישמעאל שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה (דף ז.) וניבטליה בשית כיון דאיסורא דרבנן עליה לא מצי מבטיל לה דלאו ברשותיה קיימא דאמר רב גידל אמר רב המקדש אשה בחמץ משש שעות ולמעלה ואפילו בחיטי

שקבל עליו חבירו לא החמירו עליו שיהא חייב לבער הרמב"ן ז"ל כתב הר"ס במז"ל כתב כפ"ל מהלכות חמץ ומצה שיש"ל שהפקיד חמצו אצל נכרי עובר עליו בבל ירחה ובבל ימצא ולא יועיל מנין לו ולולי סמך על פסחו הסמוכה שאמרו בפרק כל שעה לבל נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח לבדי הבל עובר ולא נהירא לי"כ לא הוה ליה למיתני אחר הפסח: **המוצא חמץ בי"ט כופה עליו את הכלי. להא לא חזי לטלטולי ולאפוקי ומיהו בבל ירחה לא עבר להא בטליה בלביה מחתמול לחמרי' נקמן הכולך צריך שיבטל בלבו אלא שאם רצה יאכלנו** כופה עליו את הכלי ולמוקמי י"ט שורפו ובי"ט לא מני למסרפיה אע"נ לקי"ל (ביצה יב.) מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך הני מילי היכא לליכא לצורך היום קצת לבל הבא ליכא להא נפק ילי חובתיה בבטול: **חמצו** של נכרי **המופקד אצלו ולא קבל עליו לחריות שאחרי למותר לשהותו** ועוסה לו מחיצה **בי"ל מפני שיכרת שלא יאכלנו ולא סגי ליה בכפייתי כלי בל** ז' כלעיל להסם חל יומא בלחול הוא שהרי בלילה יבערנו ועוד למחיצה בי"ט לא אפשר. ולחרים פירשו לעוסה לו מחיצה ושני בהבי אע"נ לקבוע עליה לחריות שבין שייחל ליה מקום תו לא מיקרי נבולך ועל הלרך שפירשתי למעלה: **המפרש** מן היבשה ליס והיוצא בשיירא מן היבוד שפירשתי קולס ל' יום **ולקמן מפרש מפום לשולחין ולורשין בהלכות הפסח קולס פסח ל' יום** הלבך מהשיל שעתא חלה עליו חובת ביעור פירש"י ז"ל שאין לעתו לחזור בתוך הפסח לבל לעתו לחזור בתוך הפסח לפילו קולס ל' יום זקוק לבער בלי שבשיחזור בימי הפסח לא יועיל חמץ בתוך ביתו ולפי זה אינה למימר לא פליג חירומלמי לחמר לא אמרן אלא בשלעתו לחזור לבל אין לעתו לחזור לפילו קולס שלשים יום זקוק לבער וה"ק לא שנו שאין זקוק לבער אלא בשלעתו לחזור לפסח לבל אין לעתו לחזור בלל על חחר הפסח לבל לעתו לחזור בין בתוך הפסח בין קולס הפסח צריך לבער שמע יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי לבער וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ב מהלכות חמץ ומצה ובירושלמי לא משמע הכי: **וגרסינן בירושלמי ובספק אבל ודאי אפי' מר"ח.** בלומר לבי לחמרי' קולס לפסח ל' יום אין זקוק לבער שני מילי בספק בלומר שאין סס חמץ יהוע בולאי יהוע לבל יש סס חמץ יהוע בולאי לפילו מרחק השנה זקוק לבער והינו נרחה בן לפי נמרתנו למלמד ליסנה לאין זקוק לבער ולא לחמר אין זקוק לבדוק משמע לקולס ל' יום לפי' יש סס חמץ יהוע אין זקוק לבערו לפי שעשתוסו כחמץ שנפלה עליו מפולת לשני ליס בביטול בעלמא: **העושה את ביתו אוצר. שהכניס שס תבואה ותחתיה חמץ וחמרינן לקמן** (דף לח:) חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער קולס ל' יום **לא חלה עליו חובת ביעור וכי מטי ההוא שעתא לא מיחייב כלחמרן להא נפלה עליו מפולת.** תנן ל' יום זקוק לבער לבתחילה לא זהו ביעורו: [דף ו.] **אבל דעתו לפנותו.** בתוך הפסח: **הני שלשים יום מאי עבידתייהו.** למה קבעו חבמים זמן זה: **דתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום.** בלומר לחסבירן ליס שוהל בענין וקי"ל בעלמא בשני תלמידים שמוהלים שוהל בענין וחחד שוהל שלא בענין שנזקקין לשוהל בענין: [דף ו:] **שהרי משה עומד בפסח ראשון וכו'.** בלחמרי' בפ' היכן (דף בה:) וייבי לחנויס לאבר ליה טחאים מיסחל ולאלנפן היו אחד שבישי שלסס בערב פסח בלהקתיב (במדבר ח) ולא יכלו לעשות הפסח ביום הזה לא למחר יכולין לעשות ולא מייתינן רחיס מפני שהזיב לסס להא לא סניא בלאו הבי שלא שלח לא היו שוהלין בענין לא היה לו להחריך בל בך ולפרש בל חיני פסח שני: [דף ז.] **אמר רב יהודה הבודק צריך שיבטל בלבו סמוך לבדיקה מיד דאמר הבי**

וכו'. כמו שכתוב בהלכות לחמן זה לחינו בגמ' אלא כך הוא מקובל ביד הגאונים ז"ל: **מ"ט**. כלומר כיון שבדק ובדיקה מהניא מלחורייתא כמ"ש למעלה למה הוא צריך שיבטל שהרי חפי' נשאר לו חמץ בבתיו כיון דלחינו יוצא אותו לחינו עובר עליו וכמו שכתבתי למעלה ולחמרי בגמ' לחילוק מפני פירורין כלומר שמא נשארו פירורין חמץ בבתיו הא לא חשיבי ובטלים ממילא ולחפילו יתעלם לחד מכן לחינו עובר עליהם ולחמרי שמא יתעלם נמוסקה יפיפיה לדעתיה עליה כלומר שחינה בטלה ממילא כפירורים ונמוסקה יפיפיה לאו לוקה אלא כל זיגא מכלל פירורין נמוסקה יפיפיה קרי לה וכיון אלא בטלה ממילא לכשיתעלם חייב לבערה מיד כמו שכתבתי למעלה וחייבינן לילמא **משהי לה לחפי' פורתא ועבר עלה לבא מבטלה לינו ועבר עלה לבא כתוב אלא תשביתו** אלא כדשמיה קיימא ולינו אלו: **שני דברים אינן ברשותו של אדם**. לינו אלו אלא שעשאן כתוב כאילו הן ברשותו להתחייב עליהן: **בור ברה"ר**. לקרייה רחמנא בעל הבור ולף על פי שאין **רי"ר קנויה לו: וניבטליה בשית. ליתקון רבנן לכל לחד שיבטל בלבו בתחילת שם** כשהוא עסוק בשריפתו: **כיון** שאמרו אותו רבנן מסוף חמש כלאיתא לעיל: **המקדש משש שעות ולמעלה**. פירש"י ז"ל **מתחלת שם: קורדנייתא** הנגלים **בהרי לחרטו וקטין הם מאד ולחפילו הכי אין חוששין לקלופיו אם כאו עליהם מים והקשה עליו** ר"ת ז"ל לעיל כרחין ליבנו למאי שעות ולמעלה מסוף שם משמע כלחמרי לעיל (דף ז:) לכ"ע מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנא לן ובדלחי למסוף שם קאמרי כלמוכחי לה מאך חלק ולפיכך פי' ז"ל דהכא נמי מסוף שם קאמר וכי תימא היכי מוכח דבאסורא לרבנן דרבנן בלחוד נלאו ברשותיה ליכא למימר דהכא נמי איסורא לרבנן הוא לחטי קורדנייתא חמץ נוקשה הוא ולא מיתסר אלא מדרבנן הלכך מייתי ראיה לחמץ דלחורייתא בשעות מדרבנן דלאו ברשותיה קאי מחמץ דרבנן בשעות דלחורייתא ולפי זה לפשר לחמץ מדרבנן בשעות מדרבנן חוששין לקלופיו ונקט משש שעות ולמעלה למכלל דבכל חמץ לחפילו דרבנן אין חוששין לקלופיו לבא לידי ס"ג דבחמץ דלחורייתא חפי' מתחלת שם אין חוששין לקלופיו וכן דעת הר"ם ז"ל הבא דרמב"ן ז"ל כתב בספר המלחמות למתחילת ו' חפי' בחמץ דלחורייתא חוששין לקלופיו לכיון דלבתר לסורייס מבלל בדילי לינהי מיניה מחמץ ובשם הכל עסוקין בו כדי נשרפו לו משמע להו לינהי למיתסר בהנאה ולא לחרת דבשם אין חוששין לקלופיו אתו למימר נמי הכי בל' זה ואתו למיסרי **לשתי חיט לעלמא** ומ"ש נקטו משש שעות ולמעלה דוקא ולי נראה למסוף הכי נקטו מי' שעות ולמעלה דלחילו מה' שעות ולמעלה ליכא למיחש לילמא הכי קיקלופין בחמש הוו לחלי לטעו בין חמש לשש לבא משש ולמעלה ליכא למיחש לה' שעות ולמעלה חין חוששין לקלופיו. ולה"ג אלו נראלו ז"ל סשיב על הרב אלפסי ז"ל שהביא הא לרב נילל אמר רב בהלכותיו ולחמר לרב לטעמיהם לם"ל כר' יהודה לחמר אין מו' שעות ולמעלה אסור מן התורה כלחיתא בפרק כל שעה (לף כח:) ומיתסר נמי בהנאה ומסוס הכי אין חוששין לקלופיו אבל לגיכן לם"ל כר"ש לם"ל לבין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום חוששין לקלופיו אלו לברייו ז"ל ולינהי נכוניס מטעם שכבר כתבתי בחילופי לאפילו ר' שמעון מודה לאחר מו' שעות ולמעלה מיתסר בהנאה מלחורייתא כמו שכתבתי סס בס"ד: **וניבטליה בד' וניבטליה בחמש. כלומר למה הוצרכו לבטל בלילה: יפשע. יסכח שע"י מה יזכור לבל עכשיו שעסוק בבליקתו יזכור: עיסה** מנולגלת שלא החמיצה: **וכתב** הרב בעל העיטור ז"ל למסתבר לסליח מבטול לנבי ספרה ונבי הסולל לת פרתו הוא לפליגי בה תנאי בפרק הסולל (לף עג.) אי שלוחו של אדם כמותו מסוס לכסולל כתוב בעליו ובספרה כתוב אינם יקיימנו הא בעלמא כ"ע מודו לסלוחו של אדם כמותו ולחכירס חולקין לכיון לבטול מתורת ספקר ננעי בה וכמו שכתבתי למעלה שליח ולאי לא מני מבטל שהרי אם אדם חמר אדם קורדנייתא ביבישין דקידושיו אין חוששין דראיסורי הנאה נינהי וניבטליה בארבע ובחמש כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא פשע ולא מבטיל לה והא דתניא היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו מבטל בלבו אחד שבת ואחד יום טוב בשלמא שבת מצינן לה כגון שחל שבת בארבעה עשר אלא יו"ט קשיא דהא בתר איסורא היא ואוקימנא התם בתלמיד היושב בפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתירא שמא תחמיץ דליקדים ולבטיל לה קודם דתחמיץ אבל לבתר דאחמיצה לא מצי מבטל לה אמר רב יהודה הבודק צריך שיברך מאי מברך רב פפי משמיה דרבא אמר על ביעור חמץ רב פפא משמיה דרבא אמר לבער חמץ (דף ז:) והלכתא על ביעור חמץ ומיבעי ליה לאיניש לברוכי ברישא והדר בדיק דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד מאי טעמא דאכתי גברא לא חזי תניא נמי הכי טבל ועלה בעלייתו הוא אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה ומפרשי לה רבנן דבטבילת גר בלבד אמר אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואחר כך טובלין דהא קיימא לן נדה קוצה לה חלתה ומחייבא לברוכי להפריש חלה ותנן נמי (ברכות כא:) זב שראה קרי ונדה שפלטה ש"ז צריכין טבילה טעמא דראה קרי ופלטה ש"ז הא לא ראה קרי ולא פלטה ש"ז קורין

יום נט

ומתפללין ואין צריכין טבילה: בודקין את החמץ לאור הנר וכו' מפני שאור הנר יפה לבדיקה ת"ר אין בודקין לא

ערבי פסחים (לף קיד:) פשיטא היכא דליכא שאר ירקי מברך עלייהו בפה"ע ואכיל מרור ומצה ולכי מצי לאחזורי מברך ואכיל מרור היכא דליכא שאר ירקי מאי חמר רב הונא מברך מעיקרא בפה"ע ואכיל ובסופא מברך על אכילת מרור ופליגין עלה לאחר שמיעה כריסו מהן מברך עליו חלא חמר רב חסדא מברך עליהם מעיקרא בפה"ע ולאכול מרור ואכיל מלחמר בכולהו לאכול ובדרב הונא על שמע מינה לכל היכא דליכא ליה חלא טעים מיניה כלום מברך להפטר מהן ע"י לחר שמברך עליהן עובר לעשייתן בלמ"ד לבל ימצא בפה"ע ליה לרב הונא כיון שמיטח כריסו חע"פ שלא אכלו לשום מרור כמברך לאחר המינה הוא ומברך על ומשום הכי נמי מברכין בנטילת לולב על משום לכיון לאנשהיה נפיק ביה והכי איתא בגמ': **ומיהו** היכא למיקם בהאי כללא דהא הלקמן נר חנוכה שלפשר לעשותה ע"י שליח ולפ"ה מברכין עליה להדליק והיכא למימר לכיון לאמרינן בפרק בתה מהליקין (לף כג.) לעניך לשתתפוני בפרישי כיון שחינו יוצא אלא בשל עצמו הרי זה מוצה זו יכולה להתקיים על ידי לחר : **ואיבא** למיקם תו מלתני' בתוספתא דברכות היה מהלך להפרים תרומה ומעשרות מברך לקב"ו להפרים תרומות ומעשרות והא הכא שלפשר להתקיים ע"י שליח ולפ"ה לא מברכין בעל י"ל שהשליח אינו נכנס לתרום אלא מלעת בעלים להא קי"ל תורם את שאינו שלו אין תרומתו תרומה דלרבנין לחם גם לחם לרבות שלוחכם מה לחם לעתכם שלוחכם לעתכם וכיון שכן הוא שאינו יכול להפטר ממנה אלא ע"י עלמו ולא ימי לבעור ומיהו שאחר יכול להפטרו ממס אלא מלעתו. והיכא למיקם תו ממה שאנו מברכין על ספירת העומר שהי לפשר להתקיים על ידי לחר והיכא למימר שכיון שכבר (קדם) העומר והן מונין ממנו ולא מונין לו תקנוהו בעל: **ותו** היכא למיקם מפני מה אנו מברכין בתגלה על קריאתה ותקנוה בעל מפני שיכולה להתקיים ע"י לחר ובשופר תקנו הברכה על שמיעתו ותקנוה בגמ"ל לפי שהי לפשר להתקיים ע"י שליח נעביד היפכא שתהא ברכת מנילה על השמיעה ובגמ"ל וברכת שופר על התקיעה ובעל י"ל שלפי שבמגלה יש פיסוק לותיות שנריך לשמוע לותן תקנו ברכתה על קריאתה ללמוד שלא בקול בלבד הוא יוצא אלא בשמיעת קריאתה לבל בשופר הין לשון תקיעה מוכיח פיסוק קולות יותר משמיעה. מיסוד רבותי' שנרפתים והרמב"ן ז"ל בלקוטים: **ומי** שיש לו הרבה בתים לבלוק אינו מברך אלא ברכה לחת כלאחרי' לענין שחיטה שאינו מברך אלא ברכה לחת בבהמות הרבה והיכא אלא לאחר שחט חס חת הבל בתוך חבירו חלא ברכה לחת בזיקה (בבטול) חוזר ומברך ומאחי ליה לתפילין לאחרינן (תענית לף ו.) לף שח מברך לחת שח מברך שתיס כלאחר חס שח בין תפלה של יו לתפלה של רחש מברך שתיס וליתא לאילו שתס שתי מנות נינהו לבל הכא אינה אלא מנוה לחת והרי הוא כאילו יושב בסוכה שאם שאינו חוזר ומברך: **ומיהו** רבינו חלי נתן ז"ל לאחר ירושה לנו מאבותינו אלא יפיח על שינאור כדי אלא יפיח לעתו כי כשהוא נמנע מן השיחה לבו מוכן למעשה ומי אלא עשה כן לף יצא ידי חובתו עכ"ל: **כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן.** כלאחר קושא כדילפינן בגמ' לעובר ליצנע לקלקולתי הוא ומכאן למד הר"ם במז"ל שנריך לברך ליבב בסוכה קושא שאם יבב תחלה לא היו עובר לעשייתה ולא נהירא להא ולאי אילו רבה לאכול מעומד ולטייל בסוכה מעומד הרי יצא ידי חובתו וכיון שכן מה בין יבב לגלח אלא שלא אכל ונתעבב אם עובר לעשייתה הוא שאין לשון ליבב בכאן אלא כעין לזור לליצנע לקרוץ נקט לכתיב בסכות תשבו: **גרסינן** בירושלמי חזן מקלוסין בבעילה וכתב הרמב"ן ז"ל להיינו טעמא לפי שאין רואי לברך על המצוה אלא כשהיא מזומנת לפניו לעשותה ובאותה שעה

הרי הוא עם החמץ במטה ואין רוחו לברך ממש לפי שרואה בך ערות דבר ולפי הצריכו חכמים לבעול הוא בבגדו והיה בבגדיה ולהתכסות ומכל מקום שמעינן מינה לבקלוסי כסף ושטר עובר לעשייתן צריך לברך ברכת חירוסין וכן כתב הרב אלפסי ז"ל בתשובה והר"ם במ"ל לפי בתוספות פירשו לכי תמרינן למברך עובר לעשייתה ס"מ כשעושה ממעה הוא שמברך לפל כשמברך לחר לפי: **והאי** כללא לשמואל ליתא לפי ברכת המצות לפל ברכת הנהנין תוקן לפי שברך ברוך ולפי עובר לעשייתה מברכין תוקן לפי לחר מכן שאין רצוי לומר שבשיתקדק לרחות יש הנהול (והוא) יהא עונש עיניו ומברך ורוחה לפי רוחה ומברך וכן בכולן ולפיכך נהגו לסדר הברכות של שחרית בבית הכנסת שלא"פ שאמע שתרננול בחני הלילה מברך עליו בשחר לכיון ללחר מכן מברך לפי נתנו חכמים בהם שיעור תכיפה: **ומיהו** בירושלמי תמרינן במסכת ברכות נהי ברקוס **היה יושב בכייכ"ם או בבית** המרחן אם יכול הוא לנפלת בתוך כדי לבוד יצא ואם לאו לפי יצא נרחה מזה שאין ברכת הנהנה לפי בתוך כדי לבוד של רחיה ומשמע לפי י"ל שסדר הברכות הללו שמברכין בשחרית בבית הכנסת ברכת הנהנה הן על מנהגו של עולם לפילו לפי שמע שכיו מברך עליו וכן בכולן ומנהגן של ישראל תורה היא כך כתב הרמב"ן ז"ל בלקוטיו לפל הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות תפלה כתב שכל ברכה מהן שלפי נתחייב בה אינו מברך לותה וזה שנהגו העם לברך ברכות לפי כולן זו לחר זו בכ"ה אין נתחייבו בין לפי נתחייבו טעות הוא בידם: **ולענין** ברכת נשואין נהגו שאין מברכין לפי לחר שתכנס לחופה לפי שאין ברכות הללו לפי ברכות תפלה ושבח תלא שהרי מברכין לותם כל ז' וכן נרחה מלברי בעל הלכות גדולות לפל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות ישות שצריך לברך לותן קודם שנשואין וכן דעת הרמב"ן ז"ל ולפי מפני שהיא בכלל מה שאמרו כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן שהרי לפו ברכות השבח הן לפי מפני שחופה ייחוד היא וכעין רחיצה לביאה וכלה בלי ברכה לקודש לבעלה כנלה: [קף ז:] **חוץ מן הטבילה.** כתב רש"י ז"ל כיון לליכא טבילה לאכתי נברה לי לפו חזי למל ולפי טבל כאילו לפ מל ואינו יכול לומר לקב"ו: **אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואח"כ טובלין.** דהא קי"ל נדה קונה לה חלה ומברכת ברכת חלה קודם טבילה ואע"פ שהיא חייבת טבילה ומ"ם לברכת טבילה לילה: **הא לא ראה קרי ולא פלטה שכבת זרע קורין ומתפללין ואין צריכין טבילה.** תלמל דלעיל למתני' שאר חייבי טבילות חייבין בר מהני דילכך לליכן בתר לבטולי' לטבילה לבעל קרי לפ"ם נמי דשחין לברך ומ"מ לפ תתוקמא תלא בטבילת נר בלבד וכ"כ הר"ם במז"ל בפ' י"ל מהל' ברכות וכ"ת ת"כ בשאר כל הטבילות כולן חזן מטבילת נר בלבד נברך בלמ"ל י"ל שלא רלו להתקין לסם שתי מטבעות וכיון שבטבילת נר צריך לברך בעל [לף שבועות לפני הטבילה צריך לברך בעל] וכן בנ"י מפני שפעמים שפסולות לברכות (לאבל כשמברכין לפני הטבילה קבועה בעל): **ת"ר** יום נט
חין בודקין לפ לאור החמה מקמיני בירושלמי וכי יש חמה בלילה ומהני תפתר בשלא בדק כלתנן (לף י:) לפ בדק לור י"ל בודק י"ל שחרית הלא לחמיר לפילו ביום צריך בדיקה לאור הנר: **ולא לאור האבוקה.** מפ' טעמא בגמ' משום דנר יכול להכניסו בחורין ובסדקין משא"כ באבוקה ולילה נמי טעמא לחרינא בגמ': **אע"פ שאין ראיה לדבר. ללברי תורת מלברי קבלה** לפ ילפינן זכר לבבר לשכתף בעלמא: [לף ח.] **ואומר ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא.** מה להלן חיפוש עם מציאה לף כלן חיפוש עם מציאה ולין חיפוש הלא בנר שנאמר בעת ההיא לחפש את ירושלים בנרות ולומר נר (הלהים) [ה'] נשמת הלם חופש כל חדרי בטן ובגמ' פריך הלי קרא בתרא למה לי ומסני ליה: **חורי הבית העליונים. יותר מלאי ותתחתונים יותר מלאי לין נוחין להשתמש ולין צריכין בדיקה: גג היציע. הוחיל והוא משופע ל"ק לבדוק לכל שהר נגיע שלהן לפ היו משופעין: רפת בקר.** לפ היה סם חמן הבהמות לכלוהו: **לולין. מקום לירת התרנגולין: מתבן. בית התבן למה לרכו שם חמן** לשם: **במסתפק. לוצר שמסתפק יין לשלחנו צריך בדיקה שפעמים שהשמש נכנס** שם בחמע שעות ופתו בידו לכל שמן מוכח בגמרא לפי' במסתפק ממנו לין צריך בדיקה לפי שיש קבע לשפוקו ולפ נתפרש זה בהלכות ולפשר להיינו טעמא לכיון שנהנו עכשיו להלליק בשמן הוא שלו לוצרות שמן כבי קירי לחמרינן **לקמן לצריך בדיקה: הא ברברבי. בית לנים גדולים לין צריכין בדיקה לפי שיש להם קבע ושומר ול"ל לעמוד ולהכיח [לאבל זוטרי לין להם קבע ושומר וצריך לעמוד ולהכיח]: בי מלח. בית המלח: בי קירי. בית השעוה צריכין בדיקה לפי שעומד בחמע**

לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר (דף ח.) מפני שאור הנר יפה לבדיקה ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (שמות י"ב:י"ט) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר (בראשית מ"ד:י"ב) ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא וגו' ואומר (צפניה א':י"ב) בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר (משלי כ':כ"ז) נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן ואכסדרה דנפיש נהורה בודקין אותה אפילו לאור החמה: כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה וכו' (הא * צ"ע אם זה לשון רבי' אי לא דהא הרי"ף ז"ל בפי' המשנה כ' דרבינו השמיט דבר זה מספרו דאמרי ב"ה שתי שורות החיצונות שהן העליונות פליגי בפירושה רב ושמואל והלכה כשמואל דאמר עליונה ושלפנים הימנה דהויין להו תרווייהו עליונות) ת"ר חורי הבית העליונים והתחתונים וגג היציע ורפת בקר ולולין ומתבן ואוצרות יין ושמן אין צריכין בדיקה והתניא אוצרות יין צריכין בדיקה במסתפק מהן: תני ר' חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק מהן: (וכבר בשמי קורה לא סגי בביטול אלא צריך סולם להורידו דילמא נפיל ואתי למיכליה) אמר רב חסדא בי דגים אין צריך בדיקה והתניא צריך בדיקה לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי אמר רבה בר רב הונא בי מילחי ובי קירי צריכין בדיקה אמר רב פפא בי ציבי ובי תמרי צריכין בדיקה תניא חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו (דף ח:) תניא חור שבין יהודי לארמאי זה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו פלימו אומר כל עיקר אינו בודק מפני הסכנה שמא יאמר

הסעודה [ופתו בידו] להכיח תלח ונרות: [דף ח:] **פלימו אומר וכו'.** וקיי"ל כוותי' והכי מוכח בגמ': **מפני הסכנה.** ואע"ג דלמלוחי מעיקרא ליכא נזוקין היכא דלכתחלה ניזיקו שתי: **חצר אינה צריכה בדיקה.** למעלי של חנר לחל **חורין צריכין בדיקה** וכן לעת הר"ס במז"ל בפ' שני מהלכות חמץ ומצה. וכתי מלרפות וכתי כנסיות צריכין בדיקה [והכי מי בירושל'] ומש"ה **צריכה להן בדיקה שכן נכנסין בו** בעבודות וברחצי חלפים פי' סעודות שהיו עושין למנין קדוש החלם ולמנין עבור שנה ולגילן נמי משום תינוקות שנכנסין שם ופתן בידן: **מתני' אין חוששין שמא גררה.** אין לדבר סוף שלי לפשר לכל ישרחל לבדוק חמלם כחתל ולייקינן בגמרל דלע"ל חזינן הל חזינן חיישינן: [דף י:] **ובודקין אור י"ד וכו'.** מסקי' בגמ' הש"ק חם לע בדק חור י"ל בודק י"ל שחרית ואם לע בדק בי"ל שחרית בודק בשעת הביעור לחיישינן שמא שמית הבל מכלן ואילך חינו בודק לחייש ר' יהודה ללמל לתי למימל מיניה ורבנן לע נזרי לכיון **להוא עלמו מחזר לחריו לשרפו** לע לתי למיכל מיניה: **יבדוק בתוך המועד.** פירש"י ז"ל **בשעה שמית ולא** נהירלי למלי שנא לרבי יהודה קרי ליה שעת הביעור ורבנן קרי ליה תוך המועד ואיכא למימר למסוס ללל' יהודה חינו בודק מכלן ואילך מיקרי שעת הביעור הבל לרבנן הש"ל שהוא בודק לאחר מכלן לע מיקרי להו שעת הביעור ואכתי לע ניחל לן שהש"י ז"ל פי' לע בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד להיינו לאחר הביעור על שתחשך ואיכא למיקל ומשתחשך ואילך למה לע יבדוק ואפשר להיינו טעמל מסוס לחפילו רבנן מודו הכל היכא לעשוק כרת לפילו מחזר עליו לשרפו חיישינן לימלל שתי למיכל מיניה ולע סמכינן להכיל טעמל הלע על שתחשך ליכא כרת הבל הנכון כמו שפירש הרב הלפסי ז"ל שיבדוק בי"ל היינו כל יום י"ל לע בדק בי"ל בכל יבדוק בתוך המועד להיינו בתוך הפסח לע בדק בתוך המועד להיינו תוך הפסח יבדוק לאחר הפסח ולאע"ג דלע מיתסר הלע מדרבנן כי היכי דקנסוהו רבנן מסוס לעבר עליה בבל יראה ובל ימלא לאסרו ואפי' בהנאה עמו חזוק לבריחים כשל תורה להצריכו לף בדיקה: **ומה** שמצריך בלילה לערבי שיכלכל בלילה ונם בבקר יניחנו בצינעה במקום מוצנע ושמור שמא תבא חולדה ותטול ממנו ויהא צריך בדיקה לחריו לו שמא יניח ו' ויימלא תפא ובכה"נ **מוכחא מילתא לעכברי נטלו** לבל לס

הנכרי כשפים הוא עושה לי: אמר רבא חצר אינה צריכה בדיקה מפני שהעורבים מצויין שם: (דף ט.) **מתני'** אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום א"כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף (דף י:) ר' יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור וחכ"א אם לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשר לא בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו פירוש בתוך המועד ולאחר המועד בתוך הפסח ולאחר הפסח: **גמ'** ומה שהוא משייר יניחנו בצינעה וכו' כגון שהניח עשר ומצא תשע אבל אם לא ידע כמה הניח אף על פי שלא הצניעו אינו צריך לחזור ולבדוק דהא תנן אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וכו': והיכא דבדק ולבתר הכי חזאי עכברא דעאל לביתא ובפומיה פיתא דנהמא אע"ג דעאל להההוא ביתא ואשכח פירורין לא אמרינן מיכל אכל העכברא להההיא פיתא והני פירורין דידה אינון אלא אמרי' פרורין מעלמא אינון וצריך למיבדק על ההיא פיתא דעכברא דאמר רבא תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין אין צריך בדיקה שדרכו של תינוק לפרר עכבר נכנס וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך בדיקה שאין דרכו של עכבר לפרר: **מתני'** (דף יא:) ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש: **גמ'** מאי טעמא לא אוכלין כל חמש (דף יב:) גזירה משום יום המעונן דכיון דליכא חמה אתי למיטעי ומיחלף ליה חמש בשבע אי הכי אפי' ארבע נמי לא ליכול אמר רב פפא ארבע זמן סעודה לכל היא ולא אתי למיטעי אמר רב נחמן אמר רב הלכה כר' יהודה: (דף יג.) ת"ר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות תלויות טמאות וטהורות ומשיירין מזון שתי סעודות מן הטהורות כדי לאכול עד ארבע שעות דברי ר' אלעזר איש ברתותא לע יכל כמה סס ולע הנעיען לין צריך לחזור ולבדוק ויכיכ לצריך לבדוק פעם לחרת צריך לבטל פעם לחרת חמץ זכ שנרכיה חולכה מתוך הבית לע נתבטל הילכך צריך ביטול: **ובגמרא** אקלינן וטרינן בנווני טוכח בעבודי חמץ ומצה ואתא עכבר ואקיל ולע יכעינן לי חמץ אקל לי מצה אקל ואכפקן על לע על ואבוונע לחריני ולפי שהש לכריס שלינן מצוים הממיטם הרב הלפסי ז"ל ולע רלינו לכתבן מפני שהש לכריס שצריכים לקלוק נלול בסוגית הגמרל: **ומצא פירורין א"צ בדיקה.** בשמעתא פרורין כלי כל הכבר: **שאין דרכו של עכבר לפרר.** ולפי' מעא פירורין כלי כל הכבר צריך בדיקה: [דף יב:] **ושורפין בתחלת שש.** לקע"ג דלע לסוגר מלקולייתא לגא מתחילת ז' כלמרי לעיל (ל: ה.) אתי לגיחלופי בין ו' לז' ול' יהושע מחמיר טפי ואמר לתולין כל ה' כלומר לע לוכלין ולא שורפין לבל לס נהגין: **ושורפין תרומות תלויות. ספק טמאות ספק** טהורות: **מזון** שתי סעודות ולא שלש לכל לבת ערבית שחרית ומנחה וערב לפסח לסוגר לוכלין מן המנחה ולמעלה וכן הלכתא לבנמ' לחרי' (דף יג:) לע זו מסס על שקבעו הלכה כר' לליעזר היכ לרתותא וה"ז הלוי ז"ל רלה ללחותה מפני לקלוק סנוייתו ומפני שהין לכריו עיקר לע לחיתי לכתבן (לבל לכתוב מה שהסיב על הרי"ף רבינו לפריס ז"ל): **ומיהו** היכא למילק לתנן לקמן בפ' הלו עובדין (דף מט.) י"ל שהל להיות בשבת מבעירים הכל מלפני השבת ל"ר מחיר וחכמים לומריס בזמנו ר' לליעזר בר צדוק לומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן וכתב הרב הלפסי ז"ל לקו"ל כרבי לליעזר בר צדוק לקלי כרבי לליעזר היכ ברתותא [להלכתא כוותיה והסיב עליו ה"ר לפריס ז"ל היכי קלי ר' לליעזר בר צדוק כל' ברתותא] והא בתרתי פליני בחולין ופליני בתרומה פליני בחולין לחילו רבי לליעזר היכ ברתותא סבר למבעריס לת הכל ולפי' חולין שלוכלין מרוכין מלפני השבת ורבי לליעזר בר צדוק לומר חולין בזמנן ופליני בתרומה לחילו רבי לליעזר בר צדוק סבר תרומה מלפני השבת בלא שיור כלל ור' לליעזר היכ ברתותא סבר למשיירין ממנה מזון שתי סעודות ולו לבריו ז"ל ולישנ נכונים למלי לקלמר לפליני בתרומה מסוס ללל תני ר' לליעזר בר צדוק שיור בתרומה ליתא שכבר פירש רש"י ז"ל עלה להסיבה לחמר ר' מחיר מבערין לת הכל

מלפני השבת היינו בשיור לכל היכא דליכא לתמרינן מבערינן בשיעור קא משמע לן ערוך יש לערוך ליה למיכל לן מבערינן ליה וכל שכן תרומה לחסור לשורפה כל היכא דלאפסר בלאו הכי הילכך ר' אלעזר בר צדוק אומר אחד תרומה ואחד קדשים מלפני השבת בשיור קתני אלא מעתה בשיור דקתני ר' אלעזר חיים ברתותא ובדין הוא דל' אלעזר חיים ברתותא לן הוא ליה למיתני שיור לממילא משמעינן ליה כלתמרינן אלא לישנא דבעי למיתנא כדי לאכול על הרבע שעות לשמועינן דאין אוכלין אלא על ד' שעות תנא ליה ואע"ג דתניא בתוספתא י"ל שאל להיות בשבת מבערין הכל מלפני השבת ואופה לו אדם מע"ם עד שלא ימסוס מזון שתי סעודות דקאמר להכי שיורי שייר מינייהו אלא לזכורי קא מזכר ליה אלא יאחר לאפות מצתו על מנת שבת לילמא חיילי למטריח אתי לאקלומי מבעוד יום ונמצא מחלל שבת אלא יקליס ויאפה לו אדם מע"ם כלי שיהא לו בע"ש שולחן ערוך כמו שאמרו בכתובות (דף ה.) נזירה שמא ישחוט בן עוף ומסוס הכי קאמר לכהרבעה עבר שאל להיות בשבת מחמירין תרי חומרי אלא מחמירין נהו בהרבעה עבר לעלמא למבעריס את הכל מלפני השבת ועוד לאופה לו אדם מערב שבת אבל ולאי כל היכא דתני מבערין בשיור משמע ודקא קשיא ליה נמי לפלוגי בחולין דל' אלעזר בר צדוק אומר חיים ברתותא לן אלא ל' אלעזר חיים ברתותא לן לא היה בריתותא לן היה ליה למיתני שיור לממילא משמעינן ליה כלאמרינן אלא לישנא דבעי למיתנא כדי לאכול על הרבע שעות לשמועינן דאין אוכלין אלא על ד' שעות תנא ליה ואע"ג דתניא בתוספתא י"ל שאל להיות בשבת מבערין הכל מלפני השבת ואופה לו אדם מע"ם עד שלא ימסוס מזון שתי סעודות דקאמר להכי שיורי שייר מינייהו אלא לזכורי קא מזכר ליה אלא יאחר לאפות מצתו על מנת שבת לילמא חיילי למטריח אתי לאקלומי מבעוד יום ונמצא מחלל שבת אלא יקליס ויאפה לו אדם מע"ם כלי שיהא לו בע"ש שולחן ערוך כמו שאמרו בכתובות (דף ה.) נזירה שמא ישחוט בן עוף ומסוס הכי קאמר לכהרבעה עבר שאל להיות בשבת מחמירין תרי חומרי אלא מחמירין נהו בהרבעה עבר לעלמא למבעריס את הכל מלפני השבת ועוד לאופה לו אדם מערב שבת אבל ולאי כל היכא דתני מבערין בשיור משמע ודקא קשיא ליה נמי לפלוגי בחולין דל' אלעז

נפשך כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין חוץ מע"ז וגילוי עריות (דף כה:) ושפיכות דמים ע"ז הא דאמרן גלוי עריות ושפיכות דמים מאי היא דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וכי מה ענין רוצח אצל נערה מאורסה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו ומקיש נערה מאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור ורוצח גופיה מנא לן סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לך אמר ליה [לקטלך ולא תקטליניה] מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהאיך סומק

הכי להתם לחמרינן בהדיא שחפילו לחמרו לו הכא עלין סתם והכיא לו מעני לסרים ימות ואל יתרפא בהן ופ"מ לטעמא לאו מסוס לחתך לחמסוכי בתרים אלא מסוס שהוא עובר על לאו ילפק ביוך מחומה מן החרם ואע"נ לליתיה אלא לאו בע"ז הוא מתם כע"ז וכלהו לאוי לילה לחמרי יהרג ואל יעבור וכן לרבנן נמי לחמרו חון מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים [ככולהו לאוי בגלוי עריות לחמרי יהרג ואל יעבור והכי מוכח בסוף פ' בן סורר ומורה] לחמרינן התם (דף עה.) מעשה בחלם לחמ שנתן עיניו בחשה אחת והעלה בלבו טינא ולחמרו הרופאים אין לו תקנה על שתבעל לו לחמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה תספר עמו לחורי הגדר ימות ואל תספר עמו לחורי הגדר ובולאי שבדרים אלו אינם גלוי עריות מתם אלא שעובר [בחם] על לאו אלא תקרבו לגלות ערוה שהוא לאו בגלוי עריות: **אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך.** כלומר יאמר החביב וכ"ש שאינו חביב ות"ת ולמה הוצרכו לכתוב ר"ל בכאן אלא ר"ל לא לריש אלא שיתורו של מקרא אבל למסור נפשו להשבתו של הקב"ה מקרא אלא הוא לכתיב בכל נפשך יש לומר לחפוקי מדר' שמעאל לחמר שעל כורחו הוא חומר וחי בהו ולא שימות בהם ובע"ז נמי בצינעא יעבור ואל יהרג ובפרהסיא יהרג ואל יעבור מולא תחללו את שם קדשי פ' אין מעמידין (ע"ז דף כז.) בתוך בני ישראל ילפינן ליה כלאי פ' אין מעמידין (ע"ז דף כז.) ולילייהי קרא לוהשבת את ה' ונו' לא תסמע ליה שיסור נפשו בהשבתו של הקב"ה אלא שיהא חותו בכל לב ובכל נפש ובכל מחלו בעניו **שכתוב אשר שב אל ה'** בכל לבבו ובכל נפשו ובכל לחלו ולחפוקי מדרבי ישמעאל מייתי הך ברייתא דר' אליעזר לר' אליעזר דקסיל ליה מילי אלא לרחוי דקרא הוא אבל לר' אליעזר דקסיל ליה אלמא מסמע שחייבו ליתן נפשו ומחולו בהשבתו של הקב"ה ומשום הכי קסיל ליה יהרג ואל יעבור החביב וכל שכן שאינו חביב ושיינו טעמא למפקי מקרא לוהשבת בע"ז בלחוד ולא מוקמי ליה בכל המקום שקיומן הוא להשבתו של הקב"ה היינו טעמא כיון למקרא אחר מיקל להיינו וחי בהם ולא שימות בהם ומקרא לחד מחמיר להיינו ולהשבת מסתברא לאוקמי קרא לוחי בהם בכל המקום כולן ומקרא לוהשבת בע"ז בלחוד שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כלה וכה תלוי עיקר להשבתו של הקדוש ברוך הוא: **חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים.** שהם חומר לו לאדם עבור על אחת מאלו או תהרג יהרג ואל יעבור: [דף כה:] **וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה.** שהם לאמרנו פטור חונם הרי כבר אמור **ולנערה לא תעשה דבר אחא** לו בא להקיש שניהם זה לזה לגלמוד כל אחד מחבירו והרי **רוצח נרחה בא ללמד ונמצא למד והכי קאמר כרוצח כנערה שניהם שוים** וכל אחד אינו למדים מחבירו כמה **שנאמר והיה כעם ככהן** מקיש רוצח לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו להשבתו של הקב"ה **ואין מושיע לה הא ים לה מושיע יושיענה ככל** לבד שיכול להושיעה אף רוצח נתן להצילו בנפשו ומקיש נערה המאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור זו היא גירסת ר"ח ולפסקי ז"ל והר"ן ז"ל כתב שנוסחא זו מסובשת היא שלא לחמרו בחשה תהרג ואל תעבור כלחמרינן פרק בן סורר ומורה (דף עה:) והא לסתם פרהסיא הוא לחמר לחמי לחמרי לחמרו לו הכא כלומר שלא עבדה מעשה רבה לחמר הנאת עצמו שאני הכא כאן לו לחבדי לו לרבנו ליכא למימר תהרג ואל תעבור בנערה המאורסה לסבירא ליה לרבינו זרחיה ז"ל דבגלוי עריות כל היכא לאין הנכרי מתכוין להעביר אלא להנאת עצמו לא לחמרי תהרג לאם לאיתא מאי קא מצני רבא להנאת עצמו שאני להא לסתם עריות הוא לו אי משום לאסתר אסת איתה כדלקמי' (מנילה יג.) לקחה מרלכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לבית ואי משום לקא עבדה אלא לאו תתחתן בם ואפילו תימא לחתון בחותם ליכא מ"מ הוא ליה כנכרי הבא על בת ישראל בזנות לבית ויש אל סם נזרו עליו כלאיתקי בפרק אין מעמידין (דף לו:) ואחריס כתבו לליתא לכי לחמר רבא הנאת עצמו שאני ס"מ בשאר מצות שבין בנגעים יעבור ואל יהרג ואל לחמרינן יהרג ואל יעבור אלא בפרהסיא משום וקלקסיא בתוך בני ישראל ובהנהו לחמר רבא לכל שאין הנכרי מתכוין אלא להנאת עצמו ליכא חלול השם והלכך אפי' בפרהסיא יעבור ואל יהרג אבל בשאר מצות חמורות הללו שמפני חומר שבהן לחמרו שאפי' בצינעה יהרג ואל יעבור להנאת עצמן נמי יהרג ואל יעבור אלא הנאת עצמן מצטרפת וס"ל לרבא לאסתר לאו אסת איתה לאו לבית ליה לרבא דרבא אלא תקרי לבת אלא ונזדמנה ב"ד של שם לא מקריא גלוי עריות. והבילאו רחיה לבשאר הללו אפי' להנאת עצמן יהרג ואל יעבור מלחמרי' בשמעתין בכל מתרפאין חוץ מעני אסתר ובולאי שהמתרפא מעני אסתר בשביל חולי הרי הוא כהנאת עצמו שהרי אין עושין להעביר לחמרי נמי נבי גלוי עריות בסוף בן סורר (דף עה.) בחותו שהעלה לבו טינא יומת ואל תבעל לו ואע"פ שלא היה מתכוין אלא להנאתו לחמרינן נמי פרק יום הכפורים (דף פב.) עובדיה שהרויחה מלכיזין אותה על שתשוב נפשו אלין לך לבר שעומד **בפני פקוח נפש** אלא ע"ז וגלוי עריות וס"ל מסמע לבבי הוי נועל נ' עבירות הללו **עומדות בפני פקוח נפש** ואע"פ שאין זה להעביר ות"ת הרי לחמרו בפרק סורר ומורה (דף עה:) לאי לא תימא הבי הני קלקי וסימונקי פי' מיני מחתות היכי מסתלינן להו אלא להנאת עצמן שאני אלמא לחפי' בע"ז להנאת עצמן הרי י"ל לבהשלמה זו אינו עובר עליה בלאו שהוא מיוחד לע"ז אלא משום לפני עור לא תתן מכשול שהוא כולל כל המצות ומ"ה כיון להנאת עצמן הוא וליכא חלול השם יעבור ואל יהרג: **וקשה** קצת בעיני כיון לחמרי לבהני עבירות וכל לביזיהו פי' שמשך לחבריהם נמי יהרג ואל יעבור לחמי לא הוי נכרי הבא על בת ישראל לביזיהו לגלוי עריות כי היכי לתעמוד לפניו ערומה מלביזיהו לעריות וכי היכי ללא יבבא ביוך מחומה מן החרם מלביזיהו לע"ז ואלו הקוסיות שהקשו על הר"ן ז"ל לעי ז"ל לחמרו שהנהו לבבי עבירות הללו לפי להנאת עצמן יהרג ואל יעבור לפסר לחחותן משום לכי לחמרינן הנאת עצמן שאני ס"מ כגון לסתר שהיתה מתרצה בגלוי עריות ולא מחמת גלוי עריות לבבי אלו שהבילאו לינם כן אלא הרי הם רוצים ליהנות בחותו לבר (עז) שלסתר לחותו תורה מחמת ההנאה שבו שהוא עיקר הלסיוב כגון **המתרפא בעני אסתר** שהתורה לחמרה אלא ליהנות ממנה והן הוא רוצה לחותה כלי ליהנות ממנה וכן מי שהעלה לבו טינא שהתורה

לומר שלא ליהנות מן הערוב והוי רועה לותה מחמת הגאה שבה אבל לסתור לא היתה מתרעת בגלוי עריות מחמת ענין גלוי ערוה שלא להנעל ממיתה ולפיכך לפשר לתלוי לרבה בעגרה המתורפה לו לחמרין תהרג ואל תעבור שלא היכא שאין החנם מתכוין להנאת

יום ס

עצמו כגון שאמר לה נכרי שתבעל לפלוני שאין עושה שלא להעביר בכי היא נוגע מענין למינרם תהרג ואל תעבור ולחבריי נמי לחמר לסתור קרקע עולם היתה שפיר מענין למנרם [לרבה] תהרג ואל תעבור משום להסוה להתם היינו בשאין עושה לבעל בשמעתין מיירי כגון שאומר לה שתביא הערוה עליה לבבי היא נוגע הוא שתנו למיתין לותה מרוצה לרוצה נמי לא מחייב למימסר נפשיה שלא כשאומרים לו הרוג בילים לבעל חס חמר לו הנח עצמך לזרוק על התינוק לו תהרג חינו חייב למסור עצמו למיתה כלי להציל חבירו שלדברה היכא למימר מאי חזית דלמא לחבדך סומק טפי לילמא דמא דילך סומק טפי ומיהו חס אומרים לו לשם הנח ויתקעו אותך בערוה ואם לאו תהרג יהרג ואל יעבור ולא מצי למימר ליה מעשה קא עבידנא להכי קי"ל בפרק הבא על יבמתו (דף נג:) לחין קונמי שלא לעשת הילכך מה שמתקשה מיקרי מעשה: **מרי דוראי. מושל עירי: מאי חזית דדמא דידך סומק טפי.** כלומר חין **אתה בא לשחוט על כך שלא תפני שאתה יודע שאין מניח עומלת בפני פקוח נפש וסבור אתה שלא זו תלחה מפני פקוח נפש אין זו לומה לשאר עבירות למכל מקום יש כאן לבוד נפש והתורה לא התירה להחות המניח שלא תפני חיבת נפשו של ישראל וכאן עבירה עשויה ונפש לבובה ומי**

יום ס

יאמר שנפשך חביבה לפני המקום יותר מנפשו של זה לילמד שלו חביבה יותר ונמצא עבירה עשויה ונפש לבובה: מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לברתיה בגוהרקי דערלה. מעשה לרפוא': **בגוהרקי ערלה. כוסר זמים קטנים: דרך הנאתן. לאחר שנתבשלו ויצא ממנן בבית הבד** לבל שלא עבידנא בעוד שהפסולת מעורב עם השמן והוה ליה שלא כדרך הנאתו שלא מתשר שלא מדרבנן כלאחמרינן בגמ' (דף כג:) לבל לאסורין שבתורה אין ניקרן שלא כדרך הנאתן בר מבלאי הכרם ובשר בחלב שלוקין עליהן לפי' שלא כדרך הנאתן מעום שלא כתיב בהו לאכילה והילכך אין מתרפאין בהן בלל שלא במקום סכנה לבל שאר לאסורין בולהו כיון שלא לפשרי שלא כדרך הנאתן שלא מדרבנן מתרפאים בהן לפי בחולי שאין בו סכנה: **וראיתי** מי שכתב למשל שמעינן למתרפאין בבל לאסורי הנאות של דברייסה בגון חמן שעבר עליו הפסח ובלאי הכרם בחומץ נאכל לפי בחולי שאין בו סכנה ומיהו לענין לאכילה טפי: מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לה לברתיה בגוהרקי דערלה א"ל אימור דאמור רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור אמר ליה האי אישתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא ואיבא דאמרי הכי קאמר ליה מידי דרך הנאתן קא עבידנא: אמר אביי הכל מודים בבלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן דלא כתיבה בהו אכילה איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת ורבא אמר אסורה אפשר וקא מכוין כולי עלמא לא פליגי דאסיר לא אפשר ולא קא מכוין כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי דאפשר ולא קא מיכוין איבא דאמרי אפשר ולא קא מיכוין היינו פלוגתא דר"ש ורבי יהודה לר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור אסור לר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר מותר כי פליגי דלא אפשר וקא מכוין אביי אמר מותר ורבא יאמר אסור וקיי"ל כרבא: (דף כו:) ולא יסיק בו תנור וכירים: ת"ר תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה וחכ"א הפת מותרת בשלה על גבי גחלים ד"ה הפת מותרת והתניא בין חדש בין ישן יוצן לא קשיא הא דתניא יותץ ר' אליעזר היא דסבר זה וזה גורם אסור והא דתניא יוצן רבנן היא דסבור זה וזה גורם מותר והלכתא זה וזה גורם מותר כרבנן והכי אסיקנא במסכת ע"ז בפרק כל הצלמים בענין זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים דר' יוסי סבר זה וזה גורם מותר (דף מט.) ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ואמרינן התם ההיא גינתא דאיזבדל בזבל דע"ז שלחה רב עמרם קמיה דרב יוסף כי האי גונא מאי אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל

חין לנו לחפשר שעשמום כשל תורה שלא להתרפות בהם שלא במקום סכנה ואני אומר שאם בחנו לחלוק לפשר שאין מתרפאין אף בחיסורי הנאות של לבריסה כדרך הנחתן לדלמא קילי טפי חיסורי תורה שלא כדרך הנחתן מחיסורין של לבריסה כדרך הנחתן: **איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו. כגון ריח ע"ז** ובעל כרחו היינו לומר שלא בא לכאן בשבילו אלא הריח ממילא קאתיא ובכי האי נונע לפילו הוא מכוין לה בעל כרחו מקריא להא שקלינן ושרינן בשמעתין בלפשר וקא מכוין ולא לפשר וקא מכוין: **אפשר לו.** ליבלל: **ומתכוין. ליהנות מאותו ריח או לפי ל"ל לו ליבלל. ומיהו מתכוין הוא ליהנות** כ"ע לא פליגי דאסור להא קא מכוין לה לא לפשר **לו ליבלל ולא מכוין ליהנות לאיכא תרתי להיתירא כ"ע** לא פליגי דשרי: **היינו** פלוגתא בשם' שבת (ל' כט:) בנרירת מטה בסא ושפשל וקי"ל בדבא הילבך בין לפשר בין לא לפשר אי מכוין לאור אי לא מכוין מותר: **תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה. קליפי לגוזים ורמונים שאף הן לאורין משום** עולה כי בתיב ועלתם ערלתו את פריו את הטופל לפריו דהיינו שומר פרי לבל עני ערלה מותרין: [דף כו:] **ובקשין של כלאי הכרם.** שאפי' הקשין של כלאי הכרם לאורין לא בתיב בהו פרי ולוקא נקט הני שמנתן בשריפה ולפרן מותר והיינו לקתני סיפא בשלה על גבי גחלים ל"ה הפת מותרת שהגחלים הרי הן בלפר לבל שאר לאסורין שהן מן התורה לפי' על גבי גחלים לאסור לא נרע מלפרן לאסור: **חדש יותץ.** דרך התנור לנמור מלאכתו בהסק ראשון ומשום הכי יותץ ולית ליה תקנתא בענין לסבירא ליה להאי תנא דזה וזה גורם לאסור היכא דיש תקנתא אע"פ שבשיטורכו לאפות **בו פת ויסיקוהו בעצי היתר** לבתי הוו להו שני גורמין עניש לסיתר **ותנור שנגמר באיסור שבשח בעצים** בלאו ניכר בתנור: **ישן יוצן.** לם התנור זה שבסיקוהו בקליפי ערלה הוא יהן יוצן וכשיפלפו בו את הפת **יסיקוהו בעצים של היתר** וליבא נורם של לאיסור בלל. לפלפו בו את הפת בחדש שלא נתנו לו ביהן שלא לננו רבי לומר הפת לאורה לשבירה ליה לים שבח עניש בפת ומוקמי' **לה בגמרא כשאבוקה בנגדו** לבל זמן שהיה הפת **בתנור היתה לבוקה לולקת בנגדו ונמצא נהנה מן האיסור בשעה שאיסור בעין** וחבמים לומרים הפת מותרת לשבירה להו לדפילו כי היא נונע מיקלא קלי לאורה ולא משבחינן לרבנן עניש לאיסורה שלא בשרשיפא. בלומר בשם ליבד עליה לדיתיה לאיסורה בעיניה לבל עני לאור שבלים והולבין לו לאורין רבנן מה שנאפה בהן ולא קיימא לן בהא בדבנן בלאיתא בשמוך: **בשלה על גבי**

גחלים ד"ה הפת מותרת. לכאורה לפילו רבי מוסיף לכיון שהעניין לאיסורא בעינן ליתא לאיסורא בעיניה ולפילונו לחמורבי בגמרא במאי דאמר בשלמא על נבי נחליס הפת מותרת לי אמרינן לוקח נחליס עוממות לו לפי בלוחסות ומוכחא סוגיין (דף כז.) לאפי' בלוחסות ולפיכך הכיאה סתם הרב אלפסי ז"ל: **הא** לתניא יותר ר"ש היא לסבר זה וזה גורם לאסור כלומכחינן לה בגמרא (שם) והכא אי לא נתיר ליה אלא למענן ליה לכתחילה אבל בדיעבד זה וזה גורם כלכתבינן לעיל לעניש להיתרא ותנור לאיסורא והא לתניא יוצן רבנן היא לסברי זה וזה גורם מותר וכי תימא ל"ב יפן לחמי יוצן להא לאיסורא זה וזה גורם תנור להיתרא ועניש לאיסורא י"ל לכי אמרינן זה וזה גורם מותר **ה"מ ליעבד לכתחלה לא** והכי מוכחא בע"ז (דף מט.) לכל בחדם לא אמרינן יותן לכיון לעית ליה תקנתא אלא בנתינה כליעבד למי: **ולענין אפה בו את הפת.** כלומר בחדם אלא נתנו וביען אלא ענין **ואכוקה כנגדו הפת אסורה** משום דיש בהאי עניש בפת להא הוא כלילו אחיסור מעורב בו (ומיהו אפה בו את הפת ביען אלא ענין אסורה בהנאה) **לזה וזה גורם הוא תנור להיתרא ועניש לאיסורא הא** לחמרי בפ' כל שעה דיש בהאי עניש בפת היולכך חמיר מזה וזה גורם לפי שהאיסור ניכר בהיתר ע"כ: **הילכך קערות כוסות וצלוחיות. אלא חרס שנפרפס בעני איסור בהאי כנגדו אסירי להא יש שבח עניש בהן והנחתן בלא גורס שני לעל ידי גורס ראשון הוא משתמש בהן** וקדרה נמי שנפרפה **כשהיא חדשה בעני איסור** אסורה שמא תאמר הא אין יכולין לבשל בה אלא על ידי היסק לעניש אחרים ונמצא זה וזה גורם הוא לפי' הכי אסורה להא מקבלא ביטולא [מקמי לעיתי עניש להיתרא] **ואיכא הנאת תשמיש שמשתמש בה בלא גורס אחר אחר אבל הנאת בישול אין נותנין בו פת אלא בהיסק אחר אלא גורס אחר הוא** והא לחמרינן קערות כוסות וצלוחיות אסירי ליה להו תקנתא כדרבן נחליאל לאמר בעלמא (ע"ז דף מט:) יאכר כולו לנכרי חון מדמי איסור שבו להא לא אפשר משום להוו להו לכרי' הנאחים מנכרי וחוששין שמא יחזור ויאכרם לישראל ולר"ן נמי ליה להו תקנתא לאמר (שם דף עד.) יוליך הנאה ליס המלח לאפשר לתקנתא לר' לגיעזר ליתא אלא בחיסורי ע"ז שכיון שתופסין למיכן לע"פ שאין לסם פדיון ואין ניתרין בכך מ"מ הרי הוא כמבוער אחיסור עצמו אבל בשאר איסורין שאין תופסין למיכן כשהוא מונילך הנאה ליס המלח מה בכך ממון אחר הוא שמונילך ליס ולא לכבר שהוא נמשך מן האיסור כלל ומשום שכי קערות כוסות וצלוחיות אסירי ליה להו תקנתא: **מתני' חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח.** בגמרא מפרש לה: **נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח.** לפנינו אפרש אותה שם"ל: **גמ' הא דקתני חמץ של נכרי וכו'.** ומתני' ר"ש היא לאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בולא כלום ובדין הוא דאפילו של ישראל נמי לאחר הפסח מותר אלא האי דקתני ושל ישראל אסור קנסא הוא דקא קניס ר"ש הואיל ועבר עליה בבל ימצא וכי קא קניס ר' שבעון בעיניה אבל על ידי תערובות לא קניס הלכך חמץ של נכרי דלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא מותר אפילו באכילה וכן הלכתא: (דף ל.) אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו אסור ומדלא קא יהיב שיעורא למלתיה שמע מינה במשהו (כרב) ושלא בזמנו בין במינו ובין שלא במינו מותר כר' שמעון דהא רבי שטעון לא קניס אלא הלכה כדבי יוסי. ולענין אפה בו את הפת הלכה כר' דאמר הפת אסורה משום דיש שבח עצים בפת (דף כח.) דהא אמר רב יהודה אמר שמואל רבי אומר הפת מותרת וחכמים אומרים הפת אסורה ומשום דבהא סבר שמואל דהלכה כרבי ואפילו מחבירו אפכה ותני להכי היכי דתיקום רבנן לאיסורא הלכך קערות וכוסות וצלוחיות שבשלן בעצי ערלה אסור וקדרה נמי אסורה דקא מקבלה בישולא מקמיה דנייתו עצים דהיתרא כי פליגי בתנור למאן דאמר זה וזה גורם אסור אסור ולמאן דאמר זה וזה גורם מותר מותר וקיימא לן זה וזה גורם מותר כדפרשינן: * ד"ת מ"ז (וחכ"א מפרר וזורה לרוח או מטיל לים: ופרישנא מפזר וזורה לרוח או מפזר ומטיל לים אלמא אפי' לים בעי פירור וכל שכן לשאר נהרות וחטים של חמץ בעו שחיקה והדר מטיל לים): **מתני'** (דף כח.) חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור שנאמר (שמות י"ג:ז') לא יראה לך חמץ: נכרי (דף ל:) שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה: (דף לא:) חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער ר' שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו: **גמ'** (דף כט.) האי דקתני חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה לאו למימרא דבאכילה אסור אלא משום דקא בעי למיתנא ושל ישראל אסור בהנאה תנא נמי גבי נכרי מותר בהנאה אבל חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר ואפי' באכילה ומתני' רבי שמעון היא דאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בולא כלום ובדין הוא דאפילו של ישראל נמי לאחר הפסח מותר אלא האי דקתני ושל ישראל אסור קנסא הוא דקא קניס ר"ש הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא וכי קא קניס ר' שבעון בעיניה אבל על ידי תערובות לא קניס הלכך חמץ של נכרי דלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא מותר אפילו באכילה וכן הלכתא: (דף ל.) אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו אסור ומדלא קא יהיב שיעורא למלתיה שמע מינה במשהו (כרב) ושלא בזמנו בין במינו ובין שלא במינו מותר כר' שמעון דהא רבי שטעון לא קניס אלא לחתרומת (בכורות דף כז.) חוץ לארץ שמבטלין אותה ברוב ולאיסורא לחמץ לאחר הפסח אינו אלא משום קנסא בעלמא וזייס סינהנו בו כלל שבאיסורים שהוא מלבריים: [דף ג.] **אמר רבא**

הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור. כלומר בין שנתערב במינו בין שלא במינו והיו בזמנו לקתמר רבה היינו משום שעות ולמעלה על לאחר הפסח לגיכא למימר לבזמנו לא מיקרי שלא בתוך הפסח אבל לפני הפסח ולאחר הפסח שלא בזמנו מיקרי להיכי ליתא רבה שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כר"ש להא בגמרא מוכח (לקמן כח:) לר"ש מולה נמי למשך שעות ולמעלה מיתסר בהכילה כיון לחמר רחמנא תשביתו וכיון למיתסר אי אפשר שלא יאסור בנותן טעם היכלך על כרחין מי' שעות ולמעלה על לאחר הפסח בזמנו מיקרי: **ומדלא יהיב רבא שיעורא למילתיה ש"מ במשהו.**

בעיניה אבל ע"י תערובת לא: אמר רב קדרות בפסח ישברו ושמואל אמר אל ישברו אבל משהי להו עד לאחר זמנו ועביד בהו בין במינו בין שלא במינו. והלכתא כותיה דשמואל דקאי כר' שמעון: תניא אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה (דף ל:) כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק התנור ואי שני להו ועביד להו כעין תורא שרי

זהו לשונו של הרב אלפסי ז"ל ורחמים חולקין עליו לרב לומר סבי בגמ' היינו משום דס"ל **לכל איסורין שבתורה במינן במשהו** ונזר שלא במינן אפי' בזמנו כלאיתא בגמרא (לקמן כט:) אבל לגירסן דקי"ל לכל איסורים שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם כי קתמר רבה לאסור מסתמא בנותן טעם קתמר וזהו לעת רש"י והר"י ז"ל ורחמים לומרו לרבה מדקתמר לאסור סתמא במשהו קתמר כרב ולא מטעמיה דרב ס"ל **לכל איסורין שבתורה במינן במשהו** שלא במינן בנותן טעם ורבה ס"ל לבין במינן בין שלא במינן בנותן טעם ולכתחילה שלא בחמץ לוסר במשהו מפני דהוה ליה לבר שיש לו מתירין שהוא מותר לאחר הפסח כיון דקי"ל כר"ש לעת"נ לר"ש אסר ליה לאחר הפסח מדרבנן משום קנסא מ"מ מודה הוא לע"י תערובות שרי ונמצא שתערובת זה לבר שיש לו מתירין הוא וכל לבר שיש לו מתירין במינו במשהו ושע"נ דשלא במינו בנותן טעם כמו שכתבתי בתסכת נדרים (ל' נב. ל"ה וקפי') בס"ד רבה נזר שלא במינו אטו מינו היכלך רבה פסיק הלכתא כותיה לרב בזמנו ולאו מטעמיה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' ט"ו מהל' מאכלות אסורות שאיסורו של חמץ שאוסר בכל שהוא טעמא משום דהוי לבר שיש לו מתירין וכן לעת הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות: **ואני** מוכך בטעם זה לשם שיתא להרבה כי אמר לאסור לאו מטעמיהו לאמורלאי קמאי קאמר לן הוה ליה למסתמיה למילתיה ועוד למאי לאמר לבר שיש לו מתירין לפי בלנך לא בטיל משמע ולאי מדרבנן הוא וכיון למדרבנן הוי היכי מאמרי' טפי למינזר שלא במינו אטו מינו בשלמא לרב כיון דס"ל למין במינו מלאורייתא לא בטיל שייך למינזר שלא במינו אטו מינו שלא לרבה אמאי ועוד שקרוב לבבר לומר לכיון שאומרת לבבר שיש לו מתירין מדרבנן הוא לא אמרינן בה שלא כשהמין בעצמו עתיד להיות ניתר לבל כאן שאסן עצמו לאסור אע"פ שתערובתו מותר לאפשר שהשוו מלותיהן שלא לומנו בכולל לבר שיש לו מתירין ואע"פ שבעלי סברא זו אמרי לכיון למלאורייתא לר"ש לבר שיש לו מתירין **הוא כשאסרו ר"ש משום קנסא** לא בא להקל עליו [שלא להאמיר עליו] לא נהירא לי שאילו היה מה שהוא אומרים אפי' בלנך לא בטיל מלאורייתי יפה הם אומרים לבל ולאי משמע לאומרת לרבנן הוא שלא לבטלו מעכשיו כיון שהוא עתיד להיות ניתר וכיון שהם אסרוהו לאחר זמנו אין לאוי שיאמרת עליו אומרת זו בתוך זמנו הילכך לאפשר היו לאסור לקתמר רבה בנותן טעם וכלשבתי ר"ת ז"ל שלא שיש נוסאחות שנורסי' בפי' לאסור במשהו כרב אבל מלבתי לרב לאפסי ז"ל נראה שאינו מעיקר הגמרא ויש עוד לקקק בזה וכתבתיו בתוספות בס"ד: **אמר רב קדרות בפסח ישברו.** לס"ל לרב לאחר זמנו לאסור כר' יהודה ור"ת בפ"ב דע"ז (דף סח.) נבי עכברא לגבל בשיכרא לאסרינן לאסהוה שיגרא מספקא לן

יבא לאכלן עם הכשר: **ואסם** טעם כל הפת כולה לאסורה על סיסיק את התנור כדי להעביר את הטיחה שעל פניו לחילוף למה שכלע [בתוכו לא צריך סיסק להא קי"ל לענתן טעם בר נותן טעם כבשר בחלב] (חולין קיח:) מותר וכי נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא

דכיון דשני בהו מידע ידיע דלהיכרא עבד להו הכי דלא ליתו בהו לידי תקלה ולפיכך מותרין: והאי בוכיא דאפי בה חמירא כוליה שתא אסירא למיפא בה מצה בפסח משום דהיסקו מבחוץ הוא. ואי מלייה גומרי והסיקו מבפנים שפיר דמי: והני סכיני דפיסחא מגעיל להו ולקתייהו ברותחין ובכלי ראשון אמר רב הונא בריה דרב יהושע ועץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי

החליט בתנור והתנור בפת ולכתי היתרא הוא אלא משום טיחה שעל פניו בעינן סיסיק את התנור וכי תימא ק"כ למה ליה היסק בקנוח סני ליה לאכל למימר שאין התנור מתקנח יפה אלא ע"י היסק אי נמי מפני שדרכו להסיקו ואין דרכו לקנחו נקט היסק [ולא נקט קינוח]: [קף כ:] **והאי בוכיא. כלי שעושין מרעפין ואופין ומטגנין בו: ואי מליא גומרי והסיקו מבפנים שפיר דמי.** פירוש לאחרונה בגמרא לקלקלה ליכא תקנתא במילי נומרי לחיים עלה לילמא פקעה ולפיכך אי לאפשר להסתפק בה בפסח: **והני סכיני דפסחא וכו'.** הכי איתא בגמ' ק"ל למימר לרב יצחק הני סכיני לפסחא היכי עבדינן להו ק"ל לילי חלתא עבדינן לי ק"ל תינח מר לאפשר ליה אלא לאפשר ליה מאי ק"ל כעין חלתא קאמינא מעייל קתייהו בטינא ופרזלייהו בגורא והדר מעייל להו לקתייהו ברותחין ובכלי ראשון והלכתא לילי ולילי ברותחין ובכלי ראשון פירוש מפני שכל לכלוך שבסכין נשרף בגורא ומעייל להו לקתייהו בטינא ופרזלייהו בגורא מפני שמשמישין בסכין בחל ע"י הלחוך ומפני שמשמישין עם תמרים ע"י הלחוך הוי מגיע לקתו של סכין לבל לוחו תמרים שברותחין מגיע בו [ולפיכך לחמרו] שמפני לוחו תמרים עם"י הלחוך מעייל להו לפרזלייהו בגורא ומפני לוחו תמרים של רותחין מעייל לקתייהו ברותחין ובכלי ראשון ומיהא שמעינן שכלי של מתכת שמשתמשין במקנתן כל שמכשירין מקנתן ויו כי היכי דלחמרינן פרזלייהו בגורא וכך לחמרו בזבחים (קף ע:) כלי ופי' מקנת כלי ולא לחמרו כלי ולא מקנת כלי אלא בקלקוס בלבד: **ודאמרינן** בריש כיצד צולין לכלי של מתכת חס מקנתו חס כולו הייגו לענין צלייתו של פסח שלא יהא צלי מחמת לבד אחר לבל לענין הכשר במכשיר לוחו מקנת שמשתמש בו סני ולחרים לחמרו כיון לחס מקנתו חס כולו צריך שיכשיר את כולו והכא להגעלה לבסוף לעביל להו ולקתייהו סמכינן ונרסי' בויי"ו ולא נהירא לאי הכי פרזלייהו בגורא לא מהני ולא מילי: **ומסקי' והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון.** כתב הרלב"ד ז"ל לדוקא סכיני לפסחא הוא דבעי ברותחין משום למעיקרא היתרא בלע וכי פלטי ליתיה לסורייה בעיניה וכל היכא דאיתרא בלע לפילו לבריה שתמישין ע"י החור **סני להו בהגעלה** להכי לסיק רב יצחק בסוף ע"ז ולקאמר הכא לילי כעין חלתא עבדן לקתייהו בטינא ופרזלייהו בגורא על עצמו היה נוחם לדברי חבירו שלא היו מחלקין בין היכא לבלע לאיסורא להיכא לבלע היתרא היינו לקאמר לילי חלתא עבדין לי וכו' והלכתא לילי ולילי ברותחין ובכלי ראשון ורב יצחק נופיה הוא דאפיק הכי ולא נמי תלמודא פסיק הכי לומר שאע"פ שרב יצחק היה מחמיר על עצמו קי"ל כפירוקי' לפריק בסוף ע"ז (קף עו.) לכל היכא דאיתרא בלע לפילו תמישי ע"י החור בהגעלה סני ליה לבל בשאר איסורין הסכינים צריכין לבון שפעמים שנולין בהן הוי להו כשפוד ודחיה לדבר מלתני בתוספתא לבר שתמישי ע"י החור בגון הסכינין והשפודין והשלכלות מלבנן בחור ובירנבל' נמי לחמרינן לסכין גדולה צריכה לבון ובפ"ק לחולין (קף ח.) לחמרינן נמי נבי סכין של ע"ז בגון שלבנה בחור חלמא לבון בעיא: **אבל** רש"י ז"ל כתב **בפסקי הלכותיו שבכל החמורין** כולן אין הסכין צריך אלא הגעלה אף ע"פ לאיסורא בלע ולפי לבריו זו שנינו בתוספתא שהזכרנו הסכינין וכו' משבשתא היא להא מייתי לה בגמ' לילן ולא תנו בה הסכינין וכן זו שלמרו פ"ק לחולין נבי סכין של נכרים שלבנה בחור לא מעייל נפשיה בלישנו לסכינין אלא לדך קלרית תפש לו לומר שטיהר אותו טהרה גמורה וכן זו שלמרו בירושלמי בסכין גדולה צריכה לבון פלינא לחנמרא לילן להא פסקינן הכא לילי ולילי ברותחין ובכלי ראשון אלא משום לקטנה וכי תימא לי מהא נזולה לקטנה וכי תימא לי מהא לא לילריך להא איתירא בלע הכא ואפי' כלים שצריכין בשאר איסורים לבון בחמין בפסח להיתירא בלעי בהגעלה סני להו וכלקסיק רב יצחק בסוף ע"ז. כתב הרמב"ן ז"ל לילתא שכל הכלים הבלועים מחמץ אע"פ שבלועיהו קולט הפסח איסורא בלעי וכל שתמישין ע"י החור צריכין לבון אלא לחמרו היתירא בלע אלא בקלסיס שבשעת בליעתם בל כלים לא היה סם איסור עליו שעדין לא נקרש נותר לפי' לא חל [שם] על תותם בליעה מועטת שנשהרה לאחר הגעלה ומשום הכי סני להו בשפוד וחסכנא של קלסיס בהגעלה לבל חמץ כיון שהיה שם עליו קולט שנבלע בכלים הללו בשעת בליעתן איסורא בלעי וכן נראה שהוא לעם הרב אלפסי ז"ל שהביא כאן בהלכותיו לבריס שנשתמש בהן ע"י החור כגון הספודין וחסכלות מלבנן ולא חלק בלל בדין זה לענין חמץ משמע לס"ל שלא לענין חמץ לילן כן וכי בעו מיניה מרב יצחק הכא סכיני לפסחא היכי עבדי להו ולא לענין חמץ בפסח בלחוד בעו מיניה אלא לפי שהיו עסוקין בהלכות הפסח שלו מיניה סכיני לפסחא ומסקנא לברותחין ובכלי ראשון בין לענין חמץ בין לשאר איסורין שבתורה שהסכין אע"פ שנשתמש בו ע"י החור וכמו שכתבנו למעלה אין בכל כלי בתר רוב תמיס אלא סהרי עלוחית וכוסות וקיתוניות ששנינו בהן מיחין. לי לפשר שלעתיס רחוקות לא יתמעט בהן בחמין ואפי' הכי סני להו בהלחה אלא הכסין גם כן אע"פ שלפעמים ישתמש בו ע"י החור אין רוב תמישין בכך ומשום הכי **סני להו בהגעלה ברותחין** ובכלי ראשון ומיהו כלי ראשון בעי לזימנין למעייל להו בדוקא לכשרה והוה ליה כעין כפה וכן כתב הרב בעל הלכות גדולות ז"ל ואע"פ שבענין זה אינו עקר תמישין כיון שפעמים משתמש בו ע"י החור מתם ולפי חותו תמיס לריך לבון ופעמים שהוא משתמש בו בכלי ראשון וכמו שכתבתי ומפני חותו תמיס צריך הגעלה בכלי ראשון אע"פ שרובה פעמים הוא משתמש בו בכלי שני הטולו חכמים בינוני שהוא צריך לתמיס ממעני שלו להיינו ברותחין ובכלי ראשון ק"נ משום לחנך לוחקו לסכינין בלע טפי החמירו עליו שלא להתירו בכלי שני והלריכו כלי ראשון. **עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי ראשון.** פי' הרמב"ן ז"ל ללמו היינו כף שמנערין בו את הקדרה בעודה על גבי החור שלא הוא עץ שתוקעין בו עניס ובולטין ממנו לילך ולילך וממחין ומפררין בו כל מאכל עב ועל סס כך נקרא עץ פרור ועיקר תמישתו לאחר שמסלקין את הקדרה מן החור ומניחין חותה על גבי הקרקע וחתה לשמועינן שאע"פ שמשתמשין בו לפעמים בעוד שהקדרה על גבי החור בדותחין בכלי ראשון סני להיינו לאחר שהעבירוהו מעל החור לבבי שאי נוגע מיקרי כלי ראשון ובכי מוכח בפרק בירה (קף מב:) לאמרי' התם למלח לפילו בכלי ראשון לא בשלה למילחא לריכא בשולא בחורה ואי כלי ראשון מיקרי בעוד שהוא על גבי החור היכי לפשר למימר לא בשלה בית הא ולאי לפי' בשרא [לחורא נמי בשלה בית] אלא ולאי כלי ראשון היינו לאחר שהעבירוהו מעל החור כלפרישית:

נקוט האי כללא בידך וכו' וברמי דגללא. כלים של חכמי נגלל לכלי חכן לינן ככלי מתכת ולא הוו ככלי חרס ורחיה לכבר מפ' בתרת לע"ז (דף על:) נת של חכן זזפתה נכרי מנגבה והיא טהורה וקתני סיפא לכבל חרס ע"פ שקלף את הזפת לסורה לומר כלי חכנים לא הוו ככלי חרס ולענין טומאות נמי תנן במסכת כלים (פ"ב מ"ה) תנור של חכן ושל מתכת טהור מפני כלי חרס וטומאת מפני כלי מתכות לומר כלים של חכנים ככלי מתכות לעיין ולא ככלי חרס ומ"ש **סני להו בהנעלה** ובפס ר' יצחק לומרו שכלי חכנים לינם צריכין הכשר ומצא בתוספתא סמך לדבריו: **דברים שלא נשתמש בהן כל עיקר מטבילין והן טהורין.** כל מטבילין לומרינן כאך ברייתא לוקח ככלי מתכות למפרשת מיון יצפינן להו לכלי מתכת לומרין כפרשה לאב שאר כלים כל שלא נשתמש בהן כל עיקר לינן צריכין כלום ואם נשתמש בהן מנעילן כעין תשמישן לאב לין צריכין טבילה וככלי מתכות נמי לוקח כלי סעודה הוא שצריכין טבילה לאב שאר כלים לין צריכין טבילה כגון זוזא לסרכלא וכלי ליתא בפוף נמרא לע"ז: **מדיחן** ומטבילין והן טהורין פירשו בירושלמי שצריך להטביל מפני שיצאו מטומאתן של נכרי [ונכנסו] לקלוסתו של ישראל לפיכך נראה שצריך להכשיר את ככלי לפי מה שהוא בהלאה אף בהנעלה אם בלבון ואח"כ יטבילנו לאב אם הטבילו תחלה הרי הוא [עליון] בשעת טבילתו בטומאה כטובל ושרץ בידו וכלי לייקח ליפנ לברייתא לקתני מלמן ומטבילין מנעילן ומטבילין מלבנן ומטבילין ומיהו כתב הרמב"ן ז"ל לכלתחלה הוא שצריך לעשות כן לקרא ד"ג תשמע תעבירו בלש להיינו לבון ובתר כן וטהר להיינו טבילה לאב בלישעבד אי לפיך ליתן לן בה לעכובא לא כתיב ומכ"מ צריך שיזהר מלבר החוץ אם שהרי הקיש הכתוב טבילה זו לטבילת נזה כלקיתא בפוף ע"ג עוד לקלק הראב"ד ז"ל מלקתני מלימן ומטבילין שצריך לשפשפו היטב במים בידו בשעת הלחה ולא שיעבור המים עליו בנחת לל"ב שהרי כלכה ולטבילה תסני ליה בטבילה לחולה ונם נראה לשטופו במים לחר שפשוף והיינו לתנן בזבחים בפרק לס חטאת (דף עו:) מריקה כמריקת הכוס שטיפה כשטיפת הכוס וכוס לסור קלמר לומיל לכלי לסור להייר בנווה ולא לברי הר"ז ז"ל ולחיני רוחה בהס הכרע שכולע מן הפנוס מותר: **ומיהו** לומר רבינו יצחק ז"ל לכלים שמנעילן מחמין לס מנעילן לותן קולס זמן לסור של חמץ מותר להנעיל לותן לפילו בני יומן מסוס להיי נותן טעם בר נותן טעם של היתר קולס שבא הלסור כלנים שעלו בקערה שמותר לאכלן בכותח ולפשר לחלק קנת מסוס להתם לין שם הלסור חל עליו להיינו בשר בחלב לבא הכא מעיקרא חמץ והשתא חמץ: **וכך** היה אלא ערלוי לחזק לכריסה ז"ל וכ"ם להחמיר: **דברים שנשתמש בהן ע"י האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילין והן טהורין.** כיון שהכישה הרי"ף ז"ל בהלכות חמץ ומצה נראה שלעתו שלכריה שנשתמש בהן חמץ ע"י האור צריכין לבון ואע"נ לחסיקנא בסוף ע"ג (דף עו.) לכל היכא להיתרא בלע בהנעלה שני ליה כבר כתבתי למעלה לחיכא למימר לחמץ כיון שמתו עליו היסורא בלע מקרי: **קסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות.** כלומר לחי לאו הכי הוא שני ליה בנלנפת לטיבת כיון שאין המים עומדין כה בקבע כל כך ומיהו בלע נלנפת לא שני ללא למי ניצוצות לחלא שתא לניצוצות לכולא שתא: **עביד לה גדנפא דטינא ומרתח לה.** ויש שנוהנין ללבן רעפים וחבנים בחם וכעוד שהכלי חלא ורותח מסליכין לותן לתוכו: **ומיהא** שמעינן [שחסור] להנעיל בכלי לחסור להה הך לולא כלי לחסור הוות ולפ"ה הנעילו לותה בעמה [תחלה] ול"ת היכי סמכינן להנעלה לילמא בתר לפליטו הדר בלע תירן הר"ז ז"ל שאין מנעילין לעולם אלא בחמ מסני עניים לו שהוא מנעיל בכלי כשר ושיהא במים שפיס כנגד כל הכלי שהוא מנעיל להא קיימא לן לבדיליה מסערינן לבמאי לנפק מיניה (חולין קז.) תנן יפעינן וכיון שיהא במים שפיס כנגד כל הכלי הוא כלי שהרי כל מה שפולטו בין הוא בין הכלי שמנעילים לותו לפנם הוא ולע"פ שחוזר ובולע לין בכך כלום ולפ תלמר לפ כן מה הועלנו בתקנה זו והלא לף קולס הנעלה מה שבתוך הכלי פנוס הוא ולפילו הכי צריך הנעלה לא היא להתפ תחלת בליעתו מן המסוכח הוא ורוצין לנו כלילו הוא בשבחו על שיפולט שחפו חכמים שלפ לתה מתיר לו להשתמש בו לאחר יומו שיכא להשתמש בו לף ביומו לבל כל מה

ראשון קסבר כבולעו כך פולטו: נקוט האי כללא בידך דמאני דאעא ומני דפרזלא ושאר מיני מתכות ובורמי דגללי דאישתמש בהו חמירא כולה שתא בכלי ראשון צריך למיגעלינהו בכלי ראשון והני דאישתמש בהו בכלי שני כגון קערות וכיוצא בהן כי שדי עלייהו רותחין בכלי שני ומשהי להו בגווייהו עד דפלטן שפיר דמי דגמרינן להו מגיעולי נכרים דכתיב בהן כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר (ע"ז דף עה:) ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן הנכרים דברים שלא נשתמש בהן כל עיקר מטבילין והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י צונן כגון כוסות וצלוחיות וקיתוניות מדיחן ומטבילין והן טהורין דברים שנשתמש בהן על ידי חמין כגון יורות וקומקמוסין ומחמי חמין מגעילין ומטבילין והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י האור כגון שפודין ואסכלאות מלבנן ומטבילין והן טהורין * שם עז. כיצד מגעילין אמר רב הונא מניח יורה קטנה לתוך יורה גדולה: ויורה גדולה מאי עביד לה ת"ש דההיא יורה דהוה בי רב עוקבא אהדר לה * שם עו: צ"ל גדנפא דלישא לישא אפומא ומליא מיא וארתח אמר רבא מאן חכים למעבד הכי אלא רב עוקבא דגברא רבא הוא וקסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות. והני מילי בשאר ימות השנה אבל בפיסחא דאסיר למעבד בלישא עביד לה גדנפא דטיגא ומרתח לה: (מכלתין דף ל:) בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו בפסח ירוקי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך חיורי ואוכמי היכא דאית בהו קרטופי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך דשיעי מאי אמר להו חזינא להו דמדייתי ומדמדייתי ודאי בלעי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם ומאי שנא הכא מגבי יין נסך דדרש מרימר קוניא בין ירוקי בין אוכמי בין חיורי שרו אמר להו זה תשמישו על ידי חמין וזה תשמישו ע"י צונן האי דדרש מרימר לענין יין נסך דקוניא ירוקי שרי לית הלכתא כותיה דקיי"ל כרב זביד דאמר ירוקי אסירי משום דמיצריף וכבר ברירנא לה במס' ע"ז ודקא מקשינן הכא מדאמימר לאו מירוקי קא מקשינן

אלא מחיורי ואוכמי קא מקשינן: אמר רב חנן בר רב יצחק אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור הואיל וחימוצו קשה: אמר אביי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי: אמר רבא הני אגני דמחווא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהי בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי ואע"ג דרויחן ושליט בהו אוירא אסירי והאידנא נהוג עלמא דלא לאישתמושי בפיסחא במאני דפחרא עתיקי אבל בחדתי שפיר דמי: **מתני'** (דף ל:) נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה (דף לא.) כגון שהרהינו אצלו (שם:) וא"ל קני לך מעכשיו אי לא מייתינא לך זוזי מכאן עד יום פלוני ואי לא אמר ליה קני לך מעכשיו לא קני ליה נכרי וקם ליה

סלר הגעלה בתחלה מעביר החלודה מן הכלים כלתניא בספרי לך לת הזהב מכלן שנריך להעביר לת החלודה וחכ"כ מנעיל ומשהה הכלי בתוך החמים על כדי שירלה בחומר יפה שפלטו מה שבלע וחכ"כ שוטפו בצונן כלחמר בזבחים מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס כלומר כוס לשון וכמו שכתבנו למעלה וכן נהגו: **ולבוז** למרינן בפרק בתרא לע"ז (לף עו.) ועל כמה מלבנן לחמר רבי חני על שתסיר קליפתן ונרסינן בירושלמי בשלהי ע"ז הלבון צריך שיהיו ניצוצות מנתזין ממנו: **הני מאני דקונייא.** כלים של חרס הן ושוטין לותם בלבור: **ירוקים. עשויים מקרקע שחופרים ממנה צריף שקורין חלו"ס** וכולא לעולה: **קרטופני.** בקעים: **כי תבעי לך דשיעי מאי.** כלומר מבעיא לי לי ככלי מתכות למו **וסני להו בהגעלה** לו ככלי חרס למו שלינו יולא מידי לפיו לעולם ולענין יין נסך נמי נהי לחפילו לכלי חרס יש לו לכבר

חפילו הכא לילא פלוגתא בין שאר כלים לכלי חרס שאר כלים כל שלין מכניסן לקיום לפילו תחלת תשמישן ביד נכרי לפילו לין מכניסו סני להו לחכ כלי חרס כל שתשמישו ביד נכרי לפילו לין מכניסו לקיום בעי מילוי ועירוי כמ"ש סם בפרק לין מעמידין בם"ל ומ"ס לרם מרימר ללענין יין נסך קונין בין לוכמי בין ירוקי שרי כלומר שרינן ככלי מתכת לחכ הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ל מהלכות מלכלות לסורות לוכמתא וחורתא למסקי' בפ' לין מעמידין (לף לג:) לשרו לפילו במכניסן לקיום נמי שרו לפי שכלים הללו לין בולעים כלל וכיון שלתלתן הרב ז"ל שם כלים שלפילו מכניסן לקיום מותרין בהלחה תפני מיעוט בליעתן נרלה לי להתיר כלי זכוכית לפילו במכניסן לקיום לשוע וקשים וכליעתם מעוטה מכל הכלים ומלחתי כתוב להכי ליתא בלחבות לר' נתן כלי זכוכית לין בולעין ולין פולטין: **חזינא להו דמדייתי.** כלומר פולטין המשקה מלופן החיצון וא"ת כי קלמר למלייתי ללחר הגעלה קלמר לקי לפני הגעלה כלי מתכת נמי מלייתי וכיון לללחר הגעלה קלמר למה ליה למימר ותתורה העידה על כלי חרס שלינו יולא מידי לפיו לעולם תיפוק ליה להא חזינן להגעלה לן מהניה להו יש לומר לעולם לפני הגעלה קלמר ומלייתי היינו מבחוץ כלפרישית ומ"ש מוכח לכיון לכליעתה עוברת לחוץ לגמי בלעי טפי וככלי חרס למו: **התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא.** מלכתיב (ויקרל ו:כ"ל) לאשר תבושל בו יבשר לגמי ליה ליה תקנתא וא"ת לבפרק לס חטלת בזבחים (לף עג.) פרכינן **קלרות בפסח לחמי ישברו** ליהללינהו לכבשונות ומשני לין עושין כבשונות בירושלים לגמי ליה תקנתא בהחזרת כבשונות ולילו לחמרינן שלינו יולא מידי לפיו לעולם. ותירן ר"ת ז"ל לכי הלי נונח לן מיקרי יולא מידי לפיו ללחר היסק הרי הוא ככלי חרס ומיהו במקדש ליה להו תקנתא בהכי לבל לריכן לן לחיים עלייהו לילמל פקעי וכמו שכתבתי למעלה: **כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהם מצה חוץ מבית שאור הואיל וחמוצו קשה.** כך הוא הגירסא ברוב הספרים ומשמע לכלורה להכי פירושה שלם נשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהן מצה לפי שהחמץ בהן לא נבלע תלת ולא נקלטו הכי הוא לשמועינן לבית שאור לע"פ שהוא צונן וחמוצו קשה הוא שהחמץ בולע ויולא מידי לפיו ללחר שנתבשל בו ולפי שהוא לשון הגירסא ברוב הספרים ומשמע לכלורה להכי פירושה שלם נשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהן מצה לפי שבחמין לא נבלע תלת ולא נקלטו הכי הוא לשמועינן לבית שאור לע"פ שהוא צונן וחמוצו קשה הוא

ותקיפי לפילו בצונן בלעי כלים מיניהו הילכך כי היכי לכלי **שנשתמש בו יין נסך בצונן** לי מכניסו לקיום לי נמי לין מכניסו לקיום תלת תשמישו בין נסך לחוד להשתמש בו בלח הכשר הכי נמי בכלי **שנשתמש בו חמץ בצונן** וזהו שכתב הרב אלפסי ז"ל מותר להשתמש בו מצה בצונן אבל בחמין לא ולפ לענין הכשר כלים מצה הרמב"ן ז"ל [בירושלמי] שמשוה חותו ליין נסך לחמרינן התם בפרק קמל הורה ר' חמי בלגן נרבית לכותחה ממלל חותן מים שלשה ימים מעת לעת כלומר להכשירן להשתמש בהן בפסח ומלי לחמרינן חון מבית שאור שחמוצו קשה למשמע לחפילו בצונן לסור להשתמש בהן מצה היינו לוקא נמי בכלי חרס שכל כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין כיון שלין לו תקנה חלא שבירה לסור להשתמש בו לפי' בצונן לחייסינן שלם יפסה חותן להשתמש בו צונן שיכא להשתמש בו חמין ועוד **שכיון שהוא בולע הרבה ולינו יולא מידי לפיו** הרי הוא כנוף הליסור הילכך כל שיתר שנגע בו לריך הלחה כלילו נגע [בליסור] עלמו ורלוה לכבר מלחמרינן ללנני למחוזא כבית שאור שחמוצו קשה למי ומשמע ולפי למימלם בהו מצה קלמר להא למילם בהו עבידי וכי לייבי מצה בצונן לייבי שמע מינה לכלי [חרס] שנשתמש בו ליסור בחמין לסור להשתמש בו שיתר לפילו בצונן וכבי מוכחא נמי מהכיא פינכא (חולין קיל:) דרב למי לתבריה ולא לשתמש בה צונן והיינו נמי לחמרי' **לקלרות בפסח ישברו** ולא שרינן להשתמש בהן צונן: **חוץ מבית שאור. כלי שהלשה עורה בו לת השאור שנותנת [בעיסה]** ומשמה חותן בו: **אגני.** עריבות ושל חרס הן: **מתני'** נכרי שהלוה לת ישרלל על חמלו לוקיימנא לה בגמרא בגון שהרהינו אללו ואמר לו' קני מעכשיו וכי הלי נונח לן ע"פ להשוה זיימנא דקבע ליה הוי ללחר הפסח כיון דאמר ליה מעכשיו **מהשוה זיימנא קבי ליה כרשותיה** לנכרי ושרי וא"ת כיון דכיולו לפלותו לחמי לן לסוב בחמץ של ישרלל כלחמרינן נבי חלה לחמנו לחי בעי מיתנל עלה כליליה למיל לעבור עליה בבל ישרלה וכלחיתך פ' חלו עובדין (ל' מו:) י"ל דלא דמי לחיולו חלה לן מיחסר חלן לבורה בעלמא לבל הכא לחסרן ממונא לן לחמרי' בית הוראין וכיון דאמר ליה קני מעכשיו הרי הוא כאכור אלנו מצעה רשמונה דאי לן תימא הכי חלא לוקא כשהגיע זמנו קודם הפסח למה לן בגמרא לחוקומא ליניה כחילו נשתמש בו בחמין שלסור להשתמש בו מצה בחמין לבל מצה בצונן משמע ולחי לשרי לאע"פ שמחמת שחמוצו קשה הוא בולע מ"מ לן יהא פולט בצונן כלחמרינן פרק כל הבשר (לף קיל:) שכין שנחטו בה לסור לחתוך בה רותח צונן חמרי לה בעיא דלחה ולחמרי לה לן בעיא דלחה : **אבל** הרב אלפסי ז"ל כתב שכל הכלים של חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בו מצה בצונן חון מבית שאור וכו' ותרי תמיהי ליכא במילתיה **נשתמש בו חמץ בצונן** למה לן ישתמש בו מצה בחמין ובית שאור נמי אע"פ שמפני שחמוצו קשה כחמין ימי למה לן ישתמש בו מצה בצונן לפה אע"נ לבלע לן פליטו: **ואיבא** למימר לחמץ כיון נסך ימי לתרוייהו ליתי להו חורפא הילכך אע"פ שבשאר ליסורין לן מינו לצונן בצונן חלא חפילו בעלמא ולפילו נשתמש בחמשו של ליסור כלחמרינן בפ' כיצד צולין (לף עו.) צונן לתוך צונן מליח הני שאני לסום לחריפי

בלחמר ליה מעכשיו קני וכי תימא מסוס לחי לא לחמר ליה מעכשיו לפיכך הניא זמנו קודם הפסח לא הוי כלילהיה לחסמכתא היא ולא קניא ליתא לכבי הלי נונע ליכא במסכון אין לחסמכתא שהמלוה את חבירו על המסכון ולחמר לו אם לא פרעתיך עד יום פלוני מסכוני מחול לך הניעו המסכון אע"נ ללא לחמר ליה קני מעכשיו והכי ליתא בתוספתא וכתבתי בפי הזהב בס"ל ונועמא למילתא **מסוס לבעל חוב קונה מסכון לא** שנא שלא מסכנו בשעת הלוואתו ולא שנא שלא בשעת הלוואתו הילכך אי בשהניע זמנו קודם הפסח עסקינן לא הוה ערייכין בגמרא לאוקומא בלחמר ליה קני מעכשיו אלא ולאי לאסמועינן שלא על פי שקבע לו זמן לאחר הפסח מכיון לחמר ליה מעכשיו כלילהיה למיל וזה שלא כלברי רבינו חפריס ז"ל שכתב ללוקא בשקבע לו זמן קודם הפסח [לבל לאחר הפסח לחסור מסוס לנכרי לא קני ליה קנין נמור על לאחר הפסח] והביא ליהיה מן התוספתא לתניא נכרי שלוה את ישראל על חמץ ולחמר לו אם לא בחתי קודם הפסח הרי הוא מטר לך וכו' ולאו ליהיה הוא להא לתניא בתוספתא בלא לחמר ליה מעכשיו עסקינן ומסוס הכא לוקא בשלחמר ליה אם לא בחתי קודם הפסח אבל בלחמר ליה מעכשיו אפי' בשקבע לו זמן לאחר הפסח מותר: **ואם** לא לחמר ליה מעכשיו לא קני ליה נכרי ולקי ליה בר"ישראל ולסור: **מיהא** שמעינן לחחמץ של ישראל המופקד אצל נכרי מלרבנן ערייך ביעור לאי לא תימא הכי לחמי לסור והא לא עבר עליה בבל ירחה ובל ימצא ובכר כתבתי זה למעלה (לף ז. ל"ה נמ' ולף ב: ל"ה ומיהו כו' ע"ם): [לף לא:] **אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו.** ליכא מאן לפיכם ללבו אלא לוקא אלא לומר שאין ערייך להסמיע לאזניו אבל ערייך שיוציא בשפתיו ללברים שבלב אינן לברים וכי מצריכין בטול ס"מ מלרבנן אבל מלאורייתא כיון שנפלה עליו תפולת אינו עובר עליו ואכי תניא בתוספתא בהיא יצא אחמץ של נכרי שהוא ברשותו עליו ואכי תניא בתוספתא בהיא יצא אחמץ שנפלה עליו תפולת אע"פ שהוא ברשותו של ישראל

יום סא אבל אינו יכול לבערו: [לף לא.] **אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. חוכת מצה בלילה הראשון שהוא מחויב לאכול מצה בלכתיב בערב תאכלו מצות: בוסמין.** לפסחי"לטוח: **שבולת שועל.** לוי"נפ. ירושלמי ר' שמואל בר נחמן שמע לה מן הדין קרא (יפעיהו כ"ח:כ"ה) ושם חטה שורה ושעורה נסמן וכוסמת נבולתו חטה אלו חטים שורה זו שבולת שועל ומה נקרלת שמה שורה שהיא עשויה כשורה שעורה זו שעורין נסמן זה שיפון כוסמת זה כוסמין נבולתו ע"כ נבולו של לחם ומיהין מן הקבלה כלומר בתמיה ר"ל סימון מן מה לכתיב (שם) ויסרו למספט אלהיו יורנו כמו שהוא לבר תורה ובגמ' לילן מפיק מקרא לבמין אחר אינו יוצא מידי מצה: **ויוצאין בדמאי. תבואה שנלקחה מעם הארץ והיא נקרלת לשלי ספק עישרה ספק לא עישרה וחייבו חכמים להפריש** מעשר מן הספק ושם לבל שמנה מצה ולא הפריש שמנה מעשר יצא וטועמא מפרש בגמ' מנו לאי בעי מפקר ליה לנכסיה ויהו עני וחזי ליה הפתא נמי חזי ליה לתנן מלכולין את העניים לשלי את לבסניה לשלי: **ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו תרומת מעשר לכהן ומכלן ואילך מותר לזרים: ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה.** בגמרא פריך בבל הני פסוקות ומפני למה: **אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו.** טועמא לבל הני מסוס לסהוי ליה מצה הבאה בעבירה ונרסינן בירושלמי תני מצה נזולה לסאור לברך עליה לשלי ר' לוסעיא על שם (תהלים י) ובוצע ברך נלן ה' הלל לשלי בתחלה לבל בסוף לשלי לסיים הוא חייב לו ר' יוסי לשלי לין עבירה מצוה לשלי ר' לילא לנה המצות לס עשייתן כמצותן הרי הן מצה ולס לאו לילן מצוה: **חלות תודה ורקיקי נזיר.** שהן של מצה: **עשאן לעצמו.** שהיה מחויב תולה לין יוצא בהן ולפילו לא נשחט עליהן אזבח ומפרש טועמא בגמרא ושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשום מצה יצאת זו שהיה משתמרת לשום מצה שלא לשם זבח: **למכור בשוק יוצא בהן.** לבל בשוק לימלוכי מימלך אי מזבנינא מזבנינא ואי לא לא ליפוק היה הילכך מצה המשתמרת לשום מצה היא ופרכינן בגמרא ותפוק ליה להוייל לה מצה עשירה שהרי היו גלוסות בשמן ומצני רביעית היא המתחלקת לכמה חלות לבשמן מעט בזה מיקרי מצה עשירה: **גמ' כוסמין מין חטים.** ליכא למימר לשעין מצה וחמץ מיתניא ולומר שהללו מצטרפין לבל לא חטים ושעורים להא תניא בכריתות ובמנחות (לף עה:) לקט מכולן בזית ולכלו לא חמץ הוא עגום בית ולא מצה הוא יצא ידי חובתו בפסח ועל בריחן מכולן לכולהו חמשת המינין קלמר ולילא למימר לשעין מצה לכולהו חמשת המינין מצטרפין **המנחות בלחות מצה** ושמע מינה לכולהו חמשת המינין מצטרפין למצה הילכך ולאי לא לשעין מצה קלמר ופירש"י ז"ל לשעין תרומה קלמר לכל שהן ממין לחד תורמין מזה על זה ולא נהירא להא תנן במסכת תרומה לכל שהוא כלאים זה עם זה אין תורמין מזה על זה ובריש מסכת כלאים מוכח לחטין וכוסמין כלאים זה בזה לתנן התם לחטין והזנוין לינם כלאים זה בזה השעורים ושבולת שועל והכוסמין והשיפון לינן כלאים זה בזה אלא ולאי לשעין לחם מיירי הכא לאע"נ לשעין תרומה לין הכוסמין ממין לחטין לשעין לחם כיון שעיסותיהן דומות לבלאמרינן בירושלמי מצטרפות כל שהעיסות נאכלות זו לת זו כי היכי למהניא בלילה לערב לפי לחטין עם השעורין אע"פ שלין עיסותיהן דומות כמו שלכתוב בסמוך בס"ל ולבלאמרינן הכא כוסמין מין חטים לאו למימרא ללא הוי מין שעורים אלא לפי מין לחטין קלמר מלתנן במסכת חלה החטים לין מצטרפין עם הכל חוץ מן **החטים לאמ כוסמין** מצטרפין עם השעורים אלא ולאי ס"ק כוסמין לפי מין לחטין לבל שבולת שועל ושיפון מין שעורים ולא מין חטים ומיהו ס"מ בנאנך בעלמא כלומר שכל לחת ולחת נעשית עיסה בפני עלמה ולחר כך נאכו ונתחברו לבל בבלול כלומר שכל הקמחים נלוסו יחד ועבו מהן עיסה מצטרפין לתנן התם ברים מסכת חלה ס' לברים חייבין בחלה ומצטרפין זה עם זה ורמינן לה בירושלמי להא לתנן חטים לין מצטרפין עם הכל אלא עם הכוסמין ומפני לבן בנאנך כבן בבלול וכלפריסית: **דברים הבאים**

לידי חמוץ אדם יוצא בהן ידי חובת מצה. לפ"ז עפ"מ שכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות חמץ ומצה (הי"ב) שכתב וז"ל אין עושין מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאינן באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון: אמר רבה בר בר חנה אמר ר"ש בן לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש דהוי להו מי פירות ומי פירות אין מחמיצין (דף לו.) תניא אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש ואם לש רבן גמליאל אומר תשרף מיד וחכ"א תאפה מיד אמר רבי עקיבא שבתי היתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע ולשתי את העיסה ביין ושמן ודבש ולא אמרו לי דבר ואע"פ שאין לשין בו מקטפין בו אתאן לת"ק וחכמים אומרים את שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין: הא מתני' אוקימנא בגמ' ביו"ט שני וכו'. בגמרא ביום שני אבל ביום ראשון לא ואפילו לר' עקיבא משום דהוי לה מצה עשירה ומסתברא לן כר' עקיבא והלכתא כוותיה ביום ראשון דבעינן לחם עוני ואסיר אבל ביום שני דלא בעינן לחם עוני שרי דהא ר' יהושע בן לוי כוותיה סבירא ליה דאמר להו לבניה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא מכאן ואילך לושו ולישנא בתרא ביומא קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך לושו לי ובודאי דהא מתניתא בשמן ע"י מים היא שנויה דהא קיטוף שמן על ידי מים הוא שלשין במים תחלה ומקטפין בשמן ות"ק דאסר בלישה שרי בקיטוף ור"ג ורבנן אסרי בין בלישה בין בקיטוף ואי לאו דעבד ר"י בן לוי דהוא אמורא עובדא כר"ע הוה אמרינן הלכתא כרבנן דאסרי בין בלישה בין בקטוף כדקיי"ל בכל דוכתא דלא איפסיקא בה הלכתא בהדיא ויחיד ורבים הלכה כרבים אלא השתא כיון דאשכחן דר' יהושע בן לוי דהוא בתרא עבד עובדא כר' עקיבא ש"מ דהלכה כר' עקיבא ולא מצית למימר דלית הילכתא כר' יהושע בן לוי חדא דלא אשכחן אמורא דפליג עליה ועוד דהא גמרא אייתי ראיה מיניה ואי לאו הלכתא כוותיה היכי אייתי ראיה מיניה אלא ודאי הלכה הוא ואשכחן מקצת רבוותא דאסרי בין בלישה בין בקיטוף בין ביום ראשון בין ביום שני כרבנן ואיתא רבוותא אחרינא דשרו ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:

עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חמוצה כרת. פירש רש"י ז"ל כשלש נתן לתוכה מים וכרת הוא לפי שהיין עליה משום למי פירות אינם מחמיצין אבל נוקשה מיבש הוי כלתניא לקמן אין נותן את העיסה ביין ושמן ואפ"ה אם לש תשרף מיד לקמן **מי פירות מחמיצין** ואפ' רבנן דלעיל ואמרי תלמוד ה"מ היכא שיכולין לשרות מלחמין כשאר עיסה אבל בעלמא מודו למחמיצין. ול"ת לקמן משמע לפי' מחמיצין כלתניתא סרי במיפחח ומלחח משום דהוו להו מי פירות ואמרי נמי בחגיגה לחכיסונא (דף ח.) לאפי' זקפה סרי למי פירות נינהו ומי פירות אינן מחמיצין ומהאי טעמא סרי לחרוכי תרתי שבלי בהאי סלקי ולא חייבי לימלח נפיק מכך ניסף וכלא חיכך לימלח מי פירות אין מחמיצין כלל ואפילו לכתחלה נמי סרינן לפיכך פי' ר"ת ז"ל לפי שאין מחמיצין כלל בפני עצמן והיינו הטעם לסרינן לקמן אבל ע"י מים אין חייבין על חמוצה כרת אבל נוקשה מיבש הוי ומתמהר חמוצה והיינו לתניא לקמן **ואם לש תשרף מיד** וכן פירשה הרב אלפסי ז"ל בהלכות ע"י מים וה"נ מוכח **במנחות בפרק כל המנחות** (דף נז.) **לכלה מיס** לפי' נוקשה לא הוי לשמרינן התם **אחר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחמץ** לכרי ר' יוסי הגלילי ופרכי' מנחת נסכים מי פירות הן ומי פירות אין מחמיצין לחמ' ריש לקיש לחמ' היה ר' יוסי מנחת נסכים מנבלה בחמס והיכא כשרה ואם אינך (לר' מחיר) מיירי בלח מים ולאפי' הכי כרת הוא לליכא לאבל מלקות היכא לחמץ נוקשה הוי לחמי לתעוריך למימר התם למנחת נסכים מנבלה בחמס לאפילו בלח גבול מים נמי נוקשה הוי ופסול למנחות כלמוכח התם אלא ולאי בלח מים לאפי' נוקשה נמי לא הוי: **נסתפק** רש"י ז"ל בעיסה שלשו אותה בביצים אי הויא כלישה לינה כאילו נלושה במי פירות לפי שהעיסה שנילושה בביצים היא יותר עבה משנילושה במים אבל רבינו תם ז"ל היה יולא שיתר בלבד והיה מנהגו ערב הפסח לאכול לחר ל' שעות עיסה שלשו אותה בביצים לאלמ"נ לאמרי בירושלמי האוכל מצה בערב הפסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו ה"מ מצה הראויה לצאת בה ידי חובתו אבל זו מצה עשירה היא: **תניא אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש. מפני שקרובה להחמין ואין לדם יכול לומרה לפיכך לחם גם תשרף מיד וכמועל קאמר ולא כיו"ט להבערה שלא לצורך היא וחכמים אומרים תאפה מיד לקסברי לפסבר לשמרה: שבתי היתה. שביתתי היתה רגע פסח לחל: מקטפין בו. טוחין פניה לחתר עריכתה: אתאן לת"ק.** שאין הכל מולים למקטפין בו להא דבנן בתרתי פליגי ואמרי: **ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין.** שהפושרין ממהרין להחמין ואע"נ לנבי מנחות כתיב מצות ותנן כל המנחות נילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו (מבואר כאן בגמרא) לא נמרינן מיניהו למנחות ליתנן בעזרה במקום זריזים: **הא מתני' אוקימנא בגמ' ביו"ט שני וכו'.** קטוף שמן ע"י מים הוא שלשין במים תחלה: **ומקטפין בשמן.** לכיון לקתני סתמא מקטפין משמע לגלוסין כי חורחא לסיומי במים ולסכחן מקצת רבוותא וכו' ואין כתבי מלי לסבירא לן. וסבירא עליה הר"ז הלוי ז"ל ואמר למלר' יהושע בן לוי לא חירחא ליפסקא כר' עקיבא להא בליסנא בתרא מסקיק בגמרא לעולם בחלבא ואפשר דלית הוא לחלב מותר בין ע"י מים בין שלא ע"י מים לחלב בשמן יין ולבש לשון טבע כל המקרין שום לחלב לאו מחמיץ ולפיכך לא הוזכר בו שום ליסור לחלב יין שמן ולבש מחמיצין והא דלאי לא נהירא שבשאמרו לעיל מצה עשירה פרט לעיסה שנילושה ביין שמן ולבש וכולהי להוא הדין לחלב להא אמר להו ר' יהושע לבריה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא ובירושלמי מני תני סתמא לין לנין את העיסה במקרין לחלב מקטפין ג"כ עקיבא מעשה שהייתי עם ר' אליעזר ור' יהושע ולמתי להם עיסה במקרין ותניא בתוספתא לין לנין את העיסה בשאר מקרין **ואם גם יאפה מיד** וכו' הא למדנו שכל המקרין בכלל חוץ מן הדגן שכל חלב הוא ז"ל הסיב עליו עול דלילמא כי קאמר ריב"ל מכאן ואילך לומר לו שיהיו בלי מים לכי היכי נוונע לאפילו נוקשה לא הוי כלכתבינן לעיל והרמב"ן ז"ל לחם זה בספר המלחמות מלמייתו בגמרא הא לריב"ל לסיועי לר' עקיבא ולין לבריו ברורין חלני כמו שכתבתי בחלופי ולי אפשר לכתוב בכאן יותר שזה תלוי בקלקול סוניית הנמ' ורלוי למום לכבי הר"ז הלוי ז"ל:

[קף לו:] **ת"ר לחם עוני פרט לחלוט ואשישה.** חלוט שמרתיחין אותו ואשישה גלוסקא גלוסקא וכדרך שאופיות הוא: **פת הדראה.** פי' הרי"ף ז"ל פת סובין ונקרחה פת הדרחה שניטלה כל הדרחתו [וכן פי' רש"י] ולא נהירא דהא לחמי' לקמן (קף לז.) דיוצאין בפת נקיה והדרחה וכולהי שאין יוצאין ידי חובתן בפסח שחייב בחלה [ופת שאין חייב בחלה] כדתנן במסכת חלה (פ"נ מ"ו) חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה הן וסובין ומורסנן ותנן נמי סובין ומורסנן מתוכה וחזר לתוכה פטורין מן החלה לפיכך פי' הרמב"ן ז"ל שהדרחה שלמרו במסכת פרה (פ"ג מ"ה) והיא התולעת הנעשית בתבואה והתבואה הנחלטת ממנה נקרחת הדרחה [קף נקרחת פת הדרחה על שהדרחה והיא הסובין והפסולת נשאר בתוכה]: **תניא בש"א אין אופין פת מרובה ביו"ט וב"ה מתירין.** הלחי פת מרובה לפ יותר מכדי ערכו קאמר לחי הכי ס"ט לב"ה דשרו וכי תימא טעמייהו לב"ה כר"ס בן אלעזר דשרי התם בפרק שני לביצה (קף יז.) לפי יותר מכדי ערכו מפני שהפת נאפית יפה בזמן שהתנור מלא ג"כ ל' לפרושי לדוקא בתנור מלא אלא ולאי לף במה שנדיך לו נחלקו ב"ש וב"ה בפת מרובה לב"ש אוסרין לאפות פת מרובה בפת אחת מפני שהדחתו מרובה ולפיכך הביאו סניגיא זו בפ' י"ט שחל על אותה שהיה שמינו שם (קף כב:) אין אופין פתין נרינין אלא רקיקין לפי שהוא כיונא בה שכשם שאסרו כאן ב"ש לפי' במה שנדיך לו משום טרחא יתירא כך גזר לחדש לו כמו שאסרו שם בירושלמי מתוך שאתה מינעו לף הוא ואינו אופה אלא כדי ערכו לף כאן מתוך שאין אתה מקיר לו הרבה בבת אחת לף הוא אינו אופה אלא כדי ערכו וב"ה מתירין אלא בשאר ימים טובים אבל בימות הפסח אסיר למילש ולמיפא יותר מחמשת רבעים קמח ועוד היינו שיעור חלה והיינו דאמר (דף מח.) רבא קבא מלוגנאה לפיסחא: תנו רבנן יוצאין בפת נקיה והדראה ובסריקין המצוירין בפסח ואע"פ שאמרו אין עושין סריקין המצוירין בפסח אמר רבי יהודה דבר זה שאל ביתוס בן זונן לחכמים מפני מה אין עושין סריקים המצוירין בפסח אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצתן אמר להם אפשר יעשנו כדפוס ויקבענו כיון אמרו לו יאמרו כל הסריקים אסורין וסריקי ביתוס מותרין ולא של נחתומין אמרו אלא של כל אדם אבל של נחתומין כיון דבקיאי לא שהו בהו: תנו רבנן הדובשנין והאיסקריטין וחלת המשרת והמדומע כולן פטורין מן החלה אמר ר' שמעון בן לקיש הללו מעשה אילפס הן ור' יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחטה וכ"ע בין לר' יוחנן בין לר' שמעון בן לקיש הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דלחמא הוא כי פליגי בשהדביק ולבסוף הרתיח ר' שמעון בן לקיש סבר כמעשה חטה הן ופטירי ור' יוחנן סבר כמעשה אילפס הן ולא שנא הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם לחכל נחתומין כיון לבקיאי בהו סרי מיניה לגמ שנזרו על הכל ונזרו על נחתומין לחו שאר כל לחם: **תנן התם הדובשנין מטוגנין בדבש והאסקריטין. כעפיחת בלבש מתרגמינן כחסקריטון ולגין עיסתה רכה מאד: המשרת. תרגום של מחבת: פטורים מן החלה** לכתיב כה בהלכלכם מלחם הארץ והני לאו לחם נינהו: **והמדומע. חולין שנפלו בתוך תרומה או תרומה בתוכן ופטור משום לכתיב חלה תרימו תרומה ולא שכבר היא תרומה:** **מאי** חלת המשרת לחמר ריב"ל זה חלוט של בעלי בתים שהיו חולטים לחמן כרותחים ולא מיקרי לחם ול"ת להכא משמע לחלוט לאו לחם הוא כלל ולילו לעיל לחמרינן לחם עוני פרט לחלוט ושפיר כלומר לחם הוא אלא נתנמע משום מצה עשירה ומה נמי קשיא לילו בפ' החולן (קף ת.) לחמרי והאי חלוט לחמרת מצה היא למאי הלכתא ואמר לחמא דכיון דלא מיתסר אלא משום חמץ יוצא בו ידי חובתו בפסח ומיהו כיון דלא מיתסר אלא משום חמץ ולא משום מצה עשירה ליכא למיגזר משום מצה עשירה אטו מצה עשירה ומיהו לכתחלה לכתחילה ודאי לא יעשה אלא

לוכמנין ולסקריטין וסופנין מעשה לילפס הן ומס"ה פטירי לס"ל לין לחם חלץ לחפוי בתנור: **ר'** יוחנן לחמ מעשה לילפס חייבין והלנו מ"ס **פטורין שלפלן כחמה ולח כחור: ופירש** ר"ת לסני לפטירי מן החלה לרשב"ל כלחית ליה ולר"י כלחית ליה לוקח כשבלולתן רכה לחכל חס נגנל לח העיסה ולע"פ שעשלה לחר מכלן לחל מהמינן הללו מן העיסה חייבין בחלה שכבר נתחייב בעיסה זו משעת נגנול כלתנן בסס כלה (ריש פג) לחין לוכלין ערלי משנגנל בחטין ושעורים בשעורים מן העיסה ורלים עוד לכבר מלתנן סתם (פ"ק מה) עיסה שתחלתה סופנין וסופה סופנין פטורה מן החלה תחלתה עיסה וסופה סופנין או תחלתה סופנין וסופה עיסה חייבת בחלה חלמל לכל שתחלתה עיסה כלומר שבלולתה קשה לף על פי שעשלה סופנין לחחר מכן חייבת בחלה: **אבל** הרמב"ן ז"ל חולק עליו בהלכות בכורים ולמר לכי תנן סתם תחלתה עיסה וסופה סופנין חייבת בחלה היינו שעשלה משלה על לעת לחס לבבי הלי נוגע היל למחייבל בנגנול לע"פ שנמלך לעשותה סופנין לן פקע חיובל מינה לבל כל שעשלה משלה על לעת סופנין לע"פ שבלולתה קשה ולינה נגנול לן מיחייב והיינו ריפה לתנן עיסה שתחלתה סופנין וסופה סופנין והיינו לקרי לה עיסה ולבלולתה רכה לן משרי עיסה והיינו נמי לתנן (סס פ"ק מ"ח) עיסת הכלבים בזמן שהרועים וכו' לחלמל כל שעשלה משלה על לעת שלח יהכלו הרועים ממנה לע"פ שלח עשה בה סוס שנוי לין נגנולה משחייבתה לפי שנגנול זה ע"מ לפטור הוה ומכי ליתה בירושלמי לנרסינן עלה להכיל חזו היל עיסת הכלבים ריש לקיש לחמ כל שעירב בה מורסן מתני' לחמרה כן בזמן שהרועים יוכלין ממנה [פעמים שהין הרועים יוכלין ממנה] ר' יוחנן חמ כל שעשלה כעבין ותני כן כל שעשלה כעבין חייבת כלמולין פטורה ר' חבא בסס ר' שמואל ר' מני בסס ר"ח לפי' נגוסקנין והל תניון [סס] לין הרועים יוכלין ממנה תפתר בשעשלה משעה לשסונה שלח יהכלו הרועים ממנה חלמל להכני חמורלי בתרלי עיסת הכלבים לפי עשלה כמלתו שלשלמה כיון לחלעתל לכלבים עבד פטורה מן החלה ולפי' ר' יוחנן ורים לקיש לפליני סתם ר"מ בעיסת כלבים למילפל בלחם בעלמל ומס"ה בעי היכרל למורסן או למולין לבל הסופנין וכובנין ולסקריטין סס מינכרי הילכך הולכין בהן לחר לעתו של לחם שבל שתחלתה וסופה על לעת סופנין פטורה מן החלה והיינו ריפה לתנן סתם עיסה שתחלתה וסופה סופנין פטורה מן החלה לחבל נגנול על לעת עיסה ונמלך לסופנין חייבת שבבר נתחייבה משעת נגנול וכן נמי נגנול על לעת סופנין ונמלך שלח לעשותה סופנין חלח עיסה חייבת והיינו סיפא לתנן סתם תחלתה עיסה וסופה סופנין או תחלתה סופנין וסופה עיסה חייבת בחלה וכ"ת ומ"ש תחלתה סופנין וסופה עיסה מהו לתנן (חלה פ"נ מ"נ) הקליפתה על שלח נגנלה ונגנלה הנוזבר יוצא בהן ידי חובתו בפסח. והילכתא כרבי יוחנן והכי קא פסק רב אחא משבחא במעשה אילפס כרבי יוחנן ובעל הלכות אמר משמיה דכהן צדק שפסק כר"ש בן לקיש כשהרתיח ולבסוף הדביק ואיכא דפסק כר' יהודה דאמר אין לחם אלא האפוי בתנור בלבד אבל מעשה אילפס לא שנא הרתיח ולבסוף הדביק שנא הדביק ולבסוף הרתיח אין קרוי לחם ואין חייב בחלה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ואין מברכין עליו המוציא ואשכחן עלה פירכא מההיא דאמרינן בפרק החולץ (דף מ.) והאי חלוט דקא אמרינן מצה היא למאי הלכתא אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח אלמא אע"ג שחלטה מעיקרא כיון דאפייה בתנור או באילפס לחם היא ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח: תניא יוצאין במצה נא ובמצה העשויה באילפס מאי מצה נא אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסין אותה ואין חוטין נמשכין הימנה והיכא דאפה מצה על ארעא וקא מינטר לה שפיר נפק בה ידי חובתו בפסח כדאמרינן (ברכות לח.) מר זוטרא קבע סעודתיה עילויה ומברך עליו המוציא וג' ברכות אמר מר זוטרא בר רב אשי (הואיל) ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח מ"ט (דברים טז) לחם עוני כתיב ביה:

ולחמ"כ פלחתה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה י"ל לגל למי להתם מחוסר מעשה והכה גלו מחוסר מילי חלה שימלך עליה הלכך מעשה שבשוף מועיל מילי מחשבה: **דכולי עלמא בין לר' יוחנן בין לריש לקיש הרתיח ולבסוף הדביק.** שהרתיח **הלילפס ולחמ"כ הלכין כה הלחם להוה ליה כעין מעשה תנור** ומס"ה חייב בחלה לנהמת היל: **והלכתא כרבי יוחנן ובעל הלכות משמיה דכהן צדק וכו'.** משום הכי פסק כרים לקיש לע"נ לר' יוחנן ורים לקיש הלכה כר' יוחנן בר מהני תלת למינין בפרק החולץ (יבמות לו.) משום לסנניין בנמרל כרים לקיש דייהנע לממתבינן עליה לר' יוחנן ולוקי נפשיה כתנלי ולילחיל ליה בנמרל ושבירל ליה ז"ל למס"ה נקטינן כרים לקיש ולל לנקטריכין למימני סתם בפרק החולץ כיון לחתנב ר' יוחנן ולימל להל בהנהו למני סתם נמי תניל כוותיה לרים לקיש ולפ"ה מני להו לגלמל לבבולהו לחרניתי נקטינן כרי יוחנן ולילכ מלן לפסק כר' יהולה לגמר חין לחם לגל החפוי בתנור בלבל טעמיה למלן לפסק הכי משום לבנמרל מפרש רבה לרבי יהולה ס"ק חין לחם לגל החפוי בתנור מעיקרל ולסמך ליה לקרל (ויקרל כ"ג:כ"ו) ולפו עבר נפיש לחמכס בתנור לחל לחם לגל החפוי בתנור [לחל] קרוי לחס שלין חפוי בתנור [לחל] חין קרוי לחס ולהלי ליתנל לפלוגי בילושלמי מעיקרל לפי' **חזר ולפלו בתנור** לגו לחם הוה לפי שהיו נפשו בתנור לחל לגל בשני תנורים ומס"ה פריך ליה הרב לגלפסי ז"ל מלנרסי' בפי החולץ והלי חלוט וכו' לגלמל לן חייסינן לדרסה לתנור לחל להל הלי חלוט מלטיה מעיקרל והלר לפייה ונמלל שנפלה שתי פעמים ולפילו הכי לגס יוגל י"ח: **הילכך נקטינן כרבי יוחנן דאמר מעשה אילפס חייבין.** ומיהו לוקל שלפלו בילילפס שלל ע"י מסקין לבל על ידי מסקין לפילו רבי יוחנן מולה לגלו לחם מיקרי ולל מיחייב בחלה והכין מוכח בירושלמי בפ"ק לחלה לנרסי' סתם ר' יוסי לומר בסס ר' יוחנן בל שהלור מהלך תחתיו חייב בחלה ולומר עליו המוציל לחם מן הלרן ולגס יוגל בו ילי חובתו בפסח ר"ס בן לקיש לומר בל שהלור מהלך תחתיו פטור מן החלה ולין לומרים עליו המוציל ולין לגס יוגל בו ילי חובתו בפסח לומר רבי יוחנן ובלבל ע"י מסקה לגמל על ידי מסקה מולה ר' יוחנן לפטור ומ"מ לרבי ר"ת ז"ל שבתבנו למעלה לוקל בשבלולתן רכה לבל בל שתתנגנל **חייב בחלה לפי' לפלו בסוף** ע"י מסקה וכתב הוא ז"ל להמוציל נמי מברכין עליה מלגמרי' במנחות (לף עה:) ובברכות (לף לז:) היה עומל ומקריב מנחות בירושלים לומר שהחיינו נטלן לוכלין לומר המוציל לחם מן הלרן ולל לגל מנחת מרחשת ולף על גב שמטוננת בשמן ועול נתבלר במסכת ברכות: **תניא יוצאים במצה נא ובמצה העשויה באילפס.** כלומר בלל מסקה: **מאי מצה נא. כלומר וכמה תלפה ויוגל כה: כל שפורסה ואין חוטין נמשכין ממנה.** שפורסה שמשברה:

מתני' ואלו ירקות וכו'. בחזרת ובעולשין כולהו מפרש בגמ': **בבושין.** בחומץ: **שלוקין.** **מבושלין הרבה על** שנמוחו: **מבושלין.** **כלרך כיסול:** [דף לט.] **ומצטרפין לכזית.** **לענין ידי חובתו** ונ"ל דה"ק דהוה מני למיתני לענין כזית מנא למצטרפין לחלק לנגדי מנא פסיקא ליה לכל הכא לינצטריך סל"ק כיון לחמרירותא קפיצין טעמא לחל מבטל בחבריה קמ"ל לכיון דיש לכולן טעם מרירות מצטרפים: **ובדמאי.** לכל לא **בטבל גמור לחע"ג למעשר ירק מלרבנן הו"ל מנה הבאה בעבירה: גמ' חזרת חסא.** יש ספירסו לחקרעינא דהי פירושא ולחי לא נהירא לכגמ' מסקינן לכל ג' מן פירקות שלמס יוצא י"ח בפסח מלין מרור הוא מר ויש לו טרף כלומר כמין חלב כשחוכלין אותו ופניו מכסיפים כלומר שאינו ירוק ככרתי ולחקרעינא אין לו טרף ואינו אין מרור כלל לכל מסתמסים בו לחולים חולי המזוז למתיקותו: **דהוה קא מהדר אמרירתא.** עשב מר מלל: **והא אנן.** ברישא לכולהו חזרת תנן ותנן לכי שמואל **נמי חזרת תנן בריסיה למלא היא קלמה לכולהו: מצוה בחזרת.** כלמפרש טעמא בלרבי יונתן: **מאי חסא. מ"ט קרו לה חסא מסוס לזכר הוא לחם רחמנא עלן למלא נהכי** קלמה: **למה נמשלו למרור. לכתיב** (שמות א:י"ד) **וימררו את חייהם: מה מרור זה תחלתו רך וסופו קשה. שקלח שלו מתקשה כען: אף** מלריס תחילתן קרבו לת לבותינו ולבסוף נשתעבדו בהן: **הדרי בי.** לח לוסיף עוד: **ודאמרינן** למה נמשלו המלריס למרור היינו חזרת לעלה קיימינן ולהו היינו מרור למתני' להא תנן במתני' בחזרת ובמרור למלא תרי מיני נינהו חלא מסוס לרנילי לינעי בחזרת קרי ליה רבי יונתן מרור סתמא: **לא שנו אלא קלח. ל"ק ליבש יש לו טעם מרור לחע קלח למתוך שהוא עב לינו מתייבש שיפסיל טעמו לבל עלין יבשין הרי הן כעפר בעלמא:** [דף לט:] **מתני'**

והיכא דאיכא זקן או חולה דלא יכיל למיכל מיניה ביבשתא שרו ליה במיא עד דמירככא ואכיל לה עד דלא מיתמחא דתנן * שם לח: וכאן מא. יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר ר' יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח משום דבעינן טעם מצה וליכא: **מתני'** (דף לט.) ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת ובעולשין ובתמכא ובחרחבינא ובמרור יוצאין בהן ידי חובתו בפסח בין לחין בין יבשין אבל לא שלוקין ולא כבושין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית ויוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו: **גמ'** חזרת חסא עולשין הנדבי תמכא אמר רבה בר בר חנה תמכתא שמה וקורין לה בלשון ערבי אל שלים חרחבינא אמר ר"ש בן לקיש אצוותא דדיקלא ויש שפירשו אל קוצעינא ויש שפירשו אל הנדקוקי רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא דהוה קא מהדר אמרירתא אמר ליה מאי דעתיך משום דמרירין טפי והא אנן חזרת תנן ותנא דבי שמואל חזרת וא"ר אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי חזרת חסא דחס רחמנא עלן ואמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן למה נמשלו מצרים למרור לומר לך מה מרור זה תחלתו רך וסופו קשה אף מצרים תחלתן רך ולבסוף קשה א"ל הדרי בי: (דף לט:) יוצאין בהן בין לחין בין יבשין: אמר רב חסדא לא שאנו אלא קלח אבל עלין לחין אין יבישין לא: **מתני'** אין שורין את המורסן לתרנגולין אבל חולטין האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ אבל שפה היא על בשרה יבש לא ילעוס אדם חטים ויתן על מכתו בפסח מפני שהן מחמיצות: **גמ'** ת"ר אלו דברים שאין באין לידי חמוץ האפוי והמבושל וחלוט שחלטו ברותחין מבושל אדמבשיל ליה אחמוע מיחמע אמר רב פפא אפוי שבשלו קאמרינן: תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר קמח שנפל דלף עליו אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חמוץ אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף כנגד טיף טיף: אמרי דבי רבי שילא ותיקא שרי והתניא ותיקא אסור לא קשיא הא במיא ומילחא הא במישחא ומילחא דכיון דלית בה מיא משחא מי פירות

אין שורין את המורסן לתרנגולין אבל חולטין. כרותחין שלין מניחין לותו להחמין: האשה לא תשרה את המורסן. לפוף בכשרה מפני שמחמין בשרייתו: אבל שפה היא על בשרה יבש. ולע"פ שמיס טופחין בכשרה: **לא ילעוס. לח יכוס: גמ' האפוי. לחס הנלפה כל מה שמורסו במיס לינו מחמין: אדמבשל ליה מחמע. בעוד שמיס** (רותחין) **[פושרין] קולס שירתיח הוא מחמין ובבשלי ליה לתוך רותחין ליכא לאוקמ' להא בהלילא תנא לה וחלוטו שחלטו ברותחין: אפוי** שבשלו **לפוי לפי' מבשלו לחר לפיה לינו מחמין: דעביד טיף טיף כנגד טיף טיף.** שנופלת **טפה לחר טפה שמוך תיכף ולין שהות בינתים** פירש הרש"ס ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל ללאו למימרא דמה שמרורי ע"י מיס לינו מחמין משום טיף טיף לאו לומר לפי טיף לפילו מה שלין לנו רוחין שיהא שרוי במיס בכל לשהו לפי שבך לרבו של קמח שהוא שוהב מן הלחות ולינו בשרוי במיס לבל בשהוא טרוד ועושה טיף טיף לינו מניחו למה שלינו לח לשהוב בלל ולינו מחמוץ: **ותיקא שרי.** מלבל של קמח שמבשלים לותו ולוקימנא לה במילחא ומשחא ולא לשרי לה משום מלחא שהוא מיס ומעורב עם השמן לפי שהוא מועט ונשתנה עורתה ולין בה כח עם השמן לבל מיס נמורים חייסינן בכל שהן ולפשר נמי לפי לינה מלח מרובה חייסינן בה: **ומדאמרי'** להא לתניא לשהו למיל ומילחא יש לומר שמותר לתת מלח לתוך לחס של פסח ללוקק ותיקה הוא לשהו משום הא ללמבשל ליה מחמע לבל לחס לא: **לא** למחי לינים לרבן היה בקרבן יפנה לבשל בה קמח במיס כדי לשהוב הזהמת והיה לרבן לעשות בן בקמח קלינות ולאמר לא לעבוד הכי בפסחא לשמע לין החטין קלין בל ערבן ויבואו ליידי חמוץ שלילו היו החטין קלין בל ערבן שוב לין לחום לבלוס:

הוא ומי פירות אין מחמיצין פירוש ותיקא קמח מבושל במים ומלח: אמר מר זוטרא לא לימחי איניש קידרא קימחא דאבישונא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ פירוש קימחא דאבישונא שתיתא דשבולי רטיבתא (דף מ.) אמר אביי לא ליחריך איניש תרתי שבולי בהדי הדדי דילמא נפקי מיא מהא ועיילי בהא ואתיא לידי חמוץ א"ל רבא אי הכי אפילו חדא נמי אלא אמר רבא מי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין וקיימא לן כרבא

[דף י.] **ת"ר אין לותתין השעורים בפסח.** לרכן היה לרחץ היטב מפני הטפר והחבק שעליהן: **נתבקעו. מחמת הנפוח שמחמת החמיס לסורות לולחי ממהרות להחמין: כל שאילו מניחן ע"פ הביב מתבקעות מאליהן.** יש מפרשין ביב מלשון בוכיא שקורין לינא וכך היה נירסת ר"ח ז"ל ע"פ הביב של קלחין ויש מפרשין ביב מקום שמופכין בו שופכין ויש שגורסין על פי חבית **ואינן יכולות לעמוד מפני ריח היין: כיון דאיסור תערובות חמץ מדרבנן הוא.** לקמן על נב לעיקר לאיסורא מלאורייתא' הוא כיון דאיסורא מלאורייתא לא חסור במשהו תלוין לקולא ורחיב לבבך מלחמרי' בפ' הלוי עוברין (לקמן מז.) נבי שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שני סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו הלו לתוך הלו מותרים שהני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו ואי אתרת כזית בכלי לכילת פרס לאורייתא אחני אתרינן שהני אומר למאי אחרי' כזית בכלי לכילת פרס הלו לאורייתא ניחא לאב"ג לעיקר לאיסורא מלאורייתא כיון דלאורייתא מיהא בטיל תלוין לקולא ואחרינן שהני אומר: **ואי לאו דקים ליה דהכי הלכתא לא הוה עביד בה עובדא.** ומיהו לא ליתמר אחי שיעורא לנתבקעו הלא בשעורים שכל בחטים כיון דאית בהו ערי' כלומר סלק שבחטים כמאן לנתבקעו למי ואכי מוכח בפרק בתרא למסכת ע"ז כך כתב הרא"ם ז"ל ולא נהירא לי דהתם **במסכת ע"ז** (לקמן סה:) אכי קאמר לאב"ג לעובדים שנפלו עליהן יין נסך כל שאין מבוקעות יהיחס והס מותרות בחיטי לא אחרי' אכי לכיון דאית בהו ערי' כמבוקעות למיין כלומר שניין נכנס לתוכן אבל לענין חמץ אינו ענין לאדרבה סוגיא לנמרא ריסטא לחיטי קילי טפי: **וחטה** לו שעורה שנמצאת בזפק עוף לאחר שנשחטו אותו ליכא למיחש להכוא עוף בכאי לאב"ג לענין איסורא בלוע חמוד אוכלא כלאיתא בפ"ק לכבורות (לקמן ז:) לאחרינן לא טיהר שבלע לא טמא אסור אחני' אכי כל מילי לגלי שני בקליפה שאין לך אסור במשהו אלא בבצילו אבל בגלי שני בקליפה והכא ליכא עור זפק לחשיב קליפה: **מאן דציית לאבא אכיל נהמא בחובשיהו.** לחם בעפושו **כלומר לא תהא סלתו נקייה: ומיבעי ליה לאינש לנטורי קמחא דפסחא מעידן קצירה.** ולחי לאמנים מן המוכחר אכי עליה שפיר ומיהו לפסר שלא עשה כן אלא שלקח חטים מן הסוק ומחרים לסס מנה יצא י"ח ובמרתא אחרינן **לשימור לניסה לא היו שימור** כלומר מקמי ליסה הוא לבעי שימור אבל כל **שמחר אחר החטיס קודם ליסה** יצא ומ"מ משמע שאם לא שמר אלא מליסה ואילך שאינו יוצא ידי חובתו מנה בכך אלא לנאמן אחר ז"ל אחר שהלוקח קמח מן הסוק בשעת הלחם מותר אלא מחזקינן חיסורא ויצא ידי חובתו כה אבל לכתחלה בעי שימור ומשמע לס"ל ז"ל אכי לכי אחרינן בגמרא **לשימור לניסה לא היו שימור** היינו לכתחלה: **ומיהו** ס"מ במנה אמנה אבל שאר הלחם שאלס חוכל בפסח לא בעי שימור לשם מנה כלל אלא שיהא יולא בולחי אלא בא ליתי אחון לתניא בנמ' הקמחים והבצקות של נכריס אלס ממלא כריסו מהן ופרש"י ז"ל כגון שהוא מכיר בה אלא בא ליתי אחון שאין בה שיאור ושיהוק ומיהו לא נהירא שהרי יש לו לחוש שמא עירב בה שאור כדרך שהנחתומין עושין לפיכך נראין לאכי ר"ח ז"ל שפיי שלשה הנכרי בפני ישראל במים אלו ורואה אלא עירב בה שאור ואין בידה לבצק של ישראל אלא אלא נעשה בה שיאור לשם מנה: **ההיא ארבא דטבעה בחישתא.** שם הנהר: **בגד** שאבל בו כלאים **שנארג בו חוט של כלאים ואינו ניכר:** [דף מ:] **הרי זה לא ימכרנו לנכרי. להוליל ואין כלאים שבו ניכר אחי לזכוני אחי נכרי ליסרלל ולאו לאעתויי** ואס תאמר וכיון שאבל אחאי לא בטיל כלאחרינן התם בתמורה (דף לב.) בשער בכור ושער נזיר י"ל לשאני כלאים לכיון שעיקר אסורו בתעשוכות לא בטלי ואע"נ לשאר בחלב שאסורו בתעשוכות בטיל שאני התם אלא תבשל אחרי תורה ואין בשר אלא תנן בנותן טעם: **ולא יעשנו מרדעת לחמור.** שמע יספור מתנה טלאי בבגדו או שלא יזהר לנקט בחבל מסוס לאפי' בקשה עסקינן ובקשה לוקה בחבל אבל או מינכר שרי להא תנן מרדעת החמור ותכריכי המת אין בהס משום כלאים והיינו טעמא לשרי למלאורייתא כלאים לא מתסרי אלא בהעלאה אבל בהנעה שרי וכלאחרי' בפ"ק לביצה (דף יב:) לא יעלה עליך אבל אתה מניעו תחתיך אבל אחרו אכמים אסור לעשות כן שמא תבריך נימא על בשרו וכי נזור רבנן ברכין אבל בקשין שרי כל שאין בשרו נוגע בהן כלאחנן [במסכת כלאים (פ"ט מ"ב) אכריס והכסתות אין בהס משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן] ואיתמר עלה בירושלמי הלא לתיימא בקשין לפי שאין לרכן שתבריך נימא אחת על בשרו ומרדעת נמי כל שהיא קשה לאו אורחיה בהכי הילכך כי אחרי' הכא אפי' בקשה לוקה בבגד שאבל בו כלאים

ת"ר אין לותתין את השעורין בפסח, ואם לתת נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות רבי יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן אמר שמואל אין הלכה כר' יוסי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן על פי הביב והם מתבקעות מאליהן ושמואל אמר נתבקעו ממש עבד שמואל עובדא נתבקעו ממש ואנן כיון דלא איפסיקא בהאי מילתא הילכתא בהדיא לא כמר עוקבא ולא כשמואל עבדינן לחומרא כמר עוקבא דהויא לה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא והני מילי לענין מיכלינהו להנהו שערי בעינייהו אבל אי משתכחי בהדי בישולא ולא נתבקעו כיון דאיסור תערובת חמץ במשהו דרבנן היא לא אסרינן ליה לההוא בישולא דמשתכחי ביה תרי ותלת שערי אלא אם כן נתבקעו כשמואל משום דהויא ליה ספיקא דרבנן וספיקא דרבנן לקולא ויש אומרים דהלכה כשמואל דמר עוקבא תלמיד דשמואל (מ"ק טז:) הוה וקיימא לן דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ועוד דהא עבד ליה שמואל עובדא ואי לאו דקים ליה דהכי הלכתא לא עביד בה עובדא: אמר רב בעל נפש לא ילתות כלומר מי שמדקדק עצמו במצות לא ילתות אפי' חיטי דשרירן אמר רב נחמן מאן דציית ליה לאבא אכיל נהמא בחובשיהו דבי רב הונא לתתי בי רבה בר אבוה לתתי והאידנא שדרו ממתיבתא דאין אנו בקיאין ללתות הילכך לא שרי לן למילתת וחליטה נמי ליכא בזמן הזה מאן דידע למיחלט הילכך אסור: ומיבעי ליה לאיניש לנטורי קימחא דפיסחא מעידן קצירה דאמר קרא (שמות י"ב:י"ז) ושמרתם את המצות ואמר להו רבא להנהו דמהפכי כיפי כי מהפכיתו הפיכו לשום מצה כלומר הזהרו בהן שלא יבא עליהם מים פירוש כיפי עמרים: (דף מ:) ההיא ארבא דטבעה בחישתא שרייה רבא לזבוניה לנכרים איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשנו מרדעת לחמור

מפני שיש לחוש שמא יתפזר ממנו טלאי על בגדו: **אבל עושה אותו תכריכין למת.** וז"ת והא דלית ליה מסוס לוענ לרש לבפ' התכלת (דף מא.) לתרגין רב טובי בר קטינא לחר שמואל כלי קופסא חייב בציצית לחר רבה ומודה שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטורה והיינו שעתא כלומר בשעת מיתה ולאי רמינן לה מסוס לוענ לרש חרף עשאו ומ"ש הכא בכלאים לאי חייבי לתכי וי"ל לבגד שאבל בו כלאים כיון שאין ניכרין בו ליכא מסוס לוענ לרש ומיהו בפרק [בתרא] לכלאים משמע לאפי' בכלאים ילועים שרי לתנן התם תכריכי המת ומרדעת החמור אין בהן מסוס כלאים ואפי' הכי ליכא למימר אין הלבד ניכר ומתפרסם כטלית בלא ציצית ועוד שאף שהיה מותרין ככך כשאין מתחממים בהן ואין מתכוונים בהמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ומתניס אין מכוונים להנאתן ולא נהנין ומתחממין מהן ומ"מ מסתיין לתנחות משמע שמטולין ציצית בטלית של מת ועכשיו לא נהגו כן וכבר כתבתי מקרוב מה שיש לדקדק בזה בחילופי: **הדר** לחר ניזבינהו קבא קבא ליסראל **קב לזה וקב לזה ולא הרכיב לחים** ג' וכבי האי גונא לאפי' ליסראל שרי וכ"ם לנכרי [והא] דלא מפלגינן בהא לם שם נתבקעו לם לא נתבקעו משום לחיטוי נינהו ובחיטוי לא בעי בקוע כך כתב הרא"ה ז"ל ולפמ"ש למעלה קלת חטים מבוקעות היו בהן וחייסינן לילמר זבין **להו יסראל נאו לעתיה** ג"כ משום שמא יטחנם הנכרי ויחזור ויתכרם ליסראל: **אין מולילין את הקדרות בפסח.** לרך היה בקלרה חלשה לבשל בה קמח ומים וחומן והיינו מלילה נותן לת הקמח להתבשל ולחר כך נותן לת החומן **ואין החומן מניחו להחמין** ויש לומרים לף נותן לת החומן תחלה שלף על פי שהחומן **מעורב כבר בתבשיל ותם כחו** עומת לת הקמח שלא יחמיץ: **אחד זה ואחד זה. בין בחומן בתחלה בין לבסוף לסור** ומיירי להיכא שיש לאי ליכא שיש שלא חומן לחוליה לכולי עלמא שרי למי פירות לין מחמיצין וכמו שכתבתי למעלה: **מתני' אין נותנין את הקמח וכו'.** וכנון שיש בהן מיס: **ור"מ אומר ישרף מיד.** לשלתר הוא מחמיץ: **לא במשקין.** לף על גב לכתיב במיס וכנמרא מפרש טעמא: **סכין.** בשעת עלייתו ומטבילין בשעת לכילתן: **גמ' מחלוקת. לשרי ליה ת"ק לאכלו מיד לתוך החרדל לפי שהוא חזק ואין מניחו להחמיץ: מתני' מי תשמישו של נחתום ישפכו.** מיס שהוא **מענן בה לת יליו בשעה שהוא עורך וקוטף לת המלה:** [לף מכ.] **גמ' ואינו שופכן במקום האשבורן.** מקום שהמיס מתכנסין בו שהיו סם ומחמיצין וכגמ' לתרי' להיכא ללא נפיגו לף שופכן במקום לשבורן ומקום ללא קיס לן בכמה מיקרי נפיגי שהמיטה הרב ללפסי ז"ל: **אלא במים שלנו.** לשון ליש שנשתכו מלתמול ונעטנגו כל הלילה: **דרש רבא אשה לא תלוש לא בחמה. לפי שחוס שמש** מחמם העיסה ומחמין לותה: **ולא במים הגרופים.** פי' הרב ללפסי ז"ל מיס שנשתכו בו ביום וקרי להו מיס הגרופים לומר שטעם ליסורן מפני שמתחממין בשעת שלילתן ע"י תנועתן כלרך המיס הנגרים במורל הנשברים בסלעים שהן מתחממין וגרופים מל' (שופטים ה':כ"ל) נחל קישון גרפס: **ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור את הפת.** פרש"י ז"ל **שתהא עוסקת בכנף כל שעה** ולא נהירא שלא כן היה לו לומר לא תניח ידה מן העיסה לכך נרלה שחכמים לסרו עליה שלא תעסוק בלברים לחריים ולא תקלקל בשיעור שהייתן של עיסה לבל לא לסרו עליה לעסוק בענין התנור בתים מפני שהוא ערכו של פת ובלבד שלא תעסה יותר מכשיעור ולפיכך לא תניח ידה מן התנור כלומר שאינה רשאי לעסוק בלברים לחרים ללא בעסקו של תנור: **וצריכה ב' כלים.** לפשר שלא חייבו חכמים שתענן לת ידיה ללא לומר שלא תקטפת בחים שמענת בהן תקטוף בחותן חים שמענת בהן לת ידיה מפני שהן מתחממין ומחמיצים לת העיסה לבל כל שהיה מקטפת בחים לא הרגילה לקלקל לם ידיה חמין לו ענינן שלין חסס חמון ככך וכן נהגו: **ורב אשי אמר עברה ולשה אסור.** פירש"י ז"ל **ולא לחי לבעקות של נכרים לחמרי' לעיל לחלס ממלא כרסו מהן להכא** הוא לקנסוה רבנן לפי שעברה על לברי חכמים ולפי לברייו ז"ל משמע לחס לפה בשוגג לא מיתסר כלתר (ביצה יז.) לעבר ולפה מיו"ט לשבת ללא מיתסר ללא במזיד ללא שלפשר לומר להיות בעקות של נכרי מיירי שלפה בפניו בחים שלנו כמו שכתבנו למעלה בשם ר"ח ז"ל לבל עיסה שניולפה בחים שלא נגו לא לסרוה מקום קנס ללא מקום חשש חמון שמתוך שהפושרים מהרריס להחמין שמא נתחמן ולא מינכר: **יומא דעיבא כולה שמשא.** הכי לילת ביומא בפ' לתר לפה הממונה (לף כה:) לבעל הלכות גדולות ז"ל לפה נכרי חרש שוטה קטן לא נפיק ידי חובתיה ועבד ופפחה ללא טבלו לסור למילס מנה בלילה הרלשון לבל שתר יומי שרי והכי חזינן להכן עכ"ל ז"ל: **הדרן** עלך כל שעה

אלו עוברין. לוי מתניתין: **כותח** הבבלי וכל הני דלעיל וחומץ החלומי וזיתום המערי קרי להו בגמרא חרבעה מיני מלוחים בבלי ומלי וחלומי ומערי וחרבעתן חמץ גמור על ידי תערובת לפי שבטולן מערבין מין לנן ונאכל לותו חמץ מעורב עם לבריס לחבריס: **זומא של צבעין ועמילן של טבחים וקולן של סופרים.** קרוי בגמרא שלסת מיני לומניות **וכולהו מפרש בגמרא** ושלסתן נוקשה במיניס כלומר חמץ שאינו ראוי לאכילה והוא [חינן] מעורב עם לבריס לחבריס: **רבי** אלעזר מוסיף לף תבשיטי נפיס פירוש ר' אלעזר מוסיף לשלת"ק לפי' נוקשה ע"י תערובות לאילו לת"ק ליתיה לית ליה אלא אי חמץ לנן גמור ע"י התערובות בחרבעת מיני מלוחים **אי נמי נוקשה בעיניה** בשלסת מיני לומניות ורבי אלעזר מוסיף לף תבשיטי נפיס שסס חמץ נוקשה ע"י תערובות [מינין] לחבריס שמערבין בו ורבי אלעזר נרסינן בתוספתי ולא רבי אליעזר לבגמ' (דף מב.) מסיקנא לר' **אליעזר לפילו נוקשה בעיניה** ליתיה ליה: **הרי אלו באזהרה ואין בהם משום כרת.** פירוש ל' מיני מלוחים יש מהן שאין בהן כזית בכלי אכילת פרס שאינו נעשה אלא לטבול ושוהין הרבה באכילתו ומשום הכי אין בהן כרת ומיהו אקי עלייהו בלאו לסבירא ליה לתנא לתוספתי לחמץ לנן גמור על ידי תערובות לפילו לא לאכל ממנו אלא כזית עובר בלאו להיתיר שבו מעטרף לאיסור ונוקשה בעיניה ס"ל לקולי עלים בלאו ובכרת לרשיון ליה מרבוית לכל ומס"ה קתני הרי אלו באזהרה ומיהו אנן לא קי"ל הכי אלא כרבנן לפליני עליה דר' אליעזר ואמרי על חמץ לנן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלא כלום כלילית בגמ' בסמוך וכ"ם וקי"ל **לנוקשה בעיניה בלא** כלום להא מוכח בגמ' **לנוקשה בעיניה קיל טפי מחמץ לנן גמור ע"י תערובות** ומיהו כל חמץ לנן גמור ע"י תערובות שלא נתבטל אילא לסורייה לאוריי' לחני שיעור מן התורה לכל נוקשה בעיניה כיון לליה בהו לאו לא מיתסר מלאורייתא כלל למיכלא תיתי לכל מלרבנן מיהא אסור וכ"ת היכי לחיון שתמת לתנאי תסוס מחלוקת לרבנן לקי' בברייתא י"ל להקי שתמת לאו שתמת לסמכא הוא להא שתם לן תנא שתמת אחרינא בפירקין (מח:) שיאור יפרץ והאוכלו פטור אלמא **לנוקשה בעיני' בלא כלום לשיאור נוקשה הוא** כלמוכח בגמ' והאי שתמת עליף טפי לכתרא הוא וכחלא מסכתא ים סלר וכ"ת נהי לשילחי האי שתמת מנוקשה לא שילחי מחמץ לנן גמור ע"י תערובות לחמיר טפי ליתיה לבגמ' מוכח לר' יוחנן ס"ל לחמץ לנן גמור ע"י תערובות בלא כלום אע"נ לשיהיו נופיה אחר הלכה כסתם מסנה אלמא ס"ל לנגמרי שילחוש הילכך הלריכן לכללין ליחוש ורבים הלכה כרבים וזהו לעת הרב אלפסי ז"ל שפסק בסמוך כרבנן ולא כסתם מסנה וקייס לבריו נמי הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות על הלרך שכתבתי לבל הר"ן הלוי ז"ל פסק כסתם מסנתנו לנוקשה בעיניה וחמץ לנן גמור על ידי תערובות סרי הן בלשונה: **אלו עוברין.** פרש"י ז"ל שאוכרין עליהם בבל ירחם ובל ימלא ושקשה בתוס' להא לפילו לאיסור לכילה אינטריכא

סליקו להו כל שעה ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומא של צבעין ועמילן של טבחין וקולן של סופרים ר' אלעזר אומר אף טיפולי נשים זה הכלל כל שהוא מין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת: **גמ'** הא דתנן שכר המדי וחומץ האדומי בדאית בהו מיא עסקינן אבל לית בהו מיא לא דקיימא לן דמי פירות אין מחמיצין ובגמרא דבני מערבא אמרי וכולהו על ידי מוי: כותח הבבלי. משום קומניתא דאומא דאית ביה ונקרית כובו אלבון: (דף מב:) חומץ האדומי דרמו ביה שערי: וזיתום המצרי. תני רב יוסף תילתא שערי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא: וזומא של צבעין. הכא תרגימו מיא דחיזרא: ועמילן של טבחין, פת תבואה שלא הביאה שליש שמניחין אותה על פי הקדרה ושואבת את הזוהמא: וקולן של סופרים. הכא תרגימו פרודא דאושכפי וסופרים נמי מדבקין בהם נייורותיהן (דף מג.) ת"ר (שמות י"ב:כ') כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי יכול יהא ענוש כרת תלמוד לומר (שמות י"ב:ט"ו) כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו עובר בלאו דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלא כלום, אע"ג דאמור רבנן על עירובו בלא כלום מילקא הוא דלא לקי אבל איסורא איכא וכי אמרי רבנן נמי דלא לקי הני מילי היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס כגון כותח הבבלי וכיוצא בו אבל בכזית ריכוויין כלאיתא בגמרא ובל ירחם ובל ימלא מנח לן ובבלמ' הנך דהוו חמץ לנן גמור על ידי תערובות היכא למימר לכיון שלא נתבטל ממילא לית לן למימר בהו שיהא עובר עליהן בבל ירחם ובל ימלא דקרא לא לינטריך בגמ' אלא ללקות עליהן בכזית שיהא שיעור שבהן מעטרף לאיסור **אבל הני דהוו נוקשה בעיניה** אלא הוו מיתסר כלל אי נאו רבינא לבל ירחם ובל ימלא מנח לן ובבלמ' (מלאורייתא) מיהו צריכין ביעור ואע"ג דאי אפשר לתנא לתנויי לסבירא ליה דהני נאו כולן בחזקה אלא לפילו למאן דאמר נוקשה בעיניה אלא כלום כיון דאיסורא לרבנן מיהא איכא צריך ביעור ורחיה לאכול מלתנן לקמן בסמוך שיאור יעבור והאוכלו פטור ושיאור הייגו **נוקשה [בעיניה] כלאיתא בגמ'** אלמא אפי' מאן דאמר פטור ביעור מיהא בעי לאי נאו הכי אמאי יעבור יהא אותו על אחר הפסח וייהא מותר אפילו לר' יהודה אלא אסר רבי יהודה חמץ שאחר הפסח אלא בחמץ גמור לאיכא אלתא קראי ומוקמינן להו לתוך זמנו ולפני זמנו ולאחר זמנו אבל בנוקשה אפילו ר' יהודה מודה אלא ולאי כאלתא לא פליגי רבנן בחמץ אלא הצריכו לבער הבל אפילו נוקשה לילמא אתי למיבל מיניה ומיהו מסתברא לכיון לביעורו מלרבנן בעלמא הוא אם הפסה אותו ואע ביערו לאחר הפסח מותר בהנאה: **גמ' קומניתא דאומא. עפוסה של פת שמתעפס לאחר זמן בתוך הכותח: קורטמי.** מוריקא שקורין זפר"ן: **מיא דחיזרא.** מיס של סוכין שהיו מערבין בעבע: **פרודא דאושכפי.** גלוד בלע"ז: [דף מג.] **כל מחמצת לא תאכלו לרבות וכו'.** מריבויין לכל מרבי להו: **יכול יהא ענוש כרת ת"ל כי כל אוכל חמץ ונכרתה.** כלומר הלי קרא למיעוטא אתי [שכבר] כתיב כי כל אוכל מחמצת אם במחמצת ענוש כרת לסיינו נתחמצת מחמת דבר אחר כלמוכח בפ' כל שעה (דף כח:) כל שכן חמץ שנתחמץ מאליו למה לי למכתב כי כל אוכל חמץ אלא לשמועינן כל האוכל הוא בכרת ואין **כל החמץ בכרת למעוטי עירובו** לר"ש ולרבנן אלא לרשי **כל לנמרי מעטיה רחמנא בין מלאו בין מכרת: וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלא כלום.** (כלומר) פי' וכ"ם נוקשה בעיניה לפטור לבהליל מוכח בגמרא (דף מג.) **לתערובת חמץ חמור מנוקשה** בעיניה:

מתני' בצק שבסדקי עריבה וכו'. : גמ' ל"ש אלא במקום העשוי לחזק. פרש"י ז"ל בשולי העריכה שמועיל סח הבצק לחזקה ומ"ש בעול לנבה **אבל במקום שאינו עשוי לחזקה להיינו לפנותיה שאין עריכין חזוק חייב לבער** ויותר נראין לדברי רבינו חננאל ז"ל שפירש **מקום העשוי לחזק** מקום שהעריכה רעועה ועריכה חזוק הבצק ולפי הנראה יותר מסנייתי הגמרא לפילו במקום שאינו עשוי לחזק כי היו אלא במקום ליכא אינו חייב לבער אבל הרב אלפסי ז"ל פסק כי הך ליתנא דרב יהודה בכל מקום שאינו עשוי לחזק חייב לבער והלרכתי בחלושי: [לף מח:]

ת"ר הפת שעפשה ונפסלה מלאכול לאדם. נתקלקלה בעפושה ממאכל אדם: מטמאה טומאת אוכלין. לכל זמן שרוצין לאכלה אף על פי שאין תורת אוכל מינה: בכביצה. שאין טומאת אוכלין פחות מכן: **ונשרפת עם הטמאה בפסח. אם תרומה טהורה היא לכיון אלא חזיא לאדם מותר לטמאה כילים** וכי תימא למאי עריכה ביעור והא **נבלה שאינה ראויה לגר** לא אמר נבלה ונותן טעם לפנים שרי לפילו בחמץ בפסח כמו שכתבתי למעלה בפ' כל שעה בס"ל י"ל להכי אלא מפני שראויה לחמע בה כמה עיסות אחרות והכי איתא בגמרא להא אלור לא חזי לאכילה ולפ"ז אסריה רחמנא מהאי טעמא והכי איתא בתכילתא: **מלוגמא שנסרחה אינו חייב לבער.** פירוש שנסרחה קולם הפסח [ולא"פ שהחמיצה ולבסוף נסרחה] להוה ליה כחברו קולם לזמנו (לף כח:) שמותר בהנאתו לחר זמנו לבל נסרחה בפסח [אם נתחמצה ולבסוף נסרחה חייב בביעור לכיון לחל עליה חיסורא לא פקע לבל] אם נסרחה ולבסוף שהחמיצה הוי כחברו קולם זמנו להא לא חל עליה חיסורא הילכך אינו חייב לבער והכי איתא בירושלמי: **אין שם כיוצא בה מאי.** לפסר לדוקא בחין שם כיוצא בה הוא לסתכינן לשיעורא לימל לבל ים שם כיוצא בה לא שלא כל הזמנים שוין ולפנינו לתכוב עוד בזה בס"ל: [לף מו.]

מתני' כיצד מפרישין חלה בטומאה ביו"ט. פירוש לליכא תקנתא לאי לפי לא הויא לה לפיה שלא לצורך ללא חזיא ליה לאע"נ לקי"ל (ביצה יב:) מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא הערב ואם החמיצה הבערה לצורך ה"מ שלא לצורך לוכל נפש והוא שיהא צורך היום קצת ולבר הסוה לכל נפש (כתובות ז.) לבל היכא דלא הוי צורך היום כלל [לא] כלתמרינן בפ"ק דביצה (יב.) המוצרין לבנין חייב ולשורפה **שורפין קדשים ביו"ט ולהלילה לכלבים אי לאפסר** אי לאפסר לאין לתרומה שהיא לוכל לאם אין מלכילין אותה לבהמה כל זמן שהיא ראויה לאדם ולשהותה על לתחר אי לאפסר לתתיא לידי חמוץ: **רבי אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה.** לס"ל לרבי אליעזר שאי לאפסר להניחה לבוא לידי חמוץ לפי שזהו חמץ שמוזהרין עליו בבל ירלה ובל ימלא לי אפשר להניחה בבוא לידי חמוץ ולפתות את כולן נמי ס"ל לאסור כלתוכח בגמרא בבריית (לף מח.) לאהלה ליה לר' אליעזר לדבריך הרי הוא עובר משום לא תעשה כל מלאכה לליה הויא ולבל אחא חזיא הלכך מפריסתה ומניחתה על הערב ואם החמיצה הבערה לצורך הותרה נמי שלא **גמ' תניא רבי אומר הלכה** [לף מח.]

כרבי אליעזר וכו' והלכתא כר' אליעזר כדפסק רבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו. תע"נ ללא סמכינן אפסקא לתנא דקי"ל אין למדין הלכה מפי תלמוד כלשיטת בב"ב (דף קנ: ע"ש) אפילו הכי כיון לחזינן לרבי ס"ל כר"ח נקטינן כותיה דקי"ל הלכה כרבי מחבירו זהו לעת הרב אלפסי ז"ל ויש לילך בדבר להא דכיש פליגי עליה לרבי בהא להא ליכא בן בתירא ור' יהושע לתרוייהו אסברי בפרקין כמו שכתבתי כן במסגנתנו ולא ליתמר הלכה כר' מחבירו. וכן מה שכתב הרב אלפסי ז"ל להא דל"ק שייכא בהך לחריתי דר' אליעזר לחמר לף הרוצה ונותן לסל הסל מעלין לחלה לא נתברר לברייו להא לא שייכא אהדדי כלל כן בתירא לחמר תטול לעגן ולאו משום לישת ליה הסל מעלין קאמר לעלוף סל לא שייך במתני' כלל ללא ליעטוריך ר"ח לימיר הסל מעלין ללא בעשה עיסתו קכין שלא נתחייבו בחלה בשעת גלגול שהן מחויבין אחר לפייה בעלוף הסל אבל אתני' בשגלגל שעור חלה עסקינן וכמו שכתבנו במסגנתנו ובכי היא נוגע כל ככר וככר חייב בחלה ויכול להפריש משה על זה ובלבד שיהא מן המוקף אבל יש עוד להכריע דקי"ל כר"ח וכמו שנכתוב לפנינו בס"ד: **וכתב** הרב אלפסי ז"ל לימתני בחלת ארץ ישראל שיעור נאכלת בעומאה אבל בחלת חוצה לארץ למדרבנן היא לא צריכה ולא מידי אלא קורא לה שם ואפי' לכתחלה ואכיל לה כהן קטן עבדינן כר' אליעזר דאמר לא תקרא לה שם עד שתאפה ולכי נפיק יומי טבא שרפינן לה וכן הלכתא (דף מו:) איתמר האופה מיו"ט לחול רב חסדא אמר לוקה ורבה אמר אינו לוקה רב חסדא אמר לוקה לא אמרי' הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזיא ליה השתא נמי חזיא ליה ולוקה ורבה אמר אינו לוקה אמרינן הואיל ואסיקנא (דף מח.) דבפלוגתא דרבי אליעזר ור' יהושע קא מיפלגי דרבה אמר אמרינן הואיל כר"א ורב חסדא דאמר לא אמרינן הואיל כר' יהושע דר' אליעזר סבר דהאי חלה חמץ שמוזהרין עליה בבל יראה ובל ימצא היא מ"ט דאמרינן הואיל ואי בעי מיתשיל עלה ומשוי לה חול וחזיא ליה והדר מפריש אחריתי השתא נמי כדידיה דמיא ומוזהר עליה בבל יראה ובל ימצא ור' יהושע סבר לא אמרינן הואיל והלכך לא זהו חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובבל ימצא ואיפסיקא הלכתא כר' אליעזר הלכך הלכתא כרבה דקאי כרבי היא וכיון שהיא חלה טמאה לא חזיא לאכילה כלל לא לגדול ולא לקטן ולפי שאסור לאפות ביום טוב דבר שאינו אוכל נפש וגם אסור לשרוף קדשים ביום טוב הוצרך לומר לא תקרא לה שם עד שתאפה דכיון דלא נקרא לה שם חלה עדיין לא נתקדש וכל ריפתא וריפתא דאפייה אמרינן הא היא דחזיא לאכילה וכד מיפרשא לחדא מינייהו וקרייה לה חלה אשתריין הנך כולהו ומיתסר לן ההיא חלה בלחוד ושביק לה עד מוצאי יו"ט ושריף לה אבל חלת חוצה לארץ דמדרבנן

להם ליתן ליה [פתרי] הלכך בכהי כלחיתא בנמרא וכיון דקי"ל כרבה ממילא קי"ל כר"ח דכהלי צייכא כלחיתא בנמרא לאכל בתוספות במסכת ביצה (דף ד.) כתבו דלא"נ דכסנה דממילא לסורס הכנה לביצים חיכא למיימר דסריץ ואין טעמא מחוור:

[דף מח:] **מתני' שלש נשים לשות באחת. כל לחת מלא התנור** שאין **כאן חסם חימון אע"פ שהיא** ממתנת **על** שתאפנה שתיהן: **וחכמים אומרים אין להקל כל כך שיהיו לשות כולן כאחת אלא שלש נשים עוסקות כל אחת בבצק שלה וכו'. : לא כל הנשים שוות. יש ענלניות ומחמיעות** שם **תסתיים כל כך ויש תנור שאינו** שם **מהר ויש עניס שאינן נבערין מהר: זה הכלל תפח. שרואה** בבצק **שבידה שרוצה לתפוח** תלטוש **ילה במיס בענן ותקטפנה ותצטנן: גמ' מתני' בשלש בצקות וכו'.** וכל זמן שעוסקים בבצק אינו בא לידי חמוץ יש מפרשים לדוקא כשיעור זה דשלש נשים לאכל כיותר מכן אע"פ שעוסקות בבצק בא לידי חמוץ לאי לא תיימא הכי סדרוך דשלש נשים למה לי לאכל ברמב"ם ז"ל כתב בפרק ה' מהלכות חמץ ומצה שכל זמן שאדם עוסק [בבצק] לפילו כל היום כולו אינו בא לידי חמוץ וכן נראה בתוספתא (דפסחים פ"נ) כדבריו. ומיהו לוקח בשיעור עיסה שנתנו חכמים לפי שהותו שיעור שתוך שאינו גדול עסקה של שאר מצילתו לידי חימון לאכל כיותר מכן לא לתני' שתם (בתוספתא פ"נ) כמה שיעור עיסה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר בחיטים על שאדם קבון ובשעורים על ארבעה קבין וכל זמן שהאדם עוסק בו אינו בא לידי חמוץ הילכך לדידן לחסיקנא לשיעור עיסה כשיעור חלה בכלי שיעור זה כל זמן שעוסקת בו אינו בא לידי חמוץ ורבי עקיבא נמי לית ליה דבעינן שיעור עיסה מסתברא דלפילו שיעור מבצק החמרין לחמרין משיעור עיסה מסתברא דלפילו שיעור מבצק החמרין לחמרין חמוץ וכשהיא עסוקה בה תליר אי נמי בעסוקה בלא שהות יותר מכשיעור עיסה מסתברא דלפילו שיעור מבצק החמרין לחמרין פלוגי אלרבנן בלא אלרבן נמליאל בלחוד וכלתניא כבריית' בנמ' (דף מח:) תניא אמר ר"ש לנתי לפני רבן נמליאל. וכי תימא שם ליתיה לכל זמן שעוסקות בו אינו בא לידי חימון סדרוך דשלש נשים למה לי י"ל דרבנן לכתחלה לא סרו טפי מהאי שיעורא שמא תרפה ליה מלעסוק בבצק תליר לאכל אי קים ליה שלא פסקה מלהתעסק בה לפילו טפי מהאי שיעורא סרי לו משום דר"נ נקט שיעורא בשלש נשים לגלויה לפי שלקה יהיה מן הבצקבל שלא שהה יותר משתי לפיות אינו בא לידי חמוץ [ורבנן] פלוגי עליה ואמרי לבנ' נשים ליכא למיסרי אלא כי האי גונא שכל אחת עסוקה בבצק תליר ואינו מניחתו כלל ואין הכי נמי לכל שעה שעסוקה בו אינו בא לידי חמוץ וכשהיא עסוקה בה תליר אי נמי בעסוקה בלא שהות יותר מכשיעור עיסה מסתברא דלפילו שיעורא מבצק החמרין לחמרין

אליעזר דהלכתא כוותיה: **מתני'** (דף מח:) רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו וחכמים אומרים שלש נשים עסוקות בבצק אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה רבי עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורין שוין זה הכלל תפח תלטוש בצונן: **גמ'** מתני' בשלשה בצקות דרבן גמליאל סבר שלש נשים מתחילות ללוש כאחת שלשה בצקות וכשמגיעות לאפייה אופות זו אחר זו ואע"פ שממתנת השלישית עד כדי שלש הסיקות ושתי אפיות אין הבצק בא לידי חמוץ בשיעור הזה וחכמים אומרים ג' נשים עסוקות בבצק אחת לשה בתחלה וכשמתחלת לערוך מתחלת חברתה ללוש וכשמתחלת הראשונה לאפות והשניה לערוך מתחלת השלישית ללוש שנמצאת כולן עסוקות בבצק בבת אחת אחת אופה שלה ואחת עורכת שלה ואחת לשה שלה והיינו דאמרי' תנא לשה מקטפת וחברתה לשה תחתיה מקטפת אופה וחברתה מקטפת תחתיה אופה לשה וחברתה אופה תחתיה וחוזרות חלילה וכל זמן שעסוקות בבצק אינו בא לידי חימוץ: אמר רב קבא מלוגנאה לפיסחא וכן לחלה והא אנן תנן חמש רבעים קמח ועוד חייבין בחלה הכי קאמר קבא מלוגנאה קאי כי האי שיעורא אמר רב יוסף והני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא בפסחא א"ל אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקען ליה מחלה דעבדן כרבי אליעזר דתניא ר"א אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה דכתיב (במדבר ט"ו:י"ט) והיה באכלכם מלחם הארץ חלה תרימו ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר א"ל והא איתמר עלה א"ר יהושע בן לוי לא שנו אלא ככרות של בבל שנושכות זו את זו אבל כעבין לא הא איתמר עלה

(דף מו.) לית סס כיותא בו שיעורו מיל לו לפסר לקולא הוא שהקילו בכתב החרם לפי שאינו ממסר להחמין ואין למדין ממנו לבתך אחר: **אמר רב קבא מלוגנאה לפסחא.** קב של לותו מקום לשין **בפסח ולא יותר כלי שיוכל לשמרו מן החמין** וכן לחלה וכן שיעור כל **עיסה** של **שלר** ימות **השנה להתחייב בחלה: ה'** רבעים קמח של קביס **ערורייס** שהם **שבעה ועול מלברייס** שזהו **העומר שהיתה עיסת מלבר שנאמר בחלת ראשית ערימותיכם כלי ערימותיכם עומר לנולנולת** והוא **עשירית החיפה והחיפה** שלש **סאים והסאה** שהם קכין **מלברייות חסוב עשור** שלהן **ותמנה** שבעה **רביעים** קמח **ובינה וחומש בינה כינך חלוק ג'** סאין שהן שמונה **עשר** קבין שהם **מהן רבעי** קב **להיינו לוגין ותמנה** כהן **שבעים ושנים טול עשור** של **שבעים הרי שבעה ושנים** הנשארים **הרי** שתים **עשרה בינה טול עשור** שלהם **הרי בינה וחומש בינה הרי שבעה רבעים ועול** שהוא **בינה וחומש בינה ובירושלמי הוסיפו על המלות** שתות **מלבר** שהוא **חומש מנגלו** שנתנו שם **מן הראשונות בתוך חומש מן האחרונות הרי** שם **הראשונים יעשו חומש והרובע ובינה וחומש בינה הנשארים יעשו רובע** שהרובע **שם בינה עשה** מהם **חומש בינה נלולים והבינה וחומש בינה יעשו בינה נלולה** שנתוסף **עליו חומש מנגלו להוא** שתות **מלבר הרי שם בינה** שהוא **רובע קב נלול הרי עומר המלבר** שם **רבעים ירושלמיות ושלה ערורות עולפת על ירושלמיות** שתות **מלבר כלאמרינן בעירובין** (דף פג.) **הרי עומר שהיה שם רבעים ירושלמיות נכנס בחומש ערורייס** רש"י ז"ל לא נדיים חומש רבעים קמח ועול לפי חומש רבעים מנימנמים הן ור"ת ז"ל תומר לספיר נרסי' ליה ותניא כרבי יוסי דאמר סתם ומיתיתין ליה כפ"ק לסבת (דף טו.) חומש פטורין חומש ועול חייבים ויסיב ר"ת ז"ל טעמא למילתא ללאחר ספרשת חלה בעינן שיהא שיעור עירוסותיכם: **קפיזא.** שלשה לוגין מאי לעתוך לחומרא שלא יבא לידי חימון חומרא לאתי לידי קולא הוא דקא מפקען ליה מחלה ולאו למימרא לכאלת חומש נאלן קפיזין בכבי שלא שמא יבאו לעשות כן בפ"י לכתיב בחלכלכם מלחם הארץ (במדבר ט"ו:י"ט) שלמא לזיתנין שלא מחייב מעיסה ומיחייב בתר לאוי לחם והיינו ע"י עירוב של שנושכות זו את זו **שהן רחבות כעין שלנו וענולות ומלבקין זו עם** זו לבל כעבין לא שהין מלבקין זו בזו: **בגמ'** לבעיא לן בשלא שהין לה לבזבז מהו לוזר כלי בעינן והא לבעיא לן בשלא שהין לה לבזבז מהו לוזר כלי בעינן והא לבעיא לן לילמא תוך כלי בעינן והא לבעיא לן לילמא תוך כלי בעינן והא לבעיא לן לילמא תוך

מתני' שיאור ישרף והאוכלו פטור. לפי שלא החמין כל צרכו: **סידוק ישרף והאוכלו חייב.** סידוק **כשהוא מחמין עוסה בו סלקוס: בקרני** חגבים **סלק לכאן וסלק לכאן: זה וזה.** לפיכך כקרני חגבים סידוק הוי לכיון למעלה **הוי כקרני חגבים בילוע שנתערבו סלקיו** מלמטה כלשיתא בגמ': **ואיזהו שיאור. שפטור זה שאין בו סלק: אלא שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. מתוך פחל ורתח שפניו מכסיפין** ומיהא שמעינן לקף על גב דנקשה בעיניה בלא כלום לפי' כי צריך ביעור לקי לא תימא כי לחמי ישראל וכבר כתבתי זה למעלה והלכך כתבתי עוד בחלוסי: [קף מט.]

מתני' ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערים וכו'. ומיהו מסיירין מזון שתי סעודות כבר הלכתי בזה בסוף פרק קמא בס"ק: **תרומה** מלפני השבת שלוכלים מועטין לכל חולין ימעט להן לוכלין הרבה בזמנן: **גמ' ירושלמי אמר רבי לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה.** כתב הר"ז הלוי ז"ל לפי' מילי משם שעות ומילתא לחבל על שם שעות מותר לס"ל לכשעת ליסור חמץ חיילי ליסורי למצה והרמב"ן ז"ל הביא בספר המלחמות ותמה לסוגיית ירושלמי מוכחת לכל היום כולו לסור וכך היא לפי' רבי לוי האוכל וכו' תניא ר' יהודה בן בתירא אומר אין חמץ בין מצה לסביר פירוש משום לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועליון חמץ קייס ומכשיר היה בן בתירא בפסח שנשחטו שחרית כלשיתא לקמן בפרק ערבי פסחים ר' סיימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר רבי לא היה אוכל לא חמץ ולא מצה לא משם מן הלא לרבי לוי ולא חמץ מן הלא לרבי יהודה בן בתירא ומקשינן רבי תלמידיה לר' יהודה בן בתירא הוא ולא תלמידיה לר' יעקב בר קורשאי כלומר ולסבר יהוא שחולקין חכמים על ר' יהודה בן בתירא וליכא לחייש ליה לגלי תלמידיו שחוששין לדבריו ומתרץ לגלי דיהודה בכור פי' שנהגו הבכורות להתענות בערב פסח כלשיתא בשם' סופרים (פכ"ו הלכה ג) אמר ר' מונא ר' יונה לחבל בכור הוא ולא היה לאכול אמר ר' תנחומא לא מן הלא לגלי דרבי לשטנים הוא וכי הוא לאכול בימיהן לא הוא לאכול ולכך לא הוא לאכול כלי שיכנס למעה בתחילה זו היא שנויית הירושלמי ותחתה למד ממנה שכל היום לשכול מעה כלקמני עלה בן בתירא לומר בין חמץ בין מעה לשטר שפירושו

יום סג

יום סג

אמר ר' חנינא אפי' כעבין: **מתני'** שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת איזהו שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו סדקיו זה בזה דברי ר' יהודה וחכמים אומרים זה והוא האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו: **גמ'** הא דתנן וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת תאני לה בתוספתא בשם ר' מאיר ואע"פ כן הילכתא כוותיה משום דתנינן לה במתניתין בלשון חכמים אמר רבא מאי טעמא דר"מ אין לך כל סדק וסדק מלמעלה שאין בו כמה סדקים מלמטה: **מתני'** (דף מט.) ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת דברי ר' מאיר וחכ"א בזמנו ר' אלעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן: **גמ'** תניא א"ר אלעזר בר צדוק פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל ארבעה עשר להיות בשבת ובא זונן ממונה של בית רבן גמליאל ואמר הגיע זמן לבער את החמץ והלכתי אחר אבא ובערנו את החמץ וקיימא לן כר' אלעזר בר צדוק דקאי כרבי אלעזר איש ברתותא דהלכתא כוותיה: ירושלמי א"ר לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה: **מתני'** ההולך לשחוט את פסחו ולטול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לאו יבטל בלבו להציל מן הגייס ומן הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו לשבות שביתת הרשות יחזור מיד: **גמ'** תניא ר"ש בן אלעזר אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה כגון מאי א"ר יוחנן כגון בת כהן לישראל ובת ת"ח לע"ה דא"ר יוחנן בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה או גרושה או זרע אין לה במתניתא תנא או קוברה או קוברתו או מביאתו לידי עניות איני והאמר ר' יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן כ"ש תורה וכהונה מעשרתו לא קשיא הא בת"ח הא בע"ה ת"ר כל ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכחת מידו ומחלוקות רבות עליו ודבריו אינן נשמעין ומחלל שם שמים ושם אביו ושם רבו וגורם שם רע לבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות וגרסי' בפרק (* צ"ל ד' מיתות (סנהדרין דף נב.) נגמר הדין) אמר רבי אלעזר למה ת"ח דומה בפני עם הארץ מתחלה דומה לקיתון של זהב

שסכח תלמולו: ואין מקבלין עדות ממנו. הקשה הרב הלפסי ז"ל מלחמרינן בפרק חומר בקדש (דף כב.) כמאן מקבלין החילוצ הסילוסתא מעם החרן כר' יוסי ותירן לעס החרן להסתם לחיתיה בדרך ארן ועם החרן להכל לחיתיה בדרך חרן לפי לכרייו ערין לומר לכי קתני אין מקבלין ממנו עדות למשמע לקבולי לא מקבלים לכל דיעבד עדותו עדות לאו דוקא להא **עם החרן כי הדי** פסול לעדות כדתנן פ"ק דקדושין (דף מ:) כל שחינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארן אינו מן הייסוב לחמר רבי יוחנן ופסול לעדות חלא על כרחיך לאו דוקא אין מקבלין למיפסל נמי פסל ולחמר נמי התם כמאן כר' יוסי לאו למימרא לרבנן פליגי עליה ולא לחכמי' בהאי פלוגתא כלל ולחכמן כהאי ליטנא במילי לית ליה פלוגתא כלחמרינן (שבת סז.) כמאן תנינן קיבורת בליקולא כמאן כי האי תנא (ולחמרינן נמי (סנהדרין נב.) כמאן קרינן לרשיעא בר ליקא רשיעא בר רשיעא כמאן כי האי תנא) זו היא שטתו של הרב הלפסי ז"ל לבל רס"י ז"ל פירשה שם בפרק חומר בקדש להא להכא פליגי הלר' יוסי ותרוייהו מיירי בעם החרן לחיתיה בתורה לבל לרך לרן ומנית מיהא ליבח ולכל כי האי (נימא) [נונע] לכשר לעדות חלא לסבירא להו לרבנן לכתחלה לא מקבלין ולחילוצ למקבלין סמכינן חלר' יוסי וזה נרחה יותר נכון: **ויש** לומרים אין מכריזין על לבדתו ושם תחמר ויליך הוא יולע שהיא של עם החרן יש לומרים כגון שרחה סיירא של עמי החרנית עובדת ונפל משם לי נמי יש לומר שחם בשמתו תועה בין הכרמים חינו חייב לחזור לחריה ולשכחן בבבא מניעא לגזן הכרזה שפירושו לחזר לחר שחבדה לבל מי שבחתה לילו לבדה של עם החרן ולילוצ הכא בעי לה לזו מהלרינן ליה: **ומאי** לפי' הרב הלפסי ז"ל הא לחמר ר' חלעזר עם החרן מותר לגוחרו ביום הכפורים כגון שהיה רן לחר הזכור ולחר נערה המאורסה לא נהירא לחי הכי לפילו ת"ח נמי חלא בלאו הכי נמי קחמר ובולחי דלאו דוקא שלין לאו של עם החרן משור בילינו ולחרבה שהורנו נהרג חלא מתוך שהוזהרו **תלמידי חכמים עמי החרן** מגזמין בהן תלא לחמרי' בגמ' עם החרן מותר לקרעו כלג ומנבו ולין בין שפיכות דמים לסייף ולחנק לקרייעה כלג ומנבו היתר ולשור ולחמרי נמי בגמ' למותר לגוחרו ביום הכפורים שלל להיות בשבת וכל הני הכפורים כגון שהיה רן לחר הזכור ולחר נערה המאורסה לא נהירא לחי הכי לפילו ת"ח נמי חלא בלאו הכי נמי קחמר ובולחי דלאו דוקא שלין לאו של עם החרן משור בילינו ולחרבה שהורנו נהרג חלא מתוך שהוזהרו **תלמידי חכמים עמי החרן** מגזמין בהן תלא לחמרי' בגמ' עם החרן מותר לקרעו כלג ומנבו היתר ולשור ולחמרי נמי בגמ' למותר לגוחרו ביום הכפורים שלל להיות בשבת וכל הני סיפר עמו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס כיון שנשבר שוב אין לו תקנה תר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לת"ח שאם מת בניו ת"ח ואל ישא בת עם הארץ שאם מת או גולה בניו עמי הארץ תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח וישיא בתו לת"ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ואל ישא בת עם הארץ ולא ישיא בתו לעם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור (דף מט:) ואין מתקבל תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין לו את הסוד ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים ואין מוסרין לו קופה של צדקה ואין מתלוין עמו בדרך ויש אומרים אין מכריזין על אבדתו ותנא קמא אמאי לא תני אין מכריזין על אבדתו קסבר זימנין דנפק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה ומקיים ביה (איוב כו) יכין (רשע) וצדיק ילבש והלכתא כתנא קמא ואי קשיא לך הא דאמרינן התם (חגיגה כב.) כמאן מקבלינן סהדותא האידנא מעם הארץ כמאן כר' יוסי ההוא עם הארץ דהתם לאו כעם הארץ דהכא הוא דאילו התם ליתיה במקרא ובמשנה אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה כגון דלא חשיד אשבועתא ואגזלנותא ולא חדא אנפא מאנפי פסלנותא אבל עם הארץ דהכא דחשיד אבל הני דאמרן הוא דהא חשוד על הגניבה ולפיכך אין ממנין אותו אפוטרופוס וחשוד נמי אשפיכות דמים ולפיכך אין מתלוין עמו בדרך ועוד שהוא חשוד על הערויות כדאמר ר' אלעזר מותר לנוחרו ביום הכפורים כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביוה"כ שמותר להצילו בנפשו כדתנן (סנהדרין עג.) ואלו שמצילין בנפשו וכו': **סליקא להו אלו עוברין** (דף נ.) U **מקום** שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאינן עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מילי ולאי נוחמל נינהו לבל רב שרירא נחון ז"ל פירשה בתשובת שחלה לה"ק חוי לו לעס החרן שפעמים שבורות שלו נורס לו למות מיתה מנוולת שעמיותו מביאו לרון לחר נערה המאורסה לפי' כיום הכפורים שחל להיות בשבת ואין ממתינין להמיתו וממיתין אותו מיתה מנוולת ולא בשחר הרינו כ"ל שבוררין להן מיתה יפה ולפשר שלזה נתכוין הרב הלפסי ז"ל וכן מה שלמר בגמרל עם החרן לסור להכול בשר שכי נמי קלמר שפעמים שים לו בהמות ועופות ומתוך עמיותו שהינו יולע לשחוט ולבדוק לסור להכול מהן וכן כתב ר' יהודה הלברגלונ"י ז"ל: **הדרן** עלך ולאו עוברין [דף נ.] **מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין.** פירוש **על חנות תולין** כמנהג לבל מחנות ומעלה מיהא לילוצ לסורה ומסתתין ליה כלילוצ לקמן בגמרל ומלי לחמרינן למחמרינן טפי בערבי פסחים משחר ערבי ימים טובים מפרש בירושלמי להיינו טעמל משום לזמן פסח מחנות ולילך ולחמרינן נמי התם לחף בשחר ימות השנה ביום שילוצ מביל לבדן לסור בעשיית מלחכה ומקשינן התם לם כן כל היום של ערב פסח יהל לסור ומשני לפי שלין רשלי להקריבו על חנות ומקשינן תו התם ע"כ קרבן תמיד שהוא לכל ישרלל יהל לסור במלחכה לעולם ומשני תורה הועילתו מן הכלל לכתיב ולסקת לגנך לם כל ישרלל יבלו בטלים מי יולסוף לסה לגן זו היל סונית הירוס' וכתבו בתוס' למלך שקלל וטריל משמע למלוורייתל לסור ולפשר למלרבנן היל ולסמכינן ליה לקרלי וכתב הר"י הלוי ז"ל לכיון למשום פסח הול לסור החילוצ לליבח פסח לל שני לן בין ערבי פסחים לשחר עי"ט והשיבו עליו לכיון שנאסר ע"פ שבטל טעם היסורל לל בטיל על שיעמוד כ"ל ויתיר בכל לבר שנאסר בתנין ערין תנין לחר להתירו בלוכתי טובל (ביצה ה. ום"נ) וה"נ משמע מלחמרינן בפ' ערבי פסחים לל יולכל לחם על שתחבך ומספקל לן לי משום פסח לי משום מצה ולמרינן עלה (לקמן דף קח.) לרבי יהודה נשילה הוה יתיב בתעניתל כולי יומל קסבר למשום פסח הול וסבר לה כמאן לחמר מוקה ר' יהודה בן בתירל בפסח שחחטו שחרית שהול כשר ולם תיתל לחרבה כיון למשום פסח הול לל הוה ליה להתענות כלל שהרי בזמן הזה לין פסח נוהג חלא ולאי כלחמרן וכן לעת הרב הלפסי ז"ל שהביל מעתנו ולחי

לחיתמר עלה בגמרא וכן העלו בתוס' וכ"ם שחפשר לפוס נמרח לינן למאי לחמר בערבי פסחים היינו טעמא משום למרוכה בתנית לחיכא מנה ומרור לטרחתן מרובה וכן לעת רש"י ז"ל: **ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום וכו'.** פי' מתני' בשלעתא לחזור מתוקמת ורליה מלחמרי פ"ק לחולין (קף יח:) כי סליק ר' זירא לכיל מונרמתא לרב ושמואל ומקשי ור' זירא ליח ליה נותנין עליו חומרי מקום שיגע משם ולחשיקנא הני מילי בשלעתא לחזור ור' זירא ליק לעתא לחזור הוה ופשטא למתני' נמי הכי מוכח ומשום הכי קתני הכולך ממקום שאין עושין למקום שעושין כיון שלעתא לחזור לפ"ה **לא יסנה מפני המחלוקת** וכיון למפני המחלוקת הוא ולאו מלינא יב למיר לוקך בפניהם הוא למתפר הא בנגע ברי ובגמ' לחלריך בזה בם"ל: [קף ג:] **גמ' מאי אירייא ערבי פסחים אפי' ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי.** כלומר ולאי מנהנ לחיסורא לא לפר מירי אלא במקום שיש עיקר לחיסור לי מלאורייתא לי מלרבנן ושם רולים להחמיר יותר כלי ליזהר מן העברה ומשום לערבי פסחים מחנית ולמעלה חיכא לחיסורא מהני מנהנא למיפר טפי ולהאי מילתא מאי לירילי ערבי פסחים לפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי לית בהו עיקר לחיסורא ומשום הכי הוא ליה למכללינהו בהלי ערבי פסחים להאי מנהנא נמי לפר בהו ומפני לא לפשר למכללינהו אלא למ"ד והא עלילפא לה למתני לי משום דקלים ליסוריה להוי מחנית עליה אבל משום לחמיר למפמתינן עליה אבל לפשר אלא נהוג נמי לפורא בערבי שבתות וערבי ימים טובים ומקמי זמן ליסוריה ולאי מהני כיון שים בהן עיקר לי נמי לכיון אלא חמיר ליסוריה אלא משמתינן עלייהו לי נהוג מקמי הכי אלו כלום הוא וכך נראה לי לכיון לכזמן לפורא לא משמתינן ליה אלא לאינו רואה סימן ברכה לעולם לא חמיר לחקבועי מנהנא טפי מינייה ורליה לכבר מסנלי שבת לחלרינן ביה לאינו רואה סימן ברכה ולפי הכי לחמרי בירוסלמי לאי נהוג נמי אלא למעבד עבילתא טפי משיעורא לחתפני סלרא אינו מנהג וכתיבנא ליה בסמוך בסייעתא לשמיא: **העושה מלאכה במוצאי שבתות.** פירוש לוקך על שיעלימו ישראל תפלתן חבל בתר הכי לא מיתסר והכי

מקום שהלך לשם (דף נ:) ואל ישנה מפני המחלוקת: **גמ'** מאי אירייא דתני ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וע"ט נמי דתניא כל העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה שרי הכא מחצות אי נמי התם סימן ברכה הוא דאינו רואה הא שמותי לא משמתינן ליה הכא שמותי נמי משמתינן ליה תניא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי י"ט מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובכל מקום שיש נדנוד עבירה לאותיי תענית צבור אינו רואה סימן ברכה לעולם רבא רמי כתיב (תהלים ק"ח:ה') כי גדול מעל שמים חסדך וכתיב (תהלים נז) כי גדול עד שמים חסדך הא כיצד כאן לעושין לשמה וכאן לעושין שלא לשמה כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה בני בישן נהוג דלא הוו אזלי מצור לציידן במעלי שבתא אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה אבהתין הוי אפשר להו דלא למיתי ולא אתו אנן לא אפשר לן מאי אמר להו כבר קבלו עליהן אבותיכם וכתיב (משלי א:ח') שמע בני מוסר אביך וגו' תניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור (דף נא.) אי אתה רשאי להתירן בפניהם אמר רב חסדא בכותאי מאי טעמא משום דמסרכי ומדמו מילתא למילתא ואתו למישרי איסורא ולאו כותאי בלחוד הוא דאסיר למישרי להו אלא כל מקום שאינו בני תורה כדתניא רוחצין שני אחים כאחד ואין רוחצין שני אחים כאחד בכבול ומעשה ביהודה והלל בניו של ר"ג שרחצו שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהם כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא רצה לומר להם מותרין אתם דתניא עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אחותו ר' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו ותאנא

לחיתמי בירוסלמי לנרסינן התם הני נמיל לנהיני ללא למיעבד עבילתא בחפוקי שבתא חיינו מנהג על לתתפני סילרא בתעניתא מנהג בבני ובחמיסי חיינו מנהג על לתתפני סלרא בתעניתא מנהג וכתב הרב לחלפסי ז"ל וכי לחמרינן נמי ובכל מקום שים בו נהנוג עבילה לחיתוויי תענית צבור לוקך על לתתפני סלרא לתעניתא לחבל [מבתר] הכי לא לחין תענית צבור לחסור בעשיית מלאכה כלחמרי' בפרק הקורא לת המגלה עומד ויושב (קף כב:) יום שים בו ביטול מלאכה לעם כנון תענית צבור כלומר שאם היו מתריכים לת הסלר היו מתבטלים ממלאכה לפי שהוא יום שעושין בו מלאכה ומאי לחמר לקמן לין בין ט' בחב לתענית צבור לגא שזה מותר וזה לחסור כלומר לתעשה בחב מותר ותענית צבור לחסור היינו לוקך תעניות לחמרונות הסנויות פ"ק לתענית (קף יב:) **חבל תענית צבור לא** מיתסר בעשיית מלאכה: **כאן לעושין לשמה כאן לעושין שלא לשמה.** לבעוסין לשמה נלול מעל שמים חסלך כלומר שהקב"ה מבטל ומשנה מערכות שמים בשבילו: **דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.** ול"ת הא רב יהודה נופיה לחמר בפרק היה קורא (קף יז.) לכל **העוסק בתורה שלא לשמה** נוח לו שלא נברח יש לומר נוונו טובא חיכא בשלא לשמה להשיא להתם מיירי שעוסק בתורה כלי לקנתר ולהתנאל וכיון שכונתו לכבר עבירה נוח לו שלא נברח חבל הכא מיירי שאינו מתכוין לכברי מנוה ולא לכברי עבירה אלא כנון חלם שהוא על ענין ומתוך ענלותו חיינו עוסק מלאכה בימים שאסרו לחמרינן בגמרא: **בני** בישן נהוג אלא חזלי מנור לניהן בפ"ק דשבת (קף יט.) לחמרינן לחין תפלינין בספינה פחות משלשה ימים קולס השבת ומנור לניהן לפילו מערב שבת והני לחמיר עלייהו ואתו לקמיה דר' יוחנן לחמר להו כיון לשבשתיכו קבילו עלייהו חינהו נמי מיחייבי: **תניא דברים המותרים וכו'.** שך כרייתא לאו בנוונא לחתני' היא לכמתני' עסקינן במנהג שנהגו בני העיר שאסרו עצמן במותר להן ול"ש סיולעין בו שמותר להן כדי להזהר מן העבירה ובהיות נוגע תנן חומרי מקום שיגע משם וחומרי המקום שהלך נשם אבל אבל אבל עסקינן בלברים המותרים ולחרים נהגו בהן חיסור וסבורים הן שהם חסורים מן הדין ובכה"נ לחמרי' שאין לשם רשאי להתיר לפני מי שאינן בני תורה למסרכן ומלמו מילתא למילתא אבל בתר ת"ח הסרוי

בתוך חומת העיר נוהג היתר בנעשה בתוך ביתו ויש בכלל זה נ"כ שאם נהגו לאכול חיסור בכבר שהוא מותר מפום מנגר חיסורין ובניהן שאינן בני תורה סוברין שמן הדין לחסורים בו שאין לנגלותו לומר להם שאינו חסור אלא מפום מנהג כלי שלא יקילו בו ויהיינו

תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר ירושלמי רבי אלעזר ברבי בון אומר כל דבר שאינו יודע בו שהוא מותר וטועה בו באיסור ונשאל מתירין לו וכל דבר שיודע בו שמותר ונהג בו באיסור ונשאל אין מתירין לו כל הדברים תלו אותן במנהג נשיא דנהגן דלא למעבד עובדא ברישׁ ירחא מנהג ודלא למעבד באפוקי שבתא עד דתתפני סידרא מנהג ובשני ובחמישי עד דתתפני תעניתא מנהג: כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא פירש שני מקומות הן בחלב שעל גבי הקבה אחד בקשת וא' ביתר שעל הקשת אסור ושעל היתר איכא מאן דנהג ביה איסורא ואיכא מאן דנהג ביה התירא ובבבל נהגו בו איסור וכי אתא רבה בר בר חנה מארץ ישראל לבבל אכל חלב דאייתרא כמנהג מקומו עול לגביה רב אויא ורבה בר חנין כיון דחזנהו כסייה אתו ואמרו ליה לאבוה

עובדא לייסורא והלל שרחצו שניהם כאחד בכבול שהוא מקום שחבותיהן החמירו על עצמן בכך לתלמיד עם הכל ולפי רוחן חזן מלבוש **שמתוך שרואה את עריותו ונזכר שמפס יצא נותן לבו להרהור וכן בחמיו נותן בלבו** שמפס יצאה **לפתו וכן בעל לחותנו נמי ליכא הרהורא** ולוותת הרחפנוים של בני כבול שהיו בני תורה נזרו בשני לחים מפום בעל לחותנו ויהודה והלל לית הוו בקיאי בה במנהגייהו לחי הוו בקיאי בהו לי הוו עבדי מפום חומרי מקום שהלך לפס וכפלגוה עליהם מלינה לי רבי לומר להם מותרין לחם כלומר לי תלגיזו עלינו שלף לחם מותרין מן הדין אלא שחבותיכם החמירו על עצמם לי רבי לומר זה להם לפי שבחותו הדור לי היו בני

תורה וחשו שלא יבלו להם שהוא מותר מן הדין שיקילו בו כך נראה לי: [קף נפ.] **רבי יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו.** כלי שיפמפנו: **ואם רבו צריך לו.** לתפמיפו: **ירושלמי ר' אליעזר בר בון אמר וכו'.** נראה לפי הירושלמי דבמקי לחמרי נשאל ומתירין לו לפי בכותקי לחמרין הכי לכיון שבחים ליפאל מתירין לו ואין לחוש לפרכא שבבר הלבר מפופק ביוש שהרי בחים ליפאל עליו ומלמדין חותן כל עיקרי הלרכים אלא יסתבכו בהן שאין לך לומר לחבני תורה קלמר לחי הכי מחי חיריא נשאל כי לי נשאל נמי אלא מפמע לפני' בכותקי וכיוצא בהם אם נשאלו מתירין להן ומיהו לפום נמרין מפמע לזוקק בבני תורה לבב בכותקי לי לפי' בחו ליפאל להא בכמה דוכתי דפסחן שלף כפיהו שולטין לי היו מתירין להן לפי שאין בני תורה ולף במה אלא היו נוהגין בו לי חיפור ולי הית כלמוכח בפ' תולין (לף קלט.) בעובלא לבני בשבר עול לפבר לי לומר לבירושלמי נמי בבני תורה ונשאל לקלמר נשאל לחכם בעין הית נלריס שבל שנהגו חיפור בלבר בעין נלר הוא וכפהוא רוקא לנהוג בו הית לריך שלמה והכי מוכח בפרק בתרא לנלריס (לף נ:) לחמרינן התם מלן תנא לבלריס המותרים ואחרים נהגו בהן חיפור לי לתם דשלי לנהוג בהן הית כלי לבטלן מפום אלא, (במלבר ל':נ') לי יחל לבלו והיינו ליפנע לנשאל ולי לומר יפאל: **ורבה בר בר חנה לית ליה דנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם.** ג"ל [לבין למלן] לקלמר לבני בבל נהגו חיפור בתרבא לחייתרא מפום חומרא בעלמא לו מפום לסבירא להו למילתא הוא לחפור כלפקלנין וטרינן הכי בפ' חלו עריפות (לף נ.) שפיר מקפה לומר לי נהג חומרי מקום שהלך לפס לפי שכיון שנהגו בני מקיא כלבלי הלופר ועפלוהו לחומרא כרבה שהלמיהו ואלפי מקומו נוהגים כמותו בין לקולא בין לחומרא כלקלמרין (שבת ל' קל.) במקומו של ר' אליעזר היו כורתין עלים לעפות פחמים לעפות ברזל וכל שכן שם נוהגין חיפור בלבר אחר הרי הן כאילו קבלו עליהם לנהוג אותו חיפור עליהם ועל כל הנלוים עליהם וכל הנכנם בחומתו מקום שם אין לעתו לחזור חייב לנהוג חיפורא בחומתו לבר מן הדין ומפום שכי מקפינן היכי נמי לחזור לחכם בר בר חנה תרבא לחייתרא לחוה ס"ל שלא היה לעתו לחזור וכי היכי לתנן במתניתין לכל שלעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם מלינה ולפילו בנעשה כל שאין לעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם מלינה ולפי' בנעשה לחל טעמא הוא ושני לחבי למחרן יפרחל לבבל כיון לחנן כייפינן להו במילתא לחורלחה לפי שהן סמוכין עבדינן כותייהו וכולהי לעבדי כותייהו הוה ליה למימר ולא עבדינן אלא מפום להך ליפנע שייך שפיר בפ"ק לחולין (לף יח:) נבי מונרמת לרב ושמואל נקטינן הכא ורב אמי אסיק לעלתו לחזור הוה לילכך מלינה הוה שרי ומפני המחלוקת ליכא לבנעשה הוה לכיל וכי תימא אם כן היכי לחמר לבוה לשמואל שניבו כבותקי הא מלינה הוה ליה למכסייה כלי שלא **יפנה מפני המחלוקת** ליתא כיון לבנעשה הוה לכיל ליה לחיכו לא יפא לליעילי נפיש לפולו מנלוקו לוכל ויוסב לא היה נופל מחלוקת בכך בין תלמידי חכמים שבבר היו יולעין שבבין היה עוסק ומפום הכי לחמר לבוה לשמואל שניבו כבותקי שלין מתירין לפניהם מה שהם סוברים שהוא חסור כי היכי ללא ליתו לסרוכי מילתא למילתא [וכ"ת] והיכי לחמרינן לבשלעתו לחזור לכיון ללא מתסר ללא מפני מחלוקת לבנעשה שרי והא לסיקנא בגמרא (לף נב.) בלרך ספרא להוה יליע בקביעה לירחא לבייוב חסור [לעשות מלוכה ביו"ט שני ורב ספרא בא מ"י לבבל הוה] ובולהי ללעתו לחזור הוה לחי לא כיון לבבבל הוה ולחי לפילו במבבר חסור הוא ולפילו הכי לחמרינן לבייוב חסור יש לומר ללא למי מלוכה לילכיל למלוכה קלא שית ליה וכל בייוב מפרסמא מילתא הוא שלין כן בילכיל ולפבר נם כן שמלוכתו של רב ספרא היתה מלוכה מפורסמת שמ"מ לעשותה בנעשה ועובלא לרמי בר תמרי לילכל כחלי בפומבדיתא כלילתא פרק כל הבשר (לף קי.) והקשו עליו מלתנן נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם ולהלר לחזון לתחום לכלתינהו בלין הוא לבתוך התחום נמי הוה שרי בנעשה שם היה לעתו לחזור חלא לבעי לשנויי לפי' אין לעתו לחזור נמי שרי לחזון לתחום לכלתינהו כנ"ל: **ונמצינו** למילן בתורת המנהגות שכל מנהג חיסור שהוא בעיר אחת כל שאינו מנהג בטעות חלא שהן החמירו על עצמן לעשות סיוע לתורה או לבבר שהוא מחלוקת חכמי ישראל ונהגו כלברי האוסר כל בני העיר חייבין בו מן הדין שנאמר ולא תסוה תורת אמך וכל היוצא מתוכה ולעתו לחזור חייב נ"כ בו ולפילו בנעשה על סיעקור לירתו משם ויקבענה בעיר אחרת לבבי הוי נוונע פקעו מיניה חומרי מקום שיצא משם כלמוכח הסיא לפרק קמא לחולין (לף יח:) וכן כל הנכנם מעיר אחרת לתוכה ולין לעתו לחזור לעירו הרי הוא כבני העיר לבל הנכנם מעיר אחרת לתוכה ולעתו לחזור בבי הוי נוונע חיילי עליה חומרי מקום מלינה חלא שאין לנהוג מפני המחלוקת ובבי הוי נוונע בנעשה שרי לבל מנהג שהוא בטעות אינו חייב להתנהג בו חלא בכותקי ולכותייהו אינו רשאי להחזירו בפניהם לבל נוהג בנעשה בתוך ביתו לפילו לירתו קבועה בחותה העיר זהו הלרך שבררתי בלברים הללו:

מימנו אנגידא דבי רב ולא מימנו אשמתא. פירש הרב אלפס ז"ל כמו שכתוב בהלכות ורש"י ז"ל **פירש לתלמיד שסרח ממנין להלקותו ולא לנזותו משום לשמתא חמורה וחוששין לכבוד התורה: מאי שמתא אמר רב שם מיתה.** שקופה למיתת למיקל למיהא מסתע למאן לעבד להרבנן מסתברנן ליה וכריס פרקין נמי אמרינן הכא שמותי מסתברנן ליה וכברכות נמי אמרינן (דף יט.) לכב"ל מקומות ב"ל מנלן על כבוד הרב ובפ' כירה (דף מ:) אמרינן להמבזל בחמי טבריה לוקה מכת מרדות מלבריסם ובלוכתי טוכא נמי אמרינן הכי הלמא מילתא הין שמותי לא י"ל לכמילתא להני עיקריה מלרבנן לכי עקר ליה קל עקר ליה לכולא מנוה מסתברנן ליה כגון ההי וכלאמר נמי (ברכות דף יט.) לת מי נלו לת הלעזר בן חנוך שפקפק בנטולת יליס וכלאמרינן בפרק שלישי למועד קטן (דף כז:) רב המנונא חילקא להסוא מהא המא קלא שיפורא לשיכבא חזי הנסו לינסי לעבדי עבילתא לאמר ליהוו הנסו לינסי בשמתא לכל בלבר שעיקרו מן התורה והוא עובר על מה שסתרו בו חכמים מכין לוקה מכת מרדות כי הסוא למבזל בחמי טבריה וכי הסוא לנזיפה לנפא לפרק שלוח הקן (דף קמח:): [דף נג.] **מתני' מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול.** שנראה כלוכל פסח בחוגה לאחרן: **גמ' אסור לאדם שיאמר בשר זה לפסח.** לפי' היה שחוטו כבר מפני שנראה כמקדיש בהמתו לאחר למיימר מחייש לקלקסה: **גדי מקולם. רלשו על כרעיו ועל קרבו כעלייתי הפסח לתניא כביצד עולין** (דף עב.) **ר' עקיבא קורהו מקולם מפני שתולה כרעיו חוגה לו כעלו כנוסח כלי זיינו כובע נחשת** מקרנתיון קולסן לנחשת: **אלמלא תודוס אתה. לולס חשוב: מטיל מלאי בכיס של תלמידי חכמים. נותן שחורה לכיס של תלמידי חכמים להשתכר** כהן: [דף נג:] **בצל החכמה. כמחיצת החכם יכנס זה שהניחו מנכסיו: מתני' מקום שנהגו להדליק את הנר.** יום סד מעיל"כ: **גמ' בין שאמרו להדליק.** לותן נהגו להדליק והנהגים שלא להדליק לא נתכוונו אלא לכבר לחת להפריש עלמס ממעכבי לחם להומר להדליק משום דאין לו לחם שמשם מטתו לאור הנר והומר שלא להדליק סבר כשהנר לוקד הוא רולה לת לשתו ומתקוים לה: [דף נה.] **מתני' רשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם. ולא חייסינן משום יוהרא** להרולים לומר מלכה הוא לנית ליה ות"ק חייס ליוהרא: **הלילה ב"ש אוסרין וב"ה מתירין עד הנץ החמה.** הלכך לפילו במקום שנהגו שלא לעשות לס נהגו הלילה בכך טועות היו: **כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר.** כלומר על חנת לפילו במקום שנהגו שלא לעשות ומיהו לוקו לנרך המועד כלחיתא בבריישתא בגמרא: **אבל לא יתחיל בה תחלה בי"ד.** כלומר במקום שנהגו בו לימור: **וחכמים אומרים שלשה אומניות עושין החייטין והספרי' והכובסים.** מפרש בגמ' מס"ה מקילי רבנן בהנך שלשה לומניות לפי **שמצינו בהן קולא** בחולו של מועד הילכך מקילין נמי בהו בחרבעה עשר ולפי' במקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה ובהא פליגי לר' מחיר לסר בכולהו מלאכות להתחיל במקום שנהגו בו לימור ומתיר בכולן לנמור ורבנן סרו בשלש מלאכות הלו ושאר כל המלאכות מתירין לנמור ולוקו על חנת לכל מחנת ולמעלה הכל אוסר לחסור ולפי' לנמור והר"ס כתב בפ' ראשון מהלכות שבימ יום טוב לכי לחמר נומרה בחרבעה עשר ושרייתא לשלשה לומניות לוקו **במקום שנהגו לעשות** ולא נהלו לבריי וכבר הסיג עליו הרלב"ד ז"ל:

דשמואל אמר להו שוינכו ככותאי ורבה בר בר חנה לית ליה נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם אמר אביי הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל אי נמי מבבל לארץ ישראל אבל מארץ ישראל לבבל כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותיהו רב אשי אמר אפי' תימא מארץ ישראל לבבל הני מילי היכי שאין דעתו לחזור רבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה וקיימא לן כרב אשי דהוה בתרא: (דף נב.) רב נתן אסיא אתא מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני דעצרת שמתיה רב יוסף איכא דאמרי נגדיה רב יוסף אמר ליה אביי ולישמתיה מר שמותי דהא רב ושמואל דאמרי תרוייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות א"ל הני מילי בשאר אינשי אבל הכא צורבא מרבנן הוא דטבא ליה עבדי ליה דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן ולא מימנו אשמתא פירש מימנו אנגידא מתקבצין אצל הרב ואין מלקין אותו עד שיסכימו כולם להלקותו ולא מימנו אשמתא משום דאין משמתין אלא על דבר חמור ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיד לפיכך השמתא חמורה יותר מן המלקות וגרסי' בפרק ואלו מגלחין (דף יז.) מאי שמתא אמר רב שם מיתה: **מתני'** (דף נג.) מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולים: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל אסור לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא מפני שנראה כמקדיש בהמתו בחוצה לארץ ונראה כאוכל קדשים בחוץ אמר רב פפא דוקא בשר אבל חיטי ושערי לא דעבידי אינשי דמנטרי לפיסחא וגדי מקולם אף על גב דלא פריש ואמר זה לפסחא אסור דתניא אמר רבי יוסי תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסחים שלחו לו אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ (דף נג:) ותודוס איש רומי גברא רבה הוה ועוד מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים הוה דא"ר יוחנן כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר (קהלת ז':י"ב) כי בצל החכמה בצל הכסף: גרסינן בסוף שני דייני גזירות (דף קיא:) כתיב (דברים ד) ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו' וכי אפשר לו לאדם שידבק בשכינה והלא כבר נאמר (דברים ד':כ"ד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא כל המשיא בתו לת"ח והעושה פרקמטיא לת"ח והמהנה ח"ח מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ת"ר אי זהו גדי מקולם כל שצלאו כולו כאחת נחתך ממנו אבר או נשלק ממנו אבר אין זה גדי מקולם: מקום שנהגו להדליק את הנר: תאנא בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו יום סד אלא לדבר אחד פירש תשמיש המטה: **מתני'** (דף נד:) מקום שנהגו לעשות מלאכה בט' באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות

[דף נח:] **גמ' עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות מקום שנהגו אין לא נהגו לא.** כלומר שאם נהגו שלא לעשות חסור להתחיל בשום מלאכה אע"פ שהיא לצורך המועד (ולעמוד שם) אלא מקום שנהגו לעשות מותר על חנעת ולפילו להתחיל: **מתני' מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר.** כשנותן **ביציס** תחת התרנגוליס להתחמס לגלל לפרוחין קרי מוסיב שוככיס: **ותרנגולת.** המחממת ביציס שברחה מעליהן מחזירין לותה ופרכינן הסתם לותבי מותבינן להלורי מכעיא ופריק לסיפא לתת לחולו של מועד שאין מושיבין אותה לכתחלה אבל אם [ברחה או] מתה מחזירין: **גורפין זבל.** ולפילו מחנית ולמעלה: **ובמועד מסלקין אותו לצדדין.** כלומר בחולו של מועד לחילו במועד עצמו אין מטלטלין אותו כלל: **ובחולו של מועד אין מביאין אלא לצורך המועד.** מסום מרחית העין לנרחה כחילו תיקן במועד. הלרן עלך מקום שנהגו [דף עט:] **ערבי פסחים סמוך למנחה.** מנחה קטנה לריינו ט' שעות ומחצה וסמוך לה ריינו חני שעה לריינו אינן עושין ובכל מקום ת"ח בטלין בו רשב"ג אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם (דף נה.) וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר והלילה ב"ש אוסרין וב"ה מתירין עד הנץ החמה ר"מ אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר אע"פ שהוא יכול לגומרה וחכמים אומרים שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין והכובסין ר' יוסי בר יהודה אומר אף הרצענין: **גמ'** איבעיא להו לצורך המועד תנן אבל שלא לצורך המועד אפילו למגמר נמי לא או דילמא שלא לצורך המועד תנן אבל לצורך המועד אתחולי נמי מתחילינן או דלמא בין לצורך בין שלא לצורך מיגמר אין אתחולי לא (דף נה:) תא שמע ר"מ אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בארבעה עשר ושלא לצורך המועד לא יגמור ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות מקום שנהגו ש"מ נהגו אין לא נהגו לא וש"מ לצורך המועד אין שלא לצורך המועד לא יתחיל לאכול ומפרש בגמרא לסיינו טעמא כי היכי דלא ליתי למיכלינהו למתם לכילה נסם כלומר שלא יוכל לבלוע חותם חלא בקושי וכי הלי נונח לא ינח בה ידי חובתו לא מיקריא לכילה וכלאמרי' (ביצמות) שהאוכל תרומה לכילה נסם אינו חייב בו מסום אוכל לא מסום מזיק: **לא יאכל עד שיסב. כלרך בן חורין זכר לחירות: לא יפחתו.** נבאי צלקה המפרנסים את הענייס כלומר אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום אלמא ליכא לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין. תקנו חכמים לארבע כרכות לארבעה כוסות כלי שתהא כל אחת על כוס אחד וכירושלמי משמע כנגד ארבע גאולות שכתובים בפרשה ועוד אמרו כנגד ארבעה כוסות שתערלה שעתיד הקב"ה להשקות את העובדי כוכבים ונראה שלפיכך נהגו לומר בכוס רביעי קדוש שהלל שפוך חמתך על הגויס אשר לא ידעוך: **גמ' כדי שיכנס לשבת כשהוא בתאוה.** כלי שיהיה קדוש ושעולת שבת חביב עליו: **רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך.** מתחיל לאכול על

לא: **מתני'** מושיבין שובכין לתרנגולין בארבעה עשר תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה: **גמ'** השתא אותבי אותבינן אהרורי מיבעיא אמר אביי סיפא אתא לחול המועד אמר רב הונא לא שנו אלא תוך ג' למרדה דאכתי לא פרחה צימרה מינה ואחר ג' לישיבתה דקא פסדי בצים לגמרי אבל לאחר ג' למרדה דפרחה לה צימרה מינה או תוך ג' לישיבתה דלא פסדי בצים לגמרי לא הדרינן: **מתני'** גורפין זבל מתחת רגלי הבהמה בי"ד ובמועד מסלקין לצדדין מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינן לצורך המועד: **גמ'** ת"ר הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין ואם נעשית חצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינן לצורך המועד אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאינן לצורך המועד ורמינהו אין מביאין כלים מבית האומן ואם חשש להן שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת ושנינן לה לא קשיא הא בארבעה עשר והא בחולו של מועד בארבעה עשר מביאין ובחולו של מועד אין מביאין אלא אם כן הן לצורך המועד וכן הלכה: **הדרן עלך מקום שנהגו** U (דף צט:) **ערבי** פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי פירוש סמוך למנחה מט' שעות ולמעלה ומנחה גופה מתשע שעות ומחצה ולמעלה וסמוך לה תשע שעות: **גמ'** תניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא מתאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך והלכתא כר' יוסי דקיימא לן הלכה כרבי יוסי מחבירו ומתניתין דערבי פסחים דברי הכל היא דמודה רבי יוסי בערב הפסח משום חיובא דמצה ובערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל ליה מקמי תשע שעות ואימשך ליה בסעודתיה עד דקדיש יומא פריס ליה למפה על השלחן ומקדש והדר גמיר ליה לסעודתיה (דף ק.) דתניא מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אין מפסיקין ומעשה ברשב"ג ור' יוסי ור' יהודה שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום אמר לו רשב"ג לרבי יוסי רצונך נפסיק וניחוש לדברי ר' יהודה חברנו אמר לו בכל יום ויום אתה מחבב דברי בפני ר' יהודה עכשיו אתה מחבב דברי ר' יהודה בפני (אסתר ז:ח') הגם לכבוש את המלכה עמי בבית לא נפסוק שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי ואמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יהודה דאמר מפסיק את סעודתו ועוקר את השלחן ומקדש ואה"כ גומר סעודתו ולא כרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ואח"כ מקדש אלא פורס מפה ומקדש ואחר כך שרי המוציא וגמר לסעודתיה ומברך ברכת

בסוף שעה תשיעית כלתנן תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה וסמוך לה כחני שעה קולס: **לא יאכל אדם.** כלומר שתחשך: **ובערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל לה מקמי תשע וכו'.** זה שכתב הרב ז"ל לתתחיל ליה מקמי ט' לערבי

פסחים נצרכה לילו לפחר ימים טובים לו לנטריך למנקט מקמי תעם להת קו"ל כר' יוסי לחמר לוכל ולוגך על סתחסך חלת מסוס לחף ערבי פסחים בכלל יו"ט נקטה הכי ומיסו חף בערב הפסח נמי לם סתחיל לחכר ט' חע"פ שעשה בחיסור כך לינו לענין הפסקה שפורש מפה ומקדש: [קף ק.] **דתניא מפסיקין לשבתות דברי ר' יהודה.** כלומר מפסיקין מלחכול ומברכין ברכת המזון והכי חימחר לקמן בהדיח לכל עקירת השולחן לו מעלה ולו מוריד ומחי לחמרינן בגמרח עקירת השלחן בהלי הפסקה לאו דוקח חלח לפי שהיה לריכן לחכול על גבי שלחנות קטנות ולסלק לוחן מלפניהן לחכר לכילה קרי ליה להפסק לכילה עקירת שולחן: **רצונך נפסיק ונחוש לדברי רבי יהודה חברנו.** שהיה לומר מפסיקים לשבתות ומיהח שמעינן להפסקת לכילה קלחרי ולחו עקירת שולחן להת ר' יהודה לפסיק ורשב"ג היה לומר להפסיק לכבודו ולח לפסר שעקרו השלחן שהרי עליין היה רבי יוסי חוכל חלח ולחי הפסקת לכילה קחמרי: **אין הלכה לא כר' יהודה ולא כר' יוסי אלא פורש מפה ומקדש.** וח"ת ומחול לחמר כחן י"ל רבנן הכי קחמרי והיינו ברייתא לקתני פורש מפה ומקדש כמו שנפרש לוחה בסמוך בס"ד וכן חמר בירושל' לכל חכמים לומרים פורש מפה. ומקדש: **ואח"כ שרי המוציא ומברך ברכת המזון.** לשון ברכ חלפסי ז"ל הוח והקשה הר"י הלוי ז"ל עליו לם לוחה לשרי המוציח לפ ברכת המזון נמי היה ערין מקמי לשרי ליה שלח מעינו בהמ"ז לחת לכ' ברכות של המוציח וכיון שחינו ערין ברכה למפרע חלמח לקבעיה הלה ולח ערין לברוכי המוציח ולחו קושיח היח להת חיכח נמלך למברך על כל כום וכום לכתחלה כלקיתה לקמן (קף קנ:) וחינו נרחה שיהח מברך ברכה למפרע חלח לחר כולן ובפת נמי הכי חיתה לגיעה לנמלך לחמרינן התם בפ' כל הבשר (קף קז:) המברך על כל כום וכום ועל כל פרוסה ופרוסה ותניח לילך מברך על כל כום וכום חבל לח על כל פרוסה ופרוסה ומשני הח לליכח חלם חשוב הח לליכח חלם חשוב חלמח לגיעה לנמלך לפילו בפת לילך מברך על כל פרוסה ופרוסה ברכה למפרע: **תנ"ה ושוין שאין מביאין את השולחן אא"כ קדש.** פי' הר"י הלוי ז"ל לבערב הפסח קחמר לחפי **ר' יוסי מולה** משום חיובח למנה ללח יחכל על סתחסך ולח נהירה למקקחמר חע"כ קלם מסמע ללח יביח לת השולחן בזמן קדום קחמר חלח הכי פירושה שחע"פ שמיקל ר' יוסי ושומר חוכל ושוגך על סתחסך מודה הוח שחין מביחין לת השולחן משמיכה חע"כ קלם: **ואם הביא פורס מפה ומקדש.** הך סיפה לברייתה לאו לחנוין קח מהדר להת ר' יוסי לח מודה בהכי לחין מפסיקין כלל קחמר חלח לחך ברייתה הוח המזון תניא כותיה דשמואל (דף ק:) ושוין שאין מביאין את השולחן אא"כ קדש ואם הביא פורס מפה ומקדש וה"מ לקדוש אבל להבדלה אינו מפסיק כדבעינן למימר לקמן והא דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה לומר שפורס מפה ומבדיל ואחר כך גומר סעודתו כדרך שהוא עושה בקדוש ליתא ואותן מי אדם שקדשו בבית הכנסת אמר רב ידי קדוש יצאו ידי יין לא יצאו ושמואל אמר (דף קא.) אף ידי קדוש נמי לא יצאו ורב למה ליה לקדושי בביתיה כדי להוציא בניו ובני ביתו ושמואל למה ליה לקדושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלי ושתו בבי כנישתא ואוזא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קדוש אלא במקום סעודה מ"ט דכתי' (ישעיהו נ"ח:י"ג) וקראת לשבת ענג במקום שקראת שם תהא עונג סבור מינה הני מילי מבית לבית אבל מפינה לפינה לא אמר להו רב חנן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ואפילו מארעא לאיגרא הוה מקדש. ואף רב הונא סבר אין קדוש אלא במקום סעודה ואף רבה סבר אין קדוש אלא במקום סעודה דאמר אביי כי הוינן בי מר כי הוה מקדש אמר לן טעימו מידי הכא דילמא אדעיילינו לביתיכו מתעקרא לכו שרגא ולא מתקדיש לכו ולא מתאכיל לכו ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קדוש אלא במקום סעודה וכן הלכה ובין לרב ובין לשמואל תרוייהו סבירא להו ידי יין לא יצאו ותניא כותייהו דתניא (דף קא:) שנויי יין א"צ לברך שנוי מקום צריך לחמר הכי **וכיון לחפי' רבי יוסי מולה לחין** מביחין לת השולחן משחסיכה חע"כ קלם חס הביח מבעוד יום חע"פ שחינו חייב להפסיק לנמרי פורש מפה ומקדש: **ידי קדוש יצאו.** חלח בעי רב קלום במקום סעודה: **ידי יין לא יצאו. שחס יש להס יין לשתות בביתם חייבין לברך בפה"ג שחינן פטורין בברכת היין של שתיית** הכום ששתו בהכה"ס לחע"נ לתנן (ברכות קף מב.) בירך על היין שלפני המזון פטר היין שלחר המזון ומוקמינן לה שתם בברכות (קף מב:) בשבתות וימים טובים שחלם קובע סעודתו על היין הכל כיון שנעקרו ממקומן ה"ל היסח הלעת ונריך לברך: **אף** ילי קלום לח יצחו לס"ל לשמואל לחין קלום חלח במקום סעודה וכתב רב לחח ז"ל לטעמיה מלכתיב וקרחת לשבת ענג במקום קריחה שם תהח ענוג: [קף קח.] **לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו בבי כנישתא.** חע"פ שחמרו (מנילה כח.) בכתי כנסיות שחין לוכלין בהן וחין שותין בהן לפסר לוורחין מוקמין שמעות הרבים היו שלוכלין שם מקופה של לדקה של בני העיר. לי נמי לחכלי בבי כנשתא לאו דוקח חלח בחדרים הסמוכים לה ושומעין קדום משם שהוח קביעות סעודתן וחנו עכשיו לף על נב חלח לכלי וורחין בבי כנשתא ונקטינן לחין קדום חלח במקום סעודה לפילו הכי נקטינן לקדושי בבי כנישתא לכיון למעיקרא לחקנות חכמים קבועות הן כלחשכחינן בשעין שבא למערב שבת (קף כל:) לחקנון משום עם שבשדות הבחים בחחרונה ולפילו היכח לליתא להיות טרוחא כגון לחיתנהו כולהו בבי כנשתא חמרינן ליה לכיון לחקנון חקנון: **סבור מיניה הני מילי.** לחין קידום חלח במקום סעודה חלח מכיח לבית חס קדם בבית זה ושעד בבית חחר לומיח לקידום בבית הכנסת לחפלגו ליה רב ושמואל: **אבל מפינה לפינה.** בקותני בית: **ואפילו מארעא לאגרא הוה מקדש.** ותע"ג לליכח למיפטט מהח מפינה לפינה חפ"ה כיון דמבית לבית ולו דוקח חלמח יון הקביעות תלוי בבית חלח במקום סעודה ומעתה לפילו מפינה לפינה מיהו היכח לומר לחמן לחמר להני מילי היכח חלח חזו ליה לוכתח דקחים ליה לכל חזו ליה לוכתח דקחים ליה לו ערין ומחמו ליה לעתי חבורות שהיו חוכלות בבית חחר לתנן בפרק שלשה שחכלו (קף נ.) למזמנין לכחר: **בי מר.** רבה ומהלחמרינן לעיל לשמואל לחמר יון קדום חלח במקום סעודה לקילודתא בבי כנישתא לו מהני חלח לוורחים שמעינן שהמקדש בבית זו ובשעת קדום לעתו לחכול בבית חחר לו יצח חע"נ לבירושלמי בפרק כיצד לו משמע הכי לנרסי' התם רבי לבח בר כהנח ורבי חייל בר לחי בשם רב חמרי ערין לחם לפסול סוכתו מבעוד יום ר' יהושע בן לוי חמר ערין לחם לקדם בתוך בית ר'

יעקב בר לחא בשם שמואל לחמר לקדש בבית זה ונמלך לאכול בבית אחר נראין לקדש רבי חנינא בשם ר' יוסעיא לחמר מי שסוכתו עריבה עליו מקדש ליל יו"ט האחרון בתוך ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו לחמר רבי יצחק לא פליגין לחמר רבי יוסעיא (בגמ') היה לעתו לאכול בבית אחר כלומר שהחליט בסוכתו לחמר שמואל [בגמ'] היה לעתו לאכול בבית אחר משמע מיהא לכי לחמר שמואל אין קדוש אלא במקום שעומד לוקדש בשביל מתחלה לאכול בבית שקדש ונמלך לאכול בשביל בשביל לאכול בבית אחר לא ולפום סוגיין לא משמע הכי וכלכתיבנא ואיכא מ"ל לכי לימתר בירושלמי לשיבא שהיה לעתו מתחלה לאכול במקום אחר מהני ה"מ מבית לבית אבל מחוץ לסוכה להוה ליה כמהרעא לאגרא ומפינה לפינה לא הוי שנוי כולי האי וכי משמע מנא לילן לא מהני ה"מ מבית לבית ולא נהירא לכיון לעונין קדוש ליהיה מפינה לפינה כמבית לבית ליכא לאפלוגי ביניהו ותו דבשלמא מהרעא לאגרא חזו להללי אבל בסוכה מי לא עסקינן לכיבא כאן וסוכתו במקום אחר להוה ליה מבית לבית אלא ולאו לירושלמי פליגא ואנן כגמרא ליתן נקטינן: **ושמעינן** תו מעובדא לאביי ורבה אלא לימא כי אמר שמואל אין קדוש אלא במקום שעומד ה"מ לוקדש בשעשה במקום אחר אבל בשאינו סועד כלל יש קדוש יצא לוליצא אלא כל אבל אבל לא יצא יש קדוש כלל ובגמ' נמי משמע למי שקדש בבית אחר אע"פ שלעתו בשעת קדוש לאכול שם כיון שלאחר כך לא אכל לא יצא לא מיקרי קדוש במקום שעומד לוקדש **אבל מבערב הטוב והמטיב.** מוכח בפ' הרואה (קף נט:) לה"מ בלאיכא לאחרינא בהיה אבל ליכא לאחרינו בהיה מבערב שהחיינו וכתב הראב"ד ז"ל להוה הין נמי בשנוי הפת מבערב הטוב והמטיב אבל מכאן הקדמונים לומרים אלא שנוי פת הטוב והמטיב לאוכחיהו לאינשי למיכל מיניה מתרי מיני וכי בריך מעיקרא יהיב לעתיה לאכול מיניהו אבל יין לפי שאין לרך לשתות בשעורה אחת מצי מיניו מברכין הטוב והמטיב ויש מי שכתב לבעיני שיהא האחרון יותר מסובח הא לאו הכי חינו מברך הטוב והמטיב והרב בעל העיטור כתב למסתברא לעל רוב היין שבא לו מברך הטוב והמטיב ולאו מסוס חביבותא לחטו לי נדיע מי מברך ליין שאחת כלשקשינן בסנהדרין (קף מב.) לימא לחמרינן לליברך בתוספת לבונה הטוב והמטיב ומהדרינן כי חסרים מי מברך ליין שאחת אלא ולאו על רבוי היין הוא מברך ותו לנרסינן בירושלמי על כל חביות וחביות שהיה פותח מברך הטוב והמטיב וכי לחרון לחרון מסובח היה ותו מקמי לנסתי ליכי יודע חסיבותיה אלא ולאו על רבוי היין קבעו ברכה זו והרמב"ם ז"ל כתב בפ' ל' מהלכות ברכות לשנוי יין היינו ממין לחר כגון שסותין לחוס והביאו לבן יפן והביאו חסף: **אבל מפינה לפינה לא.** ואע"נ לעיל נבי יין קדוש אלא במקום שעומד מסקינן לחפילו מפינה לפינה היינו טעמא משום לקביעות שעומד לא הוי אלא במקום שעומד ממש שחין לרך בני אדם לסס לקבוע מקום שעומד בתוך כל הבית אבל נבי שתיית היין אין לחס מייחל מקום מיוחד בבית לשתייתו הילכך משמע לבשת ומיהו לגן לחלס קובע בהכילתן מקום מיוחד כל שהינהו חפילו מפינה לפינה לריך לברך ושנוי מקום לחמרינן לריך לברך היינו בין שהלך למקום לחר ולא חזר למקומו בין שהלך וחזר למקומו להא והא שנוי מקום מיקרי ולריך לברך ומכי מוכח לקמן בסמוך: **לא שנו אלא בדברים שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן.** כתב הרב החלפסי ז"ל כגון פירות לא יין פירוש לפילו פירות של שבעת המינין לומיל ליין שחין לך לבר שטעון ברכה לאחריו במקומן לשעת הרב חלפסי ז"ל חלא פת וחבין קילרח שחלם קובע סעודתו עליהם לבל כל שחין לחלם קובע סעודתו עליהם לפילו הוא משבעת המינים אינו טעון ברכה לאחריו במקומו לבל ר' שמואל ז"ל כתב בפירוש לכולהו שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהן במקומן ואין לשתן משתוור מסוניית הנמרא והיינו טעמא למפלגינן **בין שאינן טעונין** לטעונין לשאינן טעונין **כיון שעמד והלך למקום אחר עמידתו זו היא נמר סעודתו ויפך סעודה סעודה אחריתי היא ולריך לברך** לבל טעונין ברכה לאחריהן במקומן **הואיל ולא בירך לאחריהן והלך למקום אחר לסעוד על לשת קביעות הרחשונה הלך** ואין לריך לברך: **מיתיבי.** לרב חסלק: **חברים שהיו מסובין וכו'.** מקשינן עקרי מכלל לבלבריס טעונים ברכה לאחריהן במקומם עסקינן פירוש ואו מלינהו לעקרו קל לייק להא כי האי ליבעי לימתר בגמ' ואע"פ שאין טעון ברכה לאחריו במקומו לשעת הרב חלפסי ז"ל חלא לייק לה מקשינן כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע בשלמא בלבריס טעונים ברכה לאחריהן במקומן ניחא לפי שבשהוא יוצא ממקומו הרי הוא עוקר ממקומו ומשום הכי לריך לברך לשעת אלא בפרק חלו לבריס (קף נב:) שמי שאכל ושכח ולא בירך יחזור למקומו ויברך הני מילי בשוכח אבל לכתחלה קולס שיעקור ממקומו לריך לברך ומ"ש ניחא אבל אי בלבריס שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן לחאי טעונין ברכה למפרע והרי אין לך עקירות שהוא סלוק יותר ממלמך ונמלך קובע ברכה לפניו אבל לא לאחריו כמו שכתבתי (לעיל יט. ד"ה ואח"כ): [קף קא:] **וטעמא דהניחו שם זקן.** כלומר שכיון שנשאר שם לא נעקר הקביעות אבל לא הניחו שם וכו' ושאין חוזרין טעונין ברכה לכתחלה ומהו משמע לחפילו חזר למקומו שנוי מקום

לברוך וכן הלכתא (ברכות נט:) אמר רב יוסף בר אבא אמר רב אף על פי שאמרו שנוי יין א"צ לברך אבל מברך הטוב והמטיב (במכילתין קא:) יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא ויתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא הא דאמרן שנוי מקום לריך לברך לא אמרן אלא מבית לבית אבל מפינה לפינה לא אמר ליה רב אידי בר אבין הכי תנינא לה במתניתא דבר הינק ואמרי לה במתניתא דבי בר הינק כוותך ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה הא דאמרת שנוי מקום לריך לברך לא אמרן אלא בדברים שאינן טעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פירות ויין אבל בדברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פת ומיני דגן אין לריך לברך המוציא מ"ט לקבעיה קמא הדר ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה לריך לברך מיתיבי חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה בד"א בזמן שהניחו שם זקן או חולה אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה מדקתני עקרו מכלל דבדברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן וטעמא דהניחו שם זקן או חולה אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה וקשיא לרב חסדא אמר רב נחמן בר יצחק (דף קב.) מאן תנא עקירות ר' יהודה היא וכו' וקאמרי רבואתא הלכתא כרב ששת דתניא כוותיה ואע"ג דשני

מיקרי: **אמר רב נחמן בר יצחק מאן תנא עקירות ר' יהודה.** כלומר מאן תנא **להך ברייתא דקתני לפילו בלכריס הטעונים ברכה לאחריהן** במקומן אם לא הניחו אם זקן או חולה: **וקא אמרי רבוותא דהלכתא כרב ששת וכו'.** והיכא דשכח ועקר ולא בירך נרחיס הלכריס לאחר שיחזור יברך למפרע על שלא יחזור ויאכל ואחר כך יברך לכתחלה וכן לענין הרמב"ן ז"ל והרא"ש תלמידו ז"ל: **כוס ראשון אומר עליו קדוש היום והשני אומר עליו ברכת המזון דברי ר' יהודה.** ר' יהודה לטעמיה דאמר (דף ק.) מפסיקין לברכות והפסקה זו היינו ברכת המזון וכמו שכתבתי למעלה ולפיכך קודש לה לקדש היום כמו שהוא נרחס לה כלאחריהן ביין שהוא נורס לקדוש שתאמר: **ר' יוסי אומר אוכלין ושותין עד שתחשך.** ר' יוסי לטעמיה דאמר אין מפסיקין וה"ה לברי ר' יוסי לפילו מתחשך אלא תמוס לר' יהודה מצריך להפסיק מתקדש היום והיינו קודש עצת הכוכבי' לבין השמשות מיקרי קודש היום כלאומכח בפ"ק לברכות (ל' ב:) נקט ר' יוסי על שתחשך וה"ה לאחר מכן והיינו דקאמר כוס רחמנן וכו' כלומר אם נמרו ואם לאו אוכלין ושותין על שינמרו: **כוס** רחמנן מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום ואע"פ שאינו אוכל כלל לאחר קידוש היום כיון שנמרו אם שעודתם תקוס שעודה מיקרי: **דקדושא ואבדלתא חדא מילתא היא.** לתרוייהו עיולי יומא ניהו ז"ל ברכת המזון וקידושא תרתי מילי ניהו לברכת המזון למפרע על מזונו וקדושא להבא עיולי יומא הוא: [קף קכ:] **רב אמר יקנ"ה.** סבירא ליה לקידוש היום בריפא לעלויפא מהבדלה אי נמי **לכי מכליל כריפא מחזי לתקוני קדושת היום עליה כמשחו** ולפיכך יין קודש לקידוש לתקיר ושאינו תקיר תקיר קודש ואחר שקדוש נר והבדלה כשאר מוצאי שבת:

רב נחמן בר יצחק לא סמכינן אשינויא: תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום מביאין כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום והשני אומר עליו ברכת המזון דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אוכלי והולכין עד שתחשך (דף קב:) גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום: הא מתניתא כבר אידחיא לה דאמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש מיהו אף על גב דאידחיא לה גמרינן מינה דהיכא דגמור סעודתייהו מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדיש יומא מקדמינן ומברכינן ברכת המזון על כוס ראשון ואחר כך אומר קידוש היום על כוס שני כרבי יוסי דאמר גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום אמאי ונמרינהו אחד כסא אמר רב הונא בר' יהודה אמר רב ששת לפי שאין אומרין שתי קדושות על כוס אחד מ"ט אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות ואי קשיא לך יו"ט אחר שבת דאמר רבא יקנה"ז דאלמא אמרינן שתי קדושות על כוס אחד התם לאו שתי קדושות הן דקידושא ואבדלתא חדא מילתא היא אבל ברכת המזון וקידוש היום תרתי מילי נינהו: גופא יו"ט שחל להיות אחר שבת רב אמר יקנ"ה ושמואל אמר ינה"ק (דף קג.) מאי הוי עלה אביי אמר יקנ"ה ורבא אמר יקנה"ז והלכתא כרבא ורב דאמר יקנ"ה ולא אמר יקנה"ז בשביעי של פסח עסקינן דליכא זמן רב הונא ברבי יהודה איקלע לבי רבא אייתו לקמיה מאור ובשמים פתח רבא בריך אבשמים ברישא והדר אמאור א"ל והא בין ב"ש ובין ב"ה מאור ואח"כ בשמים דתנן ב"ש אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה עני רבא בתריה זו דברי ר' מאיר אבל ר"י אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על המזון שבתחלה ועל הבדלה שבסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים שב"ש אומרים מאור ואח"כ בשמים ובה"א בשמים ואח"כ מאור וא"ר יוחנן נהגו העם כב"ה ואליבא דר' יהודה (דף קג:) אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב **ושמואל אמר ינה"ק.** לס"ל להבדלה קודמת לקדוש כמלך שיוצא בשבת ומפרכוס ונכנס להיינו י"ט מלוין את המלך ואחר כך יוצאין לקראת המפרכוס: **אביי** אמר יקנ"ה ורבא אומר יקנה"ז מדבי ורבא ס"ל כלרב ובזמן הזה לפלוגי מדבי אמר יקנ"ה וס"ל לכי היכי לבשאר יומים עדיפי אמר לא אומר זמן אלא קודם שכא נמי לא שנא בתר קדוש אמרינן ליה ורבא ס"ל למה מניעו בכ"מ זמן בסוף שכא נמי אומר זמן בסוף והיכא לעיולי אמאי לא מברכין משבת ליו"ט לבשמים כשאר מוצ"ש ואיכא מ"ל להיינו טעמא נזירה שמא יקטוס וליתא לאמאי ננזור בתלוס שמא יקטוס טפי ממחובר לקי"ל (סוכה קף לז:) הסם במחובר מותר להריח בו ולא חיישינן לסכי ותו כי קטיס בתלוס מאי היו להו ריחני כאוכלין דמו שאין בהם משוס תקון כלי וכלאמרינן בפ' המביא במסכת י"ט (לג:) כי היינא בי רב הוה מפשח ויסיב לן אלוותא לאוושתא ואע"ג לאזו לקתא לננרי ואנגיני אלא היינו טעמא למשבת לאול אלא ממנוחה שלימה לעמל נלול צריך הנחת נפש בבשמים אבל משבת ליו"ט אלי יש ביו"ט נ"כ קצת מנוחה ומיו"ט לאול נס כן אינו יוצא ממנוחה נמורה אלי בורח באוכל נפש ולפיכך אין מברכין על הבשמים בשניהם: [קף קג.] **אייתו לקמייהו מאור ובשמים.** מוצאי שבת היה: **נר ומזון ובשמים והבדלה.** בברכות פ' אלו לבריס (קף נא:) איתא להך מתניתין במי שיושב ואוכל בערב וחשך עליו היום ואין לו אלא כוס אחד ופליני בסדר ברכות כיצד סוללין: **על המזון שבתחלה.** לכיון **לנמר סעולתיה איחייב ביה ואין מעבירין על המצות:** [קף קנ:] **קאי עלייהו.** משמש עליהם והוא עומד עליהם מתרנם והוא משמש עילויהון: **בירך אכסא קמא.** בורח פה"נ: **ואכסא דברכתא.** לאחר ברכת המזון בירך בורח פרי הגפן כמו שאנו עושים:

אחא בר רבא אמימר בריך על כל כסא וכסא מר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא דברכתא רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך ואמר רב אחא בריה דרבא ואנן כמאן נעביד אמימר אמר אנא נמלך אנא ומר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא הוה קאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב ונבריך ולבסוף אמרו ליה הב ונשתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב ונבריך איתסר לכו למישתי פי' משום דקא עקרי דעתייהו ממשתיא הילכך אי בעי למהדר ומשתי צריכי לברוכי בפה"ג רב אשי אמר לית הלכתא כתלמידי דרב דהא יו"ט אחר שבת וקאמר רב יקנ"ה והנה הברכה אינה מפסקת וכ"ש אם אמר הב ונבריך ולא היא התם כדאמר הב ונבריך דעקר דעתיה ממיכלא וממשתיא הילכך אי

נמלך אנא. על כל כוס וכוס לחני נמלך שלא שייתי סבור לסתוניו והרי הוא כתחלת סתיה: **כתלמידי דרב.** מסקינן בהאי עובדא למיימינן לברכת המזון היא דאיפסקא: **איתסר לכו למשתי.** פירש הרב אלפסי ז"ל דהא דאמר ליתסר לכו למשתי בלא ברכה וכיון דמכי אמרו הכי ונברוך ליתסר להו **למשתי כל שכן לאחר ברכת המזון** צריכין לברך בורא פרי הגפן ולאחריס כתבו דמכי ליתמר ליתסר לכו **למשתי משום קביעות ברכת המזון** דקאמר שלמורין למשתי לפיולו בברכה על שיברכו ולהרכתי דזה בחלופיס: **דהא י"ט אחר השבת קאמר רב יקנ"ח.** והנה הברכה היוצ מפסקת כלומר שלין הבדלה מפסקת בין בורא פרי הגפן למזיק ומכולהו קיולוסי לא מייתי רלייס שלין הקיולוס מפסיק בין בורא פרי הגפן למזיק להא פשיטא ליה לכמלא ברכה היא לבל מיקנ"ס לחיכא הבדלה להיא מילתא לחרייתא מקמי ולהכיא נופא מהדרי לכחלא ברכה למיין: **התם עקר דעתיה ממשתיא.** ולע"נ לכמא ביציס לדעתיה למשתי לפיולו הכי כל ברכת המזון עקירות וסלוק היא למה שלפניו: **כי מטי לאבדולי קם שמעיה ואדליק אבוקה משרגא.** בגמ' מוכח דלאו דהאי עובדא דלחמימר ומר זוטרא ורב חסי קיימא לא לעובדא לחרייתא למיימי בגמרא לעיל מהא עובדא דר' יעקב כר לבא דעל לבי רבא: **לא סבר לה מר דאבוקה להבדלה מצוה מן המובחר.** מסוס דמברכינן בורא מאורי האש בלמצן רבוי לפי שהברכה מאורות יש בלור בללייתא בברכות (דף נב:) והיינו דעליפא לבובה מפני שניברין בה: [דף קד.] **והמוסיף לא יוסיף על שבע.** דסבע הבדלות דסכאן בתורה ותו לא כלייתא בגמ': **בין יום השביעי לששת ימי המעש' מעין חתימה הוא.** ומכאן לקבקו בתוספות שלין לומר בחתם חוננתנו בין יום השביעי לסבת ימי המעשה שלא בין קדש לחול בין חול לחשך בין ישראל לעמים אבל בין יום השביעי לששת יטי המעשה מעין חתימה היא וליתא בכלל המנין מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל ושמואל אמר המבדיל בין קדש לחול והלכתא כשמואל דהא לייט עלה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב והלכתא אומר הבדלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט לחולו של מועד ובמוצאי יום סה

בעי למיהדר ומשתי צריך לברוכי הכא לא עקר דעתיה ממשתיא דהא איתיה לכסא בידיה ודעתיה למשתי וברכות כולהו דקא מסדר עליה כולהו כחדא ברכה נינהו: וקי"ל כמר זוטרא וכתלמידי דרב ובנמלך קי"ל כאמימר דאי בריך ליה אחד כסא אדעתא דלא למשתי אלא ההוא כסא בלחוד והדר אמלך למישתי כסא אחרינא צריך לברוכי בפה"ג והדר שתי כי מאטו לאבדולי קם שמעיה אדליק אבוקה משרגא אמר למה ליה למר כולי האי הא מנחא שרגא קמן א"ל הכי אמר רב אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר פתח ואמר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה אמר ליה למה ליה למר כולי האי האמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קדש לחול זו היא הבדלתו של ר' יהודה הנשיא א"ל אנא כי הא סבירא לי דא"ר אלעזר אמר רבי הושעיא הפוחת לא יפחות משלש והמוסיף לא יוסיף על שבע אמר ליה (דף קד.) והא מר לא תלת אמר ולא שבע אמר ליה איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא דאמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל כל הברכות כולן צריך שיאמר מעין חתימתן סמוך לחתימתן ופומבדיתאי אמרי מעין פתיחתה סמוך לחתימתה וקי"ל כשמואל הילכך יו"ט שחל להיות אחר השבת בעי למימר סמוך לחתימתה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת והלכתא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר והמבדיל לא יפחות משלש ולא יוסיף על שבע ואע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קדש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא ועולא נמי עבד כוותיה ובפרק שואל אדם מחבירו (דף קג:) נמי אמרינן אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן המבדיל בין קדש לחול ואפכינן סילתי אפילו הכי נהגו העם לומר שלש וקיימא לן בכי הא דמנהגא מילתא היא הילכך צריך למימר ג' המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים אבל בין יום השביעי לששת יטי המעשה מעין חתימה היא וליתא בכלל המנין מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל ושמואל אמר המבדיל בין קדש לחול והלכתא כשמואל דהא לייט עלה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב והלכתא אומר הבדלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט לחולו של מועד ובמוצאי

יום סה לר' יעקב כר לבא דעל לבי רבא: **לא סבר לה מר דאבוקה להבדלה מצוה מן המובחר.** מסוס דמברכינן בורא מאורי האש בלמצן רבוי לפי שהברכה מאורות יש בלור בללייתא בברכות (דף נב:) והיינו דעליפא לבובה מפני שניברין בה: [דף קד.] **והמוסיף לא יוסיף על שבע.** דסבע הבדלות דסכאן בתורה ותו לא כלייתא בגמ': **בין יום השביעי לששת ימי המעש' מעין חתימה הוא.** ומכאן לקבקו בתוספות שלין לומר בחתם חוננתנו בין יום השביעי לסבת ימי המעשה שלא בין קדש לחול בין חול לחשך בין ישראל לעמים אבל בין יום השביעי לששת יטי המעשה מעין חתימה היא וליתא בכלל המנין מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל ושמואל אמר המבדיל בין קדש לחול והלכתא כשמואל דהא לייט עלה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב והלכתא אומר הבדלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט לחולו של מועד ובמוצאי יום סה

לקוסת יום טוב הבדלת שמע בעי למימר בין יום השביעי לסבת ימי המעשה להא לאו מעין חתימה הוא וליכא למימר לסלר הבדלות הוא מונח כלחמרינן ביו"ט שחל להיות בחמנע שבת כלחמר כפ"ק לחולין (דף כו:) לסתס מעין חתימה הוא שלף היא הבדלה בין קדש לחול אע"פ שאינו קדש לעצמו אבל כאן הוינו מעין חתימה סמוך לחתימה וכבר קבעו במקומו בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת שבת לבד עבשיו נהגו לומרו ולפפר להיינו טעמא משום דלא פסיקא לן אי קי"ל כת"ק מעין פתיחה אע"פ שהרב אלפסי ז"ל פסק כסמולאל אי נמי למ"ל מעין חתימה אף מעין פתיחה ולאו על פי שלא מתוך יום הסביעי הוא חותם **בין קדש לחול ואפכינן סילתי.** הענים שעל הלור ופירש"י ז"ל בסוסכת שבת (דף קנ:) ללהיכלא בעלמא היו לומרים כן כלי לנוות לת המלך ועושין מלאכה וחל"כ מברכין על הכוס ברכה נמורה להבדלה כ"ש לאי לבבול בתפלה מוקף לעשות ערבי וחוזר ומבדיל על הכוס כך פרש"י ז"ל סם נרלה מלכריו שהוא מפרסה בלא סם שאינו לומר אלא סמבדיל בין קדש לחול ויש בתפלה שאינה נרלה שהוא מפרסה בסם ומלכות ועל הכוס ולפי לענין סיקר לכילה ולמימר לסני בחלה אי אלו מקום מנהגן ולא נהירא להא דב אלי לענין סיקר (לכילה) [מלאכה] בלחול לומרה לענין סיקר מלאכה בכל לסו סני לן ומוכח נמי בהלילה בפ' שואל להא לרב אלי בבלה ובלא כוס לפיכך לכרי רש"י ז"ל עיקר: **אומר הבדלות במוצאי שבת וכו'.** שמקדש חמור לקדש קל לומר בבלה אבל לא ממוצאי יו"ט לסבת לסוי מקדש קל לחמור: **פוק חזי אי נגה יומא.** כלומר אס ליכה הוא לנמרי בלחמרינן ברים מכילתא (דף נ.) בלחריה לרב הונא קרו ננהי ומסתפקי אי מטא לבתי זמניה ליכלי למיקבעיה ולומר להו לא ערכיתו שבת היא לקבעה לנפשה כלומר אין לחם צריכין להמתין שלא נקבוע היום על שחשבה לשבת קבעה לנפשה כשיקדש סיום לחם יכולין נקובעה ונקדש כיון שהוא בין הסמשות

להכי אמר רב כשם שמצינו קובעת למעלה כך קובעת לקלוס היום כלומר שכשם שמצינו קובעת למעלה יום כלתנן ספק חשיכה ספק היכה חשיכה אין מעלירין את הולאי מסוס לכיון לאסור לאכול מן הטובל **לפי' ערלאי בשבת חשיב** כמתקן כך שבת קובעת לקלוס כלומר שיכול לקלס כיון שהוא בין השמשות וכשור מינה כשם שקובעת לקלוס כך קובעת להבדלה ולא למימרא שמצינו קובעת הבדלה לומא לקלוס מצינו יום לאפוקי יומא מאחרינן ליה ולא שבקלוס אמרינן תרתי אמרי קובעת ואמרינן מצינו יום כמעלה ונבי הבדלה לא אמרינן שמצינו קובעת לנמרי כקלוס ואפילו מצינו יום ולא שהיא קובעת שצריך להפסיק בהבדלה כשם שצריך להפסיק בשבת קלוס ומסקינן לאיזה קובעת להפסקה כלל זו היא שיטתו של הרב אלפסי והר"י הלוי ז"ל הקשה עליו שהרי שבת אינה קובעת למעלה אלא משמשמך לתנן (בייצה קף לה.) חשכה בלול שבת רבי אליעזר אומר ינמור ר' יהושע אומר לא ינמור ולאו קושיא היא לחשכה ולאו לאו לוקח להא אמרינן שהם המעבירי פירות ממקום למקום וקשה עליו היום אמר ר' יהודה הלל עגמו אומר וקשה היינו בין השמשות כלמוכח בריש ברכות (קף ב:) אלא ולאי חשכה לאו לוקח ולכוותה הא לתנן (שבת קף יט:) משלשלין את הפסח לתוך התנור עם חשכה אין נותנין את לתוך התנור עם חשכה ופי' חשכה בכולן שקיעת חמה כלתנן וכולן בית הלל אומרין עם השמש וחשכה בלול שבת נמי לכותה וכן בין שהרי מה שהשבת קובעת למעלה מסוס לכתיב בה עונג וכולאי שעונג שבת קולס חשיכה הוא כלתניא בפ"ק דברכות (קף ב:) משעה שבני לאם נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות והיינו קולס נאת הכוכבים כלמוכח התם ויש לרבינו שמואל ז"ל דרך אחרת בשמועה זו וכתבתיה בחילופי בס"ז: [קף קה.] **רבנן דבי רב אשי לא קפדי אמיא.** ולוקח קמי דבבלאי אבל קמי קלוסא אפי' מיא לא: [קף קו.] **מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל היום כולו.** תרי ליתני ניתני בגמ' חד ליתני בגמ' דהיינו הך ליתני דרבה ואיתיך למרימר למתני מתני הכי לבאל נרסינן כל היום כולו ובאיתיך נרסי' בגמרא מרימר כל היום כולו ולפיכך נקטינן למבדיל והולך כל בשבת כלאמרינן (ניטין קף עז.) לענין ניטין לאל בשבת ותרי בשבת תרבעה ואמשה בשבתי קמי שבתי אבל הרב אלפסי ז"ל נורס בליתני דרבה מבדיל והולך כל היום כולו ולפיכך כשאל בשבת במוצאי שבת מבדיל ט' שעות נהוגות כתב שאע"פ שבבלה אין לה תשלומין כלל אבל בעל היום כיון שלי אפשר להבדיל במוצאי שבת מבדיל במוצאי ט' שעות נהוגות כתב שאע"פ שבבלה אין לה תשלומין אלא לכיון שלינו מבדיל אלא כל היום כולו נמצא שאין לה תשלומין כלל לכיון שיום אחר הלילה כל יומא מוצאי שבת הוא ולפשר לומר לעולם ז"ל שלפי שעשאוהו כפושע ומזיל כיון שאבד הבדיל כל היום כולו לא נתנו לו תשלומין כלאמרינן בפ' תפלת השחר (קף כו.) למי ששכח ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים אלא אי אפשר לומר כן כיון שעבר יום ולא נזכר אבל היכא דלא אפשר כגון בתשעה באב סמכינן אליבא דאמת דאמר אבל מבדיל והולך כל השבת כולה ומיהו הרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם דלאפילו למאן דאמר מבדיל והולך כל השבת כולה הבדלה של מוצאי תשעה באב הוא עריכה תשלומין שלא נתחייב אותו מוצאי שבת בהבדלה על הכוס להא אמרינן בפ' כין עומדין (ל' נ.)בתחלה קבעוה בתפלה העמידו קבעוה על הכוס חזרו וענו קבעוה בתפלה ושם אמרו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס וכיון שהבדלה על הכוס מכלכלת היא כין עניות לעשירות אין לך עניות גדולה מתשעה באב שכל ישראל עניים מרוליים הילכך לא מחייב בתשלומין: [קף קז.] **ובת טוות.** לן בתענית ולשון אחרי הוא בלועזית: **ש"מ תלת.** שלשה לבריס בסדר הבדלה ואע"נ לשמעון

שבת ליום טוב אבל לא במוצאי יו"ט לשבת: גרסינן בשחיטת חולין בסוף פרק ראשון (חולין דף כו:) אמר רבי זירא יום טוב שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מאי טעמא סדר הבדלות הוא מונה תניא לילי שבתות ולילי ימים טובים יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון (דף קה.) רב חיננא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא הוה קאי עלייהו רב המנונא סבא אמרו ליה זיל עיין אי נגה יומא ניפסוק ונקבעיה לשבתא אמר להו לא צריכיתו למיקבעא דהיא קבעה נפשה דהכי אמר רב כשם שהשבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש פירוש כל דבר שאוכל ממנו בחול עראי ועדיין לא הוציא ממנו המעשר אסור לאכול ממנו בשבת אלא אם כן עישר מ"ט כיון דכתיב (ישעיהו נ"ח:י"ג) וקראת לשבת ענג ובעי לענוגי לשבת במאכל ובמשתה איסתלק להו כל פירי מתורת עראי והוו להו בשבת כמאן דאזמנינהו למיכל מינייהו בשבת בתורת קבע ואיעשרינהו מבעוד יום מצי למיכל מינייהו בשבת ואי לא עשרינהו מבעוד יום אסור לעשורינהו משחשכה ואפילו ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ומאותה העת קבעתן השבת למעשר ואסור לאכול מהן באותה שבת מפני שנקבעו למעשר וכן מספק חשיכה לספק אינה חשיכה קבעה שבת עצמה לקידוש ולא צריכו למידק אי חשיכה אי לא חשיכה למיקבעה משום דהיא קבעה נפשה הואיל וספק חשיכה ספק אינה חשיכה פריסו מפה וקדישו ותיהדור לסעודתייכו סבור מינה כשם שקובעת לקידוש ובעו למיפסק סעודה לקדושי כך קובעת להבדלה ובעו למיפסק סעודה לאבדולי אמר להו רב עמרם הכי אמר רב להבדלה אינה קובעת והנ"מ לענין מיפסק דלא פסיק לסעודתיה אבל אתחולי בסעודה לא מתחיל ומיפסק נמי לא אמרן אלא באכילה אבל בשתיה פסיק ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושיכרא אבל מיא לית לן בה דהא רבנן דבי רב אשי לא הוו קפדי אמיא וכן הלכתא בעא מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק מי שלא קידש בע"ש מהו שיקדש כל היום כולו (דף קו.) ומסקנא אמר רבא הלכתא טעם מקדש טעם מבדיל ומי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל היום כולו אבל לא על האור מיהא שמעינן דאי לא אבדיל אכסא

מינה למבלילין על חמר מדינה אע"פ שאינו יין לא קל וחמר ליה לא חיירי אלא בסתם הבלה אי נמי מילתא דפשיטא היא לכיון דאין יין בעיר טוב לו שיבלול על הסכר משיחכל כלא הבלה ומלחמרי לחמימי בת טוית שמעינן לאע"נ דמקלסין על הפת כלחיתא בסמוך אין מבלילין עליו וטעמא דמילתא לכיון דאין קדום אלא במקום סעודה פת מענינא דקדום הוא אבל אינו מענין הבלה והכי נמי מסתמא מלאמר בברכות (דף נב.) לכשהענו אמרו שמבדיל בתפלה אין צריך שיבדיל על הכוס ואם איתא לאכתי אמאי לא מבדיל על הפת אלא ש"מ להבלה על הפת ליתא כלל: **זכרהו על היין.** בכניסתו. למסתמא הכי קאמר קרא לקדושי בכניסתו: **אין לי אלא בלילה ביום מנין.** מסתם ליה לסך דרשא לסמכתא בעלמא היא דאי קיומא דאורייתא היכי לא תמרינן ליה אלא בורא פרי הגפן ותו לא והלא ברכה זו ברכת הנהנין היא ואלו מעין קידושא היא אלא **קידושא לאורייתא בלילה היא דהוי בכניסתו** אלא מסתם לכבוד יום עליך מכבוד לילה דאו חכמים לעשות ביום זכר לקידוש והיינו בורא פרי הגפן ותו לא שהוא התחלת קידוש של לילה ועוד שלפי שאין לומרים שירה אלא על היין כיון שמברכין על היין תחלה אלא כדרך שאר הסעודות הוי כעין שבח ושירה לקידושו של יום ומסתם אלא הוי אלא מדרבנן לא ראו להאריך בו יותר כדי שלא להפסותו לקידושא של לילה וקדושו קידושא רבא לכנוי לפי שאינו **עיקר כקידוש של לילה** וזוטר שיעורים כדקדקינן לקמיה סני נהור ות"מ כיון דתקנוהו רבנן כעין קידוש לפסר שלף ביום לחסור לטעום קודם שיקדש ולפסר שלריך נ"כ שיהא במקום סעודה כקידוש של לילה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפכ"ח מהלכות שבת לאבל הרא"ש ז"ל וז"ל הסיגו ואמר לכיון דלהלי קידושא מדרבנן בעלמא הוא מותר לטעום קודם שיקדש ולא לחסרו אלא לקידוש של לילה: **ואגיד ביה. האריך בו** לשעת חס ישהיה לאחר מהם לשתות ובכך יבין **שבורא פרי הגפן** דרגילין לומר ותו לא שאם לא כן היה לומר להם קידוש גדול של לילה כמנהגם: **חזייה להההוא סבא דהוה גחין בליליא** אע"ג דטעם מצי לאבדולי למחר כדאמרינן טעם מקדש טעם מבדיל והא דלא טעם אמימר מידי ובת טוות ולמחר אבדיל וטעם מידי לאו משום דאי טעים מידי לא מצי לאבדולי הוא דעבד הכי אלא משום דאסור לאדם שיטעום כלום קודם שיבדיל הוא דעבד הכי לא שנא בליליא ולא שנא ביממא דאמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי זימנין סגיאין הוה איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא ואייתינא ליה שיכרא ולא אבדיל ובת טוות למחר טרחנא ואייתינן ליה חמרא ואבדיל וטעם מידי ש"מ תלת ש"מ אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיבדיל וש"מ המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס ושמע מינה מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולו לשנה אחרת אקלע לאתרין ולא הוה לן חמרא ואייתינא ליה שיכרא אמר חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי ולא מחייב למיתב בתעניתא עד דמשכח חמרא ושיכרא היכא דלא אשכח במוצאי שבת ובת טוות ולמחר טרח ולא אשכח אוכל וכי מתרמי ליה עד סוף יום שלישי מבדיל אבל לא על האור (דף קו.) ת"ר (שמות כ:ח) זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין אין לי אלא ביום בלילה מנין ת"ל זכור את יום השבת תנא מהדר אליליא ונסיב ליה קרא ליממא ועוד עיקר קידושא בליליא הוא אלא אימא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין בכניסתו אין לי אלא בלילה ביום מנין תלמוד לומר זכור את יום ביום מאי אומר אמר רב יהודה בורא פרי הגפן רב אשי איקלע למחוזא אמרי ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה אמר מאי קידושא רבה מכדי כל היכא דאיכא ברכה בפה"ג ברישא בריך בורא פרי הגפן ואגיד ביה חזייה גברא סבא דקא גחין ושתי ליה קרי אנפשיה (קהלת ב:יי"ג-י"ד) החכם עיניו בראשו אמר רב ברונא אמר רב (דף קו:) נטל ידיו לא יקדש וכן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב נטל ידיו לא יקדש אמר להו רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב * ג' ד"ת שכחינן שבקינן לשמעתיה זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב זימנין דהוה חביבא ליה ריפתא מקדש אריפתא וזימנין דהוה חביבא ליה חמרא מקדש אחמרא אלמא בחביבותא תליא מלתא ולאו בנטילה תליא מילתא וכן הלכתא (דף קז.) תנו רבנן אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין ואין אומרים שירה אלא על היין אטו אשיכרא ואמיא מי לא **ושתי.** מסה מסתמא להאי לנסיגי דרמו מכסא לברכתא לכל כוס וכוס נאו חיובא היא להא סבא לא נטר להכי מסום לנסיגי היה יקדש על דסקיל ליה בלבל: **נטל ידיו לא יקדש.** פרש"י ז"ל לא יקדש הוא כלי אלא יסיח לעתו ויעסוק ליטול ידיו פעם שנית ולחזור ליה מלרך להוא מקדש לריפתא ובולאי להוא מסי יהיה מעיקרא אלמא אין הקידוש מפסיק בין נטילת ידים לאכילה ואע"נ לאיכא למימר דלוקא במקדש על הפת הוא דלא הוי הפסק לפי שהפת נפניו ולעתו לאכול מיד לאחר קידוש לבל כי מקדש אחמרא הוי הפסק לפילו הכי כיון דתנלמודא לא אמר אלא מקדש על הפת משמע דלא הוי הפסק ואע"נ דלא מפלגינן בינייהו ומיהו לכתחלה מקדשין ואח"כ נוטלין כב"ה לאמרינן בפרק אלו דברים (דף נב:) דתכף לנטילת ידים סעודה ותמהני אם אינה אלא מפלגין בין מקדש לריפתא למקדש אחמרא דב הכי עבד אלכ"ה והוי מסי ידיה מעיקרא ואפשר דמסום חביבותא דריפתא הוא עביד הכי אע"נ דלא מקיים מצות נטילה מן המובחר ומיהו מינה ילפינן לאע"נ דמקדש אחמרא ליה ליה למסעד על כתף קידוש כב"ה מיהו לי מסעד יהיה מעיקרא שפיר מצי לקדושי ולא הוי היסח הדעת זהו תוכף פירושו ז"ל והר"י הלוי ז"ל פירש דרב לטעמיה (דף קו:) דאמר טעם חינו מקדש ואף זה שנטל ידיו נלא בדעתו שקפן לאכילה וזלזל בקדוש היום והוה ליה כאילו טעם ולא יקדש הוא אבל אחריס מקדשין לו ודחה ר' יצחק בר יהודה שמעתא דכיון דאפשר לקדושי דריפתא אין זה זלזול בקידוש היום ומקדש על חיזה מסה שירצה וכל שכן אם הסתא דקי"ל טעם מקדש טעם מבדיל לא חייסינן להא דרב ברונא כל עיקר אבל מדברי הרב אלפסי ז"ל נראה שהוא מפרש כך נטל ידיו לא יקדש משום דכיון דאין נוטלין ידיים לפירות נלי לאתויי לאכביבא ליה ריפתא ואכביבא ליה לרב ברונא דאין מקדשין על הפת סילכך לא יקדש כלל שעל הפת ג"כ ואי מקדש אחמרא נמצא מקדש על שאינו אכביב הלכך לא יקדש אבל אחריס מקדשין על היין ואסיקנא לעיקא ליה להא רב כל עיקר אלא לאכביבא ליה ריפתא מקדש לריפתא דאילמא בחביבותא תליא מלתא וכל אימת

מברכין שהכל אלא אמר אביי הכי קתני אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין אבל אשיכרא לא והני מילי דלא קבע סעודה עילויה אבל קבע עילויה לית לן בה אמר רב הונא וכן תאני גידול דמן נרש המקדש וטעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא וכסא דטעם ליה בפומיה לא מיבעי ליה לברוכי עליה ברכת המזון ולא למימר עליה קידושא ואבדלתא דאמר מר טעמו פגמו: גרסינן בפרק המוכר פירות לחבירו (ב"ב צז.) אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב אין אומרים קדוש היום אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי פסול משום (מלאכי א:ח') הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני ר' חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשינן עליה (שם:) דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דא"ר יוסי בר חנינא מודים חכמים לר' אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים הילכך לחכבידא ליה חמרא מקדם לחמרא הילכך נקטינן למקדשין לחריפתא ומיהו לכתחי נפיק ן מלרבי ברונא לנעלו יהיו לן יקדם לנלח על הפת לממריימר מיהא שמעינן למכי מסח יהיב נני לעעתיב לריפתא חכיבא ליה ומיהא לן לחתוב זו היא לעתי בלברי הרב לנלפסי ז"ל וכן סס לברי הרמב"ס ז"ל בפ' כ"ט מהלכות שבת ורליתי לוחריס שלח פירשו כן: **אין מקדשין אלא על היין.** לוח למעוטי ריפתא לוח למעוטי שיכרא: **אבל קבע עילויה לית לן בה.** משיכרא קשמרי לכל שמיה לפי קבע עילויה לוח כלום הוא ושיינו ליעבא לקשמר קבע עילויה ולא שמר קבע עילוייהו ושיכרא נמי למעלי כי קבע סעולתיה עילויה לוקא לענין ברכת המזון לכל לענין קילוח לפילו קבע סעולתיה עילויה לי נמי היו חמר מלינה לין מקדשין עליו להא לחמרינן בפרק המוכר פירות (לף נז.) שלין מקדשין לוח על היין הרלוי לנסך על גבי המזבח לקילוח לפבר בפת לכל בהבללה וברכת המזון שלי לפבר בפת שתירו בהבללה כל היכא דהוי חמר מלינה וברכת המזון כל היכא דקבע סעולתיה עילויה: **אם טעם מלא לוגמיו יצא.** מלח לונמיו לקשמרינן הכא לוח לוקא לוח כלי סיסלקנו לנל שבל וירלה מלא לונמיו לשילו מלא לונמיו ממש היו טפי מרביעית מלחמרי' בפ' בתרא דיומא (לף פ.) כמה יסתה ויהא חייב בש"ס כלי רביעית וכ"ה מלא לונמיו ומפרש ליה לוח מלא לונמיו ממש קשמר לוח כל שלילו מסלקנו לנל שבל וירלה מלא לונמיו ומקשינן לה"כ הוה ליה מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה מסתע לשי הוה סבירא ן לוח מלא לונמיו ממש ניחא להוה ליה מחומרי ב"ש ומקולי ב"ה שלמא מלא לונמיו היו יותר מרביעית לוח ולשי כי לחמרינן הכא מלא לונמיו היינו סיסלקנו לנל שבל וירלה מלא לונמיו ומיהו כי לחמרינן השי שיעורא ס"מ לשלם ביונוי להשי שיעורא היו בניר מרביעי לשל לעונ מלך הכסן ולכוותיה להויא ביה השי שיעורא טפי מרביעית ברביעית לחוליה סני לשע"נ ללנבי יוס הכפורים מסקינן התם לכל של ושל בליליה מסערינן היינו טעמא משום להתם ביתובי דעתא תליא מילתא ולכל של ושל בליליה מיתב דעתיה לשל הכא להכוליה כום ברביעית סני לי לפבר לנבעי לנטעום מיניה יותר מרביעית לוח בכלי סיסלקנו לנל שבל וירלה מלא לונמיו ברביעית סני לי מינייהו לבניר טפי ומיהו הני מילי לענין קילוח לשל לענין ל' כוסות לחמרינן לקמן והוה לשתי רובא לכסא הלכך בקילוחא לפסחא לשית ביה תרתי קילוח והוי נמי לשרבע כוסות בעינן שיטעום ממנו רובא לכסא מלין לרבע כוסות ולו רובא בניר מכלי סיסלקנו בעינן שיטעום נמי בכלי סיסלקנו מיהו ברביעית סני ולכלתיבנא: **אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לנסך ע"ג המזבח.** שלש"פ שמברכין עליו בפה"נ לין מקדשין עליו ושיינו לחמר למעוטי יין שריחו רע ומגולה לחש ולימא למימר שלין מברכין עליו בורא פרי הנפן להא לפי לקולוחא לו חיפסל לוח משום הקריבהו נא לפחתך וחמר חיורין נמי לשסיקנא בפ' המוכר פירות (לף נז:) לשין מקדשין עליו מלכתיב לל תרש יין שלא נשתנו לנריעותא לשלרבה הסביחו בשנוייהן מקדשין עליהן לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק כ"ט מהלכות שבת שלין מקדשין על המבואל ומשמיה לרב נחמן נחון ז"ל לחמרו להשיינו טעמא לוח קשמר למעוטי מבואל משום למבואל לוח מקדשין בלחוד לימעטו שלף בורא פרי הנפן לין מברכין עליו וכ"כ רש"י ז"ל ושיינו כן שהרי לחמרו בירושלמי בפרק ערבי פסחים יונשין ביין מבואל ושרי לחמרינן על כוס לשמן קדוש היום וש"מ שמקדשין עליו ושין ערוך לומר שמברכין עליו בפה"נ כמו שטעם שכתבנו ולפי זה נס כן יין שנפל לתוכו מעט לבש לע"פ שהוא פסול לנבי מזבח כיון שהוא פסול מפני נריעותא שבו מקדשין עליו ורלוי עוד לבבר מלחמרינן בפסחים מהו לנשת בקונליטון מן מה לתני בר קפרא קונליטון כיון שלא לחמרה יונשין בקונליטון ומפרש בהגלה שקונליטון יש בו לבש לשמרינן שהם לומה נמשלו לברי תורה שנאמר בזה שתי לעות בפרק הנזכר ולמדנו שעיקר שלבר בברי המתיר וכן לעת הרלב"ד ז"ל בהשגות: **יין מגתו.** ותירוש לו יביא לכתיב הסך נסך שבר וכו' מילי למשכר ושם שביא כשר לעכובא לו כתיב לי נמי הסך נסך שבר לה' מ"מ וכיון ללנסכים כשר בליעבד לנבי קילוח לפילו לכתחלה שרי לשל חמיר קלוח כנסוך: **דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום.** כלומר וכי תימא לחמור קלוח כנסוך ליתא להא חמר וכו' לשמע מקדשין עליו [לכתחלה] לשל חמיר קלוח כנסוך: **ויין מזוג נמי.** שע"נ לשענין נסכים פסול לשיינו בכלל שבר ובספרי לריש לה הכי ונסכו יין רביעית הסין יין לתה מנסך ולא המזון לענין קלוח עלויי עליוה להא לחמר ר' יוסי בר חנינא וכו': **מודים** חכמים לר"ש בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים פלונתייהו בפרק כי יתלסם ליה ספק שמברכין עליו בורא פרי הנפן ולא תלחר כי היכי לחלמרינן לשמעוטי יין שריחו רע או מגולה לתא לחמי לא לחמרינן למעוטי מעופן ומבואל לפסולי לנבי מזבח כלתנן במסכת מנחות (לף פו:) לין מביאין יין מבואל ולא מעופן ולא סביא פסול ים לומר להא לחמרינן לשין מקדשין לשל על סיין הרלוי לנסך ע"נ מזבח לא לחמרו לשל בלותן שאין רלוי לנסך מפני נריעותא שבו והיינו לחמרינן (שם) נבי יין מזוג עלויי עליוה כלומר לשע"נ לשיפסיל לנבי מזבח כיון לשל שיפסיל לשל מחמת עצמו שהינו מסכר ולא מחמת נריעותא שים בנופו לשלרבה עלויי עליוה לא שיפסיל לקלוח ויין מבואל ומעופן נמי לין פוסלין לנסכים מפני נריעותן לשלרבה העמן ובבואל מסביחן וכלשמרי' בבבא בתרא (לף ס:) בשמת ביין התירו מפני שמסביחו [כלומר העמן מסביחו ומבואל נמי מבואל מסביחו וכלתנן בפרק בתרא לתרומות לין מבטלין יין של תרומה מפני שממעיטו ור' יהושע מתיר מפני שמסביחן] והא לשפסילו לנבי נסוך היו שלא מפני שנשתנו מכרייתן ולשן לרשינן בבא נשתנו מה בבא שלא נשתנו לף נסכים שלא נשתנו כלשי בפ"ב לבבורות (לף יז.) לבל שלו היו כיון שלא נשתנו לנריעותא לשלרבה הסביחו בשנוייהן מקדשין עליהן לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק כ"ט מהלכות שבת שלין מקדשין על המבואל ומשמיה לרב נחמן נחון ז"ל לחמרו להשיינו טעמא לוח קשמר למעוטי מבואל משום למבואל לוח מקדשין בלחוד לימעטו שלף בורא פרי הנפן לין מברכין עליו וכ"כ רש"י ז"ל ושיינו כן שהרי לחמרו בירושלמי בפרק ערבי פסחים יונשין ביין מבואל ושרי לחמרינן על כוס לשמן קדוש היום וש"מ שמקדשין עליו ושין ערוך לומר שמברכין עליו בפה"נ כמו שטעם שכתבנו ולפי זה נס כן יין שנפל לתוכו מעט לבש לע"פ שהוא פסול לנבי מזבח כיון שלא פסול מפני נריעותא שבו מקדשין עליו ורלוי עוד לבבר מלחמרינן בפסחים מהו לנשת בקונליטון מן מה לתני בר קפרא קונליטון כיון שלא לחמרה יונשין בקונליטון ומפרש בהגלה שקונליטון יש בו לבש לשמרינן שהם לומה נמשלו לברי תורה שנאמר בזה שתי לעות בפרק הנזכר ולמדנו שעיקר שלבר בברי המתיר וכן לעת הרלב"ד ז"ל בהשגות: **יין מגתו.** ותירוש לו יביא לכתיב הסך נסך שבר וכו' מילי למשכר ושם שביא כשר לעכובא לו כתיב לי נמי הסך נסך שבר לה' מ"מ וכיון ללנסכים כשר בליעבד לנבי קילוח לפילו לכתחלה שרי לשל חמיר קלוח כנסוך: **דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום.** כלומר וכי תימא לחמור קלוח כנסוך ליתא להא חמר וכו' לשמע מקדשין עליו [לכתחלה] לשל חמיר קלוח כנסוך: **ויין מזוג נמי.** שע"נ לשענין נסכים פסול לשיינו בכלל שבר ובספרי לריש לה הכי ונסכו יין רביעית הסין יין לתה מנסך ולא המזון לענין קלוח עלויי עליוה להא לחמר ר' יוסי בר חנינא וכו': **מודים** חכמים לר"ש בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים פלונתייהו בפרק

שלשה שתכלו (לף נ:) לרבנן סבירי למברכין יין חי בפה"נ לחסוב הוא ול' לגיעזר סבר לחין מברכין עליו בפה"נ ולח"כ נתן לתוכו מים וחמרינן למוליס חכמים לר"ן בכוס של ברכה שחין מברכין עליו על שיתן לתוכו מים ושם תלמר ושה לחלרכה למרינן התם (לף נף.) בלחל מעשרה לבריס שנלמרו בכוס של ברכה חי וכו' תירן רת"ס ז"ל לחי לאו לוקא ללף מזוג ולא מזוג קרי חי וכבי מסמע בפרק בן סורר ומורה (לף ע.) ולחברים למרי שלריך שיהא חי בכוס על שיברך ברכת המזון ויין נותנין בו מים וכברכת המזון נותנין עליו מים ורש"י ז"ל פי' לחי לבעינן בכוס של ברכה שיהא חי בכוס ולח"כ ימזגנו ולחברים פירשו לעל הכלי קלמר שיהא שלם ולא שבור ומעינו חי שפירושו שלם כלחמרינן במסכת מכות (לף טז:) רסק ט' נתלים ולף חי ולעינו נוח לי מלחמרינן בפרק שלשה שתכלו (לף נף.) לחי בברכת המזון נותן עליו מים: **אמרינן** בפרק המוכר פירות (לף נז:) חמר חוזריקן מהו לחמר ליה לל תרח יין כי יתלסם פירום לעניו קלום קף מבעי ליה חי נמי לקלום ולנסכים חבל ליכח למימר לנסכים בלחוד קלמר ליה לשם כן הוה ליה לפרושי וכיון לפשיטו ליה מלל תרח יין כי יתלסם ס"מ לחמר חוזריקן פסול לקלום ושם תלמר היכי לסיקנה לפסול הא תניח הכא בפרקין (לף קח:) לר' יהודה לחמר על שיהא בהן טעם ומרלה יין ולחמר רבא מ"ט לר' יהודה לכתיב לל תרח יין כי יתלסם מכלל לפליגי רבנן עליה ומלי קף מבעיח ליה ליכח למימר הלכה בעח מיניה ופשט ליה כר' יהודה חי נמי לל פליגי רבנן עליה ולע"נ למסמיה לר' יהודה ליתמר מניגו כיונץ בה: **וכתב** הרמב"ן ז"ל לחפילו בליעבד שם קלם ביין לבן לל יצח למליסנח לעל שיהא בהן מרלה יין לפי' ליעבד מסמע ולע"פ שלמרו בירושלמי לחמר ר' ירמיה מנין לנלתך ביין לחוס מ"ט לל תרח יין כי יתלסם לפילו ליעבד נמי הוה ליליכ למיתר ללכתחלה בלחוד הוה לקלמר למנח תיניח חי בעי קרא כלכתיב לפילו ליעבד נמי לל ולח"י לל בעי קרא כלכתיב ישה כאר שהרי חסוב הוה ועולה על שלחן מלכים ולל יסלכחן בנמרא לעניו קלום לל יביא ולח הביא כאר: **ויין של מרתף.** פירום יין שלל נבלק ולליכ למיתם שמא יין תוסס הוא כלומר לריחיה חלא ועטמיה חמרא לחורחיה בהכי כלליכ התם (לף נג:) במרתף של יין שמקבל עליו עשרה קוססות למאה מקדשין עליו: ויין של מרתף ויין של צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפי' לכתחלה מברכין עליה מיהו אמרי רבוותא לאו כל צמוקים שרי לקדושי עלייהו אלא כגון דכמישן בגופנייהו ולאו דיבשן וכד עצרת להו נפקא מינייהו לחלוחית הני הוא דתרינן להו במיא ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כד עצרת להו לא נפקא מינייהו לחלוחית לא מקדשינן עלייהו וחמרא דריחיה חלא וטעמיה חמרא מקדשינן עליה ומברכינן עליה בפה"ג דגרסינן בפרק המוכר פירות לחברו (ב"ב דף צה.) אמר רב יהודה אמר שמואל יין הנמכר בחנות מברכין עליו בורא פרי הגפן ורב חסדא אמר גבי חמרא דאקרים למה לי ואמרינן עלה א"ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה והא רב חסדא מר כמאן סבירא ליה אמר ליה אנא מתניתא ידענא (ב"ב צו.) דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצאת חומץ כל שלשה ימים הראשונים ודאי (יין) מכאן ואילך ספק מאי קאמר אמר רבי יוחנן הכי קאמר כל שלשה ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מאי טעמא חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואם תימצי לומר בתר דטעמיה עקר הוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל דריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא ואע"ג דפליג ר' יהושע בן לוי ואמר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ולא ידעינן כמאן מנייהו קא פשיט רב יוסף הא אשכחן אביי ורבא דאיפליגו בהאי פלוגתא בע"ז בפ' השוכר את הפועל (דף סו.) דאיתמר חלא בגו חמרא דברי הכל בנותן טעם חמרא בגו חלא אביי אמר במשהו ריחיה חלא וטעמיה חמרא ורבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא וקי"ל דהלכתא כותיה דרבא וכיון דקם לה רבי יוחנן כרבא ורבי יהושע בן לוי כאביי ממילא שמעינן דהלכתא כר' יוחנן ושמרים דרמא עלייהו מיא אף על גב דאית בהו טעם יין לא מברכין עלייהו בורא פרי הגפן דאמרינן (ב"ב צו.) בעא מיניה רב נחמן מר' חייא שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא וגא הוה ערוך לגפסי ז"ל להביא בהלכותיו יין של מרתף להא לפילו ולהי ריחיה חלא וטעמיה חמרא מקדשין עניו כמו שהביא ז"ל בהלכותיו בסמוך גלא מסוס יין של צמוקים לתנייה לתרוייהו סמיכי להדדי בגמ': **יין הנמכר בחנות.** לטעמיה חמרא וריחיה חלא: **הבודק את החבית.** לרלות שם ריח של יין היל כדי שיהא מתקן ממנה חבילת לחרות כפי מה שיתבה מהן בכל יום ולא שיטול ממנה כלום גלא שלומר שהתרומה תהא בתוכה וצריך שיעיין מקום בפיה לו בשוליה להי שלא גלא לחמר שתמא לתוכה גל חמר כלום והכי למרינן בהגיה במעשרות כל שלשה ימים הרלשונים ולהי יין וכל מה שהפרים עליה בתוך זמנן ג' ימים הוי מתוקן (ולת"ל בתר טעמא חזלינן (ובתר) לטעמיה עקר כלומר לאתר שם שלק ילו הוי ריחיה חלא ולטעמיה חמרא כלומר שמשהו מתחיל להחמין אינו נעשה חומן נמור בריחיה ולטעמיה על ג' ימים: **מכאן** ולילך שפק שמא כשהפרים עליה היה כבר זה חומן ונמנלו תורם מן החומן על היין והוי ליה ממין על שאינו מינו ללענין תרומה לכ"ע תרי מיני ניהו: **ואע"ג** לפליג ר' יהושע בן לוי ולחמר ריחיה חלא ולטעמיה חמרא חלא ולא יהיו ממין כמלן מינייהו קא פשיט רב יוסף משום דמתניתין לחייתינן היכא לפרושי בפירושה לחברינן לחתיא כר' יהושע בן לוי וכלחיתא התם בגמ': **חלא** לחיסורא לגו חמרא להיתירא לכרי הכל בנותן טעם לסו"ל מין בשא"מ חמרא לגו חלא לחבי לחמר במשהו ריחיה חלא ולטעמיה חמרא חלא פירום לחמרא לחתי לגו חלא על לנחמטי ליה נקט ליה לריחיה לחלא ולריחיה כחלא והוה ליה כמין במינו ובמשהו למיירי בין נסך לו בטבל: **ורבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא.** והוה ליה כמין בשחינו מינו ובנותן טעם וקי"ל כרבה: **ושמרים דרמא עלייהו מיא לא מברכין עלייהו בפה"ג.** פירום כל היכא לגא רמא תגתא ולתא לרבעה: **ומיהו** לוקא בשמרים לו נמי בפורענו הגלרכים בגת ע"י קורה שהקורה לוחקת ומוליאה כל לחלוחית שבהם לבל בפורענו שגנו שהן גלרכים ברגלי לשם ורמי בהו מיא ויהיו נמסך מגילו גא לחמרין הכי שהרי ברוב הפעמים אינו מוגע כלי מלחו ולפילו הכי חמרא מעליא הוא לפי שהפורענים עגמן בולעין היין ויהיו יוגא הגלך הכל לפי טעמו וריחו:

דילמא אתי למיכל מצה אכילה גסה. ואכילה גסה לא שמיה אכילה בין לענין מניעת בין לענין חיסורין להא דאמרי' במסכת יומא (דף פ:) להאוכל אכילה גסה [כיה"כ פטור וביכמות נמי אמרי' להאוכל תרומה אכילה גסה] אינו חייב משום אוכל מזיק: [דף קז:] **אכילה גסה.** היינו כל שאכל קודם לכן כ"כ שאינו יכול לאכול לאחר מכן אלא בקושי אבל על הסובע ואלי שמה אכילה [וחשיבא טפי ומשום הכי פסח וקדשים אין נאכלים אלא על הסובע כלומר לאחר אכילה] כלרך כל מאכל חשוב שהוא בא לכשוף אבל מצה ומרור אין מניחן בכך אלא אי בעי הכי ואי בעי הכי והכי איתא בספרי: **ואיבעיא** לן בגמרא היא שמוך למנחה אי שמוך למנחה גדולה אי שמוך למנחה קטנה ולא איפשיטא הילכך מינקיט לחומרא עליך: **ואע"פ שאין ראיה לדבר.** יום סו לאכילה ממשכת לכילה זכר קנת יש לדבר: **נירו לכם ניר.** חרשו הקרקע כלי שתקבל הזריעה שהרי אם אינה חרושה ופתוחה אינה מקבלתה אף אלם האוכל לכריס שאינן מפסיעין אותו פותחין את בני מעיו ומרחיקין אותן ומקבל מאכל של סעודה אח"כ לשלשון: יום סו **מצה צריכה הסיבה.** כשאוכל מצה של מניעה לילה הראשון: [דף קז.] **מרור אין צריך הסיבה.** לפי שהוא **זכר לעבדות: דההיא שעתא משתעי בחירות.** שאומר הגדה: **והשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי כולהו בעו הסיבה.** ואע"ג דבעלמא קיימא לן לחיפכא לכל שפקא לרבנן לקולא הכא כיון דלאו מילתא דטירחא היא עבדינן לרווחא דמילתא כך פירשו ז"ל ולי נראה לעל כרחך [בעי] למיעבד הסיבה בכולהו לאי ניזיל לקולא לחמי ניקוי בהני טפי מהני ואי ניקוי בתרוייהו הא מיעקרא מצות הסיבה לגמרי: **פרקדן לא שמה הסיבה.** מוכח בפרק המוכר את הספינה (דף עא.) שהשוכב על ערפו נקרא פרקדן לחמרינן התם נבי מתי מדבר דהוו נגו לפרקדן והוה עבר טייעא כי רכיב נחלא תותי כרעייהו מיהו לפשר שהשוכב על פניו נ"כ נקרא פרקדן ובתרוייהו לישנא לטעמא שמא יקליס קנה לוושט: **הסיבת ימין לא שמה הסיבה.** שהרי צריך לאכול בימינו ולא עול וכו' לפרקדן קאי:

הוא קיוהא בעלמא הוא: סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך וכו': (דף קז:) מאי טעמא דילמא אתי למיכל מצה אכילה גסה אמר רב אסי אבל מטבל הוא במיני תרגימא פירוש מטבל מטפל כלומר מעביר פתו במיני תרגימא כגון פירות וקטניות וכיוצא בהן ר' צדוק מטבל בירקי תניא נמי הכי השמש מטבל בבני מעים ונותן לפני האורחים ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (הושע י':י"ב) נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפיסחא כי היכי דגרירי ליה ללביה כי היכי דתתהני ליה מצה לאורתא: (דף קח.) ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב: איתמר מצה צריכה הסיבה מרור לא צריך הסיבה יין איתמר משמיה דרב נחמן לא צריך הסיבה ואיתמר משמיה דרב נחמן לא צריך הסיבה ולא פליגי הא בתרי כסי קמאי והא בתרי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא תרי כסי בתראי בעי הסיבה דהוי לן חירות בתרי כסי קמאי לא בעי הסיבה דאכתי לא הויא לן חירות דאכתי עבדים קאמרינן ואמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעו הסיבה דההיא שעתא הויא לן חירות תרי כסי בתראי לא בעי הסיבה דמאי דהוה הוה והשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי כולהו צריכי הסיבה פרקדן לא שמיה הסיבת ימין לאו שמיה הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לושט ואתי לידי סכנה אשה אינה צריכה הסיבה ואם אשה חשובה היא צריכה הסיבה בן אצל אביו צריך הסיבה תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דאמר אביי כי הוינן כי מר הוה זגינן אבירכי דהדדי כי אתאן לכי רב יוסף אמר לן לא צריכיתו דמורא רבך כמורא שמים איבעיא להו שמש מאי ואסיקנא דצריך הסיבה אמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות בארבע כוסות הללו (דף קח:) שאף הן היו באותו הנס אמר רב יהודה אמר שמואל ד' כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה שתאן חי יצא ידי ד' כוסות ולא יצא ידי חירות שתאן בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבע כוסות השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דשתי רובא דכסא: ת"ר ד' כוסות הללו צריך שיהא בהם כדי רביעית אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה וכי מה תועלת לתינוקות ביין אלא מחלק להם (דף קט.) קליות ואגוזים כדי שישאלו תניא אמרו עליו על רבי טרפון שהיה מחלק קליות ואגוזים בערבי

אשה אינה צריכה הסיבה. לפי שמשמשת לבעלה: [דף קח:] **שאף הן היו באותו הנס.** פירשו בירושלמי שאף הן היו בספק בשפק סכנה ולכוותיה אמרי' נבי חנוכה ומגילה ולוקין מהאי טעמא הא לאו הכי פטורות להיות לה מצות עשה שהזמן גרמא וכי היכי דלכלורייתא פטור הכי נמי בדרבנן לכל לתקון רבנן כעין לתורייתא תקון: **כדי מזיגת כוס יפה.** היינו כוס של ברכת המזון וקרי ליה כוס יפה משום לי' לברכות נאמרו בכוס של ברכה כלשיתא בפרק שלשה שאכלו (דף נא.) **ושיעורו רובע רביעית** לוג יין חי **כדי שימזגנו ויעמל על רביעית לכל חמרא ללא לרי על חד תלתא מיא לאו חמרא הוא: שתאן חי.** שלא מזגן יצא ובגון שים בכל כוס רביעית לוג לכבניר מרביעית לאו כלום הוא לכי היכי לכמזגו בעינן רביעית בין לכל הכי נמי בחי בעינן רביעית: **ידי חירות לא יצאו.** כלומר שלא קיים מצות מן המובחר ומיהו אינו צריך לחזור ולשתות לרבעה כוסות: **שתאן בבת אחת.** לאו בחלוקה דקאי להא לא צריכה למימר שהרי הכוסות הללו אע"פ שים מהם שיעור למטה אין להם שיעור למעלה ואפילו גדול כמה אינו נידון אלא ככוס אחד שלא הכי קאמר שאם שתאן סמוכין בזה אחר זה שלא על הסדר שסדרו חותן חכמים בהלכה כוסות לא יצא וצריך לחזור ולשתותן כסדרן: **השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא.** כלומר בני חיובא יצאו כולן. וכאום שים בו שיעורין הרבה עסקינן: **והוא דשתא רובא דכסא.** כלומר דסתי כל חד וחד רובא של רביעית וקמ"ל שאין צריך שיהא לכל אחד כוס חלוק בפני עצמו: **ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית.** כלומר בין כולן **רביעית יין חי כלי שימזגנו ויעמול על ל' רביעיות** למטו רביעית לכל חד: **מה תועלת לתינוקות ביין.** כלומר לכבי הא לא שייך לחנכם במצות לכיון שאין נהנין ומחזין בו אינו לסס לדרך חירות: **חוטפין מצה.** מסלקין את הקערה ואת השלחן מיד התינוקות כדי שלא יאכלו הרבה וייאנו שכך לרכן של תינוקות והכי מוכח בתוס' לתניא ר' אליעזר אומר חוטפין מצה לתינוקות כדי שלא יהו ישנים:

קיסטא דמוריסא. מלה שמוכרין בה המוריים וכה מפרשין רביעית לפסח שממלאין אותה ומחלקין אותה לארבע כוסות ללונ ל' רביעיות: **תמניתא קמייתא.** [מלה] קדומה [שממה] תמניתא זות יתירא **על לח תמניתא להשתא רביעית: ובה משערין רביעית לפסח. שהיו ממלאים אותה** מיס וחכ"ל מריקין ממנה בתמניתא להשתא **על שיהא מלאה ומיס הנשתיירים הם רביעית:** [דף קט.] **רביעית של תורה.** כנון רביעית יין של נזיר הלכה למשה מסיני ורביעית לם הבאה מפני מתיס לנפקא לן מקרא וכנון רביעית שתן לרקיקי נזיר לחיבה לילף לה מקרא בתמנות (דף פט.): **אצבעיים על אצבעיים וכו'.** כלתניא נקמן לכיון לחמה על חמה ברוס נ' לחות מחזיק לרבעים שהה מיניה ילפינן **להאבעיים על האבעיים** מחזיק רביעית וכך הוא לרך שהצבון בלצון קלרה לתלמידים שמחלק רוס הכלי שהוא שלם לחות לעברים חלקים יהיה כל חלק מהם י"ח חומסי האבע שהרי **בשלם לחות י"ח טפחים** וכבל טפח ל' לאבעות וכבל **האבע ה' חומסים** פסחים לתינוקות כדי שישאלו תניא רבי אליעזר הגדול אומר חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו אמרו עליו על ר' עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מלילי פסחים וערבי יום הכפורים לילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו וערבי יוה"כ כדי שיאכילו את בניהם: ת"ר חייב אדם לשמח את ביתו ברגל שנאמר (דברים ט"ז:י"ד) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ובמה משמחן ר' יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן אנשים בראוי להם יין ונשים בראוי להן במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן המגוהצים אמר ר' יצחק קיסטא דמוריסא דהוות בצפורי היא הות לוגא למקדשא ובה משערין רביעית לפסח א"ר יוחנן תמניתא קמייתא דהות בטבריא הוה יתירא על דא רביעית ובה משערין רביעית לפסח: אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע ובגודל כדתניא (ויקרא ט"ו:ט"ז) ורחץ במים את בשרו במי מקוה את כל בשרו במים מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן (דף קט:) אמה על אמה ברום ג' אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה **[יניע לי"ח** טפחים ע"כ האבעות עוסין ס"ם חומסין עיין בפירש"י ורשב"ם] נמנע חלק העשריס י"ח חומסי האבע נשלרו י"ג חומסי האבע וחצי שהן האבעיים סי' ח חומסים הרביע נשלרו י"ג חומסי האבע וחצי שהן האבעיים וחצי האבע וחומש האבע וכן נעשה מן המים עשריס חלקים יהיה החלק הנמלק כ' סאין נמנע האבע יפלר **סאה ומחצה שהן תשעה קבין נמנע שחמה על חמה ברוס האבעיים וחצי האבע וחומש האבע מחזיק תשעה קבין שהן ל"ו** לונין וחמה על חמה הוו **שפה טפחים על שפה טפחים שהם** בתשבורת ל"ו טפחים נמנע לונ לכל טפח ורובע הטפח שהוא האבעיים יחזיק רביעית הלונ ומחבר שלמלנו **שטפח על טפח ברוס האבעיים וחצי האבע וחומש האבע מחזיק לונ** והוא רובע קב למלנו שחמשת רבעים קמח שחייבים בחלה פיעורם ה' טפחים בתשבורת וה' בכלי שלרכו כ' טפחים וחצי **ורחבו טפחייס על שני טפחים** הם ל' טפחים בתשבורת וחצי טפח על פני כ' טפחים הוא טפח שלם נמנעו ה' טפחים ויהיה רוס הכלי האבעיים וחצי האבע וחומש האבע.

כל בשרו במים מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן (דף קט:) אמה על אמה ברום ג' אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה פירוש רביעית של תורה ביצה ומחצה והלוג ד' רביעיות שהן שש ביצים ומנא לן דלוגא ארבע רביעתא הוה דתנן הין וחצי הין ושלישית הין ורביעית הין לוג וחצי לוג ושלישית לוג ורביעית לוג אלמא לוגא ארבע רביעתא הוי הין שנים עשר לוג דכתיב זה וזה בגימטריא תריסר לוגי הוו נמצא הין ארבעים ושמונה רביעיות שהן שבעים ושתים ביצים קב ארבעה לוגין שהן שש עשרה רביעיות שהן ארבע ועשרים ביצים ומנא לן דקבא ארבעה לוגי הוי דתנן הלל אומר [מלא] הין מים שאובין פוסלין את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו וכמה הין שנים עשר לוג. שמאי אומר תשעה קבין שהן ששה ושלשים לוג אלמא קבא ארבעה לוגי הוי הסאה ששה קבין שהן שני הינין שהן כ"ד לוגים שהן תשעים ושש רביעיות שהן מאה וארבעים וארבעה ביצים האיפה שלש סאין שהן שמונה עשר קב שהן ששה הינין שהן שבעים ושנים לוג שהן מאתים ושמונים ושמונה רביעיות שהן ארבע מאות ושלשים ושתים ביצים שיעור חלה עומר שהוא עשירית האיפה שהוא ארבעים ושלש ביצים וחומש ביצה וכן למצה רביעית של תורה אצבעיים על אצבעיים וכו' שיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה הסאה ששת קבין הקב ארבעה לוגין הלוג ארבע רביעיות אמה ששה טפחים טפח ארבע אצבעות בגודל אמה על אמה ברום שלש אמות ארבעים סאה חציין אמה על אמה ברום אמה ומחצה דהוה תשעה טפחים עשרים סאה חציין אמה על אמה ברום שלש רביעיות אמה שהם ארבעה טפחים ומחצה עשר סאין חציין אמה על חצי אמה ברום ארבעה טפחים ומחצה חמש סאין חציין חצי אמה על חצי אמה ברום ארבעה טפחים ומחצה שתי סאין ומחצה שהן ט"ו קבין נמצאו ג' טפחים על ג' טפחים ברום ד' טפחים ומחצה ט"ו קבין חציין שלשה טפחים [על שלשה טפחים] ברום שני טפחים ורובע ז' קבין ומחצה חציין שלשה טפחים על [טפח ומחצה] ברום ב' טפחים ורובע ארבעה קבין פחות רביע קב שהן חמשה עשר לוגין חציין טפח ומחצה על טפח ומחצה ברום שני טפחים ורובע שבעה לוגין ומחצה נמצאו ו' אצבעות [על ו' אצבעות] ברום ט' אצבעות שבעה לוגין ומחצה חציין שש אצבעות על שלש אצבעות ברום תשעה אצבעות ארבעה לוגין פחות רביע לוג שהן חמש עשרה רביעיות וכמה הן שש אצבעות על שלש ברום תשע מאה וששים ושתים אצבעות נמצאו מאה וששים ושתים אצבעות חמש עשרה רביעיות לכל רביעית י"א אצבעות חסר חומש שהן חשבון אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע בשיבור וזה חשבון שיבור אצבעיים על אצבעיים הרי ארבע ברום אצבעיים נמצא הכל שמונה וכשאתה מוסיף חצי אצבע על ארבע הרי שתי אצבעות ויש בידך שמונה הרי עשרה ועוד חומש על ארבעה הרי אחד פחות חומש ובידך עשרה הרי י"א אצבעות פחות חומש והן רביעית נמצא רביעית של תורה

לא יאכל תרי וכו'. לכזונות חייזינן לכספים כלישתא בגמרא: [דף קט:] **כוס של ברכה מצטרף לטובה.** לבטל זוג שתי כוסות זוג עם הרביעי שלאחריו: **רבינא אמר כל חד וחד מצוה באנפיה נפשיה הוא.** כלומר שלף על פי שכל כוסות תקנו חכמים מכל מקום בכל חל וחל קבעו מצוה בחפי נפשיה: **כתב** הרב אלפסי ז"ל לכיון לכל חל וחל מצוה בחפי נפשיה לענין ברכה נמי צריך לברוכי בפה"נ אכל כפת וכפת למל הרב ז"ל ענין הברכה ממה שאמר לענין זונות לפי שהן שוין בדין מלך שהרי מלך אין בו משום זונות ומלך נמי קובע ברכה אחרת הילכך כיון לחזינן להני כפי לן **מצטרפין ללהוי זונות לאמת לן** מימסכי לחללי ושוו כמלך הילכך כל אחד קובע ברכה לעצמו ולמלה עוד הרב מלאמר בפ' כפוי הלם (לף פו:) נבי הא לאמר רבי יהושע שחט חיה יכפה ואחר יפשוט בן עוף ואמרי עלה ומולח ר' יהושע לענין ברכה שאינו מברך אלא אחת שנא מלרב ברונא ורב חננאל תלמידי לרב דהוו יתבי בסעודתא וכו' ומתרצי' הכי הפתא תתם ומפני וברוכי בחללי לן לאפסר הכא לאפסר לשחיט בחלל ילף ומכפה בחלל ילף והכי נמי מפני הנחה ומיאר לבעי מיאר בחללי לן לאפסר והר"י הלוי ז"ל הקשה למה הוא צריך לברך על כוס שני שהרי מקרא ההנחה אינו מפסיקו משהיה שהרי אמרו (לף קיז:) בין הכוסות הללו אם רצה לפתות אותה ואלו קושיא היא שפיי תיאמא דאכי הוא מ"מ הרי עליו לקרות ההנחה ומיקרי ומיפני בחללי לן לאפסר ועוד לאע"נ לאמרי' לבין הכוסות הללו אם רצה לפתות יפתה משמע ולאי להיינו בין כוסות לבל לן בחאמא הכוס שאחר שמזג הכוס לספר עליו יציאת מצרים שהוא מן התורה **אינו בלין שימזוג כוס אחר ויפתה** ועוד שהרי לומר עליו ב' פרקים מן ההלל וברכה אחר נאלנו שהן מפסיקים אותו בעל כרחו משהיה ולומר עוד הר"ז ז"ל לכי לאמרי משום למשתי וברוכי לן לאפסר צריך לחזור ולברך הני מילי בלבד שהוא סלוק לכילה בברכת המזון או סלוק שחיטה ככפוי אי לאו משום טעמא לאפסר לשחיט בחלל ילף ומכפי בחלל ילף [והקשו עליו שהרי מה שאמרו לתוך ר"י לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת לן לענין שחיטה בלבד לאמרו כן אלא לף על פי שהשחיטה בנתים הוא הפסק לכפוי צריכין לטעמא לאפסר לשחיט בחלל ילף ומכפי בחלל ילף] ויאין זו קושיא לאלי לאפילו נפרש כן כיון שהכפוי והשחיטה ענינן חלוקים הן לגמרי בדין הוא שתהא שחיטה הפסק וחלוק לכפוי אי לאו משום טעמא לאפסר לשחיט בחלל ילף וכו' מה שאין כן לאלרבע כוסות הללו שכולן מצוה אחת ואין בכולן סלוק שיפסיק לבל לעת הרב לאפסי ז"ל לכל היכא למשתי וברוכי לן לאפסר אע"פ שאינו לבר על סלוק צריך לברך ומיהו ר"ת בלבד הקבוע עליו חובה בקריאת ההנחה לבל לבר שאינו קבוע עליו חובה לן לאי לן תיאמא הכי תקשי להו לאמרי' (לף קכ.) בחברים שהיו מסובין ועקרו רגליהן לילך בבהכ"נ או בבית המדרש שהם שניהם עם זקן או חולה כשהן חוזרין אין מעונין ברכה לכתחלה ועע"פ שהשלחן ערוך פסק כן מ"מ נהגו העולם לברך ברכה אחת על כל הכוסות ואפילו הכי לא מיבעי' ר"ת ז"ל דאמר לא מיבעי' לכוסות שבין כוס לכוס אלא אפילו כוס שלאחר הסעודה אין לברך עליו ברכה אחרת שכל הכוסות שבין כוס לכוס אינן אלא לשם שתיה בעלמא ואין בהן משום שבח והודאה ולא מיבעי' לכוס שלאחר הסעודה שהוא לשם ברכת המזון אלא אפילו כוס שלפני המזון שהוא לשם שבח והודאה לא מברכינן עליו ברכה אחרת שהרי כבר בירכנו עליו ברכת המזון ואין לך שבח והודאה גדול מזה שאנו מזכירין בברכת המזון יציאת מצרים וכן כתב הרב אלפסי ז"ל שנהגו העולם לברך על הכוס ברכת המזון ואין לנו לברך ברכה אחרת על שתיית כל הכוסות שבין כוס לכוס אלא אם כן שתה כזית בבת אחת ואפילו הכי לא מיבעי' לכוס שלאחר הסעודה שהוא לשם ברכת המזון אלא אפילו כוס שלפני המזון שהוא לשם שתיה בעלמא ואין לך שבח והודאה גדול מזה שאנו מזכירין בברכת המזון יציאת מצרים וכן נהגו העולם

[דף קיד.] **מתני' מברך על היום ואח"כ מברך על היין.** מפרש טעמא בגמרא שהיין נורס לקדום שיבא וכבר קדם היום ועליין יין לא בא ובית הלל אומרים מברך על היין וא"כ מברך על היום מפרש טעמא בגמרא שהיין נורס לקדום שתאמר ועוד שברכת היין תדיר וברכת היום אינה תדיר תדיר וקיימו: **הביאו לפניו מטבל בחזרת.** מתני' בלילית ליה שאר ירקי לאי לית ליה שאר ירקי מטבל כלישנא בגמ' ופרש"י ז"ל למאי מטבל מטפל ללא ניחא ליה לפרושי מטבל מאם שהרי עליין לא הביאו לפניו חרוסת לבתר שכי קתני לה ולישנא לבגמ' משמע לעבדיון תרי טיבולי כי היכי לאיתויי היכרא לתינוקות ולמרינן נמי (לף קטו:) נטל ידיו בטבול ראשון ניגוב שני אינו צריך ניגוב בטבול שני אינו אלא ולאי בטבול מאם קאמר ובחרוסת ואע"נ לבתר שכי קתני הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ולו למימרא אלא הביאו לפניו החרוסת קודם לכן אלא הביאו לריבתא שאינו אלא מה שהוא צריך לבעותו לו קאמר הביאו לפניו כך וכך (להכי) לו קתני אלא הביאו לפניו סתמא ומטבל בחזרת היינו לומר למטבל באיזה שנהגו שיהיו בחרוסת אבל הביאו לסיפא שאינו צריך לה עכשיו על לאחר שהגלה ואע"פ שביאין לפניו מצה הכירא לתינוקות בלילה קתני הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ועוד לאצטריך ליה למנקט חרוסת בסיפא למתני אע"פ שאין חרוסת מצוה ופלוגתא דרבי אלעזר בר צדוק לפרושי לטבול ראשון לא צריך למיהוי בחרוסת אלא באחלי לבעי והוא למתני לקיפא להיינו תולעת לחמרין בגמ' לאיתא בחזרת ומ"ש לא קתני חרוסת בטבול ראשון להא ל"ק ל"ש שאין חרוסת מצוה בטבול שני נמי ליתיה אלא מצוה קיפא ואפ"ה קתני חרוסת ועוד למסקינן בגמרא בבלילית ליה שאר ירקי בטבול ראשון ניגוב יהא ידי חובתו ושני אינו אלא להכירא לתינוקות אלא ולאי כלפריסיה: **עד שמגיע לפרפרת הפת.** פירש"י ז"ל לחזרת שהוא חוכל אחר מצה קרי לכי שכיון שנאכלת בתוך הסעודה הרי היא כלפתן והרמב"ן ז"ל פירש למצה נופה קרי לכי לפי שהיא עשויה רקיקים וכ"ק על שמניע לפרפרת להיינו פת שהיא מצה: **הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת. לאחר טבול** רשאין מביאין לפניו מצה וחזרת וחרוסת ואע"פ שאין חוכל מהן על לאחר הגלה ושני תבשילין מפרש בגמרא לאחר שכבר לפניו כלי שיהלו התינוקות וישאלו ושני תבשילין מפרש בגמרא לאחר שכבר לפסח ולאחר זכר לחנינה: **ואע"פ שאין חרוסת מצוה.** שיילינן בגמרא הי לאו מצה לאחלי מייתי לה ומהלרינן מסוס קיפא: **גמ' מצוה להביא מצה וחזרת וכו'.** מוכח בגמ' לר' **יוסי ס"ל למצה צריכות כוונה** ומ"ש קאמר שאע"פ שטבל בחזרת קודם מצה מצה להכירא לפניו חזרת לאחר מצה לכיון למקרא מסמע מצה כריבתא כלכתיב על מצות ומרורים כי לכיל מרור בריבתא לילמא לא לכיון למצה הלכך לא נפיק מטבול קמא אלא מטבול בתרא ומ"ש [קאמר] מצה לאי מסוס היכרא לתינוקות בלאחול לא שייך ליצנא למצה לבבל רבנן פליגי עליה דס"ל מצת אין צריכות כוונה ולאיצטו בטבול ראשון נפיק ושני ליתיה אלא מסוס היכרא לתינוקות וכיון שהביאו הרב לנפשי ז"ל להא לר' יוסי בהלכותיו מסמע לס"ל להלכתא כוותיה לבבל לאחר לכאן בלא מתכוין יצא וכתב רבינו האי גאון ז"ל אע"פ שהלכה היא שהעושה מצה אע"פ אלא נתכוין יצא יהא לאם רגיל להתכוין למצה וכתב הרא"ה ז"ל לאפי' למ"ד מצת אין צריכות כוונה פסח שזו חזרת אלא שאינו מתכוין למצה לבבל כשבור שהוא חול לא שאין ירק זה מין מרור לא יצא והביא ראיה מלמרינן בר"ה (לף כח.) למ"ד מצת אין צריכות כוונה כשלוחו ולכל מצה יצא ולמרינן כשלוחו מאן לילימא כשלו של והתניא עתיד חליס עתיד שוטה שהוא כשהוא חליס הרי הוא כחליס לכל לבריו וכשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל לבריו אלא כשלוחו פרסייס ולמה ליה למנקטה כי האי גוונא ולא נקט כשבור שהוא חול ולכל מצה לו שבור שאינו מצה ולכלה אלא ס"מ לכבי האי גוונא לא יצא: [קף קיד:] **מאי שני תבשילין אמר רב הונא סילקא וארוזא.** רבותא קאמר לאפי' בהני סני ולא בעינן שיהיו מיני בשר: **הואיל ונפק מפומיה דרב הונא.** מצ"ע לאלא נקטינהו אלא לאונעמא בעלמא: **אפי' דג וביצה שעליו.** רגילין היו לתת ביצים טרופות בתבשיל לניס וקאמר ללא וביצה שעליו אחביי שני תבשילין ולאפשר לחזקיה לא מוקי בסילקא וארוזא לס"ל לבשר בעינן ובשר לניס מיהת חשוב בשר לענין נזר כלאי בגלריס (לף נז:): **רב יוסף אמר שני מיני בשר א' זכר לפסח וא' זכר לחגיגה.** כולהו לאמורלי מוקי לטעמא לשני תבשילין משום שכי הוא ורב יוסף מה טעם קאמר כלומר כיון לשני תבשילין זכר לשני קרבנות הן בלין בעינן שני מיני בשר: **אפי' גרמא ובשולא.** נרמא לחוליה ולאי לא מהני אלא בלסבניך ביה בשרא פורתא לאלאי נמי נרמא מיקרי ובשולא מרק שנתבשל עמו ולרבינא מיבעי ליה בשרא בעינן:

א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מ"ש מדרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב דהוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה הב ונבריך והדר אמרי ליה הב ונשתי אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמריתו הב ונבריך איתסר לכו למישתי חמרא ואהדרו ליה הכי השתא התם מישחא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר הכא אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי בחדא ידא שמעינן השתא דכי היכי דלענין ברכת המזון כיון דלא אפשר למשתי וברוכי בהדי הדדי הויא הפסקה וכד מסיק ליה לברכת המזון צריך לחזור ולברך בפה"ג הכי נמי כיון דלא אפשר ליה למיקרי ומשתי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר הגדה ובתר דגמר הלילא בורא פה"ג וסברא מעליא הוא והכין מיבעי למיעבד אבל על הגפן ועל פרי הגפן איכא מ"ד לא מברכינן אלא בסוף ואיכא מ"ד מברכין לבתר תרין כסי דמיקמי סעודה ולבתר תרין דבתר סעודה והדין טעמא בתרא טעמא דמסתבר הוא ושפיר דמי למיעבד הכי: **מתני'** (דף קיד.) מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ובה"א מברך על היין ואח"כ מברך על היום הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ואע"פ שאין חרוסת מצוה רבי אלעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש מביאים לפניו גופו של פסח: **גמ'** (דף קיד:) תניא רבי יוסי אומר אע"פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין מאי שני תבשילין אמר רב הונא סלקא וארוזא רבה מהדר אסלקא וארוזא הואיל ונפק מפומיה דרב הונא חזקיה אמר אפילו דג וביצה שעליו רב יוסף אמר שני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה הצלי זכר לפסח והמבושל זכר לחגיגה רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא.

היכא דליכא שאר ירקי מאי. קשיטא דאיכא שאר ירקי מבורך ברישא בורא פרי האדמה ואכיל ולכי מאטי אחזרת מברך על אכילת מרור ואכיל אלא היכא דליכא שאר ירקי מאי מברך אמר רב הונא מברך ברישא אמרור בורא פרי האדמה ואכיל ולכי מאטי אחזרת מברך על אכילת מרור ואכיל (דף קטו.) א"ל רב חסדא לאחר שמלא כריסו ממנו חוזר ומברך עליו אלא אמר רב חסדא מברך ברישא אמרור בפה"א ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף אכיל בלא ברכה והלכתא כרב חסדא ואמאי מטבלי תרי זימני כדי שיראו התינוקות וישאלו רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקי לאפוקי נפשיה מפלוגתא אמר רבינא אמר רב בריה דרב חנן הכי אמר הלל משמיה דגמרא לא ליכריך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וליכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור ומבטיל ליה למצה דאורייתא ואפי' למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את זו הני מילי דאורייתא ודאורייתא דרבנן ודרבנן אבל דאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ומבטל דאורייתא: תניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן משום שנאמר (שמות יב) על מצות ומרורים יאכלוהו אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חביריו על הלל דתניא יכול לא יצא בהן ידי חובתו אלא א"כ כרכן בבת אחת ואכלן כדרך שהלל אכלן ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו ואפי' זה בפני עצמו וזה בפני עצמו והשתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן ואנן בעינן למיעבד זכר למקדש ובעינן נמי דליכול כל חד וחד מינייהו בפני עצמו כי היכי דלא ליתי מרור דרבנן וליבטיל מצה דאורייתא מברך אמצה לחודיה ואכיל ומברך אמרור לחודיה ואכיל והדר כריך מצה ומרור בהדי הדדי ואכיל ליה בלא ברכה זכר למקדש כהלל. אמר רבי אלעזר א"ר הושעיא כל שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים (דף קטו:) אמר רב פפא לא לישתי איניש מרור בחרוסת דילמא אגב חולייה עייל ביה וקא מבטל ליה למרריה ובעינן טעם מרור וליכא אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש נטל ידיו בטיבול ראשון צריך שיטול ידיו בטיבול שני למה לי הא משא ליה חדא זימנא כיון דבעי למימר אגדתא והלילא דילמא אסחיה לדעתיה ונגע במידי דמיטניף אמר רב שימי בר אשי מצה לפני כל אחד ואחר מרור לפני כל אחר ואחד ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה ורב כהנא אמר כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה יכולין למעבד הכי לימא קי"ל כרבנן וכיון שכבר לכל מקום לחוליה כי כרך לה כהלי מרור בתר הכי הויא לה רשות נמור וכי היכי דמקום מלרבנן מבטלה לה לתרוייתא ה"נ רשות נמור מבטל ליה לדרבנן הילכך משום ספיקא דתרוייהו לכל בריא מקום לחוליה והלל לכל מרור לחוליה והלל כריך להו לתרוייהו זכר למקדש כהלל: **ומסתברא** לבעי טבול בכריכה זו להא למ"ל חרוסת מקום הלל ולהלי בזמן הבית מטבל היה בחרוסת ואין בעינן למעבד זכר למקדש: **כל שטבולו במשקה צריך נטילת ידים.** למתם יליס שניות הן ושני מטמא משקין להיות תחלה כלילתה בפ"ק לשבת (דף יל.) הא לי לא משקין משום חוכלין לא צריך להא לין שני עומס שלישי בחולין בר מסעודת פת לתקון בה רבנן נטילת יליס משום סדר תרומה ולמתכוס למילתי לקרא לוסתקקשתם: [דף קטו:] **אגב חולייה.** שנוקנין בו תפוחים כלאלמרינן לקמן זכר לתפוח: **נטל ידיו בטבול ראשון צריך שיטול ידיו בטבול שני.** לייליי לנקט טבול לאמון נקט נמי טבול שני אבל בלאו טבול נמי צריך שיטול יליו משום סמועיל ים לומרים לנקט טבול לפי שהוא קובע טנ"י יותר מן המצה שילים שניות הן ולין שני עומס שלישי בחולין אלא ע"י משקה אלא שנזרו עליהן משום סדר תרומה: **דילמא אסחיה לדעתיה ונגע.** אם תאמר ולי נגע לברכה נמי פסול לנרסינן בפ' שני נזירים (דף נט.) מהו לחוך בבגדו בתפלה ג"ל לסמוך ולית להלכתא כותיה משמע הא אלא בבגדו לסמוך משום ספיקא לתרוייהו לכל בריא מצה לחוליה והלל לכל מרור לחוליה והלל כריך להו לתרוייהו זכר למקדש כהלל: **והא** לבעינן טנ"י כמה שטבולו למשקין טפי מלמתות משום להתם לא עדיף לנגע במשקין בתוך הכוס לבל הכא עדיף לנגע במשקין ע"י טבול מיהו בפ' כיצד מברכין (דף מב.) משמע שצריך ליטול ידו לחת שטומה בה: **גרסי'** בגמ' (דף קטו:) בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא

בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה לא יצא והכי פי' בלע מצה יצא למכל מקום הרי קיים מצות אכילה בלע מרור לא יצא למרור זכר לגיימרו את חייסם הוא לחתי הילכך לא נפיק על לטעים ליה בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא ע"ג לעיל חמרי' לחתי מרור לרבנן ומבטל מצה לאורייתא וכ"ש רשות נמורה והכא כיון דלא יצא ידי מרור רשות נמור הוא ואפ"ה לא מבטל למצה היינו טעמא דכי אמרי' למבטל ה"מ כשנכנס במעיו ומעשה לחר מעורב בו והיינו ע"י אכילה אבל כשבלעו אין הטעמים מתערבין וכזית מצה לחודיה קאי ומ"ש יצא כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה לא יצא שאין לרך לאכילה בכך: **ואין עוקרין את השלחן אלא בפני מי שאומר ההגדה.** לרכן היה לאכול בסולחנות קטנים כל אחד בסולחן שלו: **כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה.** שלרכן היה שאחד אומר הגדה ואחרים שומעין. שעונין עליו לברים הרבה. שאומר עליו הגדה:

יום סז [דף קטז.] **מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה.** למיכר מצוך שלריכין לפת אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה למיכר מלאכתו שלא יחמין: **הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע.** ולאי על הפרוסה יכרך לאכול מצה להא להכי לתניא לבל המוציא אינו יולא ידי חובתו בפרוסה נופה לאיתעבידא כה חלק מצה כאחרינן (ברכות דף לט:) (בעירובין) למאללי רבנן לברוכי המוציא לחריפתא לעירובי לחולין ואיתעבידא ליה חלק מצה ליתעביד ליה לחריתי ועוד להא לאמר רב פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע לחתר מברכין (דף לט:) עלה להכיא לאפלינהו אתם הכיאו לפניו פתיתין ושלמין לי מברך והלכתא כרב כהנא. ולמה עוקרין את השלחן אמר ר' ינאי כדי שיראו תינוקות וישאלו אביי הוה יתיב קמיה רבה חזא דקא מגבהי פתורא אמר אטו אכתי אנן אכלינן דקא מגבהיתו פתורא אמר ליה רבה פטרתן מלומר מה נשתנה: אמר שמואל (דברים טז) לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבה תניא נמי הכי לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבה ד"א לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה (דף קטז:) אף כאן בפרוסה ד"א לחם עוני מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה הילכך בפסח מברכינן על חדא ופרוסה אבל בשאר ימים טובים בצעינן על תרתין ריפאתא שלמאתא כשבת דא"ר אבא (ברכות לט:) חייב אדם לבצוע על שתי ככרות שלמות בשבת מ"ט (שמות ט"ז:כ"ב) לקטו לחם משנה כתיב ופירשו רבנן דבימים טובים נמי בעינן לבצוע על שתי ככרות כשבת דעיקר חיובא בשבת משום דלא הוה המן נחית בשבת אלא הוה נחית בערב שבת זוגי זוגי ובימים טובים נמי לא הוה נחית אלא הוה נחית בערב ימים טובים זוגי זוגי כמו דהוה נחית בערבי שבתות הילכך בעינן למיבצע ביום טוב על תרתין ריפאתא שלמאתא כדמחייבין בשבת ובפסח אתא לחם עוני וגרעא לפלגא דחדא הילכך בצעינן אחרא ופלגא וכד בצע מנח לה לפרוסה בגוה דשלמתא ובצע דאמר רב פפא (ברכות לט:) הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מאי טעמא (דברים טז) לחם עוני כתיב ביה: אף על פי שאין חרוסת מצוה ר' אלעזר בר' צדוק אומר מצוה: מאי מצוה זכר לתפוח פירוש (שיר השירים ח:ה') תחת התפוח עוררתיך ור' יוחנן אמר זכר לטיט אמר אביי הילכך צריך לקהויי וצריך לסמוכי תניא כותיה דר' יוחנן תבלין זכר לתבן פירוש כגון קנמון וסנבל שהן דומין לתבן חרוסת זכר לטיט א"ר אלעזר בר' צדוק כך היו תגרי חרך שבירושלים אומרים בואו וקחו לכם תבלין למצוה: **מתני'** מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אם אין דעת בבן לשאול אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומלה הלילה הזה כולו מלה שבכל הלילות אנו אוכלין בשר ללי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו ללי לפי דעתו של בן אביו מלמדו ומתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש (דברים כו) מארמי אובד עד שהוא גומר את כל הפרשה: **גמ'** והשתא לא לימא בשר ללי דלית לן פסחא ת"ר חכם בנו שואלו ואם לאו אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעלמו ואפי' שני תלמידי חכמים הבקיאין בהלכות פסח שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה וכו': מתחיל בגנות ומסיים בשבח: מאי גנות אמר רב מתחלה עובדי ע"ז ושמואל אמר עבדים והאידנא עבדינא כתרוייהו:

כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי לכל לא יצא ידי חובתו כלל לא קאמר וכדאיתא בסוכה (דף כח.) ה"כ היינו נוהג לא קיימת מצות סוכה מיניה נלמד לקל וחומר להא לא סוי טעמא דהכא לגבי מצה לילמא לתי לאתסוכי בתר סולחנו וכל היכא דלא לימצך לא סני לגבי יצא אלא ולאי כדאמרי': [דף קטז:] **מצה על שום שנגאלו שנאמר ויאפו את הבצק וגו'.** ולא יכלו להתמהמה אלמלי יכלו להתמהמה היו מחמיצין אותו לפסח מצריס לא נהג אלא לילה ויום כדאיתא בפסח שני ולמחר היו מוקדין במלאכה וכחמץ ולפיכך לאו יכלו להתמהמה כחמיצו עיסותיכס לעולם תחר אלא שהזהרו בכל ירושלם אלא מתוך שהיה להס פנאי לאפוותו מצה וזכר לאותה נאולה נעטוו בתכילת מצה: **רבי טרפון אומר ואינו חותם.** לס"ל לרבי טרפון שמטבע קצר הוא שפותח בברוך ואינו חותס: [דף קיז:] **גמ'** **צריך שיזכיר יציאת מצרים בקדוש היום כתיב הכח למען תזכור וכתיב התם זכור את יום השבת.** ויימיס טובים ילפינן להו מסבת בתס מעמו: **דצלותא**

מתני' רבן גמליאל היה אומר כל מי שלא אמר (דף קטז:) שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר (שמות י"ב:כ"ז) ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו' מרור על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים שנאמר (שמות א':י"ד) וימררו את חייהם בעבודה קשה: מצה על שום שנגאלו שנאמר (שמות י"ב:ל"ט) ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות וגו' לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר ולברך למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות ונאמר לפניו הללויה: עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד (תהילים קי"ג:ט') אם הבנים שמחה ובה"א עד (תהילים קי"ד:ח') חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה ר"ט אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור ואינו חותם ר"ע אומר כן ה' אלהינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים שהגיע דמן על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו בא"י גאל ישראל וקי"ל כר"ע: **גמ'** אמר רבא וצריך שיאמר (דברים ו':כ"ג) ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו וגו' ואמר רבא מצה צריך להגביה מרור צריך להגביה בשר אין צריך להגביה שמא יאמרו בשר זה לפסח ונראה כאוכל קדשים בחוץ וחותם בגאולה (דף קיז:) אמר רבא ק"ש והלילא גאל ישראל דצלותא גואל ישראל מ"ט רחמי אינון: א"ר זירא דקידושא קדשנו במצותיו דצלותא קדשנו במצותיך ט"ט רחמי אינון: אמר רב אחא בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא (דברים ט"ז:ג') למען תזכור את יום צאתך מארץ ומצרים וכתיב התם (שמות כ':ח') זכור את יום השבת לקדשו אמר רבה בר שילא דצלותא מצמיח קרן ישועה דאפטרתא מגן דוד (שמואל ב ז':ט') ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ תני רב יוסף זה שאומרים מגן דוד אר"ש בן לקיש (בראשית י"ב:ב') ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהם ואברכך זה שאומרים אלהי יצחק ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן אמר רבא אשכחתינהו לסבי דפומבדיתא דיתבי וקאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקדושא מקדש השבת ביומא טבא בין בצלותא בין בקדושא מקדש ישראל והזמנים וכן הלכתא: **מתני'** מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר ובין הכוסות האלו אם רצה לשתות ישתה ובין ג' לד' לא ישתה: **גמ'** ירושלמי למה בשביל שלא ישתכר כבר משוכר הוא מה בין יין שבתוך המזון ליין שלאחר המזון יין שלאחר המזון משכר יין שבתוך המזון לא משכר א"ל רבינא לרבא שמעת מינה ברכה טעונה כוס אמר ליה ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות הואיל ואיכא כל חד וחד נעביד ביה מצוה: רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי ת"ר חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון וי"א (תהלים כג) ה' רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול אמר רב יהודה (תהלים קלו) מהודו ועד (תהלים קלז:א') על נהרות בבל ורבי יוחנן אמר (תהלים קכ) משיר המעלות עד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמר מן (תהילים קל"ה:ד') כי יעקב בחר לו יה עד על נהרות בבל ומנהגא דעלמא כרב יהודה בתרוייהו בברכת השיר ובהלל

מצמיח קרן ישועה. לפי שכבר חתמנו מנן מכריסס ומתי חתימת כי הללי לא שייכי בתפלה: **ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים.** נתן הנביא לחמרו לדוד מפי הגבורה: **זה שאומרים מגן דוד.** כסס שלומריס מנן מכריסס: **סבי דפומבדיתא.** רביהודה ורב עינא הכי

טעון ברכה לפניו כדאיתא בפ' בא סימן (דף נ:) ורחיס לכבר מלתניא בתס' סופריס (פ"כ הל"ט) ר"ס בן יהוצדק חומר שמונה עשר יום ולילה לחל יחיל נומר בהן ההלל ולאו הן שמונת ימי חנוכה ויו"ט של ערלת וחג הסוכות ויום שמיני עלרת ויו"ט הרחשון

מתני' (דף קיט:) אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו ר' יוסי אומר

הגדול:

של פסח ולילו ובנולה לחל ועשרים יום וכ' לילות ומניח מן המוכחר לקרות הלל בבית הכנסת בשתי לילות של גליות ולבדך עליהן ולשמרו בעשיתה לקיים מה שנאמר ונרומתה שמו יחלו וכשהוא קורא לותו בביתו חייב ערין לברך שכבר בירך ברבים הא משמע לכשהוא קורא לותו טעון ברכה שהוא בכלל ימים שהיחיל נומר בהן את ההלל [לגלן] שאם קלס וקרא בבית הכנסת חינו ערין לברך בביתו שכבר בירך ברבים וכי תימא והא בגמרא לילן בערבין (לף י:) תני לה לרבי שמעון בן יהונדק לשמר י"ח יום שיחיל נומר בהן את ההלל ולא קתני לילה הרשטון של פסח ולו קושיל היא להסתם הלל שעל עשיית מנה לא קתני תלא להא לא תני נמי [הלל] שבשחיטת פסחים למני להו בשתני' להסתם ועוד להסתם ימים קתני לפרושי מתני' להחליל מכח לפני המוזבח ועוד דחיה שמברכין על הלל שבלילי פסחים מלנדסי' בירושל' בף"ק לברכות כל הברכות פותחין בברוך ואם היתה ברכה הסמוכה לחברתה כגון ק"ש ותפלה אין פותחין בהן בברוך. תחיב רבי ירמיה הרי נחולה של הלל שניה היא לשמר ר' יוחנן הלל של שמעו בבבל"נ יצא תחיב רבי אליעזר קומי ר' יוסי והא סופא לשמר ליה שתים הנה (להבא) אחת להבא אחת לשעבר וכך פירושו ללפי שאמרו שברכה אחרונה שבק"ם מפני שהיא סמוכה לאכילת עולם שלפניה אינה פותחת בברוך אבל אמרכין רבי ירמיה הרי ברכת אשר נאלנו שהיא מברכין בלילי פסחים שהיא סמוכה לברכה רשטונה של קריית הלל ולמה פותחין בה בברוך שהיה רבי ירמיה סבור לברכה רשטונה להיינו לנמור את הלל על שני פרקים הללו מברכין אותה וברכה אחרונה אשר נאלנו כעין שנאמרו בה ואותם בנאולה וכיון שכן למה לברכה אחרונה שבק"ם שאין פותחין בה ומקרן שניה היא לשמר ר' יוחנן הלל של שמעו בב"ה יצא וכשהוא קורא בביתו אינו מברך עליו שכבר בירך ברבים כלילותא במסכת סופרים אבל מברך אשר נאלנו על כוס שני שלא בירך אותו בבבל"נ הילכך כיון שלפעמים אינם סמוכות פתחו בה בברוך כמו שנהגו בברכת אשר ברא פרות שמוכה ומחתה והקשה רבי אלעזר על פירוש זה והא סופא כלומר ברכה של סוף הלל להיינו יהללוך שאינה סמוכה ואינה פותחת לשלמת לאו בסמיכותא תלית מילתא לפי שהיה רבי אלעזר סבור שברכה רשטונה להיינו לנמור את הלל כשמברכין אותה אבל אין אנו מברכין אותה אלא על שני פרקין רשטונים ואין להם סוף אלא ברכת נאולה וברכת השיר על פרקין אחרונים ואין להם ברכה לפניהם ואעפ"כ אין פותחין בה ולא שמרי כיון לפעמים אינה סמוכה כגון בביתו אע"פ שהיא סמוכה בב"ה יפתח בה כמו שתירגנו בנאולה ופריק רבי יוסי לברכת של הלל שתים הן להבא כלומר על מנותה של קריאה והיינו רשטונה של קריאה שמברכין לנמור את הלל ואחרונה להיינו ברכת השיר ושתים אלו באות לעולם כאחת ומסוכות זו לזו לעולם שאם קורהו בבית הכנסת מבדך אם שתיהן כאחת ובביתו אינו מבדך מהן כלל ואם לא קראו בבית הכנסת מבדך שתיהן בביתו ולף אם יהללוך היא סמוכה לברכה שלפני ההלל שהיא לנמור לפי שעל קריאת ההלל היא באה וברכת אשר נאלנו אינה מפסקת בין שתי ברכות הללו שהיא להבא כלומר על מנותה של קריאה אלא הולאה היא לשעבר על נאולתם של מנרים זהו מה שכתב הרמב"ן ז"ל בפירושו זה הירושלמי ותמהני אם כפירושו למה הוצרך בתחלה לתרן שניה היא לשמר רבי יוחנן הלל של שמעו בבית הכנסת אלא אינה סמוכה אשיה אלא יצא ברכת נאולה אינה סמוכה לשמר לה יצא ברכת נאולה לשעבר על נאולתם של מנרים זהו מה שכתב הרמב"ן ז"ל בפירושו זה הירושלמי ותמהני אם כפירושו למה הוצרך בתחלה לתרן שניה היא לשמר רבי יוחנן הלל של שמעו בבית הכנסת אלא אינה סמוכה לשמר לה

מוציס לנחנו לך וכו' וחוזמת ופוסמת כך תירגע בזה ותמהני לע"כ לף ברכת חצר נחלנו לף היה לה לפתוח בברוך מפני טעם זה וקרוב לני לומר לברכת יהללוך בלילי פסחים היא כסמוכה לברכת חצר נחלנו שפתיהן רחות על מה שנתחדש בלילי פסחים

נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו: **גמ'** מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון ארדליא לי וגוזליא לאבא חנניה ור' שילא ור' יוחנן אמרי כגון תמרים קליות ואגוזים תניא כותיה דרבי יוחנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כגון תמרים קליות ואגוזים אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן (דף קכ.) מר זוטרא מתני הכי אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אבל לאחר מצה מפטירין מסתברא לן כלישנא קמא דאליבא דגמרא הוא ולישנא בתרא אליבא דמר זוטרא הוא הילכך עבדינן כלישנא קמא דהוא אליבא דגמרא והכין נהוג עלמא כלישנא קמא דבתר דאכלין כל מגדני ומיני דפירי אכלין בסוף כזית מצה דמינטרא ולא טעמין לבתר הכין כלום בר מכסא דבהמ"ז וכסא דהלילא ומאן דצחי ליה רשותא למישתי אלא מיא אבל

מל' כוסות שברכה רשמונה של קידוש חף בשאר יו"ט היה בהם וכן ברכת המזון חבל ברכת נאולה ויהללוך בחות על מה שנתחדש בלילו זה ולפיכך לנו חותם ברכה של יהללוך כסמוכה ל"נ לפי שברכת יהללוך ביומים שקורא בהם את ההלל סמוכה ואינה פותחת חף בלילי פסחים שאינה סמוכה לה רלו לפתוח בה שלא רלו לתקן ברכה לחת בשתי מטבעות כדי שלא יבא לפתוח בה בזמן שהיא סמוכה וזה יותר מסכים עם מה שכתבתי למעלה בפירוש הירושלמי שזה מה שאמרו בירושלמי שניא היא שאם שמעו בבהכ"נ יצא תירץ הרשב"ם ז"ל לפי שיטה זו לה"ק שעיקר תקנת קריאת ההלל בלילי פסחים בבהכ"נ היתה ולא בביתו ולפיכך בין שמעו בבהכ"נ בין לא שמעו

חינו מברך בביתו שהשמו חכמים מלותיהם כדי שלא יהא מי שלא שמעו מברך ומי ששמעו חינו מברך: **חמישי אומר עליו הלל הגדול ד"ר טרפון.** כתב הר"ז הלוי ז"ל לר' טרפון לחתני פלינ לתנן ולא יפחתו לו מל' כוסות של יין ור' טרפון ס"ל לחמשה וינהו ועל החמישי לומר הלל הגדול ולפ"ז לא קי"ל כר' טרפון ולא נהירא לחי ברייתא פלינא לחתני הוה ליה למתני בגמרא מני מתני לא ר' טרפון ולא יש לומרים דהכי חורחה דתלמולא ועוד לחם חיתא דהכי הוה חיכי הוה חפשר ללא דשתמיט חד תנא למתני ולא יפחתו לו מל' כוסות של יין ר' טרפון לומר חמשה ועוד דמשקלי וטרו חמורחי בלר' טרפון לומר הלכתא כוותיה וסנויין בכולי פרקין דירושלמי [לל' כוסות וינהו ולא חמשה ללא ולחי כלברי הנחונים ז"ל עיקר] לל' כוסות חובה וחמישי רשות וחם רלה לשתות לומר עליו הלל הגדול חי נמי למנין מן המובחר לשתות כום חמישי ולומר עליו הלל הגדול והיינו ליטנא לחומר עליו הלל הגדול וכך מטוין לברי הרמב"ם ז"ל בפרק לחרון מהלכות חמץ ומלה: [קף קכ.] **מתני' ישנו מקצתן יאכלו.** פי' מתני' לענין פסח מיתניא לשם ישנו מקלתן לכשיקיצו יאכלו חפי' חותן שישנו לחבל ישנו כולן לו יאכלו להוה ליה כשני מקומות: [קף קכ:] **רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו.** לנמנום לו היו לפסק: **וכתב** רבינו שמואל ז"ל להוה הלין למלה בנמרא בזמן הזה לנרלמו (כולן) לו יאכלו והביא רליה מלשיתא בנמרא לחביי הוה יתיב קמיה לרבה וא"ל מינם קא נייס מר ואינהו לחר חורבן היו וכן נרחה לעת הרב חלפסי ז"ל שהביא מלה זו בהלכות ומהאי עובדא פסק רבינו שמואל כר' יוסי להח רבה לחוליה הוה נייס ולא לחבי ואפ"ה ג"ל מינם קא נייס מר ואין זו רליה לפסוק כר' יוסי שאפשר שחבי לו היה מבעלי הסעודה חלא שהיה יושב לפני רבו לכבודו על שהיה נומר סעודתו והר"ז הלוי כתב לדעת חתני' בפסח לוקה הוה ולא במלה ועובלא לחבי ורבה לו בפסח הוה חלא בבי מדרשא ולא בביתיהו בגמ' [חלא] כלי לומר ממנו פי' לנרלמו ונתנמנמו: **גמ' מאי אפיקומן רב אמר שלא יעקרו מחבורה לחבורה.** ואפיקומן לשון אפיקו מנחי ופירש רבינו שמואל להח לרב ושמואל בהח פלינו לרב ס"ל שמותר לאכול לאחר חפסח מה שירגיל בפותה חבורה אבל אסור לאכול לבר בחבורה אחרת כלי שלא יבא לאכול הפסח בשני מקומות ושמואל ור' יוחנן סבירא להו שאפילו בחותה חבורה אסור לאכול כלום לאחר הפסח שאם תתיר לו לאכול כלום לפעמים יאכל רוב אכילתו לאחר הפסח ונמלא שאין הפסח נאכל על השבע ושמואל ורבי יוחנן לף פליני אלא מר נקיט מאי לאחרי' ומר נקיט מאי לאחרי' וכי אמרינן תניא כותיה לרבי יוחנן בלין הוא למעי למימר תניא כותיה לשמואל אלא משום לסליק מינים לנמ' מסלר ליה בתרא קאמר תניא כותיה לר' יוחנן זהו תורף פירושו ז"ל ולא נהירא לאם אינא למשום שכי הוא היכי אמרינן בסמוך בנמרא לף מבעיא לאחר מעה לכיון אלא נופל טעמא מפכח ליה וכו' והא לאו בפכוחי טעמא אינן עלה כלל לפיכך נ"ל לרב ושמואל ור' יוחנן כולהו בחל טעמא שייכים לחייסינן שמא יבא לאכול את הפסח בב' מקומות ומשום שכי אסר רב אלא יעקרו מחבורה לחבורה כמו שפירש"י ז"ל ושמואל חיים טפי שאפילו בחותה חבורה אסור לאכול לאחר הפסח מיני בשר לשמע לף יזכור שאכל הפסח לטעמא לבישרא בתרא מפכח ליה לטעמא לבישרא קמא ויש עוד לאכול פסח ושמא יאכלנו במקום אחר ורוקא במיני בשר הוא לאחיים לאורלי אינן שתי תיבות ולא מיני כמהין ופטריות כמו שפרש"י ז"ל אלא מיני עופות הן כמו נוזליש וכך אמרו בירושלמי לרלנין ונוזלין ולמיני בשר הוא לאחיים שמואל לפי שמתוך שטעם בשר אחריו בפיו יבוא לטעם הפסח אבל לאיכול תמריס וקליות ואגוזים לשמואל ארי שאין אלו מעבירין טעם בשר הפסח ורבי יוחנן חיים אפילו בשני ותניא כותיה דרבי יוחנן ולפי זה אלא לתניא כותיה לר' יוחנן לוקא היא: **אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן.** לסבירא ליה לכיון למנע זכר לפסח לחיוא כשם שאין מפטירין אחר הפסח כך אין מפטירין אחר מנע ולישנא בתרא לא חיים להכי וקיי"ל כלישנא קמא: **ומאן דצחי ליה רשותא למשתי אלא מיא אבל חמרא לא.** זו היא סברת הנאונים והרב אלפסי ז"ל לסבירא להו לכיון לתנא חמישי לומר עליו הלל הגדול אלמא לבלאו הכי אסור ליה למשתי בתר כוס רביעי ולא משום מנע שהרי כבר שתי אחרי' שתי כוסות ועוד אמרו כגון תמרים וקליות ואגוזים ומיני מיכלא אבל מיני מסתיא לא אלא טעם שהבר כלי שלא יהא מוסיף על הרבע כוסות ונראה כמי שמתחיל בסעודה אחר ורוצה לאכול פסח ומנה ומיהו ואין נמנין על שני פסחים בלחב ועוד שאם כן לא היה פסח ראשון נאכל על השבע וכן למנה לפיכך אסרו לסתות אחר ל' כוסות אלא שהתירו לו כוס חמישי והאריכו עליו את הדלך לקרות עליו הלל הגדול כך כתב הרמב"ן ז"ל לקייס דברי רב אלפסי ז"ל והר"ז הלוי ז"ל חולק עליו ואומר דלוקא בין שלישי לרביעי הוא שאסר לו שתה ופירשו עלה בירושלמי כלי שלא יסתכר כלומר שלא יסתה ויפסיק קריאת ההלל אבל אחר כוס ל' שכבר נמר את ההלל שפ נשתכר לו הפסיק ולא נשכר:

והיכא דליה כולה סעודתא ממצה דמנטרא וכו'. יש תמיהה על הרב אלפסי ז"ל על שהתחיל ואמר היכא דליה מינה למינטרא אלא כזית בלבד ואחר כך סיים בשני זיתים לאמר לשבוף מבערב על כזית למנטר לאכול מינה וכו' והדר אמר לכריך מינה ומרור ואכיל בלא ברכה והרי כאן שני זיתים ואפשר שכשאמר הרב ז"ל כריך מינה ומרור מהניחו אלא מינטרא קאמר לכיון לכריכה אינה אלא מסוס זכר למקדש בעלמא מסתייה לעביד לה לפיולו מינה אלא מינטרא לי נמי לכי קאמר לית ליה אלא כזית בלאחוד ואי כזית בלאחוד לוקי קאמר אלא כציעור מוכתיה קאמר והכי"ז הלוי ז"ל כתב להיכא דליה ליה אלא כזית מינה למינטרא ואינו כורך כלל אלא אוכל זה בעצמו וזה בעצמו שהכריכה בזמן אינה אלא לזכר בעלמא והיכא דאפשר דאפשר היכא דלא אפשר לא אפשר:

הסופגנין והדובשנין והאסקריטין. לא ח"ו למצה למצה עשירה נינהו מפני שמטוננין בלבד: **ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה.** למצת מצוה נאכלת באחרונה כדי שהפסח היה נאכל על השבע: **ומאן דליה חמרא בלילי דפסחא מקדש אריפתא וכו' והיכי עביד שארי ברישא המוציא.** מילי דהוה אכורכא פרי הגפן דקדיש לקילוש ומנח ילף עילויה על לנמר קילושא שכיון שמקדש עניה מצה לאוחזה בידו חמרא לא. והיכא דליה כולה סעודתא מצה דמינטרא אלא כזית בלאחוד דמינטר הוא דאית ליה אכיל ברישא מהאיך דלא מינטר ומברך עליה המוציא ולבסוף מברך על כזית דמינטר לאכול מצה ואכיל ומברך אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה דתניא הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. ומאן דליה ליה חמרא בלילי פיסחא מקדש אריפתא מידי דהוה אשבתות וימים טובים והיכי עביד שרי ברישא המוציא ובצע לה לריפתא ומנח ידיה עילויה עד דגמר קדושא ובתר דגמר קדושא מברך לאכול מצה ואכיל והדר מטביל בשאר ירקי ועקר להו לפתורא ובתר הכי אומר מה נשתנה וכולה הגדה עד גאל ישראל ומברך אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה: ומאן דבעי לברוכי בתרי ותלתא בתי היכי עביד מברך ברישא בביתא דיליה ואכיל כל מאי דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתי אינהו כסא דקדושא ואגדתא ואכלי מצה וירקי ואיהו לא אכיל בהדייהו ולא מידי ושביק להו למגמר סעודתייהו ומברכי אינהו ברכת המזון והדר אזיל לביתא אחרינא ועביד הכין וכן לכל ביתא וביתא ולבסוף אזיל לביתיה וגמר הלילא ושתי כסא דהלילא דגמרינן להא מילתא מהא דתניא (ר"ה כט.) כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת הפירות שאם לא יצא מוציא שיכול לברך לכל לחד ולחד: **כל** הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא שהרי כל ישראל ערבין זה לזה במצות חוץ מברכת הלחם והיין ואחר ברכת הפירות שחין לחן שלח ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ובזו אין כאן ערבות שחין זה חובת הלחם לח ליתהני ולח ליברוך: **ברכת הלחם של אכילת מצה.** שמברכין לפניה המוציא: **וברכת היין.** שמברכין לפני הקוש היום מהו על לכילת מצה ומקדש ישראל והזמנים לא תבעי לך לחובה נינהו ומפיק לחן ברכת המוציא וברכת היין מיבעיא לן שחינן בחות לחן שהמברך עליך שיטעום ואי אפשר ליהנות בלא ברכה ואי נמי לא טעים ליכא מיניהו למטעם ובעי ברכה מהו כיון לחובה היא לכילת מצה חובה עליו ואי עליו וכן הקוש היום חובה עליו ואי אפשר בלא הנאה והנאה אי אפשר בלא ברכה ומצות תלויה בברכת הנאה ומפיק לו לילמר ברכת הנאה לאו חובה למצה אלא שלף בכל ההנאות היא נוהגת: **מאי טעמא הוי דבר שהיה בכלל.** יום ז' בכלל הרא לכתיב שבעת ימים תאכל מצות היה ויצא מן הכלל לכתיב שבת ימים תאכל מצות ומפיק ליה לסביעי: **בזמן שאין בית המקדש קיים מנין.** כלומר שאין שם פסח: **גרסינן** בגמ' (דף קכ:) לימר רבא לכל מצה בזמן הזה לחר חנות לא יצא ידי חובתו פי' לר"י בן עזריה לימר לפסח שאם לכרך מקום שמקדש עליו וכתב לנמר קילושא מבערב לאכול מצה מסוס הקוש עליה טפי: **ומאן דבעי דבעי ברוכי בתרי או בתלתא בתי וכו' ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה.** פירוש לאחר ברכת המזון לאלתר שהוא כוס ג' יכול לברך לכל לחד ולחד בביתו קולס כוס ל' ואין צריך לומר לחר כוס ל' שאינו נאכל אלא על חנות ואיכא מ"ל להכי קי"ל כיון לשתה לן תנא (על חנות) מצותן על שיעלה עמוד השחר הקטר חלבים ואברים (על חנות) מצותן על שיעלה עמוד השחר ודייקינן עלה בגמרא (דף ט.) ואילו אכילת פסחים לא קתני מני ר' אלעזר בן עזריה היא

ובפרקין נמי סתם לן כוותיה לתנן (לף קכ:) הפסח לחר חנית מטמא לת הידים ולוקימנא לה כר' ללעזר בן עזריה ובפרק לוהסו מקומן (לף נו:) סתם לן תנא כוותיה לתנן הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא על חנית ואע"נ לסתם לן נמי כר' עקיבא לפלינ עליה לתנן בפ' הקורא לת המגילה למפרע (לף כ:) לבר שמעינן בלילה כשר כל הלילה ולמרינן בגמרא לאתויי מאי לאתויי לכילת פסחים אלא כרבא"ע ותלתא סתמי לן אלימי מחד סתמא כלמרינן בפ' חנית חלינה (לף קלו:) מה לי חלא סתמא מה לי תרי סתמי ואפ"ס מסקינן לן כי מינייהו סתמא בתרייתא הילכך אזלינן לחומרא כר' ללעזר בן עזריה ולפיכך צריך ליזהר ולאכול קולס חנית מנה של אפיקומן ואפילו בקריאת ההלל החמירו בתוספ' לקרותו קולס חנית ויש מקילין ולומרים לסתמא לסתים כר"ע אלא טפי מלקתני ליה סתם נבי הלכתא פסיקתא ועוד לקיי"ל הלכה כר"ע מחבירו והיינו לאמר רבא לר"ח בן עזריה אלא לאמר לה סתמא ואין ראוי להקל בכך: **ירושלמי בשבועות פרק שלישי שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי הפסח.** דשבועה חלה לבטל לת המגיע בשר ואל תעשה בכולל הילכך האיך שבועה מנו לחיולי אמרינן לכל יומת שנה חיולי נמי אמרינן לליל הפסח: **שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בלילי הפסח.** לכיון לדכתי ליכא כולל ליו שבועה חלה לבטל לת המגיע: **שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה.** למנו לחיולי לאחר עליוס חיולי נמי לגל סוכה: **שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה.** משום לדכתי ליכא כולל וכי תימא אמאי והלא כשם שמגיע כוללת מגה שאינה של מגיע כך סוכה כוללת סוכה שאינה של מגיע יש לומר דהיינו טעמא משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם וכל לאם שהוא מגה קרוי מגה ואין סוכה סתם בלשון בני אדם אלא סוכת מגיע וכן נוהג והר"ז הלוי ז"ל חולק על הרב אלפסי ז"ל שכתב זה הירושלמי ואחר ללפוס נמ' לילן ליתיה לכפ' שבועות אתיס בתרא (לף כב:) משמע דשבועה אינה חלה לבטל לת המגיע ואפי' בכולל לאמרינן התם עלה למתני' לתנן שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות שקניס ורמשים חייב ומוקמינן לה התם (לף כג:) בכולל לדברים המותרים עם לדברים האסורים כלומר לאחר שבועה שלא אוכל נבלות וכשרות למנו לחיולי לכשרות חיולי נמי לנבלות ואמרינן התם (לף כל.)בשלמא לאו מסכחת לה אלא הן היכי מסכחת לה כלומר לבשבועות בטוי בעי שתהא בולאו והן ומ"ם פרכינן לבשלמא לאו מסכחת לה שלא יהכל נבלות וכשרות לבבי האי נוונא מנו לחיולי לכשרות חיולי נמי לנבלות ולא אמרינן מושבע ועומד מהר סיני הוא לכיון ד"מ אין שבועתו לבטל לת חובה. ירושלמי בשבועות בפ"ג שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי הפסח שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בלילי הפסח שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה: כתוב * כ"ה בנזיר דף ג: ודף ה. בסיפרי דבי רב (במדבר ו) מיין ושכר יזיר לעשות יין מצוה כיין הרשות וכו' (דף קכא.) רבי שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי אבי הבן מברך שהחיינו מאן מברך כהן מברך דקא מאטי הנאה לידיה או דילמא אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכתא אבי הבן מברך שתים ומיחייבין למימני יומי דשבעה שבועי מאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר דכתיב (ויקרא כג) וספרתם לכם ממחרת השבת (מנחות סה:) ות"ר וספרתם לכם כל אחד ואחד מונה לעצמו ממחרת השבת ממחרת יו"ט ותנ"ה * שם סו. (ויקרא כג) מיום הביאכם תספרו יכול יקצור ויביא ויספור אימתי שירצה ת"ל (דברים טז) מהחל חרמש בקמה תחל לספור יכול יקצור ויספור ויביא אימתי שירצה ת"ל מיום הביאכם תספרו חמשים יום יכול יקצור ביום ויביא ביום ויספור ביום ת"ל (ויקרא כ"ג:ט"ו) שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שהוא מתחיל מבערב הא כיצד קצירה וספירה בלילה והבאה ביום: וכי היכי דמצוה למימני יומי ה"נ מצוה למימני שבועי דאמר אביי מצוה למימני ומצוה למימני שבועי דבנן לכי רב חסי מנו יומי ומנו שבועי לימיר מני יומי ולא מני שבועי לימר זכר למקדש בעלמא הוא וכיון לדאביי ורבנן לכי רב חסי מנו יומי ומנו שבועי קי"ל כותייהו ע"נ לדימיר פלג עלייהו והפירוש הנכון במצוה למימני שבועי היינו בתמלוס כל שבוע ושבוע לבל ברוב המקומות החמירו על עמם לומר בכל יום היום כך וכך לעומר שכם כך וכך שבועות ויומים כך ורוב מפרשים מסכימים לספירת העומר עכשיו לליכא הבאה ולא קרבן חינה חלא מדרבנן בעלמא זכר למקדש כדלימר לימיר התם זכר למקדש בעלמא הוא: **ובהגדה** נס כן לימרו בשעה שלימר להם מצה תעבדון לת החלסים על הסר הזה לימרו לו ישראל מצה רבינו לימיתי עבודה זו לימר להם לסוף חמשים יום ויהיו מונין כל לחד ולחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר כלומר בזמן הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין י' יום לשמחת התורה כמו שמנו ישראל בלותו זמן וזה ולאי לרך מדרש הוא לעיקרא לימלתא זכר למקדש כדלימר לימיר לבל מ"מ כל זה מוכיח שאין הספירה עכשיו אלא מדרבנן ולפיכך לימרו בתוספות לכיון למדרבנן היא טוב לספור ביום לראשון בספר חסיכה כדי שיהיו סבע שבתות תמימות לנמרי ואין זה נכון סיכנים עצמו בספק

יומי ומצוה למימני שבועי: ואסיר לן למיכל חדש עד אורתא דשבסר בניסן נגהי תמניסר דכתיב (ויקרא כ"ג:י"ד) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו ותנן (ערלה פ"ג) החדש אסור מן התורה בכ"מ ואמרינן בגמרא (מנחות דף סח:) אמר רבינא אמר' לי אם אבוך אכיל באורתא דשבסר נגהי תמניסר סבר לה כרבי יהודה דאמר והלא מן התורה הוא אסור שנאמר (ויקרא כ"ג:י"ד) עד עצם היום הזה עד עצומו של יום וקא סבר עד ועד בכלל וחיישינן לספיקא הילכך שבסר דספיקא דשיתסר הוא לא אכיל עד אורתא וכן הלכתא: **סליק פירקא וסליקא מסכת דפסח ראשון**

לכתחלה ולי מסוס תמימות לין להחמיר בתמימות בזמן הזה שהוא מלרבנן טפי מספירה לחורייתא חלק כל שסופר בלילה תמימות קרינן ביה לבל הרמב"ס ז"ל כתב בפ' ח' מהלכות תמידין ומוספין שמעתי זו של ספירת העומר מוטעל' על כל לים ישרחל בכל מקום ובכל זמן ומשמע לי לספירה ליה ז"ל לחמימה חלק הוה מני שבועי הוא לם"ל לזכר למקדש בעלמא הוא ולפיכך היה פוטר עלמו מן השבועות לבל לינך רבנן להוו מנו יומי ושבועי לקיימא לן כותייהו ספירה להו לבזמן הזה לחורייתא. וכתב מר יהודאי ז"ל למאן חלק מני עומר בלילה קמח חלק מני בשחר לילות פירוס למסוס לבעינן תמימות לבל בשחר לילותא היכא חלק מני מלורתא מני מימתא ורב האי ז"ל חולק ואומר לאי מסוס לבעי תמימות שבח בשחר לאי מסוס היימיס נמי מסכן בשחר לילותא הוא אומר אלא לא מסכן בלילה סופר ביום וכן כתוב בהלכות גדולות שסופר ביום ונרחה שסומכין הן על מתניתין לבש"פ ר' ישמעאל במנחות לתנן התם (דף עג.) מנותה לקנור בלילה ואם נקנך ביום כשר וכיון לקנירה ליעבד ביום לף ספירה ליעבד ביום לבל ר' יצחק ז"ל אומר שאינו סופר ביום ומתני' לסוף פרק רבי ישמעאל ליתא לקיימא לן כסתם מתני' למנלה (דף כ:) לקתני כל הלילה כשר לקנירת העומר והתם בש"פ ר' ישמעאל מייתינן לה ואמרי' עלה מה ליום בלילה לא לף בלילה ביום לא חלמא נקנך ביום פסול וכיון לקנירה פסולה ביום ספירה נמי ליתא ביום להא בהא תליא כלתניא בבריייתא לעיל יכול יקנור ויביא ויחזיר שירצה יספור תלמוד לומר מהחל חרמש וגו' וקתני נמי בסיפא שקנירה וספירה בלילה והבאה ביום וסתמא להתם עדיפא ליה לתני לה נבי הלכתא פסיקתא וכתוב עוד בהלכות גדולות שם שכח יום א' ולא ספר שוב חזר סופר לבעינן תמימות ולילה וכתוספות חלקו עליו: **וכתוב** בספר המאור שיש שולחין מה טעם ל"ג זמן בספירת העומר ועוד מה טעם לין לנו סופרים בלא ברכה ביו"ט שני של פסח כלחמרינן בסוכה (דף מז:) בשמיני שפק שביעי מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן מפני שברכת הסוכה עומדת כנגד קהוס היום [הכי נמי ברכת העומר עומדת כנגד קיהוס היום] ונמני מימני ולא לימרינן ברוכי ועוד מה טעם לין לנו סופרים ב' ספירות מסבק כמו שלנו עושין שני י"ט מסבק והוה ז"ל הסיב לכיון לספירת העומר חיוב חלה לזכר בעלמא להכי לסיקנא בלוכתיה במנחות לחמימה מני יומי ולא מני שבועי לחמר זכר למקדש הוא ולנו שלנו מונין יחיד ושבועות מנהג הוא בידינו לבל להטעינו זמן לין לנו ועוד שלא מצינו ברכת זמן חלק בלבד שיש בו סוס הנאה כנון נטילת לולב שהיא בלה לשמחה ותקיעת שופר לזכרון לחבינו שבשמים ומקרא מגלה לחם רחמנא עלן ופרקינן ופליון הבן שמבדך לבי הבן שהחיינו לפי שיצא מספק נפל לבל שבשה ל' יום בלבד חיוה נפל ולספירת העומר לין בו זכר לסוס הנאה חלק לענמת נפש לחורבן בית מלוויינו ואם לחמרו בשמיני ספק שביעי של סוכה מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן שלא תבא ברכה מכח יו"ט ב' מלרבנן ותעקור יו"ט לשמן של שמיני של חג לחורייתא שהוא עומד כנגדה ומסוס הכי יתבינן ולא מברכינן לבל לנו היולך נעקור ברכת ספירת העומר מסוס יו"ט שני לרבנן שהוא עומד כנגדה ולא יתי לרבנן ולחי לחורייתא היולך מונין ומברכין ואם בלנו לספור שתי ספירות מספק נמלא ספירה שניה מוסבת על יום טוב ראשון של עלרת ולתי לזלזולי ביום טוב ראשון לחורייתא היולך לין לנו חלק מה שנהגו שנהגו והמקומות שנהגו שלא למנות שבועות בכל יום ויום על מלאת השבוע ובסוף כל השבוע כן מנהג היפה: **ברייך** רחמנא לסייע בהלן: **הדרן** עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים

מסכת יומא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד סח–ע

יום סח

הלכות סדר עבודת יום הכפורים

א [דף ב.] [דף ד.] שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול שהוא צריך לעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו ללשכת פרהדרין. ומזמנין לו אחר תחתיו שהוא מזומן לעבוד אם יארע בו פסול. (דף יג.) וגם מתוך שרואה אחר ממונה לשרת תחתיו יזהר יותר. ואין צריך להזמין לו אשה אחרת דלא חיישי' שמא תמות אשתו. (דף יד.) וכל שבעת ימי הפרישה הוא עושה כל עבודת התמיד כדי להרגילו בעבודה. (דף יח.) וזקני בית דין קוראים לפניו בכל יום בסדר היום הכל להרגילו שמא שכח שום דבר מהסדר. וערב יוה"כ שחרית מעמידין אותו בשער המזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי שיתן אל לבו עבודת הפרים והאילים. אבל לא היו מעבירין לפניו שעירים דכיון שהשעיר בא על החטא יזכור החטא ויחלש דעתו. אע"פ שהפר נמי בא על החטא ועל טומאת מקדש וקדשיו כיון שאינו בא אלא על חטאת אחיו הכהנים ואם יש בהם אחד שחטא מכירו ומחזירו בתשובה. אבל השעיר שבא על חטאת הקהל כולו אינו מכיר בהן ומיחלש דעתיה. וכל שבעת ימי הפרישה לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה. ובערב יום הכפורים לא היו מניחין אותו לאכול הרבה שמתוך כך בא לידי שינה ואולי יבא לידי קרי. ולכך מונעין ממנו כל הדברים המרבה הזרע כגון גבינה וביצים ויין ישן ולבן. (שם:) וזקני ב"ד מוסרין אותו לזקני כהונה ומוליכין אותו ללשכת אבטינס ששם מפטמין את הקטרת ללמדו חפינה שהיא מעבודות קשות שבמקדש. ומשביעין אותו שלא ישנה בעבודות לפי שהיו חושדין אותו בצדוקי והם משנין בעבודת הקטורת ^כדלקמן לכן השביעוהו. והוא פורש ובוכה שחשדוהו בצדוקי והם פורשין ובוכים שהיו צריכין לחושדו שהחושד בכשרים לוקה בגופו. אם היה חכם שרגיל לדרוש דורש או לקרות קורא. ואם אינו רגיל דורשין וקוראין לפניו דברים המושכין את הלב כגון איוב ועזרא ודברי הימים ודניאל הכל שלא יבא לידי שינה. (דף יט:) ואם בקש לישן מכין לפניו באצבע צרדה ומטיילין עמו להפיג שינתו. עד שהגיע זמן שחיטת התמיד (דף כ.) והיו תורמין תרומת הדשן שעל המזבח החיצון ביום הכפורים. אע"ג דבכל יום לא היו תורמין אלא מקריאת הגבר הכא היו צריכין למהר מפני חולשת כהן גדול. וריב"א פירש שכשרה בכהן הדיוט שאינה חשובה מעבודת היום. והר"ר אלחנן פי' שצריכה כהן גדול. והיה מקדש ידיו ורגליו ותורם אותו:

(דף כח.) וכשהגיע זמן שחיטת התמיד דהיינו משהאיר המזרח מורידין כהן גדול לבית הטבילה (דף ל.) [דף לא:] ופרסו סדין של בוץ בינו לבין העם (דף לא:) וכדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ פרסו סדין של בוץ. (דף ל.) וטבילה זו היתה במקום חול שאינה באה לחובת היום שאף בכל בקר צריך כל אדם לטבול הנכנס לעזרה לעבודה. פשט בגדיו וטבל ועלה ונסתפג. (דף לא:) הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו (דף מג:) מקיתון של זהב ולא היה כאן קידוש בפשיטה לפי שפשט בגדי חול וקיימא לן דתרי קדושי חד אפשיטה וחד אלבישה. (דף לא:) ואם היה זקן או איסטניס שהקור היה מזיק לו מחמין לו חמין [דף לה:] מערב [יוה"כ] ומטילין לתוך הצונן (דף לד:) או היו מחמין חתיכות של ברזל מאתמול ונותנין אותן היום במים לחממן. אע"פ שהוא מצרף ואסור משום מכה בפטיש שהוא גמר מלאכת הברזל לחתכו כיון שאינו מתכוין לכך אינו אלא משום שבות ואין שבות במקדש. (דף לא:) ואח"כ שחט את התמיד וקבל גם הוא את דמו וגומר כל עבודות כסדר כל הימים בבגדי זהב עם הקטרת שבהיכל הטבת הנרות ומנחת חביתין. (דף לד:) אח"כ בא לבית הפרוה והיה במקום קדוש. ופרשו סדין של בוץ בינו לבין העם וקדש ידיו ורגליו לפי שפשט בגדי קדש. וטבל ועלה ונסתפג ולבש בגדי לבן שוין י"ח מנה או יותר או פחות רק שיהיו טובים יותר מאותם שלבש בערב. ובין שניהם יש להם להיות שוים ל' מנה ואם ירצה להוסיף בשל בקר טפי מי"ח מנה ולגרוע בשל ערב מי"ב מנה או איפכא הרשות בידו רק שיהיה של הבקר טובים יותר ויהיה בין שניהם ל' מנה. ואלו יש לו משל צבור אבל אם ירצה להוסיף משלו יוסיף כמו שירצה. [וקידש ידיו ורגליו] (דף לה:) [דף לה:] ובא לו אצל פרו והיה עומד בקרן צפונית מערבית של המזבח באויר שבין האולם ולמזבח כנגד המזבח ממש אלא משוך לצד צפון. (דף לו.) והיו מוקמים ראש הפר שבא ראשו לצד דרום ופניו למערב. ולא היו מעמידין אותו להדיא ראשו למערב ואחוריו למזרח שמא ירבץ

גללים וזה יהיה גנאי למזבח. והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה. וכך היה אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי אני וביתי (שם:) כחכמים. וידוי ראשונה לא היה מתודה אלא עליו ובני ביתו. אנא השם כפר נא לעונות וכו'. ובירושל' יש בהזכרת השם שניה בוידוי היה אומר אנא בשם בבי"ת: (דף לז.) ובא לו למזרח העזרה להגריל שאינו צריך אלא שיהיה בעזרה. (דף לט.) וסגן [דף לט.] בימינו וראש בית אב בשמאלו. (דף סב.) ושם שני שעירים שוין במראה ובקומה והיה לקיחתם כאחד וכל זה אינו מעכב שאינו אלא למצוה. (דף לט.) וקלפי היה שם [של עץ ומחזיק ב' ידים] ובה שני גורלות האחד חקוק בו לשם והשני לעזאזל. והם כשרים מכל דבר וטורף ידיו בקלפי בענין שלא יוכל לכוין איזה של שם ואיזה של עזאזל. והעלה בכל יד גורל אחד [לשם שני השעירים] אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו הגבה את ימינך. ואם בשמאלו עלה בית אב אומר לו הגבה את שמאלך. ונתנן על שני השעירים ואמר לה' חטאת ואם לא נתן הגורלות על השעירים רק שהעלה וידע איזהו עלה בימינו ואיזו בשמאלו לא עיכב. (דף מא:) קשר לשון של זהורית [משקל שתי סלעים] בראש שעיר המשתלח והעמידו בשער המזרחי במקום שמוציאין אותו לשלחו ולנשחט היה קושר לשון אחד בצוארו כדי שלא יתערב לא בשעיר המשתלח ולא בשאר שעירים ובסדר אתה כוננת כתיב אף שעיר של שם יעמידנו כנגד בית שחיטתו ותימה דבהדיא בגמרא מסיק דאקשירה קאי. ובא לו אצל פר שניה והתודה עליו ועל אחיו הכהנים שצריך שיבא זכאי ויכפר על החייב לכך היה מתודה תחלה עליו לבדו שיהיה זכאי. (דף מג:) שחטו וקבל דמו במזרק ונתנו למי שהוא ממרס שלא יקרוש. והממרס היה עומד על השורה הרביעית של הרצפה של עזרה שמן ההיכל ולחוץ. ונטל מחתה מזהב אדום שמחזקת שלשה קבין והיתה דקה הרבה והיה לה בית יד ארוך שמגיעה תחת זרועו כדי שתהא זרועו מסייעתו. והיה לה נישתוק ופרש"י טבעת שישמע קולו בבואו. ורבינו חננאל פי' נרתיק שהיה לה כמו נרתיק כדי שלא יכווה כשהיא מתחממת מן הגחלים. ועולה באמצעו של מזבח וחותה מלא המחתה גחלי אש שכלתה מעליהן השלהבת. וירד והניחה על הרצפה בעזרה. (דף מז.) והוציאו לו מחתה מליאה קטרת שהחזירו אותה ערב יום הכפורים למכתשת ושחקוה הדק כדי שתהא דקה מן הדקה וחפן ממנה מלא חפניו של כהן לפי שהיו מחזיקין חפניו (דף מח.) לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות. והריקה מתוך חפניו לתוך כף אחת ולקח המחתה שהיו בה הגחלים בימינו והכף של הקטרת בשמאלו. (דף נא:) והלך בדרומו של היכל בין מזבח ולמנורה עד שהגיע לשתי [דף נא:] הפרוכת המבדילות בין הקודש ובין קודש הקדשים במקום אמה טרקסין שהיתה בבית ראשון. והחיצונה היתה פתוחה בדרום והפנימית בצפון. אע"ג דרבי יוסי סבר שלא היה שם אלא פרוכת אחת בהא הלכה כר' יהודה שאומר שתים היו דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם שלאחר המחלוקת שונה (דף נב:) החיצונה פרופה מן הדרום ועוד דר' חנינא סבר כרבי יהודה לקמן דאמר בצד צפון היה עומד ומחטא. ואין להביא ראיה מאותה משנה (דף נח:) התחיל מחטא ויורד מהיכן היה מתחיל מקרן מזרחית צפונית ופירש רש""י דסבר דפתחה בצפון קאי ואפילו לפירוש רש""י ההיא משנה אתיא כרבי יוסי הגלילי ור' עקיבא פליג עליה בברייתא והלכה כרבי עקיבא מחבירו. (דף נב:) והיה [דף נב:] מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון ואיתא בירושלמי שדוחק באצילי ידיו שלא ישרף הפרוכת. כשהגיע לצפון הפך פניו לדרום כדי שתהא ימינו לצד הארון והלך עד שהגיע כנגד הארון ונתן המחתה של אש בין שני הבדים. (דף נג:) ולאחר שניטל הארון נתנה לאבן שתיה שהיתה שם והיתה גבוהה מן הארץ שלשה אצבעות. וחפן הקטרת שבכף לתוך חפניו וצבר הקטרת על גבי גחלים. (דף נג.) ונזהר שלא יתן הקטרת על גבי האש עד שהכניסו לפני ולפנים להוציא מלבן של צדוקים שאומרים שנותן בהיכל ונכנס בענן עשן הקטרת. (דף נב:) והיה מתחיל לצד פנים שהוא חוצה לו שאם מתחיל אצלו נמצא העשן עולה מיד וזרועו נכווה. ונתמלא הבית עשן והניח שם הכף והמחתה ויוצא דרך כניסתו שהיו פניו לארון. ובסדר אתה כוננת כתוב טמטם עיניו ויצא ואין זה בגמרא אדרבה מתוך הירושלמי משמע שאינו צריך. והכי איתא בירושלמי עד שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא. (שם: נג:) והיה מתפלל תפלה קצרה בהיכל שתהא השנה כתקנה. ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את העם המצפים לצאתו. (דף נג:)

[דף נג:] ונטל את הדם ממי שהיה ממרס ונכנס לפני ולפנים ועמד בין הבדים והזה אחת למעלה ושבע למטה כנגד הכפורת. ואין צריך שיגיע בכפורת אלא כמצליף. ופירש רש""י כסדרן אחת למעלה ושבע למטה. והתוספות מפרשין שלא היה צריך לכוין שיהיו כסדרן אלא באחת של מעלה מצדד גב ידו למטה ומזה כלפי מעלה. ובשבע של מטה מצדד גב ידו למעלה ומזה כלפי מטה. וכך היה מונה. אחת. אחת ואחת. אחת ושתים וכו'. יצא והניח המזרק של הדם על הכן שהיה בהיכל. ושחט את השעיר ועשה מדמו לפנים כאשר עשה מדם הפר אחת למעלה ושבע למטה. ויצא והניח דם השעיר על כן שני שהיה בהיכל. ונטל דם הפר מן הכן שהניח עליו והזה ממנו כנגד כל הפרוכת במקום שמכוון כנגד הארון אחת למעלה ושבע למטה כאשר עשה בפנים ואח""כ מדם השעיר על הפרוכת כאשר עשה מדם הפר. ולא היו הדמים נוגעים בפרוכת. ואח""כ עירה דם הפר לתוך המזרק שבו דם השעיר וחווזר ומריק ממזרק המלא לתוך הריקן כדי שיהא מעורב יפה יפה. (דף נח:) ויוצא לצד מזרח עד שעבר מזבח הזהב כולו. ונתן ארבע מתנות על ארבע קרנותיו והיה עומד בקרן מזרחית דרומית ונתן כדפרישית לעיל דפתחא בדרום קאי ונמצא שפגע בקרן דרומית מערבית ושם לא היה יכול להתחיל שהיה צריך שיצא למזרח עד שיעבור המזבח לכך היה נותן תחלה בקרן [דף נח:] מזרחית דרומית מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית. ולא היה מקיף המזבח ברגליו אלא עומד הכל במקום אחד ומקיף בידו דברי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי פליג בהא בברייתא. והלכה כרבי עקיבא מחבירו שאומר שמקיף בידיו. ועוד דר' אלעזר סבר כוותיה. ובג' הקרנות שאינן לפניו היה מתחיל באצבעו ליתן למטה ומושך כלפי מעלה ובקרן שלפניו מתחיל מלמעלה ומושך ויורד כלפי מטה. שאם היה מתחיל מלמטה ומושך למעלה היה הדם זב ויורד על גב ידו. ובמקום שגמר ההזאה דהיינו בקרן מזרחית צפונית היה חותה הגחלים שעל המזבח אילך ואילך ומזה עליו שבע פעמים והנשאר לו מן הדם [דף נט.] ישפוך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. (דף מג: מד.) וצריך שלא יהיה שום אדם בהיכל כל זמן שעובד אלו העבודות. בין של היכל בין שלפני ולפנים. אבל מבין האולם והמזבח אין צריכין לפרוש בשעת עבודות שלפני ולפנים אלא בשל היכל. (דף ס.) ואם שינה בזה הסדר [דף סא.] לא עשה ולא כלום. ואם הקדים בהיכל דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר. הלכך אם נתערב לו מזרק של דם הפר בשל שעיר יתן משני המזרקות שלשה פעמים שאם הראשון של פר הוי האחרון כמאן דליתיה. ואם הוא של שעיר הרי הוא כמאן דליתיה ויוצא בשנים האחרונים. ואם נשפך דם הפר קודם שגמר מתנות שבפנים יביא פר אחר וקטרת אחרת ויעשה ככל הסדר הכתוב לעיל. אבל אם נשפך דם השעיר קודם שנתן ממנו בפנים אין צריך להביא אלא שעיר אחר כיון שכבר עשה מתנות הפר והקטרת כהלכתם. ואם גמר מתנות הפנימית ונשפך אחד מהדמים יביא אחר ויתחיל בתחלה בהיכל. ואם גמר מתנות ההיכל ונשפך אחד מהדמים יביא אחר ויתחיל בתחלה במזבח ואם גמר מתנות המזבח ונשפך. שיריים לא מעכבי. וכל הדין הנוהג בדמו של שעיר אם נשפך כך הוא דינו אם ימות חבירו המשתלח שבאיזה שעה שימות המשתלח באותה שעה נדחה הדם:

בא לו אצל שעיר המשתלח אם מצאו חי מתודה עליו. (דף סב.) מת אחר שהגריל יביא שנים אחרים ויגריל ויאמר זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יהיה תחתיו ומיהו זה לדעת ר' שמעון אבל ר' יהודה סבר וידוי מעכב והלכתא כוותיה לגבי ר' שמעון. וכן הדין אם מת של שם אחר הגורל יביא שנים אחרים ויגריל ויאמר הגורל שעלה לשם יהיה תחתיו. (דף סו.) וכך היה אומר חטאו עוו פשעו לפניך עמך ישראל וכו':

מאתמול הזמינו (שם:) מי שמוליכו לעזאזל. ועתה בא לעזרה ומוסרו לו ואפילו נטמא ואם חלה השעיר שלא יוכל לילך מרכיבו על כתפיו ואפילו אם הוא שבת. וכל אדם כשר לזה אפילו זר. והיו עושים לו כבש שהיה הולך עליו לחוץ לעזרה מפני קלי ראש שבעם שהיו תולשין בשערו לומר טול וצא. (דף סו:) [דף סו:] ומיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד הסוכה הראשונה. שעשר סוכות היו עושין לו בדרך בין כל אחת ואחת מיל. (דף סז.) ובכל אחת יושבים אנשים ללוותו מאחת לחברתה. ועם שבסוכה אחרונה לווהו מיל. הרי שהלך אחד עשר מיל. ונשארו שם והוא היה מרחיק עוד מיל עד שמגיע למקום הצוק והם רואים מעשיו. ובכל [דף סז.] סוכה וסוכה אומרים לו הרי מים הרי מזון אם יצטרך לאכול. והיה לוקח לשון של זהורית וחולק אותו חציו

קושר בסלע לראות כשילבין וחציו קושר בין קרני השעיר ודוחהו לאחוריו. ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים שצריך שיהיה חתוך וקשה. והאברים מותרין בהנאה. והמשלח היה מטמא בגדים משיגיע לצוק וחזר וישב בסוכה האחרונה עד שתחשך. ולמחר המשלח יבא לכהן גדול. (דף עא.) אם מצאו בשוק יאמר לו כדי לכבדו אישי כ"ג עשיתי שליחותך. אם מצאו בבית יאמר מחיה חיים עשיתי שליחותך. אח"כ (דף סז:) בא כ"ג אצל פר ושעיר והוציא את אימוריהם ונתנן בכלי שרת והניחן עד בא זמן הקטרתן. ונתן הפר והשעיר למי שמוציאן לשריפה חוץ לירושלים לצפונה. והיו מטמאים בגדים משיצאו חוץ לחומת עזרה. והוציאום במקלות ארבעה אנשים בשני מקלות. קלועות פר ושעיר זה על זה שלימים בעורן. וכך היו מנתחין אותן בעור ושורפן. אמרו לכ"ג הגיע השעיר למדבר שלא היה רשאי להתחיל בשום עבודה עד הגיעו שמה. והיאך היו יודעין. אנשי הסוכות היו מניפין בסודרים והיו רואין מסוכה לסוכה עד שמגיע הדבר לירושלים. ואחר כך (דף סח:) קורא כ"ג בתורה אם ירצה בבגדי בוץ שהוא לבוש ואם ירצה יקדש ידיו ורגליו ופושט ולובש איצטלית לבן משלו וקורא בו. [דף סח:] חזן הכנסת נוטל ספר תורה וניתנו לראש הכנסת הממונה על צרכי בית הכנסת. וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן לכהן גדול. וכל זה משום כבוד כהן גדול להראות שיש הרבה שררות תחתיו והוא על כולם. וקורא אחרי מות וגולל אך בעשור וקורא כיון שהכל ענין אחד וא"צ להפסיק בכדי שיפסיק התורגמן יכול לגלול. וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כחוב כאן (דף ע.) משום פגמה של תורה שלא יחשבו שהספר תורה חסרה פרשה כיון שצריך לקרות על פה ובעשור שבחומש הפקודים דהיינו קרבנות המוספין דהיינו פרשת פינחס קורא על פה שאי אפשר לו לגלול שם מפני כבוד צבור שהיה צריך להפסיק יותר מכדי שיתרגם המתורגמן ואין זה כבוד הצבור שימתינו לו. ואי אפשר לו להביא ספר תורה אחרת שתהא נגללת מאתמול מפני פגמו של ראשון. ועוד שיהא צריך לברך פעם שנית ויהא ברכה שאינה צריכה. ומברך עליה שמונה ברכות. על התורה כדרך שאנו מברכין תחלה וסוף. ועל עבודה רצה וחותם ברוך אתה ה' שאותך לבדך נעבוד. ועל ההודאה מודים אנחנו לך. ועל מחילת עון מוחל עונותיכם. ועל המקדש ברוך אתה ה' הבוחר במקדש. ועל ישראל ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל. ועל הכהנים ברוך אתה ה' הבוחר בכהנים. ועל שאר התפלה תפלה רנה ובקשה שעמך ישראל צריכין להושע ברוך אתה ה' שומע תפלה. אם קורא בבגדי בוץ מקדש ידיו ורגליו ופשט וטובל (ומקדש) ולובש בגדי זהב [ומקדש] לאילו ואיל העם. ואם קרא באיצטלית משלו ונמצא כבר קדש ידיו ורגליו בפשטו בגדי הבוץ ואינו צריך עתה אלא טבילה וקידוש ועשה אילו ואיל העם. (דף ע. עא.) ואיכא פלוגתא טובא בסדר הקרבת המוספין הכתובים בפרשת פינחס שהם שבעה כבשים פר לעולה ושעיר לחטאת. רבי אליעזר סבר שמיד אחר אילו ואיל העם היה מקטיר אימורי פר ושעיר הפנימי ואחר כך מקדש ידיו ורגליו וטובל ומקדש ולובש בגדי לבן ומוציא כף ומחתה שהניח לפני ולפנים בהקטיר שמה הקטורת. ואם ירצה לעשות אלו הבגדים משלו ושלא ליקחם מן הצבור הרשות בידו ובלבד שימסרם לצבור. אבל בשאר העבודות לא היה רשאי לעשות כן. ואח"כ מקדש ידיו ורגליו [וטובל] ומקדש ולבש בגדי זהב ועושה כל המוספין ותמיד הערב והדלקת הנרות וחביתין כסדר כל הימים. ורבי עקיבא סבר שבעה כבשים ופר העולה היו קריבין עם תמיד השחר. ושעיר הנעשה בחוץ מיד שגמר עבודת היום. אח"כ אילו ואיל העם. ואח"כ הקטרת אימורי פר ושעיר בטבילה שלישית. ואח"כ הוצאת הכף ומחתה בטבילה רביעית. ואח"כ תמיד הערב וקטרת ונרות וחביתין כסדר כל הימים. ואיכא מאן דאמר משמיה דרבי עקיבא ששה כבשים ופר העולה היו קריבים עם תמיד השחר ואחד הנשאר עם תמיד הערב. ואיכא מאן דאמר איפכא שהאחד היה קרב עם תמיד השחר וששה כבשים ופר העולה עם תמיד הערב. והרמב"ם ז"ל פסק כרבי עקיבא והדעת מכרעת כחד מהנך תנאי דאמר משמיה דר' עקיבא שמקצת המוספין בבוקר ומקצתן בערב לקיים שתי הדרשות. לקיים מה שנאמר מלבד עולת הבקר אשר וגו' אלמא שמוספין קרבין עם עולת הבוקר. ולקיים סדרא דמקראי שעבודה נאמרה באחרי מות קודם המוספין שהם בפינחס אלמא שעבודת היום קודם המוספין ואיכא למימר שגם אימורי פר ושעיר היו קריבין אחר הוצאת כף ומחתה כדי שנמעט ההפסקה

בין עבודת היום ובין הוצאת כף ומחתה שהרי הם כתובים מיד אחר עבודת היום והיה ראוי לעשותן מיד אלא שאנו צריכין להקדים אילו ואיל העם לקיים חמש טבילות ועשרה קידושין דגמירי שצריך לעשות ביום הכפורים. הלכך כל מה שנוכל למעט ההפסק עדיף טפי. אחר כל זה (דף ע.) היה מקדש ידיו ורגליו ולובש בגדי עצמו ומלוין אותו ראשי העם וגדולים עד ביתו. ויום טוב היה עושה לכל אוהביו כשהיה יוצא בשלום. הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש במקומה במהרה בימינו. יראו עינינו וישמח לבנו בתורתו ובתורתו יאיר עינינו. ויברר כל ספקותינו:

סדר עבודה בקצור מלשון הרא"ש זצ"ל

תמיד השחר. וידוי פרו. הגרלה. וידוי פרו שנית. שחיטת פרו. הקטרה. הזאת דם הפר על הכפורת אחת ושבע. ושחיטת שעיר. והזאת דמו על הכפורת אחת ושבע. והזאת דם הפר על הפרוכת אחת ושבע. [והזאת דם השעיר על הפרוכת אחת ושבע]. עירוי דם הפר ודם השעיר ליתן על ארבע קרנות מזבח הזהב ושבע על טהרו. שפיכת שיריים על יסוד מערבי של מזבח החיצון. וידוי שעיר המשתלח ושילוחו. הוצאת אימורי פר ושעיר. קריאת התורה. אילו ואיל העם. ואימורי [פר] ושעיר. הוצאת כף ומחתה. פר העולה ושבעה כבשים ושעיר הנעשה בחוץ. ותמיד הערב. זה סדר של ר' אליעזר. ור' עקיבא ס"ל עם תמיד של שחר פר לעולה ושבעה כבשים. ואח"כ עבודת היום. ואחר עבודת היום שעיר הנעשה בחוץ. ואילו ואיל העם. ואימורי פר ושעיר. והוצאת כף ומחתה ותמיד הערב:

סליק סדר עבודת יום הכפורים

פרק ח

ריי"ף א. **א [דף עג:]** [דף עג:] **יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרים: גמ'** [דף עד:] [דף עד:] ת"ר תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער. ת"ל לא תעשה כל מלאכה מה מלאכה שב ואל תעשה אף עינוי שב ואל תעשה: **[דף עו.]** [דף עו.] **הני חמשה עינוין כנגד מי א"ר חסדא כנגד חמשה עינוין שבתורה** שבת שבתון ושבת שבתון ובעשור אך בעשור **והיתה זאת לכם לחקת עולם. קראי חמשה הוו ואנן שיתא תנן. שתיה בכלל אכילה דאמר רבי שמעון בן לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר** ואכלת לפני ה' אלהיך **מעשר דגנך תירושך ויצהרך** וגו' תירוש חמרא הוא וקרי ליה אכילה וכתיב **ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר** וגו' **ואכלת לפני ה' אלהיך** וגו' יין ושכר משתייא **הוא וקא קרי ליה ואכלת.** ריי"ף א: אכילה ושתיה **מנא לן דכתיב תענו את נפשותיכם** ונאמר להלן **ויענך וירעיבך מה להלן עינוי דרעבון אף כאן דרעבון. [דף עו:] סיכה דאיקרי עינוי מנא ליה** [דף עו:] **דכתיב לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי ואיקרי עינוי דכתיב** מיום **אשר נתת את לבך להבין ולהתענות וגו' [דף עז.]** [דף עז.] **רחיצה דאיקרי עינוי** מנא לן דכתיב ולאביתר **אמר המלך ענתות לך על שדך** וגו' וכתיב **כי התענית בכל אשר התענה אבי וכתיב כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר רעב מלחם וצמא ממים. עיף ממאי לאו מרחיצה. ודלמא מנעילת הסנדל** אר"נ בר יצחק מהכא **מים קרים על נפש עיפה. ואימא שתיה. מי כתיב בנפש על נפש כתיב אלמא עיף מרחיצה הוא וכתיב התענית בכל אשר התענה אבי. נעילת הסנדל מנא לן דכתיב ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף וכתיב כי התענית וגו'. תשמיש המטה מנא לן דכתיב אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי [דף עז:]** [דף עז:] **אם תענה מתשמיש ואם תקח מצרות.** פי' ר"י דהני דרשות אסמכתא בעלמא נינהו וכל הני עינוין מדרבנן חוץ מאכילה ושתים. דהכי משמע לישנא דגמרא דקאמר הני עינוין כנגד מי ולא קאמר מנא לן או מהיכא נפקא אבל כנגד מי משמע ששואל אם יש להן שום רמז מן התורה. ועוד דדרש מחמשה עינוין דקרא גם אכילה ושתיה וההוא דרשה רמז בעלמא הוא דהא אכילה ושתיה דריש ליה מקרא ומגזירה שוה ומדהך אסמכתא אינך נמי אסמכתא נינהו. וכן משמע נמי הא דתניא (דף עד.) בשאר סיפרי דבי רב תלמוד לומר שבתון שבות. משמע דהוה מדרבנן כמו גבי שבת דאסמיך כל איסורי דרבנן אשבתון שבות. ועוד מדהקילו חכמים בהו והתירו למלך ולכלה לרחוץ את פניהם ומי שיש לו חטטין בראשו לסוך ומי שידיו מלוכלכות בטיט ובצואה לרוחצם ועוד מדתנן החיה תנעול את הסנדל דברי ר' אליעזר וחכמים אוסרים ע"כ מיירי בדליכא סכנה

מדאסרי רבנן ואי נעילת הסנדל דאורייתא היכי שרי ר' אליעזר. וכן הביא ראיה ריב"א מן הירושלמי (הלכה א') דתניא סיכה כשתיה לאיסור ולתשלומין אבל לא לעונש וליום הכפורים לא לאסור ולא לענוש:

ב ת"ר אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו. ואם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש. ואסור לסוך מקצת גופו ככל גופו:

ג ואם היה חולה או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש. תנא דבי מנשה רבן שמעון בן גמליאל אומר אשה מדיחה ידה [אחת] במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו להאכיל בשתי ידיו. מאי טעמא אמר אביי משום שיבתא פירוש רוח רעה פרש"י ששורה על הידים שלא נטל בשחרית. ורבינו תם היה אומר דאפילו שלא להאכיל את התינוק מותר ליטול שחרית כדאמרינן הכא היו ידיו מלוכלכות **בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש** ואין לך מלוכלך יותר מבבוקר קודם נטילה כדאמרינן בפרק שמנה שרצים (דף קח:) כל זמן שלא נטל ידיו שחרית יד לפה תקצץ יד לעין תקצץ יד לחוטם תקצץ. ואמרינן נמי התם (דף קט. ע"ש) בת מלך היא ומקפדת עד שלשה פעמים ואם כן סכנה היא שאי אפשר שלא יגע באחת מאלה ואפי' חולה שאין בו סכנה אמר דסך כדרכו ואינו חושש. הלכך מותר לרחוץ ידיו ואינו חושש. וכן כל היום אחר שעשה צרכיו או שהטיל מים ושפשף הוי כמו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה דאי אפשר לו להתפלל בלא נטילה. ויזהר שלא יטול אלא במקום שצריך כגון האצבעות ולא כל היד. דהא דאמרינן בשמעתין שורה מפה במים לאו לנטילת ידים שחרית קאמר אלא להעבירה על גבי עיניו. והא דקאמר הכא משום שיבתא לאו בשחרית קאמר אלא כל היום אחר שנטל שחרית כמו שפירש בערוך שהיה מצוי ביניהם רוח רעה שחונקת את התינוק כשנותנין לו לחם בלא נטילת ידים אפילו כל היום לאחר שנטל שחרית. וכן כתב בעל העיטור שחרית יטול ידיו כדרכו ואינו חושש ומברך על נטילת ידים ואינו חושש. על פניו אסור. ואיכא מאן דאמר דאינו מברך על נטילה ביום הכפורים ותשעה באב. ואינו מברך שעשה לי כל צרכי מפני שאסור בנעילת הסנדל. ומסתברא כיון דבידו וברשותו הן לעולם כגון מפני סכנת עקרב מותר לברך כסדר כל השנה כולה. ולאו דוקא כי סיים מסאני כי היכי דכי לא שמע קול תרנגול מברך שבידו הוא:

ריי"ף ב. **ד ת"ר ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שהוא גדול ממנו** עובר עד צוארו במים ואינו חושש. והא דלא חיישינן לסחיטה כי היכי דאמרינן בפרק אלו קשרים (דף קיג:) גבי היה מהלך בדרך ופגע באמת המים וכו' היכי ליעביד ניחות במים קא מיתווסן מאני ואתי לידי סחיטה. דשאני הכא כיון שלא התירו לו אלא כדרך שהוא לבוש כדאמר לקמן **ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חיפת חלוקו** מינכרא מלתא ולא אתי לידי סחיטה. ומיהו קשה נהי דלא גזרינן משום סחיטה הא איכא כיבוס וליבון כדאמרינן בזבחים פרק דם חטאת (דף צד:) דשרייתו זו היא כבוסו. ויש לומר דדוקא כי התם שיש עליו דם או דבר מלוכלך אמרינן שרייתו זו היא כבוסו. אבל אם הבגד הושחר מחמת לבישה או תשמיש וכל שכן לבן לגמרי ואין עליו טינוף אלא שרוצה ללבנו יותר לא אמרי' שרייתו זו היא כבוסו. ורבינו תם הגיה בספר הישר דלא אמרינן שרייתו זו היא כבוסו היכא שהוא דרך לכלוך כמו ספוג ואלונטית וקינוח ידים במפה. וכן כשעבר בנהר בבגדיו ואין זה דרך נקיון וליבון אלא רוב פעמים מתלכלכין במים. ותינוק שליכלך בגדי אמו במי רגלים התיר ר"ת שתטול ידיה ותקנחם באותו מקום שאין זה דרך ליבון אלא לכלוך הוא ואינה מתכוונת אלא לבטל מי רגלים כדי שתוכל להתפלל:

ה איבעיא להו הרב אצל התלמיד מאי. ולא איפשיטא ובתוספתא (דיומא פ"ד) תניא **ההולך להקביל פני אביו או פני רבו או פני (מי** שגדול ממנו) עובר כדרכו עד צוארו במים ואינו חושש. וכתב הרי"ץ גיאות ז"ל דמשבשתא היא מדלא הביא אותה הגמרא לפשוט הבעיא ואין עלה לסמוך. ובעל העיטור כתב דתוספתא פני רבו או פני ת"ח גדול ממנו קאמר. **רבא שרא להו לבני עוברי ימינא למיעבר לנטורי פרי. אמר ליה אביי לרבא תניא דמסייע לך שומרי פירות עוברין עד צוארן במים ואינן חוששין. רב יוסף שרא** להו לבני בי תרבו למיעבר במיא למיתי בפירקא. ולמיזל לא שרא להו. אמר ליה אביי אם כן נמצאת מכשילן לעתיד לבא. **רב יהודה ורב שמואל בר** רב יהודה הוו קיימי אגורא **דנהר פפא אמעברא דחצדד. הוי קאי רמי בר פפא** באידך גיסא רמא להו **קלא מהו**

למיעבר למיתי קמי רבנן למישאל שמעתא. א"ל רב יהודה רב ושמואל דאמרי תרוייהו עובר ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת חיפת חלוקו. איכא דאמרי אמר (ליה) [להו] רב שמואל **תנינא ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת חיפת חלוקו [דף עח.] תינח ביוה"כ דליכא מנעל ברגלו מצי למיעבר במיא. בשבתא דאיכא מנעל מאי. תא שמע דאמר ר'** [דף עח.] **נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא חזיתא לרבי אמי ורבי אסי דעברי דרך מלבוש. תינח מנעל סנדל מאי. ואסיקנא סנדל לכתחלא לא:**

רי"ף ב: **ו תני ר' יהודה אוסר לישב על גבי הטיט ביום הכפורים. אמר ריב"ל ובטיט המטפחת. אמר אביי ובטופח על מנת להטפיח אמר רב מותר להצטנן בפירות. רב יהודה מצטנן בקרא. רבה מצטנן בינוקא. רבא מצטנן בכסא דכספא. אמר רב כסא דכספא מליא אסור. חסר שריא. דפחרא בין מליא בין חסירא אסור. מ"ט מישחל שחיל. רב אשי אמר אפי' כסא דכספא חסר [נמי] אסור. מ"ט אתי לאזדרובי. פירוש שמא יתנענעו המים שבתוכו וינתזו על בשרו:**

ז זעירי בר חמא אושפיזכניה דריב"ל ודרב אמי ודרב אסי ודכולהו רבנן דקיסרי הוה. אמר ליה ליוסף בריה דריב"ל בר אוריא תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה עביד אבוך. ערב תשעה באב מביאין לו מטפחת ומקנח בה ידיו ורגליו למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש. עיוה"כ **שורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש. וכן כי אתא רבה בר מרי אמר מטפחת** אחת היתה לו לריב"ל עיוה"כ שורה אותה **במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש.** אמר גאון מי שמבקש לקנח פניו ביוה"כ אם איסטניס הוא ואין דעתו מיושבת עליו כל השנה עד שיקנח במים וכל שכן ביום הכפורים שצריך לטהר עצמו ולקנח יקנח אבל שאר כל אדם אסור. כדאמר אסור לו לאדם שישיט אצבעו קטנה במים בתשעה באב כדרך שאסור ביוה"כ אבל אם נצוצות של מי רגלים נתזו על רגליו חייב לרחוץ רגליו ולשפשף אותן ביד. כדרך ששנינו (לעיל כח.) זה הכלל היה במקדש כל המסיך רגליו טעון טבילה וכל המטיל מים טעון קידוש ידיו ורגליו. (שם כט:) בשלמא רגליו משום נצוצות אלא ידיו למה. אמר רבא זאת אומרת מצוה לשפשף. וה"ר יצחק גיאות ז"ל כתב אם היה לכלוך על פניו או לפלוף על גבי עיניו מותר להעבירו במים. **איבעיא להו מהו לצאת בסנדל של [דף עח:]** [דף עח:] **שעם ביום הכפורים. עמד ר' יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי את ריב"ל שיצא במנעל של שעם ביום הכפורים. אמינא ליה בתענית צבור מאי. אמר לי לא שנא. אמר רבה בר בר חנה אני ראיתי את ר' אלעזר שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור. אמינא ליה ביום הכפורים מאי אמר לי לא שנא. רב יהודה נפיק בדהיטני.** מין גמי. ויש מפרשים בקש של חטים. אביי נפיק בדהוצי עשוי מכפות התמרים רבא נפיק בדיבלי עשוי מעשבים. **רבה בר בר חנה הוה כרך סודרא אכרעיה ונפיק: ת"ר התינוקות מותרין בכולן באכילה ובשתיה וברחיצה [וסיכה] חוץ ממנעל וסנדל.** גרסי' בפרק מצות חליצה (דף קב:) תניא אחד מנעל וסנדל ואנפליא לא יטייל בהן לא מבית לבית ולא ממטה למטה. ופריך מהא דתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא באנפליא בתוך ביתו. ומשני כאן באנפליא של עור כאן באנפליא של בגד. וגרסינן נמי בירושלמי (הלכה א') אית תנויי תני יוצאין באנפליא ביום הכפורים. אית תנויי תני אין יוצאין. אמר רב חסדא מאן דאמר יוצאין בשל בגד. ומאן דאמר אין יוצאין בשל עור. יש שרוצים לדקדק מההיא דיבמות מדקאמר אבל מטייל הוא באנפליא בתוך ביתו מדקאמר בתוך ביתו משמעדאסור לצאת באנפליא של בגד ומסתייע מהא דתוספתא [פ"ד] דיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ובתשמיש המטה ואפילו באנפליא של בגד. ולא מיסתברא כלל לחלק בין בית לרשות הרבים באיסור נעילת הסנדל. ועוד מדקתני בירושלמי יוצאין משמע אפילו ברשות הרבים. ואגב דתנא גבי איסורא קורדקיסין בתוך ביתו לאשמועינן דאפי' טיול בבית אסור נקט נמי היתר גבי אנפליא בתוך ביתו. ועוד דשל בגד רך הוא ואינו מגין טפי מכל הני דשעם ודהיטני דנפקי בהו לרה"ר:

ח [דף פא:] ת"ר ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול בתשעה תלמוד לומר בערב אי בערב יכול משתחשך תלמוד לומר בתשעה. הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפין מן חול **על הקדש. אין לי אלא לפניו לאחריו מנין תלמוד לומר**

מערב עד ערב. ואין לי אלא יום הכפורים שבת בראשית מנין תלמוד לומר תשבתו. יו"ט מנין תלמוד לומר שבתכם. כל שבת שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה. יכול יהא חייב כרת על התוספת תלמוד לומר [דף פא.] **והנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי על עיצומו של יום ענוש כרת אבל אינו ענוש כרת על התוספת. יכול לא יהא ענוש כרת על התוספת מלאכה אבל יהא ענוש כרת על התוספת עינוי תלמוד לומר כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה על עיצומו של יום** ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התוספת של יום. ותוספת זה צריך שיהא קודם בין השמשות. דאילו בין השמשות ספק יום ספק לילה הוא ואם עשה מלאכה בשני בין השמשות בשוגג חייב חטאת (שבת לה:) ואינה נקראת תוספת דבלאו ריבוי דקרא צריך לפרוש מספק וגם ספק כרת יש בו אלא קודם בין השמשות שהוא מהלך אלף וחמש מאות אמה קודם הלילה צריך להוסיף מן החול על הקדש. ותוספת זה לא נתברר שיעורו אלא על כרחך לאו תוספת כל דהו קאמר מדאמרי' במסכת יו"ט בריש פרק המביא (דף ל.) ובשבת פרק שואל (דף קמח:) דהא תוספת דיום הכפורים דאורייתא הוא. והא נשי דידן דאכלו ושתו עד אורתא ולא מחינן בהו. ומסתמא לא היו אוכלות לגמרי עד חשיכה שאינן יכולות לצמצם. אלא פירשו קודם עיצומו של יום וגם מספיקו אלא שבתוספת היו מזלזלות. אלמא לאו בתוספת כל דהו אמרינן אלא שלא נתברר שיעורו וצריך לפרוש קודם בין השמשות מעט. וכן מוצאי יוה"כ אחר צאת הכוכבים צריך להוסיף מעט:

ט [דף עח:] המלך והכלה ירחצו פניהם. מלך מאי טעמא. אמר רבי אבא בר זבדא דכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך. כלה מאי טעמא. אמר רבה כדי שלא תתגנה על בעלה. אמר ליה רב לרבי חייא עד כמה. **אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום. ומיבעיא ליה לאיניש ליקורי ליומא דכפורי בכסות נקיה. דאמר ליה ריש גלותא לרב המנונא** (שבת קיט.) מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד !(וכבדתו) אמר ליה **זה יום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה.** ונהגו להדליק ריבוי נרות בבתי כנסיות משום דכתיב באורים כבדו ה' ומתרגמינן בפנסיא יקרוך. וכיון דאין בו לא אכילה ולא שתיה יש לכבדו בכל דבר שמצינו שנקרא כבוד. **והחיה תנעול את הסנדל. מאי טעמא משום צינה. אמר שמואל כל מחמת עקרב מותר** במקום שמצוין עקרבים וסכנה הוא לילך יחפים מותר לנעול סנדל או מנעל:

י גרסי' בפ' מקום שנהגו (דף נד:) עוברות ומניקות מתענות ומשלימות ביוה"כ. ובשאלתות דרב אחאי (פ' הברכה ס"ס קמ"ז) אבל חיה אסורה להתענות עד ל' יום ונחלקו עליו כל המחברים וכתבו דאסורה באכילה ומיסתברא כוותייהו. ועל כן לא שרי לחיה אלא נעילת הסנדל דאינו אלא מדרבנן אבל אכילה ושתיה לא. ועוד דלא דמי דאם לא תנעול בקל מזיקתה הצינה ואינה מרגשת בו אבל לענין אכילה היא כעוברה וחולה ואם תאמר שהיא צריכה יאכילוה ואם מרגשת בעצמה שהיא בריאה וחזקה למה יאכילוה. ועוד דבפרק מפנין (דף קכט.) קאמר שמואל לחיה שלשים יום ואמרינן עלה למאי הלכתא וקאמר לטבילה ואם איתא לימא לתענית. וכתב הרמב"ן ז"ל דתוך שלשה אין לה להתענות. משלשה ועד שבעה אמרה צריכה אני מאכילין אותה. מכאן ואילך הרי היא כשאר כל האדם: ריי"ף ג.

יום סט

יא האוכל ביוה"כ ככותבת גסה [דף עט.] כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב. והני שיעורי לכרת ולקרבן אבל לאיסור קי"ל כרבי יוחנן דאמר (לעיל עג:) חצי שיעור אסור מן התורה: **מתני'** כל האוכלין מצטרפין לככותבת וכל המשקים מצטרפין לכמלא לוגמיו. והאוכל והשותה אינן מצטרפין. [דף פא.] אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא אחת. אכל ועשה מלאכה חייב שתים. אכל אוכלין שאינם ראוין לאכילה ושתה משקין שאינם ראוין לשתיה פטור. [דף פא:] שתה ציר או מורייס פטור: ריי"ף ג:

יב [דף פא:] גמ' תניא ר' אומר חומץ משיב הדעת. דרש גידל בר מנשי דמן נרש בבירי אין הלכה כרבי. למחר אתו כולי עלמא מזיגו חלא ושתו. שמע גידל בר מנשי ואיקפד אמר להו אימר דאמרי אנא חי מזוג מי אמרי אימר דאמרי אנא פורתא טובא מי אמרי אימר דאמרי אנא דיעבד לכתחלה מי אמרי: ריי"ף ה. ד:

[דף פב.] מתני' [דף פב.] **התינוקות אין מענין אותן ביוה"כ אבל מחנכין אותן קודם לשנה קודם לשתים.**

פירוש קודם שנה שאחריה יתחיל זמן חיובו דהיינו שנת י"ג שהרי כשהוא בן י"ג ויום אחד מתחיל חיובו. וקודם לשנה היינו שנת שתים עשרה וקודם לשתים היינו שנת אחד עשר: **גמ' השתא לפני שתים מחנכין לפני שנה מיבעיא. אמר רב חסדא לא קשיא כאן בחולה כאן בבריא.** אמר רב הונא בן שמנה ובן תשע מחנכין אותו לשעות. בן עשר בן י"א משלימין מדרבנן. בן שנים עשר משלימין מדאורייתא בתינוקת. רב נחמן אמר בן ט' בן י' **מחנכין אותן לשעות בן י"א בן י"ב משלימין מדרבנן. בן שלש עשרה משלימין מדאורייתא בתינוק.** ולא פליגי רב **הונא ורב נחמן. ור' יוחנן אמר** השלמה מדבריהם ליכא. אלא בן י' בן י"א מחנכין אותו לשעות. בן י"ב משלימין מדאורייתא בתינוקת. בן י"ג משלימין בתינוק. תנן התינוקות אין מענין אותן ביוה"כ אבל מחנכין אותן קודם לשנה קודם לשתים. בשלמא לרב הונא ולרב נחמן ניחא אלא לרבי יוחנן קשיא. ופרש"י אע"ג דלרב הונא ולר"נ הוי חינוך הבריא ד' שנים מצו לתרוצי למתניתין כולה בחולה והכי קאמר מחנכין אותן קודם שנה להשלמה דרבנן דהיינו קודם שתים להשלמה דאורייתא. וזה נראה לי דוחק דהשלמה דרבנן מאן דכר שמיה שיתן בה התנא סימן להקדים לה חינוך. ועוד קשה לי מנא להו לרב הונא ולרב נחמן שיש חילוק בין בריא לחולה לענין חינוך כיון דבמתניתין לא הוזכר אלא שלש שנים לפני גדלות. הלכך נ"ל לפרש מחנכין אותם קודם שנה וקודם שתים להשלמה דאורייתא דהיינו שלש שנים קודם גדלות. ומכל מקום שמעינן שיש חילוק בין חולה לבריא מדלא הוה ליה למיתני אלא לפני שתים בא להשמיענו שיש חילוק בשנים בין חולה ובין בריא. ומיהו מתניתין לא איירי אלא בחולה זו היא גירסת רש"י ופירוש הרב אלפס גורס **אמר רב הונא בן שמנה בן תשע מחנכין אותו לשעות בן עשר ובן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ורב נחמן אמר בן** ט' בן עשר מחנכין אותו **לשעות בן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שנים עשר משלימין מדאורייתא.** והוה מצינו לפרש גירסתו דתרוייהו איירי בתינוקת ופליגי בהשלמה. דרב נחמן לית ליה השלמה מדרבנן אלא שנה אחת וחינוך שעות קודם לה שתי שנים. ורב הונא אית ליה השלמה שתי שנים. אלא [שכתב] **ואע"ג דקי"ל כר' יוחנן דאמר דתינוקת בת** י"ב ותינוק בן **י"ג משלימין מדאורייתא. קיימא לן כרב הונא ורב נחמן דבתראי אינון דמשלימין מדרבנן כדי לחנכן מבן אחת עשרה בין לתינוק בין לתינוקת. ובן תשע ובן עשר מחנכין אותן לשעות כרב נחמן. שאם היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו בשלש. בשלש מאכילין אותו** בד'. ומדקאמר דקיימא לן כרבי יוחנן בהשלמה דאורייתא מכלל דרב הונא ורב נחמן פליגי עליה בהא. אם כן צ"ל הא דקאמר דבן **שתים עשרה משלימין מדאורייתא** היינו אפילו בתינוק משום דסברי דתוך הפרק כלאחר הפרק. ומיירי כשהביא סימנים ופסק כר' יוחנן דהכי פסיק רבא בפרק יוצא דופן (דף מו.) דתוך הפרק כלפני הפרק. וקשה לי מה שפסק דתינוק בן אחת עשרה משלימין מדרבנן ואמאי משלימין אכתי הוי ב' שנים לפני גדלות דשמא לא יביא סימנים אחר י"ב שנה אפילו אם יש לו עתה סימנים שומא נינהו וגם קשה לי מה שהזכיר בכאן חיוב דאורייתא בבן י"ב שנים שהביא סימנים טפי מבכל המצות.ועוד קשה דר' יוחנן גופיה סבר בפ' (בא סימן) [יוצא דופן] (דף מה:) דתוך הפ' כלאחר הפרק. הלכך נראה כגירסת רש"י ובן ט' ובן י' מחנכין לשעות בן י"א ובן י"ב משלימין מדרבנן:

י"ג מתני' עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה. חולה מאכילין אותו על פי בקיאין. ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו. עד שיאמר די: גמ' עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוש פירוש פלך בלע"ז שפינדי"ל ברוטב ומכניסים לתוך פיה אם נתיישבה **דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה רוטב עצמה. אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מביאין שומן עצמו. שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז** וגילוי עריות ושפיכות דמים. ולאו דוקא עוברה אלא הוא הדין כל אדם שהריח מאכל ומתאוה ופניו משתנין מסוכן הוא ומאכילין אותו ע"פ עצמו או על פי בקי. כדאמרינן בפרק אע"פ (דף סא:) אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אפתחא דבי דונגר מלכא חליף ואזיל אדונגר דמלכא חזא רב אשי לאמימר דחוורא אפיה שקל באצבעתיה ואנח ליה בפומיה וכו'. ואמרו ליה רבנן מאי טעמא סמכת אניסא אמר חזינא לרוח צרעת דקא פרחה עילויה. שמע מינה דכי חיוור אפיה חיישינן לסכנתא. וקאמר התם (שם.) הכל משהין בפני שמש חוץ מיין ובשר. אמר רב אשי הוה קאימנא

קמי דרב כהנא ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא ואי לאו דיהבו לי מינה איסתכנית. רב פפא אמר אפילו תמרא דהינוניתא. כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא וכן כתב הרמב"ן ז"ל. וכתב הרמב"ן ז"ל מסתברא הא דתוחבין לה כוש הני מילי בעוברה שאין לנו אומד ביישוב דעתה פעמים מתיישבת בכוש ברוטב ופעמים צריכה לשומן עצמו. אבל חולה שמאכילין אותו על פי בקיאין מאכילין אותו דבר הצריך לו וכדי הצריך לו כמו שאמרו הרופאים ואין מדקדקין עליו על ידי כוש ורוטב אלא להאכילו הקל הקל. וגרסינן בכריתות בפרק אמרו לו (דף יג.) התירו לה לעוברה לאכול פחות (פחות) מכשיעור מפני הסכנה. ופריך מפני הסכנה ואפילו טובא נמי תיכול. אמר רב פפי הכי קאמר התירו לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשיעור כדי שלא יצטרף לכזית בכדי אכילת פרס וכן כתב בעל הלכות. ונראה שאף בחולה עושין כך כדי להקל מעליו מאיסור כרת ומלקות לאיסור בלבד ע"כ. ונראה לי דבחולה אין עושין כן אלא ע"פ רופא אם אומר שיספיק לו להאכילו ממנו מעט מעט וכן בעוברה נמי אם אין דעתה מיושבת בכך צריך להאכילה כשיעור. כתב בעל הלכות אשה עוברה דידעינן דאי לא אכלה מתעקר וולדה אע"ג דספק בן קיימא הוא ספק נפל שפיר דמי ליתן לה. והרי"ץ גיאות ז"ל כתב דלאו בידיעה דידן תליא מילתא אלא בידיעה דידה ובדעתה תליא מילתא דמשהריחה נותנים לה וכחולה דמי. וכתב הרמב"ן ז"ל משמע מתוך דברי בעל הלכות דמשום סכנת וולד לחודיה מחללין אפילו ליכא למיחש לדידה. דהיינו דגרסינן בשילהי פרק קמא דערכין (דף ז.) האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין סכין וקורעין כריסה ומוציאין את הוולד. פשיטא מאי עביד מחתך בבשר בעלמא הוא. אמר רבא לא נצרכה אלא להביא סכין דרך רשות הרבים. מאי קא משמע לן דעל ספיקא מחללין שבת. תנינא ספק חי ספק מת ספק נכרי ספק ישראל מפקחין. מהו דתימא התם הוא דהוה ליה חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קא משמע לן. ואיכא דסבירא ליה דאין מחללין משום נפלים אלא עוברה שהריחה חששא דמיתה דידה היא שכל המפלת בחזקת סכנה היא. וטעמא דיושבת על המשבר שמתה טעמא אחרינא הוא הרי הוא כילוד דתו לאו ירך אמו הוא דלאו בדידה תליא אלא חי הוא ודלת נעולה בפניו וליכא חששא אלא דלא ה"ל חזקה דחיותא וספק נפשות להקל. ולא ידעתי מה צורך לכל אלו הדקדוקים דלא משכחת סכנת עובר בלא סכנת עוברה ולא סכנת עוברה בלא סכנת עובר. דהמפלת בחזקת הסכנה היא וכן פרש"י דאם אינה אוכלת שניהם מסוכנים: **[דף פב:] ההיא עוברה דארחה אתיא** [דף פב:] **לקמיה דרבי אמר להו זילו לחישו לה יום הכפורים האידנא הוא. לחישו לה ואילחשה. קרא עליה בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' נפיק מינה רבי יוחנן. ההיא עוברה דארחה אתיא לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו לחישו לה. לחשו לה ולא אילחשה. קרא עליה** זורו רשעים מרחם [דף פג.] [דף פג.] **נפיק מינה שבתאי אוצר פירי: חולה מאכילין אותו על פי בקיאין וכו'. אמרי דבי ר' ינאי חולה אומר צריך אני ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה. פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא הא דקאמר חולה** צריך אני בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מיתנא קא משמע לן **לב יודע מרת נפשו. חולה אומר איני צריך ורופא אומר צריך שומעין לרופא פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא לב יודע מרת נפשו קא משמע לן שומעין לרופא. והאי דקאמר חולה לא צריכנא תונבא** פירוש טירדא בעלמא נקיט ליה ורש"י פי' שטות אשדירדשו"ן הוא דנקיט ליה כתבו התוספות הא דקאמר הש"ס חולה אומר צריך אני היינו שאומר שהוא ירא שאם לא יאכל שיכביד ויהיה מסוכן למות. ויש ספרים שכתוב בהן מילתא דרבי ינאי פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא האי דקאמר חולה צריך אני **בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מיתנא קא משמע לן.** אלמא דוקא משום ספק מיתה מאכילין אותו עד כאן. ונראה לי דחומרא גדולה היא זאת בספק דאין לך רופא שיאמר אם לא יאכל שמא ימות אלא הרופא דרכו לומר אם לא יאכל אפשר שיכביד חליו ויסתכן. ואפי' לספרים שכתוב בהן אי לא אכילנא מיתנא אין ללמוד מזה דדוקא על ספק מיתה מאכילין דלישנא דמיתנא לאו דוקא אלא שדרך החולה לומר כן מחמת פחד המיתה. **ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה לא צריכנא ואומר** חד רופא צריך אין דבריו של אחד במקום שנים. ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה צריכנא ושני רופאים ואפי' הן מאה אומרים לא צריך תרי כמאה ומאכילין

אותו. **ואע"ג דאמר רב ספרא הא דאמרי תרי כמאה ומאה כתרי ה"מ לענין עדות אבל לענין אומדנא בתר רוב דעות אזלינן. הני מילי אומדנא דממונא אבל הכא ספק נפשות להקל.** אמר איהו צריך ושני בקיאין אומרים אינו צריך אין דבריו כלום במקום שנים. דהכי מיפרשא מתניתין חולה מאכילין אותו על פי בקיאין. בד"א דאמר לא צריך אבל אמר צריך אם אין שם שני בקיאין **מאכילין אותו על פי עצמו מאי טעמא לב יודע מרת נפשו** ומהימן כלפי חד כלפי תרי לא מהימן. מר בר רב אשי אמר היכא דאמר צריך אני אפי' אי איכא מאה דאמרי לא צריך עליה דידיה סמכינן דכתיב לב יודע מרת נפשו. והלכתא כמר בר רב אשי דבתראה הוא ועוד דבתשובת הגאונים כתב דבכולי הש"ס הלכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה ואודיתא. ובשאלתות דרב אחאי! כתוב דאזלינן בתר רוב דעות וכן דעת רש"י שהרי פירש לקמן (דף פד:) אבל מצטרפין לדעת אחרת כגון שנים אומרים צריך ושלשה אומרים אינו צריך ואשה או נכרי אומרים צריך מצטרפין למהוי פלגא ופלגא וספק נפשות להקל. וכתב הרמב"ן ז"ל ואע"ג דאמרינן בהדיא כי אזלינן בתר דעות באומדנא הני מילי בממונא. הני רבוותא סברי דהך אוקימתא ליתא. דהא משום דאקשינן על פי בקיאין תרי פשיטא תרי ותרי נינהו הוא דאתוקם הכי וכיון דאתא מר בר רב אשי ואמר דכל היכא דאמר חולה צריך אני אפילו איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיה שמעינן קמה לה מתניתין כדמעיקרא דאיכא אחרינא בהדי חולה דאמר לא **צריך מאכילין אותו על** פי בקיאין תרי סלקא דעתך אמינא כשם שהחולה אומר צריך אני שומעין לו ואפילו כנגד מאה בקיאין. כך כשהוא אומר איני צריך נשמע ליה דהכא והכא לב יודע מרת נפשו הוא קא משמע לן דלהקל אמרי' אבל להחמיר כחד בקי בעלמא הוא ולא כתרי. הלכך היכא דאיכא אחרינא בהדיה לתרי דאמרי צריך לדידהו שמעינן הא לחד לא שמעינן. ולא אמרי' תונבא בעלמא הוא דנקט ליה אלא חד מנינן ליה תרי לא מנינן ליה. ומיהו כיון דאיתמר בהדיא בגמרא דלא אזלינן בתר רוב דעות לא דחינן סוגיא בפירכא ותפסינן סברא בעלמא ע"כ. וכן נראה לי כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא בספק נפשות. ירושלמי (הל"ד) חולה אומר יכולני לצום ורופא אומר איני יודע רבי אבהו בשם רבי יוחנן נעשה ספק נפשות וספק נפשות להקל. כתב הרמב"ן ומסתברא הני מילי בחולה דאמר יכולני דשכיח ביה תונבא אבל רופא אומר יכול וחולה אומר איני יודע שומעין לרופא דאיני יודע דחולה לאו כלום הוא. דאיהו מנא ידע רובן של חולין אינן יודעין ובקיאין בחולי שלהם הלכך לרופא שומעין שאומר יודע אני:

ר"ף ה. **יד מתני מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו ואפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו: גמ'** ת"ר מנין יודעים שיאורו עיניו משיבחין בין טוב לרע. אמר אביי ובטעמו. ת"ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל. טבל ונבילה מאכילין אותו נבילה. (נבילה) ושביעית מאכילין אותו שביעית. שאלו את הראב"ד ז"ל חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר. אם יש לפניו נבילה ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת. כי יש אומרים מוטב שיעבור הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים על איסור סקילה. והשיב דברי יש אומרים מכוונים הם אבל יש לומר כי איסור שבת כבר ניתן לדחות בהבערה ובבישול ובמחמין לו חמין. אי נמי שאי אפשר שלא יהא קטן אחד בסוף העולם. אבל אם היה החולה צריך לאכילה לאלתר והנבילה מוכנת לו מיד והשחוט מתאחר לו ודאי מאכילין אותו הנבילה ואין ממתינין לשחיטה והפשט ובישול. ורבינו מאיר השיב בתשובה על זה והביא דמיון מאוכל נפש ביום טוב דשוחטין ביום טוב דאיכא עשה ולא תעשה באיסור מלאכה ומאכל נבילה דאין בה אלא לאו או לומר לנכרי לנחור עופות דליכא אלא איסור דרבנן דאין שחיטה לעוף מן התורה אלא כיון דהתורה התירה לנו אוכל נפש ביום טוב הוה לדידן כל אוכל נפש ביום טוב כמו בחול. והכי נמי כיון שהתירה תורה פיקוח נפש הוי כל מלאכה שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאילו עשאה בחול. והיכא דאיכא תרי איסורי מאכילין אותו הקל. ושחוטה המאכל מותר אבל הנבילה המאכל עצמו אסור ואריה רביע עלה עד כאן. ואני שמעתי משום דחיישי' שמא יהא החולה קץ באכילת איסור ויפרוש ויסתכן: **מתני' מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר הכבד שלו ורבי מתיא בן חרש מתיר. ועוד אמר ר' מתיא בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת.** והלכה [דף פד.] כרבי מתיא **בן חרש דאמר החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות דלא פליגי רבנן**

עליה דרבי מתיא אלא בכלב שוטה אבל בחושש בפיו לא פליגי עליה. ורבי יוחנן נמי חש בצפידנא שהוא כאב שינים ועבד ליה סם בשבת דמכה של חלל הוא. [דף פד.] דאמר רב נחמן בר יצחק שאני צפידנא הואיל ומתחלת בפה וגומרת בבני מעיים היא. מאי סימניה כי רמי מידי בככי אתי דמא מדריה פי' מעל הבשר שעל השינים: **[דף פד:]** [דף פה:] **וכל ספק נפשות דוחה את השבת לאיתויי מאי. אמר רב יהודה אמר שמואל לאיתויי אפי' ספק בשבת אחרת היכי דמי. כגון דאמדוהו לתמני יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ליעכביה עד אורתא כי היכי דלא ניחל עליה תרי שבי קא משמע לן. תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרין נמתין לו שמא יבריא אלא מחמין לו חמין מיד וספיקו דוחה את השבת ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים אלא על ידי גדולי ישראל** ואפילו יש שם קטנים לעשותן מיד חיישינן זימנין דליתנייהו ואתי לאהדורי בתרייהו. ואין אומרים יעשו דברים הללו על ידי נשים ועל פי נכרים אבל מצטרפות לדעת אחרת. כך כתבו בספרי והלכות גדולות ובתוספתא (פט"ז דשבת). והיה קשה לריב"א למה לא יעשו על פי נשים חכמות בקיאות בספק נפשות כמו על פי אנשים וגבי יולדות נמי מחללין שבת על פי נשים. והיה ריב"א גורס אין עושים דברים אלו על פי נשים ולא על פי נכרים אבל מצטרפין לדעת אחרת כלומר אין אומרים בתכנת נפשות שלא יהו נאמנות אלא אף מצטרפין לדעת אחרת להכחיש את האנשים כנגדן. ולישנא דאבל דחוק קצת. והרב אלפס ז"ל גורס **אין אומרים לעשות דברים הללו לא על ידי נשים ולא על ידי נכרים מפני שמצטרפין לדעת אחרת** פי' שהנכרי יאמר אין חוששין שנעשה עבירה וכן תאמרנה הנשים. והיינו מצטרפין לדעת אחרת וכלומר לטעות שאין חוששין שעושה עבירה ואתי לידי סכנה:

טו תנו רבנן מפקחין פיקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח וא"צ ליטול רשות מבית דין. כיצד נפל תינוק לים פורש מצודה ומעלהו **ואע"ג דקא צייד כוורי. ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף על גב דקא מתקן דרגא לחול. ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף ע"ג דקא מתבר לה שיבי שיבי. מכבין ומפסיקין מפני הדליקה והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף על גב דקא ממכיך מכוכי. וצריכא דאי אשמעינן ים משום דאי לא מסיק ליה מיית אבל בור אפשר דיתיב אפומא דבירא צריכא. ואי אשמעינן בור משום דקא מיבעית אבל דלת אפשר דיתיב** בהאי גיסא ומשבש ליה באמגוזי אימא לא **צריכא. מכבין ומפסיקין למה לי אמר רבי אליעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. היכי דמי אילימא דאיכא תשעה ישראל וחד נכרי הא רובא ישראל נינהו. אי נמי מחצה על מחצה ספק נפשות להקל אלא דאיכא תשעה נכרים וחד ישראל הא נמי פשיטא דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לא צריכא דפריש חד מינייהו ואזיל לחצר אחרת ונפלה בה דליקה מהו דתימא כל דפריש מרובא** פריש ולא מפקחין קא משמע לן דאין **הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. איני והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן תשעה נכרים ואחד ישראל באותו חצר מפקחין בחצר אחרת אין מפקחין. לא קשיא הא דפריש כולהו הא דפריש מקצתייהו.** פירוש הא דפריש כולהו מאותה חצר שהיו שם בשעת עקירתן נכנס אחד מהן לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת אין מפקחין דכיון שנעקרו כולם אין כאן ישראל קבוע וכל דפריש מרובא פריש. והא דפריש מקצתייהו שפירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת מפקחין דכיון שנשארו אחרים קבועים במקומן כמחצה על מחצה דמי וספק נפשות להקל:

טז מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק נכרי ספק ישראל מפקחין עליו. מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו. [דף פה.] מצאוהו חי פשיטא דמפקחין לא נצרכה **אלא אפילו לחיי שעה.** [דף פה.] **תנו רבנן עד היכן הוא בודק עד טיבורו. ויש אומרים עד חוטמו. בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ונמצאו עליונים מתים ותחתונים חיים. אמר רב פפא מחלוקת** מלמטה למעלה אבל מלמעלה למטה כיון דבדיק **עד חוטמו שוב אינו צריך. דכתיב כל אשר**

רי"ף ה: ו.

נשמת רוח חיים באפיו. ומנא ליה דפיקוח נפש דחי שבת [דף פה:] [דף פה:] **אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהן:**

יז מתני' חטאת ואשם ודאי מכפרין. מיתה ויום הכפורים מכפרים עם התשובה והתשובה מכפרת על עבירות קלות ועל עשה ועל לא תעשה. ועל החמורות תשובה תולה ויום הכפורים מכפר: גמ' תשובה מכפרת **על עשה ועל לא תעשה השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא. אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה הניתק לעשה: [דף פו.]** [דף פו.] **שאל ר' מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. אמר לו שלשה הן ותשובה עם כל אחת ואחת מהם. עבר מצות עשה ועשה תשובה** לא **זז משם עד שמוחלין לו שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם. עבר לא תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עבר על כריתות ומיתות ב"ד ועשה תשובה תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. אבל מי שיש בידו חילול השם אין כח בתשובה לתלות ולא ביוה"כ לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון. היכי דמי חילול השם. אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחיא ולא יהיבנא דמי לאלתר. ורבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. רבי** יצחק בר אבדימי אומר כל שחביריו בושים משמועתו. היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק **כגון דאמרי אינשי שרא ליה מרא לפלניא.** אביי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלהיך עשה שיהא שם שמים מתאהב על ידיך. **הא כיצד בזמן שאדם קורא ושונה** בתורה ומשמש תלמידי חכמים ומשאו ומתנו בשוק באמונה **ודבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי פלוני ומי שלומד תורה אשרי אביו אשרי אמו אשרי רבו שלמדו. אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה** ראיתם פלוני שלמד תורה כמה נאים **דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.** אבל **בזמן שאדם קורא ושונה** ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו בשוק באמונה **ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו או לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו ולרבו שלמדו תורה** אשרי בני **אדם שלא למדו תורה** ראיתם פלוני שלמד תורה **כמה מכוערים מעשיו כמה מקולקלים דרכיו עליו הכתוב אומר באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. אמר רבי חנינא בר חמא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם. אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך. [דף פו:]** אמר רשב"ל גדולה תשובה שזדונות נעשו [דף פו:] לו כשגגות שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך. עון מזיד הוא וקרי ליה מכשול. איני והא אמר רבן שמעון בן גמליאל גדולה תשובה שעונות נעשות לו כזכיות שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה חיה יחיה. לא קשיא כאן מאהבה וכאן מיראה. אמר רבי שמואל בר נחמני גדולה תשובה שמארכת ימיו של אדם שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה חיה יחיה. **היכי דמי בעל תשובה. כגון שבא עבירה לידו ופירש. מחוי רב יהודה באותה אשה ובאותו מקום ובאותו הפרק.** אמר רב יהודה [רב]רמי (רב דימי בר אשי) כתיב **אשרי נשוי פשע כסוי חטאה** וכתיב **מכסה פשעיו לא יצליח. לא קשיא כאן בעבירות שבין אדם למקום וכאן בעבירות שבין אדם לחבירו. תניא** רבי יוסי בר' יהודה אומר אדם עובר עבירה **ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין לו שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו.** שנאמר כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ואומר **הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.** מאי ואומר וכי תימא ה"מ בצבור אבל ביחיד לא קא משמע לן. נראה לי לפרש רביעית אין מוחלין לו אם היא מצות עשה אין מוחלין מיד כשעשה תשובה אלא תשובה תולה ויום הכפורים מכפר כדין חייבי לאוין. וכן אם היא מצות לא תעשה מיתה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין: **גרסינן בפ' סדר תעניות** (דף טז.) **תנו רבנן אדם שיש בידו עבירה ומתודה** ואינו **חוזר בה למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפילו טובל בכל המימות שבעולם לא עלתה לו טבילה זרקו מיד** עלתה לו טבילה שנאמר **ומודה ועוזב ירוחם ואומר נשא לבבנו אל כפים אל**

אל בשמים. תניא עבירות שהתודה עליהם יום הכפורים זה אינו מתודה **עליהם יום הכפורים אחר ואם** לא שנה עליהם **והתודה עליהם עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו וגו'. רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שכן הרי זה משובח שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר. וצריך** לפרש את החטא שנאמר אנא **חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב דברי רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר אין צריך אלא מה אני מקיים ויעשו להם אלהי זהב כדרבי ינאי דאמר רבי ינאי אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שיאמרו די** גרם להם לישראל לעשות להם **אלהי זהב. מפרסמין את החנפים מפני חילול השם שנאמר** ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו: **[דף פז.]** [דף פז.] **כל המזכה את הרבים אין** חטא בא על ידו **כדי שלא יהו תלמידיו נוחלין לעולם הבא והוא יורד לשאול שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהו תלמידיו יורדין לשאול והוא נוחל העולם הבא שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו:**

מתני' [דף פה:] האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר ולא עבירות שבין אדם לחבירו **עד שירצה את חבירו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו** עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר. **שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר:**

גמ' אמר רבי יוסי **כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו שנאמר** אם ערבת לרעך וגו' נוקשת **באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל** לך התרפס ורהב רעך **אם ממון יש לו בידך התר לו פיסת יד ואם לאו הרבה עליו רעים. אמר רבי יצחק וצריך לפייסו בשלשה חבורות של** שלשה בני אדם שנאמר **ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי** ולא שוה לי. **ואם מת אמר רבי יוסי בר חנינא מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ויאמר אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו. אמר רבי יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים שנאמר** אנא **שא נא. ודוקא חבירו אבל רבו מפייס ליה עד דמיפייס:**

יום ע

יח ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ואלו הן. רכילות. לשון הרע בעל חמה. ובעל מחשבה רעה. והמתחבר לרשע. **והמרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה. והמסתכל בעריות. והחולק עם גנב. והאומר אחטא ואשוב. והמתכבד בקלון חבירו. והפורש מדרכי צבור.** והמבזה אבותיו. והמעכב את הרבים מלעשות דבר מצוה. **והמטה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה. והמשתמש בעבוטו של עני.** והמקבל שוחד להטות דין עני. והמוצא אבידה ואינו מחזירה לרבו. **והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו. והאוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות. והחולק על דברי חכמים.** והשונא את התוכחות. **והמלעיג על המצות:**

יט [דף פז:] [דף פז:] **תנו רבנן מצות וידוי** ערב יום הכפורים עם חשיכה דברי רבי מאיר. **וחכמים אומרים צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה שמא יארע דבר קלקול בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם אכילה ושתיה מתודה לאחר אכילה.** ואע"פ שהתודה ערבית מתודה שחרית. בשחרית יתודה במוסף. במוסף יתודה במנחה. **במנחה יתודה בנעילה. והיכן אומרה. יחיד אחר תפלתו.** מאי אמר. **אמר רב אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר אתה מבין תעלומות לב. לוי אמר בתורתך כתוב לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. רבי יוחנן אמר רבון העולמים רבו עונותינו מלמנות ואשמותינו עצמו מספר. רב הונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו'. אמר רב המדודי לא שנו אלא** שלא **אמר אבל חטאנו. אבל אם אמר אבל חטאנו לא צריך. ואמר רב המדודי הוה קאימנא קמיה** דשמואל והוה יתיב כד מטי שליח ציבור למימר **אבל חטאנו קם אכרעיה.** שמע מינה עיקר וידוי מעומד הוא. **(לעיל דף לו:) תנו רבנן כיצד מתודה אומר עויתי פשעתי חטאתי. וכן בשעיר המשתלח הוא אומר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל**

ריי"ף ו:

חטאתם. וכן במשה הוא אומר נושא עון **ופשע וחטאה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עונות אלו הזדונות** שנאמר הכרת תכרת וגו' ופשעים אלו המרדים שנאמר **מלך מואב פשע בי וכן הוא אומר אז תפשע לבנה. חטאים אלו השגגות שנאמר ונפש כי תחטא בשגגה. וכי מאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים וכי חוזר ומתודה על השגגות. אלא אומר אנא** שא נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי **ושפשעתי. וכן בדוד הוא אומר חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו. וכן** בדניאל **חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו.** אלא **מה שאמר משה נושא עון ופשע וחטאה ונקה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשעה שחוטאים ישראל ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות.** אמר רבה בר שילא אמר רב הלכה כדברי חכמים. ההוא דנחת קמיה דרבא ועבד כרבי מאיר אמר ליה שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר. אמר ליה כרבי מאיר סבירא לי כדכתיב. בספר אורייתא. והרב אלפסי פסק כרבנן וכן בעל ההלכות ורב פלטויא ורבינו חננאל ז"ל ובתורת כהנים נמי תניא כרבנן. ורב סעדיה פסק כרבא. וכן פסק הרי"ץ גיאות ז"ל ובעל העיטור. והביאו ראיה מדשתק ליה רבא להההוא דנחת קמיה שמע מינה קבלה והלכה כרבא דהוא בתראה ונהיגי עמא כרבנן: תנו רבנן (לעיל לז.) מנין שוידויו של יום הכפורים באנא. נאמר כאן כפרה וכפר בעדו ונאמר בחורב כפרה אולי אכפרה בעד חטאתכם מה להלן באנא אף כאן באנא. ומנין שבשם נאמר כאן כפרה ונאמר בעגלה ערופה כפרה מה להלן בשם דכתיב כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' אף כאן בשם. ותניא בפרק שני בתוספתא אנא ה' עויתי וכו' אנא ה' כפר נא וכו' וכן בתורת כהנים. וכן יש במקצת ספרים. ובירושלמי (פ"ג ה"ז) גרסינן אמר רבי חגי בראשונה היה אומר אנא השם ובשניה אנא בשם. וכתב רבינו חננאל ז"ל לא משגיחין לרבי חגי לגבי מתניתין. ובסדר רבינו והבבלי יסד שניהם אנא השם ובסדר אתה כוננת בראשונה אנא השם ובשניה אנא בשם. וכתב ראבי"ה כיון שפירש רבי חגי בירושלמי דבראשונה אנא השם ובשניה אנא בשם הכי עבדינן דאמוראי בקיאים בגירסא טפי מינן. וסבור אני דאנא השם דהיה אומר ובשניה אנא בשם אלא שהמשנה נישנית בלשון העולם. ורב האי אמר לא בלשון הזה היה אומר כ"ג אנא השם אלא שם בן שנים וארבעים אותיות ועדיין מצוי בישיבה בקבלה וידוע לחכמים. ואין נראה לי דברי רב האי בזה דכיון דילפינן בגזרה שוה מעגלה ערופה הזכרת השם של ארבע אותיות אין לשנות אלא כמו שנכתב בפסוק הוא מזכירו אלא שמזכירו ככתבו והוא נקרא שם המפורש. והוא מקור לכל השמות כי כולן נאצלין ממנו ועליו נאמר (סנהדרין צ.) ההוגה את השם באותיותיו נעקר מן העולם דאין להזכירו בגבולין. נמצא בתשובת הגאונים מנהג של ישיבה. בשחרית שבעה פעמים ויעבור. במוסף שבעה במנחה ששה בנעילה שלשה:

כ וראבי"ה כתב ראיתי שבתפלת יוצר יש לומר שלש עשרה ויעבור כנגד שלש עשרה מדות. ורב נטרונאי כתב מנהג של ישיבות בשחרית אומר שבעה סליחות ובמוסף אומר חמשה ובמנחה אומר שלשה. יש פנאי אומר חמשה: תנן (תענית כו.) שלשה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ד' פעמים ביום שחרית ומוסף ובמנחה **ובנעילת שערים. בתעניות ומעמדות וביוה"כ.** תניא (שם) שחרית מוסף מנחה ונעילה יש בהן נשיאות כפים **דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר** מנחה ונעילה אין בהן נשיאות כפים ורבי יוסי אומר מנחה אין בה נשיאות כפים נעילה יש בה נשיאות כפים במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר כל יומא מאי טעמא לא משום שכרות האידנא ליכא שכרות. ורבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיחא שכרות לא גזרינן מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות גזרינן. ורבי יוסי סבר מנחה דאיתא כל יומא גזרינן. נעילה דליתא כל יומא לא גזרינן. אמר רב נחמן הלכה כרבי יוסי. אלא האידנא אמאי פרסי כהני ידייהו במנחא בתעניתא. כיון דסמוך לשקיעת החמה פרסי ידייהו כתפילת נעילה דמי. כתב בעל ההלכות דהא דפרסי כהני ידייהו במנחה ביום הכפורים משום דהוי כמנחה של שאר תענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה. ובאשכנז נהגו שלא לשאת כפיהם במנחה אלא בנעילה: **[דף פז:] ובנעילת שערים מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירא. ושמואל אמר מה אנו ומה חיינו. והלכתא כרב דאמרינן** [שם] עולא בר רב יצחק **נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ומה חיינו ושבחיה. רב נתן אבוה דרב הונא בר נתן נחית קמיה דרב פפא פתח באתה בחרתנו וסיים במה**

אנו ומה חיינו ושבחיה. אמר רב אחא בריה דרבא ויחיד אומרה אחר תפלתו. פירוש מה אנו ומה חיינו. **אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית רב לטעמיה דאמר צלותא יתירתא היא וכיון דצלי תו לא צריך. והאידנא נהוג עלמא לצלויי ערבית אחר נעילה.** ורבינו מאיר פסק דלית הלכתא כרב ותפלת נעילה אינה פוטרת של ערבית וצריך להתפלל אותה ביום. מדגרסינן בירושלמי בפרק תפלת השחר נעילה מהו שתפטור של ערבית רבי בא ורב הונא בשם רב נעילה פוטרת של ערב. אמר ליה רבי בא לרב הונא היאך הוא מזכיר הבדלה פירוש אם לא יתפלל ערבית אינו מבדיל בתפלה ומצוה להבדיל בתפלה אף על פי שחוזר ומבדיל על הכוס. אמר ליה רבי יונה לרבי בא היאך שבע פוטרת שמונה עשרה פירוש גם הוא הקשה על דברי רב שאמר תפלת נעילה פוטרת של ערבית. אמר ליה והלא כבר איתותב פירוש מה שהקשה על דבריו ואיתותב אמר ליה בגין דאיתותבת יבטל וכי משום דאיתותב תיבטל מילתא לגמרי ולא נדחוק לישבה. אמר רבי יוסי מה דמקשי רבי בא קשיא יאות מה דאקשי רבי יונה לא קשיא. קל הקלו עליו מפני תעניתו שיהא שבע פוטרת שמונה עשרה פירוש למהר אכילתו בשביל התענית הקלו עליו אבל מה דמקשי רבי בא ודאי קשה דבשביל למהר אכילתו אין לבטל הבדלה שבתפלתו. רבי אבא בר ממל דאמר לחבריא מאריי מכולכן שמעית דאין תפלת נעילה פוטרת של ערבית. פי' מדרבי בא ורבי יונה שהקשו על דברי רב ומדרב הונא שקבל קושית רבי בא ולא תירץ לו ומדרבי אסי דאמר מאי דאקשי רבי בא קשה יאות שמעינן דכולהו לית להו דרב. אמר רבי אסי בר בון ותני רבי חייא בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי דתענית צבור. אלמא משמע בהדיא דלית הילכתא כוותיה דרב. ועוד שכבר נהגו העולם להתפלל תפלת ערבית אף על פי שהתפללו נעילה והיינו דלא כרב אלא כברייתא דאור יום הכפורים דבין לתנא קמא ובין לרבי חנינא בן גמליאל שאמר משום אבותיו לא סבירא להו הא דרב. וההיא ברייתא של אור יום הכפורים ברייתא של עיקר היא. דהא לענין הבדלה בחונן הדעת קיימא לן כרבי חנינא בן גמליאל שאמר משום אבותיו שכוללה בחונן הדעת. ודלא כרבי עקיבא דאמר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה ודלא כרבי אליעזר דאמר אומרה בהודאה אלמא ברייתא של עיקר היא וסמכינן עליה וכיילינן הבדלה בחונן הדעת. הכי נמי סמכינן עלה למיפסק דלא כרב דבין לתנא קמא ובין לרבי חנינא בן גמליאל אין תפלת נעילה פוטרת של ערבית. וכן בירושלמי דפרק תפלת השחר ובריש פרק בתרא דתענית (הלכה א) פליג רבי יוחנן על רב דאמר אין תפלת נעילה אלא ביום ורב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. והכי איתא התם אימתי היא נעילה רבנן דקסרין אמרין אתפלגין רבי יוחנן ורב רב אמר נעילת שערי שמים אפילו בלילה. ורבי יוחנן אמר נעילת שערי היכל דהיינו ביום אחר בהדלקת הנרות. אמר רבי יודן ענתונדריא מתניתין מסייע ליה לרבי יוחנן בשלשה פרקים **הכהנים נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה** ובנעילה בתעניות ובמעמדות ויום הכפורים ולית לן למימר נעילת שערי שמים דהא איתקש נשיאות כפים לשירות דכתיב לשרתו ולברך בשמו עד היום מה שירות ביום אף נשיאות כפים ביום. אחוה דאימא דרב אדא הוה סייר גולתיה דרב ביום צומא רבה אמר ליה כי תיחזי שמשא בריש דקלא הב לי גולתאי דליצלי נעילת שערים. מתחלפא שיטתיה דרב תמן הוא אומר נעילת שערי שמים והכא אומר בנעילת שערי היכל מדצלי בעוד היום. אמר רב מתנה על ידי דהוה רב מאריך בצלותא סגיא הוה מגיע לנעילת שערי שמים. פירוש תפלתו היתה נמשכת עד נעילת שערי שמים. אלמא רבי יוחנן פליג עליה דרב וגם רבי יודן מייתי סייעתא לרבי יוחנן ממתניתין וגם רב גופיה היה מתפלל ביום אלא שהיתה תפלתו נמשכת עד הלילה הלכך אין להתפלל תפלת נעילה אלא ביום עד כאן:

כא [דף פח.] [דף פח.] **תנו רבנן הרואה קרי ביום הכפורים יורד וטובל ולערב ישפשף. לערב סלקא דעתך. אלא אימא ואם מבערב ישפשף. כלומר אם ראה קרי ביום יורד וטובל ואינו צריך לשפשף. מפני שהקרי שעל בשרו עודנו לח ואינו צריך שפשוף. ואם מבערב שהוא ליל יום הכפורים ראה קרי** כשיטבול למחר ביום ישפשף בידו ממקום שנפל קרי על בשרו מפני שהוא כבר יבש ולכך **צריך שפשוף. תנא דבי רבי ישמעאל מוחלין לו על כל עונותיו.** והא תניא סודרים. מאי סודרים לו סודרים לו למחול. **תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק הרואה קרי ביום הכפורים**

ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח הוא שהוא בן העולם הבא. אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע. כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי בטיבותא דכתיב יראה זרע יאריך ימים:

כב (לעיל פא: ר"ה ט.) תני רבי חייא בר רב מדיפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין ללמדך שכל האוכל ושותה בו מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי והכי פירושו דקרא ועניתם את נפשותיכם. כלומר הכינו עצמכם בתשעה לחדש להתחזק באכילה ובשתים כדי שתוכלו להתענות למחר להראות חיבתו של המקום ב"ה לישראל. כאדם שיש לו ילד שעשועים וגזר עליו להתענות יום אחד וצוה להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית כדי שיוכל לסבול כך הקב"ה מכל ימות השנה לא צוה לישראל להתענות אלא יום אחד לטובתן לכפר על עונותם והזהירם לאכול ולשתות ערב התענית ומאחר שהוציא אותה אכילה ושתיה בלשון עינוי אלמא חשיבא היא כעינוי וכאילו נצטוו על עינוי של תשיעי ועשירי. וכן נהגו להרבות בסעודה ערב יום הכפורים כדאמרינן (חולין פג.) וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יה"כ בגליל ובשאר מקומות חוץ מגליל לא היו מרבים בשחיטת בהמות אלא בעופות ובדברים אחרים. כדאמרינן בפרק קמא דכתובות (דף ה.) אלא מעתה (ערב) יום הכפורים שחל להיות בשני בשבת ידחה שמא ישחוט בן עוף. ואמרינן נמי (בירושלמי) במדרש מעשה בחייט אחד שקנה דג בערב יום הכפורים בדמים מרובים:

כג יש מקומות שנהגו לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול לכפרה. ונמצא דבר זה בתשובת הגאונים וששאלתם שאנו רגילים לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול ואין אנו יודעים ענין זה למה אי משום תמורה מאי שנא תרנגול מבהמה וחיה. הא ודאי קושיא היא אלא שיש בה שני טעמים אחד שהתרנגול מצוי בבית מכל בהמה וחיה ועוף. ועוד יש במקומינו עשירים שעושים תמורה אילים ועיקר בעלי קרנים דמות אילו דשל יצחק אבינו לפיכך לא דבר קבוע הוא. ועוד שמענו מחכמים הקדמונים שאף על פי שהבהמה דמיה יקרים יותר מהתרנגול אף על פי כן תרנגול מובחר לפי ששמו גבר כדאמרינן (לעיל כ:) מאי קריאת גבר אמר רב קרא גברא. דבי רבי שילא אמרי קרא תרנגולא. ותניא כוותיה דרבי שילא היוצא קודם קרות הגבר דמו בראשו. וכיון ששמו גבר תמורה גבר בגבר טפי מהנך מעלי. וכך רגילין כאן אוחז שליח תרנגול ומניח ידו על ראש התרנגול ונוטלו ומניח ידו על ראש מתכפר ואומר זה תחת זה וזה מחולל על זה ומחזירו עליו פעם אחרת ואומר בני אדם יושבי חשך וצלמות וגו' יוציאם מחשך וצלמות וגו' אוילים מדרך פשעם וגו' כל אוכל תתעב נפשם וגו' ויזעקו אל ה' בצר להם וגו' ישלח דברו וירפאם וגו' יודו לה' חסדו וגו' נפש תחת נפש. ועושה כסדר הזה שלש פעמים ואחר כך מניח ידו על ראש התרנגול תבנית סמיכה וסומך עליו ושוחטו לאלתר תכף לסמיכה שחיטה. ורגילים ליתן לעניים כדי שיהא כפרה לנפשו. ומה שאנו רגילין לזרוק את בני מעים על הגג היינו כדי ליתנם לעופות. ויש להביא ראיה לזה קצת מההיא דמסכת חולין (דף צה. וקי:) רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולי איקלע למערבא במעלי יומי דכיפורי חזייה כדקא שדו כבדא וכולייתא אזל שקלינהו משום דהאידנא דהיתרא שכיחא טפי:

כד וישים אדם אל לבו ערב יום הכפורים לפייס כל אדם שנוטר לו איבה כדאמרינן (לעיל פז:) גבי רב דהוה ליה לרבי חנינא מילתא בהדיה אזל גביה תריסר מעלי יומא דכיפורי ולא איפייס. ואמרינן נמי התם (שם) רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא נטר ליה תריסר ירחי דשתא ולא אתא כי מטא מעלי יומא דכיפורי אמר איזל אנא ואפיק ליה מדעתיה כדי שיהא לב כל ישראל שלם עם חבירו. כדאיתא בפירקא דרבי אליעזר (פמ"ו ע"ש) ראה סמאל שלא מצא חטא בישראל ביום הכפורים ואמר רבון העולם יש לך עם אחד כמלאכי השרת. מה מלאכי השרת יחיפי רגל אף ישראל יחיפי רגל ביום הכפורים. מה מלאכי השרת אין להם קפצים כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכפורים. מה מלאכי השרת אין בהן אכילה ושתיה אף ישראל כן ביום הכפורים. מה מלאכי השרת שימת שלום ביניהם אף ישראל ביום הכפורים כן. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא אף ישראל כן ביום הכפורים. ומתוך מדרש זה נהגו באשכנז הרבה בני אדם שעומדים כל היום בזקיפה. ונהגו לטבול בערב יום הכפורים. ואמר רב עמרם טובל אדם בשבע שעות ומתפלל תפלת המנחה. ואמר רב סעדיה בעלייתו מלטבול מברך על

הטבילה ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בהש"ס רמז לטבילה זו ואין לה יסוד נביאים ולא מנהג נביאים. ולא עדיפא מערבה (סוכה מד:) דאמר ליה חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא. ואי משום דא"ר יצחק (ר"ה טז:) חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' מטומאת מת ולהזות עליו שלישי ושביעי. והאידנא אין לנו טהרות וכיון שאין בעלי קריין טובלין כל השנה כולה גם אין חובה לטבילה זו ואין לברך עליה אלא שנהגו העולם לטהר עצמן מקרי לתפלת יום הכפורים. וסמכו אמדרש תנחומא בפרשת ואתחנן ביום הכפורים שהם נקיים כמלאכי השרת:

כה וקודם אכילה מתפללין תפלת המנחה ומתודים ואין שליח צבור מחזיר את הוידוי. וכתב ראבי"ה לפי שאין יכול לאומרו באמצע התפלה כמו בשאר תפלות וגם כי לא תקון הוידוי במנחה אלא משום גזירה שמא יארע אונס וכן דעת הרי"ץ גיאות ז"ל וכן נוהגין באשכנז. ורב האי אומר אין מנהג שיתודה שליח צבור במנחה אבל אם רצה להרויח בברכת המרבה לסלוח כגון וידוי אין שומעין לו. ובתשובה אחרת כתב יפה השיבו ראשונים על ששאלתם בוידוי ערב יום הכפורים שלא יאמר שליח צבור בברכת סליחה שלא שמענו בבבל שמזכיר שליח צבור וידוי בתפלת המנחה של ערב יוה"כ. ולדבריכם שאתם צריכים לכך מפני שאין הצבור בקיאים צריכין אנו להודיעם כי כל אחד ואחד חייב להתוודות אחר תפלתו קודם שיאכל סעודה המפסיק בה. אבל רב עמרם כתב שליח צבור אומר וידוי במנחה להוציא את שאינו בקי וכן נוהגין בספרד. ורב עמרם כתב מי שחותם אחר הוידוי ברוך אתה ה' האל הסלחן טועה הוא. ונהגו באשכנז שאחר תפלת המנחה לוקין בבית הכנסת. ואוכלין ומפסיקין קודם השמשות להוסיף מחול על הקודש ואם הפסיק ועוד היום גדול מותר לאכול וראיה מההיא דאיכה רבתי וכתבתיה במסכת תענית (פ"א סימן יד):

כו וכתב רב עמרם בערב יום הכפורים אינן רשאין להטמין חמין כמו שעושין בערב שבת מפני שאין טומנין את החמין אלא לכבוד השבת וזה נמצא אוכלו בחול במוצאי יום הכפורים ואין להטמין בשביל חול. וכבר הפליגו אנשי אספמיא ועשו סמיכה שאין להטמין. אבל רב נטרונאי גאון אומר להטמין מערב יום הכפורים למוצאי יום הכפורים למה הוצרך לכך. בשלמא להטמין בשבת דקא בעי למיכל למחר אלא למוצאי יום הכפורים חול הוא למה הוצרך להטמין מערב ימתין למוצאי יום הכפורים ויעשה כל צרכיו. אבל אין איסור בו והעושה אין מוחין בידו. ורב שרירא גאון כתב דשפיר דמי שהוא מכין בחול לחול ואף על גב דמישתהי ביום הכפורים על גבי כירה והטמינה לשמור את חומן אין בכך כלום ולמוצאי יום הכפורים שוהה כשיעור מה שתחם הקדירה באותו החום ואחר כך יאכל ממנה ומותר:

כז גרסינן בפרק מקום שנהגו (דף נג:) מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפילים ועל גבי חולים. תנא בין שאמרו להדליק בין שאמרו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד. פירוש להפריש מתשמיש המטה. האומר להדליק שאסור לשמש מטתו לאור הנר. והאומר שלא להדליק מפני שרואה אותה ומתאוה. ירושלמי (הל' ד) מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק. אמר רבי ירמיה תדע לך שהוא כן שהרי יוה"כ שחל להיות בשבת אפילו במקום שנהגו שלא להדליק מדליקין רבי בון ורבי סימון תרוייהו אמרין תדע לך שהוא כן שהרי אותו האיש צנוע הוא ואינו משמש לאור הנר. ויראה שיש לברך על הדלקת הנר כמו בשבת משום שלום בית:

כח והולכין לבית הכנסת ונהגו שהחזן מוציא ספר תורה ואומר כל נדרי ואסרי וכו' דנדרנא ודאישתבענא ודאחרימנא מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים זה. ומתכוונין להתיר הנדרים החרמות והשבועות אולי עברו עליהם וכדי להנצל מן העונש. ואינו נראה לרבינו תם דהתרה זו אינה מועלת דבעינן שלשה הדיוטות או יחיד מומחה. ועוד אין החכם מתיר את הנדר בלא חרטה. ועוד דקיימא לן כרב פפא בפ' השולח (דף לה:) דצריך לפרט את הנדר. ועוד שהחזן שאומר כל נדרי מי התיר נדרו דתנן (נגעים פ"ב מ"ה) כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו. והיה אומר רבינו תם שמנהג זה נוהג על פי הלכה של נדרים דתנן התם (נדרים דף כג.) רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו אומר כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. וקאמרינן עלה בגמרא (שם) מאי קאמר כיון שאמר כל נדר שאני עתיד

לידור הרי הוא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה. הכי קאמר הרוצה שיאכל חבירו אצלו ומסרב בו מדירו נדרי זרוזים. הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה כולה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדרים שאני עתיד לידור כל השנה כולה הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. אי זכור בשעת הנדר עקריה לתנאיה וקיימיה לנדריה שאם אין בדעתו שיהא נדרו קיים כלמה הוא נודר. אבי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר. רבא אמר לעולם וכדאמרינן מעיקרא וכגון שהתנה בראש השנה ולא ידע ממאי התנה וקא נדר. אי זכור בשעת הנדר דאתניה בראש השנה ואמר על דעת הראשונה אני עושה בטיל לתנאיה וקיימיה לנדריה. פירוש רבא אית ליה שפיר הך דאבי היכא דאין זכור לתנאו בשעת הנדר שתנאו קיים ונדרו בטל דליכא טעמא לפלוגי בהא אלא שנדחק רבא לקיים לשון המשנה ואוקי לה הכי כגון שהתנה בראש השנה שיהא מקצת נדרים שידור בזו השנה בטלים ולא ידע ממאי התנה על איזה נדר התנה לבטל אכילת בשר ושתיית יין או דברים שבינו לבין חבירו או דברים שבינו לבין עצמו וקא נדר ואמר על דעת הראשונה הוא עושה שאם אהיה זכור על מה שהתניתי אלך אחר התנאי ושוב נזכר שעל דבר זה התנה ההוא נדרא לית ביה מששא. ועל פי הלכה זו נהגו לומר כל נדרי ביוה"כ להתנות על התנאים של שנה הבאה שאם ידור אדם בכעסו ויהא שכוח התנאי שלא יתקיימו נדריו ובשביל שביום הכפורים מתקבצים כל העיר בבית הכנסת נהגו לומר ביום הכפורים. וגם מצינו בספר יחזקאל (סימן מ) דקרי יום הכפורים ראש השנה. והגיה רבינו תם במחזורים מיום צום כפורים זה עד יום הכפורים הבא עלינו. וגם יש לומר דנדרנא ודאשתבענא כלומר מה שאני עתיד לידור ולישבע. וגם יש לומר כולהו אחרטנא בהון כלומר אם אשכח ואדור מעתה אני מתחרט עליהם ומתנה שיהו בטלים. ומה שאומר אותו שלשה פעמים שכן מצינו שכל דברי חכמים משולשים (מנחות סה.) מגל זו מגל זו מגל זו קופה זו קופה זו קופה זו. ומה שאמר ונסלח לכל עדת לא שיהא עתה צריך כפרה אלא שאם ידור נדרים בזה השנה וישכח הביטול ולפעמים שאינו נזהר בנדרו ועובר עליו ואף על פי שכבר בטלו צריך כפרה. כדאמרינן בפרק בתרא דקידושין (דף פא:) זה היה סבור לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך סליחה. וביטול זה אינו מועיל כי אם לנדרי עצמו ושבועה שישבע מעצמו. אבל נדרים שחבירו משביעו או בית דין או הקהל אין מועיל להם הביטול ומיהו נראה וכמנהג הקדמונים ולשון כל נדרי מוכיח שנתקן על הנדרים שעברו עליהם השנה שעברה ומתירין אותם כדי להנצל מן העונש ולכך אומר אותו שלשה פעמים וגם אומר ונסלח לכל עדת בני ישראל כי צריכין כפרה אותן שעברו. ומה שהקשה דבעי חרטה אנן סהדי כל מי שעבר נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי להנצל מן העונש. ומה שהקשה דבעיא שלשה הדיוטות הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש בלחש וגם החזן הקהל מתירין אותו. והא דאמר רב פפא צריך לפרט הנדר היינו כשהנודר בא לפני החכם להתיר לו נדרו אולי נדר על דבר מצוה ולא יתיר לו החכם נדרו. ובסגנון זה כתב רבינו סעדיה זכר לברכה יש עושין כך עומד שליח צבור ביום הכפורים ואומר כל נדרי וחרמי ואסרי ושבועי וקיומי שנדרנו ושהחרמנו ושאסרנו ושנשבענו ושקיימנו על נפשותינו מיום כפורים שעבר עד היום הזה הבא עלינו כולנו חזרנו בהם ובאנו לפני אבינו שבשמים אם נדר נדרנו אין כאן נדר ואם איסור אסרנו אין כאן איסור ואם חרם חרמנו אין כאן חרם אם שבועה נשבענו אין כאן שבועה ואם קיום קיימנו אין כאן קיום בטל הנדר מעיקרו בטל האיסור מעיקרו בטל החרם מעיקרו בטלה השבועה מעיקרה אין כאן לא נדר ולא איסור ולא חרם ולא שבועה ולא קיום יש כאן מחילה וסליחה וכפרה כדכתיב בתורתך ונסלח לכל עדת בני ישראל וגו' עד כאן. ונהגו לאומרו קודם ברכו משום דאמרינן בשילהי שבת (דף קנז.) ובמסכת נדרים (דף עו: עז.) דאין נשאלין לנדרים בשבת אלא לצורך השבת. אבל רב נטרונאי גאון כתב אין נוהגין לא בשתי ישיבות ולא בכל מקום להתיר נדרים לא בראש השנה ולא ביום הכפורים אלא שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרי אבל אנן לא ראינו ולא שמעט מרבותינו זכרם לברכה. ואמרינן נמי בנדרים (דף כג:) רב חנינא סבר למידרשיה בפרקיה פירוש ההוא דהרוצה שלא יתקיימו נדריו. א"ל רבא תנא מסתם קא סתם ליה כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפירקא. אלמא אפילו למאן דמתנה מעיקרא לא סבר ליה רבא לאורויי כל שכן נדרים ושבועות שעברו כבר שאין מתירין ואין מורין להתיר. ומה מועיל התרה למה

שמתנה אחר נדרו שיהא בטל הלכך אין אנו סוברין ולא נוהגין לעשות כן. וכן כתב רב האי בר מר רב נחשון זכר לברכה דהלכתא כרבא דמחמיר דהוה ליה בתראה לפיכך אין אנו עושין כמשנה זו ואין אנו מתירי נדרים בין בראש השנה בין ביום הכפורים. ולא שמענו מרבותינו שהיו עושין זה כלן עיקר. ואף אתם החמירו כמותינו ואל תשנו ממנהג הישיבות. ולמעלה כתבתי דרבא לא פליג אדאביי וגם נמי הא דקפיד רבא היינו לדורשן לעמי הארץ הבאים לשמוע הדרשה ואתי לזלזולי בנדרים כשישמעו שמתנין לבטל הנדרים. אבל אנו שמתירין הנדרים שעברו ליכא למיחש לזלזולי. ואחר שאמר החזן כל נדרי מברך שהחיינו. דקי"ל (עירובין מ:) אומרים זמן בר"ה וביוה"כ וזמן אומרו אפי' בשוק אלא שהסכים לאומרו על הכוס. והכא על הכוס אי אפשר דכיון דקבליה עילויה אסור למישתי ולא יהבין ליה לינוקא דלמא אתי למסרך ואתי למשתי לשנה הבאה כדאיתא בפרק בכל מערבין (שם) וכתב רב עמרם ז"ל מנהג שלנו לאחר שאוכלין ושותין חוזרין לבית הכנסת להתפלל תפלת ערבית. וכיון שעמד שליח צבור לפרוס על שמע מברך שהחיינו ואח"כ מתחיל והוא רחום וכל כך למה שמא יש אחד מישראל שלא בירך. אבל אם תלמיד חכם רוצה לברך לעצמו הרשות בידו שזמן אומרו אפילו בשוק. וכן כתב רב פלטיא ז"ל וכן נהגו. אבל משום רב סעדיה ז"ל אומר צריך לברך שהחיינו אחר תפלת ערבית בין ביחיד בין בצבור. ואומר רב האי ז"ל נוהגין אנו כמו רב סעדיה גאון ז"ל:

הדרן עלך פרק יום הכיפורים וסליקא לה מסכת יומא

יום סח **יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וכו'.** מפרש בגמ' לכל הני חיקרי עינוי ונבי יום הכפורים חמשה עניויים כתיבי והני חמשה הוי דשתיה בכלל אכילה ומפרשינן בגמרא לכי קתני לסור למשמע לחפיולו באכילה אסורה הוא לחיכא לאכל כרת ליכא לחני שיעור

יום סח קלי להיינו באכילה פחות מכשתעת ובשתיה פחות ממלא לוגמיו להיינו שיעורייהו כמו שנתבאר לפנינו בס"ק לאכל האוכל כאוכלת או השותה מלא לוגמיו כרת ומי מיחייב ובאיזה כולהו להיינו רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה אסורה לישראל הוא לאיכא לאכל כרת ליכא ויש מי שאומר עוד דהני מלרבנן בעלמא הוא לאסורי ולע"נ דבגמרא מפקי להו מקראי לסמכותא בעלמא נינהו והיינו למקולינן בהו ולמרי' המלך והכלה ירחצו את פניהם ותן נמי והחיה תנעול את הסנדל ל"ר לגיעזר וחכמים הוסרין ומלאסרי רבנן על כרחך בדליכא סכנה עסקינן ולי ליסור נעילת הסנדל מלאורייתא היכי אמרי ר' לגיעזר ובגמרא נמי אמרינן [דף עז:] למי שיש לו חטטים ברגלו אך כדרכו ולינו חושש ומי שיש לו מלוכלכות בעיניו ובנגיעה רוחץ כדרכו ולינו חושש ולי סיכה ורחיצה לאורייתא נינהו היכי מקולינן בהו הכי נמי ולאי מלרבנן נינהו והיינו נמי לאמרינן בגמ' הני חמשה עניויין כנגד מי ומלאמרינן כנגד מי ולא לאמרינן מנא לן תשמיש למלרבנן נינהו ולא בעי למא לסא יש לסס סוס רמז מן התורה כך העלו בתוספות וקשיא לי מלתני' בגמרא [דף עא.] לף על פי שאמרו לסור לא לאמרו ענוש כרת אלא על האוכל ועל השותה ועונש מלקות בלבד ולא ליתא להני עניוי אחריני מלרבנן בעלמא נינהו היכי שייך למימר בהו ולא לאמרו ענוש כרת להא לפי' לסורא לאורייי' נמי ליכא לפיכך היה נראה לי לכולהו מלאורייתא נינהו אלא לכולי עניוי לכתיבי בקרא בהדיא באורייתא נינהו אלא מרבויא לסבתינן אתו וכלאיתא בגמרא קילי טפי ומסרן הכתוב לחכמים והן הקלו בהן כפי מה שראו ולתירוצו כל שאינו נעשה לתענוג וכן לעת הדחק"ס ז"ל בפ"ק מהלכות שביתת עשור לכולהו מלאורייי' נינהו אלא לגי מיחזורא לי הא לתניא לקמן [דף עח:] התינוקות מותרין בכולן חוץ מנעילת הסנדל ומוכח בגמ' דמותרין בכולן דקאמר היינו למותר לגבולים לרוחץ ולסוכן וכמו שנפרש עלה להדיא בס"ק והא הני ולאי לתענוג עבדי להו ולא מעלין הני מנייהו אלא יומא לא מסתבי ולאי מלאורייתא היכי שרי והא כתיב ביה לא תאכלו ולקרי ביה לא תאכלום להזהיר גדולים על הקטנים ועוד מלפסיק ותני התינוקות מותרין ולא לאסתחין אלא לאסתחין בסוס לוכתא חינוך בהני כלאסתחן בתענית משמע שאינו לפרקן מותרין בכולן ולפיולו על ידי גדולים ובאלמא לי לרבנן נינהו שפיר שכל שהוא לגרכו של תינוק לף על פי שאינו לחינוך מאכילין אותו ליסור מלרבנן ולפיולו ביום וכלאמוכח בפרק יונק לופן (לף מו:) נבי קטנה שנלרה בעלה מפר לה וכמו שכתבתי בפרק בתרא לר"ה בס"ק אלא לי לאמרת מלאורייתא נינהו היכי שרי: **המלך והכלה ירחצו פניהם.** מפרש בגמרא מלך מסום לכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך והכלה אלא מתניתין על בעלה: **והחיה תנעול את הסנדל.** לפי שהניחה קשה לה: **וכתבו** בתוס' למפסקא ליה לרבי יצחק ז"ל לי חכמים לסוסרין במתני' קיימי אלמך וכלה לו לא ונפקא לה מינה מסום דקי"ל כרבנן ולי לא קיימי אלמך וכלה מותרין הן לרחון פניהן ביום"כ ולי קיימי לסוסרין דקי"ל כרבנן אבל רבינו חננאל ז"ל פסק כר' אליעזר מסום לאמורלי מפרשי מילתיה ושקילו וטרו אליבי כלאיתא בגמ' וכן נראה לעת הדחק אלמפסי ז"ל שהביא בהלכות מיימוניה להלך אמורלי וכן לעת הרמב"ם ז"ל שהביא מהלכות **ולענין** חיה לא אתפרש בגמרא על אימת מקריא חיה לענעלת הסנדל ומסתבר לעל י' יום לפי שכל הזמן הזה הענינ קשה לה כלאמרי בפ' מפנין (דף קכט:) לחיה על שלשים יום כלומר שלין מטבילין אותה בתוך ל' יום מסום ענינ ורב אחא ז"ל כתב בשלולתות לכל ל' יום לסורה להתענות ולא נהירא שאם הקלו בעעלת הסנדל לאסורה בעלמא היא וכלכתבינה לעיל (לא) נקל בחיסור כרת ועוד לאם אותה בפ' מפנין לאמר שמוצל לחיה שלשים יום ואמרי עלה למאי הלכתא ומהדרינן לטבילה ליאם לתענית חלא ולאי לענין תענית ליינין לה כלאמרינן בפ' מפנין (שם) לענין חלול שבת לחיה שלשה שבעה ושלשים הלכך לענין תענית נ' ולאי היינו מתענה שבעה אמרה היני ניכיה מתענה והולכת ואם לאו מאכילין אותה מכאן ואילך הרי היא ככל הנשים לתענית יוה"כ:

[דף עו.] **גמ' הני חמשה עניויין כנגד מי וכו' ובעשור לחדש. לחומם הפקודים: ואך בעשור.** לסור לו כשב לו עז: **שבת שבתון וכו'. ככולהו כתיב תענו ועניתם: אכילה ושתיה מנלן דאיקרי ענוי.** לילמא כי כתיב תענו את נפשותיכם היינו שיעער את עצמו בלבריס לחריס כלאמרינן בגמרא שיש בחמה וכניגה כלי שיעטער: **רחיצה מנלן וכו' דכתיב ולאביתר הכהן אמר המלך ענתות.** פי' היא ענתות כי נפחת את חרון ה' לפני לול לאי **כשהיה**

(דף עג:) **יום** הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי ר' אליעזר וחכמים אוסרין: **גמ'** (דף עו.) הני חמשה עניויין כנגד מי אמר רב חסדא כנגד חמשה עניויין שבתורה (ויקרא כג) שבת שבתון (ויקרא טז) שבת שבתון (במדבר כט) ובעשור (ויקרא כג) ואך בעשור (ויקרא ט"ז:ל"ד) והיתה זאת לכם לחקת עולם קראי חמשה הוו ואנן שיתא תנן שתיה בכלל אכילה היא דא"ר שמעון בן לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר (דברים י"ד:כ"ג) ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ותירוש חמרא הוא וקא קרי ליה ואכלת וכתיב נמי (דברים י"ד:כ"ו) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם יין ושכר משתיה הוא וקא קרי ליה ואכלת: אכילה ושתיה דאיקרו עינוי מנלן דכתי' (ויקרא כב) תענו את נפשותיכם וכתנא דבי ר' ישמעאל (דף עד:) כתיב הכא תענו את נפשותיכם וכתיב התם (דברים ה) ויענך וירעיבך מה להלן עינוי רעבון אף כאן עינוי רעבון (דף עו:) סיכה דאיקרי עינוי מנא לן דכתיב (דניאל י':ג') לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי ואיקרי עינוי דכתיב (דניאל י':י"ב) כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות: (דף עז.) רחיצה דאיקרי עינוי מנלן דכתיב (מלכים א ב':כ"ו) ולאביתר הכהן אמר המלך ענתות לך על שדך כי איש מות אתה והיום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון ה' אלהים לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי וכתיב (שמואל ב י"ז:כ"ט) כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר רעב מלחם וצמא ממים ועיף ממאי לאו מרחיצה ודילמא מנעילת הסנדל אמר רב נחמן בר יצחק מהכא (משלי כ"ה:כ"ה) מים

בורח מפני לכסלוס: [קף עז.] **וכי התענית בכל אשר התענה אבי.** למלנו שמה **שהיה עושה בכרחו מפני לכסלוס היה נקרע ענוי וכתיב היה ויחלרו העם רעב ועיף ונמס: מים קרים על נפש עיפה. ללמד מרחיצה מיקרי עיף: ואימא משתיה.** פירוש לימא להאי קרא לכתיב מים קרים על נפש עיפה בשתיה משמע ולא לאכחן ליתנע לעייפות ברחיצה הלכך נהי דעיף לכתיב נבי לוד ליכא לפיושי משתיה להא **כתיב רעב ונמס** לכתי הלרא קושיין לוכוכתה למאי חזית למפרשת ליה **מרחיצה לימא מעגילת הסנהל: והוא הולך יחף.** ומפרש בגמרא ליחף מעגילת הסנהל משמע כלכתיב מעני רגלך מיחף לאי מהאי קרא ללוד בלאוחל מני למימר לכיון שלא היה לו סוס לרכוב עליו לנבי לוד יחף מיקרי: [קף עז:] **אם תענה מתשמיש.** למנוע עוונותיהן: **ואם תקח נשים מצרות. כמשמעו שלא יוסיף עליהן צרות: תנו רבנן אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו.** פירוש לפילו בצנען וכלמוכחת שמעתין להקביל פני רבו ולינך לאחריני הוא לצריכן לעבוד על ידיהן כמיס להיינו בצנען ול"ת והא לאמרינן בפ"ק לתענית (קף יג.) לכל שהוא מסוס תענוג בחמין לאסור בצנען מותר ויוה"כ ולאי מסוס תענוג הוא יש לומר להתם לא לייריגן שלא בתענית צבור ללאו לאוריייתא לכל ביוה"כ לא לייריגן התם כלל: **ואם היה חולה או שהיו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש.** לכל בלאו הכי כל סיכה לע"פ שלינה של תענוג לסורס לנרסינן בירושלמי סיכה בין שהיא של תענוג בין שלינה של תענוג לסורס: **משום שיבתא.** פירש רש"י ז"ל רוח **רעה הסורה על הלחם הנלקח ביום שלא נטלו שחרית** ולא נהירא לשם כן לפילו בלא נתינת פת לתינוק מותר ליטול ידיו שחרית להא תניא היו ידיו מלוכלות בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש ואין לך מלוכלכות יותר מזה שהיו יכול לינע בידיו לא בפיו ולא בחוטמו ולא בעיניו כלאמרינן בפרק שמנה שרצים (קף קח:) יל לפה תקנן יל לעין תקנן יל לחוטם תקנן לפיכך פירשו ר"י ז"ל שיבתא היינו של הסורה על התינוק וחונקו כשנותנין לו פת בלא נטילת ידים לפילו לם נטלו שחרית ועכשיו אין נזהרין בכך לפי שאין הלכר מנוי ביניהו כשם שאין נזהרין בגלוי: **עובר במים עד צוארו ואינו חושש.** ולם תאמר ולאמאי לא **חייסינן לילמא לאתי** לידי סחיטה להא אמרינן בפרק הלו קטריס (קף קיג:) היה מהלך בדרך ופגע בחמת המים וכו' ולאמרינן היכי לעביד לעבר קל מתוסין מאיזה מיני ונקל לאתי לידי סחיטה י"ל לשאני הכא כיון שלא התירו לו אלא כדרך שהוא לבוש כלאמרינן לקמן וכלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו כנוסחה על כתפו ולאמר מר היינא בטלית מקופלת על כתפו בשבת חייב **חטוחת** ולע"פ שזה אינו מקפל על כתפו ממש אלא על זרועו כיון לאמזי כמקפל לסורי: **תינח ביוה"פ דליכא מנעל וכו' בשבת דאיכא מנעל מאי איכא למימר.** אלי ליטנח לתינוח ואלי ליכא למימר לאו לוקא הכא לאמקן לאמר לבשבת שרי לניפרוך עלה אלא בעיא בעלמא היא ורש"י **לא גריס ליה אלא הכי גריס שבת לליכא מנעל אלי אלא כי אמר מי שרי לעבור בחמים או לילמא חייסינן לילמא נפיל מכרעיה ואתי לאתויי:** [קף עח.] **דעברו דרך מלבוש.** נעלים

קרים על נפש עיפה ואימא משתיה מי כתיב בנפש על נפש כתיב אלמא עיף מרחיצה הוא וכתיב (מלכים א ב':כ"ו) וכי התענית בכל אשר התענה אבי נעילת הסנדל מנא לן דכתיב (שמואל ב ט"ו:ל') ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף וכתיב וכי התענית בכל אשר התענה אבי: תשמיש המטה מנא לן דכתיב (בראשית ל"א:נ') אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי (דף עז.) אם תענה מתשמיש ואם תקח מצרות תנו רבנן אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו ואם היה מלוכלך בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש ואסור לסוך מקצת גופו ככל גופו ואם היה חולה או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש תנא דבי מנשה ר' שמעון בן גמליאל אומר מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו מאי טעמא אמר אביי משום שיבתא פי' רוח רעה ת"ר ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שהוא גדול ממנו בחכמה עובר במים עד צוארו ואינו חושש איבעיא להו הרב אצל התלמיד מאי ולא איפשיטא הלכך אסור: רבא שרא להו לבני עבר ימינא למיעבר לנטורי פירי א"ל אביי לרבא תניא דמסייע לך שומרי פירות עוברין עד צוארן במים ואינן חוששין: רב יוסף שרא לבני תרבא למעבר למיתי לפירקא ולמיזל א"ל אביי נהי דלמיתי מצוה קא עביד למיזל מאי מצוה קעביד אמר ליה שלא תהא מכשילן לעתיד לבא שאם לא תתיר להם לחזור לבתיהן לא יבאו למצוה רב יהודה ורב שמואל בר יהודה הוו קיימי אגודא דנהר פפא אמעברא דחצדד הוי קאי רמי בר פפא להך גיסא רמא בהו קלא מהו למעבר למיתי קמי רבנן למשאל מעמתא א"ל רב יהודה רב ושמואל דאמרי תרוייהו עובר ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו איכא דאמרי א"ל רב יהודה ורב שמואל בר יהודה תנינא ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו תינח ביוה"כ דליכא מנעל ברגלו מצי למעבר במיא (דף עח.) בשבת דאיכא מנעל מאי איכא למימר תא שמע דאמר ר' נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא חזיתינהו לר' אמי ור' אסי דעברו דרך מלבוש תינח מנעל סנדל מאי ואסיקנא סנדל לכתחלה לא תני רב יהודה אסור לישב על הטיט ביוה"כ אמר רבי יהושע בן לוי ובטיט

ברגליהם עברו לותן: **סנדל מאי. שחינו יכול לקשרו ולהלקו יפה ברגלו כמנעל: ע"ג הטיט. שלחלוח הטיט הוי עונג קרוב לרחיצה: המטפחת.** מקיפה מיס: **מליא אסיר. שמא יפשכנו על** בגיו: **דמשחיל שחיל.** פולט המים שבולע: **זעירא בר חמא וכו' ערב ט"ב מביאין לו מטפחת.** פירוש שורה לותה במים ובלילה מקנח בה ילין ורגליו כדי להעבירן ולמחר מעבירה על נבי עיניו להעביר לפלוף וחבלי בגיה מסס: **אבל ביוה"פ היה מחמיר יותר.** שהיה סוחט לותה הרבה על שהיה עושה לותה כמין כליס ננוזין ומתוך כך לין בה כלי לקנח פניו ילין ורגליו בלילה ללא למחר מעבירה ע"נ עיניו זהו פירוש של שמועה זו לפי נירסת הרב אלפסי ז"ל ויש נוסחאות אחרות בהלכה זו: **והוי** יולע שמטפחה זו להעבירה על פניו ולהעבירן בה ולהעביר מעיניו לפלוף וחבלי בגיה היו עושין לותה שלולי ליהול ילין בין בט"ב בין ביוה"כ נוהל כללכו בלא מטפחת להה קי"ל לכל חייבי טבילות טובלין כללכן בין בט"ב בין ביוה"כ לכל רחיצה למנוה מותרת היל ונט"י לתפלה מנוה וכיון להקביל פני רבו עובר בימים כ"ם להקביל פני שכינה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ז מהלכות תפלה ביוה"כ וכט"ב שלין סם רחיצה לינו מברך על נטילת ילים ולא המעביר חבלי בגיה ולינו נכון וכתב עוד הרב רבי יצחק לבן גיות ז"ל שסם היה לפלוף על נבי עיניו וללבו לרחץ בימים רוחז ומעבירו כללבו ולינו חושש והוה ליה כמלוכלך בטיט ובנוסה שרוחן כללבו ולינו מ"ל לבט"ב ויוה"פ כיון שסטורין בנעילת הסנדל לינו מברך שעשה לו כל צרכי לבי סיים מסקניה ז"ל בלחיתא בפרק הרוחה (קף ס:) ומסתברא לכיון לבילו וברשותו הוא לנועלס להה מפני סכנת עקרב מותר יכול הוא לברך כשלר כל הסנה ועוד לעל מנהגו של עולם הוא מברך כשם שהוא מברך הנותן לשכוי ביוה חף על גב דלא שמע קל תרנגולת: **מהו לצאת בסנדל של שעם ביום הכפורים.** שעם מין נמי ומיבעיא לן לי מנעל הוא לי לאו מנעל הוא ולפילו סם תמני לומר דלאו מנעל הוא לי לחמרינן כיון דתנין לסטור ופשטינן דלאו מנעל הוא ולא לחמרינן כיון דתנין לסטור להה כל הני דבנן נפקי ביה: [קף עמ:] **בתענית צבור. הנזר על הנשמיס לתנן במסכת תענית** (קף י.) **לסטור בנעילת הסנדל: בדהיטני. מין שעם: בדהוצא. סנדל של כפות תמריס: בדיבלי. של עשבים: הלכך** בכל מנעל שלינו של עור יוקלין בו ביוה"פ זהו לעת הרב אלפסי ז"ל והר"י הלוי ז"ל חולק בלבר מסוס דבגמרת דקסיכן מלתנן הקטע יוקע בקב שלו דקסבר מנעל הוא ורבי יוסי לוסר מסוס דלאו מנעל הוא והוי מסוי לתני עלה ושין שלסור בו ביוה"כ כלומר לפילו רבי יוסי לסבר בשבת דלאמת סבירא ליה דלאו מנעל הוא מולה שלסור נעלת בו ביוה"כ דלאמת לכל מילי למנין לסור ומסקי לכ"ע מנעל הוא דלאמת סלקא המטפחת אמר אביי ובטופח על מנת להטפיח אמר רב יהודה מותר להצטנן בפירות רב יהודה מצטנן בקרא רבה מצטנן בינוקא רבא מצטנן בכסא דכספא אמר רבא כסא דכספא מליא אסיר חסיר שרי דפחרא בין מליא בין חסירה אסיר מאי טעמא מישחל שחיל רב אשי אמר אפי' כסא דכספא חסיר אסיר מ"ט אתי לאזדרבויי פי' שמא יתנענעו המים שבתוכו וינתזו על בשרו זעירא בר חמא אושפיזכניה דר' יהושע בן לוי ודרב אמי ודרב אסי ודכולהו רבנן דקסרי הוה אמר ליה ליוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בר אוריא תא אימא לך מילתא מעליתא דהוה עביד אבוך ערב תשעה באב מביאין לו מטפחת ושורה במים ומקנח בה פניו ידיו ורגליו למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש ערב יום הכפורים שורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש וכן כי אתא רבה בר מרי אמר מטפחת היתה לו לר' יהושע בן לוי ערב יום הכפורים שורה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש ואסיקנא דבערב תשעה באב שורה במים ועושה כמין כלים נגובים וערב יום כפורים מקנח בה ידיו ורגליו ולמחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש אבל אין שורה במים מעיקרא דחייש לסחיטה בשעה שמעבירה ע"ג פניו וכן הילכתא איבעיא להו מהו לצאת בסנדל של (דף עח:) שעם ביוה"כ עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי את רבי יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ביוה"כ אמינא ליה בתענית צבור מאי אמר לי לא שנא אמר רבה בר בר חנה אני ראיתי את ר"א שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור אמינא ליה ביוה"כ מאי אמר לי לא שנא רב יהודה נפיק בדהיטני אביי נפיק בדהוצי רבא נפיק בדיבלי רבה בר רב הונא הוה כריך סודרא אכרעיה שמעתין לכל מילי למנין מנעל הוא מיקרי לע"פ שאינו מעור זהו לעת הר"ז הלוי ז"ל וכבר פירשתי הסמועה כולה בחלוקי ע"פ דרכו של הרב אלפסי ז"ל ואין כאן מקום להאריך אלא נקוט הא כללא ביד שרש"י ז"ל **סיבר של ען מנעל מיקרי ואין יוצאין בו ביה"כ לאבל מיני לאחריני לאו מנעל נינהו ויוצאין בהן.** והר"ז הלוי ז"ל סיבר לכולהו מנעל נינהו ולסירי והרב אלפסי ז"ל סיבר לבל מנעל שאינו מעור לא יוקע לפילו ומיהו ליבא למיקם לנהי למילי אלא הוי מנעל ליבא למיחש ביה מסוס נעילת סנדל אבתי היבי נפקי ביה הני רבנן לבינן אלא הוי מנעל מסוי הוא ולסור לנעלת בו וקי"ל ביה עירוב והוצאה ביוה"כ כלאיתא בפ' לחמרו לו (קף יל.) והרמב"ן ז"ל לחמיר הרבה בקושיא זו בפסבת שבת ולחמר לנפקי אלו לוקא אלא בתוך ביתס בלבד הוי נועלין אותס ואינו בפשמע כן ועוד שמנהגן של ישראל שיוצאין בפינין הללו ולפי' הרי"ף לבל לילי לא קשיא לי לחמרינן למילי אלא מנעל הוי מסוי ולסור לנעלת בו ה"פ בפבת לבינן למנעל מוקר בו כל מילי אלא ה"ל מנעל ה"ל מסוי ולסור לנעלת בו לבל ביוה"כ שהמנעל לסור ולרבן של בני אלס לנעלת בלותן המינין לא הוו מסוי אלא כמנעל הוו להוה יוסף ולא לתו לקב הקטע מסוס לנהי לקטע לרבו לנעלת בקב אינהי לחמרינן לאו לורחייהו בהבי לבל ביוה"כ כיון לבולי לורחייהו בהבי סנדלי לאו מסוי נינהו: **ואיבא** מ"ל לנהי לבבל הוי יוצאין ביוה"כ ה"פ בפלוין לוותן למנעל בגרתן לבל במנעל נמור אע"פ שהוא של בגד בנון לנפליא בתוך ביתו בלבד הוא שמטויל בו לבל לנעלת בו. לסור ולייל לה מלתני בפ' תנות חליצה (ל' קב:) לחל מנעל ולחל סנדל ולנפליא לא יטויל בהן לא תבית לבית ולא ממטה למטה ופרכינן עלה מסהיה לתניא לא יטויל ללס בקורלקיסין בתוך ביתו לבל מטויל הוא בלנפליא בתוך ביתו ומסני לא קשיא לאן בגד לאן בלנפליא של עור ומלקלמר לבל מטויל הוא בלנפליא בתוך ביתו מסמע לוקא בתוך ביתו לבל לנעלת בלנפליא של בגד לסור ומסתייעי נמי מלתניא בתוספתא יוה"כ לסור בלכילה [ובשמיס] ובדרוצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ולפי' בלנפליא של בגד ולפילו מלן לפלוני ולסור להסוק לפרק מנות חליצה לאו דלוצה היה למסוס

לתנא קמא יכול אפילו בקורדקיסין בתוך ביתו לתשמישו לתפילו בתוך ביתו תלמוד לומר תנח נמי מי אכל מטויל בחנפלית בתוך ביתו אכל אין כי נמי דאכנפלית תפילו ברה"ר וה"נ מוכח בירושלמי לגרסינן התם היתה לו תיתי תנויי תני יוצאין בחנפלית ביוה"כ ואין תנויי אין יוצאין ר"ח אסלא מ"ל יוצאין בסל בגד ומ"ל אין יוצאין בסל עור ומקקתני סתמא יוצאין תשמיש לתפילו לרה"ר: **ת"ר התינוקות מותרין בכולן וכו'.** מוכח בגמ' שמותרים גדולים להחכינן ולהשקותם ולהרחיצם ולסוכם תשוש לכבל הני דביתייהו לתינוקות ניהני למאי לכאי דביתייהו לינוקא חמימי ומתש"ה לא נזרי בהו רבנן אבל נעילת הסנדל לאו דביתייהו ונזוד ביה רבנן: **ת"ר ועניתם את נפשותיכם בתשעה וגו' ת"ל שבתכם כל.** שביתה שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה. יש לשאול זמן. תוספת זה לימת בעול שהשמש זורח על הארץ אי לאפשר להא תנן פ"ק דשבת [דף יז.] וכולן ב"ש מתירין עם השמש ור"ע נ"כ שיהיה בזמן בין השמשות שהרי תוספת זה אינו אלא בעשה ובין השמשות שפק כרת הוא ואייב חטאת שמא וי"ל למעשה שאין השמש (בזה) [נראה] על הארץ על שמתחיל בין השמשות יש שלשת [מילין] ורביע כמו שנפרש בסמוך כש"כ ואותו זמן הוא ראוי לתוספת ורואים לכבר לשכי הוא להא כפי' במה מלליקין (דף לד:) אמרינן לאיזהו בין השמשות משתשקע החמה וכל זמן שפני מזרח מלמיעלה ואפיק' התם להשיח שיעורא היו תרי תלתי מילא אי תלתא רבעי מילא לרבה כלאית ליה ולרב יוסף כלאית ליה כלומר על ידי הכוכבים שהוא לילה כלאיתא התם ואיכא למימר לאילו בפסח שני (דף לד.) תניא משקיעת החמה על ידי הכוכבים ל' מילין ותניא נמי התם ר' יהודה אומר עובדו של רקיע אחת מי' ביום ותלע כמה מהלך אדם ביומו ביום י' פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה ארבע מילין משקיעת החמה ועד ידי הכוכבים ארבע מילין הרי שתים עשרה ביום ובלילה נמורה להיותו ידי הכוכבים ארבע מילין ותירץ ר"ת ז"ל דתני' שקיעות הוו למשקשק החמה. לכאורה מלליקין היינו מסוף שקיעת החמה כלומר משעה שנשקעה ברקיע והיה עדיין כנגד חלונה ולפי שלא עברה חלונה ועדיין לאינה מהלכת לאחורי הכפה פני רקיע מלליקין כנגד מקומה ומשקיעת החמה לתניא בפסחים היינו מתחילת שקיעת החמה שהתחילה ליכנס ברקיע נמוך שמתחילת שקיעתה על זמן בין השמשות שהיא סוף השקיעה שלשת מילין ושליש לו שלשת מילין ורביע והכי מוכח בירושלמי שהיו בין השמשות מתחיל על סוף השקיעה לגרסינן התם ר' חומר הלבנה בתקופה שתחיל נגנל חמה לשקוע ותחילת נגנל הלבנה לעלות זהו בין השמשות לחמר ר' חנינא סוף נגנל חמה לשקוע ותחילת נגנל הלבנה לעלות פירוש ר' חנינא משבש לה לבריית' ואמר הכי קתני ר' חומר סוף נגנל חמה ומכאן למדנו שהיו בין השמשות מתחיל על שעה שסוף נגנל חמה שוקע ונמצא מתחילת השקיעה על זמן בין השמשות שלשת מילין ושליש לו שלשם ר"ת ז"ל ועל דרך זה כתב הרמב"ן ז"ל שהזמן הזה שהוא מתחילת השקיעה להיינו משעה שהיו נראה על הארץ על זמן בין השמשות הוא זמנו של תוספת שהזמן הזה שהוא שלשת מילין ורביע רצה לעשותו כולו תוספת עשה רצה לעשותו מקצת ממנו עשה ובלבד שיוסיף לחזה זמן שיהא ולאי יום מחול על הקולא ול"ת תינח תוספת בתחילתו לחבל תוספת ביצירתו היכי משכחת לה שהזמן בין השמשות היינו דלאי לתוספת שאין ומצין ואפילו לילה גמור והוא שיהא יום מחול על הקולא ומעתה י"ל כעין שאמרו בירושלמי לכרכות לגרסינן התם ובלבד שיתחמו תלתא כוכבים לממיין חלש כוכבתא כלומר רעפין במקום לחל היו מפוזרין לסור בעשיית מלאכה משום תוספת וכבר כתבתי זה בסוף פרק במה מלליקין בם"ל: **ותוספת** זו נשיס חייבות בו אע"נ למעטיה רחמנא מעונש ואזהרה והוי ליה מצות עשה שהזמן גרמן לפ"ס מרבינן להו מכף היסן (דף כח.) מלכתיב אזהרה לרבות נשיס לזהרתיות שחייבות בעינוי: **המלך והכלה וכו' מלך מ"ט וכו'.** כלה מ"ט וכו' על לימת קרי לה כלה וכו'. נראה מלברי הרב לאפסי ז"ל שהביא כל זה בהלכות לקי"ל כר' לויעזר וכמו שכתבתי בפסנתינו: **א"ל כדתניא אין מונעין תכשיטין מן הכלה וכו'. כרייתא היא ברים** כתובות [ל' ל:] במי **שהיה טוכחו טוכח ויינו מוזג ומת לחביו של חתן או לחמה של כלה מכניסין לת המת בחלר לחל ולת החתן והכלה לחופה וכועל בעילת מצוה ופורש ולחר"כ קוברין לת המת ולין מונעין תכשיטין מן הכלה מחמת האבל כל שלשים יום שלמת כל שלשים יום** בעי נוי: **אם מחמת עקרב.** מקום שיש לחוש לעקרבים מותר כל חלס לגעול: **מתני' בפירקין [דף עג:] האוכל ככותבת הגסה ביום הכפורים וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב.** כל האוכלין מצטרפין לככותבת וכל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו האוכל ונפיק: תנו רבנן התינוקות מותרין בכולן באכילה ובשתיה וברחיצה וסיכה חוץ ממנעל וסנדל (דף פא:) ת"ר (ויקרא כ"ג:ל"ב) ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול בתשעה ת"ל בערב אי בערב יכול משתחשך ת"ל בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעו"י שכן מוסיפין מחול על הקדש אין לי אלא לפניו לאחריו מנין ת"ל מערב עד ערב אין לי אלא יוה"כ שבת בראשית מנין ת"ל תשבתו ימים טובים מנין תלמוד לומר שבתכם כל שביתה שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה (דף פא.) יכול יהא חייב כרת על התוספת ת"ל (ויקרא כ"ג:ל') וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי וגו' על עצמו של יום ענוש כרת אבל אינו ענוש כרת על התוספת יכול לא יהו חייבין כרת על תוספת מלאכה אבל יהו חייבין כרת על תוספת עינוי ת"ל כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה על עצמו של יום חייבין כרת ואין חייבין על תוספת עינוי: (דף עח:) המלך והכלה ירחצו את פניהם מלך מ"ט אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב (ישעיהו ל"ג:י"ז) מלך ביפיו תחזינה עיניך כלה מאי טעמא אמר רב כדי שלא תתגנה על בעלה בעא מיניה רב מרבי חייא עד אימת קרית לה כלה אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין לכלה כל שלשים יום ומיבעי ליה לאיניש ליקוריה ליומא דכיפורי בכסות נקיה (שבת קיט:) דא"ל ריש גלותא לרב המנונא מאי דכתיב (ישעיה נח) ולקדוש ה' מכובד א"ל זה יוה"כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה: (דף עח:) והחיה תנעול את הסנדל וכו'. מאי טעמא משום צינה ושמואל אמר כל מחמת עקרב מותר: (דף פב.) **מתני'** התינוקות אין מענין אותם ביום הכיפורים אבל מחנכין אותם קודם

שתים בשביל שיהו רגילין במצות: **גמ'** השתא לפני שתים מחנכין להו לפני שנה מיבעיא אמר רב חסדא לא קשיא כאן בחולה כאן בבריא: אמר רב הונא בן שמונה ובן תשע מחנכין אותו לשעות בן עשר בן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ורב נחמן אמר בן תשע בן עשר מחנכין אותן לשעות בן אחת עשר משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ור' יוחנן אמר בן עשר בן אחת עשרה מחנכין אותן לשעות בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא בתינוקת ובן שלש עשרה משלימין מדאורייתא בתינוק אף על גב דקיימא לן כר' יוחנן דאמר תינוקת בת שתים עשרה ותינוק בן שלש עשרה משלימין מדאורייתא קיימא לן כרב הונא ורב

ואותה אין מענטרפין הרב אלפסי ז"ל לא כתב מצוות הללו בהלכות שלפי דרכו ז"ל כל שיש חיסור בדבר אינו מכניס עצמו לבאר אם יש בו חיוב כרת אם לאו ולחיתי לכתבן מלגרסינן בכריתות פרק חמרו לו (לף יג.) התירו לה לעובדיה לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה ומקשינן מפני הסכנה אפילו טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו לה לעובדיה לאכול פחות מכשיעור ואפי' טובא מפני הסכנה כלומר שאפילו אריכה לכשיעור מאכילין אותה פחות כדי שלא יענטרף בכלי אכילת פרס ופסק בעל ההלכות ז"ל להסכימו רבותינו האחרונים שאפי' בחולה עושין כן להקל מעליו חיסור כרת ומלקות לחיסור בלבד ומעתה אריכים אנו לפרש שיעור שנתחייב עליו כרת בהאכילה ובשתייה ועניין הירושלמי הוא לתנן הכא ככותבת נסה ונרעינתה ולא תנן שתמת ככותבת כלתנן בשאר לוכתי כזית ומשמע נמי כזית עם נרעינתן כלומכוח בפרק כיצד מברכין (לף לח:) נבי לרבי יוחנן לאכל זית מליח וכיבך עליו ופרכינן היכי מברך עליה להא זית לכי שקלתא לנרעינתה בעי ליה שיעוריה לעלמא כי אמרינן כזית עם נרעינתן הוא משמע וכין שכן אמאי לענטרוך למתני הכא וכנרעינתה היכא למיתני דהיינו טעמא משום דלאמרינן בירושלמי לעניך למעך חלגה כלומר החלג שבין האוכל שבכותבת ונרעינתה ומ"ש לענטרוך למיתני כמוה וכנרעינתה לאי תנא ככותבת הנסה שתמת ס"ל כמוה וכנרעינתה וכחלגה ובגמרא שקלינן וטרינן בשיעורה לכותבת הנסה לאיכא מ"ד לשיעורה לכותבת הנסה יתירה מכביצה ומשקלינן לכותבת הנסה פחותה מכביצה ואע"ג דלא חיתפרש בגמרא כמה היא פחותה ממנה משתברת שיש לנו לכוין שאינה פחותה ממנו אלא מעט לכין לחד לאורך אחר יתירה מכביצה לו מפלגינן מיניה מלן לפלגי עליה ואחר פחותה מכביצה אלא פחות שבשיעורין ונמצא שיעור ככותבת הנסה פחות מעט מכביצה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' שני מהלכות שביתת עשור: **והשותה מלא לוגמיו.** מפרשינן בגמרא לא אלא לוגמיו ממש אלא כל שאלו יסלקנו לגד אחד וירלה כאלו לוגמיו ובכל לפי מה שהוא אלא טוב הדבר לבדוק בחולה עצמו כמה הוא ושיסקנהו פחות מאותו שיעור ובשר הדבר לעשות כן שכבר כתבתי לעיל"נ לסוגייא מוכחא לשיעורא לכאלו לוגמיו בלאו בינוני פחות מרביעית לא קאימנא שפיר אלא בעיר מרביעית כמה הוי וכבר כתבתי שלדברי הרמב"ם ז"ל ג"ל נשהות בין פחות מכשיעור של שתיה לפחות מכשיעור אחר אלא שעור שתיית רביעית ויש לחוש ולהחמיר מהניא לכריתות ולפיכך ראוי שיהיה בין שתיה לשתיה בכדי אכילת פרס אחר בכדי בין אכילה לשתיה אין ערוך לשהות תנן התם האוכל והשותה אין מענטרפין ומיהו אם אלמלוהו רופאין שאין השיעורין הללו מספיקין לו אז שהחולה חושב כן אז שנתפקפו בדבר מאכילין ומשקין אותו כל ערכו: [לף פב.]

מתני' התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים. פירש רש"י ז"ל **אין מחוייבין למנוע מהן מאכל** ומדברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שביתת עשור נראה דאין רשאין **למנוע מהן מאכל** דקאמר כלומר אע"פ שבשאר מצות אם רצה להקיזם חנוכו של תינוק רשאי ומחנך אותן לעשות המצות כהלכתה כגדול ממש הכא אינו רשאי לחנכו בעניי קודש לזמן שקבעו לו חכמים לחנוך שעות ולהשלמה כסבריהו לאמוראי בגמרא: **אבל מחנכין אותן לפני שנה ולפני שתים סמוך לפרקן כדי שיהיו רגילין במצות.** כך היא הגירסא ברוב הנוסחאות אע"פ שלא כתבה כן הרב אלפסי ז"ל וכך בכל מתפרשא לפי סבריהו לאמוראי בגמרא כמו שיתבאר בס"ד: **גמ' השתא לפני שתים מחנכין וכו'.** לא קשיא כאן בבריא כאן בחולה להיינו חלוש שאם כאו מחנכין אותו לפי שנה אבל בריא **מחנכין אותו לפני שתים** והאי חנוך ופירושא נמי לפני שנה ולפני שתים הוי כפום סבריהו לאמוראי לפניני בסמוך כמו שאפרש בסמוך בס"ד: **אמר רב הונא בן ח' ובן ט' מחנכין אותו לשעות.**

הרב ז"ל מלתניא בתוספתא בפ"ק לפסחים לענין חמץ אחר האוכל ואחר שממחה ואותה אבל אכל ושהה וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה לחזרונה על סוף אכילה ראשונה על סוף אכילה אחרונה ושהה וחזר ושתה אם יש מתחלת שתיה לחזרונה על סוף שתיה אחרונה כלי שתיית רביעית מענטרפין ואם לאו אין מענטרפין ופסקה הרב רבי יצחק בן ניאת ז"ל ומיהו אוכל למילף להא תניא בכריתות בפרק חמרו לו (לף יג.) כל המסקין מענטרפין לפסול את הנוגעין ברביעית בכלי אכילת פרס כיצד שתה וחזר ושתה אם יש מתחלת שתיה לחזרונה על סוף שתיה אחרונה בכלי אכילת פרס מענטרפין יותר מכאן אין מענטרפין ותנן נמי התם אכל אוכלין טמאים ושתה משקים טמאים ונכנס למקדש ושהה בכלי אכילת פרס ופרכינן למה לי שהייה לקתני ושהה ומפרקי' אמר רב יהודה הכי קאמר אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין רביעית יין ושהה באכילתן ובשתייתן בכלי אכילת פרס ונכנס למקדש חייב אלמא לשתיה אין ומי בכלי אכילת פרס מענטרפת כאכילה וקשיא עוין: **ונמצינו** למדין בשיעורין שמאכילין את החולה ביום"כ לכין לשיעור אכילה ככותבת הנסה שהיא פחותה מעט מכביצה כמו שכתבנו למעלה כל שהאכילוהו שני שליסי ביצה בינונית אין כאן חיסור כרת ומלקות וקשיא אמאי שיעשה כין אכילה לאכילה כשיעור אכילת חרבא ביצים לחום לדברי רמ"י ז"ל שהוא סובר כן ולענין שתיה כיון לשיעור כדי שיסלקנו לגד אחד וירלה מלא לוגמיו והכל לפי מה שהוא אלא טוב הדבר לבדוק בחולה עצמו כמה הוא ושיסקנהו פחות מאותו שיעור וכשר הדבר לעשות כן שכבר כתבתי לע"נ לסוגייא מוכחא לשיעורא לכאלו לוגמיו בלאו בינוני פחות מרביעית לא קאימנא שפיר אלא בעיר מרביעית כמה הוי וכבר כתבתי שלדברי הרמב"ם ז"ל ג"ל נשהות בין פחות מכשיעור של שתיה לפחות מכשיעור אחר אלא שעור שתיית רביעית ויש לחוש ולהחמיר מהניא לכריתות ולפיכך ראוי שיהיה בין שתיה לשתיה בכדי אכילת פרס אחר בכדי בין אכילה לשתיה אין ערוך לשהות תנן התם האוכל והשותה אין מענטרפין ומיהו אם אלמלוהו רופאין שאין השיעורין הללו מספיקין לו אז שהחולה חושב כן אז שנתפקפו בדבר מאכילין ומשקין אותו כל ערכו: [לף פב.]

מתני' התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים. פירש רש"י ז"ל **אין מחוייבין למנוע מהן מאכל** ומדברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שביתת עשור נראה דאין רשאין **למנוע מהן מאכל** דקאמר כלומר אע"פ שבשאר מצות אם רצה להקיזם חנוכו של תינוק רשאי ומחנך אותן לעשות המצות כהלכתה כגדול ממש הכא אינו רשאי לחנכו בעניי קודש לזמן שקבעו לו חכמים לחנוך שעות ולהשלמה כסבריהו לאמוראי בגמרא: **אבל מחנכין אותן לפני שנה ולפני שתים סמוך לפרקן כדי שיהיו רגילין במצות.** כך היא הגירסא ברוב הנוסחאות אע"פ שלא כתבה כן הרב אלפסי ז"ל וכך בכל מתפרשא לפי סבריהו לאמוראי בגמרא כמו שיתבאר בס"ד: **גמ' השתא לפני שתים מחנכין וכו'.** לא קשיא כאן בבריא כאן בחולה להיינו חלוש שאם כאו מחנכין אותו לפי שנה אבל בריא **מחנכין אותו לפני שתים** והאי חנוך ופירושא נמי לפני שנה ולפני שתים הוי כפום סבריהו לאמוראי לפניני בסמוך כמו שאפרש בסמוך בס"ד: **אמר רב הונא בן ח' ובן ט' מחנכין אותו לשעות.**

בן ח' היינו בן ח' שנים שלמות כלומר שנכנס לתוך תשע בבריית ובן תשע שלמות בחולה מחנכין אותן לצעות וכן כל הסעיפים הלמודים בסמוכה זו שנים שלמות הן שחל יה"כ להיות בשנה שלאחר זמן: **בן עשר.** שלמות (הן) ובבריית **ובן לחת עשרה שלמות ובחולה מצלימין מלרבנן: בן שתים עשרה.** שלמות שהוא ובנכם לתוך שלש עשרה מצלימין מלאורייתא פירוש בתינוק ומשום דקסבר תוך זמן דהיינו בן שלש עשרה כלאחר זמן לענינין ופלוגתא היא בפרק יונא דופן (לף מה:) ובהשלמה לאורייתא לא פלוג בין חולה לבריית כל שיכול לסבול תעניתו **ולרב הונא חיכא** לפרושי למתניתין דקתני מחנכין אותו לפני שנה ולפני שתים שמוך לפרקן יהא חנוך בהשלמה וכלמסקינן בסוגיין בגמרא לעיכא לרבי יוחנן **ופרקן** היינו **שנת שלש עשרה** שיתענה מלאורייתא **וקלמר בחולה מחנכין אותו** בהשלמה מלבריית שנת שתים עשרה שהיא שנה לחת קולס **לפרקן שהיא שנת שלש עשרה** ובבריא **מחנכין אותו בהשלמה מלבריית שתי שנים** קולס לפרקן דהיינו לחת עשרה ושתים עשרה: **ורב נחמן אמר בן תשע ובן עשר וכו'.** פירוש לב נחמן נמי לתינוק דקאי ומשום לסבירא ליה לתוך זמן כלאחר זמן מולה ליה לרב הונא לבן שתים עשרה מצלימין מלאורייתא ולא לפניו עליה בתרתי בחנוך צעות ובהשלמה לסבירא ליה לא מקלמינן כולי האי חנוך צעות אלא בן תשע ובן עשר בלאחר ובהשלמה לרבנן נמי פליג עליה לא מפלינינן בהשלמה בין בבריא בין בחולה אלא תרוייהו מצלימין בן לחת עשרה ומשמע לי דהיינו טעמיה בהא משום להשלמה לרבנן כעין השלמה לאורייתא תקון וכשם שהשלמה לאורייתא זמנה קבוע אף השלמה של לבריית כן ולרב נחמן לא מתוקמא ליה מתניתין כלן בבריא כלן בחולה אלא כולה בחולה ותרי חנוכי קתני בהשלמה לבריית והשלמה לבריית וקלמר למחנכין אותן להשלמה שנה לחת קולס לפרקן ומחנכין אותן לצעות שתי שנים לפיכולו חולה לן מעמעטן ליה מהאי זמנא: **ורבי יוחנן אמר בן י' בן י"א וכו'.** פירוש רבי יוחנן לפניו עלייהו בתלת חלת שם"ל אלא מקלמינן לחנוך צעות כולי האי אלא בן י' בבריא או בן י"ח לחולה ועוד שם"ל להשלמה מלבריית ליכא ופניו עלייהו נמי בהשלמה לאורייתא וחמר לבן שתים עשרה מצלימין מלאורייתא בתינוק ובן שלש עשרה בתינוק משום דקא סבר לתוך זמן כלפני זמן ואע"ג דרבי יוחנן חמר פרק יונא דופן (שם) לתוך זמן כלאחר זמן לפשר לסלר ביה רבי יוחנן מהיכא משום להתם לוקמוהו ולפקוכוהו בתיובתא לבל רב הונא ורב נחמן לא סלור בהו משום להשכחן לפליגי בה תנאי התם ורב נחמן חמר בהניא שמעתא נופה כתנאי ולר' יוחנן מתניתין הכי קתני מחנכין אותן לצעות שנה לחת בחולה להיינו שנת שתים עשרה ושתי שנים בבריא להיינו לחת עשרה ושתים עשרה **סמוך לפרקן להיינו שנת שלש עשרה** שלותה שנה קרויה שנת הפרק לזכר שהוא עונת הנדרים כלאיתא בפרק בא סימן (לף מח:) ונמלא **שמחנכין לת הזכר לצעות** לחת עשרה ושתים עשרה שהן **שתי שנים סמוך לפרק** ות"ק לומר תוך הפרק שהוא מופלג לולאי מחנכין ולכולי עלמא לין בין תינוק ותינוקת כלומ לן בחנוך צעות ולא בהשלמה של לבריית ולא בחולה ואע"פ שנללותה של תינוק קולס לפ"ה לזמן גללותו של תינוק שנה לפ"ה לן רלו חכמים להחמיר על התינוקת יותר מן התינוק משום לעיקר חינוך לתינוק הוא כלאמרינן בתמכת נזיר (לף כט.) בנו חייב למנכו בתעית בתו אינו חייב למנכה: **ופסק** הרב לנפסי ז"ל בחנוך ובהשלמה לרבנן כרב נחמן משום לאמר מילתא מצויתא היא בלכך בן תשע שלמות בחולה מחנכין אבל בן שנים עשר בבריא להיינו לחת עשרה ושתים עשרה **סמוך לפרקן להיינו שנת שלש עשרה** שלותה שנה קרויה

נחמן דבתראי אינון דמשלימין מדרבנן כדי לחנכן מבן אחת עשרה בין לתינוק בין לתינוקת ובן תשע ובן עשר מחנכין אותן לשעות כדרב נחמן שאם היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו בשלש בשלש מאכילין אותו בארבע: **מתני'** עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו ע"פ עצמו עד שיאמר די: **גמ'** תנו רבנן עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומכניסין לה בתוך פיה אם נתישבת דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה רוטב עצמו אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וג"ע וש"ד ע"ז מנא לן דתניא ר"א אומר אם נאמר (דברים ו) בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך ג"ע מנא לן דתניא ר' אומר (דברים כ"ב:כ"ו) כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וגו' וכי מה למדנו מרוצח מעתה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה ומקיש נערה מאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור ומה נערה מאורסה

שהריחה. העובר מריח ריח התבשיל והיא מתאוה לו ואם אינה לוכלת שנייסס מסוכנים והאי לנקט עוברה לורחא לחילתא נקט לכל הוא הלין לבריא שהריח ונערה נפשו שמלילין לותו על פי עלמו לו ע"פ בקי המכיר בו ולריכה לכבר מלחמרי' בפ' הע"פ (לף סח.) לחימר ומר זוטרא ורב חגי יתבי לפתחא דבי לוניב מלכא חזייה רב חגי למר זוטרא לחוורן לנפיה שקל בקלעתיה חנח ליה לפומיה לחמרי ליה פסלתיה לסעותא למלכא וכו' לחמרי ליה רבנן מ"ט סמכת לנפסך חזאי רוח נרעת בקל פרחה עילויה לנמא מכי חוור לפיה חייסינן לסכנתא: **גמ' תוחבין לה כוש ברוטב.** ומוקמינן לפי שמלילין לותה הקל שקל תחילה ומסתברא דה"מ בעוברה שאין בו לומל ביסוד לעתה שפעמים מתייסדת בטעם ברוטב ופעמים ברוטב עלמו ופעמים לריכה לשומן עלמו לבל חולה שמלילין לותו ע"פ בקיאין מלילין לותו בתחילתו לבר הבריא לו וכפי הצורך לו כמו שלמרו הרופאים ושן. מקלקלין עליו להלילו הקל הקל: **וכתוב** בהלכות גדולות אפי עוברה לילעינן דאי הוי חולה מתעקר ולית לע"ג לחמרינן שפק בן קיימא שפק נפל הוי שפיר למי למיתן לה וכתב הרמב"ן ז"ל למקלחמר משום סכנת ולי משמע לחפילו ליכא למיחש לילידה מחללין ושיינו לנרסינן בשלני פ"ק לערכין (לף ז.) לחמר רב נחמן לחמר שמואל האשה שיסבה על המסבר ומתה בשבת מביחין סכין ומקרעין לת כריסה ומוליחין לת הולד פסיטוא מאי עביד מחתך בשר בעלמא הוא לחמר רבא לן נערכה לנלן להביא סכין לרך רשות הרבים מאי קמ"ל למסקיקא

מחללין שבתא תניא סלקא חי סלקא מת סלקא עכו"ס סלקא ישראל מפקחין מ"ד התם הוא דה"ל חזקה לחיותא לבתר הכא הכא לגלא ה"ל חזקה לחיותא מעיקרא חיותא לא קמ"ל ואע"ג לתנן [לקמן סב"ז] האומר המקום גילה מביתי סכין ומחתכין חותו לבר לבר יצא ראשו אין נוענין בו שאין לוחין נפק מפני נפק לגלמא מעיקרא ליתי ביה מקום הצלת נפשות ותנן נמי נבי תינוק בן יום אחד (נדה מד.) והתורנו חייב ולוקה בן יום אחד לבר עובר לא וקרא נמי כתיב למען ולמה לפ"ה לענין שמירת מצות מחללין עליו לחרב תורה חלל עליו שבת אחת שמא יעמוד שבתות הרבה הלכך לפיקוח בהצלת עובר פחות מכן מ' יום שאין בו חיות כלל מחללין כדאמר בעל הלכות ז"ל ואיכא מ"ד שאין מחללין מקום נפלים אלא עוברים שהריחה האשה למיתה לידה היא שכל המפלת בחזקת סכנה היא וטעמא ליומא דמסתבר טעמא לחרינהו הוא לכיון שמתה הוא כיולד ולא כירך אמו הוא ולאו בלידה תלי אלא חי הוא ולגל נגעלה בפניו אלא לא היא חזקה לחיותא הלו לדבריו ז"ל בספר תורת האדם ואין ערוך לכל הקלקולין הללו להם לא מסכחת סכנת עובר בלא סכנת עובדיה ולא סכנת עובדיה בלא סכנת עובר למפלת בחזקת סכנה היא וכן פרש"י ז"ל **לאם איכה אוכלת שניהם מסוכנים: חוץ מע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים.** ולאו דוקא אינהו נופייהו לכל לביזזהיהו נמי לסכירי ולפילו מקום סכנה ורחיה לבבר מלחמרינן בפרק כל שעה (לף כה.) לחמר ר' יעקב לחמר ר' יוחנן בכל מתרפין חון מעני לשרה ולחמרינן היכי למי חי לליכא סכנה לפילו עני לשרה נמי ואי לליכא סכנה לפילו כל לסורין שבתורה נמי לא ולסיקנא לעולם לליכא סכנה ולפ"ה עני לשרה לא והא עני לשרה לאי לכיל מיניייהו לו שייף בהו שלא ע"ז פלא אלא מקום לא יכבה בידך מלומה מן החרם הוא לעבר ולפ"ה לסור ובגלוי עריות נמי לחמרינן בפרק סורר ומורה (לף עה.) מעשה בחסא אחת שנתן עיניו בחשא אחת והעלה לבו טינא וכאו ושלחו לרופאים ולחמרו אין לו תקנה עד שתבעל לו לחמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד לפניו ערומה תספר עמו לחורי הנהר ימות ואל תספר עמו לחורי הנהר לאמת נ' עבירות הללו ל"ש עבירה נופה ול"ש בלשקה של עבירה אין מתרפאין וכן נמי לא מיבעי היכא שהעובד כוכבים מתכוון להעביר ישראל על מנת הללו אלא אפילו להנאתו של מעביר לסור להא עני לשרה להתרפאות בהן ליכא מאן לבעי לעבודי ליה לחולה להנאת עצמו ולרפואתו הוא לקך עבילה ולפ"ה מסקינן לקמ"ג לליכא סכנה לסור וכן נמי אותו שהעלה לבו טינא הנאת עצמו הוא ופקוח נפש הוא ולפ"ה מסקינן ליומות ולא תספר עמו לחורי הנהר ובסוף פרק קמא דקדושין [לף מ.] לחמרינן לרב כהנא תבעתיה היא מטרוניתא ור' לקוק נמי תבעתיה היא מטרוניתא וכולהו סכינו נפשייהו למיתה כלישתא התם ואי סלקא לעתך להנאת עצמו של עובד כוכבים מותר היכי מסכני נפשייהו וכי חולה שיש בו סכנה ולחמרו בקיאין לחלל עליו שבת אחת חסידות לו שיעמוד עצמו ויהיו חלל שופך לחים (יומא פל:) והזריז הרי זה משובח [ירושלמי פ"ק דשבת חלה ג"מ דנ' עבירות הללו לעולם לסור ולפילו להנאת עצמו ובא"י נמי לשכחן למרלכי סכין נפשיה וכולהו ישראל לנבי חמן בנפשו חלה ג"מ דנ' עבירות הללו לעולם לסור ולפילו להנאת עצמו לסור פרק בן סורר ומורה [לף עה:] להנאת עצמו הוא ואע"פ שמקי התם פרק בן סורר ומורה [לף עה:] להנאת עצמו הוא ואע"פ שמקי ליהרג ואל יעבור ואע"ג דהא לסתר גלוי עריות הוא ואע"פ שמקי לעובד כוכבים הבא על בת ישראל לאו בכלל גלוי עריות הוא לאי בזנות נזירת בית לינו אל סם הוא ואי לרך חתנות מלא תתחתן בם נפקא למאחר עבירות היא ולא הוי בכלל גלוי עריות אלא אסא ישראל לי נמי ישראל הבא על בת עובדי כוכבים לחייבי מיתות הוא להא קנאין פוגעין בו ומחייבי כריתות נמי קא חשיב לאלכרה רב לגמריה יכרת ה' לאיש אשר יעשה ולחמרינן התם [שם] בקולקי ולמונקי לייבינן להו ופלאינן בהו לגבי נורא תמוה להנאת עצמו הוא התם היינו טעמא תמוה להאי עבודת כוכבים וחבק עבודת כוכבים הוא אלא אסא לחוד עבודת כוכבים הוא אלא עבודת כוכבים דמסורסא שהוא לומר כמשפט הרוצח כן הלבר הזה אם לומר שהיא לנוסף וכי ניריכה התורה להמשילה לרוצח והלא כבר נאמר ועקר הנערה המאורסה ואין מוציא לה: **אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד.** [כלומר ונמצא לף למ]: **מקיש רוצח לנערה המאורסה.** מה נערה המאורסה ניתן רשות **להציל מבועלה זה בנפשו של בועל להרגו קודם שיכא עליה לכתיב** ואין מוציא לה **אם יש לה מוציא בכל לך תשובה** יוציענה לף רגע ניתן להציל הגרלף בנפשו של רולף: **מה רוצח יהרג ואל יעבור. אם למרו לו הרוג את חבירך ואם לאו נהרוג אותך יהרג ואל יעבור עבירה זו כלישפרם נקמן** לף נערה המאורסה **אם למרו בעול לרוסת חבירך** ואם לאו תהרג יהרג ואל יעבור ובמקנת נסחאות כתוב לף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור וכתב רש"י ז"ל לליתיה שהיא **לינה מצווה למסור עצמה שהרי לינה עומדת כלום** וכלחמרינן בסנהדרין (לף עד:) לסתר קרקע עולם היתה ומש"ה תעבור ואל תהרג ואפשר לקיים הגירסא לכי לחמר לחבי לסתר קרקע עולם היא ה"מ כשאחר חונק אותה לבועלה שמאחר שיכולין לבעול אותה **בעל כרחה למה תהרג אבל** הכא מסכחת לה כנון שהעלה לבו טינא לחמרי תמות ואל תבעל לו אי נמי מסכחת לה כנון שנתקשה לאשתו ולחמרו לה נכריס שתבעל להם לעצמה ואם לא תרצה לעשות כן שיהרגו אותה לשהי נוני לאו קרקע עולם היא: [לף פב:] **מרי דוראי. שלטון כפר שאני לר** בו לורלאי לגון בקעה: **מאי חזית דדמא דידך סומק טפי. מאי לעתיך למשרי מילתא מסום וחי בהם ולא שימות בהם וליתא לטעמו של לבר לפי שחביבה נפשו של ישראל לפני המקום יותר מן המצוה ולפיכך לחמר הקב"ה תבטל מצוה זו ויחיה לבל עבשיו שים כאן ישראל והמצוה בטלה למה ייטב בעיניו של מקום שתעבור על מצותו למה יהא לתך חביב עליו יותר מלמו של ישראל** זה: **ומיהו** אם לחמרו עובדי כוכבים תנו לנו פלוני שבניכם ואם לאו נהרוג כולכם וילא תקיפה לעשות כן יתמהומהו לו ואל יהרגו כולם כיון שאם לא יעשו כן יהיו הם והם נהרגין לגרסינן בירושלמי עלה להכיא מתני' לתנן בפ"ח התרומות נשים שלחרו להם עובדי כוכבי' תנו לנו אחת מכם ונטמא לותה ואם לאו הרי אנו מטמאין כולכם יטמאו כולן ואל יתמסרו להם נפש אחת מישראל ומוכח בירושלמי שאם ייחדו להם

נתנה להצילה בנפשו אף רוצח נתן להצילו בנפשו. ש"ד (דף פב:) סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלני' ואי לא קטלינא לך אמר ליה ליקטלך ולא תקטליה מאי חזית

לחתן מוסרין לותה לנרסינן החס סיעת בני לחס המהלכים בלרך ופנעו בהן עובדי כוכבים ולמר להס תנו לנו לחל מכם ונהרוג לותו וחס לאו נהרוג כולכם לפילו כולן נהרגין לו ימסרו נפש לחת מישרלל ייחלו להס לחל כגון שבע בן בכרי ימסרו לותו להס ולל יהרגו למר ר"ל והוח סיסיס חייב מיתה כשבע בן בכרי ור' יוחנן למר לף על פי שלינו חייב מיתה ומיהו מייתי תתם עובדת להלי בר נש תבעוה מלכותה וערק לגלוי לנבי ריב"ל ולקיף מלכא מלינתא ויבד להו והוה לליהו רגיל למתנלי ליה תו לו לתנלי ליה ועם כמה ימין על לליתנלי ליה למר ליה לילטוור לנת מיתנלי למר ליה ולו תמנה עשיתי למר ליה וזו תמנת חסליסים היל: **ההיא עוברה דאריחה.** שהריחה ויוה"כ היה: **לחישו לה. בחזנה שיוה"כ היום חולי תוכל להתלפק: ואילחישה. קבלה הלבריס שפסק העובר מתלוחו:** [לף פג.] **זורו רשעים. נעמו זריס ונתנכרו לחביסם שבשמיס: אוצר פרי. להפקיע שערים ותניל** (ב"ב ל:) **חין לוערין פירות בחרן ישרלל וכל לבר שהיל חיי נפש לפי שהוח מפקיע השערים: מתני' חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאין.** לומרים לריך: **גמ' והאי דקאמר חולה לא צריכנא תונבא הוא דנקיט ליה.** כלומר מחמת ביעות חלו הוח שחומר כן ומסום לספק נפשות להקל תלינן הכי לכי למר לריך לחו מחמת ביעתוסה קחמר חלח קיס ליה בנוויס טפי ולב יולע מרת נפשו וכי למר לח לריך תלינן למחמת תונבח הוח לחמר הכי לספק נפשות להקל: **ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה לא צריכנא.** וכמו שכתוב בהלכות הח מילתח לח מיפרשח שפיר בהלכות לבנמרח הכי חמרינן לעיל"נ לחמר חולה וחחריני בהליה כלומר לפילו מאה ללח לריך כל היכח לליכל תרי לחמרי לריך מאכילין לעיל"נ לחמר רב ספרח [לכי חמרינן] תרי כמאה ומאה כתרי ה"מ לענין עלות לבל לענין לומלנת חזלינן **כתר רוב ליעות והכח לומלנת** היל והוה לן למיזל בתר רוב ליעות לחמרי לח לריך קמ"ל ללא **לכי חזלינן בלומלנת כתר רוב לעות ה"מ בלומלנת לממונא כגון בשומת שמיני לבעל חוב לבל בלומלנת לחולה** לח מסום לספק נפשות להקל: **מיהו** ליכח מ"ל לבמסקנת לסוניין לח סליק הכי ללא לפילו בלומלנת לחולה הולכין לחר רוב לעות וכן לעת לב לחת מסבחת נחון ז"ל וזה תלוי בלקוק סוניות הנמרח וכתבתי בחלושי ולין מקום להאריך וכן לעת רס"י ז"ל למסקנת חזלינן בתר רוב לעות שכתב לקמן בסיעה לתני' לבל מנטרפין לעת לחרת ופירש הרב ז"ל כגון ב' לומרים לריך וג' לומרים לינו לריך ולפה לו כתי לומרים לריך מנטרפין למהו פנוי ופנוי וספק נפשות להקל ולח נזיל לליו לבנמרח חזינן בהליה דמא דידך סומק טפי דילמא דמא דחברך סומק טפי: ההיא עוברה דאריחא אתיא לקמיה דרבי אמר להו זילו לחישו לה דהאידנא יומא דכיפורי הוא לחישו לה ואילחישה קרא עליה (ירמיהו א:ה') בטרם אצרך בבטן ידעתיך נפק מינה ר' יוחנן ההיא עוברה דאריחה אתו לקמיה דר' חנינא אמר לחישו לה ולא אילחישה קרא עליה (דף פג.) (תהילים נ"ח:ד') זורו רשעים מרחם נפק מינה שבתאי אוצר פירי: חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאין אמרי דבי ר' ינאי חולה אומר אני צריך ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא האי דקאמר חולה צריכנא בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מייתנא קמ"ל (משלי י"ד:י') לב יודע מרת נפשו: חולה אמר איני צריך ורופא אומר צריך שומעין לרופא פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא לב יודע מרת נפשו קמ"ל שומעין לרופא והאי דקאמר חולה לא צריכנא תונבא הוא דנקיט ליה ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה לא צריכנא ואמרי תרי אחריני צריך מאכילין אותו על פיהן * גי' מהר"ם [אע"ג] דכי אמרי' תרי כמאה ומאה כתרי הני מילי לענין עדות אבל גבי אומדנא בתר רוב דעות אזלינן והני מילי בממונא אבל הכא ספק נפשות להקל ואי אמר איהו צריכנא ואף על גב דאמרי מאה לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו מאי טעמא לב יודע מרת נפשו: **מתני'** מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר הכבד שלו ור' מתיה בן חרש מתיר ועוד א"ר מתיה בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא לבלומלנת לספק נפשות אין הולכין אחר רוב לעות לא לחיוש לה בסברת לעלמא וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות שביתת עשור: **ואי אמר איהו צריכנא אע"ג דאמרי אחריני לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו מ"ט לב יודע מרת נפשו.** והוח נחמן על עלמו יותר ממחה היה: **וכללא** לסוניין לחולה ורופא שנחלקו אחד לומר לינו לריך ואחד לומר לריך הולכין אחר הלומר לריך לספק נפשות להקל חולה ורופא לומר לינו לריך לספק נפשות להקל חולה ורופא לומר לינו לריך ורופא אחד לומר לריך אין מאכילין אותו שאין לבריו של אחד במקום סנים והכי מוכח בגמרא חולה ורופאים סנים ושלשה ואפי' ק' לומרים לינו לריך ויש סנים לומרים לריך מאכילין אותו על פיהם לספק נפשות להקל ואין הולכין בו אחר רוב לעות חולה לומר לריך לני לפילו מחה בקיאין לומרין לינו לריך מאכילין אותו ע"פ עלמו: ומלקחני ע"פ בקיאין ס"מ שהולכין ע"פ בקיאין והלכך יחיל מומחה שנחלק עם סנים לחרים שאין מומחין אין הולכין אחר הסנים כלאשכחן לענין הנשחל לחכם לחמרי' היו סנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אס היה אחד מהם נדול בחכמה ובמנין הלך אחריו לאלמא בעינן תרתי חכמה ומנין ולענין מחלוקת ב"ש וב"ה לומרינן בפרק קמא ליבמות (דף יג.) כי לומרינן חזלינן בתר רובא ס"מ לכי הללי נינהו לבל הכא ב"ש מחללי טפי ולפיכך אס הלבר ברור לנלנו שבקיאתו מכריע רוב המנין אל לחריס הולכין לחריו אין להקל אין להחמיר ואס הלבר שפק מאכילין אותו לספק נפשות להקל זהו מה שנ"ל בזה והרמב"ן ז"ל נ"ל כתב כך בספר תורת האדם: **ירושלמי** חולה לומר יכולני לעוס ורופא לומר אי אפשי אי יודע רבי אבהו בשם ר' יוחנן נעשה ספק נפשות וספק נפשות להקל ולוחה את השבת וכתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם למסתברא ס"מ בחולה לומר יכולני מסום לסכיח היה תונבא בחולה לבל רופא לומר יכול וחולה לומר אי יודע שומעין לרופא לאי יודע לחולה לאו כלום הוא לאיהו מנת יצא לרובם של חולים לינם יודעים ובקיאים בחולי שלשם הלכך לזה שומעין שלומר יודע אני: **מתני' מי שאחזו בולמוס. חולי של רעבון הוא והוא מסוכן למות וכשמרחיתו מוזרת בילוע שנתרפא: כלב שוטה.** בנמ' מפרשינן סימנים פיו פתוח ולירו נוטף ולזנבו מונחת לו בין ירכותיו והולך על ניתי הלרכים וי"ל לף נוכח ולין קולו נשמע: **אין מאכילין מחצר כבד שלו. ולא"פ שנהנו הרופאים ברפואה זו לינה רפואה להתיר לו ליסור בהמה טמאה על כך: ורבי מתיה בן חרש מתיר. לקשבר רפואה נמורה היא:**

גמ' צפדינא. חולי הסנים והככיס ומתחיל בפה ונומר בבני מעים ומסוכן הוא: [דף פא.] **מאי סימניה. רמי דמא מכביה. כשנותן כלוס בשיניו זב הלם מסורות שיניו: וגרסי'** בגמ' ת"ר מי שחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל תחלה כלומר שאם יש שני חיסורין לפנינו הא' חיסור לאו כגון נבילה והשאר חיסור כרת מאכילין אותו חיסור לאו וכן הדין בכל חולה ונפשל הרשב"ל ז"ל בלשון הזה לם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט לו תרנגולת למה לי נימר לנכרי שיחוה לו (אחר) ונאכילנו הנבילה שאין בה אלא חיסור לאו ולא נשחוט ונאחז שבת שיש בה חיסור סקילה והשיב זה החולה איזה חיסור עומד ומעכבו ולאי חיסור שבת לי חיסור נבילה תלע שאילו לי היה שבת לי היינו מבקשים לו נבילה (כי) אלא שחוטה וכיון שכן החיסור העומד עליו ומעכבו הוא שבשה היתר נמור לי חיסור אחר ולפיכך אין מתירין לו חיסור נבילה עכ"ל ותמהני שלא"כ תרנגולת נחורה נאכילנה אותו ולא נשחוט לו שכשם שאתה אומר שחיסור שבת מעכבו מלשחוט כך חיסור נבילה מעכבו מלאכול נבילה זו שאם לי היה חיסור נבילה מעכבו היה לוכל אותה ולמה עומד לפניו חיסור שבת יותר מחיסור נבילה **יום ע** ועוד שאפי' היה כן למה לי נאכיל אותו החיסור שהוא קל ביותר לכל נ"ל דלנבי חולה אין חיסור נבילה קל מחיסור שבת לנבילה חיסור לאו ושבת חיסור סקילה היכא חומרא אחרינא בנבילה לפי שהוכלה עובר בלאו על כל זית וזית שבה כדאמר' לנבי נזיר שהיה שותה יין (נזיר מב.) אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת אבל לענין שבת לא עבר אלא בשעת שחיטה וחל לאו הוא לאיכא למעשה שבת מותרין דקי"ל (ב"ק עח.) היא קודם ואין מעשיו קודם ומש"ה לאיזן הדבה לנבילה לא מיקרי חיסור קל לנבי חד לאו דשבת ואע"נ דהוי חיסור סקילה: **לאתויי ספק שבת אחרת. לפילו אין הספק לשבת זו לפשיטה לן להיות לא ימות אלא ספק שאם לא יעשו לו היום שמא ימות למחר שבת אחרת הבאה** והיכי למי כגון למקולוסו **רופאים לעשות לו אותה רפואה שמונה ימים** דעופים: **להברותו.** רחיצת גופו: [דף פא:] **ואין אומרים נמתין לו עד שיבריא.** שאם למקולוסו רופאים שלריך חמין להשקותו ולהברותו להיינו רחיצת כל גופו אין אומרים נחם לו חמין להשקותו בלבד שמא יבריא בזה ולא יהא לריך חמין להברותו אלא עושין בבת אחת כל מה שלמקולוסו בו הרופאים: **ואין** עושין הללו לכריס ע"י עובדי כוכבים ולא ע"י **יום ע** קטנים אלא ע"י יהודי ואין אומרים לעשות לכריס הללו ע"י גוזלו ע"י כותים מפני שמצטרפין לעשות אחרת. כך היא הגירסא בהלכות הריב"ף ז"ל [ופי'] שהלכריס הלריכין לחולה שיש בו סכנה בשבת אין עושין אותן כלל ע"י נכריס והקטנים והפילו בחקרקי בעלמא שמא יאמרו הכאים בקוסי התירו פקוח נפש ואין מתירין אותו לכתחלה על ידי המחווייבים במלות שמא יבא להבר שבשלח ימנאו עובדי כוכבים והקטנים לו ירגיל לחלל את השבת ע"י נהולי יהרגו לפיכך אע"פ שחולה שאין בו סכנה אומר לעובד כוכבים ועושה כאן אין עושין על ידו מפני סכנה והבר תני ואין אומרים לעשות לכריס הללו לא ע"י נשים או כותים כלומר לנשי עושין בשבת אבל בחול אפ"ה ע"י עובדי כוכבים אפ"ה ע"י נשים או כותים עושים אם נזדמן להבר שהרי מחוייבין הן בשבת והוחזקו בה ואפ"ה אין אנו מיחלים להם מלאכה זו לומר תתעסק פלוני או פלוני כותי בפקוח זה שמא יבואו להרהר ולומר הם אינם רוצין לחלל את השבת ומכשילין אותנו לכותאי ניח להו שמא לפני עור לא תתן מכשול כלמוכח בריש חולין [דף נ.] וכן הנשים מתוך שלעתן הלא עליהן טוענות בכך והיינו דקאמר מפני שמצטרפין לעשת אחרת ואיכא נפחא לכתיב בה לבל מצטרפין לעשת אחרת והכי פירושה אין מוסרין להם לנשים ולכותים לבשם העסק והפקוח הזה שיעשו על ידם שמא יתעצלו או יפשעו בו לבל מצטרפין עם ישראל ומוסרין הלבר לישראל והחסה וכשותים מתעסקין ע"י ישראל לכיון שישראל עוסק בו לף הן מזדרזין על ידו לבל רש"י ז"ל כתב שאם אמרו **נשים וכותים ערין אין מחללין על פיהם** לבל מצטרפין לעשת אחרת **כגון ב' לומרים ערין ונ' לומרים אינו ערין והחסה או כותי לומרים ערין מצטרפין למיהוי פלגא ופלגא ספק נפשות להקל** והקשו עליו ע"י נשים אמאי לא להא תנן (שבת קכח:) לקולחין לה חכמה ממקום למקום ואמרינן נמי שאם היתה ערוכה לגר חברתה מלקת לה את הגר ואם היתה ערוכה שמן חברתה מביאה לה שמן ואין זו קוסי' לגלי לשלחי פקוח נפש לחיה שהיא לומנות המסורה לנשים והן בקיאות יותר מהאנשים אלא מיהו הלבר מוכרע שאם אמרה שאם ערוך וכל האחרים לומרים אין אנו יולעין שאף זה בכלל ספק נפשות להקל הוא והר"ם בפ"ז מהלכות שבת למש"ה אין עושין ע"י נשים ולא ע"י עבדים כלי אלא תהא שבת קלה בעיניהם: **ת"ר מפקחין פקוח נפש. בכל לבר שלריך לנפש להעביר סכנת מות: כיצד ראה תינוק.** לכאי נקט הני מילי דווקא לבכולהו לא לריך לומלנא לכל לאם בקי ויולע שיש בהם סכנה: **ואע"ג דקא צייד כוורי. כל הני לא"נ לקא לומרינן הכא ליטנא יתירא לייקי לקאני לאינו ערוך ליטול רשות מב"ד ולמה ליה לאני הכי הא אני ליה והזריז**

ספק נפשות וספק נפשות דוחה את השבת: **גמ'** והילכתא כר' מתיה בן חרש דאמר החושש בפיו מטילין לו סם בשבת דלא פליגי רבנן עליה אלא בכלב שוטה אבל בהחושש בפיו לא פליגי עליה (דף פד.) דהא רבי יוחנן נמי חש בצפדינא שהוא כאב השינים ועבד לה סם בשבת דכמכה של חלל היא דאמר רב נחמן בר יצחק שאני צפדינא הואיל ומתחלת בפה וגומרת בבני מעים מאי סימנה רמי מידי מכביה ואתיה ליה דמא מדריה פי' הבשר של שיניו: מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת (דף פד:) לאיתויי מאי אמר רב יהודה אמר שמואל לאיתויי ספק שבת אחרת היכי דמי כגון דאמדוה לתמניא יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ניעכביה עד לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבי קא משמע לן: תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרים נמתין לו עד שיבריא אלא מחמין לו מיד וספיקו דוחה את השבת ולא ספק שבת זו בלבד אלא ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא ע"י קטנים אלא ע"י גדולי ישראל ואין אומרים לעשות דברים הללו לא ע"י נשים ולא ע"י כותים מפני שמצטרפים לדעת אחרת: ת"ר מפקחים פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד כיצד ראה תינוק שנפל לים פורס מצודה ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא צייד כווריי ראה תינוק שנפל לבור עוקר חולי' ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא מתקן דרגא לחול ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד

ה"ז **מסובח אלא הא אתא לאשמועינן** לע"נ להא עדיף מלאכה לחבריתי והוא ערוך לגליה שרי: **עוקר חוליא. להסיפיל ספת הכור כלי שיהא נוח ליכנס: מיתבר.** שיפי קיסמין להסלוק: **אע"ג דקא ממכיך מכוכי.** שמכסה הנחלים בעפר ויסה נעשים פחם: **ומכשכש ליה.** לפתחן: **דאפי' לחצר אחרת. לגליקה בחצר זו ונפשות בחצר לחברת ויסה חוליס לו קטנים: ירושלמי** [הל' ה] תני הזורק שרי זה מסובח והשאל מנונע והשואל שרי זה שופך למים: **לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב.** כלשמרש וחזיל לאש ספק ישראל ספק עובד כוכבים הוא מפקחין ופע"נ לרובא עובדי כוכבים ניתנו: **הא נמי פשיטא.** לאוס ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה למי. כלנפקא לן בסוף פ"ק **לכתובות מוחרב לו** וקס עליו: **כתוב** בהלכות לע עריכא לפריס חל מינייהו וחזיל **לחצר לחברת ונפלה עס מפולת עליו לכבל לוכתא לאמרינן כל לפריס מרובא פריס כל היכא** לנייל והכא מסוס חומרא לפקוח נפש לע לאמרינן: **לא** קשיא הא לפרוס מקנתייהו ונפי כולהו הא לפרוס מקנתייהו ונפי לכרי סריי"ף ז"ל שכתב לע עריכא לפרוס חל מינייהו וחזיל לחצר לחברת תמצע לסכי פירוסע פרוס מקנתייהו כלומר לחל מעס לע"נ לאמרינן כיון לנייל הוא לן לאיתר לאמרובא פריס לפ"ס כיון שהקביעות נשהרה במקומה מסוס חומרא לפקוח נפש לייענן ליה כאחצה על מחצה ושפק נפשות להקל לכל פרוס כולהו והלך לחל מעס לחצר לחברת **ונפלה עס מפולת עליו** כיון שהקביעות לע נשהרה במקומה לע סניף חומרא לפקוח נפש כולי האי לניאוש בכה"נ מפקחין לכל רס"י ז"ל נורס למעלה לע עריכא לפרוס לחצר לחברת ופירס להא לאמרינן הא לפרוס כולהו הא לפרוס מקנתייהו סכי קאמר לסיכא לפרוס כולהו **הואיל ואיתחזק ישראל בהך חצר שנפלה בו מפולת מפקחין אע"נ לניילי לע חזלינן בתר רובא** לכל פרוס מקנתייהו כיון לע **לאתחזק ישראל בהך חצר חזלינן בתר רובא** ואין מפקחין: **והוי** יודע שיש חולקין על הרי"ף ז"ל וס"ל ללא קי"ל כשמואל אלא לף בפקוח נפש הולכין אחר רוב וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ב מהלכות שבת וטעמייהו משום לסבירא להו לרב ורבי יוחנן פליגי עליה לשמואל וזה תלוי בקלקול הסנויה הסנויה כאן בגמרא וכבר כתבתי בחלוסי בארוכה הרוצה לעמוד על עיקרן של דברים יעיין שם שאין כאן מקום להאריך: **מתני' מי שנפל' עליו מפולת ספק הוא שם.** מפרסי' בגמ' הס"ק אלא מבעי' ספק הוא שם ספק אינו שם ספק לאש לאיתא לאי הוא מפקחין עליו אלא לפי' ספק אי ספק את מפקחין עליו ולא מיבעיא ספק אי ספק את ליסראל הוא אלא לפיולו ספק עובד כוכבים ספק ישראל מפקחין עליו: **מצאוהו אי מפקחין עליו.** מפרסינן בגמרא לף עריכא לפי' לאיי שעה: **מצאוהו מת אין מפקחין.** פרסינן בגמ' פשיטא ומפרקינן לף עריכא לר' יהודה בן (לוי) [לקיש] לאמר שמעתי שמעילין את שמת לאנך המעורבת מפני הלליקה ושרינן ליה הא אי לוסקין לרבנן מסוס לאי את שרית ליה אתי לכבויי ועביד ליה לוסקין לאורייתא אבל הכא **כי לא שרית ליה לאפוקי מאי אית ליה למעבד לתיהוי לוסקין לאורייתא לניסראי הא מקמי הא:** גמ' **עד היכן בודק. אס לומס לאת שאינו מזיז לאברין על היכן מפקח לשעת האמת:** [לף פה.] **עד חוטמו. אס אין חיות בחוטמו ולאי את הוא ויניאהו: מחלוקת. להנך תנאי לאר לאר אמר על טבורו ואר לאר על חוטמו: מלמטה למעלה. שמעון לרך מרגלותיו תחילה ובודק והולך על כלפי לאשו לאר לאר** כיון שבדקו בטבורו ולא מצא בו חיות סוב אינו צריך לבדוק **ואר לאר על חוטמו לזמנין** שאין **חיות ניכר בטבורו ונכר בחוטמו: אשר יעשה אותם האדם.** שמעת: [לף פה:] **וחי בהם. שיחיה בהס ולא שיבא בעשייתס לילי שפק מיתה אלמא מחללין על הספק: מתני' חטאת ואשם ודאי.** כגון **אס נזילות ומעילות ים אס אס אחר שהוו תלוי הכא על שגגת שפק כרת** וכגמ' **פריך והא כפריה** כתיב **וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג** ואלמי לף תני (ויק) **אס תלוי** ומשני הכי למכפרי כפרה נמורה **אס** תלוי אינו מכפר כפרה **אלא תולה להגן עליו מן היסורין עד שיולע לו שולאי חטא ויביא חטאת** ואטאת ואס ולאי כשהן מכפרין **משתמא תשובה לישא אס לא היה מתחרט לא היה מביא קרבן:**

ואע"ג דקא מיתבר ליה שיפי: מכבין ומפסיקין מפני הדליקה והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא ממכיך מכוכי וצריכא דאי אשמועינן ים משום דאי לא מסיק ליה מיית אבל בור איפשר דיתיב אפומא דבירא ומכשכש ליה צריכא ואי אשמועינן בור משום דקא מבעית אבל דלת איפשר דיתיב ליה בהאי גיסא ומכשכש ליה באמגוזי צריכא מכבין ומפסיקין למה לי אמר ר' אלעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת: אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב היכי דמי אילימא דאיכא תשע' ישראל וחד עובד כוכבים הא רובא ישראל נינהו אי נמי מחצה על מחצה ספק נפשות להקל אלא דאיכא תשעה עובד כוכבים ואחד ישראל הא נמי פשיטא דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי לא צריכא דפריש חד מנייהו ואזל לחצר אחרת ונפלה בה דליקה מהו דתימא כל דפריש מרוב קא פריש ולא מפקחינן קא משמע לן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב איני והאמר ר' אסי אמר רבי יוחנן אפי' תשעה עובדי כוכבים ואחד ישראל באותו חצר מפקחין בחצר אחרת אין מפקחין לא קשיא הא דפרוש כולהו והא דפרוש מקצתייהו: **מתני'** מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק עובד כוכבים ספק ישראל מפקחין עליו מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו: **גמ'** (דף פה.) מצאוהו חי מפקחין עליו פשיטא לא צריכא אלא אפי' לחיי שעה תנו רבנן עד היכן הוא בודק עד טבורו ויש אומרי' עד חוטמו בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ונמצאו העליונים מתים והתחתונים חיים אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה אבל ממעלה למטה כיון דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב (בראשית ו:י"ז) כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ומנא לן דפקוח נפש דחי שבת (שם:) א"ר יהודה אמר שמואל אמר קרא (ויקרא י"ח:ה') אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם: **מתני'** חטאת ואשם ודאי מכפרין מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה והתשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל חמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר:

[דף פו.] **גמ' חלוקי כפרה. שחלוקין כשכירתם זה כנד זה כך: אמר לי ג' הן.** שחלוקין שים עבירה שהיא צריכה לזה **[ואינה צריכה לזה] לכל תשובה לאינה מן החלוקין שהיא צריכה לכולן: שובו בנים.** ומיל לרפא למלת שים עבירה שכפרתה בתשובה לבדה: **כי ביום הזה יכפר עליכם.** למלת שים עבירה שצריכה יוה"כ: **ופקדתי בשבט פשעם.** למלת שים עבירה שצריכה יסורין ומסתמא הכל לכלה והחמור לחמורה: **חלול השם.** חוטא ומחמיא לאחריס: **באזני ה' צבאות.** לאמר הנביא ע"ה בחזני לאמר הקב"ה אם יכופר העון הזה לכם על תמיתון למלת שים עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה: **ולא יהיבנא דמי לאלתר.** שכשאני מאחר לפרוע הוא מחשב שאני נזלן וילמל ממני להיות מזלזל בגזל: **כגון אנא דמסגינא וכו'.** ואין הכל יולעין שנחלשתי בגרמתי ולמילין ממני להתבטל מתלמוד תורה: **שחבריו בושים משמועתו.** מחמת שם רע היוצא עליו: **שרי ליה מאריה.** ימחול לו הקב"ה: **קורא.** מקרא: **ושונה.** משנה: **ומשמש תלמידי חכמים.** ללמוד תלמוד שמכין טעמי המצוות: **באמור להם עם ה' אלה.** ריבוי לקרא ויחלנו לת שם קלסי כלומ' **כשאלם עובר עבירה ופורענות בחה עליו לומריס** מה הועיל לו רלו החכמים והחסידים רעה בחה עליהם שנאמר ויחללו לת שם קלסי ובמה חללהו בחמור להם העובד כוכבים שנגלו ביניהן רלו עם ה' לחה ולח יכול להעילם שלח ינגלו נמלח שם שמים מתחלל **וכבודו מתמעט: שבא דבר עבירה לידו.** לומקם עבירה **שנכשל בה כבר:** [דף פו:] **באותו מקום.** שעבר בה כבר לת העבירה: **ובאותו פרק.** שהוא בבחרותו כמו שהיה: **ובאותה אשה. שנכשל בה כבר שמתוך שלומה לנמרי לעבירה שנכשל בה כבר יצרו מתגבר עליו ולומר לו רחה פלונית בחותו מקום בחותו פרק קוס עשה מה שעשית כבר** וכשהוא פורש ה"ז תשובה שלימה: **כאן בעבירות שבין אדם לחבירו.** בהנהו מכשה פשעיו לח יעליח שנריך להרבות עליו רעים שימחול לו: **וחטואתי נגדי תמיד. הרי היא תמיד כאלו לנגדי** עומלת: **וצריך לפרט את החטא.** שלומר חטוח פלוני חטוחתי: **כרבי ינאי.** לח הזכיר העון חלח למעטו ולומר לחתם גרמת להם ופסק הרמב"ם ז"ל כפרק שני מהל' תשובה שנריך לפרוט לת החטוח:

גמ' תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה: (דף פו.) שאל רבי מתיה בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש א"ל שלשה הן ותשובה עם כל אחת ואחת מהן עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו שנא' (ירמיהו ג':כ"ב) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם עבר על לא תעשה ועשה תשובה תולה ויוה"כ מכפר שנאמר (ויקרא יז) כי ביום הזה יכפר עליכם עבר אדם על כריתות ועל מיתות ב"ד ועשה תשובה תשובה ויוה"כ תולין ויסורים ממרקין שנא' (תהילים פ"ט:ל"ג) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם אבל כל מי שיש בידו חלול השם אין כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר (ישעיהו כ"ב:י"ד) ונגלה באזני י"י צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון היכי דמי חלול השם אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר ורבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין רב נחמן בר יצחק אמר כגון דאמרי אינשי שרא ליה מאריה לפלניא רב יצחק בר רב דימי אמר כגון שחבריו בושין משמועתו ת"ר בזמן שאדם קורא ושונה ומשמש ת"ח ודיבורו בנחת עם הבריות ומקחו ומתנו בשוק נאה ונושא ונותן באמונה מה הבריות אומרות עליו אשרי איש פלוני שלמד תורה אשרי אביו ואשרי רבו שלמדוהו תורה אוי להן לבני אדם שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה ראיתם כמה יפים דרכיו וכמה מתוקנין מעשיו עליו הכתוב אומר (ישעיהו מ"ט:ג') ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ובזמן שאדם קורא ושונה ואין דבורו בנחת עם הבריות ואין מקחו ומתנו נאה ואינו נושא ונותן באמונה מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו ולרבו שלמדוהו תורה אשריהם לבני אדם שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה ראיתם כמה מכוערין מעשיו וכמה מקולקלין דרכיו עליו הכתוב אומר (יחזקאל לו) באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו א"ר חמא בר חנינא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם שנא' (ירמיהו ג':כ"ב) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנא' (הושע יד) שובה ישראל עד ה' אלהיך (דף פו:) היכי דמי בעל תשובה כגון שבא דבר עבירה לידו ופירש מחוי רב יהודה באותו מקום ובאותו פרק ובאותו אשה: אמר רב יהודה רב רמי כתיב (משלי יד) מכסה פשעיו לא יצליח וכתיב (תהילים ל"ב:א') אשרי נשוי פשע כסוי חטאה לא קשיא כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירו תניא עבר אדם עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שנייה מוחלין לו שלישית אין מוחלין לו שנא' (איוב ל"ג:כ"ט) הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר והתניא שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור וגרסינן בפרק סדר תעניות (דף טז.) ת"ר אדם שיש בידו עבירה ומתודה * בס"י ואינו חוזר [וכן הגי' הב"ח] וחזר בה למה הוא דומהלאדם שתופס שרץ בידו שאפי' טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה זרקו מידו מיד עלתה לו טבילה שנא' (משלי כ"ח:י"ג) ומודה ועוזב ירוחם ואומר (איכה ג':מ"א) נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים: תניא עבירות שהתודה עליהן יוה"כ הזה לא יתודה עליהן יוה"כ אחר ואם שנה בהן צריך שיתודה עליהן ואם לא שנה בהן והתודה עליהן עליו הכתוב אומר (משלי כ"ו:י"א) ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שכן הרי זה משובח שנאמר (תהילים נ"א:ה') כי פשעי אני אדע אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה אחת ושנה בה הותרה לו הותרה לו ס"ד אלא אימא נעשית לו כהיתר: וצריך לפרט את החטא שנאמר (שמות ל"ב:ל"א) חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב דברי ר' יהודה בן בבא ר' עקיבא אומר אינו צריך

מפרסמין את החנפין. שהם רשעים ומרחין עצמן כעלוקים שיש מכיר במעשיהן מעיה לפרסמן: מפני חלול השם. שבני אדם למדין ממעשיו שמכורים עליו שהוא עליך ועוד כשפורעניות באה עליו בני אדם חומרים מה הועיל לו זכותו: שנאמר ובשוב צדיק. סיפיה לקרא ונתתי מכשול לפניו אני ממעיל לו חטא שיכשל בו לעיני בני אדם כלי שיפרסמו את מעשיו: **אין מספיקין בידו לעבור עבירה. שהקב"ה מלחה מלפניו את העבירה שלא תבא לידו:** [דף פז.] **כי לא תעזוב נפשי. למלנו שהקב"ה מונע את החטא מלהכשילו: עשוק בדם נפש. מחוייב כנפש** שנדר לו שתאכל: **עד בור ינוס אל יתמכו בו. שלא יפול לשם מניחין לותו ויפול בכור ניהנם: מתני'** האומר לחטוא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות [תשובה] כשמרך פריך לחטוא ואשוב תרי זימני למה לי ומשני כלרך הוגה לה"ר הוגה כיון שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ואין מספיקין בידו לעשות תשובה ואין חוטא ויוה"כ מכפר עליו על כך עסקי ממון לך שתרפס ופרע לו ועל מוקש לחמרי פיך לא שקטה לותו כלכריס רשב רעיך הרשה רעיס לבקש ממנו מחילה: **רעיך בתרע מלא כתיב שהוא לשון רכיס: בשלש חבורות.** נ"פ ערין לפייסו כלרשיון בסמוך מחנה שם נא וכבל פעם נ' בני לחם

אלא מה אני מקיים ויעשו להם אלהי זהב כדר' ינאי דאמר ר' ינאי אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הן גרמו להם לעשות אלהי זהב: מפרסמין את החנפים מפני חלול השם שנאמר (יחזקאל יט) ובשוב צדיק מצדקתו וגו' (דף פז.) כל המזכה את הרבים אין מספיקין בידו לעבור עבירה כדי שלא יהו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול שנא' (תהילים ט"ז:י') כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהו תלמידיו יורדין לשאול הוא נוחל העולם הבא שנא' (משלי כ"ח:י"ז) אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו: **מתני'** (דף פה:) האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבינו לבין חבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו את זו דרש ר' אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם

לכתיב יסור ואין שוריה פחותה מנ' בני לחם: **עשרים וארבע דברים מעכבין את התשובה.** לח יקעתי היכן היא שנויה והרמב"ם ז"ל החריך לתת טעם לכל לכר ולכר בפרק רביעי מהלכות תשובה עיין עליו: [דף פז:] **ת"ר מצות וידוי ערב יוה"כ עם חשכה.** לאחר לכילה משקבל עליו יוה"כ: **שמא יארע דבר קלקלה.** של שכרות וכיוצא בו: **צריך שיתודה לאחר שיאכל וישתה.** בתפלת ערבית כך פירשו הרלשונים ז"ל והרמב"ן ז"ל הקשה לחם לית לישנא הוא ליה למיתני לע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה מתודה ערבית וכלקתני ולע"פ שהתודה ערבית ועוד למשמע לכי קתני למצות וידוי של ערב יוה"כ עם חשיכה הוא לשהקלימו לו חכמים להתודות

לפני ה' תטהרו א"ר עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים מטהר אתכם שנא' (יחזקאל ז) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגו' ואומר (ירמיה יז) מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל: **גמ'** אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפי' בדברים צריך לפייסו שנאמר (משלי ו':א'-ב') בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך עשה זאת ואת איפא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס וגו' אם ממון יש לו בידך התר לו פסת היד ואם לאו הרבה עליו רעים. אמר רב יהודה וצריך לפייסו בשלשה חבורות של שלש שלש בני אדם שנאמר (איוב ל"ג:כ"ז) ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ואם מת א"ר יוסי בר חנינא מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר חטאתי ליי' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו א"ר יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים שנאמר (בראשית נ':י"ז) אנא שא נא ועתה שא נא ודוקא חבירו (שם: ע"ש) אבל רבו מפייס ליה עד דמפייס: עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה ואלו הן א רכילות לשון הרע ב ובעל חמה ג ובעל מחשבות רעות ד והמתחבר לרשע ה והמרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה ו והמסתכל בעריות ז והחולק עם גנב ח והאומר אחטא ואשוב ט והמתכבד בקלון חבירו י והפורש מן הצבור יא והמבזה אבותיו יב והמבזה רבותיו יג והמקלל את הרבים יד והמעכב את הרבים מלעשו' מצוה טו והמטה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה טז והמשתמש בעבוטו של עני יז והמקבל שוחד על מנת להטות אחרים בדין יח והמוצא אבידה ואינה מחזירה לבעליה יט והרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו כ ואוכל בא"י הגי' שור שוד עניים יתומים ואלמנות כא והחולק על דברי חכמים כב והחושד בכשרים כג והשונא את התוכחות כד והמלעיג על המצות: (דף פז:) ת"ר מצות וידוי עי"כ עם חשכה דר"מ וחכ"א צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה שמא יארע דבר קלקלה בסעודתו ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה צריך שיתודה אחר שיאכל וישתה ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית ויתודה במוסף ובמנחה ובנעילה והיכן אומרה יחיד אחר תפלתו ושליח צבור אומרה

עובר עבירות וחינו שב: **את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו.** עבירות שבין לחם למקום יוה"כ מכפר לריס ליה הכי מכל חטאתיכם שהם לפני ה' תטהרו ביוה"כ: **גרסינן** בפ"ק דסבועות חומר בעעיר מביוה"כ שהעני מכפר מיד ויוה"כ חינו מכפר על שתחסך: **גמ' שנאמר בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך. בשביל זר לערבו בממון: נוקשת באמרי פיך.** שהקנסה חותו בלברים: **עשה זאת.** והנגל כי בחת בכף רעך על קולס שיאכל מסוס שתא תטרף לעתו בסעודה ועלה קאמר שאע"פ שהנריכו לו להקליס ולהתוולות עיקר סיולי לו הפסיד לת מקומו וצריך להתוולות לאחר שאכל ושתה להיינו עם חשיכה ואלו ערבית לו מיקרי לאחר שאכל ושתה ללו סמוך לאכילה היא ותפלת ערבית שמה עליה ועוד מלי לע"פ וכי תעלה על לעתך שלו יתודה ביוה"פ מפני שהתודה קולס יוה"כ והלו עיקר סיולי ביוה"כ הוא לפיכך פירש"י ז"ל לה"ק מנת ויולי של ערב יוה"כ שלריך להתוולות קולס

שיכנס ליום בתשובה הוא עם חשכה סמוך ליום עצמו כלי שלח יהא שהוא לחטוא בין הזילוי ויום לכל חשבו חכמים שמא תטרף לעתו בסעודה וימענו שכרותו מן הזילוי ולפיכך תחמירו עליו להתענות קודם לכילה ואע"פ שהתענה קודם לכילה חוזר ומתענה בזמנה עם חשכה סמוך ליום עצמו שמא יהרע לבר קלקלה של חטוא בסעודה לבל וילוי של יוה"כ עצמו ערבית שהוא וילוי של יוה"כ לא קתני לולאי מתענה. הוא ביוה"כ לגל קתני אע"פ שהתענה ערבית מתענה שחרית וכל היום שמא יהרע לו לבר עביריה כל היום ליוה"כ בסופו עם חשכה הוא מכפר כלכתיב לעיל והכיא רחיה לבריו מלתניא בתוספתא מצות וילוי ערב יוה"כ עם חשכה לבל חמרו חכמים מתענה לגם קודם שיאכל וישתה שמא תטרף לעתו בתוך לכילה ושתיה ואע"פ שהתענה קודם שיאכל וישתה עריך שיתענה לאחר לכילה ושתיה שמא יהרע לבר קלקלה בסעודה ואע"פ שהתענה לאחר שאכל ושתה עריך שיתענה ערבית ואע"פ שהתענה ערבית עריך שיתענה שחרית ע"כ: **והיכן אומרה יחיד אחר תפלתו וש"צ אומר באמצע.** תנינן בפסוקו לגלנו כשמניע ס"ץ למוחל לעונותינו ואומר לפני ה' תטהרו מתחיל בפסוקים ולבריי רעיי ואחר כך [מתענה] ג' פעמים בכל תפלה ותפלה של שלשה תפלות ביום וכשגיעה מתענה לחת וכס עשרה וילויין כנגד עשרה פעמים שמזכיר כאן נגוד לת לסס ביוה"כ ובלילה לין ס"ץ מתענה לגל פעם ביחיד ויש מקומות שנוהגין שלין ס"ץ מתענה בכל תפלה לגל פעם לחת ונבור **פעם לחת ויהן שמיה ושתיס** של ליל יוה"כ הרי עשרה זכו שלרן של וילויין ביוה"כ: **ולענין וידוי של ערב יוה"כ קודם אכילה.** כתב רבינו הלי נחון ז"ל שלין תנינן שיתענה ס"ץ במנחה ערב יוה"כ ולא שמעתי בבבל שיתענה לבל לבר עמרם נחון כתב שמתענה לחר תפלה כיחיד וכן תנינן באמצע מאי אומר רב אמר אתה יודע רזי עולם ושמואל אמר אתה יודע בעמקו של לב (ר') לוי אמר בתורתך כתוב לאמר (ויקרא ט"ז:ל') כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' ר' יוחנן אמר רבון העולמים רב יהודה אמר כי עונותינו רבו מלמנות ואשמותינו עצמו מספר רב המנונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בחיי ק"ו במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא וכו' אמר רב * בס"י איתא המדורי המדודי לא שנו אלא דלא אמר אבל חטאנו אבל אי אמר אבל חטאנו לא צריך ואמר * בד"ס הגי' בר רב המדודי הוה קאמינא קמיה דמר שמואל והוה יתיב כי מטא שליחא דצבורא לאבל חטאנו קם אכרעיה אמינא ש"מ עיקרא וידויא האי הוא: (דף לו:) ת"ר כיצד מתודה אומר עויתי פשעתי חטאתי וכן בשעיר המשתלח הוא אומר (ויקרא ט"ז:כ"א) והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם וכן במשה אומר (במדבר יד) נושא עון ועובר על פשע וחטאה דברי ר"מ וחכמים אומרים עונות אלו הזדונות וכן הוא אומר (במדבר ט"ו:ל"א) הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה פשעים אלו המרדים וכן הוא אומר (מלכים ב ג':ז') מלך מואב פשע בי ואומר (מלכים ב ח':כ"ב) אז תפשע לבנה בעת ההיא חטאים אלו השגגות וכן הוא אומר (ויקרא ד':ב') נפש כי תחטא בשגגה וכי מאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על השגגות אלא אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי וכן בדוד הוא אומר (תהילים ק"ו:ו') חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו וכן בשלמה הוא אומר (מלכים א ח':מ"ז) חטאנו והעוינו והרשענו וכן בדניאל הוא אומר (דניאל ט':ה') חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו אבל מהו שאמר משה נושא עון ועובר על פשע וחטאה אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם בשעה שחוטאים ישראל ועושין תשובה עשה להן זדונות כשגגות אמר רב יהודה אמר רב הלכה כחכמים: (דף פז:) תנן התם בשלשה פרקים בשנה הכהנים נושאין את כפיהם ארבעה פעמים ביום לגלנו: **שמע מינה עיקר הוידוי כך הוא.** כתבו הגאונים ז"ל למהא שמעינן שחייב לאדם לומר הוידוי מעומד ושהעבור נמי חייב לאומרו עם ס"ץ: **ת"ר כיצד מתודה.** כ"נ ביוה"כ ושמועה זו בפרק לתר להס שמעינן היא שנויה (דף לו:): **וכן בשעיר המשתלח הוא אומר.** עונות תחילה ולח"כ פסע ולח"כ לחטאת: **אלו המרדים.** העשים להכעיס: **מלך מואב פשע בי.** מרל בי: **אז תפשע לבנה.** מרלו יושבי לבנה במלך יהושלה: **חוזר ומתודה וכו'.** בתמיהה לס על זמן מחול לו אינו לריך לבקש סוף על הסנהב: **עשה להם זדונות כשגגות.** וה"ק נושה עון ופסע כחטאה ופסק הרי"ף ז"ל כרבנן מלמר רבה בר שמואל לתר לב הלכה כלבדי חכמים וכן פסק הרמב"ס ז"ל בפרק רביעי מהלכות עבודת יוה"כ לבל הרי"ן ז"ל פסק כר"מ מלמרינן התם בפרק לתר לסס הממונה הוגע לנחית קמיה לרבא עבל כר"מ ס"ל שבקת רבנן ועבדת כר"מ ס"ל לגל כר"מ ס"ל כלכתיב בספרא לחורייתא למסה ומלגל להלה ליה רבא מילי ז"מ להלכתא כוותיה והמנהג לגלנו כלבדי הרי"ף ז"ל וה"ג מסמע מלמרי' בגמ' עליה לרבה בר שמואל לתר רב הלכה כלבדי חכמים ומתמהי פסיטא ובפרקין נמי הכי מוכחא לתרי' כי מטא שליחא לצבורא לבל חטאנו ולמרינן נמי ל"ס לגל לגל לתר לבל חטאנו ולי כר"מ לבל עיונו מיבעי ליה: **ומהא עובדא דההוא דנחית קמי דרבא ועביד כר"מ.** כלומר כשסזכיר וילויו של כ"נ לעליה קיימינן שמעינן מינה שמנהגן [היה] להזכיר ולומר סלה עבודתו של כ"נ ביוה"כ וה"נ מוכח בפרק הנועלין לו לתמרינן התם [דף נו:] דהוה לנחית קמיה לרבא לתר יצא ונניחו על כן שני שבהיכל ונטל לס הפר והניח לס הסעיר ג"ל חלק כרבנן וחלק כרבי יהושע לימא הניח לס הסעיר ונטל לס הפר:

בשחרית במוסף במנחה ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירתא ושמואל אמר מה אנו מה חיינו והלכתא כרב דאמרינן עולא בר רב נחת קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ושבחיה רב נתן אבוה דרב הונא בר נתן נחת קמיה דרב פפא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ושבחיה אמר רב אחא בריה דרבא ויחיד אומרה אחר תפלתו אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית רב לטעמיה דאמר צלותא יתירתא היא וכיון דצלי תו לא צריך והאידנא נהגו עלמא לצלוי תפלת ערבית אחר

תנן התם. בפ' בתרא לתענית [לף כו]: **בג' פרקי' בשנה כהנים נושאין את כפיהם ארבעה פעמים ביום וכו'.** : **בתעניות.** **של נסמיס: ובמעמדות.** ל' ימיס **שכל שבת שתבוי משמר ישראל מתכנסין בעריהן ומתענים וקורין במעשה ברחשית כלחמרינן במסכת תענית והתם מקשה ותעניות ומעמדות מי ליח בהו מוסף ומבני הכי קאמר כהנים נוסחין כפיהם בכל זמן שמתפללין** ים מהן ארבעה פעמים ביום שחרית ומוסף ומנחה ונעילה והתם בלוכתיה במס' תענית (סס:) ליפלינהו עלה ר' יהושע ובני יוסי לרבי יהושע אמר במנחה ונעילה **ליו בהם נשיאות כפיס** רבי יוסי אומר נעילה יש בה **נשיאת כפיס מנחה ליו בה נשיאות כפיס** ולמרינן התם במקי קמיפלגי לת"ק שבר כל יומא מ"ט לא משום שברות השיבה ליכא שברות ור' יהושע שבר שחרית ומוסף לכל יומא לא שכיחא שברות לא נזרינן מנחה ונעילה לכל יומא שכיחא שברות נזרינן ורבי יוסי שבר מנחה לשיתא כל יומא משום נזרינן נעילה לשיתא כל יומא לא נזרינן ואמר רב נחמן הלכה כרבי יוסי ואלא השיבה מ"ט פרסי כהני ישייהו במנחתא לקעניתא כיון לסמוך לשקיעת החמה פרסי יישייהו כתפלת נעילה למי זו היא סנוייתא הגמ' ולפי זה משמע לכיוה"כ אלא מעלין תפלת המנחה סמוך לשקיעת החמה אלא מכי מטו זימנא מעלו לה אלא פרסי בה כהני ישייהו וכן לעת הנחוניס והרמב"ם ז"ל והכי נמי משמע במסכת סוטה בפרק ואלו נאמרין בכל לשון (לף מ.) לשיילינן התם בזמן שהכהנים מברכין הצבור מה הן אומרים ואמרי במנחתא [לתענייתא] אלי אמר רב אחא בר יעקב אם עונינו ענו בנו ונו' מקוה ישראל ונו' למה תהיה כאיש נדהם ונו' בנעילה לכפורים אלי ובו' ואם אינה לפרסי ישייהו במנחתא ליומה"כ הוה ליה למבעי נמי במנחתא ליומה"כ אלי אלא אלא מסתבר לימרו במנחתא ליומה"כ מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה ונו' אלא משמע למלמלכרי מנחתא לתעניתא ונעילה ליומה"כ ולא מלכר מנחה ליומה"כ ס"מ אלא פרסי בה כהני ישייהו לבל הרב בעל הלכות ז"ל כתב הא לפרסי כהני ישייהו במנחה ביומה"כ משום דהוי כמנחה של שאר תעניות שהיא סמוכה לשקיעת החמה הכא נמי כיון למפלי בה רחמי מיפלכא על סמוך לשקיעת החמה: **מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירתא. מתפלל שבע כשאר תפילות** לותן שבע ברכות שמתפלל בשחרית ובמנחה אלא שכולל בה מה אנו ומקרי לה יתירתא לפי שמוסיף בה לבריס: **ושמואל אמר מה אנו.** בלחוד ולא מיקריא לשמואל יתירתא לאלרבה תפלה קצרה היא: **פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו.** ונעילה תנו רבנן (דף פח.) הרואה קרי ביום הכיפורים יורד וטובל ולערב ישפשף לערב סלקא דעתך אלא אימא ואם בערב ישפשף כלומר אם ראה קרי ביום יורד וטובל ואינו צריך לשפשף מפני שהקרי שעל בשרו עודנו לח ואינו צריך שפשוף לפיכך לא ישפשף ואם מבערב שהוא ליל יום הכפורים ראה קרי כשיורד לטבול ביום ישפשף בידו על מקום שנפל בו הקרי מפני שכבר יבש על בשרו ולפיכך צריך שפשוף תנא דבי רבי ישמעאל הרואה קרי ביום הכפורים עונותיו מחולין והא תניא עונותיו סדורין מאי סדורין להמחל תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן עולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי בטיבותא: **הדרן עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא**

והיינו כרב ולא כשמואל לאמר מה אנו בלחוד ונ"ל לפי לרכו של רבי"ף ז"ל ויחיד אומרים למה אנו אחר תפלתו לבד שליח עבור כולה בחשבע: **ירושלמי** מאי נעילה רב אחר נעילת שערי שמים פירוש לאחר שסקעה החמה להיינו בלילה: **ושמואל אמר נעילת שערי היכל.** פירש אחר הלקת הגרות שעליון הוא יום לאחוז לאומים לרב אלא הווי עייר נולתך לרב בעומק רבא ז"ל רב כל תאמי שמשא ברים ליקלא הב לי נולתאי לליעלי נעילת שערים מיחלפא שיטתיה לרב תמן הוא אחר נעילת שערי שמים הכא הוא אחר נעילת שערי היכל פי' לאחר רב כל תיחמי שמשא ברים ליקלא להיינו זמן נעילת שערי היכל אחר רב מתנא על ילי לרב מלריך בעלותיה סני היא מניע לנעילת שערי שמים: **והוי** יודע אית מי שפוסק כשמואל וכן כתב הרב ר"מ מרוטנבורק ז"ל והלרכתי בזה בחלוקי ולפי זה לריך **להתפלל תפלת נעילה** כולה ביום אבל מלכרי הריא"ף ז"ל נראה שהלכה כרב שהביא בהלכותיו הא לאחרינן בסמוך בס"ל ולפ"ה אין למפשינן בתפלת נעילה פסוקי לרחמי ומילי לתחנונים טובא מכי חמינן שמשא ברים ליקלי מתחלינן ליה וכלליתא בירושלמי: **אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית.** מוכחא סוגיין בגמרא מסוס לס"ל **לרב לתפלת נעילה בלילה** לאמר **לתפלת נעילה פוטרת של ערבית** לכיון לגלי מסתבר תו לא לריך לגלויי זימנא אחריתי: **רב** לטעמיה לאמר עלותא יתירתא היא לאלו לשמואל לאמר מה **אנו בלחוד ליכא פוטרת** שהרי ליכא תפלה שלימה: [לף פח.] **ת"ר הרואה קרי ביוה"כ יורד וטובל.** היינו לילאו **שתקנו טבילה לבעלי** קרי לאבל האילנא לבטלו לטבילתא כלליתא בפרק מי שמתו (לף כב.) מי שראה קרי בזמן הזה אם לא הוא מקנח במפה ויש ואם יבא הוא לו שנתלכלך רוחן לוחן המקומות המלוכלכים בלבד ומתפלל ואסור לו לרחון כל גופו לו לטבול וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"נ לשביתת עשור: **הרואה קרי ביוה"כ.** שלא מלעתו: **עונותיו מחולין לו. לסימן טוב הוא** כלאמרינן לקמן: **ידאג כל השנה כולה. שמא לא קבלו תעניתו והשביעוהו במה שבילס להשביעו כעבד המוזג כוס לרבו ושפך לו רבו קיתון על פניו: ואם עלתה לו שנה. שלא מת מובטח שמעשים טובים יש בידו שהגינו לו וכן העולם הבא הוא** תלע שכל העולם כולו רעב **משמיש והוא שבע שלא** נשענה בזו **ושלא מלעתו השביעוהו וכיון שעלתה לו שנה יש לעת שעליך נמור הוא: מפיש חיי. זה שראה קרי ביום קרי ביום הכיפורים: סגי ומסגי. בבניס ובני בניס שכך הסימן ירלה זרע יהריך ימיס: הדרן** עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא

מסכת סוכה

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד עא–עט

יום עא

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר. ושאינה גבוהה י' טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה:**

גמ' מה"מ אמר רבה אמר קרא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה מאי טעמא משום דלא שלטא ביה עינא. ורבי זירא אמר מהכא וסוכה תהיה לצל יומם מחורב עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות. רבא אמר מהכא בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי. פי' ראויה לעמוד בבנין עראי הלכך אפילו אי עביד קבע כגון שסיכך על מחיצות של ברזל שפיר דמי למעלה מעשרים **אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא קבע. לרבה דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא ביה עינא אם היו דפנות מגיעות לסכך כיון דשלטא ביה עינא אע"ג דגבוה מעשרים אמה ולמעלה כשירה. ולרבי זירא דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות אי אית בה יותר מד' אמות כיון דרויחא איכא צל סוכה וכשירה. ולרבא דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע לית ליה תקנתא אלא בין דפנות מגיעות לסכך בין אין דפנות מגיעות לסכך בין יש בה יותר מד' אמות בין אין בה יותר מד' אמות כיון** [דף ב:] **שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. איכא מ"ד הלכתא כרבה דהא** בכל מילי כרב עבד שבת דף כב.. **ואנן מסתברא לן דהלכתא כרבא דקי"ל**

ריי"ף א: **סוכה דירת עראי בעינן ורבי יהודה דמכשיר ס"ל דסוכה דירת קבע בעינן** פי' דמכשיר אף בדירת קבע **ולית הלכתא כותיה ואי הוו דפנות מגיעות לסכך כ"ש דהוה ליה דירת קבע. ועוד דהא סוגיא בענין סוכה ע"ג סוכה כוותיה.** וכן פסק הר"ז הלוי ז"ל כרבא דבתראה הוא ואפילו לאביי דאקשי עליה הא קבליה לטעמא מדאשכחן לאביי דאמר רבי ורבי אושעיא וכו' כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן. ומינה שמעינן דטעמא דרבנן משום דבעינן דירת עראי. אע"ג דחשו לה לקושיא דאביי כדאמר כולהו כרבא לא אמרי משום קושיא דאביי מ"מ כיון דאביי גופיה קבליה לטעמא דרבא כדאמר הלכך דרבא עדיף ועליה סמכינן ע"כ. ולאו ראיה היא כמו שפירש ר"י לקמן (סוכה דף ז:) דהא דחשיב לרבי יהודה לא משום דאסקינן לעיל טעמא דרבנן דפסלי משום דבעינן דירת עראי דהא אביי דהכא הוא דאקשיה ליה לרבא לעיל דאית ליה ההוא טעמא אבל מ"מ אמת הוא דלמעלה מעשרים אמה לא קיימא בלא קבע. ואמרינן נמי בפרק הישן (סוכה דף כא:) רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן ודייקא מהא דמכשר למעלה מעשרים. וכן פסק הרי"ץ גיאות ז"ל כרבא וכן ה"ר ישעיה דטרנ"י. אבל בעל העיטור פסק כרבה ולא נראו לי [דף ג.] דבריו: אמר רב שמואל בר רב יצחק **אמר רב הונא** הלכה צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו והיינו ז' טפחים על ז' טפחים דגברא באמתא יתיב ושולחנו טפח כדאיתא בירושלמי פרק הישן הלכה ח כמה כדי שולחן טפח. **א"ל רבי אבא דאמר לך מני ב"ש היא.** בסדר רב עמרם פסק בשש מקומות הלכה כב"ש והך דהכא שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו חדא מינייהו ואע"ג דאמר בפרק קמא דברכות דף יא. אמר רב יוסף עשה כב"ש לא עשה ולא כלום ומייתי ראיה מעובדא דרבי יוחנן בן החורני שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ההיא בסוכה גדולה איירי ופליגא בתרתי כדמסיק בשמעתין. בגדולה הלכה כב"ה דלא גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו אבל בקטנה הלכה כב"ש כדפסיק הכא וכן משמע הלשון צריכה שתהא מחזקת ומיירי שהוא ושולחנו בתוך הסוכה ולא שייך הכא טעמא שמא ימשך אלא בשיעור הכשר סוכה קא מיפלגי אבל בסוכה גדולה והוא יושב על פתח הסוכה רחוק מן הדפנות ושולחנו בתוך הבית איכא למיחש שמא ישכח ישיבת הסוכה וימשך אחר שולחנו. ובהא הלכתא כבית הלל וכן כתב ריי"ץ גיאות ז"ל והר"ז הלוי ז"ל ובעל העיטור. אבל הרב אלפסי סבר דחד טעמא לתרוייהו ובשניהם פסק כב"ש וכ"כ ה"ר ישעיה דטרנ"י ואין דבריו נראים דלישנא שתהא מחזקת לא משמע הכי. ועוד מדקתני בברייתא רבי אומר כל סוכה שאין

בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה וחכמים אומרים אפילו אינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו כשירה דמשמע דומיא דארבע אמות שגם שולחנו בתוך הסוכה ואפ"ה פסל ת"ק דאידך ברייתא אלמא לאו משום שמא ימשך:

ב היתה גבוה מעשרים ובא למעטה. **מיעטה** [דף ג:] **בכרים וכסתות לא הוי מיעוט. ואף על גב דבטלינהו בטלה** [דף ה.] **דעתו אצל כל אדם. תבן ובטלו הוי מיעוט וכ"ש בעפר ובטלו.** תבן סתם ועפר ועתיד לפנותו כ"ע לא הוי ביטול. תבן ואין עתיד לפנותו או עפר סתם פלוגתא דרבי יוסי ורבנן לרבנן לא בטיל לרבי יוסי בטל. והלכה כרבנן. כל ביטול דשמעתין פרש"י לז' הימים. ור"ח ורבינו אבי העזרי פירשו עד עולם ונראה כפירוש רש"י דביטול דהכא כל זמן מצות סוכה דומיא דמיעוט דכותל וחריץ שבין ב' חצירות דפרק חלון (עירובין דף עז:) דלא בעי ביטול אלא באותה שבת דקאמר התם דדבר שאינו ניטל בשבת ממעט אבל דבר הניטל אינו ממעט:

ג היתה גבוה מעשרים אמה והוצין יורדין לתוך עשרים **אם צלתן מרובה מחמתן כשירה** ואע"פ שמקצת הסכך הויא מלמעלה הא אמרינן בפ"ק דעירובין דף ג: חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן והכי פירושו **הוצין יורדין לתוך כ'** כלומר שמגיעות עד חלל כ' **כשירה ואם לאו פסולה** דכמאן דליתנהו דמי נמצא שאין הסכך מגיע עד חלל כ'. היתה גבוה למעלה מי' והוצין יורדין לתוך י' **סבר אביי למימר אם חמתה מרובה מצלתה כשירה** דכמאן דליתנהו דמי ואיכא חללה י'. א"ל **רבא האי דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה סרוחה. היתה גבוה מכ' אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני** כולה ויש בה הכשר סוכה כשירה פרש"י כשירה כל הסוכה אפילו מן האיצטבא והלאה דמונין מנין חללה מראש האיצטבא למעלה ונמצא דופן האמצעי כולה כשירה ודפנות הצדדין ברוחב האיצטבא הוכשרו בה והרי כאן סוכה קטנה כשירה ואמר לקמן (סוכה דף יט.) פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה ומפרשינן ליה אם יש הכשר סוכה ביחד ועוד יש בסוכה משם והלאה פסל דהיינו סכך העשוי מפסולת גורן ויקב ויוצא מהכשר סוכה שאין לו הכשר דפנות נידון כסוכה וכל הסוכה כמו שהיא גדולה כשירה. והקשה ה"ר ישעיה דהא דאמרינן לקמן שם פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה היינו היכא דאית ליה הכשר דפנות אלא דלא מוכחא מילתא כולי האי מש"ה נידון כסוכה אבל הכא דמן האיצטבא והלאה גבוהה יותר מכ' אמה מהיכי תיתי לה הכשר אילו סוכה המסוככת חציה בסכך כשר וחציה בסכך פסול אף על פי שיש שיעור הכשר בסכך הכשר היושב תחת סכך פסול מי יצא ידי חובתו ה"נ הכא דכל למעלה מכ' סכך פסול וכשפודין של ברזל דמי. ופירש הוא דאינה כשירה אלא על האיצטבא ועוד לא דמי לפסל דהתם הדופן הקצר נמשך כנגד האורך כדאמר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח אבל הכא היכא אשכחן שיהא נמשך ונימא חפירה כמאן דמליא דמי. ונ"ל לקיים פירוש רש"י דהא דאמרינן לקמן גבי פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה ומשכה חד דופן בהדיה מדקרי ליה פסל היוצא מן הסוכה על כרחין שאר שתי הדפנות לא שייכי להאי יוצא דאי שייכי ליה הרי יש ב' מחיצות שלימות ואחת קצרה כדין הכשר סוכה ובכלל הסוכה הוא אלא כדפרשינן לקמן דאחר שעשה מחיצה השלישית ארוכה באורך סוכתו אע"פ שהיה לו די בז' טפחים גלי בדעתיה מה שאינו בין ב' המחיצות אינו בכלל סוכתו ואין לפסל היוצא אלא מחיצה אחת אפילו הכי נידון כסוכה ועוד הא אמרינן לקמן לחד פירוש אם רובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה מותר לאכול בה אף באותו מיעוט אע"פ שאינה מסוכך כהילכתה ומה שהקשה מסוכה שחציה סכך פסול לא דמי דסכך למעלה מכ' לא מיקרי סכך פסול כדפירש ר"ת כיון דמין כשר הוא ואינו נפסל אלא מחמת גובהה הלכך כיון דמקצתו כשירה אידך נידון כפסל היוצא מן הסוכה: **בנה בה איצטבא מן הצד אם** אין **משפת האיצטבא ולכותל ד' אמות** כשירה ואם לאו פסולה ווו היא צורתה כשאין ד' אמות משפת האיצטבא עד הכותל השני כשירה דאמרינן דופן עקומה פירש רש"י רואין סכך עליון המחובר לדופן הרחוק כאילו מן הדופן עצמו ועקום עד כנגד האיצטבא ומכאן מודדין את גובהה משפת האיצטבא ולמעלה ואע"פ שמתחתיו נמשך כלפי חוץ הואיל וראשו אינו כלה ע"כ זהו גובה חללו והרי נתמעט חלל מתחתיו ע"כ. ולא הכשיר רש"י כל הסוכה שהרי אין לה סכך כיון דרואין את הסכך כאילו הוא כותל עקום:

ד בנה איצטבא באמצע אם יש משפת איצטבא

ולכותל ארבע אמות לכל צד פסולה פחות מכאן **כשירה דאמרינן דופן עקומה לכל צד.** כתב רי"ץ גיאות ובלבד שלא תהא איצטבא גבוה מי' טפחים דרשות אחרת היא. ולא ידענא טעמא מאי נ"מ דרשות אחרת היא כיון דאמר דופן עקומה מכל צד הרי איצטבא מוקפת מחיצות ומובדלת משאר הסוכה ודמיא לסוכה העומדת בראש הגג דרשות אחרת היא לגבי חצר ובעל העיטור הכשירה גם כן אפילו גבוה י':

ה היתה פחותה מי' וחקק בה להשלימה לעשרה אם יש משפת חקק ולכותל ג' טפחים **פסולה. ואם לאו כשירה היתה גבוה** מכ' [דף ה:] אמה ובנה בה עמוד גבוה עשרה **ובו הכשר סוכה סבר אביי למימר** גוד אסיק מחיצתא אמר ליה רבא בעינן מחיצות הניכרות וליכא. כתב רי"ץ גיאות ז"ל אע"פ שעומד העמוד בתוך ד' אמות של דפנות פסולה דכיון שחלק רשות אחרת לעצמה לא מתכשר אלא במחיצות ואזיל לטעמיה שכתב דאין האיצטבא גבוה עשרה ולפי מה שכתבתי מיירי הכא שמופלג העמוד מן המחיצות ארבע אמות:

ו ת"ר נעץ ארבע קונדיסין על הגג וסכך על גבן. רבי יעקב מכשיר. וחכמים פוסלין. אמר רב הונא מחלוקת על שפת הגג. דרבי יעקב סבר אמרינן גוד אסיק מחיצתא. ורבנן סברי לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא. אבל באמצע הגג דברי הכל פסולה. ור"נ אמר באמצע הגג מחלוקת ופלוגתייהו ברואין כדאיתא באידך ברייתא דרבי יעקב מכשיר במחיצה טפח. איבעיא להו באמצע הגג מחלוקת אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה. או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת תיקו וכיון דסלקא בתיקו עבדינן לחומרא כרבנן דפסלי בזו ובזו ואליבא דר"נ ולכך השמיטה הרב אלפס ז"ל. אבל רי"ץ גיאות ז"ל כתב דרב שרירא גאון לא גריס לאיבעיא להו אלא הכי גרסי' ור"נ אמר באמצע הגג מחלוקת אבל על שפת הגג דברי הכל כשירה ופסקינן כר"נ. וכן כתב הרמב"ן הרמב"ם ז"ל נעץ ד' קונדסין על ד' זויות הגג וסיכך על גבן הואיל והסכך על שפת הגג כשירה ורואין את המחיצות התחתונות כאילו עולות למעלה על שפת הסיכוך ובכל הספרים שלנו ישנה הבעיא הלכך לא סמכינן אגירסת רב שרירא להקל וכן פסקו רבינו ישעיה וה"ר אבי"ה ז"ל. דבין באמצע ובין על שפת הגג פסולה: ושאין לה שלשה [דף ו:] דפנות. **ת"ר שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח ור"ש אומר שלשה כהלכתן ורביעית אפילו טפח. וקי"ל כרבנן ואותו טפח היכן מעמידו א"ר סימון אריב"ל עושה טפח שוחק** [דף ז.] **ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן. אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשירה פי' דופן מכאן ודופן מכאן והיא מפולשת כמבוי המפולש ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה א"ר סימון אריב"ל עושה פס ד' ומשהו ומעמידו בפחות** מג' **סמוך לדופן מ"ש התם דסגי לה בטפח שוחק ומ"ש** הכא בסוכה העשויה כמבוי דבעי' פס ד' ומשהו התם דאיכא ב' **דפנות דעריבן סגי להו בטפח שוחק הכא דליכא ב' דפנות דעריבן אי איכא פס ד' ומשהו אין ואי לא לא. ואמר רבא ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח** אהיכא דעריבן מחיצות קאי ופרש"י אהיכא דעריבן מחיצות קאי שחולק הטפח לשנים ומעמיד חצי טפח אצל הכותל הדרומי והחצי טפח האחר מעמידו כנגד סוף כותל מערבי ונותן קנה על שני חצי הטפחים ונמצא כל דופן שלישי סתום בצורת הפתח ואע"ג דלענין שבת וכלאים סגי בקנה כל דהו מכאן וקנה כל דהו מכאן גבי סוכה הלכתא גמירי לה דבעי' טפח בדופן שלישי כדאיתא בברייתא לעיל ורבא גמר מרבותיו שאותו הטפח צריך לעשות ממנו צורת הפתח. **איכא דאמרי אמר רבא וניתרת נמי בצורת הפתח** אם ירצה יעשה טפח שוחק כמו ששנוי בברייתא ואם ירצה יעשה קנה כל דהו מכאן וקנה כל דהו מכאן וקנה על גביהן לאורך כל דופן שלישי והברייתא הזכירה טפח כ"ש צורת הפתח דחשיב מחיצה לענין שבת וכלאים. **ואיכא דאמרי אמר רבא וצריכה נמי צורת הפתח** עם הטפח השנוי בברייתא ויעמיד קנה בסוף הכותל וישים קנה עליו ועל הטפח. פי' הרי"ף אם היתה סוכה בב' **דפנות להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת הפתח לא איכפת לן בטפח שוחק בין ישנו בין אינו. ולהך לישנא דאמרת וניתרת נמי בצורת הפתח ניתרת באחת מהן או בצורת הפתח או בטפח שוחק ולהך לישנא דאמרת וצריכה נמי צורת הפתח אינה ניתרת אלא בשתיהם בצורת הפתח ובטפח שוחק והלכתא צריכה צורת הפתח וטפח שוחק** דאמר רב אשי אשכחנא **לרב כהנא דעביד לה טפח שוחק באמצע** וקא עביד נמי צורת הפתח מן הצד א"ל **לא סבר לה מר להא דרבא דאמר וניתרת נמי בצורת הפתח** אמר ליה כאידך לישנא סבירא לי **וצריכה נמי צורת הפתח** מה

שכתב האלפסי להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת הפתח לא איכפת לן לטפח שוחק בין ישנו בין אינו יש לומר בין ישנו במקום אחד בין אינו במקום אחד אלא חלוק לשנים לעשות ממנו צורת הפתח אבל לא מצית למימר דלית ליה כלל וסגי בצורת הפתח קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן כמו בשבת וכלאים דא"כ למה הוזכר טפח בברייתא. וסוכה העשויה כמבוי הוה מסתברא למימר כיון שצריך בדופן השלישי פס ד' ומשהו **ויש בו הכשר סוכה** כשאתה מעמידה בפחות משלשה סמוך לדופן אין צריך צורת הפתח ויש שפסקו כך וי"א מדקאמר הגמרא מ"ש התם דסגי ליה בטפח שוחק ומ"ש הכא וכו' ומשני גמרא **התם דאיכא שתי דפנות דעריבן סגי** בטפח שוחק וכו' אלמא יתרון התיקון במחיצות גרועות דלא עריבן משוי אותן למחיצות טובות להתיר בתיקון גרוע ושקולין הם לענין צורת הפתח וסברא הראשונה יותר חזקה ובריאה אלא שהרב אלפסי ז"ל אית ליה סברא אחרונה כמו שאפרש וצריכין אנו לילך אחריו וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות סוכה ה"ג:

ז שתים כהלכתן ושלישית וכו'. אמר רבה וכן לשבת מיגו דהוי דופן לענין סוכה הוי נמי מחיצה לענין שבת. הרב אלפסי השמיט מימרא זו דרבה וכתב ב' מימרות אחרות דרבה והיינו טעמא משום דפסק דבעי נמי צורת הפתח ומילתא דפשיטא היא כיון דאיכא שלשה מחיצות מעלייתא דאמרינן מגו ואם איתא דסוכה העשויה כמבוי לא בעיא צורת הפתח לא היה לו להשמיט מימרא זו:

ח תניא דופן סוכה כדופן שבת. ירושלמי יש דברים כשרים בסוכה ופסולין במבוי פסולין בסוכה וכשרין במבוי דוקרנין כשרים בסוכה ופסולין במבוי ותני' כן הביא ד' דוקרנין וסיכך על גבן במבוי פסול בסוכה כשירה שתי דפנות כשירות בסוכה ופסולות במבוי. ותני כן שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח ובמבוי עד שיהא מגופף מארבע רוחותיו. רחב מעשר אמה בסוכה כשרה במבוי פסול. חמתה מרובה מצלתה בסוכה פסולה ובמבוי כשר. תניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו ג"ט. יתירה שבת על הסוכה שהסוכה ניתרת בטפח ובשבת אינה ניתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ פי' אם הי' בהיקף פתחים שאין בהן צורת הפתח מצטרפין עם הפרוץ לבטל העומד מה שאין כן בסוכה דהא סגי ליה בב' כהלכתן וכו' ואפילו יש בב' הדפנות פתחים הרבה ואין להן צורת הפתח כן פרש"י והרמב"ם ז"ל כתב שם הל' י"ב ובלבד שלא יהא שם פתח יותר על עשר אבל אם היה שם פתח יותר על עשר אע"פ שיש לו צורת הפתח צריך שלא יהא פרוץ מרובה על העומד. וכן כתוב בספר המצות. ודברי תימה הן דהא תנן ואם יש לו צורת הפתח אין צריך למעט ואין הלכה כרב דאמר אתנייה צריך למעט ואין חילוק בצורת הפתח בין עשר ליותר מעשר:

ט אמר רבה סיכך על מבוי שיש לו לחי מצד אחד כשרה. פירוש מבוי מפולש ויש לו לחי מצד אחד ומצד השני אין בו תיקון כשרה הסוכה בשבת אבל נא בחול. ואליבא דרב יהודה דאמר פ"ק דעירובין דף יב: מבוי שאינו ראוי לשיתוף פי' שהוא מפולש הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב. הכשירו בקורה הזורק לתוכו פטור. דקסבר לחי משום מחיצה וקורה משום היכר ואע"ג דבשבת דעלמא אסור לטלטל במבוי כיון שהוא פרוץ ברוח רביעי. משום מצות סוכה התירו לטלטל כמו שהתירו גבי פסי ביראות. ואע"ג דקאמר התם רבה אמר אחד זה ואחד זה משום היכר. רבא גרסינן התם שהיה תלמידו של רב יהודה רבה. [דף ז:] **אמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות כשרה בשבת דסוכה.** דמגו דהוי דופן לשבת הוי נמי דופן לסוכה. ואע"ג דלא התירו אלא לעולי רגלים ולעולי רגלים נמי לא התירו אלא לבהמתם אבל אדם מטפס ועולה ומטפס ויורד. משום מצות סוכה התירו אף לטלטל בשבת דסוכה. וכן כתב רי"ץ גיאות ז"ל שמותר לטלטל בה מידי דהוה אשתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח. וראבי"ה ז"ל כתב ואפי' לא נתקן להתיר ביראות כגון שאין בור כיון דאם היה שם בור היה נידון משום מחיצה ושרי ובחצר אם עשה כיוצא בו רפיא בידי אם היתה כשירה. ואית מרבותינו שנסתפקו בדברים הללו ע"כ. **וצריכא דאי אשמועינן מבוי שיש לו לחי** דאית ביה שתי דפנות מעלייתא **אבל פסי ביראות דליכא שתי דפנות מעלייתא אימא לא צריכא. ואי אשמועינן פסי ביראות דאיכא שם ד' מחיצות אבל מבוי שיש לו לחי דליכא שם ד' מחיצות אימא לא צריכא:**

י ושחמתה מרובה מצלתה. ת"ר מחמת סכך ולא מחמת דפנות. רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות.

אמר אביי רבי יאשיה ורבי ורבי יהודה ור"ש ורבן גמליאל ובית שמאי ור"א ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן. רבי יאשיה הא דאמרן. רבי הא דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה. רבי יהודה דתניא סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים **אמה פסולה ורבי יהודה**
ריי"ף ב. ב: ג **מכשיר. ר"ש דתנן שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח**
ריי"ף ג: **ר' שמעון אומר שלשה כהלכתן ורביעית אפילו טפח. רבן גמליאל דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר. ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין ובית הלל מכשירין ר"א דתנן העושה סוכתו כמין צריף ושסמכה על הכותל רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין. אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זויות אע"ג דקי"ל דכל כי האי גוונא שיטה היא ולית הלכתא כחד מינייהו. הכא איכא תרתי מינייהו דהלכתא נינהו. ההיא דהעושה סוכתו כמין צריף דקי"ל** דמתני' יחידאה היא לקמן (סוכה דף יט:) **ובברייתא איפכא תניא ר"א מכשיר וחכמים פוסלים ולאו משום דסברי רבנן דסוכה דירת קבע בעינן אלא היינו טעמא** דפוסלים רבנן דשיפועי אהלים לאו **כאהלים דמו. ואידך מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית דקיימא לן הלכתא כב"ש.** וטעמא דב"ש לא
ריי"ף ד. **משום דבעינן דירת קבע אלא טעמא דידהו גזירה שמא ימשוך אחר שולחנו** ולמעלה סס"א כתבתי דאין הלכה כב"ש בהא:

יא [דף ח:] **אמר ר' לוי משום רבי מאיר שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה. החיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה. ותיהוי חיצונה בית שער לפנימית ותחייב במזוזה. משום דלא קביעי:**

יב ת"ר סוכת נכרים נשים בהמה **כותים סוכה מ"מ כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל** להתלונן תחתיה מחורב וממטר. אבל לצניעותא בעלמא אין שם סוכה עליה. ורבינו תם פי' שעשאה לצל ולא מעובה להגן מן המטר וכן סוכת רקב"ש רועין קייצין בורגנין **שומרי פירות כשרה. ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה.** א"ר חסדא מאי כהלכתה והוא שעשאה לצל:

יג מתני' [דף ט.] **סוכה ישנה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין** איזהו ישנה כל שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה. ירושלמי הלכה ב תני צריך לחדש בה דבר. וכמה חבריא אמרו טפח רבי יוסי אומר כל שהוא. מ"ד כל שהוא ובלבד שתהא על פני כולה. כתב בעל העיטור ש"מ חידוש בגופה בעינן. ודלא כבעל הלכות שכתב מיכנש ומימך בסתרקי הוי חדוש דהא ליכא סוכה דלא יכול לחדושי בה האי חדוש:

גמ' מאי טעמת **דב"ש אמר קרא שבעת ימים לה'** חג הסוכות תעשה לך **עשה סוכה לשם חג. וב"ה ההוא מיבעי ליה לכדרב ששת דאמר משום ר"ע מנין לעצי**
ריי"ף ה: **סוכה שאסורים כל שבעה ת"ל חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא ר"י בן בתירא אומר מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה ת"ל חג הסוכות לה' מה חגיגה לה' אף סוכה לה'** וקשה דמשמע הכא דעצי סוכה אסירי מדאורייתא ודרשה גמורה היא מדפריך וב"ש נמי מיבעי ליה להכי ובפרק כירה (שבת דף מה.) משמע דלא אסירי אלא מדרבנן דמייתי ראיה התם דר"ש אית ליה גבי נר מתוך שהוקצה למצותו הוקצה לאיסורו מהא דתניא אין נוטלין עצים מן הסוכה ביו"ט ור"ש מתיר ושוין בסוכת חג בחג שהיא אסורה. ובפרק המביא כדי יין (ביצה דף ל:) מייתי האי דרשה דהכא ואפילו הכי משמע בסוף שמעתא דהתם דלא אסירי אלא מטעם מוקצה. וקאמר עצי סוכה דחיילא קדושתא עלייהו אתקצאי לשבעה וי"ל דהא דאסירי מדאורייתא היינו בעודה קיימת והא דמשמע התם דלא אסירי אלא מדרבנן היינו אחר שנפלה ובטלה מצותה. ורבינו תם תירץ דעצים של הכשר סוכה חלה קדושה עלייהו ואסירי מדאורייתא אבל היותר מכדי הכשר סוכה לא מיתסרי אלא מדרבנן והאי דאסירי עצי סוכה היינו דוקא הסכך אבל עצי הדפנות משרי שרי דכל מאי דדרשינן מחג הסוכות היינו דוקא בסכך כדלקמן (סוכה דף יב.) גבי פסולת גורן ויקב. ודלא כהרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ו שכתב עצי סוכה אסורים כל שבעת שמונת ימי החג בין עצי דפנות בין עצי סכך ואין ניאותין מהן לדבר אחר כל ימי החג:

יד מתני' העושה סוכה [דף ט:] **תחת האילן כאילו**

עשאה בתוך הבית:

גמ' אמר רבא לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו אבל חמתו מרובה מצלתו כשרה. ואמאי והא קא מצרף סכך פסול בהדי סכך כשר. אמר רב פפא כשחבטן. פרש"י השפיל ענפיו למטה על הסכך והרי הן מעורבים עם סכך כשר ואין נראין בעין וסכך כשר רבה עליו ומבטלו דמדאורייתא כל מילי ברובא בטל א"ה מאי למימרא מהיכי תיתי למפסל ומשום שני סככין ליכא דהא חד סככא הוא ולא משום מחובר איכא דהא בטיל ליה ברובא מהו דתימא נגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן קמ"ל דלא גזרינן ומיירי שאין הסוכה צלתה מרובה מחמתה אלא מחמת אילן הפסול שמשלימו דאי צלתה מרובה מחמתה בלא אילן לא מיפסלא מחמת צירוף סכך פסול כיון דכי שקלת ליה לפסול אכתי צלתה מרובה וכן משמע לשון צירוף להשלים השיעור כמו שני סדינין מצטרפין לקמן (סוכה דף יד.) והכי אמרינן לעיל (סוכה דף ד.) היתה גבוהה מעשרים הוצין יורדין לתוך עשרים אם צלתה מרובה מחמתה כשירה ועוד מכשרינן לקמן (סוכה דף טו.) המקרה בשפודין או בארוכות המטה כשיש ריוח ביניהם כמותן ואע"ג דלא שייך בהו ביטול ברוב כיון דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ולא מיערבא ולא מיפסלא משום דמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר כיון דכי שקלת ליה סגי בכשר אבל רבינו אבי העזרי כתב בשם ריב"א אם לא חבטן אפי' חמתו של האילן מרובה מצל האילן והסוכה צלתה מרובה מחמתה פסולה שהרי הצל הוא מן האילן ולא מן הסוכה שאם ניטל סכך הסוכה אכתי איכא מצל האילן ל"ש קדים האילן לסוכה ולא שנא קדמה הסוכה לאילן כיון שמונחין על ענפי האילן כנגד סכך הכשר ומיהו אם הוא כך שענפי האילן אינן מצילין כנגד הסכך אלא כנגד האויר שבין סכך הכשר כשרה. ובצלתה מרובה מחמתה אין צל האילן פיסל הואיל ואינן מכוונין ויש בכשר כשיעור אם ניטל הפסול והפסול חמתו מרובה ע"כ וההיא דהוצין לא מקרי סכך פסול בגובהה גורם כמו שפירש ר"ת:

ריי"ף ה. **טו מתני' סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה ורבי יהודה אומר אם אין דיורים בעליונה אף התחתונה כשרה:**

גמ' [דף י.] כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא אם אין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה התחתונה כשרה ואף רבנן מודו בהא דכמאן דליתא דמיא אלא דפליגי ביכולה לקבל על ידי הדחק רבנן סברי כיון דיכולים לישב על התחתונה ע"י הדחק ולאכול בעליונה מקרי העליונה סוכה ומיפסלא התחתונה משום סוכה שתחת סוכה ורבי יהודה סבר כיון שאינו יכול לאכול בעליונה אלא על ידי הדחק לא מקרי סוכה ליפסל התחתונה. ור"י לטעמיה דבעינן דירת קבע ורבנן נמי לטעמייהו וזהו מה שכתב הרב אלפסי למעלה סימן א סוגיא דשמעתין דסוכה תחת סוכה מוכח כרבא דמפרש טעמא דמתני' משום דירת עראי דבמתני' דהכא פליגי נמי בהכי. **וכמה יהא בין סוכה לסוכה ותיפסל התחתונה אמר רב הונא טפח** שכן מצינו באהל הטומאה טפח **רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי** תרוייהו ד' טפחים שלא מצינו מקום חשוב בפחות מארבעה ושמואל אמר עשרה כהכשרה כך פסולה מה הכשרה בעשרה אף פסולה בעשרה.

ריי"ף ה: כתב בעל העיטור מסתברא דהלכה כרב חסדא ורבה בר רב הונא דרבים נינהו ועוד מדאיפלגי ר"נ ורבה בר רב הונא בנויי סוכה המופלג ממנה ד' דר"נ מכשיר ור"ח ורבה בר רב הונא פוסלים משמע דלא מכשיר ר"נ אלא בנויי סוכה דכיון דלנוי יהבינהו התם לא בטלי הסכך מלמעלה מהן אבל בסוכה על גבי סוכה סבר רב נחמן דבהפלגת ד' מיפסלא **כרב חסדא ורבה בר רב הונא** הלכך הא דתנן סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה אע"פ שאינה ראויה לדירה שאין בה עשרה פסולה וליתא לדשמואל ומיהו בעינן שתהא ראויה לקבל כרים וכסתות של עליונה ע"י הדחק אבל אינה יכולה לקבל דירה סרוחה היא ע"כ. וכן פסק הרב אבי"ה והר"ז הלוי ז"ל מהך פלוגתא דלקמן רואינו נראה לי כלל ראיה מהך דלקמן דודאי יש לדקדק ממנו דסכך פסול שתחת סכך כשר פוסל את סכך הכשר בהפלגת ד' היינו דומיא דנויי סוכה שהן פסולין לסכך ולא פסלי לר"נ בהפלגת ארבעה משום דלנוי עשאן ובטלן לגבי הסכך אבל סכך פסול דעלמא פוסל את העליון בהפלגת ארבעה אבל סוכה שתחת סוכה לפסול את התחתונה משום סכך העליון לא דמי להההיא כלל ונראה לי לפסוק כשמואל דסוגיא דהש"ס כוותיה דקאמר אלא שאינה ראויה לדירה היכי דמי דלא גבוה עשרה מכלל דת"ק סבר **אע"פ שאינה ראויה לדירה** פסולה ופריך לשמואל מת"ק ומשני עלה

במערבא מאי אין דיורין בעליונה דקאמר ר"י ופליגי עליה רבנן כשאין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה אבל אם אין העליונה גבוה י' בהא מודו רבנן דתחתונה כשרה ופריך הש"ס מכלל דת"ק סבר דאם אינה יכולה לקבל פסולה דמ"ש אינה יכולה לקבל מלא גבוה עשרה תרוייהו לא חזו לדירה ולא מקרי עליונה סוכה לפסול את התחתונה ומוקי פלוגתייהו ביכולה לקבל ע"י הדחק אבל לא גבוה עשרה מודה ת"ק דהתחתונה כשרה והיינו כטעמיה דשמואל וכהכשרה כך פסולה דכשעליונה כשרה וראויה לדירה אז שם סוכה עלה לפסול את התחתונה ואם לאו כשרה וטעמא דמסתבר הוא והלכתא כוותיה והש"ס דפריך לשמואל משום דמצי לשנויי מתניתין אליביה אבל אליבא דשאר אמוראי לא מצי לשנויי מתני' והכי אורחיה דהש"ס דלא מקשי אלא מאי דמצי לשנויי ודוחק גדול הוא מה שכתב בעל העיטור דאם אינה יכולה לקבל כרים וכסתות מקרי דירה סרוחה ופסול כשאינה גבוה עשרה והדבר ידוע דאין לך דירה סרוחה מזו דשייף ועייל אגחוניה וכן מצאתי כתוב בשם הרי"ץ גיאות ז"ל שפסק כשמואל והביא ראיה מהא דפסקינן לקמן גבי כילה כשמואל דאמר מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה אלמא בפחות מעשרה לא חשיב אהל אע"פ שיש לו גג והשתא לשוויה אהל בעינן עשרה למיפסל סוכה לכ"ש דבעינן עשרה ויש דוחין ראיה זו דדלמא בכילה דלא קביע בעי עשרה אבל סוכה בתוך סוכה דקביע אפי' בבציר מעשרה מיפסיל כדאמר לקמן בשמעתין בקנופות דקביעי ויש להן גג דאפילו בבציר מעשרה אהל הוי ופסולה. וכן כתב הרמב"ן ז"ל בד"א שתחתונה פסולה כשהיה גובה העליונה עשרה טפחים וגג התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות אפילו ע"י הדחק:

טז מתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס על גבי הקנוף פסולה אבל פורס הוא ע"ג נקליטי המטה. כתוב בתשובת הגאונים הא דקתני במתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר פסולה היינו היכא דחמתה מרובה מצלתה בלא סדין. אבל אם צלתה מרובה מחמתה כשירה ואין סדין פוסלתה והיינו כמו שפירשתי לעיל סימן יד דאין מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר היכא דבלא סכך פסול צלתה מרובה וכענין זה פירש ר"ת מפני החמה שמייבשת את הסכך ומתוך זה נעשה חמתה מרובה וכן תחתיה מפני הנשר שאלמלא הסדין היה נושר ונעשית חמתה מרובה והסדין מנעו מליפול וכיון שהסדין גורם שעל ידו צלתה מרובה מחמתה פסולה. לפרש"י ז"ל קשה למה תיפסל אם פירס טליתו להגן עליו מפני החמה או מפני הקיסמין דמאי שנא מלנאותה ועוד מצינו דלקמן בפרק הישן (סוכה דף כו:) ברבי יהודה בר' אילעאי כשהגיע חמה למרגלותיו עמד ופירס עליה סדין וק"ל לפי' הגאונים מ"ש לנאותה דכשרה אפילו לנאותה פסולה אם חמתה מרובה ואם צלתה מרובה אפי' מן מפני הנשר נמי כשרה ולפירוש ר "ת ניחא דמוקי לה כשצלתה מרובה:

ריי"ף ו. **גמ' אמר רב חסדא ל"ש אלא מפני הנשר אבל לנאותה כשרה:**

יז ת"ר סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים ורמונים פרכילי ענבים ועטרות **שבלים יינות ושמנים וסלתות אסור להסתפק מהן עד מוצאי יו"ט האחרון של חג ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו והוא דאמר איני בודל מהם כל בין השמשות דלא חיילא קדושה עלייהו כלל . תנא** [דף י:] **נויי סוכה אין ממעטין בסוכה** לא להכשירה אם גבוה יותר מעשרים ולא לפוסלה אם אינה גבוה כי אם עשרה ולא דמי להוצין יורדין לתוך עשרה לעיל (סוכה דף ד.) דכיון דלנוי עשוין לא מיקרי דירה סרוחה אמר רב ששת ומן הצד ממעטין **מנימין עבדיה דרב אשי אטמישא כתונתיה במיא שטחיה אמטללתא א"ל שקלה דלא לימרו קא מסכך בדבר המקבל טומאה והא קא חזי דרטיבא לכשיבשה קאמינא:**

יח איתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ד' רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים ורי"ץ גיאות כתב דלא מסתבר אלא כרב נחמן דקאי כשמואל והכי פסק רב ישראל כהן ולא דמיא להא דשמואל כדפירשתי לעיל. ויש לומר דדוקא בנויי סוכה הוא דמכשיר הפלגת ד' כיון דלנוי עבידי גבי סוכה בטילי. אבל סכך פסול דלא עביד לנוי אפי' סמוך לסכך הכשר פסולה דהא דאמרינן גבי סדין לנאותה כשרה מיירי שאין מופלג ארבעה אליביה דרב חסדא ורבה בר רב הונא ואפילו הכי מפני נשר פסולה:

יט גבי קינוף פסולה וכו' פירוש קנופים הן ד' וכשהוא פורס על גביהן **נעשה כסוכה בתוך סוכה לפיכך פסולה ונקליטין שנים וכשהוא פורס** על גביהן את הסדין אין נעשה כאהל לפי שאין לה גג לפיכך כשרה **ירושלמי הלכה ג שכן הוא עושה חלול באצילי. ידיו פירוש כשם שאם הגביה אדם שתי זרועותיו כשהוא** ישן תחת הסדין ונעשה **סדין עליו כאהל אין בכך כלום כך אלו נקליטין שבאמצע המטה כמו זרועותיו הם חשובים ואין בכך כלום:**

יום עב

כ א"ר יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוה י' [דף יא.] **מיתיבי הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו** הב"ע כשגבוה עשרה ת"ש הישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו הא תרגמה שמואל במטה גבוה עשרה לישנא אחרינא אמרי לה אמר רב הונא אמר שמואל מותר לישן בכילת חתנים בסוכה לפי שאין לה גג ואע"פ שגבוה עשרה. לכאורה נראה דהני תרי לישני לא פליגי אהדדי לישנא קמא אשמעינן שריותא כשאינה גבוהה י' אע"פ שיש לה גג ולישנא בתרא אשמעינן שריותא כשאין לה גג ואפילו גבוה י' ותרוייהו בעינן לאיסורא וכן דעת הרב אלפסי ז"ל. ורי"ץ גיאות ז"ל כתב כולהו רבותינו פסקי כלישנא בתרא והכין פסקו כילה שיש לה גג אפילו אינו גבוה עשרה פסולה ואין לה גג אפילו גבוה עשרה מותרת ואי אפשר לומר כן דהא שמואל תרגמה להא דהישן תחת המטה במטה עשרה וכן פירש רבינו יצחק דהני תרי לישני לא פליגי אהדדי:

כא מתני' הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך ע"ג פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהם או שקצצן כשירה. זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככין בו. **כל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו. אם היה סיכוך הרבה מהן אוקימנא לעיל** (סוכה דף ט:) **כשחבטן דאי לאו הכי היה מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ופסולה:**

גמ' או שקצצן כשירה וצריך לנענע כדי שיהא מעשה לשם סוכה ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן:

ריי"ף ו: **כב וכן לענין ציצית היכא דתלאן וקשרן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן דתניא** [דף יא:] תלאן ואח"כ פסק ראשי **חוטין שלהן פסולין:**

כג זה הכלל כל דבר המקבל טומאה כו'. מה"מ אמר רבי יוחנן דאמר קרא חג הסוכות תעשה לך וגו' [דף יב.] **באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. רב חסדא אמר מהכא צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב. היינו הדס היינו עץ עבות אמר רב חסדא הדס שוטה לסוכה עץ עבות ללולב.** והלכתא אין מסככין אלא בדבר הגדל מן הארץ אבל לא בעורות דגידולי קרקע מיקרו אבל לא מיקרו גידולו מן הארץ כמו פסולת גורן ויקב:

יום עג

כד מתני' חבילי קש וחבילי קנים וחבילי זרדים אין מסככין בהן ואם התירן כשירות וכולן כשירות לדפנות:

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן לא מפני שהן פסולין לסיכוך אלא לפעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו ליבשה ונמלך עליה לסיכוך והתורה אמרה תעשה לשם סוכה תעשה ולא מן העשוי. ירושלמי הל' ו אין חבילה פחותה מכ"ה קנים דלא שייכא גזירת. אוצר אלא בחבילות שאדם רגיל להביא מן השדה ולא דמי להא דאמר בגמ' לקמן (סוכה יג.) אגד בחד לא שמיה אגד אגד בשלשה שמיה אגד דהיינו באפקותא דדיקלא ודוקרני דקני שיש בו קנים הרבה והוי כמו חבילה. [דף יב:] **אמר רב יהודה אמר רב סככה בחיצין זכרים כשרה** בחיצין נקבות פסולה ואע"ג דעשוי למלאות בית קיבול הוא. **אמר רבה בר רב הונא אמר רב סיככה באניצי פשתן פסולה בהוצני פשתן כשירה פירוש בהוצני פשתן כיתנא דלא דייק ולא נפיץ דעדיין הוא עץ.** ירושלמי ריי"ף ז. הל' ד סיככה בחבלים אית תנא תנויי כשירה ואית תנא תני פסולה. מ"ד פסולה בחבלים של פשתן ומ"ד כשירה בחבלים של סיב והרמב"ן ז"ל כתב מסככין בחבלים של סיב ושל חלף וכיוצא בהן שהרי צורתן עומדת ואינן כלין כלים:

כה אמר רב יהודה הני שוצי ושוצרי מסככין בהן. מין עשב הן ועליהם רחבים וגידולן ביער. אביי אמר בשוצי מסככין בשוצרי אין מסככין מאי טעמא כיון **דסני** [דף יג.]

ריחייהו שביק להו ונפיק. אמר ר' חנן בר רבא הני היזמי והיגי מסככין בהן אביי אמר בהיזמי מסככין בהיגי אין מסככין דכיון דנתרי **טרפייהו שביק להו ונפיק.** בכל הני לכתחילה לא משוש גזרה דלמא שביק להו ונפיק אבל יצא ידי חובתו אם סיכך בהן וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' סוכה ה"ב. **אמר רב גידל אמר רב האי אפקותא דדיקלא** מסככין ביה אף ע"ג דאגידי **אגד בידי שמים לא שמיה אגד ואע"ג דהדר אגיד להו** מלמעלה אגד דחד לא שמיה אגד כיון שהוא למטה אחד ואע"פ שמתפצל לכמה קנים חד מיקרו ולא שמיה אגד. **אמר רב חסדא אגד דחד לא שמיה אגד** ג' שמיה אגד שנים מחלוקת רבי יוסי ורבנן רבי יוסי בעי ג' ורבנן בעו שנים והלכה כרבנן דתרין הוי אגד וכל דבר כמו אפקותא ודוקרי דקני דכשאגדן ואחר עמו הוה חבילה בחבילה של כ"ה קנים כההיא דירושלמי: [דף יג:] דרש מרימר הני איסורייתא דסורא מסככין בהן **ואע"ג דאגידן למנינא בעלמא הוא דאגדן אמר ר' אבא אמר שמואל הני צריפי דאורביני כיון שהתיר ראשי מעדנים שלה כשירה והא אגיד מתתאי א"ר פפא דשרי להו. רב הונא בריה דרב יהושע אמר** אפילו תימא דלא שרי להו **כל אגד שאינו עשוי לטלטלו** בו לא שמיה אגד:

כו אמר רבי אבא אמר שמואל ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח פוסלין בסוכה משום אויר מאי טעמא כיון דלכי יבשי מפרכי ונפלי כמאן דליתנהו דמי וחשיבי כאויר ופוסלים בג' ואי לא מפרכי פוסלים באמצע בד' טפחים מן הצד בד' אמות כדין סכך פסול דאוכלין נינהו ומקבלים טומאה:

כז תניא סוכי תאנים ובהם תאנים פרכילין ובהם ענבים קשין ובהם שיבולין מכבדות ובהם תמרים אם פסולת מרובה על האוכלים כשרים ואם אוכלים מרובין על הפסולת פסולין ואם קצרן מתחילה לסכך אין להם ידות דלא ניחא ליה בהו ואין מביאין טומאה לאוכל ומסייעין לבטל את האוכל ואם מתחילה קצץ לאכילה ונמלך עליהם לסיכוך אין המחשבה מוציא את הידות מידי טומאה וחשיבי כאוכל. וצריך שיהא בפסולת לבטל את האוכל והבית יד הסמוך לאוכל עד שיעשה בהו מעשה כגון שדשן בגורן:

כח מתני' [דף יד.] **מסככין בנסרים דברי ר"י ור"מ** רי"ף ז: **אוסר. נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים כשירה ובלבד שלא ישן תחתיו:**

גמ' אמר רב מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה דרבי מאיר אית ליה גזירת תקרה ור"י לית ליה גזירת תקרה אבל אין בהן ד' **דברי הכל כשירה ושמואל אמר בנסרים שאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה ד"ה פסולים ופריך אין בהן ארבעה ואפילו פחות מג' קנים בעלמא נינהו אמר רב פפא ה"ק יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה פחות משלשה ד"ה כשירה כי פליגי** מג' ועד ארבעה מ"ס כיון דליכא **שיעור מקום לא גזרינן** ומ"ס כיון דנפקו להו מתורת לבוד גזרינן: **איתמר הפכן על צידן להני נסרים שיש בהן ארבעה** [דף יד:] **רב הונא אמר פסולה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשירה. איקלע רב נחמן לסורא על לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרו** לו הפכן על צידן מהו אמר להן פסולה נעשין **כשפודין של מתכת וכן הלכתא** ואליבא דרב לא מיתוקמא הך פלוגתא דאמוראי אלא אליבא דרבי מאיר וברחבין ארבעה וקי"ל בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אבל אליבא דשמואל מיתוקמא שפיר לכ"ע ומתוך כך נראה דהלכתא כשמואל ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורי ועוד לקמן בפרק לולב הגזול (סוכה דף לו:) דקאמר רבי יהודה סוכה אינה נוהגת אלא בארבעה מינין שבלולב ופריך שם לז. מהא ברייתא **דתניא כוותיה דשמואל סיככה בנסרים** של ארז ולא מייתי מהך דתניא כוותיה דרב ש"מ דהך דשמואל עיקר. וכן פסק הרב אלפסי והביא ראיה מהא דרב פפא דס"ל כוותיה ואינה. ראיה כל כך לפי שדרך אמוראי בתראי לפרש דברי הראשונים ואף על גב דלא סבירא להו כוותיהו וכן פסק ר"ח והרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' סוכה ה"ז והר"ז הלוי וה"ר ישעיה דטראני דהלכה כשמואל והראב"ד ז"ל פסק כר' מאיר בגזירותיו וכרב והכל עולה לסגנון אחד:

כט מתני' [דף טו.] **תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר משום בית שמאי מפקפק ונוטל אחת מבינתים ובית** הלל אומרים מפקפק או **נוטל אחת** רי"ף ח. **מבינתים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתיים ואינו צריך לפקפק. וטעמייהו דבית הלל משום תעשה ולא מן העשוי הלכך אי מפקפק עביד ליה מעשה ואי נוטל אחת מבינתיים עביד ליה מעשה וכן הלכתא.** והקשה

הר"ז הלוי ז"ל על הרב אלפסי על שכתב טעמייהו דב"ה משום תעשה ולא מן העשוי דהאי טעם הוי אליבא דרב ואנן קי"ל כשמואל ולשמואל פליגי בביטול תקרה משום דסתם תקרה מקורה בנסרים שיש בהן ארבעה. והרמב"ן ז"ל תירץ דהרב אלפסי כתב כשמואל דטעמא דביטול תקרה היינו משום תעשה ולא מן העשוי דכל זמן שלא ביטל התקרה הרי הוא כאילו דר בבית ויש כאן משום תעשה ולא מן העשוי אלא דבגזירת תקרה ליכא לאוקמי פלוגתייהו דכיון דמהדר לבטלה הרי הוא בקי בתעשה ולא מן העשוי וליכא למיגזר שמא יאכל תחת תקרת הבית אלא פליגי מה יש לו לעשות ותתבטל התקרה ואין בה משום תעשה ולא מן העשוי הלכך הבא לסכך מתחילה בנסרים שאין בהן ארבעה ואפי' הן משופין כשרים בנסרים שיש בהן ארבעה לא יסכך אפילו הפכן על צידן אבל בית שהוא מקורה ואין בה מעזיבה מפקפק את כולו שמסיר את המסמרים שהיו קבועים בהן ואפילו הן רחבים ארבע או נוטל אחת מבינתיים בין כל אחת נוטל אחת ומניח פסל במקומו. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ה מהל' סוכה ה"ח בלבד שלא יהא בכל נסר אחד ד' טפחים ודבריו תמוהים:

מתני' המקרה סוכתו בשפודים באסכלאות או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהם כמותם כשירה:

גמ' לימא תיהוי תיובתא דרב הונא בריה דרב יהושע דאיתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור. אמר לך רב הונא בריה דרב יהושע מאי כמותן בנכנס ויוצא והא אפשר לצמצם א"ר אמי במעדיף רבא אמר [דף טו:] אם היו נתונין שתי נותנן ערב אם היו נתונים ערב נותנן שתי הכי גירסת רש"י. והרב אלפסי ז"ל לא הביא כל זה אלא המשנה כצורתה דהא איפסיק הלכתא בפ"ק דעירובין דף טו: כרב פפא דפרוץ כעומד מותר וסגי בריוח כמותו בצמצום וזהו לגירסת רש"י דגריס והא אפשר לצמצם ופריך לרב הונא ואליבא דידיה משני ר' אמי ורבא. ולא צריכא לשנויי דידהו אליבא דהלכתא וקשה להך גירסא דפריך סתמא דגמרא דלא כהלכתא הלכך נראה כגירסת ר"ח ור"ת דגרסי והא אי אפשר לצמצם. ופריך לתרוייהו דכשנותן ביניהם סכך כשר כמותו אי אפשר לאדם לצמצם שיהא לגמרי כמותו לפי שאין דרך אדם לצמצם בכך למלא את כל החלל ונשאר מעט אויר נמצא לרב פפא דמפרש מתניתין כמותו בצמצום הפסול מרובה ולרב הונא דמפרש מתניתין ביוצא ונכנס הרי הוא עתה מצומצם ומשני הני אמוראי אליבא דתרוייהו הלכך אליבא דהלכתא נמי צריך לפרש מתניתין במעדיף או בשתי וערב: אמר רמי [דף טז.] בר טביומי סיככה בבלאי הכלים פסולה מאי בלאי הכלים אמר אביי מטלניות שאין בהן שלשה על שלשה דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים תניא כוותיה מחצלת של שיפה ושל גמי שיריה אע"פ שנפחתו מכשיעור אין מסככין בהן: **למתני' החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה:**

רי"ף ח: **גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה הרי זו סוכה.** דכיון שהניח מתחילה חלל טפח לצל הרי הוא חשוב אהל ושם סכך עליו וכשחוטט ממטה למעלה עד שמגביה את החלל עשרה אין זו עשייתה שאינו מתקן אלא הדפנות ובדפנות לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי והרי היא כשרה כסוכה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה. ואע"פ שמתחלה לא נעשה לשם סוכה הא מכשירין ב"ה בסוכה ישנה. ומצי למימר דרב הונא לטעמיה דאמר לעיל (סוכה דף י.) גבי אויר שבין סוכה לסוכה טפח אבל נראה דאפילו למ"ד ד' הכא מודה דהא לשמואל דאמר התם י' הכא לא שייך למימרי' דאין כאן חוטט לעשות סוכה שהרי מתחילה עשה שיעור סוכה לצל. וכתב רבינו אבי העזרי בשם רבותיו אם הגדיש גדול ולא הניח חלל טפח אלא במשך ז' ושוב חטט בו הרבה ועשה סוכה גדולה אינה כשירה כולה על ידי משך ז' ולא דייניגן ליה כפסל היוצא מן הסוכה דהא לא מימשכא חד דופן בהדיה ואם חטט ד' אמות משני צדדין יותר על החלל אף החלל פסול דסכך פסול מן הצד פוסל בד' אמות. והא דאמר רב הונא במשך ז' לאו לאכשורי אף במקום שלא הניח מאחר שהניח כדי הכשר סוכה אלא נקט שיעור סוכה דבבציר מהכי לא מהני אף במקום שמניח:

ל מתני' המשלשל דפנות מלמעלה למטה אם גבוהות **מן הארץ ג' טפחים פסולה** מלמטה למעלה אם גבוהות מן הארץ י' **טפחים כשירה. רבי יוסי אומר כשם** שמלמטה למעלה י' טפחים כך מלמעלה למטה י' טפחים **הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה.** ה"ג ורב נטרונאי והרמב"ן ז"ל וה"ר ישעיה ז"ל

פסקו כרבנן. ורב עמרם ור"ח ורבינו אבי העזרי פסקו כרבי יוסי דנמוקו עמו אע"ג דאין הלכה כרבי יוסי אלא מחבירו ולא מחביריו הא תניא לקמן (סוכה דף טז:) כוותיה [דף טז:] ומחצלת שבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן והיינו לפי הספרים דגרסינן ומאי קמ"ל דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה וכן בעל העיטור פסק כרבי יוסי מההיא ברייתא ופירש קמ"ל דמשלשלין מלמעלה למטה אפילו לכתחילה כרבי יוסי דאי ממתניתין הוה אמינא דוקא בדיעבד אבל לכתחילה לא וזו הגירסא היא ברוב הספרים אבל לגירסת רש"י אין ראיה משם דרש"י גריס כי תניא ההיא בסוכה גדולה ותו לא פירוש בסוכה גבוהה הרבה שאין יכול לומר בה שני לבודין הלכך בעי מחצלת ז' ומשהו ומעמידה בפחות מג' סמוך לקרקע ואתיא כרבנן. ורי"ץ גיאות ז"ל פסק כרבנן דקי"ל לעיל (סוכה דף ז.) דופן סוכה כדופן שבת וקי"ל בשבת דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים וכן דעת ה"ר אלפסי ז"ל מדלא פסק כרבי יוסי אלמא סבר דהלכה כרבים וכן הלכתא: דף טז:

גמ' אמר רב חסדא מחצלת ד' **ומשהו מתרת בסוכה משום דופן היכי עביד** מוקי לה בי מיצעי בפחות מג' למטה ובפחות מג' למעלה דכל פחות מג' כלבוד דמיא. א"ר אסי פס ד' **ומשהו מתיר בסוכה משום דופן ומוקי ליה בפחות מג' סמוך לדופן מאי קמ"ל הא קא משמע לן דמשך סוכה ז' טפחים:**

לא מתני' [דף יז.] **בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש מן הכותל ולסיכוך ד' אמות פסולה פחות מד' אמות כשירה** דחשבי' ליה לתקרת הבית כאילו היא מן הדופן ועקומה למעלה ואין לפרש רואין את הדופן כאילו הוא עקום ומגיע עד הסכך הכשר ומוציא את הפסול חוץ לסוכה דא"כ גבי אויר נמי נימא הכי. **וכן חצר שמוקפת אכסדרה** וסיכך על גביו אם יש מן הסיכוך ולכותל ארבע אמות פסולה פחות מד' אמות כשירה **סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש תחתיו** ד' אמות פסולה:

גמ' אמר רבא אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי משמיה דרב אויר פוסל בג' סכך פסול פוסל בד' ואמינא להו אנא וכו' בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו הכי [דף יז:] אמר רב יהודה **אמר שמואל סכך פסול באמצע** בד' מן הצד בד' אמות **ורב אמר בין באמצע בין מן הצד בד' אמות** כתב בעל העיטור איכא פלוגתא ביני רבוותא הרב אלפסי ז"ל פסק **כשמואל דהא רבנן דבי רב כוותיה סבירא להו.** ובעל הלכות פסק כרב כלישנא בתראה. וירושלמי הלכה י' מסייע ליה דתני ר' חייא אויר פוסל בג' סכך פסול אינו פוסל אלא בד' אמות ומסתברא כוותיה דהא רבנן דלאו סייעתיה היא דהא אי לישנא בתרא איתא קמא ליתא דתרי לישני נינהו והלכך מספקא לן אי כסורא אי כנהרדעא פלוגתא דרב ושמואל והלכתא כרב דבין באמצע ובין מן הצד בד' אמות ומשמע דכי היכי דבהרחיק את הסיכוך מן הדפנות בפסול אויר ליכא פלוגתא בין באמצע בין מן הצד בסכך פסול נמי ליכא פלוגתא ומיהו פלוגתא דרבוותא היא ולחומרא. והרמב"ן ז"ל כתב ואני אכריע כדברי הרב אלפסי דלרב [דף יח.] דאמר בין באמצע בין מן הצד בד"א א"כ טעמא לאו משום דופן עקומה הוא דהא אפילו באמצע דליכא למימר דופן עקומה הוי נמי שיעורא בד' אמות וכדאמר בגמרא בלישנא קמא בר מינה דההיא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו משום דופן עקומה נגעו בה הלכך כיון דלכולהו לישני מ"ד באמצע נמי בד' אמות לא נגעו בה משום דופן עקומה הלכך ע"כ הלכתא כמ"ד באמצע בד' ומן הצד בד"א משום דופן עקומה דסוגיא דכולה הגמרא דאמרינן דופן עקומה כדאמר בריש מכילתין מאי קמ"ל דאמר דופן עקומה תנינא וכו' ואמרי' נמי לעיל (סוכה דף ו:) כי גמירי הלכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה וכן פסקו הרמב"ן ז"ל פ"ה מה"ס וה"ר ישעיה ז"ל דבאמצע פוסל בד' **וה"מ בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה בין באמצע בין מן הצד** ג' טפחים:

לב אמר אביי אויר שלשה בסוכה גדולה ומיעט בין בקנים בין בשפודים הוי מיעוט בסוכה קטנה בקנים הוי מיעוט בשפודים לא הוי מיעוט והנ"מ מן הצד אבל **באמצע פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד באמצע דקי"ל פסחים דף עד:** חולין דף צג: דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרבינא לקולא והא דאויר פוסל בג' וסכך פסול פוסל בארבעה היינו כשמתחיל מדופן האמצעי ומהלך על פני כל הסוכה עד הפתח דהשתא חוצץ האויר או הפסול בין הכשר לכשר ולא נשאר לכל צד כי אם שתי דפנות אבל אם מתחיל מן הדופן שבצד

ריי"ף ט.

זה ומהלך לדופן שכנגדו אם נשאר מן הכשר לצד דופן האמצעי כדי הכשר סוכה כשרה דהא אית לה ג' דפנות וצד שמעבר אצל הפתח פסול אם יש אויר מפסיק ואס סכך פסול מפסיק ונשאר אצל הפתח הכשר סוכה ופחות מד' עד הדופן האמצעי הכל כשר. החיצון ע"י דופן עקומה ואע"פ שאני רואה את הסכך כאילו הוא עקום להכשיר החיצונה מ"מ לא נפסל הפנימי בשביל זה ואם האויר והפסול אין מהלכין על פני כל הסוכה אלא באמצע הסוכה יש אויר ג' על ג' או סכך פסול ד' על ד' אם יש ממנו עד דופן האמצעי כדי הכשר סוכה הכל כשר בין מה שבצדדין בין מה שבצד הפתח ואפילו מה שכנגד האויר או כנגד הפסול דהואיל שהכל מחובר לשיעור הכשר הרי זה כפסל היוצא מן הסוכה דנדון כסוכה ונראה דאפילו אין בו כדי הכשר סוכה ממנו עד הדופן האמצעי מצטרפין. זה עם זה לשיעור הכשר סוכה ואין האויר והפסול פוסלין מאחר שהכשר סוכה מתחבר יחד עם הצדדין ואמרינן בשמעתין דסכך פסול פחות מד' ואויר פחות מג' לא מצטרפין לפסול בסוכה גדולה כיון דלא שוו שיעורייהו להדדי. ואם יש סכך פסול שני טפחים וסכך פסול שני טפחים ואויר פחות משלשה מפסיק יש להסתפק אם שני הפסולין מצטרפין לפסול את הסוכה מי אמרי' כיון דאויר מפסיק ביניהם לא מצטרפין או דלמא כיון דאין באויר ג' מצטרפין ומיהו אם אין בפסולין ד' ואויר פחות מג' מפסיק אין האויר משלימו לד' שנאמר שיהא חשוב כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר:

לג אתמר סיכך ע"ג אכסדרה שיש לה פצימין פי' הניח הסכך על האכסדרה והסכך מהלך על פני כל החצר לפרש"י גג האכסדרה רחב ד' אמות דליכא למימר דופן עקומה ולפר"י אין הסכך מהלך על פני כל החצר אלא יש לסוכה שתי דפנות ובשלישית סיכך על גבי אכסדרה ודבריו כתבתי במסכת עירובין. אם יש לאכסדרה פצימין והן עומדין כמין חלונות וביניהם פחות משלשה טפחים ד"ה כשרה דאמרינן לבוד **אין לה פצימין אביי אמר כשרה דאמרינן** [דף יח:] **פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם** משום דפי תקרה זה נעשה להיות מחיצה לחלל שבפנים ולא לאויר שחוצה להם אבל אם יש להם פצימין אע"ג דלגואי עבידין אמרינן לבוד דפחות מג' כסתום דמי ומחיצה מעלייתא היא: [דף יט.] **רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין א"ל לא סבר לה מר להא דרבא דאמר יש לה פצימין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים** כזה ואתמר נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי וקשה מה ענין מבוי לסוכה במבוי איכא ג' מחיצות ולא בעינן לחי אלא להיכרא בעלמא הלכך סגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים דבהיכרא כל דהו סגי אבל בסוכה דופן שלישי צריך להיות ליושבי בסוכה כמו שתי הדפנות וכי תימא דאמרינן מיגו דמהני לשבת מהני נמי לסוכה לאו מילתא היא דלא אמרינן מיגו מדרבנן לדאורייתא. ועוד וכי לא עשה סוכה זו אלא לשבת של ימי הסוכה וי"ל דמיירי כשעשה צורת הפתח לדופן השלישית ורב כהנא דהכא לטעמיה דאמר לעיל (סוכה דף ז.) וצריכא נמי צורת הפתח וכיון דהוה ליה צורת הפתח מדאורייתא סגי לה בהכי דבכ"מ צורת הפתח חשיב כמחיצה ולא בעי טפח שוחק אלא מדרבנן הלכך מהני ליה נראה מבחוץ מיגו דמהני לענין שבת מהני הכא כל שבעת ימי הסוכה א"נ הא דאמר רבא דלא מהני פי תקרה כיון דמחיצות לגואי עבידין ולא לבראי היינו מדרבנן בעלמא הלכך לענין טפח שוחק מהני נראה מבחוץ.

לד תנא פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה מאי פסל היוצא מן הסוכה אמר עולא קנים היוצאים לאחורי סוכה ואית בהו הכשר סוכה ושלשה דפנות וצלתה מרובה מחמתה וקמ"ל אע"ג דלגואי עבידי לבראי לא עבידי כשרה. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה עסקינן ומשכא חד דופן בהדייהו מהו דתימא הא לחודיה קיימא והא לחודיה קיימא קמ"ל. ומיירי בשעשה שתי מחיצות של הצדדין ארוכות אע"פ שהיה לו די בז' טפחים באחת מהן זה מוכיח שרוצה לעשות כל הסוכה בדפנות ארוכות ודופן האחת הנמשכת עם הפסל לאו מן הסוכה הוא אלא בפני עצמו קאי ונמצא שאין לו אלא דופן אחת ואפ"ה נידון כסוכה. רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הכא בסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה פי' ברוב הסוכה הצל רבה על החמה שני משהויין ובמיעוט החמה רבה על הצל משהו וכשתצטרף יחד הצל והחמה של כל הסוכה תהיה צלתה מרובה מחמתה משהו. ומאי יוצא יוצא

מהכשר סוכה ור' אושעיא אמר לא. נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלשה בסוכה קטנה ומאי יוצא יוצא מתורת סוכה מתקיף לה רב הושעיא ולא יהא אלא אויר ואויר פחות מג' בסוכה קטנה מי פסיל אמר רבה זה מצטרף וישנים תחתיו וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו פרש"י אויר פחות מג' מצטרף להשלים שיעור סוכה אבל אין ישנים תחתיו ואשמעינן תנא דסכך פסול נידון כסוכה לומר דמצטרף וישנים תחתיו וכן משמע בירושל' בפ"ג דברכות הלכה א דגרסינן התם אנן חמיי רבנן קיימין בסוכה וילפינן מטיט הנרוק כדתנינן התם הרחיק את הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים פסולה פחות מיכן כשורה מהו לישן תחתיו השיב ר' יצחק בר אליעזר הרי טיט הנרוק שמצטרף למקוה ואין מטבילין בו אף הכא משלים לסוכה ואין ישנים תחתיו ולא תיקשי לך היאך יוכל אדם ליזהר בסוכה מליאה נקבים שלא יישן תחת הנקבים דהכא מיירי כשאויר מהלך בכל אורך הסוכה ומימרא דכל הני אמוראי הלכתא נינהו:

יום עד

לה מסקנא דמילתא סכך פסול בסוכה גדולה באמצע ארבעה טפחים פסולה פחות מכאן כשירה וישנים תחתיו. מן הצד בארבע אמות פסולה פחות מכאן כשרה ואין ישנים תחתיו כל זמן שיש בו ד' טפחים סכך פסול בסוכה קטנה בין מן הצד בין באמצע ובשלשה טפחים פסולה פחות מכאן כשרה וישנים תחתיו ואויר בין בסוכה גדולה בין בסוכה קטנה בין מן הצד בין באמצע בג' טפחים פסולה פחות מכאן כשרה ואין ישנים תחתיו ובלבד כשאויר מהלך בכל אורך הסוכה:

רי"ף ט: **לו מתני'** [דף יט:] **העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' אליעזר פוסל לפי שאין לה גג וחכמים מכשירין:**

גמ' תנא מודה ר' אליעזר שאם הגביה מן הקרקע טפח או אם הרחיק מן הכותל טפח שהיא כשרה פי' ר"י הגביה שעשה בנין זקוף בגובה טפח והושיב עליו ראשו של שיפוע של מטה והרחיק מן הכותל טפח שעשה סמוך לכותל סכך רחב טפח וסמך עליו ראשו של שיפוע העליון אבל מתוך פרש"י משמע דאותו טפח שהגביה או שהרחיק אפי' הוא אויר חשבינן ליה כסתום מטעם לבוד וכן משמע בירושלמי הלכה א' דגרסינן התם מודה ר' אליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ארבעה אבנים או שאם היתה גבוה מן הארץ טפח שהיא כשרה. **אביי אשכחיה לרב יוסף** דגני בכילת חתנים בסוכה אמר ליה **כמאן כר' אליעזר שבקת רבנן ועבדת כר' אליעזר א"ל בברייתא איפכא תניא ר' אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין א"ל שבקת מתני' ועבדת כברייתא א"ל מתני' יחידאה היא דתניא העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' נתן אומר ר' אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין.** ומיירי בכה"ג דלאחר שנמשך בגובה עשרה יש במשך הסוכה ז' על ז' טפחים ואפשר דאף תחת השיפוע שאינה גבוהה עשרה כשרה מידי דהוה אפסל היוצא מן הסוכה וכיוצא בזה מצינו בפ"ז דאהלות כל שיפועי אוהלים כאהלים אהל ששיפועו יורד וכלה עד כאצבע טומאה באהל הכלים שתחת השיפוע טמאים. טומאה תחת השיפוע הכלים שתחת האהל טמאים טומאה באהל היינו מקום שיש לו לרבע טפח אלמא חזינן כשיש בשיפוע לרבע בו טפח על טפח חשיב כולו אהל ואפי' במקום שאין בו טפח על טפח. כתב רב אלפס **והלכתא כרב יוסף וש"מ שהעושה סוכתו כמין צריף** פסולה בלשון ישמעאל קורין אותו מזוזיקט"א **או שסמכו לכותל כגון שהעמיד את הקורות בארץ רחוק מן הכותל והטה** אותה וסמכה לכותל ונמצא שהסוכה אין **לה גג שהיא פסולה ואם הגביה את הסוכה מן הקרקע טפח או שהרחיקה מן הכותל טפח כשרה שהרי יש לה גג טפח וש"מ שמותר לישן בסוכה בכילה שאין לה גג** אע"ג דגבוהה עשרה ואם יש **לה גג אסור לישן** בה בסוכה דכיון דיש לה גג הוי ליה כסוכה בתוך סוכה והוא דגבוה עשרה:

מתני' מחצלת הקנים ומחצלת הקש **גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה עשאה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר"א אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה** עשאה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה **ואסקא רב פפא דבקטנה** [דף כ.] **כ"ע לא פליגי דסתמא לשכיבה קאי כ"פ בגדולה ת"ק סבר סתם גדולה לסיכוך ורבי אליעזר סבר סתם גדולה נמי לשכיבה והלכה כת"ק:**

גמ' ת"ר מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה של קנים ושל חוליות גדולה

מסככין בה ארוגה אין מסככין בה ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו זו ווו מסככין בה וכן היה ר' דוסא אומר כדבריו. הרב אלפסי ז"ל לא הביא הך סיפא משום דס"ל דהלכה כר' יוסי ור' דוסא וכן מוכחא סתמא דמתני' דלא מפלגא במחצלת קנים אלא בין גדולה לקטנה. **תניא אמר רבי חנינא** [דף כ:] **כשירדתי לגולה מצאתי זקן אחד ואמר לי מסככין בבודיא וכשבאתי אצל אחי אבא הודה לדבריו אמר רב חסדא והוא דלית ליה גדנפא. אמר עולא הני בודייתא דמחוזא אלמלא קיר שלהן מסככין** בהן תניא נמי הכי **מסככין בבודיא ואם יש לה קיר אין מסככין בה ואע"ג דקא שקיל ליה לגדנפא לא מסככין בה מידי דהוי אבלאות של כלים שאין מסככין בהן.** כתב ה"ר ישעיה מטראני אלו המחצלאות שמוכרים התגרים וסתמא לאו לשכיבה עבידי שהן ממלאין אותן צמר וגם עושין מהן מחיצות הלכך לאו בתר עשייתם אזלינן שהאומן אינו עושה אותן אלא למכרן למי שצריך להן כל אחד ואחד לפי צורכו וא"כ אין לילך אלא אחר קנייתה שאם קנאו אדם לשכיבה מקבלת טומאה. ואם קנאו לצורך דבר אחר אינה מקבלת טומאה וא"כ אדם יכול לקנות מחצלת חדשה לשם סוכה ולסכך בה אע"ג דחזיא לשכיבה בתר מחשבתו אזלינן וכיון דקנאה לצורך סוכה וסיכך בה אינה מקבלת טומאה. ולא מיסתבר לי אלא בתר מנהג אנשי המקום אזלינן כדקאמר לא נחלקו ר' דוסא וחכמים על מחצלת אושא שהן טמאות הלכך במקום שנהגו לשכב עליהן אפילו אמר לאומן לתקנו לו לסיכוך אין מסככין בה דמי יודע שאמר לאומן לתקנו לו לסיכוך ואתו כולי עלמא לסכוכי בהו:

פרק ב

א הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו א"ר יהודה נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המטות בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. אמר ר"ש מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן תחת המטה ואמר להן ר"ג לחכמים ראיתם טבי עבדי שת"ח הוא ויודע שהעבדים פטורים מן הסוכה ולפיכך ישן **תחת המטה ולפי דרכנו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו:** רי"ף י.

גמ' תרגמא שמואל במטה גבוה י' טפחים דכיון דגבוה י' שהוא שיעור סוכה נעשית כסוכה בתוך סוכה ולפיכך [דף כא:] **לא יצא ידי חובתו: מתני'** הסומך סוכתו בכרעי המטה **כשרה ור' יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה:**

גמ' מ"ט דר' יהודה פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל חד אמר לפי שאין לה קבע וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. שאין לה קבע פרש"י שמיטלטלת ע"י המטה ור' יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן וקשה לקמן בשמעתין דפסל ר' יהודה סוכה על גבי בהמה ומפרש טעמא משום דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ובירושלמי משמע דטעמא דאין לה קבע לפי שאין עשרה טפחים מן המטה ועד הגג והכי איתא בירושלמי הלכה ב אמר ר' אמי על שם שאין בכרעי המטה עשרה טפחים אמר רבי אבא מפני שמעמידה בדבר טמא והתניא מעשה בירושלים שהיו משלשלין מטותיהן לפני חלונותיהן איך תימר מפני שמעמידה על גבי דבר טמא הא לא הוי טעמא אלא משום דאין מכרעי המטה לסכך עשרה טפחים. עד כאן. ומטות של ירושלים מכרעי המטה עד הסכך היו עשרה טפחים וקשה לי לטעמא דמעמידה בדבר המקבל טומאה אם סיכך על מחיצות אבנים תהיה פסולה הואיל והעמיד הסכך בדבר שאין גידולו מן הארץ: אמר אביי לא שנו אלא **סומך אבל סיכך על מטה כשרה.** פי' כשלא סמך הסכך על הכרעים אלא ע"ג יתידות אבל כל דופני הסוכה אינו אלא מן המטה משלשה צדדין. דלא גמרינן פסול המחיצות לסוכה אלא לסכך וזה לא הוי ליה מעמידו במקבלי טומאה ולענין קבע נמי יש קבע לסכך תמיה לי מה בא אביי להשמיענו משנה שלמה היא ר"י אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה הא יכולה לעמוד בפני עצמה כשרה וא"ת לפי הירושלמי דמפרש לפי שאין עשרה טפחים מכרעי המטה ועד הגג מה לי סמך ומה לי סיכך על גב המטה וי"ל כיון שאין הסוכה נסמכת על המטה ואי שקיל לה למטה איכא אויר עשר וסוכה מתקיימת הרי יש לה קבע ואינה נפסלת בשביל שהכניס בה שמטה ומיעט אוירא מידי דהוה אכרים וכסתות דפ"ק דלא הוי מיעוט לא לענין עשרים ולא לענין עשרה והשתא נמי מיתרצן נמי קושייתי דהא אתי אביי לאשמועינן ומדהביא רב רב אלפסי דברי אביי נראה שפוסק כר' יהודה וטעמיה כיון דשקלו וטרו אמוראי לפרש טעם דבריו וגם אביי אמר דבריו אליבא דר' יהודה אלמא סבירא להו כוותיה וגם אני אומר דטעם קבע עיקר כדאיתא בירושלמי ולא ידענא מאיזה

טעם יכשירו רבנן היכא דסמך הסכך על כרעי המטה ואין מכרעי המטה עד הגג עשרה דירה סרוחה היא הלכך נראה דר' יהודה לפרושי דברי ת"ק אתא וליכא הכא פלוגתא: **מתני'** [דף כב.] **סוכה המדובללת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה המעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה:** רי"ף י:

גמ' מאי סוכה מדובללת רב אמר סוכה עניה ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד רב סבר מאי מדובללת מדולדלת וחדא קתני סוכה מדולדלת שצלתה מרובה מחמתה כשרה ושמואל סבר מאי מדובללת מבולבלת ותרתי קתני סוכה מבולבלת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה. אמר אביי לא שנו אלא שאין בין זה לזה ג' טפחים אבל יש בין זה לזה ג' טפחים פסולה ורבא אמר אפי' יש בין זה לזה ג' טפחים נמי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח כשרה דאמרינן חבוט רמי יראה דהלכה כשמואל מדשקלו וטרו אביי ורבא אליביה ואפשר דרב לא פליגי אשמואל בהא דמכשיר קנה עולה וקנה יורד אלא דמשמע ליה לפרושי מתני' בחדא וכן פסקו הרמב"ם פ"ה מהלכות סוכה הלכה כא ובעל העיטור ז"ל והר"ז הלוי ז"ל ומדלא הביא הרב אלפסי ז"ל דברי אביי ורבא משמע דסבר דלית הלכתא כשמואל ואין דבריו נראין בזה:

ב [דף כב:] **ושצלתה מרובה מחמתה כשרה הא כי הדדי פסולה ותנן באידך פירקין ושחמתה מרובה מצלתה פסולה הא כי הדדי כשרה לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כזוזא מלעיל כאיסתרא** מתחת **אם החמה והצל שוין מלמטה כשרה שבידוע שהצל מלמעלה הוא מרובה ואם החמה והצל מלמעלה שוין פסולה שבידוע שהחמה מלמטה מרובה על הצל** וכן פי' ר"ח ורש"י ז"ל והקשה ר"ת והא רב פפא גופיה אית ליה בפ"ק דעירובין דף טו: פרוץ כעומד מותר ופסקו התם דהכי הלכתא ועוד אמרינן בפ"ק דקדושין דף יא: דקרו אינשי לפלגא דזוזא אסתירא. ופי' הוא כאן מלמעלה מי שמודד האויר מלמעלה כי הדדי כשרה דפרוץ כעומד מותר אבל העומד למטה בארץ ומעיין כלפי מעלה ונראה לו כי הדדי פסולה לפי שהאויר שהוא רחב למעלה כי זוזא דומה בעיניו קטן כאיסתרא כשעומד למטה וראיה לדבר כוכב גדול בשמים נראה בעיניו קטן ונראה לי דלא שייך להביא לכאן פרוץ כעומד דדוקא גבי סכך פסול וסכך כשר המונחין זה אצל זה שייך להזכיר פרוץ כעומד כדמייתי ליה לעיל (סוכה דף טו.) אמתני' דהמקרה סוכתו בשפודין וכו' אבל גבי סוכת סכך ואויר ניתנה הלכה שיהא הצל מרובה וכן מצינו לענין פרוץ כעומד של דפנות מועיל קנה קנה פחות משלשה אע"פ שהפרוץ מרובה ולענין סכך אינו מועיל מפני שהחמה מרובה ואע"ג שאיסתרא פלגא דזוזא אפשר דאיסתרא מטבע נחשת ורחב יותר מזוזא וכן מצאתי כתוב בשם ה"ר ישעיה ז"ל. ובעל העיטור כתב בשם רבותיו אם יש בין קנה לקנה כמלא קנה למעלה ולמטה צלתה מרובה מחמתה מועטת למטה כשרה ואם למטה כי הדדי ולמעלה **חמתה מרובה מצלתה פסולה: המעובה כמין בית** וכו'. ת"ר אין הכוכבים נראין מתוכה כשרה אין כוכבי חמה נראין מתוכה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. ירושלמי הלכה ג הדא אמרת צריכין הכוכבים נראין מתוכה ר' לוי אמר בכוכבי חמה שנו פי' צריכין לכתחלה כדקתני בברייתא ב"ה מכשירין בדיעבד אבל לכתחלה צריך שיהו נראין מתוכה:

ג מתני' העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על גבי גמל כשרה ואין עולין לה ביו"ט שתים בידי אדם ואחת באילן או שתים באילן ואחת בידי אדם כשרה ואין עולין לה ביום טוב שלשה בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביום טוב. זה הכלל כל שאילו ינטל [דף כג.] **האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביו"ט** כאן פי' רש"י שסמך קרקעית הסוכה רובה באילן ועשה בראש האילן המחיצות ובפ' מי שהחשיך (שבת דף קנד:) פי' שסמך הסכך על האילן וסוגיין דהתם מוכחת כן שהאילן דפנות לסוכה וקנים של הסכך נסמכין על האילן ואסור ליכנס בו ביו"ט גזירה שמא יניח חפציו על הסכך והאי דנקט עולין משום דכל כניסת סוכה מוזכרת בגמרא בלשון עלייה לפי שסוכתן היתה בראש הגג כדלקמן (סוכה דף כט.) אין מטריחין לעלות אמר להן העלום לסוכה דף כו: אבל מוריד הוא את הכלים דף מח.: **גמ'** מתני' מני ר"ע היא דתניא העושה סוכתו בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ור"ע מכשיר אמר אביי דכ"ע היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ד"ה פסולה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים ד"ה כשרה כ"פ ביכולה לעמוד ברוח רי"ף יא.

מצויה דיבשה ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה של הים רבן גמליאל סבר דירת קבע בעינן וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לאו כלום הוא ור"ע סבר סוכה דירת עראי בעינן וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה והלכתא כרבי עקיבא. תניא [דף כד.] עשאה לבהמה דופן לסוכה רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר והלכתא כרבי יהודה:

ד מתני' [דף כד:] **העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה:**

רי"ף יא: **גמ' אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה וכך הלכה:**

ה מתני' [דף כה.] **שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה** פרש"י הולכין בדרך מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה ומשמע אע"פ שאין הולכין אלא ביום דאי אזלי ביממא ובליליא אפילו לדבר הרשות פטירי כדקתני בברייתא לקמן (סוכה דף כו.) וכן מוכח נמי בעובדא דרב חסדא ורבה בר רב הונא דגנו ארקתא דנהרא ותימה אם יכולין לקיים את שניהם אמאי פטורין אטו אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו מי מיפטר בכך משאר מצות ובפרק המודר הנאה דף לג: אומרים דהמודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו אע"ג דמהני לו פרוטה דרב יוסף משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיחא ואי כל זמן שהאבידה בביתו מיפטר מליתן פת לעני אם כן שכיחא היא אלא ודאי לא מיפטר אלא בשעה שהוא עסוק כגון טלית של אבידה ושוטחה לצורכה או בהמה בשעה שנותן לה מזונות דלא שכיחא שבאותה שעה יבא עני לשאול פת וצריך לומר דהכא נמי איירי בכה"ג שאם יש לו לחזור אחר סוכתו לצורך הלילה יבטל ממצותו ביום: **גמ'** שלוחי מצוה וכו' מנלן דת"ר **בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן:**

ו [דף כה:] **אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל ואמר רבא מצטער פטור מן הסוכה האי נמי מצטער הוא** בישיבת הסוכה יותר מבישיבת הבית דאבל חפץ הוא להיות מתבודד ויושב במקום צער ואפילה כדי להיות טרוד בצערו קמ"ל הנ"מ **צערא דממילא אבל הכא איהו** קמצטער נפשיה ומבעי ליה ליתובי **דעתיה:**

ז ואמר ר' אבא בר זבדא אמר רב החתנים והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל ז' משום דבעי למיחדי. וליכלו וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה משמע מכאן דאם החתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו עמו והולכין לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון שאין שמחה אנא בחופה ובפ"ק דכתובות נמי אמרינן אין מברכין ברכת חתנים אלא בבית חתנים ומיהו אין ראיה משם דשמא אתא לאפוקי מדר' יהודה דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצ"ע מה היא החופה אי במקום שמברכין ברכת נישואין דהיינו תחילת נישואין ולכך קרי ליה חופה אי אפשר לומר כך דלפעמים שמברכין אותה ברחוב העיר כשהעם מרובין אלא במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר דה"פ הכא אין שמחה אלא בחופה כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים וכן היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים וי"א שאם אוכלים בד' או בה' בתים שאין מברכין שהשמחה במעונו וברכת חתנים. אינו אלא בבית החופה כדמשמע הכא שאין שמחה אלא בחופה ונראה שאם יש שמש ששימש בכל הבתים השמש מצרפן ומברכין בכולן ז' ברכות כדאמר בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף נ:) גבי שתי חבורות שאוכלים בשני בתים שהשמש מצרפן לזימון וה"ר יחיאל אמר בשם ה"ר יהודה שאפילו אין שם שמש כיון שהתחילו לאכול עם אותם שבחופה כולם חשובים כאחד לשמחה ומברכין ברכת חתנים כיון שאוכלין מסעודה שתקנו בשביל החופה וכן עמא דבר: וליעבדו חופה בסוכה אבי אמר משום ייחוד רבא אמר משום צער חתן ר' זירא אכל בסוכה וחדי בסוכה אמר כ"ש דחדי ליבאי טפי דעבדינן תרתי. יש פוסקין כר' זירא ומביאין ראיה מן הירושלמי ר' יצחק בר מוריין הוה שושביניה דחד בר נש אתא שייל לר"א א"ל דמוך בגו מטללתך רבי מונא הוה שושביניה דרבי יעקב ואתא ושייל לרבי א"ל דמוך בגו מטללתך אבל

הרב אלפסי ז"ל לא הביא אלא דברי רבי אבא ונראה שיש לעשות כעובדין דירושלמי וכן כתב בעל העיטור ז"ל: **ת"ר החתן ושושביניו וכל בני החופה פטורין מן התפלה ומן התפילין וחייבין בק"ש: משום ר' שילא אמרו החתן** [דף כו.] **פטור והשושבינין וכל בני החופה חייבין** הני תנאי אית להו דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא ת"ק מחייב להו בק"ש משום דעיקר כוונת קריאה היא בפסוק ראשון ובקל יוכל לכוין וליישב דעתו בפסוק ראשון ורבי שילא סבר דחתן אי אפשר לו לכוין דעתו כלל. רבי שילא לא קאמר דשושבינין ובני חופה חייבין אלא בק"ש אבל בתפלה ותפילין מודה דפטורין ולא משום דעסיקי במצות נינהו דא"כ אפילו מק"ש נמי נפטרי אלא ודאי לא מיקרו עוסקים במצות והא דפטירי מתפלה לפי שמתוך שמחתן אי אפשר להם לכוין להתפלל משום דשכיחי בחופה שמחה וקלות ראש והא דפטירי מסוכה משום דאי לא חדו בהדי חתן מצטערין היו והלכה כרבי שילא דחתן פטור מק"ש:

רי"ף יב.

יום עה

ח תניא ר' חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק"ש מתפלה ומתפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי רבי יוסי הגלילי שהיה רבי יוסי הגלילי אומר כל **העוסק במצוה פטור מן המצוה:**

ט ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום הולכי דרכים ביום ובלילה פטורים מן הסוכה ביום ובלילה הולכים **לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דריגלא** בי ריש גלותא הוו גנו בארקתא דנהרא **אמרי שלוחי מצוה אנן ופטורינן:**

י ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה שומרי העיר בלילה פטורין בלילה וחייבין ביום שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום בין בלילה וליעבדו סוכה התם וליתבו אמר אביי תשבו כעין תדורו רבא אמר פרצה קוראה לגנב מאי בינייהו דקא מנטר כרי דפירי לאביי פטור ולרבא חייב והלכתא כרבא:

יא מתני' חולין וכל משמשיהן פטורין מן הסוכה: גמ' ת"ר חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפי' חש בעיניו ואפילו חש בראשו אמר רשב"ג פעם אחת חשתי בעיני בקסרי והתיר לי רבי יוסי לישן לי ולמשמשי חוץ לסוכה רב שרא ליה לרב אחא ברדלא למיגני בכילתא **בסוכה משום בקי רבא שרא** ליה לרב אחא ברדלא בר אדא למיגני בר ממטללתא משום סירחא דגרגישתא ומיירי באכסניא דאי בביתו היאך עשה סוכה מתחלה בדבר שהיה מצטער לישן בה ויפטר משום מצטער א"נ גרגישתא היא גופסית וכשהמטר יורד עליו הוא מסריח. כתב בספר המצות דוקא למיגני אבל למיכל אסור ולא מיסתבר דיותר מזיק הריח בשעת אכילה ונקט למיגני לרבותא משום דחמירא שינה מאכילה **דאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה רבא לטעמיה דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה והאנן תנן חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה** חולה **אין מצטער לא אמרי חולה הוא ומשמשין פטורין מצטער הוא אין** משמשין לא :

יב מתני' אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה מעשה והביאו לפני ריב"ז לטעום את התבשיל ולרשב"ג **שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו** לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ולא נטל ידיו ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך לאחריו:

גמ' וכמה **אכילת עראי אמר אביי כדטעים בר בי רב ועייל לכלה** והיינו כביצה כדטעים בבת אחת מלא פיו ובית הבליעה מחזיק כביצה ודוקא פת אבל פירי לא בעי סוכה כדמסקינן בפרק בתרא דיומא דף עט: דקבע דידהו כאכילת עראי דפת ורבינו מאיר היה נוהר מלאכול פירות חוץ לסוכה כי היה סובר להחמיר כהאי לישנא דפירי בעי סוכה ומיהו נראה דמוכח התם דאפילו אי פירי בעי סוכה היינו כשקובע עצמו לאכילת פירות ואשמועינן דקבע דידהו הוי כאכילת עראי דפת אבל באכילת עראי דפירי ליכא מאן דאסר ושתיית יין עראי היא וה"ר פרץ ז"ל כתב דוקא פירי לא בעי סוכה אבל בשר וגבינה ושאר דברים חוץ מפירי בעי סוכה כדאמרי' בשמעתין אם השלים במיני תרגימא יצא ומיני תרגימא היינו בשר וכיוצא בו ומדמהניא בהו השלמה ש"מ בעי סוכה ודלא כרש"י שפי' דמיני תרגימא היינו פירי דפירי לא בעי סוכה ולא מהניא בהו השלמה ע"כ.

ובתוספתא פ' כיצד מברכין תניא הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליהן בורא מיני מזונות, ומשמע דמיני תרגימא היינו מאכל שעשוי מחמשת המינים ואפשר שהוא חשוב יותר מבשר וגבינה, ואין ראיה ממיני תרגימא להצריך סוכה לבשר ולגבינה, וגם אין דרך לקבוע סעודה עליהן ולא אשיב מאכילת עראי דפת. והתוס' כתבו שאין להביא ראיה מהשלמת סוכה במיני תרגימא להשלמת סעודה שלישית דשבת דילפינן לה (שבת קיז:) מדכתב רחמנא היום גבי מן שהוא במקום פת:

יג ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מאי טעמא אמר רבא לפי שאין קבע לשינה. אמר רב חסדא אסור [דף כו:] **לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת הסוס שיתין נשמי. אביי הוה ניים כי מיזל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה רב יוסף עד מתי עצל תשכב וגו':**

ריי"ף יב: **יד מתני' ר"א אומר י"ד** [דף כו.] **סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרים אין לדבר קצבה חוץ מלילי יו"ט ראשון בלבד ועוד אמר ר' אליעזר מי שלא אכל בלילי יו"ט ראשון ישלים בלילי יום טוב האחרון וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל וגו'.**

גמ' חוץ מלילי יו"ט הראשון **דגמרינן ט"ו ט"ו מחג המצות מה חג המצות לילה הראשון חובה דכתיב** בערב תאכלו מצות כלומר לילה הראשונה חובה **מכאן ואילך רשות אף סוכה לילה ראשונה חובה מכאן ואילך רשות.** ירושלמי הלכה ז' חבריא בעו אי מה להלן שיכנס למצוה כשהוא תאב אף סוכה כן ר' זירא בעי אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה ואיבעיא ליה אי יוצא במיני תרגימא:

טו תניא ר"א אומר אין יוצאין מסוכה לסוכה ואין עושין סוכה בחולו של מועד וחכמים אומרים יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחולו של מועד ושוין שאם נפלה שחוזר ובונה [דף כז:] **אותה בחולו של מועד. תניא ר"א אומר כשם שאין אדם יוצא** בלולבו של חבירו **ביו"ט הראשון של חג דכתיב ולקחתם לכם משלכם כך אין אדם יוצא** בסוכתו של חבירו בחג הסוכות דכתיב **חג הסוכות תעשה לך משלך וחכמים אומרים אע"פ** שאין **אדם יוצא בלולבו של חבירו ביו"ט הראשון של חג אבל יוצא הוא בסוכתו של חבירו דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות** ראוין כל ישראל שישבו בסוכה אחת ורבנן האי לכם מאי עביד ליה מיבעי ליה למעוטי גזולה:

ריי"ף יג. **טז מתני'** [דף כח.] **מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אמרו להם ב"ה לב"ש מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר** את ר' יוחנן החורני **ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר אמרו להן ב"ש לב"ה משם ראיה אף הם אמרו לו א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך. נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה וקטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך ע"ג המטה בשביל הקטן: דף כח:**

גמ' [דף כח:] **היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו אמרי דבי רבי ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו ריש לקיש אומר כל שניעיר משנתו ואינו קורא אמא אמא:**

יז מתני' כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ואת דירתו **עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות** הכלים משתסריח המקפה מושלין אותו **משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג לו כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו:**

גמ' ת"ר כל שבעת הימים אדם עושה את **סוכתו קבע ואת ביתו עראי כיצד היו לו כלים** ומצעות נאות מעלן לסוכה **אוכל ושותה בסוכה ומטייל בסוכה** מה"מ דת"ר תשבו **כעין תדורו מכאן אמרו היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה** ומטייל ושונה **בסוכה ואוכל ושותה בסוכה** איני והאמר אביי מקרא ומשנה במטללתא תנויי בר ממטללתא לא קשיא הא למיגרס והא לעיוני לעיוני צריך להתבודד ולישב בישוב הדעת ומצטער הוא בסוכה:

יח [דף כט.] **אמר רבא מאני מישתא במטללתא מאני מיכלא** בר ממעללתא חצבא ושחיל **בר ממטללתא שרגא אמרי לה במטללתא ואמרי לה בר ממטללתא ולא פליגי הא בסוכה גדולה והא בסוכה קטנה** הני מאני לא איירי בחד ענינא דמאני מיכלא ומאני משתיא איירי בשעה שאין משתמשין בהן מאני משתיא לא מאיסי אבל מאני מיכלא כגון קערות לאחר שאכלו

בהם מאיסי ואין להשהותם בסוכה אבל בשרגא אף בבעה שהוא דלוק אין להניח בסוכה כדמוכח בפירקין דלקמן (סוכה דף מח.) דתנן גמר מלאכול פירוש בשביעי לא יתיר את סוכתו דלמא מיתרמי ליה סעודה אחריתי אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון אין לו מקום להוריד כלים וצריך הוא לאכול בסוכה ביו"ט האחרון כיצד הוא עושה שיפסל את הסוכה דאינו נראה כמוסיף אם יאכל בשמיני בסוכה ריב"ל אומר מדליק בה את הנר תינח סוכה קטנה גדולה מאי איכא למימר. למימר. דמעייל בה מאני דמיכלא אלמא שרגא בסוכה קטנה אף בשעה שהוא דלוק אין להניחו בסוכרת והטעם שיש לחוש שמא יתקרב הנר לדופני הסוכה ותאחז בהן האור:

יום עו

יט משתסרח המקפה. **תנא משתסרח המקפה של גריסין אביי הוה יתיב** קמיה דרב יוסף במטללתא **נשיב זיקא וקא מייתי ציבותא אמר רב יוסף פנו לי מאני** מהכא א"ל אביי והאנן תנן משתסרח המקפה

רי"ף יג: אמר ליה **לדידי כיון דאנינא דעתאי** כמה שתסרח המקפה דמי **ת"ר היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו היה ישן בסוכה וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיעור משיעלה עמוד השחר: משל משל למה הדבר דומה** לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קיתון של מים על פניו. **איבעיא להו מי שפך למי ת"ש דתניא ושפך לו רבו קיתון של מים על פניו כלומר אי איפשי בשימושך:**

פרק ג

רי"ף יד. **א** [דף כט:] **לולב** הגזול **והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול**

רי"ף יד: **נפרדו עליו כשר ר' יהודה אומר יאגדן מלמעלה ציני הר הברזל כשרות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר.** והיבש פסול אין לפרש היבש כמו יבש דפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף כט:) דתנן החרצנים של נכרים יבשים מותרים ומפרש התם דף לד. יבשים לאחר י"ב חדש דהא אמרינן גבי הדס היבש יבשו עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחים כשר אלמא דאין היבשות תלוי בזמן אלא יבש דהכא יש לפרש כמו יבש דאון בכור דפרק אלו מומין דף כט. דתנן רבי יוסי בן משולם אומר יבישה כדי שתהא נפרכת בצפורן והר"ז הלוי ז"ל כתב דאין נופל לשון פריכה אלא באוכלין כדקאמר בירקות לעיל (סוכה דף יג:) דלכי יבשי מיפרכי ומסתבר משיצאו מכלל כמושים ועבר הלחלוחית נקרא יבש. והראב"ד ז"ל חילק ביבשות לפי המינים וגבי לולב כתב הדבר ידוע דאפילו אחר כמה שנים אינו נפרך ואינו עומד על יבשותו בפריכה ושבירה אלא שסימן הנכון והישר במיני עצים והוא המראה שלהם כי כל זמן שיהא עליהן מראה ירקות הוא סימן הלחות או הכמישות ואינם יבשים אבל משכלה כל מראה ירקות שלהן וילבינו פניהם אז הם כמתים ועליהם אומר בירושלמי הלכה א' היבש פסול על שם שנאמר לא המתים יהללו יה אע"פ שבגמרא דידן פסיל לה משום הדר אע"פ כן ראיה גדולה היא וסימן גדול הוא שאינו נקרא יבש עד שילבינו פניו ויחזור כמת הלכך במינים עצים ודאי ראוי הסימן הזה בין להקל בין להחמיר לפי שתמצא פעמים שההדס יתיבשו עליו עד שיהו נפרכים ביד ועדיין הם ירוקים כתחלתן ואומר אני שאין דנין אותם כיבשים לפי שאם תשרה אותן במים יום או יומים יחזרו לכמות שהיו במשמושן ובמראיהן אבל משילבינו פניהם אע"פ שתשרה אותן במים כמה ימים לא יחזרו למראיהן והרי הן כעץ יבש שאפילו תשרה אותן במים כמה ימים לא יסור מעליו שם היבש ע"כ:

ב נקטם ראשו לכאורה נראה לפרש בשני עלים האמצעים היוצאים מראש השדרה וקשה בגמרא דקאמר ריב"ל ניטלה התיומת פסול והן אותן שני עלין האמצעים והא אפי' בנקטם פסול וכ"ש בניטלו לגמרי וצ"ל דנקטם ראשו מירי בנקטם ראש רוב העלים וראשו של כל עלה ועלה קאמר והלשון דחוק. וי"ל דניטלה איצטריך ריב"ל לאשמועינן דסד"א דהוי הדר יותר מנקטם א"נ בניטלה אחת מן התיומת דבנקטם לא מיפסלא אלא בשתיהן. והראב"ד ז"ל כתב נסתפק לי איזה הוא ראשו אם הוא העליונים אע"פ שלא חסר מן השדרה כלום. או שמא לא נקרא ראשו אלא ראש השדרה וכן בהדס וכן בערבה והביא הירושלמי דגרסי' בעי ר' אבא בר ממל קמיה ר' אבין יבשה ציציתו מהו מה בין זה לנקטם זה הדור וזה אינו הדור פי' ציציתו היא התיומת העליונה מלשון ויצץ ציץ והוא העליון כדכתיב ויוצא פרח ויצץ ציץ ומדקאמר וכי מה בין זה לקטום אלמא דאפי' כי האי פסול ולא בעי חסרון

בשדרה וכתב שיש נוסח שכתוב בהו בעו קומא רבי אבין יבשו הוצין מהו על כל ההוצין הוא שואל לפי ששנינו במשנתינו לולב היבש פסול והיינו שיבש שדרה של לולב אבל יבשו עליו לא שמענו ועליהם שאל והשיבו ומה בין זה לקטום כלומר נחשוב הוצין היבשים כאילו הן קטומין כולם והשיבו לו זה הדור וכו' כלומר אע"פ שהוא יבש הדור הוא אבל כשהוא קטום כולו ונשארה השדרה ערומה אינה הדור ולגירסא זה נסתפק עדיין בנקטם ראשו אם הוא מן התיומת לבדה או שיחסר עמה מן השדרה. ופשט ליה מדתני עולא דף לג. בהדס נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשרה אלמא ראשו דקאמר בגוף ההדס קאמר שאם בנשירת העלין העליונים בלחוד קאמר הל"ל נקטם ראשו ועלה בו עלין כשר אלא ש"מ אין הפסול בעלין אלא בראש הבד עצמו ומשום הכי צריך שיעלה בו תמרה להשלים חסרון הבד ועוד דאמרינן דף לא. לא שנו אלא נקטם אבל נסדק כשר. והאי ודאי על שדרה עצמה קאמר כדמוכח סוגיא דשמעתין והלשון עצמו כך הוא מוכיח כי השדרה היא הנקראת לולב וההוצין נקראין עלין או הוצין וכשאמרו נקטם ראשו על הלולב אמרו והיא ראש השדרה שהיא לולב. יבשות העלין אינו מוזכר לא במשניות ולא בגמ' ויש ללמוד מן הירושלמי ממה ששאלו מרבי אבין יבשו הוצין והיו סבורין לדמותו לקטומה והשיב להם שאין דומה לקטום שהקטום אינו הדור והיבש הדור. ומסתברא ובלבד שיהא התיומת העליונה לחה וכן אמרו בהדס יבשו עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין כשר ואמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד ע"כ. מה שדימה יחד הדס לולב והערבה י"ל שלא לדמותם דלולב לעולם העלין עולין למעלה ויוצאין מראש השדרה הלכך ראש העלין נקראין ראשו אבל הדס והערבה אין העלין העליונים יוצאים מראש הבד אלא לפעמים ראש הבד הוא חלק הלכך ראש דידהו הוא ראש הבד ולא ראש העלין ואפי' אם עלה יוצא מראש הבד לא מיקרי נקטם עד שיקטם ראש הבד ומה שכתב דסוגיא דשמעתין מוכח מלתא דעל שדרה קאמר לא ידענא הוכחה זו דכל חד וחד הוא כדאיתא סדוק הוא בראש הלולב ואינו בגוף הלולב ומה שכתב שהשדרה נקראת לולב ולא העלין בגמ' לא מוכחא כן מדקאמר שמואל שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח וקאמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיוצא מן ההדס טפח אלמא לולב סתם דקאמר שמואל היינו עלין וכיון שאם נפרצו רוב עלין דעבידי כחופיא פסול כ"ש ביבשו רוב עלין:

ג נפרצו עליו ברוב עלין איירי כדאיתא בתוספתא ופרש"י שנפרצו מן השדרה ואינו מחובר אלא ע"י אגודה. משמע שרצה לומר שנתלשו לגמרי מן השדרה ולא משמע כן בגמרא דמפרש נפרצו דעביד כי חופיא והעלין שנתלשו מן השדרה הוצין מקרו כדאמר לקמן (סוכה דף לז:) אמר רבא לא ליגוז אינש לולבא בהושענא דנתרי הוצין והוי חציצה כלומר אם הוא ארוך יותר מדאי מן הערבה ובא לקוצצו מתחת לא יקצצו כשהוא באגודה דהוצין הנתלשין מן השדרה הוי חציצה אלמא עלין הנתלשין מקרו הוצין ומהוצין עושין חופיא כדאיתא פרק הגוזל קמא (בבא קמא דף צו.) האי מאן דגזל לוליבא ועבדינהו הוצי קני מעיקרא לוליבא והשתא הוצי הוצי ועבדינהו חופיא קני מעיקרא הוצי והשתא חופיא והיינו שחילק כל עלה לשנים במקום שהוא כפול מגבו ואז נקרא חופיא ועושין מהן מכבדות היינו נפרצו עליו דהכא שנפרץ ראש כל עלה ועלה מגבו ברוב עליו שבלולב: **גמ'** מתניתין לולב הגזול והיבש. קא פסיק ותני ל"ש ביו"ט ראשון כו' בשלמא יבש בעינן הדר וליכא אלא גזול בשלמא ביו"ט ראשון ולקחתם לכם משלכם אמר רחמנא והאי לאו דידיה הוא אלא ביו"ט שני אמאי לא משמע דפשיטא ליה דבעינן הדר לכולי יומי אבל לכם משלכם לא בעינן בשאר ימים וכן ולקחתם דדרשינן מיניה דבעי לקיחה תמה לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון כדאמר בפרקין דף לו: רבי חנינא מטבל ביה ונפיק ביה ביו"ט שני ותימה מאי שנא זה מזה הא כולהו בהדי הדדי כתיבי בחד קרא ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ואי משום דמשמע דהנך דכתיבי מקמי יום ראשון דוקא עליה קיימי ולא רצו לתקן שיהו נוהגים בשאר הימים אבל הדר דכתיב בתריה תיקון בכל הימים. אכתי קשה דהא מן ולקחתם לכם דרשינן בהקומץ רבה דף כז. ולקמן בפירקין (סוכה דף לד.) דארבעה מינין שבלולב מעכבין זה את זה דבעינן לקיחה תמה. ובשלהי פירקין דף מא: ובריש לולב וערבה (סוכה דף מג.) דרשינן נמי מדכתיב ולקחתם לשון רבים שתהא לקיחה לכל אחד ואחד מדלא כתיב ולקחת לשון יחיד כי היכי דדרשינן בפרק רבי ישמעאל (מנחות דף סה:) ספירה לכל אחד ואחד

מדכתיב וספרתם וא"כ בשאר הימים תיסגי במין אחד ובלקיחה לאחד בשביל כולם הלכך נראה דהיינו טעמא משום דיום ראשון דאורייתא בגבולין ושאר הימים דרבנן זכר למקדש כדאיתא בריש לולב וערבה (סוכה דף מד.) הלכך בעיקר הלקיחה כגון ד' מינים בלולב ולקיחה לכל אחד ואחד תיקון גם בשאר ימים כעין דאורייתא וכן בהדר משום הדור מצוה אבל בחסר לא תיקון ולא בשאול. ובגזול פליגי בשמעתין רבי שמעון בן יוחי סבר דתיקון משום דהוי מצוה הבאה בעבירה ושמואל סבר כיון שהוא מדרבנן לא חשיב מצוה הבאה בעבירה. והרב אלפסי ז"ל שלא הביא אלא המשנה כצורתה ולא הביא פלוגתא דאמוראי דפליגי בגזול מכלל דסבירא ליה כסתמא דגמרא דאמר קפסיק ותני לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני ופסיל ליה משום מצוה הבאה בעבירה. ואע"ג דקרא גבי קרבן כתיב ה"ה בכל מצוה כדמוכח בריש הגוזל קמא (בבא קמא דף צד.) דקאמר הרי שגזל סאה של חטין וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה אין זה מברך אלא מנאץ ולא כשמואל דסבר דלא אמרינן הכי אלא במצוה שהיא מדאורייתא ולא. מיסתבר טעמיה דכיון דמברך ומזכיר שם שמים מנאץ הוא במילי דרבנן כמו במילי דאורייתא ועוד דרב נחמן בר יצחק דהוא בתרא פריך לשמואל ממתניתין ואע"ג דדחי ליה לא סמכינן אשינויא דחיקא וכן פסק בה"ג ורב פלטוייא גאון נמצא שאין חילוק בין יו"ט ראשון לכל שאר הימים אלא בחסר כדאמר לקמן רבי חנינא מטבל ונפק ביה וכן שאול אבל כל שאר הפסולים נוהגים בכל הימים ויו"ט שני דידן הוא כיום הראשון דספיקא הוא וראיתי דעות אחרות לפוסקים ונלאיתי לכותבם כי לא ישרו בעיני וכאשר כתבתי כך עיקר:

ד [דף לא:] **נקטם ראשו. אמר רב** לא שנו אלא נקטם **אבל נסדק כשר ואי נסדק ועביד כי המנק פסול והוא כלי שיש לו שני ראשין וזהו צורתו.** תניא לולב כפוף קווץ סדוק עקום דמי [דף לב.] **למגל פסול חרות פסול** דמי לחרות כשר קווץ פרש"י בשדרה שלו יוצאין עוקצים כמין קוצים. ובערוך בערך קווץ פי' שנצמח ונכווץ ויש בו כעין קמטין. עקום דומה למגל. **אמר רבא לא אמרן אלא לפניו אבל לאחריו ברייתיה הוא וכשר אמר רב פפא ולצדדין כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי הלכך עבדינן לחומרא וכלפניו דמי**

רי"ף טו.

ופסול:

ה אמר רבא האי לוליבא דסליק בחד הוצא בעל מום הוא ופסול פרש"י שכל עליו מצד א'. וי"מ דכל העלים שהן כפולות קאמר שאם לא היו כפולות פסול וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב הלכה ד היו עליו אחת אחת מתחלת ברייתו ולא היה להם תיומת פסול ורב שר שלום ז"ל כתב בתשובה לוליבא דסליק בחד הוצא שהוצא אחד בעיקרו ועולה אותו חד הוצא מעיקרו ועד ראש שדרה ונפרצו עליו פסול **נפרדו עליו כשר אמר רב** פפא נפרצו דעבדי כי חופיא נפרדו דאפריד איפרודי:

ו בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו ת"ש דא"ר יהושע בן לוי נחלקה התיומת נעשה כמי שניטלה התיומת ופסול פרש"י בעלין עליונים אמצעיים ששם השדרה כלה נחלקו זה מזה ונסדקה השדרה עד העלין שלמטה מהם ובתשובת הגאונים כתב תיומת הוא אותו הוצא העליון שבראש הלולב שאין הוצא למעלה ממנו והוא כשני הוצין דבוקין זה בזה ונקראת תיומת. בעי רב פפא ונחלקה התיומת מהו פירוש נפרד אחד מחבירו אותו הוצא העליון שבלולב עד שדומה לשנים ע"כ ולדבריהם לא נמצא לולב כשר בשלנו כי בטורח נמצא שיהא לנו תיומת בזה הענין וי"ל שאף לדבריהם אינו פסול אלא א"כ שנשתנה מברייתו שהיתה מתחלה תיומת מחוברת כזה הענין ונחלקה אבל אם לא היתה התיומת מחוברת מתחלה כשר וכעין פי' זה נוטה פי' ה"ג שפירש בעי רב פפא נחלקה התיומת ההוא גבה דהוצא דהיכא דדביקו אהדדי ההוא דאתמים להו ומשוי להו חד נחלקה מהו אי כנפרצו עליו דמי ופסול או כנפרדו עליו דמי וכשר ע"כ ואע"פ שלא פירש שבהוצא העליון מדבר שהוא שנים מחוברים ביחד אין נראה להעמיד דבריהם בשאר הוצין ולומר שקורא לגבה דהוצא יחידי תיומת על שם שמחבר כפל ההוצא ביחד דנפרצו ונפרדו לא איירי אלא ברוב העלין כדאיתא בתוספתא ונחלקה התיומת לא מיירי אלא רק בחדא מדלא קאמר ונחלקו התיומות ול"נ דלא קשה נחלק התיומת של כל אחת ואחת קאמר וכן פי' הרב אלפסי תיומת גבה דהוצא דמתיים להו להוצין לשני צידי העלין **ומשוי להו חד כי כל אחת ואחת כפולה לשנים** ותיומת מגבה ואם נפרדו ההוציך **זה מזה ועמד כל אחד ואחד כשהוא כפול** לשנים והתיומה שלה קיימת

כשרה ואם נחלקה התיומת נעשה כמי שנפרצו עליו ופסול וברוב עליו מיירי וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב הל' ד' ברייתי עלין שבלולב כך הוא כשהן גדלין גדלין שנים שנים ודבוקין מגבן וגב כל שני עלין הדבוקין היא נקראת תיומת נחלקה התיומת פסול והאי נחלקה הוא ברוב כל עלה ועלה וכן נחלקה של תשובת הגאונים הוא ברוב ולפי מה שפירשו התוספות נפרצו כי חופיא אין לפרש כפירוש הרב אלפסי דהיינו נחלקה התיומת ולכך אמרו דפירוש הלכות גדולות כפי תשובת הגאונים: **ציני הר הברזל כשרות. אמר רב הונא לא שנו אלא שראשו של זה מגיע בצד עיקרו של זה אבל אין ראשו של זה בצד עיקרו של זה פסולות:**

ז לולב שיש בו ג' טפחים וכו' [דף לב:] **אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה טפחים ולולב ארבעת כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח ורבי פרנך אמר רבי יוחנן כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח** וכר' יוחנן קי"ל לגבי שמואל ועוד ברייתא דפ' המפלת (נדה דף כו.) מסייע ליה דתני ר' אושעיא זעירי דמן חבריא חמשה שיעורן טפח וקחשיב שדרו של לולב. **והתנן לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר אימא וכדי לנענע** למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. תניא שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה רבי טרפון אומר אמה בת ה' ופירשה רבין אמה בת ה' עשה אותה בת ששה צא מהן שלשה טפחים להדס ועוד טפח ללולב דהוה להו להדס תרי ופלגא. אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר"ט ואע"ג דאמר שמואל הדס וערבה שלשה טפחים לא דק ולחומרא לא דק. ולא ידענא למה השמיט הרב אלפסי ההיא דר"ט כיון דשמואל פסק כוותיה ודאי הלכתא היא ואע"ג דמתני' קתני שלשה טפחים כיון דאמורא פוסק דלא כמתני' הלכתא הכי ורבי יוחנן נמי לא פליג עליה דשמואל בהא דבאותן טפחים דאיירי שמואל אייתי נמי רבי יוחנן ובברייתא דהמפלת נמי אין צריך שיהו כל הטפחים שוין והאי שיעורא **דאמרינן הוא דלא ליהוי פחות מהאי שיעורא אבל אי טפי בהו מהאי שיעורא כשר דקי"ל לולב אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה:**

רי"ף טו: **ח מתניי הדס הגזול והיבש פסול ושל אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין אותן ביו"ט:**

גמ' ת"ר ענף עץ עבות עץ שהוא עבות שענפיו חופין את עציו הוי אומר זה הדס. ת"ר עץ שהוא עבות קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת זהו הדס ר"א בן יעקב אומר ענף עץ עבות עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס. תנא עבות כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה כגון דקיימי תלתא תלתא טרפי **בחד קינא רב כהנא אמר אפי' תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא א"ל מר בריה דרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה.** תלתא טרפי בחד קינא פרש"י שלש עלין בקן אחד ויוצאין מתוך עוקץ אחד וכן תרי וחד פי' שני עלין בעוקץ אחד ועלה אחד מלמטה ועולה ורוכב על שניהם וכן ההיא דפ' הכונס (בבא קמא דף נח.) תלתא בחד קינא הוו קיימי פירוש שלשה דקלים יוצאין משורש אחד וחומרא גדולה היא זו דאינה מצוי שיצאו מעוקץ אחד ומיקרי שפיר כשהן סמוכין זה לזה בעיגול אחד שאין אחד נמוך מחבירו אע"פ שכל אחד בעוקצו וכן ההיא תלתא בחד קינא דפרק הכונס היה קרקע ביניהם אלא שלמטה מן הקרקע היה שורש אחד להן:

ט ת"ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט כשר **ובלבד שתהא עבותו קיימת. ומשכחת לה** באסא מצראה דקיימי ז' בחד קינא **ואע"ג דנתרי ארבעה מיניה דהוה ליה רובו פשו להו תלתא בקינא דהוה להו עבות וכשר:**

י [דף לג.] **ת"ר יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין** כשר **אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד.** פרש"י ג' בדין ובכל בד ובד שלשה עלין לחין דבבציר משלשה עלין לא הוי עבות ושיהו העלין הלחין בראשי הבדין אבל באמצען לאו הדר הוא ופירושו אינו מובן לכאורה דמשמע ענף כמו בדי אילן וכן משמע מתוך פרש"י ואם כן מאי האי דקאמר ונשתיירו בו ג' בדין והלא מתחלה אינם כי אם ג' ועוד יבשו רוב עליו משמע דקאי אהדס אחד ומה שייך להזכיר בו שיור ג' בדין וה"ר ישעיה דטראני פירש דהאי עליו על לולב קאי שהיו בו הרבה בדין של הדס ויבשו רובם אם נשתיירו בהם שלשה בדין ובהן שלשה עלין לחין לכל אחד ואחד כשר דאי אהדס קאי הוה ליה למימר ונשתיירו בו

שלשה עלין לחין ולא ג' בדין ותו דקאמר רב חסדא בראש כל אחד ש"מ דאלולב קאי ע"כ. ולא נהירא דלמה דבר התנא בלולב שיש בו יותר משלשה בדין כיון דאין צריך יותר ועוד יבשו רוב עליו משמע דאהדס קאי דאי אלולב קאי ויש לו בדין הרבה הוה ליה למימר יבשו רוב בדין ונשתיירו שלשה בדין ובהן שלשה עלין לחין ונ"ל יבשו רוב עליו של ההדס ונשתיירו בו ג' בדין ותלתא בחד קינא מיקרי בד על שם שיוצאין כאחד ממקום אחד וכל קן וקן עומד לבד על כן נקרא בד כמו בדי מחטין דגבי מציאה ב"מ דף כד.. בדי עלין לחין כלומר עלין לחין יש בכל בד ובד ולא שיהו כולן לחין דא"כ ה"ל למימר ג' בדין לחין מדקאמר שלשה בדי עלי לחין משמע שיש בהן מקצת עלין לחין ואפי' אין בכל בד ובד אלא עלה אחד כשר וקאמר רב חסדא שאותו העלה יהא בראש כל בד ובד כי ג' עלין של קן א' יוצא מכאן וא' יוצא מכאן והג' באמצע מורכב על שניהם הוא הנקרא ראש ובו תלוי ההדר כי הוא נראה יותר מהאחרים וכתב הראב"ד ז"ל אם היו אלו שלשה עלין שנשתיירו כמושין פסול דאין מציל מיד היבש אלא הלח וזה ההדור ולא ידעינן חומרא זו מנין לו דכיון שהכמוש כשר דינו כלח לכל דבר ואין לו לדקדק מדהזכיר התנא לחין. כתב הראב"ד ז"ל דבעינן כולי שיעורא דהדס שיהא עבות למצוה או רוביה לעיכובא מדמקשה דף לב: לרב הונא על ר' טרפון דבעי הדס אמה בת חמשה דהשתא תלתא לא משכחינן חמשה מיבעיא אלמא בעי כולי שיעורא דהדס עבות דבלא עבות משכחת טובא בת תלתא ובת חמשה ועוד דהדס דומיא דלולב מה התם בעינן רוב העלין בהכשר כדפי' לעיל בפ' זה סימן ג' מן התוס' אף בהדס כך וא"כ אין הכשירו של הדס אלא בעבות הלכך למצוה בעינן כל שיעור הדס עבות ואם אין אלא הרוב עבות כשר מדנשרו מקצת עלין כשר ברובו הכי נמי אי הוה מיעוט שאינו עבות כשר דלא גרע מנשרו ויש אומרים ובלבד שתהא עבות בראשו כדאמרינן גבי יבשו עליו דבעינן שיהא בראש כל אחד ואחד ולא נהירא דלא בעינן עבות בראשו דסתם משום הדר הוא ואם אין הלח בראשו לא הוי הדר אבל הכא עבות הוא דבעינן ואע"ג שאינו בראשו קיים מצות עבות עד כאן ושאר המחברים כתבו בענין אחר ודברי הראב"ד ז"ל מחווירין. כתב בעל העיטור נפרצו דהדס ולולב לא שנתלשו מן השדרה דאם כן נפרצו דהדס היינו נשרו ובריייתא קתני נשרו רוב עליו ובלבד שיהא עבותו קיימת אלא נפרצו מחובר הוא אלא שנפרץ ונסדק לסדקין שתים ושלש ע"כ ודבריו אינן נכונים בזה דנשרו דברייתא כל העבות קיימות אלא שנשרו העלים היתירים על העבות ונפרצו דמתניתין היינו שנשאר רוב עבות של שיעור הדס ונשתייר המיעוט ואף לפירוש ר"י דמפרש נפרצו עליו דלולב שנחלקו העלין כי חופיא. בנפרצו דהדס וערבה הוי פירוש נשרו דלא שייך בהו כי חופיא ולכך לא אמר בהו רב פפא דעביד כי חופיא: **נקטם ראשו תנא עולא בר חנינא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר. ואיפסיקא הלכתא לקמן כר' טרפון דאמר אפי' שלשתן קטומים הלכך לא שנא עלתה בו תמרה ולא שנא לא עלתה בו תמרה ולקמן נדקדק בו:**

יא או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול **אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו** השם יהיה בעזרו לא שנו **אלא שחורות אבל ירוקות מיני הדס הן וכשירות ואמר רב פפא אדומות בשחורות דמיין דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה: ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביום טוב תנא אם עבר ולקטן כשר:**

יב תניא לולב בין אגוד בין אינו **אגוד כשר רבי יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול מאי טעמא דר' יהודה גמר לקיחה לקיחה מאגודת אזוב מה להלן אגודה אף כאן אגודה ורבנן לית להו לקימה לקיחה והלכתא כרבנן דאמרי דלולב אין צריך אגד ומיהו אגדינן ליה להדורא בעלמא דת"ר לולב מצוה לאוגדו** ואם לא אגדו כשר ואמרי' **מאי מצוה משום זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות בלולב נאה בסוכה נאה בשופר נאה בטלית נאה. גרסינן בפרק ארבעה אבות נזיקין דף ט. אמר רבי זירא הידור מצוה עד שליש במצוה** פי' אם קנה לולב ונזדמן לו אחר יפה יותר יוסיף עד שליש בדמי הראשון להחליפנו ביפה **במערבא משמיה דרבי זירא אמרי עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה** פי' אוכל פירות בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב. **והשתא דקי"ל לולב אין צריך אגד אי לא אתנחיה בהושענא מערב יו"ט מנח ליה ביום טוב ושפיר דמי** וכי אגיד ליה ביום טוב אגיד ליה **כאגודה של ירק דשזיר** שתי קצוות של הוצא והדר **נעיץ להו מלרע גבי הושענא א"נ דעניב להו מיענב:**

רי"ף טז.

יום עז

יג מתני' [דף לג:] **ערבה גזולה ויבשה פסולה של אשירה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה או שנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה.** האי נפרצו עליה דהדס וערבה פירוש שנפרצו ממקום חיבורן אף לפירוש ר"י שפירש שנפרץ דלולב היינו שנחלקו העלין במקום התיומת דהאי לא שייך גבי ערבה והדס ולפרש"י נפרצו דשלשתן שוה ושנה בסיפא נשרו מקצת עליה כשרה לאשמעינן שנפרצו עליה היינו ברוב כדאיתא בתוספתא פ"ב ושנאו באחרונה וה"ה בכולהו וגבי פסולה נקט נפרצו משום דהוה ברוב וגבי מיעוטא שייך לשון נשרו וכ"ש לפי' ר"י ומשום דלגבי לולב שנה נפרצו שנה בכולן אע"פ שאין פירושן שוה:

גמ' ת"ר ערבי נחל הגדילות על הנחל ד"א ערבי נחל שעלה שלה משוך כנחל תניא אידך ערבי נחל אין לי אלא ערבי נחל של בעל ושל הרים מנין ת"ל ערבי נחל מ"מ. אבא שאול אומר ערבי נחל [דף לד.] שתים אחת ללולב ואחת למקדש ולרבנן למקדש מנ"ל הלכתא גמירי לה וכתבו התוס' דאבא שאול ות"ק לית להו הא דדרשינן לקמן ערבי שתים אלא סברי כר"ע דאמר ערבה א' דשתי דרשות לא דרשי' מערבי כדמוכח הכא דלרבנן דדרשי מערבי לרבות של בעל ושל הרים צריכא למימר דהלכתא גמירי לה ואין הלכה כר"ע ודרשי' ערבי נחל שתים א"כ לא איתרבי של בעל ושל הרים א"כ צריך ליזהר שלא להביא ערבה אלא אותן שגדלים על נחלי מים ולא של הרים ולא של בעל ע"כ וכן משמע מדברי האלפסי שלא הביא הברייתא דשל בעל ושל הרים וקשה לי שלא ראיתי העולם נוהרים מזה וגם רש"י פי' ערבי נחל הגדלים על הנחל דמצוה להביא הגדלים על הנחל אבל בדיעבד כשרים של בעל ושל הרים דמרבינן להן מערבי נחל. מ"מ לא ראיתי לרבותי שהיו מצווין להביא ערבה הגדילה על הנחל ונ"ל לפרש דערבי נחל הגדילות על הנחל כלומר ממין הגדל על הנחל דהיינו ערבה שרובם גדילה על הנחל למעוטי צפצפה הגדילה בהרים. ד"א ערבי נחל שעלה שלה משוך כנחל למעוטי צפצפה שעלה שלה עגול והאי תנא לא מצריך קרא לרבויי של בעל ושל הרים דבכלל ערבי נחל הן והכי סברי רבנן דלקמן דמצרכי שתי ערבות וכן משמע מתוך דברי הרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' לולב הל"ג שכתב ערבי נחל האמורות בתורה אינו כל דבר הגדל על הנחל אלא מין ידוע הוא הנקרא ערבי נחל עלה שלו משוך ופיהו חלק וקנה שלו אדום ורוב מין זה גדל על הנחלים לכך נקרא ערבי נחל ואפי' היה גדל במדבר או בהרים כשר ע"כ: **ת"ר איזוהי ערבה ואיזו היא צפצפה ערבה קנה שלה אדום עלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן עלה שלה עגול ופיה דומה למגל והתניא דומה למגל כשר דומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא אמר אביי שמע מינה האי חילפא גילא כשר להושענא ואע"ג דאית ליה שם לווי:**

יד מתני' [דף לד:] רבי ישמעאל אומר שלשה **הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפי'** שנים קטומים ואחד אינו **קטום ר' טרפון אומר אפי' שלשתן קטומים ר"ע אומר כשם שאתרוג אחד ולולב אחד כך הדס אחד וערבה אחת:** רי"ף טז:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון והא דמכשיר בהדס קטום טפי מלולב וערבה פי' ה"ר ישעיה ז"ל משום דענפיו חופין את עציו ואין קטימתו נראית כל כך והראב"ד ז"ל ובעל המאור ז"ל חלקו בין נקטם ראשו לקטום דהכא ופירושם רחוק מן הדעת וכל הני שיעורי שלא לפחות מהם אבל להוסיף יכול ואין כאן משום בל תוסיף אפילו למ"ד לולב צריך אגד אלא אם כן מוסיף מין אחר כדמוכח סוף פ' ראוהו בית דין (ראש השנה דף כח:) והרמב"ם ז"ל כתב פ"ז מהל' לולב הל' ז' אם רצה להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולה מוסיף ונוי מצוה הוא אבל שאר המינים אין מוסיפין על מנינם ואין גורעין מהן ואם הוסיף או גרע פסול ואפכא מסתברא דבהדס כתיב מנינא ענף עץ עבות ובערבה כתיב ערבי ומיעוט ערבי שתים אבל כל מה שמוסיף בכלל ערבי הוא. וחכמי פרובינצי"א הקשו עליו וחזר בו והכשיר הכל ויראה שכן באתרוג ולולב אין בהם משום בל תוסיף אע"ג דכתיב כפת ופרי עץ כיון שאינו מוסיף מין אחר והא דאמרי' לקמן (סוכה דף לה.) **פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה** היינו לענין חובת לקיחה כלומר אם באת להצריך שנים ושלשה כי היכי דמתנכר לקיחה **פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים** ובהדס שאינו עבות נחלקו הגדולים אם הוא מין הדס ויכול להוסיף ממנו לנוי בה"ג כתב דהדס שוטה אפי' בהדי אסא אחריני פסול ור' נטרונאי כתב

אם יוכל לעשות כולו מן העבות מצוה מן המובחר ואם אינו מוצא אלא שלשה הדסים עבות ממלא אותו הדס שוטה ושפיר דמי וכן כתב רבי פלטיא מן המקרא היה משמע דשני מינין הן דכתיב בעזרא ועלי הדס ועלי עץ עבות. ואמנם אנו רואין שגדלים בערוגה אחת ושוין במראה ובקומה זה יוצאין עליו עבות וזה אין יוצאין עליו עבות ואפילו שפסלו הכתוב למצות הדס מ"מ מין אחד הוא ואין כאן בל תוסיף מידי דהוה אסיב ועיקרא דדיקלא דאמר לקמן (סוכה דף לו:) דאוגדים בו את הלולב לרבי יהודה אבל לא במין אחר משום דסבר לולב צריך אגד ואי מייתי מינא אחרינא הוה ליה ה' מינים אבל סיב ועיקרא דדיקלא אין בו משום בל תוסיף משום דמינא דדיקלא הוא אע"פ שאינו כשר ללולב ומה שחלקו הכתוב לשנים לאו משום דשתי מינין נינהו אלא אמר להם עזרא שידקדקו ויחפשו להביא עבות למצות לולב ומעלי הדס יביאו הרבה לעשות סוכה בגמרא לעיל (סוכה דף יב.). **תניא אמר רבי אליעזר יכול יאגדן כולן כאחד אמרת וכי נאמר וכפות והלא לא נאמר אלא כפות תמרים ומנין שמעכבין זה את זה ת"ל ולקחתם לקיחה תמה.** תניא ד' **מינין שבלולב אין**

רי"ף יז. **פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן לא מצא אתרוג לא יביא פריש ולא רימון ולא דבר אחר** ויש שרוצים לדקדק מכאן דאם לא מצא אתרוג כשר מברך בפסול מדנקט פריש ורמון דוקא ולא נקט פסיל ואור"י דיש לדחות דנקיט פריש ורמון לרבותא אע"פ שהוא הדר ושלם אבל י"ל דשרי כמו לולב פסול לרבנן דשרי בשעת הדחק דתניא בכולן כמושים כשרים יבשים פסולים ר' יהודה אומר אף יבשים כשרים אמר רבי יהודה מעשה בבני כרכים שהיו מורישים את לולביהם לבניהם אמרו לו אין שעת הדחק ראיה מכאן משמע שבשעת הדחק יוצאים אפילו בפסול וכן כתב הר' ישעיה דטראני וכן כתב הראב"ד ז"ל ושוב חזר בו ואומר דבין בשעת הדחק ובין שלא בשעת הדחק אין יוצאין ביבש כלל דכל היכא דקתני פסול דמשמע אפילו דיעבד אפילו במקום הדחק לא יצא בו דאיך יתכן זה להיות שבמקום הדחק יוצאין בו ומברכין עליו לכתחלה ושלא במקום הדחק אפי' דיעבד לא יצא וסברא הוא כי היבש כמת הוא וכמה שנכתת שיעורו ואיננו ואין מברכין עליו אלא שנוטלין אותו בידים בשעת הדחק כדי שלא תשתכח מהן תורת לולב ואתרוג וזהו שאומר אין שעת הדחק ראיה כלומר שלא עשו כן אלא כדי שלא תשתכח מהן תורת לולב וכמו שאמרנו ביבשים שנוטלין אותו לזכרון בעלמא שלא תשתכח וכו' ה"נ במקום שיש לו לולב ואין לו אתרוג אע"פ שמעכבין זה את זה ואין מברכין על הלולב בלא אתרוג אפ"ה מצוה ליטול את הלולב לבדו בלא אתרוג לזכרון בעלמא כדי שלא תשתכח תורת לולב כדאמרינן לא מצא אתרוג וכו' ואמרי' פשיטא מהו דתימא כי היכי דלא תשתכח מצות אתרוג קמ"ל זימנין דנפיק מיניה חורבה דכי איתיה לאתרוג נמי שביק ליה ומייתי להנך שמע מינה היכא דליכא למיחש לחורבה כי הכא צריך למינקט כי היכי דלא לישתכח מצות לולב ועוד מדקאמר נייתי כי היכי דלא לישתכח מצות אתרוג ואי לא נקיט לולב אמאי מייתי פריש שלא תשתכח תורת אתרוג וכי חמור תורת אתרוג מתורת לולב אלא ש"מ דנקיט לולב אע"פ שאין אתרוג וסלקא דעתך אמינא לינקוט בהדיה פריש או רמון לזכרון דהאי אתרוג קמ"ל דמוטב ליטול הלולב ולא ליטול עמו מין אחר במקום אתרוג משום דנפיק מיניה חורבה ואם תאמר בלולב נמי נפיק חורבה מיניה דזימנין הוה ליה תרוייהו ובעי למיפק בלולב לחודיה ולא היא דארבעה מינין שבלולב מפרשי באורייתא ולא אתא למיטעי אבל אתרוג לא אתפרש בהדיא וקסבר אינש דפריש או רימון פרי עץ הדר הוא ובין יבשים ללחים ליכא למיגזר משום חרבה דהיכא דאיכא לחין לא שבקי לחין ועבדי יבשים ע"כ. ומלשון אין שעת הדחק ראיה אינו מורה על פי' זה דרבי יהודה הביא ראיה לדבריו דאמר יבשים כשרים ומברכין עליהם מבני כרכים שהיו מברכין על היבשים ואמרו לו חכמים אין שעת הדחק ראיה שאין ללמוד שלא בשעת הדחק משעת הדחק אבל מודו רבנן דבמקום הדחק היו מברכין דאם לא כן יאמרו לו בשעת הדחק נמי לא היו מברכין אלא כל הני פסולי מסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שלא בשעת הדחק אפילו בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו ישראל במצות אבל במקום הדחק הכשירום כיון שאי אפשר בענין אחר מברכין עליהן. בפ' הקומץ רבה (מנחות דף כז.) ארבעה **מינין שבלולב מעכבין זה את זה ואמר רב חנן בר רבא לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין ואע"ג דנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה דקי"ל לולב אין צריך אגד** וכן פירש בה"ג ולא נהירא לר"ת דכיון דכולן

מצוה אחת לא מיסתבר שיועילו בזה אחר זה והגיה בספרים לא שנו דמעכבין משום תמה אלא שאין לו אבל יש לו תמה היא אע"פ שלא חברם באגודה אחת כרבנן דלא דרשי לקיחה לקיחה ולא נהירא לי גירסתו ופירושו דאם לא בא להשמיענו רב חנן בר רבא אלא דהלכה כרבנן דלולב אין צריך אגד לימא הלכה כרבנן ועוד למה לי כלל ממילא ידענא דהלכתא כרבים אלא אתא לאשמעינן דכיון שמונחין כל ארבעתן לפניו שמברך ונוטלן זה אחר זה ומסתבר שמגביה הלולב תחלה שמזכירים אותו בברכה:

טו מתני' אתרוג הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יטול ואם נטל כשר ושל דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אית ספרים דגרסי אמתניתין של אשירה ושל עיר הנדחת פסול משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה משום דס"ל דלא שייך למיפסל משום דמיכתת שיעוריה משום דלא אשכחן שיעור מפורש באתרוג והא דאמרי' כאגוז כביצה לאו משום שיעור הוא אלא כדמפרש טעמא לעיל (סוכה דף לא:) משום דלא גמר פירא הוא ולא נהירא לר"י דא"כ אמאי איצטריך לפרש טעמא דאשירה ועיר הנדחת גבי לולב משום דמיכתת שיעוריה תיפוק ליה משום מצוה הבאה בעבירה ועוד אמאי שריא באשרה דנכרי דיעבד דהא משום מצוה הבאה בעבירה פסלינן בדיעבד אלא ודאי לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה אלא דומיא בדגזל דמחמת עבירה הוא דגזל באותה המצוה שיוצא בה אבל הני לא נפיק בהו מחמת העבירה שנעשית ובאתרוג שייך שפיר שיעורא משום דבעינן דמינכר לקיחה ומהאי טעמא פסלינן פלפלין וכיון דמיכתת שיעוריה הוי כאילו נשחק כולו והוי כאילו לא מנכר לקיחה:

גמ' ת"ר פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזה זה הוי אומר זה אתרוג ואימא פלפלים לא אפשר היכי ליעביד לנקט חדא לא מינכרא לקיחה לנקט תרי **תלת פרי אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' פירות הלכך לא אפשר:**

מתני' עלתה חזזית על רובו ניטלה פיטמתו נקלף נסדק ניקב חסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול הירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. עלתה חזזית פרש"י כמין אבעבועות והוא שיש בהן ממש שמקומו ניכר במשמוש שהוא גבוה משאר האתרוג ובירושל' הל' ו מסיק עליה רבי יצחק בר נחמן בשם שמואל כל הפסולים אינם פוסלין אלא ביום טוב ראשון בלבד תמן אמרי' רובו מצד א' חוטמו כרובו. הא דאמרי' רובו מצד אחד י"ל כגמ' דידן דהיינו [דף לה:] במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות אפי' מיעוטו פסול ולא כדברי המפרשים דברובו של צד אחד מיפסיל כיון דמתני' בסתמא קתני רובו של אתרוג קאמר. ונראה שהירושלמי סובר שהחזזית חשוב כחסר ולכך לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון ולא מיסתבר כלל דאי טעמא משום חסר מאי נ"מ בין רובו למיעוטו בחוטמו אלא ודאי משום הדר הוא ומיפסיל בכל הימים או שמא הירושלמי פליג אגמרא דידן וסבר דאפילו בהדר לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון:

ר"י"ף יז: **טז גמ'** ניטלה פיטמתו תניא **רבי יצחק בן אלעזר** אומר ניטלה בוכנתו פירש רש"י בשם רבינו יעקב ברבי יקר פיטמתו ראש האתרוג כמו פטמא של רימון ועוקצו זנבו ורבי יצחק בר אלעזר היה שונה במתני' במקום פטמתו בוכנתו לפי שהוא חד ועשוי כעין בוכנא ובשם רבינו יצחק הלוי פירש פטמא ועוקצו שניהם בזנב עוקצו שניטל מן העץ מה שהוא חוץ לגומא שבאתרוג כשר פיטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו לפיכך פסול והיינו דתני רבי יצחק בוכנתו מה שנכנס לתוך האתרוג כבוכנא והנכנס לתוך העץ ומכה באסיתא ועתה לפי' קמא אין פסול בעוקץ כלל אפילו נתלש העוקץ ונשאר מקומו כמו גומא לפי שלא נחסר מגוף האתרוג כלום מידי דהוה אנקלף דלא מיקרי חסר דאין הקליפה מכלל האתרוג ולפרושא בתרא אין פסול בפטמתו שבראש האתרוג לפי שאינו מכלל האתרוג ופרש"י דלישנא קמא עיקר. דלא מצינו בשום מקום עוקץ לגבי פטמא ורבינו תם אומר דמצינו עוקץ ופטמא במקום אחד בסוף יוצא דופן (נדה דף מז.) גבי סימני בגרות דתנן משתשחיר הפטמא רבי יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור ועוקץ הוא חודו של דד שמכניס התינוק לתוך פיו ופיטמא הוא הבשר שתחת העוקץ שמשחיר סביב וקצת היה נראה מדמזכיר גבי אתרוג פיטמתו ועוקצו וחוטמו וכן מזכיר נמי התם גבי דדי אשה משמע ששלשתן במקום אחד מצד ראש של אתרוג שיוצא מתוך חודו

של אתרוג כמין עוקץ בולט וקשה כעץ וניטלה פיטמתו היינו בוכנתו כלומר שניטל אותו העוקץ ממקום חיבורו ונשאר כמין גומא בראש האתרוג ולהך פירושא אין פסול בזנב האתרוג ובערוך פירש בשם ר"ח נטלה פיטמתו נראין הדברים שהוא דד והוא החוטם כמין פיטמתו של דד **כדתנן פטמא של רימון. וניטלה בוכנתו היינו קצה העץ הניתן באתרוג כאותו דחולין**

דף מב: האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה ומשמע מתוך פירושו דפטמתו ובוכנתו תרי ענייני נינהו זה בראשו וזה בעוקצו ולא בא רבי יצחק לפרש אלא להוסיף על המשנה וכ"כ הרב אלפס והרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב ה"ז וכן נהגינן ליפסל בשניהם כשהיה פטמא בראש האתרוג וניטלה אבל יש אתרוג שלא היתה בו פטמא מעולם ואינו נפסל בכך וכן אם ניטל העוקץ ולא נשאר ממנו כלל באתרוג פסול אבל אם נשאר בו כל דהו כשר:

יז נקלף אמר רבא האי אתרוגא דאיגליד כי אהינא סומקא כשר פירוש שלאחר שניטלה הקליפה הוא מאדים כתמרה אדומה וכן כל פירות הנקלפין מאדימים ומיירי שלא ניטל אלא הקליפה האדומה ולא ניטל מן הלבן עמה כלום דא"כ הוה ליה חסר. והתנן נקלף פסול דף לו. לא קשיא **הא בכולה הא במקצתה** פרש"י במקצתה פסולה דהוה ליה מנומר ור"ח פירש איפכא בכולה פסולה דהא לטרפה מדמינן ליה וגבי טריפה אמרינן הגלודה טריפה ואם נשתייר בה כסלע כשרה וכן כתב הראב"ד ז"ל ועוד כתב דוקא שנקלף במקום אחד אבל אם נקלף בשנים ושלשה מקומות אפיל. במיעוטו נמי פסול משום דה"ל כמנומר כי מקום הנקלף אין מראהו דומה לשאינו נקלף ואם היו מראיו שוין כשר ויש אומרים שאע"פ שנקלף בשנים ושלשה מקומות ואין מראיו שוין כשר לפי שאינו דומה לחזזית כי החזזית אינו ממראה האתרוג אבל נקלף אף על פי שאין מראיהן שוין מכל מקום כולן ממראה אתרוג הם ולא אמרו מנומר פסול אלא כשהוא משתנה לחברבורות כמין מראות אחרות כמו חזזית והלבן והכושי שהוא פסול אבל אם נשתנה מקום הקלוף למראה פסול זהו ודאי כמנומר. ובחוטמו אפילו במשהו פסול דומיא והא דאמרינן בכולו פסול לאו דוקא כולו אלא אפילו רובו דדמי לחזזית דפסול ברובא ע"כ ומיירי שנשתנה למראה פסול אבל אם נשתנה למראה כשר אפילו אם לא נשתייר בו אלא כסלע כשר:

יח וחזזית שעלתה על רובו או על מיעוטו בשנים ושלשה מקומות או מנומר יראה שיש לו תקנה על ידי קליפה אם יהיה מראה הקילוף כמראה אתרוג כשר וזהו פסול שחוזר להכשירו: **ניקב תני עולא בר חיננא ניקב נקב מפולש במשהו נקב שאינו מפולש בכאיסר** ואפילו לא חסר כלום ואסיפא קאי וכן מוכח בירושלמי הל' ו דגרס התם ניקב ולא פילש מבפנים כשר כי הא דתנן **ניקב ולא חסר כל שהוא כשר** מיהו לשון הירושלמי משמע דאע"פ שאינו מפולש מעבר לעבר אלא לחלל הוי מפולש מדקאמר ולא פילש מבפנים הא פילש מבפנים פסול אע"פ שאינו מפולש משני צדדין וכן פי' ר"י אם ניקב עד חדרי הזרע שהגרעין בתוכו פסול אע"פ שלא חיסר כלום והא דבעי נקב מפולש היינו שלא כנגד החדרים ונקב עד החדר בכלל מפולש הוא וכן מסתבר דפסולי אתרוג לטריפות מדמינן להו כדקאמר בגמרא אי נקלף תנינא דתנן נקלף פסול כי היכי דגלודה טריפה אי נסדק תנינא דתנן נסדק פסול כי היכי דנסדקה הגרגרת לכל אורכה ולא נשאר בה חוליא למעלה וחוליא למטה טריפה הכי נמי באתרוג אם נסדק לכל אורכו פסול והא דפריך אם ניקב תנינא לא הוי פירושא כי הנך דהא באתרוג ניקב ולא חסר כשר והתם ניקב קרום של מוח או של ריאה טריפה אלא הכי פירושו תנינא דכשר הכא והתם טריפה ואל תתמה מאי שנא משאר טריפות שפסול באתרוג דשאני התם דהקרום לחודיה קאי והטריפות תלוי בנקיבת הקרום והרי ניקב כולו אבל הכא כוליה אתרוגא חיבור הוא ודמי לניקב הלב ולא לבית חללו אבל אם ניקב עד חדרי הזרע ודאי טריפה דאותם חדרים במקום סימפוני הריאה קאי כדמוכח שמעתתא דמדמי ליה הש"ס לריאה שנשפכה כקיתון אבל בהלכות גדולות כתב מפולש כדי שיראה הנקב מצד זה לצד זה אבל מצד אחד אפילו ניקב לחלל לא הוי מפולש וכשר והירושלמי כתב הראב"ד ז"ל שיש לפרש דהכי קאמר דאע"פ שהוא נקוב מכאן ומכאן אם לא פילש מבפנים כדי שיראה הנקב מצד זה לצד זה כשר שלא תאמר מעיו של אתרוג כמנוקבין הן ואפשר שסובר בעל ההלכות דהך בעיא דבעי הש"ס אי מדמינן אתרוג שנמוח בפנים וקיימי חדרי הזרע לריאה שנשפכה כקיתון ולא איפשטא אזלינן לקולא ולהכי קאמר ניקב

לאותן חדרים לא הוי כמפולש וכן משמע שהרב אלפסי סובר דאוזלינן בהך בעיא לקולא דהני פסולי אין עיקרן אלא דברי סופרים ולהכי לא הביא זאת הבעיא:

יט עלתה חזזית על מיעוטו כשר אמר רב חסדא אמר רב **לא שנו אלא במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות הוה ליה כמנומר ופסול** כתב הראב"ד ז"ל נ"ל שנתפזר הנמור ברובו של האתרוג אע"פ שהחברבורות עצמן מיעוט הן אבל במיעוטו כגון שאינו אלא בצד אחד של האתרוג כשר ולפי זה הא דתניא מנומר פסול היינו שפשט הנימור ברוב האתרוג וגבול ושיעור טוב הוא דלא מיסתבר למימר שאם היו באתרוג כמין שני טפין ושלש של נימור כל דהו זה בצד זה שיפסול בכך אבל אין הלשון מורה על פירושו דמשמע דשנים ושלשה מקומות דומיא דמקום אחד מהמקום אחד במיעוטו אף בשנים ושלשה מקומות במיעוטו אם לא שנאמר דבהכי דמי ליה שהחברבורות של שלש מקומות הן מיעוט האתרוג כמו במקום אחד אבל פיזור הנימור הוא ברוב האתרוג:

כ אמר רבא ובחוטמו אפילו כל דהו פסול פירש רש"י בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו שנראה שם לעינים יותר משאר מקומות שבאותו עובי אדם נותן עיניו משמע מתוך פרש"י שאין כל השיפוע עד הפיטמא נקרא חוטם אלא עובי גובהו שממנו משפע ויורד אבל מדהזכיר הרב אלפסי ז"ל ור"ח ז"ל החוטם אצל הפיטמא משמע שהשיפוע קרוי חוטם וכן עמא דבר שמעובי גובהו עד הפיטמא פוסלין חזזית כל דהו וה"ה יבשות וכל הפסולים משום הדר ויבשות האתרוג דימה הראב"ד ז"ל לבשר חי כי הליחות לפירי כמו הדם לבשר חי שכל זמן שהוא מוציא ליחה או בסחיטתן או מדוחק חתיכת הסכין נקרא לח וכשתכלה הליחה שבו שאינו מוציא שום ליחה הרי כבשר מת שנוקבין אותו ואינו מוציא טיפת דם אלא שהבדיקה שלו קשה לפי שאי אפשר לסוחטו ולא לחותכו אבל מכיון שאמרו נקב שאין בו חסרון כשר יכול להעביר בו מחט וכן חוט ואם יש בו ליחות יראה בחוט ואין ליתן לו סימן של יבשות הלולב שכתבתי לעיל סימן א הלבנת פנים לפי שהאתרוג אינו מלבין כשיבש אלא הוא מתאדם ופניו מתכרכמות לפיכך הסימן הנכון הוא בליחות:

כא הירוק ככרתי שדומה לעשבים כתבו התוספות לעיל (סוכה דף לא:) דאתרוג שהוא ירוק ככרתי וכשמשהין אותו חוזר למראה אתרוג נראה שהוא כשר דאי לאו דנגמר פריו לא היה חוזר למראה אתרוג בתלוש:

כב תניא [דף לו.] **אתרוג תפוח סרוח כבוש שלוק כושי לבן מנומר פסול אתרוג כדור פסול וי"א אף התיום אתרוג הבוסר רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירין** כושי ולבן אם הם במקום אחד ברובו של אתרוג כמו חזזית ואם הוא בשנים ושלשה מקומות היינו מנומר. **גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול** אבל כברייתו אפילו עבדיה דפי דפי כשר. **כושי פסול והתניא כושי כשר דומה לכושי פסול לא קשיא הא לן והא להו** בני א"י הרחוקים מארץ כוש כושי פסול להם לפי שאינם רגילין בהו אבל בני בבל הקרובים לכוש ורגילין בהם כושי כשר אבל אתרוג הגדל בבבל ודומה לכושי פסול דנדמה הוא:

כג איתמר אתרוג [דף לו:] **עכברים אמר רב אין זה הדר ולא היא דהא רבי חנינא מטביל** ונפיק ביה ואע"פ דאתרוג אתקצאי למצותו ואסור באכילה כיון שנשאר בו שיעור לצאת בו היותר מכשיעור לא אתקצאי ולרבי חנינא קשה **מתני' דתנן חסר כל שהוא פסול ל"ק מתניתין ביום טוב ראשון ודרבי חנינא ביום טוב שני וכן הלכתא:**

כד מתני' שיעור אתרוג קטן ר"מ אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו והלכה כרבי יהודה בקטן והלכה כרבי יוסי בגדול ורבנן דמכשרי בבוסר מודו בפחות מכביצה דפסול דבוסר הוא יותר מכביצה וסופו ליגמר וחשיב כפירי. אין אוגדים הלולב אלא במינו **רבי מאיר אומר אפילו במשיחה אמר רבי מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדים** [דף לז.] **לולביהן בגימוניות של זהב אמר לו רבי יהודה משם ראיה במינו היו אוגדין אותו למטה רבי יהודה לטעמיה דאמר לולב צריך אגד וכי אגיד להו במינא אחרינא הוו להו ה' מינים** אבל לאחר שנעשה בו אגד של חובה אם הוסיף אגד אחר לנוי ליכא בל תוסיף ומינה נשמע לרבנן דאם הוסיף מין אחר לנוי אפילו דרך גדילתו אין בו משום בל תוסיף כיון דלא נתכוין אלא לנוי ואע"ג דבזמנו לא בעי כוונה לבל תוסיף היינו בסתם אבל אם כוון לנוי אפילו דרך גדילתו הוי כאגד יתירה לר' יהודה וקי"ל

רי"ף יח.

בהא כר"מ:

גמ' אמר להו רבה להנהו דגדלי הושענא לבי ריש גלותא כי גדליתו הושענא **שיירו ביה בית יד כי היכי דלא תיהוי חציצה רבא אמר כל לנאותו** לא הוי **חציצה אמר רבה לא לנקוט איניש הושענא בסודר דבעינן ולקחתם לכם וליכא רבא אמר** [דף לז:] **לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה אמר רבה לא לידוץ איניש לוליבא בהושענא דנתרי טרפי והוי חציצה רבא אמר מין במינו אינו חוצץ** ואמר רבה לא ליגוד איניש לוליבא בהושענא דנתרי הוצי והוי חציצה רבא אמר מין במינו אינו חוצץ **והילכתא בכולהו כרבא:**

כה אמר רבה הדס של מצוה אסור להריח בו אתרוג של מצוה מותר להריח בו מ"ט הדס דלריחא קאי כי קא מקצי ליה מריח קא מקצי ליה אתרוג דלאכילה קאי כי קא מקצי ליה מאכילה מקצי ליה ואמר רבה **הדס במחובר מותר להריח בו ואתרוג במחובר אסור להריח בו מ"ט הדס דלריח עביד אי שרית ליה לא אתי למיקצייה ואתרוג דלאכילה קאי אי שרית ליה אתי למיקצייה ואמר רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל מ"ט האי תלתא מצות והאי** חדא מצוה ואם הוא אטר יד ימין יקח והלולב בשמאל דימין דידיה הוא אמר ליה רבי ירמיה לר' זריקא מאי טעמא מברכין על לולב א"ל הואיל ובמינו גבוה מכולן:

רי"ף יח: **כו מתני' והיכן הוא מנענע בהודו לה' תחנה וסוף ובאנא השם הושיעה נא כדברי ב"ה וב"ש אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר ר' עקיבא צופה הייתי בר"ג ורבי יהושע שכל העם היו מטרפים בלולביהם והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא בלבד.** הודו תחלה וסוף פרש"י הודו שבתחלת הפרק והודו שבסוף הפרק בסוף ההלל דמהודו ועד סוף הלל חדא פרשה היא ממנין פרשיות של תהלים וי"מ תחלת הפסוק וסוף הפסוק ולא מיסתבר לנענע בפסוק אחד שני פעמים והא דמנענעים באנא ה' הושיעה נא אע"פ שאינו תחלת הפרק ולא סוף הפרק היינו על פי המקרא דה"א טז דכתיב אז ירננו עצי היער וגו' וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו אלהי ישענו וגו' ואיתא ובמדרש לפי שבר"ה באין לדין ישראל ואומות העולם ואין יודעין מי יצא זכאי ומי יצא חייב נתן הקב"ה מצוה זו לישראל שיהו שמחים בלולביהם כאדם היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח והיינו דכתיב ירננו עצי היער כלומר ירננו בעצי היער כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט את הארץ ובמה ירננו בהודו ובהושיעה נא ועכשיו שנהגו שש"ץ אומר יאמר נא ישראל והצבור עונים הודו וכן ביאמרו נא בית אהרן וכן ביאמרו נא יראי ה' הצבור מנענעין על כל הודו והודו שיאמרו ובשעת ברכה לא מצינו שצריך לנענע בתחלת הנטילה אלא מדאמר בסוף הפרק דף מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב משמע שמנענע בתחלת הנטילה אע"פ שאינו יודע לקרות את ההלל ועוד מדתניא בברכות בסוף פרק תפלת השחר (ברכות דף ל.) השכים **לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענע** אלמא בשעת נטילה בעי נענוע וראבי"ה הביא ראיה מן הירושלמי דגרס התם למה מנענע משום לנענע כחו של קטיגור רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומנענע כד מברך עליה ואומר גירא בעינא דשטנא ולאו אורח ארעא דלמא מיגרי ביה ועוד כתב ראבי"ה דעיקר הנענוע כמו שיתבאר דינו נראה בעיני שהוא בשעת הברכה אבל נענוע דמתניתין בהודו ובאנא ה' הושיעה נא הוא נענוע בעלמא ואההוא נענוע דמתני' מפרש בירושלמי למה מנענע כדי לנענע כחו של קטיגור והדר קאמר רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומנענע כד מברך וכן משמע כד מברך ממטי ליה אבל בנענוע ראשון שהזכיר לא ממטי ליה אלא בנענוע בעלמא קא עביד ודומה להא דאמר רבי יצחק ר"ה דף טז: למה תוקעין וחוזרין ותוקעין וכו' כדי לערבב את השטן וההוא דישיבה עיקר כדפרישית בר"ה אע"ג דלאו על סדר ברכות הן והנהו דעמידה הן הערבוב וה"נ לענין נענוע.

גמ' כיצד הוא עושה כדאמרינן **התם לענין שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה מניח שתי הלחם על שני הכבשים ומניח ידו תחתיהם ומניף ומוליך ומביא מעלה ומוריד. אמר ר' חייא בר אבא מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם הן שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במערבא מתני הכי אמר רב חמא** בר **עוקבא אמר ר' יוסי בר חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור** [דף לח.] **טללים רעים אמר רבא וכן בלולב וכן המנהג ואיכא מ"ד דצריך לנענע ג"פ בהולכה ובהובאה חוץ ממוליך ומביא ומעלה ומוריד וגמיר לה מגמרא דבני מערבא דגרסינן התם** בפרק זה הל' י **תנא צריך לנענע ג"פ על כל דבר ודבר ר' זירא בעי הכין חד והכין חד**

או דלמא הכין והכין חד כלומר ההולכה אחד וההובאה אחד או דלמא ההולכה וההבאה **שניהם אחד אלמא נענוע זה חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריד הוא** ומפרש כך על כל דבר ודבר כלומר לכל רוח שמוליך ומביא הלולב צריך לנענע ג"פ חוץ ממוליך ומביא וכו' כלומר אין מספיק לה בהולכה וההובאה עד שינענע ג"פ בכל הולכה והובאה והיה ראוי לפרש שיתפוס ידו במקום אחד וינענע נענוע כל דהו ג"פ לולי בעיא דר' זירא דבעי הכין וכו' משמע דלכל צד צריך להוליך ולהביא ג"פ ומיבעיא ליה אי הולכה אחד והובאה אחד או הולכה והובאה שתיהן אחד וכתבו התוס' כיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא וכ"כ ר"ח בשם רב האי ואע"ג דנענוע זה מדרבנן משום חביבות המצוה אמרו כן נמצא שצריך ג' הולכות וג' הובאות לכל צד וצד שהם שלשים ששה בין הכל ובעל העיטור כתב כיון דנענוע דרבנן הוא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן עוד כתב מנהג אבותינו שמוליך ממלה ומוריד בלבד ומוליך ומביא למי שד' רוחות העולם הם שלו והמושל בשתים מושל הוא בד' רוחות והמוליך לצפון ולדרום דעת חיצוני הוא ע"כ והעולם לא נהגו כן אלא מוליכין לד' רוחות ומנהג כשר הוא הקצרה ימיננו מלהודות שד' רוחות העולם שלו ומנהג אחר חיצוני הוא והראשון שהנהיג כך היה נראה לו שהמוליך ומביא לד' רוחות נראה שתי וערב ואדרבה כשמוליך ומביא לשתי רוחות ומעלה ומוריד הוא הנראה כשתי וערב כי ד' קצוות יש לו אבל המוליך ומביא לד' רוחות ומעלה ומוריד ששה קצוות יש לו:

כז מתני' מי שבא בדרך ואין **בידו לולב לכשיכנס בביתו יטול על שולחנו לא נטל שחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב.** ריי"ף יט.

גמ' ומסיק רב אשי דמתני' ביו"ט שני איירי מדקתני מי שבא בדרך והא דמפסיק סעודתו ונוטלו על שולחנו איירי כשאין לו שהות ביום אבל אם יש שהות ביום אינו מפסיק כי ההיא דתנן פ"ק דשבת דף ט. גבי תפלה ואם התחילו אין מפסיקין ודוקא ביו"ט שני אבל ביו"ט ראשון אפילו יש שהות מפסיק והכי אמרי' התם דמפסיקין לקרות ק"ש שהוא דאורייתא ותמהתי על הרב אלפסי למה לא הביא שקלא וטריא דגמ':

כח מתני' מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהם אומרים ותבא לו מארה ואם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה:

גמ' ת"ר באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה למי שאשתו ובניו מברכין לו. אמר רבא הלכתא גבירתא איכא למשמע **ממנהגא דהלילא הוא אומר הללויה והם אומרים הללויה מכאן שמצוה לענות הללויה הוא אומר הללו עבדי ה'** [דף לח:] **והם אומרים הללויה מכאן. מי שגדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה הוא אומר הודו לה' כי טוב והם אומרים הודו לה' מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והם אומרים אנא ה' הושיעה נא מכאן** מי שקטן מקרא אותו אומר **אחריו מה שהוא אומר הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם** ריי"ף יט: **אומרים אנא ה' הצליחה נא מכאן מקום שנהגו לכפול יכפול הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' מכאן שהשומע כעונה. בעו מיניה מרבי חייא בר אבא שמע ולא ענה מהו אמר להו חכימיא וספריא ודרשייא ורישי עמא אמרי שמע ולא ענה יצא. איתמר אמר ר"ש בן פזי אריב"ל משום בר קפרא מנין לשומע כעונה שנאמר את הדברים האלה אשר קרא המלך יאשיהו וכי המלך קראן והלא שפן קראן לפני המלך דכתיב ויקרא שפן את הדברים האלה לפני המלך אלא מכאן לשומע כעונה:**

מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה. [דף לט.] **הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה שאינו רשאי ללוקחו בשביעית:**

גמ' תנא ר' כופל בה דברים פי' מאנא ה' הושיעה נא ולמטה **רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף** מאודך ולמטה כי עד אודך כל המזמור כפול וגם מאודך ולמטה אמרוהו ישי ובניו ושמואל כדאיתא בערבי פסחים דף קיט.: לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה. **אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אמר ר"נ בר יצחק אמר קרא וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי אביי אמר** והוא עבר לפניהם ואי בעית אימא מהכא ויעבור מלכם וגו':

יום עח

כט מתני' [דף מא.] **בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינחז' זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:**

גמ' מנ"ל דעבדינן זכר למקדש אמר ר' יוחנן אמר קרא כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום ה' כי נדחה קראו לך ציון היא **דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה:**

ל מתני' י"ט [דף מא:] **הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהם לבית הכנסת למחר כל אחד ואחד מכיר את לולבו ונוטלו מפני שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ובשאר כל ימות החג יוצא בלולבו של חבירו:** רי"ף כ.

גמ' מנא הני מילי דת"ר ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל **אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט הראשון של חג בלולבו של חבירו אלא א"כ נתנו לו במתנה ומעשה בר"ג ורבי יהושע ור"א בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל שלקחו באלף זוז נטלו ר"ג ויצא בו נתנו לרבי יהושע במתנה נטלו רבי יהושע ויצא בו ונתנו לר"א בן עזריה במתנה נטלו ראב"ע ויצא בו ונתנו לרבי עקיבא במתנה נטלו ר"ע ויצא בו והחזירו לר"ג למה** ליה למימר החזירו לר"ג דהא אפילו לא החזירו לו יצאו כולן דר"ג נתנו לרבי יהושע במתנה גמורה וכל אחד לחבירו **מילתא אגב אורחיה קמ"ל דמתנה** ע"מ להחזיר שמה מתנה דאמר רבא **הילך אתרוג זה במתנה ע"מ להחזירו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא החזירו לא יצא** וכן היתה מתנת ר"ג ולהכי תנא והחזירו לר"ג דאם לא החזירוהו לו לא יצאו אע"פ שכל אחד לא החזירו לר"ג כן היתה המתנה שכל אחד יתנהו לחבירו ויחזירהו לבסוף וצריך שיתנהו לו במתנה גמורה ע"מ שיחזיר ואחר שיצא בו צריך לחזור וליתנה לו במתנה בשעת חזרה אבל אם אמר לו יהא במתנה עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה לא יצא בו דהוי כמו שאול ותדע מדאמר לקמן (סוכה דף מו:) לא ליקני איניש לוליבא לינוקא ביומא טבא קמא דינוקא מקני קני אקנויי לא מקני ואם אינו צריך להחזיר לו במתנה נהי דקטן לאו בר אקנויי הוא ליקני ליה עד שיצא בו ולחזור לו ממילא אלא ודאי צריך לחזור וליתנו לו במתנה וקטן לאו בר אקנויי הוא. כתב בעל העיטור מסתברא כיון שהמקבל מתנה יודע שהנותן אין נותן במתנה גמורה שהרי צריך הוא עדיין לו לצאת בו שאין לו לולב אחר אין צריך לפרש לו על מנת להחזיר לו אלא נותן לו סתם והמקבל מחזיר לו סתם ואין צריך תנאי דהא ר"ג נתן במתנה ולא אמר לו ע"מ להחזיר אלא כיון שלקחו ר"ג לצאת בו ולא היה לו אחר מסתמא ע"מ להחזירו נתנו ע"כ ודבר פשוט הוא דלענין לצאת בו יותר טובה מתנה על מנת להחזיר אלא שבא לחדש דאפילו במתנה סתם הוא ע"מ להחזיר ואם לא החזירו לו לא יצא ואם נגזל ממנו ולא החזירו כתב בעל העיטור ז"ל מסתברא אע"ג דחזרת דמים הויא חזרה כדאמרי' גיטין דף עד. גבי איצטלית דאמרו חכמים תתן לו דמיה דוקא באיצטלית אמרינן מה לי היא מה לי דמיה אבל אתרוג כי אמרי' החזירו לו באתרוג דוקא קאמר לצאת בו ידי חובה ואם לא החזירוהו לא יצא כדאמר ב"ב דף קלז: גבי **אחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית אם יכול לאכלו יצא ואם לאו לא יצא** דחזרת דמים לאו חזרה היא ע"כ. והרואה דבריו נראה לו שטעה במה שכתב דאמרי' גבי איצטלית מה לי היא מה לי דמיה והא ליתא דלית הלכתא כרשב"ג דאמר תתן דמים דהיינו עובדא דצידן גיטין דף עד. והוא לא טעה דטעמא דרבנן התם משום דלצערה קא מיכוין והא לא ציערה אבל בעלמא מודו רבנן דאמרי' מה לי הן ומה לי דמיהן כדאמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סג.) ולענין הדין אם הוא חייב באונסין יש אומרים שאינו חייב באונסין שהרי במתנה נתנו לו ונהי נמי שלא החזירוהו לו מ"מ שואל אינו וכן דעת ה"ר ישעיה ז"ל שהקשה מה יש בין מתנה ע"מ להחזיר לשאול בשניהם הוא שלו עד שיטלנו ושניהם אין הגוף קנוי לו ותירץ דמתנה ע"מ להחזיר אינו חייב באונסין דלהכי יהביה ליה במתנה מיהו כי איתיה בעיניה מיחייב לאהדורי ליה וכיון דאינו חייב באונסין קרינא ביה לכם אבל שאול שחייב באונסין לא קרינא ביה לכם ולדבריו אפילו בגניבה ואבידה לא מיחייב כיון דפטר ליה מאונסין משום מתנה הוא הדין נמי מגניבה ואבידה אי לאו משום דאמרינן הואיל ונהנה מהנה כדאמרינן ב"מ דף פא. גבי הנוטל כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו

ונאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מאונסין וחייב בגניבה ואבידה דהואיל ונהנה מהנה ומיהו נ"ל דחייב אפילו באונסין ועוד אפילו במתה מחמת מלאכה חייב שהרי קבל עליו להחזירו ואם לא החזירו המתנה בטלה ונהי דשואל לא הוי מיהו בנפקד ושולח יד בפקדון שלא ברשות הוי גזלן ואע"פ שברשות ירד הוא ביטל אותו רשות בשלא קיים תנאו ועשה את עצמו גזלן למפרע:

לא גרסי' בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) אמר רבה **בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאכלו יצא ואם לאו לא יצא שמע מינה דהני בי תרי דזביני לוליבא בשותפות לא נפקי ידי חובתייהו ביומא קמא עד דיהבי חד לחבריה מנתא דיליה ואי לא לא נפיק** ומה שנהגו במקום שאין אתרוגים מצויין שכל הקהל כולן קונין אתרוג בשותפות ויוצאין בו פי' רשב"ם כיון דקנוהו על מנת לצאת בו סתמא דמילתא הוי כאילו פירשו שכל הקהל נותנין חלקם למי שנוטל ומברך בו על מנת להחזירו להם כיון דבענין אחר אין יכולין לצאת ונשאל לרב שרירא גאון על זה מקום שאין אתרוג ולולב מצויין וגובין מכל הקהל מן כל אחד וקונין אחד ונוטלו חזן בית הכנסת בידו בשעת ההלל ומברך עליו ונותנו לזקנים ומברכין עליו ושוב נוטלו כל אחד מחבירו עד שמברכין עליו כל הקהל יצאו בו ידי חובתן או לא והשיב ודאי בשאר ימות החג מיום השני והלאה יצאו ידי חובתן באותו לולב אבל ביום ראשון צריך כל אחד ואחד ליטול לולב שלו וכן ראוי שתעשו להיות קונין הלולב לאחד מן הצבור או שיקחנו מממונו או שיתנו הדמים לחזן במתנה והוא יקנהו לעצמו וביום טוב ראשון יתנהו במתנה לאחד מן הזקנים וכל אחד יתנהו לאחר במתנה עד שיבא לידי כולן ונהגו באשכנז ובצרפת כרשב"ם:

יום עט

לב אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי אבא מצלי ביה. מיתיבי לא יאחוז אדם תפילין בידו ס"ת בזרועו ויתפלל** שאני התם דלאו מצוה היא וטריד בהו אבל **הכא מצוה הוא ולא טריד.** תני אמר ר' אלעזר בר צדוק **מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבית הכנסת ולולבו בידו קורא שמע ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע** לנחם אבלים ולבקר חולים **לולבו בידו נכנס לבית המדרש משגרו ביד עבדו ביד בנו או ביד שלוחו. רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל בשבת שכח והוציא את הלולב לרה"ר פטור מפני שהוציאו ברשות. אמר אביי לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו חייב כי לא יצא בו נמי אמאי פטור** [דף מב.] **והא מדאגבהיה נפיק ביה אמר אביי בשהפכו דאמר לקמן** (סוכה מה:) **חזקיה אמר רבי ירמיה משום ר"ש בן יוחי כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר עצי שטים עומדים ותניא עצי שטים עומדים שעומדין דרך גדילתן רבא אמר אפילו תימא בשלא הפכו והכא במאי עסקינן** רי"ף כ: **כגון שהוציאו בכלי והא רבא הוא דאמר לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה הנ"מ דרך כבוד אבל דרך בזיון לא:**

לג וצריך לדקדק מתי יברך אדם על הלולב אם יברך אחר שנטלו בידו הא אמרינן הכא מדאגבהיה נפק ביה ובעינן שיהא מברך על כל המצות עובר לעשייתן והיה נראה שיברך עליו קודם שיטלנו בידו אבל לא מיסתבר דהיאך יברך עליו בעוד שהוא מונח בכלי הא אמרינן בפ' הקומץ רבה (מנחות דף לה:) תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה עד שעת קשירה דכל זמן דאין המצוה מזומנת בידו לעשות לא מיסתבר שיברך וטוב שיברך משיתחיל ליטול הלולב קודם שיטול האתרוג דהיינו עובר לעשייתן שמעכבין זא"ז א"נ יהפוך אחד מהן עד שיברך כדאמרינן הכא שאינו יוצא אלא בדרך גדילתן א"נ יכוין שלא לצאת עד אחר הברכה אע"ג דאמרינן בר"ה דף כח: דמצות אינן צריכות כוונה הני מילי בסתם אבל במכוין שלא לצאת לא נפיק בעל כרחיה והא דלא משני הכא הכי משום דמיירי באדם שאינו בקי בדיני כוונת מצוה דמסתמא מה ששכח והוציאו לר"ה לפי שהיה טרוד לילך אצל בקי ללמוד אבל הא ידע שאין יוצאין בהן אלא בדרך גדילתן א"נ משום דלא נגמר מצות הלולב עד אחר הנענוע ומהאי טעמא מברכין על נטילת ידים אחר הנטילה משום דלא נגמרה מצות הנטילה עד אחר ניגוב הידים וכן מוכח בפ"ק דפסחים דף ז: בהא דפליגי בעל ביעור חמץ דמר סבר דלשעבר משמע ומ"ס דלהבא נמי משמע ופריך מהא העושה לולב לעצמו וכו' נטלו לצאת בו אומר על נטילת לולב ופריך למ"ד דמברך לבער ומשני שאני התם דמעידנא דאגבהיה נפק ביה ופריך אי הכי נטלו

לצאת בו יצא בו מיבעי ליה ומשני משום דקא בעי למיתני סיפא העושה סוכה מברך לישב בה תנא נמי רישא לצאת בו וכיון דיצא בו היכי תו מברך אלא ע"כ צ"ל הואיל ולא נגמרה מצות הנענוע ועוד כדקאמר לעיל (בסוף) בפירקין (סוכה דף מא:) **מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבית הכנסת ולולבו בידו קורא** שמע ומתפלל ולולבו בידו אע"פ שכל אלו הדברים אינן מעכבין מ"מ הואיל ויש בהן מצוה מן המובחר חשיב כעובר לעשייתן וכי האי גוונא אמרי' בירושל' דברכות פרק הרואה העושה ציצית לעצמו אומר אקב"ו לעשות ציצית נתעטף בו אומר אקב"ו להתעטף בציצית אלמא אף על פי שכבר נתעטף מברך ולאו ראיה היא כולי האי דהתם המצוה נמשכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד אבל לולב כבר יצא משעת נטילה: **מתני' מקבלת אשה מיד בנה או מיד בעלה ומחזרת למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין וביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין:**

לד וכל קטן שיודע לנענע חייב בלולב:

גמ' ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולבו להתעטף חייב בציצית לשמור תפילין אביו **לוקח לו תפילין היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש. תורה אמר רב המנונא** תורה צוה לנו כו' ק"ש פסוק ראשון. יודע לשמור ידיו אוכלין טהרות על ידו היודע לשמור גופו אוכלין על גופו טהרות היודע **לישאל ברה"י ספיקו טמא ברה"ר ספיקו טהור לפרוש כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות היודע לשחוט אוכלין משחיטתו אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ואם** [דף מב:] **יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממי רגליו ד' אמות אמר רב חסדא והוא שיכול לאוכלו בכדי אכילת פרס אמר רב חייא בריה דרב אויא ובגדול אע"פ שאינו יכול לאוכלו בכדי אכילת פרס דכתיב יוסיף דעת יוסיף מכאוב אם יכול לאכול כזית צלי שוחטים עליו את הפסח מ"ט לפי אכלו כתיב ר' יהודה אומר עד שעת הפרשת אכילה כיצד נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו:**

פרק ד

ריי"ף כא. **א לולב** וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה החליל חמשה וששה לולב ששה ושבעה כיצד יום טוב הראשון של חג כשחל להיות בשבת **שבעה בשאר כל הימים ששה:**

גמ' אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר (רבא) **[רבה] גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעביר ד'** [דף מג.] **אמות ברה"ר והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה אי הכי ראשון נמי** לא לידחי ריי"ף כא: **ראשון דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין לא גזרו בו רבנן הנך דלית להו עיקר מן התורה בגבולין גזרו בהו רבנן אי הכי האידנא נמי לידחי לא** ידענא בקביעא דירחי אינהו דידעי בקביעא דירחי **לידחי כיון דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחו. וראשון דאית ליה עיקר מן התורה** מנא לן דכתיב **ולקחתם שתהא לקיחה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול ביום ואפילו בשבת ראשון ואפילו בגבולין הראשון מלמד שאינו דוחה אלא ביום ראשון בלבד אמר מר ביום ואפילו בשבת פשיטא טלטול בעלמא הוא איצטריך קרא למשרי טלטול אמר רבא לא נצרכה אלא למכשירי לולב ואליבא דר"א דתניא לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי רבי אליעזר מאי טעמא דר"א אמר קרא ביום ואפילו בשבת ורבנן** ביום ולא בלילות. ת"ר בסוכות תשבו שבעת ימים ואפילו לילות או אינו אלא ימים ולא לילות ודין הוא נאמר כאן ימים ונאמר ימים במילואים מה להלן ימים ואפילו לילות אף כאן ימים ואפילו לילות או כלך לדרך זו נאמר כאן ימים ונאמר בלולב ימים מה להלן ימים ולא לילות אף כאן ימים ולא לילות נראה למי דומה דנין דבר שמצותו כל היום מדבר שמצותו כל היום ואל יוכיח לולב שמצותו אינו אלא שעה אחת או כלך לדרך זו דנין דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות ואל יוכיח מילואים שאינה נוהגת לדורות ת"ל תשבו תשבו לג"ש [דף מג:] נאמר כאן תשבו ונאמר להלן תשבו מה להלן ימים ואפילו לילות אף כאן ימים ואפילו לילות: **מתני'** ערבה ששה ושבעה כיצד שביעי של ערבה שחל בשבת שבעה **ושאר כל הימים ששה:**

גמ' [דף מד.] **איתמר רבי יוחנן וריב"ל** חד אמר ערבה ריי"ף כב. יסוד נביאים היא וחד אמר מנהג נביאים היא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים היא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן **ערבה יסוד נביאים היא** תסתיים ואסיקנא [דף מד:] **אמר איבו הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה שקיל חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא**

ואמנהגא לא מברכין. רב שמואל בר חפני פסק כרבי יוחנן דריב"ל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן והעם נהגו כרב אלפס ז"ל כיון דרב ורבי אלעזר בר צדוק עבדו עובדא וגם ר"ת פסק הלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן ובתשובות הגאונים פסק כריב"ל בכל מקום. לגאון שיעור החיבוט שני פעמים בתפלת המוסף של יום שביעי של ערבה לפי שבתפלת תמיד אנו נוטלין את הלולב ובתפלת המוספין של היום ההוא אנו נוטלין את הערבה בפני עצמה וכן אנו נוהגין בישיבה. **א"ר אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת אלא בפני עצמה** פירוש שלא יאגוד דבר אחר עמה אבל אם יש לו ד"א בידו אין חושש **ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב** אפילו אגבהה והדר אגבהה **ורב חסדא אמר רב יצחק אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב** והרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' לולב הל' כ' פסק כר' אמי וראבי"ה פסק כרב חסדא וכן מיסתבר דרב חסדא דאמר משמיה דרב יצחק קבלה מיניה מדלא פריש גמרא דפליג עליה והוה ליה רבי אמי חד לגבי תרי ודוקא דאגביה והדר אגביה דאהא דקאמר ר' אמי אין אדם יוצא קאמר רב חסדא דיוצא. **וכמה שיעורה אמר רב נחמן שלשה בדי עלין לחין ורב ששת אמר אפילו עלה אחד בבד אחד** ובתשובות הגאונים כתוב הלכה כרב נחמן בדיני והלכה כרב ששת באיסורי והרמב"ם ז"ל שם כתב דערבה חובטה על הקרקע או על הכלי פעמים או שלש וכן כתב הרי"ץ גיאות ז' ורש"י פירש דחביט היינו נענוע:

ב ת"ר [דף מו.] **העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינו נטלו לצאת בו אומר** אשר קדשנו במצותיו וצונו **על נטילת לולב ואע"פ שבירך ביו"ט ראשון חוזר ומברך** ביום טוב שני והאידנא לא נהוג לברך שהחיינו בשעת עשיה אלא בשעת נטילה כדאמרינן לקמן בשהחיינו דסוכה דרב כהנא מסדר להו אכסא דקדושא ה"נ דלולב מברכין ליה בשעת נטילה. ולענין זמן על הלולב ביום טוב שני כתב רבי שלמה ב"ר שמשון ז"ל נשאלתי אם אומר זמן על הלולב ביום טוב שני ותמהני על מה שכתב בעל הלכות גדולות דזמן דכסא פוטר דלולב והלא לענין לולב מיפסקי לילות מימים ור"י פסק דאין אומר זמן ביום טוב שני וכן נהגו גדולי גרמייש"א וטעמא שלהם דממ"נ יצא בזמן שאמר ביום ראשון דאפילו אם תמצי לומר דחול הוה הא אמרינן העושה לולב לעצמו מברך שהחיינו ושוב אין מברך בשעת נטילה וא"כ הכא נמי יצא בזמן שבירך אתמול אפילו אם היה חול ולא דמי לזמן של קידוש שאומר בשני הלילות דאותו זמן הוא בשביל היום ולא בשביל הסוכה ולולב מידי דהוה אשאר יום טוב ועוד משום דבעינן נטילת לולב שבעת ימים ואם נברך זמן מספק ביום טוב שני וביום שמיני ספק שביעי לא מברכין נמצא שאין לולב ניטל אלא ששה ימים וזה הטעם אינו נ"ל דבין אמר זמן ביו"ט שני ובין לא אמר זמן יום ראשון ספק הוא ומיהו איכא למימר אנן דבקיאינן בקביעא דירחא ואינו ספק לנו אלא מנהג בעלמא הוא מה שאנו עושין שני ימים אבל אם נברך זמן ביום שני אז אנו מראין בשעת נטילת לולב שהן ספק וכן פסק רש"י בתשובה שאין לומר זמן ביום שני וה"ר שמואל מאייבר"א כתב בשם ר"י דעכשיו שנהגו לברך זמן בשעת נטילה א"כ צריך לברך גם ביום שני דשמא יום ראשון חול הוא ולא יצא דזמן לא נתקן לאומרו אלא בשעת נטילה או בשעת עשייה אפילו בחול המועד ואם לא אמרו בשעת עשייה ואמרו בחול לאחר עשייה לא יצא וצריך לאומרו בשעת נטילה מיהו י"ל דשאני הכא דנטלו לשם מצוה לברך עליו ועדיף טפי מנטלו בחול אחר עשייה וכן נוהגין באשכנז שאין מברכין זמן על הלולב ביום **שני:**

ג העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכו' נכנס לישב בה אומר לישב בסוכה. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סוכה הל' יב דיש לקדש מעומד משום עובר לעשייתן ולדבריו היה צריך לברך קודם שיכנס בה דהכניסה היא המצוה ולא הישיבה דאם היה אוכל מעומד היה צריך לברך על הסוכה אלא ודאי כיון דמצות סוכה היא אכילה וטיול אם מברך אחר שישב מיקרי שפיר עובר לעשייתן כדאיתא בירושלמי דברכות פרק הרואה העושה ציצית לעצמו אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית נתעטף אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית אלמא אף על פי שכבר נתעטף מברך לפי שהמצוה נמשכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד וכן נמי בסוכה המצוה נמשכת כל זמן אכילה ובסוכות תשבו פי' תתעכבו כמו וישב העם בקדש במדבר כ וכן ופתח אהל מועד תשבו ויקרא ח ולישב בסוכה היינו נמי להתעכב בסוכה ואם כן מיקרי שפיר עובר לעשייתן אם מברך אחר הישיבה וכן כתב

מר רב צמח גאון ז"ל אף על פי שמשנכנס לה צריך לברך כיון שאין לה קבע אלא בישיבה בסעודה ויש קידוש הכוס וסעודה לפניו סודרן על הכוס ורבינו מאיר היה מברך על הסוכה קודם ברכת המוציא אף בחול משום דקאמר נכנס לישב בה מברך הלכך ראוי שתקדום ברכה לברכת המוציא מיד אחר הישיבה והעם לא נהגו כי רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה הלכך ראוי שיברך תחלה ברכת המוציא שמתחיל הסעודה ואחר כך יברך על הסוכה. ומה שאין מברכין על הסוכה בשעת השינה ואף על פי שמצינו בה חומר יותר מבאכילה דאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה. היינו טעמא דשמא לא יוכל לישן והוי ברכה לבטלה. ורבינו תם פירש לפי שעיקר הקבע שאדם עושה בסוכה היא אכילה אבל שאר טיול ושינה שעושין בסוכה טפלים לגבי האכילה והיא פטרתן. ורב האי גאון כתב הנכנס בסוכת חבירו לבקרו מנהג ידוע הוא שיברך בין סעד בין לא סעד. **ואסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה דמברך** ואע"פ שבירך ביום טוב ראשון חוזר ומברך ביום טוב שני דגמרינן מתפילין דתניא תפילין כ"ז **שמניחן מברך עליהם דברי ר' וקי"ל כוותיה דאמר רבא כ"ז דמנח להו מברך ורב מרי נמי אמר** כ"ז דמנח להו מברך **וכן הלכה: ת"ר העושה סוכה לעצמו אומר שהחיינו** ודוקא לעצמו אבל לאחר לא מברך מידי להאי תנא ובירושלמי פ' הרואה תניא העושה לעצמו מברך לעשות סוכה עשאה לאחר מברך על עשיית סוכה ואגמרא דידן סמכינן דגרסינן בפרק התכלת (מנחות דף מב.) אמר רב חסדא כל מצוה שכשירה על ידי נכרי אין ישראל מברך על עשייתה וסוכת גנב"ך כשירה ואיכא מ"ד כל מצות שאין עשייתן גמר מצוה אין צריך לברך **היתה עשויה ועומדת אם יכול לחדש בה דבר מברך מיד ואם לאו לכשיכנס** בה מברך שתים משמע דברישא כשבירך שהחיינו בעשייתה אינו מברך שתים בכניסתה ותימה והלא צריך לברך שהחיינו בשביל המועד כמו שמברכין זמן בכל המועדים וי"ל כיון דסוכה מחמת חג עשה סברא הוא דזמן דידה אע"פ שבירך בחול פוטר זמן החג דזמן מחמת המועד קאתי אפילו בלא יו"ט דאמרינן לקמן דאי לא בריך האידנא מברך למחר וליומא אוחרא לפי זה כ"ש כשבירך זמן על הלולב ביו"ט ראשון שאין צריך לברך עליו זמן ביו"ט שני. **א"ר אשי חזינא לרב כהנא דמסדר להו אכסא דקדושא:** רי"ף כב:

ד ת"ר היו לפניו מצות הרבה מברך אקב"ו על המצות רבי יהודה אומר מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה אמר ר' זירא ואיתימא ר' חנינא בר פפא הלכה כר"י. גרסי' בפרק החליל (סוכה דף נו.) איתמר רב יהודה אמר סוכה ואח"כ זמן רבה בר בר חנה אמר זמן ואח"כ סוכה והלכתא סוכה ואח"כ זמן

יש מן הגדולים אומרים דבליל שני אומר זמן תחלה דזמן לא קאי אסוכה דאפילו אם היה ליל יו"ט ראשון חול יצא בזמן דסוכה ולפי סברת בני אייבר"א שחלקו בין בשעת עשייה בין לאחר עשייה קאי זמן נמי אסוכה וראבי"ה כתב שבכל פעם י"ל זמן באחרונה דהא יו"ט שחל להיות אחר השבת מברך יקנה"ז אע"ג דזמן לא קאי אהבדלה וי"ל דלא דמי דהתם היינו טעמא משום דהבדלה טעונה כוס הלכך אין להפסיק בזמן בין בורא פרי הגפן להבדלה אבל הכא אי סוכה לא בעי זמן בליל שני למה יפסיק בסוכה בין קידוש לזמן דהא איכא אמורא דס"ל דאפילו בליל ראשון דסוכה בעיא זמן סמוך לקידוש וקאי נמי אסוכה דבתריה וא"כ בליל שני אי סוכה לא בעיא זמן לכ"ע ראוי לסמוך הזמן לקידוש:

מתני' מיד התינוקות שומטין לולביהן ואוכלין את אתרוגיהן פירש רש"י לולבי התינוקות שומטין הגדולים מידם ואוכלין אתרוגיהם של תינוקות ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום שכבר נהגו כן משום שמחה. וכתבו התוס' שיש ללמוד מכאן אותם בחורים שרוכבין לקראת חתן ונלחמין זה עם זה וקורע בגדיו של חבירו או מקלקל את סוסו שהם פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן ונ"ל דמתניתין לא אירי כלל שחטפו הגדולים מיד הקטנים אלא ה"פ מיד שנגמרה מצות הלולב והערבה התינוקות שומטין לולביהן של עצמן מתוך הערבה שהלולב ארוך ושוחקין בהן התינוקות וגם עושים מן ההוצין כמין טבעות וחפצים לשחוק בהם ואתרוגיהם היו אוכלין והשתא ניחא הא דפריך בגמרא למאן דאמר אתרוג בשביעי מותר דהכא משמע [דף מו:] תינוקות אין גדולים לא ורש"י דחק לפרש דהכי פריך דתינוקות דוקא שלא הוקצה למצוה גמורה אבל של גדולים שהוקצה למצוה גמורה לא וקשה לי א"כ הוה ליה למימר דתינוקות אין גדולים לא ועוד

לולבין גדולים למה להו:

גמ' א"ר יוחנן אתרוג בשביעי אסור בשמיני מותר. **סוכה אפי' בשמיני אסורה** ור"ל אמר אתרוג אפי' בשביעי מותר א"ל רב פפא לאביי לר"י מ"ש סוכה מ"ש אתרוג א"ל סוכה דחזי לבהש"מ דאי מתרמי ליה סעודתא בעי למיתב בגוה ומיכל איתקצאי לבין השמשות ומיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא דשמיני אתרוג דלא חזי לבין השמשות ולא איתקצאי לבין השמשות לא איתקצאי נמי ליומא דשמיני וא"ת אתרוג נמי ממה נפשך בין השמשות אסור דשמא יום הוא וכיון דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי נמי לכל היום וי"ל דבכה"ג לא שייך למימר מיגו דאיתקצאי לבין השמשות כיון שלא נאסר בין השמשות אלא מחמת ספק יומא שעבר:

ה וכן נמי אמרינן הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימי החג כל אחד יוצא בו ואוכלו למחר ואע"ג דאיתקצאי בין השמשות מחמת ספק יום שעבר וה"נ אמרינן בפ"ק דיו"ט דף ד. גבי שבת ויו"ט דאמר רב נולדה בזה אסורה בזה ומפרש טעמא משום הכנה ולא שייך למימר משום מיגו דאיתקצאי לבין השמשות אע"ג דכרבי יהודה ס"ל שבת דף קנו: דאית ליה מוקצה וכן שני ימים טובים של גליות דנולדה בזה מותרת בזה וכן בפרק בכל מערבין (עירובין דף לו.) גבי לגין טבול יום שמילאהו מן החבית של מעשר טבל ואמר הרי זה תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין ואם אמר עירבו לי בזה לא אמר כלום משום דסוף היום קנה עירוב או משום דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום הא אי תחלת היום קנה עירוב או אי לא בעינן סעודה הראויה מבעו"י הוי עירוב ולא אמרינן דלאו ראויה בשבת הוא מיגו דאיתקצאי בין השמשות כיון דלא איתקצאי אלא מחמת יום שעבר ולא דמי לסוכה דאמרינן משום דאי מיתרמי ליה סעודתא בין השמשות דאע"ג דלא מיחייב למיכל בה אלא משום ספק יום שעבר דלמא יום הוא מ"מ מיחייב למיכל בה מאיזה טעמא שיהא וצריך לעשות מעשה בין השמשות לאכול בה ולוי דאסר אתרוג אף בשמיני ופרש"י מיגו דאיתקצאי בין השמשות דשמיני משום דספק יום שביעי איתקצאי לכולי יומא וא"א לומר כן שהוכחתי כבר דליכא מאן דאית ליה סברא זו אלא היינו טעמא דגזר אתרוג אטו סוכה וא"ת הא דאמרי' בשמעתין גבי אתרוג לדידן דאית לן תרי יומי שמיני ספק שביעי אסור ואמאי אסור דהא לא נטלינן ליה אלא ע"כ משום דהואיל דאיתקצאי בין השמשות מחמת יום שעבר וי"ל דשאני התם דאם יבא אליהו ויאמר דעברוה לאלול הוי שמיני שביעי. וכן אי מיקלע שבת במוצאי יום טוב אחרון של חג נוהגין שלא להסתפק מנוי סוכה עד מוצאי שבת. ונראה דשרי בשבת משום דאיתקצאי בין השמשות לא אסרינן ליה כדפי'. ואי משום שבת ויו"ט קדושה אחת היא האמר רב בפ"ק דיו"ט דף ד. הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר"א דאמר שתי קדושות הן וגם משום הכנה ליכא למיסר דמה הכנה יש כאן. וה"ר פרץ ז"ל כ' בשם גדולי אייבר"א דאם חל יו"ט האחרון של חג באחד בשבת דאתרוג אסור אע"ג דאמרי' תשיעי ספק שמיני מותר ה"מ בשאר הימים אבל הכא אסור משום הכנה דאין שבת מכינה ליו"ט ולמאי דפרישית דלא שייך כאן הכנה מותר וכן עמא דבר. **ולדידן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר אביי אתרוג שמיני ספק שביעי אסור תשיעי ספק שמיני** מותר וכן הלכה: הפריש ז' **אתרוגים לז' ימים רב אמר כל אחד ואחד יוצא בו ואוכלו לאלתר ורב אסי אמר כל אחד ואחד יוצא בו ואוכלו למחר וקי"ל כרב אסי דהא ר"י קאי כוותיה. ולענין מיתב בסוכה בשמיני** [דף מז.] **הלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן והיינו טעמא דלא מברכינן דכיון דיום** שמיני עצרת הוא א"א לברוכי אסוכה דקשיין **אהדדי אי יום סוכה הוא לאו** שמיני עצרת הוא ואי שמיני עצרת **הוא לאו יום סוכה הוא ומשום דספיקא היא תרוייהו עבדי' לחומרא יתבינן** בסוכה ולא מברכינן ונוהגין בה **מנהג יום טוב דהוא יום** שמיני עצרת ועבדינן לחומרא אבל בלולב לא רצו לתקן שיטלוהו בלא ברכה מספק לפי שהוא מוקצה לטלטול ומינכרא מילתא שהוא נוהג בה מנהג חול אבל סוכה פעמים שסוכתו עריבה עליו ואוכל בה אפי' ביו"ט אחרון:

אמר ר' יוחנן אומר [דף מז:] **זמן בשמיני של חג** ואין אומר זמן בז' של פסח וכן אמר ר"נ אומר זמן בשמיני **של חג ואין אומר זמן בז' של פסח ותניא נמי הכי שמיני** [דף מח.] **לענין פז"ר קש"ב פייס בפני עצמו זמן בפ"ע רגל בפני עצמו קרבן בפ"ע שיר בפ"ע ברכה בפ"ע.** פירוש ברכה בפ"ע בתפלה ובברכת המזון **את יום שמיני חג עצרת הזה רגל** בפ"ע למאי הלכתא לכדאמר רב מועד קטן דף כד: יום א' לפני החג והחג

ריי"ף כג.

ושמיני **עצרת הרי כאן כ"א** יום למנין ל':

ו אמר ר' זירא לא לקני איניש לוליבא לינוקא ביומא טבא קמא מ"ט ינוקא מקני קניא קנויי לא מקני ואישתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו: **מתני' ההלל והשמחה שמנה כיצד מלמד שאדם חייב בכבוד יום טוב האחרון כשאר ימות החג:**

ז סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון:

גמ' אין לו מקום להוריד את הכלים מהו רב חייא בר אשי אמר פוחת בה ארבעה וריב"ל אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן והא להו תינח סוכה קטנה סוכה גדולה מאי מעייל בה מנא דמיכלא כרבא דאמר רבא מנא דמשתיא במטללתא מאני דמיכלא לבר ממטלתא פרש"י הא לן לבני בבל שהשמיני שלנו ספק שביעי דלא קים לן בקיבועא דירחא **מדליק בה את הנר** ולא יפחתנה ויפסילנה לפי שצריך בה למחר והא להו לבני א"י דקים להו בקיבועא דירחא דלא יתבי בסוכה בשמיני פוחת משמע מתוך פירושו דסוכה קטנה צריך להדליק בה את הנר כדי שלא יהא נראה כבל תוסיף מה שיאכל בה בלילה. ותימה לי שלא ראיתי מי שעשה כן ועוד קשה דר' יהושע בן לוי דאמר לבני בבל מדליק בה את הנר משמע דקאי דוקא אשאין לו מקום להוריד כליו בז' והא ליתא דאפילו יש לו מקום להוריד צריך להדליק בו את הנר שלא יהא נראה כבל תוסיף מה שאוכל בה בלילה ולא מיסתבר למימר מה שמוריד כליו אע"פ שחוזר ומעלה בלילה איכא היכרא בהכי דאינו נראה דעובר בבל תוסיף מה שאוכל בלילה ונראה לפרש דריב"ל דאמר לבני בבל מדליק בה את הנר באין לו מקום להוריד כליו בשמיני קאי וצריך לישב בה בתשיעי הלכך צריך לעשות היכר שאינו עובר בבל תוסיף ומדליק בה את הנר כי אינו יכול לפחות בה ביום טוב **ורב חייא בר אשי לבני א"י** קאמר דפוחת בה ד' בז' וכן כתב הרב אלפסי ז"ל:

יום עא [דף ב.] **סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה.** בגמרא מפרש טעמא ומייתי לה רב חלפקי ז"ל. ותסיקנא בריש עירובין (דף נ:) לחלל סוכה תנן כלומר ללא מפסלה סכה חל"כ חלונה גבוה מעשרים אמה. וליכא למתניתין הכי דייק לקתני סוכה שהוא הסכך שהיא גבוהה למעלה מעשרים כלומר שהוא למעלה מעשרים אמה מחלונה ולהלן לא הוה ליה למיתני סוכה שהיא גבוהה מעשרים. והכי כ' אמה בחמה בת שש טפחים וינהו. לחמה של בנין לכולי עלמא בת שש כדליתנא בגמרא [דף ה:] מיהו הני אמות לסוכה מצטרפות אינהו כלומר לחוקות והכי איתא בריש עירובין (שם): **ושאינה גבוהה עשרה טפחים.** בגמרא מפרש טעמא: **ג' דפנות.** נמי בגמרא יליף להו: **ושחמתה מרובה מצלתה.** כתב רש"י ז"ל **המועט בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו** ולא ידעתי לומר שהסכך המועט יהא כאילו אין שם סכך כלל וכמו שדליתיה מי שכתב כן להא דתניין לקמן בפרק היסן [דף כב:] דתניא בחמתה למטה קאמר אבל [שם] למעלה המסוכך והמנולע כי הדדי נינהו כזוזא מלעיל כזוזא מלתתא וכיון דכי הדדי נינהו אין כאן מועט שיבטל לגבי המרובה אלא מצלתה למטה קאמר שהיא בטלה לגבי חמתה שהיא מרובה היינו לאע"נ דרבי יהודה לא בעי שיהא הסכך מיגו תחתיו כיון שהוא מכשירו למעלה מעשרים לחמה כדמוכחא בגמרא ופיפא דתניא לרבי הכל היא לפ"ה בעי מיהא שיהא מיגו וכל שחמתו מרובה מצלתו אין כאן על וכן נ"ל פי' לפי' של רש"י ז"ל: **איזו היא סוכה ישנה.** כלומר שנחלקו בה ב"ש וב"ה: **כל שעשאה קודם לחג ל' יום.** כלומר שלא עשאה בחותן ל' יום שלפני החג לכשהגיעו לפילו ב"ש מודו לכשרה למסתמא לשם חג עשאה אלא כשעשאה קודם לחותן ל' יום הוא לפסלי ב"ש ולאו לפרושי מילתייהו לב"ש תנא הכי אלא שלא תאמר לכי מכשרי ב"ה לוקח כשעשאה [תוך] שלשים יום שלפני החג לחבל תקמי הכי לא קא משמע לן לבכי הא נמי נמנית לפילו לב"ש כשרה ולא פסלה אלא כשעשאה קודם ומינה לפילו בכי הא נמי נמנית לב"ה כשירה לחבל ליכא למימר להכי קאמר חיזו היא סוכה ישנה למכשרי ב"ה כל שעשאה קודם לחג ל' יום כלומר שעשאה בתוך ל' שמוזלין בהלכות החג לחבל תקמי הכי לפילו לב"ה פסולה לחיובו נמי בעו סוכה לשם החג ליתא לכיון למכשרי בה סוכת גנב"ך ורקב"ם כדליתיה בגמ' [דף ח:] אלמא לא בעו סוכה לשם החג כלל ומשום הכי (נמי) קתני לשם עשאה לשם החג לפילו מתחלת השנה שהיא כשרה לומר למשום לסוכה [ישנה] חיובא לשם חג פסלי ב"ש וממילא לב"ה לא בעו סוכה לשם חג כלל מיהו נרסינן בירושלמי תני ערוך לחלק בה לבר חבריה אחרי טעמי ר' יוסי לומר כל שהוא כלומר לחע"נ לסוכה ישנה מכשרי ב"ה למצוה מן המובחר ערוך לחלק בה לבר: **גמ'** אחר רבה אחר קרא למען ילמדו דורותיכם **חע"נ לחין מקרח יונח מילי פשוטו** וקרא הכי קאמר כדי שיזכרו דורותיכם **הכחיס הקף ענני כבוד** שהיו במקבר לפ"ה למען ילמדו דורותיכם מיותר ליה להוה ליה למיכתב בסוכות תשבו כי בסוכות הושבתי ובהכי הוה סני לממילא משמע ומלכתיב למען ילמדו דורותיכם משמע ה"ק **עשה סוכה שתהיה ישיבתה ניכרת לך** ולמעלה מעשרים לחה לא שלטא בה עינא **שלחינו רואה לת הסכך וסוכה היינו סכך כשמה: וסוכה תהיה לצל יומם. משמע לין סכך חלח העשוי לעל: אלא בצל דפנות. שהעלוין מניעין זה לזה מתוך נבהן של לפנות ול"ע סכך** תמהני שהרי לין ספק שלין שום שעה ביום שסכך של ז' על ז' שהוא הכשר סוכה ימנע שלא יכנס חמה תחתיו כל שהוא נבוה כ' וכיון להחי על למנוע חמה בעינן ליה כלמוכח פרכיה לחבני חלח מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרניס כלילתיה בגמרא היכי אמרינן לעל כ' אמה לחם יוסב בעל סוכה וכי יכולין אנו להכחיש המוחש ולפיכך אני אומר מתוך הלוחק **לקיס להו לרבנן** לעל כ' אמה מנין הסכך ומעתה חוס שחמה למי שהוא יוסב תחתיה שלינו מתחמה בה כל כך כלילו היה מנולה ויש לזה הוכחה בגמרא והלכתי בחלוסי: **רבא אמר בסוכות תשבו שבעת ימים.** אמרה תורה עץ תלירת קבע ושב בדירת ערעי לעמשע **סוכה של שבעה ותו לח והיינו ערעי: עד כ' אמה אדם עושה דירתו דירת עראי.** שלי לו במחיצות קלות: **למעלה מכ' אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע. שנריך לעשות יתילותיה ומחיצותיה חזקים וקבועים שלח תפול: ומוכח** בגמ' למטה מכ' אמה שהיא רחוי לדירת ערעי לפילו עביד לה דירת קבע שפיר למי: **ונ"ל** למסוס הכי מסמע לן הכי לפי שחי חפסר לומר שהתורה תנוח מה שחי חפסר לעמוד עליו לבחיזה לבר נשער חס הבנין רחוי לשבעה בלבד חו ליותר מכן מסוס הכי מסמע לן לכשעור שחפסר שיעשה בו לירת ערעי תניח מילחה: **לרבה דאמר וכו' אם היו דפנות מגיעות לסכך כיון דשלטא ביה עינא.** כלומר לרך להפנות ולא למי לנר חנוכה וקורות מבוי ללא חשיבי היכר למעלה מכ' אמה לע"פ שהקורים מונחת על גבי כותלים להתם בקורת טפח לא שלטי בית עינא כי היכי לשלטי בסוכה לרוויחא טפי: **ולרבי זירא דאמר וכו'.** כיון לרוויחא ליכא לא סוכה שמתוך שהסכך נעול הוא מנין יותר:

אמה פסולה: איכא מאן דאמר הילכתא כרבה דהא (שבת כב.) כל מילי כרב עביד ואנן מסתברא לן דהלכתא כרבא דקיימא לן סוכה דירת עראי בעינן ורבי יהודה דמכשיר סבירא ליה דסוכה דירת קבע בעינן ולית הלכתא כוותיה ואי הוו דפנות מגיעות לסכך כל שכן דהויא ליה דירת קבע ועוד דהא סוגיין בענין סוכה על גבי סוכה כוותיה דרבא שייכא: (דף ג:) היתה גבוהה מכ' אמה ובא למעטה בכרים וכסתות לא הוי מיעוט (דף ד.) ואע"ג דבטלינהו בטלה דעתו אצל כל אדם תבן וביטלו הוי מיעוט וכל שכן עפר וביטלו: היתה גבוהה מכ' אמה והוצין יורדין לתוך כ' אם צלתן מרובה מחמתן כשרה ואם לאו פסולה היתה גבוהה עשרה והוצין יורדין בתוך עשרה סבר אביי למימר אם חמתה מרובה מצלתה כשרה אמר ליה רבא הא דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה סרוחה היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני כולו אם יש בו הכשר סוכה כשרה ואם לאו פסולה מן הצד אם יש משפת האיצטבא ולכותל ד' אמות פסולה ואם לאו כשירה היתה גבוהה מעשרים ובנה בה איצטבא באמצעיתה אם יש משפת איצטבא ולכותל לכל רוח ורוח ארבע אמות פסולה ואם לאו כשירה דאמרינן דופן עקומה משתי רוחות היתה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה אם יש משפת החקק ולכותל שלשה טפחים פסולה (דף ד:) פחות משלשה כשרה: ושאין לה שלש דפנות: (דף ו:) תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר' שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח וקי"ל כרבנן ואותו טפח היכן מעמידו (דף ז.) א"ר סימון אריב"ל עושה טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשרה פירוש דופן מכאן ודופן מכאן והיא מפולשת כמו מבוי המפולש כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה אמר רבי סימון אמר דבי יהושע בן לוי עושה פס ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן מאי שנא התם דסגי ליה בטפח שוחק ומאי שנא בסוכה העשויה כמבוי דבעינן פס ארבעה ומשהו התם דאיכא שתי דפנות דעריבן סגי ליה בטפח שוחק הכא דליכא שתי דפנות דעריבן אי איכא פס ד' ומשהו אין

איכא מאן דאמר הלכתא כרבה. כלומר וכל שלפנות מניעות לסכך לפיכך למעלה מכ' אמה כשרה להם כל מילי כרב עביד כלחיתא פ' במה מלניקין (לף כב.) ועוד למסייעין לבריסא בעלי סברת זו מסוס לרביעי נרבת הוא והכי נמי מוכחינן לכי לחמרינן לכל מילי עביד כרב ה"מ במאי דפליגי רב ושמואל כלמוכח התם ומאי לחמרי נמי לחין הלכה כתלמיד במקום הרב ה"מ כשנחלק עמו בחייו לכיון שלא קבל רבו לבריו נלמו לברי תלמיד לבל כשנחלק עמו לאחר מיתה לא ללרכה קי"ל הלכתא כבתרלי ואע"נ לבתרלי תלמידי לקמאי ניעהו פי' לבר זה מסורת בידינו מן הגאונים ז"ל: **דקי"ל סוכה דירת עראי בעינן ור' יהודה דמכשיר סבירא ליה דירת קבע בעינן.** פי' כתב זה מסוס לסוגיין בכולה מכלתין לפלוגתייהו **לר' יהודה ורבנן** בלירת קבע ולירת עראי תניא מלאמרינן בגמ' בפירקין [לף יח.] מותר ליסן בכילת חתנים בסוכה אע"פ שיש לה גג ואע"פ שנבוהה עשרה כמלן כר' יהודה לאמר לירת קבע בעינן ולא לתי לירת עראי ומבטל לירת קבע ובריש פרק היסן [לף כח:] נמי מסקינן וליבעית אימא ר' יהודה לטעמיה לאמר סוכה לירת קבע בעינן והויה ליה מטה לירת עראי ולא לתי לירת עראי ומבטל לירת קבע ולבי נמי אמר בפרקין [לף ז:] רבי ורבי יאסיא ורבי יהודה וכו'. כולהו סבירא להו סוכה לירת קבע בעינן והכי כרבא לתניין לאיזו לרבה ולרבי זירא לא שמעינן להו בכולה מכלתין לר' יהודה בלירת קבע מילי [טפי מלרבנן] הלכך נקטינן כרבא: **ועוד דהא סוגיין דסוכה ע"ג סוכה כותיה דרבא שייכא.** פי' ללקמן אמרינן בתניתין [לף טו:] סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה רבי יהודה אומר אם אין ליורין בעליונה התחתונה כשירה ופירשו לה בגמרא בשים בחלל העליונה י' טפחים אלא שאינה יכולה לקבל כריס וכסתות אלא ע"י הלחק ת"ק סבר לעליונה כשרה וכיון שכן תחתונה פסולה מסוס סוכה שתחת סוכה ור' יהודה סבר שכיון שאינה יכולה לקבל אלא ע"י הלחק העליונה פסולה הלכך תחתונה כשרה אלמא לירת קבע בעינן ומסוס הכי מיפסלה עליונה כיון שאינה יכולה לקבל אלא ע"י הלחק: [לף ז.] **תבן ובטלו הוי מיעוט וכ"ש עפר ובטלו.** לילא מלן לחמר לבטול לעולם בעינן ולילי מסתברא לבבטול לגבעת סני מלאמרי' הכא בכריס וכסתות בטלה לעתו אלא כל אלא ואילו במתניתין לחהלות [פרק טו מ"ז] חזינן לנבי טומלה ללכרי של תבואה מהני בטול ואי בטול לעולם בעינן נימא בטלה לעתו אלא כל אלא אלא ואלי בבטול לגבעה סני ולעינן טומלה כל זמן שהטומלה עם ומסוס הכי בכריס בטלה לעתו אלא כל אלא שאין אלא עשוי לבטלן שבעה אלא מסתמא בהן תלייר מה שאין בכרי שעתיד לעמוד זמן שאין אלא מזיז כלל והלרכתי בחלופי: **היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך עשרים אם צלתן מרובה מחמתן.** לפי' שקלת ליה לכל מה שלמעלה מסס כשרה **למינין עשריס מהוין ולמטה: ואם לאו פסולה.** ול"ת ולמלי והא למרינן פ"ק לעירובין **(לף נ.)** במקנת סכך בתוך עשריס ומקנתו למעלה מעשריס כשרה לפי' היכא לכי שקלת ליה כלומר שהטול כל מה שלמעלה מכ' פשי ליה מה שבתוך עשריס חמתו מרובה מצלתו [לפ"ה כשירה] מסוס לחלל סוכה תנן והכא נמי נימא הכי י"ל הלא למי להוצין יורדין לא חשיבי כסכך הלכך כל **שחמתן מרובה מצלתן** כמלן לליתנהו למו מה שאין כן במקנת סכך לחסוך: **א"ל הכא דירה סרוחה היא.** ולין לחלס לר בלירה סרוחה ולבני נופיה מוכה לחילו היה מקנת סכך בתוך עשרה פסולה לולאי פסיטא לן לחלל י' בהוצין הלא להוא סבירא ליה בהוצין לכל **שחמתן מרובה מצלתן** כמלן לליתנהו למי ורבא לסלל ליה לאפילו הכי לירה סרוחה היא: [לף ז:] **פחות משלשה טפחים כשרה.** פי' לחמרינן לבול מיהו לוקא בשים בחקק שיעור הכשר סוכה הא לאו הכי לא לאע"נ למאי לחמרי' היה לבול לא **חשבינן ליה כאילו** הינו לאי הכי לחיר פחות מלשה יהא פוסל בסוכה קטנה להא בלר ליה שערוך לסוכה לפילו הכי כל שאין בחקק שעור הכשר סוכה פסולה לכל שאין לה חלל י' כשעור הכשר סוכה הויא לה לירה סרוחה כלחמרינן בהוצין יורדין. וכ"כ הרב רבי יצחק חבן ניאות ז"ל: **ומקשו** הכא מלחמרינן בפ"ק לשבת (לף ז:) בית שאין תוכו י' וקירויו מלשימו לעשרה על ננו מותר לטלטל בכולו פירוש לכיון לנבוה י' הוי רשות היחיד בתוכו אין מטלטלין בו אלא בל"ח פי'

ואי לא אמר רבא ואינה ניתרת אלא בצורת פתח ואיכא דאמרי אמר רבא וניתרת נמי בצורת פתח ואיכא דאמרי אמר רבא וצריכה נמי צורת פתח פירוש אם היתה הסוכה בשתי דפנות להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת פתח לא איכפת לן בטפח בין ישנו בין אינו ולהך לישנא דאמרת וניתרת נמי בצורת פתח ניתרת באחד מהם או בצורת פתח או בטפח שוחק ולהך לישנא דאמרת וצריכה נמי צורת פתח

מסוס שלין בתוכו מחיצת עשרה ואם חקק בו לרבעה על לרבעה מותר לטלטל בכולו ומלמדרינן הכי סתמא מסמע לפי' יש בין חקק ולכותל יותר מסלסה טפחים ולאו קושיא היא דהכי נמי סוכה שמעתא בלפנות דהכי נמיר בעינן שיהיו לפנותיה סמוכות לה בפחות מג' כלי שיהיו נרלות כשלש אבל לענין רש"י ברשות מיוחל שלין הרבים בוקעין בו סני הלכך כל שהוא מוקף מחיצות ליכא לאיפלוגי בין סמוכות למופלגות: **גרסי'** בגמ' [לף ז.] היתה נבוהה מכ' אמה ובנה בה אינטבא כנגל לוהן החמעני על פני כולה אם יש בה ארבע סוכה כשרה פי' סתם סוכה בת שלש לפנות והרביעית פתוחה על פני כולה וכשבנה בה אינטבא להיינו בנין אבנים וטיט כנגל לוהן החמעני נמעלה ראשי אינטבא להיינו בנין אבנים מניעין לשתי לפנות הראשון ומעלית אינטבא מוקפת שלש מחיצות ומשום הכי לאם יש באינטבא שיעור ארבע אמות קטנה להיינו ז' על ז' כלי רחשי ורובו ושולחנו כשרה: **וכתב** רש"י ז"ל לכל הסוכה כשרה אפילו מן האינטבא ולאלה מלקמרינן לקמן [לף יט.] פשל היינא מן הסוכה נילון בסוכה ומפרשי לה לאם יש ארבע אמות ביחל ועוד יש בסוכה מסס ולאלה פשל היינו שכך העשוי בפסולת נורן ויקל שכך דרכו להעשות ויינא מארבע אמות שלין לה ארבע לפנות נלון בסוכה הלכך כל הסוכה כמות שהיא נלולה כשרה אלו לברייו ז"ל ונ"ל שמלקק לומר כן משום לאי להכשיר ע"נ אינטבא בלבל פשיטא ואין לברייו נוחין אלא לית לן לאכשורי משום פשל היינא מן הסוכה אלא חל מהני נוויי לממלמרי בגמ' בסוף פרקין אבל נוויי אחריני ליכא למימר היה אלא עליף כהנהו לא לפיכך נ"ל לדוקא במקום אינטבא בלאחל בשרה ודקאמרת פשיטא ליתא למסו לתימא לינזול לומא אתי למיכל בתיולך ניסא דלכוותיה אמרי בפירקא קמא לעירובין (לף יל:) עשה לאי לאחני מבוי יש לו אחני מבוי ומקשין פשיטא ומפרקינן מסו לתימא לינזול לומא אתי לאיפלוגי על פני [רוחב] אחת מלפני הצלין: **אם יש משפת האיצטבא ולכותל.** הכא בסרחיקו ממנו: **ד"א פסולה.** שלין לאינטבא זו אלא שתי לפנות זותו שסמוך לה והכא בסרשם לאינטבא מניא לו: **פחות מד"א כשרה.** לאמרי' לוסן עקומה ופי' לוסן עקומה בסרוחין כאילו הלוסן נעקם וכאילו הסכך כולו שמן הלוסן ועל האינטבא הוא הלוסן אלא שנתעקם שכן לרכן של כותלים להתעקם אבל אי אפשר לפרש רוחין כאילו הלוסן נתקרב לסכך לאי אפשר כי היכי דאמרי לקמן [לף יז.] לאוויר אפי' מן הצד פוסל בגמשה נימא רוחין הלוסן כאילו נתקרב ולא יהא פוסל אלא בל"ש שיותר קל לוסן להתקרב כשלין שם סכך מפסיק אלא ולאי היינו טעמא לפי שרוחין הסכך כאלו הוא לוסן וכשיש שם לוויר מפסיק אין לומר כן ולפי שהוא זה הכבר ברוח שלין לוסלין בלותו שיעור שבין הלוסן לאינטבא כיון שאנו לנין שכך שעליו כאילו הוא לוסן אבל אם היינו לומרים רוחין הלוסן כאילו נתקרב היה אפשר לנון ולשקל על פי לרכו של רש"י ז"ל אלא לשתי ולכלתיבנא ולפי שהוא זו נם כן על כרחך כשהלפנות מניעות לסכך עשקינן אבל אם אין לפנות מניעות לסכך ליכא למימר לוסן עקומה וכיון לאלמרינן לאם יש משפת אינטבא ולכותל ל"ש פסולה על כרחך לו שבירה לן כרבה ליכא טעמא משום אלא שלטו מכ' אמה וכלאיתא לעיל וזה שיוא לרב אלפסי ז"ל שהחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה בשהלפנות מניעות לסכך אפילו למעלה מכ' אמה וכלאיתא לעיל ים משפת אינטבא ולכותל ל"ש פסולה על כרחך לו שבירה לן כרבה ליכא טעמא משום אלא שלטו מכ' אמה וכלאיתא לעיל וזה שיוא לרב אלפסי ז"ל שהחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה בשהלפנות מניעות לסכך אפילו למעלה מכ' אמה וכלאיתא לעיל ים משפת אינטבא ולכותל ל"ש פסולה על כרחך לו שבירה לן כרבה ליכא טעמא משום אלא שלטו מכ' אמה וכלאיתא לעיל וזה שיוא לרב אלפסי ז"ל שהחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה בשהלפנות מניעות לסכך אפילו למעלה מכ' אמה וכלאיתא לעיל ים משפת אינטבא ולכותל ל"ש פסולה על כרחך לו שבירה לן כרבה ליכא טעמא משום אלא שלטו מכ' אמה וכלאיתא לעיל וזה שיוא לרב אלפסי ז"ל שהחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה

ואמרי' נמי בגמרא לאם בנה מחיצת עשרה ואם חקק בו לרבעה על לרבעה מותר לטלטל בכולו ומלמדרינן הכי סתמא מסמע לפי' יש בין חקק ולכותל יותר מסלסה טפחים ולאו קושיא היא דהכי נמי סוכה שמעתא בלפנות דהכי נמיר בעינן שיהיו לפנותיה סמוכות לה בפחות מג' כלי שיהיו נרלות כשלש אבל לענין רש"י ברשות מיוחל שלין הרבים בוקעין בו סני הלכך כל שהוא מוקף מחיצות ליכא לאיפלוגי בין סמוכות למופלגות: **גרסי'** בגמ' [לף ז.] היתה נבוהה מכ' אמה ובנה בה אינטבא כנגל לוהן החמעני על פני כולה אם יש בה ארבע סוכה כשרה פי' סתם סוכה בת שלש לפנות והרביעית פתוחה על פני כולה וכשבנה בה אינטבא להיינו בנין אבנים וטיט כנגל לוהן החמעני נמעלה ראשי אינטבא להיינו בנין אבנים מניעין לשתי לפנות הראשון ומעלית אינטבא מוקפת שלש מחיצות ומשום הכי לאם יש באינטבא שיעור ארבע אמות קטנה להיינו ז' על ז' כלי רחשי ורובו ושולחנו כשרה: **וכתב** רש"י ז"ל לכל הסוכה כשרה אפילו מן האינטבא ולאלה מלקמרינן לקמן [לף יט.] פשל היינא מן הסוכה נילון בסוכה ומפרשי לה לאם יש ארבע אמות ביחל ועוד יש בסוכה מסס ולאלה פשל היינו שכך העשוי בפסולת נורן ויקל שכך דרכו להעשות ויינא מארבע אמות שלין לה ארבע לפנות נלון בסוכה הלכך כל הסוכה כמות שהיא נלולה כשרה אלו לברייו ז"ל ונ"ל שמלקק לומר כן משום לאי להכשיר ע"נ אינטבא בלבל פשיטא ואין לברייו נוחין אלא לית לן לאכשורי משום פשל היינא מן הסוכה אלא חל מהני נוויי לממלמרי בגמ' בסוף פרקין אבל נוויי אחריני ליכא למימר היה אלא עליף כהנהו לא לפיכך נ"ל לדוקא במקום אינטבא בלאחל בשרה ודקאמרת פשיטא ליתא למסו לתימא לינזול לומא אתי למיכל בתיולך ניסא דלכוותיה אמרי בפירקא קמא לעירובין (לף יל:) עשה לאי לאחני מבוי יש לו אחני מבוי ומקשין פשיטא ומפרקינן מסו לתימא לינזול לומא אתי לאיפלוגי על פני [רוחב] אחת מלפני הצלין: **אם יש משפת האיצטבא ולכותל.** הכא בסרחיקו ממנו: **ד"א פסולה.** שלין לאינטבא זו אלא שתי לפנות זותו שסמוך לה והכא בסרשם לאינטבא מניא לו: **פחות מד"א כשרה.** לאמרי' לוסן עקומה ופי' לוסן עקומה בסרוחין כאילו הלוסן נעקם וכאילו הסכך כולו שמן הלוסן ועל האינטבא הוא הלוסן אלא שנתעקם שכן לרכן של כותלים להתעקם אבל אי אפשר לפרש רוחין כאילו הלוסן נתקרב לסכך לאי אפשר כי היכי דאמרי לקמן [לף יז.] לאוויר אפי' מן הצד פוסל בגמשה נימא רוחין הלוסן כאילו נתקרב ולא יהא פוסל אלא בל"ש שיותר קל לוסן להתקרב כשלין שם סכך מפסיק אלא ולאי היינו טעמא לפי שרוחין הסכך כאלו הוא לוסן וכשיש שם לוויר מפסיק אין לומר כן ולפי שהוא זה הכבר ברוח שלין לוסלין בלותו שיעור שבין הלוסן לאינטבא כיון שאנו לנין שכך שעליו כאילו הוא לוסן אבל אם היינו לומרים רוחין הלוסן כאילו נתקרב היה אפשר לנון ולשקל על פי לרכו של רש"י ז"ל אלא לשתי ולכלתיבנא ולפי שהוא זו נם כן על כרחך בשהלפנות מניעות לסכך עשקינן אבל אם אין לפנות מניעות לסכך ליכא למימר לוסן עקומה וכיון לאלמרינן לאם יש משפת אינטבא ולכותל ל"ש פסולה על כרחך לו שבירה לן כרבה ליכא טעמא משום אלא שלטו מכ' אמה וכלאיתא לעיל וזה שיוא לרב אלפסי ז"ל שהחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה

שבת חולק רשות לעצמו והרי הוא כאילו מוקף מחיצות לפילו לין ממנו ולכותל ל"ש פסולה ולא לתלינן בית לוסן עקומה: **וגרסי'** תו בגמרא [לף ז:] ת"ר נעץ לרבעה קונלסין ומכך על נבן רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלין ואתמר עלה ר"נ אמר בחמעא הנא מחלוקת: **איבעיא** להו בחמעא הנא מחלוקת אבל על שפת הנא לכרי הכל מכשיר או לילמא בין זו ובזו מחלוקת תיקו הלכך קי"ל כרבנן ולפילו על שפת הנא לא מתכשרא אלא שתים כהלכתן ושליפית לפילו טופח וכיון לבעיין לא לפשיטא נקיטינן לחומרא וזה הוא לעת הרב אלפסי ז"ל שהשמיטה מן ההלכות ומתך לו על מה שביניהן היות לנקמן שתים כהלכתן ושליפית לפילו טופח לבל הרמב"ם ז"ל פסק בפרק רביעי מהלכות שופר וסוכה ולולב לעל שפת הנא כשרה לפי שהוא ז"ל היה נורס ורב נחמן אמר בחמעא הנא מחלוקת לבל על שפת הנא לברי הכל כשרה ולא היה נורס לבעיא להו בהתוך בנוסחאות שלנו וזו היא נירסתו של רב שרירא נאון ז"ל והרלב"ל ז"ל הניחו ובלשון זה כתב זה היינו מחוור לאפי' לרב נחמן קאי בתיקו ולחומרא לפי שהוא ז"ל היה נורס כנירסת הנוסחאות שלנו ולפי לעת הרב אלפסי ז"ל כי אמרינן בגמרא [לף י:] כי אינטריך הלכתא לגוד ולגבוד ולקופן עקומה אתן למני גוד לאסיק בהלייהו לענין שבת אינתמר לגבי סוכה ליכא נוונא לתימא דה גוד לאסיק להא מסקינן לאפי' על שפת הנא פסולה: [לף י:] **ת"ר שתים כהלכתן.** פי' שיש בכל אחת מהן שיעור שלש ומיהו אי בעינן לעריכן אז לא פלוגתא לחמורתי היא לקמן לגרב יהודה לאמר לבסוכה העשויה כמבוי נמי סני כשליפית אפי' טופח כהלכתן לא מסתמא אלא לשיעור שלש ולרבי סימון ואי תימא ר' יהושע בן לוי לאמר לא סני אלא בפס ארבעה ומשהו כהלכתן תרתי מסתמא לעריכן וכשיעור שלש והיינו לאמרינן לקמן [לף ז.] אליביה התם לאיכא שתי לפנות כהלכתן סני ליה בטופח שוחק ושליפית לפילו טופח אמרינן בגמרא לרבנן מפקינן מדרשץ לקרלי שלש לפנות ור"ש ארבע לפנות ומיהו בין למר ובין למר אתאי הלכתא למשה מסיני ונרעתיה לחלל מיניהו ולוקמה לטופח: **עושה טפח שוחק ומעמידו פחות מג' סמוך לדופן.** לאלא"ג לכטופח כל שהו ליכא רוב לופן להוי טופי מג' טופחים ומחלה לפילו הכי בעיר מחרבעה לא חשיב בשום לוכתא: [לף ז.] **סוכה העשויה כמבוי.** מפולם **שתי הלפנות זו כנגל זו: כשרה.** לסברינא ליה לכבהאי נוונא נמי מיקרי כהלכתן: **ואותו** טופח מעמידו לכל רוח שירצה סמוך לאחל מהלפנות כמין נ"ס: **עושה** פס ארבעה ומשהו **לופן נמור של ארבעה טפחים ומשהו ומעמידו בפחות מסלסה סמוך ללופן אלא המקנע** ועל ידי **לבוד ליכא שבעה טפחים שהוא כלי הכשר סוכה קטנה: התם דאיכא שתי דפנות. כהלכתן כמין נס לאין נרלות מפולמות כי** הנך: **ואמר רבא ואינה ניתרת אלא בצורת**

פתח. כתב רש"י ז"ל. בעירובין (לף יח:) **לחמרינן היכי למי עירת פתח פתח קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן והכא קאמר רבה לטפח שמונה בברייתא שהוא מתיר בדופן שלישית לינו מתיר אלא אם כן עשאו לאותו טפח עירת פתח על פני כל הדופן כיצד קנה של חני טפח לאל היונק וקנה של חני טפח במקצוע כנגדו וקנה על גביהן מזה לזה להוה ליה כלילו כל הדופן פתוס לפתח טיס לו עירת פתח פתימה מעלית היא בפרקא קמא דעירובין וזהו טפח שלמרו חכמים** ומלכדיו ז"ל נ"ל **שלין עירת הפתח** מתיר בשתי לפנות של סוכה אע"פ שהוא מתיר לשבת ולכלאים כלילתא פ"ק לעירובין (שם) שלא לתת לומר כן להתי ליעבד קמא לרבה מהי קולא דלופן דלישית לחמרי' בה אפי' טפח **כיון טיס בה עירת הפתח על פני** כולה אי הכי אפילו בשתי לפנות הוא מתיר אם לתת לומר דלופן סוכה כלופן שבת לענין עירת פתח ודלישנא בתרא דרבה נמי **לחמר ונריכה נמי עירת פתח** כלומר שנריכה לה טפח שוחק בפחות מנ' ועירת פתח של ארבעה אם לתתי לעירת פתח מתיר בכל לפנות הסוכה להוה ליה כשתוס כלחמרינן לענין שבת וכלאים אחי קולא דלופן דלישית הרי לבוד ועירת פתח בכל הלפנות הן מתירין אלא ולאחי לין עירת פתח מתיר ומשלים שיעור לופן בסוכה אלא בדופן שלישית בלבד לחמחמרינן בהא בסוכה משבת כשם שהחמירו בה לענין עמוד נבוה י' דבענינן מחיצות הניכרות כלחמרינן לעיל [לף ז:] אע"נ אלא לחמרינן הכי לענין שבת וכשם שהחמירו **בעירת פתח ענמו של לופן** שלישית לאל ליעשות קמא לרבה לבפ"ק לעירובין (שם) לא יכבינן שיעורא לקנה של עירת פתח אלא אפילו **קנה של משהו מכאן וקנה של משהו מכאן וקנה על גביהן** שני [ול"נ טפח] והוא שתהא בריאה לעמוד בה ללת של קטן וחשבינן ליה שתי כשתוס בין לענין שבת בין לכלאים ורבה בעי הכא בליעלא קמא חני טפח מכאן וחני טפח מכאן ולפי זה צריך ליזהר שלא יהא בכל קרנות הסוכה פתחים לכיון דבעינן שתי לפנות לעריבן ובסוכה העשויה כמבוי נמי ע"י **פס ארבעה הא ליכא** שתי לפנות לעריבן וכבר כתבנו **לשין עירת פתח** מועיל לסוכה משום לופן אע"פ שמועיל לשבת וכלאים ונמנע שבשיב פתחים בל' לפנותיה ליכא שתי לפנות לעריבן וכ"נ מ"ש הרב אלברצלוני ז"ל בספר העתים ובשם נאון **שלין עירת פתח** מועיל להשלים שיעור לופן בשתי לפנות הסוכה ובר מן דין צריך ליזהר לפי פירוש הרב אלפסי ז"ל בהשיטה לחמרינן בפ"ק לעירובין [לף יח.] **עירת פתח** שעשאו מן הצד לא עשה ולא כלום אע"פ שלין פירושו מחוור כמו שלכתוב בסמוך בשם ה"ר: **להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת פתח לא איכפת לן בטפח בין ישנו בין אינו.** פירוש לא ליכפת לן אי הוי טפח שוחק או לא אבל לא סגי בלא טפח להוי תניא בברייתא ומשלים לפי טפח והיכי לפלוג [עלה רבה]: **אמר ליה אנא כאידך לישנא סבירא לי דאמר ונריכה נמי צורת פתח.** הלבך בעינן טפח שוחק שיעמידנו בפחות משלשה לחלן לבעי טפח שוחק אבי ליה ובעינן נמי עירת פתח מיהו ליכא מ"ל לדוקא בשתים כהלכתן לסגי ליה בטפח שוחק הוא לבעינן עירת פתח אבל בסוכה העשויה כמבוי כיון לבעינן בה פס ל' לופן נמור הוא ותו לא בעינן בה עירת פתח וכי תימא ק"כ היכי מפסקינן ביניהו בסוכה העשויה כמבוי היינו טעמא משום לעיקרא שקלינן וטרינן בטפח לשתי לפנות לעריבן היכי עביד ליה ובתר הכי שקלינן וטרינן בסוכה העשויה כמבוי אי סגי בה אחי לשני **בסוכה שיש בה שתים כהלכתן** ואיפלגי בה ובתר הכי אחי לשני לסוכה העשויה בטפח ולפוס פלוגתייהו להך **לחמרלי בעינן נמי עירת פתח** ומינה לילין לקי"ל בסוכה העשויה כמבוי ללא בעי בטפח שוחק אלא בפס לרבעה ללא בעי עירת פתח אלא בשתי לפנות כהלכתן לשני בטפח שוחק אבל בעשויה כמבוי לבעיא פס ל' לא אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות סוכה לשסוכה העשויה כמבוי נמי בעינן **עירת פתח ומיהו כל** היכא לעביד [שלם] לפנות של שבעה טפחים תו לא בעי עירת פתח **שלין עירת פתח** חיוב בסוכה: **גרסי'** בפ"ק לעירובין (שם) לאל רב חסלא עירת פתח שעשאה מן הלד לא עשה ולא כלום ופירש הרב לשפסי ז"ל משמיה דנאון כגון שעשאו בגדו של כותל להוה ליה פתחא בקרן זוית ופתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי ולא נהירא לכי לאמרינן התם פתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי היינו כשסוכל משתי רוחות לבל מרוח לחת לא ועוד לכי לאמרינן הכי הני מילי שלא נתן הפרצה כפתח לבל כשעשאה עירת פתח ממש משמע לאפי' בקרן זוית מהני וכן כתב הראב"ד ז"ל לפיכך נראה עיקרן של לבריס כלבריי רש"י ז"ל למן הלד היינו שקשר **הקנה שעל גביהן** בלד הקנים שמכאן ומכאן ובכי הלי גוונא לא עשה ולא כלום משום ללא מיקרי פתח אלא כשמשקוף על שתי המזוזות ובל היכא שלין סס פתיחה תחת המשקוף לא ולפיכך צריך ליזהר בסוכה היכא לבעיא עירת פתח שלא לעשות עירת פתח בענין זה ובמו שנוהגין לקשור **הקנה שעל גביהן** בקנים שמכאן ומכאן: **גרסי' בגמרא [דף ז:] אמר רבא ובן לשבת מגו דהויא דופן לענין סוכה הוי דופן לענין שבת.** פי' אע"נ ללענין שבת. לפוסייס רש"י בענין נ' **מחיצות גמורות בשבת של סוכה מותר לסמוך על מחיצות שבסוכה אם עשאה כרש"ר סמוך לפתחו** לסכנים ולהוציא **הימנה [לביתו] בכולה ואע"נ לבשאר שבתות לא** משתי ללא בשאר **מחיצות שלין של סוכה אפ"ה לשבת של סוכה שריא למגו** למהני לענין סוכה לאכול ולישן בסוכה מהני נמי לשבת לסוכה לענין שבת שיהא מותר לטלטל בכולה וכי תימא וכיון לשקיבל לדופן שלישית **טפח בפחות משלשה ועירת פתח** נמי מהני אמאי לימלי לינטרכי' מינו לענין חיסורי לשקיבל היא דופן מעליא היא נמי לענין שבת ולימא מלן לאמר ללא סני לענין שבת בנ' מחיצות מלשקיבל לא קושיא היא לשיכא נוונו טובא לסני בסוכה ולא סני בשבת לפילו לשקיבל כגון **פרון מרובה על העומד** לשרי בסוכה ולא סני בשבת לשקיבל בגמ' לוק ותשכח וכגון שלופן מזרחית מרובה שהיא מותרת בסוכה כנגד כל שרבה בשחמרינן בסוף פרקין בגמרא [לף יט.] שפסל היונק מן הסוכה נידון בסוכה ובשבת לינה מותרת ללא כנגד הקנה בהני נוונו ערכינן מנו לאפי' לשקיבל ומשרבנן ולאי פשיטא ללא סני בלא מנו להא בעירובין סני **בלופן רביעית לו פס ארבעה** בחנך הו לחי לו קורה בחבי כשקיבל בעירובין והרב לשפסי ז"ל לא כתבה להא לרבה בהלכות ולפיכך לחקו לומר להא לרבה ליתא שלא שנוויה רשות היחיד לחייב הזורק לתוכו חבל לא שיהא מותר לטלטל בכולה ואינו נראה שלא שרלוי להחמיר לענין

יום עב

יום עב

מעשה: [לקמן ז:] **ואמר רבא סיכך ע"ג מבוי שיש לו לחי כשרה.** כלומר למינו להויה לגופן לענין שבת הוי לגופן סוכה ומתוך סוגיית הגמרא נדחה ללמו בתבי (שחינו) תפולם עסקינן כמו שכתבתי בחלוסי לחי (לחו) הכי קשיא כיון שים בה שלש מחיצות שם ארבע מחיצות אימא לא צריכא: ושחמתה מרובה מצלתה פסולה: ת"ר חמתה מחמת סכך ולא מחמת דפנות רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות אמר אביי ר' יאשיה ורבי ור' יהודה ור' שמעון ורבן גמליאל וב"ש ור' אליעזר ואחרים כולהו ס"ל סוכה דירת קבע בעינן ר' יאשיה הא דאמרן רבי (* בס"י וכן בגמ' ליתא מאי היא) דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ד"א על ד"א פסולה רבי יהודה דתנן סוכה שהיא גבוהה מכ' אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר ור"ש דתניא שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר"ש אומר ג' כהלכתן ורביעית אפילו טפח ר"ג דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה ר"ג פוסל ור"ע מכשיר ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ר"א דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה שם ארבע מחיצות אפילו טפח ר"ש אומר ג' כהלכתן ורביעית אפילו טפח ר"ג דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה ר"ג פוסל ור"ע מכשיר ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ר"א דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה

לחומרא לא לחמרינן ומ"ס לחמרינן לסכך ע"ג מבוי שים לו לחי כשרה: **ואמר רבא סיכך ע"ג פסי בירואות כשרה. שהתירו לעולי רגלים לעשות ל' פסין** על הסבורות שבלרכים כלי שיהא מה שבתוך הפסים רס"י ויהא מותר לשתוב מן הסבור שהוא רס"י ולהניח על שפתו ומעמיד ל' פסין נבוהין עשרה בל' רוחות סביב הבור עושה כל לחד מחיצה לב' רוחות שרוחב כל פס ופס שני לחמות כמין נ"ס לחמ לבתן ולחמ לבתן וכפ' עושין פסין פירסו כמה ריוח יהא ביניהן ויהא מותר למלאות מן הבור ולהניח על שפתו: **דאיבא שם ארבע מחיצות.** לפ"ג ללאו מחיצות מעלייתא נינהו שמא לל' מחיצות מיהא ליכא: **וחלקו** על הרב לפסי ז"ל שהביאה בהלכות שכיון שלא התירו פסי בירלות אלא לעולי רגלים בלבד כלאיתא בפרק עושין פסין [לקמן כ:] אלימא ליכא מינו ונראה שהרב לפסי ז"ל סובר שעל נבי פסי בירלות נאו לוקה אלא לפילו בעין פסי בירלות התירו לכיון למלינה אלא פסי בירלות רס"י נמורה אלא שאסור לטלטל בה מלבריסם ונבי עולי רגלים העמידו לבריסם על לין תורה כלי שלא יתענו לעלות לרגל ה"נ לוקמת לאין תורה כלי שיהא קפוק ביה כל לחם לזכות בתענה זו ואין זה מחוור לגלי לפ"ה סיכך ע"נ תבוי שים לו לחי וע"נ פסי בירלות לא סייבי [לתללי] כלל ובגמרא (שם) מנרסינן להו ואי לאפשר לפ"כ נלחוק בזה: **ושחמתה מרובה פסולה רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות.** לפ"ל לסוכה לירת קבע בעינן ולפיכך ל"ש שיהא לפולה עבה: **אמר אביי רבי ורבי יאשיה וכו' כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן.** כל היכא לאמרי' רבי פלוני ופלוני לאמרו לבר לאחר לפ שיש בלבריסם לגמרי וכל לאחר מולה לבבי חבירו ויש מי שלומר לבי הלי נוונע לו חשיבא שיטה ולאפשר להויה הלכתא כוותייהו לאבל כל היכא לאמרי' רבי פלוני ורבי פלוני כולהו סבירא להו כי הכא הויה שיטה שהיא קבלה ביד הגלוניס ז"ל ללית הלכתא כאחד מיוייהו מפני שאע"פ שהולכים בשיטה אחת אין כל לבריסם שוין ואין מולין זה לזה כי הא דאמרי' בהכבר סוכה בכלי לאשו ורובו ובלאנו [לויו] ורבי בעי ל"ש על ל"ש ור"ש בעי שלש לפנות ורביעית לפי טפח ור' יהודה מולה בפפש אחני' לקחני ואין לה שלש לפנות מלמ פלוני עלה בלפלוני בריאה ובבי נמי משמע בלאמרינן בפרק האשה רבה (לף עג.) רב הונא בריב ורב בבי יוחני ור' יוחני בבי חייא ור' חייא בבי יוחני ור"מ ור"י בר' לליעזר בן יעקב ורלב"י בר"ע בולהו ס"ל בלם מקנה לבר שלש בא לעולם ואלו אינם שוין לר' יוחני ור' חייא לא לאמרי בפירות שאינן בעולם לנמרי אלא שלש הביאן לו בחרים עליין ור"מ לאמרי בכל פירות בקל אע"פ שלש בלו לעולם בלל ור"ש לא לאמ בנון שאת ואפס בלאיתא בפרק האומר בקלושין (לף סב:) ולפי שאין מולין זה לזה ובבל אחד מיוייהו פלוני רבנן עליה הוי בל אחד מיוייהו יחויל ובטל במיעוטו ובנין אב שבכולן שממנו למדו הגלוניס ז"ל שאין הלכה בשיטה בפ' לילה ונפ ל"אמרינן ולילמ רב עילים טובבל בעיר הוא ואמר ר"נ הלכה בר"י והלכה בר' יוסי והלכה בראב"נ ג"ל שיטה לילמר לאו לא תילמ הבי הלכה הלכה בשבת לסוכה שרי מטוס מינו וממילא שמעינן למינו לקונלא לפילו אבי בשבת לסוכה שרי מטוס מינו וממילא שמעינן למינו לקונלא לפילו אבי לטלטול מלאורייתא להלן מן הלופן הקנך בשבת לעלמא לפילו אבי שאסור לטלטול מלאורייתא כגון **שפרון שלה מרובה על העומד או** שאסור מטחיצותיה ברובה הרבה וניתרת כולה מטוס פסל היינא מן הסוכה כלאיתא בגמרא בסוף פ"ק ע"ש שלענין שבת לסוכה לטלטול מלאורייתא להלן מן הלופן הקנך בשבת לעלמא לפילו אבי בשבת לסוכה שרי מטוס מינו וממילא שמעינן למינו לקונלא לפילו אבי מלילו בפ"ק לעירובין [לף טו.] לחמרינן אבי לטעמיה **לחמר לחי מטוס מחיצה** ופסק הרב לפסי ז"ל כאבי לחמר לחי העומד מלילו הוי לחי מטוס ס"ל ז"ל להיינו למ"ד בינ"ל קנ"ס. אבל יש לתמוה עליו שלא פי' ללא לחמרינן הבי שלא בסוכה בשבת אבל בחול לא כיון ללא מסתברי ללא מטוס מינו והבי מוכח בגמרא ולפיכך לחקן בסוגיית הגמרא לומר לפילולו בחול מסתברי כמו שכתבתי בחלוסי ולינו מחוור ומוכח בגמרא שהעושה סוכתו בכה"נ כיון שאינה מפולנת לגמרי כמו העושה סוכתו בחבוי בלחמע בחנך רחוק מלפנות החנך ניתרת בטפח שוחק **פחות מג' סמוך לגופן** כשם שניתרת בו סוכה לחית ליה שתי לפנות לעריבו ולא הלריכו פם לרבעה ללא בסוכה שהיא מפולנת ולין לופן לחמעי כגגלה ומקשו הכא לחמי לחמרינן מינו כה"נ לקולא נימא לפיכא לחומרא לבקמייתא לרבע נימא מינו ללא הויה לופן לענין שבת לא הויה לופן לסוכה ובבתרייתא לרבע נימא מינו ללא הויה לופן לסוכה לא הוי לופן לנשבת ולחקו בקושיא זו לומר ללא שרינן מטוס מינו ללא לחסורה לרבנן ולוקומי לגינא לחורייתא ולין זה כלום שכבר הוכחתי בחלוסי לפילולו מאי לחסור מלחורייתא שרינן מטוס מינו ללא כך היה לומר שכיון שהתורה פירסה מחיצותיה של סוכה ולפי לפפר לנשבת ימי סוכה בלא שבת ולפי לא בא להכשירה נשפה ימים בלבד וזו, שלה תהא ערוכה הכבר יותר שלין מלרכה של תורה שתתן הכבר שלינו מספיק לכל זמן שלא"פ שבשבת שלה לינה ערוכה הכבר [כמו בחול] שהרי סכך ע"נ תבוי שים לו לחי כשר לין בכך כלום שמ"ש הכבר שפירסה בה תורה לכל ימים הוא מספיק ובין שלי לפפר למחיצה שתתיר לחנלין מינו להויה לופן לענין סוכה הויה לופן לענין שבת ומעתה לפי בסוכה שאסור לטלטל בה מלאורייתא כגון **שפרון שלה מרובה על העומד או** שאסור מטחיצותיה ברובה הרבה וניתרת כולה מטוס פסל היינא מן הסוכה כלאיתא בגמרא בסוף פ"ק ע"ש שלענין שבת לסוכה לטלטול מלאורייתא להלן מן הלופן הקנך בשבת לעלמא לפילולו הכי בשבת לסוכה שרי מטוס מינו וממילא שמעינן למינו לקונלא לחמרינן

למה לי למיתא הלכה כרבי יהודה למיקל בכולהו חלא ז"מ שיטה חיתמר והתם נמי לא מוקי להללי וכל כה"נ מסתמא ליתא הלכתא כחד מינייהו חלא היכא דאיכא תלמודא בהדיא כחד מינייהו או למוכח הכי ומפיק לה מסיטה כי הא דאמרינן לפסק רבא הלכה כב"ש בהליתא בריש פירקין בגמ' [דף ג.] וקי"ל נמי כרבי לגיעזר כמו שכתב ההלפסי ז"ל בסמוך וכמו שנפרש בס"ד לבל מסתמא ליתא הלכתא כחד מינייהו: **רבי אומר כל סוכה שאין בה ד"א על ד"א פסולה.** לס"ל לבעינן לירת קבע חסוכה בבית שבעורו ל"ל על ל"ל ובגיר מהבי פטור מן המוזוזה ומכל ליני בית: **ר' יהודה מכשיר.** לקבבר לרבה לירת קבע בעינן ובבברי לרבה לחוקי בריש פרקין פלוגתייהו לר' יהודה ורבנן בהבי: **ר"ש אומר שלש כהלכתן ורביעית אפי' טפח.** ומבבעינן ל' לפנות לגמ' ס"ל ללירת קבע בעינן: **העושה סוכתו בראש הספינה.** מפרש בגמ' בפ' היכן יהיה יכולה לעמוד לפי בפני רוח מניים ליבבה לבברי הבל פסולה יכולה לעמוד ברוח שאינה מניים ליבבה ואינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מניים היס כ"ע לא פליני לסוכה מעלייתא היא כי פליני ליכולה לעמוד ברוח מניים ליבבה ואינה יכולה לעמוד ברוח מניים היס ר"נ סבר סוכה לירת קבע בעינן וכיון לאינה יכולה לעמוד ברוח מניים היס לאו כלום היא ור"ע סבר סוכה לירת ערלי בעינן וכיון ליכולה לעמוד ברוח מניים ליבבה כבהיא: **ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין.** פי' משום לבגמ' לחמרי בריס פרקין [שם] לפליני בסוכה קטנה והיינו פחות מבבעה טפחים ופליני בסוכה גדולה וחסורי מחסרת והכי קתני מי שהיה ראשו ורובו בסוכה וסולחנו בתוך הבית בש"ח לא יצא וב"ה לומרים יצא ואינה מחזקת נמי כלי ראשו ורובו וסולחנו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין וטעמת לב"ש בסוכה קטנה משום לללו ראויה לדירה היא ומינה נפקי ליה לאביי לסברי ב"ש לסוכה לירת קבע בעינן: **כמין צריף.** שרחבה למטה ומשפעת למעלה מבני עלין עד שאין לה נג למעלה בלל: **או שסמכה לכותל.** שסמך שפת הלופן למעלה לכותל ונמלא שאין לה נג: **ר"א** פוסל מפני **שאין לה נג ואינו נאה לדירה: לפי שאין לה זויות.** ואין לדך לדירת קבע בבך דקי"ל למתני' יחידאה היא ובדייתא לאיכא תניא הכי אליעזר מכשיר ובגמרא בסוף פרקין: **וכתב** הרב ההלפסי ז"ל ונלו לסברי רבנן לסברי סוכה לירת קבע בעינן חלא היינו טעמא לפסלי רבנן לסברי שפועי אהלים לאו כאהלים דמו והשיב עליו הרז"ה ז"ל לאו טעמא הוא והיא הנותנת מה טעם שפועי אהלים לאו כאהלים דמו משום לבעינן לירת קבע וכ"ג לאו לירת קבע הוא. וכתב עליו הרמב"ן ז"ל זו טעות גדולה הוא להא נבי שבת שבת לחמרינן כולת חתניס מותר לנטותה ומותר לפרקה משום לשפועי אהלים לאו כאהלים דמו ואס יש לה נג לסורה כלילתא בפרק תולין (דף קלח:) וכפ' המוצא תפילין (דף קב.) חלמא לא היו אהל כלל לאי אהל הוא ולאי אהל לסור לבשבת אפי' אהל ערלי לסור כלחמרי (שבת קלו:) הכל מודיס שאין עושין אהל ערלי לכתאלה ביו"ט וכ"ש בשבת והרי לבריס ק"ו שאפילו לתלות המשמרת לסרו משום אהל ערלי ואפילו פרונקא [שם קלט:] לכולי כובא כל שכן כולת חתניס שאילו היו שפועי אהלים כאהל כלל חין ספק שהיה לסור לנטותה ולסור העשויה כשובך פסול' לפי שאין לה זויות. אע"ג דקיימא לן דכל כי האי גונא שטה היא ולית הלכתא כחד מינייהו הכא איכא תרתי מינייהו דהלכתא נינהו חדא העושה סוכתו כמין צריף דקי"ל (דף יט:) מתני' יחידאה היא ובריייתא איפכא תניא רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין ולאו משום דסברי רבנן סוכה דירת קבע בעינן אלא היינו טעמא דפסלי רבנן דסברי שיפועי אהלים לאו כאהלים דמו ור"א סבר שיפועי אהלים כאהלים דמו ואידך מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית דקיימא לן (דף ג.) דהלכתא בהא כב"ש ולאו טעמייהו דב"ש משום דבעינן דירת קבע אלא טעמייהו משום דגזרינן שמא לפרקה חלא שפועי אהלים כלולה עקומה הוא ולית בהו סכך ואהלים כלל וכך פרש"י **שס בפרק המוצא תפילין חלו לבריו ז"ל: ותמהני** עליסס שאס מה שמעתא במקצת נסחאות בפרק המוצא תפילין עלה לההיא לכילתא חתניס הוא עיקר הלבר בורוח לסוכה כעשויה כמין ערים לאהל מקריא לחלא שאינה קבע לחמרינן התם עלה לההיא ולא לחמרן חלא שאין בשפועה טפח לבל יש בשפועה טפח שפועי אהלים כאהלים לחמי וכך היא ברוב הנוסחאות וכן פי' רבינו חננאל ז"ל וז היא נרסתו של רס"י ז"ל ועלה לההיא הוא שכתב רס"י ז"ל שאין כאן אהל אהל כלל לבל כל שיש בשפועה טפח הוי אהל וכבר הקשה רס"י ז"ל לילך לפשר שהמטה עומלת בפחות משני טפחים ותירן בנון שיש כילות קטנות סמוכות ואין בכל אחת טפח וכבר הקשה בתוס' היכי מסקינן התם לשפועי אהלים כאהלים למי להא בפ"ק למכילתין מסקינן לשפועי אהלים לאו כאהלים למי ותירלו ללענין סוכה לאו כאהלים למי לבל לענין שבת כאהלים למי לבל לתת רוחה ברור לפי זה לשפועי אהלים לענין שבת אהלים נינהו [והיינו ערלי ולכוותיה אמר בסוכה לאו כאהלים למי] ולא כמו שכתב הרמב"ן ז"ל ואפילו תאמר שאין לותה הנירסה עיקר הרי אני רואה מפורש לפי לברי הרב ההלפסי ז"ל לאהל מטפח ערלי הוא ואסור לנטותו בשבת. שהוא ז"ל פירש בפרק תולין [דף קלח.] הא לתני רמי בר יחזקאל טלית כפולה לא יעשה ואס יעשה פטור לבל לסור בשאין בגגה טפח ולא **בפחות מג' סמוך** לגגה טפח ואפ"ה פטור לבל לסור אע"כ לרך עליה חוט או מסיחה כלילתא התם ומלברייו אתה למ שהוא סובר לשפועי אהלים אע"פ שאין בגגן טפח ואין בפחות מטלשה סמוך לגגן טפח אהל ערלי הוא ופטור לבל לסור ולפי לבריו הא למקיטן התם לחבי ואני כילה לא יעשה ואס יעשה פטור לבל לסור בשאין בגגה טפח ואין **בפחות מג' סמוך** לגגה טפח ואפילו תאמר שאין עסקין בגגה ולא כלברי רס"י ז"ל שפי' שכילת חתניס לוקל הוא שמותר לנטותה ומותר לפרקה לפי שהיא מתנוקנת לכך לבל שאר כילות לא וכך הס לבברי הרמב"ס ז"ל בפרק שני מהלכות שבת שכך כתב כל אהל מטופע שאין בגגה טפח ולא **בפחות מג' סמוך** לגגה טפח ואפילו תאמר שאין עסקין בגגה רוחב טפח הרי זה אהל ערלי והעושה לותו לכתחלה בשבת פטור כילת חתניס שאין בגגה טפח ואין **בפחות מג' סמוך** לגגה רוחב טפח הוא היא והיא מתנוקנת לכך מותר לנטותה ומותר לפרקה ומעתה לא טעה הר"ז הלוי ז"ל לבל כך רלוי לומר לאביי סבר למלן למכשיר אהל ערלי בסוכה שפועי אהלים נמי מכשיר ולקמן למסקינן כר' אליעזר סבירא לן לאפילו מלן לבעי לירת ערלי סיפועי אהלים לאו כאהלים למי לענין סוכה לסכך לומר לחמנא ולימא כך ג"כ: **ואידך מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית וכו' אלא טעמא דידהו משום דגזרינן שמא ימשך אחר שלחנו.** זס לשון הרב חלפסי ז"ל ואין לבריו מוכרחים חלא לאפילו ניחא לזוקא בסוכה גדולה היו טעמא לב"ס שמא ימשך אחר שלחנו ובסוכה קטנה משום חלא חזיא לירה מאין למימר שפיר להלכה כב"ס [ואין] משום לאביי למוקים להו בשיטה ס"ל לטעמייהו משום לירת קבע בעינן כיון לבגמ' בריס פרקין בסוכה קטנה [פסיק] כותייהו חלמא סבירא לן לאפילו למ"ל סוכה לירת ערלי בעינן כל שאינה מחזקת רחשו ורובו ושלחנו אפילו חזיא לירת ערלי לא חזיא ועוד לכתוב מזה בפ' היכן בס"ד:

[דף ח:] **שתי סוכות של יוצרים. כך היה לרך של יוצרי כלי חרס בימיהם עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו בפנימית הוא מניע קלרותיו ובחיצונה עושה מלאכתו ומוציא קלרותיו למכור: הפנימית אינה סוכה. לפי שיש בתוכה כחנ לפי שאין** סוכה מקום לעבירה לבירה והויל לה כבית ואיכא מקום שעשה ולא מן העשוי כלומר ולא מלבר העשוי לאוכך ולבירה (ולא) [ולא] לגל כללמרינן בסמוך והוה שעשויה לגל ולא לאוכך ובירה: **וחייבת במזוזה.** להויל לה כבית: **החיצונה סוכה.** שאינה עשויה אלא לגל: **ופטורה מן המזוזה.** לר' יהודה לאמר בפ"ק ליומא (לף י:) לסוכת כחנ חייבה במזוזה מקום לס"ל לסוכה לירית קבע בעינן כי למרינן הכא פטורה מן המזוזה היינו בשאר ימות השנה חון מן כחנ ולרבנן לאיתי כפשטא שפטורה מן המזוזה לעולם אפי' בתוך כחנ מקום לבירת ערלי הוא וקי"ל כוותיה: **ותהוי חיצונה כבית שער לפנימית ותתחייב במזוזה. לקי"ל במנחות** (לף נג:) לבית שער חייב במזוזה מלרבנן מקום אלא קביעא **לא זו ואף זו לבר קבוע ואין הפנימית רלויה להיות לה בית שער: ואיבא** למיקל להכא מקמע לבית שער לקביע חייב במזוזה ותניא נמי הכי בפרק הקומן רבה (לף נג:) **בית שער** לכסלרה ומרפסת חייבין במזוזה ואילו בפירקא קמא לימא (לף יג:) למרינן יכול שאני מרפסת בית שער לכסלרה ומרפסת ת"ל בית מה בית שהוא מיוחל לבירה לף כל שהוא מיוחל לבירה יצאו אלו שאין מיוחלין לבירה תירן הר"י הלוי ז"ל לבית שער לבתים לקביע חייב במזוזה והכא הכי קאמרינן יכול שאני מרכה בית שער של לכסלרה ומרפסת והוה הדין לבית שער של חנר כיון שאינו בית שער למקום לבירה שפטור ולא נהירא לאי בית שער של לכסלרה ומרפסת קאמר לא הוה ליה למימר יצאו אלו שאין מיוחלים לבירה להא כולי בית שער של לכסלרה ומרפסת חלת מילתא היא והוה ליה למימר יצא זה שאינו מיוחל לבירה ועוד להא תניא בפ' הקומן רבה [שם] בית שער לכסלרה ומרפסת חייבין והרב אלפסי ז"ל תירן להני למוכח לבית שער חייב במזוזה בשפתוח לבתים והכא ליומא למוכח לבית שער פטור במזוזה בשפתוח לגנה וכיוצא בה ומיהו מסתמא בשפתוח לחנר בשפתוח לבתים וחייב כללמרי בפ' הקומן רבה [שם] בית לרזיקי חייב בשתי מזוזות ולמרינן מאי לרזיקי בית שער בשפתוח לחנר ובתים פתוחים לבית שער אלמא לבית שער בשפתוח לחנר חייב במזוזה לאי לאמרי' לף מחייב אלא בשפתוח לבתים בית לרזיקי לף הוא מחייב במזוזה בלומה פתח שבינו לחנר ומלמחייבינן ליה בשתי מזוזות ס"מ בית שער לכסלרה ובתוס' תירלו והוה הכוכן למלאורייתא לפילוג בית שער לכסלרה ומרפסת של בתים וחנירות פטורין כיון שאין עשוין אלא לבני חלוקה בשפעטא דהכא קמא לימא לבריי' שתמא וכל בית שער שאין מיוחלין למקום לירה לבריי' שתמא קתני וכל בית שער לכסלרה ומרפסת חייבין במזוזה ואילו בפירקא קמא לימא (לף יג:) למרינן יכול שאני מרכה בית שער לכסלרה ומרפסת ת"ל בית מה בית שהוא מיוחל לבירה לף כל שהוא מיוחל לבירה יצאו אלו שאין מיוחלין לבירה תירן הר"י הלוי ז"ל לבית שער לבתים לקביע חייב במזוזה והכא הכי קאמרינן יכול שאני מרכה בית שער של לכסלרה ומרפסת והוה הדין לבית שער של חנר כיון שאינו בית שער למקום לבירה שפטור ולא נהירא לאי בית שער של לכסלרה ומרפסת קאמר לא הוה ליה למימר יצאו אלו שאין מיוחלים לבירה להא כולי בית שער של לכסלרה ומרפסת חלת מילתא היא והוה ליה למימר יצא זה שאינו מיוחל לבירה ועוד להא תניא בפ' הקומן רבה [שם] בית שער לכסלרה ומרפסת חייבין והרב אלפסי ז"ל תירן להני למוכח לבית שער חייב במזוזה בשפתוח לבתים והכא ליומא למוכח לבית שער פטור במזוזה בשפתוח לגנה וכיוצא בה ומיהו מסתמא בשפתוח לחנר בשפתוח לבתים וחייב כללמרי בפ' הקומן רבה [שם] בית לרזיקי חייב בשתי מזוזות ולמרינן מאי לרזיקי בית שער בשפתוח לחנר ובתים פתוחים לבית שער אלמא לבית שער בשפתוח לחנר חייב במזוזה לאי לאמרי' לף מחייב אלא בשפתוח לבתים בית לרזיקי לף הוא מחייב במזוזה בלומה פתח שבינו לחנר ומלמחייבינן ליה בשתי מזוזות ס"מ בית שער לכסלרה ובתוס' תירלו והוה הכוכן למלאורייתא לפילוג בית שער לכסלרה ומרפסת של בתים וחנירות פטורין כיון שאין עשוין אלא לבני חלוקה בשפעטא דהכא קמא לימא לבריי' שתמא קתני

סכך כסכר שחיצו תחת החילון שבסניסיס ועשית הסוכה עלחה **מרובה מחמתה ורחוי שתפסל** על שיהא על החילון מעט כל כך לכלולו סכך שתחתיו יהא **עלתה של סוכה מרובה מחמתה** לחכל בלולו הכי מפסלת לו שנא קלס חילון לסוכה ולא שנא קלמה סוכה לחילון שלא כלכרי קנת המפרכים לחמרי לכל שקלמה סוכה לחילון לא חמרינן אהו למעטרף סכך פסול בהלי סכך כסכר ומתרן לה רב פפא בשחכטן כלומר שהפילון **לענפי החילון וערכן עם הסכך כסכר** לכל כי הלי נוונת כיון **שחמתו של חילון מרובה מעלתו** מיבטיל ברובה מאחר שהכל מעורב לחכל לולו היה עלתו מרובה מחמתו לא מיבטיל ברובה כיון שחין הסכך הכסר מועיל בסוכה כלום ול"ת וחמלי בעינן הכא רובא ולא סני לה בפלגא (ופלגא) והא תנן לקמן בפרקין [לף טו.] המקרה סוכתו בשפודין או בחרוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשירה כלומר שממלא חותו הריוח בסכך כסכר חלמא כל היכא לחיכא סכך כסכר כפסול בשוה כשרה והכא נמי נימא הכי ולא ליבעי רובא נרחה לי להיינו טעמא משום לכל לכר שעומד בעצמו ואינו מעורב חשוב יותר ולפיכך חע"נ לחנמרים רחמנא למשה לכפלגא סני ליה לן למימר הכי חלא כשהמחנית המכשיר עומד בעצמו לחכזיק לכל כשהוא מעורב שנתמעט חכזיכות הכסר המתיר לו חף על פי שנתמעט נמ כן חכזיכות הפסול חין בכך כלום מחחר שהמתיר מינרע ומשום הכי בעינן הכא רובא ובולאי שחין בטול זה כבטול שחר חיסורין שחין לך חיסור שחלם יכול להתירו ועמוד עליו שיהא בטל חלא כיון לחנמרים רחמנא למשה לכפלגא סני והכא לא סני ליה כפלגא לפי שנתמעט חכזיכות של מתיר מפני שנתערב לפילו הכי כל שיש רוב מן הכסר לא נרע מפלגא לכסר עומד בפני עצמו לפי שאין המיעוט מבטל חכזיכות הרוב כך ג"ל: **ונמצא** נ' לינן בדין סכך כסר ופסול אחר כשהילון עומד על הסוכה שאפילו קלמה הסוכה ועלתה מרובה מחמתה ואין החילון עלתו מרובה מחמתו חפ"ה פסולה חפ"כ תשאר הסוכה עלתה מרובה מחמתה לפילו לאחר שיטטל כל מה שתחת החילון ושלא יהא מה שתחת החילון שיעור ל' טפחים במקום אחד בגולה נ' בקטנה הא לאו הכי פסול ואינו בטל לעולם מפני שעומד בפני עצמו וזהו שאמרו והא קא מעטרף סכך פסול בהלי סכך כסר וזהו לין לרשון. והשני בשחכטן וערכן לאי אינה רובא סכך כסר ואין החילון עלתו מרובה מחמתו כשרה וזה שלא כלכרי הרמב"ם ז"ל כפ"ה מהלכות סוכה ורחוי לאחוז לכבריו. השלישי כשנתן סכך כסר בפני עצמו וסכך פסול בפני עצמו שאם אם שוים ואין במקום אחד שיעור סכך פסול כשרה וזו היא שנשנו המקרה סוכתו בשפודים או בחרוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה: **סוכהן על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה.** בגמרא מפקינן לה מלכתיב בסוכת תעשו שבעת ימים ולא בסוכה שתחת הסוכה לחלק משמע לכסכת כתיב: [לף י.] **ר' יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשרה.** מפרשי לה בגמרא לגלו דוקא דיורין אלא שאם אין קרקעית העליונה יכולה לקבל כריס וכסתות להיות שלא ע"י השחק לא חזיא לדירה ולא **מקריח סוכה ומשום הכי לא מפסלה תחתונה משום סוכה שתחת סוכה העליונה** כמאן דליתא למימ. ולחמרינן נמי בגמ' לת"ק מוקי לה' יהודה דלא אין קרקעית של עליונה יכולה לקבל כריס וכסתות כלל העליונה כמאן דליתא למימ ושתחתונה כשרה לא נחלקו שלא לקבל כריס ולא לקבל כריס וכסתות העליונה ע"י השחק לרבנן סברי לכשכי סני לה ועליונה כשרה ושתחתונה פסולה ולחזו לטעמייהו לסבכרי לסוכה לירת ערלי בעינן ורבי יהודה סבר ללא חסיבא עליונה סוכה להכשירה ולא לפסול חבירתה על שתהא רלויה לקבל כריס וכסתות שלא ע"י השחק לחזקת לטעמיה לסבר סוכה לירת קבע בעינן וזהו שכתב ה"ר חלפסי ז"ל כשפסק כריס פרקין בחוקימתיה לרבה לסבירא ליה לפלוגתייהו לר' יהודה ורבנן בסוכה שהיא נבוהה למעלה מעשרים לחת בלירת ערלי חלא חליל וכתב הרב ז"ל לסוגיין בעינן סוכה על גבי סוכה כוותיה לרבה שייכא וכלפרישנא: **וגרסי'** עלה בגמ' וכמה יהא בין סוכה לסוכה ותפסל התחתונה לחת רב הונא ורב חסדא לחלכתא כשרה בר רב הונא ורב חסדא לחלכתא פסולה בר רב הונא דדייקא ממתניתין כוותייהו דקתני רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה ופרשינן אם אין ראויין לדירה מכלל דת"ק אע"פ שאינה ראויה לדירה ומאי היא דלית בה י' טפח ורב חסדא בר רב הונא לחמרי תרוייהו ל' שלא מצינו מקום חסוך פחות מל': **ושמואל** לחת י' כהכשרה כך פסולה: **ולענין** הלכה מסתברא להלכתא כשמואל להא רב לימי מסתייעי לבעי מערבא מפרש מתניתין לילויבא בגמרא ולא עול שלא לפילו תימא להא לרב לימי מימרא **בלפי נפשה היא** לפ"ה כיון למסקינן לבעו רבנן שתהא יכולה לקבל כריס וכסתות ע"י שלחק מכלל לבעו שתהא רלויה לדירה ובלאו הכי לא לפסר ורר"ז הלוי ז"ל חרבבה חתרי רבני לפסק כרבה בר רב הונא ורב חסדא לחמרי חרבעה ולפסק כרב לימי שתהא יכולה לקבל כריס וכסתות ולא לא לפסר שתקבל כריס וכסתות כל' טפחים נובה והוא ז"ל הביא ראיה לדבריו לפסוק כרבה בר רב הונא ורב חסדא לחמרי בחרבע מלקיימא לן בסמוך נויי סוכה המופלגין ממנה חרבעה שהיא פסולה כרב חסדא ורבה בר רב הונא לחמרי הכי לתרוייהו בחל טעמא שייכי. והא ולאי ליתא לחה ענין זו לגל זו חם היו למופלגים מן הסכך ל' חפילו בלפי נפשייהו הלכך ממעטי לירת לו פלגי מסוס שכך פסול לבל הכא **לחפסלה לתחתונה משום סוכה שתחת סוכה** לילמ' בטפח סני ליה לעליונה כלהלי טומלה כלחמר רב הונא לו לבעי י' **לכהכשרה כך פסולה** ולחמר שמואל הלכך לו שייכי להלולי ונהי לבבהיה להחם קי"ל כוותייהו חסוס לרב נחמן לפלוג עלייהו יחילחה הוא לפ"ה בהא להכא קי"ל כשמואל וכטעמא לחמרי: **וגרסי'** תנ בנמ' בענין סוכה ע"נ סוכה [לף טו:] לחמר רבה פעמים ששתיינן בחרוכות המטה ופעמים שאין משתיינן פסולות פעמים שתחתונה כשרה ועליונה פסולה פעמים שעליונה כשרה ותחתונה פסולה. וחפרשי להנך נוונו בנמ' ולחמרי עלייהו פשיטא והלרי תחתונה כשרה ועליונה פסולה לינטריכא ליה וכגון שתחתונה עלתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרובה מעלתה וקיימל תחתונה בתוך כ' פירוש לכיון לעליונה חמתה מרובה מעלתה **לא שמה סוכה ולא מפסלה תחתונה משום סוכה שתחת סוכה** הלכך כיון לקיימל תחתונה בתוך כ' לא"נ לקיימל עליונה למעלה מכ' כשרה ולחמרינן עלה לחנטריך לשמועינן כי לא לחמרינן הא קא מנטרף סכך פסול שהוא מעשרים בהלי סכך כשר של סוכה שתחתונה כלחמרינן לעיל נבי חילן ולטעמל למולתה משום לא לחמרי הכי לחא במחובר שפסלותו מחמת עלמו חבל בלמעלה מכ' כיון שחין פסלותו מחמת עלמו לא ה"ר חלפסי ז"ל לא חשש לכתוב זה כפי הנירסה שפירשנו לפי שנלוטה מזו כתב למעלה [לף ל.] סיתה נבוהה מכ' והוינן יולדין לתוך כ' חם עלתה מרובה מחמתה כשרה ולא לחמרי שעיקר הסכך שהוא למעלה מכ' לחמ יטטרף לפסול זה הסכך של הוין ולא"פ שעלתה מרובה מחמתו כ"ם בהא לר' ירמיה שחמתה מרובה מעלתה ובמם' עירובין פ"ק [לף ג.] נמי לחמרי מקנת סכך בתוך כ' ומקנתו למעלה מכ' כשרה חלל סוכה תנן ומטרף נמי להכשר הוחיל ולכשר סני לה ועליונה כשרה והתחתונה פסולה וחזו לטעמייהו

התחתונה כשרה: **גמ'** (דף י.) וכמה יהיה בין סוכה לסוכה ותפסל התחתונה אמר רב הונא טפח ושמואל אמר עשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי עד ד' והלכתא כרב חסדא ורבה בר רב הונא דדייקא ממתניתין כוותייהו דקתני רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה ופרשינן אם אין ראויין לדירה מכלל דת"ק אע"פ שאינה ראויה לדירה ומאי היא דלית בה י'

וסוכה לחת היא דע"כ הויא לה עלתה מרובה מחמתה כלמפרש התם ואי הוה מיקרי סכך פסול הויא לה כהלכה עליה לת הנפן שפסולה היא למלנו שכל למעלה מכ' לאו סכך פסול הוא ואינו מצטרף לפסול ופעמים שמצטרף להכשר: **אבל** יש לרש"י ז"ל גירסא לחרת כאן שהוא נורס היכי דמי כגון שהתנה עלתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרובה מעלתה וקיימי תרוייהו בתוך כ' שהוא ז"ל סובר לאי קיימא עליונה למעלה מכ' למרינן בה מצטרף סכך פסול בהאי סכך כשר כלאמרינן בחמובר והוא ז"ל נורס תחתונה כשרה ועליונה פסולה לינטריך ליה מהו לקיימא נגזור לילמא מצטרף סכך פסול בהאי סכך כשר קמ"ל ופי' לאלי"נ לתרוייהו סכך כשר ניהו כיון לתרוייהו בתוך כ' מ"ל לנגזור ונפסלינהו לילמא הויא עליונה למעלה מכ' למצטרף פסול בהאי סכך כשר קמ"ל לאי נזרינן ולפי לכריו ז"ל הא לאו לאו למרינן בהכיא לפ"ק לעירובין למקנת סכך למעלה מכ' וכהכיא לאעיל להעין יורדין להצטרף סכך פסול בהאי סכך כשר [לפסול] התם היינו טעמא משום לחל סככה הוא לאכל בתרי סככי כי הכא למרינן למצטרף סכך פסול בהאי סכך כשר ואין ספק שאילו היה נורס הרב לאפסי ז"ל כגירסתו של רש"י ז"ל **שהיה לו לכותבה בהלכות: מתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר. שלא יהו עלין וקסמין נופלין על השלחן וסדין לכר המקבל טומאה הוא ופסול לסכך כלקמן** ואומר ר"ת ז"ל לסוכה שהיא מסוככת כהלכתה שוב אינה נפסלת לפילו מסוס סוכה שתחת האילן לסוכה לה מלתנן לקמן [לף יא.] הלכה עליה לת הנפן ולת הלעגת ולת הקיסום וסכך על גבה פסולה לסמע לזוקא בשקדם האילן לסוכה לאכל קלמה סוכה לאילן תו לא מיפסלא ולפיכך פירש מתני' להכא לפירש עליה סדין כשהסדין מסייע להכשר הסוכה וליכא למיימר למתני' בשחמתה מרובה מעלתה מיירי לא"כ מלי קמ"ל ועוד לזומיא לפורש ע"נ הקנוף קתני למיירי בשעלתה מרובה מחמתה לפיכך הוא ז"ל פי' פירס עליה סדין כלי שלא תתייבש מפני החמה ותהא חמתה מרובה מעלתה ונמלא שקיומה וכשרה ע"י הסדין שהיה מניחה להתייבש וכן תחתיה מפני הנשר היינו שלא יפלו עלין ותהא חמתה מרובה מעלתה לאכל חולקין עליו ומפרשין מתניתין להכא כפשוטה ע"פ שהיו הסדין מסייע להכשר סוכה כלל שלא שפירסה עליה כלי שלא תכנס בה החמה לפ"ה פסולה והכי מוכח בגמרא והכיא להלכה התחתונה פסולה ליתא לדשמואל ודרב הונא: **מתני'** פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירש על גב הקינוף פסולה אבל פורס הוא על נקליטי מטה: **גמ'** פי' (דף י:) קינופות הן ארבעה וכשהוא פורס על גביהן סדין נעשו כסוכה בתוך סוכה ולפיכך פסולה ונקליטין שנים וכשהוא פורס עליהן סדין אינה נעשית כאהל לפי שאין לה גג ולפיכך כשרה וגרסינן בירושלמי שכן הוא עושה חלל באצילי ידיו פירוש כשם שאם הגביה אדם שתי זרועותיו כשהוא שוכב תחת הסדין ונעשית הסדין עליו כאהל אין בכך כלום כך אלו שני הנקליטין שבאמצע המטה כמו זרועותיו הן חשובין ואין בכך כלום: מפני הנשר. אמר רב חסדא לא שנו אלא מפני הנשר אבל לנאותה כשרה: ת"ר סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמין ובסדינין המצוירין ותלה בה אגוזים שקדים ורימונים אפרסקין ופרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים וסלתות אסור להסתפק מהן (דף י:) עד מוצאי יו"ט האחרון של חג ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו והוא דאמר איני בודל מהן כל בין השמשות דלא חיילא קדושה עלייהו כלל: תנא נויי סוכה אין ממעטין בסוכה אמר רב אשי ומן הצד ממעטין עבדיה דרב אשי איטמישא כותנתיה במיא שטחה אמטללתא אמר ליה שקלה דלא לימרו קא מסכך בדבר המקבל טומאה והא קא חזו לה דרטיבא היא לכי יבשה קאמינא לך: איתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה ואותבינן עליה הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו ופריק הכא במאי עסקינן בגבוהה עשרה וכן הלכה ואם אין לה גג אע"פ שהיא גבוהה עשרה מותר כדבעינן למימר קמן עליה לת הנפן וכו' לף מכערעין וכמו שלכתוב עליה בס"ק: **גמ' אמר רב חסדא לא שנו אלא מפני הנשר. לסוייה סכך להגין הלכך כיון למקבל טומאה פסולה: אבל לנאותה.** לאו דס סכך עליו וכבריה: **בקרמין.** ענייון מעשה לחרנא: **ובסדינין המצויירין. שעירתן בולטות מעשה רוקס: יינות שמנים.** נתונים בכוסות של זכוכית לנוי: [דף י:] **הכל לפי תנאו. וכנון לאמר ליני כולל מהן כל בין המשמות שלא עיו"ט הרלשון ללא חלק קלוסה עלייהו והכי מוקמינן לה במסכת ביצה בהמכית** [סי' תתקטו] וכבר כתבתי דס שלפי לרכו של הרב לשפסי ז"ל לפילו בעני סוכה נמי כי לאמר ליני כולל מהס שרי לשתמושי בהו בחולו של מועד לו בי"ט לם נפלה לבל יש דס לעת לחרת לבסוכה לה מהני תנאה כלל לבל בניין מהני ומיהו לוקף בלאמר ליני כולל שלא בטולס לגבי סוכה מעולם לבל מתנה ולומר לכסוכה לטול לה מהני לכיון לבטלן פעם לחת לגבי סוכה הוי להו כסוכה ולא מהני בהו תנאה ועני סוכה לממרי לף לפנות בכללם שלף הס עריכות לבסר סוכה ומיהו הס לחר שעשה הזיעור ערוך מן הלפנות ונמלא הבסר הסוכה ולחר כך הוסיף לוקן משמע ללא מתקרא לבל עשאן לארבעתן סתם כולן לסורות ומוקצות: **מנימין עבדיה דרב אשי איטמיש כותנתיה במיא.** נסרים כמיס: **והא חזו דרטיבאי. שהיא לחה ומוכחא מילתא ללנגבה שטוחה ולא לסכך: לכי יבשה קאמינא לך.** לתסקלה: **ומהא שמעינן דכל דלצורך הבנד ה"ל כלנאותה וכשרה דהא לא א"ל דלשקלה אלא מפני מראית.** הענן ולכי יבשה. בלאוור לבל כי רטיבא לף לא לאמר לף לוסקלה סוכה מלינה והכי נמי מוכח בירושלמי לאמרינן כל שלא עשה מפני הנשר בשר ובכלל זה לנלותה לצורך הבנד לבל לאחריס לומרים לצורך הבנד לף בטיל לגבי סוכה ופוסל לותה ומלי לסרי רב לפי בדרטיבא הני מילי שלא בשעת לכילה ושתיה ושינה שהיו מסתמין סם ואמר לליסקלה כי יבשה שלא לימרו שביק לה התם לפי בשעת לכילה ושינה לבל כי רטיבא לף לא לותו לומיר הכי שהיו לרך להסתמה סם מפני הסיס שמטנפין מן הבנד ורלוי להחמיר לענין מעשה ומ"מ מלאמר ליה שקלה כי היכי שלא לימרו מסכך בדבר המקבל טומאה משמע שלא פירוש של רבינו תם ז"ל לשם לילתא לכל שהיו מסייע להכשר סוכה מותר לפרוס עליה סדין ובהאי עובדא ולאי לף הוה מסייע ל"כ לאמלי חיים שהרואין יהיו שבורין לומר שהיה מסייע בהכשר הסוכה שלא ולאי בכל ענין פוסל: **איתמר נויי סוכה**

המופלגין ממנה ארבע. שרחוקין מן הסכך לרבעה טפחים: **פסולה.** לכיון שרחוקים לרבעה טפחים מן הסכך חמיבי בחפי נפשייהו ולא בטלו לגבי סכוך ומקשקחי לה סתמא דמתני לפילו בשחמתן מרובה מענתן והרא"ש ז"ל לא כתב כן: **מותר לישן בכילה בסוכה.** לפום מאי לשיתמר בגמרא מסתברא דני ליגין סס כילה ונקליטין וקנופות כילה ללא קביעא לא מתסרא ללא היכא לשיכא תרתי לריעותא סיא לה גג ונבוה עשרה ונקליטין קביעי טפי מכילה ואע"פ שאין להן גג כל שהן נבוהין עשרה אין יכולין תחתיהן אע"פ שלא נראה כן מלברי הרב אלפסי ז"ל שהכשיר [למעלה] לנקליטין סתם ומשמע אע"פ שנבוהין י' וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות סוכה לבל זה אינו מחוור והאחרוני בזה בחילופי קנופות לקביעי ויש להם גג לפי אין נבוהין עשרה אין יכולין תחתיהן: [קף יא.] **מתני' הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס.** (הדלה) [קיסוס] הוא [לירוש בלע"ז והוא גלל] **כגפן: פסולה. אין מסככין במחובר לחמר מר בחפך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מלבר: הרבה מהן.** וכטולין ברוב: **או שקצצן.** לף לאחר שהכבה כהן ולא חמרינן תחילת עשייתן בפסול ופסולה: **וגידולו מן הארץ.** למעוטי **עורות בהמה וכיוצא בהן וחפילו לא מקבלי טומאה כגון שמחוסרין מלאכה.** ומקשקני הלכה ולחי"כ סכך מוכיח דבינו תס ללמוד כי היכי נוונת שתחילתה בפסול לתו לא מכשרת בסכך כשר לבל כל שתחלתה בכשרות אע"פ שאחר"כ הלכה עליה לת הגפן תו לא מפסלת ללי ולו היכי ליתני סכך ולחי"כ הלכה וכ"ש הלכה ולחי"כ סכך ולו דאיה היא למתני' תרתי קתני הלכה עליה לת הגפן ולת הלעת לו סכך על גבן כלומר בין שקצצה הסכוך כשקתני הלכה עליה בין שקצצה החילו וסכך עליו פסולה וחפילו חבטן בלילכה רובן ואם היה הסכך כשר הרבה מהן וחבטן כלאוקימנא לעיל כשרה בחיזה מהן שקצצה: **גמ' אוקימנא כשחבטן.** פירשתי למעלה: **וצריך לנענע.** כלי שיהא נעשה לשם סוכה כ"ל **לשם סוכה לקקמר ולחי לשו** לוקה ללא בעינן סוכה לשמה ללא מסום תעשה ולא מן העשוי לתינן עלה והכי מוכח בגמרא והכי קאמר לעני **לחין צריך לחזור ולסתירה כולה לבל צריך היה לנענע קלת** מה שיהיה בתחילה מחובר לאחר שנקלן ואי **לאו פסולה מסום תעשה ולא מן העשוי לכבי מסמע סוכה תעשה כשהתה עושה לותה תהא רלויה לסוכה** ומיהו **נענוע קרוב לסתירה שמנביה כל לחל לבדו** ומניחו **וחוזר ומנביה לת חבירו** ומניחו ולא חמרינן קנינהן זו היא עשייתן לעני בהכי לחפוקי מסום תעשה ולא מן העשוי: **וכן לענין ציצית נמי היכא דתלאן וקשרן. שתחב בכנף חוט לחל כפול** לירבעה **ועולנו חוט כפול** ועשה כל הנלילין והקשרים ונמנע שעשויה בהעושה סוכתו כמין צריף: (דף יא.) **מתני'** הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסכך על גבן פסולה ואם היה הסכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה זה הכלל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו: **גמ'** אם היה הסכוך הרבה מהן אוקימנא (דף ט:) כשחבטן דאי לאו הכי הא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ופסולה: או שקצצן כשרה וצריך לנענע כדי שיהא מעשה לשם סוכה ולא אמרי' קציצתן זו היא עשייתן וכן לענין ציצית נמי היכא דתלאן וקשרן ואח"כ פסק חוטין שלהן פסולין ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן דתניא (דף יא:) תלאן ואח"כ פסק חוטין שלהן פסולין: זה הכלל דבר שאינו מקבל טומאה וכו': מה"מ (דף יב.) א"ר יוחנן אמר קרא (דברים ט"ז:י"ג) חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר רב חסדא אמר מהכא (נחמיה ח':ט"ו) צאו ההר והביאו עלי עץ זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב היינו הדס היינו עץ עבות אמר רב חסדא הדס שוטה לסובה ועץ עבות ללולב: **מתני'** חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן ואם התירן כשרות וכולן כשרות לדפנות: **גמ'** א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן לא מפני שהן אסורין לסיכוך אלא פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכה ליבשה ונמלך עליה לסיכוך והתורה אמרה תעשה ולא בפסול שאין בה ללא חוט לחל וחא"כ **פסק רשתי חוטין שלהן ונעשין שמונה חוטין** פסולה משום תעשה ולא מן העשוי שהרי בפסול נעשית ולא לחמרינן פסיקתן זו היא עשייתן [לבל] ולחי תלתן ולחר כך פסקן וקשרן כשרה ולכי מוכח בגמרא: [קף יב.] **בפסולת גורן ויקב הכתוב.** מלבר. **לכתיב בחספך מגרנך שחתה לוספו ונוטלו מן הגורן הגורן הוא החוכל ומה שחתה לוסף ובורר מתוכו הוא הפסולת: צאו ההר. פסוק הוא בעזרא** (נחמיה ח'): **לעשות סוכות. ולא הזכיר כאן אלא לבר שאינו מקבל טומאה ונגלולו מן החרן: היינו הדס היינו עץ עבות. מהו זה ומהו זה להזכיר שניהם במקרא הלא אחד הס שהדם הוא עץ עבות על שם שעליו מורכבין זה על זה כמו עבותות ושרשות: הדס שוטה.** שאינו בשר לגולב שאין עבותו עשויה של שלשה עלין: **מתני' חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין.** זרדין עשויה שאינם רלויין לסכילה: **אין מסככין בהן.** משום לגזרינן שמא יניחן על גבי ליבשן ונמלך עליהן לסכוך כלליתא בגמ' ואע"נ לקתני אין מסככין בהן לשמע לכתחלה אין הכי נמי לאפי' ליעבד פסולה והכי מוכח בגמרא אלא לתנא הא ליכא לאשמועינן לאפי' בשכבר לכתחלה לגס סוכה עשקינן ואפ"ה משום גזירה ומוכחא בגמ' אלא מקריית חבילה למגזר שה שה גזירה בפחות מג' ואפי' ר' יהודה לית ליה גזירת תקרה כלליתא לקמן בחמתי' למסככין. בגמרא הכא שהה גזרה לחבילה מולה להא שכיחא והיא לא שכיחא אלא לעבור לישב בסוכת תקרה של נסרים שבגגן לביתו ולשהותו בלא מעזיבה: **ואם התירן כשרות.** לכיון אלא לסירי משום גזירה לחבילה וכשהתירן לא מיחלפי שאין אלא לגס מיבש חבילה מותרת: **וכולן כשרות לדפנות.** וכולן הפסולין שבגינו לסכך כשרים לדפנות **לכל סוכות הכתוב סכך במסמע לדופן לא ליקרי סוכה ולנפקי לן בגמרא [קף ו:] לפנות מבסוכת בסוכת בסוכות מייתורי לקרלי ילפי' ולא ממסמעות' הלכך סוכות תעשה לך מגרנך ומיקבך לסככה הוא לקלי: גמ' פעמים שאדם בא מן השדה. כל ימות החמה: ומניחה על גבי סוכה. סיש לו כל ימות הסנה למקנהו ומניח החבילין שם ליבשן ולא לסכך וכשמגיע החג** נזור רבנן שמא נמלך עליהן לסכוך: **והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. בפסול כזה שנסכך שלא לשם סכך לפילו לגו לאו ליבש** ולאין **שם סוכה עליו הלכך נזור רבנן שלא יסככו בחבילין לפילו מטולין עליה לשם סוכת החג נזירה משום חבילין לכל הסנה** ולאיכא מאן לאמר לאע"נ לאסור לסכך בתחלה בחבילין אפ"ה חבילה שסניחה ליבשה אם נענעה כשרה כלשוכה לקמן נבי נסרים לאע"נ ללכתחלה אין מסככין בנסרים אפ"ה בסוכה שהיא עשויה כבר שני ליה בפקפוק לכיון לחזור עליה לבטלה ליכא למינזר

שמע יסב בסוכה של תקרה לחרת שהיית עמוה כבר. [זהו פרש"י]: **אמר רב יהודה סככה בחיצים.** בית יד של חניס: **זכרים. כעין שלנו שחוחכין לותן בבית קבול של חן: כשרה. לאע"נ לכלים נינהו פסוטי כלי** עץ **לינן מקבלין טומאה ואע"ג לחיכא פסוטי כלי עץ שמקבלין טומאה** מלרבנן הני **לא מקבלי טומאה** לפי' מלרבנן וכבר כתבתי בפרק המוכר את הבית מה הן לותן **פסוטי כלי עץ שמקבלין טומאה** מלקורייתא ומה הן לותן שאין מקבלין טומאה אלא מלרבנן ומה הן לותן שהטורין לגמרי: [קף יב:] **בנקבות פסולה. שיש נקבים ברלשה והחן עשוי כמרעע ונכנס לתוך הנקב והוו להו מקבלים שבבלי עץ ולרוייס לקבל טומאה** ואע"פ שהיה עשוי להתעלות **מלוי עולם אלא להתריקן עול** שמיה קבול: **סככה באניצי פשתן פסולה.** פרש"י ז"ל **שכן רלוי לגטמ בנגעים כלאמרינן בפרק במה מדליקין** (קף כז:) **החונין אל פשתן משיתלבנו ופירוש אניצי לאחר שהן מתוקנין במסרק** ונקרלין סירי"ש אלמא לס"ל שהפשתן עלמו מטמא בנגעים קולס טויס ולפי' לותין שמעתין כר"י לפלונתא היל במסכת נגעים פי"ל ומייתינן לה בפרק **במה מדליקין** (קף כז:) לתנא אחי וערב מטמא בנגעים מיל לברי רבי מאיר ר"ש בשתי משיתלבנו והערב מיל והחונין **אל פשתן משיתלבנו** אבל הלבר קשה היאך פשתן מטמא בנגעים לפוס תנא אחי וערב כתיב ועול ל"ל נמלא ר"י מיקל טפי מלר"מ בשתי ומחמיר בחונין וכ"ת בחונין לא פלוג ושמעתין כר"ע לותיל לאכתי קשיא למאחר שנרשה לטמא בנגעין כשהן חונין היאך הול יולא מידי טומאה כשטווס על שיתלבן ועול יש עס בלוותה סונית הוכחה שאין הפשתן [שאינו טווס] מטמא בנגעים לפיכך נרשה כמו שמפורש בערוך לחונין מטוס של פשתן ושתי וערב לקאמר ר"י שיינו בלמר שניכר בו מהו שתי ומהו ערב אלא טווי כלפי היל וזה טווי כלאחר יל לאבל בפשתן אבל פוס ואינו ניכר ומפוס אבי קאמר לחונין **אל פשתן משיתלבנו** ולאמרי' בפ"ק דע"ז (קף יז:) לאייתי ליה לר' אלעזר תרי קיבורי ואמרי ליה אי לפתיל ואי לערבת בגל למר אית ליה שהלבר ניכר אין לאפשר שלבקי כנון מן אל טרסייס לף בפשתן הול ניכר בין שתי לערב ואינו פשתן לקלמרינן אבל היינו ולאי שהפשתן אינו טווי כלאמרינן במסכת נגרים (לל סו:) בפ' פותחין שמא שערב נלא לומה לאינו פשתן ושמעתין נמי מוכחא אבי למסקנא לן בגמרא בתייר ולא לייר ולייר ולא נפין מכלל לדייק ונפין פשיטא ליה לפסולה לסיינו אינו פשתן ואע"פ שאינן מטמאים בנגעים הואיל וקרוב הול לטוותן נזרו בהו רבנן לפפלן לסכך כלהסכתן לקמן בגמרא לאיכא לפסיל נסרין מסופין מפוס נזירת כלים ואפילו מלן לאבל בהם אבי פסיל אבל הכא והרמב"ס ז"ל בפ"ה מהל' סוכה כתב להיינו טעמא לפסולה מפני שהפשתן נפתית ערוגה וכאילו אינו מנולוי קרקע וכתב עליו הרלב"ד ז"ל טעם אחר יש לנו בזה מפני שאינו פשתן לאויין ליתן לותם בכריס וכפתות והרי הן מקבלין טומאה על ילי לבר אחר ולא נרעי מבלאי בגדים: **כיתנא דלא דייק. ולא נפיץ.** במסרק ואע"נ לבגמרא מסתפקא לן כל היכא לתייר אע"נ לגא לדייק ולא נפין כיון לאלרבנן הול וכלכתיבנא נקיט לה הרב לגלפסי ז"ל לספיקא ולקולא: **שוצי ושוצרי.** מיני עפלים: [קף יג.] **מסככין בהן.** שאינו **מאכל לאדם לקבל טומאה: דסני ריחייהו.** מבאיס ריחס וכיון לממוס הכי הול מסתבר לאף לפפות פסולין: **היזמי והיגי. מיני [סנה]: דנתרי** טרפייהו **סנוסרין עלין שלהן: האי אפקותא דדיקלא. מוע"ס הלקל כשהוא **סמוך לקרקע יוצלין בו לוקרנין הרבה סביב: ואע"ג דאגידי. שמחוברין הענפים הלנו יחל ולמי לחבילים לאמרינן לין מסככין בהן: ואע"ג דהדר אגיד להו.** לילו **הענפים מלמעלה כלי להסכיבן מפני שמתפללין לכאן ולכאן ולין סותמין הנקב: אגד דחד לא שמיה אגד. כל לבר יחידי שמחובר יחל החונלו בפני עלמו לינה לנולה על שיתן לבר לחר עמו ולונלו יחל** ולא תלמר ולכי בידי לתנל לפנל פרה שמים לא שמיה לנל ולא נבי פרה לבעינן לנולת לזוב כלאיתא. בגמ' ולפ"ה תנן במסכת פרה (סוף פי"ל) כל לזוב שים בו נ' קלחים מפסנו **ולונלו פסנו ולא לנלו** לנלו ולא פסנו לא לנלו ולא פסנו כשר וי"ל לממינן לין ס"ג לשמיה לנל לבל חבילי קסן וחבילי עניס חומרת מלבריסס. הוא שהחמירו בהן מפוס נזירת לונך הלבך ליכא למינזר לגא כמין לונך להסי לנל בילי לגס ועוד שכיון שאינו לגא מלבריסס הקלו לומר לתנל בילי שמים לא שמיה לנל: [קף יג:] **הני אסורייתא דסורא. חבילי קנים שהיו עושים למכור כשוק שמוכרין לותן בתנין: ואע"ג דאגידן למנינא בעלמא הוא דאגידן.** לכיון לממינן כשר לפכך בו גגא מפוס נזירה לפעמים שגגס בא מן הסגף וחבילתו על כתפו ומניחה ע"נ סוכה ליכשר כלאי לעיל בכה"נ לגא עביד לה על לעת חבילה לא שייך למנזר: **הני צריפי דאורבני.** חבילות שעושים מערבה ולהשיכן הנסין לגל לחל ולהשיכן הלקין לגל לחר ולרכן לקשרן בשני לשיכן: **כיון שהתיר ראשי מעדנין שלהן כשירה.** קשר שבראשן הנס שהוא עיקר: **והא אגידי מתתאי.** בגל החלק לגל לשיכן הרכין: **אמר רב פפא דשרי להו.** ומק"ל שאע"פ שהן נרלין עליין כקשורין מגל שהן מחוברין זה בס זה כלרך עיסס שעשו מן חבילות אף"ה כיון שהותרו הקשרים הותרו לאלתר: **רב** הונא חמר כל לגל שאינו עשוי לטלטל לא שמיה לגל רב הונא מסלר לפרוקי מלי לפרכיון והא לגילי מתתאי לעולם לגא שרי להו מתתאי לכיון שהתיר הקשר שבראשן הנס שני ומשום לקשירה מגל לחל אינו כל כך חזק שיתקייס אס יטלטלו החבילה וכל כי הלי נוונת לא שמיה לגל: **גרסי' בגמ' [דף יג:] ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח.** פירוש חזרת ועולשין תמכא וחרחבינא פוסלין בסוכה משום לויר פירוש **כשיעור שלויר פוסל בה להיינו שלשה טפחים כלאמרינן נקמן ולא משערין להו לפסול כשיעור סכך**

יום עג

מן העשוי: (דף יב:) אמר רב יהודה סככה בחצים בזכרים כשרה בנקבות פסולה דבית קיבול הוא ואע"פ שהוא עשוי למלאות שמיה בית קבול: אמר רבה בר רב הונא אמר רב סככה באניצי פשתן פסולה בהוצני פשתן בשרה פי' הוצני כיתנא דלא דייק ולא נפיץ דעדיין עץ הוא אמר רב יהודה הני שוצי ושוצארי מסככין בהו אביי אמר בשוצי מסככינן בהו בשוצארי לא מסככינן מ"ט כיון (דף יג.) דסני ריחיה שביק להו ונפיק אמר רב חנן בר רבא הני היזמי והיגי מסככין בהו אביי אמר בהיזמי מסככין בהו בהיגי לא מסככין כיון דנתרין טרפייהו שביק להו ונפיק: אמר רב גידל אמר רב האי אפקותא דדיקלא מסככינן בה ואע"ג דאגידן אגד בידי שמים לא שמיה אגד ואע"ג דהדר אגד ליה אגד דחד לא שמיה אגד: (דף יג:) דרש מרימר הני איסורייאתא דסורא מסככינן בהו ואע"ג דאגידן למנינא בעלמא הוא דאגידן: אמר ר' אבא אמר שמואל הני צריפי דאורבני כיון שהתיר ראשי מעדנין שלהן בשרין והא אגידי מתתאי אמר רב פפא דשרי להו רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל אגד שאינו עשוי לטלטלו לא שמיה אגד: (דף יד.) **מתני'** מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר נתן עליה נסר שהוא רחב

פסול לחזקיה הרחוי לקבל טומאה הן וסכך פסול חינו פוסל אלא בד' טפחים בחמץ ומן הצד בד' לחמת אלא כחויר ליינין להו לחומרא ולחמרינן מחי טעמא כיון דלכי יבשי פרכי ונפלי כמאן דליתנהו למו פירוש מחוך שהן לקוחין מחלל ומינה לכל לכר העשוי להתיבש בתוך שבעה על שתהא חמתו מרובה מצלתו לף מעכשיו היא פסול: **וגרסי'** תו בגמרא סוכי תלתין וכהן תלתין פרכילין וכהן ענבים קטן וכסא שיבולים מכבדות וכהן תמרים אם פסולת מרובה על האוכלין כשרה ואם לאו פסולה פירוש אלא בעינן שיהא פסולת מרובה על היולת ועל האוכלין אלא במרובה על האוכלין בלחוד סני ומסקנא דגמרא דקאמר לסכך חין לו יולת כלומר שאין הילות מקבלות טומאה הלכך סני בפסולת מרובה על האוכלין אבל אם קצרן לאכילה ונחתך להו תורת יולת ותו לא סלקא למחשבה גדילה הינה **מוציאה מידי מחשבה** קמייתא הלכך בעינן בכי האי גוונא שיהא פסולת מרובה על היולת ועל האוכלין ומיהו [קף יב.] אם בסתן כלומר שאתן ליולת בכה"נ סליק תורת יל מיניהו וכל שפסולת מרובה על האוכלין כשרה: [קף יל.] **מתני' מסככין בנסרים. בגמרא מפרש מאי פלונתייהו: נתן** עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים [כשרה. ואין יפנים תחתיו **לנסר רחב ארבעה] סכך פסול כלחמרינן בגמ' לרב אליבא דר"מ ולשמואל אליבא דרבי הכל וסכה כשרה וכגון לויהביה אלא לופן וסכך פסול חינו פוסל מן הצד אלא בד' לחמת בנסרים שיש בהן ארבעה. שרוב תקרות הבית עשויות מהן לר"מ לפסיל לית ליה גזרת תקרה אי מכשרת בהו אתו למימר מה לי לסכך בחלו מה לי ליעב תחת תקרת הבית שלף הוא בנסרים מקורה והיינו דלאי פסול מלאורייתא לסוכה אמר רחמנא ולא ביתו של כל ימות השנה: אבל בנסרים שאין בהן ארבעה. שאין רוב תקרות עשויות מהן לא גזרו בהו: ושמואל אמר בשאין בהן ד' מחלוקת. ורבי מאיר חייש למיעוטא שיש מיעוט שעושין תקרה מהן: אין בהן ארבעה.** פוסל ר"מ: **ואפילו בפחותה משלשה.** בתמיה והא קנים בעלמא ניתנו **ואם כן במאי מכשר: אמר רב פפא.** הכי קאמר שכל שיש בהן לרבעה לכרי הכל פסולה וכו': **שיעור מקום. לחין רשות בפחות מלרבעה מהן: לא גזרינן.** משום **תקרה אלא חשיבי לעשות תקרה מהן: כיון דנפקי מתורת לבוד. שאם היה חוזר במקום אחד מהם לא מצינן למימר לבוד חשיבי להיות לומות לתקרה** ונזרינן כך פרש"י ז"ל ומקשו עליו היכי אמרי' לרוב **תקרות הבית עשויות** מנסרים שיש בהן לרבעה והא לחמרינן בפ' הבית והעלייה [קף קיז.] מאי תקרה ר' יוסי בר' חנינא אמר ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיה: **גמ'** אמר רב מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה טפחים דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה אבל בנסרים שאין בהן ארבעה דברי הכל כשרה ושמואל אמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה אין בהן ארבעה ואפילו פחות משלשה קנים בעלמא נינהו אמר רב פפא דכולי עלמא יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה פחות משלשה דבדי הכל כשרה כי פליגי משלשה ועד ארבעה מר סבר כיון דלית בהו שיעור מקום לא גזרינן ומר סבר כיון דנפקי מתורת לבוד גזרינן. והלכתא כשמואל דהא רב פפא כוותיה ס"ל ועוד דסוגיא דשמעתין כוותיה אזלא: תניא כותיה דשמואל סיככה בנסרים שיש בהן ארבעה פסולה אין בהן ארבעה ר"מ פוסל ורבי יהודה מכשיר ומודה ר' מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהן וכשרה ומודה רבי יהודה שאם נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה כשרה ואין ישנין תחתיו והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו: איתמר הפכן על צדיהן להני נסרים שיש בהן ארבעה רב הונא אמר פסולה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשרה איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ליה הפכן על צדיהן מהו אמר להו פסולה (* בס"י וכן בגמ' ליתא על כרחך) נעשו כשפודין של מתכת וכן הלכתא: (דף טו.) **מתני'** תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר משום ב"ה מפקפק או נוטל אחת מבנתים וב"ש אומרים מפקפק ונוטל אחת מבנתים ר' מאיר אומר קנים וסנאים ויסטני אמר ריש לקיש לעוחין ולא פליג אר' מאיר כי אתריה ואר' כי אתריה אלמא אין רוב תקרות מנסרים שיש בהן חרבעה אלא לף מקנים ואין זו קושיא אלא שהנוהגין בקנים מחברין וקושרין אותן על שעושין מהן לוח מחובר יותר מל' ומיהו מאי לחמרינן מר סבר כיון לית ביה שעור מקום לא גזרינן ומר סבר כיון לנפיק מתורת לבוד גזרינן לא אתי להאי פירושא שפיר להא"ל מר סבר כיון שאין **רוב תקרות בכך לא גזרינן** וא"ם כיון למיעוטן מיניהו גזרינן בהכי לפיכך נראה מקום לחין לדך סוכה אלא בערבי ולא בנסרים שיש בהן ל' הוא לגזרי' בהו גזירת תקרה ומ"ם לחמרינן למר סבר כיון לית בהו שיעור מקום לדך הוא לסכך בהן לערבי הוא לאע"ג לרבי יהודה ס"ל לגזירת קבע בעינן הפ"ה חין לדך לסכך אלא בכבר קל ומ"ה לנעמיך להאי טעמא ומר סבר כיון **לנפקא מתורת לבוד חין** לדך לסכך בהן כלי לעשות הכירה בין סוכה לבית הלכך גזרינן: **תניא כוותיה דשמואל וכו' ומודה ר"מ [שאם] יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהן וכשרה.** פי' אי בנסרים שאין בהן ל' אתא שפיר לכל שיש ריוח ביניהן כמותן ומניח פסל ביניהן להיינו **פסולת גורן ויקב הכשר** לסכך בו כשרה כל הסוכה כלחמרינן לקמן בהמקרקע סוכתו בשפודים או בחרוכות המטה ואי בנסרים שיש בהן ל' כגון ליסיב נסר ופסל מהאי ניסק ונסר ופסל מהאי ניסק אינהו להו שני פסלים בחמץ ומשתריין משום לופן עקומה לסכך פסול מן הצד אינו פוסל אלא כל"ל ובהאי גוונא שיש בין ר"מ ור' יהודה: [קף יל:] **ומודה רבי יהודה. תע"ג לחיזוי מיקל בשאין בהן ל' מודה הוא בנסר רחב ל' שאם נתנו מן הצד בסוכה שאע"פ שהיא כשרה על ידי לופן עקומה לא ייצן תחתיו** ותמהני אמאי נקט במן הצד אלא **ללופן עקומה** [לאתי] הכא לאשמועינן ובמתני' נמי אמאי קתני לה הכא להא לינא ללופן עקומה] לקמן קתני ליה במתני' [קף יז.] בבית שנפחת וע"ל לרבותא לשמועינן דס"ל לחמרינן כי גזרינן גזירת תקרה ס"מ בסוכה שכולה נסרים ומפסלה כולה ללחמרי לתקרה לכל סוכה שיש בה שיעור הכשר סל"ח לא גזרינן ביה גזירת תקרה ויהא מותר ליטן תחת הנסר קמ"ל: **איתמר הפכן על צדיהן. נסרין שיש בהן לרבעה שסכך בהן ולא הטיל רחבו על הסוכה אלא הפכיבן על חוזן שהוא פחות מג': פסולה. כלמפרש לקמן לכיון שיש שם פסול עליהן נעשו כשפודין של מתכת שפסולין לסכך בכל ענין שהפכן: בשרה. לטעמא משום גזירת תקרה וכי האי גונא לא עבדי לינסי תקרה: מתני' תקרה שאין עליה מעזיבה.** שתח תקרה בנסרים שיש בהן ל': **מעזיבה.** רעפה **ולומה לו בלשון מקרא ויעזבו את ירושלים על החומה בספר עזרא**

מלאוה עפר להחזיק החומה ולוקח נקט שאין עליה מעזיבה שאם היה בה מעזיבה לא היה סני במפקפק למעזיבה ועפר סכך פסול נינהו ללאו נגולי. קרקע הן: **רבי יהודה אומר.** בית שמאי ובית הלל נחלקו בכאב: בש"ס: **מפרשינן** בגמרא דס"ק לע"ש שמפקפק לי נוטל אחת מבנתים ואינו צריך לפקפק: **גמ'** טעמייהו דב"ה משום (דברים טז) תעשה ולא מן העשוי הלכך אי מפקפק עביד ליה מעשה ואי נוטל אחת מבנתים עביד ליה מעשה וכן הלכה: **מתני'** המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה. החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה: **גמ'** (דף טז.) אמר רב הונא לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה וחטט בשם חלל טפח במשך שבעה אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה וחטט לשם סוכה הרי זו סוכה: **מתני'** המשלשל דפנות מלמעלן למטן אם גבוהין מן הארץ ג' טפחים פסולה מלמטן למעלן אם גבוהין מן הארץ י' טפחים כשרה רבי יוסי אומר כשם שמלמטן למעלן עשרה טפחים כך מלמעלן למטן עשרה טפחים (דף יז)

מלאכת עבודה לא נזרזינן [מן תעשה ולא מן העשוי] בהכי מתעשה ולא מן העשוי (סני) ורבי יהודה לטעמיה לעיל ליה נזירת תקרה ומס"ד אמר לסני להו לב"ה במפקפק ור"מ לעיל ליה נזירת תקרה מהלל ליה לרבי יהודה לעל נחלקו ב"ש וב"ה בהכר זה חלל חפי' נב"ה מודו לעל"פ שמפקפק לי נוטל אחת מבנתים הין לי לא ולכפרישית לב"ש לעיכא לר' יהודה הכי מפרש מתני' לעיכא דרב לעמר לר' יהודה לא נזר נזירת תקרה לפילו בנסריס שים בהן לרבעה ומ"ש הירוש"ף ז"ל טעמא לב"ה משום תעשה ולא מן העשוי איתמר **בגמרא לעיכא דרב על** הלכך שפירשתי ולשמואל לעמר ליה בהן לרבעה לברי הכל פסולה טעמא לב"ה לסני להו במפקפק לע"פ **שסתם תקרה בנסריס** של ל' הוא היינו טעמא משום לניסי שאם **בא לסכך בהן לכתחלה נפסל סוכה לפילו רבי יהודה פסלה משום נזירת תקרה** הכא לב"ה סני במפקפק לכיון שזו תקרה היתה **וזה מוכיח שיועיל שלמרה תורה תעשה ולא מן העשוי** שהרי פקפק **תן ליכא למנזר** וב"ש **לעיכא ללברי הכל** שברירת להו לפילו כה"נ נזרינן זו היא שיטתן של רש"י ז"ל ולפי זה לא היה לו לריע"ף ז"ל לכתוב בהלכות מה שכתב טעמא לב"ה משום תעשה ולא מן העשוי וכו' דלפי' ליפנ לעיכא לרב לחיא וכיון שהריע"ף ז"ל פוסק כשמואל היא בהן לרבעה לברי הכל פסולה היה לו לכתוב מאי דמסקינן בסוגיין לעיכא לשמואל לבבטולי תקרה קא מפלגי כלומר שאע"פ שמסכך לכתחלה ל"ה פסולה בתקרה שהיא עשויה כבר במפקפק סני מטעמא לכתיבנא ולפיכך נראה שהוא סובר ז"ל והיה מפרש שמועתנו בנסריס שהן ערין כ"כ שהיה מותר לסכך בהן לכתחלה למר כלחיא ליה ולמר כלחיא ליה מיהו מתוך שהתקרה היתה עשויה בהן כבר שייכא בהו נזירת תקרה בר מפסולא לחורייתא לחיא בהו מתוס תעשה ולא מן העשוי וב"ש סברי למפקפק לו נוטל אחת מבנתים כל חד מהני סני לכי היכי למיפק לה מן תעשה ולא מן העשוי מפיק לה נמי מנזירת תקרה וב"ש **לעיכא לר' יהודה ור"מ לעיכא ללברי הכל** סברי לעני למפקפק מפיק לה מן תעשה ולא מן העשוי לא מפיק לה מנזירת תקרה לכך לי נוטל אחת מבנתים הין לי לא ולפי זה היה לפשר לו לרב לחלפי ז"ל להכיא מאי לפילו מאי לפילו לא לא ולפי זה היה לפשר לו לרב לחלפי ז"ל משום לשמואל נמי בהכי סני ליה לכל למפיק ליה מתעשה ולא מן העשוי לב"ש מפיק ליה נמי מנזירת תקרה ועוד יש בה לקלוקי לברים וכתבתים בחלוקי: **מתני' המקרה סוכתו בשפודין. כמו שאנו עושין שמסלרין כלונסות תחילה בסכך ונותנין פסל עליהן** ושפודין מקבלין טומאה: **או בארוכות המטה.** שע"פ שהיא מטה שלימה פסולין לסכך להא לחמרי' בגמרא לסככה בבלאי כלים כיון למכלים שלמים לתן פסולה: **אם יש ריוח ביניהן כמותן.** ומניח בלותן ריוח לברים הרחוים לסכך כשרה ופני לן בריוח ביניהן כמותן בגמרא שע"נ לסכך **פסול ככסר לעיכא לרב** פפא לחמר בפ"ק לעירובין [לף טו:] לפרין כעומד מותר ומיהו לחמרינן בגמרא מסוס לחי לפסר לגמרי ולמלאות כל הריוח שלא יעלה בו חויר כלל [לש לף] בענין שלא **היו השפולין נתונין זתי זיתן ערב** הסכך כשר לכבי הלי נוונה כיון שנותן רלשו לחלו על שפוד זה ורלשו לחלו על שפוד זה הרי נתמלא כל הריוח שביניהן והרב לחפסי ז"ל שלא הזכיר זה לפשר שהיתה לו נירסת לחרת והיל נירסת רש"י ז"ל וכמ"ש בחלוקי ומיהו כי לחמרינן לשם יש ריוח ביניהן כמותם כשרה לוקי בשאין ברוחב הסכך פסול ל' לבל כשיש ברחבו ל' פסולה לסכך פסול בלחמע פוסל בלרבעה ולעלת מי שסובר לחפילו בפחות מל' כל היכא להוי נ' חין יפנין תחתיו כיון לקתני שתמת כשרה ומשמע כל הסוכה ע"כ בשאין הסכך פסול רוחב שלשה עשקינן ופשוטין ולחרוכות המטה הכי איתינהו לבבל לי היו מני ועל ל' נהי לסוכה כשרה לפ"ם חין יפנים תחתיו ולשברי הר"ז הלוי ז"ל שהוא סובר לבל פחות מל' יפנין תחתיו לא ערינין לוקומי מתני' לעל בשאין הסכך פסול רוחב לרבע: **החוטט בגדיש לעשות לו סוכה.** שהחוטט שם ונמלאת סוכה עשויה מליה חינה סוכה מסוס תעשה ולא מן העשוי להא לחיהו לא עבדה לסכך: **גמ' ל"ש אלא שאין שם חלל טפח במשך ז'. שמתחלה כשהניחם לא היה שם חלל טפח נוכח כמסך ז' כלורך ורוחב שבעה טופחים כשיעור סוכה ולחר כך הגיחם על לותו חלל לעכשיו נעשה סכך מליו** שלא היה עליו שם סכך מתחלה לבל יש שם **חלל טפח להל הוא ונמלא יש שם סכך על לותו נגיח** כשעשאה לשם סוכה לו לעל **וכשחוטט בו מלמטה למעלה שמנביה את החלל לשיעור נוכח י' חין זו היא עשייתו שהרי חינו מתקן חלל להפנות ובלפנות לא לחמרינן תעשה ולא מן העשוי והרי היא כסוכה הפחותה מי' ותקק בה** להשלימה לי' זהו ל' רש"י ז"ל ונראה מלשונו לה"מ כי חטיט ליה מלמטה למעלה לחשייר ליה לסכך כמו שהוא וחוטט למטה בקרקע הסוכה לבל לם חטט למעלה פסולה לסכך לחמעיקרא ליתיה בעולם וסכך להשתא חית ליה מתוס תעשה ולא מן העשוי ותיכף מלן לשרי מתוס לכל לכשהי סכך חפילו סחיך עוכף סכך הוי חלל להשתא קלים ליה מלמטה הלכך שפיר לחי: **מתני' המשלשל דפנות מלמעלן למטן. כל מלמעלן למטן קרוי שלשול: מלמטן למעלן. שהתחיל לחרונ בערב סמוך לקרקע ומנביה ויולך כיון שהגביה י'** כשרה ולפי' יון מניעות לסכך: [לף טו.] **ר' יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה. ליו בחרינת י'** כך מלמעלה למטה ליו בחרינת י' ולפי' נבוה מן הארן הרבה כשרה ומלברי הרי"ף ז"ל נראה לקרי"ל כרבנן ולפיכך כתבה סתם לבל יש מי שפסק כר' יוסי: **הרחיק את הסכך מהדפנות. לפו בנוכחה קלחר חלק במסכה: פסולה. לחויר פוסל בג' לפי' מן**

הלך וכתב רש"י ז"ל **ומכאן לחי לומר ומפרש הא לחמרי בסכך פסול שמן הלך לופן עקומה להכשיר על ל' לחמות הייגו לחסכינן לסכך כחילו הוא מן הלופן ונעקם ונכפף למעלה וחיני מפרש רוחין לת הלופן כחילו הוא עקום והולך תחת סכך פסול ומניע לסכך כשר** לל"כ לפילו הרחיק הייה לו לומר לופן עקומה: **גמ' מחצלת של קנים ארבעה ומשהו כו'. כל פחות מג' כלבוד** למי וקמ"ל לחמרינן תרי לבוד וכנון שהיתה נבוהה י' ואם נבוהה י"ל ערוכה מחצלת ה' ומשהו ואם נבוהה י"כ ערוכה מחצלת ו' ומשהו לבל כל שהיא נבוהה מי"ג ועל כ' לחמות עושה מחצלת ז' ומשהו ומעמידו בפחות מג' סמוך לקרקע ולע"פ שהסכך נבוה מהמחצלת לל לחיכה לן כיון לחיכה מחיצה י':

[קף טח:] **פס ארבעה ומשהו.** בסוכה העשויה כמבוי מיירי לחי בב' לפנות לעריכן לפי בטופח שוחק ועורת פתח סני לחל ולחי בסוכה העשויה כמבוי עסקינן ולוקח כפס לרבעה ומשהו לחיכה בעומל שיעור רחוי לבל בטופח ומשהו ומוקים ליה בי מינעי **פחות מטשה להך ניסא ופחות** מג' להך ניסא ולחי לל סני כיון לחיכה בעומל שיעור רחוי לחס חיתך לסני לסמעי הל והוי רבותא טפי לחל ולחי לכלחמרי': [קף יח.] **מתני' בית שנפחת וסכך על גביו.** כל הנג **נפחת בחמע רחוק מן הלפנות לכל ל' וסכך על הפחת בחמעו ונמנאת תקרת הבית שהיא פסולה מטוס תעשה ולא מן העשוי מפסקת בין לפנות לסכך כשר: אם יש בין הכותל ולסכוך ד' אמות פסולה.** לבל' **לחות לל נחמר הלכה למשה מסיני לופן עקומה לחבל בפחות מל' כשרה** הלמ"מ: **וכן חצר המוקפת אכסדרה.** שים לחכסלרות סביבותיה וסכך מלחכסדרה לחכסדרה ולפנות החנך רחוקות מפי תקרה חינון של לחכסדרה: **סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו.** כגון שהוא תקבל טומחה וכולהו הני תלת בחל בעמא שייכן ובגמרא מעכירין להו: **גמ' אמר רב הונא אמר שמואל סכך פסול באמצע פוסל בארבעה.** כלומר שאם הוא בחמע הסוכה מפסיק בין לופן החמעית למה שבימנה ולהלן מהם ולילך פסול לבל חס יש בין לופן החמעי וסכך פסול ז' טפחים פשיטא למה שביניהם כשר וסלק מכאן ולילך כמי שאינו: **והלכתא** בכה כשמואל יש חולקין על הרב לנפסי ז"ל לבין בחמע בין מן הנך בארבע לחות והרמב"ן מכריע כלברי הרב לנפסי מהם לסוניין בכולהו תנויי לחמרי לופן עקומה ולי כרב לחמר לחפילו בחמע בל"ל לופן עקומה למה לן ולאי חוכך על הכרעתו וכתבתיו בחלופי: **וה"מ בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה בין באמצע בין מן הצד בשלשה טפחים.** לכיון לליכא בסוכה לנל ז' בעינן שנל יהא בה מסכך **פסול נ' לנפיך מתורת לבול: ולענין** ליכן שתתיו לעת הל"ז הלוי זל"ל לסכך פסול פחות מלרבעה בסכה גדולה יבעין תחתיו לכל הרלמב"ם ז"ל סוכר שאין יבעין תחתיו לל"כ הוא פחות מג' לכי הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה:

גמ' (דף טז:) אמר רב חסדא אמר אבימי מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן היכי עביד תלי באמצעיתה פחות משלשה למטה ופחות משלשה למעלה דכל פחות משלשה כלבוד דמי א"ר אסי פס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן מוקים ליה בפחות מג' סמוך לדופן מאי קמ"ל הא קמ"ל דמשך סוכה קטנה ז' טפחים: **מתני'** בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין הכותל לסיכוך ד' אמות פסולה פחות מד' אמות כשרה וכן חצר המוקפת אכסדרה סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש בה תחתיו ארבע אמות פסולה: **גמ'** (דף יח.) אמר רב הונא אמר שמואל סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים מן הצד פוסל בד"א ורב אמר בין באמצע בין מן הצד בד' אמות והלכתא בהא כשמואל דהא רבנן דבי רב כוותיה סבירא להו והני מילי בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה בין באמצע בין מן הצד בשלשה טפחים (דף יח.) אמר אביי אויר ג' בסוכה גדולה ומיעטו בין בקנים בשפודין הוי מיעוט בסוכה קטנה בקנים הוי מיעוט בשפודין לא הוי מיעוט: למעלה באמצע אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד דקי"ל דבכל התורה כולה רב אחא ורבינא רבינא לקולא והלכתא כותיה: איתמר סכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין דברי הכל כשרה אין לה פצימין אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה אביי אמר כשרה (דף יח:) אמרינן פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כרבא והאי דאמרי' ע"ג אכסדרה לאו על גבי ממש אלא בסמוך לה כדכתיב (במדבר י) ועליו מטה מנשה ומתרגמינן ודשרוין סמיכין עלוהי וזו הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה:

גמ' (דף טז:) אמר רב חסדא אמר אבימי מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן היכי עביד תלי באמצעיתה פחות משלשה למטה ופחות משלשה למעלה דכל פחות משלשה כלבוד דמי א"ר אסי פס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן מוקים ליה בפחות מג' סמוך לדופן מאי קמ"ל הא קמ"ל דמשך סוכה קטנה ז' טפחים: **מתני'** בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין הכותל לסיכוך ד' אמות פסולה פחות מד' אמות כשרה וכן חצר המוקפת אכסדרה סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש תחתיו ארבע אמות פסולה: **גמ'** (דף יח.) אמר רב הונא אמר שמואל סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים מן הצד פוסל בד"א ורב אמר בין באמצע בין מן הצד בד' אמות והלכתא בהא כשמואל דהא רבנן דבי רב כוותיה סבירא להו והני מילי בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה בין באמצע בין מן הצד בשלשה טפחים (דף יח.) אמר אביי אויר ג' בסוכה גדולה ומיעטו בין בקנים בין בשפודין הוי מיעוט בשפודין לא הוי מיעוט: למעלה באמצע אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד דקי"ל דבכל התורה כולה רב אחא ורבינא רבינא לקולא והלכתא כותיה: איתמר סכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין דברי הכל כשרה אין לה פצימין אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה אביי אמר כשרה (דף יח:) אמרינן פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כרבא והאי דאמרי' ע"ג אכסדרה לאו על גבי ממש אלא בסמוך לה כדכתיב (במדבר י) ועליו מטה מנשה ומתרגמינן ודשרוין סמיכין עלוהי וזו

היא צורתה : (דף יט.) **רב אשי אשכחיה לרב כהנא** דמסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין א"ל לא סבר לה מר יש לה פצימין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים ויש אומדים נראה מבפנים ושוה מבחוץ: (דף יט:) **מתני'** העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני

לחמרי' פי תקרה יורד וסותם מכל צד ע"ג שאין לסוכה סוף לופן: **ורבא אמר פסולה.** ללון לחמרינן פי תקרה יורד וסותם לפי' יש לה שני לפנות ואינה חסרה ללון לופן אחת: **פי תקרה. עביין של נסריס של לכסלריה בחוץ** שהוא נמוך מעט מסכך הסוכה וניכר זו היא שיטת רש"י ז"ל ולפ"ז הוצרך לפרש בהא לרב לפי שלשכחי' לרב כהנא לקט מסכך ע"נ לכסלריה שאין לה פצימין **סוכה זו היו לה שתים כהלכתן לרוס ומזרח והשליסית סמוכה לכסלריה ולא היה עושה בה טפח שלמרו חכמים** ולחוני ליה **שהיה בה פחות שהיה בו טפח** ויותר עומד **אלא שיעור לבל מסך רחבו לשחורי הסוכה לשורך שהכסלריה עולף על הסוכה** ואינו **[נראה]** בתוכה **אלא עומד [בצוה בלופן]** בסוף: [לף יט.] **ושוה מבפנים.** שלשון **העומדין [מבפנים אינו נראה לבל נראה לשותן העומדין] בלכסלריה להלן מכנגד הסוכה** ואין **רואין את חללה נראה רוחב פנים זה בתחלת לופן שלישית לסוכה** להלמרינן **לענין מבוי שהכשירו בלאי שאם נתנו להלן מן הפתח שאוה** ובלה **עובי הלאי עם לורך הלופן שבפנים ונראה כמו שהוא סוף הלופן. שאינו בולט כלום לתוך חלל הפתח לבל בולט הוא אלא לפי רש"י כשנגדו או מן הצד וניכר לעומדין מבחון שאינו. מן הלופן** נלון סמוס לאי וסבא נמי נלון סמוס טפח שלריך שיהא ברוח שלישית והוצרך רש"י ז"ל לפרש הלי עובדא בסוכה שהיו לה שתי לפנות שבין שהוא מפרש להני פצימין בפחות מג' נינהו אי איתא שלא היה לה לופן כלל וע"י פצימין לבד היתה לריכה להיות ניתרת היכי לפשר שלא יהו נראין מבפנים אלא ואלי לא היתה חסרה אלא טפח של לופן שלישית ואפ"ה פ' יהודה וסותם סמיך בלכסלריה להא רבא ס"ל ללא לחמרי' פי תקרה יורד וסותם לפי' מרוח אחת ואינו אחוי ליה שכבר היה לה פצים נראה מבחון לשמשם במקום אותו טפח זו היא שיטת רש"י ז"ל שפי' ללבי לחמר כשרה אפילו בשאין לה סוס לופן מבשיר ופצימין לבולי עלמא מולו בהו לכשרה בגון שהוא פחות משלשה לבל הרב לשלפסי ז"ל לך ערותה בהלכות ולא עשה לה אלא שני פצימין משמע לסבירא ליה ז"ל לשפילו לבלי לא מבשר אלא בסוכה שיש לה שתי לפנות ועל לופן שלישית בלבד הוא **סומך על הלכסלריה** ללבלי כשרה כיון שאין אנו לריכין לומר פי תקרה יורד וסותם אלא מרוח אחת ולרבה פסולה לסבירא ליה לשפילו מרוח אחת לן לחמרינן ליה ולפי שיטה זאת כי חמרי' יש לה פצימין ללו בסמוכין פחות משלשה עסקינן כלרך רש"י ז"ל אלא בשיש לה פצימין בלותו רוח שלישית אחד מכאן ואחד מכאן לכיון שיש לה פצימין לחמרינן פי תקרה יורד וסותם ע"י הפצימין כלחמרינן בעירובין פרק כל גנות [לף נב:] בחצר שנפרלה מרוח אחת לחמרינן פי תקרה יורד וסותם בלאיכא חפופי לבל בלאיכא חפופי לא וכי תימא כיון לסבירא ליה לבלי לחמרוח אחת לחמרינן פי תקרה יורד וסותם שלישית לפשילו לבעינן בסוכה למה לי ליתא פי תקרה יורד וסותם ללו פירכא היא ללא לחמרי' הכי אלא בבנון הכשרה שהוא בנין קבוע לבל בסכך לסוכה לערבי בעלמא הוא לא ויש לתמוה על מה שכתב הרב לשלפסי ז"ל להא לחמרינן על גבי הכשרה לא על גבה ממש אלא בסמוך לה והוא תימה לבנמרא לחמרי' לשילו הסוא את קרויו כלומר שהסוא את הסכך לתקרת הכשרה ללא לחמרינן בה פי תקרה יורד וסותם ולפילו יש לה פצימין פסולה כיון שאין פי תקרה נמוך מהסכך שיהא נראה לבל לפשר שהרב לשלפסי ז"ל ללאו על גבי הכשרה ממש בגון עליה שעל גבי בית אלא בסמוך לה ומיהו לא הסוא את קרויו אלא תקרת הכשרה נמוכה מעט

מסכך הסוכה כי היכי לנימא בה פי תקרה יורד וסותם: **גרסי'** בגמ' [לף יט] תניא פסל היוצא מן הסוכה נילון בסוכה מאי פסל היוצא מן הסוכה אמר עולא קנים היוצאין מאחוריו הסוכה כלומר חון ללופן לאנשית שהיא לאחריה של סוכה יוצאים קנים מן הסכך ופרכינן עלה והא בעינן שכשר סוכה כלומר ז' **טפחים להא על כרחך סוכה בלאי נפשה היא מובלעת** מאותה שבפנים. ומפרקי' לליכא: **והא בעינן שלש דפנות.** לליכא: **והא בעינן צלתה מרובה מחמתה.** לליכא: **א"ה** מאי למימרא מהו לתימא הני לפנות לנוחי עבידין לבדאי לא עבידין כלומר **שלופן האמצעי זה לא נעשה לכך וגם שבצדדין תחילה לשם סוכה הפנימית נעשו אלא שהכניס לופן האמצעי לתוכן שרואה שהיתה לייה בכך** ולפ"ה כיון לעבידין לעלתן לא לריך: **ורבה** ורב יוסף מוקמי לה בקנים היוצאין לפני הסוכה כלומר ברוח הרביעית הפתוח ומסכך ושלוח חל לופן בהלייהו ולפ"ה כשרה **למן הסוכה היא והוי כשתים כהלכתן ושלישית לפילו טפח** ללע"ג ללא ממסכך בלאיך כשרה: **ורבה** בר בר חנה א"ר יוחנן מוקי לה בסוכה שרובה שלולה [מרובה] מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה הני קמ"ל כיון דלבבללה צלתה מרובה מחמתה כשרה כולה לפילו תחת שותי סכך שחמתה מרובה מצלתה ומיהו לפשר ללוקי בסוכה שאינה ללא שבעה על שבעה לבל בסוכה גדולה הרבה ליה בה ז' טפחים לו יותר שחמתה מרובה מצלתה ערוך עיון חס נכשיר שותי מפני עירוב שאר הסוכה ור' יוסעיה מוקי לה בגון לליכא סכך פסול פחות מג' בסוכה קטנה לכיון לבעיר מג' נילון בסוכה ותקשי לה רב יוסעיה לא יהא ללא לויר פחות מג' כלומר שהוא חמור בזיעורו מסכך פסול בסוכה גדולה ולפ"ה כי הוו פחות מג' [לא] מיפסיל בסוכה קטנה ולהלר ליה רבא זה מצטרף ויצטין תחתיו וזה מצטרף ויצטין תחתיו ולליכא מ"ל לכסי פירוצה לליר כיון שהוא כלבול וכסתום מסכך כשר שבצדדין יצטין תחתיו לבל סכך פסול לין יצטין תחתיו. ולין זה נכון להא לן פרכינן לא יהא ללא לויר לחמיר טפי שלישי הכי שרי וכל שכן בסכך פסול ללא חמור כולי האי וכיון שכן היכי מהדר ליה ליפכא לסכך פסול חמיר טפי ללי הכי כי חמר נילון בסוכה ליתיה ללא לענין עירוב ותקשי לן לא יהא ללא לויר ולפשר להכי קאמר ליה ללו כלקא סלקא לעתך לסכך פסול קיל טפי לללרבה חמיר טפי לענין ליצן תחתיו ולפ"ה קמ"ל לנילון בסוכה להצטרף ומיהו ליצטין בנילון בסוכה לא משמע הכי ועוד לבירוסלמי לחמרינן בהדיא לבאויר לין יצטין תחתיו לפיכך עיקרו של לבר כלבי רש"י ז"ל לסכך פסול מצטרף ויצטין תחתיו ומיהו לחמרי נילון בסוכה לנמרי לבל לויר לין יצטין תחתיו ומיהו מסתברא לוקי בשיש בו כלי ליצן כלומר שעומד לשמש לו רובו תחתיו לבל כל שלין בו כלי לשמש ורובו מסתברא ליצטין תחתיו שלינו חייב לעשות סוכה כמין בית והכי נמי מוכחא הא לחמר רבה בר בר חנה לחמר ר' יוחנן לסוכה שרובה עלתה [מרובה] מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה כשרה ומשמע לכשרה כולה ליצן תחתיה ולחמרינן לסכך פסול מצטרף ויצטין תחתיו לעת הר"ן הלוי ז"ל **לה"ס בפחות מלרבע** בסוכה גדולה ליצטין תחתיו וחלקן עליו לומר לשפילו בסוכה גדולה לוקי בפחות משלשה מותר ליצן תחתיו לבל נ' לף וכבר כתבתי זה למעלה: [לף יט:] **מתני' העושה סוכתו כמין צריף. כוך של ניילין שחורבין בו את העופות ועצוי ככורת שמספעת והולכת שנגנו וקירותיו ג'**: **או שסמכה לכותל. הטה רלשי הקנים על הכותל ורלשן הסני על הלרן: לפי**

שאין לה גג. שלינו ניכר מהו הגג ומהו הכותל: גמ' אביי אשכחיה לרב יוסף דגני בכילת חתנים בסוכה אמר ליה כמאן כר' אליעזר. פי' לכילת חתנים ללא קביעת מותר ליתן תחתיה כל שהוא בענין שסוכה שהיא כיוצא בה תהא פסולה לכל כה"נ לא מבטלה לה לסוכה ומשום הכי צריך לה לעיל כל שהוא נבוכה [י] לו שלין בגגה טפח: **ברייתא איפכא תניא. מתניתי' כרייתא שנויה הפוך כשהתן רבי לליעזר מכשיר וחכמים פוסלין לפי שהין לה גג: יחידאה היא. מתני' לתני הכי ר' נתן קתני לה להוא יחילהא לחכל חכמים שבדורו היו חולקין עליו ואומרים ר"ל מכשיר וחכמים פוסלין: ואם הגביה הסוכה מן הקרקע טפח.** לתרוייהו קאי לחמרינן לכול בזקיפה ויש שם טפח זקוף וניכר הרחיק שהוא גג וכיון שיש בו שיעור לחכל בזקיפה הוי לחכל: **או אם הרחיקה וכו'.** לחמכה לכותל קאי שאם הרחיק רחק הממוך לכותל מן הכותל טפח והיתה סמוכה על היתלות לחמרינן לכול ממנה ולכותל בשוה ולא בשפוע והוא הגג זו היא שנות רש"י ז"ל לבל בתוס' לומר שרוב שיעלנו שהין לויר חשוב גג ומיהו קושיא כגון שיש לה ט"ז טפחים שהם י"ז מיניהו לסוכה וי' לליהוו ז' מיניהו לסוכה וי' למחיצה ושאם השעור הרחיק לסכך בלפנות הלו מלבר שמסככין בו שהרי שעור זה מלפנות הלו עולה הוא לסכך: **מתני' מחצלת קנים גדולה.** מחצלת קנים שיש לה ג' וחיוט נוחה למסכך: **עשאה לשכיבה.** הוליל ויחלה לכך **עשאה כלי ומקבלת טומאה והין מסככין בה: לסכוך .** והיוט מקבלת טומאה **לאו כלי הוא ובגמרא פריך שתמת לחשתמ: גמ' אסקה רב פפא דבקטנה כ"ע לא פליגי דשתמא לשכיבה היא.** פי' קטנה כלי שכיבה וכיון לשתמת לשכיבה **היא רחויה לקבל טומאה** לכשיכבר בה הזב וכיון **יום עד** שכן לף מעשה הוא רחוים לסכוך שכל הרחוי לקבל טומאה הין מסככין בו: [דף כ.] **כי פליגי בגדולה.** תנא קמא סבר שתם גדולה לסכוך והוא רחוים לקבל טומאה לפי יבבר בה הזב לימוחזת לשכיבה [בעין] ות"ק הכי קאמר מחצלת קנים גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה שאין לה גג וחכמים מכשירין. מחצלת קנים (* בס"י וכן בגמ' ליתא ומחצלת) גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר"א אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואין מקבלת טומאה: **גמ'** אביי אשכחיה לרב יוסף דגאני בכילת חתנים בסוכה א"ל כמאן כר"א שבקת רבנן ועבדת כר"א אמר ליה ברייתא איפכא תניא ר"א מכשיר וחכמים פוסלין א"ל שבקת מתניתין ועבדת כברייתא א"ל מתני' יחידאה היא דתניא העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' נתן אומר ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין והלכתא כרב יוסף ושמעי' מינה שהעושה סוכתו כמין צריף שהישמעאלים קורין אותו מכנ"ס או שסמכה לכותל כגון שהעמיד הקורות למטה בארץ רחוק מן הכותל והטה אותן וסמכן לכותל שנמצאת הסוכה שאין לה גג שהיא פסולה ואם הגביה לסוכה מן הקרקע טפח או שהרחיקה מן הכותל טפח כשרה שהרי יש לה גג טפח וש"מ שמותר לישן בסוכה בכילה שאין לה גג דכיון שאין לה גג לא הויא כסוכה בתוך סוכה ושמעי' מינה כילה שיש לה גג אסור לישן בתוכה דהוי כסוכה בתוך סוכה: מחצלת קנים (ומחצלת) גדולה כו': (דף כ.) אסקה רב פפא דבקטנה כ"ע לא פליגי דסתמא לשכיבה קאי כי פליגי בגדולה ת"ק סבר סתם גדולה לסיכוך ור"א סבר סתם גדולה נמי לשכיבה והלכתא כת"ק: ת"ר מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה (דף כ:) תניא א"ר חנינא כשירדתי לגולה מצאני זקן אחד ואמר לי מסככין בבודיא וכשבאתי אצל אחי אבא הודה לדבריו אמר רב חסדא והוא דלית ליה גדנפא אמר עולא הני בודייאתא דמחווזא אילמלא קיר שלהן מסככין בהו תנ"ה מסככין בבודיא ואם יש לה קיר אין מסככין ואע"ג דקא שקיל לה לגדנפא לא מסככין בה מידי דהוה אבליות של כלים שאין מסככין בהן: **סליקו להו סוכה שהיא גבוהה הישן** תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו אמר רבי יהודה נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המטות בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר אמר ר"ש מעשה בטבי של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה אמר להן רבן גמליאל לחכמים ראיתם טבי עבדי שתלמיד חכם הוא ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה וישן לו תחת המטה ולפי דרכינו למדנו שהישן ולין מסככין בה הא סתמא לסכוך וסיפא לקתני לסכוך מסככין בה ולינה מקבלת טומאה בקטנה חיירי ומשום הכי קתני לרובא כשעשאה בפירוש לסכוך מסככין בה הא סתמא לשכיבה ולין מסככין בה ור"ל אמר לחחת גדולה וחחת קטנה סתם **עשייתה לשכיבה על שיעשנה בפירוש לסכוך: והלכתא כת"ק.** לסתם גדולה לסיכוך: **מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה מסככין בה.** לתע"ג לרבין נינהו סתם גדולה לירחו לסכוך הלבך לינה מקבלת טומאה ומסככין בה: **בודיא.** מחנלת: [דף כ:] **והוא דלית ליה גדנפא.** לתי לית ליה נגנפא הוא ליה בית קבול וכל שיש לו בית קבול טומאה: **אילמלא קיר שלהם.** קיר שיש נגנפא: **סליקו להו סוכה שהיא גבוהה הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. לחוכל מפסיק כינו לבין הסוכה ועיקר ישיבת סוכה לאכילה ושינה: נוהגין היינו וכו'.** מפרש יום עד בגמ' לרבי יהודה לטעמיה לחמר סוכה לירת קבע בעינן ולא תתי לחכל ערלי ומבטל לחכל קבע: **מעשה בטבי. עבדיש פטורין מן הסוכה למנות עשה שהזמן גרמה היא ונשים פטורות וכל שהחשה חייבת בה העבד חייב בה כלחמרינן בחגיגה** ולפי לרכנו למלנו כלומר לע"פ **שלא לחמרה נשים תלמוד לומר לשמחת חולין בעלמא שהיה משכח לעבדו לבליחותא בעלמא למלנו על פי לרך בליחותא שהיתן תחת המטה לא יצא ידי חובתו.** ובירושלמי הקשו מיחלפא שתתיה לר"נ לתני טבי עבדו של ר"נ הניח תפילין ולא מיחה בו ר"נ וכה לימתר הכי פי' להא **עבדים פטורין** מן התפילין ואפ"ה לא מיחה בו ר"נ כשהניחן ולילו הכא משמע להא שמפני לימתו של ר"נ היה נכנס תחת המטה לפי שהילו היה יושב בסוכה היה מוחה בו ר"נ ומשום הכי לחמר למיחלפא שתתיה ופריקו שלא להחזק את החכמים כלומר שלא נכנס תחת המטה מפני שהוא לשון ליושב בסוכה הלא כדי שלא יהחזק את החכמים ומקשי תו הלא ויושב לו חזן לסוכה ומסדרי רועה היה טבי לשמוע לדברי חכמים: **ואיבא** למימר לחמי לסליק לאעתייהו מעיקרא בירושלמי למשום שהוא לשון ליושב בסוכה יושב לו תחת המטה

תחת המטה לא יצא ידי חובתו: **גמ'** תרגמא שמואל במטה גבוהה עשרה טפחים דכיון דגבוהה עשרה שהוא שיעור סוכה נעשית כסוכה בתוך סוכה ולפיכך לא יצא ידי חובתו: **מתני'** (דף כא:) הסומך סוכתו בכרעי המט' כשרה ר' יהודה אומר אם אינה יכולה

למה לזה למפרך מהיכי לתפילין להה על כאן לא לפלגינו התם בגשם סומכות רשות אי לא חלא במנעת עשה שיש בעשייתה לא חיסור כשהוא שלא במקום מצוה כגון סמיכה בקרבן שהוא סומך עליו ככל כחו ומסתמא בקלשים ומשום הכי למאן דלית ליה נשיס סומכות רשות לחסורי קא עביד ובתקיעת שופר מי ליכא שבות לרבנן ובהנחת תפלין מי ליכא לחסור לרבנן מפני זלזול קלוסתן ומשום הכי לחמרינן בפרק בתרא לעירובין (לף עו.) למיכל בת שתול היתה מנחת תפלין ולא מיחו בה חכמים למאן לחמר נשיס סומכות רשות לכיון לליכא מצוה בהנחתן שרי הא למאן לית ליה נשיס סומכות רשות לחסור ולחמרינן מי התם לחסתו של יונה היתה עולה לרבנן כמאן לחמר נשיס סומכות רשות הא למאן לית ליה הכי לחסור לפי שמקרבת שלמי חגיגה שלא במקום מצוה לבל בסוכה וכיוצא בה לליכא על לחסור היכי הוה סליק לאעתויה שהיה מוחה ר"נ בו ואי סליק הכי לאעתויה בשלא היתה לתפלין הוה מצי למיפרך למה יהא מוחה בו ולפשר להוה סליק לאעתויה שהיה מוחה בו כלי שלא יכרך עליה לי מי שלא יבא לעשות תוכן מצוה עשה שיש לחסור בעשייתן למאן לית ליה נשיס סומכות רשות כתפילין ומ"ש פריקו שלא מיחה בו ר"נ שלא הוא עצמו היה נכנס תחת המטה שלא לחוכן את החכמים: **ולענין** הלכה קי"ל כמ"ד נשיס סומכות רשות לפי במצות עשה שיש בהן לא לחסור שלא במקום מצוה לעשותן אע"פ שאין חייבות בדבר נוטלות עליו שכר ולפיכך רשאות לברך עליהן ומצו אמרי אבר קלשנו במצותיו וצונו כיון דישראל נצטוו ולוינהו מי נוטלות שכר וכבר כתבתי זה בפרק בתרא לר"ה בס"ד: **גמ' תרגמא שמואל במטה עשרה.** תרגמת שמואל למתני דלקתני היכן תחת המטה לא יצא ידי חובתו במטה עשרה ואע"ג דכפ"ק [לף י:] לחמרי לקנופות מסום לקביעי פסלי לפי' בפחות מעשרה הנ"מ בקנופות הוחיל ולתוכן עשויות לבל מטה לנגבה עשויה לי נבוהה עשרה חשובה לבל ואי לא לא וכתב הרב אלפסי ז"ל למ"ש לא יצא ידי חובתו מסום לכיון לנבוהה י' טפחים להוי שעור סוכה היה ליה בסוכה בתוך סוכה ולפיכך לא יצא ידי חובתו והקשה עליו הר"י הלוי ז"ל למאי עניז סוכה בתוך סוכה לכאן היה ליה למימר למ"ש לא יצא ידי חובתו לפי שהוא יושב תחת החומל ולא תחת הסוכה [כלפרש"י נבי נויי סוכה המופלגין] והרמב"ן ז"ל רצה לקייס לברי הרב אלפסי ז"ל להכא לא הוי פסולה מסום לבל להה טפח על טפח הוי לבל לנבת ולענין טומאה ולא פסיל הכא אלא למילי סוכה ילפינן לכיון לקפיד רחמנא למפסל סוכה שתחת סוכה הכי נמי קפיד לפסול סוכה שיש תחתיה לבל שכיוצא בו פוסל מלמעלה הלכך פסול להכא מילי סוכה שתחת סוכה נפקא ואין לברייו ז"ל ברורים אלא לפ"ה הוה לן למימר הכי לבי היכי לסוכה שתחת הסוכה לא מיפסלא בפחות מי' אע"ג לעליונה קבועה הכי נמי לבל שתחת הסוכה לא יפסל בפחות מי' אע"ג לקביעי ולית לקנופות לפילו פחות מי' פסלי ולא בעי י' אלא בכילה מסום אלא לקביעא או במטה מסום לנגבה עשויה ולפיכך נראה לפסול להכא מפני שיושב תחת החומל ולא תחת הסוכה אלא לבל לבל לבל [שחינו] קבוע לומיל לכילה או העשוי לנבו לומיל למטה לא מבטל סוכה בפחות מי': [לף כפ:] **מתני' הסומך** סוכתו בכרעי המטה. פרש"י ז"ל **מטה שלמה: ר' יהודה אומר כו'.** בגמ' מפרש לה. לנרסנן עלה למתני' מ"ט לר' יהודה פליגי בה ר' לחא ור' זירא בר ממל חד לחמר לפי שאין לה קבע וחד לחמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה ואין לה קבע פרש"י ז"ל שהסוכה מיטלטלת על כרעי המטה וכשהמטה מיטלטלת הסוכה מיטלטלת עמה והוי ליה ערלי ור' יהודה לטעמיה דלחמר סוכה דירת קבע בעינן ולא נהירא להה סוכה שאינה דירת קבע בעינן ולא נהירא להה לפי שאין לה קבע ולא חלא לחמר סוכה דירת קבע בעינן אלא לענין שלא יהא מקבל טומאה ולא יהא חיבור לטומאה ולפיכך אם נעשית בדבר המקבל טומאה כגון שנעשית על גבי מטה שהוא מקבל טומאה אע"פ

הלכך ליכא למינזר ויש שנוהגין לעשות בכותלים לפנות של קנים משום היכרא כלי שלא יהא נראה כסותך על הכותלים לנמרי ומקלת חסירות בעלמא הוא כל זה לפי שטותו של הרב הלפסי ז"ל מתני' **סוכה המדובללת.** נרסי' עלה בגמרא מאי מדובללת רב אחא סוכה עניים. פי' **שיש בסוכה קנים מעט יש בה חויר הרבה שלא שחין בו ג' כיחל: ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד.** כלומר **שלא הסוה את הסכך להסכיב את הקנים זה אצל זה שלא יחל למעלה ויחל למטה ושמעינן מתני' לחמרינן רוחין כל שחילו הם. מוסכבים בסוף היתה עלתה מרובה מחמתה כשרה** [רב תני חלק ושמואל תני תרתי רב תני חלק סוכה מדובללת שעלתה מרובה מחמתה כשרה] ושמואל תני תרתי מאי מדובללת מדובללת ותרתי קתני סוכה מדובללת **שעלתה מרובה מחמתה כשרה ומילתא לחבריה היא לשמעינן נמי בסוכה עניה שיש בה חמה לפי עלתה מרובה מחמתה כשרה** ולמרינן עלה להא דשמואל ל"ש דמכשירין **בקנה עולה ויורד** אלא שחין בין זה לזה נ"ט מסוס **לכל פחות מג' חלק היא** לפי שכל יש בין זה לזה נ"ט פסול' ורבנן אמר לפי' יש בין זה לזה נ"ט לא אמרן אלא שחין בינה בינה טפח אבל יש בינה טפח כלומר בכל ג' מהקנים כשרה לחמרינן חכוטו רמי ומוכח בגמ' דלפי כל אחד מן הפרוסין תרתי בעינן שיהא בינה טפח ובעינן נמי שיהא כחויר בין התחתונות טפח לחי לא אע"פ שיש בינה טפח לא לחמרינן חכוטו רמי וכתבתי בחלוסי וקי"ל כשמואל מדמקלו וטורו אבל ורבא לגיבי ועול דלמא רב נמי מודה ליה לזעירא הכי אלא לאתני' ולא הכי פירושא ולפי לברי רב"י אע"ג דלעלתה נמי חמתה מרובה מעלתה כיון דלאו חבטינן לה היא עלתה מרובה מחמתה כשרה וחבריה חולקים עליה מכאן' בקנה עולה וקנה יורד אלא שיכא דלעלתה נמי היא **עלתה מרובה מחמת' והא** קתני שחין ריחוק הקנים פוסל משום שני שכבין אבל אי היה הפסק חמתה מרובה מעלתה פסולה : **המעובה כמין בית. שסכך עליה עבה מאל: אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה [ואפי' כוכבי חמה.** כלומר זוהרי חמה ושכי חיתא בבריית בגמ'] אין כוכבי חמה נראין מתוכה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין מיהו בירושלמי משמע לכתחלה צריך שיהו כוכבי חמה נראין מתוכה לנרסינן התם הלא לחמרה צריכין הכוכבים להיות נראין מתוכה רבי לוי בשם רבי חמא כוכבי חמה שנו פירוש מליאנא לחתניתין לייך לה לקתני לע"פ שחין הכוכבים נראין מתוכה: [קף כב:] **גמ' אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כזוזא לעיל כאסתירא מלתחת. כשהנקב רחב מלמעלה טיעור זוז חמתו רחב מלמטה כטיעור סלע** כך פירש רש"י ז"ל לפי דבינו תם ז"ל הקשה לי שכי רב פפא היכי מוקי בה לכי הללי מלמעלה פסולה לחמר היינו לחמרי אינשי כזוזא מלעיל כאסתירא מלתחת והא חיכו הוא לכי חמר רב פפא היכי לפרון כעומל מותר ולאו קושיא הוא לכי חמר רב פפא היכי (לוקח) הני מילי לענין לוקן שבת ובסכך פסול לכי היכי לחנמריה לחמנא למסה בשבת לא תפרון רובא ס"נ לנמריה בסוכה לא תסכך בפסול רובא הא כי הללי שרו והיינו לחתי לן שפיר מתני' דסמקרא סוכתו בשפולין אי בחרוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה לגיבא דרב פפא כלומר בפ"ק שלא"פ שהסכך פסול חשוב כפרון לענין הכשרה לסוכה כשרה לפי שאין פסולה רבה על הכשרה לבטל בחויר אי לאפשר לומר כן שכיון שאם הס שויס מלמעלה החויר רבה מלמטה וסוכה בעל תניא מלתא הרי פרון שלא מרובה על העומד ולרב הונא בריה דרב יהושע לחמר פרון כעומד לסור תני ליה בכי הללי מלמטה משום למעלה עומד מרובה ומלמטה נמי כי היא כי הללי עומד מרובה על הפרון מחשיב ליה הלכך רב פפא בעי **כי הללי מלמטה** לרב הונא בריה לרב יהושע נמי סני ליה בהכי זה נראה לי עוד הקשה ר"ת ז"ל לכפ"ק לקלוסין מסמע לזוזא נפיש שיעוריה מלסתירא לקלמר התם [קף יג:] לעבדי לינסי לקרו לפלגא לזוזא לסתירא והא נמי לא קשיא לסתירא ולאי היינו שלא בלשון משנה כלאמר בבכורות [קף מט:] נבי חמש שלעיס של פרוסין הבן חמש לסתירי לפרוסין לאלו שתי מטבעות הן של עורי ושל מדינה ובכל מאלו יש שלעיס וזוזים ושלא של עורי הוא לי זוזים של עורי ושלא מדינה לרבעה זוזים של מדינה נמצא שלא בכ"מ נאול מאל מזוזים שבו ומש"ה לאמרי' בפ"ק לקלוסין ובבכורות [קף נ:] למייתי הא לתנן התוקע לחבירו נותן לו שלא ולאמרינן לא תימא מאי שלא לרבעה זוזי כלומר להיינו שלא עורי שלא מאי שלא פלגא לזוזא של עורי והיינו שלא מדינה שלא מדינה אינו שלא שמינית שבשלא עורי והיינו לאמרינן התם לעביד אינשי לקרו לפלגא לזוזא לעורי לסתירא של מדינה לבל כשמניסם מטבע לחל הלסתירא והזוז לבל ברור שלסתירא נאול מן הזוז והיינו לאמרינן הכא לזוזא מלעיל כאסתירא מלתחת לבל ר"ת סובר לכי לאמרינן הכא לזוזא מלעיל כאסתירא מלתחת היינו שהזוז נאול מן הלסתירא וכפשטה להסיא לקלוסין ולפיכך פירש לה"ק כאן מלמעלה כאן מלמטה כלומר ולאי קושטיה למילתא לכל כי הללי כשרה וכרב פפא לאמר פרון כעומד מותר ומש"ה קאמר שלא רואה אותם מלמעלה כלומר החמה והצל שאם כשרה לבכי הא נוונא לא טעי בשעורא לבל כשהוא מסער אותם מלמטה פסולה שלא"פ שנראין מלמטה שאין החויר מרובה מלמעלה (שלא) ע"י הרחקה מתמעט ושלא"פ שהוא נאול נראה כקטן ולפי פי' זה ל"ל שהחויר מתמעט יותר מן הסכך לפי שאין כח הרואות נתפס בו ול"ל ג"כ לכי לאמרינן עלתה מרובה מחמתה מלמטה כשרה לוקח בסוכה שאינה נבוהה שלא שיעורה מנומנם שהרי הלבר יהיו שלפי נובה הסוכה נופל הטעות ושם היא נבוהה הרבה יכול לפסול שלא"פ שמלמטה נראה לו שעלתה מרובה מחמתה למעלה היא חמתה מרובה שלא נראה ולאי כלאמרן ופי' הרב הלפסי ורש"י ז"ל עיקר : **מתני'**

גמ' אמר אביי לא שנו לעמוד בפני עצמה פסולה: אלא סמך אבל סכך על גבי המטה כשרה: **מתני'** (דף כב.) סוכה המדובללת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה המעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשרה: **גמ'** מאי מדובללת רב אמר סוכה עניה ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד רב סבר מאי מדובללת מדולדלת וחדא קתני סוכה מדולדלת שצלתה מרובה מחמתה כשירה ושמואל סבר מאי מדובללת מבולבלת ותרתי קתני סוכה מבולבלת ושצלתה מרובה מחמתה כשירה: שצלתה מרובה מחמתה כו'. (דף כב:) טעמא דצלתה מרובה מחמתה הא כי הדדי פסולה ותנן בפירקא קמא ושחמתה מרובה מצלתה פסולה הא כי הדדי כשרה לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה אם החמה והצל שוין מלמטה כשרה שבידוע שהצל מלמעלה הוא מרובה ואם החמה והצל מלמעלה שוין פסולה שבידוע שהחמה מלמטה מרובה על הצל אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כזוזא מלעיל כאיסתרא מלרע: **מתני'** העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על הגמל כשרה ואין עולין לה ביום טוב שתים בידי אדם ואחת באילן

העושה סוכתו בראש העגלה. תע"ג למטלטלת לן קביעה: **ובראש הספינה. שהוא מקום נכהו של ספינה והוא נכוה מאד ואין הרים מקיפין לותו והרוח שולטת שם ועוקרתה: כשרה. ללילית ערלי סני כה** ומיהו לחמרינן בגמרא לה"מ ביכולה לעמוד ברוח מצויה ליכשה לתע"ג לאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה ליש שהוא יותר חזקה כשרה לכל שם אינה יכולה לעמוד לפילו ברוח מצויה ליכשה פסולה **לפילו לירת ערלי לן הויא: ועולין לה ביו"ט.** מסוס לכעי למתני סיפא ואין עולין לה ביו"ט תני ליסא ועולין לה ביו"ט: **בראש האילן או ע"ג גמל כשרה. לחולו של מועד ולף ביו"ט שם עבר ועלה יצא ילי חוכתו: ואין עולין לה ביו"ט.** מסוס לשסור להסתמם ביו"ט במחוכר וכבעלי חיים ולחמרי בגמרא [לף כנ:] מתני' מני ר"מ היל לתניל העוסק סוכתו על נבי בסמה ר"מ מכשיר ור' יהודה פוסל ואיכא מ"ל למלחמרינן מתני' מני ר"מ היל מסמע לילתא למתני' לשכני גגי תלמולא לר' יהודה פליג עליה לומר לר"מ ור' יהודה הלכה כר' יהודה והלכך ליתא למתני' וכן פסק הרב רבי יצחק חבן גיאת ז"ל בסמייהו לרבוותא ואיכא לחמרינן לחמרי לכי לחמרינן מתני' מני לגלויי פלוגתא חתא ומיהו סמכינן אכללין לסתם במתניתין ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם מתניתין: **שתים בידי אדם ואחת באילן.** מלקתני עולין ואין עולין מסמע לקרקעית הסוכה נבוהה מן הארץ ונסמך בחילן. ושתים בידי אחד ואחת בחילן שמסתי רוחות הסמוכות כנגן מזרח ולרוח קרקעית הסוכה נסמך על הקונלסין הקבועין בארץ בידי אחד ומרוח נ' נסמך על החילן. ושתים בחילן ואחד בידי אחד כל שהיל נסמכת על שתי לפנות מהן אין עולין לה ביו"ט שהרי היל נסמכת על החילן שחילו יגעל החילן לל תהא יכולה לעמוד ולחמרינן כשרה היינו טעמא מפני שהסכך **סמוך בקונלסין הנעוצין בקרקעית הסוכה** ואינו סמוך [בגובהן] של חילן לכיון לחילן לל חזי לסיכוך לסתרי מכמיס להעמיד סכך בו כדי שלא יהלו יכלו לסכך בו כמו שכתבתי למעלה ואע"פ שעכשיו הקונלסין נסמכין בחילן כולי האי לא נזדיינו כיון לפסקי קונלסין בין חילן לסכך: **שלשה בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביו"ט.** לסתמת לייט בשלש שבידי אחד ואינה ערוכה לרביעית שבחילן. והדר קתני זה הכלל שאם יגעל החילן וכו' לתניי שאם יותן לפנות שהן בידי אחד אינן סמוכות כנון שעומדות מזרח ומערב או צפון ודרום ויכול לסמוך סככה בחותן לפנות על שאם יגעל החילן הסוכה יכולה לעמוד עולין לה ביו"ט: **גרסי'** בגמ' עשה בסתם לופן לסוכה ר"מ פוסל ור' יהודה מכשיר וקי"ל כר' יהודה: **מתני' העושה סוכתו בין האילנות.** בארץ ולא סמכה עליהם לבל הם לפנותיה: [לף כה.] **שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה.** פרש"י ז"ל **לפי' בשעת חנייתן** ומכי מסמע בגמ' לחמרינן הולכין לבבר מינה פטורין בין ביום ובין בלילה ומסמע תע"ג שאין הולכין חלא ביום לחי חזלי ביממא ובלילית לפילו לבבר הרשות נמי פטורי כדקתני בברייתא: **ואיבא** למידק חם יכולין **לקייס לת שתיהן** לחמי פטורין לחטו מי שיש לו עיבית בבגדו ותפילין ברשות מי מפטר מסחר מינה הא ולחי לא וה"נ מוכח בפרק לין בין המולר לחמרינן סתם [לף לב:] המולר סנהה מחבירו מחזיר לו. לבבלתי תע"ג למהני ליה פרוטה לרב יוסף משום דלא סכיח ולחי כל זמן שחבבה בידו מפטר מליתן ריפתא לעניים הא ולחי שכיחא או שתים באילן ואחת בידי אדם כשרה ואין עולין לה ביו"ט שלש בידי אדם ואחת באילן ועולין לה ביו"ט (דף כג.) זה הכלל כל שאילו ינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביו"ט: (דף כד:) העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה: (דף כה.) שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה: אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה: (דף כו:) מעשה שהביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה

טוכח חלא על כרחין לן מפטר חלא טעה עוסק בה כגון טולית של חבבה שטטחה לגרכה או בסתם שנותן לפניה מזונות חלא שכיח שכבותה טעה יבא עני ויטחל ממנו לפיכך העלו בתוספות חלא פטורי חלא היכא שחם יקיימו מנת סוכה יבטלו ממנותיהן וחמרינן בגמרא [לף כו.] לרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי לשבתא לרישא לכי ריש גלותא הוו ננו לרקתא לסורא וחמרי חתן שנוחי מניח חתן לחי ופטרינן בכה"נ נמי הוא לחי מטרדו בקיום מניח סוכה הוו מפנבי ממנותן. ולא ג"ל כן לפשטא לימלתא לא משמע כן וה"ג חמרינן בגמרא [לף י:] לרב חסדא ורב הונא לילקלעו לבי ריש גלותא ולגנוניה רב נחמן בסוכה שמופלגין נוייה ממנה ל' וחמרי ליה חתן שנוחי מניח חתן ופטורין ופרש"י ז"ל להקביל פניו של רחש נולה לחייב לחש להקביל פני רבו בהגל ולא להדלו ליה לסוכה כשרה לעתייהו כלל להא לחמר להו רב נחמן הדרינהו בבו מסמעתייכו ולא מסמע להוהי מפנדיס מרחייתי רבן בהגל לי הוו מהדרי למנגע בסוכה כשרה ועוד מלחמרינן (בכרכות נח.) חתן פטור מקריחת שמע על מונחי שבת חם לא עשה מעשה וחם לילתא לביכול **לקייס לת שתיהם** מיחייב ניתא לילישבי ליה ליתובי לעתיה כלחמר [כחן לף כה:] נבי חבל וליקייס תרוייהו ולא מניח חמרת לחי מני ליתובי לעתיה להא תנן חתן חם רגא לקרות לילה הרחמן קורא ובפרק היה קורא [לף יז:] נמי חמרינן החופר כוך למת פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מנות החמורות בתורה וכולהי לרכן של חופרין לבתר למחו בה טובא מיפבי פורתא והדרי ומחו ובעיגנא למיפבי למה הוא פטור (לתת פרוטה לעני העומל חנגו) וכולהי להחופר כוך למת כדרכו שניהו ובפרק מי שמתו [לף יח.] נמי תניל המסמר לת המת חת תע"ש שחינו מתו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מנות החמורות בתורה והא שמסר ולחי לפשר לו לקייס כמה מנות ולמה לחמרי פטור לפיכך ג"ל להעוסק במנה פטור מן המנה חע"ש סיכול **לקייס לת שתיהן** והיינו לנדריס לן מוכחא מילי לולחי בשעה שהלבה מסורת בתיבתו לן מפטר לעוסק במנה לחמרינן ולן מקייס מנה ומי שהלבה לגנו חע"ש שהוא מקייס מנה חינו עוסק בה חלא בשעה שמנערא לגרכה וכהניח שעתא ולחי פטור למיתב פרוטה לעני חע"ש שחפשר **לקייס לת שתיהן** ולחזור לנערו חלא בהניח נוונא לן שכיח והיינו טעמא למפטר רחמנא חתן חע"ג לחפשר ליה ליתובי לעתיה **ולקייס לת שתיהן** וכלכתיבנא יפיפו כל שהוא עוסק במלחתו של מקום לן חייבתו תורה לטרוח ולקייס מנת לחרות חע"ש שחפשר: **ומיהו** מולינא ולחי שכל שחינו ערוך לטרוח כלל חלא כלרכו במנה לשעונה יכול לנחת ידי שניהם לכבה"נ ולחי יצא ידי שתיהן ומיהות טוב לל יקרא רע ומש"ה פרכינן בגמרא [לף כה:] עליה לרבי חבא בר זבדא חמר רב חתן ושמבינהו פטורין מן הסוכה ולילכו בסוכה ולילחלו בסוכה לחע"ג להעוסק במנה פטור מן המנה לפ"ה ליו לרך המסמחין לשמח חתן וכלה בחופה בלבד חלא לף בחברים ובעלויות ובסוכה מסמחין לותן ומש"ה פרכינן לכיון לכי לרחייהו מנה עבדי יצלו ידי שתיהן ומיהו כל שנרוך לטרוח פטור ומש"ה רבנן להוו שלוחי מנה הוו ננו חוץ לסוכה לכל זמן שליחותן עוסקים במנה מיקרו ולא היו חייבים לקייס מנת סוכה: **אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה.** ומפרש בגמרא [לף

כו.] לחכילת ערלי היינו כלטעים כר' כי רב ועיין לכלה להיינו כביצה לכל כה"נ לא חסיבא ולא הויא כעין תלורו. ולקאמר שתין ערלי הכי קאמר ליה שתה פעם אחת עם לחכילת ערלי אינה נחשבת קבע והכי משמע מלא בעינן בגמרא כמה שתיית ערלי וכן פרש"י ז"ל **כלטעים כר' כי רב שטועם מלא פיו ושותה: מעשה שהביאו לרבן יוחנן בן זכאי.** בגמרא פרכינן מעשה לשתור להא לחמרינן לוכלין ושותין ערלי חון לסוכה ובתר הכי מייתי עובדא בימי לערלי להיינו לטעום את התבשיל ושתי כותבות ולי של מיס ואמר העלום לסוכה ומפרקינן חסורי מחסרא והכי קתני אם רגיל להחמיר על עצמו רשאי כלומר ללא חסיב כמי שאינו מצווה בלבר ועושה שנקרא סליוט ובתר הכי קתני ומעשה ברבי עקיב שלא החמיר על עצמו לומר שאם רגיל ת"ח שלא להחמיר על עצמו רשאי ולא הוי כמי שאינו מקדקד במעות: **ופרבי'** עלה בגמ' למקדקד [לף כז.] וכשהגיעו לו לר' עקיב חוכת פחות מכביצה אלכלו חון לסוכה משמע להא כביצה בעי סוכה ולימא תהוי תיובתיה לחכיי לאמר לחכילת ערלי היינו כלטעים כר' כי רב ועיין לכלה להיינו כביצה ומפרקינן לאם"ס לחפילו כביצה לא בעי סוכה אלא לנקט פחות מכביצה לאם"ס נטלו בחפה ולא נטל יליו ולא בירך נם כן לחריו לבל כביצה היה צריך נטילת יליים ובירכה: **וקרינן עראי טעימת תבשיל מפני מיעוט שיעורו ודלי של מים נמי משום דלא חשיבי.** ושתי כותבות מפרש רבה בפרק בתרא לימא [לף עט:] אלא הוו ערלי משום לזוטר שיעורייהו אלא משום לפירי לא בעי סוכה כלאמרינן אתם אמר רבה כותבת הנסה שאמרו יתירה מכביצה ואוכלינן עלה ממתני' לתנן מעשה וכביאו לו לטעום לרבן יוחנן בן זכאי את התבשיל ולרבן נמליאל שתי כותבות ולי של מיס ואמר להם העלום לסוכה ותני עלה לא מפני שהלכה כן אלא מפני שרגיל להחמיר על עצמן וכשנתנו לו לרבי עקיב אוכל פחות מכביצה נטלו בחפה ואכלו חון לסוכה ולא בירך אחריו אע כביצה בעי סוכה ואי ס"ד כותבת הנסה שאמרו יתירה מכביצה אמאי שתי כותבות אלא נרעיניהן לא הוו כביצה כותבת הנסה ונרעיניה יתירה הויא מכביצה ועלה אמר רבה (לא אמרי שהלכה כן אלא) היינו טעמא משום דהוו להו לפירי ופירי לא בעי סוכה והדר לפנסי לא הביאה בהלכות משמע לס"ל לעיקא להוהו פירוקא משום לרבה אמרה לקיומי מיתניה לאמר לכותבת הנסה יתירה מכביצה אבל משמע למסקנא לסנויא להאם לכותבת הנסה אחרה מכביצה הלכך ספיר מינן למיימר לשתי כותבות אלא נרעיניהן לא הוו כביצה ועוד כתב הרמב"ן ז"ל למלחיש נמי מלאמרינן הכא לחכילת ערלי היינו כלטעים כר' כי רב ועיין לכלה לחוד כביצה אי כשתי ביעים וכיון לכביצה פטורה מן הסוכה ממילא אסתלקא קשיא לחתינן עלה אתם אמר לתנן וכשנתנו לו לרבי עקיב לאוכל פחות מכביצה אבל חון לסוכה ולייקינן מינה מעיקרא הא כביצה בעי סוכה ולפום הכי הוה קשיא להו אתם אמר שתי כותבות אלא נרעיניהן לא הוו כביצה כותבת הנסה יתירה מכביצה אבל כיון לאסיקנא בסוגיין [לחכה] להא כביצה סוכה הוא אלא בעי אבל בעי ברכה ובעי נט"י וכמו שכתבתי למעלה ממילא אסתלקא פרכין ולא צריכין לפרוקי לרבה לאמר משום להוו להו פירי ופירי לא בעו סוכה אלו לבריו ז"ל. ומה שכתב ז"ל לכלטעים כר' כי רב ועיין לכלה היינו כביצה או כשתי ביעים לא ידעתי מה הוא לכלטעים כר' כי רב היינו כמו שמחזיק בית הבליעה בפעם אחת להיינו כביצה וכן פרש"י ז"ל ולא תצטרך לומר לחפילו אם יסתלקא קושיא לאסיק עלה אתם לכיון לכביצה פטור מן הסוכה אפשר לשתי כותבות אלא נרעיניהן לא הוו יתר

ולא בירך אחריו: **גמ'** (דף כד:) אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה וכן הלכתא: (דף כה.) שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה מנלן דת"ר (דברים ו) בשבתך בביתך פרט

מכביצה הא ליתא לולחי אתם אכי בעינן (כביצה וכן פרש"י ז"ל) למימר לשתי כותבות אלא נרעיניהן הוו ככותבת הנסה ונרעיניתיה ולחיה לשבר מלחמרינן אתם אמר רבי ירמיה אין שתי כותבות אלא נרעיניהן לא הוו כביצה כותבת הנסה ונרעיניתה יתירה מכביצה ק"ר פפא היינו לחמרי לינשי תרי קבי תמרי קבא לקשייתא ומרח [ומריח כלומר ועולף כמו מרח העולף] ואם ליתא למלן (לפריך נמי מולה לכותבת הנסה ונרעיניתה יתירה מכביצה שתי כותבות אלא נרעיניהן מיהא הוו כביצה מאי קאמר לחמרי לינשי תרי קבי תמרי קבא לקשייתא ומרח [ומריח כלומר ועולף כמו מרח העולף] ואם ליתא למלן (לפריך נמי מולה לכותבת הנסה ונרעיניתה יתירה מכביצה שתי כותבות אלא נרעיניהן מיהא הוו כביצה מאי קאמר היינו

שיכהן פלוני: [דף כה:] **וה"מ ביום ראשון.** ואם תאמר והא אמרינן בפרק ואלו מגלחין [דף כח.] לכל ב' ימים הרגלים אסור להניח תפלין משני בכלל אותר מאמע מהא למקנא ב' אסור אלא שמקנתן ככולו והכא אמרינן ה"מ ביום ראשון ר"ל דהכא ס"ק וה"מ למפטר ביום ג' למפטר כוליה לכל בשאר ימים לא מפטר כוליה ימא לאפולו במקנא שני חייב אלא שמכדרי הרב אלפסי ז"ל נראה אלא מתסר ביום ב' כלל ואף הרמב"ם ז"ל. כתב כן וכתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם לאפסר להיינו טעמא לפי שאין מניחין תפילין בלילה לילה לאו זמן תפילין הוא ואפילו הכי עולה הוא למקנא יום ומקנא שאינו אסור אלא פטור מלהניח תפילין אלא יום ג' בלבד שהרי ביום שני בשחרית חייב כהן ועליון אין זה מחוור לי שאל"כ לא הוה ליה למימר לכל שני ימים הרגלים אסור להניח תפילין: **חתן והשושבינין פטורים מן הסוכה.** מסום לעוסקין במצוה הן ובגמרא פרכינן עלה ותסמי וליכלו בסוכה וליחלו בסוכה ומפרקי' אין שמחה אלא בחופה פי' ואפי' בחותה חנך עצמה כי הכא לפטורין מן הסוכה אתמר קסבירי' אע"פ שהסוכה בחצר שהרים הא אפ"ה אין שמחה אלא בחופה. וכתבו בתוס' למה שמעינן שאם יצא חתן מחופתו לפילו כלתו עמו והולכין לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים לאין שמחה אלא בחופה ומשמע לאפי' בותה חנך עצמה וכלכתיבנא **יום עה** ובולאי שהשמחה במעונו אומרין אותה לפילו אלא בחופה (כתובות ח.) להא מכי רמו שערי בלאיתא אמרי' ליה לליכא חופה וכיון שכן י"ל לאפילו אלא במקום חופה מברכין ברכת חתנים להא ברכה אע"ג למסום שמחה קא אתיא לא תניא בחופה והכא אי קאמרינן לעיקר שמחה ליתא אלא בחופה וכך נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתנה כל זמן שהחתן או הכלה אם אם אבל מ"מ יש למוח לדברי רבותינו הצרפתים בעלי התוס': **חתן וכל השושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפלה.** מסום לבעיא כוותם: **ומן התפילין. מסום לסכיחה שכרות וקלות ראש: וחייבין בקריאת שמע.** מסום **למצות כותבו אינו אלא פסוק ראשון ויכולין לייסב לעתן שעה קטנה כדי פסוק** אחר: [דף כו.] **משום ר' שילא אמרו חתן פטור מק"ש. לטוריל ושאר בני חופה חייבין ולית להו להני תנאי העוסק במצוה פטור מן המצוה** והאי דבני חופה לפטורין מן התפלה ומן התפילין מסום לבעי כוותם וגלאו בני כוותם ניהו כלכתיבנא זו לעוסק במצוה ובלכתך בדרך לאחתן: (דף כה:) א"ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל ואמר רבא מצטער פטור מן הסוכה ס"ד אמינא האי נמי מצטער הוא קמ"ל ה"מ צערא דממילא אבל הכא איהו קא מצער נפשיה דמיבעי ליה לאותוביה דעתיה: א"ר אבא בר זבדא אמר רב החתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן הסוכה כל שבעה: ת"ר החתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפלה ומן התפילין וחייבין בקריאת שמע (דף כו.) משום רבי שילא אמרו חתן פטור והשושבינין וכל בני חופה חייבין: תניא רבי חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקים במלאכת שמים לאיתויי מוכרי תכלת פטורין מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי ריה"ג שהיה אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה: ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום והולכי לדבר מצוה פטורין בין ביום בין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו עיילי לשבת' דרגלא לבי ריש גלותא הוו גאנו ארקתא דסורא אמרי שלוחי מצוה אנן ופטרינן: ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום שומרי גנות ופרדסין פטורין בין ביום ובין בלילה וליעבדו סוכה התם וליתבו אמר אביי תשבו כעין תדורו רבא אמר פרצה קוראה לגנב מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מינטר כריא דפירי לאביי פטור ולרבא חייב והלכתא כרבא: חולים ומשמשיהן פטורין מן הסוכה. ת"ר חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפי' חש בעינו ואפי' חש בראשו אמר רשב"ג פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי והתיר לי ר' יוסי בריבי לישן לי ולמשמשי חוץ לסוכה:

היה שיטת רש"י ז"ל וכי תימא והא לכל לגלו בר כוותם הוא ואפ"ה חייב בכל המצות החמורות בתורה משום לחייבוי ליה ליתובי לעתיה י"ל לאפסר לאבל נמי פטור בתפלה ובתפילין ואין זה מחוור לי מלאמרי' חון מן התפילין שנאמר בהן פלר לאו הכי מיחייב ובתפלה נמי אית לן למיחייבוה לאבל לאפסר לי לאחוק ולומר על לעת רש"י ז"ל לעבי [לגלו] סבירא ליה לעוסק במצוה פמור מן המצוה לפילו הכי כיון דטורלת מצוה הוא לא מחמרי' עליה ליתובי לעתיה לאבל באבל להסותא נרילא הוא מחמרינן ולא נהירא לפיכך נראה לאית ליה להאי תנא העוסק במצוה פטור מן המצוה מיהו סבירא ליה לבקב"ם לליכא טירחא כלל ולא מיאסר ביה מילי מסמחה לילכו ומסום הכי נהי לכל אלא בעל חתן **פטור לאפילו מק"ש לטוריל לאחר בעילה** חייב ע"ג לחתן ובני חופה בתר נשואין ובעילה לא מיקרו עוסקין במצוה והאי לפטורי' מסוכה מסום למצערין הן כל היכא לא מיחת חלו בהאי חתן כל ז' ומק"ש חייבין בכל שאר המצות חון מן התפלה ותפילין לליכא שכרות ונראה זאת היה לעת הרב אלפסי ז"ל שהביאה בהלכות שלולו לכהרי רש"י ז"ל **אלא כהלכתא היא: הן ותגריהן.** אלוקח **מהן כלי למכור ולהמציאן לצריך להן: מוכרי תכלת.** לעיצית: **הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום. לכתיב בסכות תשבו כעין ישיבת ביתו כסא שכל ימות השנה אינו נמנע ללכת בלרכיו כך ימות החג שאינו יו"ט לא הצריכו הכתוב** להמנע מלילת ללרך: **וחייבין בלילה.** כשכאו לישוב הא לאו הכי פטורין: **הולכי דרכים.** לאבר מנוע פטורין ביום ובלילה **תע"פ שאינן הולכין אלא ביום מסום לטרילי ולוחנים במחשבת המנוע ותקונה: שלוחי מצוה אנן. שבאנו לעסוק בהרשה ולהקביל פני** רבם נוגה: **ארקתא. על שפת הנהר: שומרי גנות ופרדסין.** לין זזין משם: **אביי אמר תשבו כעין תדורו. כלרך שאלם לר בביתו כל השנה הזקיקתו תורה לדור בסוכה עם מטתו וכלי תשמישו וזה אינו יכול להביאן מפני הטרחה: רבא אמר.** ליכא למפטריה מסום הא טעמא לכעין תדורו הוא כיון שכל השנה הוא לר בלותן [שכתוב] שבשנות ובלותן כלים אלא פרט קורלה **לגנב שאם יצא בסוכה כשירה הגנב** שהוא יוצא שם יגנוב שפירות: **איבא בינייהו דקא מינטר כריא דפירי. כרי של פירות שהוא תמיד לפניו ויכול** לשמרו מתוך סוכתו והין זו פרט קורלה לגנב:

יום עה

משום בקי. יתוספות: **סרחא** לגרסת **קרקע לבנה סהיו טוחין בהן קרקעית הסוכה** ולא סיחת ריחה מהום לכל לחי הכי מפסלה סוכה כלחמר לעיל [דף יב:] הני זוגי וזוגרי חין מסככין בהו לכיון לסני ריחיהו ושביק להו ונפיק חלח הכח במעטער חיהו לחוליה עסקינן:

כדטעים בר בי רב ועייל לכלה. בבוקר כשהולכין לביה המלרש ולוגב שמא ימשכו השמועות וטועם מלח פיו ושותה: אמר רבא לפי שאין קבע לשינה. חין כה חלוק בין קבע לערחי לענין סוכה שפעמים שחינו מנמנם כי חס מעט ויו ובך הלבך לגבי סוכה כל סיגה מקריל סיגת קבע: **גרסי'** בגמרא תני חלת יכן חלם בתפלין סיגת ערחי חבל לא סיגת קבע ותניא חילך בין קבע בין ערחי לא קשיא הא לגוקיטו להו בילא הא למנחי כריסיה הא לפרים סורלא עלייהו: **וכמה שינת עראי תני רמי בר יחזקאל כדי הלוך מאה אמה.** ותכי פירושה לכי נקיטו להו בילא **לא קבע ולא ערחי שמא יפלו מידו.** למנחי כריסיה **ערחי מותר קבע חסור שמא יפיח.** לפרים סורלא עלייהו **והניחן חצל מרחסותיו בין קבע בין ערחי.** וכתב הר"י קלוי ז"ל דלכי קי"ל לע"פ שהרב חלפסי ז"ל לא כתב ברייתות הללו בהלכותיו ורחיתי לוחל מחכמי הדור שכתב שלא סמכינן על כל הני מתנייתתא חלא חר' יוסי סמכינן לחמר (שבת דף מט.) תפילין ערייכין גוף נקי כלילוש בעל כנפיס וכלפרים לבני ורבא חלא יפיח בהם ושלא ייסן בהן וכל סיגה במסמע בין קבע בין ערחי על כלן. וכתב עליו הרחב"ד ז"ל החכם מחכמי הדור שכתב לחלרבי יוסי סמכינן לחין יוסין בהם כלל יפה כתב חלא חלא פירש כל ערכיו והטעם לפי שחין חנו יכולין לשער כלי הלוך מאה חמה הלכך חין יוסין בהן כלל כשהן ברחסו וכ"ש כשהן בילו חבל לפרים סורלא עלייהו ומנחי בעלו מותר ליסן כל סיגה כלחיתא בברכות [דף כל.] מניחן בין כר לכסת שלא כנגד רחסו ולא חייסינן שמא מתוך שנתו יניח רחסו עליהן וכבר זה כבר הזכירו ברב בברכות וחין צורך לחלו בברייתות ועוד חני חומר ברבה לחמר חין קבע לגיסה לא כח לסתור לברי רבי יוחנן שבעמיד בברייתא לתפילין במניח רחסו בין ברכיו לחי לחו חכי לחסור לפי שבערחי הוא קבע מעתה חין נגו בתפלין חלא שלא ייסן בהן לא קבע ולא ערחי חלא ש"כ מניח רחסו בין ברכיו לפיכך לא כתב ברב ז"ל בברייתא החמעטית וכתב הלוסרת הכל ומתרת הכל: **מתני' ר"א אומר י"ד סעודות חייב חדם לאכול בסוכה.** מפרש טעמא בגמ' לק"ק (ויקרא כ"ג:מ"ב) בסכות תשבו שבעת ימים תשבו כעין תשורו מה דירה כחת ביום וכחת בלילה חף סוכה כחת ביום וכחת בלילה ורבנן חמרי כדירה מה דירה חי בעי חכיל ושי בעי לח חכיל חף סוכה חי בעי חכיל ושי בעי לח חכיל ולשו למימרה לשי בעי לח חכיל כלל שי בעי לח חכיל ומחזירין לוחו כבסמ"ז חין מחזירין לוחו ומחמרינן לסיינו טעמא משום לתפלה לחובה היל מחזירין לוחו בבסמ"ז לשי בעי חכיל ושי בעי לח חכיל חין מחזירין לוחו ופרכינן חלא מעתה שבתות וי"ט לגל סניל לגל חכיל ס"נ לסלר ל"ל חין ובובלשי כי חמרי' לכרחסי חלסיס חי בעי חכיל חי בעי לח חכיל כלל שהרי לוקה לשי בעי לח חכיל כלל שהרי חסור להתענות בהן חלא ושלי חי בעי לח חכיל פת למיחייב בבסמ"ז קחמרי ומינה לשבתות וי"ט לח סניל לגל חכיל פת ושוחק הוא לומר לכי חמרי התם בשבתות וי"ט מחזירין לוחו סיינו לוקה בלילי יו"ט (לחחרון) [הרחסן] בל פסח ושל סוכות כמו שלחקו זה בתוס' להא סתמא קתני התם שבתות וי"ט לגל סניל לגל חכיל ומשמע לכבולהו קחמר לפיכך נרחה למה שחתם הכתוב בלילי יו"ט הרחסן של פסח מלכתך בערב תחכלו מנות סיינו לחייבו בלין מנה רחויה לחילו מלין יו"ט יוצח בכל שהוח פת לפי: במנה עשירית וביו"ט הרחסן של סוכות נמרינן נמי למיחייב לחכול שיעור שהוח חייב לחכול בסוכה לחילו שהוח חייב לחכול בסוכה ולפיכך נרחה שהוח חייב לחכול יותר מכביצה חלא שי"ח כך לכיון לנמרינן מחב המנות לנמרי נמרינן מינים מה התם בכזית חף הכח בכזית וחע"נ לבשחר ימות החב כזית ערחי הוא **ורשחי לחכלו חוץ לסוכה** חפ"ה בלילה הרחסן כיון שהכתוב קבעו חובה לחכול בסוכה עשחו לכילה קבע. וחחריס לומריס ללכי נמרינן לילי יו"ט הרחסן של חג מחב המנות לומר שחפילו ירדו גשמים חייב לחכול בסוכה חע"נ לממטר בה בשחר יומי: [דף כז.] **גמ' תניא ר' אליעזר אומר אין יוצאין מסוכה לסוכה. לחכול בזו ולישן בזו או היוס בזו ולמחר בזו:** [דף כז:] **ואין עושין סוכה בחולו של מועד.** מי שלא יבא בסוכה יו"ט הרחסן ומפרכינן טעמא בגמ' משום לכתיב (לכריס ט"ז:י"ג) חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים סוכה הרחויה לשבעה בעינן: **ושוין שאם נפלה חזוך ובונה אותה בחולו של מועד.** וחפי' הכי סבר ר' חליעזר [לכיון] לממותן עניס עשן חזוך ובונה חותה היל נופה חסבינן לה: **וחכ"א** חע"פ שחמרו שלין חלס יוצח י"ח ביו"ט הרחסן של חג בלולבו של חבירו חבל יוצח חלס י"ח ביו"ט הרחסן בסוכתו של חבירו. ומיהו לוקח בסוכה שחולה חבל נזולה ממעטי לה בגמ' חליבא לרבנן מלכתיב חג

הסוכות תעשה לך: **והך** סוכה נזולה דקא פסלינן הכא לאו בהסוגיא חבירו מסוכתו לכיון דקיי"ל קרקע חינם נגזלת היינו לה סוכה שאולה כלאיתא ברים פרק לולב הגזול [דף לח.] ולית בה משום מצוה הבאה בעבירה כיון דלא קניא כלל וכדאמרינן לקמן לולב הגזול בסוכה גזולה בהן עסקינן דלאו"נ למסקינן ברים פרק לולב הגזול לכאורה נבי הניא לתתא לענוה ולמרה ריש גלותא וכולהו רבנן יתבי בסוכה גזולה ולמור רבנן פעיתא היא לן וחין לה חלה למי עניש בלבד היינו בתר לעבידו רבנן תקנתא מרים לחבל מלחורייתא סוכה גזולה היא ופסולה חלה לבתר תקנתא כאורה להפקר ב"ד הפקר וחין לגזול חלה למי עניש בלבד ומיהו מסכחת סוכה גזולה ולפילו בתר תקנתא כגון סוכה העשויה ברחש הספינה חו ברחש הענלה לכיון שהיח מטולטלת וגזולה: **ונמצא עכשיו דמוציא את חבירו מסוכתו אינה נגזלת ואפי' מדאורייתא כשרה.** גזל עניש ובכך בהן פסולה מלחורייתא וכאורה לחר תקנה לבל סוכה גזולה ומטולטלת פסול' לפילו לחר תקנה: **דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מכאן שכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת.** פרש"י ז"ל ולי לפסר שתהח של כולם להח לח **מטי סוכ פרוטה לכל חד וחד חלח ע"י שלוה** וכתום' כתבו שלח היה ערוך לכך לכיון לכתיב לך נבי סוכה משמע לבל לח של שותפות הנו נבי כלמוכח בפ' רחשית הנו נבי תרומה וחלה ופחה וטובח דקא חשיב התם [דף קלה:] ולפילו לחרנוב לכתיב היה לכם למשמע לזמן רבים לחרינן בפרק יש נוחלין [דף קנז:] לחחין שקנו לחרנוב בתפיסת הבית ונעלו לחד מהם ויצח בו חם יכול לאוכלו כנון לפיכך לחרנוב לכל חד וחד יצח ואם לאו לח יצח לכם משמע שיהח כולו שלו ולח מקנתו ולח למי לבנביכם ותרומתכם לפרק רחשית הנו דשל שותפין בכלל משום לפיקטרוך הכח למכתב לכם בלמזון רבים משום למבעי ליה למכתב ולקחתם בלמזון רבים דרבין בפרק לולב הגזול [דף מח:] ולקחתם שתהח לקיחה לכל לחד וחד הלכך על כרחין מלמדנין **סוכה לחת לכל ישראל** שמע מינה ללח לרבין לך למעוטי שלוה [כי היכי דלח לרבין ליה למעוטי שותפות משום רבוי לכל] ומשום הכי מוקמינן ליה למעוטי גזולה. לבל לפסר שסוגרך רש"י ז"ל לומר כן כי היכי דלח נוקי רבויא לכל החזרח בישראל יבבו בסוכות לרבות של שותפות ומיעוטא דלך למעוטי שלוה כי היכי דבפרק רחשית הנו מרבינן נבי נינית טלית של שותפין מלכתיב להם וממעטין שלוה מלכתיב כסותך: **ומה** שנוהגין עכשיו כל הקהל לקנות שותפין בלכתיבנא היינו לחד בשותפות חע"נ לממעטין בחתרוג שותפין בלכתיבנא היינו טועמא לפי שלעתם להקנות כל לחד חלקו לחבירו כשהוא יוצא בו על מנת להחזיר (כ"ב קלז:) למתנה על מנת להחזיר שמא מתנה ובשביל שנשתתף בו לא נגע: [דף כח.] **מתני' מ"ד שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין.** בגמרא מפרש בתוכי פלינו: **אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך.** לפי לוקה להה מלרבנן הוא למיתסר שמא ימשך לחר שולחנו לפי הכי קלמר לפי קיימת מנית סוכה כרחוי וכרבנן חכמים וכלתנן בפרק ערבי פסחים [לף קטז:] כל מי שלפי לחר שלשה לבריס לפי בפסח לפי יצח ידי חובתו כלומר שלפי קיים מנינן כרחוי: **גמ' הלכה צריכה שתהא מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו וכו'.** ופסק הרב לפסקי ז"ל כב"ם בתרוייהו וחלקו עליו לנהי לבקטנה לפסיקה הלכתה כב"ם לחמרי לעיל צריכה שתהה מחזקת רשפו ורובו ושולחנו לבל בסוכה גזולה משמע לקי"ל כב"ה לב"ם במקום ב"ה חינה מסנה לית לן למקבע הלכתה כב"ם לפי במחי לחפסיקה בה בהיה הלכתה כוותייהו לבבלין ונקטינן כב"ם ועוד למשמע לתרי טעמי לפלינהו ניהו ובסוכה גזולה הה לתפרש טעמיה לב"ם בגמ' למש"ה לחמרינן לפי יצח שמא ימשך לחר שולחנו ובסוכה קטנה לפי מהחי טעמא פשלי לפי משום לסכירה להו לירית קבע בעינן וכללחמרי בפ"ק דלעיל [דף ז:] לחמר לחביי רבי ור' יחשיה ור' יהודה וב"ם כולהו סבירא להו סכה לירית קבע בעינן ונהי דקיימת לן כרבנן לחמרי סוכה לירית ערהי בעינן לפי"ה קי"ל בהה כב"ם דקנת קביעותה בעינן שתהה מחזקת רשפו ורובו ושלחנו לפי לפי לירית סרוחה היה הלכך סוכה גזולה וסוכה קטנה תרי טעמי נינהו ולע"נ לפסיקה הלכתה כב"ם בסוכה קטנה בסוכה גזולה הרינן לכללין ונקיטינן כב"ה למקשרי ועוד לפילו תמנת לומר למחר טעמא פשלי ב"ם בסוכה גזולה וסוכה קטנה והיינו משום שמא ימשך לחר שלחנו וחביי למי לעיל ב"ם בהלי הנהו תנלי לסבירא להו לסוכה לירית קבע בעינן ה"נ קלמר לבעינן סוכה הרחויה להיות בה קבע שלין לחום שימשך ממנה לחר שולחנו ול"נ לחביי לחמר הכי ס"ל לנית הלכתה כב"ם ומ"ה לחמר לטעמייהו משום לירית קבע בעינן לבל לנן לפסקינן כוותייהו ס"ל לטעמייהו לב"ם בסוכה קטנה נמי משום שמא ימשך וחר טעמא הוא בהלי סוכה גזולה לפ"ה ליכא למימר לנהי לחר טעמא הוא טפי שייך למינזר שמא ימשך בסוכה קטנה שלי לפסר למשך שולחנו לנלן ממחי לליכא למינזר בסוכה גזולה ורחיה לבבר שלינן זוין לנמרי שלילו כן. למה לי לתנא

מועד תניא רבי אליעזר אומר כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט ראשון של חג בלולבו של חבירו דכתי' (ויקרא כג) ולקחתם לכם משלכם כך אין אדם יוצא ידי חובתו * בגמ' וברא"ש ליתא (ביו"ט הראשון של חג) בסוכתו של חבירו דכתיב (דברים ט"ז:י"ג) חג הסוכות תעשה לך משלך וחכמים אומרים אע"פ שאמרו אין אדם יוצא בלולבו של חבירו ביו"ט הראשון של חג אבל יוצא הוא ידי חובתו בסוכתו של חבירו * בגמ' וברא"ש ליתא (ביום טוב הראשון של חג) דכתיב (ויקרא כ"ג:מ"ב) כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת: **מתני'** (דף כח.) מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אמרו להם ב"ה לא כך היה מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר ר' יוחנן בן החורונית ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר אמרו להם ב"ש משם ראיה אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך: **גמ'** (דף ג.) אמר רב שמואל בר רב יצחק הלכה צריכה שתהא מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו אמר ליה ר' אבא כמאן כב"ש ואלא כמאן ואיכא דאמרי א"ל רבי אבא דאמר לך מני בית שמאי היא ולא תזוז מינה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק ממאי דבסוכה קטנה פליגי דילמא בסוכה גדולה פליגי וכגון דיתיב אפומא דמטללתא ושולחנו בתוך הבית דב"ש סברי גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו וב"ה סברי לא גזרינן ודיקא נמי דקתני מי שהיה ראשו ורובו ולא קתני מי שאינו מחזיק ראשו ורובו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ואלא מאי בסוכה גדולה פליגי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין בש"א יצא ובה"א לא יצא מיבעי

לשמעינן בתרוייהו פלוגתייהו לב"ש וב"ה הלכך כיון דלא שוו לחלקי בסוכה קטנה בלחוד לפסיקתא הלכתא כב"ש נקטינן כוותיה לבד בסוכה גדולה הלרינן לכללין ונקטינן כב"ש לשכשרי וזהו לעת מקצת מן הנחוניס והרב רבי יצחק הכהן ניתת ז"ל והר"ז הלוי ז"ל לבד הרב לפסקי ז"ל מסתם לסבירא ליה כיון דתנו נבי הללי כי הללי גינהו וכיון לפסיקתא בהדיא בסוכה קטנה כבית שמאי נקיטי' נמי כוותייהו בסוכה גדולה וכן לעת הרמב"ס ז"ל בפרק ו' מהלכות שופר וסוכה וגולב: **מתני' נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה.** פירש ואנו חייבין להושיבו בסוכה: **ומעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן וכו'.** ופרכינן בגמרא מעשה לסתור ואמרינן חסורי מיחסרא והכי קתני ומשמי מחמיר כלומר לחייב בחנוך לפיולו קטן הצריך לאמו כיון לפסקר וחזי להכי שכן הין בכל מצוה לחייבו בחנוך כל זמן שפסקר ורחוי לכך ורבנן סברי לכיון שאמו פטורה מן הסוכה אינו רחוי לחנוך סוכה כל שהוא צריך לה: [לף כח:] **גמ' היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו וכ'.** ומלרבנן הוא לכי הפי נוונע הניע לחינוך קרינן ביה לענין סוכה וכל קטן שהניע לחינוך חייב מלרבנן וחין החנוך הוא בכל מקום אלא כל חד וחד לפי ענינו להכא תנינן בחין צריך לאמו ונבי רחיה ביכול לעלות וכו' ונבי גולב ביולע לנענע ונבי נינית ביולע להתעטף ונבי תורה ביולע לדבר כלאיתא בסוף פרק גולב הגזול [לף מב.] ומשמע לחין צריך לאמו היינו מבן שש ולמעלה מלאמרינן בעירובין [לף פב.] דקטן הצריך לאמו יונק בעירוב אמו ופירשו התם [להיינו] על בן שש שנים: **מתני' כל ז' הימים אדם עושה סוכתו קבע. להיות כל ירחתו בה: מאימתי מותר ליפנות.** ממנה ולירד: **משתסרח המקפה.** מלכל **לא לך ולא עבה קרי מקפה** ונ"ל מלנקט כי הא נוונע לוקא כשהתחיל לאכול הוא לאיזו מותר לפנות אלא משתסרח המקפה כלי שלא ירחה כמבעט בסוכתו ויונע אבל לא התחיל להכנס בה כל שהצטער מחמת גשמים פטור כי היכי לשרי מסום בחקי וסירחת לנרגשתא ובריית' נמי לנקט היה לוקל בסוכה וירדו גשמים לרבותא נקטיה לאע"נ לכבר היה לוקל והתחיל במנוע כיון שירד אין מטרחין לוחו לעלות וכ"ש אם התחיל לאכול חוץ לסוכה מחמת הגשמים ופסקו שהין מטרחין על שנימר שעולתו זהו לעתי אבל למעשה היני סומך על שברתי אחר שהין בזה רחיה ברורה: ליה ואלא קשיא מי שהיה ואסיקנא דבתרתי פליגי פליגי בסוכה גדולה ופליגי בסוכה קטנה וחסורי מיחסרא והכי קתני מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בש"א לא יצא ובה"א יצא ושאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין והלכה כב"ש בתרוייהו דחד טעמא נינהו וכמה כדי ראשו ורובו ושלחנו ז' טפחים על שבעה טפחים: **מתני'** (דף כח.) נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה וקטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן ופחת את המעזיבה וסיכך על גבי המטה בשביל הקטן: **גמ'** (דף כח:) היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו אמרי דבי רבי ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו רבי שמעון בן לקיש אומר כל שניעור משנתו ואינו קורא אימא אימא: **מתני'** כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו דירת קבע ואת ביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר ליפנות משתסרח המקפה משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג לרבו קיתון של מים ושופך לו קיתון על פניו: **גמ'** ת"ר כל שבעת ימים עושה אדם סוכתו קבע ואת ביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלין לסוכה ומצעות נאות מעלין לסוכה ואוכל ושותה בסוכה ומטייל בסוכה מנא הני מילי דת"ר בסוכות תשבו שבעת ימים אין תשבו אלא כעין תדורו מכאן אמרו היו לו כלים נאים מעלין לסוכה אוכל ושותה בסוכה ומשנן בסוכה והני מילי למגרס אבל לעיוני בסברא לבר ממטללתא: (דף כט.) אמר רבא מאני משתיא במטללתא מאני מיכלא בר ממטללתא שרגא אמרי לה במטללתא ואמרי לה לבר ממטללתא ולא פליגי הא בסוכה גדולה הא בסוכה קטנה: ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה: תנא משתסרח מקפה של גריסין: אביי הוה יתיב במטללתא קמיה דרב יוסף נשב זיקא וקא מייתי ציבתא אמר להו רב יוסף פנו לי מאני אמר ליה אביי והא אנן משתסרח המקפה תנן א"ל לדידי כיון דאנינא

גמ' ה"מ במגרס אבל בעיוני בסברא לבר ממטללתא. בגמ' הכי איתא לא קשיא הא במגרס הא בעיוני ופרש"י ז"ל (שלא) כלברי הריף"ף ז"ל לעיוני לחית ביה עירחא בר ממטללתא לתסום **למצטער הוא ומצטער פטור מן הסוכה והחויר יפה לו להרחיב לעתו** ולית לחמרי ליפכא לעיוני היינו קבע ובעי סוכה ולחומרא עביד כתרוייהו כל היכא דלא מטריד לבל לי מטריד הוא לי מצטער ופטור מן הסוכה: **אמר רבא מאני מיכלא לבר ממטללתא מאני משתיא במטללתא.** יש ספרדים(במתניתין) לומיל למגרס ועיוני והכי קאמר מאני מיכלא מני לאנוחינהו בר ממטללתא לוקל מאני משתיא במטללתא לוקל מיכלא אינו רשאי לסניחם בסוכה לבל מאני משתיא רשאי וכן נרחה מלברי הרב לפסקי ז"ל שכתב בפרק גולב ועריבה בענין פסול סוכה ביו"ט לחרון לפסיל ליה במאני מיכלא למעייל בנווה ולרב לפסקי ז"ל מאני מיכלא לנון קלרות ואנני לליסה לתסבו כעין תלורו והני לאו לוחרייהו לאנוחינהו בבית לירה: **שרגא אמרילה במטללתא ואמרי להבר ממטללתא.** סרנלאלהי לומיל למאני מיכלא לבמאני מיכלא ט לחמרי בהו בר ממטללתא היינו בשעה שאין מסתפק בהן לבשעת סעודה ולאי לוכל בקערה בסוכה לבל שרנא אפי' בעודו ללולך ומסתפק לאורו לסור להניחו בסוכה והכי מוכח לקמן בפ' גולב ועריבה [לף מח.] לתנן נבי שביעי של חג נמר מלאכול לא יתיר את סוכתו לבל מוריד הוא את כליו מן המנחה ולמעלה ולחמרי בנמ' אין לי מקום להוריד כליו כלומר צריך לאכול בה ביו"ט לאחרון של חג היכי עביד שיהא כמוכיח שאינו כמוסיף על המנוי לעשות סוכה ח' ימים ולחמרינן לחלוק בה את הגר ומלחשיב ליה היכירא בשעת הללקה אלמא בחג לסור להניחו אם בעודו לולך והיינו טעמא משום לומקומינן ליה בסוכה קטנה לוכל לומיחם אמא תצרך סוכתו ותלא לך להללקה לוקל מלנקט בה את הגר ולא נקט ומעייל בה את הגר כי היכי לנקוט מעייל בה מאני מכלא: **מקפה של גריסין.** שממהרת להתקלקל: **ציבתא. קיסמין של סכך היה מסיר על המחכל: רב** יוסף מאניני הלעת היה לתניא בפסחים [לף קינ:] נ' חייכן אין חייס הרחמנים והרחמנים ואניני הלעת אמר רב יוסף וכלהו אינהו בי אניני הלעת שאינו יכול לסבול לבר מחום:

[קף כט.] **היה אוכל בסוכה וירדו גשמים. וירק מן הסוכה לגמור סעודתו כביתו ומשיכב לו פסקו גשמים אין מטריחין לו להפסיק ולעלות על שינמור: עד שיאור משיעלה עמוד השחר.** יש שגורס **על שיעור משיעלה עמוד השחר** כלומר לתרתי בעינן שיהא נעור לאחר **שיעלה עמוד השחר** לכל נעור בתחלה אין מטריחין אותו לעלות וכן נמי **לא עלה עמוד השחר ולא נעור אין מקיזין אותו** לכל הנחושים ז"ל גורסים **על שיאור משיעלה עמוד השחר** כלומר שלא תאמר לעל שיאור היינו באור היום ליתא שלא **משיעלה עמוד השחר** לכל קולא לכן אע"פ שנעור אין מטריחין אותו לעלות ואומר לך לפי גרסא זו שאם לא ניעור אין מטריחין אותו לעלות לך **משיעלה עמוד השחר** על שינמור שינתו ולא נרע מסעודה לחמרינן בה על שינמור סעודתו וחוכך אני בזה לפי נירסא זו לסעודה אין לה זמן ויהא לכל שיהא לפסר שכיון שזמנה אינו אלא **בלילה כל שעלה עמוד השחר** היו כגמר לגבי סעודה ומיהו אם תקפתו שינה משמע ולאו לפטור מסוה מעטער: **מי שפך למי עבד לרבו. והכי קאמר מאי לעבד שהיה עושה לרבו עבודות שאינו** מקובל (וכל) **שאינו עובדו כהונן כך בילוע שאין ישראל עובדין אותו כשורה או לילמא הכי קאמר ושפך לו רבו קיתון על פניו לומר עד מלפני לאי לפסי בשמושך וירילת הנשמים הוא שפיכת הקיתון ות"ח סיתן קנלה הוא ומיהו פירושא למתני' לאיבעיא לן שפיכת הקיתון מאי היא ישיכת הסוכה או ירילת הגשמים: סליקו להו הישן לולב. כף תמריס והלל תני הלם וערבה בחפי נפשייהו:** [קף ל.] **גזול פסול.** לכאורה ולקחתם לכם מאלכם אי נמי מסוה מעוה הבאה בעבירה כלמפרש לקמן: **יבש.** לכאורה בתחרונ פרי עץ הדר ויבש נאו הדר הוא ולילפינן שאר מינין מאחרונ והאי יבש היינו שיבשו רוב עליו ואע"ג שאר לאחרים לומרים לנו מיפסל על שתייבש רוב שדרו ורוב עליו ולא מיחוור ומיהו בהיפכא ליכא לספוקי שאין הדבר מעוי שיהיה שדרו יבש ויהיו העלין לחין וסיימן יבשותיו ליכא מאן לתנאי בי"ב חלק כלאחרינן (ע"ז קף לב.) לעינן חרעניס וזנין של נכריס ללחין כל י"ב חלק ולא מסתבר שאין. הנהון לומה לרליה ועוד לבגמ' אחרי' [קף נ:] יבשו רוב עליו ונסתיירו נ' בדין עלין לחין אלמא **לא תני בזמן שאחרי הזמן שוה הוא** לכל העלין וליכא למימר נמי לבעינן שיהא נפרך בניפורן כלאחרינן [קף מו:] נבי ריחא שאין לדבו של גולב בבך וכבר יהא יבש מכאה סנים ולא יהא נפרך בנפורן ועוד לגולב כיון דסליט ביה חוירא לא בעינן ביה שיהא נפרך בנפורן כלאחרינן נמי נבי אוזן בכור בפרק אלו טריפות [סם] לפיכך נראה שהלבר תלוי בחומר אחרית הענין כשנתנים אחראה לגובן מצ יבשות והאי הוא בעץ יבש: **וגרסי'** בגמרא עלה למתני' קל פסיק ותני ל"ם ביו"ט ראשון ל"ם ביו"ט אני בשלמא יבש בעינן הדר וליכא אלא נזול בשלמא יו"ט ראשון ולקחתם לכם אמר רחמנא ולאו לילים הוא אלא ביו"ט אני אמאי לא ר"ח יוחנן מסוה ר"ם בן יוחאי [קף ל.] מסוה להויא ליה מצוה הבאה בעבירה שנאמר (מלאכי ג:יי-יג) והבאתם גזול ואת הפסח נזול לויעא לפסח מה פסח אין לו תקנה אף נזול אין לו תקנה ל"ם לפני יאום ל"ם לאחר יאום בשלמא לפני יאום מכם אמר רחמנא ולאו לילים הוא אלא לאחר יאום תיפוק ליה להא קנייה ביאום אלא מסוה להוה ליה מצוה הבאה בעבירה ופלינא דרבי יצחק בר נחמני דל"ר יצחק ב"נ אמר שמואל לא שנו אלא ביו"ט ראשון אבל ביו"ט שני מתוך שיצא בשאול יצא בגזול

דעתאי כמי שתסרח המקפה דומה לי: ת"ר היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו היה ישן בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיעור משיעלה עמוד השחר: משלו בו משל למה הדבר דומה וכו': איבעיא להו מי שפך למי תא שמע דתניא ושפך לו רבו קיתון על פניו כלומר אי אפשי בשימושך: **סליקו להו**

מתיב ר"נ בר יצחק לגולב הגזול והיבש פסול הא שאול כשר חימתי חילילית ביו"ט ראשון כשר ולקחתם לכם אמר רחמנא ולאו לילים הוא אלא לאו ביו"ט שני ותניא גזול פסול ר"ח לאי לעולם לאו ביו"ט שני ותניא גזול פסול לרחמנא אמר לכם ולאו לילים הוא אלא לאו נזול אימת סתם נזילה יאום בעליס ליכא ותנייה ביאום קמ"ל זו היא סנינת הגמ': **ולענין** הלכה הרב אלפסי ז"ל כתב מסתברנו כעורתה ולא כתב עליה מחלוקת של רבי יוחנן ושמואל ומלקל סתם לה סתומי מסתע לפסיק כר' יוחנן אלא שגם ביו"ט רשאון ול"ם ביו"ט שני של לבריסס וכן לעת הרא"ש ורמב"ן ז"ל לפסוק כרבי יוחנן דקי"ל שמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י וכ"ם הכא למסתברא לרא"ש דקאמר לה להוא תנא ורבי אמי ס"ל כוותיה ולפיכך לפילו בשני של מנת זקנים נזול פסול מסוה מעוה הבאה בעבירה. ומיהו כי אמרינן לולב הגזול פסול מסוה מעוה הבאה בעבירה ס"מ בשאול קנהו עלין ח"נ שקנהו אלא שהמעוה מסייעתו בקנין למ"ד אמרינן נבי קרבן לגזול פסול מסוה מעוה הבאה בעבירה לס"ל לרבי יוחנן ליאום בכדי לא קני כלמוכח במרובה [קף סח:] ומעתה שלא קנה נבוה אלא בשני רשות הקהקל ולאמרינן בגמרא תיפוק לי להא קנייה ביאום ושני רשות קאמרינן וכיון למעוה הקרבן להיינו הקהל סייעיה בקנייה אמרי' לאית ביה מסוה מעוה הבאה בעבירה. אבל כל שנקנה בתחלה בלא סיוע המעוה שוב אין בו מסוה מעוה הבאה בעבירה. והיינו למקשינן בגמ' עלה להנהו חוונכרי ולקנינהו בשני הסא ונקנינהו בשני מעשה למשמע לכל שנקנה בתחלה קודס המעוה ליכא למיחש ביה תו מסוה מעוה הבאה בעבירה והיינו נמי לגרסינן בפרק מרובה [קף סז.] מנין ליאום שאינו קונה שנאמר והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה מה פסח אין לו תקנה אף גזול אין לו תקנה לא שנא לפני יאום ולא שנא לאחר יאום ואי אית לך לפילו היכא שנקנה לגמרי קודס המעוה אית ביה מסוה מעוה הבאה בעבירה היכי מוכח מהאי קרא ליאום בכלי לא קני לילמא קני ואפ"ה פסול לקרבן מסוה מעוה הבאה בעבירה כלמסיקנא הכא ולאו משמע לכל שנקנה לגמרי קודס המעוה תו ליכא למיחש **למעוה הבאה בעבירה** כלמסקינן והיינו לגרסינן בירושלמי מה פלינן בשגזל מסופה לבל גזלו ושפיה לסיס הוא חייב לו כלומר לקנלו בשני מעשה: **ומיהו** ליכא למילק משמעתין להכא לאמרינן קל פסיק ותני ל"ם ביו"ט ראשון ול"ם ביו"ט שני לאלמא משמע לן למתני' סתמא קתני לפילו בשני של לבריסס ולאמרינן נמי בשלמא יבש בעינן הדר וליכא לאלמא כל שאינו הדר פסול כל שבעה ואלו לקמן משמע לא מפסל אלא ביו"ט ראשון לאמרינן לאמרינן (קף לו:) לתרונ שנקבוהו עכבריס אמר רב אין זה הדר ופרכינן והא רבי חנינא מטביל ביה ונפיק ולרבי חנינא קשיא מתני' לתנן חסר כל שהוא פסול ופרקינן הא ביו"ט ראשון הא ביו"ט שני ומסקינן הכי אלמא ביו"ט שני לא בעינן הדר י"ל לאין ה"נ לבשני נמי בעינן הדר והיינו טעמא למסברינן לקמן לתרונ שנקבוהו עכבריס מסוה למקייס ביה הדר במה שנשאר ממנו מה שאין כן ביבש שנטל כל הדרו וכבר אמרו בירושלמי היבש פסול מסוה לא אמתיס יהללו יה הלכך נרע טפי מה שאין כן כשנקבוהו עכבריס שמקייס בו הדר במה שנשאר ממנו ונסון בגמרא מוכיח כן לאמרינן עלה לסהיא בלישנא בתרא אמר רב זה הדר אלמא לף ביו"ט שני בעינן הדר אלא לקאמר לספיר מקייס ביה הדר ומשמע לי להיינו טעמא שאלו אמרה תורה בפירוש לנקב וחסר כל שהוא פסול לף בשני של לבריסס היינו פוסלין חותו לכל

הישן לולב (דף כט:) הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו

עליו כשר רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה צ'יני הר הברזל כשרות לולב שיש בו ג"ט כדי לנענע בו כשר:

גמ'

כפיתה מעכבת בו לחבל חרות שחינו רחוי לכפותו כפיתה מעכבת בו וכדרבי זירא (יבמות קף קל ופ"נ). ורבי יהודה לחמר יחנגנו מלמעלה היינו משום לבעינן כפות ממש ולא תלי בפלוגתא [קף יח:] לגולב ערין לנך להתם היינו לחנגו עם השלם וערבה והכא שיהיו עליו מחוברין ולא פרולין: **ציני הר הברזל.** לקליס קשים שנלין בהריס: **כשרים. לולבים שכהן ולא"פ שעלין שלהם קטנים מלא** לפ"ה כיון שמניע רחם עלה זה בנך עקרו של זה לתמוקמינן לה בגמרא כשרות: כל גולב שים בו נ' טפחים כלי לנענעו מפרשינן לה בגמ' לה"ק כל גולב **ששלרו נ' טפחים כנגד לרכו של השלם** והשלרה עולפת עול **טפח כלי לנענעו** כשר ולקמן [קף לז:] מפרש לה לאי נענוע להוי מוליך ומביא מעלה ומוריד כלי לעניר רוחות רעות ועוללים רעים: **גמ' אמר רב הונא א"ר (חסדא) [חנינא] לא שנו אלא נקטם אבל נסדק כשר.** כבר כתבתי בתמנתינו לנקטם רחמו היינו רחם העלה העלין ובביציה נמי תמרינן לנסדק כשר לגי היכא לעביד כי התנן וכ"ת והא תמרינן לקמן לנחלקה התיומת פסול ופירשו בו להיינו העלה החמנתי לחמ"ל לגי עביד כי התנן פסול תירנו כזה לכי פסלינן בנחלקה התיומת היינו לוקו ברובא לחבל מיעוטא לא מיפסל לגי היכא לעביד כי התנן [ים מחמירין ומפרשין לנסדק ולא במקום התיומת פסול ולא לצייקינן לחבל נסדק כשר הוא בחמנתי העלה לתרכה לחבל נסדק במקום התיום נחלק שמו ופסול] ומחמירין טוב לומר לכל שנחלק התיום לפילו במיעוטו פסול וכי תרינן נסדק בלגי עביד כי התנן היינו בנסדק לרחבו ולין זה בחמנתי לגי שרלוי לחום ולהחמיר ולחרים פירשו לנחלקה התיומת לגי בעלה החמנתי בלחול קלחר לגי העלין הכפולין יש לגי בנבן לכר שמחבר לותם ומתלימין ונקרע תיומת ולם נחלקו רוב העלין ורוב כל עלה ועלה מהם בחותו מקום פסול והכי תמנתי בירושלמי לחמרינן נפרע עליו נעשה כמי שנחלקה התיומת [לחמל] בכל העלין הוי לומיל לנפרע עליו מלקק מלמי להו להללי וכן פירש הרב לחפני ז"ל בסמוך ולפי זה לפשר לפילו נסדק רובו או כולו של עלה החמנתי כשר לג"כ עביד כי התנן ומקילין עול לפי זה ולומרים לכי פסלינן בלעביד כי התנן היינו שהלולב עשוי כך מתחילתו כעין ב' שדרלית מקנת עלין כלן ומקנת עלין כלן לחבל נסדק רחם העלין והשדרה ויכול שהטופח שלריך שיהיה יתר בו הלולב על השלם וערבה טפח קטן הוי ג"כ ומקנת שעור לולב ל"ט קטנים השלשה מהם הם עשרה גולנין כמ"ש והטופח לם היה גדול היו בו לרבעה גולנים שהם י"ב שליפי גדל לל מהן שהות כלי להעמידו על טפח [קטן] נשתרו עשרה שליפי גדל שהם שלשה גולנים ושלים ומקנת שיעורו של לולב שלשה עשר גולנין ושלים וכן כתבו בתוספות והרב רבי יונה מנה כיה שימנה מי בעל לבריס ינם לליהם שהלולב שנחתר בו לבריס לחנגלו כה"נ נסדק מיקרי וכשר: **תניא לולב כווץ.** שעשוי קמטים קמטים כלחמרי' בחולין נבי כל שחתכו וכווץ: **קווץ.** שים בו קוצים: **סדוק.** לעביל כי התנן יש שנוסרין כן בבריית'א: **כפוף. שרלשו כפוף כלחנמן: חרות.** שהוא רקה וחינו יכול ליכפף: [קף נב.] **דומה לחרות.** שהתחיל להתקמט ולא נתקשה לגמרי: **לאחריו.** שנתקשה לגל השלרה: **לפניו. לגל שכנגד השלרה: שדרה. זהו הגל העשוי כשלרה שלו כהמה** שהחולין והגלעות מחוברות **כה מכאן ומכאן** ולפ העלין העולין **מכאן ומכאן ולמעה חלק ועולה כמקל: האי לולבא דסליק בחד הוצא.** פרש"י ז"ל שחין בו עלין חלק מגל לחל ולחרים פירש שחין רוב עליו כפולים חלק עולין לחל לחל ומלחמרי' בעל מום הוא מעמע שפשולו מנופו ופסול כל שבעה לפילו בזמן הזה וי"ל שחין פסולו חלק מפני שחינו הלר וכיוס רחמן בלבל פסול: **נפרצו דעביד כחופיא.** פרשתיה בתמנתינו: **נחלקה התיומת נעשה כמי שנטלה התיומת ופסול.** פירוש שם נחלקו העלין במקום שמתקיימין הרי הוא כלילו נטל בכולן בכל לחת ולחת לותו חוטו שמתקיימין והוה ליה חסרון בכולהו ובהא ולקי פסול לתמטו לפשיטא לן לחסרון בכולהו פוסל: **אמר ר' פרנך א"ר יוחנן שדרו של לולב צריך שיוצא מן ההדס טפח.** קי"ל כוותיה ולגל כשמואל לפני ליה כל שינה לולב מן ההדס טפח לפי בהלי עלין ומסתברא לפילו הוסיף בלורך ההדס והערבה לפילו כמה צריך שינה שדרו של לולב למטלה מסן טפח ומסוס הכי נקטי ליה ר' יוחנן ושמואל בהלי ליפנה ולא לתרו סתם לשמואל לולב לרבעה בהלי עלין ולרבי יוחנן לבר מעלין: **מיהו** הרב חלפסי ז"ל כתן לא לק לבגמרא לתרי' להני **טפחים להדס וערבה טפחים קטנים** הם שחוזרין לשני טפחים ומחזק שהן עשרה גולנין להכי מפרשינן חליבה לר' טרפון בגמרא לקי"ל כוותיה וי"ל

(דף לא:) נקטם ראשו אמר רב הונא א"ר חנינא ל"ש אלא נקטם ראשו אבל נסדק כשר ואי נסדק דעביד (דף לב.) כי המנק פסול והוא כלי שיש בו שני ראשים וזה צורתו ן. תניא לולב כווץ קווץ כפוף עקום דומה למגל פסול חרות פסול דומה לחרות כשר. עקום דומה למגל פסול אמר רבא לא אמרן אלא מלפניו אבל מלאחריו ברייתיה הוא וכשר ואמר רב פפא ולצדדין כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי הלכך עבדינן לחומרא וכלפניו דמי ופסול. אמר רבא האי לולבא דסליק בחד הוצא בעל מום הוא ופסול: נפרדו עליו כשר. אמר רב נפרדו עליו דאיפרוד איפרודי נפרצו עליו דעבדי כחופיא פירוש נפרצו עליו כגון שנתרו מן השדרה והן תלויין בה וזהו דעביד כי חופיא שההוצין כשנחתכין מן השדרה נקראין חופיא כדגרסי' בהגוזל קמא (ב"ק דף צו.) הוצין ועבדינהו חופיא והוא כעין שבירה נפרדו שנפרדו ההוצין כעין פתיחת החריות ולא ניתק אחד מחבירו ולפיכך כשר: בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו ת"ש דא"ר יהושע בן לוי נחלקה התיומת נעשית כמי שניטלת התיומת ופסול פירוש התיומת גבא דהוצא דמתיים להו לשני צידי העלה ומשוי להו חד כי כל אחת ואחת כפולה לשנים ותאומה מגבה ואם נפרדו ההוצין זה מזה ועמד כל אחד ואחד כשהוא כפול לב' והתיומת שלהן קיימת כשר ואם נחלקה התיומת הרי הוא כאילו נפרצו העלין ופסול: ציני הר הברזל כשרות: אמר אביי לא שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה אבל אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה פסולות: לולב (דף לב:) שיש בו ג' טפחים וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח אמר ר' פרנך אמר ר' יוחנן כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח ואקשינן והא תנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר אימא וכדי לנענע בו כשר והאי שיעור' דאמרינן הוא דלא להוי פחות מהאי שיעורא אבל אי הוי טפי ביה מהאי שיעורא כשר דקיימא לן לולב אין לו שיעור

הרבה להיינו ברכת לולב והלל שיעורו י"ג טפחים י"נ גולמיס ושלים לכל הרמב"ן ז"ל כתב שלא חלק ר"ט בטפח עוקף של לולב ומוקף הוא שצריך שיהא טפח שלם של ל' גולמיס ורחיב לכבר מלחמרי' כפי (התכלת) [המפלת] (בגמ' לף כו.) חמשה שעורין טפח ורחב מיניהו שלרו של לולב ומשמע לכי היכי להצך כולהו טפחים שלמים הכי נמי טפח של שלרו של לולב ותמצא שיעורו י"ל גולמין לפי שהשלשה טפחים קטנים הם והרביעי טפח שלם:

[לף לב:] **מתני' הדס הגזול יהיבש פסול.** נזול משום מצוה הבאה בעבירה ופסול כל שבעה לפילו בגבולין לר' יוחנן כמו שכתבתי במשנתנו ויבש פסול במקצה כל שבעה לבל בגבולין משני ולילך יש להכשיר ויש לפסול ע"פ הסברות שכתבתי במשנתנו נבי לולב: **של אשרה ושל עיר הנדחת פסול.** כמו שפירשתי בלולב: **נקטם ראשו.** רלם ענן לכבי מוכח ממלי דלחמרינן בגמרא ועלתה בו תמרה כמו שכתבנו במשנתנו שלין דרכו של תמרה לעלות אלא בענן: **נפרצו עליו.** כמו שפירשתי בלולב: **ענביו. פירי שבו לומיה** לענביס: **ואין ממעטין אותו ביו"ט.** משום [דנרלה] דלמקון מנת ולא שרו ליה משום מתוך שהותרה אלא לצורך לכיון למתקון מנת לא הותר לתקן מנת ביו"ט: **גמ' ענף עץ עבות.** עץ **שכולו ענף שהעץ מחופה בעליו על ידי שהן עטויין כקליפה ושוכבין על** לבבין: **רבי אליעזר בן יעקב אומר ענף עץ עבות. רבנן לייקי עבות ורבי אליעזר לייק** ענף עץ: **תלתא תלתא בקינא.** שלשה עלין במקום אחד זה בצד זה: **תרי וחד.** שני עלין כשלרן ועלה אחד מלמטה לרוך ועולה על השנים: **מהדר אתרי וחד. לע"נ לתלתא בחד קינא נמי כ"ש לכשר הואיל ונפק מפומיה לרב כהנא: הדס שושה קרי ליה.** לפי שעליו הולבין אלא כשלרך כלרך השושה אי נמי לפי שהיא הלם נמוך קרוי שושה כלקרי לכבור מן האם בוכרת שכלא בפ' י"נ [לף לכ:]: **משכחת לה בהדס מצראה.** שנהל על המצר לבל בהדס לעלמת שנשרו מקצת עליו לא נתפרם לינו ויש אי שלומר שצריך שיהא כולו עבות ואם נשר מכל שיעורו לפילו עלה אחד פסול וליינו לאמרי' בגמרא הפתח עבות תלתא לא משכחינן וכו' אלמא בעינן שיהא כוליה עבות וה"נ לאמרינן ובלבד שתהא עבותו קיימת ולוקימנא (בדהם תור) [בלהפתייר] תלתא בקינא לאלמא בפחות מכאן לא מיקרי עבותו קיימת לבל הרא"ש ז"ל סובר לכי אמרי' בעי כוליה עבות היינו שיהא כל השיעור ממין עבות לקיימי **תלתא בחד קינא** ואי ליכא בכוליה שיעורא חד קינא ללא הוי עבות פסול משום שכי אמרי' לעבות שלשה לא משכחינן לבל כל שהוא ממין עבות אלא שנשרו מקצת עליו כל שנשאר רוב בכל קן וקן והיינו שני עלין כשר לשפיר מיקרי עבות ולייק לה מלמחרינן בגמרא כיון לנתרי תרי שפיר מקרי עבות היכי משכחת לה לאלמא כל היכא ללא נתרי תרי שפיר מקרי עבות אלא לא לימא כיון לנתרי מיניה כלל עבותו קיימת היכי משכחת לה ולין לאוי להקל בכך שלין רלייתו ברורה: [לף לג.] **ת"ר יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין.** פי' שלשה קנין שיש בכל אחד ואחד ג' עלין ופירש רב חסדא שיהא קן אחד ברלש כל אחד מן השלשים ונקט לה אליבא דר' ישמעאל לאמר לקמן שלשה השלשים משום לשכתחלה בעינן שלשה השלשים משום נויי מצוה לבל לין ה"נ לאמרינן בהדס אחד סני שיש קן אחד לא ברלשו כיון לאמרינן בהדס אחד סני לאברי מי שסוכר כן כמו שנכתוב לפנינו בסייעתא לשמיא. וכתב הרא"ש ז"ל לדוקא לאין לבל כאמצען לא לשלש ז"ל לכולן כאמצען אלא בכל הוא שיהא בכרייתא בגמרא היינו דוקא כולן לבל לא יפה אבל כאמצע כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה כגון דקיימא תלתא תלתא בחד קינא רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא להההוא הדס שוטה קרי ליה. ת"ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט בשר ובלבד שתהא עבותו קיימת ומשכחת לה (דף לג.) באסא מצראה דקיימי שבעה שבעה בקינא דאף על גב דנתרי ארבע מיניה דאינון רובא פשו להו תלתא בקינא והוה ליה עבות וכשר. תנו רבנן יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלים לחים בשר אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד: נקטם ראשו: תני עולא בר חנינא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר ואיפסיקא הלכתא לקמן ברבי טרפון דאמר אפילו שלשתן קטומין הלכך ל"ש עלתה בו תמרה ולא שנא למעלה אבל יש לו שיעור מלמטה: **מתני'** הדס הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין אותן ביו"ט: **גמ'** ת"ר (ויקרא כ"ג:מ') ועגף עץ עבות עץ שהוא עבות שענפיו הופין את עצו הוי אומר זה הדס ות"ר עץ שהוא קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת וזהו הדס ר"א בן יעקב אומר ענף עץ עבות עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס תאנא עבות כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה כגון דקיימא תלתא תלתא בחד קינא רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא להההוא הדס שוטה קרי ליה. ת"ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט בשר ובלבד שתהא עבותו קיימת ומשכחת לה (דף לג.) באסא מצראה דקיימי שבעה שבעה בקינא דאף על גב דנתרי ארבע מיניה דאינון רובא פשו להו תלתא בקינא והוה ליה עבות וכשר. תנו רבנן יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלים לחים בשר אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד: נקטם ראשו: תני עולא בר חנינא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר ואיפסיקא הלכתא לקמן ברבי טרפון דאמר אפילו שלשתן קטומין הלכך ל"ש עלתה בו תמרה ולא שנא למעלה מערב יום טוב ועלתה בו תמרה מערב יו"ט לי נמי נקטם לראשו מערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט מסום לסוי ליחוי מעיקרו לפי שמשנכנס יו"ט **לא היה רלוי כלל ולחוי מעיקרו** לא סוי לחוי לאל מנת לסכי לסיקנא בגמרא [לף לג:] נבי ענבי מרובין מעליו לאם מיעטן ביו"ט כשר כיון לסוי ליחוי מעיקרו ומינה משמע למיפשטא בעיין למבעיא לן בגמ' בנקטם ראשו מבערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט אם יש ליחוי או לא לבל נקטם ראשו ועלתה בו תמרה ביו"ט מספקא לן לדילמא לכיון לגרלה מתחלת יו"ט והלר לילחי חלה עליו תורת ליחוי וסוב היינו חוזר **וגרלה לחמיר טפי מליחוי מעיקרו** משום לסהוא סוי כילו לא בא לעולם על עכשיו ולחרים מחמירין עול לומר לאע"נ לנבי ענבי [מרובין] מסקינן **לליחוי מעיקרו לא הוי ליחוי לא** פסקינן מינה בעיין לעלתה בו תמרה ביו"ט משום לשלני אתם לפי שבילו לתקן לאע"נ שאין ממעטין אותן ביו"ט מכל מקום בילו הוא ומשום לכי לא הוי ליחוי לבל הכא בנקטם ראשו אין בילו כלל שתעלה בו תמרה ומילו סהוא **לענבי מרובין מעליו נאו** בילו לתקן לנמרי מחצינן ליה לאי לכי לפי גרלה ונלחה לא הוי ליחוי לסכי תנן במסכת זבחים פרק כל הפסולין [לף לז:] קבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר ופרכינן עלה ולהוי ליחוי ופריק רב חסי לבל שבילו לתקן לא הוי ליחוי ואע"נ לגרלה ונלחה הוא והיינו טעמא משום לסהתם בילו לגמרי לתקון למעוט נמי ליבא בבל הכא אין בילו אלא בעבירה להא אין ממעטין אותן ביו"ט:

דבר זה רבינו הגדול אמרו. רכ: **ואם עבר ולקטן כשר.** ומפרש בגמ' כשהגדילו מערב יו"ט להוי ליחוי מעיקרו לכל הפחיתו ביו"ט הוה ליה נרלה ונלחה וחין חוזר ונרלה: **ולהדור מצוה עד שליש במצוה.** עיקר מימרא הכא והכי חיתא (ב"ק קף ט:) לחמר רבי זירא למעיה על שלים ופרכינן מאי שלים לילימא שלים ביתו לילו מהרמיין ליה שלשה מנות יהיב כולהו ביתיה חלא לחמר רבי זירא להדור מעיה על שלים במעיה וממאי לפרכינן מעיקרא משמע לחפילו למעיה עובדא כחדרונ וסוכה הינו מחויב לתת לפילו שלים ממונו וזה תימה היחך נתנו [קנבה] למעיה עובדת וכתב הרחב"ל כלי שלא יכל לילי עוני ויפיל עלמו על הלבור וכמו שלמרו עשה שבתך חול ולל תלטרך לבריות וכן לחמרי (כתובות נ.) המבזבז של יבזבז יותר מחומש מפני שלעוני כמיתה ומיהו מסתברא ללא לחמרי הכי חלא במעית עשה מסוס לשב ולל תעשה שחני לכל במעית לא תעשה חת כל הון ביתו יתן קולם שלא יעבור עליה. ומיהו כל חד וחד מיחייב ליתן כפוס ממוניה כלי לקייס מעית עשה כר"נ שלקח חתרונ בחלף זוז ולהדור מעיה מסקינן לעל שלים בלמיס יתן יותר כלי להדרה והתם לבעית לן שלים מלבר לו שלים מלניו והרב חלפסי ז"ל מסתם לה סתומי כי היכי לנגקוט לחומרת שלים מלבר להכי ולילי טפי עליה: **מכאן ואילך של הקב"ה.** כלומר לוו עלי ולוי פורט: **והשתא דקי"ל לולב אין צריך אגד אי לא אתנחי' בהושענא מערב יו"ט פירוש באגד ההדס מתנח ליה ביו"ט ושפיר דמי.** זהו לשון הרב חלפסי ז"ל ופירישו לחילו היה צריך לנח היה מיתסר מסוס מלאכה כיון דבלאו הכי לן מתכשר וכתקנן לין ממעטין לותן ביו"ט לבל השתא דקי"ל לין צריך לנח לאו כלום קא עביד להה לי לינקט כל חד וחד לחודיה ומי נפיק: **לא אגיד ליה אלא כאגודה של ירק.** מסוס לחזי לאכילה ולאו מוקצה הוא: **אי נמי דעניב ליה מיענב.** לנח קיימת לן כר' יהודה לחמר [קף לג:] לעניבה היינו קסלרים: [קף לג:] **מתני' ערבה גזולה ויבשה פסולה. כלולב ללכס לכולהו קלי: וגזולה** ולאי פסולה לפילו במלינה כל שבעה מסוס מעיה הבחה בעבירה לבל יבשה ליכא למימר לכשרה בגבולין מרחמן ולילך ולילא למימר לפסולה על פי לותן הסברות שכתבתי למעלה בלולב: **של אשרה ושל עיר הנדחת פסולה.** כמו שפירשתי בלולב: **צפצפה.** **מין ערבה** וכבריישתא בגמרא מפורשין סימניה לא עלתה בו תמרה כשר: או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול: (דף לג:) אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו ל"ש אלא שחורות אבל ירקות מיני הדס הן וכשר וא"ר פפא ואדומות כשחורות דמיין דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה: ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביו"ט: תאנא ואם עבר וליקטן כשר (דף לג.) תניא לולב בין שהוא אגוד בין שאינו אגוד כשר ורבי יהודה אומר אגוד כשר ושאינו אגוד פסול מ"ט דר' יהודה יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב מה להלן אגודה אף כאן אגודה ורבנן לית להו לקיחה לקיחה והלכתא כרבנן דאמרי לולב אין צריך אגד מיהו אגדינן ליה להדורי בעלמא דתנו רבנן לולב מצוה לאוגדו לא אגדו כשר ואמרינן מאי מצוה משום (שמות ט"ו:ב') זה אלי ואנוהו (שבת קלג:) התנאה לפניו במצות בלולב נאה בסוכה נאה בשופר נאה בטלית נאה: גרסי' בפרק ארבעה אבות נזיקין (דף ט:) א"ר זירא ולהידור מצוה עד שליש במצוה במערבא משמיה דר' זירא אמרי עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה והשתא דקיימא לן דלולב אין צריך אגד אי לא אתנחיה בהושענא מערב יו"ט מנח ליה ביום טוב ושפיר דמי ואי אגיד ליה ביו"ט לא אגיד ליה אלא כאגודה של ירק ששוזר שני קצוות של הוצא ונעיץ להו מלרע גבי הושענא אי נמי דעניב להו מענב: **מתני'** ערבה גזולה ויבשה פסולה ושל אשרה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה ונפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה או שנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה: **גמ'** ת"ר ערבי נחל הגדלות על הנחל ד"א ערבי נחל שעלין שלה משוכין כנחל תניא אידך ערבי נחל הגדלות על הנחל (דף לד.) פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים ת"ר איזו היא ערבה ואיזו היא צפצפה ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל והתניא דומה למגל כשר ודומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא ואמר אביי האי ופסלי לה בגמרא מקראי: **כמושה.** הוא הדין לשאר מינין לכמושים כשרים להא יכא תנן בהו לפסול הא כמום כשר ובהדיא תנן בברייתא בגמרא לכולן כמושין כשרין יבשין פסולין חלא לנבי ערבה לשעריך למתני הכי סל"ח כיון לכתיב ערבי נחל כמושה לא קמ"ל: **ושל בעל. שגדלה בשדה שלח על הנחל ובגמ' יליף מנ"ל לכשר.** בעל קרקע שחינה ערוכה להשקות לסני ליה במטר השמים (שת) כללמרינן בפרק מקבין (שת) [כית] השלחין [קף כ.] לבעל ליפנה לממיבותא כלכתיב כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן חרי כמה למיתוחב עולם עם בתולתא: **והא לפלינן לה מתני' בחרבעה בבי ותנח לולב בחפי נפשיה והלם בחפי נפשיה וכן ערבה וכן לתרונ ולח ערוב ותני נהו מסוס ליה בכל לחת וחחת מה שאין בחבירו לחילו ליני הר הברזל לח שייך חלא בלולב וענבי מרובין מעליו לח שייך חלא בהלם ונפצפה לח שייך חלא בערבה וערלה ותרומה לח שייכי חלא בחתרונ הלכך לינטריכו לרבעה בבי:** [קף לג.] **גמ' ערבי נחל. שגדלות על הנחל נחלי מים מעיה בזו ומיהו של בעל כשרה** ומפיק בגמ' מלכתיב **ערבי נחון רבים: שעלה שלה משוך. כנחל ולח ענול כנפצפה: וכתבו** בתוס' [קף לד. ל"ה ורבנן] לכיון למוכחת בגמ' לשל בעל מרבויח לערבי ילפי' ומוכח נמי הסם למערבי לח לרבי תרי לרבי מלפרכינן ורבנן למקשי מנח להו ומוכח נמי בגמרח [קף לד:] למלן לבעי שלשה הלסים ותרתי ערבות יליף להלם מלכתיב וענף עץ עבות ויליף ערבה מלכתיב וערבי נחל סחים הלכך כיון לשקשן פסקינן כר' טרפון לחמר לפילו שלשתן קטומין ופשטת למלתא מסמע לבעינן שלשה ולרים להו לקרלי כללרים להו ר' ישמעלל מעיקרא מקמי לחזור בו כלליתא בגמ' ומוקים רבויח לערבי נחל לשתי ערבות לית לן לרבויי של בעל ושל הרים ולפי זה לריך להזהר בערבה שהיא גדלה על הנחל ושלח לנלות בשל בעל ושל הרים ולע"נ לסתם לן תנא למתני' ושל בעל כשרה הא תניא מלתא בפלוגתא לערבה לי סני לן בלחת לו בעינן סתם הוה ליה סתם ולח"כ מחלוקת ולין הלכה כסתם כל זה על לעת מי שפוסק כר' טרפון לבל לפנינו נכתוב עוד לעת לחרת שפוסקין כר"ע לסני בהלם לחת וערבה לחת ולפי זה פם ליה ערבי לשתויי של בעל ושל הרים: **קנה** שלה חלוס עץ שלה: **ופיה חלק. חוץ של עלין חלק ולינו עשוי פנימות פנימות: והא תניא דומה למגל**

כשר. מגל קציר שפנימותיה נוטות כולן לגד לחד עקומות כלפי בית יד שלה: מסר. היה מגרה שקורין סירה ופנימותיה הולכות נכחן ולהן שני עוקצין לחד מכאן ולחד מכאן כפנימות הסכין: **כי תניא ההיא בחילפא גילי. מין ערבה כשרה היא ופיה לומה למגל לאכל שאר ערבה פיה חלק: חילפא גילי כשר להושענא.** תע"ג לחית לה סם לווי לחילפא היינו שמיה וגילה היינו סם לווי ופ"ה כשרה לערבי נחל אחר רחמנא מכל מקום וחילפא גילה לרבה להיות גלגל על הנחל וכיון שכן תע"ג לחית לה סם לווי כשרה ומשמע לי למלאכיי לכתרגא הוא מכשר חילפא גילה אין לחוש שרבה למה שחוסמין בעלי התום' ז"ל בשל בעל ושל הריס לחלמא שבירא ליה לרבויא לערבי לרבויי מינין מוקמינן ליה ולא לרבויי תרתי ערבות בלבד: **מתני'** ר' ישמעאל אומר ג' הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפילו ב' קטומים ואחד שאינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שאתרוג אחד ולולב אחד כך הדס אחד וערבה אחת: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' חילפא גילא כשר להושענא: **מתני'** (דף לד:) ר' ישמעאל אומר ג' הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפילו ב' קטומים ואחד שאינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שאתרוג אחד ולולב אחד כך הדס אחד וערבה אחת: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' נקרחים לגיות שהן זמורות בלשון הפסוק והם הענפים שלרכן לקטום את רחשן כלי שירבו בהם ענפים ולפיכך נקרחות זמורות על שם שזמרין אותן מלשון לא תזמור ומלשון לגיות לחמרו במסנה (פאה פ"ג מ"ג) המלל בנפנים כלומר הזומר וכולה סוניא לנעיל נקרחים לגיות שהן זמורות בלשון הפסוק והם הענפים שלרכן לקטום את רחשן כלי שירבו בהם ענפים ולפיכך נקרחות זמורות על שם שזמרין אותן מלשון לא תזמור ומלשון לגיות לחמרו במסנה (פאה פ"ג מ"ג) המלל בנפנים כלומר הזומר וכולה סוניא לנעיל לסקלי וטרי בעלתה בו תמרה כולהו סבירא להו לקטומין כשרין כרבי טרפון לגל לבעי' הלוד מעות בר מרבי ירמיה לבעי **לחי הוי ליחוי מעיקרו** ואיהו ולחי פלוג וסבירא ליה לגיות הלכתא. כרבי טרפון ואיהך לחורלי לא חסו ליה ומהלרי ליה לפוס טעמיה ולחמרי' בגמרא לחל ולא קטום לא שכיח היינו במקומו של שמואל שהיו מביאין ההדס ממקום רחוק ומתייבש רשאי שהוא רך ונקטם ולא היה מצוי אפילו לחל שלא יהא רשאי לקטום ולכחמרי' לעיל בגמרא [לף לב:] הפתח עבות שלפה לא מסכחינן שגרשה שלא היה ההדס מצוי להם וכל זה לוחק ואיהיתר נכון הוא מה שפי' בה הר"ז הלוי ז"ל לנקטם לחוד וקטומין לחוד לקטומין למתניתין היינו שלרך ענפי ההדס שיונחין מלמיהן בלין ופחרות והן מפסיקין בקני ההדס לגל הוו תלתא בחל קינא ונריך לנקטם חותם מפס ולאחר שקטמו חותן מהם נקרחין הבליה קטומין ומלן לפסיל סבר להפסק היו ולא היו הלר ורבי טרפון סבר לגל היו הפסקה והלר הוא והפתח יתי שפיר לקי"ל כפתם מתני' לעיל לנקטם רשאי פסול לומיא לשאר מינין ואתי כהלכתא כולה שמעתין לשקלין וטרינן בעלתה בו תמרה ואתי שפיר היא לחמרי' לחל ולא קטום לא שכיח שרחוק הוא שיהא ענף של הדס שלא יהיו בו פחרות ובלין מלליו והיינו למקרי קטומין סתם ומקרי נמי לגיות על שם שקוננין חותם מלמון המלל לנפנים: **גמ' אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון.** ונרסינן עלה בגמרא ולזלזל שמואל לטעמיה לחמר לה להגהו למזבני לסך לשוו וזבינו ולא לא לרשינא לכו כרבי טרפון כלומר מכרו בשוה ולא **תעלו על למיכס מפני שמבקשין מכס שלשה הלסים ושלמים** ולא לא לרשינא לכו כרבי טרפון למכשר בקטומין ופרכינן עלה ולדרוש להו כרבי עקיבא למיקל טפי ומפני תלתא וקטומין שכיחי חל ולא קטום לא שכיח והקשו בתום' ולא לא ס"ל כר"א לגל כרבי טרפון היכי פרכינן עליה ללדרוש להו כוותיה ותירנו שכל זה הוא מן הסיוק שבא להוכיח דשמואל לטעמיה ומוכיח לה הכי ולחי כי לחמר ולא לא לרשינא לכו כרבי טרפון היינו משום לחזלז לטעמיה ום"ל הכי לחי לא תימא הכי גלגל לף על גב לגל סבירא ליה כוותיה כרבי טרפון להפחילם שלא יתכרו ביוקר היה לחמר להם ללדרוש כרבי טרפון חס כן ביותר מזה היה לפשר לו להפחילם ללדרוש כר"ע למיקל טפי לגל ולחי לחזלז לטעמיה ום"ל כר' טרפון ולחי תלתא וקטומי שכיחי כלומר לעולם לא תפסוד לחזלז למעמיה לחילמא להפחילם לחמר כן והיה לא ס"ל ולקלמרת ג"כ יפחילם כר"ע למיקל טפי ליתא לחלרבה רבי טרפון מיקל ממנו לתלתא וקטומי וחל ולא קטום לא שכיח לבל צריך לקקל שיש סוניא כיונא בזו בפרק כל שעה [לף ל.] ויש בה חלוף בב' לבריס לחמרי' התם לחמר שמואל לקלרות בפסח מסתיגן להו על לגחר הפסח ועביד בהו בין בימין בין שלא בימין ולחמרינן התם וחזלז שמואל לטעמיה לחמר היה שמואל להגהו למזבני כנלי לשוו וזבינו ולא לא לרשינא לכו כרבי שמעון כלומר לפרי חמן לגחר הפסח כי ליתא בעיניה ופרכינן התם ולדרוש להו כר"ם ומפרקינן התם לחתרי' לרב הוה כלומר לפלוג עליה כלילתא התם והרי סוניות הללו מתחלפין דהכא מספקינן לי חזלז שמואל לטעמיה בחתי לחמר הכי לא. לף חלוף בתורת כהנים לגיות שהענפים שהן קטומי הראש שקרחו חותם בתורת כהנים לגיות שהענפים שהן קטומי הראש רשאי על שם שבעלי חיים מגיעין ומה בעלין לין הקטומה ניכרת בו כמו שהוא ניכר בשאר המינין ומה רשאי על שם יותר משאר מינין היינו מסוס לע"י שהוא עבות ויכי יחמרינן לגל שכיח והא ולחי שכיחי טובא שלין קטומי הראש והרמב"ן ז"ל מחזר לתרץ קושיות הלו ולחמר לחאי לכמכרינן נקטם רשאי על שם יותר משאר מינין היינו מסוס לע"י שהוא עבות בעלין לין הקטומה ניכרת בו כמו שהוא ניכר בשאר המינין ומה שקרחו חותם בתורת כהנים לגיות שהענפים שהן קטומי הראש

בהכי כלל לחדרבה פרכינן ולדרוש נהו כר"ש ועוד להכא לית קשיא ן כלל כי סברי' לחזקה לטעמיה אמאי לית להו כר"מ להתם פרכינן ואמאי ולדרוש נהו כר"ש וטעמו של חנוף זה משום דהתם ליכא למפוקי כלל שמא להפחידם אמר כן דכשמעו הכא חיכא למפוקי לאמר הכי כדי שתהא מצויה לעני הכל ומשום הכי מפחיד להו במילי דלא ס"ל לאבל התם נבי קדרות אין מצויה תלויה בכך דליתיא להו הכי אי נמי דס"ל הכא היינו טעמא דלא פרכינן ולדרוש נהו כר"ט כדפרכינן התם ולדרוש נהו כר"ש משום דכשאינו הכיכא קטוט אינו מצויה הוא מצוי ניחא ליה לליהדרו בתריה כל זמן שהמוכרין לא יעלו בדמים יותר מדאי והתם נמי ברים בבא בתרא [דף ה.] נבי רוניא דקפיה דרבינא מל' רוחותיו ואתא לקמיה דרבא ואמר ליה זיל [פייסיה] ואי לא לדשינא לך כרב הונא ואלימא לדבי יוסי לאמר הכל לפי מה שנדר היינו טעמא דלא פרים הכי לפי שכבר נתפייס דבינא בפחות מכן כדאיתא התם ומ"ש דאמר ז"ל שהוא אחרת שהוא חומר לכי פרכינן ולדרוש נהו כר"ע דלוקח פרכינן הכא הכי לעת"ג לאמר שמואל הלכה כרבי טרפון היינו לומר דקטומין כשרין לכל במינה ואלו קו"ל כר"ש דסני בהדם אחד דהא ר"ט לא משמע לפלוג במינה אלא דלדבי ישמעאל סמיך לאמר לפיכך שניים קטומים ואחד שלישי קטום כלומר אחד שלישי קטום מעכב ובעינן שניים קטומין דב מיניה להדור מצוה ודבי טרפון עלה קאי לאמר לפיכך שלשתן קטומין סני ועיכובא לא משמע לפלוג אלדבי ישמעאל שחזר והדם לבאחד סני ואי נמי פלוג עליה כיון דהדור דבי ישמעאל לר"ע הוה ליה ר"מ יחידאה ומשום הכי פרכינן לוקח ולדרוש נהו כר"ע משום דקיים לן להלכתא כוותיה לפיכך תימא לא בעי למימר בקולי תרוייהו ולכשורי בחד וקטום מ"מ לדרוש כר"ע לחושיה למכשר בחד ולא קטום להא קילא טפי ומהדרינן בחד ולא קטום לא סכיא הלכך לעיכובא נקטינן כתרוייהו למעיינינן בחד סני מדבי עקיבא וקטום נמי סדי מדבי טרפון אלא לפיכך מצוי בעינן שלשה וחד מהן שיהו קטום ומיהו בתרא לא סכיא מוקמי לעיכובא ומכשרין בחד וקמטום זו היא שטתן ז"ל ובבי מנמנם הם לפי שיתא לדבי טרפון כי אמר שלשתן קטומין שלשה בעי לעיכובא ליתי לן למיפרך ולדרוש נהו כדבי עקיבא משום דדבי טרפון אע"ג דהוה ליה יחידאה לגבי דבי ישמעאל ודבי עקיבא כיון דחזינן דשמואל פסק בקטוט לקולא כדבי טרפון אע"ג דהוה ליה יחידאה לגבי דבי ישמעאל ודבי עקיבא כל שכן למפסק כוותיה לחומרא דבעינן שלשה לעכובא ואי דבי טרפון היא שלשה דקאמר נמי לעכובא בעי ליה אלא למאי דהוה ליה יחידאה לגבי דבי עקיבא משום דילמא לעת"ג לאמר שמואל הלכה כדבי טרפון היה מיקל טפי להוה מכשר לפיכך אלא חד וקטום ועוד שכבר הנוסחאות כתוב אחי מטעמא דילמא משום למיקל וזה הלשון מורה הפי' דרחשען שכתבתי לדילמא דמשמע דסבי קאמר דילמא לכי אמר הכי נמי משום לחזוק לטעמיה לעת"ג למיקל אבל לשטת הרמב"ן ז"ל לעת"ג מסופקין כלל במאי דאמרינן לחזוק לטעמיה לעת"ג למיקל לדרוש נהו כדבי עקיבא משום למיקל טפי היכי שייך לדילמא אחי וכדב ז"ל כתב לחיכא מקצת נוסחאות דגרסי אחי

טרפון: (דף לד:) תניא ר' אליעזר אומר יכול יאגדם כולם כאחד אמרת וכי נאמר וכפות והלא לא נאמר אלא כפות ומנין שמעכבין זה את זה תלמוד לומר ולקחתם לכם שתהא לקיחה תמה: (דף לא.) תניא ארבעה מינין שבלולב אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן לא מצא אתרוג לא יביא לא פריש ולא רמון ולא דבר אחר ותנא נמי במתני' (מנחות כז.) ד' מינין שבלולב מעכבין זה את זה ואמר רב חנא בר אבא לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין ואע"ג דנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה דקיימא לן לולב אין צריך אגד:

לאמר הכי כדי שתהא מצויה לעני הכל ומשום הכי הוה מפחיד להו במילי דלא ס"ל לאבל התם נבי קדרות אין מצויה תלויה בכך דליתיא להו הכי אי נמי דס"ל הכא היינו טעמא דלא פרכינן ולדרוש נהו כר"ט כדפרכינן התם ולדרוש נהו כר"ש משום דכשאינו הכיכא קטוט אינו מצויה הוא מצוי ניחא ליה ליהדרו בתריה כל זמן שהמוכרין לא יעלו בדמים יותר מדאי והתם נמי ברים בבא בתרא [דף ה.] נבי רוניא דקפיה דרבינא מל' רוחותיו ואתא לקמיה דרבא ואמר ליה זיל [פייסיה] ואי לא לדשינא לך כרב הונא ואלימא לדבי יוסי לאמר הכל לפי מה שנדר היינו טעמא דלא פרים הכי לפי שכבר נתפייס דבינא בפחות מכן כדאיתא התם ומ"ש דאמר ז"ל שהוא אחרת שהוא חומר לכי פרכינן ולדרוש נהו כר"ע דלוקח פרכינן הכא הכי לעת"ג לאמר שמואל הלכה כרבי טרפון היינו לומר דקטומין כשרין לכל במינה ואלו קו"ל כר"ש דסני בהדם אחד דהא ר"ט לא משמע לפלוג במינה אלא דלדבי ישמעאל סמיך לאמר לפיכך שניים קטומים ואחד שלישי קטום כלומר אחד שלישי קטום מעכב ובעינן שניים קטומין דב מיניה להדור מצוה ודבי טרפון עלה קאי לאמר לפיכך שלשתן קטומין סני ועיכובא לא משמע לפלוג אלדבי ישמעאל שחזר והדם לבאחד סני ואי נמי פלוג עליה כיון דהדור דבי ישמעאל לר"ע הוה ליה ר"מ יחידאה ומשום הכי פרכינן לוקח ולדרוש נהו כר"ע משום דקיים לן להלכתא כוותיה לפיכך תימא לא בעי למימר בקולי תרוייהו ולכשורי בחד וקטום מ"מ לדרוש כר"ע לחושיה למכשר בחד ולא קטום להא קילא טפי ומהדרינן בחד ולא קטום לא סכיא הלכך לעיכובא נקטינן כתרוייהו למעיינינן בחד סני מדבי עקיבא וקטום נמי סדי מדבי טרפון אלא לפיכך מצוי בעינן שלשה וחד מהן שיהו קטום ומיהו בתרא לא סכיא מוקמי לעיכובא ומכשרין בחד וקמטום זו היא שטתן ז"ל ובבי מנמנם הם לפי שיתא לדבי טרפון כי אמר שלשתן קטומין שלשה בעי לעיכובא ליתי לן למיפרך ולדרוש נהו כדבי עקיבא משום דדבי טרפון אע"ג דהוה ליה יחידאה לגבי דבי ישמעאל ודבי עקיבא כיון דחזינן דשמואל פסק בקטוט לקולא כדבי טרפון אע"ג דהוה ליה יחידאה לגבי דבי ישמעאל ודבי עקיבא כל שכן למפסק כוותיה לחומרא דבעינן שלשה לעכובא ואי דבי טרפון היא שלשה דקאמר נמי לעכובא בעי ליה אלא למאי דהוה ליה יחידאה לגבי דבי עקיבא משום דילמא לעת"ג לאמר שמואל הלכה כדבי טרפון היה מיקל טפי להוה מכשר לפיכך אלא חד וקטום ועוד שכבר הנוסחאות כתוב אחי מטעמא דילמא משום למיקל וזה הלשון מורה הפי' דרחשען שכתבתי לדילמא דמשמע דסבי קאמר דילמא לכי אמר הכי נמי משום לחזוק לטעמיה לעת"ג למיקל אבל לשטת הרמב"ן ז"ל לעת"ג מסופקין כלל במאי דאמרינן לחזוק לטעמיה לעת"ג למיקל לדרוש נהו כדבי עקיבא משום למיקל טפי היכי שייך לדילמא אחי וכדב ז"ל כתב לחיכא מקצת נוסחאות דגרסי אחי

מעמא לילימא משום למיקל אלא נרסינן ולדרוש נהו כדבי עקיבא וזו הגירסא מורה בדברי ז"ל אבל בכל הנוסחאות הגמצאות לנגנו כתוב בהן אחי טעמא לילימא משום למיקל וזו הגירסא חיני יכול ליכתב ע"פ פירושו. תניא ר' אליעזר הגדול אומר יכול יאגדם כולם כאחד. ולפ האתרונא עמכם: **וכי נאמר וכפות. תמריס לניסוי** וי"ו **מוסיף על ענין ראשון לנרפו עם פרי עץ הדר והלא לא נאמר אלא כפות ומנין שמעכבין זה את זה תלמוד לומר עם אתרוג ונענ עץ עבות וערבי נחל מוסיף עליהן שנאמר בהן וי"ן לפיכך נאגדים עם הלולב: שמעכבין זה את זה.** שאם **חסר אחד מארבעה אין הלשאה מצוה: תמה.** שלימה: **תניא ד' מינים שבלולב אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן.** יש מפרשין אין מוסיפין עליהן לפילו ממינן ומפקפקין לפי זה שלא להוסיף בהדם וליתא דהא אמרינן בגמרא [לק לד.] לאמר להו שמואל לתנהו לממזבי אסא שמו וזבינו ואי לא לדשינא לכו כדבי טרפון כלומר למכסר לפילו שלשתן קטומין ופרכינן ולדרוש נהו כר"ע כלומר לסבר לא בעינן אלא קטום אחד ואפ"ה מהדר ומלפרכינן הכי אלמא כר"ע סבירא ליה לבאחד סני ואפ"ה מהדר שמואל לתלתא ואמר להו שמו וזבינו אלמא כי אמרינן הכא אין מוסיפין עליהן לוקח ממין אחר אבל ממינן שפיר דמי ולי לא תליא מלתא בין מינן ומין אחר להא מכסירין ניימוניות של זהב לע"ג לימין אחר הוא אלא בלשאותו תלי לכיון דלדבנן דאמרי לולב אין צריך אגד ליכא למימר משום בל תוסיף אלא מדרבנן כמו שכתבתי בחבורי כל לשאותו לא נזרו ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל בפרק שביעי מהלכות שופר וסוכה ולולב שאם רצה להוסיף בהדם או בערבה כלי שיהא לשנהה נאוה מוסיף ונויי מצוה הוא אבל שאר המינין אין מוסיפין על מניינן פירוש משום דכשהנהו ליכא נוי: **לא מצא אתרוג לא יביא פריש ולא רמון.** בגמרא [דף לא:] שיילינן פשיטא ומהדרינן מהו לתיימא לייתי כי היכי דלא ליתכחכ תורת אתרוג קמ"ל לאתי למיסרך ומשמע לדוקא פרים ורמון הוא דלא יביא אבל לא מצא אתרוג כשר מביא פסול וה"ט לשאר המינין והכי מוכח בגמרא לאמרינן ובולן כמוסגן בשרין ובשיש פסולין רי"ף לף ובשיש בשרין ג"כ יהודה מעשה בלשנו בכרכום שהיו מוריסין לוולביהן לבני בניהן לאמרו לו משם רחיה אין שעת הדחק רחיה לאמר לכשעת הדחק מביא הפסולין שבמינן: [דף לג:] **ואע"ג** לעטל כל חד וחד לאוחזיה נפיק ידי חובתיה ר"ת ז"ל חולק ואומר לכיון לכולן מצוה אחת כל שעטלן בזה אחר זה לא יצא ידי חובתו והכא הכי קאמרי' לא שנו אלא שעשבין משום לקיחה תמה אלא בשלשה לו כלומר שיהו אוחזים כאחת בידו אבל כשכולם בידו אע"פ שלא חנסם אין מעשבין ואין זה במשמע ובשם הרמב"ן ז"ל מקילין עוד ואומרים אע"פ שלא היו בברזותו ביחד כל שעטלן כולם יצא וכי אמרי' לאין לו אלא מעשבין היינו לומר שכל שלא עטל את כולן לפילו בחד מהן לא יצא אבל כל שבאו לידו לפילו בזה אחר זה יצא ואע"פ אין ראוי לברך על הלולב אלא אחר שיגמור שיבורו לידו כולן שאע"פ שאין מברכין אלא על הלולב לפילו הכי כיון דאמרינן שאם לא יבורו כולן לידו לא יצא אמא לא יהיו בברכה לבטלה:

מתני' אתרוג היבש והגזול פסול. יבש לשתרוג היינו לחין כו לחלוחית: **של ערלה ושל תרומה טמאה פסול.** משום לע"ז חזו כללי לשרפה קיימי וכתותי מיכתת שיעוריה: **של תרומה טהורה לא יטול ואם נמל כשר.** לפ"ז נעל כאן שהוא שלו כשר ואפילו ביוס טוב ומטעמא לע"ז יטול מפרש בגמרא [דף לה:] לפ"ז מפני שמכשירו לקבל טומאה שעל ידי הלולב שנוגע במיס נוגעין המיס נ"כ בשתרוג ומכשירו **ולפסול לגרוס טומאה לחרומה לכתיב לא תעשרנה תרומותי** לו משום למפסיקים ע"י שממעטו בילו: **של דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין.** משום לע"ז **קרינא ביה לכם** לב"ש מפני שיש בו חלק לכהן והוה ליה כשתרוג של עובדי ע"ז נפיק חד מינייהו ולכולי עלמא בטבל נמור אין יוצאין בו ביוס ראשון לע"ז משום לתנא לע"ז תני אלא מאי לפסול אפילו ביוס שני של תורה לע"ז תנא טבל ולעש"נ לתנא לחמי לב"ש שאין פסולו אלא ביוס ראשון לכהן תנא לע"ז קפיד בלב"ש מכשירין אפילו ביוס ראשון לכ"ש כיון דב"ה מכשירין ביה מנו אלו בעי מפקר לנכסיה והוה עני וחזי ליה השתא לתנן מלכיון את העבייס לאחי וכו' כלאיתא בגמרא אבל הרמב"ן ז"ל תירוץ לפל טבל **קרינא ביה לכם** כיון שיכול לסלק הכהן והלוי בשתרוג לעלמא שיפרים על זה להוה ליה כהפיל לאחרים פרק יש נוחלין [קף קנז:] בשחין שקנו אחרון בתפיסת הבית לכל היכא לאיכא שתרוג לכל אחד ואחד יכול ליטלו לעצמו ולעלות בו הלכך על כרחין יוצאין בטבל וכי פסלו ב"ש של לאחי לרישא קאי [להיינו תרומה טמאה של לאחי לב"ש לא חזי לאידי ולב"ה כשם שמלכיון את העבייס לאחי כך מלכיון אותם תרומה טמאה של לאחי ומתניתין לפכא ילפינן לה] ואין לינו ז"ל בדרך אלגלי לשתרוג של אחין שאני לכיון לשעתייהו שכל אחד יכול ליזה מן השתרונים שירצה לעצמו הוה ליה כאילו לבל טבל כיון לשסור ביה על שיפרים עליו ממקום אחר כשהוא נוטלו לעצמו ע"י לומר ליהוי ליה כשם (שאי) שאפשר לומר בשתרוג: **של מעשר שני בירושלים לא יטול.** מפני שמכשירו לקבל טומאה ומפסילו נ"כ במשמש יליס: **ואם נטל כשר.** לכאלו הוה לקשבי רבנן מעשר שני ממון בעלים הוא והוה הלין נמי חון לירושלים לאם נטל כשר לפ"ז לאו לאכילה הוא בירושלים אלא לרבותא תני ליה לאפילו בירושלים לכתחלה לע: **גמ' פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוה.** לכאי משמע פרי עץ הדר **שהעץ כפרי בטעם שוה: לנקוט חדא.** נרעין לחלל: **לא מינברא לקיחתה. מתוך קוטנו: מתני' עלתה חזזית על רובו.** חזזית **כמין לכעבועות דקות** ובירושלמי לתרו לאפילו רובו מעל לחלל: **נטלה פטמתו.** יש שפירשו שנשמטה ויש שפירשו בו הלל שתחת הנושנה או מה שבראש העץ הבולט הנקרע עוקץ שהוא בקף **השתרונ וונכנס בו כבוכנא בלחיתה: נקלף.** פי' שנקלפה כל הקליפה החיצונה והיא הקליפה העבה שיש בה חריפות כשלושים לותה כלאחרונן בגמרא שקרא עליה שם חון מקליפתו החיצונה. ולע נהירא לע"ב בלאו הכי נמי תפסל מלין חסר כליסר כלאיתא בגמרא ועוד לבגמרא פרכינן עלה מלרבה לאחי שהי שתרוגן לחנוני בשחין סומקו וחס נקלף כל לותה קליפה העבה הרי היו נשאר בשחין סומקו וכפיכך נרחה לנקלף שיינו שמוסרה ממנו לותה קליפה לקה כמין גלד שהיו על השתרונ והשתא הוי כשחין סומקו ולוכא חסרון בנופו של שתרונ כלל: **נסדק.** יש שפירשו (לו) [בו] נשרכו לו ברוחבו משני צדיו ומיהו לוקה מלמטה לבל בשוטמו אפילו בכל שהוא פסול וכלאחרינן בגמרא נבי חזזית ואחר רבה ובשוטמו לאפילו בכל שהוא ומשמע לה"ם לכל פסולי השתרונ ויש מחמירין לפסול כל שהוא סדוק מע"ג לחל על חללו לו לאפי' היו מניע לחללו כל שנסדקה רוב הקליפה השיננה העבה: **ניקב וחסר כל שהוא.** יש שפירשו בו לתרי פסולי נינהו **שניקב נקב מפולש** לע"פ שהיו חסר לו שחסר כל שהוא לע"פ שלא ניקב וכי קתני סיפא ניקב ולא חסר כל שהוא כשר היינו **שניקב נקב שהיו מפולש** וריפא בסופא וסיפא בהיו מפולש ולא הזיק לכיון לניקב סתמא קתני בריפא וכסיפא משמע לכי הלכי נינהו ועוד לאי תרי פסולי נינהו ליתני ניקב חסר כל שהוא בלא וי"ו כלתני לילך כולהו בלא וי"ו נסדק נקלף ניקב אלא ולאי חד פסולא הוא לריפא קתני ניקב וחסר כל שהוא פסול וסיפא קתני לנקב ולא חסר כל שהוא לפילו **בנקב מפולש כשר** וסיפא לינטריכא ליה לאשמעינן לריפא חלא פסולא קתני: **עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר.** לכאורה משמע להנך תלתא בבי לא צריכי לעלתה חזזית על מיעוטו וניקב ולא חסר מיירקא לריפא משמעינן להו ונטל עוקצו מלא קתני ליה בפסולין ממילא כשר ולישתי אלא מעתה צריכי ופירקא לריפא נינהו לעלתה חזזית על מיעוטו לינטריך לאשמעינן כשר אלא תימא לפילו בפניס ופלפה מקומות כל שהן בין כל החזזית עין כלי רובו כשר מ"ס הלר ותנא עלתה חזזית על מיעוטו כשר לומר שאינו כשר אלא כשהין החזזית אלא על מיעוטו בלבד אבל כשהיא מפוזרת ברובו שפילו נערף כל ותן החזזיות שבו הינן אלא על מיעוטו פסול וכלאחרינן בגמרא אבל בפלפה מקומות הוה ליה כמנומר ופסול ופירקא לאתניתין היא להא תנא לאשמעינן בסיפא שכל שהיא מפוזרת ברובו של לתרונ בפניס ופלפה מקומות ה"ל כמנומר ומעתה הין לך להכשיר כה אלא בשהיא מפוזרת במיעוטו בלבד ולפי שהה זו כל שהיא מפוזרת במיעוטו בלבד לע"פ שהיא בפניס ופלפה מקומות כשר: **וניטל עוקצו.** לשברי מי שמפרש שפטמתו היינו **מה שנכנס בתוך השתרונ מלמטה כבוכנא בלחיתה** תנא ניטל עוקצו לאשמעינן לרוקה כשניטל **מה שנכנס בתוך השתרונ** פסול אבל כשניטל העוקץ היוצא כשר ולשברי מי שמפרש לפטמתו היינו הפוסנה תנא ניטל עוקצו לאשמעינן שלא הפוסנה בכלל הפסול ולא הלל בלבד שהין בו לבר שניטל וכשר לע"פ שהינו מנוף השתרונ אלא עוקצו בלבד והא לקתני ניקב ולא חסר: **כל** שהוא לשברי מי שמפרש לניקב וחסר כל שהוא לעיל תרי פסולי נינהו וניקב נקב מפולש אפילו לא חסר כל שהוא פסול תנא הכא ניקב ולא חסר כל שהוא לאשמעינן **לניקב נקב שהינו מפולש כשר** ולשברי מי שמפרש לניקב וחסר כל שהוא חד פסולא הוי תני ניקב ולא חסר כל שהוא כשר כי היכי ללא ניטעי וניימא לריפא תרי פסולי נינהו:

מתני' (דף לד:) אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יטול ואם נטל כשר ושל דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר: **גמ'** (דף לה.) ת"ר פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג ואימא פלפלין לא אפשר היכי ליעביד לינקוט חדא חדא לא מינכר' לקיחתה לינקוט תרי או תלת פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה פירות הלכך לא אפשר: **מתני'** (דף לד:) עלתה חזזית על רובו ניטלה פיטמתו נקלף ניקב וחסר כל שהוא פסול. עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול הירוק ככרתי ר"מ מכשיר ור' יהודה פוסל:

גמ' תאני ר' יצחק בן אלעזר ניטלה בוכנתו. פירש הרב אלפסי ז"ל לפטמתו היא הפותח כמו שקורין **פטמת של רימון** לותו"ן ען הרימון ברשו"ן וכך יאמרו בירושלמי ניטלה פטמתו תמן יאמרין פותחתו וניטלה בוכנתו לתני רבי יצחק בר אלעזר פסולה יחידאה הוא שאף ניטלה הבוכנה שבקוף עוקן שלתרוג הנכנסת **בתתרוג בכוכנת בחסיתא** פסול ולא נהירא לה"ק היכי לימרינן תני רבי יצחק בר אלעזר ניטלה בוכנתו ס"ל למימר ניטלה בוכנתו פסול שהרי לא בא ללמד פירוש הפסול השני במתניתו אלא שבא ללמדנו פסול אחר ועוד **שלא מינינו לשון פטמת של רימון** אינו פותחתו של רימון אלא כלל שברשו"ן שהפרח ען שמו לשון תנן (עוקצין פ"ב מ"ג) **פטמת של רימון** וכן שנו אלמא תרי מילי נינהו והירושלמי שפירש פטמתו פותחתו הא פלוג עליה התם ר' יצחק דהכי ליתימר התם ניטלה בוכנתו תמן יאמרין פותחתו ר' יצחק חקולע אמר פיקא ורבי יצחק חקולע היינו ר' יצחק בן אלעזר דהני בגמרא שנו כלשיתא בהיא דפרק ע"פ [לקמן ע"ס ע"ע] והוא חולק שאין פטמתו פותחתו אלא פיקא וכל לבר ענוב נקרא פיקא כלומר העץ הנתון ברשו"ן [הכוס] שהפיס טוות בו וכלשמרי' (בכורות כב. ע"ס) שלפה פיקות הן ולפיכך נראה לרבי יצחק לתת לפרושי לפטמתו שמינו במתניתו היינו בוכנתו והוא שלבר הענוב **שנכנס בתתרוג בפותח בכוכנת בחסיתא** דומה לפיקא ולא הזכירו בגמ' שלנו אלא לרבי ר' יצחק בן אלעזר לחילק טעותא היא לטעון בפירוש **פיטמת של רימון** שחשבו שהוא הן שלו שלכך לפוס נמ' לילן חס ניטלה פותחתו כשר ופטמתו למתני' היינו בוכנתו שהוא הענוב שבקוף העוקן והיינו לתנן בסיפא למתניתין ניטל עוקצו כשר לפרושי לפטמתו לריפא היינו הבוכנה שבקוף העוקן ונשאר הבוכנה בתוך התתרוג כשר **ומינינו לשון פטמת ועוקן** [במקום לחלק] כיוצא בזה בדלי שנה לתמרין במסכת נדה [לקמן מז.] לחזו היא שימניה מפתחיר הפטמת רבי יוסי אומר על הענוקן והוא עוקצו ופופו לחזור הרי שקרקלו עוקן חולו של לל הנכנס בפיו של תינוק שהוא בולט חון מן הלל וקרקלו פטמתו לותו"ן ענוב המפתחיר הממוך לעוקן וכן בתתרוג קרקלו עוקן הען הבולט ופטמתו הענוב שברשו"ן הנכנס בתתרוג. ותחריס מפרשים לניטלה בוכנתו היינו

גמ' (דף לה.) ניטלה פטמתו תאני רבי יצחק בן אלעזר ניטלה בוכנתו פירוש פיטמתו דד של אתרוג והוא חוטמו כדתנן פיטמא של רמון והיא שושנתו ופירוש בוכנתו קצה העץ הנתון באתרוג שהוא תלוי בו באילן ובעיקר העץ סביבותיו כמין אסיתא והעץ יוצא ממנה ונמצא העץ יוצא מתוכה כמו בוכנא באסיתא ואם נעקר מן העץ שהוא בוכנתו מעיקרו ולא נשתייר ממנו באסיתא כלום נמצא מקומו כמו גומא שהוא באסיתא ונראה כמו נקב וחסר ולפיכך פסול ואם נחתך העץ מלמעלה כמעט ונשתייר כל שהוא בתוך האסיתא כשר וזהו ניטל עוקצו כשר: נקלף אמר רבא האי אתרוגא דאיגלייד כאהינא סומקא כשר והא תנן נקלף פסול לא קשיא (דף לו.) הא בכולה הא במקצתה אם נקלף כולו ולא נשתייר ממנו כלום פסול ואם נשתייר מקצתו כשר כמו (חולין נה:) הגלודה שמקצת מתיר בה: ניקב תאני עולא בר חנינא ניקב נקב מפולש במשהו נקב שאינו מפולש בכאיסר: (דף לה.) עלתה חזזית על מיעוטו וכו' אמר רב חסדא לא שנו אלא במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות הוה ליה במנומר ופסול אמר רבא ובחוטמו אפילו כל שהוא פסול: (דף לו:) תניא אתרוג תפוח סרוח כבוש שלוק כושי לכן ומנומר פסול אתרוג כדור פסול וי"א אף התיום פסול ואתרוג הבוסר רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירין עלתה חזזית על רובו ניטלה בוכנתו נקלף נסדק וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול כושי פסול והתניא כושי כשר דומה לכושי פסול אמר רבא לא קשיא הא לן והא להו פירוש לבני ארץ ישראל כושי פסול וב"ש כושי הרבה הדומה לכושי שהוא פסול ולבני בבל שאתרוגיהן כושיים הכושי כשר והכושי הרבה שהוא דומה לאדם כושי פסול: (דף לו:) גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול אמר רבא ל"ש אלא כמין בריה אחרת אבל כמין ברייתו כשר אע"ג דעבדיה דפי דפי איתמר אתרוג שנקבוהו עכברים אמר רב אין זה הדר ולא היא דהא ר' חנינא

הלל שהפטמ"ע ברשו"ן ורבי יצחק בן אלעזר בה לפרש להה לתנן ניטלה פטמתו לינו לחוש על הפטמ"ע בלבד שהינו נפסל בכך אלא כשניטל הלל ולפיכך יש להחמיר ולפסול כל שנטלו לחת מפתי הכוכנות לחכל ניטלה הפותפים בלבד כשר: **האי אתרוגא דאגלייד כאהינא סומקא. תמרה לחומה לף זה לחר שנקלף נהפך לחלמומית כלרך כל הנקלפים בפירות: הא בכולה הא במקצתה.** פירש רש"י ז"ל **במקצתה פסול להוי ליה כמנומר לחכל הרב לחפסי ז"ל פי' שהמקצת הנשאר מעיל כלחמרינן בגלולה שאם נשתייר בה כשלש כשרה: ניקב נקב מפולש במשהו פסול.** יש מחמירין ואומרים שהקליפה לכר בפני עלמו הוא וכל שניקבה כולה מצד לחל נקב מפולש מקרי ולחמרינן ואינו מפולש בכאיסר לתי שפיר לומן למפרשי במתני' לניקב ואחר כל שהוא חל פסולה הוא למ"ש לחמרי' לדוקא נקב מפולש הוא לפסול מחסרון משהו אבל שאינו מפולש לו מיפסיל על כאיסר לבל לומן למפרש לתרי פסולי נינהו וכל שאחר כל שהוא פסול ערין לדחוק ולפרש לכי לחמרינן ואינו מפולש בכאיסר היינו בשאינו חסר כולו לגו שנעץ בו יתד ועשה בו נומא בכאיסר: **אבל בשנים וג' מקומות ה"ל כמנומר ופסול.** פרשתיו במתניתנו. וכתב הרשב"ל ז"ל למנומר לפסול דוקא שהוא מנומר בנוונים הפוסלין בחתרוג הלבן וכגון שאילו היה לתרוג כולו בגוון לחל מסס כשר כשהוא מנומר נ"כ בסס כשר לבל לחריס פוסלין שכל שעשוי נוונין אין זה הלר: **אמר רבא ובחוטמו אפילו כל שהוא פסול.** פרש"י ז"ל בחוטמו **בעובי נבהו שמשפע מסס ויורל לגל רשתו** לפילו כל שהוא פסול **שנרחה סס לעינים יותר משאר מקומות שכן שכחותו עובי לחס נותן עיניו** ולחריס לחרו חוטמו לותו מקום נבוה שתחת הגן שהוא עשוי כמו מזר. ונרחין הלברים שכשם שלמרו בחזזית לבחוטמו לפי' כל שהוא פסול כך הוא הדין בכל הלברים שפוסלין בחתרוג: **תניא אתרוג תפוח.** שנתפח ונרקב מבחון: **סרוח.** מבפנים וקליפתו קיימת לו שהוא סרוח מבחון: **כבוש. בחומן או בחרלל: שלוק. מבושל ביותר ברותחין: כושי.** לקמן מפרש: **כדור. העשוי כמו כלור ענול פילט"ח** בלע"ז: **התיום.** שניס לבוקים יחל: **אתרוג הבוסר.** שלינו נגמר חלק כבוסר זה: **ואע"ג דעבדיה דפי דפי.** כעין קרטיס: [לקמן לה:] **איתמר אתרוג**

שנקבוהו עכברים וכו' דהא ר' חנינא מטבל ביה ונפיק. פי' מן התרנגין שהיו לו לחכילה היה חוכל מקצתן רוצץ בשחר למחר לחכל בתרנגו של מינה ולחי לחמור שהקצה למינתו: **הא ביו"ט ראשון הא ביו"ט שני.** פרש"י ז"ל לכיו"ט ראשון לחמן מסוס לכעינן לקיחה תמה נרחה שמוכר הרב ז"ל לסכולהו פסולי לפסולי. מסוס הלר כי היכי לפסולי ביו"ט רחמן פסולי ביום טוב **שני וכלהמינין כרים פירקין בשלמא יבש** בעינן הלר ולוכח ופרש"י ז"ל לפסול מסוס זה חלי ולחנוהו לחכל פסולין שפסלה תורה ולחו מטעמא דלהלר חלח כגון שחול למפסיל מלכתיב לכם משלכם וחסר למפסיל מסוס לכעינן לקיחה תמה שני כולהו מכשרי בשני לכריסס ולפיכך לתרנג שנקבוהו עכברים כיון שמה שנשחר ממנו מהולר הוח הלר קרינח ביה והיינו לחמרי בנמ' ג"ל לחמר רב זה הלר ולפי זה רחוי לחום בתרנג בעל חזזית חף בשני של לכריסס ומיהו כי שרי לתרנג חסר ביו"ט שני לוקח כשרובו קיים לשמו עליו הח נחו הכי נמ לתתרנג לחמר רחמנח ונח חני לתרנג: **מתני' ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת ר' יוסי אומר אפי' בשתי ידיו.** כך היח הגירסח במקצת הנוסחחות לחבל חינה נכונה לנחיחה ענין שמער ר' יהודה שהוח כשיעור שיחחז שני לתרנגין בידו לחת והנח חינו ערוך לכך לפיכך עיקר הגירסח כמו שנמנח במשניות ישנות ובגדול כלי שיחחז שניהם בידו לחת כלומר הלובא והחתרנג מטעמח לפרים בנמ' **כרים פירקין [קף נח:]** לכיון לחמר רבח לובא בידו ולתרנג בשמחל זימנין למחליף ליה כלומר שחוחז לתרנג בידו ולובא בשמחל ועריך להפכן מיד ליד ולפיכך ערוך שיוכל להחזיק בידו לחת הלובא ולתרנג בחוחה בעה והי לח ליכח למיחם שמח יפול מידו ויחרע בו נקב ויפסל ור' יוסי חומר לפילו בשחי ידיו כלומר שיחחז שניהם זה בידו לחת וזה בידו לחת ולח חיים לילמח מפיך להו ומכי לימח בירושלמי לנרסי' חתם לחמר לו רבי יוסי וכי נחמר וכפות תמרים שיהח ערוך ליטול שניהם כלחד שחתה מבער בכך והלח לח נחמר חלח כפות לפי' זה בידו לחת וזה בידו לחת ע"כ ור' יוסי לחמר לפי' בשחי ידיו נלו לוקח שיוכל ליטול שניהם בשחי ידיו חלח לפילו הוח ערוך שחי ידיו לתתרנג לחד בלבד לו שהוח ערוך ליטולו על כתפו יצח שכיון שחין מעכבין זה לח זה בשים לו נוטל הלובא ולחר כך נוטל התתרנג והיינו לפרכינן בגמרל לרבי יוסי ממה שלמרנו לו לרבי עקיבל כשהביל תתרנגו על כתפו חין זה הלר לחלמל רבי יוסי מכשיר לפי' בתתרנג שהוח גדול כמה: **מתני' אין אוגדין את הלולב אלא במינו. כלמפרש טעמל בגמ': משיחה.** ליגיו"ל בלע"ז: **גימוניות. חוטי זהב כפופין כניימן** וסוכבין התנוכה וחבירו חין הענל יוכל **בניימן על סס הלכוף כתנמן לחמו (יסעיהו** נ"ח:ה'): **במינו.** חונלין חותו מלמטה **לסס מנות לגל וזה לנוי בעלמל: גמ' דגדלי הושענא.** חונלים הלובא נמן נגליונ: [קף נ:] **שיירו בה בית יד. מתחת לגל שלח יקמנו במקום לגלו לקסבר חין הלגל מעיה כרבנן לחמרי חין ערוך לגל: דלא נהוי חציצה. בין היל להושענת וחין זו לקיחה: לא לינקוט אינוש הושענא בסודרא. כשנטלו לגלת בו לח יכריך סולר שבין כתפיו על ילו וילחז בו הלובא: ורבא שרי.** לקיחה ע"י לבר לחר שמה לקיחה וה"ת וכיון ללח הוי לנחותו להוי חניעה י"ל לחנן ליח לן קרל לפסול חניעה בלובא ומלי לחיישינן ביה היינו משום ללח הוי לקיחה תמה ומסקינן לכל לנחותו בטל לנבי לובא והרי הוח כחילו נוטל בו ממש וכל שהוח טפל לילו בטל לנבי ילו והרי הוח כחילו נוגע ממש ילו בלובא לחפוקי כל שחינו לנחותו ולח טפל לילו כגון **שכרך הסולר על הלובא** לו שנטלו בכלי שחינו לרך לכבול כלחמרינן לקמן לחפסיל משום ללח הוי לקיחה תמה והוי כחניעה לבל לחו משום חניעה ממש לתניעה עליה ללח פסלינן משום חניעה ללח היכל לחיכל קרל בטבילה (סוכה דף י.) לכתיב ביה ורחן בשרו במים שלח יהל לבר חוכן וכתפילין (תנחות לז:) לכתיב בהו לך לחות ולח לחחרים לחות. חמר רבה לח לילון חיגם לובא בהושענת. **לחחר שנתנך ההלם והערבה יחל לח יתחוב הלובא מלמעלה בתוך התנך: דילמא נתרי טרפי. הלובא משיר הענין מההלם והערבה ומשתיירין בתנך וחוענין:** [קף נ:] **הדס של מצוה אסור להריח בו.** לנמרי' **משוכה לילפי' בפ"ק לחל סס שמיס על עני סוכה ליחסר בהנאה כל שבעה הואיל והוקנו למצוה: כי מקצי ליה.** משלר הנחתו ומכינו ומזמינו למצוה מריחה **שהוא לרך הנאתו** מקצהו. ומסתברת להוה הלין להלם שנותנין בסוכה למריחה לקנייה לבל יש חולקין וחומרים שלח לחמרו כן חלח בהלם שבלובא שכיון שהוא לריך למצוה וחי לחפשר חלח בו לריחיה שהוא עומל לקנייה לבל הלם של סוכה כיון לחפשר ליה בעניים בעלמא מעשה עץ בלבד משמש ומהבערה כלחוד לקנייה שלח יפחות משוכה לבל מריחה לו לקנייה: **ואמר רבא הדס במחובר. לענין שבת נקט לה כל ימות השנה: אי שרית ליה. כלומר חע"נ לשרית ליה להריח לו חתי למקנס לבמחובר נמי מורח ליה שפיר** וה"ת להל לחמרי' בסוף פרק בכל מערבין [קף ת.] הנהו בני ננמל לנזו להו נכריס לשל ביומל טבל שרל להו רבינל לחורוחו לחלתר ומסקינן התם לעריך בכלי שיעבו וחמחי והלח לפי לעת ר"ת ז"ל כל מעשה שעשה נכרי בשבת לעורך ישרחל חינו חשוב ליהנות ממנו בשבת חלח כשחי מטבל ביה ונפיק ביה כלומר שהיה חוכל ממנו בפי צורך שעה והשחר יוצח בו ידי חובתו ולר' חנינא קשיא מתניתין דתנן חסר כל שהוא פסול לא קשיא מתני' ביום טוב ראשון ורבי חנינא ביום טוב שני וכן הלכתא: **מתני'** (דף לד:) שיעור חתרוג קטן רבי מחיר חומר כאגוז רבי יהודה חומר כביצה ובגדול כדי שיחחז שנים בידו חחת דברי ר' יהודה רבי יוסי חומר חפילו בשתי ידיו והלכתא כר' יהודה בקטן וכר' יוסי בגדול: **מתני'** (דף לו:) חין חוגדין חת הלולב חלא במינו דברי ר' יהודה ר"מ חומר חפי' במשיחה ח"ר ר"מ מעשה באנשי ירושלים שהיו חוגדין חת לולביהן בגימוניות של זהב חמר לו ר' יהודה משם ראיה במינו היו חוגדין חותו מלמטה: **גמ'** רבי יהודה לטעמיה דחמר לולב צריך חגד ואי חגד ליה במינח חחרינח הוו להו ה' מינין וקי"ל בהא כר"מ (דף לז.) חמר להו רבה להנהו דגדלי הושענא דבי ריש גלותח שיירו בה בית יד כי היכי דלח ליהוי חציצה רבח חמר כל לנחותו חינו חוצץ וחמר רבה לח לינקט חינים הושענא בסודרא ולקחתם וליכח רבח חמר לקיחה ע"י דבר חחר שמה לקיחה (דף לז:) וחמר רבה לח לידוץ חינים לולבח בהושענא דנתרי טרפי והוי חציצה רבח חמר מין במינו חינו חוצץ והלכתח בכולהו כרבח וחמר רבח הדס של מצוה חסור להריח בו חתרוג בו מ"ט הדס דלריחה עביד כי קח מקני ליה מריחה קח מקני ליה חתרוג של מינה וחלי לחמור שהקנה למצוה: **חא ביו"ט ראשון הא ביו"ט שני.** פרש"י ז"ל לכיו"ט ראשון לחמן מסוס לכעינן לקיחה תמה נרחה שמוכר הרב ז"ל לסכולהו פסולי לפסולי. מסוס הלר כי היכי לפסולי ביו"ט רחמן פסולי ביום טוב **שני וכלהמינין כרים פירקין בשלמא יבש** בעינן הלר ולוכח ופרש"י ז"ל לפסול מסוס זה חלי ולחנוהו לחכל פסולין שפסלה תורה ולחו מטעמא דלהלר חלח כגון שחול למפסיל מלכתיב לכם משלכם וחסר למפסיל מסוס לכעינן לקיחה תמה שני כולהו מכשרי בשני לכריסס ולפיכך לתרנג שנקבוהו עכברים כיון שמה שנשחר ממנו מהולר הוח הלר קרינח ביה והיינו לחמרי בנמ' ג"ל לחמר רב זה הלר ולפי זה רחוי לחום בתרנג בעל חזזית חף בשני של לכריסס ומיהו כי שרי לתרנג חסר ביו"ט שני לוקח כשרובו קיים לשמו עליו הח נחו הכי נמ לתתרנג: **מתני' ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת ר' יוסי אומר אפי' בשתי ידיו.** כך היח הגירסח במקצת הנוסחחות לחבל חינה נכונה לנחיחה ענין שמער ר' יהודה שהוח כשיעור שיחחז שני לתרנגין בידו לחת והנח חינו ערוך לכך לפיכך עיקר הגירסח כמו שנמנח במשניות ישנות ובגדול כלי שיחחז שניהם בידו לחת כלומר הלובא והחתרנג מטעמח לפרים בנמ' **כרים פירקין [קף נח:]** לכיון לחמר רבח לובא בידו ולתרנג בשמחל זימנין למחליף ליה כלומר שחוחז לתרנג בידו ולובא בשמחל ועריך להפכן מיד ליד ולפיכך ערוך שיוכל להחזיק בידו לחת הלובא ולתרנג בחוחה בעה והי לח ליכח למיחם שמח יפול מידו ויחרע בו נקב ויפסל ור' יוסי חומר לפילו בשחי ידיו כלומר שיחחז שניהם זה בידו לחת וזה בידו לחת ולח חיים לילמח מפיך להו ומכי לימח בירושלמי לנרסי' חתם לחמר לו רבי יוסי וכי נחמר וכפות תמרים שיהח ערוך ליטול שניהם כלחד שחתה מבער בכך והלח לח נחמר חלח כפות לפי' זה בידו לחת וזה בידו לחת ע"כ ור' יוסי לחמר לפי' בשחי ידיו נלו לוקח שיוכל ליטול שניהם בשחי ידיו חלח לפילו הוח ערוך שחי ידיו לתתרנג לחד בלבד לו שהוח ערוך ליטולו על כתפו יצח שכיון שחין מעכבין זה לח זה בשים לו נוטל הלובא ולחר כך נוטל התתרנג והיינו לפרכינן בגמרל לרבי יוסי ממה שלמרנו לו לרבי עקיבל כשהביל תתרנגו על כתפו חין זה הלר לחלמל רבי יוסי מכשיר לפי' בתתרנג שהוח גדול כמה: **מתני' אין אוגדין את הלולב אלא במינו. כלמפרש טעמל בגמ': משיחה.** ליגיו"ל בלע"ז: **גימוניות. חוטי זהב כפופין כניימן**

לפטר לו ליסרהל ליהנות ממנו ע"י עמו חלק בחיסור של תורה לו על לברייסה כנון שהלילן לו את הגר לו שעשה לו כבש לו שחלה מיס לבהמתו כלחיתן בפרק כל כתבי [לף קכב.] וכמו שכתבתי שם בסיעתא דשמיא לחבל כל שלפטר לו ליסרהל ליהנות מחותו לבר

בהיתר אע"פ שעשה בו הנאה מלאכה נמורה כנון שהביא לו חוכלין וכיוצא בהן לרך רשות הרבים מותר ליסרהל ליהנות מן

יום עה והכא נמי הרי לפטר ליהנות מן הריח בהיתר במחובר וכיון שכן כי נזייף נכרי לחתי מתפר לחורוחי ביה י"ל שחותו השם שהביאו הנכרי מחון לתחום היה חלק היה לפטר לחותו יסרהל ליהנות ממנו חלק בחיסור תחומים ומשום הכי ביו"ט עומו לו נחלקו לחסור בו לחבל בגיל מונף יו"ט נחלקו לרביעה שרע לחלתר משום לסבר נכרי שתי מלחכות עשה בו נזיזתו והבאתו מחון לתחום ומשום נזיזתו לו מיתסר לכיון חלק להניח לן מידי להשם בחמובר מותר להריח בו לבל בהבאתו מחון לתחום הוא לחיכך למיתם לחהני לן לפי חלק היינו יכולין לילך שם ולהריח בו ואף"פ שרע רבינא לחורוחי לחלתר למשום חיסור תחומים בלחוד לן בעינן כלי שיעשו משום לחיסור תחומין קיל וחיינו שוא לכל שהחסור לזה מותר לזה שמפני טעם זה (עירובין לף מ.) הכא בשביל יסרהל זה מותר ליסרהל לחר כמו שכתבתי בפרק חין ערין [סי' תתנ"ל] בס"ל ולפ"ם מסקינן לערוך בכלי שיעשו לכיון שנעשית בכלן נזיזה שהיא מלאכה נמורה ולי לפטר לנו ליהנות ממנו על שינוז ויובא לכלן חין זה חיסור תחומין לבדו חלק חיסור מלאכה נמורה שהחסירה לכל לפני למי חלק נעשה

יום עה בשבילו וערוך להמתין בכלי שיעשו: **מתני' והיכן היו מנענעין.** פירוש על הנענועים שבשעת קריחת ההלל שיילינן לחילו בשעת נטילת לולב פשיטא שים לו לנענע שזהו עיקר מנוחו כלחמרינן התם (ברכות לף ל.) השכים לנלת לדרך מביחין לו סופר ותוקע בו לולב ומנענע בו ולחמרי' נמי בנמרא [מכילתין לף לח.] לרב לחח בר יעקב (כי) מייתי ליה וממטו ליה לחמר נירא בעיניה לסטנא ובולאי בשעת נטילתו היה חומר כן לחילו בשעת ההלל לו היה מפסיק: **בהודו לה' תחלה וסוף.** פי' בהודו לה' שבתחלת הפרשה ובהודו לה' שבסוף הפרשה וכתבו בתוס' שעכשיו שהעבור עונין הודו לחר שהחזן חומר יחמר נא ישרהל ויחמרו נא בית חהרן ויחמרו נא ירחי ה' ערייכין העבור לנענע על כל פעם ופעם שחומרים הודו לבל שליח צבור חינו מנענע (חלא) כשחומר יחמר נא ישרהל ויחמרו נא חו חפשר שכיון שהעבור מנענעים כשעונים כחריו לף הוא מנענע זה לעתם ז"ל וחינו מחוור שכיון שאם שעונין העבור הודו חינו חלא כלי לנלת מיחמר נא ויחמרו נא כשם שיחמר נא ויחמרו נא ין ערוך נענוע כך ענייתי הודו חינה ערוכה נענוע ולפיכך ין מנענעין בהודו לה' שבתחלה חלא פעם חחת לבל בהודו לה' שבסוף שכופלים חותו ג"ן והעבור מנענעין בו על כל פעם ופעם וכן בחלא ה' הושיעה נא וכן נהגו: **גמ' כיצד הוא עושה. שהוא ערוך להניפס יחד כלכתיב והניף הכהן חותם על לחם** הכבורים תנופה: **על שני הכבשים.** **הכבשים חיים והלחם יחליו: מניח הלחם על שני הכבשים. כלכתיב לחם כבורים על שני כבשים: מוליך ומביא למי שד' רוחות שלו.** ולפעמ"כ ין לנענע בשתי רוחות שבשמים בשתי רוחות העולם הוא מוסכן בל' חלא שמכוין למי שד' רוחות שלו וכן נהגו: **אמר רבא וכן ללולב.** כלומר שמוליך ומביא מעלה ומוריד (ונרסי' בירושל' תני ערוך לנענע נ"פ על כל לבר ולבר ר' זעירא בעי הכין חד והכין חד חו לילמל הכין והכין חד תמן תנינ ערוך לנענע נ"פ על כל לבר ר' זעירא בעי הכין חד והכין חד חו לילמל הכין והכין חד ולח חיפסיקא ין מן הרלסנוים ז"ל שכתבו שבנענוע של לולב ליינו ערוך חלא מוליך ומביא מעלה ומוריד כך משמע פשטא למימרא דרבא לחמר וכן ללולב ולחיינו ערוך טרוף לחר ולפי לבריסם יהיה פירוש הירושלמי כך ערוך לנענע על כל לבר ולבר נ' פעמים כלומר בשעת נטילה ועל כל לחד שמנענעין בהן בהבאתו מחון לתחום הוא לחיכך למיתם לחהני לן לפי חלק היינו יכולין לילך שם ולהריח בו ואף"פ שרע רבינא לחורוחי לחלתר למשום חיסור תחומים בלחוד לן בעינן כלי שיעשו משום לחיסור תחומין קיל וחיינו שוא לכל שהחסור לזה מותר לזה שמפני טעם זה (עירובין לף מ.) הכא בשביל יסרהל זה מותר ליסרהל לחר כמו שכתבתי בפרק חין ערין [סי' תתנ"ל] בס"ל ולפ"ם מסקינן לערוך בכלי שיעשו לכיון שנעשית בכלן נזיזה שהיא מלאכה נמורה ולי לפטר לנו ליהנות ממנו על שינוז ויובא לכלן חין זה חיסור תחומין לבדו חלק חיסור מלאכה נמורה שהחסירה לכל לפני למי חלק נעשה בשבילו וערוך להמתין בכלי שיעשו: **מתני' והיכן היו מנענעין.** פירוש על הנענועים שבשעת קריחת ההלל שיילינן לחילו בשעת נטילת לולב פשיטא שים לו לנענע שזהו עיקר מנוחו כלחמרינן התם (ברכות לף ל.) השכים לנלת לדרך מביחין לו סופר ותוקע בו לולב ומנענע בו ולחמרי' נמי בנמרא [מכילתין לף לח.] לרב לחח בר יעקב (כי) מייתי ליה וממטו ליה לחמר נירא בעיניה לסטנא ובולאי בשעת נטילתו היה חומר כן לחילו בשעת ההלל לו היה מפסיק: **בהודו לה' תחלה וסוף.** פי' בהודו לה' שבתחלת הפרשה ובהודו לה' שבסוף הפרשה וכתבו בתוס' שעכשיו שהעבור עונין הודו לחר שהחזן חומר יחמר נא ישרהל ויחמרו נא בית חהרן ויחמרו נא ירחי ה' ערייכין העבור לנענע על כל פעם ופעם שחומרים הודו לבל שליח צבור חינו מנענע (חלא) כשחומר יחמר נא ישרהל ויחמרו נא חו חפשר שכיון שהעבור מנענעים כשעונים כחריו לף הוא מנענע זה לעתם ז"ל וחינו מחוור שכיון שאם שעונין העבור הודו חינו חלא כלי לנלת מיחמר נא ויחמרו נא כשם שיחמר נא ויחמרו נא ין ערוך נענוע כך ענייתי הודו חינה ערוכה נענוע ולפיכך ין מנענעין בהודו לה' שבתחלה חלא פעם חחת לבל בהודו לה' שבסוף שכופלים חותו ג"ן והעבור מנענעין בו על כל פעם ופעם וכן בחלא ה' הושיעה נא וכן נהגו: **גמ' כיצד הוא עושה. שהוא ערוך להניפס יחד כלכתיב והניף הכהן חותם על לחם** הכבורים תנופה: **על שני הכבשים.** **הכבשים חיים והלחם יחליו: מניח הלחם על שני הכבשים. כלכתיב לחם כבורים על שני כבשים: מוליך ומביא למי שד' רוחות שלו.** ולפעמ"כ ין לנענע בשתי רוחות העולם הוא מוסכן בל' חלא שמכוין למי שד' רוחות שלו וכן נהגו: **אמר רבא וכן ללולב.** כלומר שמוליך ומביא מעלה ומוריד דלאכילה עביד אי שרית ליה אתי למקצייה: ואמר רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל מאי טעמא האי תלתא מצות והאי מצוה חדא א"ל ר' ירמיה לרבי זירא מ"ט מברכין אלולב הואיל ומינו גבוה מכולן: **מתני'** והיכן הוא מנענע בהודו לה' כי טוב תחלה וסוף ובאנא ה' הושיעה נא דברי בית הלל בית שמאי אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר ר' עקיבא צופה הייתי ברבן גמליאל ור' יהושע שכל העם מטרפים בלולביהן והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא בלבד: **גמ'** כיצד הוא מנענע כדאמרי' התם לענין שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה מניח שתי הלחם על שני הכבשים ומניח ידו תחתיהם ומניף מוליך ומביא מעלה ומוריד אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במערבא מתנו להו הכי אמר רבי חמא * בגמ' ובראש איתא בר עוקבא [ובא"י הגי' ר' חייא בר' עקיבא] בר' עקיבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור

ההולכה והסובלה לו חסיבא לגו חד ועריך נ' זוגות של תנועות קטנות ההולכה והסבלה וכבאי פירוש אחי ספיר טפי מה (שלחו) [שלמו] חותם סם ואימרו תמן תניגן ערוך לכסכס נ"פ על כל לבר ולבר ומתני' היא כמ"ש ונלה בפ' האשה [לף סב.] לתנן התם שבעה סמנין מעבירין על הכתם רוק תפל ומי נריסין וכו' וערוך לכסכס נ' פעמים בכל לחל ולחל ולישבי לן בנמרא התם לחטוויי ולתוויי חל או לילמל לחטוויי חל ולתוויי תרין והיא היא בעיין לירוסלמי לבעיון הכין חל והכין חל ומשמע לכי היכי דבעיין התם היא על הכסכום בעלמו אם הולכתו והבלתו חסיבי תרין או חל כך בעיין ללובל על הנענוע הקטן בעלמו אם הולכתו והבלתו חסיבי תרי או חל והיון לגו חיפסיטא נקיטינן לחומרא ונמנע על זה סדר נטילת לובל מולין ומכיא מעלה ומוריד על כל לבר ולבר וחל"ש יטרוף את הלובל נ' זוגות של תנועות קטנות וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **מתני'** מי שבא בדרך ולא היה בידו לובל לכשיכנס לביתו יטול על שולחנו **אם שכח ולא נטל קודם לכילה ערוך להפסיק סעודתו וליטול ולובל.** ופרכינן עלה בגמ' מדתנן בתמ' **שבת [לף יט:] לא יפב אדם לפני הספר ולא לאכול סמוך למנחה ואם התחילו** אין מפסיקין פירוש לפילו התחילו לאחר **שהגיע זמן המנחה** לפי שהתחיל לאכול משהגיע זמן נטילת לובל למנפרע זמניה הוא ולפי כי תנן ואם התחילו אין מפסיקין לפילו התחילו משהגיע זמן המנחה קאמר ועוד דיתיב מלאמרינן פרק קמא דשבת [שם] דלמאן דאמר תפלת ערבית רשות מכי שרע המיניה לא מטרחינן ליה ופרכינן ולמאן דאמר חובה מטרחינן ליה והא **תפלת המנחה חובה היא ותנן** אם התחילו אין מפסיקין לגמרי כי תנן אין מפסיקין לפילו התחילו משהגיע זמן תפלה קאמר דומיא דערבית לפיירי בשהגיע זמנה לפי לא מצי פריך ומ"ש פרכינן הכא ספיר ממתני' דשבת ממתני' דהכא ומשני הא לפיכך שהות היא לפיכך שהות היא כלומר **למתני' דהכא בפיכך שהות** היא ביום ומ"ש תנן יטול על שלחנו למפסיק ומתני' דשבת **בפיכך שהות** היא **ביום לאכול ולהתפנל לאחר** כן ומ"ש תנן אם התחילו אין מפסיקין ומיהו כי אמרינן לפיכך בפיכך שהות דוקא במינים דרבנן כתפלת המנחה אבל למינים דאורייתא מפסיקין אע"ג לפיכך שהות והיינו לתנן התם ומפסיקין לק"ש אע"ג לפוקי למתני' דהתם בפיכך שהות ביום והא לפיענעריכא לפוקמה **מתניתין דהכא בפיכך שהות** מסוס דביו"ט שני [דהוי] מינים מדרבנן עפסקינן כפיכך בנמרא ודיקא נמי דקתני מי שבא בדרך ולא ס"ל כיו"ט דאמרן מי שרי ומסוס למינים מדרבנן היא לנרכינן לפוקמה בפיכך שהות ומסוס הכי תנן ליטול על שולחנו כלומר לתפסיק הא לפיכך שהות בדרבנן לא מפסיק: **הלכך** נקטינן דבמילי לגו מיחייב ביה אלא מדרבנן בתפלה לפילו התחיל לבתר למטר זמן חיובא כיון לפיכך שהות בתר הכי אינו מפסיק ובמילי למחייב ביה מפורייתא כק"ש כל טללים רעים (דף לח.) אמר רבא וכן לולב וכן המנהג ואיכא מאן דאמר צריך לנענע שלשה פעמים בהולכה ובהבאה חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריד וגמיר לה מגמרא דבני מערבא דגרסינן התם רב חייא בר אשי בשם רב המשכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע ולולב ומנענע מגילה וקורא בה וכו' תנא צריך לנענע ג"פ על כל דבר ודבר רבי זעירא בעי הכין חד והכין חד או דילמא הכין והכין חד כלומר ההולכה אחד וההבאה א' או דילמא הולכה והבאה שניהם אחד אלמא נענוע זה חוץ ממוליך ומביא ומעלה ומוריד הוא: **מתני'** מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב לכשיכנס בביתו יטול על שלחנו לא נטל שחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב. מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהן אומרים ותבא לו מארה ואם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה: **גמ'** תנו רבנן באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אמר רבא (דף לח:) הלכתא גוברתא איכא למיגמר ממנהגא דהלילא הוא אומר הללויה והן אומרים הללויה מכאן שמצוה שהתחיל לאכול בתר למטר זמן חיובא מפסיק אע"ג לפיכך שהות בתר הכי היינו מן מילי בלפתחיל בתר למטר זמן חיובא מקמי הכי לפי בלפורייתא כיון לפיכך שהות לא מפסיק לפה קלום היום לפורייתא הוא כלפיכך בפרק מי שמתו [לף כ:] נפיס חייבות בקלום היום לבר תורה ואע"נ לבמס' נזיר משמע למדרבנן הוא לפומרי' התם נ:] לפסור יין מנזיר כיון הרשות ואומרי' עלה לי קלונסף ולפבלתא מוסבא ועומד מפיני הוא פי' בתמיה לפלמא משמע למדרבנן הוא היינו לומר לעל היין הוי מדרבנן לבל קילום ענמו לפורייתא היא כלמוכח הסיא לפרק מי שמתו ואפ"ה תנן בפרק ערבי פסחים [לף ק.] כמי שהתחיל לאכול מבעוד יום מפסיקין לבבתות לברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אין מפסיקין כלומר אלא נומר סעודתו ואח"כ מקדש והא לר' יוסי לא פליג אמתני' למפסיקין לק"ש ולא אמתני' לבבא ואפ"ה אמרי' התם לאין מפסיקין משום לפתחיל מקמי למטר זמן חיובא טובא ואע"נ לפסיקנא התם אמר שמואל אין הלכה לא כר"י ולא כר' יוסי אלא פורש מפה ומקדש התם היינו טעמא משום לקילום במקום סעודה ומקמי סעודה לפתחיל [כלומר הקילום הוא מתחיל בסעודת שבת ומתקן לותה] לבל בשאר מילי לפורייתא כי לתחיל מקמי זמן חיובא טובא אינו מפסיק כל היכא לפיכך שהות וכבר כתבתי זה בפרק יציאות השבת [סי' לעתן] בס"ל: **מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו. כך היו נוהגין לחל קורא לת הלל ומוציא לת הרבים ואם היה עבד או אשה או קטן הוחיל ואין מחוייב בלבר אין מוציא לת המחוייב ילי חובתו הלכך עונה לחריו כל מה שהוא לומר: ותבא לו מארה.** מפני **שלא למל שחילו למל** לא היו מקרין לותו כיון שצריך לענות לחריהן כל מה שהוא לבל כשהגדול מקרא לותו והוא עונה לחריו הללויה לא לתר שבבת עליו מלרך שלרך הגדול לקרות לפילו לבקיאין: **ואם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה.** רש"י ז"ל מפרש שעל כל לבר ולבר שהוא לומר בבל השלל כולו עונה לחריו הללויה חוץ מהלסי פרקי' שצריך לומר **ראשי פרקים עמן** ואחריהם מפרשים לבפ' ג' בלבל הוא שעונין הללויה לבל בשאר בל פרק ופרק עונה רשם פרקו ויתבאר עוד בגמ' נס"ל: **גמ' ת"ר באמת אמרו. כל בחמת הלכה היא ואין חולק בלבר: בן מברך לאביו.** בתמ"ז ובפ' מי שמתו [לף כ:] שקלינן וטרינן חשם [חייבת] בבתמ"ז לרבנן אי לפורייתא ונפקא מינה לפפוקי לחריהם י"ח לפי לפורייתא מפקא ואי לרבנן לא מפקא ותניא לפפשטא מהא לחשם מברכת לבעלה ומוציאתו ללמל למחייבה מלפורייתא לסך מתני' לאו בעונה לחריהם מה שהן אומרים היא כעונה למתני' ללא בשומע ושותק ולחי לללמל בלהלכ בעלה **שיעורא לרבנן למחייב** בתמ"ז מדרבנן בלחוד ותני לרבנן ומפיק לרבנן ולהך תוקימתא כי קתני בן מברך לאביו היינו בן שהגיע לחנוך לחיובים מדרבנן לבל למאי

לקי"ל לקמן מחויבת מלאורייתא מתוקמא מתניתין כפשטא בבן גדול ובלקבל חיסוי שיעור לאורייתא ואתו הני ומפקי ליה מק"ס תנח תבח לו מחרב להא ולחי שלח בזימון היא לחסא נאו בת זימון וכיון שכן על כרחין מפני שלח למ הוא שחס למ חין לו לנעלת בברכת לענות הללויה. הוא אומר (תהילים קי"ג:א') הללו עבדי ה' והן אומרים הללויה מכאן שגדול מקרא אותו ועונה אחריו הללויה. הוא אומר הודו לה' והן אומרים הודו לה' מכאן שמצוה לענות ראשי הפרקים. איתמר נמי אמר רב חנן בר אבא מצוה לענות ראשי הפרקים. הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והן אומרים אנא ה' הושיעה נא מכאן שקטן מקרא אותו ועונה אחריו מה שהוא אומר. הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והן עונין אחריו אנא ה' הצליחה נא מכאן שאם בא לכפול כופל. הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' מכאן שהשומע כעונה בעו מיניה מרבי חנינא בר אבא שמע ולא ענה מהו אמר ליה חכימיא וספריא ודרושיא ורישי עמא אמרי שמע ולא ענה יצא איתמר נמי א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא מנין לשומע כעונה שנאמר (מלכים ב כ"ג:י"ז) את הדברים האלה אשר קרא המלך יאשיהו וכי יאשיהו קראן והלא שפן קראן דכתיב ויקרא שפן את הדברים לפני המלך אלא שכרחי פרקים ערכיכן לענות רחי פרקי ענמן ולח סני לסו בהללויה כך כתב רש"י ז"ל מכלל לסבירא ליה שבשחר הפרקים נס כן עונה הללויה חון מרחש הפרק וחינו נרחש [כן] **במסכת סוטה בפרק כשם [לף נ:] לגרסינן התם כיצד לחמרו ישרחל שירה על היס כנלוו המקרא לת ההלל והס עונין רחשי פרקים משה לחמר לשירה לה' והס לומרים לשירה לה'** וכו' ומלחמרינן והן עונין רחשי פרקים משמע שמעונה כל פרק ופרק הוח רחש פרקו ונרחש שמתחלת הלל ועד הולו פרק לחד כיון שלח עשו סימן לכבר על הולו שהרי בפרק רחשון הכח לחר רחש ההלל היה להם לעשות סימן זה ומה **שלחנו נוהגין עכשיו** הס"ע לומר יחמר נח ויחמרו נח והעבור ענינו על כל לחד ולחד הולו לח מנינו מנהג זה בתלמוד ולפסר שנהגו כן לרמוז שמנוים לענות רחשי פרקים ע"פ זה הפירוש הלחרון שכתבתי ולפי שהוח פסוק של הולחל ושבח נהגו כן ומ"ת יוצלין בו מחתן הפסוקים שלומר ס"ע לשומע כעונה: **הוא אומר אנא ה' הושיעה נא. ולין זה מרחשי פרקים בזה החזיקו להיות סימן למי שסומך על המקרא שפעמים שצריך לענות לחריו כל לבר ולבר שהוח לומר ויכיו למי כנון מי שהיה קטן מקרא לותו כלתן במתניתין: הוא אומר אנא ה' הצליחה נא. והס שומעים ולח"כ עונין סימן זה החזיקו לשעת שהרועה לכפול** קוף פסוקים שבסוף ההלל כמו שנהגו עכשיו **כופל כמו שזה ונפל שהרי שומע כעונה כלקמן וללו שומעין ועונין ה"ז כפילה. ומני מכלן לומר רבה מכלן לקטן המקרא וכו' מכלן שלח שה בה לכפול נלו לוקה להוח הלין למני למימר ליפכח מלנח ה' הושיעה נח שלח בה לכפול ומלנח ה' הצליחה נח קטן המקרא לנלו לשמעינן שנלו על חנס החזיקו לנו שנומרים לת כל ההלל לענות לברים הללו לנלו לנלו כלי לנמול מהס תקנות הללו שתקנו נביחים ליסרלל.** ולפ"ע לומרין במגילה [לף כב.] לנין מפסיקין בפסוק נלו לתינוקות של בית רבן והכח מפסיקין בלנח ה' הושיעה נח ולבלנח ה' הצליחה נח ולפסוק לחל הוח היינו טועמח לפי שלומרים שני בני חלס כלחיתח בפרק ערבי פסחים [לף קיט.]: **הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה'. וכבריך הכח סומכין עליו ולין עונין נח התיבות עלמן ונח הללויה מכלן נלמוד למי שלינו יודע לקרות ונח לענות חס שמע וכיון נבו לשמוע לפ"פ שלח שנה יצח: חכימיא.** כלמלמר: **וספריא. מלמדי תינוקות: אשר קרא המלך וגו'. בספר שמנת חלקיה מצחעי קרח בספר מלכים: ובתב** רש"י ז"ל לכלן **למתפללין בנבור וש"ע לומר קדושה לו יהח שמיה רבה שיסתקו מתפללתן ויסמעו והרי הן כעונין ולכסינמור הקדוש יחזרו לתפלתן וכן יסד הרב יהודלי נחון** ז"ל בה"נ והקשו עליו מלחמרינן בפ' מי שמתו [לף כח:] הנכנס לבהכ"נ ומלח עבור שמתפללים חס יכול להתחיל ונלמוד על שלח ינינ ש"ע לקדוש לו למודים יתפלל וחס נאו לו לל יתפלל ואם לחיתח יתפלל כדרכו וכשינינ ש"ע לקדוש' ולמודים יסתוק חלח ולחי חס היה שומק **כיון שמומע כעונה** היה מפסיק תפלתו ואין זו רחיה לחע"נ לשומע כעונה חפ"ה עונה עליף טפי ומנוים מן המובחר ובהכי נמי מילחי מה שלחמר חס יכול להתחיל ונלמוד על שלח יניע ש"ע לקדוש' ולמודים יסתוק חלח ולחי חס היה שומק **כיון שמומע כעונה** היה מפסיק תפלתו ואין זו רחיה לחע"נ לשומע כעונה חפ"ה עונה עליף טפי ומנוים מן המובחר ובהכי נמי מילחי מה שלחמר **הוא אומר הודו לה' והם אומרים הודו לה' מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים.** הוא אומר הודו והס שותקים ועונין לחריו **הודו לה' מכלן**

ארצו להביא ריחיים מהביה לחמרין [הכא] דשמע ולא עבד יצא היינו לוקח בשדותי לענות לבבו חס ושלום [יכול] **לענות כנון שחינו בקי** או שמתפלל ואינו רשאי להפסיק היינו יוצא בשמיעה ולפיכך אמרו מי שנכנס לבהכ"נ ומצא עבור שמתפללין שחס ושלום יכול להתחיל ונמצור על שלא יניע ש"ץ לקדושה אל יתפלל כדי שיאמר קדוש' עם הצבור ולא סגי ליה שישתוק בתוך תפלתו כיון שהוא רשאי לענות ואפי' רחיים היה כלחמרין דלא"י דשמע ולא עבד יצא תפ"ה מצוה מן המובחר לענות ופירוש לכבי רש"י ז"ל עיקר: **מתני' מקום שנהגו לכפול יכפול. לכפול כל פסוק ופסוק ונהגו כן מפני שיש בו פרשה שכולה כפולה. הולו תחלה וסוף. ימחר נא** ג"פ. מן המצר כולו כפול. **קרחתי יה. ענני במרחב יה. ה' לי לא ירא. [ה' לי בעוזרי. טוב לחסות בה'] טוב לחסות בה'. סבבוני גם סבבוני. לחה לחיתני. ויהי לי לישוע.' קול רנה וישועה. ימין ה' רוממה. ימין ה' עושה חיל. לא אמות כי אחיה. ולמות לא נתנני. פתחו לי שערי צדק. זה השער לה'. אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.** [דף נא.] **הלוקח לולב מחבירו בשבילית.** כתב רש"י ז"ל **להלוקח לולב מעם הארץ נראין דלהכא כעם הארץ מיירי כלחיתא בגמרא ועם הארץ נגבי חכר לא קרי ליה חבירו ואי לוקח נמי עם הארץ מי ניית לך להחזיק את חבירו בחסול** וצריך לשנות את הגרסא דהכא [דף סח.] מפלגת בפרק הנזקין החסולה על הסביעית ובמסכת עירובין [דף לב.] נמי אמרינן חבירו נכרי: **נותן לו אתרוג במתנה. חכר שקנה כולה הושענא מעם הארץ בשביעית יבקש ממנו ליתן לו לחתרוג במתנה: לפי שאינו רשאי.** לתת לו לחתרוג שאין מוסרין לו שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות כלחיתא בגמרא אבל לו לולב שרי משום לבא שמית הנכנסת לשביעית הוא כלחיתא בגמרא אי נמי לולב עניס וענוי ואין בהס קדושת שביעית: **גמ' כופל בה דברים. מאי ולמטה: מוסיף בה דברים. מוסיף לכפול על כפילתו : מאודך ולמטה. כלפריסית לעיל שכל המזמור כפול מרחשו ועד כאן: ל"ש. לתניא כרבה במנהג אלא כרבה שלחריו: עובר. קולמ: ויעבור את הכושי. קלמו לרון לפניו** והכא לא שיילינן לאחריו מאי מברך לפי שיועבה היתה להס שהיו יכולין ולא נאלקו בה אלא בלולב אבל בהלל אבל כרבה שבח והולאה היא על הכוס ולפיכך קרלוה ברכת השיר ונאלקו בה בפרק ערבי פסחים [לף קיח.]: [לף מח.] **מתני' בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה.** כלרגיון ליה בתורת כהניס **מוסמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים ולא בגבולים שבעת ימים: במדינה. בירושלים אלף היא בגבולין: ושיהא יום הנף. של עומר להיינו ט"ז בניסן: כולו אסור. בחלם ובעוד שבית המקדש קיים משקרב העומר היו אוכלין חלש בו ביום כלכתיב על הביאכם ובשחרב הבית הותר מן התורה משהגיר מזרח כלחמרין במנחות [לף סח.] כתוב אחד אומר על עצם היום הזה להיינו הגיר מזרח וכתוב אחד אומר על הביאכם הא כיצד בזמן שהיו מביאין עומר על הביאכם ובזמן שאין מביאין עומר על עצם ואמר רבן יוחנן בן זכאי עליהם כל היום כלמפרש טעמא בגמרא משהיה יבנה בית המקדש ויחזור הלבר לאיסורו להשתא קריגן ביה על הביאכם ואי הוו נהיגין בחורבנו לאכול משהגיר מזרח כדין תורה אתו למיכל בבנייו בהגיר מזרח ויאמרו השתא מי לא אכלנו: והא** לקתני הכא הך תקנתא מסוס לסא מתני' לתנייה במסכת ר"ה [לף ל.] למימי עבר תקנות שתקן רבן יוחנן בן זכאי וכיון לאיתי הכא ריבא למתניתין סיימה כולה אבל במסכת מנחות לאיצטריך ליה סיפא לא תנא ריבא מסוס סיפא ותנא בלאוד: **יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבת. לאמרינן נקמן לדוחה מנית גולב שבת ביו"ט ראשון לבלו: כל העם מוליכין לולביהן לבית הכנסת.** מע"ס מפני חיסור הוצאתו בשבת ולאחר שהיו שם מע"ס נוטלין אותו בשבת לגולב לוחה שבת לענין שלא יהא חורבן לא לסקיגן אבל לאחר חורבן לא לסקיגן

מכאן לשומע כעונה: **מתני'** (דף לח.) מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה: (דף לט.) הלוקח לולב מחבירו בשבילית נותן לו אתרוג במתנה שאינו רשאי ללקחו בשבילית: **גמ'** תנא ר' כופל בה דברים ר"א בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה: לברך אחריו יברך וכו': אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא א"ר נחמן בר יצחק דאמר קרא (שמואל ב יי"ח:כ"ג) וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא (בראשית ל) והוא עבר לפניהם ואב"א מהכא (מיכה) ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם: **מתני'** (דף מא.) בראשונ' היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במרינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור: **גמ'** מנ"ל דעבידנא זכר למקדש א"ר יוחנן אמר קרא (ירמיהו ל':י"ז) כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום ה' כי דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה: **מתני'** (דף מא:) יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין לולביהן לבית הכנסת למחר כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט הראשון של חג בלולבו של חבירו ובשאר כל ימות החג יוצא אדם ידי חובתו בלולבו של חבירו: **גמ'** מנא ה"מ דת"ר (ויקרא כג) ולקחתם שתהא לקיחה תמה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את הגזול ואת השאול מכאן אמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט ראשון של חג בלולבו של חבירו אלא א"כ נתנו לו במתנה ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור' עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז נטלו רבן גמליאל ויצא בו נתנו לרבי יהושע ורבי יהושע נטלו רבי יהושע ויצא בו נתנו לר' אלעזר במתנה נטלו ראב"ע ויצא בו נתנו לר' עקיבא במתנה נטלו ר"ע ויצא בו והחזירו לר"ג.

פרק לולב וערבה [לף מב:] לגולב לא לחי שבת לפילו לענין נטילתו לנזרינן שמא יעבירנו ל"ח ברה"ר: [לף מח:] **גמ' מנה"מ.** לחין חלש יותר בגולבו של חבירו: **ולקחתם לכם.** משלכם משמע:

למה לי למימר החזירו לרבן גמליאל. מה לנו למילין מחזיר זו לחיצטריך תנא למתנייה במתניתא: **הא קמ"ל. לר"נ על מנת שיחזירו לו כתנו להם וחפ"ה היו מתנה על מנת לעלות בו: החזירו יצא. למתנה על מנת להחזיר שמה מתנה והרי החזירו לאבל לאו לא החזירו לחכמים אלא לאחרים. אם יכול החזירו לחיובא מילתא למעיקרא גזל הוא בידו: ויש** שלמדו מכאן שהנותן לנוצל לחבירו ביו"ט רשאין סתם מתנה על מנת להחזיר היא ולמתנת למוכח היא לע"פ שלא פירש שאין לזה סתם מתרוקן ממעותיו ונותן לאחרים להם הכא סתם **נתנו להם וחפ"ה** אמר רקמ"ל למתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ועל זה סמכו ליתן כל **לזה לוגלבו לחבירו** ביו"ט סתם ונעשית למסתבר הוא לע"פ שאין בכאן רווחי מכרחת. ומסתברא לכי אמרינן החזירו יצא לוקח בשהחזירו בעין שיכול עליין לנצלת בו הא לזה אין החזירו לאחר שעברה מעותיו לו יצא לאומרן לעתיד הכי הוי וחזרת למיס הכא ולאי לאו חזרה היא לחלוטי קפיד וכלאמרי' בפ' מי שאחזו [דף עד:] לעל מנת שתתן לי לנטלתי לנטלתי לוקח קאמר (לנעוריה קא מיכוין) וכ"ש הכא שנריך לו לנצלת ילי חובתו ויכא למיקל כי אמר ע"מ שתחזירהו לי היאך יצא בו והא לא מני מקיים ליה למילי לחזי ליה קאמר כיון לאמר לי כלאיתא בפ' יש נוחלין [דף קנז:] ואמרינן בנדרים [דף מח.] כל מתנה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ומפני זה כתב ר' שמואל ז"ל שם בפ"ב לגלי נרסי' לי והרא"ש ז"ל תירץ לפפיר נרסי' לי להא הוא יכול להקדישה טובת הנאה שיש לו בתרומה זה ונותן למי שהנאה להקדש ולין ערוך לכך לכי אמר לכל מתנה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה היינו מתנה שהיא בהערמה אינו יכול להקדישה כמתנת בית חורון לאמר ויאכל עמנו בסעודה וכלאמרינן התם סעודתו מוכחת עליו וכי אינה בירושלמי בהשיא לנרסינן התם אלא מתנה לאחרינו על מנת שלא יקדישנה לשמים ופריך לה"ק מתני' כל מתנה שהיא כמתנת בית חורון שנעשית בהערמה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה והיינו ליפנת כל מתנה שאינה כלומר כל מתנה שמתוך הערמתה אינה כלום על שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה: **ושמעינן** מסמעתין **למתנה ע"מ להחזיר נותנה** לחבירו וחבירו לחבירו וחפילו כמה לכל שחוזרת לבסוף לבעלים סני כי הכא אר"נ נתנו לרבי יהושע ור' יהושע לרלעזר ור' אלעזר לר' עקיבא והחזירו לרבן גמליאל: **אם יכול לאכלו.** לפי שיש שם אתרונין לחריס ומניע זה לחלקו יצא לכלילים ומי וכ"ת וחפי יש **שם אתרונין לחריס מאן פלוג** ליה י"ל דהכא בחמיס שאין מקפילים זה על עסקינן והלכך כיון שאף להשם יש לתרוננין לפילו נוטל זה טיפה אין מקפילין בכך לאבל אם לזה לנא פרים או רמון וחלי מקפילים שם אאף שם רוצין לקייס מנה כמוהו: **אבא מצלי ביה. כשהיה מתפלל היה לונבו ביתו: לא יאחוז אדם תפילין בידו ויתפלל. מפני שטרוח הוא כמחשבתו שלא יפלו מידו וחין לעתו מכוונת עליו כתפלתו: התם לאו מצוה נינהו וטריד.** נטילתן ביתו חינה מנה ולהכי טריך עלייהו על סיניחס לאבל הכא **מתוך שאבילה עליו המנה חין מסאו ושמורה ככל עליו ולא טריך: קורא בתורה צריך להניח הלולב. לפי שנולל ספר תורה ופותחו: נכנס לבהמ"ד. טרוד בשמעתא ויפול מידו: מתני' שהוציאו ברשות. שהיה טרוד במנה ומחשב ועוסק וממהר לעשותה ומתוך כך טועה ושכח שבת** וכך מתני' לוקא בזמן שבית המקדש קייס: [דף מכ.] **גמ' לא שנו.** לפטור: **אלא שלא יצא בו. ילי חובת נטילה קודם שהוציאו להשתא טריך במנה לאבל יצא בו קודם תו לא טעה בלבר מנה הוא לגא לגא טריך מהשתא במנה לעשותה: והא מדאגבהיה נפק ביה. ילי חובת לקיחה וקתני פטור: אמר אביי בשהפכו. כשהגביהו הפך העליון למטה והלנא למעלה: הנ"מ דרך כבוד. כגון כורך ילו כשולל לחמרי' לעיל** ודרך בזיון כגון בקערה: **ומדפרכינן** כיון לאגבהיה נפק ביה ואלרכינן לשנויי שנויי לחיקי בשהפכו או בשהוציאו בכלי ס"מ לקי"ל מנת אין ערוכת כוונה ומיהו אינא למילק ל"ל לאביי לשנויי בשהפכו להא בסוף לזהו ב"ל [דף כח:] אמר רבא למנת אין ערוכת כוונה ואותיב ליה התם טוכח טוכח והא הכא ולאי לא מכוין כ"ז שלא בירך ועוד שהולך אלא לכרך על הלולב בעודו בכלי לפי שכל המנת כולן מבלך עליהן עובר לעשייתן ואי מברך עליה בתר לאגבהיה אין זה עובר לעשייתה להא לאמרינן הכא **למלאגבהיה נפק ביה** ואין זה נראה להילף יברך עליו בעוד מונח בכלי והא אמרי' בפ' הקומן רבה [דף לה:] תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה על שעת קשירה אלמא כ"ז שאין המנה מזומנת לו לעשותה אינו מברך עליה

למה לי למימר החזירו לר"ג מילתא אגב אורחיה קמ"ל דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה וכדרבא דאמר רבא בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קלז:) הילך אתרוג זה במתנה ע"מ שתחזירהו לי נטלו ויצא בו והחזירו יצא לא החזירו לא יצא וגרסי' נמי התם אמר * בגמ' הגי' רבה רבא בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית נטלו א' מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ודוקא דאיכא אתרוג לכל אחד ואחד אבל פריש או רמון לא יצא וש"מ דהני בי תרי דזבני לולבא בשותפות לא נפק ביה חד מינייהו ידי חובתיה ביומא קמא עד דיהבי חד לחבריה מנתא דיליה ואי לא לא נפיק: א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא מצלי ביה ואותיבנא ליה מהא דתניא לא יאחוז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל ופריק התם לאו מצוה הוא וטריד הכא מצוה הוא ולא טריד: תניא אמר ר"א ברבי צדוק כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבהכ"נ ולולבו בידו קורא ק"ש ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע לבקר חולים ולנחם אבלים ולולבו בידו נכנס לבהמ"ד משגרו ביד עבדו או ביד בנו או ביד שלוחו: **מתני'** רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת שכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור מפני שהוציאו ברשות: **גמ'** אמר אביי (דף מב.) לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו חייב כי לא יצא בו אמאי פטור והא מדאגבהיה נפק ביה אמר אביי בשהפכו דאמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר (שמות כ"ו:ט"ו) עצי שטים עומדים ותניא נמי הכי עצי שטים עומדים שעומדים דרך גדילתן רבא אמר אפילו תימא בשלא הפכו והכא במאי עסקינן כגון שהוציאו בכלי והא רבא הוא דאמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה ה"מ דרך כבוד

ואחריס חומריס שנוטלו שלא כדרך נטילתו על שעת ברכה וכלאחר בשהפכו כלומר מלמעלה למטה לפי שכל המצות כולן **אין יוצאין בהן חוץ מלולב כדרך נטילתן** וחף זה אינו מחוור לכפרק קמא לפסחים [דף ז:] מוכח שברכת הלולב בתר לחנכיות ונפק ליה הוא דמתקין להו מ"ל לבעל חמץ מלאחרי נמי לולב נטלו לצאת בו אומר אסר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב ומפרקי' שאני התם **למלאכתה נפק ליה** למלא ברכת לולב לבתר לחנכיות ונפק ליה היינו טעמא שלא"ק בדרך עליו בעת שהוא בכלי כמ"ש וחף להפכו לא הקריכוהו ומעמא שלא"ק לברך עליו חוץ בתר לחנכיות ונפק ליה ולא תקשי לך הא לחמרינן שכל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן להכא נמי אע"ג **למלאכתה נפק ליה** חף"כ עליון יש כאן שירי מצוה שצריך לצאת לכתך עובר לעשייתה שלא בא למעט חוץ שאין נוטרין את המצוה כולה קודם שיבוא עליה: **ודאמרי'** שהוציאו בכלי לא תקשי לך לאחי אינו חייב על הכלי לבטל הוא לגבי הלולב כדתנן (שבת נג:) המוציא לוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור חף על הכלי שהכלי טופלה לו ואת אחי במטה פטור חף על המטה שהמטה טופלה לו והכא נמי הכלי טופל ללולב: **מתני' מקבלת אשה הולב מיד בנה ומיד בעלה ומחזרת למים בשבת.** פי' ביו"ט דלשמן בלבד ובזמן שהיה בית המקדש קיים היה לולב לוחה את השבת ומתניתין תרתי קמ"ל חלא לחפי' לשה מותרת לטלטל את הלולב לסל"ק כיון דלאו בת חיובא היא לא חזי לה לטלטולי קמ"ל דכיון **דרשאי לנטילת לשיס מותר לטלטל לכל** וקמ"ל נמי דמותר להחזירו למים בשבת אבל השתא לריקן דלולב לא לחי שבת אף ביו"ט דלשמן לא שרי לטלטולי כלל: **וביו"ט מוסיפין אבל לא מחליפין. לטורח הוא לתקוני מנח: ובמועד מחליפין.** ובחמ"ש מצוה להחליף: **כל קטן שיש בו לעת לנענע חייב בלולב.** מלרבנן תמוס חנוך: **גמ' יודע לשמור תפיליו.** בנקיות: **יודע לשמור ידו. מתורת שתש ילים שנזרו עליהס לטיות שניות חלא ל"ב** יולע **לשמרן** שמשנטל שחרית לא ננע **בשום לבר המטמא את הילים** וחס **לא נזהר** וכא **לינע בטהרות נוטל את יליו: אוכלין על ידו טהרות שנגעו ידיו בהן.** ואיכא נוסחי לנרסי' יולע לשמור לוכלין לוכלין על ילו טהרות והא קמ"ל שאם הוא יולע לשמור לוכלין מטומאתם כלומר שיולע לשום שלב לבו שם ננע בה טומאה ולומר לנו לוכלין ע"פ שמירתו טהרות אע"נ לקטן לא מהיגן בחיסורי לחורייתא כלאחרינן בפ"ק לפסחים [דף ז:] כיון לבליקת חמץ מלרבנן המינהו רבנן בלרבנן לחלמ בלאורייתא לא מהיגן ואחרינן נמי לקטן והוא שנגול עומל על נביו חלמ אי לאו הכי לא מהכינן עליה לומר שבחט כראוי הנ"מ בילתא לקויתא בחזקת היסור שלין מהכין על התינוק להעמידה בחזקת היתר לבל להעמיד לבר על חזקת בשמירת טהרות מהיגן ומכלן יש ללמול שמהכין על הקטנים לשמור לבריס המותרים ומיהו לוקח בידו ממש לבל בית נכרי לא שלא למלנו על עזות קטן

אבל דרך בזיון לא: **מתני'** מקבלת אשה מיד בנה או מיד בעלה ומחזרת למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין וכל קטן שיודע לנענע חייב בלולב: **גמ'** ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולב והיודע להתעטף בציצית חייב בציצית והיודע לשמור תפליו אביו חייב ליקח לו תפילין והיודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש תורה אמר רב המנונא (דברים ל"ג:ד') תורה צוה לנו ק"ש פסוק ראשון. היודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות יודע לישאל ברשות היחיד ספקו טמא ברה"ר ספקו טהור לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות (דף מב:) היודע לשחוט אוכלין משחיטתו אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ואם יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממימי רגליו ד' אמות אמר רב חסדא והוא שיכול לאכלו בכדי אכילת פרס אמר רב חייא בר אבא בריה דרב אויא וגדול אע"פ שאינו יכול לאכלו בכדי אכילת פרס דכתיב (קהלת א':י"ח) ויוסיף דעת יוסיף מכאוב אם יכול לאכול כזית צלי שוחטין עליו את הפסח מאי טעמא (שמות יב) לפי אכלו כתיב רבי יהודה אומר עד שיודע הפרש לאכילה כיצד נותנין לפניו עצמות חס שכיח לחכר: **יודע לישאל. שחס שואלין לותו נגעת בטומאה: זו יולע [להסיב הן לו נלו חס לחמר לימי יולע]** ברייתות הרבים ספיקו טהור **וחס שחלניהו ולחמר לימי יולע** ברי"ו ספיקו טמא **הכי נמירי לה הלכתא מסותה: יודע לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות.** ומקמי הכי **אין חולקין לו תרומה בגורן לבל מסגרין לו בביתו חס יולע לשמרה בטהרה להכי תניח בגמ' לנוסחין על החנוסה ביבמות [לף עט:] עשרה אין חולקין להס תרומה בבית הגרנות חרס שוטה וקטן [כו'] וכולן מסגרין להס בבתיהן בבית הגרנות אין חולקין לו שאין רואין בקיאין בו שיולע לשמור לותה לבל לביתו מסגרין לו לבל מסיולע לפרוס כפיו ופורס הכל יולעין שהבית שתי שערות שאין קטן פורס כפיו כלאחרינן בתגילה [לף כל.] הלבך חולקים לו** כך פרש"י ז"ל וחאריס פירשו להכא בקטן ממש קאמר ולא שיהא פורס להא תנן בתורה במסבת תגילה קטן קורא בתורה ומתרגם לבל אינו עובר לפני התיבה [ואינו נופח לת כפיו] אלא יולע לפרוס קאמר לבין שיש לו לעת לפרוס חולקין לו תרומה בבית הגרנות [ושכיח לאחרי' **ביבמות חס"ו אין חולקין להס תרומה בבית הגרנות וכו']** בשאינו יולע לפרוס אי נמי להכא פורס לת כפיו ממש קאמר ולא בפני עצמו אלא שמבשס בקול עם אחיו שהכהנים ובענין שאחרו בערבין [לף יג:] שהיו לוייס קטנים מסייעין לנגולים בשיר [ונעערי] (ונעערי) הלויס היו נקרלים: **יודע לשחוט. לאחן לת יליו לשחיטה לע"פ שאינו בקי בהלבות שחיטה: מותר לאבול משחיטתו.** כלאחרים **רב הונא והוא שגדול עומל על נביו ורואה שלא שהה ולא לרם** וא"ת אי הכי אמה לי יולע לשחוט להא תנן בריש חולין [לף ב.] וכולן שבחטו וחאריס רואין שחיטתן כשרה י"ל להתס ליעבד אבל להתחלה לא כלאחרינן עלה התס בגמרא [לף יב:] זאת אומרת אין מוסרין להס חולין להתחלה אבל הכא כיון שיולע לאחן לת יליו [מותר] לשחוט אפילו להתחלה: **ואם יכול לאבול כזית דגן. כל חמשת המינין קרי לגן חטים ושעורים וכוסמין שבולת שועל ושיפון:** [לף מב:] **ומרחיקין מצואתו.** משאכל כזית מכל אלו בכל ענין לכילה שעורת מינין אלו מסריח: **ארבע אמות. לענין ק"ש ותפלה: והוא שיכול לאבול כזית בבדי שיעור אכילת פרס. לבל אס צריך לשהות יותר מכן הרי הוא כאוכל מעכשיו אלא זית ולמחר אלא זית** שבך הלמ"מ **שאין לכילה מצטרפת לשהייה** מרובה מזה: **פרס. אלא ככר שבערו בו מזון שתי סעודות לעירוב לשון פרס פלגא בלתנן במסבת עירובין [לף פב:] אלא זית בבית המנוגע לשהייה בבית המנוגע לכבוס בגדים שאלא הכתוב בשהיית שעור לכילה בלבתיב והאוכל בבית יבבס בגדיו: אם יכול לאבול כזית צלי.** יש שיכול לאבול כזית מבושל ואין יכול לאבול כזית צלי משערינן בצלי לפי שהפסח אינו נאכל אלא צלי: **שוחטין עליו את הפסח. ממנין אותו עם בני חבורה ואי לא לא לכתיב אלא תכוסו הרחו נאכילה** ר' יהושע אומר על

שיועיל הפרש לילה לסבר ר' יהושע לביועל קרינא ביה לפי לילה ונסותין עליו את הפסח הם לולו הכי לא: **סליקו להו לולב הגזול לולב וערבה. שהם במקדש כל ז' כלומר לולב ונטילה וערבה להקיף את המזבח כלנקמן בפירקין: ו' וז'. פעמים שלוחים שבת והם שבעה ופעמים שלין לוחין והיו להו ששה ימים ולקמיה מפרש להו** ולאזל: **ההלל.** נגמר **כל ח' כך תקנו נביאים הרלשונים** ובערכין (לף י.) **מפרש מאי שנא מפסח מפני שימי החג חלוקין** בקרבנותיו: **והשמחה. ללכול בשר שלמים וקי"ל בפסחים** (לף קטו.) **בזמן שבית המקדש קייס לין שמחה שלא בבשר שנאמר וזבחת שלמים ולכלת שם ושמח לפני ה' ואע"ג להאי קרא לאו ברגלים כתיב לבהר נרזים ובהר עיבל כתיב מיהו ברגלים שמחה כתיבא ושמחת בחגך** ואע"ג לכי מקלע בשבת ביום ראשון לי לפשר בשלמים למשחטינהו בשבת לי לפשר ולא לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו: **סליקו להו לולב הגזול לולב** וערבה ששה ושבעה ההלל והשמח' שמנה סוכה וניסוך המים שבעה החליל חמשה וששה לולב שבעה כיצד יו"ט הראשון שחל להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה: **גמ'** ושאר כל הימים ששה אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר רבה גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד (דף מג.) ויעבירנו ארבע אמות ברה"ר והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה אי הכי ראשון נמי ראשון דאית ליה עיקר מן התורה בגבולים לא גזרו ביה רבנן הנך דלית להו עיקר מן התורה בגבולים גזרו ביה רבנן אי הכי האידנא נמי לידחי לא ידעינן בקבועא דירחא אינהו דידעי בקבועא דירחא לידחו כיון דאנן לא דחינן למשחטינהו נמי בע"ם ויו"ט מסוס לבעינן זביחה בשעת שמחה לנפקא לן (פסחים לף ע:) מלכתיב **וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת** לף"ה ליתא לשמחה בבשר של חולין לו בשאר מיני שמחות שלא יאמרו אין שמחה שלא בבשר לעגיל מן המוכחר לכל לו לעכב: **סוכה וניסוך המים שבע'.** סוכה ליכא בה ניסוך המים **בתמידי החג שחרית ולא ערבית כלאמרינן בפרק יומא בפרק שני (לף כו:): החליל. שמחת בית השואבה היו שמחין בחג לשחיבת ניסוך המים ומחללין בחלילין ובכנורות לותו חליל לינו לוחה לפי"ו יו"ט הלכך פעמים שהוא ה' ימים בחג כגון שלא חל יו"ט הרלשון בשבת וכיון שלא לחי יו"ט וכ"ש שבת שבחש"מ פשו להו ה' ופעמים שהוא ו' כגון שחל יו"ט בשבת ופשו להו ו' ימים של חולו של מועד לבזמן מקדש לין עושים יו"ט כ' ימים: לולב שבעה.** ליו"ט רלשון לחי שבת ואלר ימים **שחל בהן יו"ט רלשון ונמצלת שבה בחולו של מועד שלא לחי ואע"ג לכל ז' הוא מן התורה במקדש שלא לחי כלאמרינן טעמא בגמרא: גמ' ושאר כל הימים ששה.** לאמלי טלטול בעלמא הוא **לין בו לא לישור שלא שמטלטל ענים** לאע"ג לחזו למענ שייך בו לישור טלטול כיון שלין עליו תורת כלי כלאשכחן גבי קנים של לחם הפנים לכתיבי כלתניא במנחות בפרק שתי הלחם (לף קן.) ומנקיותיו שלו הקנים ואמרינן התם לא סלור הקנים ולא נטולתן לוחה את השבת אע"פ שיש בו **לישור טלטול כיון דמן התורה הוא במקדש כל שבעה למה** לי לחה לישור טלטול זה: **גזירה שמא יטלנו וילך אצל בקי ללמוד. ונענועו** לו **ברכתו: ויעבירנו ד' אמות ברה"ר.** וכתב רש"י ז"ל **לה"ה להוה מני למימר ויוציאנו מרשות לרשות שלא שברוב המקומות ועניניים יש לחוש להעברת ד' לחמות ולין לחוש להוצלה כגון שם היה מונח בכרמלית בקרפף או שם הגביהו על מנת ליטלו ולא להוציאו ונמלך עליו להוציאו לפטור שם לא עמל לפוש ביניתים** כלאמר בפירקין קמל לשבת (לף ס:)**: ואין** זה מחוור לנבי העברה נמי שם מעיקרל נטלו על מנת שלא להעבירו ל' לחמות ופ"ש שהעבירו לחה"כ לא מיחייב כל שלא **עמל לפוש ביניתים** ויותר נרלה לומר לחלק מיניהו נקט ל"נ לתרה"י לרה"ר לית ליה היכרל במחיצות ומלכר לבל ברה"ר כיון ללית ליה היכרל לאו לשלעתיה: **ראשון דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין. לחשיבא נטילתו לחפילו בגבולין חייב לא נזרו ביה רבנן לא בגבולין ולא במקדש לבל שלר ימים שהן מן התורה לגלו במקדש לא חשיבא נטילה לילהו ונזור בהו רבנן משום חומרל לשבת לף במקדש וכי תימל נמל"ל כ"ל מתנין לעקור לבר מן התורה הל לותיבנל כיבמות** (לף ל.) **ונסינן שב ולא תעשה שלני: א"ה.** למאי לחיתיה בגבולין לל נזור ביה רבנן: [לף מנ:] **האידנא נמי לידחי.** ביו"ט לשנן לת השבת: **לא ידעינן בקבועא דירחא. שמא לין יו"ט על למחר להוה לן למעבד לגלו מעובר** ולע"נ להשתל יבעינן בקבועא לירחא כלאמרי' בריש ביצה (לף ז:) לפ"ה הרי לנו כלילו לל יבעינן משום נזירה לילמל נזרי נזירה ולתי לליקלקולי כלליתל נתם ולאמרי' פ' מקום שנהגו [לף נ:] לל"ל רב ספרל (לרבל)[לר' לבל] כנון לנן לילעגל בקבועא לירחא ביסוד לל עבידנא [מלשה ביו"ט ב'] במלבר מאי לל שהיה בקי בסוד העובור כמו שפרש"י ז"ל **לייר היכל למטו שלוחי תשרי לנזרי בהנהו לוכתי ניסן לטו תשרי ועבדי תרי יומי כלליתל פ"ק לר"ה** (לף כל.) **וכן פר"ת ז"ל: אינהו דידעי בקבועא דירחא.** (בזמן שלנו) **מקלשין ע"פ הרליה ליולו לף לשלר חורבן: כיון דאנן לא דחינן. משום ללל קיס לן בקבועא לירחא: אינהו נמי לא דחו. שלל לעשות ישרלל לנוותיו תנוותיו ותורה כשתי תורות.** ול"ת והל שופר לליתיה בגבולין לוקורייתל ולפ"ה לל לחי שבת ולפילו בזמן שבמק"ק קייס לתנן בפ' בתרל לר"ה (לף כטו:) יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין לבל לל במדינה י"ל להיינו טעמל לפי שברוב הסנים לל היו יולעים בשחרית שהיה שעת תקיעת שופר בקבועו של חלק זה שהוא חג שהחלק מתכפר בו ורוב הסנים לל היו עליס בלין שחרית למשום הכי תמיל של שחרית היה קרב בהלכתו כלומר שלפילו בלו העליס בשחרית היו לומרים בו שיר של חול כלרכן ברוב הסנים ולפיכך לחמרו שבמדינה לל היו תוקעין שם נתיר לסם לתקוע כשבלו העליס בשחרית לנהג הבלה נ"כ יתקעו ואע"פ שלא בלו עליס עליין יחמרו לשתקל מי לל תקעוו עכשיו נמי נתקע כשם שתנו ניהנים לותו קולס ולפיכך לל רלו להתיר הלל במקדש במקום שריזין וכתב הרמב"ן ז"ל שלזה כוון הרב לשפסי ז"ל שכתב בפ"ק דמגילה [סימן הלף ס"ן] נרסינן בפסכת סוכה מפני מה לין לולב לוהה שבת ביו"ט רלשון והלל תנוהו מן התורה לפילו בגבולין ולוקיפנן משום הלל יבעינן בקבועא לירחא ומספיקא לל לחי שבת והיינו טעמל לשופר והיינו טעמל למגלה וכתב עליו הר"ז ז"ל שלזה כשנגה שלל נאמר והיינו טעמל לשופר הלל לעניו נזרה לבל לענין שפיקא דקבועא לירחא לין בזה טעם לשופר ולמגלה שהרי לפילו במקום שלל היה לסם ספק בקבועא לירחא לל לחו שבת כלתנן נבי שופר במקדש היו תוקעים לבל לל במדינה ותנילה מעולם לל לחתה לת השבת בשום מקום ומתה שכתבנו נתברר מה שכתב ז"ל היינו טעמל לשופר לבל עליין לל עלה יפה מה שאמר והיינו טעמל למגילה לכיון למקבריהם היל לפילו היינו בקיאין בקבועא לירחא לל היתה לוהה שבת וכתב הרמב"ן ז"ל שכלפי מה שאמר והלל תנוהו מן התורה ולפילו בגבולין ואמר משום הלל יבעינן בקבועא לירחא ולא לחי שבת הלל ולאי להבי תורה מ"ם לאמר והיינו טעמל למגילה כלומר שהיו לבר תורה ואינו עולה יפה בלשון לפיכך נ"ל לכיון למסקינן משום הלל יבעינן

בקבועה לירחץ לפילו. מיהו לחורייתא כלוב ושופר לא לחי מסוס
כפי לחמר לפיינו טעמא למניולה שהרי מעתה טעמו של שופר ולולב
מספיק בה ואינה ברייכה לטעם. בפני עצמה ואילו היה נותן בה
טעם מפני שהיא של סופרים היה קשה עליו ר"כ שופר ולולב

יום עט

לחורייתא. לילחו ולפי לרכו של
הרב לחלפסי ז"ל כך היה רלוי
לכתוב. ומ"מ קשה מלי שנא לכתב
חורבן בתקון רבן יוחנן בן זכלי
שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו
ב"ד ולא תקנו כן בלולב י"ל משום
דשופר לפשר ליחיל לתקוע ע"י
כולן הלכך בתקום ב"ד ליכא
למיחש משל"כ בלולב לכל משור
הלכך לפילו בתקום ב"ד ליכא
למיחש היה משום נזירה לרבה:

יום עט

וראשון דאית ליה עיקר בגבולין מנ"ל וכו' ביום ואפי' בשבת. למשמע כל לזמן יום וקרא יתירא הוא למעי למכתב ברחשון: ראשון ואפי' בגבולין. נלו מריבויא לריש ליה חלא כיון לכתיב ולקחתם לכם ביום הרחשון ולא פריש מקדש משמע לחפי' בגבולין: הראשון. מיעוטא הוא כלומר הרחשון לחוליה הוא לחמינא לך לחפילו בשבת וכן בפרק ניל הגפה (דף לא.) לרשינן הירך התיומנת שבירך כלומר למעוטי לשמחל וכן העולה [פסחים נח:] כלומר עולה רחשונה ומיהו זמנין לחתיא לרבות כלחמרינן לעיל בסוף פרק היכן (דף כח:) נבי תוספת ענוי דיוה"כ לחזרת לרבות את הנשים ונבי סוכה לחזרת לרבות את הגרים וכל ג' וה' כפי ענינו: **פשיטא טלטול בעלמא הוא איצטריך קרא למשרי טלטול.** טלטול **לרבנן הוא ועליין לא נחסר טלטול בעולם וכא הכתוב להתירו כאן: למכשירי לולב.** כא **הכתוב לנלמך שמכשירי לולב לוחין את השבת כל תקוניו ולפילו לקנני מן המחובר ולאגלו** וליתא לדרבי אליעזר: **מתני'** ערבה ז' כיצד יום ז' של ערבה שחל להיות בשבת ערבה ז' פי' במקדש לוקח: **ובשאר כל הימים ששה.** לי ליתי שבת בשאר ימים לבל משביעי ערבה חינה חלא שנה משום דלא לחי ערבה שבת חלא כי ליתי שבת ביום שביעי וטעמא משרש בגמרא: **גרסי'** עלה בגמרא [דף מנ:] ערבה בשביעי מ"ט לחיא שבת כדי לפרסומי שהיא מן התורה ר"ה לולב נמי נזרה משום לרבה ר"ה ערבה נמי לינזר ערבה שלוחי ב"ד מייתי לה לולב לכל משור ר"ה כל יומא נמי לילחי ר"כ פקפקת בלולב ולילחי יו"ט דחשון לא מינכרא מילתא לחמרי לולב הוא דקא לחי מ"ש בשביעי כיון דלפיקתיה מרחשון עיילינן בשביעי ר"ה חלן נמי נחלי חלן לא יכלי בקבועה לירחץ חינהו לילכי בקבועה לירחץ לילחו כי חתא בר הייא חמר לא חיקלע כי חתא רבין וכל נחותי יתא חמרי חיקלע ולא לחו מ"מ קשיא ומסקינן כל מילתא לחלן לא לחינן ליה חינהו נמי לא לחו ליה וכל מילתא לחלן לחינן ליה חינהו נמי לחו ליה. הכי פירושו מעיקרא מקשינן ערבה בשביעי מ"ט לחיא שבת **ולא נזור כי היכי לנזור בלולב להא ערבה ליתא מן התורה בגבולין** כלל ולחמי לא נזור בה במקדש ומפרקינן כדי לפרסומי שהיא מן התורה כלומר שלפי **שחינה מפורסת בתורה בהדיא שבקו לה רווחא לתלחי שבת חד יומא** ופרכינן ר"ה לולב נמי נילחי **בשחר ימים במקדש כדי לפרסמו שהוא מן התורה כל ז' להא לא מיפרסא בהדיא לחתי למטעי ולמימר להאי ומשמתם לפני ה' לחלים שבעת ימים** לחו **שמחת לולב** דקחמר ומפרקינן ערבה שלוחי ב"ד מייתי לה **מע"ם ולמחרת חינה מנוה לכל לחם חלא כהנים** מקיפין בה **חת המזבח כך** פרש"י ז"ל. פירוש לפירושו לחין

אינהו נמי לא דחי: וראשון דאית ליה עיקר מן התורה
בגבולין מנא לן דתניא (ויקרא כג) ולקחתם שתהא
לקיחה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את הגזול
ואת השאול ביום ואפי' בשבת ראשון ואפי' בגבולין
הראשון מלמד שאינו דוחה אלא יו"ט ראשון בלבד:
אמר מר ביום ואפילו בשבת פשיטא טלטול בעלמא
הוא איצטריך קרא למשרי טלטול אמר רבא לא
נצרכא אלא למכשיריו לולב ואליבא דר' אליעזר דתניא
לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת ד"ר אליעזר מ"ט
דר' אליעזר אמר קרא ביום ואפי' בשבת ורבנן סברי
ביום ולא בלילה: **מתני'** (דף מב:) ערבה שבעה כיצד
יום ז' של ערבה שחל להיות בשבת ערבה ז' ושאר כל

ישראל יכולים להקיף כלתנן בפ"ק לכלים לחין ישראל כשריס
ליכנס בין החולם ולמזבח וה"נ מוכח ליסנא לולב לכל משור
כלומר לבל ערבה **חינה מסורה לכל חלא כהנים** בלבד ועוד לחם
חיתא לבהבחה לחוד תניא מילתא לתקון בלולב שיבילוהו שלוחי
ב"ד ולילחו חלא לחי ולחי בהבר תנוי
בזה לכהנים זריזין הם ולא יחא
לידי חלול שבת לבל לולב לבל
משור כיון דלא לחי בישראל
בכהנים נמי לא לחי בלא פלוג
ומיהו הא לפרכינן לבסוף ר"ה
החילנא נמי לידחי לא יחי שפיר
להא החילנא ערבה משורה לבל
ורש"י ז"ל סוגרך לחוזק ויטלוה
ויחבטוה שלוחי ב"ד של כהנים
ולחריס פירשו לבערבה לית בה
משום נזירה לרבה לפי שלוחי
ב"ד היו מביילין אותה מן המקום
הנקרל מוגף כלתנן [דף מה.]
במתני' ערבה כיצד מקום היה
למטה מירושלים ונקרל מוגף
יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה וכו' וכולן נוטלין
ממה שהיו נותנין להן שלוחי ב"ד וכיון שהיו נוטלין אותה לפני ב"ד
ולא היו מביילין אותה כל לחד מביילו ליה בה משום נזירה לרבה
ולפילו בגבולין שהיו נוטלין אותה זכר למקדש היו שלוחין מביילין
אותה לומיה למקדש הלכך הא ע"פ שהיתה נטולתה ביד כל לשם חפי'
במקדש לפי שלא הוכרו כהנים חלא בהקפה שמגעת כהנים היתה
בנטולה והקפה ומגעת שאר העם בנטולה בלחוד שהיו נוטלין
אותה במקום שהיה לפשר להם ליכנס שם חפ"ה כיון שיש לב"ד
עסק בדבר ומלפני ב"ל הן נוטלין אותה ליתת ב"ד עליהן וליכא
למיחש לרבה ולפיכך נהגו עכשיו בערבה שמתעסקין בערבי
לבור מביילין אותה כמו שנהגו בתחלה מתוך שהמקום הנקרל מוגף
היה בלל ירושלים והיה לפשר לשלוחי ב"ד להביל לכולם משם שבל
הולבין לפשר שלא היו מגיעין שם והיה לריך לכל לחד לחזר לחריו
ולהביילו מעילה: **ופרכינן תו אי הכי כל יומי נמי נידחי.** כלומר לי
הכי **לליכא למגזר** בה **מילי** והא **כל ז' במקדש מן התורה** כל יומא
נמי למיקלע **שבת נילחי** ומ"ש **חל יומא** ותו **לא** ומפרקינן ר"ה
פקפקת **בלולב כלומר משום** שלא **לחי חלא חד יומא וערבה לחיא**
כל יומא לחי למימר לולב שלו **מיה חשובה היא** ופרכינן ולילחי
ערבה ביום לרחשון בלולב ומפרקינן לבא מינכרא מילתא למשום
ערבה היא ולא תתפרסם **שהיא מן התורה לחמרי' למתוך שנתנה**
שבת לבחות חלא לולב נתנה לבחות ג"כ חלא ערבה ופרכינן תו
מ"ם שבשביעי טפי משאר ימים ומפרקינן כיון לפיקתיה מרחשון
לוקמיה משביעי כלי שיהא **יום מסויס** או **רחשון** או **חחרון**
ופרכינן ר"ה חלן נמי נילחי ופרקינן בבא יבעינן בקבועה כלומר
בלא"נ בילעינן בקבועה בירחץ יש לנו לעשות עלמינו כחילו בא
יבעינן משום חשש לזיעה נזרו נזירה ואתי לזיקלקולי וכמו
שבתוב למעלה ופרכינן תו לחינהו בילעי בקבועה בירחץ לילחו
ומפרקינן בא חיקלע פירוש לפי שהיו **מעברין לחד מן החשיס**
כשרואין שילרע שביעי **של ערבה בשבת** והכי חיתא בירושלמי רבי
סימון מפקיד להלין למחשבין הבו לעתכנן בלא תעבדון בא
תקיעתא בשבתא ובא בערבתא ואי בלחוק עבדין תקיעתא ובא
תעבדון ערבתא פירוש שהיו מקפידים יותר בערבה חע"פ שחינה
חלא זכר למקדש בעלמא ומופר לחורייתא משום לערבה ליתא
בגבולין חלא מדרבנן ולפיכך היה קשה להם שתלחה שבת בגבולין
וכן היה קשה להם שיבא יום ערבה בשבת ובא תלחה חותו להא

בעינן לתלתא כדי לפרסומי שפיר מן התורה ועוד מפני מחלוקת הפיוסין שלא יהו מודין בה ולפיכך לף לחלר חורבן שפיר שלא זכר למקדש היתה חמורה להן מן הסופר והלולב והיו רוצין שלא תבטל לעולם ועוד לכיון למספיקין עבדינן תרי יומי כי מקלע יום הימים ששה: **גמ'** (דף מד.) איתמר ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי ח"א ערבה יסוד נביאים היא וח"א מנהג נביאים היא ואסיקנא (דף מד:) אמר אביו הוה קאימנא קמיה דר' אלעזר בר צדוק ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה שקיל חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים היא ואמנהגא לא מברכינן א"ר אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת אלא בפני עצמה ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב ורב חסדא אמר רבי יצחק אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב וכמה שיעורה אמר רב נחמן שלשה בדי עלין לחין ורב ששת אמר אפי' רחשון של לולב ושופר בשבת לא בטלי לגמרי לבל יו מקלע שביעי של ערבה בשבת היו לעיתים שלא חל יומא טבתא לגמרי היתה ולפיכך חששו לה ביותר והיו מחשבין כי היכי שלא ליקלע ז' של ערבה בשבת והיו רשאין בכך לפי שאין מועלות שלא לותן שב"ל קובעין כללרשון מאשר תקלהו לותם מקרוי קקם לפיכך מזידין וכן הקביעות שאנו מחשבים בו עכשיו הוא בעין של"ת ליום ערבה שיבא בשבת ומ"ת המנהג שכתבנו ע"פ הירושלמי שכתבנו לעיל הא לפיכך נמרא לילן הא לפשיטא לכי לחתי רבין וכל נחותי יומא לחמי חילקע ולא לחי ומסקינן טעמא לכיון שלא לן לחזון לינהו נמי לא לחי לבל מי שתקן לנו הקביע שלנו מחשבין בו רשאי לבבי הירושלמי בכך: **וגרסי'** תו בגמרא ל"ל לחבי לרבא מ"ש לולב דלעבדינן שבעה זכר למקדש ומאי שנא ערבה שלא עבדינן שבעה זכר למקדש כלומר שלא יום לחר ליום **לחר ולאי עבדינן כלאמרינן לקמן [לף מז:]** בהדוא גברא לחייתי ערבה קמי רבי אלעזר בר צדוק ושקיל חביט חביט ולא בריך **והוא היה לאחר החורבן שהרי רבי צדוק לחבו בימי רבי אלעזר ורבי יהושע ור"ג היה כלומכח בבכורות [לף לו.] עלה להיות כלום חלקנו בין חבר נעם האדרן** הלכך יום לחר לעבדינן ליה זכר למקדש לבל חביי מתמה אמאי לא עבדינן ליה ז' כלעבדינן בלולב ומסקינן שלא אמר רב זביד משמיה דרבא לולב לחיתיה בנבולין מלאורייתא לא עבדינן ז' זכר למקדש ערבה לחיתה בנבולין מלאורייתא לא עבדינן בה ז' זכר למקדש כלעבדינן בלולב פירוש לולב אי אפשר לו לעשותו יום ו' בלבד זכר למקדש שבבר הוא נטל בנבולין יום לחר מלינו מן התורה ולא יהא כאן זכר למקדש כלל וכיון שלא שני ביום ו' עבדינן ז' לבל ערבה שאינה נטלת מן התורה בנבולין כלל ביום ו' בלחוד חיכא זכר למקדש: **ובגמרא** נמי מקלינן וטרינן הא לתנן במתניתין בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם לחת ואותו יום ז' כלומר בז' מקיפין את המזבח ז' פעמים אי הואי הכי היקף בלולב אי בערבה ולפי מנהגנו עכשיו שמקיפין את התיבה בכל יום פ"א ובז' ז' פעמים משמע לסברינן שאותה היקף בלולב לחי בערבה כיון שאין אנו עושין **בערבה זכר למקדש שלא יום** שביעי בלבד לא היה לנו להקיף שלא בשביעי לבל אי הוה בלולב מתוך שהוטל עליו חובה **לעשות לולב זכר למקדש** ז' הנהינהו להקיף בו זכר למקדש וכ"כ רש"י ז"ל **בתשובה ולף הרמב"ם ז"ל כתב כן בפ"ז מהלכות סוכה וסוכה ולולב לפי שה לף בז' של ערבה רחוי להקיף בלולב ולא בערבה.** תיתמר רבי יוחנן ורי"ל חל חמר ערבה יסוד נביאים. **תקנת נביאים האחרונים חני זכריה ומלאכי שהיו ממסלרי תקנות ישראל בשעת כנסת הגלולה** התקינו שתהא ערבה נטלת בנבולין: **ואח אמר מנהג נביאים. הנהינו העם ולא תקנו להם** ו"מ **ולא בעינן ברכה לקיחה למימר ונונו לאפוקי בכלל לא תסור ליתא** ובלמסקי בהדוא גברא לחייתי ערבה קמי רבי אלעזר ברבי צדוק ושקל חביט חביט ולא בריך כלומר שנעשה אותה בלא ברכה לקסבר מנהג **נביאים היא בנבולים ולא יסוד נביאים לפיכך חינה צריכה ברכה** וים שלמדו מכאן שלא מברכין שהלל לר"ח שאינו שלא מנהג בעלמא כלאמרינן בפ' בתרא לתענית (לף כח:) לרב חיקלע לבבל בר"ח וחזנהו להוו קרו הלולא שבר לאפסוקינהו וכיון לחזנהו למלנני אמר ז"מ מנהג אבותיהם בידיהם. ור"ת ז"ל אומר שאין רגילין בערבה להלל בערבה כיון שאינו שלא טלטול בעלמא כיון שלא היה תקנתה שלא מנהג לה חסיבא למיקבע לה ברכה לבל קריאת ההלל חסיבא ומברכינן עלה להה לחסבוני לחברכינן ושני ימים טובים של גליות לף על פי שאינו שלא מנהג בעלמא כלאמרינן בפרק קמא לביצה [לף ז:] וזהרו במנהג אבותיכם בידיכם ובתוספות לחו לריה זו משום דהיינו טעמא שלא מברכין לערבה למלן שלא אמר מנהג נביאים משום שלא לפשר לומר ונונו ושני ימים טובים של גליות (לענין ביצה) שין בהם שלא קלושה והזכרת היום בתפלה ובברכת המזון ושין לומר ונונו ואי משום למברך על תקיעת שופר ביו"ט ב' של ר"ה היינו משום דהנהו תקנתא נינהו וחמירי מב' י"ט של גליות לענין ביצה דלקושה. לחת תן לכלומכח בפ"ק לביצה (לף ז:) וזו היא לחייתא ז"ל ולא ידעתי מה היא להה לתן לילעינן בקבועה לילרחא לף עבדינן שני ימים טובים לפילו בשל ר"ה שלא משום מנהג אבותיהן ולא שתקנן כלום בשל ר"ה יותר משאר י"ט של גליות שלא משום לחבתיהן לף נהגו בשל גליות שלא בשתי קלושות חף אנו כן ולפי שנהגו בשל ר"ה בקלושה לחת חף לנו קלושה לחת הן ועוד ברכת מנה של יו"ט ב' של פסח מאי היכא למימר ולפיכך לם ראיית הרב ז"ל לחייה היני רוחה שתלחה בזה לבל ח"מ רלחיתן. היני מכיר וכי מפני שהוזכר שם מנהג אבותיהם רלחה לכתן והלא שם עיקר תקנה היא לאמרינן שלחו משם הזהרו במנהג אבותיכם זימנין לנזהרו נזירה ואתי לאיקלקולי למשמע שתקנה קבועה אמרו כאן שנהגו כמנהג אבותיהם מפני חשש קלקול ואע"נ למשמע שאם לא נהגו כן לא היו נוזרין כך עליהם לאי לא תימא הכי לף בי"ט של גליות יש לעשות לבני ארץ ישראל ב' ימים לף ח"ש ואע"נ לזהרין לנזירה נזירה לא סניף לחלוקי מנהג מ"מ תקנה קבועה היתה לותם שבבר נהגו שנהגו כן לפילו לאחר לילעי בקבועה לילרחא ועוד הבית ר"ת ז"ל לריה מלאמרינן בפרק היה קורא (לף יג.) לרב שבא לאיקלע לנבי רבינא בימים שאין היחיד נומר בהן את ההלל ולא פסיק ליה ויהב טעמא משום לרב שבא לא הוה חסיד עליה לרבינא [להפסיק בשבילו] ואם לאתא שאין מברכין עליו מה חשש שהפסק יש בו ולף לריה זו אינה כלום לתני שלא להה בברכות [לף יג.] מוכח שאין ברכות ק"ש מעכבות קריאתה שלא קלחה בלא ברכותיה ישע ועוד שאפילו אומר אותן כסדר אין ברכות ק"ש כברכת המצות שאין אנו מברכין לקרות את שמע ואעפ"כ אסור להפסיק בה שלא מפני הירושה ומפני הכבוד ולפילו קורא אותה לעצמה בה קושי ברכותיה ולמה לא יהא אפשר שיהא הדין כן בהלל אחר שהנהינהו לאמרו מפני שבחו של מקום ואחז חיסור מוצע לרב יותר מפני שמברכין עליו והלא אין הפיחה פוסלת בברכה שלא אין ברכה למצוה לבל לאחר שהתחיל במצוה לא כמו שכתבתי במסכת פסחים [סי' תצ] בם"ד ולהרי רב אחא בר יעקב היה אומר [לף לח.] נירא בעיניה לסיטנא אע"פ שמברכין על הלולב כמו שכתבתי למעלה שבל שיחה שהיא בלחוצת המצוה אינה מפסקת ולפיכך היה נראה לכיון לליפלוגו אמוראי בגמרא אי מברכין חמצוה לרבנן או לא הבו לנו לוסיף עוד לדוקא במצות קבועות

הוא שנחלקו לבד למנהגנו לא מבדרכין כלמוכח סנוניין וזהולעת הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות מגילה וחנוכה שחין מברכין על הלל שברחשי חדשים לפי שחינו חלא מנהג וחין מברכין על המנהג ומיהו כבר פשט המנהג שמברכין עליו וכיון שכן יש לנו לומר

ללוקח על חבטו ערבה שחינה חלא חבטה בעלמא הוא שחין מברכין לבד בהלל לר"ח מברכין וכבר כתבתי מזה במקומות לחחריס: [לף מל:] **א"ר אמי ערבה צריכה שיעור. לקמן מפרש שיעורה: אינה ניטלת אלא בפני עצמה. חין לכר לחר נלנל עמה כלי שיוכיח שהיח המעוה: ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שהיא בלולב.** בגמרל פרכינן וכיון לחמרת חינה נטלת חלח בפני עלמה פשיטה לחין חלח יוצח ידי חובתו בערבה שבלולב ומפרקינן מהו לתימל הני מילי לחנבהים חלח הלר לחנבהים לבל לחנבהים והלר לחנבהים לימל נפיק בה קמ"ל ופסק הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות סוכה וללולב שחין חלח יוצח ידי חובתו בערבה שבלולב: **וכמה שיעורה ג' בדי עלין לחין.** נ' בדין **שיש ככל לחד ולחד נ' עלין לחין** וג"ל לריטינו טועמל לרב נחמן לכיון דקי"ל [לף נב.] לללולב חין ערין לנל פעמים שחלח נוטל **ערבה בפני עצמה** לעלת בה ממעוה ערבה שעה הלולב [ומשום לחיפלנו תנחי בערבות לחיכל בחוקת תפילין הכתוב מבבר בלומר לללה לחו זמן תפילין וקרל שכי קחמר ושמרת חת החוקה וגו' מימים ימימה בלומר שלח יהו עליך חלח ביום ומשום שכי שייך למימר חוקיו לבל בעילל ממשמעי בה היכי שייך למימר בה שכי לפיכך נרחה לי שהיו מברכין עליהן לשמור חת התפילין כלומר מהיסח הלעת חו כיוצח בזה ולח יעלעני למה הסמיטוה פוסקי ההלכות להה לדבנן דבי רב

עלה חחד בבד חחד: (דף מו.) ת"ר העושה לולב לעצמו חומר שהחיינו נטלו לצחת בו חומר בא"י חקב"ו על נטילת לולב וחע"פ שבירך יו"ט ראשון חוזר ומברך יו"ט שני והעושה סוכה לעצמו חומר שהחיינו נכנס לישב בה חומר בא"י חקב"ו לישב בסוכה: וחסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה מברך לישב בסוכה דגמרינן לה מתפילין דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וקי"ל כוותיה דהה רבא כל חימת דמנח להו מברך ורבי מרי נמי חמר חמר דכל חימת דמנח להו מברך עלייהו וכן הלכה: ת"ר העושה סוכה לעצמו חומר שהחיינו היתה עשויה ועומדת חם יכול לחדש בה דבר מברך מיד וחם לחו לכשיכנס לישב בה מברך שתים. חמר רב חשי חזינא ליה לרב כהנה דמסדר להו כולהו חכסא דקידושה: גרסינן בפרק החליל (דף נו.) חיתמר רב חמר סוכה וחח"כ זמן ורבה בר בר חנה חמר זמן וחח"כ סוכה ורב ששת בריה דרב חידי חמר סוכה וחח"כ זמן והלכתא סוכה וחח"כ זמן: (דף מו.) ת"ר היו לפניו מצות הרבה מברך חשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות ר' יהודה חומר מברך על כל חחת וחחת בפ"ע חמר רבי זירא וחיתימא

ובמקנתן לח תקנו ולי נרחה לסהחיינו למנות בזמן תלי כלמוכח בסוף פרק בכל מערבין (דף ת:) לחמרי' בר"ה ויוה"כ לכיון לממן לזמן קלתי לומר עלייהו זמן הלכך סוכה ולולב ומקרל מגילה מזמן לזמן קלתי ופיליון הכח חע"נ לללו מזמן לזמן קלתי חפ"ה כיון סהיל מנוס תלויה בזמן ל' יום של תינוק סיגע מכלל נפל ונכנס לכלל קיימל וחיות שפיר שייך לברוכי ביה סהחיינו חבל תפילין ומילה לח תלו בזמן והלל של ב' ימים טובים נמי חע"נ לתלו בזמן כיון שתקנו לומר על כל ערה וערה שלח תבח על העבור ין זמנו קבוע ול"ע לפ"ז למה ין מברכין זמן על ספירת העומר ורליתי מי שכתב שאם לח ספר בלילה לח יספר ביום כתקנן כל הלילה כאר לספירת העומר משמע להה ביום לח יצח ומשום הכי לח למרי' ביה זמן: **ואם לאו לכשיכנס מברך שתים.** משמע לשם בירך סהחיינו בשעת עשיה ין מברך בכנכנס ליכב בה יש לתמוה להה קיים לן בתוך כמה שיעור של זמן שלם חייב למשמע בהן לכל שעה שמשמע בהן לפשר בשעת חיוב ומנינו מברכים לבטלה ויש מפרשין לכל לימת לממשמעי היינו כשיגיע ממקומן להחזירן במקומן: **וכתבו** בתוספות שיש מניה שתקנו בהן שהחיינו בסוכה ולולב כלליתה הכח ומקרל מגילה כלליתה במגילה (דף כח:) ופיליון הכן כלליתה בסוף פ' ערבי פסחים (דף קכח:) ויש מנות שלח תקנו בהן שהחיינו בתפילין להה בפרק התכלת (דף מב:) לייך מלחמר רבי יוחנן על התפילין של יל לומר לשר לקדשנו במלוותיו ונוהו להניח תפילין ללעשות תפילין לח מברך מלח חשיב ליה התם וכמו כן יש לדקדק משם דשהחיינו לח מברך ליה מלח חשיב ליה התם וכפ' ר' חליעזר למילה (דף קלז:) בהדי ברכות מילה לחבל לח פירש מפני מה תקנו במקנתן שהחיינו

ערב ממברך בשעת עשייה ולח נהגו כן משום לשעת עשייה לו שעת מניה בעינן:

ר' חנינא בר פפא הלכה כר"י: (דף מו.) אמר ר' יוחנן אתרוג בשביעי אסורה בשמיני מותרת סוכה אפילו בשמיני אסורה ולדידן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר אביי אתרוג שמיני ספק שביעי אסורה תשיעי ספק שמיני מותרת וכן הלכה: הפריש שבעה אתרוגין לז' ימים רב אמר כל אחד ואחד יוצא בה ואוכלה לאלתר ורב אסי אמר כל אחד ואחד יוצא בה ואוכלה למחר וקי"ל כרב אסי דהא ר' יוחנן קאי כותיה: ולענין מיתב בסוכה (דף מז.) בח' הלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן והיינו טעמא דלא מברכינן דכיון דיום שמע"צ הוא דלא אפשר לברוכי לישב בסוכה דסתרו אהדדי אי יום סוכה הוא לאו שמע"צ הוא ואי שמע"צ הוא לאו יום סוכה הוא ומשום דמספקא לן בתרוייהו עבדי' לחומרא יתבינן ולא מברכינן ונוהגין בו מנהג יו"ט דהוא יום שמע"צ ועבדינן לחומרא א"ר יוחנן אומרים זמן בח' של חג ואין אומרי' זמן בז' של פסח וכך אמר רב נחמן אומרים זמן בשמיני של חג ותניא נמי הכי שמיני לענין פז"ר קש"ב "פייס בפני עצמו "זמן בפני עצמו "רגל בפני עצמו "קרבן בפני עצמו "שיר בפני עצמו "ברכה בפני עצמה פירוש ברכה בפני עצמה שאומר בתפלה ובבהמ"ז את יום שמיני חג העצרת הזה רגל בפני עצמו למאי הלכתא לענין אבל כדאמר רבינא יום אחד לפני החג והחג וחג עצרת הרי כאן עשרים וא' יום לענין שלשים:

[דף מו:] **אמר ר' יוחנן אתרוג בשביעי אסורה בשמיני מותרת.** פי' **טעמיה דרבי יוחנן** משום דקסבר לחתרוג לכולי יומא דשביעי לחתקנתי משום דכיון דלחה לא נטל בשחרית יטול בין הערבים לכל היום חזי למינף ומשום הכי בשמיני מותרת לליכא למימר למנוע לחתקנתי לבין השמשות לחתקנתי לכולי יומא משום לבין השמשות נופיה לא ליתקנתי שהרי בין השמשות אינו רשאי למנות אתרוג שפיולו לא נטל כל היום אינו נוטלו בין השמשות לכיון ללולב בזמן הזה מדרבנן בר מיום ראשון ובין השמשות ספיקא הוא וספיקא דרבנן לקולא וליכא למימר למנוי לחתקנתי לפנינו ליומא דשביעי לחתקנתי נמי לכוליה ונמנע שהוקנה לך בין השמשות ללא לחמרינן הכי ללא כשבת ויו"ט לפי שכל דבר שאינו מוכן בין השמשות של שבת או יו"ט לי לפשר שתבא לו הכנה כל היום לבל ביום של חול אינו לסור ללא בשעת ההקנאה בלבד ובין השמשות כיון שאינו ראוי לנטילת לולב אין החתרוג מוקנה בו לבל סוכה לפיולו בשמיני לסורה משום לחתקנתי לבין השמשות לבשביעי משום לחי מתרמיין ליה לסעורתא בבין השמשות מיבעי ליה למיכל בנווה וכיון לחתקנתי בבין השמשות של תחילת שמיני שהוא יו"ט ליתקנתי לכולי יומא: **ולדידן** לחית לן תרי יומי היכי עבדינן לחר לבבי שמיני קפק שביעי לסורה וי"ת ולחמי והא לחמרינן לעיל שאין החתרוג מוקנה ללא בשעה שיכול לנטת ידי מצוה ובח' קפק ז' הרי אין יכול לנטת בו יום לומר לחי שרינן ליה לחני למימר ללא מספקינן בז' כלל ללא ולחי ח' הוא ולא ישמע לנו ליסב בסוכה לבל ט' שפק ח' מותרת לליכא למיסרי ליה בט' משום טעמא למינו לחתקנתי לבין השמשות ליתקנתי לכולי יומא לחתי טעמא ליתא בחתרוג ובלחיבתא: **כל א' וא' יוצא בו ואוכלו לאלתר.** דס"ל ללא לתקנתי ללא למנותו בלחוד וקי"ל כרב לחי לכולי יומא ליתקנתי לחת ל**ר' יוחנן כוותיה** ס"ל לכולי יומא לתקנתי: **והלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן.** ופירוש מיתב יתבינן מע"נ לידעינן בקבועה לירחץ משום דלמלחו מתם שזהרו במינהג לבתיכם לבל ברוכי לא מברכינן כי היכי ללא ליתי לזלזולי ביו"ט וכך פ' הרב לחפסי ז"ל ואע"נ לביום שני של פסח עבדינן יו"ט ועבדינן ספירת העומר ולא חיישינן לזלזולי ביו"ט שאני התם דהיינו טעמא משום לספירת העומר ודקושה לאו כי הדלי קא לחתו ללא כל חד וחד עבדינן בחפי נפשיה לבל כאן ברבת ליסב בסוכה היכא בכוס לחד עם הקידוש ואם תבדך ליסב בסוכה בח' ליכא למיחש לזלזול יו"ט. ולי לין ערין לכך לספירת העומר ק"ל לחחותא משום לזלזול לכיון לידעינן בקבועה לירחץ הרי חייב בספירת העומר מלחודייהו ואין רשאי שתעקר ברבתו לבל יסיבת סוכה בשביעי ספק שמיני מלרבנן ברוכי לא מברכינן למה לי תקנו בלולב בסוכה למיסב יתבינן ברוכי לא מברכינן למה לי תקנו בלולב שיטלנו בלא ברכה לאו קושיא היא חלק ללולב בנטולין לרבנן וסוכה מלאורייתא ועול לבלולב ליכא ליסור טלטול כלחמרינן ברים פירקא טלטול בעלמא הוא ולילחי שבת לבל בסוכה לא עביל מילי: **גרסי'** בגמ' ל"ר זירא לא לקני לחים הוסענא ליומא טבא מ"ט ינוקא מיקנא קני לחקנוויי לא מקני ולשתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו פירוש בתינוק שלא הגיע לעונת הפעוטות לזוכה **לעצמו ואינו מזכה לאחרים** לחי בשהגיע לעונת הפעוטות כבן ו' לו כבן ז' לקנויי נמי מקני להא קי"ל הפעוטות מקחן ומכרן מכר בטלטלין ומסקינן נמי בפ' הניזקין (דף נט.) למתנתו מתנה ולא תלמד והא ליכו על מנת להחזיר יכביה ניהליה ולחי לקנויי נמי לא מקנה ולא מני לשלוחי נמלת מתנתו בטלה ליתא להא קי"ל (ניטין דף פל.) לכל תנאי שבי לפשר להתקייס בסופו והתנה עניו בתחלה תנאו בטל ונמנע שהקטן קנאו ואע"פ שאינו יכול להחזירו: [דף מז:] **אומרים זמן בשמיני של חג.** משום לרגל בפני עצמו הוא כלמפרש ולחזל: [דף מח.] **פייס בפני עצמו. שבכל פרי החג לא היו מטולין גורל ליזה משמר יקריב לפי שבסלר היו מקריבין לותן על של שבל עשריס ולרבע משמרות היו שונות ומשלשות בהן חון משתיס** כלאיתא בפרק החליל [דף נה:] ומשום הכי סני לפריס בפייס של יום לחשון **ופר לשמיני בתחלה מפיסין** וקרי ליה לגורל פייס לפי שהיה מסלק קטנטה מביניהס ומפיסין: **זמן בפני עצמו.** שמבדך שהחיינו: **רגל בפני עצמו.** לבסוף מפרש ליה: **קרבן בפני עצמו.** לבינוס לחשון י"נ פריס מבאן ולילך מעטו בבל יום **פר לחד ונמנח** בינוס **שביעי ז' פריס ויום שמיני** ליינו על סדר זה שלין שם לחת פר לחד: **שיר בפני עצמו.** כתב רש"י ז"ל **לשיר של שמיני לח לתפרס ובמס' סופרים מסמע שהיו לומריס בבהכ"נ למנח על השמינית ולפשר שכמו כן היו לומריס הלויס בבית המקדש והכי מסמע בירושלמי: וחלוקו של שיר של יום השמיני הוא שהיו אומרים בו מזמור שלם משא"כ.** בבל יומות החג שלח היו לומריס לחת חניו היום וחניו למחר בלחיבתא בפרק החליל [דף נה.] לתוחיב בה סיומא: **רגל בפני עצמו למאי הלכתא לענין אבל.** לומן הרב לחפסי ז"ל הוא שהוא סובר לבי שמרינן רגל בפני עצמו היינו לענין לבל שיש לבריס שנוהגין בשבעה ימים ויש שנוהגים כל שלשים יום ולם קבר מתו יום לחד לפני הרגל עולה לו לשבעת ימים ולפילו שעה לחת לפני הרגל ויומי החג עולין לו לשבעת לחבריס ויום שמיני עלרת שהוא חג בפני עצמו עולין לו לשבעה לחבריס ונמנח שעלו לו כ"ל יום ומונה עוד עליהן ט' ימים ונמנח שבבלו לו שלשים יום ובטלה ממנו נזרת שלשים ולחבריס פירשו רגל בפ"ע לומר שטעון ניסוך:

מתני' ההלל והשמחה שמונה. הסלע שנומר הסלע שמונה ימים והשמחה שלמי שמחה: **סוכה שבעה כיצד גמר לאכול לא יתיר סוכתו.** נ"ל דהיינו טעמא לכיון לחמר רחמנא (ויקרא כ"נ:מ"ב) בסוכות תשבו שבעת ימים ערין שתהא לו סוכה כל שבעה והיינו לקתני סיפא לבל מוריד הוא הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג כלומר שלא על פי שערין כל שבעה לעשות סוכתו קבע **היו לו כלים נאים ומצעות נאות ראוי שיהו בסוכה** כל שבעה לפילו הכי מפני כבוד יום טוב האחרון של חג דשלי להוריקו: **גמ' אין לו מקום להוריד כליו מאי.** אין לו מקום **לאחר לאכול שם שיוריל כליו** ועריך **לאכול בסוכה ביום טוב האחרון** מה יעשה ויוכיח שהוא היו **כמוסיף על המצוה לעשות סוכה ח' ימים: רב חייא בר אשי אומר פוחת בה ארבעה.** פרש"י **פוחת בה לרבעה טפחים ופוסלה: והקשו** בתוספות ואיזה שיעור הוא לרבעה טפחים לפסול והרי חויר פוסל בנ' לפי' בסוכה גדולה כלאיתא בפ"ק (יז.) ולי נרחה לרבעה בעיל תשוב היכרא ומיהו בעינן נמי למפסלא היה שאם היתה סוכה גדולה לא סניל בפחיתת לרבעה ולפיכך כתב

מתני' (דף מח.) ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שאדם חייב בכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר ימות החג סוכה ז' כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון: **גמ'** אין לו מקום להוריד את הכלים מהו רב חייא בר אשי אמר פוחת בה ד' ור"י ב"ל אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן דיו"ט הוא ואסור לפחות בה ארבעה מדליק בה את הנר ולבני א"י דחולו של מועד הוא פוחת בה ד' וה"מ סוכה קטנה דמיפסלא בשרגא אבל סוכה גדולה עייל לגוה מאני מיכלא ומיפסל' דאמר רבא מאני מיכלא לבר ממטללתא מאני משתיא במטללתא: **סליקו לחו לולב וערבה וסליקא לה מסכת סוכה**

רש"י ז"ל ופוסלה: **מדליק בה את הנר.** לפי שבזמן סוכה לסור להניחו שם בשעה שהוא לולן כמו שכתבתי בפ' היקן [בסופו] הלכך ליכא היכרא: **ולא פליגי הא לן כו'.** ולע"נ לרב חייא בר לפי היה מכבל ורבי יהושע בן לוי היה מחרן ישראל לרבן של תלמידי חכמים שבבבל לסדר לבריסם לתלמידי לרן ישראל היושבים לפניהם וכן לותם של לרן ישראל לתלמידי בבל והכי מוכח בפרק המנרש [לף פל:] לרבי יוחנן לתר לילכון לתר שלני הכא הולול ופסלתו מן הכהונה ופירש שהיה רבי יוחנן לומר לתלמידו שמבבל שלחל מחרעם להיינו רב כהנא לתר הכי כשפירש כל שפקותיו כלאיתא סוף ב"ק [לף קיז.]: **אבל בסוכה גדולה מעייל בה מאני מיכלא ומיפסלא.** ומיפסלא ולאי לאו לוקא שלא נפסלה מהכשרה בכך שלא יצא בה בזמנו שלא הכי לתר שעושה היכר לפוסלה שהיו יושב בה בתורת סוכת החגן: **גרסי'** בפרק החליל [לף נו.] והלכתא סוכה ולחר כך זמן פירוש כשנכנס בחג ליושב בסוכה תחלה מברך שלשה קלשנו במצותיו וענו ליושב בסוכה ולחר כך מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה: **סליקו** לשו לולב וערבה וסליקא לה מסכת סוכה